



Historia de la Ley N° 21.694

Modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Senado	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Oficio a la Corte Suprema	12
1.3. Oficio de la Corte Suprema	13
1.4. Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	19
1.5. Discusión en Sala	40
1.6. Boletín de Indicaciones	70
1.7. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	119
1.8. Informe de Comisión de Constitución	207
1.9. Discusión en Sala	314
1.10. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	333
1.11. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	341
1.12. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	342
2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	349
2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	349
2.2. Informe de Comisión de Constitución	351
2.3. Discusión en Sala	634
2.4. Discusión en Sala	646
2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	678
3. Tercer Trámite Constitucional: Senado	692
3.1. Discusión en Sala	692
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	739
4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados	741
4.1. Oficio a la Corte Suprema	741
4.2. Oficio de la Corte Suprema	742
4.3. Informe Comisión Mixta	755
4.4. Discusión en Sala	807
4.5. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	838
4.6. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	839
4.7. Discusión en Sala	840
4.8. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	848
5. Trámite Tribunal Constitucional	849
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	849
5.2. Oficio al Tribunal Constitucional	861
5.3. Oficio del Tribunal Constitucional	863
6. Trámite Finalización: Senado	924
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	924
7. Publicación de Ley en Diario Oficial	936
7.1. Ley Nº 21.694	936

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Felipe Kast Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrarrázabal, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Luciano Cruz-Coke Carvallo y Ximena Cecilia Rincón González. Fecha 17 de enero, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 107. Legislatura 370.

Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Kast, señoras Ebensperger y Rincón, y señores Cruz-Coke y Ossandón, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Boletín N° 15.661-07

I. OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUENTES DEL PROYECTO

La Reforma Procesal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los de procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho, siendo Chile mirado hoy en día como un ejemplo en Iberoamérica, al lograr satisfactoriamente disminuir el tiempo de duración de los procesos y el número de personas presas en espera de juicio, y todo ello con respeto material de las mínimas garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial y la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

Sin embargo, el aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización -realizadas por Fundación Paz Ciudadana-, hace necesario y urgente plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018.

Este fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal se ha visto especialmente reflejado en delitos de homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie, incluyendo robos de gran impacto social por su cuantía, preparación y organización, y extendiéndose últimamente al daño y destrucción de infraestructura pública.

Según registros policiales, durante el año 2019 se cometieron poco más de 550 mil delitos de mayor connotación social (DMCS) [1]. De acuerdo con estos registros, este tipo de delitos han aumentado casi un 11% en comparación a su comisión en el año 2005.

De entre mencionados delitos el más frecuente es el hurto, con un 30%; le sigue el robo con violencia o intimidación, con un 14%; las lesiones leves, en conjunto con las lesiones graves o gravísimas, también representan un 14%; luego, los robos de accesorios de vehículos o desde vehículos figuran con casi un 10%; y los robos en lugar habitado contabilizan un 9%, al igual que el robo en lugar no habitado. En relación con el 2005, los mayores aumentos porcentuales se aprecian en los robos de vehículos (91%), los robos por sorpresa (62%) y los delitos sexuales (52%).

En el mismo orden de ideas, es sabido que una categoría delictual que influye -en gran medida- en la percepción de inseguridad es aquella conocida como los robos con violencia o intimidación, y esta ha experimentado un incremento cercano al 45% para el período antes referido.

Por consiguiente, se entrevisté una inquietud ciudadana que da cuenta de una necesidad de abordar este tipo de delitos a través de medidas que cumplan con el objetivo de impedir la comisión de estos, tales como la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley.

Por otra parte, la literatura en esta materia [2] sugiere que, si el objetivo es disminuir la comisión de ilícitos, es necesario -entre otras cosas- aumentar la probabilidad de la condena efectiva del delito en cuestión. En Chile la probabilidad de condena para los DMCS es muy baja, lo que puede influir en la sensación generalizada de inseguridad ciudadana e impunidad delictual. Así se constata en la tabla N°1. En ella se advierte que, de cada 100

Moción Parlamentaria

casos policiales relacionados a robos[3], solo 12 de ellos recibe una sentencia condenatoria; para la categoría de robos no violentos[4] solo 6 de cada 100 de ellos recibe condena; en cuanto a los hurtos -en promedio- solamente 10 de cada 100; y, finalmente, agrupando todos los delitos de mayor connotación social [5], la probabilidad de que un delincuente reciba un castigo efectivo por alguno de estos ilícitos no alcanza el 15%.

Tabla N°1: Probabilidad de condena en diferentes delitos (2015-2019)



A todo lo expuesto se suma el hecho de que la mayoría de los DMCS son cometidos por reincidentes. En efecto, según datos recopilados por Carabineros de Chile, en 2018, de un total de 106.662 detenciones por comisión de DMCS, 61.958 fueron cometidos por reincidentes -considerados como tales quienes ya hubiesen entrado en contacto formal con el sistema punitivo desde el año 2014 en adelante-, equivalente a 58.1% del total, mientras que en 2019 dicha cifra llegó a 64.407, equivalente a 59% del total.

Tabla N°2: Número de detenciones de quienes fueron detenidos por la comisión de DMCS (a partir de 2014)



La relevancia que reincidentes tienen en la comisión de DMCS es aún más clara al analizar datos recopilados por el Ministerio Público. En efecto, mientras en 2018 y 2019 el 28.5% y 34.7% de los delitos fueron cometidos por reincidentes -considerados como tales en este caso aquellas personas que no sólo ya habían entrado en contacto formal con el sistema punitivo, sino que contaban con al menos una sentencia definitiva condenadora previa-, en el caso particular de DMCS dicha cifra llegó a 37% y 43.5%, respectivamente. Esto muestra que, en el caso de los DMCS, los reincidentes juegan un rol preponderante en su comisión, significativamente superior a aquel que desempeñan respecto a la generalidad de los ilícitos. Esto amerita una reforma legislativa enfocada tanto en reincidentes como en este grupo de delitos.



Como es evidente, el control de todos esos factores escapa de las posibilidades de reforma legal del sistema penal, incidiendo en políticas públicas de diversa naturaleza cuyo impacto en las tasas delictivas -salvo en cuanto al aumento y perfeccionamiento de los cuerpos policiales- se encuentra necesariamente entremezclado con otros objetivos sociales.

Por ello, el objetivo de este proyecto es ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas solo tras un debido proceso, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, a saber:

- i) Unificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, a través del aumento de la probabilidad de que los responsables conocidos de un hecho delictivo reciban la pena prevista por el legislador para el delito que se trate, con un mínimo de un año, y que permita ofrecer oportunidades efectivas de resocialización. De esta forma, se unifican y consagran con aplicación general los límites mínimos de pena aplicable establecidos para delitos particulares por la Ley Emilia, la Ley de Armas, el Decreto Ley N°211 y el artículo 449 del Código Penal. Esto al mismo tiempo que se mantiene el régimen de la Ley N°18.216 para infractores de ley primerizos, para así diferenciar claramente entre éstos y delincuentes reincidentes, permitiendo a los primeros obtener beneficios especiales y recibir medidas destinadas a su resocialización;
- ii) Establecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito;
- iii) Impedir que los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso;

Moción Parlamentaria

iv) Realizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos.

Por tanto, esta reforma apunta a modificar los resultados actuales del sistema penal sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes (Ley 18.216), de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos sufran las condenas previstas por la ley y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y delincuentes habituales, ofreciendo a aquéllos tratamientos en libertad e imponiendo a éstos las penas que correspondan según la ley y ofreciendo mecanismos de reinserción social desde sus primeros contactos con el sistema penal.

Para la elaboración de este proyecto, se han tenido considerado los siguientes antecedentes:

- Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011
- Proyectos y anteproyectos de Código Penal de 2005, 2014, 2017 y 2019
- Proyecto de Código Penal de Alfredo Etcheberry (2017)
- Plan de Seguridad Pública 2010-2014, "Chile Seguro"
- Comisión de Expertos, Informe de Evaluación de la Reforma Procesal Penal, Santiago, 2003
- Ministerio Público, Boletín Institucional, años 2010-2019
- Pásara, Luis, Claroscuros en la Reforma Procesal Penal chilena: el papel del Ministerio Público, Flacso, 2009
- Paz Ciudadana, Índices y documentación disponible en www.pazciudadana.cl
- Ritter, Andrés; Achhammer, Detlev, Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena, desde la perspectiva del Sistema Alemán, Santiago, 2003

II. CONTENIDO DEL PROYECTO1. MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL

a) Introducción de un sistema general de determinación de la pena, siguiendo el ejemplo del art. 449 del Código Penal, previendo un efecto especial para la agravante de reincidencia (nuevo artículo 65 del Código Penal):

Tal como lo demostró la tramitación de los diversos cuerpos legales en que se han establecido reglas especiales de determinación de la pena (Ley Emilia, Ley de Control de Armas, Decreto Ley N°211 y Artículo 449 del Código Penal, para los delitos de robos y hurtos), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador, dado el efecto que produce la aplicación automática de las actuales reglas de determinación de la pena, contempladas en los artículos 65 a 69 del Código Penal.

Para evitar esta distorsión, se ofrece un sistema para regular unitariamente el tratamiento de las circunstancias atenuantes y agravantes, evitando sorpresas en el proceso de determinación de la pena. Al mismo tiempo, se establece un efecto determinado y significativo para el reconocimiento de responsabilidad en casos de procedimientos abreviados y simplificados, que brinde seguridad al imputado de la rebaja que recibirá y un margen de negociación para el fiscal. En el caso de la agravante de reincidencia, como en el artículo 449 del Código Penal, se establece también un efecto especial de la misma, para darle un tratamiento diferenciado frente al primerizo, imponiendo siempre la pena en su grado superior, de ser compuesta, o en su mitad superior, de constar de un solo grado.

Por tanto, se eliminan los actuales artículos 65 a 69 del Código Penal, que hoy permiten a jueces ordenar penas inferiores a las previstas por la ley de manera automática, y se reemplazan por un nuevo artículo 65, que establece que las atenuantes y agravantes deben aplicarse dentro del grado o grados previstos por la ley, considerando el número y entidad de los atenuantes y agravantes y la extensión del mal causado, para efectos de determinar la cuantía precisa de la pena. Asimismo, se le da tratamiento especial a las agravantes de reincidencia (artículo 12 números 14, 15 y 16 del Código Penal), estableciendo que el juez debe imponer el grado máximo, si es una pena compuesta, o su mitad superior, si es una pena de un solo grado. Finalmente, se establecen los únicos dos casos

Moción Parlamentaria

en que la pena puede rebajarse en un grado: cuando el imputado acepta los hechos y la responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, y cuando existe un eximente de responsabilidad penal “incompleto” (artículo 11 número 1 del Código Penal). En tales casos el juez puede, si así lo estima, declarar esas atenuantes como muy calificadas, y rebajar la pena prevista por la ley en un grado.

b) Modificación de la duración de los grados de las penas de presidio y reclusión menores, estableciendo la pena de un año de privación de libertad como el mínimo para cualquier crimen o simple delito (artículos 25, 56 y 59 del Código Penal):

Existe consenso entre los estudios criminológicos en que las penas privativas de libertad inferiores a un año de duración no permiten la adopción de programas de resocialización efectivos, ni tampoco disuaden de la comisión de delitos futuros. Por ello se propone modificar la duración de los grados de las penas privativas de libertad, para adaptarlos a esta realidad, comenzando su cumplimiento en un año como pena mínima, la que pasaría a ser, además, la pena mínima a imponer en la comisión de cualquier crimen o simple delito.

Por tanto, se elimina la prisión (1 a 60 días), y se establece que las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores y de destierro comienzan en 1 año (ya no en 61 días).

c) Supresión de las penas de multa nominales y elevación a simples delitos de aquellas faltas contra las personas y la propiedad que constituyen delitos de mayor connotación social:

Los procedimientos monitorios por faltas con aplicación de penas de multa nominales constituyen hoy en día buena parte de la actividad de fiscales y juzgados de garantía, sin que la imposición nominal de la multa prevista sea un mecanismo idóneo para el cumplimiento de las finalidades de disuasión, resocialización e incapacitación de las penas.

Entre tales hechos se cuentan ciertos delitos contra la propiedad y contra las personas que se encuentran calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales entre aquellos de mayor connotación social, debido al impacto que causan en sus víctimas, que en su mayoría no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida.

Por otra parte, las reformas operadas en otros delitos contra las personas y la propiedad, como los relativos a su libertad e indemnidad sexual, han provocado una desproporción que debe remediarse en relación con los delitos de lesiones, que aparecen de manera poco justificable como hechos de menor entidad que los abusos sexuales simples y que ciertos robos y hurtos, aun cuando en ellos no se emplee violencia contra las personas.

En base a lo anterior se propone:

- i) Suprimir las penas alternativas de multas allí donde se establezcan para delitos de mayor connotación social;
- ii) Elevar a calidad de simples delitos, imponiéndoles el grado mínimo de pena, a las actuales faltas relativas a los delitos contra las personas, la propiedad y otras que, siendo calificados como delitos de mayor connotación social, no están sancionados con una pena acorde a su impacto en la seguridad pública.

2. MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

a) Límite al principio de oportunidad (artículo 170 del Código Procesal Penal):

El principio de oportunidad permite a los fiscales no iniciar una persecución penal, o abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho que no compromete gravemente el interés público, a menos que la pena mínima del delito excediere el presidio o reclusión menores en grado mínimo o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. A estas excepciones el proyecto agrega la reincidencia. De esa forma, no se podrá ejercer el principio de oportunidad respecto de quienes, dentro de los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos que se investigan, ya hubieren sido beneficiados dos o más veces con el ejercicio del principio de oportunidad, con una suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio. Tampoco será procedente respecto de quienes contaren con una o más condenas previas.

b) Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento, para excluir a reincidentes (artículo

Moción Parlamentaria

237 del Código Procesal Penal):

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, y manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se sugiere establecer las limitaciones propuestas como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos de 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen, con la siguiente fundamentación: “uno de los problemas más importantes que enfrenta la suspensión condicional del procedimiento es una aplicación relativamente automática que se hace de ella, en los casos que cumplen los requisitos establecidos en la ley. Así, se ha comenzado a consolidar una tendencia a que este mecanismo sea una forma de descargar el sistema procesal, sin atender a los objetivos de fondo de su creación. Para estos efectos, se propone una modificación que enfatice cuál es el objetivo básico perseguido por esta salida alternativa”.

Por otra parte, el inciso agregado tiene como finalidad responsabilizar a quien concurre a una suspensión condicional y liberar los recursos de investigación para el caso de que la suspensión se revoque, responsabilizando al beneficiado. Fue propuesta por primera vez por la Comisión de Expertos de la Reforma Procesal Penal de 2003, con estos fundamentos: “de otra parte, una vez concedida la suspensión condicional, se genera, en muchos casos, la percepción que el régimen que se impone es relativamente blando en delitos de una gravedad importante. Especialmente en lo que dice relación con hipótesis de incumplimiento de la misma. Para superar esto, se propone que la aceptación del imputado de proceder de acuerdo a la suspensión importe, a la vez, la aceptación de los hechos de la imputación y la aceptación de proceder de conformidad al procedimiento abreviado en caso que se revoque la medida”.

Por lo tanto, se agrega como requisito para que el imputado pueda optar a suspensión condicional del procedimiento que este no hubiere consentido, en los cinco años previos a los hechos, a dos o más suspensiones condicionales del procedimiento o acuerdos reparatorios. Asimismo, se establece que la aceptación de la suspensión condicional del procedimiento supone la aceptación de los hechos y la responsabilidad del imputado en ellos. De esa forma, si después se revoca la suspensión condicional, el procedimiento se sigue tramitando conforme a las normas generales y se puede hacer valer ese reconocimiento de hechos y responsabilidad en el juicio. Ello liberará importantes recursos del Ministerio Público.

c) Suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (art. 237 bis)

Para propender a la reinserción social y evitar la internación carcelaria de quienes padecen dependencia de alcohol y/o drogas o de un trastorno de conducta tratable, se establece la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito, y siempre que la pena a imponer no exceda de cinco años de privación de libertad. Mismo procedimiento se extiende a quienes padezcan un trastorno de conducta que pueda ser objeto de tratamiento conductual efectivo y al cual el imputado se someta voluntariamente.

En estos casos, el juez de garantía señalará la institución o profesional a cargo del tratamiento, quien deberá informar al fiscal mensualmente el avance en su cumplimiento.

Terminado el tratamiento, se realizará una audiencia en que un representante de la institución o profesional encargado expondrá los resultados. Si el tratamiento fue exitoso, se terminará la suspensión condicional, aunque aún no se hubiere cumplido el plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento conforme a las reglas generales.

d) Modificaciones a las reglas del sistema de recursos para facilitar el control de los tribunales superiores en casos de absoluciones o imposición de penas inferiores a las legalmente establecidas que sean infundadas:

Aunque actualmente las defensas pueden recurrir de nulidad para obtener la recalificación de los hechos probados y una pena más baja (artículo 385), no sucede lo mismo con los fiscales y querellantes que solo pueden obtener de un recurso de nulidad la realización de un nuevo juicio, cuyos costos no incentivan su presentación. En consecuencia, esta modificación habilita expresamente a todos los intervinientes para recurrir de nulidad en casos

Moción Parlamentaria

en que no se discuten los hechos que se dan por probados por el tribunal oral que conoce de ellos por el principio de inmediación, sino únicamente su calificación jurídica y la determinación de la pena que corresponda por ley.

e) Modificaciones a los procedimientos abreviado y simplificado, para facilitar acuerdos, favoreciendo a quienes acceden a ellos y la imposición de las penas previstas por la ley en cada caso:

Respecto de los procedimientos simplificados, se adopta aquí una de las sugerencias del Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011, indispensable para no incentivar las negociaciones “a la baja” a que se ven enfrentados los fiscales. Como se señala en el mencionado Anteproyecto, esta propuesta se puede fundamentar, además, en lo siguiente: “en la actualidad el procedimiento se aplica conforme a la pena que requiere el Ministerio Público y no a la pena que establece la ley. Es más, no se requiere justificación alguna para este requerimiento. La ley puede imponer al delito penas de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo o medio y el fiscal, por sí y ante sí, la puede rebajar a presidio menor en su grado mínimo. No se justifica la existencia de atenuantes y simplemente se rebaja la pena. Este procedimiento se está empleando mediante acuerdo entre el fiscal y el defensor, con lo cual se evita el juicio penal oral. Hay menos trabajo, el caso está terminado y se benefician tanto el fiscal como el defensor”.

En cuanto al procedimiento abreviado, se propone, en primer lugar, su perfeccionamiento para no estimular innecesariamente la negociación “a la baja” - undercharging-, cuando existen suficientes evidencias de la responsabilidad del imputado que está asesorado por un abogado defensor para decidir libremente, en base a las evidencias y su propio conocimiento de los hechos, si acepta o no la responsabilidad. Además, en la medida que la pena se determina de conformidad a los parámetros legales, no existe razón para limitar la negociación, salvo cuando suponga la imposición de las penas más graves disponibles. La modificación había sido sugerida en los mismos términos por el Anteproyecto de Modificaciones del Código Procesal Penal de 2011, con la siguiente fundamentación: “es necesario ampliar el límite de la procedencia del procedimiento abreviado. En innumerables casos no hay controversia en la existencia del hecho punible, la participación del imputado, las circunstancias modificatorias y hasta la pena a imponer, con lo cual se evita el tiempo y el gasto que irroga el juicio penal oral, llegándose a un resultado similar”. Se propone establecer, además, un efectivo control judicial de los acuerdos, que de seguridad al imputado de que la aceptación de los hechos y la responsabilidad no significará el castigo por un delito que no ha cometido, reduciendo también los riesgos del overcharging.

Por tanto, someto a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para mejorar la persecución en delitos de mayor connotación social, criminalidad organizada y respecto de los reincidentes.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal:

- 1) En el artículo 21, elimínese la pena de “Prisión” de la Escala General.
- 2) Modifíquese el artículo 25 en los siguientes términos:
 - a) Sustitúyase en el inciso primero la frase “sesenta y un días a cinco años” por “un año a cinco años”;
 - b) Suprímase el inciso quinto.
- 3) Sustitúyase la Tabla Demostrativa del artículo 56, por la siguiente:

✖
- 4) Suprímase de la Escala Número 1 del artículo 59 sus grados 9º a 11.
- 5) Sustitúyase el inciso primero del artículo 60 por el siguiente: “La pena multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en las escalas graduales número 2 a 5. En la Escala gradual número 1, la pena inmediatamente inferior a la última designada será la de exactamente un año de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.”
- 6) Modifíquese el artículo 61 en los siguientes términos:

Moción Parlamentaria

a) Sustitúyase la regla 5ª por la siguiente: “5ª. Si al poner en práctica las reglas anteriores no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores en la Escala Gradual N°1, se impondrá precisamente la pena de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. Tratándose de las otras escalas o por no ser aplicables las penas de inhabilitación o suspensión, se impondrá siempre la multa”.

b) Sustitúyase la tabla de “Aplicación práctica de las reglas anteriores” por la siguiente:



7) Sustitúyase los artículos 65 a 69 por el siguiente nuevo artículo 65, derogando los restantes:

“Artículo 65. Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia.

Con todo, tratándose de condenados respecto de los cuales alguna de las circunstancias señaladas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, el juez sólo podrá imponer una pena comprendida en su grado máximo, si está compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

Sólo en caso de que el imputado acepte los hechos y su responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N°9 del artículo 11 como muy calificada, a petición del fiscal, y la pena podrá rebajarse en un grado.

En todo caso, a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N°1 del artículo 11 como muy calificada, y la pena podrá rebajarse también en un grado.”

8) Sustitúyase el inciso tercero del artículo 77 por el siguiente: “Faltando pena inferior se aplicará la de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, tratándose de penas comprendidas en la Escala Número 1 del artículo 59; y la de multa, en los demás casos.”

9) Sustitúyase, en el N°2 del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

10) Sustitúyase en el artículo 399 la expresión “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

11) Sustitúyase en el artículo 401 la expresión “o relegación menores” por “menor”.

12) En el N°3 del artículo 446, sustitúyase la expresión “si excediere de media unidad tributaria mensual y” por “si el valor de la cosa hurtada”.

13) Suprímase el artículo 449.

14) Agréguese el siguiente N°8 al artículo 485: “8º.- Empleando pinturas, aerosoles, tintes, formones, gubias y otros elementos o herramientas semejantes para rayar, pintar o dibujar sobre paredes de edificios públicos o privados, en la superficie de vehículos o medios de transporte, o del mobiliario público, las señales de tránsito y las viales.”.

15) Suprímase en el inciso segundo del artículo 486 la expresión “ni bajare de una unidad tributaria mensual”.

16) Suprímase en el inciso segundo del artículo 487 la expresión “o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

17) Suprímase el texto de los artículos 494 N°5 y 494 bis.

ARTÍCULO SEGUNDO. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Intercálese el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 170, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente: “Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que tuviere alguna condena anterior.”

Moción Parlamentaria

2) Introdúzcase la siguiente letra d) al inciso tercero del artículo 237: “d) Si el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.”

3) Agréguese el siguiente inciso final al artículo 237: “La aceptación por parte del imputado de la suspensión condicional del procedimiento significará aceptación de los hechos descritos en la formalización de la investigación y de la responsabilidad que en ellos le cabe. En el evento de revocarse la suspensión condicional del procedimiento, éste se continuará tramitando según las normas generales, pudiendo hacerse valer dicho reconocimiento en cualquier momento de éste, mediante su lectura.”

4) Introdúzcase el siguiente artículo 237 bis nuevo: “Artículo 237 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales. Se podrá también decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de las drogas, el alcohol o ambos, cuando la dependencia a tales sustancias se pueda considerar determinante en la comisión del delito que se trate, según informe preparado al efecto por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, siempre que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de cinco años de privación de libertad.

Del mismo modo se procederá si, de conformidad con lo informado por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, fue determinante para la comisión del delito la presencia de un trastorno de conducta que pueda ser objeto de algún tratamiento conductual efectivo y el imputado se somete voluntariamente al mismo.

En los dos casos anteriores, el juez de garantía señalará determinadamente la institución o profesional a cargo del tratamiento que se trate, quien deberá informar al fiscal mensualmente acerca del avance en el cumplimiento de la condición impuesta. Al término del tratamiento, se realizará una audiencia donde un representante de la institución o profesional encargado expondrá públicamente los resultados de la misma. En caso de ser exitoso, se pondrá término al período de suspensión condicional, aunque ello sea antes del plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento de acuerdo a las reglas generales. Se entenderá que se ha incumplido la condición en cualquier momento en que, a juicio de la institución o profesional encargado de su cumplimiento, el imputado deje de adherir al tratamiento, asistir a las reuniones fijadas para su control y realizar las demás actividades determinadas para su desintoxicación, deshabituación o mejoramiento conductual, en términos tales que no sea posible esperar que durante el plazo de suspensión condicional del procedimiento la condición impuesta se cumpla exitosamente.”.

5) Sustitúyanse los incisos primero y segundo del artículo 406 por el siguiente: “Artículo 406. Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años de presidio o reclusión menores en su grado máximo o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente, reconozca su responsabilidad y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.”

6) Agréguese en el artículo 411, antes del punto aparte, la siguiente frase: “quien reconocerá los hechos de la acusación y su responsabilidad en los mismos”.

7) Sustitúyase el artículo 412 por el siguiente: “Artículo 412. Control judicial y fallo. Terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

Moción Parlamentaria

De no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad. Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”

8) En el artículo 413 letra e), agréguese la siguiente frase, tras la expresión “o absolviera al acusado”: “La absolución sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentra exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentra extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configura una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. Previa a la decisión de absolución el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos.”

[1] Se consideran delitos de mayor connotación social aquellos que son de carácter violento y que afectan la vida y propiedad de las personas generando con ello un impacto público. Según la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile corresponden a los grupos denominados “delitos violentos” (homicidio violación robo con violencia robo con intimidación robo por sorpresa y lesiones) y “delitos contra la propiedad” (robo de vehículo motorizado robo de accesorios de vehículos robo en lugar habitado robo en lugar no habitado otros robos con fuerza y hurto). Fuente:

<https://www.amuch.cl/wpcontent/uploads/2018/08/Estudio-Delitos-de-Mayor-Connotaci%C3%B3n-Social.pdf>

[2] Beccaria (1764) Bentham (1789) Becker (1968) Ehrlich (1973) y Wolpin (1978).

[3] Corresponde a robos con violencia robo por sorpresa robos con intimidación robos con lesiones entre otros.

[4] Corresponde a robos en lugar habitado o no habitado robo de vehículos motorizados robo en cajeros automáticos robos de bienes nacionales de uso público entre otros.

[5] Corresponde a robos no violentos hurtos homicidios delitos sexuales robos por sorpresa robos con violencia o intimidación robos en lugar habitados o no habitados entre otros. Para la redacción de este proyecto de ley se consideran los datos hasta 2019 porque estimamos que las cifras del año 2020 y 2021 no serían convenientes debido al efecto pandemia asociado y en el caso del año 2022 no se toman en cuenta porque aún no están disponibles las cifras finales.

[6] La probabilidad de condena se calcula como el cociente entre la tasa de condena del delito en cuestión en un tiempo t y la tasa de casos policiales para el mismo delito en un tiempo t-1.

Oficio a la Corte Suprema

1.2. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 17 de enero, 2023. Oficio

Valparaíso, 17 de enero de 2023.

Nº 23/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Su Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ÁLVARO ELIZALDE SOTO

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio de la Corte Suprema

1.3. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 24 de febrero, 2023. Oficio en Sesión 117. Legislatura 370.

OFICIO N° 48-2023

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL”

Antecedente: Boletín N° 15.661-07.

Santiago, veinticuatro de febrero de 2023.

Por Oficio N° 23/SEC/23, el Presidente del Senado y su Secretario General, señor Álvaro Elizalde Soto y señor Raúl Guzmán Uribe, respectivamente, remitió a la Corte Suprema proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social”, a fin de recabar la opinión de la Corte Suprema sobre la iniciativa, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77 incisos segundo y tercero de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el 13 de febrero pasado, presidida por el Ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, e integrada por los ministros señor Blanco, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado señora Vivanco, señores Silva, Carroza y Simpertigue, señora Melo y Suplentes señores Muñoz P., y Gómez y señora Quezada, Lusic, Catepillán y Gutiérrez, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE DEL SENADO. SEÑOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO.

VALPARAÍSO

“Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el Presidente del Senado y su Secretario General, señor Álvaro Elizalde Soto y señor Raúl Guzmán Uribe, respectivamente, solicitaron mediante Oficio N° 23/SEC/23, de fecha 17 de enero de 2023, recabar el parecer de esta Corte Suprema en torno al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, contenido en el boletín 15.661-07. Lo anterior, expresa el referido oficio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República y del artículo 16 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

La iniciativa se inició por moción parlamentaria y se encuentra en su primer trámite constitucional, sin urgencia asignada para su tramitación.

Segundo: Que el objetivo de este proyecto es ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas sólo con miras a un debido proceso y que apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, a saber: i) Unificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, a través del aumento de la probabilidad de que los responsables conocidos de un hecho delictivo reciban la pena prevista por el legislador para el delito que se trate, con un mínimo de un año, y que permita ofrecer oportunidades efectivas de resocialización. De esta forma, se unifican y consagran con aplicación general los límites mínimos de pena aplicable establecidos para delitos particulares por la Ley Emilia, la Ley de Armas, el Decreto Ley N°211 y el artículo 449 del Código Penal. Esto al mismo tiempo que se mantiene el régimen de la Ley N°18.216 para infractores de ley primerizos, para así diferenciar claramente entre éstos y delincuentes reincidentes, permitiendo a los primeros obtener beneficios especiales y recibir medidas destinadas a su resocialización; ii) Establecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y

Oficio de la Corte Suprema

deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito; iii) Impedir que los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso; y, iv) Realizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos

Para lograr este propósito, se proponen modificaciones a la legislación penal y procesal penal que, según se fundamenta en la misma moción, buscarían aumentar la probabilidad de la condena efectiva de los delitos de mayor connotación social cometidos por reincidentes.

Tercero: Que la iniciativa consta de dos artículos modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Las modificaciones al Código Penal son -en síntesis- las siguientes:

- Se suprime la pena de prisión.
- Se aumenta el límite inferior de las penas temporales menores de 61 días a 1 año.
- Se modifica el artículo 60, disponiéndose que la pena multa pasa a considerarse como la pena inmediatamente inferior a la última solo de las escalas graduales número 2 a 5. En la Escala gradual número 1, la pena inmediatamente inferior a la última designada será la de exactamente un año de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.
- Se modifican los artículos 61 y 77 a fin de que, al poner en práctica las reglas de determinación de la pena, en algunos casos en que no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores, se imponga la pena de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, en lugar de la actual pena de multa.
- Se sustituyen los artículos 65 a 69 por un nuevo artículo 65, que buscaría introducir “un sistema general de determinación de la pena, siguiendo el ejemplo del art. 449 del Código Penal, previendo un efecto especial para la agravante de reincidencia”. A su vez, se eliminan la regla especial sobre la materia contemplada actualmente en artículo 449.
- Se aumenta la pena de los delitos de lesiones a que se refieren los artículos 397 N°2, 399, 401 y se suprime la lesión leve tipificada en el actual art. 494 N°5.
- Se introducen modificaciones en los delitos de hurto y daño, eliminado el valor mínimo de la cosa hurtada para ser sancionable en los del art. 446 N°3, 486 y 487 y se elimina el hurto falta del art. 497 bis.
- Se agrega una nueva hipótesis en el delito de daños del art. 485, a fin de sancionar a quienes cometan el delito “[e]mpleando pinturas, aerosoles, tintes, formones, gubias y otros elementos o herramientas semejantes para rayar, pintar o dibujar sobre paredes de edificios públicos o privados, en la superficie de vehículos o medios de transporte, o del mobiliario público, las señales de tránsito y las viales”.

Por su parte, las modificaciones al Código Procesal Penal son las siguientes:

- Se limita la procedencia del principio de oportunidad (artículo 170).
- Se limita la posibilidad de acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Además, se modifican los efectos de la suspensión y de su revocación (artículo 237).
- Se incorpora un régimen especial de suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (nuevo artículo 237 bis).
- Modificaciones al procedimiento abreviado, ampliando el límite de procedencia de este procedimiento e introduciendo cambios respecto de su control judicial y el contenido de la sentencia absolutoria.
- Además, en la moción se enuncia una modificación al artículo 385, con el fin de “habilita[r] expresamente a todos los intervinientes para recurrir de nulidad en casos en que no se discuten los hechos que se dan por probados por el tribunal oral que conoce de ellos por el principio de inmediación, sino únicamente su calificación jurídica y la

Oficio de la Corte Suprema

determinación de la pena que corresponda por ley” y modificaciones al procedimiento simplificado para incentivar su uso. Sin embargo, estas modificaciones no se incorporan en la propuesta de articulado.

Cuarto: Que el oficio remitido de la moción legislativa no plantea una consulta específica sobre un artículo en particular a la Corte Suprema sobre el cual se pronunciase, motivo por el cual solo será motivo de análisis aquellos preceptos de la moción que inciden directamente en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia

Quinto: Que un primer aspecto a observar son las modificaciones al principio de oportunidad. Se introducen modificaciones al artículo 170 del Código Procesal Penal, limitando la procedencia del principio de oportunidad respecto de quienes, dentro de los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos que se investigan, ya hubieren sido beneficiados con el ejercicio del principio de oportunidad, con una suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio. Tampoco será procedente respecto de quienes contaren con condenas previas.

La modificación, conforme a lo señalado en la justificación de la moción, tiene por objeto mejorar la persecución penal respecto de las personas reincidentes. En este sentido, no pareciera poner en el mismo plano la situación de las personas condenadas con la de aquellas que han accedido a salidas alternativas o respecto de las cuales el ente persecutor ha decidido no iniciar la persecución penal o abandonarla, puesto que en estos casos justamente no se ha acreditado la responsabilidad penal, razón por la cual no se está frente a la hipótesis de reincidencia en la que se justifica esta modificación.

Por otro lado, se debe tener presente que el principio de oportunidad, dentro de nuestro sistema procesal, se justifica en la medida que, al disminuir la carga de trabajo que genera la persecución de los denominados “delitos de bagatela”, permite destinar mayores esfuerzos a la persecución de delitos de mayor envergadura, por lo que limitar su uso respecto de situaciones en las que sí puede tener sentido, puede ser contraproducente con los objetivos del proyecto de mejorar la persecución criminal. Si bien esta definición es de orden político criminal -qué clase de hechos delictivos perseguir dada la escasez de recursos disponibles-, lo cierto es que las capacidades institucionales para procesar casos son tributarias de una definición como esta, por lo que la propuesta viene, en los hechos, a incrementar el universo de asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales.

Sexto: Que, en segundo término, se observan modificaciones a la suspensión condicional del procedimiento. La iniciativa también busca modificar el artículo 237 del Código Procesal Penal, excluyendo de la posibilidad de acceder a la suspensión condicional del procedimiento a quienes hubieren consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.

Esta modificación, al igual que la que se propone para limitar el uso del principio de oportunidad, se justificaría en la necesidad de mejorar la persecución en contra de personas reincidentes, por lo que se reiteran las observaciones efectuadas previamente, en cuanto a que no debería confundirse la situación de las personas que han accedido a salidas alternativas con la de aquellas reincidentes, puesto que de las primeras no se ha acreditado responsabilidad penal alguna.

Además, se modifican los efectos de la suspensión condicional y de su revocación, estableciéndose que: “La aceptación por parte del imputado de la suspensión condicional del procedimiento significará aceptación de los hechos descritos en la formalización de la investigación y de la responsabilidad que en ellos le cabe. En el evento de revocarse la suspensión condicional del procedimiento, éste se continuará tramitando según las normas generales, pudiendo hacerse valer dicho reconocimiento en cualquier momento de éste, mediante su lectura”.

La modificación propuesta desvirtúa el concepto de las salidas alternativas, las que por definición no implican asunción de responsabilidad penal por parte de quien las acepta. Tal como plantean algunos autores, durante la tramitación del Código Procesal Penal se intentó incorporar una regla en similar sentido, la que fue criticada y finalmente rechazada. En efecto, en relación a una enmienda que establecía que si se producía la revocación de la suspensión el caso debía fallarse en conformidad al procedimiento abreviado, se ha señalado que “Esta enmienda de la Cámara fue fuertemente criticada por plantear exigencias a la concesión de esta salida alternativa que no resultan compatibles con su naturaleza, fundamentos y fines político-criminales y por desincentivar claramente las posibilidades de su utilización en la medida que, ante una revocación, se añade al incumplimiento de condiciones gravosas durante un cierto lapso la imposición casi inexorable de una pena tras el procedimiento abreviado” [1].

Por otra parte, al igual como se señaló respecto de la modificación al principio de oportunidad, una regla de este

Oficio de la Corte Suprema

tipo podría desincentivar el uso de la suspensión condicional, la cual en sí misma se justifica desde sus efectos prácticos en el proceso penal; pero además podría traer consecuencias indeseadas por las recargas de trabajo en los juzgados de garantía que podría implicar la disminución de términos por este tipo de procedimiento.

Séptimo: Que un tercer reparo dice relación con suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo 237 bis del siguiente tenor:

“Artículo 237 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales. Se podrá también decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de las drogas, el alcohol o ambos, cuando la dependencia a tales sustancias se pueda considerar determinante en la comisión del delito que se trate, según informe preparado al efecto por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, siempre que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de cinco años de privación de libertad.

Del mismo modo se procederá si, de conformidad con lo informado por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, fue determinante para la comisión del delito la presencia de un trastorno de conducta que pueda ser objeto de algún tratamiento conductual efectivo y el imputado se somete voluntariamente al mismo.

En los dos casos anteriores, el juez de garantía señalará determinadamente la institución o profesional a cargo del tratamiento que se trate, quien deberá informar al fiscal mensualmente acerca del avance en el cumplimiento de la condición impuesta. Al término del tratamiento, se realizará una audiencia donde un representante de la institución o profesional encargado expondrá públicamente los resultados de la misma. En caso de ser exitoso, se pondrá término al período de suspensión condicional, aunque ello sea antes del plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento de acuerdo a las reglas generales. Se entenderá que se ha incumplido la condición en cualquier momento en que, a juicio de la institución o profesional encargado de su cumplimiento, el imputado deje de adherir al tratamiento, asistir a las reuniones fijadas para su control y realizar las demás actividades determinadas para su desintoxicación, deshabituación o mejoramiento conductual, en términos tales que no sea posible esperar que durante el plazo de suspensión condicional del procedimiento la condición impuesta se cumpla exitosamente.”.

La norma viene a consagrar legalmente los programas de “Tribunales de Tratamiento de Drogas” (TTD) que actualmente se verifican en nuestro país empleando la figura de suspensión condicional del procedimiento y bajo el amparo de acuerdos interinstitucionales que lo hacen posible en determinados tribunales.

La propuesta formaliza esta figura y pone de cargo de los juzgados de garantía la supervisión del cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que se decreten en estos procedimientos -tal como ocurre en la actualidad con los TTD-, cuestión que parece pertinente, sin perjuicio de que se estima que para ser llevada a cabo en toda su extensión se requiere de los recursos necesarios para implementar este tipo de control.

Octavo: Que, finalmente, también llama la atención las modificaciones al procedimiento abreviado.

La iniciativa busca modificar, asimismo, el artículo 406 del CPP, ampliando el límite de procedencia del procedimiento abreviado a hechos por los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años, en lugar de 5 años, como es en la actualidad. Esta, si bien es una decisión de política criminal del legislador, cabe advertir que la regla puede implicar un aumento importante de las cargas de trabajo de los juzgados de garantía, correlato de una hipotética disminución de la carga de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Además, se sustituye el artículo 412 del CPP, por el siguiente:

“Artículo 412. Control judicial y fallo. Terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Oficio de la Corte Suprema

Terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

De no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”.

Por otro lado, se modifica el artículo 413 del CPP, disponiéndose que la resolución que absuelve al acusado “sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentra exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentra extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configura una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. Previa a la decisión de absolución el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos”.

Considerando que el procedimiento abreviado de todas formas es un juicio, no debería limitarse el ejercicio de la actividad jurisdiccional al establecerse un catálogo específico en virtud del cual el tribunal puede absolver al acusado, pues cabe preguntarse si acaso los jueces solo pueden absolver bajo los términos de las hipótesis propuestas y no otros.

Noveno: Que, en conclusión, se considera favorable la finalidad de la iniciativa de mejorar la persecución penal de los delitos de mayor connotación social.

Sin embargo, algunas de las modificaciones que se introducen a la legislación procesal penal podrían contravenir este objetivo conforme a las observaciones que se emiten en el presente informe. Es el caso de la reformulación del principio de oportunidad y de la suspensión condicional del procedimiento, que, sin un correlativo fortalecimiento, reducirá las capacidades institucionales destinadas a procesar casos más complejos, al emplearlas en abordar casos que de otro terminarían bajo dicha figura, además que no dan cuenta de la necesaria diferenciación entre reincidentes y quienes han aceptado salidas alternativas.

Por otra parte, la modificación de la suspensión condicional desvirtúa el concepto de las salidas alternativas desincentivando su utilización.

En relación a los cambios propuestos al procedimiento abreviado, se debe tener en cuenta, primero, que redundará en un aumento de los casos que son conocidos por los jueces de garantía, afectando sus cargas de trabajo y, segundo, que limitará el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Respecto de las modificaciones a la legislación penal de fondo no se emiten observaciones por no relacionarse con normas que incidan en las atribuciones de los tribunales de justicia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Ofíciase.

PL N° 4-2023”

Oficio de la Corte Suprema

Saluda atentamente a V.S.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 24/02/2023 14:15:08

[1] Ver Horvitz María Inés y López Julián. *Derecho Procesal Penal Chileno*. Tomo I. Ed. Jurídico. Santiago 2004. p. 567.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

1.4. Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 16 de mayo, 2023. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 21. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social

BOLETÍN N° 15.661-07.

Objetivos / Constancias / Normas de Quórum Especial (sí tiene) / Consulta Excma. Corte Suprema (sí hubo) / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General / Votación en General / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, y señores Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Manuel José Ossandón, sin urgencia asignada para su tramitación.

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la mayoría de sus integrantes 4x0x1 abstención.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto propone una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases del sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo que apuntan a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018, la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley, aumentar las probabilidades de condena efectiva y rebajar las tasas de reincidencia.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Los numerales 1, 2 y 8 del artículo 2° del proyecto de ley tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental, por cuanto dichos preceptos limitan el ejercicio de la actividad jurisdiccional, es decir, inciden en atribuciones de los tribunales de justicia.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Se hace presente que la Sala del Senado envió un oficio solicitando el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y por el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia.

Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N° 48-2023, de fecha 24 de febrero de 2023.

- - -

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: No hubo.

- Representantes del Ejecutivo e invitados: Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro, señor Luis Cordero Vega; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; el abogado asesor, señor Mario Araya, y los funcionarios señora Paola Sais y señor Héctor Valladares.

De la Defensoría Penal Pública: el Jefe de la Unidad de Asesoría Legislativa, señor Leonardo Moreno Holman.

El profesor de Derecho Penal, señor Jean Pierre Matus Acuña.

Del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia Vásquez. Los funcionarios señoras Juana Lederer, Luz Urzua y Mónica Naranjo; y el señor Ignacio Castillo;

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: la abogada señora Elizabeth Matthei.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: la asesora, señora Jana Abujatum.

- Otros Los asesores parlamentarios: señoras Natalia Navarro (HS. Rincón); Carolina Allende (HS. Flores); Javiera Gómez (HS. Insulza) y señores José Manuel Astorga (HS. Kast); Tomás Matheson (HS. Kusanovic); Ronald Von Der Weth (HS. Ossandón); Guillermo Miranda (HS. Insulza); Fernando Castro (Comité UDI); Jaime Herranz (Comité Evopoli); Williams Valenzuela (Comité UDI); Gonzalo Mardones (HS. Rincón).

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración la Moción de las Honorables Senadoras señoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, y de los Honorables Senadores señores Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

La moción que da origen al presente proyecto de ley comienza señalando sus objetivos, justificación y fuentes.

En tal sentido, señala que la Reforma Procesal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los de procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho, siendo Chile mirado hoy en día como un ejemplo en Iberoamérica, al lograr satisfactoriamente disminuir el tiempo de duración de los procesos y el número de personas presas en espera de juicio, y todo ello con respeto material de las mínimas garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial y la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

Acota sin embargo, que el aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización -realizadas por Fundación Paz Ciudadana-, hace necesario y urgente plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Este fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal se ha visto especialmente reflejado en delitos de homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie, incluyendo robos de gran impacto social por su cuantía, preparación y organización, y extendiéndose últimamente al daño y destrucción de infraestructura pública.

Para explicar lo anterior, entrega una serie de cifras y gráficos respecto de aumento en número de delitos, en especial aquellos de mayor connotación social, entre los cuales destaca los robos con violencia o intimidación.

Por consiguiente, señala que se entrevistó una inquietud ciudadana que da cuenta de una necesidad de abordar este tipo de delitos a través de medidas que cumplan con el objetivo de impedir la comisión de estos, tales como la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley.

Aborda luego, con abundantes cifras, la probabilidad de condena efectiva y el hecho de ser mayormente cometidos por reincidentes en estos delitos de mayor connotación social.

Agrega que, como es evidente, el control de todos esos factores escapa de las posibilidades de reforma legal del sistema penal, incidiendo en políticas públicas de diversa naturaleza cuyo impacto en las tasas delictivas - salvo en cuanto al aumento y perfeccionamiento de los cuerpos policiales- se encuentra necesariamente entremezclado con otros objetivos sociales.

Expone, luego, algunas medidas contenidas en el proyecto tendientes a lograr su objetivo, a saber:

- i) Unificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, a través del aumento de la probabilidad de que los responsables conocidos de un hecho delictivo reciban la pena prevista por el legislador para el delito que se trate, con un mínimo de un año, y que permita ofrecer oportunidades efectivas de resocialización. De esta forma, se unifican y consagran con aplicación general los límites mínimos de pena aplicable establecidos para delitos particulares por la Ley Emilia, la Ley de Armas, el Decreto Ley N°211 y el artículo 449 del Código Penal. Esto al mismo tiempo que se mantiene el régimen de la Ley N°18.216 para infractores de ley primerizos, para así diferenciar claramente entre éstos y delincuentes reincidentes, permitiendo a los primeros obtener beneficios especiales y recibir medidas destinadas a su resocialización;
- ii) Establecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito;
- iii) Impedir que los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso;
- iv) Realizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos.

Finalmente, dentro de esta primera parte señala como antecedentes tenidos en consideración para su elaboración, los siguientes:

- Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011 y 2019
- Proyectos y anteproyectos de Código Penal de 2005, 2014, 2017
- Proyecto de Código Penal de Alfredo Etcheberry (2017)
- Plan de Seguridad Pública 2010-2014, "Chile Seguro"
- Comisión de Expertos, Informe de Evaluación de la Reforma

Procesal Penal, Santiago, 2003

- Ministerio Público, Boletín Institucional, años 2010-2019

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Pásara, Luis, Claroscuros en la Reforma Procesal Penal chilena: el papel del Ministerio Público, Flacso, 2009
- Paz Ciudadana, Índices y documentación disponible en www.pazciudadana.cl
- Ritter, Andrés; Achhammer, Detlev, Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena, desde la perspectiva del Sistema Alemán, Santiago, 2003

En seguida, en cuanto a las modificaciones al Código Penal destaca:

a) Introducción de un sistema general de determinación de la pena, siguiendo el ejemplo del art. 449 del Código Penal, previendo un efecto especial para la agravante de reincidencia (nuevo artículo 65 del Código Penal):

Sobre este particular, explica que, tal como lo demostró la tramitación de los diversos cuerpos legales en que se han establecido reglas especiales de determinación de la pena (Ley Emilia, Ley de Control de Armas, Decreto Ley N°211 y Artículo 449 del Código Penal, para los delitos de robos y hurtos), uno de los principales problemas de nuestra actual legislación es que no existe certeza acerca de que la pena a imponer efectivamente sea la determinada por el legislador, dado el efecto que produce la aplicación automática de las actuales reglas de determinación de la pena, contempladas en los artículos 65 a 69 del Código Penal.

Para evitar esta distorsión, se ofrece un sistema para regular unitariamente el tratamiento de las circunstancias atenuantes y agravantes, evitando sorpresas en el proceso de determinación de la pena. Al mismo tiempo, se establece un efecto determinado y significativo para el reconocimiento de responsabilidad en casos de procedimientos abreviados y simplificados, que brinde seguridad al imputado de la rebaja que recibirá y un margen de negociación para el fiscal. En el caso de la agravante de reincidencia, como en el artículo 449 del Código Penal, se establece también un efecto especial de la misma, para darle un tratamiento diferenciado frente al primerizo, imponiendo siempre la pena en su grado superior, de ser compuesta, o en su mitad superior, de constar de un solo grado.

Por tanto, se eliminan los actuales artículos 65 a 69 del Código Penal, que hoy permiten a jueces ordenar penas inferiores a las previstas por la ley de manera automática, y se reemplazan por un nuevo artículo 65, que establece que las atenuantes y agravantes deben aplicarse dentro del grado o grados previstos por la ley, considerando el número y entidad de los atenuantes y agravantes y la extensión del mal causado, para efectos de determinar la cuantía precisa de la pena. Asimismo, se le da tratamiento especial a las agravantes de reincidencia (artículo 12 números 14, 15 y 16 del Código Penal), estableciendo que el juez debe imponer el grado máximo, si es una pena compuesta, o su mitad superior, si es una pena de un solo grado. Finalmente, se establecen los únicos dos casos en que la pena puede rebajarse en un grado: cuando el imputado acepta los hechos y la responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, y cuando existe un eximente de responsabilidad penal "incompleto" (artículo 11 número 1 del Código Penal). En tales casos el juez puede, si así lo estima, declarar esas atenuantes como muy calificadas, y rebajar la pena prevista por la ley en un grado.

b) Modificación de la duración de los grados de las penas de presidio y reclusión menores, estableciendo la pena de un año de privación de libertad como el mínimo para cualquier crimen o simple delito (artículos 25, 56 y 59 del Código Penal):

Sobre el particular, señala que existe consenso entre los estudios criminológicos en que las penas privativas de libertad inferiores a un año de duración no permiten la adopción de programas de resocialización efectivos, ni tampoco disuaden de la comisión de delitos futuros. Por ello se propone modificar la duración de los grados de las penas privativas de libertad, para adaptarlos a esta realidad, comenzando su cumplimiento en un año como pena mínima, la que pasaría a ser, además, la pena mínima a imponer en la comisión de cualquier crimen o simple delito.

Por tanto, se elimina la prisión (1 a 60 días), y se establece que las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores y de destierro comienzan en 1 año (ya no en 61 días).

c) Supresión de las penas de multa nominales y elevación a simples delitos de aquellas faltas contra las personas y la propiedad que constituyen delitos de mayor connotación social:

Como última modificación al Código Penal señala que los procedimientos monitorios por faltas con aplicación de penas de multa nominales constituyen hoy en día buena parte de la actividad de fiscales y juzgados de garantía,

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

sin que la imposición nominal de la multa prevista sea un mecanismo idóneo para el cumplimiento de las finalidades de disuasión, resocialización e incapacitación de las penas.

Entre tales hechos se cuentan ciertos delitos contra la propiedad y contra las personas que se encuentran calificados en los sistemas estadísticos internacionales y nacionales entre aquellos de mayor connotación social, debido al impacto que causan en sus víctimas, que en su mayoría no son quienes tienen medios para proveerse de seguridad privada, sino los ciudadanos comunes y corrientes que deben movilizarse a pie o en transporte público o viven en sectores donde el poder de facto se ejerce por quienes hacen del delito una forma de vida.

Por otra parte, las reformas operadas en otros delitos contra las personas y la propiedad, como los relativos a su libertad e indemnidad sexual, han provocado una desproporción que debe remediarse en relación con los delitos de lesiones, que aparecen de manera poco justificable como hechos de menor entidad que los abusos sexuales simples y que ciertos robos y hurtos, aun cuando en ellos no se emplee violencia contra las personas.

En base a lo anterior se propone:

- i) Suprimir las penas alternativas de multas allí donde se establezcan para delitos de mayor connotación social;
- ii) Elevar a calidad de simples delitos, imponiéndoles el grado mínimo de pena, a las actuales faltas relativas a los delitos contra las personas, la propiedad y otras que, siendo calificados como delitos de mayor connotación social, no están sancionados con una pena acorde a su impacto en la seguridad pública.

Finalmente, también en cuanto a su contenido, detalla las modificaciones que se introducen al Código Procesal Penal.

- a) Límite al principio de oportunidad (artículo 170 del Código Procesal Penal):

Al respecto, señala que el principio de oportunidad permite a los fiscales no iniciar una persecución penal, o abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho que no compromete gravemente el interés público, a menos que la pena mínima del delito excediere el presidio o reclusión menores en grado mínimo o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. A estas excepciones el proyecto agrega la reincidencia. De esa forma, no se podrá ejercer el principio de oportunidad respecto de quienes, dentro de los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos que se investigan, ya hubieren sido beneficiados dos o más veces con el ejercicio del principio de oportunidad, con una suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio. Tampoco será procedente respecto de quienes contaren con una o más condenas previas.

- b) Modificaciones en el régimen de suspensión condicional del procedimiento, para excluir a reincidentes (artículo 237 del Código Procesal Penal):

De conformidad con el propósito de no fomentar la conducta criminal habitual, y manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos, se sugiere establecer las limitaciones propuestas como la vía más efectiva para forzar a los operadores a condenar a quienes resulten responsables de los delitos. El Informe de la Comisión de Expertos de 2003 sugería una limitación similar, pero entregada a la apreciación del fiscal y no a criterios objetivos como los que aquí se proponen, con la siguiente fundamentación: “uno de los problemas más importantes que enfrenta la suspensión condicional del procedimiento es una aplicación relativamente automática que se hace de ella, en los casos que cumplen los requisitos establecidos en la ley. Así, se ha comenzado a consolidar una tendencia a que este mecanismo sea una forma de descargar el sistema procesal, sin atender a los objetivos de fondo de su creación. Para estos efectos, se propone una modificación que enfatice cuál es el objetivo básico perseguido por esta salida alternativa”.

Por otra parte, el inciso agregado tiene como finalidad responsabilizar a quien concurre a una suspensión condicional y liberar los recursos de investigación para el caso de que la suspensión se revoque, responsabilizando al beneficiado. Fue propuesta por primera vez por la Comisión de Expertos de la Reforma Procesal Penal de 2003, con estos fundamentos: “de otra parte, una vez concedida la suspensión condicional, se genera, en muchos casos, la percepción que el régimen que se impone es relativamente blando en delitos de una gravedad importante. Especialmente en lo que dice relación con hipótesis de incumplimiento de la misma. Para superar esto, se propone que la aceptación del imputado de proceder de acuerdo a la suspensión importe, a la vez, la aceptación de los hechos de la imputación y la aceptación de proceder de conformidad al procedimiento abreviado en caso que se revoque la medida”.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Por lo tanto, se agrega como requisito para que el imputado pueda optar a suspensión condicional del procedimiento que este no hubiere consentido, en los cinco años previos a los hechos, a dos o más suspensiones condicionales del procedimiento o acuerdos reparatorios. Asimismo, se establece que la aceptación de la suspensión condicional del procedimiento supone la aceptación de los hechos y la responsabilidad del imputado en ellos. De esa forma, si después se revoca la suspensión condicional, el procedimiento se sigue tramitando conforme a las normas generales y se puede hacer valer ese reconocimiento de hechos y responsabilidad en el juicio. Ello liberará importantes recursos del Ministerio Público.

c) Suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (art. 237 bis)

Arguye que para propender a la reinserción social y evitar la internación carcelaria de quienes padecen dependencia de alcohol y/o drogas o de un trastorno de conducta tratable, se establece la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabitamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito, y siempre que la pena a imponer no exceda de cinco años de privación de libertad. Mismo procedimiento se extiende a quienes padezcan un trastorno de conducta que pueda ser objeto de tratamiento conductual efectivo y al cual el imputado se someta voluntariamente.

En estos casos, el juez de garantía señalará la institución o profesional a cargo del tratamiento, quien deberá informar al fiscal mensualmente el avance en su cumplimiento. Terminado el tratamiento, se realizará una audiencia en que un representante de la institución o profesional encargado expondrá los resultados. Si el tratamiento fue exitoso, se terminará la suspensión condicional, aunque aún no se hubiere cumplido el plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento conforme a las reglas generales.

d) Modificaciones a las reglas del sistema de recursos para facilitar el control de los tribunales superiores en casos de absoluciones o imposición de penas inferiores a las legalmente establecidas que sean infundadas:

Al respecto, señala que aunque actualmente las defensas pueden recurrir de nulidad para obtener la recalificación de los hechos probados y una pena más baja (artículo 385), no sucede lo mismo con los fiscales y querellantes que solo pueden obtener de un recurso de nulidad la realización de un nuevo juicio, cuyos costos no incentivan su presentación. En consecuencia, esta modificación habilita expresamente a todos los intervinientes para recurrir de nulidad en casos en que no se discuten los hechos que se dan por probados por el tribunal oral que conoce de ellos por el principio de inmediación, sino únicamente su calificación jurídica y la determinación de la pena que corresponda por ley.

e) Modificaciones a los procedimientos abreviado y simplificado, para facilitar acuerdos, favoreciendo a quienes acceden a ellos y la imposición de las penas previstas por la ley en cada caso:

Finalmente, agrega que, respecto de los procedimientos simplificados, se adopta aquí una de las sugerencias del Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011, indispensable para no incentivar las negociaciones “a la baja” a que se ven enfrentados los fiscales. Como se señala en el mencionado Anteproyecto, esta propuesta se puede fundamentar, además, en lo siguiente: “en la actualidad el procedimiento se aplica conforme a la pena que requiere el Ministerio Público y no a la pena que establece la ley. Es más, no se requiere justificación alguna para este requerimiento. La ley puede imponer al delito penas de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo o medio y el fiscal, por sí y ante sí, la puede rebajar a presidio menor en su grado mínimo. No se justifica la existencia de atenuantes y simplemente se rebaja la pena. Este procedimiento se está empleando mediante acuerdo entre el fiscal y el defensor, con lo cual se evita el juicio penal oral. Hay menos trabajo, el caso está terminado y se benefician tanto el fiscal como el defensor”.

En cuanto al procedimiento abreviado, se propone, en primer lugar, su perfeccionamiento para no estimular innecesariamente la negociación “a la baja” -undercharging-, cuando existen suficientes evidencias de la responsabilidad del imputado que está asesorado por un abogado defensor para decidir libremente, en base a las evidencias y su propio conocimiento de los hechos, si acepta o no la responsabilidad. Además, en la medida que la pena se determina de conformidad a los parámetros legales, no existe razón para limitar la negociación, salvo cuando suponga la imposición de las penas más graves disponibles. La modificación había sido sugerida en los mismos términos por el Anteproyecto de Modificaciones del Código Procesal Penal de 2011, con la siguiente

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

fundamentación: “es necesario ampliar el límite de la procedencia del procedimiento abreviado. En innumerables casos no hay controversia en la existencia del hecho punible, la participación del imputado, las circunstancias modificatorias y hasta la pena a imponer, con lo cual se evita el tiempo y el gasto que irroga el juicio penal oral, llegándose a un resultado similar”. Se propone establecer, además, un efectivo control judicial de los acuerdos, que de seguridad al imputado de que la aceptación de los hechos y la responsabilidad no significará el castigo por un delito que no ha cometido, reduciendo también los riesgos del overcharging.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

Algunos de los principales contenidos del debate habido en la Comisión en las sesiones destinadas al análisis en general de esta iniciativa fueron los referidos a la crisis de seguridad pública que afecta al país a raíz del número de delitos que se cometen, así como a la gravedad de los mismos; la sensación de impunidad que afecta a la ciudadanía que observa a delincuentes que reiteradamente delinquen, son detenidos y, finalmente, quedan en libertad; a la frecuencia con que se recurre a salidas alternativas, en desmedro del juicio penal oral, que debería ser la regla general para el conocimiento y sanción de los delitos; el eventual impacto que pudiera tener la aprobación de las medidas propuestas por este proyecto sobre la carga de trabajo tanto de los tribunales de justicia como de las entidades vinculadas al sistema de persecución penal, esto es, Ministerio Público, Gendarmería de Chile, etc.; la forma de actuar frente a los delincuentes primerizos para evitar las “carreras delictuales”; los ingentes esfuerzos del Estado por reparar los efectos de delitos que se cometen, pero sin que exista una persecución penal efectiva; así como la necesidad de que las violaciones a la ley deban sancionarse de manera ejemplarizadora para recuperar un clima de paz social.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL[1]

A.- Presentación del proyecto de ley por parte del autor de la Moción, y debate preliminar en la Comisión.

Al iniciar el estudio del proyecto de ley en informe, el Honorable Senador señor Kast en su condición de autor de esta iniciativa, efectuó una exposición con el objetivo de poner de relieve los objetivos más importantes y las principales innovaciones que presenta esta iniciativa.

Al efecto, señaló que se referiría a cinco aspectos básicos: lo relativo a la reincidencia; delitos de mayor connotación social; lo referente al sistema general de determinación de la pena; el planteamiento esencial que consiste en que habrá un año mínimo de privación de libertad para todos los crímenes y simples delitos y, finalmente, otras innovaciones que facilitan la persecución penal-

En cuanto a lo primero, resaltó que los Fiscales del Ministerio Público no podrán ejercer el principio de oportunidad (art. 170 CPP; no iniciar persecución penal o abandonar la ya iniciada) respecto de reincidentes. En este punto precisó que en esta exclusión quedan comprendidos los condenados anteriormente, así como los beneficiados anteriormente con el ejercicio del principio de oportunidad, suspensión condicional de procedimiento o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.

También este primer aspecto referido a la reincidencia destacó que los fiscales del Ministerio Público no podrán solicitar al Juez de Garantía la suspensión condicional del procedimiento cuando el imputado sea un reincidente

Dentro del grado o grados de penas fijadas por la ley, el tribunal deberá, tratándose de reincidentes, aplicar la pena en su grado máximo, si está compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

En este mismo ámbito, sostuvo que el Ministerio Público no podrá abandonar una persecución penal ni desistir de una ya iniciada, ni podrá solicitar la suspensión condicional del procedimiento, cuando se trate de reincidentes, entendiendo por tales a quienes ya se hubieren beneficiado con el ejercicio de alguna de estas facultades o acuerdos, en los cinco años previos al hecho que se trate, o quienes ya hubieren sido condenados anteriormente. Por su parte, el Tribunal sólo podrá aplicar la pena en su grado máximo o mitad superior, según corresponda, cuando se trate de un reincidente condenado, es decir, aquel que ya hubiere sido condenado previamente por un delito de igual o mayor entidad.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En esta misma línea, aclaró que si alguien ya ha sido condenado por un delito, la próxima vez que entre en contacto con el sistema penal habrá dos consecuencias: por una parte, no podrá beneficiarse del principio de oportunidad, de salidas alternativas ni de acuerdos reparatorios. Es decir, debe ser procesado “hasta el final”; y, además, si una vez terminado el proceso se dicta una sentencia condenatoria, el tribunal sólo podrá imponer la pena en su mitad superior o en su grado máximo, según corresponda.

Adicionalmente, explicó que si alguien fue procesado y no recibió condena (porque se benefició del ejercicio del principio de oportunidad o porque suscribió una salida condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio en los últimos cinco años), la segunda vez que entra en contacto con el sistema penal no puede acceder a esos beneficios.

En cuanto a los delitos de mayor connotación social, afirmó que la iniciativa propone dos innovaciones básicas: eleva a simples delitos aquellas faltas contra las personas y la propiedad que son considerados y catalogados como delitos de mayor connotación social, y que hoy no son sancionadas con una pena acorde a su impacto social y, en segundo lugar, aumenta la pena a los delitos de lesiones graves y menos graves.

En lo tocante al sistema general de determinación de la pena, aseveró que hoy en día, en virtud de lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal sobre determinación de la pena, los jueces aplican penas en concreto mucho menores a las previstas en abstracto por la ley. Por tanto, agregó, el proyecto elimina dichos artículos y los reemplaza por un nuevo artículo 65 que dispone que tanto las agravantes como las atenuantes deben aplicarse dentro del grado o grados previstos por la ley.

En un tercer ámbito de materias, se refirió al postulado esencial del proyecto que consiste en asegurar un año mínimo de privación de libertad para todos los crímenes y simples delitos.

A este efecto, se elimina la pena de prisión, y se plantea que las penas de presidio y reclusión menores ya no comenzarán en 61 días sino en un año. Preciso que, si se combina esta innovación con aquella relativa a la determinación de la pena recién consignada, se obtiene, como resultado, que, salvo en los excepcionales casos en que el tribunal decida calificar una atenuante como muy calificada, todo aquel que comete un crimen o simple delito cumplirá al menos un año de privación de libertad efectivo.

Finalmente, se refirió a otras innovaciones que facilitan la persecución penal. En este sentido, mencionó la posibilidad de acceder a la suspensión condicional del procedimiento para quien se someta voluntariamente al tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (siempre que la dependencia a tales sustancias hubiere sido determinante en la comisión del delito y la pena no exceda de cinco años de privación de libertad).

Luego aludió a modificaciones al sistema de recursos, para facilitar el control de los tribunales superiores de justicia en casos de absoluciones o imposición de penas inferiores a las legalmente establecidas que sean infundadas.

También mencionó diversas modificaciones a los procedimientos abreviado y simplificado que se plantean con el propósito de facilitar acuerdos.

Al concluir, anotó una nueva hipótesis del delito de daños: el proyecto incorpora un nuevo numeral 8º al artículo 485 del Código Penal para sancionar el daño que se realice con empleo de pinturas, aerosoles, tintes u otros análogos para rayar, pintar o dibujar sobre edificios públicos o privados, vehículos o medios de transporte, mobiliario público o señales de tránsito y viales.

B.- Exposiciones de los invitados y debate suscitado en la Comisión con ocasión de ellas.

Exposición del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero V.

El Secretario de Estado señaló, en primer lugar, que este proyecto de ley es uno de los que ha sido priorizado entre el Ejecutivo y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado; es decir, agregó, el tema que él aborda es un elemento de preocupación común entre el Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso.

Enseguida, indicó que haría unas precisiones generales y algunas solicitudes o recomendaciones adicionales que le parecen relevantes y se deben tener en consideración.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En general, dijo, esta iniciativa consta esencialmente de dos grandes estructuras normativas: una apunta al Código Penal y la segunda al Código Procesal Penal. La primera, vinculada a la cuestión de determinación de la pena; la segunda, se refiere a cuestiones de gestión del procedimiento, particularmente a la suspensión condicional y al procedimiento abreviado.

Planteó, luego, que el sistema constitucional chileno ha venido realizando diversas modificaciones progresivas en el sistema de penas, así como en cuanto a agilizar el sistema procesal chileno. Puntualizó que hay dos manifestaciones recientes de esto: una es la aprobación del proyecto de ley sobre delitos económicos que tiene precisamente esa particularidad, es decir, un sistema que está destinado al cumplimiento efectivo de penas afflictivas y, en segundo lugar, la discusión que actualmente existe en comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, en relación a las materias vinculadas al régimen sobre determinación de la pena y los impactos que esta puedan tener en el régimen del cumplimiento de penas alternativas.

Recalcó que, en cuanto al asunto en debate hoy, la observación principal del Ejecutivo está vinculada a evaluar los impactos derivados de esta iniciativa. En esta línea, indicó que hay un efecto que está vinculado a la aplicación del principio de oportunidad y a las restricciones que se proponen al mismo. Del mismo modo, prosiguió, hay un impacto en el régimen de suspensión condicional del procedimiento. En este último sentido, conjeturó que probablemente se incidiría en la gestión del Ministerio Público, en particular en las estrategias de persecución que utiliza. Éstas, añadió, optimizan determinado tipo de salidas, pero lo que tiende a producirse a raíz de ellas es que, en ocasiones, respecto de aquellos delitos que tienen menor connotación pero mayor frecuencia se genera como efecto una cierta sensación de impunidad.

Aclaró que el mecanismo que utiliza el proyecto es condicionar el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. Acotó que, en opinión del Ejecutivo, es conveniente evaluar los impactos que esto tiene -no para efectos de negarse a legislar sobre este punto- sino que para evaluar el impacto que tiene en la gestión colateral de los servicios de justicia, en especial a la carga que implica para el Ministerio Público.

Desde este último punto de vista, informó que las estadísticas oficiales del Ministerio Público muestran que ingresan más o menos un millón cuatrocientos mil delitos anuales. De éstos, solo un 42% tienen imputados conocidos. Al tratarse de un imputado desconocido, no hay solución jurisdiccional de ninguna naturaleza. De los que tienen imputados conocidos, continuó informando, hay una gran discriminación que tiene que ver con imputados que van a control de detención, por un lado, de aquellos que no lo van. En síntesis, hay 129 mil condenas, en las que se observan distintos tipos de cierres de los procesos, pero solo el 42% está vinculado a una pena privativa de libertad; el 24% a beneficios de la Ley N° 18.216, el 32% a multas. Esto último lo consideró importante por el efecto que produce este proyecto en análisis, sobre todo respecto del procedimiento monitorio, así como en cuanto se suprime la aplicación de multa. En relación con este último punto, reflexionó, es relevante evaluarlo porque podría afirmarse que actualmente es muy débil lo referido a ejecución o cobro de las multas, por lo que se estaría aplicando prescripción.

Insistió en que la observación principal del Ministerio de Justicia es fundamentalmente evaluar los impactos que la iniciativa tendría tanto para la gestión del Ministerio Público cuanto respecto de los beneficios de la Ley 18.216.

Continuó su exposición resaltando que el número de personas privadas de libertad ha estado incrementándose significativamente. Al mismo tiempo, agregó, también se debería observar el sistema abierto, que es donde impera la Ley 18.216, fundamentalmente por el número de personas que se requieren por parte del Servicio de Gendarmería para tener control y observación sobre las medidas que dicho ordenamiento regula.

En relación al procedimiento abreviado existe un cierto consenso (por lo menos esto ha sido un requerimiento explícito por parte del Ministerio Público) de aumentar el techo con el propósito de permitir procedimientos abreviados. Hoy en día, agregó, hay una gran congestión en materia de juicios orales, se están demorando muchísimo. Por ello, dijo, una de las estrategias que aparecen para permitir mayor gestión en la carga del trabajo del sistema es aumentar el techo del abreviado. Sin embargo, añadió, el Ejecutivo comparte la opinión de la Corte Suprema respecto de lo que puede implicar ciertas restricciones destinadas a la función jurisdiccional, especialmente en aquellas hipótesis del proyecto en que el Juez no puede -en los casos de condena- aplicar una pena inferior a aquella que esta solicitada por el Ministerio Público. En este sentido, planteó que en el sistema institucional chileno probablemente se podría avanzar en este sentido en la medida que el Fiscal tenga capacidad de negociación. No obstante, no se debe olvidar que en nuestro sistema esta posibilidad está distorsionada por la figura del querellante, lo que condiciona al juez no solo a la pena que solicita el fiscal sino que, también, a la pena

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

pedida por el querellante. En estas condiciones, señaló, quizás las defensas no accederían a procedimientos abreviados en el entendido que habría una rigidez en la solicitud por parte del Ministerio Público.

En síntesis, pidió evaluar detenidamente el impacto financiero que tiene esta iniciativa. Para este efecto aseguró la mayor disposición del Ejecutivo para proveer la información necesaria.

También consideró necesario efectuar un levantamiento de información desde el punto de vista de Gendarmería de Chile, para que los parlamentarios puedan dimensionar el impacto que esta iniciativa tiene en el sistema cerrado.

En este sentido, ofreció que el Ministerio de Justicia -que está a cargo de la coordinación de la Comisión sobre Sistema de Justicia Penal- recopile esa información unificada para que la Comisión de Seguridad Pública disponga de ella.

Igualmente, estimó pertinente invitar a este debate al Poder Judicial para la medición de los impactos que se producirían en el funcionamiento de los tribunales.

A continuación, la Honorable Senadora señora Vodanovic agradeció la exposición del señor Ministro sobre este tema que, si bien fue concebido originalmente como un sistema, se ha venido modificando parcialmente en distintas oportunidades. Respecto del proyecto, compartió su propósito de hacerse cargo de la sensación de impunidad que afecta a la ciudadanía que observa a delincuentes que reiteradamente delinquen, son detenidos y, finalmente, quedan en libertad. Destacó la decisión del Ejecutivo de apoyar esta iniciativa, si bien advierte que puede mejorarse.

Enseguida formuló diversas observaciones referidas al trabajo del Ministerio Público. A este respecto señaló que las distintas salidas alternativas y los archivos se han vuelto la regla general, para asombro de la ciudadanía y la propia comunidad jurídica, a la que le cuesta comprender las razones por las que los juicios orales demoran tantos años en tramitarse. También puso de relieve que el presupuesto del Ministerio Público se aumentó sustantivamente hace más de siete años para resolver los problemas de esa entidad y fortalecer sus capacidades. No obstante ello, agregó, hoy los resultados de su gestión son peores que entonces. Por lo anterior, estimó que poco se avanzará con nuevas medidas parciales como las que plantea este proyecto y, más bien, a su juicio debe abordarse integralmente el sistema de persecución penal para mejorar el conjunto de sus debilidades como, por ejemplo, lo relativo a la reinserción de quienes delinquen.

Consultó al Ministro si hay intenciones de completar, finalmente, la elaboración de un texto completo que sustituya el actual Código Penal donde se aborden, en forma sistémica, los problemas que hoy discute la Comisión, especialmente en cuanto a avanzar en un esquema de penas. Sobre este último punto reconoció que existe la complejidad que implica tener penas efectivas, no obstante que algunas de ellas sean bajas, lo que representa un problema político, de forma que, en definitiva, el consenso jurídico no necesariamente coincide que el consenso político. Por ello, reiteró, cuál es la posición del Ministerio de Justicia para abordar todo esto en forma sistémica.

Por último, le preguntó si la gestión del Ministerio Público se ha abordado en la mesa que el Ministerio de Justicia coordina con otros actores del ámbito judicial, y su diagnóstico, en particular de las causas con imputados desconocidos.

El Honorable Senador señor Flores, consultó al Secretario de Estado acerca del cambio conceptual que se contiene en el proyecto respecto de aceptar los hechos reconocidos por el imputado en la salida alternativa. Pidió su opinión respecto de la situación en que quedan aquellas personas que no han sido condenadas porque optaron por una salida alternativa y se las deja en una misma condición que los condenados, en el caso de tener algún beneficio. Ello, agregó, genera una sensación de impunidad compleja ante la ciudadanía y ante el sistema.

Solicitó, además, conocer el eventual impacto que pudieran producir las modificaciones que propone la iniciativa en debate sobre las cargas de trabajo, tanto de los tribunales como en Gendarmería.

Comentó el uso que se hace en el oficio de la Corte Suprema sobre esta iniciativa, en cuanto alude a “delitos de bagatela”, lo que se traduce, aseguró, en que -al no enfrentar ese delito de bagatela- se abre una puerta a la iniciación de una verdadera carrera delictual, pues lo que se está haciendo, en la práctica, es permitir que esa persona que comete ese delito de bagatela luego cometa un delito de mayor connotación y recién empieza a ser perseguido cuando de verdad está cometiendo delitos más graves.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Sobre este punto, se refirió al Plan Tolerancia Cero, aplicado en la ciudad de Nueva York hace unos años: en esta experiencia, dijo, el principal objetivo era frenar la impunidad y acabar con la sensación ciudadana de que, no obstante delinquir, los delincuentes no recibían sanción. Se buscaba, agregó, un cambio de conducta en quienes pretendían infringir las normas penales, de manera de desincentivar la comisión de delitos, aún los menos graves. Por ello, en ese caso, se actuaba seriamente a partir de las menores señales de infracción a las leyes penales.

Concluyó sus comentarios y consultas preguntando acerca de la relación entre carga de trabajo y presupuesto del Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Ossandón se refirió a la incoherencia que se observa entre los ingentes esfuerzos del Estado por reparar los efectos de delitos que se cometen, pero sin que exista una persecución penal efectiva. Esta inconsistencia, añadió, mantiene la idea de que no hay consecuencias negativas para quien delinque. Nos hemos acostumbrado a que las leyes no se cumplan y a que no haya efectos cuando se cometen delitos. Opinó que esa sensación ha llevado al País a la situación en que se encuentra actualmente. Por lo anterior manifestó su adhesión a esta iniciativa.

El Honorable Senador señor Kusanovic coincidió con lo expresado por el Senador Flores. Señaló que en Chile se ha desarrollado un cierto sentimiento de conmiseración con las personas que cometen delitos. En cambio, en su opinión, las violaciones a la ley deben sancionarse de manera ejemplarizada para recuperar un clima de paz social. Sostuvo que el restablecimiento del orden en la convivencia es un imperativo no solo para proteger los viene jurídicos, sino que también el propio sistema democrático, que se debilita cuando, más allá del ejercicio de los derechos a expresarse o de reunión que le son propios, no se sancionan las conductas que provocan daño o destrucción

El Honorable Senador señor Kast afirmó que este proyecto de ley está orientado al centro de la crisis más dramática que afecta al País, la que se viene arrastrando hace más de veinte años. Para graficar la profundidad de esta crisis puso de relieve que de las 12.600 personas que fueron detenidas durante el año 2022, el 84% eran reincidentes. Añadió que de este conjunto de reincidentes el 57% registraba más de 10 detenciones anteriores. Este es el nivel de gravedad de la situación de la que busca hacerse cargo este proyecto de ley, resaltó.

Desde otro punto de vista puso de relieve que esta iniciativa en debate se apoya en diversos análisis desarrollados por el académico señor Jean Pierre Matus, especialista de reconocido prestigio en el ámbito penal. Explicó que fue este profesor el que hace ya bastante tiempo planteó la fórmula contenida en este proyecto de ley que, en síntesis, propone permitir salidas alternativas para los delincuentes primerizos; cárcel efectiva de al menos un año de manera que no haya penas “de mentira”, esto es, que, en la práctica, no se cumplen, como las multas que nunca se cobran, y finalmente un tratamiento más severo para los casos de reincidencia.

Finalmente, consultó si frente a los eventuales impactos que se pudieran derivar de la aprobación de este proyecto de ley, el Gobierno estaría disponible o no para asegurar los recursos para que esos impactos se resuelvan de buena manera.

El Ministro señor Cordero se hizo cargo de las observaciones y preguntas que se le formularon. En lo fundamental, aseguró que las soluciones a las dificultades expuestas no se resuelven necesaria ni exclusivamente efectuando un mayor gasto sino que, en gran medida, con mayor eficacia en el mismo y mayor eficiencia en la gestión de las instituciones.

También se refirió a la necesidad de adoptar correctas decisiones en cuanto hacia dónde dirigir los incentivos adecuados y superar los que deterioran o entorpecen buen funcionamiento del sistema penal.

Agregó que, más allá de las restricciones presupuestarias y definiciones de gestión e incentivos, también deben tenerse presente límites estructurales que se observan en el sistema. En este sentido, informó acerca de la capacidad penitenciaria con que cuenta nuestro país (42.000 plazas), la realidad actual (49.000 detenidos) y el límite crítico al que se podría llegar (52.000 presos).

Al concluir, aseguró que la Comisión podrá contar, por parte del Ministerio a su cargo, con toda la información complementaria que necesite para llevar adelante un debate con todos los antecedentes que le permita adoptar las decisiones más adecuadas.

Defensoría Penal Pública

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En representación de la Defensoría Penal Pública, participó el Jefe de la Unidad de Asesoría Legislativa de dicha entidad, señor Leonardo Moreno Holman, quien entregó una minuta con el detalle de su exposición.

En su intervención, el señor Moreno formuló diversos comentarios referidos a los objetivos, justificaciones y fuentes del proyecto de ley. En este sentido, afirmó, en primer lugar, que, a juicio de la Defensoría Penal Pública, existe una inconsistencia entre las bases invocadas para justificar la iniciativa legal y la evidencia empírica proveniente de la ciencia de la criminología, a pesar de que se asevera en el proyecto ampararse en ella. A raíz de lo anterior formuló una serie de reparos que se desarrollan en la minuta anexa.

Asimismo, desarrolló algunas observaciones de carácter general a este proyecto de ley, tales como que las modificaciones al Código Procesal Penal, alteran la lógica del diseño original del Sistema de Persecución Penal, toda vez que restringen de manera relevante las facultades de desestimación de causas y de proponer salidas alternativas, en particular de la Suspensión Condicional del Procedimiento, por parte del Ministerio Público.

Asimismo, afirmó que modificaciones propuestas impactaran de manera relevante en la carga operativa del sistema, afectando con ello los tiempos de tramitación, demanda de recursos humanos necesarios para su implementación (necesidad de fiscales y defensores penales públicos) y la actual distribución de cargas de trabajo entre jueces de garantía y tribunales orales en lo penal.

En este orden general de consideraciones sostuvo, luego, que suprimir del sistema de penas las multas, significara en los hechos terminar con el procedimiento monitorio, incrementando significativamente la judicialización de causas en el sistema procesal penal, en particular en las causas que deberán conocerse y resolverse a través del procedimiento simplificado.

Enseguida, se refirió a las modificaciones al sistema de penas del Código Penal

Luego formuló extensos comentarios específicos a las modificaciones que la iniciativa propone introducir al Código Penal, en cuanto se pretende introducir un sistema general de determinación de la pena. Estas críticas se encuentran en el referido documento anexo.

Finalmente, dejó constancia de una serie de anotaciones particulares respecto a las reformas al Código Procesal Penal.

Profesor Jean Pierre Matus

El profesor de derecho penal señor Jean Pierre Matus entregó una minuta y realizó la siguiente presentación.

Comenzó señalando que este Proyecto es parte del conjunto de 31 proyectos de ley que públicamente fueron “priorizados” para su discusión en el acuerdo de 14 de abril pasado entre el Gobierno y el Senado de 14 de abril, razón que, políticamente, parece hacer necesaria su aprobación en general. En consecuencia, me remitiré a los aspectos técnicos que, en mi opinión y en mi calidad de Profesor de Derecho Penal —la Corte Suprema ha enviado a esta Comisión su opinión como tal, a la cual me referiré en su oportunidad—, estimo avalan su aprobación en general para su discusión detallada ante esta Corporación, tanto de sus propuestas de reforma en materia sustantiva como procesal.

En cuanto a sus fundamentos, el Proyecto recoge buena parte de las ideas que, desde el año 2005, he dado cuenta en esta Corporación y en diversas publicaciones académicas y de prensa y que pueden resumirse en los siguientes hallazgos del amplio estudio iniciado en 1983 por la academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, bajo la dirección del Prof. Alfred Blumstein, que concluyó con la publicación del texto “Carreras criminales y criminales de carrera”, el año 1986.

En su página 95, se concluye que “la distribución de las frecuencias individuales de delitos (λ) está altamente sesgada en la población de delincuentes activos. El delincuente mediano comete solo unos pocos delitos al año, pero el 10 por ciento más activo de los delincuentes comete delitos a tasas que pueden superar los 100 por año. En prácticamente todas las etapas de las carreras criminales, los factores que distinguen a los delincuentes con tasas más altas aún se conocen solo incompletamente, pero ciertamente incluyen lo siguiente:

- alta frecuencia de delitos previos;

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- inicio temprano de la delincuencia como juvenil;
- uso de drogas, medido actualmente o en el tiempo; y
- empleo inestable en el pasado reciente.”

A ello se agrega que, si bien la duración de las carreras criminales es razonablemente corta, medida en el número agregado (5 años, generalmente entre los 15 y los 30 años, según edad de inicio), si se considera el grupo de personas que todavía cometen delito a los 30 años, se verá que en ellos la tasa residual de carrera criminal es mucho más prolongada, de modo que es de esperar que permanezcan en esa actividad por mucho más tiempo.

Si estas conclusiones hacen sentido respecto a la situación chilena actual no es porque sean especialmente ingeniosas, sino porque se basan en evidencia científica, contrastable empíricamente, como sugieren los autores del proyecto de ley en estudio al dar cuenta del comportamiento reiterativo de quienes son detenidos en delitos flagrantes de mayor connotación social.

Sin embargo, nuestro actual sistema de justicia, en el mejor de los casos puede considerarse ciego a esta realidad criminológica; y, en el peor, como un factor que la estimula, al favorecer las carreras criminales mediante el empleo automático de reglas de determinación de la pena pensadas para otra época histórica (una en que no existía derecho penal para adolescentes, penas sustitutivas ni libertad condicional) y el masivo de mecanismos procesales de “descongestión” del sistema.

El efecto combinado de estos dos mecanismos, el sustantivo y el procesal, no solo favorece la impunidad de las carreras criminales, si no, también, conduce a otras alteraciones graves del sistema: un aumento de la población penitenciaria que cumple condenas por poco o muy poco tiempo, (Peña y Lillo, 2012), cuyos escasos efectos en la disuasión general y en la resocialización individual son conocidos desde los estudios de v. Liszt en el siglo XIX; y la pérdida de valiosos y escasos recursos disponibles para la resocialización (penas sustitutivas para adolescentes y adultos, libertad condicional), pensados en personas que inician una carrera criminal, pero cuyos efectos son decrecientes respecto de quienes hacen del delito y, por cierto, del “cumplimiento” de estas alternativas, una forma de vida.

Ello es lo que justifica -como propone el proyecto en estudio- adoptar estrategias que incidan directamente en aquellos delincuentes que hacen del delito una forma de vida, los “clientes frecuentes” del sistema, reiterantes y reincidentes; y que, al mismo tiempo, permitan liberar los recursos disponibles en el medio libre para la reinserción social para ser empleados en aquellos cuyas carreras criminales pueden ser detenidas por alguna forma de intervención social o conductual específica, como los llamados tribunales de tratamiento de drogas y alcohol.

La siguiente cuestión que se plantea, para la aprobación en general de una iniciativa con estos fundamentos y objetivos, es preguntarse si las medidas que propone constituyen las bases legales para su cumplimiento.

Desde luego, la unificación del sistema de determinación de las penas por uno de marco rígido fijado por la ley, donde —salvo casos excepcionales— las circunstancias atenuantes y agravantes juegan un rol solo dentro de ese marco, es una respuesta que —desde la Ley Emilia y hasta el proyecto de ley sobre Delitos Económicos— se ha intentado para no aumentar penas indiscriminadamente y evitar la imposición de rebajas y penas sustitutivas más allá de lo provisto por el legislador. Este es el mismo fundamento que, para proponer un nuevo Código Penal, se esbozó en las sesiones de las Comisiones Unidas de la Cámara y el Senado que tuvieron lugar en forma de seminario desde enero de este año.

Como bien lo propone el proyecto, para que este sistema funcione y sea acorde con las exigencias criminológicas, es necesario, además, que la pena privativa de libertad mínima a imponer no sea inferior a un año y que las penas de multa tengan un rol marginal en el sistema y no se conviertan en sustituto ilusorio -por la imposibilidad de su cobro- de las privativas de libertad.

En cuanto a las medidas procesales, el proyecto restablece el rol de la suspensión condicional como medida que sirva a los fines de la justicia y, en particular, a la resocialización de los primerizos y de aquellos delincuentes sujetos a dependencia de la droga y el alcohol. Esta decisión es de la mayor importancia, pues las estadísticas del Ministerio Público demuestran que es por esta vía y por otros mecanismos procesales de “descongestión” que, en los hechos, tratándose de causas con imputados conocidos detenidos en flagrancias, el sistema favorece su impunidad, permitiéndoles obtener esta clase de salida alternativa reiteradamente (hasta tres veces seguidas,

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

según un Instructivo de la Fiscalía Nacional de 2014).

Como señala la Corte Suprema en su informe de rigor, la suspensión condicional del procedimiento y las salidas alternativas, en general, aunque fueron diseñadas originalmente con criterios criminológicos (otorgar una oportunidad de resocialización sin condena); durante la discusión del Código Procesal Penal mutaron a ser medidas en “interés del sistema”, esto es, en mecanismos de descongestión de causas, sin otra finalidad práctica que su término anticipado. Es probable que el legislador de hace dos décadas no haya sopesado los efectos que, en la actividad criminal, tendría la decisión de no perseguir ni sancionar un grupo tan significativo de hechos constitutivos de delitos. Sin embargo, desde hace más de una década que he hecho presente el previsible efecto de estas decisiones como un factor que incentiva la actividad criminal y, por lo mismo, me permito disentir —a título personal— de lo informado por la Corte Suprema en este punto.

La Corte hace ver, además, que el proyecto parece confundir los conceptos de reincidente y reiterante, pues el primero tiene una precisa definición legal (existencia de condena anterior, vigente o no prescrita para efectos de reincidencia) y, en tal concepto, no caben las personas beneficiadas con salidas alternativas y es discutible que los condenados a penas sustitutivas cumplidas satisfactoriamente puedan considerarse también como reincidentes.

Desde el punto de vista legal, lleva razón la Corte en cuanto a la definición y efectos jurídicos de la reincidencia. Pero ello no afecta la facultad de este Congreso de establecer reglas diferenciadas para el otorgamiento de las salidas alternativas, pues el recurso a la historia del establecimiento de la actual regulación solo demuestra que ella es producto de una decisión de política criminal que se tomó en un momento pero que, por lo mismo, no se encuentra escrita en piedra ni se opone a otra que corrija sus perniciosos efectos comprobados tras dos décadas de aplicación.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si es posible un perfeccionamiento del presente proyecto en su discusión particular. A su juicio, ello claramente es así. Desde luego, es posible:

- i) Aprovechar la tramitación de este proyecto para unificar el sistema de determinación de penas para todos los delitos, incorporando las referencias necesarias en las Leyes Emilia, de Control de Armas, Naín-Retamal y en el Proyecto de Ley de Delitos Económicos, considerando como agravante, dentro de ese marco, la reincidencia;
- ii) Impedir la imposición mecánica de penas de multas a simples delitos que, en la práctica, no son pagadas ni sustituidas, favoreciendo con ello la sensación de impunidad y la reiteración de delitos, mediante una reforma general del Código y los tipos penales correspondientes;
- iii) Establecer medidas de seguridad postdelictuales para los delincuentes habituales refractarios a las medidas de la Ley 18.216, de conformidad con la propuesta del Prof. Alfredo Etcheberry y el modelo del §66 del Código Penal Alemán;
- iv) Limitar la imposición de penas sustitutivas de la ley N.º 18.216 a los condenados por delitos que merezcan penas privativas de libertad menores a 3 años y un día de presidio o reclusión menor en su grado máximo;
- v) Considerar, para los efectos de la reincidencia, la imposición de penas sustitutivas de la ley N.º 18.216, procediendo la eliminación de antecedentes penales solo en los casos del DL 409.

En conclusión, solicitó a esta H. Comisión la aprobación en general del Proyecto de Ley, habilitando con ello el término necesario para la presentación de las indicaciones que sean pertinentes para su perfeccionamiento.

Ministerio Público

El Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Ángel Valencia realizó una presentación del siguiente tenor.

Comentarios Generales al Proyecto de Ley

En términos generales valoró positivamente el proyecto de ley, pues, sostuvo, contiene algunos aspectos de real interés para el Ministerio Público y la persecución penal en general.

Sin embargo, advirtió que debe tomarse en consideración que varias de las medidas propuestas tendrán consecuencias en múltiples áreas del ordenamiento penal, por lo que deben analizarse cuidadosamente las

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

modificaciones que se introducen para evitar producir efectos colaterales no deseados.

En este sentido, señaló que debe evaluarse el impacto del Proyecto de Ley en:

i) La Política de Persecución Penal.

ii) Los procesos internos del Ministerio Público.

iii) Las modificaciones en las cargas de trabajo para los otros actores del Sistema Penal: Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Policías.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal.

1. Eliminación de las penas de multa y prisión, y modificación del presidio menor en su grado mínimo.

Lo anterior, dijo, generará disminución del procedimiento monitorio y aumento del procedimiento simplificado.

La pena de multa no se eliminaría completamente de nuestro Código Penal, sino que pierde vigencia como pena inmediatamente inferior a sanciones privativas de libertad. Así, tratándose de inhabilidades y suspensiones, la subsidiariedad de la multa permanece sin modificaciones.

Opinó que debe considerarse el impacto específico en otros regímenes, como, por ejemplo, en materia de responsabilidad penal adolescente, y en la aplicación de la ley 18.216, que en su artículo 11 prevé la aplicación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad cuando la pena impuesta fuere igual o inferior a 300 días. En este sentido, con la modificación propuesta este quantum desaparece, siendo el mínimo de 1 año, lo cual tornaría en inaplicable dicha pena.

Sobre la modificación del presidio menor en su grado mínimo, en cuanto a que su base sea un año de privación de libertad en lugar de 60 días, indicó que, si bien desde la doctrina penal y criminológica suelen cuestionarse las penas de corta duración por su escasa utilidad, se requiere un mayor estudio sobre el impacto de esta modificación en distintas áreas del derecho penal.

2. Modificación de las reglas de determinación de la pena.

Valoró positivamente esta modificación, toda vez que unifica sistemas de determinación de la pena ya vigentes en delitos de alta ocurrencia, lo que se debe precaver es que el sistema quede, en términos de penas armónico y que sea compatible con nuevas legislaciones.

Por su parte, afirmó que el proyecto le entrega un mayor peso a las circunstancias agravantes contenidas en el artículo 12 Nos 14, 15 y 16 del Código Penal, correspondientes al quebrantamiento de condena y la reincidencia propia e impropia, ya que ordena al juez penal aplicar el grado máximo o la mitad superior de la pena, en su caso. Sobre este punto, el Ministerio Público no formuló mayores reparos, ya que constituye un desincentivo a la reiteración delictual, lo que constituye el espíritu del proyecto en análisis.

Respecto de la posibilidad de traducir la aceptación de un procedimiento abreviado o simplificado a la circunstancia atenuante contenida en el artículo 11 Nos 1° y 9° del Código Penal, tampoco formuló objeciones, toda vez que reitera las reglas de los artículos 395 y 407 del Código Procesal Penal y permite una mejor negociación entre la Fiscalía y las defensas.

3. Tipificación de rayados o pintados efectuados mediante aerosoles o herramientas similares, sobre vehículos o mobiliario público.

El Ministerio Público no formuló mayores objeciones ya que la figura busca proteger un bien jurídico de escaso resguardo por nuestro ordenamiento, cual es el patrimonio cultural y social.

Luego revisó las modificaciones al Código Procesal Penal.

1. Modificación al principio de oportunidad.

Afirmó que el fundamento del principio de oportunidad es descongestionar el sistema de persecución penal, al

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

permitir un filtro de ilícitos con escaso impacto delictual y social; a ello, agregó, debe agregarse su potencialidad como herramienta para mejorar la eficacia en la persecución penal. Asimismo, señaló que debe considerarse que el propio artículo 170 consagra un mecanismo de reclamación cuando la aplicación del principio de oportunidad carezca de fundamento o contrarie alguno de los requisitos ya existentes.

En este sentido, propuso explorar la posibilidad de modificar el marco penal en el cual se permite la aplicación del principio de oportunidad, más que utilizar un criterio respecto de formas de término del proceso penal.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó su acuerdo con la limitación al principio de oportunidad cuando se trate de un imputado con condena anterior.

2. Modificación de la suspensión condicional del procedimiento.

Observó que la propuesta restringe las atribuciones del Ministerio Público es un desincentivo a las salidas alternativas y podría generar una sobrecarga de juicios.

Además, sugirió revisar la modificación que se propone que la aceptación de la suspensión condicional implique la aceptación de los hechos descritos en la formalización y la responsabilidad que en ellos le cabe al imputado, por el desincentivo que puede originarse en la aplicación de dicha medida.

También planteó revisar la norma que permite hacer valer dicho reconocimiento de responsabilidad posteriormente.

Sobre la posibilidad de aplicar la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales, expresó su acuerdo y consideró que se trata de una buena iniciativa.

3. Modificación de los presupuestos del procedimiento abreviado.

Valoró, en general, positivamente el aumento del límite penológico de 5 años de presidio o reclusión, a 10 años, toda vez que permite descongestionar la agenda de juicios orales que en la actualidad se encuentra sobrepasada.

En cuanto a la modificación del artículo 413 letra e), estimó que hay una limitación a la actividad jurisdiccional. Desde esta perspectiva, sugirió considerar que el estándar exigido para efectuar una condena está establecido en el artículo 340, que exige una “convicción más allá de toda duda razonable”.

Finalmente, como aspectos que podrían ser incorporados al Proyecto de Ley señaló que se podría abordar cinco aspectos que les parecen fundamentales, no solo desde el punto de vista del crimen organizado, sino en general desde el problema de los juicios complejos.

1. Permitir una mayor utilización del procedimiento abreviado.

2. Buscar algunas herramientas que permitan agilizar los juicios orales

3. Incentivar la delación o la colaboración para afectar las organizaciones criminales, incluyendo incluso la etapa de ejecución de penas (el que se arrepiente estando ya condenado).

4. Favorecer la protección de fiscales, víctimas y testigos, con juicios orales que puedan ser no presenciales o con mecanismos de seguridad.

5. Recurso de apelación por resolución dictada en audiencia de preparación de juicio oral.

C.-Votación en general y fundamento de voto.

- Puesto en votación el proyecto de ley fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Kast (presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. Se abstuvo el Honorable Senador señor Insulza. (Mayoría 4x0x1 abs.).

El Honorable Senador señor Flores al fundar su voto manifestó que, si bien aprecia, a partir de las opiniones escuchadas durante este debate, una valoración positiva del proyecto, que lo motiva a aprobarlo en general, por otro lado, reflexionó acerca de la prudencia de dicha aprobación atendida la realidad nacional en cuanto a la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

posibilidad de absorber en el ámbito penitenciario un mayor número de presos. en este mismo sentido, se preguntó si realmente nuestro país está preparado para aplicar desde ya decisiones tan radicales como las que plantea la iniciativa en debate.

El Honorable Senador señor Insulza al fundar su voto señaló que sentía enfrentar un dilema complejo: por una parte, reconoció que la reincidencia es un problema grave que debe ser enfrentado y resuelto adecuadamente; y por otra parte, le preocupa que la Corte Suprema y los expositores que han opinado sobre este proyecto de ley formulen múltiples reparos. Esto último, dijo, exige un mayor estudio de la iniciativa y escuchar otras opiniones de especialistas en Derecho Penal. Adicionalmente, sostuvo que ha sido informado por el Ejecutivo acerca de la necesidad y la decisión de reemplazar próximamente el texto completo del Código Penal, lo que, en su opinión, constituiría la oportunidad de recoger de manera más sistemática los planteamientos de este proyecto con las demás temáticas propias de un ordenamiento orgánico.

Además manifestó que a su juicio no correspondía poner todavía en votación en general el proyecto por cuanto, como ha explicado, sería conveniente escuchar a otras instituciones y recoger mayores antecedentes.

Complementó su anterior señalando que le parece necesario legislar en las materias que aborda la iniciativa en debate, pero al mismo tiempo, quisiera que se despachara un texto de alta calidad, que responda satisfactoriamente a diversas preguntas que en este momento no se resuelven claramente, como, por ejemplo, cuánta gente cabe en las cárceles, a qué cárceles se conducirá a los nuevos condenados.

Respecto a la forma de tratar la relación entre delincuencia y consumo de drogas, aseveró que la consideración de base en este tema es asumir la drogadicción como una enfermedad y no perseguirla, por regla general, como una expresión delictual.

Concluyó su fundamento de voto llamando a no dañar el sistema penal chileno.

El Honorable Senador señor Kast al fundar su voto, señaló que este es un proyecto central para resolver una grave crisis que afecta a nuestro país y que se ha venido trabajando hace años. Enfatizó que, en efecto, las ideas contenidas en esta iniciativa fueron planteadas en el marco de la discusión de otras iniciativas, pero hasta esta fecha no había sido acogidas.

Reiteró estadísticas sobre los altos índices de reincidencia en el país, abordando ejemplos concretos de personas detenidas decenas de veces. Estos datos, añadió, llaman a no dilatar la aprobación de este proyecto, ni a justificar nuevas demoras.

Por otro lado, señaló que las mayores exigencias que la aprobación de esta iniciativa pueda plantear al conjunto de entidades que forman parte del sistema de persecución penal, no deben utilizarse para justificar una mayor dilación en la aprobación de esta normativa y, por otro lado, aseguró que redundarán en una mayor eficiencia en el funcionamiento general del sistema.

Concluyó manifestando que la discusión en particular será la oportunidad para efectuar los mejoramientos que se requieran, así como para visualizar los recursos adicionales que se estimen, así como los mejoramientos de gestión necesarios.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación, en general, del siguiente proyecto de ley:

- - -

PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO PRIMERO. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) En el artículo 21, elimínase la pena de “Prisión” de la Escala General.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2) Modifícase el artículo 25 en los siguientes términos:

- a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “sesenta y un días a cinco años” por “un año a cinco años”;
- b) Suprímese el inciso quinto.

3) Sustitúyese la Tabla Demostrativa del artículo 56, por la siguiente:



4) Suprímese de la Escala Número 1 del artículo 59 sus grados 9º a 11.

5) Sustitúyese el inciso primero del artículo 60 por el siguiente: “La pena de multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en las escalas graduales número 2 a 5. En la Escala gradual número 1, la pena inmediatamente inferior a la última designada será la de exactamente un año de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.”

6) Modifícase el artículo 61 en los siguientes términos:

a) Sustitúyese la regla 5º por la siguiente: “5ª. Si al poner en práctica las reglas anteriores no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores en la Escala Gradual N°1, se impondrá precisamente la pena de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. Tratándose de las otras escalas o por no ser aplicables las penas de inhabilitación o suspensión, se impondrá siempre la multa”.

b) Sustitúyese la tabla de “Aplicación práctica de las reglas anteriores” por la siguiente:



7) Sustitúyese los artículos 65 a 69 por el siguiente nuevo artículo 65, derogando los restantes:

“Artículo 65. Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia.

Con todo, tratándose de condenados respecto de los cuales alguna de las circunstancias señaladas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, el juez sólo podrá imponer una pena comprendida en su grado máximo, si está compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

Sólo en caso de que el imputado acepte los hechos y su responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 9 del artículo 11 como muy calificada, a petición del fiscal, y la pena podrá rebajarse en un grado.

En todo caso, a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N°1 del artículo 11 como muy calificada, y la pena podrá rebajarse también en un grado.”

8) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 77 por el siguiente: “Faltando pena inferior se aplicará la de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, tratándose de penas comprendidas en la Escala Número 1 del artículo 59; y la de multa, en los demás casos.”

9) Sustitúyase, en el N°2 del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

10) Sustitúyese en el artículo 399 la expresión “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

11) Sustitúyese en el artículo 401 la expresión “o relegación menores” por “menor”.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

12) En el N°3 del artículo 446, sustitúyese la expresión “si excediere de media unidad tributaria mensual y” por “si el valor de la cosa hurtada”.

13) Suprímese el artículo 449.

14) Agrégase el siguiente N° 9 al artículo 485: “9°.- Empleando pinturas, aerosoles, tintes, formones, gubias y otros elementos o herramientas semejantes para rayar, pintar o dibujar sobre paredes de edificios públicos o privados, en la superficie de vehículos o medios de transporte, o del mobiliario público, las señales de tránsito y las viales.”.

15) Suprímase en el inciso segundo del artículo 486 la expresión “ni bajare de una unidad tributaria mensual”.

16) Suprímese en el inciso primero del artículo 487 la expresión “o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

17) Suprímese el texto de los artículos 494 N°5 y 494 bis.

ARTÍCULO SEGUNDO. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 170, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente: “Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que tuviere alguna condena anterior.”

2) Introdúcese la siguiente letra d) al inciso tercero del artículo 237: “d) Si el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.”

3) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 237: “La aceptación por parte del imputado de la suspensión condicional del procedimiento significará aceptación de los hechos descritos en la formalización de la investigación y de la responsabilidad que en ellos le cabe. En el evento de revocarse la suspensión condicional del procedimiento, éste se continuará tramitando según las normas generales, pudiendo hacerse valer dicho reconocimiento en cualquier momento de éste, mediante su lectura.”

4) Introdúcese el siguiente artículo 237 bis nuevo:

“Artículo 237 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales. Se podrá también decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de las drogas, el alcohol o ambos, cuando la dependencia a tales sustancias se pueda considerar determinante en la comisión del delito que se trate, según informe preparado al efecto por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, siempre que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de cinco años de privación de libertad.

Del mismo modo se procederá si, de conformidad con lo informado por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, fue determinante para la comisión del delito la presencia de un trastorno de conducta que pueda ser objeto de algún tratamiento conductual efectivo y el imputado se somete voluntariamente al mismo.

En los dos casos anteriores, el juez de garantía señalará determinadamente la institución o profesional a cargo del tratamiento que se trate, quien deberá informar al fiscal mensualmente acerca del avance en el cumplimiento de la condición impuesta. Al término del tratamiento, se realizará una audiencia donde un representante de la institución o profesional encargado expondrá públicamente los resultados de la misma. En caso de ser exitoso, se pondrá término al período de suspensión condicional, aunque ello sea antes del plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento de acuerdo a las reglas generales. Se entenderá que se ha incumplido la condición en cualquier momento en que, a juicio de la institución o profesional encargado de su cumplimiento, el imputado deje de adherir al tratamiento, asistir a las reuniones fijadas para su control y realizar las demás actividades determinadas para su desintoxicación, deshabituación o mejoramiento conductual, en términos tales que no sea posible esperar que durante el plazo de suspensión condicional del procedimiento la condición impuesta se cumpla exitosamente.”.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

5) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 406 por los siguientes:

“Artículo 406. Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años de presidio o reclusión menores en su grado máximo o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente, reconozca su responsabilidad y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.”

6) Agrégase en el artículo 411, antes del punto aparte, la siguiente frase: “quien reconocerá los hechos de la acusación y su responsabilidad en los mismos”.

7) Sustitúyese el artículo 412 por el siguiente: “Artículo 412. Control judicial y fallo. Terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

De no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”

8) En el artículo 413 letra e), agrégase la siguiente frase, tras la expresión “o absolviere al acusado”: “La absolución sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentre exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentre extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configure una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. En forma previa a adoptar la decisión de absolución, el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos.”

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 9 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic (reemplaza a Senador Insulza) y señores Flores, Kusanovic y Ossandón; y 15 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Insulza, Flores, Kusanovic y Ossandón.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2023.

Julián Saona Zabaleta

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (BOLETÍN N° 15.661-07).

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

El proyecto propone una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases del sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo que apuntan a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018, la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley, aumentar las probabilidades de condena efectiva y rebajar las tasas de reincidencia.

II. ACUERDOS: aprobado en general por mayoría de votos (4x0x1 abs.).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 2 artículos permanentes, con 17 numerales el primero de ellos, y con 8 numerales el segundo.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Sí hay. Los numerales 1, 2 y 8 del artículo 2° del proyecto de ley.

V. URGENCIA: sin urgencia legislativa.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón y señores Luciano Cruz- Coke, Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 11 de enero de 2023.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Código Penal

- Código Procesal Penal

Valparaíso, a 16 de mayo de 2023.

Julián Saona Zabaleta

Abogado Secretario de la Comisión

[1] A continuación figura el link de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: - 9 de mayo de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-05-09/092551.html>. - 15 de mayo de 2023:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-05-15/145544.html>.

Discusión en Sala

1.5. Discusión en Sala

Fecha 16 de mayo, 2023. Diario de Sesión en Sesión 21. Legislatura 371. Discusión General. Se aprueba en general.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Cruz-Coke, Kast y Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.661-07.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín N° 15.661-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El objetivo de este proyecto de ley es proponer una reforma integral al sistema penal que, sin alterar las bases del sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo y que apuntan a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de códigos penales elaborados desde el 2005 hasta el 2018, la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley, aumentar las probabilidades de condena efectiva y rebajar las tasas de reincidencia.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que discutió este proyecto de ley solamente en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento.

La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por mayoría de votos, pronunciándose a favor los Senadores señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón, y absteniéndose el Senador señor Insulza.

Asimismo, se consigna en el informe que los numerales 1, 2 y 8 del artículo segundo del proyecto de ley tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 26 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, Señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión para que entregue el informe respectivo.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Saludo, por su intermedio, a los Ministros aquí presentes.

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar, en su primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, el cual fue originado en moción.

Discusión en Sala

Como señalé, esta propuesta se halla en el marco de una moción, contenida en el boletín N° 15.661-07, presentada por las Senadoras Rincón y Ebensperger y los Senadores Cruz-Coke, Ossandón y quien habla.

En pocas palabras, esta iniciativa propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas tras un debido proceso, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica ha estimado que podrían incidir en la disminución de la actividad criminal de los reincidentes.

Solo para dar algunas cifras, Presidente , en el año 2018, de un total de 106 mil personas detenidas por comisión de delitos de mayor connotación social -más de cien mil-, 61.900 eran reincidentes, lo cual equivale al 58 por ciento. Repito: el 58 por ciento de las más de cien mil detenciones correspondía a personas reincidentes. Y en el año 2019 esta cifra llegó a 64 mil, lo que equivale al 59 por ciento del total.

Y más preciso aún, si uno va directamente a las detenciones por robo, verá que el año pasado, el 2022, se detuvo a más de doce mil personas por robo (exactamente, 12.670), de las cuales 10.609, es decir, el 84 por ciento, eran reincidentes. Pero lo más increíble no es esta cifra, sino la que sigue: de las 12.670 personas detenidas, 6.006, es decir, el 57 por ciento, tenían más de diez detenciones: ¡57 por ciento de los detenidos por robo contaban con más de diez detenciones!

Por eso resulta tan sorprendente y la ciudadanía se indigna por cómo funciona nuestro sistema penal, nuestra democracia, cuando se observan casos como el de Alberto G.C., en Temuco, quien registra más de ciento diez detenciones, o el del "Huaso" Matías, en Maipú, quien exhibe más de treinta.

Por lo mismo, muchas veces uno se pregunta qué incentivo tiene Carabineros a seguir haciendo su trabajo si cuando detiene a alguien, arriesgando su integridad física, la justicia muchas veces los deja en libertad.

Esta propuesta, de hecho, nace de una exposición que realizó el profesor Matus hace cuatro años en este mismo Senado, cuando era Presidente de la Comisión de Seguridad el Senador Harboe, a la cual, si no me equivoco, usted también pertenecía. En dicha presentación el referido profesor señaló con mucha claridad cómo hoy día, producto de las salidas alternativas y de las suspensiones, los incentivos estaban dirigidos a cerrar los casos y a no procesarlos, lo cual -según decía- era sumamente grave. Eso hace que, con la intención de descongestionar el sistema, de priorizar los delitos más graves, se olviden simplemente de la gravedad de un robo, de la gravedad que tiene un delito de alta connotación social.

Ello ha generado, de acuerdo con lo que plantea el mismo profesor Matus , hoy día Magistrado de la Corte Suprema, un círculo vicioso, una situación donde hay una verdadera industria y una carrera criminal muy muy desarrollada.

También escuchamos al Ministro de Justicia , aquí presente, por su intermedio, Presidente . La semana pasada, en la primera intervención, tuvimos una larga discusión y análisis del proyecto. El Ministro se mostró, en términos generales, a favor de esta iniciativa. Sin embargo, manifestó su preocupación por la implementación, dada la capacidad que tiene el sistema de hacerse cargo en forma concreta de muchos de estos casos.

Ayer intervino el Fiscal Nacional, Ángel Valencia , quien también se manifestó a favor de esta iniciativa legal, señalando varias mejoras que cree que hay que hacerle. Entre ellas, puso especial énfasis en la necesidad de incluir el tema de aquellas personas que cometen delitos producto de las adicciones. En este sentido, él celebro que esta materia ya esté en el proyecto, pero propuso una serie de cambios que permitirían incluso mejorarla en su redacción.

De igual modo, ayer nos acompañó el profesor Jean Pierre Matus , actual magistrado de la Corte Suprema, quien también se manifestó a favor de esta moción, que, de hecho, está inspirada en su propia propuesta, como experto penalista.

En la práctica, el proyecto de ley contiene básicamente dos artículos permanentes, los cuales plantean modificaciones al Código Penal para proponer la unificación de penas con aplicación general de los límites mínimos y, al mismo tiempo, diferenciar claramente las penas para los reincidentes respecto de las de los primerizos.

En síntesis, se plantea que para los primerizos no exista necesidad de cumplimiento de pena de cárcel efectiva y para quienes son reincidentes se exige que sí cumplan una pena de un año de cárcel efectiva.

Discusión en Sala

El proyecto también formula modificaciones al Código Procesal Penal para establecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento -es lo que decía respecto del tratamiento de personas con adicción a las drogas-, con acuerdo del fiscal y del imputado, cuando este acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación de drogas, alcohol o ambos. También se modifica la regulación de procedimientos abreviados y simplificados para facilitar acuerdos y, finalmente, se busca evitar que el principio de oportunidad sea aplicado para los reincidentes.

En resumen, Presidente, esta es una votación en general. Vamos a solicitar, obviamente, la apertura de un plazo de indicaciones lo suficientemente robusto para poder introducir las mejoras que distintos expertos han propuesto.

Puesto en votación el proyecto en la Comisión, fue aprobado en general por 4 votos a favor, de los Senadores Flores, Ossandón, Kusanovic y quien habla, y se registró 1 voto de abstención, del Senador Insulza.

Eso es todo, Presidente.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

)-----(
(

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Juan Luis Castro por un punto de reglamento.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Presidente, solo para pedir que se recabe la autorización para que mañana la Comisión de Salud pueda sesionar en paralelo con la Sala, pues ya está tratando el proyecto denominado "Ley corta de Isapres". Se inició hoy día el debate con participación de las mismas isapres.

Entonces, quiero solicitar formalmente que se autorice a que mañana, desde las 15 horas, podamos sesionar en paralelo.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se autorizará.

--Así se acuerda.

)-----(
(

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Creo que el proyecto que discutimos hoy es un tema que todos hemos planteado en Sala muchas veces: la necesidad de tomar medidas respecto de la reincidencia.

Todos sabemos y conocemos las cifras que ha dado el Senador Kast respecto de la cantidad de reincidencias que se producen en Chile. Efectivamente, cada delincuente es autor de algo así como 4,5 por ciento de los delitos que se cometen, o sea, el promedio por delincuente es más de 4. Por lo tanto, es necesario tomar medidas y todos

Discusión en Sala

estamos de acuerdo en esto.

Sin embargo, ayer se produjo una discusión por el hecho de que algunos de nosotros pensábamos -yo mismo- que no era apropiado recibir solo dos testimonios, uno de los cuales era del autor del proyecto, porque el Ministro de la Corte Suprema señor Jean Pierre Matus no es alguna de las inspiraciones del proyecto: ¡Él escribió el proyecto, según me lo admitió a mí! Y sería bueno preguntarse si corresponde que un Ministro de la Corte Suprema intervenga de plano en las decisiones de este Congreso.

Pero, en fin, dejando eso de lado, pensábamos algunos que era necesario por lo menos convocar a un par de personas más, a algunos penalistas conocidos. En la Comisión, señor Presidente, con todo respeto -no estoy seguro del caso del Senador Flores-, creo que el único que estudió Derecho fui yo. Por lo tanto, creía que era una buena idea que se escuchara a penalistas. Eso fue desechado de plano. A eso me refería cuando hablaba de las discusiones en general y en particular. Como señalé, eso fue desechado de plano. No hubo ninguna posibilidad de discutir el tema y el Presidente de la Comisión simplemente decidió que se votaba.

Por lo tanto, creo que debe quedar claro, en primer lugar, antes de continuar con el siguiente argumento, que yo acepté que mi voto fuera consignado como abstención porque son las tres posibilidades que existen en el Reglamento, pero mi decisión era no votar este proyecto porque creo que no correspondía hacerlo.

En segundo lugar, esta iniciativa contiene algunas modificaciones al Código Penal, como eliminar la pena de presidio menor en su grado mínimo de sesenta y un días y cambiarla por la pena de un año. Creo que es un cambio bastante sustantivo, y hay otras modificaciones así en el proyecto.

Entonces, a mí me parecía que por lo menos estos temas merecían que se escuchara a expertos, a gente que supiera del tema. Sin embargo, se decidió votar. Y, realmente, lo lamento mucho.

Quiero señalar que hasta estoy dispuesto a votar a favor de la iniciativa, si me dicen que va a ir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque está Comisión algo tendrá que decir cuando le cambian el Código Penal, especialmente cuando está en marcha una reforma completa a dicho Código.

Yo creo que no es mucho pedir. Pienso que corresponde.

Por esa razón, no estoy dispuesto a discutir ahora este proyecto; no me parece. Sin embargo, estoy disponible para que se discuta en particular, siempre que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque creo que es lo que corresponde.

Yo fui, Presidente, uno de los que propusieron, ¡que propusieron! crear la Comisión de Seguridad Pública, pero creo que no nos podemos saltar las otras Comisiones que existen en el Congreso simplemente para apresurar un proyecto.

Entonces, Presidente, mi propuesta, lo digo bien francamente -usted decidirá si se trata y cómo-, es que procedamos a la aprobación en general, pero que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución después. Es tan simple como eso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Recordemos que este proyecto está en discusión general. Después de votado en general podemos definir si tiene un trámite adicional por algún plazo determinado. Pero eso lo veremos...

La señora ALLENDE .-

No, hay que decidirlo ahora.

El señor INSULZA.-

Yo quiero saber, Presidente, porque es muy distinto cómo se va a votar, según se decida si se va o no después a la Comisión de Constitución.

La señora ALLENDE.-

Discusión en Sala

Nos ha pasado más de una vez.

El señor INSULZA.-

Así que no me parece justo eso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Lo vamos a resolver antes de que se vote, obviamente. Lo que pasa es que hay varios inscritos respecto del punto.

El señor INSULZA.-

Muy bien, Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Antes de votar, haremos por lo menos la reflexión debida.

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley forma parte de aquellas materias incluidas en la agenda legislativa en materia de seguridad que convocara nuestro Presidente del Senado . Por ello, concurremos con mucho entusiasmo a su aprobación, pues pone el énfasis en los delitos de mayor connotación social, que han tenido un fuerte aumento en el último tiempo.

Sin duda, vivimos una criminalidad organizada, más violenta y sofisticada, y nuestro sistema penal no estaba preparado para hacer frente a nuevas formas de comisión de delitos. Por ello, esta y otras modificaciones que hemos efectuado en materia de persecución, procesamiento y penas se hacen altamente necesarias e indispensables para evitar la reincidencia y la obtención de salidas alternativas a quienes ya hubieren obtenido una en los cinco años anteriores.

Con todo, cabe hacer presente que los esfuerzos que está haciendo este Congreso, así como los de la Fiscalía Nacional, pueden ser infructuosos si el Ejecutivo no enfrenta con decisión la falta de plazas en cárceles, por cuanto estamos evidenciando un eventual y pronto colapso del sistema carcelario.

Se necesitan nuevas cárceles. Pero también se requieren sistemas de cumplimiento diferenciado, dependiendo de los delitos cometidos, como lo han hecho otros países, con sistemas de segregación interna para líderes de mafias u organizaciones criminales, narcotráfico, etcétera.

Por ello, si bien continuaremos impulsando iniciativas de esta naturaleza, se requiere una respuesta rápida del Ejecutivo , que defina una política en materia carcelaria, pues no podemos seguir llegando tarde en aquellas materias que hoy son la primera prioridad de la ciudadanía.

Por otro lado, señor Presidente , resulta relevante destacar que, si bien la iniciativa apunta en la dirección correcta, es necesario establecer un amplio plazo para la presentación de indicaciones a fin de perfeccionar su contenido, tal como lo señalaron los invitados en la Comisión.

En consideración a los argumentos expuestos, como jefe de la bancada de Senadores UDI, anuncio que aprobaremos esta iniciativa.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, Senador.

Senador Araya.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Creo que este es un proyecto bastante interesante. Sin embargo, soy de la opinión de que sí o sí tiene que ser conocido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento antes de ser votado, porque, si bien parece bastante inocuo, altera sustancialmente las penas que se les imponen a los delitos sin hacer una retipificación o una recalificación de penas en distintos delitos. Entonces, eliminar ciertos pisos mínimos puede producir, a mi juicio, un desequilibrio al momento de sancionar ciertas conductas.

En segundo lugar, creo que son bastante interesantes las modificaciones que se proponen a las salidas alternativas que presenta el Código Procesal Penal. Pero, escuchando al Senador Kast, que entiendo que es autor de la moción, el problema, al final del día, cuando uno revisa la situación, no tiene que ver con las salidas alternativas, sino más bien con otra razón respecto de lo que se denominan los "delincuentes más prolíficos", que son aquellos que hemos visto en varios reportajes de televisión, que pasan diez, quince veces por un arresto y que son detenidos por la Policía cuando cometen un delito.

A mí me tocó estar hace un par de días visitando la Subcomisaría Norte de Antofagasta, y justamente uno de los temas que abordamos con Carabineros tenía que ver con aquellos delincuentes que pasan por el sistema penal, pero nunca son condenados. Y esa situación no se debe a que no exista una norma que los sancione, sino que tiene que ver con decisiones de política criminal; con la calidad de la investigación; si se lleva adelante a juicio a estas personas o si se opta por una salida alternativa, y por esa razón no quedan con reincidencia.

Entonces, a mi juicio, el proyecto sí tiene una justificación errada, pues, en la práctica, en los delitos menores la reincidencia no se produce. Y si no se da la reincidencia, no es porque un acto no esté sancionado, sino porque, producto de la investigación penal o por decisiones de política criminal que puede tomar la Fiscalía, dichas personas no son llevadas a juicio.

Creo también que este proyecto no puede ser analizado a la ligera. Porque si uno va a los orígenes de la reforma procesal penal, cuando esta fue concebida nunca se pensó que iba a llevar al 100 por ciento de las personas que cometían delitos a juicio, en sus distintas versiones (juicios simplificados, procedimientos monitorios o juicio oral). Siempre se pensó que habría un margen de personas que tendría una salida alternativa. Y esto, por una razón muy sencilla: si uno llevaba a juicio a todas las personas y no entregaba estas salidas alternativas, se iba a producir un colapso del sistema penal, dado que los tribunales se diseñaron para una carga de trabajo que contemplaba ciertas salidas que uno podría denominar "de carácter administrativo", que son aquellas que ocupa la Fiscalía cuando, por ejemplo, ejerce la facultad de no perseverar en la investigación.

Entonces, si avanzamos en este proyecto como está planteado, en la práctica, significa terminar con estas salidas alternativas, lo que implicaría colocar una sobrecarga de trabajo importante a los tribunales de garantía que hoy día, probablemente, no están en condiciones de asumir.

En mi opinión, si esta iniciativa avanza, el Ejecutivo tendría que hacerse parte, lo cual debería ser motivo de una conversación con la Corte Suprema, para ver de qué manera se van a fortalecer los juzgados de garantía con una mayor dotación y cómo se va a fortalecer a la Fiscalía, porque el sistema procesal penal no está diseñado para aguantar la carga de trabajo que se está proponiendo con este proyecto.

Me parece que esta iniciativa ratifica una vez más la urgencia y la importancia de legislar respecto de un nuevo Código Penal, en que se establezca una nueva escala de penas, nuevos tipos penales y se pueda contar con una legislación penal armónica, a fin de terminar con ciertos desequilibrios que se producen.

Yo, en lo personal, no estoy cerrado a apoyar la idea de legislar sobre este proyecto, pero sí creo firmemente que, de aprobarse en general, debiera pasar por la Comisión de Constitución y abordarse de una forma mucho más armónica cuál va a ser la escala de penas, porque -vuelvo a insistir- la modificación que se plantea en cuanto a eliminar -entre comillas- el grado más bajo parece inocua, pero no lo es: puede generar efectos insospechados.

Discusión en Sala

Y, como mencionó uno de los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, implica además otros efectos, relativos, por ejemplo, al tema carcelario.

Todos sabemos que en nuestro país no se han construido cárceles. Probablemente, la última fue construida en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Y desde ahí hasta la fecha no hay nuevas cárceles. Pongo como ejemplo lo que ocurre en la Región de Antofagasta, en que la cárcel de Calama es un proyecto que lleva por lo menos doce años tratando de ejecutarse y todavía no se logra construir, porque nadie quiere una cárcel en su barrio y ningún municipio está dispuesto a aceptar las externalidades negativas que significa un recinto penitenciario.

A la vez, existe una realidad: hoy día la reforma procesal penal, aunque cueste crearlo, condena a muchas más personas que las que se condenaban en el antiguo sistema. Y eso demanda que con este proyecto, de aprobarse, se considere necesariamente una política carcelaria clara, lo que quizás va a significar modificar las normas existentes para la construcción de cárceles, incorporando una suerte de fast track para la construcción de recintos penales, obviamente, resguardando el interés fiscal.

En consecuencia, creo que este proyecto no puede ser tratado aisladamente, atendidas las consecuencias que puede generar.

En resumen, Presidente, pienso que esta iniciativa debe ir a la Comisión de Constitución. Estoy disponible a votarla a favor. Pero esta tiene que ir de la mano de una mirada integral, que considere que, si se llegara a aprobar, necesariamente se van a requerir más jueces, más fiscales y, obviamente, mayor infraestructura penitenciaria para que las personas vayan a cumplir efectivamente sus condenas de cárcel.

Y vuelvo a insistir en que el problema de estas personas que no son reincidentes no tiene que ver con que exista una norma que le impida a la Fiscalía hacer su trabajo, sino con ciertas decisiones que se toman en algún minuto, ya que se trata principalmente de delitos de bagatela, porque aquellas personas que caen en estas múltiples detenciones han incurrido en delitos de bagatela o de poca monta, y, en la práctica, para el sistema penal el costo de llevarlos a juicio es mucho más alto que darles una salida alternativa.

Creo que ninguna de las personas que nombró el Senador Kast o de los casos que hemos conocido son delincuentes prolíficos, delincuentes peligrosos que hoy día estén libres porque no han sido sancionados por otros delitos que han cometido. Estamos hablando más bien de delitos menores, que también comparto que deben ser sancionados. Pero, probablemente, este no es el camino correcto si no se avanza en una reforma más estructural a las reglas de pena y en lo que dice relación con las cargas de trabajo de fiscales, jueces de garantía y jueces del tribunal oral en lo penal.

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley se enmarca en la agenda de seguridad impulsada por este Congreso y que permite enfrentar eficazmente el creciente fenómeno delictivo y, en especial, el dramático aumento de los delitos de mayor connotación social que afecta a nuestro país, fundamentalmente, a la macrozona norte, como homicidios, lesiones, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad, entre otros.

Por ello, esta iniciativa contiene diecisiete modificaciones al Código Penal y ocho al Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar la acción del Ministerio Público y las reglas de aplicación de penas por parte de los tribunales respecto de aquellos delitos de mayor connotación social y reincidencia. Se destacan las nuevas reglas de determinación de la pena en relación con las circunstancias atenuantes y agravantes, además de la aceptación de hechos y responsabilidad en un procedimiento abreviado, simplificado, que también es objeto de enmiendas.

Discusión en Sala

Asimismo, se establece la modificación al principio de oportunidad que ejercen los fiscales y al sistema de recursos para que los tribunales superiores ejerzan un mayor control sobre las injustificadas determinaciones de penas inferiores a las establecidas en la ley.

Por otra parte, también se restringe la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, incorporándose nuevas normas para su procedencia.

Es evidente que estas modificaciones se generan atendida la crisis de seguridad que afecta al país y forman parte de una política criminal que tenga herramientas eficaces, enfrente la delincuencia y, obviamente, responda al clamor ciudadano, porque hoy la población está sumida en el temor y los civiles deben estar encerrados en sus propias casas apenas llega la noche.

Sin embargo, es preciso hacer presente la necesidad de asumir como parlamentario la responsabilidad de realizar modificaciones a nuestro sistema penitenciario, de forma tal de tener una mayor capacidad de atención de usuario y generar reales condiciones de resocialización de aquellos que han cumplido sus penas. De lo contrario, nuestro sistema penitenciario colapsará por completo. Y ello sí generará un problema de grandes proporciones en materia de seguridad.

Una política criminal efectiva es aquella que considera un sistema penitenciario con mayores recursos, fortalecido y eficiente, sin que obviamente se genere un evidente desequilibrio.

Voto a favor de este proyecto de ley en general, porque representa un avance en la materia, sin perjuicio de las modificaciones que hoy se escuchan en la Sala, que deberán ser realizadas en su etapa de discusión en particular.

Pero, por favor, atendamos el requerimiento de la ciudadanía.

Este proyecto debe ser ley en el más corto plazo.

Voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias.

)------(

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Lagos Weber, por reglamento.

El señor LAGOS.-

Gracias, señor Presidente.

Quería solicitar la autorización, la venia y el apoyo de la Sala para que se permita sesionar en paralelo a las Comisiones unidades de Trabajo y Hacienda a fin de proseguir el despacho de la iniciativa de ley de ingreso mínimo mensual.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Pido la autorización.

El señor SANHUEZA.-

¿Cuándo?

El señor LAGOS.-

Discusión en Sala

A partir de ahora.

El señor COLOMA (Presidente).-

En paralelo a la Sala, entiendo.

Acordado.

)------(

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Realmente, creo que hay pocas instancias en que tenemos la posibilidad de que un tema tan sensible, que ha hecho tanto daño a la democracia, como la sensación de impunidad, sea abordado en forma tan clara, tan nítida, cuando el sentido común me dice: "¿Sabe qué?, si alguien es primerizo, démosle la oportunidad para que quede fuera de la cárcel".

Pero cuando vemos -como recién mostré en las cifras- que más del 60 por ciento de los delitos son cometidos por reincidentes, decir simplemente que por un tema de eficiencia de recursos no tengo cómo abordarlos significa renunciar al rol del monopolio de la fuerza y de hacer justicia por parte del Estado.

Este proyecto de ley -como bien dijeron acá quienes me antecedieron- nace de un análisis de décadas por parte de un penalista como Jean Pierre Matus , al cual este mismo Senado, después de toda su destacada carrera, después de esa presentación -cuando la hizo hace cuatro años en su calidad de académico penalista-, decidió, a proposición de lo que hoy día es el oficialismo, ratificarlo para ser magistrado de la Corte Suprema.

Por lo tanto, aquí hay un trabajo realmente de mucha seriedad y con mucha conciencia.

Por algo siempre fue uno de los invitados destacados, preferido por este Senado.

Entonces, me llama la atención que, sabiendo que la redacción, el diseño, la reflexión que hay detrás viene realizada por una persona que ha dedicado su vida a la academia, al rigor del derecho penal, hoy día algunos se sientan más expertos que aquella persona que ha dedicado su carrera a ese tema, y que, además, fue nombrado ministro de la Corte Suprema .

Es de total relevancia, asimismo, que cuando el fiscal que acabamos de nombrar, Ángel Valencia , se manifiesta a favor de la iniciativa, el Ejecutivo , a través de su Ministro de Justicia aquí presente, diga: "Mire, creo que es una necesidad que legislemos en esta materia" y que su gran preocupación tenga que ver con cómo hacerlo, de forma tal que el sistema vaya mutando orgánicamente para hacerse cargo de esta demanda ciudadana, y que no tengamos un choque de un día para otro porque el sistema simplemente no sea capaz de absorberlo.

Esa fue justamente la conversación que tuvimos con el Ministro en su minuto posdebate.

Por lo mismo, el plazo de indicaciones, Presidente , tiene que ser hasta el 1 de junio.

Si llegáramos a aprobar el proyecto en general el día de hoy, ojalá tuviésemos un plazo de indicaciones hasta esa fecha, para que efectivamente nos diéramos el tiempo de hacer aquellas modificaciones que nos permitan asegurarnos de que las propuestas que hizo el fiscal Valencia el día de ayer, que son muy relevantes, se puedan implementar.

Hay algunos acá que dicen: "Mire, ¿sabe qué pasa? Me encantaría escuchar a otros penalistas". ¡Por supuesto que sí! Y espero que todos trabajemos fuera, no solamente de los horarios de Comisiones. Lo digo porque cuando me tocó redactar el texto, junto a los colegas autores de esta moción, el Senador Luciano Cruz-Coke, la Senadora Rincón, el Senador Ossandón y la Senadora Ebensperger, obviamente que trabajamos con los penalistas.

Discusión en Sala

Entonces, si alguien tiene una opinión distinta y cree que hay que mejorar el proyecto, imperfecto, que trabaje con sus distintos asesores penalistas! -para eso justamente contamos con recursos de asesorías parlamentarias-, a fin de que hagan las indicaciones que correspondan, que la democracia funcione, que nos demos el plazo correspondiente hasta el 1 de junio -es más que suficiente- y que después empecemos a votarlo en particular.

Luego, obviamente, tendrá que volver a la Sala.

¡Ojo! Este es el primer trámite constitucional. Después tiene que ir a la Cámara de Diputados, donde probablemente también habrá un debate intenso, positivo. Y espero que siga siempre perfeccionándose, nadie puede ser tan soberbio como para decir: "No, aquí no hay espacio para indicaciones". ¡Por supuesto que sí!

Perdón, Presidente Coloma, pero este fue parte de los proyectos que usted firmó con el Ejecutivo, con el Presidente Boric; está en la agenda de los plazos. Por tanto, cuando algunos buscan fórmulas para dilatar y dicen: "¡No, que pase a otra Comisión!", por favor, los invito a que vayan a nuestra Comisión, pues nadie está impedido de hacer indicaciones. ¡Encantado!

¡Estamos sesionando tres veces a la semana en Seguridad: lunes, martes y miércoles! ¡Todos son bienvenidos!

Entonces, sinceramente, es un gran proyecto, así como lo fue el de usurpaciones, el proyecto Nain-Retamal. Curiosamente siempre el Senador Insulza fue la persona que se opuso a ellos, idilatar, dilatar y dilatar! Hoy día vuelve a hacer lo mismo, y el día de ayer, desgraciadamente, incluso lo hizo insultando.

Creo que no es la forma de legislar, inunca hay que insultar! Porque uno puede pensar distinto, uno puede tener diferencias. Eso es legítimo, para eso estamos en distintos partidos políticos, tenemos distintas trayectorias políticas, pero insultar nunca corresponde.

Hay que aplicar el Reglamento; hay que hacerlo bien. Esta es simplemente la votación en general. O sea, aquí a nadie se le está coartando la posibilidad de poder avanzar.

Sinceramente lo digo: el resultado que tuvimos ese domingo pasado en las elecciones fue porque hubo un voto contra el mundo político en general. Por eso se votó por muchas de las personas que están fuera de las coaliciones que se encuentran acá. Ello tiene que ver con esa indignación respecto de que a veces nos demoramos demasiado en legislar, ¡y no corresponde! Nos demoramos demasiado en temas que son bastante evidentes.

Lo que ocurrió con las Policías, la necesidad de protegerlas, de que tengan efectivamente condiciones de seguridad, como fue la aprobación de la Ley Nain-Retamal; también la posibilidad de que efectivamente una persona pueda vivir tranquila en su parcela, y no que se la usurpen y haya impunidad, ¡son cosas de sentido común!

¡Esto también es de sentido común!

Seamos condescendientes, Presidente, demos oportunidad, porque este proyecto lo que hace es simplemente que el primerizo quede fuera de la cárcel y que al reincidente se le aplique pena de cárcel, como debe ser y como, además, se dispone en las legislaciones de muchas partes del mundo.

En el caso de las drogas, que es bien importante, el Fiscal Nacional nos planteó algo que es no menor: que en el caso de los adictos, la necesidad de robar sea realmente para ellos casi imposible de evitar, porque en el fondo consumen todo lo que roban. En un estudio de Paz Ciudadana, que mostró el Fiscal Nacional ayer, se trató de estimar cuánto era lo que robaba en promedio una persona adicta a las drogas, y la conclusión fue: ¡todo lo que sea posible! Porque todo lo que roban se lo consumen, no tienen límites.

Este proyecto de ley lo que hace es justamente permitir que, en aquellos casos en que haya adicciones, las personas tengan el tratamiento que les corresponde. Porque para ellas incluso es mayor la sanción de tener que someterse a un tratamiento de rehabilitación, que ir a la cárcel.

Por eso, Presidente, le solicito a la Sala que podamos avanzar en esto. La agenda de seguridad es muy importante, y este proyecto de ley va en la dirección correcta. Estamos abiertos a trabajar con el Ejecutivo, con el Ministro de Justicia, y con quien sea necesario para que esto sea un cambio sustantivo, de buena manera tanto para los fiscales, para Gendarmería y para todos los actores del sistema político.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente .

Voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias a usted.

Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Primero que nada, quiero saludar a los Ministros y Ministras presentes en la Sala.

Quisiera sumarme a las voces que alertan sobre la tramitación de este proyecto única y exclusivamente en la Comisión de Seguridad.

De verdad, Presidente , no logro entender que, de repente, se sea tan riguroso en el Senado, inclusive exageradamente riguroso, para que temáticas de violencia de género sean vistas en la Comisión de Constitución, y para que un proyecto de ley como el que se nos propone hoy día -que es absolutamente de consideración penal- no pase por la Comisión de Constitución. ¡De verdad que no logro entender por qué no se mide con la misma vara!

A mí me parece bien complejo, porque entiendo que, a lo mejor, hay ideas distintas; entiendo que puede haber mayorías circunstanciales. Pero lo que no logro entender -no me voy a hacer cargo de situaciones anteriores, yo soy Senadora desde marzo de 2022, y espero que me juzguen por mis actuaciones y no por las de otras Corporaciones- es que en esto de verdad no se pueda tener más opiniones; opiniones, por supuesto, de expertos y expertas, que se puedan recibir con mayor proporcionalidad en el debate que estamos dando.

Planteo esto porque en este proyecto me llama la atención -a nivel general- que, en primer lugar, nuevamente se busque un aumento de penalización con el objetivo de castigar de mejor manera -al parecer- la reincidencia. Sin embargo, se eliminan las faltas, se eliminan las multas; todo pasa a ser delito. Se suprime la graduación mínima de los delitos y, por lo tanto, lo que antes tenía una condena de sesenta días de cárcel, hoy día pasa ipso facto a tener un año.

Yo de verdad que no logro entenderlo; no sé qué es lo que estamos pretendiendo. ¿Queremos -lo he dicho en proyectos anteriores- que jueces y juezas no tengan graduación para la valoración de los delitos y para la graduación y valoración de las penas? ¿Queremos dar por jubilado en ese sentido al Poder Judicial?

A mí me preocupa esto sobremanera, me preocupan indudablemente las consecuencias que esto tiene en materia de población penal, a propósito de un aumento casi por secretaría.

Y, por otro lado -voy a ser bastante breve en mi argumentación-, insisto en que este proyecto de ley genera más inquietudes. En la revisión que se ha hecho hasta ahora, me preocupa que un integrante de la Comisión diga que solo se escuchó a dos personas en una iniciativa que tiene consecuencias bastante más complejas que solo cambiar una pena en su grado mínimo. A algunos les puede parecer muy correcto, pero tiene una serie de consecuencias en materia de toda la graduación, de toda la proporcionalidad del Código Penal y del Código Procesal Penal.

Por lo tanto, a mí me parece que este es un proyecto al que hay que mirar con mucha más detención, y antes de emitir mi votación, me gustaría resolver efectivamente si va a pasar a la Comisión de Constitución o no.

Muchas gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señora Senadora.

Tiene la palabra la Senadora señora Luz Ebensperger.

Discusión en Sala

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que este es un buen proyecto, que, por cierto, debe ser mejorado y perfeccionado en su estudio en particular.

Se divide en dos artículos.

El primero tiene por objeto cambiar la tabla para la fijación de penas. Básicamente, elimina la pena de prisión; la extensión mínima de la pena comienza a contar de un año y no de sesenta y un días; en fin, establece como residual esta pena menor de un año.

Y el artículo segundo propone modificaciones a la suspensión condicional del procedimiento, a la aplicación del principio de oportunidad y también algunos cambios a los procedimientos abreviados y simplificados.

Creo que la situación actual en materia de seguridad que vivimos en el país; la cada día más creciente introducción del crimen organizado, del narcotráfico, de los delitos violentos, nos deben hacer reflexionar, Presidente, en el sistema penal extremadamente garantista que tenemos. Y este proyecto lo que hace es atenuarlo un poco, atendiendo al comportamiento de las personas que delinquen y a que la reincidencia tenga consecuencias. Por lo tanto -vuelvo a decir-, se puede perfeccionar, sí. Y para eso precisamente es su estudio en particular.

Decían, y se ha dicho aquí también, que tanto el Fiscal Valencia como un Ministro de la Corte Suprema y gran penalista aprecian este proyecto, no obstante que opinan que puede perfeccionarse. A mí me preocupa cuando aquí se señala que estas personas que concurrieron -particularmente el Fiscal Valencia- expresan que se deben revisar las propuestas sobre la modificación del procedimiento abreviado y la suspensión condicional, atendido el desincentivo que se podría producir para la aplicación de este tipo de procedimientos al culminar con una carga de trabajo mucho mayor para el Ministerio Público y también para los juzgados de garantía.

También me preocupan las declaraciones de que tenemos las cárceles colapsadas, y con esto se colapsarían aún más.

Presidente, creo que uno no puede legislar teniendo ese tipo de consideraciones; uno tiene que legislar buscando qué es lo mejor en este caso para el sistema penal y para disminuir la criminalidad y aumentar la persecución penal. Si un proyecto como este aumenta la carga del Ministerio Público y de los tribunales de garantía, la solución no es legislar en este sentido, la solución es ver cómo solucionamos esa mayor carga de trabajo.

Sobre el particular, recuerdo que tenemos pendiente la presentación del proyecto de ley comprometido por el Ejecutivo en la Ley de Presupuestos para presentar una modificación a la dotación del Ministerio Público.

Si esto va a producir mayor atochamiento que el que hoy tenemos en las cárceles -vuelvo a decir-, la solución no es si creemos que este es un buen proyecto, la solución no es no legislar porque va a haber más atochamiento en las cárceles; la solución es buscar otra fórmula de abordarlo.

Lo he dicho reiteradamente respecto de las expulsiones judiciales: yo creo que no podemos seguir expulsando judicialmente a presos peligrosos para desocupar las cárceles por su atochamiento. Si después de todo el trabajo que hace el Ministerio Público, los tribunales y las Policías para condenar a esas personas, las expulsamos judicialmente y las vamos a dejar a sus países, pero no controlamos nuestras fronteras, a los tres o cuatro meses estarán de vuelta en la calle. Y, perdón, prefiero que sigan presos, no que vuelvan a delinquir como consecuencia de que necesitamos desocupar cárceles.

Lo mismo pasa con este proyecto. No me parece que no haya que avanzar en poner mano dura, sobre todo en los crímenes de mayor connotación social, en los más graves, ni que haya que restringir los procedimientos abreviados, la suspensión condicional porque van a producir mayor trabajo para el Ministerio Público o porque van a atochar más las cárceles.

La solución es ver cómo solucionamos esos problemas, pero no puede ser que no haya que legislar para tener una mejor persecución penal.

Discusión en Sala

Por lo tanto, voy a votar favorablemente, y agradezco al Senador Kast por invitarme a firmar esta moción parlamentaria.

En cuanto el tema de las competencias de las Comisiones, Presidente -lo he dicho también reiteradamente-, creo que la Mesa del Senado y la Sala deben respetar las competencias debidas de los proyectos, y siempre he manifestado que todos los que modifiquen el Código Penal, de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil, etcétera, deben pasar por la Comisión de Constitución. Pero deben hacerlo siempre, no solamente en el caso de aquellos proyectos que no me gustan, como una forma de alargar su tramitación.

Creo que uno no tiene que ser consecuente y actuar siempre de la misma forma, me guste o no me guste el proyecto, sea parlamentario oficialista o de oposición, etcétera.

Reitero: proyectos como este y como cualquier otro sí tienen que ir a la Comisión de Constitución, pero fue esta Sala la que lo mandó a otra Comisión. Muchos de los que hoy piden que vaya a Constitución, cuando en su momento alegamos que fuera a esa Comisión, votaron en contra, diciendo que sus miembros éramos soberbios y que siempre pedíamos que las iniciativas fueran a dicho órgano técnico.

Sin embargo, se trata de respetar nuestro Reglamento y las competencias de cada Comisión.

Pero, insisto: seamos consecuentes, y si decimos que proyectos como este, porque modifican en forma importante el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, deben ir a la Comisión de Constitución, bueno, entonces que vayan todos, y que se cambie el criterio de distribución de las iniciativas, para que se respeten adecuadamente las competencias de cada Comisión y no lo hagamos solo cuando nos conviene, porque no nos gusta el proyecto.

Reitero, Presidente, que hoy día estamos solamente votando la idea de legislar, y por cierto que apoyo y voto favorablemente este proyecto. Busquemos, sí, cómo mejorarlo en su discusión en particular.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señora Senadora.

Ofrezco la palabra a la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley tiene como objeto fundamental la adopción de medidas que impliquen la aplicación efectiva de las penas previstas por la ley, ante el aumento y agravación de la actividad criminal, especialmente reflejada en delitos de homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie, incluyendo los robos de gran impacto social por su cuantía, preparación y organización, daño y destrucción de infraestructura pública.

Se proponen, en general, bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos descritos sufran las condenas previstas por la legislación, por ejemplo, endureciendo las reglas de salidas alternativas al juicio o la aplicación del principio de oportunidad respecto de reincidentes.

No cabe duda, señor Presidente, de que es necesario adoptar medidas para el cumplimiento efectivo de las penas, más si se trata de personas que son reincidentes. Es la idea general que apoyamos, y por ello suscribimos el proyecto de ley y vamos a votar a favor de la idea de legislar.

Es indudable que estos temas son urgentes y relevantes.

Por otro lado, también apoyamos el hecho de que se formalice legalmente la figura que hace años viene aplicándose en proyectos piloto, de los llamados "tribunales de tratamiento de drogas", que permiten la posibilidad de aplicar la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos

Discusión en Sala

conductuales. Pero debemos asegurar el costo financiero de su implementación con carácter general en todo el sistema penal.

Sin embargo, debe tomarse en consideración que otras de las medidas propuestas van a tener consecuencias en múltiples áreas del ordenamiento penal. Por lo tanto, deben analizarse cuidadosamente para evitar producir efectos colaterales no deseados.

Por eso es tan importante hacer la discusión en general y luego pasar a la revisión en particular, con todas las indicaciones del caso.

Por ejemplo, las propuestas deben ser revisadas y demandarán la opinión de expertos en la discusión del proyecto en particular, por dos razones a mi juicio fundamentales.

La primera es la igualación de quienes son efectivamente reincidentes en la comisión de delitos con aquellos que no fueron procesados porque la Fiscalía aplicó el principio de oportunidad o una suspensión condicional del procedimiento. Respecto de estas últimas personas, no se ha establecido en el proceso la responsabilidad penal y, por tanto, no pueden ser tratados del mismo modo que el reincidente.

Y la segunda es la transformación de toda falta penal en simple delito, que es lo que en la práctica hace el proyecto de ley al suprimir la pena de prisión que va de uno a sesenta días de cárcel, que justamente es la sanción que corresponde a las faltas.

Ello implica un grave riesgo de ausencia de proporcionalidad, si atendemos al mismo proyecto de ley que propone que todo aquel que comete un crimen o simple delito cumplirá al menos un año de privación de libertad efectivo. Por ejemplo, el hurto falta (menos de 30 mil pesos) y el acoso sexual en lugares públicos tendrían esa pena.

Se trata solo de ejemplos, y creo que el Senador Araya hacía un punto relevante y hay que tenerlo en cuenta en la discusión en particular.

Sin más, Presidente , anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, que suscribí, la cual obviamente debe precisarse y arreglarse en su debate particular, y así se lo he señalado al Senador Kast , porque lo que decimos y anunciamos - el Gobierno anunció una agenda de seguridad- no puede perder el ritmo. No puede ser que haya pasado la urgencia en materia de seguridad y ahora estemos mirando otros temas y dejemos esto de lado.

Esta materia es importante y debemos seguir considerándola dentro de las urgencias legislativas del Parlamento y del Ejecutivo.

Gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Muy breve.

Este es un proyecto que yo considero importante, sobre un tema que tenemos que analizar. Hay molestia ciudadana muchas veces cuando ocurren detenciones y son liberadas personas reincidentes.

Eso ha ocurrido mucho, y a modo de ejemplo quiero citar un caso puntual que sucedió esta semana en la localidad de Alerce, donde se realizó todo un operativo para poder disolver una red de narcotráfico -o de microtráfico, para ser más exacto- y, bueno, al otro día salió libre la persona que fue aprehendida, luego de allanar su domicilio y todo eso, en el que se encontraron elementos constitutivos de delito. Y luego ya estaba en su casa, amenazando a vecinos que supuestamente lo habían acusado.

Discusión en Sala

Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente hay un clamor ciudadano para que eso no ocurra. Pero, asimismo, ello no nos puede llevar, señor Presidente , a que legislemos todos los temas de seguridad ciudadana sin ningún tipo de distinción.

Creo que en eso hay que ser bastante claro y categórico. Y cuando el Senador Kast plantea que aquí algunos se han opuesto a proyectos que él ha considerado como emblemáticos, como la ley Nain-Retamal, yo le digo claramente -por su intermedio, Presidente - que eso no es efectivo, que los socialistas estuvimos con nuestros votos a favor de brindarles más protección a las Policías, a pesar de que ciertos sectores de nuestra propia coalición no estaban de acuerdo.

Pero fuimos claros y taxativos en señalar que era importante entregar mejores niveles de protección a nuestros policías ante los hechos que nos provocaron dolores profundos.

El mismo Senador plantea el tema de la ley de usurpaciones. Yo le quiero recordar que votamos a favor, a pesar de que tuvimos, como socialistas, ciertas discrepancias con algunas indicaciones presentadas por la propia derecha, que daban cuenta de una situación que puede ser peligrosa. Hacer justicia por su propia cuenta no es el camino que nuestro país debe seguir, y dentro de esas indicaciones se permite, por ejemplo, a una persona objeto de una usurpación o de una toma de su terreno hacer justicia por su propio medio.

Y creo que eso es retroceder, no significa avanzar en los temas de seguridad.

Por eso voy a votar a favor en general de este proyecto, pero estoy plenamente de acuerdo, como decía el Senador Araya, en que este proyecto tiene que volver a la Comisión de Constitución y se debe abrir un proceso de indicaciones para mejorarlo, para perfeccionarlo, porque de una u otra manera contiene algunos elementos que alteran, desde mi punto de vista, el Código Procesal Penal, y puede provocar dolores de cabeza de los que nos arrepintamos en el futuro.

Debemos tener en consideración lo que la Senadora Ebensperger -por su intermedio, Presidente - plantea en el sentido de que no debe ser tema la situación de las cárceles en la discusión de esta materia, pero yo creo que sí, sobre todo si consideramos que en los recintos penitenciarios igual debe haber derechos humanos, independiente de que allí estén recluidas personas que han cometido delitos. Hay cárceles en nuestro país que no reúnen las mínimas condiciones incluso de dignidad humana para tener a los presos.

Entonces, un proyecto de esta naturaleza también genera impacto sobre ese tipo de materias, y ello debe ser considerado.

La Senadora decía que no le gustaba que aparecieran estas aprensiones tratándose de proyectos de este tipo. Pero yo creo todo lo contrario, que también debemos ser precavidos respecto de qué es lo que estamos aprobando. No es lo mismo un "mechero" -disculpe, Presidente , el ejemplo que voy a dar-, que comete delitos que también son condenables, repudiables y todo lo que usted quiera, y lo mandan para la casa, que una persona que evidentemente es un peligro para la sociedad y es enviada para la casa al otro día de haber sido aprehendida. Estas situaciones -hay que decirlo- han ocurrido y han causado indignación ciudadana.

Señor Presidente , repito, voy a votar a favor de esta iniciativa, pero manifestando ciertas aprensiones. Estamos en una fiebre de la seguridad ciudadana y es muy importante que legislemos al respecto, pero esto no puede transformarse en un tema netamente populista.

En otra materia, pero en la misma línea, me quiero referir a lo que está pasando respecto a la macrozona sur. No puede ser que hoy día, debido a los conflictos internos que tiene la derecha, donde unos quieren ser más fuertes y duros que los otros, algunos parlamentarios estén planteando votar en contra de la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia porque quieren estado de sitio. Perdónenme, pero este último implica coartar las libertades de las personas.

Entonces, desde ese punto de vista, seamos cuidadosos, y no por querer poner el límite un poquito más al extremo, nos vayamos, de una u otra manera, a una línea que no es la más positiva y propositiva para el país.

En esto actuemos con cuidado. Yo siempre voy a estar a favor de los proyectos que busquen mayor protección para la población y sanciones más altas para los delincuentes; pero, repito, seamos cuidadosos con lo que comenzamos a aprobar en estos tiempos, en donde obviamente el tema de la seguridad ciudadana y la migración

Discusión en Sala

están en el tapete, en una primera categoría.

Voto a favor, Presidente, pero con la idea de que este proyecto vaya a la Comisión de Constitución y sea perfeccionado.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señor Senador.

Le ofrezco la palabra al Senador Sebastián Keitel.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero saludar -por su intermedio, Presidente - al Ministro de Justicia y a la Ministra de Salud .

Este proyecto propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para ofrecer propuestas que apunten a mejorar la persecución penal en contra de los delincuentes reincidentes, con la finalidad de disminuir la actividad criminal en nuestro país.

Este grupo delictual juega un rol preponderante en la ejecución de delitos, por lo que amerita una reforma legislativa que garantice una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos cometidos.

El aumento de la inseguridad y la actividad delictual es una preocupación del día a día de todos los chilenos y chilenas, por lo que se hace necesario modificar el sistema penal para combatir con firmeza los delitos de homicidio, narcotráfico, crimen organizado, robos y daños contra la infraestructura pública, que afectan a los ciudadanos honestos de nuestro país.

Para ello, debemos hacernos cargo de la reincidencia, pues merecemos vivir seguros y en paz, sabiendo que la justicia pondrá mano dura contra los delincuentes con un castigo efectivo y no con condenas bajas que les permitan seguir estando libres y cometiendo delitos.

El problema, como explica la moción ingresada, es que nuestro sistema penal permite penas sustitutivas (sin cárcel efectiva), incluso para reincidentes que no han sido condenados a pena privativa de libertad de cinco años o más, privilegiando también las salidas alternativas, lo que podría justificarse en el caso de los primerizos. Sin embargo, en aquellos con más de un delito en su historial, se termina favoreciendo su profesionalización en la escuela delictual.

Como Senadores, tenemos la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía una mejor calidad de vida, en un ambiente sano, seguro y donde puedan desarrollar sus proyectos en libertad, y para eso no cabe duda de que debemos terminar de una vez por todas con este sistema perverso de la puerta giratoria, donde un mismo delincuente es detenido treinta o, incluso, sesenta veces por Carabineros, y sale libre.

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo nuestro país ya no es el mismo de antes, cada día son más comunes los actos de violencia y sentimos dolor e indignación al saber que quienes cometen estos delitos son personas que han tenido innumerables detenciones y condenas previas. Necesitamos que las instituciones estén a la altura de los desafíos de seguridad que tiene el país y que demos señales claras respecto a las condenas ejemplares a las que se verán expuestos quienes lideran las organizaciones criminales.

Enfrentemos con liderazgo este problema y como Congreso aprobemos este tipo de mociones que buscan entregar un mensaje de tranquilidad a los millones de familias chilenas que viven atemorizadas ante esta grave crisis de seguridad.

Mi voto es a favor, Presidente .

Muchas gracias.

Discusión en Sala

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señor Senador.

Le ofrezco la palabra al Senador Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Señora Ministra y señor Ministro , encantado de saludarlos.

La verdad es que este tema es bien complejo. Como sociedad, estamos metidos en un loop sin fin, ya que, según un informe de Carabineros, el 60,5 por ciento de los detenidos tienen antecedentes penales. Esto quiere decir que algo está fallando.

En este sentido, el estar deteniendo permanentemente a las mismas personas genera un tremendo costo para el Estado, además de producir problemas para la vida en sociedad y para el desarrollo económico de Chile, ya que cuando hay delincuencia se generan frenos muy grandes para quienes quieren invertir y generar actividades económicas.

Los castigos, generalmente, son una manera de cambiar la conducta de las personas y de educarlas indirectamente, pero acá tenemos un problema bien grande que nuestra legislación está permitiendo: carecemos de cárceles adecuadas.

La idea de que una persona esté detenida, privada de libertad y recluida es que medite respecto a lo que hizo y tome conciencia de que tiene que cambiar su conducta; pero una cárcel que se transforma en una "universidad", donde todos conversan con todos y no hay un control, puede hasta empeorar la condición de ciertos detenidos.

Por lo tanto, este es un tema bien delicado que tenemos que trabajar, buscando cómo mejorar nuestras cárceles y tener la capacidad para absorber esto.

Yo creo que hay que experimentar con sistemas nuevos; por ejemplo, con un servicio militar carcelario para la gente más joven, donde se les eduque con disciplina y ejercicios, generando conductas permanentes. Debe haber un proceso educativo en esto, lo cual puede tener menos costos que las grandes cárceles.

Por lo tanto, considero que hay que generar un servicio militar carcelario para personas de cierta edad y que tengan la condición de ser rehabilitados en su conducta. Este es un sistema que se está usando en otros países y con el cual Estados Unidos está experimentando mucho.

Así que voy a votar a favor; pero creo que vamos a tener que trabajar mucho en buscar soluciones para las cárceles, para que estas no sean universidades del delito, que es lo que tenemos hoy en día.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

Le ofrezco la palabra al Senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Sin entrar en mayores detalles sobre este proyecto, respecto al cual hemos escuchado a una serie de expositores en la Comisión de Seguridad, puedo señalar, a grandes rasgos, que tiene por propósito modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Creo que todos estamos más que preocupados de la condición que hoy día vivimos como país en términos de inseguridad, y nos encontramos no solo motivados, sino que también inquietos por resolver este problema multifactorial, el que nos obliga multidisciplinariamente a la búsqueda de un encuentro distinto con la ciudadanía y

Discusión en Sala

que se relaciona con cómo combatimos aquellos flagelos que vienen desde afuera y que hoy día tienen mayor participación adentro de nuestras fronteras.

Este es un proyecto que es necesario abordar, porque las cifras dan cuenta del alto porcentaje de reincidencia que tenemos; es decir, de personas que han sido condenadas, han recibido algún beneficio o han cumplido sus condenas a cabalidad, y vuelven y vuelven y vuelven a delinquir.

Llama mucho la atención en las estadísticas relativas a este tema la cantidad de detenciones a personas que han cometido siete o más veces delitos similares; y vuelven a caer, teniendo una participación muy importante en el porcentaje total de detenidos por la comisión de delitos de alta connotación social.

Por lo tanto, tenemos que avanzar en esto.

Algo pasa, por un lado, con el sistema penitenciario, ya que no logra rehabilitar a las personas. Por otro lado, algo sucede que la sociedad no incorpora a las personas que salen de los centros penitenciarios. Y también algo ocurre en la conducta de esos individuos.

Y podemos tener apreciaciones particulares o personales al respecto, pero eso responde a la combinación de distintos factores, empezando por la presión del ambiente delincencial, por así decirlo.

Y, ojo, que ese es uno de los objetivos que los autores y los expertos utilizan para sacar de este mismo procedimiento a los llamados "delitos bagatela", aquellos delitos que no merecen presidio, aunque sea por sesenta días, porque basta ese tiempo para que una persona que comete una falta o un delito menor sea incluida en el círculo de la delincuencia. O sea, la reclusión de una persona por un par de meses puede significar un cambio no solamente de su condición individual, de autoestima, de presentación ante la comunidad, sino que también puede marcarla para que empiece a cometer delitos de otra connotación.

Por lo tanto, hay una discusión sobre si estos delitos bagatela deben ser incorporados o no.

Si bien es cierto a todos nos preocupa la situación país que hoy día vivimos, y necesitamos avanzar en una respuesta clara, contundente, firme, amplia para poder contener la delincuencia, también nos inquietan otros fenómenos, como los que señaló el Ministro de Justicia, aquí presente, relacionados con cómo se desalinea el sistema de penas cuando intervenimos ambos Códigos o cómo, por esta búsqueda o este intento de poner un poquito más de mano dura, generamos otros inconvenientes.

Lo decía el Fiscal Nacional ayer: cuánta sobrecarga podría significar al propio sistema de persecución cuando no va a dar abasto. Y, por otro lado, los costos que podría significar el intentar que el Ministerio Público cumpla con esta nueva exigencia.

Eso, para empezar a señalar algunas preocupaciones.

No obstante, estimadas Ministras, Ministro y colegas -por su intermedio, Presidente -, creo que hay que avanzar.

Y así lo hice ayer cuando, teniendo algunas aprensiones por el contenido del proyecto, voté en la Comisión a favor de la idea de legislar. Tenemos que legislar respecto de la reincidencia y de lo que significan los delitos de alta connotación, pero también necesitamos ajustar y regular bien el efecto de este proyecto.

Si bien es cierto el Fiscal Nacional se manifestó a favor, también señaló sus preocupaciones, y lo mismo han hecho otras instituciones y autoridades. La propia Corte Suprema ha hecho presentes sus aprensiones respecto del alcance de este proyecto en algunas materias; el Ministerio de Justicia también lo está diciendo.

Por lo tanto, en buena hora partimos legislando, pero también tenemos que hacer los ajustes necesarios.

No digo que vamos a vestir un santo para desvestir a otro, porque la verdad aquí no se trata de desvestir nada, pero tenemos que intentar resolver un problema sin generar otros cuyos impactos finales desconocemos.

Por otro lado, creo que ante este proyecto no hay ni oficialismo ni oposición, porque esta es una materia que ha sido priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional en sus dos cámaras. Primera cosa. Por lo tanto, está claro que hay una preocupación de todos.

Discusión en Sala

Pero tenemos que hacer modificaciones importantes, especialmente en otro efecto que se podría generar si el Ministerio Público fuera más eficiente, que es la situación carcelaria.

La situación carcelaria podría resolverse de acuerdo a la vida, pasión y muerte de lo que significa un proyecto de inversión pública en nuestro país en diez años más, tal vez, si es que la decisión se toma hoy día, ¡hoy!, y no se está haciendo. Hoy día tenemos un sistema prácticamente colapsado -si no, preguntémosle al Ministerio de Justicia o a Gendarmería de Chile-, pues las cárceles tienen un límite máximo, antes de considerarse en hacinamiento total, de 50 mil internos. Y llevamos 47 mil.

Entonces, con un apretón un poquito más fuerte tenemos un colapso en el sistema carcelario que debemos resolver.

Luego, no solo nos preocupan los impactos financieros, que debemos resolverlos, sin ninguna duda, sino también los efectos operativos y de gestión interna, tanto del Poder Judicial en su conjunto como del Ministerio Público.

Finalmente, coincidimos con buena parte de este proyecto y, por esa razón, voy a votarlo a favor en general.

Pero hay que proponer y llegar a un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para contar con una indicación sustitutiva que nos permita reordenar esta buena idea y transformarla en una buena solución que no nos provoque más problemas de los que el sistema de administración de justicia y la situación carcelaria hoy día ya tienen.

Así que, Presidente, voto a favor, con las preocupaciones que he manifestado.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, Senador.

Le ofrezco la palabra al Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que es de rigor poder establecer las herramientas legislativas que nos permitan terminar con la puerta giratoria.

Las cifras son alarmantes en nuestro país: una de cada dos personas privadas de libertad vuelve a delinquir. Estamos hablando de que las personas sancionadas con penas menores a un año presentan mayores tasas de reincidencia por el efecto desocializador y también por el contagio criminógeno.

Por lo tanto, tenemos que enfrentar aquello.

Del mismo modo, las personas sancionadas con penas privativas de libertad de más de dos años muestran las mayores tasas de reincidencia: sobre el 60 por ciento. Por tanto, este también es un tema relevante.

Hoy día en nuestro país el 50 por ciento de las personas que son condenadas completan la pena en libertad. La experiencia comparada es alrededor del 70 por ciento.

Por tanto, es imprescindible hacerse cargo de la política criminal mediante el establecimiento de herramientas, pero también del efecto y la señal política que se está dando en virtud de la tramitación de este proyecto.

Yo voy a votar favorablemente la idea de legislar, pero por supuesto tenemos que analizar con profundidad -esta también es una materia de la que hay que hacerse cargo- el hacinamiento carcelario. Tenemos que establecer condiciones de rehabilitación. Este es un tema que el Estado ha preferido dejar bajo la alfombra y no se ha hecho cargo del efecto rehabilitador que provoca el cumplimiento de las condenas en privación de libertad. Muy por el contrario. Hoy día existe un riesgo de contagio criminógeno del cual también hay que hacerse cargo.

Por lo tanto, voy a votar favorablemente, pero ciertamente creemos que este es un tema que debemos analizar en profundidad durante la discusión en particular.

Discusión en Sala

Lo que no puede ocurrir es que haya personas con hasta sesenta o setenta condenas que estén en la calle y sigan delinquiendo; o que los juzgados de garantía hagan un control de identidad, se constate la cantidad de condenas y la persona quede en libertad inmediatamente.

Por ello, hay que generar un mecanismo que efectivamente establezca un término a la puerta giratoria.

Vamos a votar favorablemente, pero tenemos que analizar en profundidad cómo opera finalmente el efecto rehabilitador del sistema carcelario, así como también las herramientas y las señales políticas que tenemos que dar.

Voto favorablemente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador.

Entiendo, señor Secretario, que la Comisión de Hacienda está sesionando paralelamente. Por lo tanto, para avisarles que estamos prontos a votar, haga sonar los timbres respectivos.

Le ofrezco la palabra al Senador Alfonso de Urresti .

El señor DE URRESTI.-

Muchas gracias, Presidente.

Honorable Sala, estamos llamados a discutir este proyecto de ley que mejora la persecución penal, especialmente en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

Algo que han argumentado todos los Senadores y las Senadoras es que el proyecto busca evitar la reincidencia permanente y los delitos de baja graduación, que generalmente se vuelven reiterativos provocando una sensación de impunidad.

Al profesor Jean Pierre Matus , un destacado académico, lo hemos visto en distintos planteamientos, antes de ser ministro , sosteniendo esta teoría. Y estamos de acuerdo. En eso hay una descalificación o un desconocimiento a su capacidad, sino muy por el contrario.

Lo que nosotros entendemos -y el Ministro de Justicia , que nos acompaña hoy día, puede ayudarnos a tener una visión integral- es que cuando uno opta por evitar estas salidas alternativas y ocurre esta reiteración de la cadena delictiva ante la cual no se cumple una pena efectiva, lo que va escalando o reiterando el delito, eso claramente no solo tiene una connotación desde el punto de vista normativo penal o del procedimiento penal, sino que también un amplio impacto en el propio Ministerio Público y en los distintos tribunales que intervienen en el proceso.

Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esa situación.

Lo mismo respecto del principio de oportunidad, que muchas veces se utiliza en forma abusiva o excesiva y no como se contempló a la hora de diseñar la reforma procesal penal. Eso termina impactando en el hecho de que no se sanciona con efectividad a las personas que son detenidas reiteradamente.

Entonces, cuando un conjunto de parlamentarios, principalmente de la Comisión de Constitución, hemos planteado abordar esta situación de manera sistémica, principalmente en el impacto, en la estructura de penas (Código Penal) y en cómo debe tratarse, no lo hacemos con un afán dilatorio. Estamos de acuerdo con este proyecto -lo suscribimos; seguramente haremos indicaciones en un sentido u otro-, pero creemos que lo más fundamental es la coherencia.

A mayor abundamiento, se ha originado una discusión -sería bueno que antes de votar el Ministro pudiera hacer alguna referencia al respecto- con relación al tribunal de ejecución de penas. Entonces, de qué manera ese proyecto, que se encuentra dentro de los márgenes de las iniciativas que se pretenden discutir, impacta o mejora este tipo de situaciones.

Tribunal de ejecución de penas, disponibilidad carcelaria, recarga en el Ministerio Público y también una política

Discusión en Sala

penal que evite esta sensación de impunidad, ahí vamos a estar absolutamente todos.

Pero, tal como he insistido a propósito del presente proyecto y de otros, aprovechemos y utilicemos la especialización en materia penal que se ha podido construir en la Comisión de Constitución, pues ahí están representados todos los sectores, contamos con un excelente equipo de secretarios y existe la tradición para poder abordar de manera sistémica, insisto, este tipo de materias.

No obsta en nada la demora que significa pasar el proyecto por la Comisión, sino al contrario: permite perfeccionar y articular con otras iniciativas que se llevan adelante.

Nuestra petición, como hemos sostenido, Presidente, es precisamente que se establezca un plazo -se podrán fijar fechas incluso para no dilatar- con el objeto de que en la discusión de fondo todas las bancadas, todos los Senadores y las Senadoras que no están en la Comisión de Seguridad, puedan intervenir presentando indicaciones o invitando a especialistas.

Hagamos buena legislación.

Creo que en este tipo de temas nos ayudan los Ministros de la Corte Suprema y nos pueden colaborar distintos académicos. Y podemos alcanzar un amplio consenso para evitar lo que queremos prevenir.

Pero no podemos olvidar la mirada que nos ofrecen un conjunto de actuaciones, pues ello permite no solo dar una señal, sino también obtener resultados concretos.

Y ahí particularmente, Presidente, le pediría al Ejecutivo que nos pudiera dar su opinión acerca del proyecto de ley sobre el tribunal de ejecución de penas, pues me parece imprescindible, para evitar la reincidencia, asegurar capacidad de rehabilitación y un seguimiento del cumplimiento de la pena, y no simplemente desprenderse de esa obligación una vez que la persona es sancionada y se ha ejecutoriado la condena.

He dicho, señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador.

Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Justicia .

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Gracias, señor Presidente .

Buenas tardes a todas las señoras Senadoras y los señores Senadores.

Vuestras Señorías, el proyecto que hoy día se discute en general forma parte de una discusión algo más compleja, vinculada a la reestructuración del régimen de penas en el sistema institucional chileno, tal como lo expuse en la Comisión de Seguridad.

Esa discusión en la actualidad se encuentra en la reforma al nuevo Código Penal, que está siendo tramitada en Comisiones unidas, tanto en la Cámara como en el Senado.

Las observaciones que a continuación quiero exponer solo tienen por objeto manifestar el contexto en el que este proyecto se debate, respecto del cual, además, por responsabilidad institucional, existen algunas advertencias que, tal como indiqué en la Comisión de Seguridad, ahora voy a realizar en la Sala.

Existe cierto consenso entre nosotros, y a estas alturas la evidencia también así lo indica, en cuanto a que algunos de los incentivos del régimen penal operan indebidamente. Eso es lo que puede suceder en el caso de multas.

Este proyecto lo que busca, para atacar la reincidencia, es el cumplimiento de penas efectivas.

Eso tiene un resultado, tal como lo ha advertido la Senadora Rincón . No solo es un problema de proporcionalidad, sino que también presenta un efecto más práctico, en mi opinión, toda vez que implica aumentar

Discusión en Sala

significativamente la cantidad de personas privadas de libertad, a lo cual más adelante haré referencia.

Pero más allá de eso, y creo que esto es relevante en el contexto del debate que se ha planteado en este Senado, el proyecto incide en tres aspectos claves del sistema de enjuiciamiento criminal: la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento abreviado.

¿Y por qué esto es tan relevante? Porque no son simples modificaciones específicas, sino que tienen una incidencia sustantiva.

¿Son razonables varias de las modificaciones que contiene el proyecto? Sí, pero tienen resultados.

Por ejemplo, en el caso del principio de oportunidad, se limitan las atribuciones del Ministerio Público, advertencia que también hizo el Fiscal Nacional.

En el caso de la suspensión condicional del procedimiento, en los términos en que viene propuesto el proyecto, tal como lo expliqué en la Comisión de Seguridad, se podrían probablemente generar desincentivos a su uso, entre otras cosas, porque supone el reconocimiento y, en consecuencia, el aumento de hipótesis distintas a la suspensión condicional.

En el procedimiento abreviado, si bien es una discusión de política criminal, lo cierto es que hay acuerdo en aumentar el techo para su utilización. De hecho, ese acuerdo es relativamente transversal. Y el Ministerio Público, durante la presentación en la Comisión de Seguridad de este Senado, ha solicitado que ese techo aumente.

¿Por qué estas tres condiciones son tan relevantes? Porque hay una cuestión de diseño institucional que está detrás de la reforma procesal penal que el proyecto afecta directamente. La iniciativa está desarrollada de un modo quirúrgico, pero sus efectos generales son bien significativos.

Estas advertencias no se han formulado con el fin de que el Senado no legisle sobre este punto, sino sencillamente para hacerse cargo de sus consecuencias.

La Corte Suprema, en el informe respectivo, ha señalado también estas advertencias. Se lee en las dos últimas páginas, en particular en la consideración novena sobre el proyecto de ley, que las modificaciones tienen un impacto. Y cito: "Es el caso de la reformulación del principio de oportunidad y de la suspensión condicional del procedimiento, que, sin un correlativo fortalecimiento, reducirá las capacidades institucionales destinadas a procesar casos más complejos, al emplearlas en abordar casos que de otro terminarían bajo dicha figura".

Pero además de eso la Corte Suprema señala explícitamente: "Por otra parte, la modificación de la suspensión condicional desvirtúa el concepto de las salidas alternativas desincentivando su utilización".

¿Por qué estas consideraciones son relevantes, Vuestras Señorías? Porque con el propósito de abordar el debate sobre los reincidentes, que es un problema que debemos resolver, el proyecto impacta en tres cuestiones centrales del procedimiento.

Pero, además de eso, en la exposición realizada por el Fiscal Nacional el día de ayer, quien también se refirió a estos tres puntos, el Ministerio Público busca a su vez incorporar modificaciones para mejorar la persecución penal.

Y quiero señalarles, Vuestras Señorías, que al menos cuatro de esas modificaciones el Ejecutivo las comparte abiertamente: permitir una mayor utilización del procedimiento abreviado; buscar herramientas para agilizar los juicios orales, que hoy día tienen una demora infinita; incentivar la delación como medio de colaboración en las organizaciones criminales, y favorecer la protección de los fiscales y el recurso de apelación por resolución en el caso de la audiencia de preparación del juicio oral.

Forma parte de los acuerdos de los treinta y un proyectos el avanzar precisamente en la eficacia de la persecución criminal.

En consecuencia, este proyecto, por las circunstancias en que ha sido diseñado, ya deja simplemente de impactar en las cuestiones de los reincidentes y se transforma en una reforma bien significativa al sistema de enjuiciamiento criminal.

Discusión en Sala

¿Es importante avanzar sobre ello? No cabe ninguna duda. Pero eso tiene impactos en la carga del Ministerio Público y en la de los jueces, por cierto, porque si se aumentan los procedimientos abreviados y la disponibilidad respecto al número de jueces de garantía, ello va a implicar probablemente una redistribución; en algunas de esas ocasiones quizás no con mayores gastos, pero sí habrá una redistribución de jueces.

Ahora bien, no puedo terminar mi intervención sin señalar algo que dije en la Comisión de Seguridad y a lo cual agradezco que el Senador Kast hubiese hecho referencia en su intervención. Yo manifesté en dicha instancia, por un asunto de responsabilidad institucional del cargo que invisto -también lo he hecho públicamente-, que el sistema penitenciario chileno está altamente congestionado: el número de plazas no aumenta desde el año 2012; nos movemos más o menos con cuarenta y dos mil plazas disponibles, y solo en catorce o quince meses el número de privados de libertad ha aumentado en cerca de un 20 por ciento.

Ciertamente, el sistema hoy día, conforme al mecanismo con el cual opera, tiene una alta eficiencia. De hecho, el número de personas en prisión preventiva está incrementando significativamente. El problema, sin embargo, es que no tenemos cupos disponibles. Durante este año y principios del próximo se van a aumentar algunas plazas, y en este sentido lo que yo aprovecharé será lo que hizo mi predecesor, el ex Ministro Hernán Larraín, quien se preocupó de alguna disponibilidad de esas plazas. Pero, así y todo, el sistema no va a aumentar en un número suficiente.

¿Y por qué hago esta advertencia, Vuestras Señorías? Porque el año 2016, cuando este Congreso aprobó la Agenda corta Antidelincuencia, lo hizo con el propósito deliberado de aumentar la cantidad de personas privadas de libertad. En ese proyecto, que finalmente se publicó como ley, una norma transitoria permitía reglas excepcionales para la construcción de cárceles hasta el año 2020; pero esa norma no se utilizó, y, por lo tanto, nos quedamos sin disponibilidad de plazas adicionales.

No estoy diciendo con esto que no se deba legislar respecto de este proyecto, sino simplemente señalando dos cosas:

Primero, que esta iniciativa, cuyo propósito es abordar la reincidencia, asunto que el Ejecutivo comparte, generará impactos en la gestión del sistema de enjuiciamiento criminal y de su necesaria actualización, cosa que el Ejecutivo también comparte. Pero, en segundo lugar, el impacto que va a producir sobre el sistema penitenciario chileno es algo que simplemente no podemos omitir, porque los precedentes previos son bien relevantes para que Vuestras Señorías adopten razonablemente su decisión.

Por eso, en la discusión en particular un proyecto de estas características ciertamente se puede mejorar significativamente. Y dado que el Ministerio Público también ha hecho observaciones en relación con otros aspectos que el Ejecutivo también comparte, es que consideramos que debiera otorgarse un plazo razonable para la presentación de indicaciones, por la profundidad del tema y, sobre todo, por los impactos que tendrá en el sistema de enjuiciamiento criminal.

Nada más, señor Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, señor Ministro .

Se procederá, entonces, a la votación.

Y quiero que nos concentremos, porque...

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

El Senador Lagos ha pedido la palabra.

El señor COLOMA (Presidente).- ¿Perdón?

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

El Senador Lagos quiere hablar.

El señor COLOMA (Presidente).-

No, si el Senador Lagos quiere justamente que se aclare lo que voy a señalar.

Lo que se votará aquí es el proyecto en general, o sea, la idea de legislar. Consecuencialmente -y quiero ser transparente, a menos que alguien sugiera algo distinto-, realizada la votación, habrá que decidir a qué Comisión irá la iniciativa. Si no se vota nada, se remitirá a la Comisión en que estaba originada, que es la de Seguridad. Pero varias Senadoras y varios Senadores me han planteado la opción de que vaya a la de Constitución por lo menos quince días...

(Rumores).

Sin embargo, eso tiene que someterse a votación, y no es posible votar en forma distinta. Yo no puedo definir -estoy tratando de explicar la situación- a qué Comisión irá el proyecto antes de que se vote en general.

Planteo el tema transparentemente, y voy a dar algún tiempo para que resolvamos. ¿Les parece un par de minutos -la Senadora Provoste y el Senador Edwards me han pedido dos minutos; si quiere, puede intervenir también el Senador Kast- para tratar de ver si llegamos a un acuerdo antes de votar en esos términos?

Senadora Provoste, tiene la palabra.

La señora PROVOSTE .-

Presidente , creo que el tema aquí no es si llegamos o no a acuerdo, sino que se respete lo que usted mismo dijo al comenzar la discusión de este proyecto de ley después de la intervención del Senador José Miguel Insulza, quien pidió que esta iniciativa fuera a la Comisión de Constitución. Esa información es necesaria tenerla antes de que se realice la votación, porque esta va a ser muy distinta si el proyecto va o no a dicha instancia, y usted estuvo de acuerdo en eso.

Entonces, la verdad, es que yo le pido que la palabra empeñada se cumpla y que, por lo tanto, usted, antes de colocar en votación en general este proyecto de ley, someta al asentimiento de la Sala si esta iniciativa va a ir o no a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Porque, además, después de haber escuchado la intervención del Ministro de Justicia -pareciera que hay varios que tienen mucha capacidad para sostener diversas conversaciones, pero yo al menos estuve escuchándolo atentamente-, se refuerza aún más que el proyecto debe pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Reitero, Presidente, que va a ser muy distinta la votación en general si este tema se resuelve previamente.

Así que solo pido que se respete la palabra empeñada por usted en esta...

El señor COLOMA (Presidente).-

No, no me diga eso de "palabra empeñada". Yo solo estoy tratando de resolver los problemas, no de generarlos.

Tengo la mejor voluntad, pero pasa una cosa bien rara -no sé si rara o buena-: están todos de acuerdos en que hay que legislar -si este fuera el problema, estaríamos en un problema mayor- y estamos viendo cómo podemos hacerlo mejor. Es solamente eso.

Tiene la palabra el Senador Edwards, y después voy a hacer un par de sugerencias.

El señor EDWARDS.-

Presidente, los Comités de manera unánime acordaron incorporar este proyecto a la tabla, y lo que corresponde es que se vote.

Yo entiendo que hubo una petición. Pero después de la votación se podrá discutir si va o no a la Comisión de Constitución.

Discusión en Sala

Lo que definieron los Comités fue bastante claro: que la iniciativa se encuentra en la tabla y, por tanto, tiene que votarse. Si a posteriori se cambia la tramitación, está bien. Pero yo lo que pido es que se cumpla eso que los Comités de manera unánime acordamos el día de ayer: que, reitero, este proyecto se halla en la tabla y debe votarse en general.

El señor COLOMA (Presidente).-

Nadie está incumpliendo el acuerdo. La iniciativa se va a votar en general. De eso no cabe duda.

Lo que se ha expuesto, Senador, es un punto legítimo; si fuera ilegítimo, no lo plantearía. Ha surgido la inquietud respecto a qué Comisión irá el proyecto y si es razonable dar un plazo breve para que la de Constitución lo pueda analizar.

Así lo han planteado, y yo no me puedo hacer el lesa respecto de ese planteamiento.

Eso, en el fondo, es lo que estoy tratando de decir.

Senador Kast, tiene la palabra por dos minutos, y después podrá intervenir el Senador Moreira.

¡Perdón, perdón! Me había pedido la palabra antes el Senador Insulza. Después podrá intervenir el Senador Kast.

Tiene la palabra, Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidente, es solamente para que conteste el Senador Kast.

Yo no tengo problema en qué momento el proyecto va a ir a la Comisión de Constitución. A mí no me importa que sea ahora o después de despachado por la de Seguridad Pública. Lo que yo quiero es velar por un conjunto de temas jurídicos contenidos en la iniciativa que, a mi juicio, no quedarán suficientemente cubiertos si no van a la Comisión de Constitución, ¡y además porque hay una Comisión de Constitución para eso, pues! Si aquí estamos modificando leyes muy fundamentales.

Entonces, ¿cómo la iniciativa no va a ir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?

Pero, repito, a mí me da lo mismo que vaya antes o después. Si se prefiere que primero vaya a la Comisión de Seguridad Pública, yo no tengo problema.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

A mí lo que me llama la atención es que aquí, en lugar de tener un debate ordenado sobre qué proyectos van a la Comisión de Constitución y qué proyectos se remiten a la de Seguridad, simplemente se utiliza esta estrategia como un modo dilatorio por parte del Senador Insulza. Y no es la primera vez que lo intenta.

Entonces...

La señora ALLENDE .-

¡Nadie está dilatando!

El señor INSULZA .-

¡Por favor!

(Rumores).

Discusión en Sala

El señor KAST.-

Presidente, le pido que llame al orden, por favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Por favor, silencio, isilencio!

El señor KAST.-

Entonces, al final del día, ¿sabe lo que pasa, Presidente ? Que, como bien dijo la Senadora Luz Ebensperger, nosotros podemos debatir qué proyectos van o no a una Comisión; pero cuando el Senador Insulza era el Presidente de la Comisión de Seguridad, de hecho, muchas veces defendió que las iniciativas fueran a la de Seguridad y no a la Comisión de Constitución.

Yo entiendo eso de que la de Constitución, cuando antiguamente no existía la Comisión de Seguridad, tuviera que ver por supuesto todos los temas, porque no existía otro lugar para su análisis. Pero hoy día, por definición, los proyectos penales son de Seguridad, ipor definición!...

El señor ESPINOZA .-

¡Bruto!

(Senadoras y Senadores de las bancas de izquierda manifiestan con gestos y verbalmente su negación y molestia).

El señor KAST.-

El Código Penal es un elemento central de la seguridad chilena...

(Se producen diversos tipos de manifestaciones en la Sala).

El señor ESPINOZA .-

¡Tenía razón Elizalde!

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Por favor, silencio!

El señor KAST.-

Por lo tanto, yo lo que les pido es que...

Presidente , no puedo hablar si están gritando los colegas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Dejemos hablar al Senador, por favor.

El señor KAST.-

Entonces...

(Diálogos en la Sala).

El señor COLOMA (Presidente).-

Silencio, por favor.

Continúe, Senador Kast.

Discusión en Sala

El señor KAST.-

Parece que hay algunos que están acostumbrados al insulto, a no respetar al otro. Lo que dijo -por su intermedio- el colega Espinoza me parece que no corresponde.

Les pido en serio que resolvamos este asunto. Si es algo muy simple. Si alguien hubiese planteado esta discusión cuando ingresó este proyecto, hubiese creído el planteamiento. Curiosamente, lo hacen ahora, habiendo sido aprobado ayer.

Además, es curioso que este Congreso y usted, Presidente, junto con el Presidente Boric y el Gobierno, hayan definido un calendario de priorización, de fast track , pero resulta que ahora parece que ya no vale y quieren dilatar.

Así que yo les digo a los colegas que si están muy preocupados por la legalidad, porque quieren mejorar el proyecto, que vayan a la Comisión de Seguridad. ¡No existe ningún impedimento para tratar este tema y las preocupaciones que tienen en dicha instancia!

Porque me parece, Presidente , que vamos a tener un plazo para formular indicaciones, el cual esperamos que sea hasta... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene treinta segundos, Senador, para concluir su idea, porque hubo interrupciones.

El señor KAST.-

Lo que yo le pido, Presidente , es que votemos si efectivamente el proyecto irá o no a la Comisión de Constitución, después aprobarlo en general, que es lo que corresponde y fue lo que se acordó en Comités.

Y si algunos quieren oponerse al proyecto, bueno, que lo hagan. Pero realmente creo que esta iniciativa es de suma urgencia para Chile.

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Presidente , entiendo que todos estamos preocupados del problema de la delincuencia y que tenemos la mejor voluntad para poder avanzar. Más allá de nuestras diferencias políticas, queremos avanzar.

Pero lo que yo quiero plantearle, y es lo que a mí me parece, es que este proyecto lo pueda ver primero la Comisión de Seguridad y que después la Comisión de Constitución tenga un plazo de quince días para analizarlo.

Creo que es una cuestión de sentido común, porque no vamos a estar hasta las ocho de la noche -tenemos que ver en seguida el proyecto de ingreso mínimo- en una situación que sí se puede resolver ahora.

Yo sé que hay maneras distintas de ver las cosas, pero insisto en que esta iniciativa tiene que pasar por la Comisión de Constitución, antes o después -conuerdo plenamente con el Senador Insulza-, ipero con plazos acotados!, para que no se diga que su tramitación la está dilatando una Comisión.

Tengo entendido que todos van a votar a favor de la idea de legislar. Entonces, ¿para qué nos quedamos con eso de que a cuál Comisión va primero el proyecto?

Le pido que aplique el Reglamento, Presidente , que es lo que corresponde.

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver, yo entiendo, Senador, que usted está haciendo una sugerencia. Quiero interpretarlo, y tengo que hacerlo.

Discusión en Sala

Así que propongo que el proyecto se vote en general, entendiendo que desde ahora hasta quince días más pasará a la Comisión de Constitución y después a la de Seguridad.

¿Les parece?

La señora CARVAJAL.-

Eliminemos Constitución.

El señor COLOMA (Presidente).-

Estoy tratando de hacerlo fácil, Senadora.

Tratemos de...

(Diálogos en la Sala).

El señor LAGOS.-

¡Es al revés de lo que dijo Moreira, pero no importa!

El señor COLOMA (Presidente).-

Como el Senador Insulza -estoy tratando de interpretar- dijo que la situación le era indiferente, estoy intentando resolver esto de buena manera, porque...

El señor DE URRESTI.-

¡Que vaya a Seguridad y después a Constitución!

El señor COLOMA (Presidente).-

Pero déjeme hacer la propuesta, Senador.

Yo creo que el sentido común funciona.

¿Les parece una fórmula de ese tipo?

Tiene la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.-

Presidente , yo claramente discrepo de lo que se ha manifestado. Por tanto, le pido que, ojalá, el proyecto vaya primero a Seguridad, como debe ser, y que después si la mayoría de esta Sala soberanamente decide que se remita a Constitución, que el acuerdo sea por quince días, y que no ocurra lo del año pasado, cuando se hicieron compromisos con motivo del proyecto de usurpaciones y el Presidente de la Comisión de Seguridad , en su minuto, no los cumplió.

Así que ojalá se vote.

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver, analicemos esta propuesta.

Que el proyecto vaya a la Comisión de Seguridad y después, entregado el informe por parte de esta instancia, pase a la de Constitución por quince días. Si esta última no resuelve dentro de ese plazo, que la iniciativa se vote como salga de Seguridad.

El señor KAST.-

¡Eso! ¡Eso! Muy bien.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Les parece?

Bien.

Ese es el contexto en que se procederá a la votación en general del proyecto.

En votación.

(Diálogos en la Sala).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Pausa).

El señor COLOMA (Presidente).-

Secretario, pregunte, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (38 votos favorables y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Lagos, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron las señoras Pascual y Provoste y los señores Latorre y Núñez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa se han registrado los siguientes pareos: del Senador señor Kuschel con el Senador señor Soria y del Senador señor Ossandón con la Senadora señora Carvajal.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ha quedado aprobado el proyecto en general.

Se propone plazo de indicaciones hasta al 1° de junio, a las 12 horas, con el acuerdo de que, despachada la iniciativa por Seguridad, irá después a la Comisión de Constitución por quince días. Y en el evento de que esta instancia no resuelva en ese plazo, se votará en la Sala el proyecto que venga de Seguridad.

¿Les parece?

Aprobado.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Juan Luis Castro.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias.

Boletín de Indicaciones

1.6. Boletín de Indicaciones

Fecha 01 de junio, 2023. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETÍN N° 15.661-07

INDICACIONES

1.06.2023

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO PRIMERO

1.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- Sustitúyese el Libro Primero del Código Penal, por el siguiente:

“LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

LA LEY PENAL

§ 1. Principios

Artículo 1.-

Legalidad. No se impondrá pena, consecuencia adicional a la pena ni medida de seguridad que no sea la prevista por la ley para un hecho descrito por ella.

Artículo 2.-

Culpabilidad. La pena judicialmente impuesta no sobrepasará la medida de la culpabilidad personal por el hecho.

§ 2. Aplicación de la ley penal

Artículo 3.-

Jurisdicción territorial. Los tribunales de la República de Chile ejercen jurisdicción sobre chilenos y extranjeros respecto de los delitos perpetrados en territorio chileno.

Artículo 4.-

Lugar de perpetración del delito. El delito se entiende perpetrado en territorio chileno indistintamente cuando en él se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible o cuando el resultado del cual depende su consumación acaece en él. Se entenderá que el autor incurre en omisión punible en territorio chileno si hubiera debido ejecutar en él la acción que omite.

La tentativa de delito se entiende perpetrada en territorio chileno indistintamente cuando ella se inicia en él de conformidad con el artículo 19, o cuando prosigue en él con la realización del hecho, como también cuando el resultado del cual depende la consumación del delito habría debido acaecer en el territorio chileno.

El delito se entiende asimismo perpetrado en territorio chileno si en él se producen o deberían producir los efectos cuya evitación constituye inequívocamente la finalidad de la ley que lo sanciona, aunque esos efectos sean posteriores a su consumación.

Si el delito es perpetrado por su autor o por cualquiera de sus coautores en territorio chileno, se lo entiende

Boletín de Indicaciones

asimismo perpetrado en él por todos los demás intervinientes.

Artículo 5.-

Jurisdicción extraterritorial. Los tribunales de la República de Chile también ejercen jurisdicción respecto de los siguientes delitos, aunque no sean perpetrados en territorio chileno:

1° Los perpetrados por chilenos o extranjeros a bordo de una nave que enarbole el pabellón chileno o de una aeronave registrada conforme a la ley chilena;

2° Los perpetrados por un agente diplomático o consular de la República, o por cualquier persona que por otro motivo goce de inmunidad personal debido a su servicio a la República, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

3° Los perpetrados por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República en el ejercicio de su cargo o en comisión de servicio;

4° Los perpetrados contra funcionarios públicos chilenos o extranjeros al servicio de la República en razón del ejercicio del cargo o servicio, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

5° El soborno de funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile;

6° Los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile en la forma prevista por la ley, que consistan en la falsificación de su dinero o de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile o que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno o el medio ambiente en el territorio chileno o en la zona económica exclusiva chilena en la forma prevista por la ley;

7° Los perpetrados por chilenos o extranjeros residentes en Chile contra chilenos, extranjeros residentes en Chile, contra sus hijos menores de edad o contra personas jurídicas domiciliadas en territorio chileno;

8° Los delitos contra la indemnidad sexual y de explotación sexual comercial contra personas menores de edad que fueren chilenos o hijos de chilenos o extranjeros con residencia en Chile, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

9° Los comprendidos en tratados internacionales que autoricen la jurisdicción chilena, en los términos dispuestos por el respectivo tratado;

10° Los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, de interrupción de señales aeronáuticas y los demás delitos que los tratados internacionales o el derecho internacional someten a la jurisdicción de todos los Estados.

En el ejercicio de la jurisdicción conforme al número 10° este artículo el Estado de Chile aplicará las disposiciones del Libro Segundo de este Código que correspondan a los hechos que fueren constitutivos del delito de piratería según el derecho internacional.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena.

Artículo 6.-

Inmunidades. Los tribunales chilenos sólo estarán impedidos de juzgar a los responsables de un delito sometido a su jurisdicción en los casos establecidos por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales.

Artículo 7.-

Aplicación de la ley chilena y adecuación de penalidad. Los tribunales de la República de Chile aplican la ley penal chilena.

Boletín de Indicaciones

En los casos de los números 2º, 4º y 8º del artículo 5 el tribunal no podrá imponer una pena más elevada que aquella prevista por la ley del lugar en que se perpetrare el delito. La misma regla se aplicará en los casos del número 9º del mismo artículo, siempre que la convención respectiva no dispusiere otra cosa.

Artículo 8.-

Aplicación de la ley penal en el tiempo. La pena, la consecuencia adicional a la pena y la medida de seguridad que corresponde imponer es la prevista por la ley vigente al momento de la perpetración del hecho.

Si durante la perpetración del hecho entrare en vigor una nueva ley se estará a ella siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la descripción legal del hecho.

Si a la fecha del pronunciamiento judicial sobre el hecho se encontrare vigente una ley más favorable para el imputado se estará a ella.

Si después de la perpetración del hecho hubiere entrado en vigor una ley más favorable se estará a ella para el pronunciamiento judicial sobre el hecho, aunque ya no se encontrare vigente a esa fecha, a menos que la ley disponga otra cosa.

Si una ley más favorable entrare en vigor después de ejecutoriada la sentencia que hubiere impuesto la pena, la consecuencia adicional a la pena o la medida de seguridad, el tribunal que la hubiere pronunciado deberá modificarla de oficio o a petición del condenado o afectado en todo aquello en que la sentencia no se hubiere ya ejecutado.

Las leyes destinadas a tener vigencia por un tiempo determinado serán siempre aplicables a los delitos perpetrados bajo su vigencia a menos que la ley disponga otra cosa.

Serán aplicables inmediatamente desde que entraren en vigor, aun a hechos perpetrados con anterioridad:

1º Las leyes relativas al régimen de ejecución de las penas, las consecuencias adicionales a la pena y las medidas de seguridad a menos que de ello resultare su agravación;

2º Las leyes relativas a la prescripción de la acción penal y de la pena a menos que hubiere transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 9.-

Tiempo de perpetración del delito. Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción o se incurre en la omisión punible.

Artículo 10.-

Aplicación supletoria del Código Penal. Las reglas del Libro Primero de este Código serán aplicables siempre que corresponda imponer una pena, una consecuencia adicional a la pena o una medida de seguridad conforme a otras leyes en lo no previsto en ellas.

Para hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por su intervención en la perpetración de un delito, las disposiciones de este Código no serán aplicables sino en la medida en que así lo establezca la ley especial que fija los presupuestos y las consecuencias de su responsabilidad.

TÍTULO II

EL DELITO

§ 1. Reglas generales

Artículo 11.-

Delito. Es delito la acción u omisión ilícita y culpable descrita por la ley bajo señalamiento de pena.

Boletín de Indicaciones

También es delito la omisión ilícita y culpable de evitar un resultado siempre que quien omite se encuentre especialmente obligado a ello en razón de la protección debida a una o más personas o de su deber de controlar una situación peligrosa, que la producción de tal resultado se encuentre prevista por la ley bajo señalamiento de pena y que la omisión de evitar el resultado sea equiparable a producirlo.

Artículo 12.-

Dolo e imprudencia. Una acción u omisión comprendida en el artículo precedente sólo es punible a condición de que ella sea dolosa a menos que la ley prevea expresamente la punibilidad del hecho imprudente.

Cuando la ley señala para el delito una pena mayor en caso de verificarse una determinada consecuencia especial, tal pena sólo se aplica si respecto de la consecuencia especial hubiere existido al menos imprudencia.

Artículo 13.-

Graduación de la imprudencia. La imprudencia puede ser simple o temeraria. No es punible el descuido mínimo.

Cuando la ley disponga la punibilidad del hecho imprudente bastará la imprudencia simple, a menos que la ley exija imprudencia temeraria.

La imprudencia es temeraria cuando el sujeto hubiera podido evitar la realización del delito empleando la mínima diligencia que le era exigible de acuerdo con sus circunstancias.

Artículo 14.-

Error sobre las circunstancias del hecho. No actúa u omite dolosamente quien por error desconoce una circunstancia que es exigida por la descripción legal del hecho, así como quien erradamente supone como efectivas las circunstancias exigidas por una causa de exclusión de la ilicitud.

Si el error hubiere sido vencible para el hechor se estará a lo que la ley prevea para la punibilidad y la penalidad del hecho imprudente.

Artículo 15.-

Error sobre la ilicitud del hecho. No es penalmente responsable quien actúa u omite desconociendo la ilicitud del hecho siempre que el error haya sido invencible para el hechor. En caso de ser vencible se reconocerá una atenuante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 o 50, a menos que el error fuere indicativo de suma indiferencia acerca de la ilicitud del hecho.

Artículo 16.-

Ausencia de responsabilidad por minoría de edad. No es penalmente responsable de conformidad con las disposiciones de este Código la persona que al momento del hecho sea menor de dieciocho años, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley a la cual se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 17.-

Ausencia de responsabilidad por perturbación psíquica. No es penalmente responsable la persona que al momento del hecho padece una perturbación psíquica, aun transitoria, que la incapacita para motivarse a evitarlo.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable cuando la persona afectada por la perturbación fuere responsable de haber quedado incapacitada para motivarse a evitar el hecho, en cuyo caso se le reconocerá una atenuante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 o 50, a menos que hubiere provocado deliberadamente su incapacidad.

§ 2. Exenciones de responsabilidad

Artículo 18.-

Están exentos de responsabilidad criminal:

Boletín de Indicaciones

1.º El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón.

2.º El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.

3.º El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera.- Agresión ilegítima.

Segunda.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Tercera.- Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

4.º El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, de sus afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurren la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviere participación en ella el defensor.

5.º El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurren las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 3º y 4º precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1º del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias o, si es de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433 y 436 de este Código.

Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 3º, 4º y 5º de este artículo, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior; en dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa.

Los numerales 3º, 4º y 5º se aplicarán respecto de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior ante agresiones contra las personas. De afectarse exclusivamente bienes, procederá la aplicación del número 9º del presente artículo.

Esta norma se utilizará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar.

Respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si éstas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en uno, dos o tres grados, salvo que concorra dolo.

6º. El que para evitar un mal ejecuta un hecho, que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera.- Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar.

Segunda.- Que sea mayor que el causado para evitarlo.

Tercera.- Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

Boletín de Indicaciones

- 7°. El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente.
- 8°. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable.
- 9°. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.
- 10°. El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurren las circunstancias siguientes:
- 1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar.
- 2ª. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo.
- 3ª. Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita.
- 4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa.
- 11°. El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable.
- 12°. El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley.

§ 3. Tentativa y conspiración

Artículo 19.-

Punibilidad de la tentativa. La tentativa de delito es punible a no ser que la ley disponga otra cosa.

Hay tentativa desde que estando resuelto a perpetrar el delito el hechor se pone inmediatamente en situación de hacerlo.

Artículo 20.-

Desistimiento de la tentativa. No es punible la tentativa para quien voluntariamente abandona la realización del hecho o impide su consumación. Si el delito no se consuma con independencia de su actuar, tampoco es punible la tentativa si se hubiere esforzado seriamente por impedir la consumación.

Siendo dos o más los intervinientes en el hecho, no es punible la tentativa para aquel que voluntariamente impide su consumación. Si el delito no se consuma con independencia de su actuar, tampoco es punible para el interviniente que se hubiere esforzado seriamente por impedir la consumación.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no obsta a la responsabilidad por cualquier delito distinto de la tentativa de la cual el hechor o interviniente se hubiera desistido.

Artículo 21.-

Punibilidad de la conspiración. La conspiración sólo es punible si la ley lo declara expresamente.

Hay conspiración si dos o más personas se conciertan para la realización de un delito determinado.

No es punible la conspiración para aquel que impide que el delito llegue a perpetrarse.

§ 4. Intervención en el hecho punible

Artículo 22.-

Intervinientes en el hecho. Es responsable de un delito quien interviene en él como autor, inductor o cómplice.

Tratándose de hechos cuya descripción legal exige la concurrencia de una calidad especial en la persona del autor, el interviniente en quien no concurre tal calidad sólo responde como inductor o cómplice, según corresponda.

Boletín de Indicaciones

Artículo 23.-

Intervención como autor. Es autor quien perpetra el hecho por sí mismo o a través de otro.

Son coautores quienes realizan el hecho conjuntamente. Se entiende que hay realización conjunta del hecho por parte de quien interviene:

1. Tomando parte en su perpetración; o
2. Prestando alguna contribución determinante, siempre que se hubiere concertado previamente con los demás.

Artículo 24.-

Intervención como inductor. Es inductor quien determina a otro a perpetrar el hecho.

Artículo 25.-

Intervención como cómplice. Es cómplice quien coopera con la perpetración del hecho.

Artículo 26.-

Intervención imprudente. Quien intervenga imprudentemente en el hecho sólo será sancionado en la calidad que le corresponda de conformidad con los artículos anteriores, siempre que la ley prevea la punibilidad del respectivo hecho imprudente.

Artículo 27.-

Actuación en lugar de otro. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, cuando la ley exija la concurrencia de una calidad especial en la persona del autor, se entenderá revestido de dicha calidad a quien actúa en lugar del que la ostenta.

TÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 28.-

Definiciones. Para efectos de este Código se entenderá por:

1° Acción sexual, toda aquella de significación sexual y de relevancia que además importa contacto corporal con otro o que recae en los genitales, ano o mamas de la persona afectada, aun cuando no haya contacto corporal; tratándose de las acciones a cuya tolerancia o realización la persona afectada es constreñida, compelida o inducida, es también acción sexual el comportamiento de significación sexual que importa contacto de su cuerpo con un cadáver o con un animal vivo o muerto;

2° Amenaza grave, la amenaza explícita o implícita de atentar inminentemente contra la vida, o de modo grave contra la salud, la libertad de movimiento o la libertad sexual, ya sea del coaccionado o de una persona cercana a éste;

3° Amenaza punible, la amenaza explícita o implícita que constituye el medio comisivo del delito de coacción;

4° Autorización, la habilitación conferida por la ley o por la persona o autoridad correspondiente a quien cumple con la condición jurídicamente requerida para la realización de una actividad o para la tenencia, el porte o la manipulación de uno o más objetos o sustancias, cualquiera sea su denominación, el medio por el que se exprese o en el que conste o el acto jurídico privado o público por el que deba ser otorgada;

5° Caso menos grave, aquél en el que concurren circunstancias concernientes al hecho o a su modo de perpetración que hacen de la pena señalada por la ley al delito una sanción desproporcionadamente grave;

6° Dato informático, la representación de cualquier contenido expresada de un modo que hace posible su

Boletín de Indicaciones

tratamiento por un sistema informático, incluido cualquier programa destinado a dotar de alguna funcionalidad a un sistema informático;

7° Difusión, la comunicación de una información, imagen o sonido a un número considerable o indeterminado de personas;

8° Explotación sexual comercial, la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución y, tratándose de una persona menor de catorce años, cuenta también como explotación sexual comercial la realización de una acción de significación sexual con él, en las mismas circunstancias;

9° Funcionario público, quien ejerce cualquier cargo reconocido por la Constitución o creado por ley; o quien se desempeña en cualquier ente del Estado reconocido por la Constitución o creado por ley, en cualquiera de los órganos o servicios que conforme a la ley constituyen la administración del Estado, en cualquier corporación o fundación de derecho privado constituida por tales entes, órganos o servicios o con participación mayoritaria de ellos para el cumplimiento de sus fines en virtud de la ley, o en cualquier empresa pública creadas por ley o sociedad en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración, cualquiera sea su régimen de nombramiento o contratación y su estatuto laboral o previsional. Es también funcionario público el que presta servicios al público directa o indirectamente por cuenta del Estado. No son funcionarios públicos quienes prestan a los órganos o empresas mencionados servicios profesionales o comerciales en condiciones equivalentes a cualquier cliente;

10° Infracción, cuando se refiere a una acción u omisión que no constituye un delito, la que se encuentra afecta a cualquiera de las sanciones señaladas en el número 7° del artículo 33;

11° Peligro grave para la persona, el peligro actual o inminente de muerte o de grave daño para la salud;

12° Policía, tanto el funcionario de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile como estas instituciones, según el caso;

13° Pornografía, la representación por cualquier medio de imágenes de una acción de significación sexual en la que son exhibidos genitales, destinada a provocar la excitación sexual del receptor;

14° Pornografía de niños, niñas o adolescentes, la que incluye la representación de una persona menor de dieciocho años participando en una acción de significación sexual, real o simulada, o la representación de los genitales de un menor de dieciocho años con esa significación;

15° Prostitución, la utilización de una persona para la realización de una acción sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución;

16° Sistema informático, cualquier dispositivo o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que, en ejecución de un programa, es apto para el tratamiento automatizado de datos;

17° Tratado internacional, cualquier acuerdo celebrado entre el Estado de Chile con otros Estados u otros sujetos de derecho internacional que haya sido ratificado y que se encuentre vigente.

Las expresiones del Libro Segundo de este Código cuyo sentido se encuentra determinado por otras leyes que versan sobre el mismo asunto se entenderán en dicho sentido, a menos que aparezca claramente que se han tomado en uno diverso.

Artículo 29.-

Crímenes y simples delitos. Los delitos se dividen en crímenes y simples delitos. Son crímenes los delitos para los cuales la ley prevé prisión como pena única o una pena cuyo máximo es superior a 3 años de prisión. Simples delitos son los demás.

Para todos los efectos legales se reputan afflictivas las penas de los crímenes.

Artículo 30.-

Boletín de Indicaciones

Autorización. Cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene al momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No cuenta con la autorización requerida quien actúa u omite fuera de sus límites o sin dar cumplimiento a las condiciones fijadas en ella, o bien a las condiciones que se le entienden incorporadas por disposición legal o reglamentaria.

No vale como autorización:

1° La que hubiere sido obtenida mediante engaño, violencia o amenaza punible o cohecho;

2° La que es o inequívocamente hubiere devenido improcedente.

TÍTULO IV

LA PENA

§ 1. Penas y consecuencias adicionales

Artículo 31.-

Clases de penas. Podrán imponerse, de conformidad con lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Código, las siguientes penas, ordenadas según su gravedad:

1° La prisión;

2° La reclusión;

3° La libertad restringida;

4° La multa;

5° El servicio en beneficio de la comunidad.

Artículo 32.-

Consecuencias adicionales a la pena. Juntamente con cualquiera de las penas señaladas en el artículo anterior podrá imponerse asimismo una o más consecuencias adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el Título VII del Libro Primero de este Código.

Artículo 33.-

Medidas y consecuencias que no constituyen penas. No constituyen penas:

1° Las consecuencias adicionales a la pena y las medidas de seguridad establecidas en los Títulos VII y VIII del Libro Primero de este Código;

2° Las medidas cautelares impuestas sobre el imputado durante un proceso penal;

3° Los efectos civiles que la ley prevé como consecuencia de un delito;

4° La pérdida de las habilitaciones, autorizaciones o permisos que tienen como requisito o condición la falta de condenas penales;

5° Las medidas de apremio impuestas para asegurar el cumplimiento de obligaciones o resoluciones judiciales;

6° Las sanciones disciplinarias que el tribunal puede imponer durante un proceso, o que pueden ser impuestas por la infracción de los deberes de la ética profesional o por la infracción de las normas que regulan el correcto ejercicio de los cargos y funciones públicos;

7° Las multas u otras sanciones privativas o restrictivas de derechos patrimoniales o civiles previstas para ser

Boletín de Indicaciones

impuestas por la administración o los tribunales que no ejercen jurisdicción en lo penal.

No constituyen consecuencias adicionales a la pena ni medidas de seguridad las sanciones, medidas y demás consecuencias señaladas en los números 2º a 7º del inciso anterior.

Artículo 34.-

Efecto de las sanciones administrativas y disciplinarias. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones de las señaladas en los números 6º y 7º del artículo precedente no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a este Código.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con este Código.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con este Código será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria.

Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de ésta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con este Código.

Artículo 35.-

Cálculos aritméticos. Cuando por aplicación de lo dispuesto en los Títulos V, VI o VII del Libro Primero debiere practicarse una operación aritmética relativa a la magnitud de una pena o consecuencia adicional que arroje como resultado la fracción de un año se observarán las reglas siguientes:

1º La fracción de un año o de un mes se expresará aproximada por defecto a una cifra decimal;

2º La fracción de un año así aproximada se multiplicará por doce, el resultado en números enteros se expresará en meses. No se tomará en cuenta la fracción de meses.

§ 2. Naturaleza y efectos de las penas

Artículo 36.-

Prisión. Por la pena de prisión se priva al condenado de su libertad mediante su encierro en un establecimiento público especialmente destinado a ello, se le somete adicionalmente a las restricciones de derechos inherentes a la conservación del orden y de la seguridad en el recinto en que la pena se cumple y se le ofrece un plan de actividades y servicios destinado a favorecer que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro, todo ello de conformidad con el régimen de cumplimiento que la ley prevea.

La pena mínima de prisión es de un año; la máxima, de 20 años. En caso de concurrir una agravante muy calificada, la prisión puede alcanzar un máximo de 24 años, salvo cuando la concurrencia de alguna atenuante impida a aquella agravante producir ese efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Código.

Tratándose de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, la pena máxima a que se refiere el inciso precedente será de 30 años.

Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72, 74 o 77, la prisión no podrá exceder de 30 años a menos que se trate de los delitos de asesinato, femicidio, violación, delitos sexuales contra menores de edad y delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión.

Cada pena de prisión que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de años y

Boletín de Indicaciones

meses enteros.

Artículo 37.-

Reclusión. Por la pena de reclusión se priva al condenado de su libertad mediante su encierro en el lugar que le sirve de morada o en un establecimiento público especialmente destinado a ello y sólo en una de las siguientes modalidades:

1° Durante un período continuado de 8 horas, en un horario a ser determinado por el tribunal entre las 6 horas y las 22 horas de cada día, esto es, en modalidad de reclusión diurna;

2° Entre las 22 horas de cada día y las 6 horas del día siguiente, esto es, en modalidad de reclusión nocturna; o

3° Entre las 22 horas de cada día viernes y las 6 horas del día lunes siguiente, esto es, en modalidad de reclusión de fin de semana.

Si la reclusión debiere cumplirse en un establecimiento público la pena también someterá al condenado a las restricciones de derechos inherentes a la conservación del orden y de la seguridad en el recinto en que la pena se cumpliere, de conformidad con el régimen de cumplimiento que la ley prevea.

Adicionalmente, en los casos a que se refieren los números 1° y 3° del inciso anterior, en la ejecución de la pena de reclusión se ofrecerá al condenado un plan de actividades y servicios destinado a favorecer que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro.

Si la reclusión debiere cumplirse en la morada del condenado, podrá utilizarse para su control un sistema telemático, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

Cuando la ley prevea como pena la reclusión diurna, nocturna o de fin de semana, ella sólo podrá ser impuesta en la modalidad así señalada. En los demás casos, el tribunal determinará como modalidad de cumplimiento aquella que, atendidas las circunstancias concretas del condenado, favorezca su inserción social.

Cuando la ley prevea la reclusión como pena alternativa a la prisión, aquélla deberá ser ejecutada en un establecimiento público, a menos que concurra una circunstancia atenuante muy calificada, en cuyo caso se impondrá para ser cumplida en la morada del condenado.

Cuando la reclusión no esté señalada por la ley como alternativa a la prisión, ella será cumplida en la morada del condenado, salvo expresa disposición en contrario o si concurriere una agravante muy calificada.

La pena de reclusión tendrá una duración mínima de 18 meses y una duración máxima de 30 meses. Con todo, la reclusión que deba cumplirse en un establecimiento público tendrá una duración mínima de 6 y una duración máxima de 18 meses. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72, 73, 75 o 77, en ningún caso se impondrá una pena de reclusión cuya duración exceda de 40 meses o, tratándose de la pena de reclusión diurna o nocturna que deba cumplirse en un establecimiento público, que exceda de 24 meses.

Para los efectos de determinar la equivalencia entre la pena de reclusión y una pena de alguna otra clase se entenderá que 8 horas de reclusión diurna, nocturna o de fin de semana corresponden a un día de reclusión.

Cada pena de reclusión que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de meses enteros.

Artículo 38.-

Libertad restringida. Por la pena de libertad restringida se somete al condenado a un régimen de control ambulatorio de su desempeño cotidiano acompañado de aquellas prohibiciones, obligaciones, condiciones, actividades y programas de intervención que se hayan definido en un plan de cumplimiento individual, el cual deberá ser aprobado por el tribunal y estará orientado a fortalecer el respeto del condenado por los derechos de las demás personas y a favorecer condiciones para que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro. El régimen de control será ejercido por un delegado designado por Gendarmería de Chile, quien deberá informar periódicamente sobre su cumplimiento.

Boletín de Indicaciones

El régimen de control podrá ser realizado también por sistemas telemáticos, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

La pena de libertad restringida tendrá una duración mínima de 2 años y una duración máxima de 3 años. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72 o 77, en ningún caso se impondrá una pena de libertad restringida cuya duración exceda de 4 años.

Cada pena de libertad restringida que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de meses enteros.

Artículo 39.-

Multa. Por la pena de multa se obliga al condenado a enterar una determinada suma de dinero en arcas fiscales.

A menos que la ley disponga otra cosa la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fije para cada día-multa en conformidad con el artículo 62, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

A menos que la ley disponga otra cosa la extensión de la pena de multa se determinará conforme a las siguientes reglas:

1° Si la ley no previere una pena de prisión junto a la multa, su extensión no excederá de 100 días-multa;

2° Si además de la multa la ley previere una pena de prisión, el mínimo de la multa no podrá ser inferior a 50 días-multa, tratándose de simples delitos, ni a 100 días-multa, tratándose de crímenes.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media unidad de fomento ni superior a 500 unidades de fomento.

La pena mínima de multa es de un día-multa; la máxima, de 200 días-multa. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72 o 77, no se impondrá una pena de multa que exceda de los 300 días-multa, a menos que la ley disponga expresamente otra cosa.

Cada pena de multa que imponga el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que ella comprende y el valor de cada día-multa.

Artículo 40.-

Servicio en beneficio de la comunidad. Por la pena de servicio en beneficio de la comunidad se obliga al condenado a la realización de actividades no remuneradas a favor de la comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad por un mínimo de ochenta y un máximo de 960 horas.

El servicio en beneficio de la comunidad será impuesto en términos que fueren compatibles con el ejercicio de la actividad, ocupación u oficio del condenado, si los tuviere, y en una extensión que no será inferior a 4 ni superior a 8 horas diarias.

La pena de servicio en beneficio de la comunidad sólo procederá en sustitución de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 81. En ningún caso podrá ser impuesta al imputado que la rechazare, debiendo informársele de su derecho a hacerlo antes de la lectura de la sentencia.

En ningún caso se impondrá una pena de servicio en beneficio de la comunidad que exceda de 1.200 horas, aun cuando fuere aplicable el artículo 77.

TÍTULO V

DETERMINACIÓN DE LA PENA

§ 1. Definición de la pena legal

Artículo 41.-

Boletín de Indicaciones

Pena legal del autor. La pena legal del autor de delito consumado corresponde a toda la magnitud de la pena señalada por la ley.

La pena legal del autor de tentativa corresponde a la que resulte de aplicar a la pena señalada por la ley para el delito consumado la disminución prevista en los artículos 60, 61 o 62 según corresponda, quedando facultado el tribunal para aplicar por segunda vez esta disminución.

Artículo 42.-

Pena legal del inductor. La pena legal del inductor corresponde a la del autor del delito, quedando facultado el tribunal para disminuirla del modo previsto en los artículos 48, 49 o 50 según corresponda.

La pena legal del inductor de un hecho que hubiere quedado en grado de tentativa corresponde a la que habría de imponerse al autor de tentativa haciendo uso el tribunal de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo anterior, quedando facultado además para aplicar el efecto previsto en el artículo 54.

Artículo 43.-

Pena legal del cómplice. La pena legal del cómplice corresponde a la que resulte de disminuir la pena del autor del modo previsto en los artículos 48, 49 o 50 según corresponda, quedando facultado el tribunal para aplicar adicionalmente el efecto previsto en el artículo 54.

La pena legal del cómplice de un hecho que hubiere quedado en grado de tentativa corresponde a la que habría de imponerse al autor de tentativa haciendo uso el tribunal de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 41, debiendo además aplicar el efecto previsto en el artículo 54.

Artículo 44.-

Pena legal del conspirador. La pena legal del que incurriere en conspiración punible corresponde a la del inductor de la tentativa.

Artículo 45.-

Determinación legal de la pena. Salvo en los casos previstos en el párrafo 4 de este Título, cuando la ley reconozca una atenuante o agravante muy calificada o se remita a la disminución o aumento previstos en los artículos 48 a 53 para establecer una pena, la clase de pena y su extensión así identificadas constituirá la respectiva pena legal. La pena legal así constituida determina la calidad de crimen o simple delito del hecho conforme al artículo 29.

§ 2. Fijación del marco penal

Artículo 46.-

Determinación judicial de la pena. El tribunal determinará la pena concreta en su naturaleza y magnitud de conformidad con las reglas previstas en este Título, fijando primero su marco.

Artículo 47.-

Fijación del marco penal. Si concurrieren circunstancias atenuantes o agravantes el tribunal fijará el marco penal conforme a las reglas que siguen, tomando como base la pena legal definida de conformidad con el párrafo precedente.

Artículo 48.-

Atenuante muy calificada respecto de la pena legal compuesta por penas alternativas. Cuando la pena legal esté compuesta por dos o más penas alternativas de las cuales la menos grave sea la libertad restringida o la multa, la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a imponerla como pena única, fijando su extensión en la forma establecida en el inciso primero del artículo 54.

Si la pena menos grave fuere reclusión, la concurrencia de una atenuante muy calificada obligará al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida y reclusión.

Boletín de Indicaciones

Artículo 49.-

Atenuante muy calificada respecto de la prisión. Tratándose de la pena de prisión cuyo mínimo sea superior a 2 años la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal cuyo máximo corresponde al punto medio de la pena respectiva y cuyo mínimo corresponde a una disminución por debajo del mínimo de esa pena:

1° En un año, si el mínimo es igual a 3 años de prisión;

2° En 2 años, si el mínimo es igual o inferior a 7 años de prisión, pero superior a 3 años;

3° En 3 años, si el mínimo es igual o superior a 7 años de prisión.

Tratándose de una pena de prisión cuyo mínimo sea igual o inferior a 2 años la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida, reclusión y prisión de un año hasta el punto medio de la pena respectiva.

Artículo 50.-

Atenuante muy calificada respecto de la multa, la libertad restringida y la reclusión. Tratándose de una pena de multa la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de los dos tercios superiores de la pena legal.

Tratándose de una pena de libertad restringida la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a imponerla en una magnitud que no podrá ser superior al mínimo señalado en la ley para ella ni inferior a dos tercios del mínimo.

Tratándose de una pena de reclusión la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida y reclusión.

Artículo 51.-

Agravante muy calificada respecto de la pena legal compuesta por penas alternativas. Cuando la pena legal esté compuesta por dos o más penas alternativas de las cuales la más grave sea la libertad restringida, la reclusión o la prisión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponerla como pena única.

Artículo 52.-

Agravante muy calificada respecto de la prisión. Tratándose de la pena de prisión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal cuyo mínimo corresponde al punto medio de la pena respectiva y cuyo máximo corresponde a un aumento por encima del máximo de esa pena:

1° En un año, si el máximo es igual o inferior a 5 años de prisión;

2° en 2 años, si el máximo es igual o inferior a 10 años de prisión, pero superior a 5 años;

3° en 4 años, si el máximo es superior a 10 años de prisión.

Artículo 53.-

Agravante muy calificada respecto de la reclusión, la libertad restringida y la multa. Tratándose de la pena de reclusión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponer la pena de prisión de un año.

Tratándose de la pena de libertad restringida, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponer además multa o, cuando la pena legal ya la incluya como pena copulativa, a fijar su mínimo en el punto medio de su magnitud original y a incrementar su máximo en 80 días-multa.

Tratándose de la pena de multa, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a fijar su mínimo del modo dispuesto en el inciso anterior y a incrementar su máximo en 50 días-multa.

Boletín de Indicaciones

Artículo 54.-

Atenuante calificada. La concurrencia de una atenuante calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de la mitad superior de la pena legal.

Si el marco penal estuviere compuesto por dos o más penas copulativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a cada una de las penas que el tribunal imponga. Si el marco penal estuviere compuesto por dos penas alternativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a la más grave de esas penas. Si las penas alternativas fueren tres el tribunal no podrá imponer la más grave de ellas.

Artículo 55.-

Agravante calificada. La concurrencia de una agravante calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de la mitad inferior de la pena legal.

Si el marco penal estuviere compuesto por dos o más penas copulativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a cada una de las penas que el tribunal imponga. Si el marco penal estuviere compuesto por dos penas alternativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a la menos grave de esas penas. Si las penas alternativas fueren tres el tribunal no podrá imponer la menos grave de ellas.

Artículo 56.-

Concurrencia de atenuantes o agravantes, calificadas o muy calificadas. Si concurrieren dos o más atenuantes o dos o más agravantes, fueren calificadas o muy calificadas, el tribunal observará las siguientes reglas:

1° Si concurre sólo una circunstancia muy calificada con una o más circunstancias calificadas, la fijación del marco penal se efectuará en conformidad con la primera de ellas y las restantes circunstancias serán apreciadas en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61;

2° Si concurrieren dos o más circunstancias muy calificadas, acompañadas o no de circunstancias calificadas, la fijación del marco penal considerará sólo dos veces la atenuación o aumento correspondiente a las circunstancias muy calificadas, y las restantes circunstancias serán apreciadas en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61;

3° Si sólo concurrieren circunstancias calificadas, el tribunal podrá considerarlas conjuntamente como si constituyeren una circunstancia muy calificada, o bien fijar el marco penal conforme a una de ellas y apreciar las restantes en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61.

Artículo 57.-

Concurrencia de atenuantes y agravantes, calificadas o muy calificadas. La concurrencia de una o más atenuantes y una o más agravantes, sean aquéllas y éstas calificadas o muy calificadas, se resolverá mediante su ponderación racional, pudiendo el tribunal compensar dos o más circunstancias de efecto opuesto de tal manera de tenerlas por no concurrentes, o bien apreciarlas conjuntamente en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61, prescindiendo en este caso del efecto señalado en los artículos 48 a 55.

La ponderación se efectuará teniendo en cuenta el fundamento de unas y otras, así como su entidad y número, y observando siempre las reglas siguientes:

1° Se ponderará y, en su caso, compensará separadamente las circunstancias muy calificadas y las circunstancias calificadas;

2° Una circunstancia muy calificada no podrá ser compensada por una sola circunstancia calificada de efecto opuesto.

Artículo 58.-

Atenuantes y agravantes facultativas. Cuando la ley concede al tribunal la facultad de estimar la concurrencia de una atenuante o agravante muy calificada, puede éste también estimar, respectivamente, la concurrencia de una

Boletín de Indicaciones

atenuante o agravante calificada. En ejercicio de su facultad el tribunal deberá considerar la entidad de la circunstancia para decidir acerca de su efecto.

Artículo 59.-

Fijación de la pena legal como marco penal. En caso de no concurrir atenuantes o agravantes calificadas o muy calificadas, o en caso de ser ellas íntegramente compensadas según lo dispuesto en el artículo 57, el tribunal fijará como marco penal la pena legal.

§ 3. Determinación de la pena

Artículo 60.-

Selección de la naturaleza de la pena dentro del marco penal. Si luego de haberse aplicado las reglas establecidas en el párrafo anterior el marco penal constare de penas alternativas, el tribunal seleccionará una de ellas tomando en consideración la intensidad de la culpabilidad del responsable, la extensión del mal que importe el delito, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, los efectos que la pena provocaría en la vida futura del condenado y la idoneidad de la pena para evitar la perpetración de hechos similares en el futuro.

En los casos en que el marco penal incluya una pena de libertad restringida, el tribunal la preferirá sobre la reclusión o la prisión, a menos que las circunstancias a que se refiere el inciso anterior hicieren imperiosa la imposición de reclusión o prisión.

Tampoco podrá el tribunal preferir la libertad restringida si:

1° El responsable hubiere sido anteriormente condenado por uno o más crímenes o por dos o más simples delitos; o

2° La condena fuere por delitos de igual o semejante naturaleza, que afectaren a una pluralidad de individuos y hubieren sido perpetrados como parte de un único plan o aprovechando en diversas ocasiones la oportunidad ofrecida por circunstancias equivalentes.

Para los efectos del número 1° del inciso precedente, se considerarán también las condenas respecto de las cuales se hubiere aplicado una suspensión de la ejecución de la pena de conformidad con la ley procesal penal.

Artículo 61.-

Reglas para la determinación de la pena concreta. El tribunal determinará la pena concreta en el punto medio del marco penal, a menos que tomando en consideración la intensidad de la culpabilidad del responsable, la extensión del mal que importe el delito y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, corresponda imponer dentro de ese marco una pena concreta de otra magnitud.

En caso alguno el tribunal podrá imponer una pena concreta que no corresponda al marco penal fijado conforme a las reglas del párrafo anterior, ni determinar su extensión en una cuantía superior a su máximo o por debajo de su mínimo.

Artículo 62.-

Regla especial para la determinación de la multa. Para la determinación del número de días-multa en que se impondrá la pena de multa, el tribunal se sujetará a lo dispuesto en el artículo precedente.

El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase. El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia, si la tuviere.

Si los ingresos totales del condenado resultaren desproporcionadamente bajos en relación con su patrimonio, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa determinado conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, sin sobrepasar el límite previsto en el artículo 51.

Boletín de Indicaciones

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados prudencialmente por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

Artículo 63.-

Atenuantes. Constituyen circunstancias atenuantes:

1° La de haber actuado u omitido por estímulos tan poderosos que comprensiblemente hayan producido arrebató u obcecación;

2° La de haberse esforzado voluntaria y seriamente por evitar la consumación de un delito, aunque se haya consumado;

3° La de haber procurado con celo reparar el mal que importa el delito o impedir sus ulteriores consecuencias dañinas;

4° La de haber colaborado sustancialmente con la investigación o el juicio, en una forma que sea útil al tribunal para el juzgamiento del caso;

5° La de haber sufrido a resultas del hecho consecuencias cuya gravedad haga inadecuado o innecesario imponer la pena en toda su extensión.

Artículo 64.-

Aplicabilidad de las circunstancias a los diversos intervinientes. Las circunstancias atenuantes o agravantes que conciernen a la persona del responsable serán aplicadas sólo a aquellos intervinientes en quienes concurrieren.

Las circunstancias que conciernen al hecho y a su modo de perpetración serán aplicadas a aquellos intervinientes que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de su intervención en el hecho. Pero las atenuantes calificadas o muy calificadas serán aplicadas a todo interviniente.

Las circunstancias atenuantes de los artículos 75, 79, 80 y 81 conciernen a la persona del responsable.

Artículo 65.-

Exclusión de redundancias. En la determinación de la pena aplicable el tribunal no considerará más de una vez un mismo elemento o circunstancia.

Artículo 66.-

Aplicación supletoria de las reglas de este párrafo. Las circunstancias a las que la ley atribuya o permita atribuir el carácter de atenuante o agravante sin ulterior calificación serán estimadas por el tribunal conforme a las reglas de este Párrafo.

§ 4. Atenuantes especiales

Artículo 67.-

Atenuante muy calificada por responsabilidad disminuida. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante muy calificada cuando sin cumplirse las condiciones para la ausencia de responsabilidad de acuerdo con el artículo 17 o para su exclusión de conformidad con el artículo 18, la correspondiente circunstancia se presente con una intensidad que conlleve una disminución significativa de la culpabilidad del responsable. Si la pena a imponer fuere prisión, el tribunal podrá aplicar la disminución de pena dispuesta por el artículo 49 por segunda vez a partir de la extensión de la pena que resultare de la primera aplicación de la rebaja ahí prevista.

Artículo 68.-

Situación de necesidad apremiante. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante calificada o muy calificada cuando el responsable hubiere actuado u omitido debido a una necesidad apremiante, aunque no se cumplieren

Boletín de Indicaciones

las condiciones que el artículo 18 exige para eximir de responsabilidad.

Artículo 69.-

Cumplimiento de órdenes. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante calificada o muy calificada cuando el responsable fuere un funcionario público que hubiere actuado u omitido ilícitamente en cumplimiento de una orden de su superior jerárquico.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será aplicable si el subordinado hubiere incitado al superior a que le impartiere la orden.

§ 5. Concurso de delitos

Artículo 70.-

Pluralidad de delitos. Al responsable de dos o más delitos le serán impuestas las penas concretas correspondientes a cada uno de ellos, con las salvedades y límites establecidos en este párrafo.

Artículo 71.-

Concurso ideal. Salvo que lo dispuesto en el artículo anterior fuere más favorable al condenado, cuando un solo hecho constituyere dos o más delitos el tribunal impondrá una sola pena por todos ellos, cuyo marco penal será determinado tomando la pena legal del delito más grave aumentada conforme a lo dispuesto en el artículo 51, 52 o 53 según corresponda. El tribunal podrá aplicar por segunda vez el aumento de pena dispuesto por los artículos correspondientes atendiendo el número de delitos perpetrados.

Una vez fijado el marco penal de conformidad con el inciso precedente, el tribunal determinará la pena concreta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de este Título.

Artículo 72.-

Unificación de penas de una misma clase. Las diversas penas concretas de una misma clase que el tribunal determinare serán unificadas de modo que a ningún condenado se imponga en definitiva más de una pena de una misma clase. El resultado de esta operación se denominará pena unificada.

La magnitud de cada pena unificada corresponderá a la que resulte menor de entre las tres siguientes:

- 1° La suma de las penas concretas de una misma clase;
- 2° El triple de la más grave de ellas;
- 3° El máximo establecido, según el caso, por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40.

Tratándose de los delitos de asesinato, femicidio, violación, delitos sexuales contra menores de edad y de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, no tendrá aplicación lo previsto en el número 2° del inciso anterior.

Si la pena unificada que correspondiere aplicar fuere la de prisión por una cuantía que superare los 30 años y alguno de los delitos al que fuere la persona condena se tratare de los señalados en el inciso anterior, el tribunal impondrá, en su reemplazo, la pena de prisión perpetua. El condenado a prisión perpetua sólo podrá solicitar la sustitución de su pena una vez transcurridos 40 años, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

Con todo, tratándose de delitos de igual o semejante naturaleza que afectaren a una pluralidad de individuos y hubieren sido perpetrados como parte de un único plan o aprovechando en diversas ocasiones la oportunidad ofrecida por circunstancias equivalentes, en lugar de la pena unificada de reclusión se impondrá prisión por la misma magnitud. No será un obstáculo para dar cumplimiento a ello la circunstancia de haber tenido aplicación lo dispuesto en el número 2° del inciso tercero del artículo 60.

Artículo 73.-

Boletín de Indicaciones

Pena unificada a partir de diversas penas de reclusión. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, si las penas correspondientes a dos o más delitos perpetrados fueren de reclusión la determinación de la modalidad y del lugar de cumplimiento de la pena unificada de reclusión se ajustará a las siguientes reglas:

1° Si una o más de las penas correspondientes a los diversos delitos debieren cumplirse en un establecimiento público, la pena unificada de reclusión también deberá cumplirse en él;

2° Si las penas correspondientes a los diversos delitos debieren cumplirse en diversas modalidades la pena unificada de reclusión se impondrá bajo la modalidad de cumplimiento que, atendidas las circunstancias concretas del condenado, posibilite al máximo su inserción en la vida social.

Artículo 74.-

Unificación de la pena de prisión con penas de otra clase. Si de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores se hubiere de imponer conjuntamente prisión y una o más penas de otra clase el tribunal impondrá como pena unificada sólo prisión, por una magnitud correspondiente a la suma de la extensión de la pena de prisión y a:

1° La mitad de la extensión de la pena de reclusión que hubiere de imponerse;

2° Un cuarto de la extensión de la pena de libertad restringida que hubiere de imponerse;

3° Una cantidad de días que resulte de dividir por ocho el número de horas de servicio en beneficio de la comunidad que hubiere de imponerse.

En todo caso, el aumento de pena dispuesto en el inciso precedente no podrá exceder de 20 meses.

Artículo 75.-

Unificación de la pena de reclusión con penas de otra clase. Si se hubiere de imponer conjuntamente reclusión y una o más penas de otra clase, distintas de la prisión, el tribunal determinará como pena unificada sólo reclusión, por una magnitud correspondiente a la suma de la extensión de la pena de reclusión y a:

1° La mitad de la extensión de la pena de libertad restringida que hubiere de imponerse;

2° Una cantidad de días que resulte de dividir por cuatro el número de horas de servicio en beneficio de la comunidad que hubiere de imponerse.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá lugar cuando el condenado manifestare su preferencia por la imposición no unificada de una o varias de las penas de otra clase que hubieren de serle impuestas.

Artículo 76.-

Penas que no se unifican. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores no habrá unificación de penas.

Artículo 77.-

Unificación de condenas. Cuando a una persona se hubieren impuesto penas distintas en procedimientos diversos, el tribunal que dictare la sentencia posterior deberá adecuar todas las penas impuestas por las diversas condenas de manera de dar cumplimiento a las reglas establecidas en los artículos precedentes y formar una pena global.

En la sentencia posterior el tribunal no considerará las circunstancias que no hubieran podido ser tenidas en cuenta de haberse dictado una única sentencia.

Si la sentencia posterior quedare ejecutoriada sin haberse dado cumplimiento a lo establecido en los incisos precedentes, el tribunal que la hubiere pronunciado deberá modificarla a petición del Ministerio Público o del condenado, adecuándola. Si se tratare de tres o más sentencias sucesivas, deberán ser modificadas por los tribunales que las hubieren pronunciado en orden inverso a las fechas en que hubieren quedado ejecutoriadas en tanto ello fuere necesario para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo.

Boletín de Indicaciones

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las penas que se encontraren cumplidas.

§ 6. Dispensa de la pena

Artículo 78.-

Dispensa de la pena. El tribunal podrá prescindir de la pena si las consecuencias que el delito hubiere irrogado a su autor fueren de tal gravedad que la hicieren innecesaria para el cumplimiento de sus fines, siempre que la pena a imponer fuere reclusión, libertad restringida, multa o servicio en beneficio de la comunidad.

TÍTULO VI

EJECUCIÓN DE LA PENA

§ 1. Reglas generales

Artículo 79.-

Legalidad. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de una sentencia ejecutoriada. Ninguna pena se ejecutará en forma distinta a la prescrita por la ley ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en ella.

Para el régimen y demás condiciones de cumplimiento de las penas de servicio en beneficio de la comunidad, libertad restringida, reclusión y prisión, se observará la ley de ejecución de penas y otras consecuencias del delito.

Artículo 80.-

Ejecución de penas no unificadas. Cuando a un mismo condenado hubieren sido impuestas penas de distinta clase que no hubieren sido unificadas, éstas se cumplirán simultáneamente salvo que consistieren en reclusión y libertad restringida.

Tampoco se impondrá la pena de servicio en beneficio de la comunidad en forma simultánea a la reclusión si ello representare una carga excesiva para el condenado.

No teniendo lugar la ejecución simultánea, el tribunal dispondrá la ejecución consecutiva de las penas, en el siguiente orden:

1° Reclusión;

2° Libertad restringida;

3° Servicio en beneficio de la comunidad.

§ 2. Ejecución de la pena de multa

Artículo 81.-

Pago de la multa. La suma de dinero que la pena de multa obliga al condenado a enterar en arcas fiscales deberá ser pagada íntegramente por éste dentro del plazo de 30 días desde que la sentencia que la imponga quede ejecutoriada. Para asegurar la satisfacción íntegra de la multa el tribunal decretará el embargo sobre cualquier bien del condenado, salvo aquellos que no fueren embargables por disposición de la ley.

Si la satisfacción íntegra de la multa hubiere de ocasionar un perjuicio desproporcionado al condenado, el tribunal podrá autorizarlo a pagarla en parcialidades dentro de un plazo no superior a 24 meses. La falta de pago de dos de las parcialidades, sean éstas consecutivas o no, hará exigible el total de las restantes.

Si el condenado probare no tener bienes para solventar la multa, el tribunal podrá sustituirla por una pena proporcional de servicio en beneficio de la comunidad, a razón de 4 horas de servicio por cada día-multa. Si el condenado rechazare la sustitución, el tribunal impondrá una pena proporcional de reclusión, a razón de un día de reclusión por cada día-multa.

Boletín de Indicaciones

Si el condenado no pagare oportunamente la multa que le hubiere sido impuesta de conformidad a los incisos primero y segundo, el tribunal podrá apremiarlo mediante el arresto diurno, nocturno o de día completo, hasta por 6 meses en caso de multas que no fueren superiores a 1.250 unidades de fomento, y hasta por un año si excedieren dicha cantidad. Si el condenado hubiere pagado parcialmente la multa de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo, dicha conversión se realizará sobre la base de la suma no pagada.

TÍTULO VII

CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA

§ 1. Reglas generales

Artículo 82.-

Consecuencias adicionales a la pena. Son consecuencias adicionales a la pena:

- 1° El comiso de los instrumentos y efectos del delito;
- 2° El comiso de las ganancias asociadas al delito;
- 3° La inhabilitación para ejercer un cargo público;
- 4° La inhabilitación para ejercer una profesión, oficio, industria o comercio;
- 5° La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente;
- 6° La inhabilitación para cazar y pescar;
- 7° La inhabilitación para contratar con el Estado;
- 8° La inhabilitación para conducir vehículos motorizados;
- 9° La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado.

§ 2. Comiso de instrumentos y efectos

Artículo 83.-

Comiso de instrumentos y efectos. Por el comiso de instrumentos y efectos se priva a una persona de la propiedad sobre las cosas que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración y se la transfiere al Estado.

Artículo 84.-

Comiso de instrumentos delictivos. Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración del delito y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente.

Se entenderá en todo caso que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas cuya tenencia o porte se encuentre en general prohibida por la ley.

El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aun en caso de que el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo.

El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor.

Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, éste podrá solicitar indemnización al hechor.

Boletín de Indicaciones

Artículo 85.-

Comiso de otros instrumentos. El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito sólo será impuesto como consecuencia adicional a la pena y siempre que la cosa hubiere sido utilizada como instrumento en la perpetración de un delito doloso.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente no procederá respecto del tercero de buena fe.

El tribunal prescindirá del comiso del instrumento cuando la privación de su propiedad le ocasionare un perjuicio desproporcionado al afectado.

Artículo 86.-

Comiso de los efectos del hecho. Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del delito.

El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez aun si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito.

El comiso de los efectos del hecho no procederá respecto del tercero de buena fe.

Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Artículo 87.-

Extensión del comiso de instrumentos y efectos. Cuando la cosa usada como instrumento o que proviniera del delito fuere dinero o no fuere habida, el tribunal deberá imponer comiso sustitutivo por un valor equivalente.

El comiso por valor equivalente sólo procederá como consecuencia adicional a la pena.

En la determinación del valor equivalente de la cosa a ser decomisada no se descontarán los gastos que hubieran sido necesarios para perpetrar el delito. El valor equivalente se extenderá, asimismo, a los frutos o utilidades de los efectos del delito.

Excepcionalmente, si el perjuicio resultare desproporcionado dadas las circunstancias del afectado, el tribunal podrá reducir parcialmente ese valor.

§ 3. Comiso de ganancias

Artículo 88.-

Comiso de ganancias. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al Estado.

Artículo 89.-

Procedencia del comiso de ganancias. El comiso de activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito procederá en todos los casos.

Las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito comprenden los frutos y las utilidades que éste hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

Si una misma cosa pudiere ser objeto de comiso conforme a este precepto y a los artículos 84, 85 y 86 sólo se aplicará lo dispuesto en este artículo.

Boletín de Indicaciones

Artículo 90.-

Comiso de ganancias sin condena. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Artículo 91.-

Comiso ampliado. Tratándose de los delitos de distribución, producción, posesión o adquisición de pornografía de niños, niñas o adolescentes, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, tráfico de armas, operación no autorizada de instalación de energía nuclear y manejo no autorizado de sustancias nucleares o materiales radiactivos, asociación criminal y asociación terrorista, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito.

Artículo 92.-

Ganancias respecto a terceros. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, si esa persona hubiese adquirido la ganancia:

1° Como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2° Mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3° Tratándose de una persona jurídica, como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por o para una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer.

§ 4. Reglas generales sobre el comiso

Artículo 93.-

Realización de activos sujetos a comiso y destinación de los bienes. Sin perjuicio de los que la ley disponga especialmente, la imposición de comiso sobre bienes o activos obliga a realizar los bienes.

En caso de que los bienes o activos decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, los fondos correspondientes deberán ser transferidos al Estado.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

Los fondos obtenidos mediante la realización del bien decomisado deben ser transferidos al Estado.

§ 5. Inhabilitaciones y prohibiciones

Artículo 94.-

Inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público pone término a aquél que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público es especial cuando se refiere a una función o cargo en particular o a una clase de ellos. En los demás casos es absoluta y se refiere a toda clase de funciones o cargos públicos.

Artículo 95.-

Boletín de Indicaciones

Inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio. La inhabilitación para el ejercicio de una profesión u oficio que requiere un título legalmente reconocido o de un oficio, industria o comercio impone al condenado la prohibición de ejercer la profesión, oficio, industria o comercio señalado en la sentencia.

Esta inhabilitación también incluye el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio para otro, de hecho o de derecho, o su ejercicio a través de un tercero dependiente de las instrucciones del condenado o que éste dirija.

Ella produce también la pérdida de las autorizaciones con las que cuente el condenado para el desarrollo de dichas actividades, con excepción del título técnico o profesional que posea.

La inhabilitación para ejercer el oficio de capitán, patrón, práctico, tripulante o piloto impone al condenado la prohibición de conducir naves o aeronaves y de integrar una tripulación de vuelo. Esta inhabilitación produce además la caducidad de pleno derecho de la autorización respectiva y la imposibilidad de obtener otra durante el tiempo de la inhabilitación.

Artículo 96.-

Inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente. La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con una persona menor de dieciocho años pone término a aquél que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia y le impone la prohibición de ejercerlos perpetuamente.

En todo caso, pone término al ejercicio de una profesión, oficio o empleo que se desarrolle en un establecimiento educacional para personas menores de dieciocho años y le impone la prohibición de ejercerlos perpetuamente.

Ella produce también la pérdida de las autorizaciones con las que cuente el condenado para el desarrollo de dichas actividades.

Artículo 97.-

Inhabilitación para cazar y pescar. La inhabilitación para la caza y la pesca impone al condenado la prohibición de cazar y pescar.

Esta inhabilitación también produce la pérdida de las autorizaciones con las que contare el condenado para la caza y la pesca.

Artículo 98.-

Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado prohíbe al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o servicios que conforme a la ley constituyen la administración de Estado, con cualquier corporación o fundación de derecho privado constituida por tales entes, órganos o servicios o con participación mayoritaria de ellos para el cumplimiento de sus fines en virtud de la ley y con las empresas públicas creadas por ley o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente al público.

Si se impusiere inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado tuviere directa o indirectamente participación a cualquier otro título podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma. Los demás socios, accionistas, miembros o asociados tendrán derecho a excluirlo en conformidad con la ley. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo será aplicable respecto de los contratos celebrados por cualquier sociedad, fundación o corporación en la que el condenado tuviere, directa o indirectamente, participación a cualquier título, si los demás

Boletín de Indicaciones

socios, accionistas, miembros o asociados no hubieren ejercido su derecho de exclusión en conformidad con la ley.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que el condenado participa en una sociedad, fundación o corporación cuando ejerza funciones de dirección, administración o representación; cuando fuere socio, accionista, miembro o asociado en forma directa o a través de terceras personas, en cualquier tipo de persona jurídica, a excepción de las sociedades anónimas abiertas en las que sea dueño de menos del diez por ciento del capital. Se entenderá, asimismo, que el condenado dirige, administra o representa, cuando fuere director, gerente o ejecutivo principal, liquidador o administrador a cualquier título o asesor de la administración de una persona jurídica.

Artículo 99.-

Inhabilitación para conducir vehículos motorizados. La inhabilitación para conducir vehículos motorizados prohíbe al condenado conducirlos y produce la caducidad de pleno derecho de la licencia de conductor de la que el condenado sea titular y la imposibilidad de obtener otra durante el tiempo de la inhabilitación.

Artículo 100.- Prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado. La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado impone al condenado el deber de abstenerse de ingresar a todas las áreas naturales que se encuentran bajo protección estatal, esto es las reservas de región virgen, las reservas nacionales, los parques nacionales, los monumentos naturales, los parques marinos, las reservas marinas, las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, los santuarios de la naturaleza y los humedales de importancia internacional.

También le prohíbe acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

Artículo 101.- Imposición de la inhabilitación o prohibición. Sin perjuicio de lo que la ley disponga especialmente para los responsables de determinados delitos, la inhabilitación se impondrá, en la modalidad señalada en cada caso, en los siguientes supuestos:

1° La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público se impondrá al responsable de los delitos contra la fe pública, contra el orden de la administración del Estado, contra la seguridad pública, delitos electorales y contra la seguridad exterior del Estado, así como al funcionario público responsable de cualquiera de los delitos previstos en el Título II del mismo Libro o de los delitos contemplados en los artículos asesinato, homicidio por arrebató o femicidio.

2° La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio se impondrá al responsable de cualquier delito perpetrado con abuso de dicho cargo público o de dicha profesión, oficio, industria o comercio, o con una grave infracción de los deberes que impone el correcto ejercicio de cualquiera de ellos;

3° La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente se impondrá al responsable de delitos sexuales y proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, en todos los casos, cuando la persona afectada fuere menor de dieciocho años;

4° La inhabilitación para cazar y pescar se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de caza y pesca ilegal;

5° La inhabilitación para contratar con el Estado se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de trata de personas, reducción a esclavitud, desviación de recursos fiscales, frustración del fin de una subvención, negociación incompatible, manipulación de mercado, entrega de información falsa o incompleta, delitos tributarios, delitos contra la libre competencia, de soborno contra funcionario público extranjero, contra los derechos de los consumidores, falsificación de dinero, cohecho, soborno, uso de información secreta o de acceso restringido, tráfico de influencias, lavado de activos, comunicación indebida de medidas preventivas del ocultamiento, coacción a funcionario público, entrega de información falsa o incompleta a la autoridad, producción, tráfico y tenencia para el tráfico de estupefacientes, tráfico de precursores, tráfico de personas, delitos contra el medio ambiente, fabricación y tráfico ilegal de armas, elaboración o expendio de sustancias y otros objetos sujetas a regulación sanitaria, elaboración o expendio de alimentos o medicamentos peligrosos y o no autorizada de medicamentos, envenenamiento de aguas, asociación delictiva y criminal, delitos electorales y contra la seguridad exterior del

Boletín de Indicaciones

Estado, y de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión;

6° La inhabilitación para conducir vehículos motorizados se impondrá al responsable de cualquier delito perpetrado en contravención de la reglamentación del tráfico rodado;

7° La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de atentado contra el medioambiente o caza y pesca ilegal.

La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio que se imponga conforme al número 2º del inciso precedente se extenderá exclusivamente a la profesión, oficio, industria o comercio con abuso o incorrecto ejercicio del cual se hubiere perpetrado el delito, a menos que la ley disponga especialmente otra cosa.

Artículo 102.- Duración de la inhabilitación o prohibición. Cuando la inhabilitación o prohibición fuere impuesta de conformidad con el artículo precedente, ella podrá durar:

1° Perpetuamente, tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente;

2° De 1 a 10 años, o perpetuamente, tratándose de la inhabilitación para contratar con el Estado, de la inhabilitación para la caza y la pesca o de la prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado;

3° De 1 a 10 años, tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público o de la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio;

4° De 6 meses a 5 años, tratándose de la inhabilitación para la conducción de vehículos motorizados. Será perpetua cuando con ocasión de la conducción de un vehículo motorizado se perpetrare alguno de los delitos de homicidio o lesiones imprudentes.

La ley podrá disponer que la inhabilitación o prohibición tenga una duración distinta.

Si el tribunal tuviere por concurrente una agravante muy calificada la inhabilitación o prohibición podrá imponerse hasta por 12 años, en los casos de los números 2º, cuando no se imponga en carácter perpetuo, y 3º del inciso precedente y hasta por 6 años en los casos del número 4º.

Si el tribunal tuviere por concurrente una atenuante muy calificada la inhabilitación o prohibición podrá imponerse por 6 meses en los casos de los números 1º y 2º, si esa extensión fuere suficiente en atención a la finalidad perseguida con su imposición.

Si la inhabilitación se impusiere en virtud de un delito perpetrado con infracción de una inhabilitación temporal, su duración será por el doble del tiempo dispuesto en los incisos primero y segundo o perpetua.

Artículo 103.- Determinación de la inhabilitación. El tribunal impondrá cada inhabilitación por un número de años y meses enteros. Para la determinación de su extensión, el tribunal estará a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del Título V del Libro Primero de este Código. La inhabilitación que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena fuere de reclusión, multa, libertad restringida o servicio en beneficio de la comunidad por un simple delito la inhabilitación que se impusiere conforme a este párrafo no podrá durar más de 5 años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo u función público, de una profesión, oficio, industria o comercio o de la inhabilitación para la caza y la pesca, ni más de 2 años tratándose de la inhabilitación para conducir vehículos motorizados. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena de prisión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena.

Ninguna condena podrá imponer más de una inhabilitación de la misma clase respecto de un mismo condenado.

Artículo 104.- Ejecución de la inhabilitación. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en

Boletín de Indicaciones

que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 103.

Artículo 105.- Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio, para la caza y la pesca o para conducir vehículos motorizados tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena, o 10 años en caso de una inhabilitación perpetua sin quebrantarla.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

No podrá rehabilitarse la inhabilitación señalada en el número 5° del artículo 82.

Artículo 106.- Perpetración de un nuevo delito. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Artículo 107.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. El condenado será civilmente responsable ante el tercero a quien perjudicaren los efectos de la inhabilitación que se le impusiere.

En los casos en que la extinción de los efectos de los actos y contratos celebrados por el condenado con los órganos, servicios, empresas y sociedades a que se refiere el artículo 98 pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado, el tribunal sustituirá ese efecto de la inhabilitación y, en su lugar:

1° Podrá designar un administrador especialmente habilitado para que, en resguardo del interés público o del Estado, dé cumplimiento al respectivo acto o contrato en representación del condenado;

2° Impondrá en todo caso una pena de multa al condenado.

TÍTULO VIII

MEDIDAS DE SEGURIDAD

§ 1. Reglas generales

Artículo 108.- Legalidad. No se impondrá medida de seguridad que no esté prevista por la ley.

Para el régimen y demás condiciones de cumplimiento de las medidas de seguridad, se observará la ley de ejecución de penas y otras consecuencias del delito.

Artículo 109.- Presupuestos comunes para la imposición de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad sólo se podrán imponer a quien hubiere intervenido ilícitamente en el hecho descrito por la ley bajo señalamiento de pena y fuere absuelto de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17, sin que concurriera otra circunstancia que le eximiera de responsabilidad.

La medida consistente en la prohibición de acercarse a lugares y personas podrá también imponerse a quienes hubiesen sido condenados por la perpetración de un delito.

Sólo podrá imponerse una medida de seguridad cuando ello fuere necesario para reducir el riesgo de que el hechor vuelva a perpetrar un hecho ilícito.

Artículo 110.- Medidas de seguridad. Conforme a este Código sólo podrán ser impuestas las siguientes medidas de seguridad:

1° La internación judicial involuntaria en un establecimiento de internación psiquiátrica;

2° La internación judicial involuntaria, total o parcial, en un centro destinado al tratamiento de adicciones;

Boletín de Indicaciones

3° El tratamiento en libertad vigilada;

4° Las inhabilitaciones y prohibiciones dispuestas en el párrafo 5 del Título VII del Libro Primero de este Código.

TÍTULO IX

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 111.- Causas de extinción de la responsabilidad. La responsabilidad penal se extingue:

1° Por la muerte del responsable;

2° Por el cumplimiento de la condena;

3° Por amnistía;

4° Por indulto;

5° Por la prescripción de la acción penal;

6° Por la prescripción de la pena.

Artículo 112.- Amnistía e indulto general. La amnistía y el indulto general extinguen por completo la pena y todos sus efectos. En lo demás, el alcance de una amnistía o de un indulto general será determinado por la ley que los otorgue.

Artículo 11

3.- Indulto particular. El indulto particular sólo incidirá en aquellas penas a las cuales se refiera expresamente, las que podrán ser remitidas, reducidas en su magnitud, modificadas en el régimen de su ejecución o conmutadas por otras menos gravosas.

El indultado mantendrá el carácter de condenado para los demás efectos legales.

Artículo 114.- Prescripción de la acción penal. La acción penal prescribe:

1° En un plazo de 7 años, cuando la pena legal a imponer fuere de simple delito;

2° En un plazo de 15 años, cuando la pena legal a imponer fuere de crimen.

Artículo 115.- Cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. El plazo de prescripción de la acción penal comenzará a correr una vez que el hechor hubiere dejado de ejecutar la acción o de incurrir en la omisión punibles.

En la situación prevista en el inciso final del artículo 72 el plazo no empezará a correr hasta que la última acción u omisión haya dejado de ejecutarse.

Tratándose de delitos cuya consumación dependiere del acaecimiento de un resultado o cuya punibilidad dependiere del acaecimiento de una circunstancia ajena al hecho el plazo de prescripción se computará desde que éste o aquél hubieren acaecido. No obstante lo anterior, la acción penal se extinguirá en todo caso una vez transcurridos 20 años de concluida la perpetración tratándose de un simple delito y 30 años tratándose de la de un crimen.

El plazo de prescripción de la acción para perseguir una conspiración punible comenzará a correr una vez ejecutado el último acto preparatorio de la realización del hecho.

Artículo 116.- Interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal. La prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, cuando el hechor hubiere cometido un nuevo crimen o simple delito.

La prescripción de la acción penal se suspenderá desde que se practicare la primera diligencia o gestión, fuere de investigación, de carácter cautelar o de otra índole, por la cual se atribuyere responsabilidad al sujeto por el

Boletín de Indicaciones

respectivo delito de conformidad con la ley procesal penal.

La prescripción de la acción penal también se suspende por el tiempo durante el cual los organismos de la persecución penal hubieren sustraído deliberadamente al hechor de tal persecución.

Artículo 117.- Prescripción de la pena. La pena prescribe:

1° En un plazo de 10 años, tratándose de simples delitos;

2° En un plazo de 20 años, tratándose de crímenes.

El plazo de prescripción de la pena se computará desde que la condena pudiere ser ejecutada o, si ella hubiere comenzado a ejecutarse, desde su quebrantamiento.

Artículo 118.- Consecuencias para el comiso. El indulto particular nunca afectará el comiso, en cualquiera de sus clases. Tampoco lo afectarán la amnistía o el indulto general, a menos que así lo dispusiere la ley por la cual aquélla o éste se otorgue.

La extinción de responsabilidad penal por la muerte del responsable no impedirá la imposición del comiso según lo previsto en los Párrafos 2 y 3 del Título VII del Libro Primero de este Código.”.”.

Número 1)

2.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

3.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 2)

4.- De los Honorable Senadores señores Inzulza y de Urresti, para eliminarlo.

Letra a)

5.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminarla.

Letra b)

6.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirla.

oooo

Número nuevo

7.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número nuevo:

“...) Elimínase, en el artículo 30, la expresión “y prisión”.”.

oooo

oooo

Número nuevo

8.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número nuevo:

“...) Elimínase, en el artículo 32, la expresión “y prisión”.”.

oooo

Número 3)

Boletín de Indicaciones

9.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

10.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 4)

11.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

12.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para eliminarlo.

Número 5)

13.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

14.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 6)

15.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Letra a)

16.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminarla.

Letra b)

17.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirla.

Número 7)

18.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

19.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para eliminarlo.

20.- De los Honorables Senadores Kast y Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

"7) Sustitúyense los artículos 65 a 69 por el siguiente artículo 65:

"Artículo 65. Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia.

De cualquier modo, tratándose de condenados respecto de los cuales alguna de las circunstancias señaladas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, el juez sólo podrá imponer una pena comprendida en su grado máximo, si está compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

Sólo en caso de que el imputado acepte los hechos y su responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 9 del artículo 11 como muy calificada, a petición del fiscal, y la pena podrá rebajarse en un grado.

En todo caso, a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 1 del artículo 11 como muy calificada, y la pena podrá rebajarse también en un grado.

Con todo, a petición del Ministerio Público, en cualquier estado del juicio y aun después de haberse dictado sentencia condenatoria, el Tribunal podrá sobreseer definitivamente la causa seguida contra un imputado o condenado cuya declaración como testigo en contra de quienes fueren jefes de una asociación ilícita hubiere servido de fundamento para su condena.".

oooo

Número nuevo

Boletín de Indicaciones

21.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase el siguiente artículo 69 ter:

"Artículo 69 ter. Al condenado reincidente se le impondrá, en los casos que se señalan en el inciso siguiente, además, una medida de internación de seguridad por un tiempo que no exceda de quince años o hasta la constatación de que su privación de libertad ya no es necesaria para su reinserción en la vida social, lo que se establecerá mediante una audiencia especial fijada al efecto, que se realizará cada cinco años al menos, o cuando así lo solicite Gendarmería de Chile, atendidos los avances comprobados de su procesos de resocialización.

La medida de internación de seguridad se impondrá al reincidente en los siguientes casos:

a) Cuando lo sea de cualquier clase de delito doloso de homicidio o lesiones graves contemplado en este Código o en las leyes especiales;

b) Cuando lo sea por segunda vez de un crimen o simple delito de los contemplados en los Títulos III, VII, VIII y IX de este Código, de los contemplados en la ley N° 20.000 y en la Ley de Control de Armas, y

c) Cuando incumpla, respecto de tres condenas diferentes, las condiciones para el cumplimiento de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, cualquiera sea el delito cometido.

En los casos señalados en las letras a) y b) no procederá la sustitución de la segunda o tercera condena por alguna de las penas previstas en la ley N° 18.216.

Un reglamento determinará los lugares y el modo de hacer cumplir la medida de internamiento de seguridad, pudiendo destinarse al efecto módulos especiales de los recintos penitenciarios existentes."."

oooo

Número 8)

22.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

23.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

oooo

Número nuevo

24.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Elimínase, en el artículo 89, la expresión "y prisión"."

oooo

oooo

Número nuevo

25.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en los números 5° y 6° del artículo 90, la expresión "o multa" por "y multa"."

oooo

oooo

Número nuevo

26.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

Boletín de Indicaciones

"...) Reemplázase, en el artículo 143, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

27.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 144, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

28.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 158, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o

Número nuevo

29.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 170, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

30.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 178, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

31.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 183, la expresión "o multa" por "y multa".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

32.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 189, la expresión "o multa" por "y multa".

Boletín de Indicaciones

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

33.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 212, la expresión "prisión en cualquiera de sus grados o" por "presidio menor en su grado mínimo y".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

34.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 243, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

35.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 246, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

36.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 252, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

37.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 262, la expresión "o multa" por "y multa", en todas las veces que aparece."..

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

38.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 272, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número nuevo

39.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 278, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

40.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 284, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

41.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 288, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

42.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 288 bis, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

43.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 295 bis, la expresión "aplicarán las penas de prisión en su grado máximo a" por "aplicará la pena de".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

44.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 317, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Número nuevo

45.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 318, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

ooooo

ooooo

Número nuevo

46.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 374, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

ooooo

ooooo

Número nuevo

47.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el artículo 389, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

ooooo

Número 9)

48.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

49.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 10)

50.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

51.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para eliminarlo.

Número 11)

52.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

53.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

ooooo

Número nuevo

54.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 401 bis de la siguiente manera:

a) Agrégase, en el numeral 4 del inciso primero, a continuación de la palabra “leves”, la expresión “y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “prisión en su grado mínimo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.”.

ooooo

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número nuevo

55.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 403 bis, la expresión "prisión en cualquiera de sus grados o" por "presidio menor en su grado mínimo y".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

56.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso final del artículo 406, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

Número 12)

57.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

Número 13)

58.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y

59.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para eliminarlo.

o o o o o

Número nuevo

60.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 471, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

Número 14)

61.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

Número 15)

62.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

Número 16)

63.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminarlo.

o o o o o

Número nuevo

64.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el número 2 del artículo 490, la expresión "o multa" por "y multa".".

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Número 17)

65.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

66.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“...) Modifícase el artículo 494 bis de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, las expresiones “La falta” por “El hecho” y “frustrada” por “frustrado”.”.

67.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo en lo que respecta al artículo 494 bis.

oooo

Número nuevo

68.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el número 2 del artículo 494 ter, la expresión “prisión en su grado medio a máximo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.”.

oooo

ARTÍCULO SEGUNDO

oooo

Números nuevos

69.- De S.E. el Presidente de la República, para introducir los siguientes números, nuevos, consultados como números 1) y 2):

“1) Introdúcese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, la adopción de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal adjunto del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable por los

Boletín de Indicaciones

intervinientes.

El abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.”.

2) Introdúcese el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior cualquiera de las partes representadas por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

70.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para agregar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase, en la letra b) del artículo 113, la siguiente frase final: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado;”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

71.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase, en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma señalada en dicha disposición. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

72.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 132 del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “presentación”, lo siguiente: “y en atención a las circunstancias del caso podrá, además, mediante petición fundada, solicitar la elaboración de un informe técnico previo, que determinare la existencia de adicciones a las drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros. Lo anterior, formulado y resuelto de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal, en

Boletín de Indicaciones

concordancia con lo establecido en el artículo 39 de la ley N° 20.000.”.

b) Agrégase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“La elaboración del informe será decretada por el juez de garantía, ordenándose en el más breve plazo, para que sea evacuada por las instituciones respectivas.”.

oooo

oooo

Número nuevo

73.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase el siguiente artículo 141 bis:

“Artículo 141 bis. Sustitución de otras medidas cautelares por prisión preventiva, en casos especiales de peligro de fuga. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, sustituir cualquier medida cautelar a la que el imputado o acusado estuviese sometido, por la de prisión preventiva, en los siguientes casos especiales de peligro de fuga:

a) Cuando el imputado o acusado comparezca ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;

b) Cuando condene al imputado requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado o abreviado, y

c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343, pronunciare en un juicio oral una decisión condenatoria que importe el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad.

Decretada la prisión preventiva, el privado de libertad podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, en la misma audiencia o con posterioridad a ella y antes de la confirmación de la sentencia respectiva o del término del nuevo juicio, en su caso.”.

oooo

oooo

Número nuevo

74.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase el siguiente artículo 141 ter:

“Artículo 141 ter. Prisión preventiva por peligro de fuga, en casos de falta de identificación del imputado. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, decretar la prisión preventiva por peligro de fuga de un imputado detenido en flagrancia cuya identidad no pueda ser fidedignamente establecida. En tal caso, ordenará el registro de sus huellas dactilares y su huella de ADN, cualquiera sea el delito por el que se encuentra detenido, a fin de cotejar los datos obtenidos con los registros existentes. En caso de no poder establecerse de este modo la identidad del detenido, se le asignará un RUN provisional, para el solo efecto de su registro en las actuaciones judiciales y en las instituciones penitenciarias, salvo que se pudiese establecer que ya cuenta con RUN provisional, caso en que se utilizará este último.

Tratándose de extranjeros, el registro de sus huellas y ADN, junto con los restantes antecedentes que sean pertinentes, será remitido a la Policía de Investigaciones de Chile para corroborar su identidad con los antecedentes de INTERPOL.

Mientras no se determine su identidad, el imputado permanecerá en prisión preventiva y sólo podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, siempre que un tercero debidamente

Boletín de Indicaciones

identificado la rinda por él.

Una vez identificado el imputado, de oficio o a petición de parte, el tribunal procederá a revisar su prisión preventiva, de conformidad con las reglas generales.”.”.

oooo

Número 1)

75.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

76.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, contemplado como número 3):

“3) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.”.

oooo

Número nuevo

77.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“...) Incorpórase el siguiente artículo 226 Z, nuevo:

“Artículo 226 Z.- Cooperación eficaz. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar la continuidad, permanencia, consumación o esclarecimiento de los hechos cometidos por una asociación criminal o asociación delictiva en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, o se refiera a algunos de los crímenes o simples delitos contenidos en la Ley N°20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero.

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento.

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.”.”.

oooo

Número 2)

78.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

79.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, contemplado como número 4):

“4) Introdúcese, en el inciso tercero del artículo 237, la siguiente letra d):

Boletín de Indicaciones

“d) Si el imputado no hubiese previamente aceptado una suspensión condicional del procedimiento y ésta le hubiere sido revocada o hubiere incumplido un acuerdo reparatorio, dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate.”.”.

o o o o o

Modificación nueva

80.- Del Honorable Senador señor Coloma, para contemplar en el número 2), la siguiente enmienda, nueva, al artículo 237:

“...) Reemplázase el inciso quinto del artículo 237 por el siguiente:

“Si el querellante, la víctima o su defensor asistieren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal, previa explicación clara, sencilla y directa de las condiciones y efectos jurídicos del acuerdo. Dichos intervinientes podrán, además, oponerse a la suspensión condicional fundada exclusivamente por la insuficiencia de las condiciones en atención a la gravedad de los hechos investigados o interés público comprometido; por la existencia de diligencias investigativas sustanciales pendientes y que pudieren establecer la forma en que ocurrieron los hechos o la responsabilidad del imputado; o por existir un alto riesgo de que las condiciones sean incumplidas en atención al comportamiento previo del imputado o la existencia de otras investigaciones en la que tenga la calidad de imputado o acusado.”.”.

o o o o o

o o o o o

Modificación nueva

81.- Del Honorable Senador señor Coloma, para contemplar en el número 2), la siguiente enmienda, nueva, al artículo 237:

“...) Intercálase, en el artículo 327, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Ante la oposición de la víctima, defensor o querellante, el juez deberá dar la palabra a todos los intervinientes presentes y sólo podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento por motivos calificados y por medio de resolución fundada. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y, en caso que la resolución aceptare el acuerdo, el recurso se concederá en ambos efectos.”.”.

o o o o o

Número 3)

82.- De Su Excelencia el Presidente de la República, y 83.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 4)

84.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminarlo.

85.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, contemplado como número 5):

“5) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de las drogas y/o el alcohol del sistema de salud.

Boletín de Indicaciones

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o profesional designado por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva."."

Artículo 237 bis propuesto

Inciso primero

86.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 237 bis. Suspensión condicional del procedimiento, para el tratamiento de drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros. El juez se pronunciará de inmediato sobre la petición fundada del Fiscal de ampliar el plazo de detención hasta por 5 días, si de las circunstancias tenidas a la vista, éste considerare imprescindible la

Boletín de Indicaciones

elaboración de un informe técnico, que determinare la existencia de adicciones, que sustentare la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento para el establecimiento de un tratamiento de drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros, siempre que la pena que pudiere imponerse al imputado no excediere de 3 años. La petición del Ministerio Público deberá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal.”.

Inciso final

87.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para sustituir la frase “se continuará con el procedimiento de acuerdo a la reglas generales”, por la siguiente: “se impondrá una medida cautelar más gravosa, durante el procedimiento respectivo”.

oooo

Número nuevo

88.- Del Honorable Senador señor Coloma, para consultar el siguiente número nuevo:

“...) Modifícase el artículo 238 de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el inciso primero, la siguiente letra h), nueva, pasando la actual letra h) a ser letra i):

“h) Cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 155, que sean procedentes, y”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Sin perjuicio de lo anterior, la víctima, su defensor o querellante, si asistieren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, podrán sugerir cualquiera de las condiciones señaladas, las que podrán ser incluidas en el acuerdo, siempre que el juez las declare como plausibles en consideración de las circunstancias del caso concreto.”.

oooo

oooo

Número nuevo

89.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente número, nuevo, consultado como número 6):

“6) Incorpóranse, en el artículo 239, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá, como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

oooo

oooo

Número nuevo

90.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta tres días antes de la

Boletín de Indicaciones

fecha fijada para la audiencia.”.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

91.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para agregar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el artículo 271, los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litis pendencia, cosa juzgada y falta de autorización para proceder criminalmente, si hubieren sido deducidas.

Si el imputado dedujere la excepción de extinción de la responsabilidad penal, deberá acompañar todos los antecedentes que la justifiquen. En dicho caso, el juez podrá decretar el sobreseimiento definitivo siempre que el fundamento de la decisión se encontrare en dichos antecedentes o estuviere suficientemente justificado en la investigación. En caso contrario, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo de hasta tres días para comunicar su decisión.

Las resoluciones que se pronuncien sobre estas excepciones serán susceptibles de recurso de apelación.”.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

92.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente número, nuevo, consultado como número 7):

“7) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

93.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para agregar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase el inciso segundo del artículo 277 por el siguiente:

“El auto de apertura del juicio oral será susceptible de recurso de apelación. Este recurso será concedido en ambos efectos.”.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número nuevo

94.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase, en el artículo 285, el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, y en el evento que la duración del juicio exceda de cinco días, el acusado podrá pedir no estar presente en la audiencia, bajo su responsabilidad. La ausencia del imputado en este caso no podrá ser motivo de nulidad del juicio."."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

95.- De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes, testigos o peritos, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta tres días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos."."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

96.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente número, nuevo, consultado como número 8):

"8) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

"Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan."."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

97.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Suprímese, en la letra d) del artículo 331, la expresión ", prestadas ante el juez de garantía".".

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

98.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Intercálase, en el inciso primero del artículo 332, entre las palabras "ante" y "el fiscal", la expresión "las

Boletín de Indicaciones

policías,"."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

99.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente número, nuevo, consultado como número 9):

"9) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal."."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

100.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Sustitúyese el inciso primero del artículo 385 por el siguiente:

"Artículo 385.- La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados"."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

101.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase el artículo 387 por el siguiente:

"Artículo 387.- Recurso de certeza. Contra la sentencia de nulidad dictada por las Cortes de Apelaciones siempre procederá un recurso de certeza para ante la Corte Suprema, cuando en su sustanciación y fallo se hubiese incurrido en alguna de las infracciones señaladas en los artículos 373 y 374 de este Código. Este recurso se tramitará del mismo modo que el previsto para el caso de la letra a) del artículo 373.

El recurso de certeza procederá también respecto de la sentencia que se dictare como consecuencia de haberse acogido el recurso de nulidad.

Al fallar este recurso, la Corte Suprema podrá también dictar sentencia de remplazo, siempre que en ella no se alteren los hechos y circunstancias que se dieron por probados en el tribunal que conoció de la causa en primera instancia."."

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

102.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 388, la frase "el ministerio público requiriere la imposición de"

Boletín de Indicaciones

por “la ley establezca”. ”.

ooooo

Número 5)

103.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, consultado como número 10):

“10) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.”.

Inciso segundo propuesto

104.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimir la sustitución al inciso segundo del artículo 406.

ooooo

Número nuevo

105.- De S.E. el Presidente de la República para agregar el siguiente número, nuevo, consultado como número 11):

“11) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.

ooooo

Número 6)

106.- De S.E. el Presidente de la República, y 107.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 7)

108.- De S.E. el Presidente de la República, y 109.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

Número 8)

110.- De S.E. el Presidente de la República, y 111.- De los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, para suprimirlo.

ooooo

ARTÍCULO NUEVO

112.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo....- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

Boletín de Indicaciones

1) Suprímese, en el inciso final del artículo 1, la expresión “y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33”.

2) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años, y

b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter inciso segundo, y 411 ter del mismo Código.

En estos casos, deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

3) Suprímese el artículo 23 bis A.

4) Sustitúyese el epígrafe del Título V y el de su Párrafo 1º, por el siguiente:

“Del cumplimiento de penas en el extranjero y de la expulsión de condenados extranjeros”

5) Suprímense los artículos 32 y 33, y el epígrafe del Párrafo 2º.

6) Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- Si el condenado fuese extranjero, el tribunal no impondrá ninguna pena sustitutiva de las previstas en esta ley y, en cambio, impondrá, además de la pena privativa o restrictiva de libertad que corresponda, la de expulsión, en los casos y términos establecidos en el Título VIII de la ley N° 21.325.

La expulsión se ejecutará, sin solución de continuidad, una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, salvo que, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, el condenado extranjero solicite el cumplimiento de la pena en su país de origen y ello sea aceptado por el respectivo país. La solicitud del condenado será retransmitida por el tribunal al Servicio Nacional de Migraciones para su registro y tramitación ante las autoridades respectivas, el que comunicará la aceptación o rechazo del traslado por parte del país requerido y, asimismo, determinará la forma y oportunidad de ejecutarlo, dentro del plazo más breve posible. El Servicio no podrá denegar la expulsión, debiendo acatar la decisión judicial. En todo caso, deberá informar al tribunal de otras solicitudes que se le hubieren hecho con anterioridad respecto del mismo sujeto.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de su ejecución o de su traslado al país donde deba cumplir la pena privativa o restrictiva de libertad impuesta.”.

7) Suprímese el inciso tercero del artículo 38.”.

ooooo

ooooo

Artículo transitorio nuevo

113.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El artículo primero de esta ley, que sustituye el Libro Primero del Código Penal, comenzará a regir una vez que se dicte una nueva ley que adecue las referencias al Libro Segundo del mismo cuerpo legal.”.

ooooo

- - -

Boletín de Indicaciones

[VER INFORME FINANCIERO](#)

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

1.7. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 14 de julio, 2023. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 57. Legislatura 371.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

BOLETÍN N° 15.661-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, y señores Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Manuel José Ossandón, sin urgencia asignada para su tramitación.

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado en general, por la Sala del Senado, en sesión de 16 de mayo de 2023, oportunidad en que acordó abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el día 1 de junio de 2023.

Además, es dable indicar que en la misma sesión, la Sala acordó que, luego de despachado el segundo informe por parte de la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto sea analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y fijó para este efecto un plazo máximo de 15 días.

- - -

ASISTENCIA

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa, asistieron las siguientes personas:

- Representantes del Ejecutivo e invitados: Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro señor Luis Cordero y el Abogado de la División Jurídica, señor Mario Araya. Del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, y el señor Ignacio Castillo, Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas.

- Otros asistentes: Los asesores parlamentarios: señora Natalia Pérez y señor Ronald von der Weth (H.S. Ossandón); señora Carolina Allende (H.S. Flores); señora Andrea González y señor Tomás Matheson (H.S. Kusanovic); señores José Astorga y Oscar Morales (H.S. Kast); señor José Poblete (H.S. Vodanovic); señora Natalia Navarro (H.S. Rincón); Del Comité Partido Socialista, señor Oscar Rojas. Del Comité UDI, señores William Valenzuela y Fernando Castro. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesores señora Paola Sais y señor Rafael Ferrada. De la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Coordinadora Legislativa, señora Carolina Codoceo, y el abogado señor Rodrigo Muñoz. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asesoras señoras Maritza Cabrera y Rosario Figueroa. De la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista señor Guillermo Fernández. Del Comité Evópoli, el asesor señor Jaime Herranz. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la asesora señora Katia Aguilera, asesor señor Nicolás del Fierro. Del Instituto Libertad y Desarrollo, la señora Fiorella Romanini; del Comité Renovación Nacional, el asesor señor Sebastián Amado. Del Comité PS: el asesor señor Cristián Durnes; Periodista Radio Bío-Bío, señor Gonzalo Olguín; Periodista Ex-Ante, señora Alexandra Chechilnitzky.

- - -

CONSTANCIAS

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: no hubo.

2.- Indicações aprobadas sin modificaciones: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 77, 82, 83, 92, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 y 112.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 85, 89, 90 y 95.

4.- Indicaciones rechazadas: 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 104, 108, 109, 110, 111 y 113.

5.- Indicaciones retiradas: 1, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 68, 98 y 101.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: No hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo segundo, en sus numerales 6 (ex número 1), 8 (ex número 2) y 22 (ex número 8) del proyecto de ley tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental, por limitar el ejercicio de la actividad jurisdiccional, lo cual incide en atribuciones de los tribunales de justicia.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Se hace presente que la Sala del Senado envió un oficio solicitando el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y por el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia.

Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N° 48-2023, de fecha 24 de febrero de 2023.

Cabe señalar, además, que los artículos calificados de quórum especial, no fueron objeto de modificaciones o enmiendas con ocasión de la discusión en particular.

- - -

DISCUSIÓN PARTICULAR [1]

Al iniciar la discusión de las indicaciones presentadas a esta iniciativa, se escuchó, primeramente, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, con el propósito de que efectuara una presentación general de las razones que subyacen a las enmiendas propuestas por el Ejecutivo.

Al respecto, el Secretario de Estado agradeció la disposición del Presidente de la Comisión de buscar una fórmula que contribuya al diseño de una política pública en materia de reincidencia, punto sobre el cual dijo que observaba coincidencias relevantes entre diversos actores y el Ejecutivo, que desea avanzar en esta materia. En efecto, agregó, es evidente que existe una visión relativamente compartida en que es necesario abordar el tema de la reincidencia para propender al cumplimiento de penas efectivas.

Sin embargo, aseveró que el proyecto contiene diversas modificaciones que alteran la forma de determinación de las penas de una manera que, en un primer análisis, pareciera muy específica, pero que tiene efectos relevantes. Ejemplificó su aserto anterior con la eliminación de pena de prisión, que va entre 1 y 60 días, para dejarlo como pena de un año, junto con otras reglas de determinación de la pena que están asociadas a un grupo de delitos y, además, otras que tienen que ver con determinación de penas asociadas a la parte especial del Código.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal, señaló que el proyecto pretende tomar algunas medidas consideradas en el proyecto de ley de Nuevo Código Penal -como es el caso de la aplicación del marco rígido y la eliminación de las faltas- haciéndolas propias. Sin embargo, al tratarse de un elemento central del sistema usado

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

por el actual Código Penal en la asignación de penas, estas modificaciones requieren de una evaluación del sistema penal en su completitud.

Añadió que este cambio de paradigma debe realizarse dentro de la modificación global del Código, a la luz del propio sistema de penas y de las penas que efectivamente se asignan a cada delito, respetando la proporcionalidad cardinal dentro del abanico de delitos y sus penas.

Sostuvo que el lugar para poder realizar cambios de esta envergadura es el proyecto de ley de Nuevo Código Penal (Boletín 14.795-07) que se encuentra en este momento siendo discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, pues éste tiene una mirada integral del sistema, adecuando las penas asignadas en el Libro II con lo señalado en el Libro I, con una real vocación de eficacia y eficiencia.

Respecto de las modificaciones al Código Procesal Penal propuestas por el proyecto en su artículo segundo, valoró particularmente las propuestas en cuanto a dotar de mayor eficacia y eficiencia a la persecución penal. En ese entendido, modificaciones al procedimiento abreviado, prueba documental, suspensión condicional del procedimiento se elevan como puntos relevantes y esenciales del proyecto. En base a ello, y escuchando particularmente lo reseñado por el Ministerio Público, en diversas instancias, explicó que la indicación del Ejecutivo introduce nuevos numerales, reemplaza algunos y suprime otros con el objetivo de fortalecer el proyecto de ley presentado.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, se detuvo en modificaciones específicas. La primera de ellas referida a la protección a Fiscales. Para este propósito, connotó que se incorpora un nuevo artículo 78 ter, norma que tiene como objetivo entregar más herramientas de protección a los fiscales que lleven adelante una investigación cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias, o en investigaciones por delitos cometidos por asociaciones delictivas, en cualquier caso, permitiendo el anonimato del interviniente. Esta norma es recogida de la propuesta del propio Ministerio Público con ocasión de este proyecto, a la que se agrega la posibilidad de que el defensor conozca la identidad con un deber estricto de reserva.

En segundo lugar, informó que en materia de procurador común se incorpora un nuevo artículo 111 bis, el cual obliga, ante multiplicidad de querellantes, que estos deban actuar coordinadamente con la intervención de sólo uno de ellos que actuará como procurador común, en aquellos casos en que exista la misma pretensión por parte de todos ellos. Esto permitirá agilizar los juicios y audiencias complejos. De todas maneras, se incorpora la posibilidad de volver a actuar separadamente en caso de que la procuraduría común se vuelva incompatible.

En tercer lugar, destacó que respecto del principio de oportunidad se modifica el artículo 170 del Código Procesal Penal que regula el principio de oportunidad, agregando un inciso segundo nuevo que limita esta facultad del Ministerio Público en aquellos casos en que el imputado sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.

Luego, resaltó que sobre la suspensión condicional del procedimiento se introduce una nueva letra d) al artículo 237 del Código Procesal Penal para incorporar un nuevo requisito de procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, haciéndola improcedente para aquellos imputados que previamente hubiesen aceptado una suspensión condicional del procedimiento y ésta hubiese sido revocada o hubiere incumplido un acuerdo reparatorio dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate.

En seguida, aludió a la suspensión condicional por tratamiento de drogas y/o alcohol. En esta materia, añadió, recogiendo la idea del proyecto original, se introducen los artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, y se propone una redacción que permita llevar adelante una salida de este tipo, considerando las necesidades específicas en las intervenciones sobre consumo problemático de sustancias o alcohol, como el diagnóstico y posterior control de la medida (audiencias de seguimiento), y la forma de dar por cumplida la condición (audiencia de egreso). Precisó que para que esta medida proceda, se debe acreditar la dependencia como factor determinante en la comisión del delito, que la pena que se arriesga no exceda de 5 años y que no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Además, se incorporan dos incisos nuevos al artículo 239 que regula las hipótesis de revocación de la suspensión condicional, señalando que en los casos de tratamiento de dependencias se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado de las actividades determinantes para su rehabilitación.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

A continuación, se refirió a las enmiendas que se proponen en materia de convenciones probatorias. A este respecto, dijo, se introducen dos nuevos incisos en el artículo 275 del Código Procesal Penal, entregándole al juez de garantía la facultad de proponer convenciones probatorias a las partes en la audiencia de preparación de juicio oral, con miras a evitar la incorporación de prueba que resultaría innecesaria o dilatoria, pues no apuntarían a probar hechos cuestionados por las partes. Esta modificación tiene como objetivo agilizar la parte probatoria en los juicios orales. Para incentivar estas convenciones se propone incorporar la posibilidad de que el Tribunal Oral en lo Penal considere concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

También explicó la figura del testigo hostil. A este respecto, indicó que se propone incorporar un nuevo artículo 330 bis al Código Procesal Penal, el que permite a las partes que han presentado un testigo que se ha negado a contestar sus preguntas el poder formular preguntas inductivas y cerradas, invirtiendo la regla general.

Asimismo, abordó una regla especial de incorporación de documentos en juicio. Se trata, dijo, de agregar un nuevo inciso al artículo 333 del Código Procesal Penal, con el objetivo de incorporar eficientemente la prueba documental cuando no exista controversia sobre su origen y veracidad, permitiendo la sola individualización de la evidencia y evitando su lectura.

Anunció que, además, se plantean nuevas reglas del procedimiento abreviado en el artículo 406 del Código Procesal Penal, ampliando el ámbito de aplicación al permitir la solicitud de penas de hasta 10 años (presidio mayor en su grado mínimo). Además, se incorpora una modificación al artículo 407 permitiendo una solicitud de rebaja facultativa de uno o dos grados para el caso en que el imputado acepte los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare el procedimiento abreviado. Esta enmienda, acotó, apunta a la eficiencia del sistema y a disminuir los tiempos de tramitación de las causas.

Por último, aludió a la cooperación eficaz en materia de crimen organizado. Al respecto, explicó que se incorpora un nuevo artículo 226 Y al Código Procesal Penal, que recoge la idea de la cooperación eficaz, permitiendo a quienes entreguen información de relevancia al Ministerio Público en las investigaciones relativas a delitos cometidos por asociaciones delictivas, delitos de la ley 20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros para que puedan recibir una rebaja de hasta en dos grados de la pena.

A continuación, se da cuenta de las disposiciones del proyecto de ley que fueron objeto de indicaciones, así como de los acuerdos recaídos sobre ellas y resoluciones adoptadas sobre otras materias.

ARTÍCULO PRIMERO

Incorpora diversas modificaciones al Código Penal.

La indicación N° 1.- de S.E. el Presidente de la República, es para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- Sustitúyese el Libro Primero del Código Penal, por el siguiente:

“LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

LA LEY PENAL

§ 1. Principios

Artículo 1.- Legalidad. No se impondrá pena, consecuencia adicional a la pena ni medida de seguridad que no sea la prevista por la ley para un hecho descrito por ella.

Artículo 2.- Culpabilidad. La pena judicialmente impuesta no sobrepasará la medida de la culpabilidad personal por el hecho.

§ 2. Aplicación de la ley penal

Artículo 3.- Jurisdicción territorial. Los tribunales de la República de Chile ejercen jurisdicción sobre chilenos y extranjeros respecto de los delitos perpetrados en territorio chileno.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo 4.- Lugar de perpetración del delito. El delito se entiende perpetrado en territorio chileno indistintamente cuando en él se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible o cuando el resultado del cual depende su consumación acaece en él. Se entenderá que el autor incurre en omisión punible en territorio chileno si hubiera debido ejecutar en él la acción que omite.

La tentativa de delito se entiende perpetrada en territorio chileno indistintamente cuando ella se inicia en él de conformidad con el artículo 19, o cuando prosigue en él con la realización del hecho, como también cuando el resultado del cual depende la consumación del delito habría debido acaecer en el territorio chileno.

El delito se entiende asimismo perpetrado en territorio chileno si en él se producen o deberían producir los efectos cuya evitación constituye inequívocamente la finalidad de la ley que lo sanciona, aunque esos efectos sean posteriores a su consumación.

Si el delito es perpetrado por su autor o por cualquiera de sus coautores en territorio chileno, se lo entiende asimismo perpetrado en él por todos los demás intervinientes.

Artículo 5.- Jurisdicción extraterritorial. Los tribunales de la República de Chile también ejercen jurisdicción respecto de los siguientes delitos, aunque no sean perpetrados en territorio chileno:

1° Los perpetrados por chilenos o extranjeros a bordo de una nave que enarbole el pabellón chileno o de una aeronave registrada conforme a la ley chilena;

2° Los perpetrados por un agente diplomático o consular de la República, o por cualquier persona que por otro motivo goce de inmunidad personal debido a su servicio a la República, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

3° Los perpetrados por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República en el ejercicio de su cargo o en comisión de servicio;

4° Los perpetrados contra funcionarios públicos chilenos o extranjeros al servicio de la República en razón del ejercicio del cargo o servicio, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

5° El soborno de funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile;

6° Los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile en la forma prevista por la ley, que consistan en la falsificación de su dinero o de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile o que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno o el medio ambiente en el territorio chileno o en la zona económica exclusiva chilena en la forma prevista por la ley;

7° Los perpetrados por chilenos o extranjeros residentes en Chile contra chilenos, extranjeros residentes en Chile, contra sus hijos menores de edad o contra personas jurídicas domiciliadas en territorio chileno;

8° Los delitos contra la indemnidad sexual y de explotación sexual comercial contra personas menores de edad que fueren chilenos o hijos de chilenos o extranjeros con residencia en Chile, siempre que el hecho fuere también constitutivo de delito en el lugar de su perpetración;

9° Los comprendidos en tratados internacionales que autoricen la jurisdicción chilena, en los términos dispuestos por el respectivo tratado;

10° Los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, de interrupción de señales aeronáuticas y los demás delitos que los tratados internacionales o el derecho internacional someten a la jurisdicción de todos los Estados.

En el ejercicio de la jurisdicción conforme al número 10° este artículo el Estado de Chile aplicará las disposiciones del Libro Segundo de este Código que correspondan a los hechos que fueren constitutivos del delito de piratería según el derecho internacional.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena.

Artículo 6.- Inmunidades. Los tribunales chilenos sólo estarán impedidos de juzgar a los responsables de un delito sometido a su jurisdicción en los casos establecidos por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales.

Artículo 7.- Aplicación de la ley chilena y adecuación de penalidad. Los tribunales de la República de Chile aplican la ley penal chilena.

En los casos de los números 2º, 4º y 8º del artículo 5 el tribunal no podrá imponer una pena más elevada que aquella prevista por la ley del lugar en que se perpetrare el delito. La misma regla se aplicará en los casos del número 9º del mismo artículo, siempre que la convención respectiva no dispusiere otra cosa.

Artículo 8.- Aplicación de la ley penal en el tiempo. La pena, la consecuencia adicional a la pena y la medida de seguridad que corresponde imponer es la prevista por la ley vigente al momento de la perpetración del hecho.

Si durante la perpetración del hecho entrare en vigor una nueva ley se estará a ella siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la descripción legal del hecho.

Si a la fecha del pronunciamiento judicial sobre el hecho se encontrare vigente una ley más favorable para el imputado se estará a ella.

Si después de la perpetración del hecho hubiere entrado en vigor una ley más favorable se estará a ella para el pronunciamiento judicial sobre el hecho, aunque ya no se encontrare vigente a esa fecha, a menos que la ley disponga otra cosa.

Si una ley más favorable entrare en vigor después de ejecutoriada la sentencia que hubiere impuesto la pena, la consecuencia adicional a la pena o la medida de seguridad, el tribunal que la hubiere pronunciado deberá modificarla de oficio o a petición del condenado o afectado en todo aquello en que la sentencia no se hubiere ya ejecutado.

Las leyes destinadas a tener vigencia por un tiempo determinado serán siempre aplicables a los delitos perpetrados bajo su vigencia a menos que la ley disponga otra cosa.

Serán aplicables inmediatamente desde que entraren en vigor, aun a hechos perpetrados con anterioridad:

1º Las leyes relativas al régimen de ejecución de las penas, las consecuencias adicionales a la pena y las medidas de seguridad a menos que de ello resultare su agravación;

2º Las leyes relativas a la prescripción de la acción penal y de la pena a menos que hubiere transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 9.- Tiempo de perpetración del delito. Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción o se incurre en la omisión punible.

Artículo 10.- Aplicación supletoria del Código Penal. Las reglas del Libro Primero de este Código serán aplicables siempre que corresponda imponer una pena, una consecuencia adicional a la pena o una medida de seguridad conforme a otras leyes en lo no previsto en ellas.

Para hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por su intervención en la perpetración de un delito, las disposiciones de este Código no serán aplicables sino en la medida en que así lo establezca la ley especial que fija los presupuestos y las consecuencias de su responsabilidad.

TÍTULO II

EL DELITO

§ 1. Reglas generales

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo 11.- Delito. Es delito la acción u omisión ilícita y culpable descrita por la ley bajo señalamiento de pena.

También es delito la omisión ilícita y culpable de evitar un resultado siempre que quien omite se encuentre especialmente obligado a ello en razón de la protección debida a una o más personas o de su deber de controlar una situación peligrosa, que la producción de tal resultado se encuentre prevista por la ley bajo señalamiento de pena y que la omisión de evitar el resultado sea equiparable a producirlo.

Artículo 12.- Dolo e imprudencia. Una acción u omisión comprendida en el artículo precedente sólo es punible a condición de que ella sea dolosa a menos que la ley prevea expresamente la punibilidad del hecho imprudente.

Cuando la ley señala para el delito una pena mayor en caso de verificarse una determinada consecuencia especial, tal pena sólo se aplica si respecto de la consecuencia especial hubiere existido al menos imprudencia.

Artículo 13.- Graduación de la imprudencia. La imprudencia puede ser simple o temeraria. No es punible el descuido mínimo.

Cuando la ley disponga la punibilidad del hecho imprudente bastará la imprudencia simple, a menos que la ley exija imprudencia temeraria.

La imprudencia es temeraria cuando el sujeto hubiera podido evitar la realización del delito empleando la mínima diligencia que le era exigible de acuerdo con sus circunstancias.

Artículo 14.- Error sobre las circunstancias del hecho. No actúa u omite dolosamente quien por error desconoce una circunstancia que es exigida por la descripción legal del hecho, así como quien erradamente supone como efectivas las circunstancias exigidas por una causa de exclusión de la ilicitud.

Si el error hubiere sido vencible para el hechor se estará a lo que la ley prevea para la punibilidad y la penalidad del hecho imprudente.

Artículo 15.- Error sobre la ilicitud del hecho. No es penalmente responsable quien actúa u omite desconociendo la ilicitud del hecho siempre que el error haya sido invencible para el hechor. En caso de ser vencible se reconocerá una atenuante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 o 50, a menos que el error fuere indicativo de suma indiferencia acerca de la ilicitud del hecho.

Artículo 16.- Ausencia de responsabilidad por minoría de edad. No es penalmente responsable de conformidad con las disposiciones de este Código la persona que al momento del hecho sea menor de dieciocho años, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley a la cual se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 17.- Ausencia de responsabilidad por perturbación psíquica. No es penalmente responsable la persona que al momento del hecho padece una perturbación psíquica, aun transitoria, que la incapacita para motivarse a evitarlo.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable cuando la persona afectada por la perturbación fuere responsable de haber quedado incapacitada para motivarse a evitar el hecho, en cuyo caso se le reconocerá una atenuante muy calificada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 o 50, a menos que hubiere provocado deliberadamente su incapacidad.

§ 2. Exenciones de responsabilidad

Artículo 18.- Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón.

2.º El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.

3.º El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera.- Agresión ilegítima.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Segunda.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Tercera.- Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

4.° El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, de sus afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurren la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviere participación en ella el defensor.

5.° El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurren las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 3° y 4° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias o, si es de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433 y 436 de este Código.

Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 3°, 4° y 5° de este artículo, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior; en dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa.

Los numerales 3°, 4° y 5° se aplicarán respecto de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior ante agresiones contra las personas. De afectarse exclusivamente bienes, procederá la aplicación del número 9° del presente artículo.

Esta norma se utilizará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar.

Respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si éstas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo.

6°. El que para evitar un mal ejecuta un hecho, que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera.- Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar.

Segunda.- Que sea mayor que el causado para evitarlo.

Tercera.- Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

7°. El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente.

8°. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable.

9°. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.

10°. El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar.

2ª. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo.

3ª. Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita.

4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa.

11°. El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable.

12°. El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley.

§ 3. Tentativa y conspiración

Artículo 19.- Punibilidad de la tentativa. La tentativa de delito es punible a no ser que la ley disponga otra cosa.

Hay tentativa desde que estando resuelto a perpetrar el delito el hechor se pone inmediatamente en situación de hacerlo.

Artículo 20.- Desistimiento de la tentativa. No es punible la tentativa para quien voluntariamente abandona la realización del hecho o impide su consumación. Si el delito no se consuma con independencia de su actuar, tampoco es punible la tentativa si se hubiere esforzado seriamente por impedir la consumación.

Siendo dos o más los intervinientes en el hecho, no es punible la tentativa para aquel que voluntariamente impide su consumación. Si el delito no se consuma con independencia de su actuar, tampoco es punible para el interviniente que se hubiere esforzado seriamente por impedir la consumación.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no obsta a la responsabilidad por cualquier delito distinto de la tentativa de la cual el hechor o interviniente se hubiera desistido.

Artículo 21.- Punibilidad de la conspiración. La conspiración sólo es punible si la ley lo declara expresamente.

Hay conspiración si dos o más personas se concertan para la realización de un delito determinado.

No es punible la conspiración para aquel que impide que el delito llegue a perpetrarse.

§ 4. Intervención en el hecho punible

Artículo 22.- Intervinientes en el hecho. Es responsable de un delito quien interviene en él como autor, inductor o cómplice.

Tratándose de hechos cuya descripción legal exige la concurrencia de una calidad especial en la persona del autor, el interviniente en quien no concurre tal calidad sólo responde como inductor o cómplice, según corresponda.

Artículo 23.- Intervención como autor. Es autor quien perpetra el hecho por sí mismo o a través de otro.

Son coautores quienes realizan el hecho conjuntamente. Se entiende que hay realización conjunta del hecho por parte de quien interviene:

1. Tomando parte en su perpetración; o

2. Prestando alguna contribución determinante, siempre que se hubiere concertado previamente con los demás.

Artículo 24.- Intervención como inductor. Es inductor quien determina a otro a perpetrar el hecho.

Artículo 25.- Intervención como cómplice. Es cómplice quien coopera con la perpetración del hecho.

Artículo 26.- Intervención imprudente. Quien intervenga imprudentemente en el hecho sólo será sancionado en la calidad que le corresponda de conformidad con los artículos anteriores, siempre que la ley prevea la punibilidad del

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

respectivo hecho imprudente.

Artículo 27.- Actuación en lugar de otro. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, cuando la ley exija la concurrencia de una calidad especial en la persona del autor, se entenderá revestido de dicha calidad a quien actúa en lugar del que la ostenta.

TÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 28.- Definiciones. Para efectos de este Código se entenderá por:

1° Acción sexual, toda aquella de significación sexual y de relevancia que además importa contacto corporal con otro o que recae en los genitales, ano o mamas de la persona afectada, aun cuando no haya contacto corporal; tratándose de las acciones a cuya tolerancia o realización la persona afectada es constreñida, compelida o inducida, es también acción sexual el comportamiento de significación sexual que importa contacto de su cuerpo con un cadáver o con un animal vivo o muerto;

2° Amenaza grave, la amenaza explícita o implícita de atentar inminentemente contra la vida, o de modo grave contra la salud, la libertad de movimiento o la libertad sexual, ya sea del coaccionado o de una persona cercana a éste;

3° Amenaza punible, la amenaza explícita o implícita que constituye el medio comisivo del delito de coacción;

4° Autorización, la habilitación conferida por la ley o por la persona o autoridad correspondiente a quien cumple con la condición jurídicamente requerida para la realización de una actividad o para la tenencia, el porte o la manipulación de uno o más objetos o sustancias, cualquiera sea su denominación, el medio por el que se exprese o en el que conste o el acto jurídico privado o público por el que deba ser otorgada;

5° Caso menos grave, aquél en el que concurren circunstancias concernientes al hecho o a su modo de perpetración que hacen de la pena señalada por la ley al delito una sanción desproporcionadamente grave;

6° Dato informático, la representación de cualquier contenido expresada de un modo que hace posible su tratamiento por un sistema informático, incluido cualquier programa destinado a dotar de alguna funcionalidad a un sistema informático;

7° Difusión, la comunicación de una información, imagen o sonido a un número considerable o indeterminado de personas;

8° Explotación sexual comercial, la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución y, tratándose de una persona menor de catorce años, cuenta también como explotación sexual comercial la realización de una acción de significación sexual con él, en las mismas circunstancias;

9° Funcionario público, quien ejerce cualquier cargo reconocido por la Constitución o creado por ley; o quien se desempeña en cualquier ente del Estado reconocido por la Constitución o creado por ley, en cualquiera de los órganos o servicios que conforme a la ley constituyen la administración del Estado, en cualquier corporación o fundación de derecho privado constituida por tales entes, órganos o servicios o con participación mayoritaria de ellos para el cumplimiento de sus fines en virtud de la ley, o en cualquier empresa pública creadas por ley o sociedad en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración, cualquiera sea su régimen de nombramiento o contratación y su estatuto laboral o previsional. Es también funcionario público el que presta servicios al público directa o indirectamente por cuenta del Estado. No son funcionarios públicos quienes prestan a los órganos o empresas mencionados servicios profesionales o comerciales en condiciones equivalentes a cualquier cliente;

10° Infracción, cuando se refiere a una acción u omisión que no constituye un delito, la que se encuentra afecta a cualquiera de las sanciones señaladas en el número 7° del artículo 33;

11° Peligro grave para la persona, el peligro actual o inminente de muerte o de grave daño para la salud;

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

12° Policía, tanto el funcionario de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile como estas instituciones, según el caso;

13° Pornografía, la representación por cualquier medio de imágenes de una acción de significación sexual en la que son exhibidos genitales, destinada a provocar la excitación sexual del receptor;

14° Pornografía de niños, niñas o adolescentes, la que incluye la representación de una persona menor de dieciocho años participando en una acción de significación sexual, real o simulada, o la representación de los genitales de un menor de dieciocho años con esa significación;

15° Prostitución, la utilización de una persona para la realización de una acción sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución;

16° Sistema informático, cualquier dispositivo o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que, en ejecución de un programa, es apto para el tratamiento automatizado de datos;

17° Tratado internacional, cualquier acuerdo celebrado entre el Estado de Chile con otros Estados u otros sujetos de derecho internacional que haya sido ratificado y que se encuentre vigente.

Las expresiones del Libro Segundo de este Código cuyo sentido se encuentra determinado por otras leyes que versan sobre el mismo asunto se entenderán en dicho sentido, a menos que aparezca claramente que se han tomado en uno diverso.

Artículo 29.- Crímenes y simples delitos. Los delitos se dividen en crímenes y simples delitos. Son crímenes los delitos para los cuales la ley prevé prisión como pena única o una pena cuyo máximo es superior a 3 años de prisión. Simples delitos son los demás.

Para todos los efectos legales se reputan aflictivas las penas de los crímenes.

Artículo 30.- Autorización. Cuenta con la autorización correspondiente quien la tiene al momento del hecho, aun cuando ella sea posteriormente declarada inválida.

No cuenta con la autorización requerida quien actúa u omite fuera de sus límites o sin dar cumplimiento a las condiciones fijadas en ella, o bien a las condiciones que se le entienden incorporadas por disposición legal o reglamentaria.

No vale como autorización:

1° La que hubiere sido obtenida mediante engaño, violencia o amenaza punible o cohecho;

2° La que es o inequívocamente hubiere devenido improcedente.

TÍTULO IV

LA PENA

§ 1. Penas y consecuencias adicionales

Artículo 31.- Clases de penas. Podrán imponerse, de conformidad con lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Código, las siguientes penas, ordenadas según su gravedad:

1° La prisión;

2° La reclusión;

3° La libertad restringida;

4° La multa;

5° El servicio en beneficio de la comunidad.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Artículo 32.- Consecuencias adicionales a la pena. Juntamente con cualquiera de las penas señaladas en el artículo anterior podrá imponerse asimismo una o más consecuencias adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el Título VII del Libro Primero de este Código.

Artículo 33.- Medidas y consecuencias que no constituyen penas. No constituyen penas:

1° Las consecuencias adicionales a la pena y las medidas de seguridad establecidas en los Títulos VII y VIII del Libro Primero de este Código;

2° Las medidas cautelares impuestas sobre el imputado durante un proceso penal;

3° Los efectos civiles que la ley prevé como consecuencia de un delito;

4° La pérdida de las habilitaciones, autorizaciones o permisos que tienen como requisito o condición la falta de condenas penales;

5° Las medidas de apremio impuestas para asegurar el cumplimiento de obligaciones o resoluciones judiciales;

6° Las sanciones disciplinarias que el tribunal puede imponer durante un proceso, o que pueden ser impuestas por la infracción de los deberes de la ética profesional o por la infracción de las normas que regulan el correcto ejercicio de los cargos y funciones públicos;

7° Las multas u otras sanciones privativas o restrictivas de derechos patrimoniales o civiles previstas para ser impuestas por la administración o los tribunales que no ejercen jurisdicción en lo penal.

No constituyen consecuencias adicionales a la pena ni medidas de seguridad las sanciones, medidas y demás consecuencias señaladas en los números 2° a 7° del inciso anterior.

Artículo 34.- Efecto de las sanciones administrativas y disciplinarias. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones de las señaladas en los números 6° y 7° del artículo precedente no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a este Código.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con este Código.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con este Código será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria.

Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de ésta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con este Código.

Artículo 35.- Cálculos aritméticos. Cuando por aplicación de lo dispuesto en los Títulos V, VI o VII del Libro Primero debiere practicarse una operación aritmética relativa a la magnitud de una pena o consecuencia adicional que arroje como resultado la fracción de un año se observarán las reglas siguientes:

1° La fracción de un año o de un mes se expresará aproximada por defecto a una cifra decimal;

2° La fracción de un año así aproximada se multiplicará por doce, el resultado en números enteros se expresará en meses. No se tomará en cuenta la fracción de meses.

§ 2. Naturaleza y efectos de las penas

Artículo 36.- Prisión. Por la pena de prisión se priva al condenado de su libertad mediante su encierro en un establecimiento público especialmente destinado a ello, se le somete adicionalmente a las restricciones de derechos inherentes a la conservación del orden y de la seguridad en el recinto en que la pena se cumple y se le

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

ofrece un plan de actividades y servicios destinado a favorecer que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro, todo ello de conformidad con el régimen de cumplimiento que la ley prevea.

La pena mínima de prisión es de un año; la máxima, de 20 años. En caso de concurrir una agravante muy calificada, la prisión puede alcanzar un máximo de 24 años, salvo cuando la concurrencia de alguna atenuante impida a aquella agravante producir ese efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este Código.

Tratándose de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, la pena máxima a que se refiere el inciso precedente será de 30 años.

Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72, 74 o 77, la prisión no podrá exceder de 30 años a menos que se trate de los delitos de asesinato, femicidio, violación, delitos sexuales contra menores de edad y delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión.

Cada pena de prisión que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de años y meses enteros.

Artículo 37.- Reclusión. Por la pena de reclusión se priva al condenado de su libertad mediante su encierro en el lugar que le sirve de morada o en un establecimiento público especialmente destinado a ello y sólo en una de las siguientes modalidades:

1° Durante un período continuado de 8 horas, en un horario a ser determinado por el tribunal entre las 6 horas y las 22 horas de cada día, esto es, en modalidad de reclusión diurna;

2° Entre las 22 horas de cada día y las 6 horas del día siguiente, esto es, en modalidad de reclusión nocturna; o

3° Entre las 22 horas de cada día viernes y las 6 horas del día lunes siguiente, esto es, en modalidad de reclusión de fin de semana.

Si la reclusión debiere cumplirse en un establecimiento público la pena también someterá al condenado a las restricciones de derechos inherentes a la conservación del orden y de la seguridad en el recinto en que la pena se cumpliere, de conformidad con el régimen de cumplimiento que la ley prevea.

Adicionalmente, en los casos a que se refieren los números 1° y 3° del inciso anterior, en la ejecución de la pena de reclusión se ofrecerá al condenado un plan de actividades y servicios destinado a favorecer que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro.

Si la reclusión debiere cumplirse en la morada del condenado, podrá utilizarse para su control un sistema telemático, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

Cuando la ley prevea como pena la reclusión diurna, nocturna o de fin de semana, ella sólo podrá ser impuesta en la modalidad así señalada. En los demás casos, el tribunal determinará como modalidad de cumplimiento aquella que, atendidas las circunstancias concretas del condenado, favorezca su inserción social.

Cuando la ley prevea la reclusión como pena alternativa a la prisión, aquélla deberá ser ejecutada en un establecimiento público, a menos que concurra una circunstancia atenuante muy calificada, en cuyo caso se impondrá para ser cumplida en la morada del condenado.

Cuando la reclusión no esté señalada por la ley como alternativa a la prisión, ella será cumplida en la morada del condenado, salvo expresa disposición en contrario o si concurriera una agravante muy calificada.

La pena de reclusión tendrá una duración mínima de 18 meses y una duración máxima de 30 meses. Con todo, la reclusión que deba cumplirse en un establecimiento público tendrá una duración mínima de 6 y una duración máxima de 18 meses. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72, 73, 75 o 77, en ningún caso se impondrá una pena de reclusión cuya duración exceda de 40 meses o, tratándose de la pena de reclusión diurna o nocturna que deba cumplirse en un establecimiento público, que exceda de 24 meses.

Para los efectos de determinar la equivalencia entre la pena de reclusión y una pena de alguna otra clase se

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

entenderá que 8 horas de reclusión diurna, nocturna o de fin de semana corresponden a un día de reclusión.

Cada pena de reclusión que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de meses enteros.

Artículo 38.- Libertad restringida. Por la pena de libertad restringida se somete al condenado a un régimen de control ambulatorio de su desempeño cotidiano acompañado de aquellas prohibiciones, obligaciones, condiciones, actividades y programas de intervención que se hayan definido en un plan de cumplimiento individual, el cual deberá ser aprobado por el tribunal y estará orientado a fortalecer el respeto del condenado por los derechos de las demás personas y a favorecer condiciones para que no vuelva a perpetrar delitos en el futuro. El régimen de control será ejercido por un delegado designado por Gendarmería de Chile, quien deberá informar periódicamente sobre su cumplimiento.

El régimen de control podrá ser realizado también por sistemas telemáticos, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

La pena de libertad restringida tendrá una duración mínima de 2 años y una duración máxima de 3 años. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72 o 77, en ningún caso se impondrá una pena de libertad restringida cuya duración exceda de 4 años.

Cada pena de libertad restringida que imponga el tribunal será determinada por éste en su extensión por un número de meses enteros.

Artículo 39.- Multa. Por la pena de multa se obliga al condenado a enterar una determinada suma de dinero en arcas fiscales.

A menos que la ley disponga otra cosa la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fije para cada día-multa en conformidad con el artículo 62, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

A menos que la ley disponga otra cosa la extensión de la pena de multa se determinará conforme a las siguientes reglas:

1° Si la ley no previere una pena de prisión junto a la multa, su extensión no excederá de 100 días-multa;

2° Si además de la multa la ley previere una pena de prisión, el mínimo de la multa no podrá ser inferior a 50 días-multa, tratándose de simples delitos, ni a 100 días-multa, tratándose de crímenes.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media unidad de fomento ni superior a 500 unidades de fomento.

La pena mínima de multa es de un día-multa; la máxima, de 200 días-multa. Aun cuando fueren aplicables los artículos 70, 71, 72 o 77, no se impondrá una pena de multa que exceda de los 300 días-multa, a menos que la ley disponga expresamente otra cosa.

Cada pena de multa que imponga el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que ella comprende y el valor de cada día-multa.

Artículo 40.- Servicio en beneficio de la comunidad. Por la pena de servicio en beneficio de la comunidad se obliga al condenado a la realización de actividades no remuneradas a favor de la comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad por un mínimo de ochenta y un máximo de 960 horas.

El servicio en beneficio de la comunidad será impuesto en términos que fueren compatibles con el ejercicio de la actividad, ocupación u oficio del condenado, si los tuviere, y en una extensión que no será inferior a 4 ni superior a 8 horas diarias.

La pena de servicio en beneficio de la comunidad sólo procederá en sustitución de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 81. En ningún caso podrá ser impuesta al imputado que la rechazare, debiendo informársele de su derecho a hacerlo antes de la lectura de la sentencia.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En ningún caso se impondrá una pena de servicio en beneficio de la comunidad que exceda de 1.200 horas, aun cuando fuere aplicable el artículo 77.

TÍTULO V

DETERMINACIÓN DE LA PENA

§ 1. Definición de la pena legal

Artículo 41.- Pena legal del autor. La pena legal del autor de delito consumado corresponde a toda la magnitud de la pena señalada por la ley.

La pena legal del autor de tentativa corresponde a la que resulte de aplicar a la pena señalada por la ley para el delito consumado la disminución prevista en los artículos 60, 61 o 62 según corresponda, quedando facultado el tribunal para aplicar por segunda vez esta disminución.

Artículo 42.- Pena legal del inductor. La pena legal del inductor corresponde a la del autor del delito, quedando facultado el tribunal para disminuirla del modo previsto en los artículos 48, 49 o 50 según corresponda.

La pena legal del inductor de un hecho que hubiere quedado en grado de tentativa corresponde a la que habría de imponerse al autor de tentativa haciendo uso el tribunal de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo anterior, quedando facultado además para aplicar el efecto previsto en el artículo 54.

Artículo 43.- Pena legal del cómplice. La pena legal del cómplice corresponde a la que resulte de disminuir la pena del autor del modo previsto en los artículos 48, 49 o 50 según corresponda, quedando facultado el tribunal para aplicar adicionalmente el efecto previsto en el artículo 54.

La pena legal del cómplice de un hecho que hubiere quedado en grado de tentativa corresponde a la que habría de imponerse al autor de tentativa haciendo uso el tribunal de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 41, debiendo además aplicar el efecto previsto en el artículo 54.

Artículo 44.- Pena legal del conspirador. La pena legal del que incurriere en conspiración punible corresponde a la del inductor de la tentativa.

Artículo 45.- Determinación legal de la pena. Salvo en los casos previstos en el párrafo 4 de este Título, cuando la ley reconozca una atenuante o agravante muy calificada o se remita a la disminución o aumento previstos en los artículos 48 a 53 para establecer una pena, la clase de pena y su extensión así identificadas constituirá la respectiva pena legal. La pena legal así constituida determina la calidad de crimen o simple delito del hecho conforme al artículo 29.

§ 2. Fijación del marco penal

Artículo 46.- Determinación judicial de la pena. El tribunal determinará la pena concreta en su naturaleza y magnitud de conformidad con las reglas previstas en este Título, fijando primero su marco.

Artículo 47.- Fijación del marco penal. Si concurrieren circunstancias atenuantes o agravantes el tribunal fijará el marco penal conforme a las reglas que siguen, tomando como base la pena legal definida de conformidad con el párrafo precedente.

Artículo 48.- Atenuante muy calificada respecto de la pena legal compuesta por penas alternativas. Cuando la pena legal esté compuesta por dos o más penas alternativas de las cuales la menos grave sea la libertad restringida o la multa, la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a imponerla como pena única, fijando su extensión en la forma establecida en el inciso primero del artículo 54.

Si la pena menos grave fuere reclusión, la concurrencia de una atenuante muy calificada obligará al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida y reclusión.

Artículo 49.- Atenuante muy calificada respecto de la prisión. Tratándose de la pena de prisión cuyo mínimo sea superior a 2 años la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal cuyo

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

máximo corresponde al punto medio de la pena respectiva y cuyo mínimo corresponde a una disminución por debajo del mínimo de esa pena:

- 1° En un año, si el mínimo es igual a 3 años de prisión;
- 2° En 2 años, si el mínimo es igual o inferior a 7 años de prisión, pero superior a 3 años;
- 3° En 3 años, si el mínimo es igual o superior a 7 años de prisión.

Tratándose de una pena de prisión cuyo mínimo sea igual o inferior a 2 años la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida, reclusión y prisión de un año hasta el punto medio de la pena respectiva.

Artículo 50.- Atenuante muy calificada respecto de la multa, la libertad restringida y la reclusión. Tratándose de una pena de multa la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de los dos tercios superiores de la pena legal.

Tratándose de una pena de libertad restringida la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a imponerla en una magnitud que no podrá ser superior al mínimo señalado en la ley para ella ni inferior a dos tercios del mínimo.

Tratándose de una pena de reclusión la concurrencia de una atenuante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal compuesto por libertad restringida y reclusión.

Artículo 51.- Agravante muy calificada respecto de la pena legal compuesta por penas alternativas. Cuando la pena legal esté compuesta por dos o más penas alternativas de las cuales la más grave sea la libertad restringida, la reclusión o la prisión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponerla como pena única.

Artículo 52.- Agravante muy calificada respecto de la prisión. Tratándose de la pena de prisión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a fijar un marco penal cuyo mínimo corresponde al punto medio de la pena respectiva y cuyo máximo corresponde a un aumento por encima del máximo de esa pena:

- 1° En un año, si el máximo es igual o inferior a 5 años de prisión;
- 2° en 2 años, si el máximo es igual o inferior a 10 años de prisión, pero superior a 5 años;
- 3° en 4 años, si el máximo es superior a 10 años de prisión.

Artículo 53.- Agravante muy calificada respecto de la reclusión, la libertad restringida y la multa. Tratándose de la pena de reclusión, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponer la pena de prisión de un año.

Tratándose de la pena de libertad restringida, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a imponer además multa o, cuando la pena legal ya la incluya como pena copulativa, a fijar su mínimo en el punto medio de su magnitud original y a incrementar su máximo en 80 días-multa.

Tratándose de la pena de multa, la concurrencia de una agravante muy calificada obliga al tribunal a fijar su mínimo del modo dispuesto en el inciso anterior y a incrementar su máximo en 50 días-multa.

Artículo 54.- Atenuante calificada. La concurrencia de una atenuante calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de la mitad superior de la pena legal.

Si el marco penal estuviere compuesto por dos o más penas copulativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a cada una de las penas que el tribunal imponga. Si el marco penal estuviere compuesto por dos penas alternativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a la más grave de esas penas. Si las penas alternativas fueren tres el tribunal no podrá imponer la más grave de ellas.

Artículo 55.- Agravante calificada. La concurrencia de una agravante calificada obliga al tribunal a fijar el marco penal con exclusión de la mitad inferior de la pena legal.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Si el marco penal estuviere compuesto por dos o más penas copulativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a cada una de las penas que el tribunal imponga. Si el marco penal estuviere compuesto por dos penas alternativas lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará a la menos grave de esas penas. Si las penas alternativas fueren tres el tribunal no podrá imponer la menos grave de ellas.

Artículo 56.- Concurrencia de atenuantes o agravantes, calificadas o muy calificadas. Si concurrieren dos o más atenuantes o dos o más agravantes, fueren calificadas o muy calificadas, el tribunal observará las siguientes reglas:

1° Si concurriere sólo una circunstancia muy calificada con una o más circunstancias calificadas, la fijación del marco penal se efectuará en conformidad con la primera de ellas y las restantes circunstancias serán apreciadas en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61;

2° Si concurrieren dos o más circunstancias muy calificadas, acompañadas o no de circunstancias calificadas, la fijación del marco penal considerará sólo dos veces la atenuación o aumento correspondiente a las circunstancias muy calificadas, y las restantes circunstancias serán apreciadas en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61;

3° Si sólo concurrieren circunstancias calificadas, el tribunal podrá considerarlas conjuntamente como si constituyeren una circunstancia muy calificada, o bien fijar el marco penal conforme a una de ellas y apreciar las restantes en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61.

Artículo 57.- Concurrencia de atenuantes y agravantes, calificadas o muy calificadas. La concurrencia de una o más atenuantes y una o más agravantes, sean aquéllas y éstas calificadas o muy calificadas, se resolverá mediante su ponderación racional, pudiendo el tribunal compensar dos o más circunstancias de efecto opuesto de tal manera de tenerlas por no concurrentes, o bien apreciarlas conjuntamente en la determinación de la pena conforme a lo dispuesto en los artículos 60 o 61, prescindiendo en este caso del efecto señalado en los artículos 48 a 55.

La ponderación se efectuará teniendo en cuenta el fundamento de unas y otras, así como su entidad y número, y observando siempre las reglas siguientes:

1° Se ponderará y, en su caso, compensará separadamente las circunstancias muy calificadas y las circunstancias calificadas;

2° Una circunstancia muy calificada no podrá ser compensada por una sola circunstancia calificada de efecto opuesto.

Artículo 58.- Atenuantes y agravantes facultativas. Cuando la ley concede al tribunal la facultad de estimar la concurrencia de una atenuante o agravante muy calificada, puede éste también estimar, respectivamente, la concurrencia de una atenuante o agravante calificada. En ejercicio de su facultad el tribunal deberá considerar la entidad de la circunstancia para decidir acerca de su efecto.

Artículo 59.- Fijación de la pena legal como marco penal. En caso de no concurrir atenuantes o agravantes calificadas o muy calificadas, o en caso de ser ellas íntegramente compensadas según lo dispuesto en el artículo 57, el tribunal fijará como marco penal la pena legal.

§ 3. Determinación de la pena

Artículo 60.- Selección de la naturaleza de la pena dentro del marco penal. Si luego de haberse aplicado las reglas establecidas en el párrafo anterior el marco penal constare de penas alternativas, el tribunal seleccionará una de ellas tomando en consideración la intensidad de la culpabilidad del responsable, la extensión del mal que importe el delito, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, los efectos que la pena provocaría en la vida futura del condenado y la idoneidad de la pena para evitar la perpetración de hechos similares en el futuro.

En los casos en que el marco penal incluya una pena de libertad restringida, el tribunal la preferirá sobre la reclusión o la prisión, a menos que las circunstancias a que se refiere el inciso anterior hicieren imperiosa la imposición de reclusión o prisión.

Tampoco podrá el tribunal preferir la libertad restringida si:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

1° El responsable hubiere sido anteriormente condenado por uno o más crímenes o por dos o más simples delitos;
o

2° La condena fuere por delitos de igual o semejante naturaleza, que afectaren a una pluralidad de individuos y hubieren sido perpetrados como parte de un único plan o aprovechando en diversas ocasiones la oportunidad ofrecida por circunstancias equivalentes.

Para los efectos del número 1° del inciso precedente, se considerarán también las condenas respecto de las cuales se hubiere aplicado una suspensión de la ejecución de la pena de conformidad con la ley procesal penal.

Artículo 61.- Reglas para la determinación de la pena concreta. El tribunal determinará la pena concreta en el punto medio del marco penal, a menos que tomando en consideración la intensidad de la culpabilidad del responsable, la extensión del mal que importe el delito y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, corresponda imponer dentro de ese marco una pena concreta de otra magnitud.

En caso alguno el tribunal podrá imponer una pena concreta que no corresponda al marco penal fijado conforme a las reglas del párrafo anterior, ni determinar su extensión en una cuantía superior a su máximo o por debajo de su mínimo.

Artículo 62.- Regla especial para la determinación de la multa. Para la determinación del número de días-multa en que se impondrá la pena de multa, el tribunal se sujetará a lo dispuesto en el artículo precedente.

El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase. El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia, si la tuviere.

Si los ingresos totales del condenado resultaren desproporcionadamente bajos en relación con su patrimonio, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa determinado conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, sin sobrepasar el límite previsto en el artículo 51.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados prudencialmente por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

Artículo 63.- Atenuantes. Constituyen circunstancias atenuantes:

1° La de haber actuado u omitido por estímulos tan poderosos que comprensiblemente hayan producido arrebató u obcecación;

2° La de haberse esforzado voluntaria y seriamente por evitar la consumación de un delito, aunque se haya consumado;

3° La de haber procurado con celo reparar el mal que importa el delito o impedir sus ulteriores consecuencias dañinas;

4° La de haber colaborado sustancialmente con la investigación o el juicio, en una forma que sea útil al tribunal para el juzgamiento del caso;

5° La de haber sufrido a resultas del hecho consecuencias cuya gravedad haga inadecuado o innecesario imponer la pena en toda su extensión.

Artículo 64.- Aplicabilidad de las circunstancias a los diversos intervinientes. Las circunstancias atenuantes o agravantes que conciernen a la persona del responsable serán aplicadas sólo a aquellos intervinientes en quienes concurrieren.

Las circunstancias que conciernen al hecho y a su modo de perpetración serán aplicadas a aquellos intervinientes que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de su intervención en el hecho. Pero las atenuantes calificadas o muy calificadas serán aplicadas a todo interviniente.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Las circunstancias atenuantes de los artículos 75, 79, 80 y 81 conciernen a la persona del responsable.

Artículo 65.- Exclusión de redundancias. En la determinación de la pena aplicable el tribunal no considerará más de una vez un mismo elemento o circunstancia.

Artículo 66.- Aplicación supletoria de las reglas de este párrafo. Las circunstancias a las que la ley atribuya o permita atribuir el carácter de atenuante o agravante sin ulterior calificación serán estimadas por el tribunal conforme a las reglas de este Párrafo.

§ 4. Atenuantes especiales

Artículo 67.- Atenuante muy calificada por responsabilidad disminuida. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante muy calificada cuando sin cumplirse las condiciones para la ausencia de responsabilidad de acuerdo con el artículo 17 o para su exclusión de conformidad con el artículo 18, la correspondiente circunstancia se presente con una intensidad que conlleve una disminución significativa de la culpabilidad del responsable. Si la pena a imponer fuere prisión, el tribunal podrá aplicar la disminución de pena dispuesta por el artículo 49 por segunda vez a partir de la extensión de la pena que resultare de la primera aplicación de la rebaja ahí prevista.

Artículo 68.- Situación de necesidad apremiante. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante calificada o muy calificada cuando el responsable hubiere actuado u omitido debido a una necesidad apremiante, aunque no se cumplieren las condiciones que el artículo 18 exige para eximir de responsabilidad.

Artículo 69.- Cumplimiento de órdenes. El tribunal tendrá por concurrente una atenuante calificada o muy calificada cuando el responsable fuere un funcionario público que hubiere actuado u omitido ilícitamente en cumplimiento de una orden de su superior jerárquico.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será aplicable si el subordinado hubiere incitado al superior a que le impartiere la orden.

§ 5. Concurso de delitos

Artículo 70.- Pluralidad de delitos. Al responsable de dos o más delitos le serán impuestas las penas concretas correspondientes a cada uno de ellos, con las salvedades y límites establecidos en este párrafo.

Artículo 71.- Concurso ideal. Salvo que lo dispuesto en el artículo anterior fuere más favorable al condenado, cuando un solo hecho constituyere dos o más delitos el tribunal impondrá una sola pena por todos ellos, cuyo marco penal será determinado tomando la pena legal del delito más grave aumentada conforme a lo dispuesto en el artículo 51, 52 o 53 según corresponda. El tribunal podrá aplicar por segunda vez el aumento de pena dispuesto por los artículos correspondientes atendiendo el número de delitos perpetrados.

Una vez fijado el marco penal de conformidad con el inciso precedente, el tribunal determinará la pena concreta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de este Título.

Artículo 72.- Unificación de penas de una misma clase. Las diversas penas concretas de una misma clase que el tribunal determinare serán unificadas de modo que a ningún condenado se imponga en definitiva más de una pena de una misma clase. El resultado de esta operación se denominará pena unificada.

La magnitud de cada pena unificada corresponderá a la que resulte menor de entre las tres siguientes:

- 1° La suma de las penas concretas de una misma clase;
- 2° El triple de la más grave de ellas;
- 3° El máximo establecido, según el caso, por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40.

Tratándose de los delitos de asesinato, femicidio, violación, delitos sexuales contra menores de edad y de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, no tendrá aplicación lo previsto en el número 2° del inciso anterior.

Si la pena unificada que correspondiere aplicar fuere la de prisión por una cuantía que superare los 30 años y

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

alguno de los delitos al que fuere la persona condena se tratare de los señalados en el inciso anterior, el tribunal impondrá, en su reemplazo, la pena de prisión perpetua. El condenado a prisión perpetua sólo podrá solicitar la sustitución de su pena una vez transcurridos 40 años, de conformidad con la ley que regula la ejecución de las penas.

Con todo, tratándose de delitos de igual o semejante naturaleza que afectaren a una pluralidad de individuos y hubieren sido perpetrados como parte de un único plan o aprovechando en diversas ocasiones la oportunidad ofrecida por circunstancias equivalentes, en lugar de la pena unificada de reclusión se impondrá prisión por la misma magnitud. No será un obstáculo para dar cumplimiento a ello la circunstancia de haber tenido aplicación lo dispuesto en el número 2º del inciso tercero del artículo 60.

Artículo 73.- Pena unificada a partir de diversas penas de reclusión. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, si las penas correspondientes a dos o más delitos perpetrados fueren de reclusión la determinación de la modalidad y del lugar de cumplimiento de la pena unificada de reclusión se ajustará a las siguientes reglas:

1º Si una o más de las penas correspondientes a los diversos delitos debieren cumplirse en un establecimiento público, la pena unificada de reclusión también deberá cumplirse en él;

2º Si las penas correspondientes a los diversos delitos debieren cumplirse en diversas modalidades la pena unificada de reclusión se impondrá bajo la modalidad de cumplimiento que, atendidas las circunstancias concretas del condenado, posibilite al máximo su inserción en la vida social.

Artículo 74.- Unificación de la pena de prisión con penas de otra clase. Si de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores se hubiere de imponer conjuntamente prisión y una o más penas de otra clase el tribunal impondrá como pena unificada sólo prisión, por una magnitud correspondiente a la suma de la extensión de la pena de prisión y a:

1º La mitad de la extensión de la pena de reclusión que hubiere de imponerse;

2º Un cuarto de la extensión de la pena de libertad restringida que hubiere de imponerse;

3º Una cantidad de días que resulte de dividir por ocho el número de horas de servicio en beneficio de la comunidad que hubiere de imponerse.

En todo caso, el aumento de pena dispuesto en el inciso precedente no podrá exceder de 20 meses.

Artículo 75.- Unificación de la pena de reclusión con penas de otra clase. Si se hubiere de imponer conjuntamente reclusión y una o más penas de otra clase, distintas de la prisión, el tribunal determinará como pena unificada sólo reclusión, por una magnitud correspondiente a la suma de la extensión de la pena de reclusión y a:

1º La mitad de la extensión de la pena de libertad restringida que hubiere de imponerse;

2º Una cantidad de días que resulte de dividir por cuatro el número de horas de servicio en beneficio de la comunidad que hubiere de imponerse.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá lugar cuando el condenado manifestare su preferencia por la imposición no unificada de una o varias de las penas de otra clase que hubieren de serle impuestas.

Artículo 76.- Penas que no se unifican. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores no habrá unificación de penas.

Artículo 77.- Unificación de condenas. Cuando a una persona se hubieren impuesto penas distintas en procedimientos diversos, el tribunal que dictare la sentencia posterior deberá adecuar todas las penas impuestas por las diversas condenas de manera de dar cumplimiento a las reglas establecidas en los artículos precedentes y formar una pena global.

En la sentencia posterior el tribunal no considerará las circunstancias que no hubieran podido ser tenidas en cuenta de haberse dictado una única sentencia.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Si la sentencia posterior quedare ejecutoriada sin haberse dado cumplimiento a lo establecido en los incisos precedentes, el tribunal que la hubiere pronunciado deberá modificarla a petición del Ministerio Público o del condenado, adecuándola. Si se tratare de tres o más sentencias sucesivas, deberán ser modificadas por los tribunales que las hubieren pronunciado en orden inverso a las fechas en que hubieren quedado ejecutoriadas en tanto ello fuere necesario para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las penas que se encontraren cumplidas.

§ 6. Dispensa de la pena

Artículo 78.- Dispensa de la pena. El tribunal podrá prescindir de la pena si las consecuencias que el delito hubiere irrogado a su autor fueren de tal gravedad que la hicieren innecesaria para el cumplimiento de sus fines, siempre que la pena a imponer fuere reclusión, libertad restringida, multa o servicio en beneficio de la comunidad.

TÍTULO VI

EJECUCIÓN DE LA PENA

§ 1. Reglas generales

Artículo 79.- Legalidad. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de una sentencia ejecutoriada. Ninguna pena se ejecutará en forma distinta a la prescrita por la ley ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en ella.

Para el régimen y demás condiciones de cumplimiento de las penas de servicio en beneficio de la comunidad, libertad restringida, reclusión y prisión, se observará la ley de ejecución de penas y otras consecuencias del delito.

Artículo 80.- Ejecución de penas no unificadas. Cuando a un mismo condenado hubieren sido impuestas penas de distinta clase que no hubieren sido unificadas, éstas se cumplirán simultáneamente salvo que consistieren en reclusión y libertad restringida.

Tampoco se impondrá la pena de servicio en beneficio de la comunidad en forma simultánea a la reclusión si ello representare una carga excesiva para el condenado.

No teniendo lugar la ejecución simultánea, el tribunal dispondrá la ejecución consecutiva de las penas, en el siguiente orden:

1° Reclusión;

2° Libertad restringida;

3° Servicio en beneficio de la comunidad.

§ 2. Ejecución de la pena de multa

Artículo 81.- Pago de la multa. La suma de dinero que la pena de multa obliga al condenado a enterar en arcas fiscales deberá ser pagada íntegramente por éste dentro del plazo de 30 días desde que la sentencia que la imponga quede ejecutoriada. Para asegurar la satisfacción íntegra de la multa el tribunal decretará el embargo sobre cualquier bien del condenado, salvo aquellos que no fueren embargables por disposición de la ley.

Si la satisfacción íntegra de la multa hubiere de ocasionar un perjuicio desproporcionado al condenado, el tribunal podrá autorizarlo a pagarla en parcialidades dentro de un plazo no superior a 24 meses. La falta de pago de dos de las parcialidades, sean éstas consecutivas o no, hará exigible el total de las restantes.

Si el condenado probare no tener bienes para solventar la multa, el tribunal podrá sustituirla por una pena proporcional de servicio en beneficio de la comunidad, a razón de 4 horas de servicio por cada día-multa. Si el condenado rechazare la sustitución, el tribunal impondrá una pena proporcional de reclusión, a razón de un día de reclusión por cada día-multa.

Si el condenado no pagare oportunamente la multa que le hubiere sido impuesta de conformidad a los incisos

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

primero y segundo, el tribunal podrá apremiarlo mediante el arresto diurno, nocturno o de día completo, hasta por 6 meses en caso de multas que no fueren superiores a 1.250 unidades de fomento, y hasta por un año si excedieren dicha cantidad. Si el condenado hubiere pagado parcialmente la multa de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo, dicha conversión se realizará sobre la base de la suma no pagada.

TÍTULO VII

CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA

§ 1. Reglas generales

Artículo 82.- Consecuencias adicionales a la pena. Son consecuencias adicionales a la pena:

- 1° El comiso de los instrumentos y efectos del delito;
- 2° El comiso de las ganancias asociadas al delito;
- 3° La inhabilitación para ejercer un cargo público;
- 4° La inhabilitación para ejercer una profesión, oficio, industria o comercio;
- 5° La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente;
- 6° La inhabilitación para cazar y pescar;
- 7° La inhabilitación para contratar con el Estado;
- 8° La inhabilitación para conducir vehículos motorizados;
- 9° La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado.

§ 2. Comiso de instrumentos y efectos

Artículo 83.- Comiso de instrumentos y efectos. Por el comiso de instrumentos y efectos se priva a una persona de la propiedad sobre las cosas que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración y se la transfiere al Estado.

Artículo 84.- Comiso de instrumentos delictivos. Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración del delito y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente.

Se entenderá en todo caso que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas cuya tenencia o porte se encuentre en general prohibida por la ley.

El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aun en caso de que el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo.

El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor.

Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, éste podrá solicitar indemnización al hechor.

Artículo 85.- Comiso de otros instrumentos. El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito sólo será impuesto como consecuencia adicional a la pena y siempre que la cosa hubiere sido utilizada como instrumento en la perpetración de un delito doloso.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente no procederá respecto

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

del tercero de buena fe.

El tribunal prescindirá del comiso del instrumento cuando la privación de su propiedad le ocasionare un perjuicio desproporcionado al afectado.

Artículo 86.- Comiso de los efectos del hecho. Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del delito.

El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez aun si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito.

El comiso de los efectos del hecho no procederá respecto del tercero de buena fe.

Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Artículo 87.- Extensión del comiso de instrumentos y efectos. Cuando la cosa usada como instrumento o que proviniera del delito fuere dinero o no fuere habida, el tribunal deberá imponer comiso sustitutivo por un valor equivalente.

El comiso por valor equivalente sólo procederá como consecuencia adicional a la pena.

En la determinación del valor equivalente de la cosa a ser decomisada no se descontarán los gastos que hubieran sido necesarios para perpetrar el delito. El valor equivalente se extenderá, asimismo, a los frutos o utilidades de los efectos del delito.

Excepcionalmente, si el perjuicio resultare desproporcionado dadas las circunstancias del afectado, el tribunal podrá reducir parcialmente ese valor.

§ 3. Comiso de ganancias

Artículo 88.- Comiso de ganancias. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al Estado.

Artículo 89.- Procedencia del comiso de ganancias. El comiso de activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito procederá en todos los casos.

Las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito comprenden los frutos y las utilidades que éste hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

Si una misma cosa pudiere ser objeto de comiso conforme a este precepto y a los artículos 84, 85 y 86 sólo se aplicará lo dispuesto en este artículo.

Artículo 90.- Comiso de ganancias sin condena. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Artículo 91.- Comiso ampliado. Tratándose de los delitos de distribución, producción, posesión o adquisición de pornografía de niños, niñas o adolescentes, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, tráfico de armas, operación no autorizada de instalación de energía nuclear y manejo no autorizado de sustancias nucleares o materiales radiactivos, asociación criminal y asociación terrorista, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito.

Artículo 92.- Ganancias respecto a terceros. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, si esa persona hubiese adquirido la ganancia:

1° Como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2° Mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3° Tratándose de una persona jurídica, como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por o para una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer.

§ 4. Reglas generales sobre el comiso

Artículo 93.- Realización de activos sujetos a comiso y destinación de los bienes. Sin perjuicio de los que la ley disponga especialmente, la imposición de comiso sobre bienes o activos obliga a realizar los bienes.

En caso de que los bienes o activos decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, los fondos correspondientes deberán ser transferidos al Estado.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

Los fondos obtenidos mediante la realización del bien decomisado deben ser transferidos al Estado.

§ 5. Inhabilitaciones y prohibiciones

Artículo 94.- Inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público pone término a aquél que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público es especial cuando se refiere a una función o cargo en particular o a una clase de ellos. En los demás casos es absoluta y se refiere a toda clase de funciones o cargos públicos.

Artículo 95.- Inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio. La inhabilitación para el ejercicio de una profesión u oficio que requiere un título legalmente reconocido o de un oficio, industria o comercio impone al condenado la prohibición de ejercer la profesión, oficio, industria o comercio señalado en la sentencia.

Esta inhabilitación también incluye el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio para otro, de hecho o de derecho, o su ejercicio a través de un tercero dependiente de las instrucciones del condenado o que éste dirija.

Ella produce también la pérdida de las autorizaciones con las que cuente el condenado para el desarrollo de dichas actividades, con excepción del título técnico o profesional que posea.

La inhabilitación para ejercer el oficio de capitán, patrón, práctico, tripulante o piloto impone al condenado la prohibición de conducir naves o aeronaves y de integrar una tripulación de vuelo. Esta inhabilitación produce además la caducidad de pleno derecho de la autorización respectiva y la imposibilidad de obtener otra durante el tiempo de la inhabilitación.

Artículo 96.- Inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente. La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con una persona menor de dieciocho años pone término a aquél que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia y le impone la prohibición de ejercerlos perpetuamente.

En todo caso, pone término al ejercicio de una profesión, oficio o empleo que se desarrolle en un establecimiento educacional para personas menores de dieciocho años y le impone la prohibición de ejercerlos perpetuamente.

Ella produce también la pérdida de las autorizaciones con las que cuente el condenado para el desarrollo de dichas actividades.

Artículo 97.- Inhabilitación para cazar y pescar. La inhabilitación para la caza y la pesca impone al condenado la

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

prohibición de cazar y pescar.

Esta inhabilitación también produce la pérdida de las autorizaciones con las que contare el condenado para la caza y la pesca.

Artículo 98.- Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado prohíbe al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o servicios que conforme a la ley constituyen la administración de Estado, con cualquier corporación o fundación de derecho privado constituida por tales entes, órganos o servicios o con participación mayoritaria de ellos para el cumplimiento de sus fines en virtud de la ley y con las empresas públicas creadas por ley o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsual o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente al público.

Si se impusiere inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado tuviere directa o indirectamente participación a cualquier otro título podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma. Los demás socios, accionistas, miembros o asociados tendrán derecho a excluirlo en conformidad con la ley. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo será aplicable respecto de los contratos celebrados por cualquier sociedad, fundación o corporación en la que el condenado tuviere, directa o indirectamente, participación a cualquier título, si los demás socios, accionistas, miembros o asociados no hubieren ejercido su derecho de exclusión en conformidad con la ley.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que el condenado participa en una sociedad, fundación o corporación cuando ejerza funciones de dirección, administración o representación; cuando fuere socio, accionista, miembro o asociado en forma directa o a través de terceras personas, en cualquier tipo de persona jurídica, a excepción de las sociedades anónimas abiertas en las que sea dueño de menos del diez por ciento del capital. Se entenderá, asimismo, que el condenado dirige, administra o representa, cuando fuere director, gerente o ejecutivo principal, liquidador o administrador a cualquier título o asesor de la administración de una persona jurídica.

Artículo 99.- Inhabilitación para conducir vehículos motorizados. La inhabilitación para conducir vehículos motorizados prohíbe al condenado conducirlos y produce la caducidad de pleno derecho de la licencia de conductor de la que el condenado sea titular y la imposibilidad de obtener otra durante el tiempo de la inhabilitación.

Artículo 100.- Prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado. La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado impone al condenado el deber de abstenerse de ingresar a todas las áreas naturales que se encuentran bajo protección estatal, esto es las reservas de región virgen, las reservas nacionales, los parques nacionales, los monumentos naturales, los parques marinos, las reservas marinas, las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, los santuarios de la naturaleza y los humedales de importancia internacional.

También le prohíbe acercarse a menos de dos kilómetros del límite de tales áreas. El tribunal podrá reducir esa distancia en consideración a las condiciones de habitación y trabajo del condenado.

Artículo 101.- Imposición de la inhabilitación o prohibición. Sin perjuicio de lo que la ley disponga especialmente para los responsables de determinados delitos, la inhabilitación se impondrá, en la modalidad señalada en cada caso, en los siguientes supuestos:

1° La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público se impondrá al responsable de los delitos contra la fe pública, contra el orden de la administración del Estado, contra la seguridad pública, delitos electorales y contra la seguridad exterior del Estado, así como al funcionario público responsable de cualquiera de los delitos previstos en el Título II del mismo Libro o de los delitos contemplados en los artículos asesinato, homicidio por arrebató o femicidio.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2° La inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio se impondrá al responsable de cualquier delito perpetrado con abuso de dicho cargo público o de dicha profesión, oficio, industria o comercio, o con una grave infracción de los deberes que impone el correcto ejercicio de cualquiera de ellos;

3° La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente se impondrá al responsable de delitos sexuales y proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, en todos los casos, cuando la persona afectada fuere menor de dieciocho años;

4° La inhabilitación para cazar y pescar se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de caza y pesca ilegal;

5° La inhabilitación para contratar con el Estado se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de trata de personas, reducción a esclavitud, desviación de recursos fiscales, frustración del fin de una subvención, negociación incompatible, manipulación de mercado, entrega de información falsa o incompleta, delitos tributarios, delitos contra la libre competencia, de soborno contra funcionario público extranjero, contra los derechos de los consumidores, falsificación de dinero, cohecho, soborno, uso de información secreta o de acceso restringido, tráfico de influencias, lavado de activos, comunicación indebida de medidas preventivas del ocultamiento, coacción a funcionario público, entrega de información falsa o incompleta a la autoridad, producción, tráfico y tenencia para el tráfico de estupefacientes, tráfico de precursores, tráfico de personas, delitos contra el medio ambiente, fabricación y tráfico ilegal de armas, elaboración o expendio de sustancias y otros objetos sujetas a regulación sanitaria, elaboración o expendio de alimentos o medicamentos peligrosos y o no autorizada de medicamentos, envenenamiento de aguas, asociación delictiva y criminal, delitos electorales y contra la seguridad exterior del Estado, y de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión;

6° La inhabilitación para conducir vehículos motorizados se impondrá al responsable de cualquier delito perpetrado en contravención de la reglamentación del tráfico rodado;

7° La prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado se impondrá al responsable de cualquiera de los delitos de atentado contra el medioambiente o caza y pesca ilegal.

La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio que se imponga conforme al número 2° del inciso precedente se extenderá exclusivamente a la profesión, oficio, industria o comercio con abuso o incorrecto ejercicio del cual se hubiere perpetrado el delito, a menos que la ley disponga especialmente otra cosa.

Artículo 102.- Duración de la inhabilitación o prohibición. Cuando la inhabilitación o prohibición fuere impuesta de conformidad con el artículo precedente, ella podrá durar:

1° Perpetuamente, tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio o empleo que involucre una relación directa y habitual con un niño, niña o adolescente;

2° De 1 a 10 años, o perpetuamente, tratándose de la inhabilitación para contratar con el Estado, de la inhabilitación para la caza y la pesca o de la prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado;

3° De 1 a 10 años, tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público o de la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio;

4° De 6 meses a 5 años, tratándose de la inhabilitación para la conducción de vehículos motorizados. Será perpetua cuando con ocasión de la conducción de un vehículo motorizado se perpetrare alguno de los delitos de homicidio o lesiones imprudentes.

La ley podrá disponer que la inhabilitación o prohibición tenga una duración distinta.

Si el tribunal tuviere por concurrente una agravante muy calificada la inhabilitación o prohibición podrá imponerse hasta por 12 años, en los casos de los números 2°, cuando no se imponga en carácter perpetuo, y 3° del inciso precedente y hasta por 6 años en los casos del número 4°.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Si el tribunal tuviere por concurrente una atenuante muy calificada la inhabilitación o prohibición podrá imponerse por 6 meses en los casos de los números 1º y 2º, si esa extensión fuere suficiente en atención a la finalidad perseguida con su imposición.

Si la inhabilitación se impusiere en virtud de un delito perpetrado con infracción de una inhabilitación temporal, su duración será por el doble del tiempo dispuesto en los incisos primero y segundo o perpetua.

Artículo 103.- Determinación de la inhabilitación. El tribunal impondrá cada inhabilitación por un número de años y meses enteros. Para la determinación de su extensión, el tribunal estará a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del Título V del Libro Primero de este Código. La inhabilitación que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena fuere de reclusión, multa, libertad restringida o servicio en beneficio de la comunidad por un simple delito la inhabilitación que se impusiere conforme a este párrafo no podrá durar más de 5 años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo u función público, de una profesión, oficio, industria o comercio o de la inhabilitación para la caza y la pesca, ni más de 2 años tratándose de la inhabilitación para conducir vehículos motorizados. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena de prisión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena.

Ninguna condena podrá imponer más de una inhabilitación de la misma clase respecto de un mismo condenado.

Artículo 104.- Ejecución de la inhabilitación. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 103.

Artículo 105.- Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio, para la caza y la pesca o para conducir vehículos motorizados tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena, o 10 años en caso de una inhabilitación perpetua sin quebrantarla.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

No podrá rehabilitarse la inhabilitación señalada en el número 5º del artículo 82.

Artículo 106.- Perpetración de un nuevo delito. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Artículo 107.- Ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. El condenado será civilmente responsable ante el tercero a quien perjudicaren los efectos de la inhabilitación que se le impusiere.

En los casos en que la extinción de los efectos de los actos y contratos celebrados por el condenado con los órganos, servicios, empresas y sociedades a que se refiere el artículo 98 pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado, el tribunal sustituirá ese efecto de la inhabilitación y, en su lugar:

1º Podrá designar un administrador especialmente habilitado para que, en resguardo del interés público o del Estado, dé cumplimiento al respectivo acto o contrato en representación del condenado;

2º Impondrá en todo caso una pena de multa al condenado.

TÍTULO VIII

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

§ 1. Reglas generales

Artículo 108.- Legalidad. No se impondrá medida de seguridad que no esté prevista por la ley.

Para el régimen y demás condiciones de cumplimiento de las medidas de seguridad, se observará la ley de ejecución de penas y otras consecuencias del delito.

Artículo 109.- Presupuestos comunes para la imposición de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad sólo se podrán imponer a quien hubiere intervenido ilícitamente en el hecho descrito por la ley bajo señalamiento de pena y fuere absuelto de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17, sin que concurriere otra circunstancia que le eximiere de responsabilidad.

La medida consistente en la prohibición de acercarse a lugares y personas podrá también imponerse a quienes hubiesen sido condenados por la perpetración de un delito.

Sólo podrá imponerse una medida de seguridad cuando ello fuere necesario para reducir el riesgo de que el hechor vuelva a perpetrar un hecho ilícito.

Artículo 110.- Medidas de seguridad. Conforme a este Código sólo podrán ser impuestas las siguientes medidas de seguridad:

- 1° La internación judicial involuntaria en un establecimiento de internación psiquiátrica;
- 2° La internación judicial involuntaria, total o parcial, en un centro destinado al tratamiento de adicciones;
- 3° El tratamiento en libertad vigilada;
- 4° Las inhabilitaciones y prohibiciones dispuestas en el párrafo 5 del Título VII del Libro Primero de este Código.

TÍTULO IX

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 111.- Causas de extinción de la responsabilidad. La responsabilidad penal se extingue:

- 1° Por la muerte del responsable;
- 2° Por el cumplimiento de la condena;
- 3° Por amnistía;
- 4° Por indulto;
- 5° Por la prescripción de la acción penal;
- 6° Por la prescripción de la pena.

Artículo 112.- Amnistía e indulto general. La amnistía y el indulto general extinguen por completo la pena y todos sus efectos. En lo demás, el alcance de una amnistía o de un indulto general será determinado por la ley que los otorgue.

Artículo 113.- Indulto particular. El indulto particular sólo incidirá en aquellas penas a las cuales se refiera expresamente, las que podrán ser remitidas, reducidas en su magnitud, modificadas en el régimen de su ejecución o conmutadas por otras menos gravosas.

El indultado mantendrá el carácter de condenado para los demás efectos legales.

Artículo 114.- Prescripción de la acción penal. La acción penal prescribe:

- 1° En un plazo de 7 años, cuando la pena legal a imponer fuere de simple delito;

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2° En un plazo de 15 años, cuando la pena legal a imponer fuere de crimen.

Artículo 115.- Cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. El plazo de prescripción de la acción penal comenzará a correr una vez que el hechor hubiere dejado de ejecutar la acción o de incurrir en la omisión punibles.

En la situación prevista en el inciso final del artículo 72 el plazo no empezará a correr hasta que la última acción u omisión haya dejado de ejecutarse.

Tratándose de delitos cuya consumación dependiere del acaecimiento de un resultado o cuya punibilidad dependiere del acaecimiento de una circunstancia ajena al hecho el plazo de prescripción se computará desde que éste o aquél hubieren acaecido. No obstante lo anterior, la acción penal se extinguirá en todo caso una vez transcurridos 20 años de concluida la perpetración tratándose de un simple delito y 30 años tratándose de la de un crimen.

El plazo de prescripción de la acción para perseguir una conspiración punible comenzará a correr una vez ejecutado el último acto preparatorio de la realización del hecho.

Artículo 116.- Interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal. La prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, cuando el hechor hubiere cometido un nuevo crimen o simple delito.

La prescripción de la acción penal se suspenderá desde que se practicare la primera diligencia o gestión, fuere de investigación, de carácter cautelar o de otra índole, por la cual se atribuyere responsabilidad al sujeto por el respectivo delito de conformidad con la ley procesal penal.

La prescripción de la acción penal también se suspende por el tiempo durante el cual los organismos de la persecución penal hubieren sustraído deliberadamente al hechor de tal persecución.

Artículo 117.- Prescripción de la pena. La pena prescribe:

1° En un plazo de 10 años, tratándose de simples delitos;

2° En un plazo de 20 años, tratándose de crímenes.

El plazo de prescripción de la pena se computará desde que la condena pudiere ser ejecutada o, si ella hubiere comenzado a ejecutarse, desde su quebrantamiento.

Artículo 118.- Consecuencias para el comiso. El indulto particular nunca afectará el comiso, en cualquiera de sus clases. Tampoco lo afectarán la amnistía o el indulto general, a menos que así lo dispusiere la ley por la cual aquélla o éste se otorgue.

La extinción de responsabilidad penal por la muerte del responsable no impedirá la imposición del comiso según lo previsto en los Párrafos 2 y 3 del Título VII del Libro Primero de este Código.”.”.

La indicación N° 1 fue retirada por el Ejecutivo.

Número 1

El número 1 elimina la pena de “Prisión” de la Escala General del artículo 21 del Código Penal.

Las indicaciones N° 2.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 3.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprimen.

- Puestas en votación las indicaciones números 2 y 3, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 2)

Modifica el artículo 25.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La indicación N° 4.- de los Honorable Senadores señores Insulza y De Urresti, lo elimina.

- Puesta en votación la indicación número 4, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Letra a)

Sustituye en el inciso primero del artículo 25, la frase “sesenta y un días a cinco años” por “un año a cinco años”.

La indicación N° 5.- de la Honorable Senadora señora Rincón, la elimina.

- Puesta en votación la indicación número 5, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Letra b)

Suprime el inciso quinto del artículo 25.

La indicación N° 6.- de la Honorable Senadora señora Rincón, la suprime.

- Puesta en votación la indicación número 6, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 7.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número nuevo:

“...) Elimínase, en el artículo 30, la expresión “y prisión”.”.

La indicación N° 7 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 8.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número nuevo:

“...) Elimínase, en el artículo 32, la expresión “y prisión”.”.

La indicación N° 8, fue retirada por sus autores.

Número 3)

Sustituye la Tabla Demostrativa del artículo 56, por la que indica.

Las indicaciones N° 9.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 10.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 9 y 10, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 4)

Suprime de la Escala Número 1 del artículo 59, sus grados 9º a 11.

Las indicaciones N° 11.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 12.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo eliminan.

- Puestas en votación las indicaciones números 11 y 12, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 5)

Sustituye el inciso primero del artículo 60 por el siguiente: “La pena de multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en las escalas graduales número 2 a 5. En la Escala gradual número 1, la pena inmediatamente inferior a la última designada será la de exactamente un año de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.”.

Las indicaciones N° 13.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 14.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprimen.

- Puestas en votación las indicaciones números 13 y 14, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 6)

Modifica el artículo 61.

La indicación N° 15.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprime.

- Puesta en votación la indicación número 15, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Letra a)

Sustituye la regla 5ª por la siguiente: “5ª. Si al poner en práctica las reglas anteriores no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores en la Escala Gradual N° 1, se impondrá precisamente la pena de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. Tratándose de las otras escalas o por no ser aplicables las penas de inhabilitación o suspensión, se impondrá siempre la multa”.

La indicación N° 16.- de la Honorable Senadora señora Rincón, la elimina.

- Puesta en votación la indicación número 16, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Letra b)

Sustituye la tabla de “Aplicación práctica de las reglas anteriores” por la que indica.

La indicación N° 17.- de la Honorable Senadora señora Rincón, la suprime.

- Puesta en votación la indicación número 17, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número 7)

Sustituye los artículos 65 a 69 por el siguiente nuevo artículo 65, derogando los restantes:

“Artículo 65. Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia.

Con todo, tratándose de condenados respecto de los cuales alguna de las circunstancias señaladas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, el juez sólo podrá imponer una pena comprendida en su grado máximo, si está

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

Sólo en caso de que el imputado acepte los hechos y su responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 9 del artículo 11 como muy calificada, a petición del fiscal, y la pena podrá rebajarse en un grado.

En todo caso, a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 1 del artículo 11 como muy calificada, y la pena podrá rebajarse también en un grado.”

Las indicaciones N° 18.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 19.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para eliminarlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 18 y 19, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

La indicación N° 20.- de los Honorables Senadores Kast y Ossandón, es para reemplazarlo por el siguiente:

“7) Sustitúyense los artículos 65 a 69 por el siguiente artículo 65:

“Artículo 65. Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia.

De cualquier modo, tratándose de condenados respecto de los cuales alguna de las circunstancias señaladas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, el juez sólo podrá imponer una pena comprendida en su grado máximo, si está compuesta de dos o más grados, o en su mitad superior, si consta de uno solo.

Sólo en caso de que el imputado acepte los hechos y su responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 9 del artículo 11 como muy calificada, a petición del fiscal, y la pena podrá rebajarse en un grado.

En todo caso, a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá reconocerse la atenuante prevista en el N° 1 del artículo 11 como muy calificada, y la pena podrá rebajarse también en un grado.

Con todo, a petición del Ministerio Público, en cualquier estado del juicio y aun después de haberse dictado sentencia condenatoria, el Tribunal podrá sobreseer definitivamente la causa seguida contra un imputado o condenado cuya declaración como testigo en contra de quienes fueren jefes de una asociación ilícita hubiere servido de fundamento para su condena.”.

La indicación N° 20 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 21.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase el siguiente artículo 69 ter:

“Artículo 69 ter. Al condenado reincidente se le impondrá, en los casos que se señalan en el inciso siguiente, además, una medida de internación de seguridad por un tiempo que no exceda de quince años o hasta la constatación de que su privación de libertad ya no es necesaria para su reinserción en la vida social, lo que se establecerá mediante una audiencia especial fijada al efecto, que se realizará cada cinco años al menos, o cuando así lo solicite Gendarmería de Chile, atendidos los avances comprobados de su procesos de resocialización.

La medida de internación de seguridad se impondrá al reincidente en los siguientes casos:

a) Cuando lo sea de cualquier clase de delito doloso de homicidio o lesiones graves contemplado en este Código o en las leyes especiales;

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

b) Cuando lo sea por segunda vez de un crimen o simple delito de los contemplados en los Títulos III, VII, VIII y IX de este Código, de los contemplados en la ley N° 20.000 y en la Ley de Control de Armas, y

c) Cuando incumpla, respecto de tres condenas diferentes, las condiciones para el cumplimiento de las penas sustitutivas de la ley N° 18.216, cualquiera sea el delito cometido.

En los casos señalados en las letras a) y b) no procederá la sustitución de la segunda o tercera condena por alguna de las penas previstas en la ley N° 18.216.

Un reglamento determinará los lugares y el modo de hacer cumplir la medida de internamiento de seguridad, pudiendo destinarse al efecto módulos especiales de los recintos penitenciarios existentes.”.

La indicación N° 21 fue retirada por sus autores.

Número 8)

Sustituye el inciso tercero del artículo 77 por el siguiente: “Faltando pena inferior se aplicará la de un año exacto de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, tratándose de penas comprendidas en la Escala Número 1 del artículo 59; y la de multa, en los demás casos.”

Las indicaciones N° 22.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 23.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 22 y 23, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 24.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Elimínase, en el artículo 89, la expresión “y prisión”.”.

La indicación N° 24 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 25.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en los números 5° y 6° del artículo 90, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

La indicación N° 25 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 26.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el artículo 143, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

La indicación N° 26 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 27.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 144, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La indicación N° 27 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 28.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 158, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 28 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 29.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 170, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 29 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 30.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 178, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 30 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 31.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 183, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 31 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 32.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 189, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 32 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 33.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 212, la expresión "prisión en cualquiera de sus grados o" por "presidio menor en su grado mínimo y".".

La indicación N° 33 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 34.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

"...) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 243, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 34 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 35.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 246, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 35 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 36.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 252, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 36 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 37.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 262, la expresión "o multa" por "y multa", en todas las veces que aparece.".

La indicación N° 37 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 38.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 272, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 38 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 39.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 278, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 39 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 40.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 284, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 40 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 41.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 288, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 41 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 42.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 288 bis, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 42 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 43.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 295 bis, la expresión "aplicarán las penas de prisión en su grado máximo a" por "aplicará la pena de".".

La indicación N° 43 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 44.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 317, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 44 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 45.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 318, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 45 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 46.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 374, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 46 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 47.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 389, la expresión "o multa" por "y multa".".

La indicación N° 47 fue retirada por sus autores.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Número 9)

Sustituye en el N° 2 del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

Las indicaciones N° 48.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 49.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 48 y 49, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 10)

Sustituye en el artículo 399 la expresión “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

Las indicaciones N° 50.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 51.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para eliminarlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 50 y 51, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número 11)

Sustituye en el artículo 401 la expresión “o relegación menores” por “menor”.

Las indicaciones N° 52.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 53.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 52 y 53, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 54.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Modifícase el artículo 401 bis de la siguiente manera:

a) Agrégase, en el numeral 4 del inciso primero, a continuación de la palabra “leves”, la expresión “y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “prisión en su grado mínimo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.

La indicación N° 54 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 55.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 403 bis, la expresión “prisión en cualquiera de sus grados o” por “presidio menor en su grado mínimo y”.

La indicación N° 55 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La indicación N° 56.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el inciso final del artículo 406, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

La indicación N° 56 fue retirada por sus autores.

Número 12)

En el N° 3 del artículo 446, sustituye la expresión “si excediere de media unidad tributaria mensual y” por “si el valor de la cosa hurtada”.

La indicación N° 57.- de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

- Puesta en votación la indicación número 57, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número 13)

Suprime el artículo 449.

Las indicaciones N° 58.- de la Honorable Senadora señora Rincón, y N° 59.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, son para eliminarlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 58 y 59, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobadas. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 60.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el artículo 471, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

La indicación N° 60 fue retirada por sus autores.

Número 14)

Agrega el siguiente N° 9 al artículo 485: “9º.- Empleando pinturas, aerosoles, tintes, formones, gubias y otros elementos o herramientas semejantes para rayar, pintar o dibujar sobre paredes de edificios públicos o privados, en la superficie de vehículos o medios de transporte, o del mobiliario público, las señales de tránsito y las viales.”.

La indicación N° 61.- de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

- Puesta en votación la indicación número 61, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número 15)

Suprime en el inciso segundo del artículo 486 la expresión “ni bajare de una unidad tributaria mensual”.

La indicación N° 62.- de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

- Puesta en votación la indicación número 62, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Número 16)

Suprime en el inciso primero del artículo 487 la expresión “o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

La indicación N° 63.- de la Honorable Senadora señora Rincón, es para eliminarlo.

- Puesta en votación la indicación número 63, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 64.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el número 2 del artículo 490, la expresión “o multa” por “y multa”.”.

La indicación N° 64 fue retirada por sus autores.

Número 17)

Suprime el texto de los artículos 494 N° 5 y 494 bis.

La indicación N° 65.- de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

- Puesta en votación la indicación número 65, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

La indicación N° 66.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para reemplazarlo por el siguiente:

“...) Modifícase el artículo 494 bis de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, las expresiones “La falta” por “El hecho” y “frustrada” por “frustrado”.”.

La indicación N° 66 fue retirada por sus autores.

La indicación N° 67.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti,

es para suprimirlo en lo que respecta al artículo 494 bis.

- Puesta en votación la indicación número 67, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente) y señores Kusanovic, Flores, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 68.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase, en el número 2 del artículo 494 ter, la expresión “prisión en su grado medio a máximo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado mínimo”.”.

La indicación N° 68 fue retirada por sus autores.

Al inicio de una sesión posterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast, anunció que en un trabajo colaborativo de la Comisión con el Ejecutivo se alcanzó un acuerdo en torno a una fórmula referida a la

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

determinación de penas que permitirá alcanzar, en medida sustantiva, algunos de los objetivos básicos que busca esta iniciativa. Sobre el particular, recalcó que esta fórmula cuenta con un amplio respaldo de los miembros de la Comisión.

Al respecto, agradeció la buena disposición mostrada por miembros de la Comisión, representantes del Ejecutivo y asesores de los senadores para concretar este trabajo que, en su opinión, mejora el proyecto presentado originalmente y, al mismo tiempo, permite avanzar en la tramitación de este proyecto tan relevante para la legislación nacional, que contribuirá decisivamente en el combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, permite construir un proyecto de calidad, duradero y contundente.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, para exponer su opinión respecto al mencionado acuerdo.

Explicó que el referido acuerdo se tradujo, desde el punto de vista normativo, en la propuesta de incorporar al Código Penal un artículo 69 ter nuevo, del siguiente tenor:

El Secretario de Estado coincidió con el contexto que ha descrito el Presidente de la Comisión y recordó la discusión inicial habido cuando se presentó el proyecto y el Ejecutivo planteó sus observaciones, principalmente su inquietud por evaluar los impactos que la iniciativa tendría tanto para la gestión del Ministerio Público cuanto respecto de los beneficios de la Ley 18.216. Recordó que el número de personas privadas de libertad ha estado incrementándose significativamente. Al mismo tiempo, agregó, también se debería observar el sistema abierto, que es donde impera la Ley 18.216, fundamentalmente por el número de personas que se requieren por parte del Servicio de Gendarmería para tener control y observación sobre las medidas que dicho ordenamiento regula. En síntesis, dijo que la manera en que está estructurado el proyecto implicaría una discusión general del sistema de penas. Por estos, precisamente, destacó que el Ejecutivo presentó una indicación (la número 1) que implicaba entrar en esa discusión.

“Art. 69 ter.- Si concurre una de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, el Tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

A raíz de lo anterior, prosiguió exponiendo, con ese propósito y con acuerdo de la Comisión, el Presidente de ésta y los equipos de asesores de los integrantes de la Comisión, se tomó la decisión de buscar una redacción que tuviera por finalidad precisa satisfacer lo que buscaba el proyecto en términos originales, pero, en segundo lugar, focalizar la discusión global del sistema de penas en otra iniciativa, que persigue específicamente sustituir el Código Penal. Por estas consideraciones, agregó, se llegó a la redacción que ahora se expone.

A partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, la pena se aumentará en un grado. Sin perjuicio de ello, en caso que concurra la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, el Tribunal aplicará la regla prevista en la primera parte del inciso anterior.

Puso de relieve, además, que se ha tratado de reconocer también la importancia de la atenuante de colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos, precisamente para satisfacer las observaciones que tenía el Ministerio Público.

En aquellos casos en que exista pena alternativa de multa el Tribunal aplicará la pena privativa de libertad.”.

En resumen, opinó que la redacción propuesta satisface todos los intereses en juego expresados por los distintos actores y, lo que consideró como muy importante, cumple el propósito compartido para abordar el tema de reincidencia, que es un tema que comparte el Ejecutivo conjuntamente con los autores del proyecto.

A continuación, el Senador señor Kast describió la fórmula consensuada. En este sentido, recordó que la iniciativa en debate, en su texto presentado originalmente, se compone, básicamente, de dos partes. La primera modifica el Libro Primero del Código Penal para regular un nuevo mecanismo de sanciones cuya finalidad principal es sancionar la reincidencia con, al menos, un año de presidio efectivo. Agregó que esta propuesta específica fue cuestionada por el Ejecutivo y otros actores vinculados al proyecto de ley y, por ello, se dialogó con representantes del Gobierno para alcanzar redacciones que sustituirían completamente las proposiciones de la moción original en materia de sanciones.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Por su parte, el representante del Ministerio Público, abogado señor Ignacio Castillo concordó con lo señalado tanto por el Presidente de la Comisión como por el Ministro de Justicia.

Esta nueva fórmula consensuada, explicó, presenta la ventaja de que no modifica íntegramente todo el sistema de penas consagrado en el Código Penal, sino que se centra específicamente en desincentivar la reincidencia.

Sostuvo que, en opinión de la entidad que representa, lo relativo a la reincidencia como también lo referido a la circunstancia atenuante y el efecto que genera su consideración por el tribunal, la redacción de la norma le parece adecuada.

Continuó describiendo que el segundo contenido básico de la nueva proposición acordada dice relación con la concurrencia de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14, 15 y 16, esto es, diversas hipótesis de reincidencia.

Solamente para efectos de la historia de la ley pidió dejar constancia de su opinión en el sentido de que en los casos en que existan dos o más agravantes, habrá de aplicarse la regla general, es decir, que en ese caso la pena puede aumentarse en los grados necesarios.

Respecto de la redacción de este segundo inciso, resaltó que durante su elaboración se confrontaron dos posturas: entender la reincidencia en términos restringidos, es decir, como la reiteración de un mismo delito, o, en una visión más amplia, entender la reincidencia como la comisión de más de un delito, aunque sean distintos tipos de delitos, siendo el segundo sancionado con una pena mayor que la del primero. Así, ejemplificó, a quien comete un hurto y vuelve a cometerlo, se le aplica esta norma. Si, en cambio, el delincuente comete un hurto y después un abuso sexual, también se le aplica esta norma de reincidencia.

Reiteró que, a su juicio, el artículo está bien redactado, pero conviene aclarar que en el caso en que exista la gravante de la reincidencia, sea tanto la específica como la genética, no se confunda que si hay tres agravantes igualmente no se aplica el mínimo de la pena ni el grado menor, sino que se puede agravar o aumentar los grados de la pena conforme lo dispone la regla general.

Por ello, sostuvo, es que es esta referida segunda comprensión -la más amplia- la que se recoge en la nueva propuesta que está presentando en este momento. Advirtió que, en todo caso, la redacción se ha formulado en términos tales que resultará aplicable en ambos casos, esto es, reiteración de un mismo tipo de delito o comisión de dos diferentes.

Luego, la Honorable Senadora señora Vodanovic también solicitó que, para los efectos de la historia de la ley, se consigne su opinión respecto del inciso segundo del artículo 69 ter que se viene proponiendo. Respecto de él hizo notar que, en cuanto dispone que "A partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14, 15 y 16, la pena se aumentará en un grado.", es posible sostener dos interpretaciones distintas. Por ello, explicitó que, a su juicio, lo que debe entenderse es que, al aplicar la pena, ésta se aumentará en un grado desde el mínimo. Al efecto y a modo de ejemplo, precisó que si la pena va de 61 a 540 días, se inicia la aplicación de la pena en 541 días. Sobre este asunto, pidió que el Ejecutivo explicite si la interpretación expuesta.

El Ministro señor Cordero respondió a la pregunta formulada por la señora Senadora señalando que, efectivamente, la recién consignada es la interpretación correcta, y pidió registrarla así para efectos de la historia de la ley.

Añadió que, en concreto, la redacción propuesta implica que, en el caso de la primera reincidencia no se aplicará la sanción mínima prevista en el Código Penal para el delito de que se trate -cuando la sanción contemple más de un grado- ni se aplicará el mínimun, si la pena consta de un solo grado.

- Puesta en votación la propuesta reseñada en los párrafos precedentes, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Aprobada. Unanimidad, 4x0) (Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Esta norma, prosiguió describiendo el acuerdo, se complementa con una excepción -propuesta por representantes del Ministerio Público- consistente en que si el delincuente de que se trate colabora con la investigación, respecto de él el tribunal podrá, en la sentencia condenatoria, recorrer los diversos grados de que conste la correspondiente

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

sanción. Esta posibilidad, añadió, se justifica en la conveniencia de favorecer la lucha contra el crimen organizado.

En coherencia con esta votación, tanto la Comisión como los autores de las indicaciones números 2 a 68, resolvieron lo que se consigna al final de la descripción de cada una de dichas indicaciones, según se ha registrado en las páginas anteriores de este informe.

Finalmente, destacó que en aquellos casos en que exista la posibilidad de aplicar una pena de multa, el tribunal deberá imponer la pena privativa de libertad. De esta forma, dijo, el acuerdo alcanzado para avanzar en la tramitación de esta iniciativa se hace cargo de esta situación de hecho que consiste en que en nuestro país actualmente, por diversas razones, no se cobran las multas y, por tanto, hay muchos delitos que, en la práctica, quedan sin sanción. Por ello, reiteró, se opta por la pena de privación de libertad.

Recapitulando la descripción del acuerdo alcanzado, sintetizó éste en cuatro efectos específicos: a) en caso de reincidencia la pena se aplicará en su umbral superior; b) si la pena es compuesta se aplicará la del grado superior; c) en caso de colaboración del condenado, el juez podrá recorrer los diversos grados de la pena, y d) en ningún caso se aplicará la pena de multa.

ARTÍCULO SEGUNDO

Concluyó insistiendo en que el nuevo texto acordado reemplazaría completamente el primer capítulo del proyecto de ley, es decir, el conjunto de enmiendas que este propone introducir al Código Penal.

Introduce modificaciones al Código Procesal Penal.

Números nuevos

La indicación N° 69 de S.E. el Presidente de la República, introduce los siguientes números, nuevos, consultados como números 1) y 2):

“1) Introdúcese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, la adopción de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal adjunto del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable por los intervinientes.

El abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2) Introdúcese el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior cualquiera de las partes representadas por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast señaló que esta indicación tiene como objetivo brindar protección a los fiscales y sus familiares. Destacó la posibilidad de realizar las audiencias en forma remota y reservar la identidad de estos. Al efecto, recordó que en los últimos años diversos fiscales y otras autoridades han recibido amenazas por parte de entidades dedicadas al crimen organizado.

Por otra parte, hizo notar que la indicación ordena la designación del procurador común en caso que haya dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica y, además, deja establecido cómo se puede pedir la actuación separada del mencionado procurador común.

El Ministro señor Luis Cordero describió el contexto en que debe entenderse esta indicación. Al respecto, destacó que este proyecto en análisis es uno de los proyectos priorizados en materia de seguridad. Y ello es así, añadió, porque, uno de los temas priorizados está vinculado con el propósito de perfeccionar las reglas de gestión y tramitación del Código Procesal Penal. Por lo tanto, buena parte de las indicaciones del Ejecutivo en lo que se refiere a este tema en particular, tienen por propósito permitir en las actuaciones del Ministerio Público una mejor gestión y rapidez en el enjuiciamiento criminal. Pero, adicionalmente, en el contexto de las conversaciones del Ejecutivo con el Ministerio Público, se ha considerado también indispensable disponer de reglas de protección para fiscales, como lo explicitó el señor Fiscal Nacional en la discusión en general de esta iniciativa.

En cuanto a la indicación propiamente, resaltó que el propósito de esta regla, en consecuencia, es establecer una norma especial de protección, vinculada a la reserva de identidad, tanto de fiscales como de su familia. Afirmó que consideraba importante estos porque en muchísimas gestiones que se realizan al interior del sistema de enjuiciamiento criminal, se obliga a identificar a los fiscales que participan en audiencias, lo puede tener un efecto en materia de seguridad, particularmente en el combate contra el crimen organizado. Por ello, acotó, el Ejecutivo comparte la inquietud del Ministerio Público, sobre todo teniendo presente que la persecución penal se hace en nombre del Estado. Además, esas identificaciones son innecesarias y, por lo tanto, debiera primar en estos casos la seguridad del persecutor.

El representante del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, reiteró que, en efecto, para el Fiscal Nacional esta es una materia particularmente sensible por cuanto la realidad de las organizaciones criminales que hoy día todos conocen supone nuevos desafíos en materia de protección de los fiscales y de sus familiares. En ese sentido, explicó que hay una serie de medidas de protección que institucionalmente la Fiscalía adopta, pero que son medidas que no tienen relación directa con el proceso penal.

En este sentido, agregó, echan en falta otras medidas de resguardo de identidad, de reserva y de protección, de carácter procesal, que son aquellas que se consignan en esta indicación. Por lo mismo, agradeció a los colegisladores considerar esta indicación, que para ellos es muy importante.

- Puesta en votación la indicación número 69, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Aprobada. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

La indicación N° 70.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, agrega el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase, en la letra b) del artículo 113, la siguiente frase final: “, además de un medio de notificación

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado;".

El Honorable Senador señor Kast resaltó que esta indicación agrega la obligación de añadir el correo electrónico del querellante como información básica de toda querella criminal, con lo que se ajustaría el Código Procesal Penal a los tiempos actuales de modernización digital.

- Puesta en votación la indicación número 70, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Aprobada. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

La indicación N° 71.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase, en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: "Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma señalada en dicha disposición. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código."..

El Honorable Senador señor Kast manifestó que, en el contexto de las privaciones de libertad o detenciones, mas no en la prisión preventiva, esta indicación permite al juez ordenar a la policía que efectúe intervenciones distintas al registro de equipaje o de vehículos, ampliando la atribución a todo lo que el juez determine que sea necesario.

El Ministro señor Luis Cordero advirtió que esta indicación da lugar a un riesgo de que se cometan abusos. Manifestó que si bien la propuesta va en el sentido de mejorar la persecución, lo que puede provocar la regla en este caso, especialmente en las horas de detención, es arriesgar que se cometan abusos. Preciso que el procedimiento penal se ha preocupado principalmente de controlar aquellas primeras horas de detención para que la evidencia que posteriormente llega al juicio tenga la mejor calidad posible. Por ello, añadió, generar espacios en que se pueda realizar otro tipo de diligencias, conociendo la experiencia actual, podría verse afectada la calidad de la evidencia obtenida, lo que, a su vez, afectaría los resultados del juicio.

El representante del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, agregó que, sin perjuicio de lo sostenido por el señor Ministro de Justicia, la indicación es una norma que podría ayudar en los primeros momentos de iniciarse la persecución penal. Asimismo, opinó que debería resguardarse la posibilidad de que sea el fiscal, al impartir las instrucciones del caso, quien determine las diligencias que deban realizarse.

La Honorable Senadora señora Vodanovic fundó su voto en contra en la circunstancia de que la detención judicial es aceptable cuando se reconoce participación. Por tanto, establecer la norma propuesta en la indicación solo para el mero reconocimiento de la víctima, que es una diligencia que se encuentra regulada en protocolo interinstitucional del año 2013, no le parece aceptable. Hizo notar, además, que la propuesta no define qué es una prueba científica, siendo que el Código Procesal Penal solo se refiere a operaciones científicas en el inciso segundo del artículo 181, por lo que podrían producirse dificultades en la interpretación y en la aplicación de la norma.

- Puesta en votación la indicación número 71, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). Votó en contra la Honorable Senadora señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza). (Aprobada. Mayoría, 3x1).

Número nuevo

La indicación N° 72.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Modifícase el artículo 132 del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la palabra "presentación", lo siguiente: "y en atención a las circunstancias del caso podrá, además, mediante petición fundada, solicitar la elaboración de un informe técnico

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

previo, que determinare la existencia de adicciones a las drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros. Lo anterior, formulado y resuelto de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 39 de la ley N° 20.000.”.

b) Agrégase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“La elaboración del informe será decretada por el juez de garantía, ordenándose en el más breve plazo, para que sea evacuada por las instituciones respectivas.”.

El Honorable Senador señor Kast hizo presente que esta indicación tiene como objetivo contar con la posibilidad de que el fiscal o el abogado asistente fiscal puedan solicitar la elaboración de un informe técnico previo que determine la existencia de adicciones a drogas, alcohol, trastornos conductuales u otro.

Sobre este asunto, pidió la opinión del Ministerio Público, toda vez que fue el Fiscal Nacional quien planteó esta inquietud durante el debate en general.

El señor Ignacio Castillo recordó que, en efecto, el Fiscal Nacional, al referirse a los tribunales de tratamiento de drogas, mencionó la necesidad de constatar prontamente, mediante algún examen, la eventual adicción del imputado a drogas, alcohol u otros trastornos que pudiesen dar lugar a la aplicación de este tipo de tratamiento. Sostuvo que la propuesta es una disposición favorable para la persecución penal y para determinar prontamente condiciones que pudieran afectar al imputado y requerir la adopción de medidas especiales.

Luego, el señor Ministro, don Luis Cordero, connotó que el Ejecutivo recogió las inquietudes planteadas en esta materia, tanto por la Comisión como por el Ministerio Público, en la norma contenida en la indicación 85, donde se regula la suspensión condicional para el caso de tratamiento de drogas.

En relación con la indicación 85, el asesor del Ministerio de Justicia, abogado señor Mario Araya, expresó que esta propuesta de tribunales de tratamiento de drogas recoge la exitosa experiencia que ya mantiene el Poder Judicial en este campo. Afirmó que los tribunales de garantía han utilizado los tribunales de tratamiento de drogas básicamente con reglas de suspensión condicional. En concreto, hizo notar que lo que se ha hecho durante todo este tiempo es que dos profesionales del área psicosocial, al momento de las detenciones, discierne acerca de quiénes podrían hacer un tratamiento de drogas. Esa información se transfiere al fiscal y él es quien decide si es posible realizar o no aquella salida alternativa bajo la forma de una suspensión condicional, pero exigiendo cumplir el requisito de someterse al tratamiento de droga. Dichas medidas se evalúan en reuniones mensuales con los terapeutas y un defensor, un fiscal y un juez, especializados.

Continuó explicando que la indicación número 85 recoge esta experiencia y la lleva al Código Procesal Penal. Aclaró que, además, se acoge la solicitud del Ministerio Público de ampliar el mecanismo a otro tipo de delitos, porque la suspensión condicional tiene un límite de tres años. En el tratamiento de drogas se propone que el tope sean cinco años, lo que permitiría abarcar otro tipo de delitos, especialmente los cometidos por adolescentes en caso de delitos violentos, por ejemplo. En resumen, concluyó, de esta manera se institucionaliza lo que ha sido una muy buena práctica que ya se mantiene en la actividad procesal penal del país.

El abogado del Ministerio Público, señor Castillo, coincidió con lo explicado por el representante del Ministerio de Justicia, insistió en que esta es una materia en la cual al Ministerio Público siempre le ha interesado participar. Aseveró, asimismo, que ambas indicaciones constituyen una buena iniciativa, si bien manifestó preocupación por los recursos adicionales que requieren su implementación.

Finalmente, el Presidente de la Comisión, propuso rechazar la indicación número 72 en discusión, y reservar la decisión definitiva sobre la materia al resolver la indicación número 85.

- Puesta en votación la indicación número 72, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Unanimidad, 0x4).

Número nuevo

La indicación N° 73.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

"...) Agrégase el siguiente artículo 141 bis:

"Artículo 141 bis. Sustitución de otras medidas cautelares por prisión preventiva, en casos especiales de peligro de fuga. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, sustituir cualquier medida cautelar a la que el imputado o acusado estuviese sometido, por la de prisión preventiva, en los siguientes casos especiales de peligro de fuga:

- a) Cuando el imputado o acusado comparezca ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;
- b) Cuando condene al imputado requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado o abreviado, y
- c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343, pronunciare en un juicio oral una decisión condenatoria que importe el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad.

Decretada la prisión preventiva, el privado de libertad podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, en la misma audiencia o con posterioridad a ella y antes de la confirmación de la sentencia respectiva o del término del nuevo juicio, en su caso."."

El Honorable Senador señor Kast puso de relieve que esta indicación añade nuevos casos especiales de peligro de fuga del imputado para decretar prisión preventiva. Como ejemplos, dijo, se agrega a los imputados que no se hayan presentado a una audiencia debidamente notificada, a los acusados o condenados a cárcel efectiva en procedimiento simplificado, o cuando haya sentencia condenatoria que signifique privación de libertad efectiva.

Asimismo, agregó, permite solicitar la sustitución de la prisión preventiva -antes de la sentencia o término del nuevo juicio- por una caución económica o la fianza de una o más personas idóneas calificadas por el tribunal.

El representante del Ministerio Público, señor Castillo señaló que, al parecer, la norma intenta evitar la realización de la audiencia para discutir la prisión preventiva en aquellos casos en que habría una razón que lo justifique o, probablemente, una incomparecencia del imputado. Si este fuere su sentido, añadió, le parece una indicación interesante, sin perjuicio de que altera una regla existente en materia cautelar y que las discusiones sobre esas medidas se hacen en audiencia fijadas al efecto.

Por su parte, el señor Ministro de Justicia consideró que, si bien comprende el espíritu que se encuentra detrás de esta indicación, esta norma debiera ser rechazada, por dos razones. Por un lado, como ya indicó el Ministerio Público, altera la forma y modo en que está estructurado el sistema de enjuiciamiento criminal respecto al debate de las medidas cautelares en audiencia. Por otra parte, agregó, como la audiencia es una parte estructural del debido proceso, el criterio bilateralidad no se cumpliría en este caso y, por lo tanto, podría constituir una infracción a lo dispuesto en el artículo 19, número 3, de la Constitución Política.

- Puesta en votación la indicación número 73, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). Votó en contra la Honorable Senadora señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza). (Aprobada. Mayoría, 3x1).

Número nuevo

La indicación N° 74.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase el siguiente artículo 141 ter:

"Artículo 141 ter. Prisión preventiva por peligro de fuga, en casos de falta de identificación del imputado. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, decretar la prisión preventiva por peligro de fuga de un imputado detenido en flagrancia cuya identidad no pueda ser fidedignamente establecida. En tal caso, ordenará el registro de sus huellas dactilares y su huella de ADN, cualquiera sea el delito por el que se encuentra detenido, a fin de cotejar los datos obtenidos con los registros existentes. En caso de no poder establecerse de este modo la identidad del detenido, se le asignará un RUN provisional, para el solo efecto de su registro en las actuaciones judiciales y en las instituciones penitenciarias, salvo que se pudiese establecer

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

que ya cuenta con RUN provisional, caso en que se utilizará este último.

Tratándose de extranjeros, el registro de sus huellas y ADN, junto con los restantes antecedentes que sean pertinentes, será remitido a la Policía de Investigaciones de Chile para corroborar su identidad con los antecedentes de INTERPOL.

Mientras no se determine su identidad, el imputado permanecerá en prisión preventiva y sólo podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, siempre que un tercero debidamente identificado la rinda por él.

Una vez identificado el imputado, de oficio o a petición de parte, el tribunal procederá a revisar su prisión preventiva, de conformidad con las reglas generales.”.”.

El Honorable Senador señor Kast puso de relieve que esta indicación establece un nuevo procedimiento de aplicación de prisión preventiva para aquellos imputados que no se les pueda identificar por ningún medio disponible. Detalló que dicho procedimiento ordena un registro de huellas dactilares/genéticas, la asignación de un RUN provisorio, el envío de estos antecedentes a la Policía de Investigaciones e INTERPOL (en el caso de imputados extranjeros), la posibilidad de sustituir la prisión preventiva mediante fianza y, finalmente, define que apenas se identifique al imputado, se podrá revisar la prisión preventiva según las reglas generales. Por último, propuso sustituir la expresión “huella de ADN” por “huellas genéticas”, porque, según indicó, se entiende de mejor forma y abarca saliva, sangre, semen, cabello, entre otros.

Por su parte, el Ministro señor Luis Cordero advirtió que esta indicación -que se podría denominar “criterio Valencia”, como ha sido conocido- está siendo discutida en este momento en tres proyectos distintos, por lo que estimó conveniente definir en cuál de ellos se consagrará en definitiva.

Complementando al Secretario de Estado, el asesor de ese Ministerio, señor Araya, señaló que la dificultad que genera este tipo de normas surge en la regulación inicial. Cuando se le priva de libertad a una persona -y eso descansa solamente en la decisión autónoma y propia del juez- sin solicitud del fiscal y sin presencia del defensor, la decisión puede ser discutible. Por ello, anotó, las otras regulaciones que se están intentando para dar algún grado de sustento legal a lo que coloquialmente se conoce como el “criterio Valencia” integran la decisión en las audiencias, con el propósito de asegurar alguna forma de ponderación y control.

Al respecto, el Honorable Senador señor Kast hizo presente que la iniciativa en debate se encuentra cumpliendo su primer trámite constitucional, por lo que si más adelante fuere necesario -para resguardar la debida consistencia del ordenamiento- se puede hacer la enmienda necesaria en su segundo trámite legislativo.

A su turno, el abogado del Ministerio Público, señor Castillo, anotó que la indicación implementa la cuestión de la ausencia de identificación como un criterio más para hacer procedente la presión preventiva. Desde ese punto de vista, afirmó que la Fiscalía es partidario de ese criterio. Anotó que los otros proyectos aludidos por el señor Ministro lo que hacen es modificar el artículo 140, letra c, agregando la no posibilidad de identificación como un supuesto más de necesidad de cautela, particularmente de peligro de fuga. En este sentido, sostuvo que la indicación en análisis le parece más completo.

La Honorable Senadora señora Vodanovic anunció que, si bien rechazaría la indicación, deja constancia que, en su parecer, esta es una norma adecuada, que se puede incorporar en nuestros cuerpos legales y, además, valora el denominado “criterio Valencia”.

Añadió que de esta indicación le preocupa la imposición de confeccionar un registro de ADN, por la carga que tiene para el Servicio Médico Legal, y también para el Servicio de Registro Civil el deber de tener que confeccionar un RUN. Por ello, consultó al Ministro de Justicia acerca del estado actual de las diligencias y pericias pendientes.

El aludido Secretario de Estado, señaló, respecto de la consulta sobre RUN provisional, que en la actualidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Migraciones, en aquellos casos donde existe solicitudes para prestaciones sociales, se produce un enrolamiento, este es un tema que hemos discutido con el Ministerio Público y en la actualidad para efectos de enrolamiento e identificación, el Registro Civil ha dispuesto de mecanismos de coordinación con el Ministerio Público de manera que existan funcionarios del Registro Civil, en el caso particularmente del Centro Justicia de Santiago, en un lugar con ese fin, estamos en un mecanismo de adecuación y hay acuerdos que sobre ese punto hay que hacer un ajuste normativo. Pero hoy día se está

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

trabajando en eso en coordinación con el Ministerio Público.

En cuanto a la consulta sobre el registro de ADN, connotó que esta norma descansa sobre un criterio que ya existe en la ley N° 19.970, que permite la creación del registro de ADN a propósito del tema de la huella genética para la investigación criminal.

Agregó que en la actualidad el Servicio Médico Legal tiene un retraso de cerca de 80.000 pericias en el sistema en general, de las cuales 60.000 corresponden al registro de ADN. Sin embargo, anticipó que en la solicitud de presupuesto para el próximo año se ha planteado una glosa presupuestaria específica para el Servicio Médico Legal con el propósito de hacerse cargo del retraso que existen en el registro de huellas de ADN, que tienen tanta importancia en la investigación criminal.

El Honorable Senador señor Kast manifestó que, atendido el debate habido en torno a este asunto y a que se está elaborando una redacción más completa para abordar este tema, se inclina por votar en contra de la indicación, sin perjuicio de dejar consignado que este es un tema pendiente de gran relevancia, y que, en el marco de esta iniciativa, se hizo el esfuerzo de discutirlo.

Agregó que es muy probable que próximamente exista un sistema de empadronamiento y, por lo tanto, nadie podrá excusarse de no tener identificación (porque nunca tuvo la oportunidad de estar identificado). Ello, acotó, ayudará a que la norma en debate se pueda implementar más adelante. Este mecanismo, prosiguió, si bien todavía está en proceso, es muy importante porque permitirá separar rápida y claramente al delincuente de quienes no delinquen.

Por su parte, el Honorable Senador señor Flores anunció que votaría a favor de la indicación porque ella apunta a un problema que la ciudadanía, los parlamentarios y otros diversos actores vienen reclamando reiteradamente: frente a la ola migratoria descontrolada que afecta al país y cuando, muchas veces no hay antecedentes respecto de quiénes han ingresado al territorio nacional -algunos buscando el justo refugio, otros buscando un mejor pasar- también ha ingresado gente que no la necesitamos en nuestro país, asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Frente a esto, el principio de esta indicación tiene que ver con la flagrancia, es decir, con quien comete un delito y es sorprendido en flagrancia, pero del cual no existe ningún dato. Por lo tanto, ante un inminente riesgo de fuga, la persona debe ser retenida, tomársele sus huellas dactilares y de ADN, y asignársele un RUN provisorio para efectos judiciales. Lo anterior, porque si quedase en libertad esta persona, nadie sabrá dónde vive, cómo se llama ni cómo se podría buscarlo en el caso de que cometa un nuevo delito.

Por último, el Honorable Senador señor Ossandón también anunció que votará a favor la indicación en debate pues, en su opinión, hay que obligar al Estado a que se modernice y cuente con los medios para evitar situaciones de indefensión que se dan muchas veces en estos casos.

- Puesta en votación la indicación número 74, se produjo un empate entre los miembros presentes. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kusanovic y Ossandón. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señor Kast (Presidente).

Repetida la votación de inmediato de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se volvió a producir el mismo empate, y dado que el proyecto de ley no tenía a la fecha urgencia legislativa, quedó para ser definida en la sesión siguiente.

En la siguiente sesión se repitió la votación, produciéndose nuevamente un empate entre los miembros presentes. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kusanovic y Flores. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Kast (Presidente).

En consecuencia, se tuvo por rechazada la indicación N° 74, de conformidad con lo preceptuado en la citada norma reglamentaria.

Número 1)

El numeral 1 del artículo segundo intercala un inciso segundo nuevo en el artículo 170 del Código Procesal Penal, relativo al principio de oportunidad, del siguiente tenor:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que tuviere alguna condena anterior.”

La indicación N° 75.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprime.

El Honorable Senador señor Kast manifestó que esta indicación plantea eliminar la aplicación del principio de oportunidad para aquellos imputados que tengan condenas anteriores, hayan sido beneficiados anteriormente con este principio o acordado una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio cinco años antes al hecho delictivo que se pretende sancionar. Aclaró que la norma que se busca suprimir es clave para evitar el fenómeno denominado “puerta giratoria”, objetivo central que persigue el proyecto de ley en debate, así como para limitar la reducción de penas para los reincidentes.

El abogado señor Castillo recordó que el Fiscal Nacional, en su oportunidad, abogó por las facultades que tienen los fiscales para, en el ámbito de la selección y control de las causas, poder diversificar la persecución penal y, por tanto, manifestó ciertos reparos respecto de la eliminación de esta hipótesis de actuación por parte de los fiscales.

El Honorable Senador señor Kast hizo presente que la Fiscalía ya cuenta con un procedimiento similar al regulado en esta norma, pero con menos años. Ahora, en cambio, se amplía el plazo a 5 años, a partir de lo que indica el sentido común y lo que demanda la ciudadanía hoy. Convino en que probablemente esto signifique dotar de mayores recursos al Ministerio Público, cuestión que deberá evaluar el Gobierno en su oportunidad.

- Puesta en votación la indicación número 75, fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes. Votó favorablemente la Honorable Senadora señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza). Votaron en contra los Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Mayoría, 1x3).

Por su parte, la indicación N° 76.- de S.E. el Presidente de la República, lo sustituye por el siguiente, contemplado como número 3):

“3) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.”.

El Ministro señor Cordero consideró que la norma que limita el principio oportunidad debiera estar asociada a la reincidencia. Recordó, asimismo, que esta indicación es anterior al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comisión respecto de las primeras indicaciones, por lo que planteó que, si se aprueba, lo fuera en los términos en que se aprobó la norma anterior.

- Puesta en votación la indicación número 76, fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes. Votó favorablemente la Honorable Senadora señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza). Votaron en contra los Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Mayoría, 1x3).

Número nuevo

La indicación N° 77.- de S.E. el Presidente de la República, intercala el siguiente número, nuevo:

“...) Incorpórase el siguiente artículo 226 Y, nuevo:

“Artículo 226 Y.- Cooperación eficaz. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar la continuidad, permanencia, consumación o esclarecimiento de los hechos cometidos por una asociación criminal o asociación delictiva en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, o se refiera a algunos de los crímenes o simples delitos contenidos en la Ley N°20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero.

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento.

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales."."

El Ministro señor Cordero destacó el reconocimiento de un caso de cooperación eficaz en términos generales al interior del enjuiciamiento criminal. Acotó que este asunto corresponde a los diálogos que se han sostenido con el Ministerio Público y sus requerimientos para perfeccionar el sistema de enjuiciamiento criminal.

El abogado representante del Ministerio Público aseveró que en el contexto de la persecución penal de las organizaciones criminales, cuando se busca llegar a los vértices radicales de dichas entidades, una vía eficaz consiste en recurrir a los denominados "arrepentidos", es decir, colaboradores que entregan información relevante para avanzar en la detección e identificación de los niveles superiores dentro de la organización ilícita. Resaltó que este mecanismo ya está recogido en otras normas especiales de nuestro ordenamiento, como por ejemplo la Ley de Drogas. En definitiva, consideró que se trata de una buena herramienta para los efectos de fortalecer la persecución a la criminalidad organizada en nuestro país.

El Honorable Senador señor Kast enfatizó la importancia de esta norma, que constituye una especie de "delación compensada", es decir, algún tipo de incentivo para combatir el crimen organizado y que permitirá tener mejor información para desbaratar estos verdaderos carteles de crimen organizado.

- Puesta en votación la indicación número 77, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic (reemplaza al H.S. señor Insulza) y señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Aprobada. Unanimidad, 4x0).

Número 2)

El número 2 introduce la siguiente letra d) al inciso tercero del artículo 237:

"d) Si el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate."

La indicación N° 78.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprime.

- Puesta en votación la indicación número 78, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Unanimidad, 0x3).

La indicación N° 79.- de S.E. el Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente, contemplado como número 4):

"4) Introdúcese, en el inciso tercero del artículo 237, la siguiente letra d):

"d) Si el imputado no hubiese previamente aceptado una suspensión condicional del procedimiento y ésta le hubiere sido revocada o hubiere incumplido un acuerdo reparatorio, dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate."."

- Puesta en votación la indicación número 79, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Unanimidad,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

0x3).

Modificación nueva

La indicación N° 80.- del Honorable Senador señor Coloma, contempla en el número 2), la siguiente enmienda, nueva, al artículo 237:

"...) Reemplázase el inciso quinto del artículo 237 por el siguiente:

"Si el querellante, la víctima o su defensor asistieren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal, previa explicación clara, sencilla y directa de las condiciones y efectos jurídicos del acuerdo. Dichos intervinientes podrán, además, oponerse a la suspensión condicional fundada exclusivamente por la insuficiencia de las condiciones en atención a la gravedad de los hechos investigados o interés público comprometido; por la existencia de diligencias investigativas sustanciales pendientes y que pudieren establecer la forma en que ocurrieron los hechos o la responsabilidad del imputado; o por existir un alto riesgo de que las condiciones sean incumplidas en atención al comportamiento previo del imputado o la existencia de otras investigaciones en la que tenga la calidad de imputado o acusado."."

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Mario Araya, sugirió rechazar esta indicación. Apoyó este planteamiento en que en las audiencias de salida alternativa debe estar a lo menos notificada la víctima, la que tiene que ser escuchada, y también el defensor debe concurrir.

Por lo tanto, a su juicio, una regla de ese tipo no tendría sentido, además, porque la ley le ha entregado al Ministerio Público la evaluación de mérito y, luego, al juez la ponderación de la concurrencia de los requisitos formales establecidos en la ley.

El abogado del Ministerio Público, señor Castillo, concordó con lo señalado por el representante del Ministerio de Justicia, básicamente por dos razones. Primero, porque efectivamente la mención a la expresión "defensor" parece ser innecesaria en la norma, toda vez que el defensor tiene la obligación de participar. Además, porque cuando el querellante y la víctima concurren a una audiencia, tienen el derecho a ser oídas. Agregó que el juez debe recibir una explicación clara, sencilla y directa de las condiciones y efectos jurídicos del acuerdo.

Adicionalmente, resaltó que en sus pertinentes instrucciones generales, el Fiscal Nacional ha indicado cuándo corresponde, o no, dar esta salida alternativa, así como cuándo corresponde oponerse a la suspensión condicional, si no se dan los presupuestos legales.

- Puesta en votación la indicación número 80, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Unanimidad, 0x3).

Modificación nueva

La indicación N° 81.- del Honorable Senador señor Coloma, es para contemplar en el número 2), la siguiente enmienda, nueva, al artículo 237:

"...) Intercálase, en el artículo 327, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

"Ante la oposición de la víctima, defensor o querellante, el juez deberá dar la palabra a todos los intervinientes presentes y sólo podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento por motivos calificados y por medio de resolución fundada. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y, en caso que la resolución aceptare el acuerdo, el recurso se concederá en ambos efectos."."

El mencionado señor Mario Araya, señaló que las mismas razones dadas respecto de la indicación anterior son aplicables a éstas. Nuevamente se le entrega al juez de garantía una calificación de mérito que descansa precisamente en los fiscales del Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Kast consultó a los invitados si no les parece razonable que la víctima pueda oponerse

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

a esta salida alternativa o, en otras palabras, si no cabe aprobar la indicación del Senador Coloma.

El señor Mario Araya manifestó que las víctimas se pueden oponer y, de hecho, se oponen algunas víctimas. Agregó que algunos jueces en aquellos casos, oyendo precisamente a las víctimas, sea porque no están de acuerdo con la salida alternativa o porque las condiciones no les satisfacen, los jueces prefieren fijar nuevas fechas y pedirle, por ejemplo, al Ministerio Público que oriente a la víctima de mejor manera o mejore las condiciones respecto de las cuales se va a llegar a esa salida alternativa, como, por ejemplo, montos, formas de pago, lugares de pago o acciones reparatorias. Añadió que la víctima también tiene derecho a apelar de la suspensión condicional, y el control lo hace la Corte de Apelaciones.

- Puesta en votación la indicación número 81, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Rechazada. Unanimidad, 0x3).

Número 3)

El número 3 agrega el siguiente inciso final al artículo 237:

“La aceptación por parte del imputado de la suspensión condicional del procedimiento significará aceptación de los hechos descritos en la formalización de la investigación y de la responsabilidad que en ellos le cabe. En el evento de revocarse la suspensión condicional del procedimiento, éste se continuará tramitando según las normas generales, pudiendo hacerse valer dicho reconocimiento en cualquier momento de éste, mediante su lectura.”.

Las indicaciones N° 82.- de Su Excelencia el Presidente de la República, N° 83.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprimen.

El representante del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, recordó que el Fiscal Nacional manifestó durante la discusión en general de esta iniciativa observaciones y reparos respecto de esta norma, particularmente por el desincentivo que supone para los efectos de la suspensión condicional del procedimiento, como también en relación con sus efectos posteriores. También recordó que el Fiscal Nacional mencionó experiencias comparadas que tienen normas similares, pero que asumen una condena durante la suspensión condicional, como, por ejemplo, las reglas del sistema norteamericano, según el cual la persona condenada obtiene, posteriormente, la suspensión condicional. En cambio, agregó, nuestro sistema asume una opción distinta.

El Honorable Senador señor Kast hizo presente que con esta indicación se pretende eliminar algo que ya ha sido aprobado en general. Por ello pidió que se explique por qué se plantea eliminar este elemento aprobado en general.

El Ministro señor Cordero señaló que, tal como lo ha señalado el Ministerio Público y también lo advirtiera el Ejecutivo en la presentación original del proyecto, la preocupación central que genera esta norma, del modo en que está estructurada, es que desincentive la suspensión condicional del procedimiento. Por ello, compartiendo la observación del Fiscal Nacional, la indicación del Ejecutivo propone su supresión.

- Puestas en votación las indicaciones números 82 y 83, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kusanovic, Ossandón y Kast (Presidente). (Aprobadas. Unanimidad, 3x0).

Número 4)

El número 4 introduce el siguiente artículo 237 bis nuevo:

“Artículo 237 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales. Se podrá también decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de las drogas, el alcohol o ambos, cuando la dependencia a tales sustancias se pueda considerar determinante en la comisión del delito que se trate, según informe preparado al efecto por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, siempre que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de cinco años de privación de libertad.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Del mismo modo se procederá si, de conformidad con lo informado por Gendarmería de Chile u otra institución o profesional designado al efecto por el tribunal, fue determinante para la comisión del delito la presencia de un trastorno de conducta que pueda ser objeto de algún tratamiento conductual efectivo y el imputado se somete voluntariamente al mismo.

En los dos casos anteriores, el juez de garantía señalará determinadamente la institución o profesional a cargo del tratamiento que se trate, quien deberá informar al fiscal mensualmente acerca del avance en el cumplimiento de la condición impuesta. Al término del tratamiento, se realizará una audiencia donde un representante de la institución o profesional encargado expondrá públicamente los resultados de la misma. En caso de ser exitoso, se pondrá término al período de suspensión condicional, aunque ello sea antes del plazo inicialmente fijado. En caso contrario, se continuará con el procedimiento de acuerdo a las reglas generales. Se entenderá que se ha incumplido la condición en cualquier momento en que, a juicio de la institución o profesional encargado de su cumplimiento, el imputado deje de adherir al tratamiento, asistir a las reuniones fijadas para su control y realizar las demás actividades determinadas para su desintoxicación, deshabitación o mejoramiento conductual, en términos tales que no sea posible esperar que durante el plazo de suspensión condicional del procedimiento la condición impuesta se cumpla exitosamente.”.

La indicación N° 84.- de la Honorable Senadora señora Rincón, lo elimina.

El Honorable Senador señor Kast manifestó que el número 4 en discusión evita que los imputados se puedan acoger a la suspensión condicional del procedimiento si se somete voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación de drogas y alcohol.

El Ministro señor Luis Cordero recordó que esta indicación 84 está vinculada con la número 85, del Ejecutivo, que, a su vez, tiene su precedente en la indicación 72, que fue rechazada por la Comisión. Resaltó que la razón por la cual se produjo ese rechazo de la Comisión fue porque la indicación 85 regula íntegramente este procedimiento de suspensión condicional para el caso de tratamiento de droga y alcohol, que es algo que buscan reconocer en este proyecto de ley tanto la Comisión como el Ejecutivo, contando, además, con el apoyo del Ministerio Público.

- Puesta en votación la indicación número 84, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Por su parte, la indicación N° 85.- de S.E. el Presidente de la República, lo sustituye por el siguiente, contemplado como número 5):

“5) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento de desintoxicación y deshabitación de las drogas y/o el alcohol del sistema de salud.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiese imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o profesional designado por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.”.

El Ministro de Justicia, señor Luis Cordero, reiteró lo expresado por el Ejecutivo en la sesión anterior en el sentido de incorporar el reconocimiento de la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y alcohol como una forma de regular lo que ha venido siendo la práctica institucional, esto es, normalizar lo que comenzó como un mecanismo piloto en distintos lugares del país. Destacó que lo que pretende esta indicación incorporando los artículos 238 bis y 238 ter, es regular legalmente estas prácticas, permitiendo, entre otras cosas, las audiencias de seguimiento y las audiencias de egreso. En su opinión el modelo implementado en la práctica ha tenido exitosos resultados y su reconocimiento legal pareciera ser indispensable.

El representante del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, profundizando sobre este tema, hizo presente que el Fiscal Nacional, cuando expuso sobre este proyecto de ley, explicó su visión favorable respecto a los tribunales de tratamiento de drogas y, por lo tanto, la opinión favorable de la institución respecto de esta forma de salida alternativa.

No obstante, hizo constar la preocupación institucional en relación con aquella expresión en que se refiere a “intervinientes de carácter especializado” que, en términos prácticos, requiere de mayores recursos.

Asimismo, se refirió a algunas cuestiones menores de redacción: por un lado, en el artículo 238 bis, uno debería poner el énfasis en que la persona acepta la condición de someterse a un tratamiento de consumo “problemático” de drogas y alcohol, que es la terminología usada en el ámbito de la justicia terapéutica en este tipo de circunstancias.

Por otro lado, en el literal C también sugirió referirse a la dependencia o consumo “problemático”, así como no referirse en términos individuales a “un profesional designado”, si no que dejar la posibilidad de designar a “profesionales designados”, porque normalmente es una dupla psico-social la que hoy hace el tamizaje en este tipo de situaciones.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Además, en el inciso que dice relación con la presencia del defensor del imputado, estimó que podría prescindirse de este precepto porque las normas sobre la suspensión condicional exigen la presencia del imputado o su defensor.

Por último, indicó que en el caso del artículo 238 ter, sería oportuno, como lo dispone el actual protocolo que utilizan los tribunales de tratamiento de droga, establecer que el seguimiento debiera ser con audiencias de a lo menos una vez al mes.

El Honorable Senador señor Kusanovic consideró que, como requisito para decretar la suspensión condicional del procedimiento, debería establecerse que la pena que pudiese imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de dos o tres años de privación de libertad.

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, abogó por mantener la proposición de la indicación, es decir, cinco años. Al respecto, aludió a razones expresadas por esa Secretaría de Estado y por el Ministerio Público.

Luego de un breve intercambio de opiniones entre los miembros de la Comisión y los representantes del Ejecutivo y del Ministerio Público, se acordó aprobar esta indicación, pero introduciéndole algunas enmiendas para mejorar la proposición.

Al considerar esta indicación, la Comisión tuvo presente el debate habido en torno a las indicaciones números 72 y 84. Por las consideraciones expuestas en esas oportunidades, la Comisión aprobó esta indicación 85, con modificaciones.

- Puesta en votación la indicación número 85, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Artículo 237 bis propuesto

Inciso primero

La indicación N° 86.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 237 bis. Suspensión condicional del procedimiento, para el tratamiento de drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros. El juez se pronunciará de inmediato sobre la petición fundada del Fiscal de ampliar el plazo de detención hasta por 5 días, si de las circunstancias tenidas a la vista, éste considerare imprescindible la elaboración de un informe técnico, que determinare la existencia de adicciones, que sustentare la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento para el establecimiento de un tratamiento de drogas, alcohol, trastornos conductuales u otros, siempre que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de 3 años. La petición del Ministerio Público deberá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal.”.

El Honorable Senador señor Kast señaló que en este caso se establece un procedimiento para que se puedan acoger a la suspensión condicional del procedimiento aquellos imputados que se sometan voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol. Asimismo, dijo, se reglamenta la posibilidad de que el fiscal pueda solicitar la elaboración de un informe técnico previo, que determine la existencia de adicciones a las drogas, alcohol o trastornos conductuales del detenido. Finalmente, aquellos que no cumplan con el tratamiento, se les aplicará una medida cautelar más gravosa.

Inciso final

La indicación N° 87.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, es para sustituir la frase “se continuará con el procedimiento de acuerdo a la reglas generales”, por la siguiente: “se impondrá una medida cautelar más gravosa, durante el procedimiento respectivo”.

El señor Ministro de Justicia sostuvo que, en su opinión, dado que se aprobó la indicación 85, las indicaciones números 86 y 87 no son compatibles con ella.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Puestas en votación las indicaciones números 86 y 87, fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazadas. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 88.- del Honorable Senador señor Coloma, es para consultar el siguiente número nuevo:

"...) Modifícase el artículo 238 de la siguiente manera:

a) Intercálase, en el inciso primero, la siguiente letra h), nueva, pasando la actual letra h) a ser letra i):

"h) Cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 155, que sean procedentes, y".

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo anterior, la víctima, su defensor o querellante, si asistieren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, podrán sugerir cualquiera de las condiciones señaladas, las que podrán ser incluidas en el acuerdo, siempre que el juez las declare como plausibles en consideración de las circunstancias del caso concreto."."

- Puesta en votación la indicación número 88, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 89.- de S.E. el Presidente de la República es para incorporar el siguiente número, nuevo, consultado como número 6):

"6) Incorpóranse, en el artículo 239, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá, como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable."."

El señor Ministro de Justicia expresó que esta indicación surge como consecuencia de haberse aprobado las normas sobre la suspensión condicional para el tratamiento de droga y alcohol y supone que su incumplimiento, la no adherencia al tratamiento, da lugar a la revocación de la suspensión condicional.

La Secretaría hizo presente la necesidad de aclarar si el objetivo de la indicación es dejar vigente el actual inciso segundo o reemplazarlo, ya que de ser esta última la finalidad perseguida, se requiere un cambio en el encabezado de la indicación.

- Puesta en votación la indicación número 89, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 90.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, es para consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta tres días antes de la fecha fijada para la audiencia."."

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El señor Ministro de Justicia connotó que el propósito de esta indicación se superpone con aquella regulación que se encuentra actualmente vigente en el artículo 107bis del Código Orgánico de Tribunales, que fue incorporado expresamente por el Congreso Nacional precisamente para este tipo de situaciones. A su juicio, la lectura detenida del artículo 107 bis da cuenta de una mayor protección de la que se busca en la redacción del texto, de modo tal que, de aprobarse esta norma, los efectos que tendría sobre el artículo 107bis es que se podría interpretar que hay una derogación tácita del mismo.

El Honorable Senador señor Flores concordó con el Secretario de Estado y manifestó su preocupación por generar una condición de riesgo de que el 107 bis se declare derogado. Este último precepto, añadió, considera una serie de materias que no están contenidas claramente en la indicación. Además, dijo, regula más claramente tribunales competentes y demás aspectos pertinentes en forma más completa y amplia de lo que sugiere la indicación.

El representante del Ministerio Público aseveró que al Ministerio Público le preocupa la excesiva dilación que pudiera darse en los procedimientos. Estimó que tres días antes para los efectos de que el tribunal pueda pronunciarse, podría significar que aquella audiencia se deje sin efecto para discutir la comparecencia telemática, un nuevo aplazamiento de la audiencia y, en definitiva, una mayor dilatación de los procedimientos.

El Honorable Senador señor Ossandón consultó, concretamente, cuál plazo se estima razonable para resolver el asunto en debate.

El señor Castillo advirtió que el problema que podría generarse dice relación con la bilateralidad de las solicitudes y la posibilidad de que las partes puedan generar incidentes. En estas circunstancias, consideró que el plazo debiera ser de a lo menos 5 o 7 días antes de la audiencia.

El Honorable Senador señor Kast puso de relieve que lo que más importa en este asunto es evitar la revictimización de las personas que sufrieron el delito.

Sobre este particular, el señor Ministro de Justicia precisó que, al efecto debe distinguirse entre la declaración y la comparecencia. Esta distinción, acotó, es muy relevante para hacer la evaluación del mencionado artículo 107 bis.

En este momento, el Presidente de la Comisión sugirió dejar pendiente hasta la próxima sesión la adopción de un acuerdo sobre esta materia. Así se acordó.

En la siguiente sesión el Honorable Senador señor Kast presentó una propuesta alternativa de redacción para la indicación N° 90, quedando ésta del siguiente tenor:

"...) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia."."

- Puesta en votación la indicación N° 90, con la modificación propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada, con modificaciones. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

La indicación N° 91.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, agrega el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el artículo 271, los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

"El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litis pendencia, cosa juzgada y falta de autorización para proceder criminalmente, si hubieren sido deducidas.

Si el imputado dedujere la excepción de extinción de la responsabilidad penal, deberá acompañar todos los antecedentes que la justifiquen. En dicho caso, el juez podrá decretar el sobreseimiento definitivo siempre que el

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

fundamento de la decisión se encontrare en dichos antecedentes o estuviere suficientemente justificado en la investigación. En caso contrario, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo de hasta tres días para comunicar su decisión.

Las resoluciones que se pronuncien sobre estas excepciones serán susceptibles de recurso de apelación.”.”.

El Honorable Senador señor Kast hizo notar que la indicación agrega algunas excepciones, las que deberían ser resueltas de inmediato por el juez. Adicionalmente, establece que la extinción de responsabilidad penal debe ser acompañada por los antecedentes que lo justifiquen y, en caso de que no se decrete el sobreseimiento definitivo, se podrá suspender la audiencia por un plazo de 3 días.

Finalmente, puso de relieve que las resoluciones sobre las excepciones podrán ser apelables, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en que no se pueden apelar las excepciones de cosa juzgada y extinción de responsabilidad penal.

El señor Araya, abogado del Ministerio de Justicia, afirmó que, en opinión del Ejecutivo, esta indicación no debiese ser aprobada por dos razones. La primera es que, en la regulación de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, como la de incompetencia, especialmente en el caso de la audiencia de preparación de juicio oral, es muy relevante toda vez que mediante ella se hace efectiva la garantía del tribunal que debe conocer el hecho; y esta es la última instancia en que aquello se puede ejercer, de manera que el derecho a apelar debe estar considerado. Agregó que la falta de autorización para proceder criminalmente es un requisito de procesabilidad, es decir, si no se ejerce esta excepción, podría entonces condenarse a un juez sin haber hecho la querella de capítulos previa, o a un Senador de la República, si no se hace previamente el procedimiento de desafuero. Y no habría posibilidad alguna de apelar.

Agregó que, en el inciso siguiente, a propósito del sobreseimiento, habría una sobre regulación innecesaria, porque impone al juez considerar todos los antecedentes y, si los estima insuficientes, le da un nuevo plazo, en circunstancias que la regla general es que, si los antecedentes son insuficientes, debe rechazarse derechamente el sobreseimiento, no dar un plazo distinto para volver a discutir lo que ya se le expuso.

Por lo anterior, en su criterio, la regulación que hoy día se propone modifica de manera importante las posibilidades de apelación en casos que son absolutamente relevantes, y genera una audiencia de sobreseimiento anómala, no considerada inicialmente.

El abogado del Ministerio Público, señor Castillo, estimó importante destacar que respecto de esta situación no hay antecedentes que den cuenta de que ella sea un problema del proceso penal. No hay ningún estudio ni evaluación que se haya hecho del sistema procesal penal que haya destacado esto como un problema.

Desde otro punto de vista, recalcó que ha sido muy bien valorado del proceso penal la no excesiva recursividad del mismo. En cambio, advirtió, lo que plantea la indicación es generar dos hipótesis más de recursos que, seguramente, van a dilatar el proceso por la vía de incentivar la utilización de la vía recursiva.

- Puesta en votación la indicación número 91, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 92.- de S.E. el Presidente de la República, incorpora el siguiente número, nuevo, consultado como número 7):

“7) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, N° 9,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.”.

El Ministro señor Cordero señaló que esta indicación surge de una necesidad que actualmente existe en el contexto de la tramitación para la realización de juicios orales, y tiene como propósito entregar una atribución al juez de garantía con la finalidad de promover acuerdos probatorios sobre aquellos asuntos que no van a ser objeto de debate durante el juicio. Aseguró que con esta atribución se podrían obtener importantes beneficios de tiempo y se agilizarían los juicios orales.

Consultado por la Honorable Senadora señora Vodanovic si no sería más útil establecer este instrumento no como facultad sino que como un deber del juez, se explicó por los representantes del Ministerio que la razón de no usar el imperativo “deberá” es que si bien en algunos juicios la regla es relevante, en los juicios de simple trámite -que son muy numerosos- la regla “deberá” es innecesaria. En cambio, se agregó, es importante que en aquellos casos complejos y extensos, donde existe mucha evidencia, el juez pueda proponer lo que se sugiere en la indicación.

El Honorable Senador señor Kast resaltó que esta proposición pretende que se le otorgue al imputado la atenuante de “colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos”, en el caso de que aquellas pruebas, elementos o hechos que al principio del juicio hayan sido aceptadas sin ningún reparo, simultáneamente también hayan sido consideradas o hayan servido para formar la convicción del tribunal en la dictación de la sentencia condenatoria.

- Puesta en votación la indicación número 92, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 93.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, agrega el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase el inciso segundo del artículo 277 por el siguiente:

“El auto de apertura del juicio oral será susceptible de recurso de apelación. Este recurso será concedido en ambos efectos.”.”.

El señor Castillo afirmó que esta indicación daría lugar a inconvenientes efectos dilatorios y a una sobre utilización del recurso de apelación.

El Ministro señor Cordero coincidió con el aserto anterior. Adicionalmente, aclaró que las diversas enmiendas que se han aprobado en esta discusión tienden a agilizar los juicios orales; en cambio, esta indicación va en sentido contrario.

- Puesta en votación la indicación número 93, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 94.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, consulta el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase, en el artículo 285, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, y en el evento que la duración del juicio exceda de cinco días, el acusado podrá pedir no estar presente en la audiencia, bajo su responsabilidad. La ausencia del imputado en este caso no podrá ser motivo de nulidad del juicio.”.”.

El Ministro señor Cordero calificó de innecesaria esta indicación. Fundó esta afirmación en la opinión de la Corte Suprema sobre la aplicación del artículo 285. Además, en que está permitido al imputado no asistir a todas las audiencias, con excepción de aquellas en las que se presenten prueba en su contra, en el entendido que esto es

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

una garantía que está consagrada en su favor.

Para el caso que se apruebe la indicación, manifestó que la regla debería incorporar la autorización del juez para la solicitud de ausentarse y, además, en todo caso, en opinión del Ejecutivo, el plazo de 5 días se estima demasiado breve.

- Puesta en votación la indicación número 94, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 95.- de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Sandoval y Sanhueza, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de cualquiera de los intervinientes, testigos o peritos, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta tres días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos."."

El Honorable Senador señor Kast Sin embargo, más adelante presentó una propuesta alternativa de redacción para la indicación N° 95, quedando ésta del siguiente tenor:

"...) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin embargo, el tribunal deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos."."

- Puesta en votación la indicación N° 95, con la modificación propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada, con modificaciones. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

La indicación N° 96.- de S.E. el Presidente de la República, incorpora el siguiente número, nuevo, consultado como número 8):

"8) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

"Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan."."

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos fundó esta proposición afirmando que se trata de una regla necesaria, teniendo en cuenta la experiencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que incorpora la posibilidad de que la parte que presenta al testigo pueda utilizar técnicas de contrainterrogación para hacer preguntas inductivas o cerradas cuando el testigo se niega a contestar o colaborar con su testimonio.

- Puesta en votación la indicación número 96, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

La indicación N° 97.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Suprímese, en la letra d) del artículo 331, la expresión ", prestadas ante el juez de garantía"."."

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El Honorable Senador señor Kast explicó que esta indicación persigue dar valor probatorio a la investigación realizada por la policía, en caso de coimputados rebeldes y para apoyo de memoria en los interrogatorios y contrainterrogatorios.

De este modo, añadió, se hace innecesario repetir las interrogaciones y diligencias policiales en el Ministerio Público, consiguiéndose no sólo un importante ahorro de recursos fiscales al evitar la duplicación de investigaciones, sino también una revalorización de las investigaciones policiales, a quienes se les puede hacer de este modo responsables de su éxito o fracaso probatorio.

En cambio, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos opinó que esta indicación debería ser rechazada por una consideración de orden técnico: la razón de prohibición de reproducción de declaraciones del imputado dice relación con su derecho a guardar silencio, que constituye una garantía constitucional, que se ejerce ante el tribunal.

- Puesta en votación la indicación número 97, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Kusanovic y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Flores. (Aprobada. Mayoría, 3x1).

Número nuevo

La indicación N° 98.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Intercálase, en el inciso primero del artículo 332, entre las palabras "ante" y "el fiscal", la expresión "las policías,"."

La indicación N° 98 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 99.- de S.E. el Presidente de la República, incorpora el siguiente número, nuevo, consultado como número 9):

"9) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal."."

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó que esta indicación, aparentemente simple, es muy relevante porque resuelve un problema delicado que se presenta actualmente en los juicios orales para efectos de incorporar documentos. Precisó que si no hay controversia sobre su origen y veracidad, simplemente se requiere su individualización. En la práctica, agregó, la norma vigente da lugar a extensas jornadas de lectura de documentos, lo que afecta severamente la agilidad del proceso.

El Honorable Senador señor Kast manifestó que, en otras palabras, mediante esta indicación se podrá omitir la reproducción de grabaciones o lectura de algunas pruebas si es que no hay dudas sobre el origen y veracidad de la evidencia. Es decir, acotó, apunta a simplificar los juicios.

- Puesta en votación la indicación número 99, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), señora Vodanovic y señores Flores, Kusanovic y Ossandón. (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

La indicación N° 100.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

"...) Sustitúyese el inciso primero del artículo 385 por el siguiente:

"Artículo 385.- La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados”.”.

El Honorable Senador señor Kast aseveró que esta modificación habilita a la Fiscalía (y también a la defensa) para recurrir de nulidad en casos en que no se discuten los hechos que se dan por probados por el tribunal oral que conoce de ellos por el principio de inmediación, sino únicamente su calificación jurídica y la determinación de la pena que corresponda por ley, casos en que hoy en día los fiscales suelen no recurrir, para no sufrir el desgaste de un nuevo juicio, situación que favorece la aplicación desigual de la ley y estimula las negociaciones a la baja por parte del Ministerio Público.

El abogado del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, afirmó que, en relación con esta indicación, lo importante es tener claro que hoy día nuestro sistema procesal penal tiene una regla de reformatio in peius bastante estricta, lo que se traduce en que cualquier hipótesis de nulidad que implique un aumento de pena, incluso en aquellos casos donde el problema es únicamente de sustitución, se debe realizar un nuevo juicio. Consideró que la indicación, en cuanto rebaja, por así decirlo, la reformatio in peius a un estándar que todavía se observa en el derecho comparado, es un avance.

Añadió que si la Corte, respetando los hechos que el tribunal dio por probado, entiende que la calificación correcta de esos hechos es distinta y, por tanto, eventualmente puede agravar la pena, hacer obligatoriamente un nuevo juicio implica la posibilidad de que esa decisión de la Corte, que, incluso, podría ser de la Corte Suprema, pueda no ser, por así decirlo, vinculante con el tribunal oral en lo penal que vea este segundo juicio.

Para concluir, reiteró que esta disminución en la reformatio in peius no es extraña a lo que sucede en otras partes del mundo.

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Mario Araya, a diferencia de lo que planteó el señor Castillo, sostuvo que el problema está en el modelo recursivo que adoptó el sistema procesal penal chileno. Admitió que en otros lugares del mundo es posible y, de hecho, el antiguo procedimiento penal chileno permitía que las penas puedan ser subidas en instancias superiores. Pero ello es posible, aclaró, porque en esos casos se permite revisar los hechos. Sin embargo, resaltó que lo que no puede hacer un tribunal superior de justicia es revisar los hechos.

Por otro lado, explicó que el sistema recursivo estricto que tiene nuestro sistema procesal penal descansa en la posibilidad del error, y entrega, precisamente a un tribunal colegiado, valorar el monto de la pena y el quantum. Por eso, resaltó, cuando hay penas que son inferiores, no existe un derecho al recurso.

Continuó señalando que distinto es el caso del error. Lo que ocurre aquí, enfatizó, es que frente a una sentencia en un caso en el cual el Ministerio Público pedía 5 años y un día, y se concede una pena de 5 años (independiente de la forma de cumplimiento) va a ser posible recurrir por errónea aplicación del derecho, solicitando la pena superior.

Luego insistió en que los hechos no pueden ser discutidos en un recurso basado en la errónea aplicación del derecho; y si en éste se cuestiona la naturaleza y entidad de los hechos, aunque sea en algo mínimo, debe ser declarado inadmisibles por la Corte. En cambio, reiteró, lo que hace esta indicación es precisamente permitir apelaciones por ambos lados. Sostuvo que la indicación no resuelve el problema y el artículo vigente, en cambio, sí lo resuelve porque es un artículo de aplicación restringida. Por ello, estimó que la indicación no debiese aprobarse.

- Puesta en votación la indicación número 100, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Kusanovic y Ossandón. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Flores. (Aprobada. Mayoría, 3x2).

Número nuevo

La indicación N° 101.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, es para consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Reemplázase el artículo 387 por el siguiente:

“Artículo 387.- Recurso de certeza. Contra la sentencia de nulidad dictada por las Cortes de Apelaciones siempre procederá un recurso de certeza para ante la Corte Suprema, cuando en su sustanciación y fallo se hubiese incurrido en alguna de las infracciones señaladas en los artículos 373 y 374 de este Código. Este recurso se

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

tramitará del mismo modo que el previsto para el caso de la letra a) del artículo 373.

El recurso de certeza procederá también respecto de la sentencia que se dictare como consecuencia de haberse acogido el recurso de nulidad.

Al fallar este recurso, la Corte Suprema podrá también dictar sentencia de remplazo, siempre que en ella no se alteren los hechos y circunstancias que se dieron por probados en el tribunal que conoció de la causa en primera instancia.”.”.

El Honorable Senador señor Kast expresó que esta disposición pretende restablecer el imperio de la Corte Suprema en la interpretación de la ley penal, sin alterar el principio de inmediación, procurando así conseguir una aplicación igualitaria y uniforme del Derecho. Al mismo tiempo, ello evita que los perjudicados con sentencias erróneas de Cortes de Apelaciones se vean en la necesidad de recurrir por las vías extraordinarias de amparo y queja, como ocurre cada vez con mayor frecuencia.

El Ministro señor Cordero se manifestó en contra de esta indicación por cuanto ella desnaturaliza el sistema recursivo del proceso penal chileno en vigencia.

Los propósitos perseguidos, continuó expresando, más que consagrar un recurso de certeza alteran las reglas de un mecanismo adversarial. Hizo presente, además, que por alterar la competencia de la Corte Suprema y por la entidad de la enmienda, si fuese aprobada, debería ser oída la referida Corte.

Por su parte, el abogado señor Castillo opinó que la aprobación de la indicación inmediatamente anterior vuelve innecesario este recurso.

Finalmente, la indicación N° 101 fue retirada por sus autores.

Número nuevo

La indicación N° 102.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, consulta el siguiente número, nuevo:

“(...) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 388, la frase “el ministerio público requiriere la imposición de” por “la ley establezca”.”.

El Honorable Senador señor Kast hizo notar que esta es una de las sugerencias del Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011, indispensable para no incentivar las negociaciones “a la baja” a que se ven enfrentados los fiscales. Citando lo que se señala en el mencionado Anteproyecto, agregó que esta propuesta se puede fundamentar, además, en el siguiente fundamento del referido Anteproyecto:

“En la actualidad el procedimiento se aplica conforme a la pena que requiere el ministerio público y no a la pena que establece la ley. Es más, no se requiere justificación alguna para este requerimiento. La ley puede imponer al delito penas de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo o medio y el fiscal, por sí y ante sí, la puede rebajar a presidio menor en su grado mínimo. No se justifica la existencia de atenuantes y simplemente se rebaja la pena. Este procedimiento se está empleando mediante acuerdo entre el fiscal y el defensor, con lo cual se evita el juicio penal oral. Hay menos trabajo, el caso está terminado y se benefician tanto el fiscal como el defensor.”.

- Puesta en votación la indicación número 102, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. Votó en contra la Honorable Senadora señora Vodanovic. (Aprobada. Mayoría, 4x1).

Número 5)

Sustituye los incisos primero y segundo del artículo 406 por los siguientes:

“Artículo 406. Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años de presidio o reclusión menores en su grado máximo o bien cualesquiera otras penas de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente, reconozca su responsabilidad y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.”

La indicación N° 103.- de S.E. el Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente, consultado como número 10):

“10) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.”.

El Honorable Senador señor Kast advirtió que, si bien la indicación va en el sentido de la proposición original del proyecto, busca que se aplique el procedimiento abreviado a delitos con imposición de penas no superior a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, mientras que la proposición original plantea que sea por penas de entre 3 a 10 años.

Recordó que esta modificación había sido sugerida por el Anteproyecto de Modificaciones del Código Procesal Penal de 2011, con la siguiente fundamentación:

“Es necesario ampliar el límite de la procedencia del procedimiento abreviado. En innumerables casos no hay controversia en la existencia del hecho punible, la participación del imputado, las circunstancias modificatorias y hasta la pena a imponer, con lo cual se evita el tiempo y el gasto que irroga el juicio penal oral, llegándose a un resultado similar.”.

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, hizo notar que la indicación presentada por el Ejecutivo recoge la solicitud hecha por el Fiscal Nacional a propósito de la regulación del juicio abreviado. Recordó que en su presentación el señor Fiscal solicitó que el nivel superior sobre el cual se pudieran resolver en juicio abreviado las causas penales aumentara a 10 años. Advirtió que esta norma ya existe como regla especial a propósito de los delitos contra la propiedad.

Entonces, añadió, lo que hace la indicación del Ejecutivo es convertir dicha norma en una regla general para cualquier tipo de delito, permitiendo a los fiscales terminar las causas hasta por 10 años en un procedimiento de breve despacho, en vez de verse obligados a realizar el juicio y hacer comparecer a las víctimas.

Estimó particularmente importante la propuesta, porque existen muchos casos en los que existe reconocimiento por parte del imputado, está toda la evidencia, pero por el rango de pena que es superior a cinco años, está obligada la víctima a comparecer de todas maneras. En el procedimiento abreviado, no es necesaria la comparecencia de la víctima pues solamente se da lectura a su relato en la audiencia.

El abogado del Ministerio Público, señor Castillo, coincidió con el representante del Ministerio de Justicia. Dijo que esta es una indicación de la mayor relevancia para el Ministerio Público, porque tiene que ver con una cuestión que es de suyo práctico, y consiste en que en no pocas oportunidades no hay discusión por parte de las partes respecto de los hechos, no hay un debate respecto de lo que se debe probar en el juicio, por lo que éste se vuelve, básicamente, una instancia de cumplimiento de diversas obligaciones, lo que podría verse simplificado a través del procedimiento abreviado.

Destacó que en un contexto donde se busca que se investigue de manera más rápida y se logren condenas más rápidas, por ejemplo, en delitos vinculados por delitos de alta complejidad o crimen organizados, esta indicación en análisis es particularmente relevante.

- Puesta en votación la indicación número 103, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Inciso segundo propuesto

La indicación N° 104.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, suprime la sustitución al inciso segundo del artículo 406.

El Honorable Senador señor Kast hizo presente que esta indicación pretende eliminar una de las medidas fundamentales para reducir los incentivos de negociación de penas “a la baja”, pues en el actual procedimiento abreviado el imputado puede aceptar los hechos y discutir su responsabilidad penal, obteniendo incluso sentencias absolutorias o penas inferiores a las solicitadas por el fiscal. Por lo tanto, para evitar este riesgo, los fiscales deben acceder a negociaciones que en otras condiciones no accederían.

Recordó que esta indicación pretende solucionar el problema destacado por la Comisión de Expertos de la Reforma del año 2003, en el sentido de que los jueces de garantía tenderían a considerar insuficiente la aceptación de los hechos por parte del imputado para condenar, a pesar de los antecedentes aportados por el fiscal.

Los representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público advirtieron, asimismo, que en coherencia con la aprobación de la indicación anterior, esta indicación número 104 debería ser rechazada.

- Puesta en votación la indicación número 104, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

Número nuevo

La indicación N° 105.- de S.E. el Presidente de la República, agrega el siguiente número, nuevo, consultado como número 11):

“11) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.”.

El representante del Ministerio de Justicia, señor Mario Araya, manifestó que, si bien esta indicación pareciera contradictoria con el proyecto a propósito de la determinación de pena, es, en lo esencial, una regla funcional a la persecución penal.

Recordó que ya se aprobó una regla que permite una especie de cooperación eficaz, aprobada como artículo 226 Y. Esta nueva indicación que ahora se debate sería una regla intermedia que permitiría a un imputado, por ejemplo, con acuerdo de la fiscalía entregar antecedentes que, aunque no cumplan todos los requisitos de la cooperación eficaz, podría ofrecerle una salida punitiva más beneficiosa a cambio de su declaración.

El Honorable Senador señor Saavedra hizo notar que la propuesta está planteada en términos facultativos y no obligatorios.

El representante del Ministerio Público, señor Castillo, valoró positivamente la indicación.

- Puesta en votación la indicación número 105, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Mayoría, 4x1).

Número 6)

Agrega en el artículo 411, antes del punto aparte, la siguiente frase: “quien reconocerá los hechos de la acusación y su responsabilidad en los mismos”.

Las indicaciones N° 106.- de S.E. el Presidente de la República, y N° 107.- de los Honorables Senadores señores

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Insulza y De Urresti, lo suprimen.

Los miembros de la Comisión y los representantes del Ejecutivo coincidieron en que, en coherencia con acuerdos anteriores, esta supresión propuesta debía aprobarse.

- Puestas en votación las indicaciones números 106 y 107, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Unanimidad, 5x0).

Número 7)

Sustituye el artículo 412 por el siguiente:

“Artículo 412. Control judicial y fallo. Terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

De no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad. Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”.

Las indicaciones N° 108.- de S.E. el Presidente de la República, y N° 109.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprimen.

El Honorable Senador señor Kast connotó que estas indicaciones 108 y 109 pretenden eliminar los cambios que el proyecto original introduce en el procedimiento abreviado. Recordó que la proposición original tiene el propósito de aclarar el sentido del procedimiento abreviado como una negociación en la cual, mientras el fiscal renuncia a la posibilidad de una pena más severa y el defensor a la de una absolución, se favorece la negociación en igualdad de condiciones.

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, señaló que la razón del Ejecutivo para solicitar que se rechace la nueva redacción del artículo 412 del Código Procesal Penal se funda en que genera una anomalía en el procedimiento al permitirle al tribunal que, una vez revisados los antecedentes, le proponga a las partes un nuevo acuerdo para volver a realizar la audiencia.

Aseguró que lo que corresponde en todo sistema adversarial es que, conociéndose los antecedentes, se lleva adelante la audiencia y el juez falle conforme a derecho; no se trata, enfatizó, de dar otras o nuevas oportunidades.

Conjeturó que en un procedimiento adversarial será el Ministerio Público el que pida las mayores penas, y la defensa la que pida la menor pena o recalificación. Si no fuera así, acotó, se podría dar el absurdo de que el juez inste a las partes a alcanzar un acuerdo. Pero en ese escenario, probablemente el fiscal va a tomar la opción del juicio oral. En otras palabras, añadió, se ofrece al juez una facultad de intervención en la decisión de persecución que disminuye la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la acción.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Puestas en votación las indicaciones números 108 y 109, fueron rechazadas por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Flores y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). Votaron en contra los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Kusanovic y Ossandón. (Rechazadas. Mayoría, 2x3).

Número 8)

En el artículo 413 letra e), agrega la siguiente frase, tras la expresión “o absolviere al acusado”: “La absolución sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentra exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentra extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configura una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. Previa a la decisión de absolución el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos.”

Las indicaciones N° 110.- de S.E. el Presidente de la República, y N° 111.- de los Honorables Senadores señores Insulza y De Urresti, lo suprimen.

- Puestas en votación las indicaciones números 110 y 111, fueron rechazadas por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votó favorablemente el Honorable Senador señor Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). Votaron en contra los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. (Rechazadas. Mayoría, 1x4).

ARTÍCULO NUEVO

La indicación N° 112.- de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para consultar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo....- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Suprímese, en el inciso final del artículo 1, la expresión “y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33”.

2) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años, y

b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter inciso segundo, y 411 ter del mismo Código.

En estos casos, deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

3) Suprímese el artículo 23 bis A.

4) Sustitúyese el epígrafe del Título V y el de su Párrafo 1º, por el siguiente:

“Del cumplimiento de penas en el extranjero y de la expulsión de condenados extranjeros”

5) Suprímense los artículos 32 y 33, y el epígrafe del Párrafo 2º.

6) Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- Si el condenado fuese extranjero, el tribunal no impondrá ninguna pena sustitutiva de las previstas en esta ley y, en cambio, impondrá, además de la pena privativa o restrictiva de libertad que corresponda, la de expulsión, en los casos y términos establecidos en el Título VIII de la ley N° 21.325.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La expulsión se ejecutará, sin solución de continuidad, una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, salvo que, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, el condenado extranjero solicite el cumplimiento de la pena en su país de origen y ello sea aceptado por el respectivo país. La solicitud del condenado será retransmitida por el tribunal al Servicio Nacional de Migraciones para su registro y tramitación ante las autoridades respectivas, el que comunicará la aceptación o rechazo del traslado por parte del país requerido y, asimismo, determinará la forma y oportunidad de ejecutarlo, dentro del plazo más breve posible. El Servicio no podrá denegar la expulsión, debiendo acatar la decisión judicial. En todo caso, deberá informar al tribunal de otras solicitudes que se le hubieren hecho con anterioridad respecto del mismo sujeto.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de su ejecución o de su traslado al país donde deba cumplir la pena privativa o restrictiva de libertad impuesta.”.

7) Suprímese el inciso tercero del artículo 38.”.

Al momento de ponerse en discusión esta indicación, el abogado del Ministerio de Justicia, señor Mario Araya advirtió que, a juicio de esa Secretaría de Estado, esta indicación debiese ser declarada inadmisibile. Sobre ese punto, arguyó que la inadmisibilidad la reclaman porque, en opinión de ellos, sus propósitos no se condicen con las ideas matrices de la iniciativa.

Esta tesis la sustentó, básicamente, en lo sostenido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 11.820, del año 2021, a propósito de indicaciones hechas por el Ejecutivo cuando el Primer Mandatario era el señor Sebastián Piñera. Puso de relieve que en dicho fallo, desde los considerandos trigésimo primero hasta el trigésimo primero hasta el trigésimo sexto, ese Alto Tribunal estableció cómo debiese entenderse la idea matriz a propósito de los proyectos.

Al efecto, citó la parte final del considerando 31°, que reza: “La idea matriz o fundamental está constituida por la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal. La idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea resolver. Los textos legislativos son los medios o instrumentos hipotéticos para lograr la satisfacción de ese objetivo” (STC Rol N°9 c.12, en el mismo sentido roles Nos 410 c.33, 786 c.17, 2935). A mayor abundamiento ha expresado que “En definitiva, las ideas matrices o fundamentales del proyecto son únicamente las comprendidas en el mensaje o moción pertinente y las indicaciones que tienen relación directa con las mismas son las que guardan con las primeras no sólo una vinculación inmediata, sino que, además, sustantiva” (STC Rol N° 786 c.17).

Además, recordó que el considerando trigésimo sexto del mismo fallo, señala que “las ideas matrices en la tramitación legislativa constituyen el marco que fija los deslindes del accionar de los legisladores, y más importante aún, constituyen el límite infranqueable para los órganos constitucionalmente investidos de las competencias para elaborar las leyes, como manifestación de la voluntad soberana. Tanto Congreso Nacional como Presidente de la República se encuentran bajo el mandato constitucional de respetar los lineamientos de las ideas matrices”.

En esta línea, prosiguió argumentando, cabe afirmar que el proyecto de ley en análisis apunta a modificar los resultados actuales del sistema penal, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes. En cambio, resaltó, la ley 18.216 -que busca ser modificada mediante la indicación que se cuestiona de admisibilidad- se refiere a ejecución de penas, en circunstancias que las ideas matrices del proyecto se refieren al tema de la determinación de penas y no a la forma en que ellas deben cumplirse.

Por lo anterior, insistió en su solicitud de que esta indicación debiese ser declarada inadmisibile.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Kast replicó que el artículo 69 de la Carta Fundamental consagra el derecho de los parlamentarios a plantear adiciones o correcciones a los proyectos de ley, en los trámites que corresponda, si bien dentro del límite de que ellas digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

En cuanto a si la indicación número 112 respeta el referido límite, aseguró que la iniciativa en debate enfatiza en su exposición de motivos que su propósito central es poner término al fenómeno denominado “puerta giratoria”,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

que consiste en que un delincuente es aprehendido reiteradamente pero nunca es privado de libertad. Para alcanzar este propósito, agregó, el proyecto propone una reforma orgánica que favorece a los delincuentes primerizos, pero sanciona con mayor estrictez al reincidente. Con este objetivo, precisó, el proyecto sugiere enmendar “diversos cuerpos legales”. Opinó que, en consecuencia, la ley 18.216, que, precisamente, establece y regula modalidades de sanción a los delincuentes no puede considerarse ajena a las ideas matrices del proyecto.

Desde otra perspectiva, hizo notar que el propio Ejecutivo -que en este momento formula la cuestión de admisibilidad- planteó (y obtuvo con el voto favorable de la Comisión) diversas enmiendas que, ciertamente, parecen más lejanas a las ideas matrices del proyecto, tales como las referidas a convenciones probatorias, testigos hostiles o protección a fiscales, entre otras. No obstante, el Ejecutivo -respecto de estas últimas enmiendas- estimó que ellas no eran pasivas de este reparo de admisibilidad.

- Puesta en votación la admisibilidad de la indicación número 112, fue declarada admisible por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Admisible. Mayoría, 4x1).

- Puesta en votación la indicación número 112, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores Kast (Presidente), Flores, Kusanovic y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Aprobada. Mayoría, 4x1).

Artículo transitorio nuevo

La indicación N° 113.- de S.E. el Presidente de la República, es para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El artículo primero de esta ley, que sustituye el Libro Primero del Código Penal, comenzará a regir una vez que se dicte una nueva ley que adecue las referencias al Libro Segundo del mismo cuerpo legal.”.

- Puesta en votación la indicación número 113, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Kast (Presidente), Flores, Kusanovic, Ossandón y Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Vodanovic). (Rechazada. Unanimidad, 0x5).

- - - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, con las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO PRIMERO

- Reemplazarlo por uno del siguiente tenor:

“ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórase al Código Penal un artículo 69 ter nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 69 ter.- Si concurre una de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, el Tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

A partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, la pena se aumentará en un grado. Sin perjuicio de ello, en caso que concurra la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, el Tribunal aplicará la regla prevista en la primera parte del inciso anterior.

En aquellos casos en que exista pena alternativa de multa el Tribunal aplicará la pena privativa de libertad.”. (Artículo 121 inciso final Reglamento Senado. Unanimidad, 4x0).

Número 1)

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 2 y 3. Unanimidad, 5x0).

Número 2)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 4, 5 y 6. Unanimidad, 5x0).

Número 3)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 9 y 10. Unanimidad, 5x0).

Número 4)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 11 y 12. Unanimidad, 5x0).

Número 5)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 13 y 14. Unanimidad, 5x0).

Número 6)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 15, 16 y 17. Unanimidad, 5x0).

Número 7)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 18 y 19. Unanimidad, 5x0).

Número 8)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 22 y 23. Unanimidad, 5x0).

Número 9)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 48 y 49. Unanimidad, 5x0).

Número 10)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 50 y 51. Unanimidad, 5x0).

Número 11)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 52 y 53. Unanimidad, 5x0).

Número 12)

- Suprimirlo. (Indicación N° 57. Unanimidad, 5x0).

Número 13)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 58 y 59. Unanimidad, 5x0).

Número 14)

- Suprimirlo. (Indicación N° 61. Unanimidad, 5x0).

Número 15)

- Suprimirlo. (Indicación N° 62. Unanimidad, 5x0).

Número 16)

- Suprimirlo. (Indicación N° 63. Unanimidad, 5x0).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Número 17)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 65 y 67. Unanimidad, 5x0).

ARTÍCULO SEGUNDO

Números nuevos

- Introducir los siguientes números, nuevos, consultados como números 1) y 2):

"1) Introdúcese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, la adopción de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal adjunto del Ministerio Público".

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable por los intervinientes.

El abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal."

2) Introdúcese el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

"Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior cualquiera de las partes representadas por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada.".". (Indicación N° 69. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

- Agregar el siguiente número 3), nuevo:

"3) Agrégase, en la letra b) del artículo 113, la siguiente frase final: ", además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado;".". (Indicación N° 70.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

- Agregar el siguiente número 4), nuevo:

"4) Agrégase, en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: "Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma señalada en dicha disposición. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.".". (Indicación N° 71. Mayoría, 3x1).

Número nuevo

- Agregar el siguiente número 5), nuevo:

"5) Agrégase el siguiente artículo 141 bis:

"Artículo 141 bis. Sustitución de otras medidas cautelares por prisión preventiva, en casos especiales de peligro de fuga. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, sustituir cualquier medida cautelar a la que el imputado o acusado estuviese sometido, por la de prisión preventiva, en los siguientes casos especiales de peligro de fuga:

a) Cuando el imputado o acusado comparezca ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;

b) Cuando condene al imputado requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado o abreviado, y

c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343, pronunciare en un juicio oral una decisión condenatoria que importe el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad.

Decretada la prisión preventiva, el privado de libertad podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, en la misma audiencia o con posterioridad a ella y antes de la confirmación de la sentencia respectiva o del término del nuevo juicio, en su caso.".". (Indicación N° 73. Mayoría, 3x1).

Número 1)

- Ha pasado a ser número 6), sin enmiendas.

Número nuevo

- Intercalar el siguiente número 7) nuevo:

"7) Incorpórase el siguiente artículo 226 Y, nuevo:

"Artículo 226 Y.- Cooperación eficaz. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar la continuidad, permanencia, consumación o esclarecimiento de los hechos cometidos por una asociación criminal o asociación delictiva en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, o se refiera a algunos de los crímenes o simples delitos contenidos en la Ley N°20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero.

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento.

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.".". (Indicación N° 77. Unanimidad, 4x0).

Número 2)

- Ha pasado a ser número 8), sin enmiendas.

Número 3)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 82 y 83. Unanimidad, 3x0).

Número 4)

- Ha pasado a ser número 9), reemplazado por el siguiente:

"9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

"Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discute la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.".".(Indicación N° 85, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 10), nuevo:

"10) Reemplázase en el artículo 239, el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá, como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.".".(Indicación N° 89, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 11), nuevo:

"11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.".".(Indicación N° 90, con modificaciones. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 12), nuevo:

"12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.".".(Indicación N° 92. Unanimidad, 5x0).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 13), nuevo:

“13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”. (Indicación N° 95, con modificaciones. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 14), nuevo:

“14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”. (Indicación N° 96. Unanimidad, 4x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 15), nuevo:

“15) Suprímese, en la letra d) del artículo 331, la expresión “, prestadas ante el juez de garantía”. (Indicación N° 97. Mayoría, 3x1).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 16), nuevo:

“16) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal.”. (Indicación N° 99. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 17), nuevo:

“17) Sustitúyese el inciso primero del artículo 385 por el siguiente:

“Artículo 385.- La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conforme a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados”. (Indicación N° 100. Mayoría, 3x2).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 18), nuevo:

“18) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 388, la frase “el ministerio público requiere la imposición de” por “la ley establezca”. (Indicación N° 102. Mayoría, 4x1).

Número 5)

- Ha pasado a ser número 19), reemplazado por el siguiente:

“19) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.”. (Indicación N° 103. Unanimidad, 5x0).

Número nuevo

- Incorporar el siguiente número 20), nuevo:

“20) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”. (Indicación N° 105. Mayoría, 4x1).

Número 6)

- Suprimirlo. (Indicaciones Nos 106 y 107. Unanimidad, 5x0).

Número 7)

- Ha pasado a ser número 21), sin enmiendas.

Número 8)

- Ha pasado a ser número 22), sin enmiendas.

ARTÍCULO TERCERO, NUEVO

- Incorporar un artículo tercero nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Suprímese, en el inciso final del artículo 1, la expresión “y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33”.

2) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años, y

b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter inciso segundo, y 411 ter del mismo Código.

En estos casos, deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

3) Suprímese el artículo 23 bis A.

4) Sustitúyese el epígrafe del Título V y el de su Párrafo 1º, por el siguiente:

“Del cumplimiento de penas en el extranjero y de la expulsión de condenados extranjeros”

5) Suprímense los artículos 32 y 33, y el epígrafe del Párrafo 2º.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

6) Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- Si el condenado fuese extranjero, el tribunal no impondrá ninguna pena sustitutiva de las previstas en esta ley y, en cambio, impondrá, además de la pena privativa o restrictiva de libertad que corresponda, la de expulsión, en los casos y términos establecidos en el Título VIII de la ley N° 21.325.

La expulsión se ejecutará, sin solución de continuidad, una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, salvo que, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, el condenado extranjero solicite el cumplimiento de la pena en su país de origen y ello sea aceptado por el respectivo país. La solicitud del condenado será retransmitida por el tribunal al Servicio Nacional de Migraciones para su registro y tramitación ante las autoridades respectivas, el que comunicará la aceptación o rechazo del traslado por parte del país requerido y, asimismo, determinará la forma y oportunidad de ejecutarlo, dentro del plazo más breve posible. El Servicio no podrá denegar la expulsión, debiendo acatar la decisión judicial. En todo caso, deberá informar al tribunal de otras solicitudes que se le hubieren hecho con anterioridad respecto del mismo sujeto.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de su ejecución o de su traslado al país donde deba cumplir la pena privativa o restrictiva de libertad impuesta.”.

7) Suprímese el inciso tercero del artículo 38.”. (Indicación N° 112. Mayoría, 4x1).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

De conformidad con las modificaciones precedentemente expuestas, el texto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórase al Código Penal un artículo 69 ter nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 69 ter.- Si concurre una de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, el Tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

A partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16 °, la pena se aumentará en un grado. Sin perjuicio de ello, en caso que concurra la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, el Tribunal aplicará la regla prevista en la primera parte del inciso anterior.

En aquellos casos en que exista pena alternativa de multa el Tribunal aplicará la pena privativa de libertad.”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Introdúcese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, la adopción de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En los casos en que se decreta la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal adjunto del Ministerio Público".

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable por los intervinientes.

El abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal."

2) Introdúcese el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

"Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior cualquiera de las partes representadas por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada."

3) Agrégase, en la letra b) del artículo 113, la siguiente frase final: ", además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado;"

4) Agrégase, en el inciso primero del artículo 127, después del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: "Podrá aplicarse en este caso por las policías lo señalado en el artículo 89, en la forma señalada en dicha disposición. Asimismo, se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código."

5) Agrégase el siguiente artículo 141 bis:

"Artículo 141 bis. Sustitución de otras medidas cautelares por prisión preventiva, en casos especiales de peligro de fuga. El tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, sustituir cualquier medida cautelar a la que el imputado o acusado estuviese sometido, por la de prisión preventiva, en los siguientes casos especiales de peligro de fuga:

a) Cuando el imputado o acusado comparezca ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;

b) Cuando condene al imputado requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado o abreviado, y

c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343, pronunciare en un juicio oral una decisión condenatoria que importe el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad.

Decretada la prisión preventiva, el privado de libertad podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, en la misma audiencia o con posterioridad a ella y antes de la confirmación de la sentencia respectiva o del término del nuevo juicio, en su caso."

6) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 170, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que tuviere alguna condena anterior.”

7) Incorpórase el siguiente artículo 226 Y, nuevo:

“Artículo 226 Y.- Cooperación eficaz. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar la continuidad, permanencia, consumación o esclarecimiento de los hechos cometidos por una asociación criminal o asociación delictiva en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, o se refiera a algunos de los crímenes o simples delitos contenidos en la Ley N°20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero.

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento.

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.”

8) Introdúzcase la siguiente letra d) al inciso tercero del artículo 237:

“d) Si el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.”

9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.

b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.

c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

10) Reemplázase en el artículo 239, el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá, como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Sin embargo, el tribunal deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”.

15) Suprímese, en la letra d) del artículo 331, la expresión “, prestadas ante el juez de garantía”.

16) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal.”.

17) Sustitúyese el inciso primero del artículo 385 por el siguiente:

“Artículo 385.- La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conforme a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados”.

18) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 388, la frase “el ministerio público requiriere la imposición de” por “la ley establezca”.

19) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

20) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.

21) Sustitúyase el artículo 412 por el siguiente:

“Artículo 412. Control judicial y fallo. Terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

De no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad. Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”.

22) En el artículo 413 letra e), agréguese la siguiente frase, tras la expresión “o absolvere al acusado”: “La absolución sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentra exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentra extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configura una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. Previa a la decisión de absolución el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Suprímese, en el inciso final del artículo 1, la expresión “y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33”.

2) Sustitúyese el artículo 15 bis por el siguiente:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años, y

b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter inciso segundo, y 411 ter del mismo Código.

En estos casos, deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.”.

3) Suprímese el artículo 23 bis A.

4) Sustitúyese el epígrafe del Título V y el de su Párrafo 1º, por el siguiente:

“Del cumplimiento de penas en el extranjero y de la expulsión de condenados extranjeros”

5) Suprímense los artículos 32 y 33, y el epígrafe del Párrafo 2º.

6) Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- Si el condenado fuese extranjero, el tribunal no impondrá ninguna pena sustitutiva de las previstas en esta ley y, en cambio, impondrá, además de la pena privativa o restrictiva de libertad que corresponda, la de expulsión, en los casos y términos establecidos en el Título VIII de la ley N° 21.325.

La expulsión se ejecutará, sin solución de continuidad, una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, salvo que, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, el condenado extranjero solicite el cumplimiento de la pena en su país de origen y ello sea aceptado por el respectivo país. La solicitud del condenado será retransmitida por el tribunal al Servicio Nacional de Migraciones para su registro y tramitación ante las autoridades respectivas, el que comunicará la aceptación o rechazo del traslado por parte del país requerido y, asimismo, determinará la forma y oportunidad de ejecutarlo, dentro del plazo más breve posible. El Servicio no podrá denegar la expulsión, debiendo acatar la decisión judicial. En todo caso, deberá informar al tribunal de otras solicitudes que se le hubieren hecho con anterioridad respecto del mismo sujeto.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de su ejecución o de su traslado al país donde deba cumplir la pena

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

privativa o restrictiva de libertad impuesta.”.

7) Suprímese el inciso tercero del artículo 38.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 6 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; 5 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic (reemplaza al H.S. señor José Miguel Insulza) y señores Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; 10 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Felipe Kast (Presidente), señora Paulina Vodanovic y señores Iván Flores, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón; y 11 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Kast (Presidente), Iván Flores, Alejandro Kusanovic, Manuel José Ossandón y Gastón Saavedra (reemplaza a la H.S. señora Paulina Vodanovic).

Sala de la Comisión, a 14 de julio de 2023.

JULIÁN SAONA ZABALETA

Abogado Secretario de la Comisión

*El presente informe se suscribe sólo por el Abogado Secretario de la Comisión, en virtud del acuerdo de Comités de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL.

BOLETÍN N° 15.661-07.

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

II. ACUERDOS:

Indicación N° 1: Retirada.

Indicación N° 2: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 3: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 4: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 5: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 6: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 7: Retirada.

Indicación N° 8: Retirada.

Indicación N° 9: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 10: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Indicación N° 11: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 12: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 13: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 14: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 15: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 16: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 17: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 18: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 19: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 20: Retirada.

Indicación N° 21: Retirada.

Indicación N° 22: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 23: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 24: Retirada.

Indicación N° 25: Retirada.

Indicación N° 26: Retirada.

Indicación N° 27: Retirada.

Indicación N° 28: Retirada.

Indicación N° 29: Retirada.

Indicación N° 30: Retirada.

Indicación N° 31: Retirada.

Indicación N° 32: Retirada.

Indicación N° 33: Retirada.

Indicación N° 34: Retirada.

Indicación N° 35: Retirada.

Indicación N° 36: Retirada.

Indicación N° 37: Retirada.

Indicación N° 38: Retirada.

Indicación N° 39: Retirada.

Indicación N° 40: Retirada.

Indicación N° 41: Retirada.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Indicación N° 42: Retirada.

Indicación N° 43: Retirada.

Indicación N° 44: Retirada.

Indicación N° 45: Retirada.

Indicación N° 46: Retirada.

Indicación N° 47: Retirada.

Indicación N° 48: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 49: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 50: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 51: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 52: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 53: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 54: Retirada.

Indicación N° 55: Retirada.

Indicación N° 56: Retirada.

Indicación N° 57: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 58: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 59: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 60: Retirada.

Indicación N° 61: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 62: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 63: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 64: Retirada.

Indicación N° 65: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 66: Retirada.

Indicación N° 67: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 68: Retirada.

Indicación N° 69: Aprobada (Unanimidad, 4x0).

Indicación N° 70: Aprobada (Unanimidad, 4x0).

Indicación N° 71 Aprobada (Mayoría, 3x1).

Indicación N° 72: Rechazada (Unanimidad, 0x4).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Indicación N° 73: Aprobada (Mayoría, 3x1).
- Indicación N° 74: Rechazada (Empate, 2x2).
- Indicación N° 75: Rechazada (Mayoría, 1x3)
- Indicación N° 76: Rechazada (Mayoría, 1x3)
- Indicación N° 77: Aprobada (Unanimidad, 4x0).
- Indicación N° 78 Rechazada (Unanimidad, 0x3).
- Indicación N° 79: Rechazada (Unanimidad, 0x3).
- Indicación N° 80: Rechazada (Unanimidad, 0x3).
- Indicación N° 81: Rechazada (Unanimidad, 0x3).
- Indicación N° 82: Aprobada (Unanimidad, 3x0).
- Indicación N° 83: Aprobada (Unanimidad, 3x0).
- Indicación N° 84: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 85: Aprobada, con modificaciones (Unanimidad, 5x0).
- Indicación N° 86: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 87: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 88: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 89: Aprobada, con modificaciones (Unanimidad, 5x0).
- Indicación N° 90: Aprobada, con modificaciones (Unanimidad, 4x0).
- Indicación N° 91: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 92: Aprobada (Unanimidad, 5x0).
- Indicación N° 93: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 94: Rechazada (Unanimidad, 0x5).
- Indicación N° 95: Aprobada, con modificaciones (Unanimidad, 4x0).
- Indicación N° 96: Aprobada (Unanimidad, 4x0).
- Indicación N° 97: Aprobada (Mayoría, 3x1).
- Indicación N° 98: Retirada.
- Indicación N° 99: Aprobada (Unanimidad, 5x0).
- Indicación N° 100: Aprobada (Mayoría, 3x2)
- Indicación N° 101: Retirada.
- Indicación N° 102: Aprobada (Mayoría, 4x1).
- Indicación N° 103: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Indicación N° 104: Rechazada (Unanimidad, 0x5).

Indicación N° 105: Aprobada (Mayoría, 4x1).

Indicación N° 106: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 107: Aprobada (Unanimidad, 5x0).

Indicación N° 108: Rechazada (Mayoría, 2x3).

Indicación N° 109: Rechazada (Mayoría, 2x3).

Indicación N° 110: Rechazada (Mayoría, 1x4).

Indicación N° 111: Rechazada (Mayoría, 1x4).

Indicación N° 112: Aprobada (Mayoría, 4x1).

Indicación N° 113: Rechazada (Unanimidad, 0x5).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de 3 artículos permanentes. Por su parte, el artículo segundo contiene 22 numerales, y el tercero contiene 7 numerales.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El artículo segundo, en sus numerales 6 (ex número 1), 8 (ex número 2) y 22 (ex número 8) del proyecto de ley tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental, por limitar el ejercicio de la actividad jurisdiccional, lo cual incide en atribuciones de los tribunales de justicia.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, y señores Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 11 de enero de 2023.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

-Código Penal.

-Código Procesal Penal.

- Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Valparaíso, a 14 de julio de 2023.

JULIÁN SAONA ZABALETA

Abogado Secretario de la Comisión

[1] A continuación figura el link de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio en particular del proyecto: - 6 de junio de 2023: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-06-06/082517.html>. - 5 de julio de 2023: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-07-04/155437.html>. - 10 de julio de 2023: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-->

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

e-seguridad-publica/2023-07-10/084615.html. - 11 de julio de 2023:
[https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-](https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-07-11/081312.html)
[publica/comision-de-seguridad-publica/2023-07-11/081312.html](https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2023-07-11/081312.html).

Informe de Comisión de Constitución

1.8. Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 05 de septiembre, 2023. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 57. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

BOLETÍN N° 15.661-07.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar, en particular, acerca del proyecto de ley de la referencia (signado Boletín N° 15.661-07), que cumple su primer trámite constitucional en la Corporación, y que se iniciara en Moción de los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Rincón, y señores Cruz-Coke, Kast y Ossandón. Para su despacho se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de “simple”.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado, en general, por la Sala del Senado en sesión de 16 de mayo de 2023. En la misma oportunidad, se acordó que el proyecto sería analizado en particular por la Comisión de Seguridad Pública y, una vez despachado por ésta, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Asistieron a las sesiones que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Castro González.

Concurrieron, también, los siguientes personeros:

- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, acompañado por el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; los asesores ministeriales señores Rafael Ferrada y Pablo Fuenzalida; los abogados de la División Jurídica, señoras Florencia Draper, Flora Ben-Azul y Sofía Wilson, y señor Mario Araya; el Jefe de Prensa, señor Hernán Leighton; la periodista, señora Consuelo Hernández; la asesora de prensa, señora Paola Sais, y el fotógrafo, señor Francisco León.

El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, acompañado por el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos Asociados, señor Ignacio Castillo; la asesora señora Joana Lederer; de comunicaciones, los señores Luis Bozzo y Francisco Pincheira, y la Edecán, señora Mitza González.

- El Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, señor Carlos Mora, su asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, y los abogados señora Sandra Haro y señores Nicolás Cisternas y Carlos Verdejo.

- Los académicos señores Antonio Bascuñán, Gonzalo Medina y Javier Wilenmann.

- El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Emiliano Salvo.

- El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Vicente Riquelme.

- Los asesores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Katia Aguilera y señor Nicolás Del Fierro.

- Los asesores parlamentarios, señoras Teresita Fabres, Alejandra Leiva, Meggy López, Daniela Farías y Fernanda Valencia, y señores José Astorga, Jorge Hagedorn, Sebastián Hernández, Carlos Lobos, Luciano Candia, Benjamín Saénz, Felipe Hübner, Jaime Herranz y Camilo Sánchez.

- Los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Juan Pablo Cavada e Ignacio Saavedra.

Informe de Comisión de Constitución

- La investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Fiorella Romanini.
- El periodista de la Radio Bío-Bío, señor Miguel Ángel Araya.
- Las estudiantes de la Universidad Diego Portales, señoras Fernanda Serra y Antonia Benavente.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: Artículo segundo, números 10 (pasa a ser 11), 12 (pasa a ser 13), 14 (pasa a ser 15), 19 (pasa a ser 18) y 20 (pasa a ser 19).

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N°s. 1, 2 y 3: números 1), 2) (artículo 69 propuesto), 3), 4) y 6). Indicaciones N°s. 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 21. Indicaciones N°s. 29, 30 y 31, en el número 7), el artículo 228 sexies. Indicaciones N°s. 36, 41, 42, 43, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 89, 90, 91, 92, 93 y 94.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s. 1, 2 y 3: números 2) (artículo 68 ter). Indicaciones N°s. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 24 y 25. Indicaciones N°s. 29, 30 y 31, en el número 7), los artículos 228 bis propuesto, 228 ter propuesto, 228 quáter propuesto, 228 quinquies propuesto, 228 septies propuesto y 228 octies propuesto, y el número 8). Indicaciones N°s. 33, 34, 35, 80, 81 y 82.

4.- Indicaciones rechazadas: N°s. 1, 2 y 3: número 5). Indicaciones N°s. 4, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 95, 96 y 97.

5.- Indicaciones retiradas: N°s. 17, 47 87 y 88.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, establecer una reforma integral del sistema penal con miras a una aplicación real de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia, todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Son de rango orgánico constitucional, las siguientes normas del proyecto de ley:

- Por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República: En el artículo segundo: los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto, en el número 2); inciso primero del artículo 228 octies propuesto, en el número 7); el número 12), y el número 14).

- Por versar sobre atribuciones del Ministerio Público, en virtud de lo prescrito en el artículo 84 de la Carta Fundamental: En el artículo segundo: el inciso primero del artículo 78 ter propuesto, en el número 1); inciso primero, segundo y final del artículo 228 ter propuesto, inciso segundo del artículo 228 quáter propuesto, inciso primero del artículo 228 quinquies propuesto e inciso primero del artículo 228 sexies propuesto, todos en el número 7).

- - -

CONSULTA A LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Informe de Comisión de Constitución

Mediante Oficio N° 23/SEC/23, de 17 de enero de 2023, la Sala del Senado consultó a la Excm. Corte Suprema su opinión respecto del proyecto de ley, en cumplimiento de lo prescrito en los artículos 77, inciso segundo, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El Máximo Tribunal emitió su parecer mediante Oficio N° 48-2023, de 24 de febrero de 2023.

- - -

En forma previa al análisis del articulado de la iniciativa, tuvo lugar en el seno de la Comisión una reflexión general acerca de su sentido y alcances.

En ese marco, expuso en primer término el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien señaló que la Moción originalmente buscaba establecer reglas específicas para abordar la reincidencia, de tal manera que producía un impacto en el sistema de penas y, por ende, en el régimen penitenciario. Durante la discusión del proyecto de ley, en la Comisión de Seguridad Pública, se acordó una causal especial de reincidencia incorporada en el artículo 69 ter, propuesto, en el Código Penal. De esta forma, se cumplieron los objetivos de la Moción y no generar un impacto en los sistemas de determinación de penas y penitenciario.

Sin perjuicio de lo anterior, comentó que, durante la discusión de la iniciativa legal, se incorporaron normas procesales para mejorar la persecución penal, asociadas a entregar atribuciones al Ministerio Público, alivianar mecanismos de presentación de documentos, flexibilizar el uso del procedimiento abreviado, etc. No obstante, en opinión del Ejecutivo, algunas de las normas aprobadas rigidizan el funcionamiento de la persecución criminal, desincentivan el uso de instrumentos por parte del Ministerio Público y tiene impacto en la carga de trabajo de los jueces de garantía, debido al mayor número de causas judicializadas, por las restricciones establecidas a las salidas alternativas al procedimiento.

En consecuencia, dijo, mientras algunas de las normas aprobadas buscaban dar agilidad al proceso penal, específicamente aumentar las condiciones de eficacia y de eficiencia de la persecución, por otra parte, se establecieron rigideces que producirán un efecto inverso. Además, previno, se incorporaron normas que modifican la ley N° 18.216, a pesar que la Moción, en forma explícita, señala en su exposición de motivos que para abordar la reincidencia se decidió no modificar normas del referido cuerpo legal. Sin embargo, se establecieron una serie de reglas que tienen efectos negativos en el sistema institucional, por ejemplo, se elimina la pena mixta, generando un gran impacto en el sistema penitenciario. Asimismo, se restringe la aplicación de la libertad vigilada y se establece una norma específica para el caso de extranjeros para efectos de la aplicación de la ley N° 18.216. Con todo, los aspectos procesales, del modo en que se aprobaron en la Comisión de Seguridad Pública, alteran la naturaleza del sistema de enjuiciamiento criminal y los instrumentos que se utilizan, y en el caso de las modificaciones a la ley N° 18.216, éstas no formaban parte de la propuesta original de la Moción, con un impacto no dimensionado sobre el régimen penitenciario. Por este motivo, las dos consideraciones señaladas deben ser objeto de una mayor discusión. En tanto, respecto a la forma en que se reguló la reincidencia -artículo 69 ter, propuesto, del Código Penal- el Ejecutivo se manifestó conforme.

A continuación, hizo uso de la palabra el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidios y Lavado de Activos Asociados, del Ministerio Público, señor Castillo, quien señaló que en términos generales, la institución que representa, muestra una particular satisfacción respecto del avance del proyecto de ley, sin perjuicio de las mejoras de que es susceptible. La regla del artículo 69 ter, dijo, permite establecer un criterio de reincidencia más específico, que puede resolver la preocupación original de la iniciativa legal.

En relación con la protección de los fiscales, indicó que el artículo 78 ter del Código Procesal Penal aborda específicamente esta cuestión, con medidas bastante innovadoras, entre otras, favorecer el anonimato de los fiscales durante sus presentaciones, por cuanto quien ejerce la persecución penal es el Ministerio Público; en materia de crimen organizado, en audiencias de riesgo relevante, los fiscales podrían comparecer de forma telemática. En este último punto, la normativa quedó en términos facultativos, por lo cual planteó la posibilidad de que una resolución fundada del Fiscal Regional justificara tal medida. El propio artículo señalado, precisó, genera una regla de apelación para todos los intervinientes que complejiza la hipótesis normativa.

Por otra parte, subrayó que el proyecto de ley abordó un tipo de salida alternativa denominada suspensión condicional en contexto de tratamiento de tribunales de drogas, lo cual constituye una buena herramienta de

Informe de Comisión de Constitución

selectividad para el sistema, principalmente respecto de aquellas personas con consumo problemático de drogas. Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión de Seguridad Pública estableció restricciones respecto de la suspensión condicional del procedimiento y el principio de oportunidad, por cuanto en ambas regula límites, para que no se vuelvan a generar estas hipótesis respecto de personas con condenas menores a cinco años. En este contexto, propuso que la regulación quede en el ámbito de las atribuciones del Fiscal Nacional, mediante instrucciones generales, más que la definición por regla procesal de prohibición absoluta.

En materia de cooperación eficaz, sostuvo que la iniciativa legal avanza significativamente. Tratándose de la persecución del crimen organizado o de delitos de corrupción, la cooperación eficaz -en el derecho comparado- es un instrumento eficiente para que el Ministerio Público pueda acceder a la parte superior de la organización.

En lo relativo al procedimiento abreviado, expresó que se genera una línea de uniformidad respecto de aquellos delitos donde se puede solicitar una pena de hasta 10 años. Actualmente, se establece sólo respecto de ilícitos contra la propiedad y aquellos contenidos en la ley de control de armas, sin existir una buena razón para que no se aplique a delitos relativos a la criminalidad organizada. Sin embargo, se incorporaron regulaciones vinculadas al proceso de aceptación y sus consecuencias, que si no se encuentran reguladas detalladamente pueden generar un efecto inverso, es decir, desincentivar el procedimiento abreviado.

Con posterioridad, expuso el Defensor Nacional, señor Mora, quien concordó con lo expuesto por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos en materia de normas de determinación de penas. Asimismo, hizo presente que existen valiosas modificaciones al Código Procesal Penal, entre otras, la incorporación de la dinámica del tratamiento en el tribunal de drogas, exigencia de un procurador común a los querellantes, reconocimiento expreso a la facultad del juez de garantía de proponer convenciones probatorias, incorporación de la figura de cooperación eficaz, etc.

En la misma línea, comentó que también existen ciertas preocupaciones respecto del proyecto de ley, a saber:

- Nueva regulación del estatuto de prisión preventiva, específicamente, nuevas causales del peligro de fuga (artículo 141 bis del Código Procesal Penal). Este estatuto, dijo, se ha modificado en varias oportunidades, agregando nuevas causales, por lo cual no es necesario seguir en dicha línea. En este punto, previno que, además, se transgrede el principio de bilateralidad de la audiencia y de intermediación, porque se obliga al juez a decretar la prisión preventiva de oficio. Así, en la hipótesis de la letra a) de la norma señalada, establece la orden de detención por incomparecencia, lo cual ocurre por distintos motivos, como error en la notificación o en la numeración de la calle, traslado de domicilio, etc. Lo anterior, añadió, tendrá un enorme impacto en el sistema penitenciario.

- Principio de oportunidad (artículo 170 del Código Procesal Penal). Al efecto, sostuvo que este principio es una buena herramienta para que el ente persecutor pueda discriminar respecto de los delitos de bagatela. En este marco, si existe una salida alternativa anterior no podría aplicarse, a pesar de no tratarse de una reincidencia propiamente tal, debido a que no existe una condena anterior. Asimismo, se establecen imitaciones a la suspensión condicional del procedimiento, en relación con los cinco años inmediatamente anteriores.

- Incorporación de documentos en el juicio oral (artículo 333 del Código Procesal Penal). Esta modificación, afirmó, dice relación sobre todo con los delitos económicos, con el objeto de no extender indefinidamente dicha etapa procesal; sin embargo, es necesario regular, al menos, la lectura de forma parcial, para que el tribunal tenga claro lo que debe valorar.

Sobre este punto, el Honorable Senador señor Galilea consultó si es posible sólo presentar los documentos y que la contraparte, en su oportunidad, los objete, resolviendo el juez, en definitiva. De esta forma, se evita la pérdida de tiempo en lecturas indefinidas de documentos, respetando la correcta ponderación en el sistema de sana crítica.

Al retomar el uso de la palabra, el Defensor Nacional señaló en principio estar de acuerdo con lo expuesto por el Honorable Senador; no obstante, sólo acompañar un documento ante el tribunal transgrede los principios de publicidad e intermediación, incluso de valoración de la prueba. Por este motivo, se plantea la necesidad de legislar en esta materia con el objeto de evitar que se produzcan situaciones donde se eterniza esta etapa del proceso. Así las cosas, al menos debería permitirse contextualizar el documento, respetando los principios básicos en materia procesal.

Informe de Comisión de Constitución

El asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, señor Moreno, sostuvo que, en esta discusión, se debe tener presente que existen resoluciones prácticas sin olvidar el sistema en el que estamos inmersos, esto es, un sistema de juicios orales. Una de las razones de la oralidad, arguyó, es la publicidad, es decir, la posibilidad de que cualquier persona pueda observar esa audiencia, lo cual permite el control ciudadano.

En la misma línea, planteó la inversión de la actual regla que señala que la lectura de los documentos es íntegra, salvo que exista acuerdo en una parcial. De esta forma, la regla general podría ser la lectura parcial y, si se quiere hacer una lectura íntegra, quien la solicita debe justificarla. Esto traerá como consecuencia que, en la mayoría de los casos, la lectura siempre será parcial.

Por su parte, el Personero del Ministerio Público recordó que existe una etapa previa de preparación del juicio oral, donde las partes deben incorporar la prueba, e incluso el Ministerio Público tiene la obligación de entregar, a la parte que será acusada, copia de todos los registros que existen en la investigación. Por lo tanto, una copia de todos los antecedentes y documentos estarán siempre en poder de la defensa a los efectos del cierre de la investigación. Asimismo, puntualizó que existe una etapa de preparación del juicio oral donde las partes tienen el derecho a cuestionar la veracidad o ilicitud de la prueba.

En el mismo orden de ideas, expuso que es innecesario que, durante el desarrollo de un juicio oral, los intervinientes y, particularmente, el sistema procesal penal, destine una cantidad enorme de horas a una lectura completa de documentos que no aportan en publicidad ni en transparencia. Al efecto, sugirió perfeccionar la norma señalando que el tribunal, inequívocamente, deberá valorar la prueba incorporada. A su vez, hizo presente que la regla que aprobó la Comisión de Seguridad Pública habla de documentos respecto de los cuales no ha existido controversia acerca de su idoneidad y veracidad, controversia que se debe dar en la propia presentación del documento como en la preparación del juicio oral.

El Honorable Senador señor De Urresti manifestó no compartir lo expresado por el asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública. La letanía de lectura de documentos no avanza en publicidad y transparencia, más aún si etapas procesales anteriores cumplen funciones de publicidad. En materia de transparencia, sería más beneficioso conocer las filtraciones que suceden, lo que ayudaría a saber cómo se manejan los juicios. Del mismo modo, indicó que se debe avanzar en eficacia y celeridad de los procesos penales.

Al volver a hacer uso de la palabra, el Defensor Nacional continuó la enunciación de observaciones relativas a la iniciativa legal en estudio:

- Sentencia de reemplazo regulada en el artículo 385 del Código Procesal Penal. Actualmente, esta hipótesis se contempla a raíz de tres causales relacionadas con la posibilidad que la defensa deduzca un recurso de nulidad solicitando la modificación de la pena. El proyecto de ley dispone que todos los intervinientes puedan presentar este recurso, lo cual podría implicar aumentar la pena sin juicio previo y actividad probatoria, lo cual constituiría una transgresión a varios principios. El artículo 360 del cuerpo legal citado regula esta materia, pero siempre en beneficio del imputado (*reformatio in peius*).

- Remisión del artículo 412 del Código Procesal Penal al procedimiento simplificado. Al día de hoy, el ámbito de aplicación de este procedimiento es de presidio menor en su grado mínimo, esto es, 61 a 540 días, en concreto. La modificación se hace respecto de la pena en abstracto. El problema se generará si los intervinientes no se ponen de acuerdo con una eventual recalificación del delito, en este caso, no existe una solución para su continuidad.

- Modificaciones a la ley N° 18.216. En este punto, concordó con lo expuesto por el Secretario de Estado, en cuanto a la complejidad que enfrentará el sistema penitenciario, principalmente con la eliminación de la pena mixta. En efecto, estimó necesario mantener esta herramienta destinada a descongestionar las cárceles. Asimismo, manifestó su enorme preocupación por la modificación de la libertad vigilada intensiva, que es la única pena sustitutiva entre el presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años). Al eliminarla, sólo tendremos penas sustitutivas hasta tres años, lo cual generará un tremendo impacto en el sistema carcelario. A su vez, previno que la situación descrita desincentivará los procedimientos abreviados, lo que afectará la carga de trabajo del Ministerio Público, los tribunales y la Defensoría Penal Pública. Asimismo, señaló que la eliminación del reemplazo de la pena sustitutiva no es favorable, porque siempre es bueno ir entregando, en forma progresiva, beneficios a las personas privadas de libertad.

- Modificación al régimen de expulsión de extranjeros. Al respecto, comentó que cualquier persona extranjera, sólo

Informe de Comisión de Constitución

por el hecho de serlo y estar condenada a una pena privativa de libertad, no podrá optar por una pena sustitutiva. Una vez cumplida la pena, agregó, la persona debe ser expulsada del territorio nacional, dándose un beneficio sólo a aquellas personas que procedan de un país que tenga vigente un tratado con nuestro país y que le permita cumplir su pena en el extranjero. La norma, observó, no distingue lo que se entiende por extranjero o migrante y qué pasa con las personas que llevan muchos años en Chile. En consecuencia, se trata de una norma que, en su esencia, es discriminatoria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que actualmente existe la posibilidad de conmutar pena por tratamiento de droga. En tal sentido, afirmó que se daban muchos casos de jóvenes, sin antecedentes penales, que delinquían producto de una adicción, donde el tribunal los enviaba a tratamiento de drogas; sin embargo, el problema se producía por la falta de establecimientos donde realizar dicho tratamiento. El Estado, al entregar esta posibilidad, debería tener a disposición los servicios necesarios para que se materialice.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, preguntó qué diferencia hace la modificación planteada si no se soluciona el problema de fondo, esto es, donde realizar los tratamientos para droga. Asimismo, solicitó una explicación más detallada respecto de la objeción en las sentencias de reemplazo, respecto de la nulidad.

El Secretario de Estado explicó que las normas incorporadas sobre tribunales de tratamiento de droga reflejan un acuerdo entre las instituciones durante la tramitación de esta iniciativa legal, con el propósito de reconocer legislativamente lo que hasta ahora se había tratado de desarrollo de proyectos pilotos. A su vez, se hicieron precisiones desde el punto de vista técnico, vinculadas a las adicciones. Por lo tanto, este reconocimiento legal permitiría ampliar la cobertura y dejar de funcionar bajo la fragilidad de un sistema piloto.

En la misma línea, indicó de SENDA es el principal promotor de los tribunales de tratamiento de droga y su expansión institucional se encuentra diseñada para dar cobertura a esta situación. De igual forma, expresó que, respecto de los menores de 23 años, las adicciones están cubiertas como patologías GES.

La Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que muchos de los tratamientos de drogas que se ofrecen son diurnos; no obstante, que una persona con adicción debería estar internada. Los tribunales de drogas, sin un lugar adecuado para tratar la adicción, no contribuye en la superación del flagelo, especialmente en la gente joven.

Al volver sobre el punto relativo a la sentencia de reemplazo contemplada en el artículo 385 del Código Procesal Penal, el Defensor Nacional explicó que el estatuto de nulidad de nuestro sistema procesal penal presenta distintas causales para su procedencia. Dentro de las causales generales, se encuentra la de la letra a), que consiste en una infracción constitucional; en tanto, la de la letra b) constituye una infracción en derecho, es decir, errónea aplicación del derecho que ha influido en la parte dispositiva de la sentencia. En esta última causal, añadió, se puede solicitar la nulidad del juicio oral y de la sentencia, pero se otorga tal posibilidad solamente a la defensa, dictando una sentencia de reemplazo, en razón de la condena por un hecho no constitutivo de delito; extinción de la responsabilidad penal; causal de justificación; causal de exculpación, e imponer una condena mayor a la que en derecho corresponde. El proyecto de ley elimina estas causales, por lo cual se le da la opción a cualquier interviniente de solicitar la nulidad, conforme a la letra b). De esta forma, el recurso de nulidad, solicitado por la causal señalada, puede volverse una apelación.

En el mismo orden de ideas, advirtió que un imputado no puede ser condenado a una pena mayor en otro tribunal, por cuanto se vulnerarían algunos principios debido a que no habrá valoración de actividad probatoria alguna. El artículo 360 del Código Procesal Penal, agregó, pone límites a la actividad del superior jerárquico.

El Personero del Ministerio Público estimó que no existe una *reformatio in peius* que suponga que, en ningún caso, una decisión de un tribunal superior de justicia no pueda significar un aumento de pena para el condenado. En el sistema recursivo alemán, sostuvo, los tribunales superiores pueden aumentar las penas cuando no está en debate la fijación de los hechos. Una situación similar, agregó, sucede en el sistema recursivo italiano. De esta forma, queda en evidencia el sentido nomofiláctico de las Cortes respecto del correcto entendimiento de las normas por parte de la ciudadanía, es decir, certeza jurídica.

En la actualidad, afirmó, el tribunal oral puede calificar un hecho determinado como un hurto y la Corte Suprema acoger la nulidad por no considerar que el hecho corresponde a dicho ilícito. Así, se anula el juicio y, en su repetición, el tribunal oral vuelve a calificar el hecho como hurto. En esta hipótesis, no se podría volver a recurrir sobre la calificación. Al respecto, cuestionó la razonabilidad de un sistema recursivo, donde en razón de la

Informe de Comisión de Constitución

aplicación correcta del derecho en los hechos, no sean los tribunales superiores quienes tengan la última palabra. En este contexto, la modificación propuesta por esta iniciativa legal es vista con buenos ojos por el Ministerio Público.

El Abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, sostuvo que, al analizar el sistema recursivo en materia procesal penal, es posible advertir que es especialmente excepcional. Está pensado para que sea el tribunal de primera instancia, que pudo ver y ponderar la prueba la prueba, quien determine los hechos y bajo qué reglas se sanciona. El referido artículo 385 entrega la facultad para dictar una sentencia de reemplazo, restringido a infracción de ley y no a la valoración de hechos. Así, al modificar una calificación, el tribunal superior indefectiblemente entra a valorar los hechos. De esta forma, se convertiría un recurso excepcional, como la nulidad, en una apelación a todo evento. Con esta modificación, el Ministerio Público y todos los querellantes deducirán el recurso si no se fija la pena solicitada. Asimismo, aseguró que en veinte años nunca hubo algún problema con la aplicación del artículo 385.

Al volver a hacer uso de la palabra, el señor Castillo expresó que no se debe confundir el recurso de apelación con el de nulidad, por cuanto aquél consiste en la revisión de los hechos como del derecho, por lo cual se puede revisar el proceso de valoración del tribunal. Luego, puntualizó que esta modificación entrega la facultad al tribunal superior, lo cual es concordante en términos de protección de la norma, y certeza y seguridad jurídica.

El asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública comentó que la referencia al recurso de apelación se hace con la finalidad de entender que nos encontramos frente a una regla general. Esta causal que se incorpora, advirtió, transforma un recurso excepcional en una regla general, que en nuestro sistema es el recurso de apelación. En un contexto de alegatos breves, no es posible que el tribunal superior pueda determinar la subsunción correcta de un hecho, a diferencia del tribunal que escuchó, vio y valoró la prueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el señor asesor indicó que nuestro país no tiene un sistema de precedente jurisprudencial, por lo cual lo que decide el Máximo Tribunal del país no obliga a los inferiores.

El Honorable Senador señor Galilea interrogó si la objeción fundamental corresponde a las causales o ampliar la posibilidad del recurso de nulidad para que el tribunal superior pueda eventualmente subir las penas.

Por su parte, el Honorable Senador señor De Urresti manifestó no estar de acuerdo con que, en un espacio breve de tiempo en materia de alegatos, se consagre el elemento de mérito para cambiar la resolución del tribunal inferior. En este marco, preguntó con qué capacidad en esa intervención efectivamente es posible cambiar la resolución del tribunal oral.

El Personero del Ministerio Público aclaró que no existe discusión respecto de las demás causales de nulidad. La infracción de garantías fundamentales necesariamente lleva a la realización de un nuevo juicio. Cualquiera de las causales del artículo 374 del Código Procesal Penal, dijo, también conllevan a la realización de un nuevo juicio. El debate se centra exclusivamente en la causal del artículo 373 letra b), del mismo cuerpo legal, y sus consecuencias prácticas. De esta forma, si el tribunal superior considera que hubo una errónea aplicación del derecho, favoreciendo al imputado, se puede dictar una sentencia de reemplazo. Así, el argumento del tiempo se esgrime solamente cuando se aumenta la pena, pero no en el evento que se baje la pena o se absuelva al imputado.

Por otra parte, sostuvo que sería deseable que la práctica judicial, en una modificación como la propuesta, implicara una mayor rigurosidad y análisis respecto del contexto fáctico que el tribunal da como establecido para efecto de la correcta subsunción de los hechos.

En la discusión de la reforma procesal penal, recordó, en el algún momento existió un recurso extraordinario, similar a la casación. Sin embargo, se decidió suprimir ese recurso extraordinario y formular el recurso de nulidad, con el objeto de fomentar la oralidad, bilateralidad, contradictoriedad, etc. Sin perjuicio de lo señalado, después de más de veinte años es posible reflexionar acerca de si el legislador debió considerar un sistema que contemple un recurso extraordinario, en que los tribunales superiores de justicia pudiesen tener un carácter decisor de la correcta interpretación de la norma.

El señor Ministro insistió en que la iniciativa legal no contempla solamente simples modificaciones en materia de reincidencia. Así ha quedado demostrado, arguyó, con la discusión ocurrida en esta instancia parlamentaria, donde

Informe de Comisión de Constitución

está en juego el diseño recursivo en el sistema de enjuiciamiento criminal.

En relación con la regla especial aplicable a extranjeros (artículo 34 del Código Procesal Penal), el Honorable Senador señor Galilea preguntó si existen objeciones en cuanto a procedimientos. Actualmente, explicó, se puede aplicar la pena o la sustitutiva de expulsión sólo al extranjero que se encuentra en Chile en forma ilegal. La propuesta del proyecto de ley es que no se pueda aplicar ninguna pena sustitutiva a cualquier extranjero, sin distinguir delitos de ningún tipo, pero aplicando la expulsión una vez cumplida la pena.

A su turno, el Defensor Nacional citó el artículo 1º del Código Procesal Penal, el cual en su inciso primero señala: “Artículo 1º.- Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.”. En este contexto, consultó si es razonable aumentar la pena a un imputado que fue sometido a un juicio, simplemente escuchando a los intervinientes. Al parecer, habría una transgresión porque no se repita un juicio en la instancia de un tribunal superior.

En lo que atañe a la regla especial aplicable a extranjeros, estimó que se trata de una norma discriminatoria que vulnera la igualdad ante la ley.

Con motivo de su exposición, el académico señor Wilenmann recordó que la Moción en su origen apuntaba a elevar todas las penas de presidio a una pena mínima de un año, con el objeto de aumentar la probabilidad de condena. Los efectos que produciría esta modificación legal, tal como se planteaba, sería el aumento de la población carcelaria en cerca de 30 mil personas. De esta forma, la proporción de la población encerrada estaría ampliamente concentrada en delitos que no son graves, lo cual es un problema sin adaptar ciertos factores en forma previa.

En relación con el actual texto del proyecto de ley, sostuvo que es posible distinguir tres situaciones, a saber:

1. Intenta aumentar el peso de la reincidencia respecto de la pena probable que se puede esperar.
2. Introduce medidas para hacer más eficiente el proceso penal. De esta forma, la iniciativa propone aumentar las probabilidades de condena por la vía más idónea.
3. Introduce reglas de protección de fiscales.

En cuanto a las limitaciones del ámbito de aplicación de las penas sustitutivas, afirmó que, para efectos de que se apliquen las penas de libertad vigiladas, el rango de la cuantía de la pena debe ser de tres años y no de cinco, como antes. Esta modificación puede tener como efecto el aumento de la población carcelaria, lo que dice relación con cuestiones de agenda larga por cuanto se trata de una discusión general del sistema de penas.

Las reglas especiales en tratamiento de reincidencia, dijo, le otorgan un efecto específico en la graduación de la pena. Asimismo, a las agravantes vinculadas con la reincidencia, cuando se imponen por segunda vez, se dispone un efecto más grave, esto es, subir en un grado la pena. En este contexto, hizo presente que la técnica que se utilizó en esta modificación no fue la más feliz. En vez de definir la reincidencia -que es muy ambigua en nuestro derecho- y hacer una regulación completa de ésta, le otorga a ciertas agravantes específicas efectos especiales. En consecuencia, aseveró que, para hacer una regulación más completa de la reincidencia, es mejor abandonar el modelo de eliminar los números 14, 15 y 16, del artículo 12 del Código Penal, introduciendo una regla especial en esta materia y, a ese respecto, comenzar a señalar cuales son los efectos.

Por otra parte, el profesor señor Wilenmann sostuvo que el proyecto de ley intenta aumentar la eficacia de los procesos. En este sentido, comentó que en nuestra regulación del proceso penal existen espacios que son extremadamente ineficientes, no sólo por la protección de derechos, sino por la reproducción de rituales que no tienen sentido. Con todo, la iniciativa legal intenta cambiar en alguna medida el sistema de recursos del Código Procesal Penal, tal como ocurre con la causal de errónea aplicación del derecho, donde el tribunal superior no sólo debe anular el juicio, sino que además puede dictar sentencia de reemplazo. Lo señalado, agregó, se funda en que el sistema ha perdido la capacidad de guía jurisprudencial de los tribunales superiores. En este contexto, señaló no estar convencido de que una sola regla pueda solucionar los problemas en esta materia. Asimismo, precisó que el proyecto de ley introduce una regla de procurador común para los querellantes.

Informe de Comisión de Constitución

En cuanto a hacer los procedimientos más eficaces en relación con la producción de la información contenida en documentos, indicó que, en ocasiones, toman formas que son absurdas. Por este motivo, la iniciativa introduce una pequeña regla que dispone que no se deben leer todos los documentos necesariamente, sino que algunos pueden no ser leídos y estar a disposición de todas las partes. A su vez, el proyecto de ley cambia la regla de aplicación del procedimiento abreviado. Actualmente, aclaró que la regla permite su aplicación cuando se trata de penas que van hasta los cinco años, pensando que en nuestro país estas penas no se imponen como pena de cárcel; sin embargo, debido a las modificaciones legales de los últimos años, en los delitos contra la propiedad se permite hasta los diez años, al igual que en los ilícitos de control de armas. De esta forma, la modificación propone generalizar esta regla, por cuanto no se justifican regímenes distintos.

En la misma línea, señaló que la iniciativa legal termina con las suspensiones condicionales en cadena; no obstante, la regla hace referencia a los acuerdos reparatorios, lo cual es un problema. Del mismo modo, el proyecto de ley introduce una regla de cooperación eficaz. En este marco, planteó replicar la regla incorporada en la ley de delitos económicos, debido a que quedó con una redacción más precisa.

A continuación, expuso el académico señor Medina, quien compartió lo señalado por el profesor señor Wilenmann, en cuanto a la orientación del proyecto de ley.

En lo que atañe a la introducción de la regla de protección de fiscales, expresó que se trata de una idea razonable y al ser apelable la resolución, se debería esperar una fundamentación suficiente de la misma. No obstante, el problema de la regla es la hipótesis de la persecución de un fiscal, respecto del cual el imputado o perseguido tiene algún conflicto de interés, que, con el supuesto de reserva, no podría manifestarse.

En lo relativo a la idea de procurador común para los querellantes, advirtió que la norma propuesta tiene algunos problemas de redacción porque la calificación jurídica no es la única cuestión de relevancia discrepante que puede existir entre las figuras de querellantes, sino que la pretensión punitiva, quantum y modo de cumplimiento de la pena, puede ser una cuestión que podría justificar la ruptura de la idea, necesaria por lo demás, del procurador común.

Por otra parte, previno que la norma del artículo 141 bis del Código Procesal Penal, sobre sustitución de medidas cautelares en caso de peligro de fuga, establece una regla bastante problemática en varios sentidos. En efecto, el tribunal sin debate, lo cual ya genera problemas de constitucionalidad, debe dictar automáticamente la prisión preventiva, muchas veces por delitos de penas bajas. Esta regla, agregó, es absolutamente excesiva porque la experiencia práctica demuestra que abarcaría muchos casos que no están en el espíritu de esta regulación. Así, por ejemplo, la persona que es citada mientras está en el extranjero y que es detenida en el aeropuerto al momento de retornar al país. Con todo, hizo presente que la inexistencia de debate y la automaticidad de la prisión preventiva son problemas complejos y muy ajenos a los principios mediante los cuales funciona el proceso penal en nuestro país.

En cuanto a las restricciones al principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, indicó que actualmente estas instituciones se regulan mediante la práctica del Ministerio Público. En ese marco, afirmó que no observa la necesidad de establecer una norma legal de control. En este sentido, acotó que es sano que la Fiscalía, como titular constitucional de la acción de persecución penal, disponga de dichos mecanismos que permiten, además, descongestionar un sistema que altamente saturado e ineficiente en algunos segmentos. Por lo tanto, esta regulación puede traer a largo plazo consecuencias nocivas.

En otro orden de ideas, el profesor señor Medina expresó que el proyecto de ley introduce una extensa regulación del tribunal de tratamiento de droga. Al respecto, señaló que, personalmente, posee una desconfianza sobre la idea de justicia terapéutica y la capacidad de un sistema como el nuestro de hacerse cargo de este tipo de justicia; sin embargo, en la práctica funciona esta idea, aunque de mala forma. En efecto, se aplicaba a casos de bagatela con penas de hasta de tres años. Sin perjuicio de lo señalado, aseveró que esta modificación es un avance porque se conocerán los casos por consumo problemático de alcohol y drogas por penas de hasta cinco años.

En lo relativo a la comparecencia de la víctima, comentó que la modalidad telemática se encuentra suficientemente regulada. La norma dispone que el juez no está facultado para permitir que la víctima comparezca de forma telemática, sino que se establece una norma imperativa. La práctica de los tribunales, añadió, es de deferencia con las víctimas, por lo cual no existe un problema real que solucionar.

Informe de Comisión de Constitución

En lo atinente a convenciones probatorias, expresó que se establece un pequeño incentivo en su celebración. Al efecto, indicó que es complejo que se propicie un gran número de convenciones probatorias. Respecto de la regla del tratamiento de ciertos testigos bajo el régimen de preguntas sugestivas o inductivas, estimó que se trata de una regla bastante sensata. Asimismo, coincidió con el profesor señor Wilenmann en cuanto a la regla de lectura de documentos, lo cual debería ser reforzado con una obligación de la parte que acompaña la prueba de señalar que partes de la prueba documental incorporada son las que pretende que valore el tribunal.

En el mismo orden de ideas, afirmó que le resulta particularmente problemática la norma sobre lectura de declaraciones de imputados rebeldes, por cuanto pretende eliminar una restricción básica, esto es, que la lectura de la declaración del imputado rebelde sea ante un juez de garantía. Así las cosas, esta declaración podrá ser prestada en cualquier sede, lo cual lesiona el derecho a la defensa y a guardar silencio.

En lo que atañe a la modificación del procedimiento simplificado, indicó que es complejo que no sea la pena en concreto requerida por el Ministerio Público, sino aquella legalmente asignada, la que determine su aplicación, provocando más congestión y problemas de funcionamiento en el sistema. En este punto, añadió que la mayoría de los procedimientos son con reconocimiento de responsabilidad, es decir, en la práctica funciona como un símil del procedimiento abreviado.

En relación con las reglas del procedimiento abreviado, se manifestó conforme con el aumento hasta en diez años, con la rebaja en dos grados que se puede otorgar eventualmente; no obstante, es difícil entender diversas modificaciones a la audiencia de procedimiento abreviado, por cuanto no introducen ninguna mejora. La especificación de razones de absolución y las reglas de falta de responsabilidad, no debieran explicitarse al momento de regular la toma de decisión del juez en el procedimiento abreviado de absolución.

Por otra parte, señaló que es altamente problemática la modificación en materia de recursos del artículo 385 del Código Procesal Penal, que permite, mediante la causal de errónea aplicación del derecho (artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal), al tribunal superior dictar una sentencia de reemplazo en perjuicio del condenado. Esta regla se encuentra proscrita en diversos ordenamientos jurídicos, debido a que presenta un problema con la regla del doble conforme, generando inconvenientes en materia de convenios internacionales. A su vez, estimó que detrás de esta regla estaría la intención del Ministerio Público de contar con una especie de apelación encubierta, por vía de un recurso de nulidad. Al efecto, aseguró que la sede para obtener sentencias condenatorias, en mejores términos, es el juicio oral en lo penal, tal como se encuentra estructurado nuestro sistema. La validación del juicio condenatorio y la legitimación procedimental por medio de la sentencia, perderían validez y retrocederíamos a un sistema donde habría una revisión total de los antecedentes, por vía de nulidad.

Por último, el profesor señor Medina indicó que las modificaciones a la ley N° 18.216 son problemáticas, específicamente la desaparición de las reglas de pena mixta, la limitación de la libertad vigilada intensiva solamente a tres años y la proscripción de la pena sustitutiva para extranjeros. Esta última regla, agregó, desconoce la situación de los extranjeros que viven en nuestro país, que desempeñan trabajos normales y de alto perfil.

A continuación, hizo uso de la palabra el académico señor Bascuñán, quien señaló que el artículo 69 ter, propuesto, en el Código Penal, es una regla sencilla que sigue el modelo introducido recientemente por la ley N° 21.483, que incorporó el artículo 69 bis en el referido cuerpo legal. Para abordar el problema de la reincidencia, acotó, es razonable establecer una regulación especial a ese respecto, cuyo lugar natural sería un artículo 73 bis, es decir, antes de la regla sobre concurso y, de esta forma, disponer una última sobre determinación judicial de la pena dedicada a la reincidencia, que se refiriera a todos los casos previos (penas indivisibles, divisibles y de multa). A esa regla, se podría referir cualquier otro cuerpo legal, en especial la ley N° 18.216, de sustitución de penas, para el estatuto de la reincidencia. De no seguir este camino, sostuvo, es importante señalar que la ley N° 21.483 equivocó el lugar sistemático de la regla que introdujo. Al efecto, sostuvo que el Código Penal posee una lógica de árbol de decisión, a partir del artículo 65, en que va señalando la clase de pena de que se trata y los efectos que produce la falta de concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. En este orden, el artículo 69 es el último artículo porque se refiere a la situación final en la que el juez se encuentra. Si algo se quiere introducir, previno, debe ser un artículo 68 ter o quáter. Esta ocasión, adujo, es propicia para dar al artículo 69 una buena regulación.

En la misma línea, expresó que, si el juez no quiere dar razones para fijar la pena puntual, entonces debe fijarla en el punto medio. Esta modificación, puntualizó, es coincidente con la lógica del proyecto de ley.

Informe de Comisión de Constitución

Luego, comentó que, en caso de querer dotar de peso específico a ciertas agravantes, como lo hace la ley N° 21.483, se debe tener presente que incorporarlas antes del artículo 69 del Código Penal, significa declarar indispensable el régimen del Código. Es decir, las circunstancias atenuantes no producen el efecto de compensar la agravante, sino que se aísla del sistema de compensación y produce el efecto por sí sola. Esto puede ser criminológicamente infundado o puede contradecir cuestiones cardinales del Código Penal. Así, por ejemplo, una legítima defensa incompleta respecto de un agresor ilegítimo de 17 años, no podría tomar en cuenta la atenuante de eximente incompleta del número 1, del artículo 11. En consecuencia, aislar la agravante respecto de la atenuante produce el efecto de disociarla de decisiones fundamentales del sistema, en situaciones de eximentes incompletas, donde, por definición, la gravedad del hecho o la intensidad de la culpabilidad es menor.

Enseguida, indicó que la iniciativa legal consultaba una modificación de las penas de los delitos de lesión. La Comisión de Seguridad Pública decidió prescindir de esa enmienda, debido a que la agravación muy moderada de las penas asignadas a los delitos de lesiones no se encontraba en una relación directa con la idea matriz del proyecto de ley. Sin perjuicio de lo señalado, sostuvo que la medida de la pena de los delitos de lesiones no satisface cabalmente la idea de la existencia de un continuo en la gravedad de la lesión medida por el resultado. El régimen de penas, agregó, tiene una solución de continuidad en el presidio menor en su grado máximo; sin embargo, esta pena no es aplicable a los delitos de lesiones. La propuesta de la iniciativa legal en esta materia establecía un régimen de continuidad en las escalas de pena, entre lesiones menos graves, simplemente graves y gravísimas, que permitían acoplar el continuo penológico al de la gravedad. De esta forma, la regla propuesta resuelve un problema efectivo de incongruencia penológica del Código con la propia naturaleza del delito.

En relación con la atenuante cooperación eficaz, señaló estar de acuerdo con lo expuesto por los académicos que le antecedieron en el uso de la palabra. Sin perjuicio de ello, apuntó que para que esta atenuante sea efectiva es indispensable que asegure al destinatario un efecto penológico. Por lo tanto, debe existir un margen de atenuación imperativo, impuesto por la ley, y un margen de atenuación facultativo. Por este motivo, dijo, el punto de referencia de la atenuación tiene que ser la pena legal y no la judicialmente determinada. Asimismo, estimó que es indispensable otorgar al acuerdo entre el fiscal y el imputado, relevancia específica para asegurar el efecto de la atenuante. De otro modo, se puede producir una práctica que sea incompatible con la finalidad perseguida por el legislador, que es dotar a esta atenuante de una importante eficacia.

En cuanto a las modificaciones introducidas en el régimen de penas sustitutivas, el profesor señor Bascuñán señaló que no proceden originalmente de la Moción, sino de una indicación, por lo cual no está claro cuál es el fundamento de ella. En primer lugar, explicó que se derogan las reglas sobre reemplazo de pena sustitutiva y pena mixta. No se trata de una institución muy relevante en la práctica, entre otras razones, porque se obtiene pena mixta mediante recursos de amparo, no a través de tramitación interna del sistema penitenciario, y porque las condiciones del reemplazo no lo hagan particularmente interesante desde el punto de vista del beneficiario. No obstante, en la lógica del sistema es muy importante que exista la idea de una disminución paulatina de la afectación de los derechos fundamentales que trae consigo la ejecución de la pena.

Respecto de la regla de los extranjeros, adhirió a la opinión del profesor señor Medina, es decir, que no es posible, por razones de coherencia criminológica y de justicia, introducir una regulación que se desentienda de ciertos factores o variables que son extremadamente relevantes a la hora de tomar una decisión legislativa, en relación al trato que se da a quienes no son nacionales. Estos factores son la residencia legal o ilegal del extranjero, el arraigo que posee, la clase de delito a que está asociada la pena y si se trata de un crimen o un simple delito. Agregó que, si el estatuto de reincidencia tiene limitaciones basadas en consideraciones criminológicas, también deben ser relevantes para efectos del trato del extranjero. Todas estas distinciones son indispensables de tomar en consideración por la legislación, si es que ésta decide dar al extranjero un trato distinto al del nacional.

Al término de las exposiciones, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Huenchumilla, quien, en relación con la reincidencia, consultó por su justificación teórica, por cuanto no existe un elemento de culpabilidad respecto del individuo. En este contexto, preguntó si el Estado sanciona con una pena mayor al individuo que ha sido condenado y ha cumplido la pena, por un delito anterior, en función de su peligrosidad. Asimismo, interrogó acerca del rol de la reincidencia en el sistema de política criminal que debe tener el Estado, respecto de los reincidentes.

La Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó una explicación más profunda respecto de los tribunales de tratamiento de drogas. En este marco, afirmó ser partidaria de este tipo de tribunales, pero que no han funcionado como se esperaba por la falta de lugares seguros y eficientes donde se puedan llevar a cabo los tratamientos.

Informe de Comisión de Constitución

En relación con la reincidencia, comentó que, si se cuestiona la mirada al pasado del delincuente, también debería cuestionarse la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior, porque tampoco se relaciona directamente con el ilícito cometido.

Al volver a hacer uso de la palabra, el académico señor Wilenmann señaló que el Honorable Senador señor Huenchumilla acierta respecto a cuál es el margen de la discusión en cuestión. Que la reincidencia mira la historia pasada del delincuente para efectos de determinar la pena que se impone, es una cuestión que se discute. Este tema es un asunto de política criminal, que no siempre son preferencias demasiado claras. Asimismo, sostuvo que el control es un elemento que está vinculado al sistema penal y es relevante.

En la misma línea, indicó que es importante considerar como la reincidencia se conjuga con el régimen de penas sustitutivas. En consecuencia, la reincidencia es una cuestión de preferencia. Si se tiene inclinación por un sistema basado en la noción de culpabilidad, se mirará esta institución con sospecha. Por otra parte, si se cree que está vinculado a un sistema de control pero que tiene límites en lo tocante a la culpabilidad, se mirará con menos sospechas.

Respecto de los tribunales de tratamiento de drogas, el académico señor Medina recordó que esta institución se introdujo a propósito de la suspensión condicional del procedimiento y, actualmente, se aplica a delitos que ameritan una pena de hasta tres años. De esta forma, en la práctica se observaba una desconexión entre el consumo problemático de una sustancia y los delitos imputados, ocupándose esta herramienta de forma descontextualizada. Por ejemplo, entre consumo de marihuana y conducta violenta. La solución del proyecto de ley, de ampliar el plazo de suspensión condicional a cinco años, remedia en parte el problema, porque permite llegar a casos más relevantes. Luego, observó que quien puede solucionar el problema planteado es el Ministerio Público con guías claras y nítidas de aplicación, criterios, contrastabilidad y evaluación.

El académico señor Bascuñán explicó que la legislación chilena usaba el concepto de reincidencia para referirse a la sucesión de comisión de delitos de la misma especie y terminológicamente lo diferenciaba en las circunstancias agravantes del artículo 12, números 14, 15 y 16, del Código Penal. La circunstancia del número 14 tiene una justificación de falta de eficiencia de la pena, en tanto, la del número 15 se refiere a la de ser condenado anteriormente por delito. Sin embargo, las tres circunstancias agravantes tienen un común denominador, esto es, que la experiencia de la condena no ha sido, respecto del individuo, suficientemente disuasiva, en relación con el delito por el cual se le está juzgando.

La noción de extinguirse la responsabilidad penal por el cumplimiento de la pena, adujo, es una idea retributiva, pero también es una idea liberal importante asociada al principio de que el derecho penal castiga la responsabilidad por los actos. El derecho penal, en la regulación de la ejecución de la pena, no puede desentenderse de, si en la experiencia biográfica del sujeto, se ha demostrado insuficiente como prevención especial individualizada. Por este motivo, en la regulación de la ejecución, es irracional que el sistema de desentienda de la biografía del sujeto para tomar una decisión acerca de cuál es la pena que, desde ese punto de vista, puede ser considerada efectiva o eficiente.

La garantía liberal del derecho penal del acto, enfatizó, no permite que el Estado sea irracionalmente ciego a la pena que corresponde aplicar. Desde este punto de vista, un estatuto de reincidencia, con una buena definición desde el punto de vista criminológico, es indispensable para tener una ejecución racional de la pena.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Posteriormente, la Comisión se abocó al análisis de los tres artículos permanentes que componen la iniciativa.

A continuación, se contiene una breve descripción de los artículos de que se trata, de las indicaciones de que fueron objeto y de los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto.

ARTÍCULO PRIMERO.-

Incorpora al Código Penal un artículo 69 ter nuevo, en cuya virtud, de concurrir una de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16° (cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento, haber sido condenado el

Informe de Comisión de Constitución

culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena y haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie, respectivamente), el Tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 (haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos), en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

Añade que, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, la pena se aumentará en un grado. Sin perjuicio de ello, dispone que, en caso de que concurra la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9, el Tribunal aplicará la regla prevista en la primera parte del inciso anterior.

Asimismo, formula que en aquellos casos en que exista pena alternativa de multa el Tribunal aplicará la pena privativa de libertad.

Indicaciones N°s 1, 2 y 3.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Sustitúyese número 9, del artículo 11, por el siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2. Sustitúyese los artículos 69 y 69 bis por los siguientes artículos Art. 68 ter y 69:

“Art. 68 ter. En los delitos contra las personas, se excluirá el mínimo o el grado máximo en los casos de los artículos 67 y 68, respectivamente, cuando concurra alguna de las circunstancias agravantes previstas en el número 22 del artículo 12, siempre que no concurriera la circunstancia atenuante del número 1 del artículo 11.

La pena será determinada del mismo modo cuando concurriera cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los números 14, 15 o 16 del artículo 12, siempre que el condenado no hubiere cooperado eficazmente con la investigación o no concurriera la circunstancia atenuante del número 1 del artículo 11 y que alguna de esas agravantes hubiere sido considerada en una condena anterior por crimen o simple delito, que no se encontrare cumplida con diez o cinco años anterioridad al hecho, respectivamente.

En los casos previstos en el inciso segundo, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Art. 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la Ley 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422.”.

3. Sustitúyese en el N° 2 del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

4. Sustitúyese en el artículo 399 la expresión “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 400:

a) En su inciso primero, sustitúyese la expresión “las penas se aumentarán” por la expresión “se podrá aumentar las penas”.

b) En su inciso segundo, sustitúyese la expresión “se aumentará” por la expresión “se podrá aumentar”.

Informe de Comisión de Constitución

c) En su inciso tercero, sustitúyese la expresión “se aumentará en un grado” por la expresión “se impondrá en su grado máximo”.

6. Sustitúyese en el artículo 401 la expresión “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

En relación con estas indicaciones, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos se manifestó a favor de su contenido.

Enseguida, el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidios y Lavado de Activos, señor Ignacio Castillo, solicitó realizar un análisis pormenorizado de cada número contenido en las Indicaciones. Enseguida, se mostró a favor de la separación propuesta por las Indicaciones en su número 1, de colaboración sustancial y cooperación eficaz.

Respecto al número 2, el señor Castillo manifestó ciertas dudas en relación al artículo 68 ter ya que, a diferencia del texto proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública del Senado referida a una agravación de reincidencia tratándose de todos los delitos, en la presente propuesta únicamente se consideran aquellos delitos contra las personas, con lo que se restringe de manera sustantiva. Además, planteó dudas en torno a la frase “se excluirá el mínimo o grado máximo”, considerando la existencia de un error de referencia, al buscar la aplicación de su grado máximo. Luego, agregó que la referencia a cooperación eficaz es razonable, aunque se elimina la atenuante del artículo 11 número 9.

Entonces, resumió cuestionando si será pertinente mantener una referencia genérica en el texto y no restringir su aplicación a delitos contra las personas y, luego, si la referencia al “grado máximo” debiese ser al “grado mínimo”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo ver entonces que la propuesta consiste en que el 68 ter contemple “En los delitos contra las personas, se excluirá el mínimo o el grado mínimo..”.

Posteriormente, el académico señor Wilenmann confirmó que se trata de un error el texto contenido en el artículo 68 ter y que se debe considerar el “mínimo o el grado mínimo”. Además, añadió, que se busca conciliar la regulación tradicional sobre la colaboración sustancial y la propuesta, en torno a la cooperación eficaz. Por ello, la modificación sobre el artículo 11 número 9 dispone su aplicación en la medida en que no se aplique la cooperación eficaz. En todo caso, señaló, más adelante en el proyecto se regula largamente la cooperación eficaz.

Además, explicó que las Indicaciones buscan trasladar la regulación contenida en el artículo 69 bis hacia el artículo 68 ter, dando cuenta de que existe un problema en el orden por el cual se establecen las reglas en la actualidad: primero se debe determinar el marco y luego individualizar la pena.

En torno a la observación que restringe su aplicación a delitos contra las personas, manifestó, dice relación con que existe una regulación específica de la reincidencia para delitos contra la propiedad, con lo que la norma busca evitar confusiones en este respecto.

Por último, cuestionó si la presente regulación propone una modificación general en torno a prácticas de cómo operan los tribunales, que al determinar las penas, siempre lo hacen en el mínimo establecido por ley, y la Indicación dispone que será obligatorio imponer penas en el medio, a menos que se entreguen razones para determinar una pena más baja o superior. Por ello, estimó que se trata de una regulación sensata, pero preguntó si vale la pena realizarla en este proyecto sin considerar mayormente su impacto en la población carcelaria y que se trata de una reforma general al sistema de penas. Hizo ver que puede ser un tema a debatir en la reforma integral del Código Penal.

Luego, el señor Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidios y Lavado de Activos concordó con los dichos en torno a la regulación respecto de delitos contra la propiedad y que la modificación propuesta en base a la pena media es relevante. Los jueces aplican la mínima pena posible en la mayoría de los casos, advirtió, con lo que, de aprobarse la Indicación, las penas obtenidas serán más altas.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró en desacuerdo con la modificación propuesta en el 68 ter,

Informe de Comisión de Constitución

por limitar su aplicación únicamente a aquellos delitos que atenten contra las personas.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke propuso una reformulación de la Indicación.

A este respecto, el Honorable Senador señor Huenchumilla observó que, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, existió un acuerdo en la materia que buscaba incorporar un artículo 69 ter, nuevo, en virtud del cual el resto del articulado se dejó de lado. Luego, los académicos proponen sustituir tal artículo 69 ter, por una propuesta más sistémica, que va más allá del numeral 1.

El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos recalcó que es efectivo que existió un acuerdo en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde los presupuestos del análisis eran complejos ya que, de aprobarse las normas, implicaban un aumento indeterminado de personas privadas de libertad, por alterar sistémicamente el régimen de penas. Por ello, dijo, se propuso una indicación extensa sobre mecanismos de determinación de penas, donde uno de los aspectos a considerar fue la regla referida. Consignó que, desde su punto de vista, las observaciones formuladas por la presente Comisión se pueden incluir en el texto, sin alterar la base de las propuestas realizadas por sus Señorías.

A continuación, la Comisión acordó votar separadamente cada numeral de esta indicación.

La Honorable Senadora señora Ebensperger puso en votación el numeral 1.

Numeral 1.-

- Sometido a votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Numeral 2.-

A su respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó cual es el artículo específico que se busca reemplazar.

El académico señor Wilenmann expuso que se trata del artículo 68 ter. En efecto, indicó que la Indicación aludida comienza con el artículo 68 ter, donde, de observar el texto proveniente desde la Comisión de Seguridad del Senado, se contempla como artículo 69 ter. Aquella propuesta de reemplazar el 69 ter por 68 ter, añadió, dice relación con la consistencia lógica en el orden en el cual se realizan las operaciones de determinación de la pena.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke hizo ver a la Comisión que, de aprobar la Indicación, no se recogen las aprehensiones expresadas previamente.

El señor Castillo mencionó que no se recomienda su rechazo para que reviva, como consecuencia, el 69 ter. En tal contexto, dijo, se vuelve al problema de sistematicidad lógica como regla de cierre de determinación judicial de la pena. Por ello, propuso modificar el artículo 68 ter con las adecuaciones que la Comisión estime.

El Honorable Senador señor Huenchumilla indicó que se debe corregir el error que se ha señalado en torno al “máximum” por “mínimum” y que está de acuerdo con limitar su aplicación únicamente para delitos contra las personas.

El Honorable Senador señor Galilea preguntó por el efecto de rechazar la Indicación que versa sobre el artículo 68 ter.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo ver a la Comisión que el artículo 68 ter no existe en el proyecto proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública.

El señor Castillo mencionó a la Comisión que el proyecto original se basó en una modificación existente que incorporó un artículo 69 bis, y agregó una forma de redacción similar con la propuesta de artículo 69 ter. Frente a ello, las Indicaciones formulan una eliminación de los artículos 69 bis y ter y se transforma en un artículo 68 ter, que contiene ambas hipótesis. Por ello, dijo, rechazar uno y mantener el otro sería un problema.

Informe de Comisión de Constitución

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger interrogó por las razones que justifican el reducir su aplicación únicamente a delitos contra las personas.

El señor Wilenmann insistió en que respecto de los delitos contra la propiedad ya existen reglas especiales en materia de reincidencia y se pueden generar confusiones en torno a la legislación aplicable.

El Honorable Senador señor Galilea dio lectura al artículo 449 N° 2 del Código Penal, que regula la reincidencia en delitos contra la propiedad, haciendo ver que no es una norma contradictoria con el artículo 68 ter propuesto.

El Honorable Senador señor Galilea cuestionó si existe alguna otra categoría de delito que pueda quedar excluida y que sea relevante su incorporación.

El señor Castillo afirmó que es efectivo que la norma contenida en el artículo 449 del Código Penal es similar a la que se encuentra en discusión y que, en el peor de los casos, existe la regla de non bis in idem que impide la concurrencia de ambas circunstancias. Sin perjuicio de ello, estimó que concebirla únicamente respecto de los delitos contra las personas generará el efecto de que, en otros delitos, la reincidencia no poseerá el efecto que se busca y que se contemplaba en el acuerdo original plasmado en el artículo 69 ter. Se mostró partidario de incorporar, por ende, una norma genérica en la materia.

Enseguida, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, remarcó que la regla que hoy se plantea sobre reincidencia no descansa en la afectación del bien jurídico. Puso como ejemplo al delito de amenazas como delito contra la libertad y el aborto como delito contra el honor. Afirmó que nadie puede sostener que un delito contra la vida no sea contra las personas, es decir, quien sufre los efectos del delito siempre será una persona y, en otro sentido, cuando recae sobre un objeto, será delito contra la propiedad. En tal dirección, recalcó, el secuestro y la violación deben ser consideradas. Por ello, la discusión en torno al bien jurídico que afecta, no es la discusión correcta a propósito de la aplicación de la agravante.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó cómo asegurar tal aplicación.

En la misma línea, el Honorable Senador señor De Urresti solicitó a la Comisión tomar los resguardos del caso, sin dejar lugar a dudas. En tal sentido, formuló la búsqueda de una norma de clausura con tal objetivo. Afirmó que no es aceptable eximir delitos como el secuestro y la violación.

Luego, en el mismo sentido que su antecesor, la Honorable Senadora señora Ebensperger añadió que, en virtud del principio de legalidad, en materia penal, es discutible la aplicación por analogía. Remarcó que se busca evitar cualquier discusión sobre la pertinencia de la aplicación de la norma, por lo que su texto debe ser sumamente claro.

El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos planteó que es pertinente la búsqueda de una redacción en base a la propuesta original.

El señor Castillo destacó que existe un título específico sobre crímenes y simples delitos contra las personas. Sin perjuicio de ello, evaluó que, al dejar abierto el tipo sin hacer referencia a ningún tipo de delito, en casos en que exista doble regulación, ningún tribunal aplicará dos veces la agravante. Es decir, mantener la propuesta original de un texto genérico no es un problema.

El señor Wilenmann sugirió que, de ser aquella la voluntad legislativa, se debe considerar la redacción original y continuar con la regulación del artículo 68 ter. Observó que en materia de reincidencia en delitos contra la propiedad, no se incluye la regla de la segunda condena (que agrava en forma distinta cuando es primera y segunda reincidencia), por lo que puede analizarse la derogación del artículo 449 (con eventuales problemas de aplicación en el tiempo).

En la misma dirección, el Honorable Senador señor Galilea estimó que, habiéndose aclarado la aprehensión del Honorable Senador señor Huenchumilla en torno a régimen de delitos contra la propiedad y siendo claro el tenor del artículo 449 numeral dos, es razonable la propuesta presentada de modificar el inicio del artículo 68 ter.

En tal contexto, el profesor señor Wilenmann propuso la siguiente nueva redacción:

Informe de Comisión de Constitución

“Art. 68 ter.- Si concurre una de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° o 16°, el Tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 N° 9 o que el autor hubiera cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el número 22 del artículo 12, siempre que no concurriera la circunstancia atenuante del número 1 del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14°, 15° y 16°, la pena se aumentará en un grado, a menos de que concurriera la atenuante prevista en el artículo 11 número 1 o que el autor hubiera cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

Continuó señalando que la propuesta posee la misma base que lo dispuesto por el artículo 69 de la Indicación, y la nueva propuesta asume asimismo la derogación del artículo 69 bis.

Respecto de la discusión en torno al artículo 68 ter, dijo, asumía que todas las reglas se vinculan por la limitación de delitos contra las personas. En el inciso primero se consideró el contenido del artículo 69 bis para incorporar dentro del artículo 68 ter, regla que se introdujo por una modificación anterior sobre aumento de penas en delitos contra las personas por ciertos casos de maltrato, especialmente a niños (artículo 12 número 22). Al no comprenderse claramente la norma, se propone otro orden de redacción iniciado con una regla de reincidencia, en el inciso primero, que instituye que se excluye el grado mínimo o mínimo cuando exista alguna causal de reincidencia. Luego, el inciso segundo señala que en los casos específicos del artículo 12 número 22, tiene lugar el mismo efecto. El inciso tercero contiene la regla de mayor agravación en caso de segunda reincidencia, regla incluida en la propuesta original y no en las Indicaciones.

En torno a la propuesta del artículo 68 ter y 69, el académico señor Bascuñán explicó a la Comisión que consiste en ubicar correctamente el actual artículo 69 bis antes del artículo 69, de modo de dejar al artículo 69 como la última regla del sistema de determinación de la pena, que es el lugar que le corresponde. Asimismo, destacó que se busca subordinar el efecto de tal agravante al hecho de que no concurra la atenuante de eximente incompleta, y, luego, introducir en el mismo artículo, el efecto especial de las agravantes de las circunstancias 14, 15 y 16 (tal y como viene considerado en el proyecto, pero bajo la consideración de que sea la segunda vez que concurre). De ese modo, dijo, concurriendo la primera vez, posee un efecto general de agravante y produce naturalmente un efecto de impedir la aplicación de las penas sustitutivas por las reglas propias de la ley N° 18.216, y solo cuando, por segunda vez, concurra alguna de tales agravantes, producirá el efecto intensificado de agravación de la pena. Tal es la idea central del artículo 68 ter.

El Honorable Senador señor Galilea remarcó, como contexto, que existe una opinión mayoritaria de la Comisión en el sentido de no limitar el artículo 68 ter a los delitos contra las personas, sino que sea una regla general.

En este respecto, el señor Bascuñán hizo presente que tal artículo se limita a los delitos contra las personas ya que aquella limitación es la actualmente existente de la agravante del artículo 69 bis. Agregó que el inciso segundo no tiene razones para estar limitado a los delitos contra las personas, tal y como la Comisión lo observa.

El señor Wilenmann añadió una diferencia por cuanto la Indicación propuesta solo contiene una regla especial de agravación para el caso de la segunda reincidencia, y no para la primera. Respecto de la primera, recalcó, operan reglas de reincidencia sin otro efecto en particular.

El proyecto que viene desde la Comisión de Seguridad Pública posee una regla especial, relató, por cuanto la primera reincidencia otorga un efecto especial al marco penal (aumenta de modo más rígido a que si fuera agravante) y la segunda reincidencia posee un efecto aun mayor, cual es el aumento de un grado de la pena original prevista para el delito. Ante ello, consultó a la Comisión si se busca mantener el texto proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública con los dos efectos de agravación o atenuar tal efecto.

El Honorable Senador señor De Urresti preguntó a la Comisión si la cooperación eficaz aludida precedentemente es

Informe de Comisión de Constitución

equivalente a la existente en nuestra legislación.

El señor Castillo sostuvo que la norma propuesta por el profesor es consistente con lo votado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en atención a que elimina cualquier problema de interpretación respecto de su alcance y contempla ambas hipótesis de colaboración del sujeto respecto de la causa, sea por medio de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos (artículo 11 número 9) como la cooperación eficaz, por lo que es armónico y consistente. En ambas hipótesis, narró, el tribunal puede aplicar la regla para dejar sin efecto la agravación que supondría el efecto de la reincidencia. Por ello, indicó que, a juicio del Ministerio Público, representa mejor aquello propuesto por la Comisión de Seguridad Pública y mantiene la coherencia en términos de colaboración.

El Honorable Senador señor Galilea afirmó que el inciso primero de la propuesta presentada se hace cargo de no limitar la norma a los delitos contra las personas y respecto de la colaboración, sea eficaz o sustancial.

Respecto del inciso segundo, el profesor señor Wilenmann hizo ver su necesidad por eliminar el artículo 69 bis, que establece una regla de modificación del marco penal luego de individualizada la pena. Por ello, el artículo 69 bis se traslada al artículo 68 ter, suponiendo eliminar el artículo 69 bis. Además, añadió, excluye el efecto agravatorio del artículo 69 bis en los casos de eximentes incompletos.

En torno al inciso tercero contenido en la propuesta del profesor señor Wilenmann, el señor Castillo recalcó que abarca únicamente la hipótesis donde se hubiere cooperado eficazmente y no que hubiere colaborado sustancialmente, ya que el efecto es mayor en atención a que supone una agravación de la reincidencia sobre reincidencia. En tal contexto, afirmó estar de acuerdo con que, en tal caso, se limite su aplicación a la cooperación eficaz (mayor nivel de colaboración).

En este respecto, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos concordó con tal interpretación y agregó que más adelante se abordará la cooperación eficaz.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Galilea consideró interesante innovar en la materia, en tanto, se ha evidenciado que los magistrados suelen aplicar el mínimo de la pena, y porque resulta imprevisible la entrada en vigor de un nuevo código penal. En este escenario, dijo, exigir la aplicación del punto medio dentro del rango de penas, y fundamentar su aumento o disminución, resulta razonable. Además, esto dará tiempo para conocer de qué forma se comportarán los jueces, si aplicarán y fundamentarán correctamente la sanción para, eventualmente, adecuar esta regla.

El Honorable Senador señor De Urresti, hizo presente que históricamente distintos ministros de justicia han resaltado la importancia de contar con un nuevo Código Penal y, sin perjuicio de que esto no se ha concretado, recientemente se aprobó la nueva ley sobre delitos económicos y medioambientales, que representa un avance importante en la materia.

Por otro lado, coincidió en la conveniencia de innovar en esta materia y concordó con el señor Ministro respecto a la importancia de considerar los efectos de la normativa en el número de personas privadas de libertad. Por este motivo, expresó, se ha planteado que aquellos proyectos de ley que impactan en la población penal, deben acompañarse de un informe del Ministerio de Hacienda que considere el impacto que provocará.

A modo de resumen, señaló que, sin perjuicio de la tramitación de un nuevo Código Penal, debería adoptarse un acuerdo que se haga cargo de la necesidad de modernizar diversas materias, como reincidencia o la escala de aplicación de penas y, al mismo tiempo, tomar en consideración el impacto que estos proyectos provocarán en la población penal y en Gendarmería.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Cordero, acotó que han expuesto el debate sobre política penitenciaria durante la tramitación del proyecto de ley sobre cárceles, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, con la finalidad de que el Congreso Nacional tenga presente lo que subyace en esta materia.

Respecto a la tramitación del proyecto de ley sobre un nuevo Código Penal, comentó que el Ejecutivo ha buscado

Informe de Comisión de Constitución

avanzar en las normas contenidas en la parte general, entre las que se encuentran, precisamente, la reglas sobre determinación de penas, en el entendido que existe un problema en este punto. Del mismo modo, destacó que existe una abrumadora cantidad de proyectos de ley vinculados a la agenda de seguridad.

En lo que atañe a este numeral, la Comisión acordó votar los artículos propuestos en forma separada.

- Sometido a votación el artículo 68 ter, fue aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

- Sometido a votación el artículo 69, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Numeral 3.-

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si aquella propuesta es equivalente a la aprobada en general por la Sala del Senado y que luego fue eliminada por la Comisión de Seguridad Pública, a lo que se respondió afirmativamente.

- Sometido a votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Numeral 4.-

A su respecto, el Honorable Senador señor De Urresti consultó a la Comisión por la relegación como figura en desuso y su destino al estar en tramitación un nuevo Código Penal.

El Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidios y Lavado de Activos, señor Castillo, subrayó no haber visto causa en la cual se haya aplicado tal figura en los últimos años y precisamente tal desuso explica la indicación (que busca suprimirla).

- Sometido a votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Numeral 5.-

Letras a) y b).-

A su respecto, la Presidenta de la Comisión consultó por las razones para proponer cambiar un texto imperativo por uno facultativo.

El señor Castillo mencionó que dice relación con la sistematicidad y coherencia de la regulación de delitos contra las personas. Sin perjuicio de ello, hizo ver a la Comisión que, en la actualidad, frente a delitos de la ley de violencia intrafamiliar y circunstancias calificantes del delito de homicidio, existe una obligación de aumento de pena, con lo que, de aprobar la norma propuesta, la regulación quedará en términos facultativos y los jueces no aumentarán la pena.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó proclive a mantener la regulación de la ley vigente, es decir, como imperativo.

El Honorable Senador señor De Urresti subrayó que se trata de un cambio sustancial si la norma se mantiene en términos imperativos o si se modifica por términos facultativos. La facultad de un juez de valorar un aumento de pena entrega espacio importante al sentenciador.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente a la Comisión que el proyecto original no modificaba el artículo 400, sino que es una Indicación incluida por la presente Comisión, que modifica una obligación por una facultad.

El señor Ministro del ramo agregó que el artículo 400 referido ha sido objeto de tres modificaciones en tres

Informe de Comisión de Constitución

momentos diferentes, en los años 2005, 2017 y 2020, y, en los tres casos, el Congreso ha tomado definiciones de marco rígido de pena. Al respecto, dijo, el Ejecutivo no presentó Indicaciones. Agregó que considera que el régimen de determinación de pena se ha modificado de tal forma que resulta inorgánico y, por ello, una visión general requiere de una revisión general. Por último, consignó que se trata de una norma que no formó parte del proyecto original.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si el aumento de grado mencionado en el artículo 400, considera toda la escala de penas y que el máximo se aumentó en un grado, o, por el contrario, significa que el juez debe aplicar el grado máximo aumentado en un grado.

El señor Castillo mencionó interpretaciones diversas en la discusión, pero la mayoritaria supone aplicar la pena en el grado superior a la pena más alta. Es decir, un grado más arriba de la pena más alta. Puso como ejemplo el presidio menor en su grado máximo, que se aumenta a presidio mayor en su grado mínimo.

En razón del debate habido, la señora Presidenta de la Comisión sometió a votación las letras a) y b) en conjunto, explicando que la letra b) se refiere a materias equivalentes que la letra a), pero respecto de delitos contra menores de 18 años y discapacitados.

- Sometidas a votación estas letras, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Al fundamentar su voto en contra, el Honorable Senador señor Galilea concordó con lo expuesto por el señor Ministro en torno a la orientación de las modificaciones de las penas en los últimos años, que han buscado rigidizar. Por ello, señaló, y al no formar parte del proyecto original, se inclinó por no modificar la materia, rechazar las Indicaciones y revisar en forma sistémica el régimen de penas.

Enseguida, el Honorable Senador señor Huenchumilla afirmó ser, en general, partidario de entregar facultades a los jueces para que, conforme al mérito del proceso, puedan analizar cierta escala de pena, sin rigidizar su aplicación. Estimó que todo proceso es diferente y que la materia no se incluyó en sus orígenes, con lo que se sumó a la decisión de la Comisión por el rechazo.

Letra c).-

El señor Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, Homicidios y Lavado de Activos connotó la complejidad que existe en la rebaja de pena a lesiones provocadas a bomberos.

El señor Ministro indicó que la presente norma recibe el mismo razonamiento que las dos anteriores.

El académico señor Wilenmann destacó que el aumento de pena en el Código Penal posee un efecto punitivo intenso, es decir, si existe una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo, y se aumenta en un grado, la pena pasa a ser de 10 años y un día a 15 años. Es decir, el incremento es muy relevante.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke recordó la discusión generada al efecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se modificó la norma y fue polémico en la medida en que se entendía como un gravamen a bomberos. Dado lo expresado, se manifestó por el rechazo de la Indicación.

- Sometida a votación esta letra, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Numeral 6.-

- Sometido a votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

o o o

Informe de Comisión de Constitución

Número nuevo.-

Indicación N° 4.-

De la Honorable Senadora señora Vodanovic, formula consultar un número, nuevo, del siguiente tenor:

"...) Reemplázase, en el artículo 104, la frase "en que tuvo lugar el hecho" por la expresión "en que se tuvo por cumplida la pena"."

° ° °

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, expuso que modificar el artículo 104 para que el plazo se cuente desde la fecha de cumplimiento de la condena, resulta complejo, toda vez que se trata de una circunstancia que el individuo no puede manejar. Por ejemplo, dijo, durante la pandemia, las reclusiones nocturnas se suspendieron por motivos de salubridad.

De esta forma, argumentó, al pensar en penas privativas de libertad, existe cierto grado de certeza, pero la mayoría de las personas cumplen sus condenas en libertad. Así, continuó, solo la ocurrencia del hecho da certeza sobre el inicio del cómputo del plazo, y evita la indeterminación en la aplicación de esta regla.

En la misma línea, el profesor, señor Wilenmann, explicó que tradicionalmente el aumento de la pena al reincidente se explica porque al cometer nuevamente un delito es dable asumir que tiene propensión a cometerlos. Esto, aseveró, tiene sentido si se cuenta un plazo desde que cometió el ilícito. Sin embargo, si se cuenta desde que cumplió la pena, es posible que hayan transcurrido muchos años, y por esto, esta propensión desaparece.

Así, coincidió con que es más claro si el plazo se cuenta desde la comisión del hecho, pero resulta relevante considerar valorativamente el motivo por el que se agrava la pena a los reincidentes.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Huenchumilla.

ARTÍCULO SEGUNDO.-

Introduce, por medio de veintidós numerales, diversas modificaciones al Código Procesal Penal.

NUMERAL 1.

Busca incorporar un artículo 78 ter, nuevo, sobre medidas especiales de protección de fiscales, estableciendo que cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, la adopción de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

Agrega que, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal adjunto del Ministerio Público".

Asimismo, incorpora que la medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

Añade que la resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable

Informe de Comisión de Constitución

por los intervinientes.

Además, dispone que el abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

Por último, plantea que la revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.

Indicaciones N°s 5, 6 y 7.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen sustituirlo por el siguiente:

“1. Introdúcese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando exista algún antecedente de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de fiscales o de sus familias durante el transcurso de la investigación, o, en cualquier caso, tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, que de forma excepcional y fundada adopte las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal adjunto del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso penal hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia, la medida de protección deberá extenderse hasta que esta se encuentre ejecutoriada.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión de la medida de protección o su cese será apelable por los intervinientes.

El abogado defensor del imputado siempre podrá conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.”.”.

El personero del Ministerio Público, señor Castillo, explicó que la propuesta impone una regla al juez, de modo tal que, al acceder a la solicitud, debe considerar que se trata de hipótesis excepcionales y fundadas, aspecto que no se encontraba en la propuesta original.

Recordó que, al exponer sobre la iniciativa, el Ministerio Público planteó que la comparecencia telemática no necesariamente debe quedar entregada a disposición del tribunal, en tanto no hay una garantía en juego. De hecho, presentaron una sugerencia que distingue los supuestos de los artículos 78 ter y 78 quáter. En el primer caso, consideraron que se trata de un tema administrativo interno, a cargo de Fiscal Regional o del Fiscal Nacional; mientras que el artículo 78 quáter tiene relación con la reserva de identidad, supuesto en el que resulta claro que debe existir una autorización judicial de por medio, incluso si se incorporara de forma excepcional y fundada.

Además, prosiguió, las indicaciones y el proyecto original señalan que se podrá utilizar una denominación genérica del “fiscal adjunto del Ministerio Público”, pero esto es un error, advirtió, porque debería referir al “fiscal del Ministerio Público” para incluir al Fiscal Regional.

En otro orden de ideas, el señor Castillo consideró complejo permitir a todos los intervinientes la impugnación,

Informe de Comisión de Constitución

porque se afectará la tramitación y dilatará la sustanciación del proceso.

Finalmente, hizo presente que la propuesta mantiene la penalidad para la infracción de la reserva, tanto del artículo 246 y 247, si así correspondiere, porque no siempre se tratará de un funcionario público.

Para precisar, el Ministro del ramo, señor Cordero, acotó que las medidas de protección siempre poseen carácter excepcional y, en consecuencia, la precisión que propone la indicación es inherente a las particularidades en las que se encuentra. En segundo término y sobre la situación excepcional de la letra a), recordó que actualmente se tramita otro proyecto de ley en que se discute la regulación de las audiencias telemáticas; sin embargo, en aquella iniciativa no se debate sobre los supuestos en que se afecte la seguridad.

Sobre las vías de impugnación, advirtió que en este proyecto hay normas que reconocen la apelación a estas decisiones, lo que generará un impacto en el régimen general de enjuiciamiento criminal.

El señor Castillo retomó el uso de la palabra y advirtió que tanto el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública, como la indicación tienen un error, en tanto, no solo se trata de investigaciones a delitos cometidos por asociaciones delictivas, sino también por asociaciones criminales, que son más complejas.

A continuación, el Honorable Senador señor Huenchumilla, puntualizó que el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública, establece que esta solicitud se puede presentar excepcionalmente cuando existan antecedentes de amenazas de agresión u otra afectación a la integridad de los fiscales o a su familia. Dicha petición será excepcional y fundada, exigencia que, en su opinión, se aplica a la primera categoría, que ya es excepcional, es decir, en ciertos supuestos el juez puede considerar que no procede.

Sobre el mismo punto, el señor Casillo enfatizó que por ese motivo el Ministerio Público no está de acuerdo con agregar las expresiones “excepcional y fundadamente”. Explicó que se trata de una redundancia, pues todas las resoluciones deben ser fundadas, y porque ya es excepcional que exista una amenaza y que se trate de delitos complejos. Además, agregó, su oposición se basa en que la modalidad telemática se puede determinar administrativamente por el Fiscal Regional.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró razonable las sugerencias, esto es, agregar la expresión “o criminales” en el texto; en segundo lugar, eliminar la frase “de forma excepcional y fundada” y, por último, distinguir quien decreta esta medida, en la letra a) el Fiscal Nacional o Regional, según quien haga la solicitud.

Respecto a la utilización de medios telemáticos, el Honorable Senador señor De Urresti advirtió que lo excepcional no debe convertirse en la regla general, en tanto, se ha abusado de este sistema y en la práctica se convirtió en la generalidad. En ese contexto, sostuvo que lo propuesto parece conveniente para la seguridad y para mejorar el desplazamiento de los intervinientes.

No obstante lo señalado, pidió perfeccionar la redacción para evitar que lo excepcional se convierta en la regla general, y, en cuanto a la reserva de identidad de los fiscales ante el juez de garantía, previno sobre la inconveniencia de que estos no sean conocidos y que eventualmente se vulneren derechos, so pretexto de conseguir protección.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que el tema queda cubierto con el encabezado del artículo 78 ter. Así, si se trata de una excepción la decisión podría quedar radicada en el Fiscal Nacional, ya que solo será un mecanismo excepcional.

El Señor Castillo hizo presente que el conflicto radica entre el correcto funcionamiento y la medida de protección, por eso, la propuesta se funda en que genera mayor responsabilidad institucional que sean las jefaturas quienes constaten el cumplimiento de los supuestos para requerir esa protección, indicados en el inciso primero. Con la regulación actual, cualquier fiscal adjunto podría solicitarlo al tribunal.

Respecto a los fiscales “sin rostro”, explicó que no es la intención de la norma, pero en los términos que señala la letra c), cuando estos se presentan en una audiencia, son representantes del Estado que ejercen la persecución penal, es decir, en su condición de fiscales del Ministerio Público. Así, adujo, no significa que asistirá con el rostro cubierto, sino que durante la audiencia se le individualizará como fiscal adjunto de la comuna que corresponda

Informe de Comisión de Constitución

que, en su opinión, es suficiente identificación.

A su turno, el académico señor Wilenmann estuvo de acuerdo con lo planteado por el Honorable Senador señor De Urresti sobre la relevancia de estas medidas, en atención a los riesgos a los que se exponen los fiscales. Asimismo, destacó la importancia de mantener el control judicial y el carácter excepcional de las medidas.

Al analizar la redacción, añadió, se advierte que se pueden generar prácticas de concesión demasiado amplias, al hablar de “en cualquier caso”. Por esto, estimó relevante insistir que sea de forma excepcional y fundada, y, si bien apoya en general el otorgamiento de autorizaciones por vía administrativa, en este caso en particular, se corre el riesgo de que se vuelva una práctica general, motivo por el que resulta conveniente usar la fórmula original, y corregir la redacción para incluir a las asociaciones delictivas y criminales.

El profesor señor Bascuñán subrayó que la propuesta busca explicitar que el ejercicio del derecho de petición por parte del fiscal no es vinculante para el tribunal. La regla genera una actualización al fiscal para efectuar una solicitud, así, se genera la pregunta de cuál será el efecto para el tribunal, es decir, si queda obligado a conceder la solicitud, o seguirá siendo una facultad discrecional. La indicación, añadió, pone de manifiesto que el tribunal retiene el poder para decidir si corresponde o no, dada la excepcionalidad de la situación, sin quedar vinculado por la solicitud del fiscal.

El señor Castillo destacó que el Ministerio Público propone un control judicial de esa autorización administrativa, para que el tribunal pueda igualmente ordenar la comparecencia presencial del fiscal, mediante resolución fundada, en cuyo caso deberá comunicar anticipadamente los medios y protocolo necesarios para asegurar en la audiencia la debida protección de los miembros del tribunal, del fiscal y del resto de los intervinientes.

Sin embargo, previno, lo preocupante es que, al existir asimetría en la seguridad de los tribunales, la valoración del riesgo personal que pueda tener el juez, la extienda al resto. Por esto, sugirió, si el juez quiere que el fiscal asista personalmente, que defina cuáles son los protocolos de ese tribunal en particular para brindar la debida seguridad a los fiscales.

El Honorable Senador señor De Urresti puso de relieve que hay consenso en los puntos centrales, esto es, la necesidad de brindar protección a los fiscales; que las audiencias por vías telemáticas no se conviertan en la regla general; y, que exista control jurisdiccional.

El señor Castillo opinó que, de mantener la redacción original, agregar la expresión “o criminales”, y de restringir la apelación al Ministerio Público, queda un texto razonable.

En relación con estas indicaciones, la Comisión analizó un nuevo texto propuesto, del siguiente tenor:

“1. Incorpórese un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiere algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la

Informe de Comisión de Constitución

medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.”.

En relación con el texto propuesto, el Honorable Senador señor Cruz-Coke consultó cómo se determina la relevancia de una amenaza en estas circunstancias.

El Personero del Ministerio Público explicó que el texto propuesto ordena el debate de la sesión anterior, relativo a estas indicaciones. En cuanto a la seriedad de la amenaza, ésta queda a criterio y ponderación de quien requiere la medida como del tribunal que la autoriza, pero se establece como una medida excepcional y no como regla general.

El señor Ministro se mostró de acuerdo con el texto propuesto; sin embargo, dejó constancia que toda medida especial de protección es excepcional y, como tal, requiere de una decisión fundada de parte del tribunal, por ende, requiere de debate y justificación.

A su turno, el académico señor Bascuñán aclaró que no se trata de una solicitud vinculante para el tribunal, sino que éste mantiene siempre la prerrogativa de decidir la procedencia de la medida. Asimismo, destacó la importancia de considerar, dentro de las referencias legales contenidas en el inciso final del texto propuesto, el artículo 246 bis, que entró en vigencia con la publicación de la ley N° 21.592 sobre el estatuto del denunciante.

El Honorable Senador señor Huenchumilla señaló que la estructura del artículo propuesto corresponde a una solicitud fundada del fiscal; no obstante, consultó si dicha solicitud se resuelve de plano o previa audiencia por el tribunal.

En la misma línea, previno que la resolución que resuelve la solicitud sea apelable sólo, por una parte, constituye una excepción en el sistema penal. A este respecto, sostuvo que el fundamento de evitar la dilatación del proceso, no tiene el suficiente peso para neutralizar el derecho que tienen las partes de recurrir ante el tribunal superior.

Al volver a hacer uso de la palabra, el personero del Ministerio Público informó la existencia de una resolución del Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal, debido a amenazas en un contexto de investigación de crimen organizado, solicitó las mismas medidas contenidas en el texto propuesto, las cuales fueron decretadas sin audiencia. En este sentido, sostuvo que se debe tener en cuenta la concesión de estas medidas y cómo éstas funcionan en la práctica. En consecuencia, si la forma en que se materializan estas medidas lesiona el derecho a defensa del imputado, siempre se podrá recurrir al artículo 10 del Código Procesal Penal, relativo a la cautela de garantías.

El profesor señor Medina aclaró que la norma propuesta establece que el fiscal, sujeto a la medida de protección, es conocido por el abogado defensor y no por el imputado. Al efecto, hizo hincapié que quien tiene el derecho a defensa no es el abogado sino el imputado. El abogado defensor no tiene por qué conocer los conflictos que pudiera tener la parte perseguida con un fiscal determinado, que pueden ser totalmente ajenos al asunto penal e implicar alguna forma de inhabilidad del fiscal para el caso en particular. Por lo tanto, se trata de una restricción del derecho de defensa porque, al no conocer la parte defendida quien es el fiscal, no tiene la potencialidad de entender cuál es el conflicto que pudiere existir. Por este motivo, se propuso que estas medidas tuvieran un carácter excepcional y fundado.

En relación con la relevancia de las amenazas, comentó que se trata de una cuestión de ponderación de los tribunales, que deberá explicar el fiscal en el caso concreto, debiendo el tribunal decidir si otorga la medida en audiencia. Luego, advirtió que la participación por vía remota es una medida de distinta naturaleza, respecto de las demás contempladas en la norma propuesta, por cuanto en la actualidad se trata de comparecencia habitual en materia penal. En efecto, hoy en día muchos tribunales del país funcionan de forma telemática.

Informe de Comisión de Constitución

En la misma línea, se mostró contrario a que la resolución que acoge o rechaza la medida sea apelable sólo por el Ministerio Público, por cuanto se trata de una restricción del alcance del derecho de defensa, lo razonable es que exista una posibilidad de revisión del otorgamiento de la medida, más aún cuando se trata de un juicio de ponderación del juez, particularmente por la parte que se ve afectada por la imposición de la medida.

Asimismo, sostuvo que, si bien la apelación de la medida sólo por parte del Ministerio Público tiene por finalidad evitar la dilación del proceso; sin embargo, la solicitud de audiencia de cautela de garantías podría producir precisamente el efecto que se pretende evitar. Por lo tanto, sugirió evaluar que la resolución sea apelable por ambas partes.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que, mediante el texto propuesto, se trata de establecer medida de protección para los fiscales. Por lo tanto, de acoger todas las sugerencias realizadas por el académico señor Medina, dichas medidas de protección perderían eficacia. La excepcionalidad de estas medidas se encuentra dada por la existencia de amenazas, por parte del crimen organizado.

El Honorable Senador señor Galilea indicó que es de toda lógica que la denegación de la medida de protección para el fiscal sea apelable únicamente por el Ministerio Público, por ser la parte interesada.

En el mismo orden de ideas, preguntó, en el caso de que el juez de garantía niegue la solicitud de medidas contempladas en el artículo 10 del Código Procesal Penal, sí existe la posibilidad de revisión de la decisión por parte del tribunal superior.

Con respecto al punto señalado, el personero del Ministerio Público precisó que el artículo 10 no permite una apelación inmediata, sin perjuicio de que eventualmente dicha resolución pudiese ser fuente para un recurso de nulidad por afectación de garantías fundamentales.

Por otra parte, señaló que el sistema establece dos vías de reclamación: la vía judicial (artículo 10 del Código Procesal Penal) y la administrativa, ante el Fiscal Regional o el Fiscal Nacional, ante una inadecuada praxis de aquellos que realizan la persecución penal.

A continuación, la Presidenta de la Comisión puso en votación las referidas indicaciones con la redacción propuesta.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 8.-

De la Honorable Senadora señora Vodanovic, propone consultar el siguiente numeral, nuevo:

"...) Incorpórase un artículo 78 quáter, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 78 quáter. En todo caso, cuando por el tipo de delitos o la peligrosidad de los detenidos, el fiscal que deba asistir a las respectivas audiencias de controles de detención considere que su seguridad o integridad física puede verse amenazada, comunicará al juzgado de garantía correspondiente que comparecerá telemáticamente a los controles de detención de esa jornada."."

° ° °

En lo que atañe a esta enmienda, la Comisión estimó que las indicaciones aprobadas anteriormente, recogen parte importante de la idea contemplada en ella. Por lo tanto, la consideró subsumida en el texto propuesto aprobado respecto de las indicaciones N°s 5, 6 y 7.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Informe de Comisión de Constitución

NUMERAL 2.

Propone introducir un artículo 111 bis, nuevo, sobre un procurador común, estipulando que, en aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Además, enuncia que, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cualquiera de las partes representadas por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada.

Indicaciones N°s 9, 10 y 11.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, persiguen sustituirlo por el siguiente:

“2. Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, este podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el solo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará por que sus actuaciones en audiencia se refieran solo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio del Interior y a otros querellantes institucionales, quienes podrán intervenir como querellantes siempre que tengan competencia y no podrán nunca representar a otras partes.”.

En relación con estas indicaciones, el Secretario de Estado indicó que la norma tiene como propósito resolver un problema que tiene el funcionamiento de enjuiciamiento criminal, para la optimización de las distintas partes. Por lo tanto, es una regla sugerida para evitar el rol dilatorio de la existencia de múltiples querellantes en el sistema. Sin perjuicio de lo anterior, estimó que la redacción propuesta en las indicaciones es más idónea para los efectos que se persiguen, por cuanto permite una regla de salida más precisa en relación al interés civil y resuelve el tema de los querellantes institucionales, quienes sólo pueden intervenir en aquellos casos en que la ley los autoriza.

El Honorable Senador señor Huenchumilla interrogó acerca de la existencia de una norma supletoria respecto del Código de Procedimiento Civil, que se pudiera aplicar en lo relativo al procurador común.

El Honorable Senador señor De Urresti inquirió acerca de la existencia de la institución del procurador común en algún sistema, o bien, si se está estamos innovando en esta materia.

A su turno, el Honorable Senador señor Galilea consultó acerca de la necesidad de crear esta institución del procurador común y porqué se establece la excepción respecto de aspectos civiles y no para aspectos penales, que pudiesen ser disímiles.

Al contestar las inquietudes surgidas en el seno de la Comisión, el académico señor Medina explicó que la norma se hace cargo de un problema de funcionamiento de los tribunales, en lo cuales suelen existir una multiplicidad de querellantes, por ejemplo en casos de estafas masivas, lo que produce un retardo y una dilación injustificada en las audiencias, donde los distintos querellantes se van repitiendo y adhiriendo a las pretensiones penales del Ministerio Público, que suele tener las pretensiones penales más altas. En algunos casos, añadió, ha existido, por

Informe de Comisión de Constitución

aplicación de norma supletoria, la designación de un procurador común, pero no es una cuestión clara en materia penal, pero este motivo es preferible la existencia de una regla expresa que lo contemple, tanto para las audiencias del tribunal de garantía como en materia penal. Este procurador común debe representar todos los intereses y la restricción a pretensiones civiles, se debe a que la pretensión penal se ve reflejada de forma prácticamente idéntica por cada uno de los abogados querellantes. Finalmente, la norma establece una salvedad respecto de querellantes institucionales.

El Personero del Ministerio Público hizo presente que, tanto las instituciones que existen en el Código Procesal Penal como aquellas supletorias, descansan en la intención de las partes de fijar un procurador común. Sin perjuicio de ello, la ventaja de esta regulación es que le impone al juez de garantía la obligación de ser un articulador para manejar el contenido del debate y el número de interviniente en éste, es decir, un mayor rol de dominio en las audiencias. A su vez, previno que ninguna de las hipótesis supletorias contempla la regla del inciso final de la propuesta, que es fundamental porque son los querellantes institucionales quienes permiten, desde distintas ópticas, fortalecer la persecución penal. No obstante lo anterior, advirtió que dicha regla se expresa en forma más sencilla en la indicación N° 12, al remitirse al artículo 111 Código Procesal Penal, que establece la competencia en esta materia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que el procurador común no debería proceder cuando se tiene pretensiones penales diversas. Por lo tanto, debería existir una excepción más allá de las diferencias en intereses civiles.

Al volver a hacer uso de la palabra, el señor Ministro comentó que la presente discusión dice relación con un fenómeno que se está produciendo en nuestro sistema procesal penal, relativo al mayor protagonismo que han adquirido las partes querellantes y sus efectos en el proceso, esto es, la distorsión en la persecución penal. Si en el procedimiento civil existe la exigencia de contar con un procurador común, con mayor razón debe existir en el sistema de enjuiciamiento criminal, donde la persecución penal, por definición, es una cuestión de derecho e interés público. En este sentido, enfatizó que la facultad privativa y excluyente del ejercicio de la persecución penal recae en el Ministerio Público y las víctimas tienen la facultad de mantener su acción. La norma de salida se encuentra redactada en forma más precisa en el inciso final de la indicación N° 12, porque se establece que los organismos públicos sólo se pueden querellar cuando la ley los faculte.

Enseguida, la Comisión acordó poner en votación los incisos primero y segundo de las indicaciones N°s 9, 10 y 11, y el inciso final de la indicación N° 12.

- Sometida a votación estas indicaciones, fueron aprobadas con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Indicación N° 12.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, busca reemplazarlo por el siguiente:

"2. Introdúcese el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

"Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de algún interviniente, ordenará a estos su nombramiento y, a falta de esa designación, deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de entre los querellantes de la causa.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior cualquiera de los intervinientes representados por el procurador común que, por invocar nuevos hechos o una calificación jurídica distinta o por pretensiones civiles diversas, estime incompatible la representación común, podrá solicitar se le permita su actuación separada.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111."."

En función del acuerdo adoptado, a raíz del análisis de las indicaciones N°s 9, 10 y 11, la Presidenta de la Comisión puso en votación la indicación número 12.

Informe de Comisión de Constitución

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 4.

Presenta añadir, en el inciso primero del artículo 127, sobre detención judicial, el que podrá aplicarse, en este caso, por las policías, el examen de vestimentas, equipaje o vehículos contemplado en el artículo 89. Asimismo, agrega que se entenderá razón suficiente para ello el reconocimiento efectuado por el imputado ante el fiscal o la policía, en presencia de su defensor, de su participación en los hechos investigados, o bien, su identificación o reconocimiento como presunto responsable conste en los resultados de una prueba científica o se haya practicado mediante la realización de la diligencia de reconocimiento en los términos de este Código.

Indicaciones N°s 13, 14 y 15.-

De S.E. el Presidente de la República, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, buscan suprimirlo.

En relación con estas enmiendas, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, explicó que la regla que se propone suprimir, permite que, en contexto de detención, se proceda al registro y ello ya existe como facultad para las policías. El registro de vestimentas, vehículos y maletas, con excepción del control preventivo de identidad (artículo 12), siempre es permitido respecto de las policías, por lo cual generar una regla particular, a propósito de la ejecución de una orden de detención, producirá un problema de interpretación con las reglas existentes. Por lo tanto, esta regla generará más problemas en su aplicación que clarificar su existencia.

En la misma línea, aclaró que el artículo 127 del Código Procesal Penal regula la ejecución de una orden de detención y cada vez que las policías detienen a alguien, se generan las facultades de registro, independiente de la razón. Nuestro sistema permite el registro en el cumplimiento de una orden de detención y en caso de flagrancia, por lo cual queda excluida esta facultad para las policías en el caso del control preventivo de identidad. La norma que se propone suprimir explicita que al momento de ejecutar una orden de detención se puede ejercer la facultad de registro, lo cual genera necesariamente la discusión si antes se permitía ejercer dicha facultad.

El Personero del Ministerio Público señaló que el artículo 127 no contiene ninguna norma respecto al registro; sin embargo, históricamente se ha entendido que la ejecución de una orden de detención supone la aplicación del estatuto del detenido y éste se inicia con el artículo 89 del Código Procesal Penal, que permite el registro. Esta materia, agregó, no es uno de los problemas que actualmente afecte la persecución penal.

El profesor señor Medina opinó que la regla es muy confusa y no soluciona ningún problema que se haya presentado alguna vez en la práctica, llevando sólo a complejas interpretaciones.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 16.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, persigue consultar el siguiente numeral, nuevo:

"...) Intercálase en el artículo 132 del Código Procesal Penal, un nuevo inciso cuarto, del siguiente tenor:

"Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas y criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, de delitos de la ley de control de armas, de trata de personas, de explotación sexual, de homicidios o de secuestros, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de este."."

Informe de Comisión de Constitución

° ° °

En lo relativo a esta indicación, el Personero del Ministerio Público indicó que la norma propuesta es altamente conveniente, en los términos que se propone, al ser muy similar al artículo 39 de la ley N° 20.000, que permite la ampliación hasta el máximo (cinco días) de la detención, para efectos de practicar diligencias precisas. La ley N° 21.577 sobre crimen organizado, aplica, tanto para los delitos de asociación delictiva como criminal, todas las técnicas especiales de investigación y robusteció la cooperación eficaz.

En el mismo orden de ideas, estimó que la norma debería estar relacionada, tanto a las asociaciones delictivas como criminales, que dicen relación con la ley N° 21.577, que permitió las referidas técnicas de investigación a esos delitos.

El académico señor Wilenmann señaló que la indicación es consistente con la ampliación de las técnicas especiales de investigación a otras formas de criminalidad organizada, en el artículo 226 A del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, sugirió que, en vez de hacer referencia a una serie de delitos, alguno de los cuales no permite la aplicación de técnicas especiales de investigación, la norma se remita al artículo 226 A del cuerpo legal señalado, o bien, al Párrafo 10, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal.

El jefe Ministerial expresó que la orientación de la indicación es adecuada, de acuerdo con la nueva legislación en materia de criminalidad organizada.

A su respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger, autora de la Indicación, explicó que persigue intercalar un nuevo inciso en el artículo 132 del Código Procesal Penal, para ampliar en 5 días el plazo que posee el juez de garantía, cuando el fiscal así lo solicite y sea conducente para el éxito de alguna diligencia. Explicó a la Comisión que, si bien hay acuerdo en su idea de fondo, se busca restringir su aplicación. Por ello, se presentó una nueva propuesta:

“Agréguese un nuevo inciso final al artículo 132 del Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9° del Código Procesal Penal, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de este.”.

En torno a la propuesta, el abogado del Ministerio Público, señor Castillo, expuso que busca circunscribir su aplicación a delitos de criminalidad organizada, es decir, asociación delictiva y criminal, y su relación con la recientemente publicada Ley N° 21.577. Recordó que la Ley N° 18.314 contiene un plazo especial de detención de hasta 10 días, por lo que la propuesta debe excluir la referencia a aquel texto normativo, es decir, eliminar la frase “o de una investigación por un delito sancionado en la Ley N° 18.314”.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, se sumó a los dichos recientes explicando que la ley de conductas terroristas contiene reglas procesales especiales y, además, sistema de responsabilidad especial. En atención a que se trata de una regulación especial, expresó la conveniencia de no incluirla como regulación general. Se manifestó de acuerdo con el resto de la propuesta.

El Honorable Senador señor Galilea se mostró conforme con la redacción propuesta.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 17.-

Informe de Comisión de Constitución

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, formula consultar el siguiente numeral, nuevo:

"...) Reemplácese el inciso final del artículo 141 por el siguiente:

"No obstante lo señalado en el inciso anterior, y cuando no concurriere otra necesidad de cautela, el tribunal podrá siempre decretar la prisión preventiva del imputado, por existir peligro de fuga, cuando éste:

a) hubiere incumplido alguna de las medidas cautelares previstas en el Párrafo 6° de este Título o cuando el tribunal considerare que el imputado pudiere incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a los actos del procedimiento como a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado de conformidad a los artículos 33 y 123;

b) compareciere ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;

c) no asistiere a la audiencia del juicio oral, resolución que se dictará en la misma audiencia, a petición del fiscal o del querellante;

d) fuere requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, en procedimiento simplificado, abreviado o al juicio oral, y

e) fuere condenado en el juicio oral, abreviado o simplificado y, en conformidad a los antecedentes del proceso, se pudiera estimar que el cumplimiento de la pena será de manera efectiva, sin que proceda alguna pena sustitutiva, no obstante la sentencia no se encuentre ejecutoriada."."

° ° °

- Esta indicación fue retirada por su autora.-

NUMERAL 5.

Propone incorporar un artículo 141 bis sobre sustitución de otras medidas cautelares por prisión preventiva, para casos especiales de peligro de fuga, señalando que el tribunal deberá, de oficio, sin necesidad de debate y sin fijación de nueva audiencia al efecto, sustituir cualquier medida cautelar a la que el imputado o acusado estuviese sometido, por la de prisión preventiva, en los siguientes casos especiales de peligro de fuga:

a) Cuando el imputado o acusado comparezca ante el tribunal detenido por orden judicial, fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada;

b) Cuando condene al imputado requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado o abreviado, y

c) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343, pronunciare en un juicio oral una decisión condenatoria que importe el cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad.

Asimismo, presenta que, decretada la prisión preventiva, el privado de libertad podrá solicitar su sustitución por una caución suficiente, en los términos del artículo 146, en la misma audiencia o con posterioridad a ella y antes de la confirmación de la sentencia respectiva o del término del nuevo juicio, en su caso.

Indicaciones N°s 18, 19, 20 y 21.-

De S.E. el Presidente de la República, de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, plantean suprimirlo.

En atención al retiro de la indicación anterior y en torno a la presente, el señor Castillo expresó su apoyo. Hizo mención de que el artículo 141 bis, como se planteó, genera problemas en la tramitación de procesos penales.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Informe de Comisión de Constitución

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 22.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone consultar el siguiente numeral, nuevo:

"...) Sustitúyase inciso segundo, del artículo 157 bis del Código Procesal Penal, por los siguientes:

"Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a ciento veinte ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter de el o los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.".

° ° °

A su respecto, el abogado del Ministerio Público, señor Castillo, afirmó que se trata de una indicación especialmente interesante y útil. Declaró que apunta a un aspecto trascendental en el contexto de la persecución de crimen organizado y otros fenómenos delictivos asociativos, cual es la ruta del dinero o atacar el patrimonio de las organizaciones criminales y buscar desfinanciarlas para debilitar su funcionamiento.

El artículo 157 en su inciso primero, destacó, estipula una regla especial que permite cautelar realmente los bienes con el objeto de hacer efectivo el comiso de ganancias. Manifestó que el valor equivalente de los bienes o efectos del comiso de ganancias y el valor equivalente, son dos formas de comiso particularmente relevantes en contexto de persecución de crimen organizado, en atención a que el crimen organizado busca limpiar o lavar el dinero, por lo que, con la norma, se busca que, aunque se hayan desprendido de los bienes, se pueda llegar igualmente a un valor equivalente de lo obtenido en el contexto de la organización criminal o a sus ganancias. Por ello, dijo, el inciso primero se refiere a un aspecto particularmente relevante.

El plazo que existía originalmente era excesivamente corto, recalcó, por lo que el primer mérito de la indicación es ampliar los plazos para que se puedan cautelar tales bienes por el Ministerio Público. Además de ello, añadió que posee el mérito novedoso de permitir una solicitud de ampliación cuando, en contexto de la investigación, haya antecedentes que justifiquen ampliar el plazo sin que se pueda formalizar aquella investigación.

En el mismo sentido, el señor abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estimó que se trata de una regla necesaria, especialmente para casos de crimen organizado. Sin perjuicio de ello, indicó que la redacción del artículo 157 bis es posee aplicación general, por lo que, en cualquier evento, podrá ser aplicada sobre los bienes de cualquiera que esté siendo investigado. Aquello es relevante en atención a que se realiza sin conocimiento del imputado, como sería por ejemplo el caso de un imputado por delito de estafa que no esté vinculado a la criminalidad organizada. Desde una visión sistémica de la legislación, mencionó como prudente y correcto mantener tal regla como una excepción de plazo más amplio únicamente para delitos de crimen organizado, como ocurrió en la norma anterior.

En relación con el punto anterior, el señor Castillo destacó que se lleva a cabo sin una audiencia en los términos del 157 bis, lo que no significa necesariamente que será sin conocimiento por parte del sujeto. El sujeto puede tomar conocimiento de la medida precautoria, e incluso cuenta con acciones que se pueden ejercer para revertir judicialmente aquella decisión y la posibilidad de apelar.

El señor Araya recalcó que es efectivo que existe la posibilidad de que la persona tome conocimiento de la medida cautelar, pero es difícil acceder a tal información ya que se requiere de un certificado del registro del conservador de bienes raíces, al ser una medida cautelar real impuesta por un tribunal. Y tal certificado no se solicita

Informe de Comisión de Constitución

regularmente. Incluso, advirtió, si se entera luego de 5 días, ya se venció el plazo para recurrir. Por ello, afirmó que tal posibilidad de protección en la práctica es muy compleja. Instó por ende a que, de otorgar tal posibilidad, debe ser para delitos graves, haciendo ver que la redacción actual lo permite en cualquier delito.

Luego, el señor Castillo confirmó la existencia del plazo de 5 días para reclamar aquella medida cautelar real de que se tomó conocimiento, pero, dijo, luego de ello se puede presentar un escrito ante un tribunal para que se analice la subsistencia de tal medida cautelar real, y luego se puede apelar la resolución de tal audiencia. Remarcó que siempre se podrá solicitar la revocación de tal medida cautelar real y apelar su resolución.

El Honorable Senador señor Galilea preguntó si la preocupación del Ministerio del ramo dice relación con que las medidas cautelares reales, como medidas excepcionales, se utilicen para todos los delitos, o se trata únicamente del comiso.

El señor Castillo explicó a la Comisión que la preocupación radica en que, podrán ser decretadas sin audiencia del afectado, todas las medidas para asegurar bienes sobre los cuales se hace efectivo el comiso de ganancias o valores equivalentes de bienes o efectos.

Luego, el señor Araya indicó que el objetivo de la medida cautelar real es asegurar bienes para hacer efectivo el comiso. En atención a que existe actualmente el comiso de ganancias, dijo, se pueden utilizar todas las medidas reales que permite el Código Civil. Dentro de las medidas cautelares reales, se encuentran el congelamiento de cuentas corrientes y prohibición de celebrar actos y contratos, como las más relevantes y eficientes. En atención a que el artículo no individualiza las medidas cautelares reales, sino que enuncia el objetivo, se puede asegurar un patrimonio sobre el cual ejercer la sentencia que declara el comiso con diversas medidas.

El problema surge, advirtió, en una estafa común, cuestionando si el Ministerio Público puede solicitar una medida cautelar sobre la casa del imputado sin darle aviso. Aquello, dijo, no parece tener sentido en criminalidad común.

El Honorable Senador señor Galilea insistió entonces en que preocupa que la figura del comiso, en atención a que se puede ejercer por múltiples vías, podría utilizarse en muchos tipos de delito y de uso cotidiano para delitos no asociados a crimen organizado. En razón de ello, destacó entonces que el problema ante el cual se enfrenta la Comisión es sobre plazos.

En relación a tales plazos, estableció que se busca aumentar los mínimos y máximos, preguntando cual ha sido el uso común de la judicatura en la materia. Propuso como postura intermedia analizar el aumento de plazo máximo y mantener el mínimo, con el objeto de que, si se observa que no se está frente a un delito relacionado a crimen organizado, aquella tramitación continúe por una vía normal y no proceda este tipo de medida precautoria.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke solicitó una redacción alternativa al Poder Ejecutivo en la materia.

El representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos planteó subir el mínimo y el máximo restringido a ciertos delitos vinculados a criminalidad organizada. La solución que se propone por el Honorable Senador en torno a mantener el mínimo y aumentar el máximo, explicó, asimismo es pertinente, ya que mantiene el mínimo y se podrá utilizar aquel para delitos comunes, mientras que plantea un máximo superior que podrá utilizarse para criminalidad organizada. Será el tribunal quien deberá ponderar.

El personero del Ministerio Público se mostró conforme con la propuesta del Honorable Senador señor Galilea, especialmente al mantener el inciso segundo del artículo 157 bis propuesto en la Indicación, dejando a criterio del tribunal su aplicación.

En razón de ello, la señora Presidenta de la Comisión sometió a votación la indicación N° 22, con enmiendas en el plazo mínimo (manteniendo treinta días) y conservando el plazo máximo por doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Informe de Comisión de Constitución

NUMERAL 6.

Propone intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo 170 (que trata del principio de oportunidad), que establezca que tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que tuviere alguna condena anterior.

Indicaciones N°s 23, 24 y 25.-

De S.E. el Presidente de la República, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, buscan suprimirlo.

A su respecto, el señor Araya mencionó que la redacción proveniente desde la Comisión de Seguridad del Senado posee problemas en varios aspectos:

a) Se intenta restringir una facultad que es propia del Ministerio Público, el principio de oportunidad, respecto de la cual aquel ha sido prudente en su utilización. Aquel principio de oportunidad se reserva para delitos de bagatela y excepcionalmente frente a alguna situación procesal donde no se ha podido continuar con el procedimiento. Recalcó que dice relación con la eficiencia y eficacia frente a recursos limitados.

b) Plantea como imposibilidad al Fiscal de ejercer un principio de oportunidad cuando el imputado haya llegado a un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio como salida alternativa en el procedimiento penal implica que el Estado reconoce que tal conflicto, que posee una relevancia penal, posee una mejor solución entre las partes. Ejemplo de ello sería un delito imprudente de daño o lesiones, donde no hubo intención de la persona de causar daño y se llega a un acuerdo que, en general, resarce el efecto patrimonial que ha sufrido la víctima. Esta regla valora de manera negativa aquello, es decir, que, si se llega a un acuerdo con la víctima, la ley lo castigará porque al fiscal no se le permitirá aplicar principio de oportunidad si comete un delito de bagatela y eso parece un sin sentido motivacional.

c) Como probable error de referencia, señala que tampoco procederá el principio de oportunidad cuando exista una condena anterior. Aquello es relevante ya que el Ministerio Público no permite generar principio de oportunidad cuando existe condena previa por hechos similares, por criterios de persecución. Es una regla de restricción sobre el ejercicio de la acción penal. Consideró que una regulación restrictiva atenta a la eficiencia del trabajo del Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke hizo ver que aquel es uno de los temas que la ciudadanía reclama en forma permanente, es decir, cuando una persona posee en su historial diversas acusaciones y continúan libres para continuar cometiendo delitos. Solicitó conocer cuáles son los criterios que posee el Ministerio Público para que aquello no ocurra.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que la idea matriz del proyecto es precisamente que la reincidencia posea efectos y, para ello, se busca regular la materia y el principio de oportunidad. Reflexionó en torno a que no debe aplicarse el principio de oportunidad cuando el imputado ha utilizado algún beneficio anterior. Esperó que el fundamento no sea exclusivamente el exceso de trabajo del Ministerio Público, materia que se debe solucionar de otra forma que no sea dejar de perseguir hechos constitutivos de delito.

El abogado del Ministerio Público expresó que la presente fue una de las temáticas más discutidas en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. En su minuto, relató que el Fiscal Nacional manifestó preocupación por esta norma y por la suspensión condicional del procedimiento, particularmente ya que, a su juicio, es importante comprender que el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, en rigor, no atacan la reincidencia, ya que, en ambos, no existe un reproche condenatorio previo. Además, el contexto del principio de oportunidad es aquel donde el Ministerio Público ha aplicado instructivos generales con la finalidad de asegurar una adecuada utilización del mismo, que dice relación con la política criminal del Ministerio Público en torno a la persecución penal, relevante en términos territoriales. Esta norma permite generar políticas criminales respecto de tales puntos.

Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, mencionó que el Fiscal Nacional planteó que la norma, al no distinguir una anterior suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, y no advertir una relación entre aquello y el delito por el cual sería aplicable el principio de oportunidad, genera una regla extremadamente rígida. Por ello, se consideró que la materia debía quedar entregada como facultad al Fiscal Nacional de poder dictar instrucciones generales que definan la política criminal del país.

Posteriormente y producto del debate habido en el seno de la Comisión, se propuso modificar la redacción de las indicaciones y sustituir el numeral 6 por un texto del siguiente tenor:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que desde un inicio el Ministerio Público ha mostrado desacuerdo con la eliminación de sus facultades. En su opinión, la idea de que la reincidencia debe producir efectos es correcta, uno de los cuales sería limitar los beneficios a los que pueden acceder aquellos que cometen delitos, como en esta propuesta, que limita al imputado reincidente en ilícitos de la misma especie que afecten al mismo bien jurídico.

Sin embargo, prosiguió, en consideración a que el Ministerio de Justicia sostuvo inicialmente que la última parte era innecesaria porque no producirá los beneficios cuando exista una condena anterior, como viene redactada la nueva propuesta tampoco producirá efectos, porque se habla de haber sido condenado con anterioridad por iguales delitos.

Por los motivos planteados, puntualizó no está conforme con la nueva redacción, no obstante que los miembros de la Comisión quieren que la norma se mantenga.

El Personero del Poder Ejecutivo, señor Araya, explicó que lo propuesto es similar a lo aprobado en la Comisión de Seguridad, que recogió uno de los criterios generales para aplicar el principio de oportunidad. Esto es relevante porque el Ministerio Público toma una decisión autónoma de política criminal sobre determinados hechos, particularmente de poca importancia

Esta redacción releva una regla que actualmente los fiscales utilizan en la persecución. Sin perjuicio de esto, la manera más eficiente para regular esto, se manifiesta en las instrucciones generales sobre la aplicación de esta facultad que dicta el Fiscal Nacional.

El señor Moreno consideró que no hay que desconocer la lógica de los sistemas acusatorios adversariales, que reconoce ciertos criterios de desestimación de causas, reglarlos y dejar la delimitación específica de los casos en que procede a instrucciones internas del Ministerio Público. Por el contrario, adoptar decisiones normativas respecto a estos temas puede afectar sustantivamente el manejo de las cargas de trabajo del sistema y la ejecución de la política de persecución penal del Ministerio Público.

El señor Valencia hizo hincapié en que las instrucciones internas del Ministerio público son incluso más restrictivas que la norma propuesta. Asimismo, consideró preocupante que les priven de una herramienta de persecución penal que se han interesado en aplicar, en tanto, esta norma les obliga a perseguir delitos de bagatela, solo por haber obtenido una salida alternativa en los cinco años anteriores, destinando importantes recursos humanos en la persecución de delitos que no son significativos, pues no se distingue entre simples delitos o faltas.

En su opinión, el tema parece estar resuelto en el artículo 170 del Código Procesal Penal, cuando obliga a tener presente los hechos que comprometan gravemente el interés público. Actualmente no se les debería obligar a perseguir delitos de bagatela, sino aquellos ilícitos graves.

En razón de lo anterior, de mantenerse la propuesta pidió focalizarla en ilícitos de la misma especie o que afecten el mismo bien jurídico, si se busca dirigirlo a delincuentes comunes.

El profesor señor Wilenmann también se mostró contrario a la restricción las facultades de selección de casos. En Chile, señaló, el Ministerio Público utiliza poco el principio de oportunidad, y, particularmente en el caso de los

Informe de Comisión de Constitución

hurtos, suelen terminar en absoluciones, en tanto, son casos que se concentran en supermercados y centros comerciales, en que usualmente no asisten los testigos a declarar. Entonces, dijo, esta regla no afectará mayormente.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Huenchumilla planteó que, al existir un órgano autónomo, como el Ministerio Público, cabe preguntarse si es preciso entregarle un mecanismo estratégico para decidir la oportunidad para perseguir delitos, como lo es el principio de oportunidad, o bien, establecer una regla rígida que les mandate a perseguir delitos. El señor Senador se mostró partidario de la primera opción.

El señor Valencia aclaró en la práctica ha aumentado el número de querellas que les obliga a perseguir ilícitos que afectan a la industria y que sobrecargan el trabajo de los fiscales. Por esto, dijo, lo señalado por el académico es efectivo, el número de sobreseimientos y absoluciones es enorme, por encontrarse obligados a tramitarlos en su totalidad.

Esto, prosiguió, restringe sus atribuciones, no obstante dijo entender la preocupación por la falta de una política respecto a los delincuentes prolíficos y el interés del legislador por incluir reglas que rigidicen el margen en estos casos. Por eso, la norma sobre reincidencia puede satisfacer esa expectativa, pero los problemas en materia de gestión y persecución, tienen que ver con el exceso de recursos destinados a aquello, en perjuicio de la persecución de delitos mayores.

Sin embargo, adujo, la norma propuesta no apunta a empujar al Ministerio Público a destinar recursos a los delitos que socialmente afectan con mayor intensidad, para no distraerlos en los menores. De todos modos, restringir el margen de acción del ente persecutor podría constituir una señal sobre el interés de concentrarse en los delincuentes prolíficos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó analizar con mayor detención el tema, en tanto, es preciso adoptar medidas que consideren que se trata de un fenómeno que cambia permanentemente. Por ejemplo, indicó, en la Región de Tarapacá el contrabando de cigarros es un delito que inicialmente no era fiscalizado, pero que ha aumentado con el tiempo, y actualmente, incluso se ejerce con mayor intensidad que el contrabando de drogas, por ser altamente lucrativo y arriesgar una baja sanción.

Con posterioridad y a su respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger presentó a la Comisión una nueva propuesta como inciso segundo nuevo en el artículo 170:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico”.

El Honorable Senador señor Kast consultó las razones por las cuales se persigue restringir la reincidencia a ciertos delitos con la frase “en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico”, haciendo ver que puede suponer dos delitos diferentes. El propósito de la ley es precisamente restringir las libertades en caso de reincidencia, remarcó, manifestándose en contra de tal limitación.

Por su parte, el señor Castillo se mostró contrario a las normas que restringen facultades del Ministerio Público en cuanto a la aplicación de principio de oportunidad, selección y manejo de causas. Afirmó que la propuesta formula restringir la cuestión únicamente al ámbito de principio de oportunidad, y no mezclar con otras diversas formas de salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios. Por ello, la propuesta desea evitar que, a quienes ya se ha aplicado principio de oportunidad en un tiempo de 5 años, o sean reincidentes de delitos de la misma especie, no se pueda aplicar el principio de oportunidad. Indicó que el texto es levemente más restrictivo que aquel proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública, al eliminar dos supuestos procesales (el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento) como salidas alternativas que no suponen la responsabilidad del sujeto.

En la misma línea del Honorable Senador, la Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que la idea matriz del proyecto de ley es hacer efectiva la reincidencia, y por ello, cuestionó que se limite únicamente a los ilícitos de la misma especie.

Informe de Comisión de Constitución

El representante del Ministerio Público explicó que se está frente a dos supuestos diferentes. Con el objeto de no restringir su aplicación, dijo, la propuesta del anterior mencionaba una reincidencia respecto de delitos de la misma especie o que afectaren al mismo bien jurídico. En la misma línea, la nueva propuesta en análisis implica mantener aquello y, además, conservar aquel que ha sido beneficiado con el principio de oportunidad en un plazo de 5 años anteriores. Destacó que son dos hipótesis diferentes que amplían el supuesto contenido en las Indicaciones previas.

El Honorable Senador señor Kast preguntó la opinión de la Comisión en torno a la redacción que posee el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública y qué casos quedan excluidos.

El señor Castillo explicó que, en atención a la discusión habida en las sesiones anteriores, la propuesta formula eliminar la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio de la norma. Sin perjuicio de ello, dijo, el Ministerio Público es de la idea de mantener el principio de oportunidad en los términos que posee la legislación vigente, ya que entrega suficientes herramientas para poder seleccionar y aplicar el principio de oportunidad para manejar la carga de trabajo y ejercer la política criminal. La literatura señala que el principio de oportunidad es la esencia, en los ámbitos de delitos bagatelares, donde el Ministerio Público ejerce la política criminal.

Sin perjuicio de ello, sostuvo que la presente propuesta es un camino intermedio entre lo propuesto por la Comisión de Seguridad Pública del Senado y propuestas menos restrictivas planteadas en el seno de la Comisión. Se elimina la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios y, además, extiende a cualquier reincidente por delitos de la misma especie.

En torno a la discusión sobre la propuesta, el Honorable Senador señor Kast no compartió los dichos del Ministerio Público, considerando que los objetivos de la presente norma es restringir el uso excesivo de las salidas alternativas. Hizo referencia a que se busca optimizar la carga de trabajo de la Fiscalía, pero, sin perjuicio de ello, con el proyecto de ley se persigue que, en caso de reincidencia, no se pueda contar con tal discrecionalidad.

Enseguida, el asesor de la Defensoría Penal Pública resaltó que en todos los lugares del mundo la persecución penal posee recursos limitados, es decir, no existe la posibilidad de perseguir todas las denuncias que se presentan. Por ello, dijo, al momento de reglar los criterios de desestimación, lo relevante es que se reconozcan en la ley. Sin perjuicio de ello, resaltó la necesidad de dejar ciertos espacios al Ministerio Público de disponer de recursos y focalización en determinadas actividades criminales, que dependerán de su gravedad y relevancia. Se trata entonces de una llave que el Ministerio Público maneja en base a instrucciones, por lo que rigidizarlo genera inconvenientes. Por ello, de existir un problema de política criminal, se debe comunicar al Ministerio Público y solicitar su focalización.

Además, en torno a las razones que justifican que la suspensión y el acuerdo reparatorio no deban contemplarse en la norma, sostuvo, dice relación con que la reincidencia supone una condena previa, y en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento no hay una condena previa. Afirmó que la gestión eficiente de las causas, razonablemente, lleva a pensar que no todas las causas deben terminar en un juicio oral y que deben adoptarse otros mecanismos de solución, como son los acuerdos reparatorios. Hizo notar que en el acuerdo reparatorio existe un interés directo de las víctimas y, en la suspensión condicional del procedimiento, existen circunstancias que justifican el no querer ingresar a tal persona al sistema formal y buscar una condena.

La política criminal del Ministerio Público debiese debatirse con la comunidad, expresó, y de ello deriva la dificultad de definir al interés público y la forma en que el Ministerio Público debe hacerse cargo de tal interés público.

El Honorable Senador señor Kast insistió en que se genera un problema por la no condena mencionada en los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del procedimiento, ya que, por ello, no se está frente a reincidencia. En efecto, sostuvo que se busca forzar al Ministerio Público a que, frente a un caso de reincidencia, investigue y utilice todos sus recursos en forma prioritaria.

Enseguida, destacó que la Comisión de Seguridad Pública está consciente de que el presente proyecto provocará

Informe de Comisión de Constitución

un cambio de rumbo y priorización, y aquello es precisamente lo que los autores del proyecto de ley desean promover. Reiteró entonces que se persigue que, frente a reincidencia, se fuerce el accionar del Ministerio Público hasta las últimas instancias.

Luego, el representante del Ministerio Público, señor Castillo, concordó con los dichos de su par de la Defensoría Penal Pública en cuanto a la necesidad de contar con una política criminal con perspectiva ciudadana, aspecto que ha sido recogido por la reciente administración del Ministerio Público. Incluso, afirmó, ya se trabaja con tal objeto para enfrentar aquella política con orientación territorial y ciudadana.

En la misma línea que sus antecesores, indicó que la indicación en comentó precisamente busca restringir la utilización del principio de oportunidad.

El Honorable Senador señor Galilea se refirió a que la discusión versa en torno a delitos de escasa gravedad o bagatela y que hoy se benefician con la posibilidad de abandonar o no iniciar juicio. Ello basado en el principio conceptual de que no alcanzan los recursos para perseguir todo. En tal contexto, surge la duda legítima en torno a que, al no iniciar o abandonar procesos, no habría nunca reincidencia y, con ello, una misma persona puede cometer ilícitos innumerables veces.

Bajo su consideración, advirtió, el punto observado en torno a que, de no haber condena no hay reincidencia, se encuentra subsanado, ya que será información que obra en poder del Ministerio Público. Si un delincuente fue beneficiado una vez con el abandono o el no inicio de procedimiento, quedará registrado tal beneficio y, por ello, en caso de cometer un nuevo ilícito, la Fiscalía contará con los antecedentes y no se podrá acceder nuevamente a tal beneficio. Además, resaltó que la redacción propuesta consiste en una vía intermedia, ya que impedir las suspensiones de procedimiento en forma categórica no hace bien al sistema.

Enseguida y en atención a los dichos de quien lo antecedió en el uso de la palabra, el Honorable Senador señor Kast cuestionó nuevamente el sentido de incluir en la frase “en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico” en la propuesta, y cómo operará en la práctica la figura presentada.

El señor Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado subrayó que su forma de comprender la norma es algo diferente, señalando que se observan en ella dos hipótesis diferentes: por una parte, la hipótesis genérica que se aplica a todos aquellos que fueron beneficiados por principio de oportunidad dentro de 5 años, respecto de quienes no se puede volver a aplicar, y, por otra parte, se encuentra el supuesto de reincidentes por delitos de la misma especie o que afecten el mismo bien jurídico ya que, en tales casos, aun cuando no se hubiere otorgado el principio de oportunidad en forma previa, dado que se encuentra en la condición de reincidente de delito de la misma especie, tampoco se podría aplicar. Por ello, consideró que ambos supuestos cierran la puerta en forma bastante más estricta que la actual.

El señor Wilenmann sostuvo que, en su opinión, los problemas de política criminal en Chile se provocan por el problema contrario, es decir, que el Ministerio Público posee dificultades para seleccionar sus casos y perseguir aquellos donde existan mayores posibilidades de éxito, lo que se demuestra especialmente en la persecución de delitos pequeños. Es decir, el problema central es un problema de selección.

En adición a lo anterior, remarcó que puede existir la voluntad legislativa de impulsar que el Ministerio Público seleccione este tipo de casos cuando existan pistas de que, bajo alguna concepción de reincidencia (estricta o no), esté obligado a su persecución. Advirtió que, bajo se concepto, aquello aumentará las tasas de absolución o las mantendrá como se encuentran actualmente. Afirmó que hoy el principio de oportunidad no se ejerce lo suficiente.

Enseguida, observó dos aspectos: respecto de la suspensión condicional del procedimiento, estimó que constituye una buena política criminal el que no se pueda conceder dos veces (diferente del principio de oportunidad como una facultad de ejercicio general), y en torno a los acuerdos reparatorios, destacó su baja utilización y que producen cierta reacción sancionatoria o con consecuencia negativa relevante para el imputado.

El Honorable Senador señor Kast solicitó conocer las diferencias existentes entre la redacción proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública y la propuesta presentada en la presente instancia.

El abogado del Ministerio Público sostuvo que ambas propuestas comprenden contenidos bastante similares, pero

Informe de Comisión de Constitución

que la última elimina la suspensión condicional del procedimiento y acuerdo reparatorio del texto.

Por tales razones, el Honorable Senador señor Kast consignó que la redacción proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública es mejor que la propuesta recientemente planteada. Reiteró su duda en torno a la frase contenida en la propuesta en análisis “en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico”, preguntando por qué no incorporar una referencia respecto de aquel que sea reincidente.

El señor Castillo respondió señalando que la distinción entre salidas alternativas tradicionales (acuerdos reparatorios y suspensión condicional del procedimiento, que no importan una responsabilidad penal), y el principio de oportunidad dentro de 5 años, se encuentra bien regulado. Luego, la referencia a una reincidencia específica y no cualquier reincidencia general, será en atención a criterios de delimitación, entendiendo que puede ser un supuesto de importante aplicación en delitos de bagatela. Por ello, se consideró que una buena manera de restringir su uso era aplicar tal reincidencia específica.

Enseguida, la Presidenta de la Comisión puso en votación un nuevo texto propuesta para el numeral en estudio.

“6. Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, en el artículo 170, del siguiente tenor:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.”.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla. En contra se pronunció el Honorable Senador señor Kast.

Al momento de fundamentar su voto en contra, el Honorable Senador señor Kast subrayó como fundamental el mantener el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. Señaló que mantener una válvula de salida a la reincidencia y que no se aplique esta norma a casos de suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios, es no respetar el espíritu de la propuesta original, cual es terminar con la puerta giratoria.

Asimismo, como fundamento de voto, el Honorable Senador señor Galilea se refirió a que el artículo 170 regula el beneficio de no perseverar o suspender la acción de la Fiscalía respecto de delitos de bagatela. Con ello, hizo notar que la redacción propuesta restringe su utilización y es suficientemente amplia y clara para que no se pueda abusar del beneficio establecido en aquel artículo 170. Se mostró partidario de eliminar del artículo la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, en atención a que se trata de instituciones diversas que se dan bajo otros parámetros. Por las razones expuestas, se manifestó a favor de la propuesta presentada.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 26, 27 y 28.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen introducir el siguiente número, nuevo:

“...) Incorpórese un artículo 216 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 216 bis. El juez de garantía podrá ordenar la exhibición de documentos específicos, individualizados o individualizables, o de documentos vinculados a un listado de temas o de asuntos vinculados a la investigación. La orden de exhibición de documentos podrá decretarse respecto del imputado o de quien se encuentre en la situación del artículo 180.

Informe de Comisión de Constitución

El ejercicio de esta facultad debe ser solicitado por el Ministerio Público. El juez de garantía deberá citar a una audiencia especial para discutir acerca de su procedencia y modo de producción. La medida será otorgada siempre que se trate de información pertinente para la investigación y que la producción de la información no sea excesivamente gravosa para el obligado.

Al acceder a la solicitud, el juez fijará un plazo para la exhibición de la información. Dentro de este plazo, el afectado deberá hacer entrega de todos los documentos o registros individualizados en la diligencia o de aquellos que cumplan las condiciones generales definidas en ellas. La información debe ser entregada en formato físico o digital legible. Tratándose de formatos electrónicos, la parte deberá proporcionar las instrucciones para su uso.

Si la información fuera excesivamente voluminosa, el juez de garantía podrá, a petición del Ministerio Público, solicitar que los documentos en cuestión sean acompañados de resúmenes, índices, y otros elementos que hagan más sencilla su revisión.

El incumplimiento de la orden de producción de información dará lugar al delito de desacato, sin perjuicio de otros delitos que pudieran ser aplicables.”.”.

° ° °

El abogado, señor Araya, expuso que las Indicaciones plantean una regla pensada para juicios complejos, con incautación documental de gran volumen. Sin embargo, previno, la regla adolece de errores, porque en la etapa de investigación entrega al juez de garantía un rol de actividad que no tiene, esto, es, mandar la exhibición de documentos al imputado, quien, si no cumple, comete un delito.

Lo descrito, destacó, constituye una contravención al derecho a guardar silencio, en circunstancias que el Código Penal ya regula la falta de voluntariedad en la entrega de información que requiere el Ministerio Público, porque si hay temor de que destruyan los documentos o que la información pudiera desaparecer, este pedirá la orden de entrada y registro y la incautación de la prueba documental. Pero lo que hace esta regla, es pedirle al imputado, o investigado incluso, que entregue toda la información que posea al juez de garantía, para que este se la entregue a su vez al fiscal.

En su parecer, este es un proceso más complicado que el establecido en la regulación actual, y las facultades del Ministerio Público para obtener información ya la tiene. A mayor abundamiento, comentó que, en materia de crimen organizado, ya existe una técnica de investigación especial para ingresar a los sistemas informáticos y obtener información, incluso sin incautación.

Así las cosas, adujo, exigirle al imputado que se entregue bajo amenaza verificar la comisión de un delito, parece inadecuado para el sistema vigente sobre obtención de evidencia.

A su turno, el señor Castillo, expresó que se advierte una sobre regulación de la materia, que finalmente dilatará el proceso y pondrá de sobre aviso la intención del Ministerio Público en la persecución penal. Además, puede provocar problemas hermenéuticos sobre sus atribuciones.

Asimismo, añadió, la preocupación de los profesores se refiere a aquellos casos en que se presentan investigaciones complejas en que se requiera la exhibición de un conjunto de documentos, pero en la práctica, estos asuntos se resuelven con una instrucción en particular que el fiscal da a alguna de las unidades de la Policía de Investigaciones o de Carabineros. Por ejemplo, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) da una instrucción particular para concurrir a una determinada empresa y pedir los registros contables y financieros, y el representante legal puede entregarlos o no, luego, el Ministerio Público podrá utilizar los mecanismos establecidos, principalmente la solicitud de entrada y registro e incautación de documentos.

Si bien en algunos casos podría ser útil, resulta preocupante que la redacción pueda generar una dificultad mayor en la persecución penal.

El Honorable Senador señor Galilea, señaló que el propósito de la indicación es compartido, ahora bien, ante la redacción propuesta, y las aprensiones del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, sugirió estudiar con mayor detenimiento la materia para alcanzar el objetivo.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Castillo hizo presente que esto se verá en toda la regulación propuesta sobre tramitación de procesos por delitos complejos. Además, si bien efectivamente el sistema procesal penal tiene problemas con los juicios complejos, principalmente en producción y valoración de la prueba, la duda que surge es si la forma en que se propone se aborda adecuadamente la problemática o si puede agravarla y provocar dilaciones y revivir discusiones que ya se zanjaron respecto a la exclusión de la prueba y, por último, sobre exigir a jueces cuestiones que no están en condiciones de hacer, al no conocer el proceso. Es decir, lo señalado por el Senador no solo respecto a esta norma, sino en general para todas aquellas sobre delitos complejos.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó por qué el texto señala que el juez de garantía podrá ordenar la exhibición de documentos, si quien conduce la investigación es el fiscal, ergo, le otorga una competencia para que por sí mismo lo ordene. De hecho, complementó, ni siquiera en los juicios civiles el magistrado cuenta con tal prerrogativa.

Distinto es el escenario si el juez lo ordenara a petición del fiscal, prosiguió, pero en los términos en que está planteada la propuesta, el magistrado de oficio ordena la exhibición de documentos, lo que en su opinión trastoca el sentido de la investigación.

A su respecto, el académico señor Wilenmann explicó a la Comisión su contexto, señalando que se trata de un conjunto de regulaciones que se produjeron a propósito de otros proyectos, como fue crimen organizado y delitos económicos, que buscaban otorgar mayor eficacia a la producción de prueba en tales contextos. En este caso en particular, relató, se trata específicamente de la producción de prueba masiva o documental, que tiene lugar en el interior de organizaciones formales. Recalcó que tal asunto merece ser discutido con mayor detalle, por lo que su propuesta va en la línea de rechazar tal indicación y que la materia sea tratada en otro proyecto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recalcó entonces que, si bien es una materia necesaria de regular, no se recomienda regular en la presente iniciativa en atención a que requiere de un análisis más profundo.

En la misma dirección, el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recalcó que existe la necesidad de una regulación a propósito de juicios complejos, pero tal espacio de discusión parece exceder el presente proyecto de ley.

Asimismo, el representante de la Defensoría Penal Pública se refirió a que la presente propuesta incorpora reglas que son complejas en atención a que modifican la estructura del proceso. Detalló que se altera la obligación de registro y la lógica del descubrimiento, e impone cargas a la defensa. Por ello, concordó con que se trata de un problema que se debe reconocer, pero que requiere de un debate más extendido.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 7.

Plantea incorporar un artículo 226 Y, nuevo, sobre cooperación eficaz, estipulando que será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar la continuidad, permanencia, consumación o esclarecimiento de los hechos cometidos por una asociación criminal o asociación delictiva en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, o se refiera a algunos de los crímenes o simples delitos contenidos en la Ley N°20.000, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, homicidios o secuestros. Añade que, en estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.

Formula asimismo que se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero.

Agrega que el Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero.

Igualmente advierte que, si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en

Informe de Comisión de Constitución

presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento.

Por último, plantea que la reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Indicaciones N°s 29, 30 y 31.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, formulan sustituirlo por el siguiente:

“7. Incorpóranse los siguientes ordinales:

i) Introdúcese un nuevo párrafo 4 bis a continuación del artículo 228 del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:

Párrafo 4 bis. De la cooperación eficaz con el Ministerio Público

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de acuerdos cooperación, de la invocación vinculante por parte del fiscal competente, o en virtud de su reconocimiento por parte del juez previa solicitud del condenado a propósito de la determinación de la pena, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal competente podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Las partes podrán acordar la concesión de una o dos atenuantes.

Tratándose de delitos que la ley califique como económicos, las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada;

b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis;

c) La prohibición de usar su declaración administrativa y su testimonio en juicio en todo procedimiento penal o administrativo que pueda seguirse en contra del cooperador;

d) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o

e) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

En casos calificados previstos en la política referida en el artículo 228 septies, el Fiscal Regional podrá acordar la exención de toda pena que emane de los hechos previstos en el acuerdo de cooperación.

El acuerdo de cooperación establecerá los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

Artículo 228 quáter. Efectos del acuerdo de cooperación.

El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Informe de Comisión de Constitución

Si el acuerdo contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

Si las partes hubieren acordado una prohibición de uso de la declaración, testimonio o de documentos, el cooperador podrá solicitar la exclusión de la prueba correspondiente en la oportunidad prevista en el artículo 276 del Código Procesal Penal.

Tratándose del caso previsto en el inciso segundo del artículo anterior, el cooperador podrá solicitar que se decrete el sobreseimiento temporal de los hechos previstos en el acuerdo mientras no se hubieran cumplido todas las condiciones previstas en este. Si el acuerdo hubiera sido totalmente ejecutado, procederá el sobreseimiento definitivo.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 quinquies. Invocación de la cooperación eficaz por parte del fiscal. El Ministerio Público podrá solicitar el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis. De hacerlo, el juez estará obligado a reconocerla, debiendo otorgarle el efecto de una o dos atenuantes. Tratándose de un delito que la ley califique como económico, el juez le otorgará el efecto de una atenuante muy calificada.

Artículo 228 sexies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por parte del juez.

El juez podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si la defensa demostrare que ella fue prestada en los términos definidos en el artículo 228 bis. El reconocimiento judicial de la cooperación eficaz producirá el efecto previsto en el artículo anterior.

Artículo 228 septies. Política de cooperación. El Ministerio Público establecerá una política general de uso de las facultades previstas en los artículos anteriores. La política deberá orientarse a satisfacer el interés público. Los acuerdos siempre se orientarán a maximizar la obtención de información que lleve a la imposición de sanciones efectivas contra los principales responsables de hechos de alta gravedad o contra los miembros de asociaciones terroristas, criminales o delictivas.

La política deberá especificar al menos:

- a) Las medidas que deberán adoptar los fiscales para comprobar la fiabilidad de la información antes de celebrar un acuerdo o durante su ejecución;
- b) Los casos y objetivos frente a los cuales procedan las distintas medidas procesales que puedan ser favorables al cooperador;
- c) Los casos y objetivos frente a los que procederá la oferta de exclusión del uso de información contra el cooperador;
- d) Los casos y objetivos frente a los que procederá la oferta de exención de pena. La oferta en cuestión no podrá beneficiar, en caso alguno, a quienes se encuentran en las situaciones previstas en el artículo 251 quinquies del Código Penal;
- e) Los procedimientos de coordinación con otras agencias administrativas que tuvieran facultades sancionatorias vinculadas al asunto.

ii. Deróguense los artículos 260 quáter y 411 sexies del Código Penal, el artículo 4 de la Ley 18314, el artículo 22 de la Ley 20.000 y el artículo 64 de la Ley de Delitos Económicos.”.

El señor Castillo expuso que la propuesta puede mejorarse. Así sugirió un texto del siguiente tenor:

“7) i) Introdúcese un nuevo párrafo 4 bis a continuación del artículo 228 del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:

Informe de Comisión de Constitución

Párrafo 4 bis: De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis: Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de acuerdos cooperación, de la invocación vinculante por parte del fiscal competente, o en virtud de su reconocimiento por parte del juez previa solicitud del condenado a propósito de la determinación de la pena, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

Artículo 228 ter: Acuerdos de cooperación.

El fiscal competente podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Las partes podrán acordar la concesión de una o dos atenuantes. Tratándose de delitos que la ley califique como económicos, las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis;
- c) La prohibición de usar su declaración administrativa y su testimonio en juicio en todo procedimiento penal o administrativo que pueda seguirse en contra del cooperador;
- d) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o
- e) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

Artículo 228 quáter: Acuerdos de revisión de condena.

Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, el fiscal competente, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperante eficaz solicitar la revisión de la condena por parte del Juez de Garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios, la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva o, en caso de haber cumplido la mitad de la condena, el otorgamiento de libertad condicional. El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 quinquies: Acuerdos calificados de cooperación eficaz.

Informe de Comisión de Constitución

Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal competente podrá, con autorización del fiscal regional, acordar la celebración de un acuerdo de cooperación eficaz calificada.

La cooperación eficaz calificada solo procederá cuando la información entregada en virtud de la cooperación eficaz contenga información o datos precisos, comprobables y verídicos, que contribuyan efectivamente a los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y la demostración de su responsabilidad; o
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación;

La celebración de un acuerdo de cooperación eficaz calificada dará lugar a una causal de sobreseimiento definitivo por los hechos referidos en el acuerdo, pudiendo disponerse según corresponda el otorgamiento de alguna de las medidas establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 sexies: Efectos del acuerdo de cooperación.

El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

Si las partes hubieren acordado una prohibición de uso de la declaración, testimonio o de documentos, el cooperador podrá solicitar la exclusión de la prueba correspondiente en la oportunidad prevista en el artículo 276 del Código Procesal Penal.

Tratándose del caso previsto en el artículo 228 quinquies, el cooperador podrá solicitar que se decrete el sobreseimiento temporal de los hechos previstos en el acuerdo mientras no se hubieran cumplido todas las condiciones previstas en este. Si el acuerdo hubiera sido totalmente ejecutado, procederá el sobreseimiento definitivo.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 septies: Invocación de la cooperación eficaz por parte del fiscal.

El fiscal competente podrá solicitar el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis. De hacerlo, el juez estará obligado a reconocerla, debiendo otorgarle el efecto de una o dos atenuantes. Tratándose de un delito que la ley califique como económico, el juez le otorgará el efecto de una atenuante muy calificada.

Artículo 228 octies: Reconocimiento de la cooperación eficaz por parte del juez.

El juez podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada

Informe de Comisión de Constitución

por el fiscal, si la defensa demostrare que ella fue prestada en los términos definidos en el artículo 228 bis. El reconocimiento judicial de la cooperación eficaz producirá el efecto previsto en el artículo anterior.

ii) Deroguense los artículos 260 quáter y 411 sexies del Código Penal, el artículo 4 de la Ley 18314, el artículo 22 de la Ley 20.000 y el artículo 64 de la Ley de Delitos Económicos.”.

En virtud de lo expuesto, la Comisión acordó analizar la nueva propuesta de redacción pormenorizadamente por artículos.

Artículo 228 bis.-

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, comentó que el texto aprobado por la Comisión de Seguridad es más restringido y se refiere solo a crimen organizado, mientras que la proposición de las indicaciones es establecer una cooperación eficaz general, con lo que el Ministerio Público está de acuerdo, en tanto, le otorgaría mejores facultades en el proceso de investigación.

Ahora bien, la nueva propuesta recientemente planteada es vista positivamente por el Ejecutivo, porque la original generaba una sobre regulación que torna difícil lograr el objetivo de la cooperación. En consecuencia, recalcó, existe acuerdo en lo propuesto.

Posteriormente, y con la finalidad de alcanzar una mejor regulación en la materia, se propuso la siguiente nueva redacción:

“Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito.

La cooperación eficaz solo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos o de alguno de los delitos establecidos en los párrafos V, VI, VII, VIII o IX del Título Quinto del Código Penal.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que tal nueva propuesta obedece a la discusión en torno a regular la cooperación eficaz como norma genérica o únicamente respecto de determinados delitos.

El académico señor Wilenmann quiso graficar la relevancia de la discusión generada en el seno de la Comisión en atención a la importancia que posee la cooperación eficaz en la persecución de todas aquellas materias donde la información es compleja de producir (ya que queda en círculos internos de organizaciones formales e informales).

Informe de Comisión de Constitución

Se ha demostrado el rol crucial que posee la información proveniente desde otras personas, al menos en ámbitos de corrupción (pública y privada) y organizaciones criminales.

En cuanto a la discusión de la extensión de este tipo de acuerdos e instancias de cooperación, recalcó, se propone intentar que aquellas medidas que son más intensas (como otorgamiento de mayores facultades de atenuación de la pena o exención de pena) se limite a crimen organizado. Afirmó que, para efectos de desbaratar bandas criminales, es crucial ofrecer este tipo de medidas. En ámbito de organizaciones formales, remarcó, es decir, corrupción pública y privada, es importante dejarlo limitado a efectos atenuantes y regular el uso de la información entregada para efectos de la cooperación eficaz.

Enseguida, el asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, señor Moreno, estimó que la propuesta aludida es correcta y amplía la regla original. Afirmó que será un instrumento eficaz en la persecución y control del crimen organizado o delincuencia más sofisticada.

En el mismo sentido se pronunció el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en favor de la propuesta.

Luego, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Valencia, expresó que el principio que subyace a las reglas en discusión es un tránsito desde un sistema inquisitivo a uno acusatorio, donde se perdió la capacidad de motivar suficientemente a imputados, sospechosos y condenados, de entregar información útil para lo que la ciudadanía demanda, es decir, escalar y desbaratar la cúspide de las organizaciones criminales. Insistió en que no es factible llegar a los ejecutores primarios (como quien conduce el vehículo donde transita la droga) sino que se debe perseguir a las cabezas y sus bienes.

En el sistema antiguo, refirió, aquello se resolvía por métodos informales y por declaraciones de inculpadados, que eran obligatorias. Destacó que, en legislaciones comparadas efectivas en la persecución del crimen organizado, ha resultado bastante eficaz el poder ofrecer incentivos procesales, es decir, beneficiar a los delatores. Tales incentivos, dijo, deben ser poderosos, ya que se conoce que mientras más arriba se espera subir, más peligro existe en la persecución de tales sujetos y, con ello, más temor poseen los sujetos que aportan información a su respecto. Instó a contar con herramientas poderosas para desbaratar tales organizaciones.

Además, destacó que la práctica cotidiana demuestra otra falencia del sistema chileno en torno a la dificultad de hacer cumplir los acuerdos, por parte de imputados y fiscales. Las normas propuestas contienen regulación de la formalidad de aquellos acuerdos, de manera de otorgar certeza al Ministerio Público y a los acusados, de los beneficios procesales, contenido y cumplimiento de lo ofrecido, a cambio de cierto beneficio. En tal sentido, recalcó que se trata de un avance significativo en la materia y solicitó sea aprobado en los términos propuestos.

El Honorable Senador señor Huenchumilla hizo uso de la palabra y consultó por la relación entre la norma en discusión y la recientemente aprobada ley de delitos económicos. Hizo notar que aquella nueva legislación se publicó recientemente y no sería recomendable su modificación.

La Honorable Senadora señora Ebensperger asimismo consultó por la materia aludida por el Honorable Senador, señalando que comprende que la nueva redacción resuelve la cooperación eficaz respecto de cierto tipo de delito, mientras que los delitos económicos regulan la materia en forma diferenciada.

En la misma dirección, el Honorable Senador señor De Urresti solicitó asimismo aclaración sobre si se estuviese, en forma indirecta, modificando lo recientemente aprobado en aquella legislación. Ello, dijo, en atención a que no es recomendable la enmienda de una norma compleja e importante, como los delitos económicos, en forma tan reciente.

Complementó el Honorable Senador señor Huenchumilla advirtiendo que la ley sobre delitos económicos generó un debate público y una reacción tal que significó concurrir el Tribunal Constitucional. Se mostró contrariado con entregar su voto para modificar la reciente ley aludida.

Ante ello, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si aquello es efectivo o si es necesaria la presente norma para complementar a la anterior en materia de cooperación eficaz.

El profesor señor Wilenmann enunció que la presente norma no modifica la ley de delitos económicos, sino que persigue aumentar el nivel de regulación de un asunto normado en forma abierta en aquella ley. Relató que la ley

Informe de Comisión de Constitución

sobre delitos económicos se planteó como una ley sustantiva, es decir, modifica normas de derecho penal sustantivo, como el Código Penal. Agregó que la materia se reguló en dos artículos transitorios, números 63 y 64, que establecen la posibilidad de generar acuerdos de cooperación eficaz, con una regulación escueta. Lo que se busca realizar en la presente discusión, señaló, es que, con base en tales dos normas transitorias, se aporte con una regulación más contundente. Por ello, recalcó, complementa y hace efectiva la regulación contenida en la materia en la ley de delitos económicos.

El Honorable Senador señor Huenchumilla mencionó los aspectos sustantivos propios del derecho penal y las normas procesales que permiten adoptar acuerdos de cooperación eficaz. Aludió a que, frente a la comisión de delitos relevantes para la opinión pública, no se puede terminar con medidas como clases de ética. Se manifestó de acuerdo con la cooperación eficaz y su regulación propuesta, cuestionando únicamente su oportunidad.

El señor Wilenmann reiteró que el artículo 64 transitorio contenido en la ley de delitos económicos posee el mismo contenido que la regulación propuesta en el actual artículo, con la diferencia de que, en la actual, se encuentra procedimentalmente desarrollada. La presente facultad entrega al Ministerio Pública la posibilidad de determinar qué satisface en mayor medida el interés persecutorio. Un acuerdo de cooperación eficaz común, narró, es aquel que se realiza con alguien que posee menor nivel de responsabilidad y se le otorga alguna atenuante, con el objeto de obtener mejores resultados en la investigación. Agregó que, bajo su concepto, la norma en discusión aumenta la probabilidad de obtener mejores resultados en juicios.

El señor Fiscal Nacional hizo ver a la Comisión que, de eliminar la última frase del inciso segundo en discusión, la preocupación planteada en torno a la ley de delitos económicos desaparece. Sin perjuicio de ello, advirtió, al Ministerio Público le interesa perseguir con mayor eficacia precisamente aquellos delitos. Por ello, compartió los dichos del señor Wilenmann en el asunto, en cuanto a que la norma viene a profundizar procesalmente las reglas para perseguir tales delitos, en la medida que desarrolla lo ya aprobado y constituye un avance para su persecución. Hizo referencia a que toda regla que permite beneficiar a quien coopera, deja el sinsabor de que recibió una sanción más baja que aquella que merecía conforme a la ley, y aquella es una discusión presente en todas las legislaciones que contemplan la figura.

En la temática, el señor Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ilustró a la Comisión señalando que, desde un punto de vista sistémico, la norma de derogación es indispensable, en atención a que se regula integralmente la cooperación eficaz y, por el contrario, de no contemplarse, resultaría un mal sistema. Es decir, las reglas tal y como se plantean entregan viabilidad a la cooperación eficaz en términos generales, inclusive para los delitos económicos.

El académico señor Bascuñán observó, respecto de la norma en discusión, la necesidad de mencionar en su inciso primero al comiso de ganancias como objeto respecto del cual la información que se otorga es relevante. Aquello, narró, para evitar cualquier malentendido.

Luego, consideró como indispensable contar con una regulación explícita del efecto que producirá el reconocimiento de la cooperación eficaz en el contexto de los delitos económicos, donde, dijo, no tiene sentido referir a una o dos atenuantes, sino que se debe aludir a una atenuante muy calificada en los términos de la ley de delitos económicos, respetando además la regla del artículo 64 inciso final, es decir, que se trata de una atenuante muy calificada que compensa agravantes muy calificadas y que incluso puede rebajar en un grado adicional el marco de la pena.

Acogiendo el punto mencionado por el académico, el señor Castillo recomendó que la referencia normativa se realice a “comiso” en genérico, entendiendo incluidos en ella todos los tipos de comiso. De lo contrario, se debe incorporar la referencia al comiso de ganancias y su valor equivalente.

En el mismo sentido, el profesor señor Bascuñán propuso que el inciso primero de la norma señale: “Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.”. De esta forma, destacó, se omite la necesidad de mencionar específicamente las diferentes clases de comiso en la frase final del inciso.

El señor Fiscal Nacional se manifestó conforme con tal redacción.

Informe de Comisión de Constitución

Enseguida, el Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si con la eliminación del artículo 64 transitorio se elimina también la facultad ahí referida entregada al Ministerio Público respecto de la cooperación eficaz, materia que se vuelve a regular más adelante en la discusión.

En este sentido, el señor Wilenmann explicó que existen tres modos de producción de la cooperación eficaz para efectos de su reconocimiento de parte del tribunal: el primero y más importante son los acuerdos; luego, la invocación del fiscal en el juicio (materia respecto de la cual el Tribunal Constitucional se pronunció expresamente y terminó resolviendo en un fallo cuatro contra cuatro con voto dirimente de la Presidenta, por considerar que invade facultades jurisdiccionales) y, por último, cuando se invoca autónomamente por la defensa en caso que estime que el Ministerio Público se desentendió de aquel acuerdo y, en tal caso, debe ser valorado por el juez.

El Honorable Senador señor Huenchumilla añadió que, en cualquier caso, de ser rechazada por el juez, es apelable.

La Presidenta de la Comisión puso en votación un texto propuesto para el artículo 228 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los párrafos V, VI, VII, VIII o IX, del Título Quinto, del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis, del Título Octavo, del Libro II del mismo cuerpo legal o en el artículo 9° de la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechaza un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Al momento de fundamentar su votación a favor, el Honorable Senador señor De Urresti destacó que el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Fiscal Nacional, la Defensoría Penal Pública y los académicos sostienen que la norma no enmienda ni relativiza la regla adoptada en la materia en la ley sobre delitos económicos, sino que permite armonizar la regulación de la cooperación eficaz adoptada, y, bajo tal entendido, es que se manifiesta a favor.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Huenchumilla da por reproducidos los dichos del Honorable Senador señor De Urresti al momento de emitir su voto a favor.

Artículo 228 ter.-

La Honorable Senadora señora Ebensperger, dijo entender que la diferencia entre las indicaciones y la nueva redacción, es la eliminación de un inciso, referido a la exención de la pena acordada por el fiscal.

De hecho, sostuvo, una de las complicaciones era generar un artículo que contenga una política sobre cooperación eficaz, en tanto, era entrar en las prerrogativas del Ministerio Público. Por esto, estuvo conforme con la nueva

Informe de Comisión de Constitución

redacción sugerida.

A la luz del principio de unidad, el Personero del Ministerio Público, señor Castillo, aconsejó eliminar la expresión “competente” para referirse al fiscal, en el entendido de que todos los fiscales son competentes. Por otro lado, mostró dudas respecto a que el otorgamiento de una rebaja de pena aplicable sea mediante la concesión de una o dos atenuantes, mientras que la indicación original hablaba de grados. Esto puede resultar conflictivo, porque si bien las atenuantes tienen una implicancia en la rebaja, estas se compensan con las agravantes, y la gracia de una colaboración es que se pueda negociar una rebaja.

Respecto a lo planteado, el Honorable Senador señor Huenchumilla, consultó si es conveniente que la pena la establezcan las partes, y no el tribunal, porque con la verificación las atenuantes en cambio, el juez, en mérito del proceso, puede decidir.

Al respecto, el señor Castillo recordó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia de delitos económicos, que permite al Ministerio Público y al imputado sostener un acuerdo vinculante para el tribunal. Lo descrito, es algo que se busca mantener, en similares términos a las indicaciones originales.

Para complementar, el abogado señor Araya indicó que el procedimiento penal actual ya tiene reglas de justicia consensuada, en que las partes adoptan acuerdos, por ejemplo, en el procedimiento simplificado, aplicable a delitos de poca gravedad, el Ministerio Público ofrece una pena rebajada a cambio de la aceptación de responsabilidad del imputado. En ese caso, existe un acuerdo de voluntad, y una de las críticas de los jueces de garantía es que se limitan a cumplir un rol de ministro de fe del acuerdo de las partes.

Asimismo, prosiguió, conforme a la regulación del procedimiento abreviado, en la práctica funciona como un acuerdo en que se acepan los hechos de la acusación, y en la mayoría de los casos se acuerda la pena y se renuncia a los plazos. Esto muestra de que los acuerdos sí existen, destacó.

Respecto a la referencia a atenuantes en lugar de grados, continuó el señor abogado, pareciera ser que, si la intención es dejar la materia a la revisión del tribunal, debería establecerse las atenuantes, pero reconociendo que tendrá un efecto menor en la pena, toda vez que la verificación de dos atenuantes en la práctica genera la rebaja de un solo grado. Parece ser que el efecto de la cooperación eficaz es bajar al menos dos grados, lo que no resulta extraño, porque el texto aprobado sobre procedimiento abreviado, permite la rebaja en dos grados, precisamente porque está llegando al techo de diez años.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó cuál es la diferencia, si la letra a) indica que las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada, que permite rebajar dos grados.

El señor Araya aclaró que la atenuante muy calificada tiene el efecto en la determinación de pena de dos atenuantes, que en la práctica rebaja un solo grado, mientras que la existencia de una sola atenuante excluye el máximo de la pena. Si esto se resuelve mediante el régimen de reconocimiento de atenuantes, implica necesariamente aplicar las reglas generales, y podría eliminar el efecto beneficioso de la cooperación.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si la propuesta modifica la ley de delitos económicos.

El abogado del Ministerio de Justicia, señor Araya, comentó que se hace referencia a la ley sobre delitos económicos porque la propuesta genera una cooperación eficaz de carácter general, en consecuencia, hace necesario derogar el artículo 64 de la referida ley, que establece la regla para delitos económicos. Al mismo tiempo, subrayó, corresponde derogar el precepto que regula la materia en la ley de conductas terroristas y en la ley N° 20.000.

Enseguida, el señor Castillo, recalcó que la propuesta de las indicaciones plantea atenuantes, porque pretenden un efecto menos intenso de la cooperación eficaz, es decir, no alude a la discusión sobre si la decisión final debe radicar o no en el juez. Esto se explica porque si el juez puede modificar lo acordado, el incentivo para el cooperador se debilita.

Informe de Comisión de Constitución

La diferencia con la ley sobre delitos económicos, agregó, es que esta tiene una regla de determinación de la pena que es distinta, en tanto, incorpora esa atenuante calificada y, por tanto, es similar a la rebaja de dos grados.

El Honorable Senador señor De Urresti consideró de toda lógica que en la cooperación eficaz el Ministerio Público debe tener una alta certeza de cumplimiento del acuerdo, para que exista un incentivo. Sin perjuicio de esto, arguyó, es preciso velar por las garantías del proceso, en razón que se ha constatado que ciertos fiscales se abocan a una rápida cooperación y reconocimiento de los hechos, mediante la negociación de una pena, con el fin de evitar la investigación.

Por esto, señaló el señor Senador, resulta importante encontrar un equilibrio, toda vez que al investigar una organización criminal y a quienes encabezan su estructura, parece un buen mecanismo para incentivar su cooperación, en el caso de delitos vinculados a crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y otros de similarmente complejos, en que desbaratar la estructura criminal es más relevante que la sanción aplicable al imputado, pero en otros supuestos puede no resultar adecuado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger acotó que es importante ser coherente con la normativa recientemente aprobada. Así, si en la ley sobre delitos económicos se reguló la cooperación eficaz para rebajar dos grados, no existen motivos para, en este caso, hacerlo distinto.

El Honorable Senador señor De Urresti expuso que en materia de delitos económicos estuvo de acuerdo porque estos ilícitos normalmente se vinculan a una estructura jerárquica. Pero, en su opinión, no debe extenderse a ciertos tipos de delito de general ocurrencia.

Enseguida, el señor Castillo enfatizó que en el caso del crimen organizado, los mecanismos de cooperación son esenciales, pero surge la duda de si en todos los delitos es igual. La iniciativa, tiene un régimen general para todos los delitos, que permite una rebaja menor, y luego, respecto de los delitos de asociación delictiva y criminal, de tráfico de drogas, crímenes y simples delitos de conductas terroristas, permite, incluso, la revisión de la condena.

La nueva propuesta hace ese matiz, continuó el personero del Ministerio Público, con una cooperación eficaz para todos los delitos con un efecto más tenue, y para los delitos más graves, una cooperación más intensa, e incluso, en las hipótesis más agresivas contempla sobreseimiento definitivo y rebaja de condena.

El Honorable Senador señor Huenchumilla reiteró su pregunta sobre si la iniciativa modifica la ley de delitos económicos, cuando dice “tratándose de delitos que la ley califique como económicos (...)”. De lo contrario, consultó los motivos para incorporar esta oración.

Para responder, el señor Araya puntualizó que la propuesta elaborada corresponde a un modelo de cooperación eficaz de carácter general, por esto, debe hacerse cargo de las otras reglas vigentes en el ordenamiento, una de estas, se encuentra en la ley de delitos económicos, en su artículo 64. Así, si se establece una regla general de cooperación eficaz, necesariamente, por coherencia sistémica, hay que derogarla, así como la establecida en la ley de conductas terroristas y en la ley N° 20.000.

En razón de lo anterior, precisó, es necesario tomar una decisión, si se opta por un modelo de cooperación eficaz general, o bien, un modelo reducido a cierta criminalidad, como se ha hecho hasta ahora. La propuesta de la Comisión de Seguridad, es mantenerla para crimen organizado, por eso se regula en el artículo 226, mientras que la indicación toma la regulación presente en materia de delitos económicos y la lleva a crimen organizado.

El Honorable Senador señor Huenchumilla cuestionó que se derogue con tanta rapidez una norma que recientemente ha entrado en vigencia, en particular la ley de delitos económicos.

El señor Castillo expresó que el Ministerio Público comparte un modelo de cooperación eficaz reducido a ciertos delitos, pero con un contenido más agresivo.

Con posterioridad, la Presidenta de la Comisión dio lectura de una nueva propuesta presentada:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 228 ter: Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de uno o dos grados menos.
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, reservando adecuadamente la identidad del cooperador, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.”.

El profesor señor Wilenmann hizo presente que se debe atender al efecto que posee la ley de delitos económicos, por lo que se debe agregar en su letra a), “El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de uno o dos grados menos.”, una frase final que disponga: “Tratándose de delitos calificados como económicos, el juez la tratará como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado de conformidad con el artículo 14 circunstancia primera de la ley N° 21.595, sobre delitos económicos, pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal”. Agregó que es la misma regulación contenida en el artículo 64 transitorio de la ley de delitos económicos.

El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Valencia, solicitó a la Comisión la aprobación de la norma en los términos planteados, incluida la enmienda propuesta por el académico.

En el mismo sentido se pronunció el representante de la Defensoría Penal Pública.

El Señor Ministro del ramo asimismo se manifestó en favor de la propuesta y la precisión formulada.

El académico señor Wilenmann dio lectura al texto final de la letra a) de la propuesta: “a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de uno o dos grados menos. Tratándose de delitos calificados como económicos, se le concederá el efecto de una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida de conformidad con el artículo 14 circunstancia primera de la ley N° 21.595, sobre delitos económicos, pudiendo rebajar en un grado adicional del marco penal.”.

En torno a la duda de si se suman en este caso los dos grados respecto a los delitos comunes, aludió a que la respuesta es negativa y que se reconoce la circunstancia muy calificada como primer efecto, y luego se suma una rebaja de un grado. Es decir, se convierte la rebaja de dos grados en una circunstancia muy calificada y un grado adicional. Ello es relevante, dijo, ya que, en la ley de delitos económicos, las circunstancias muy calificadas inciden en las penas a las cuales se puede acceder, lo que no ocurre en el derecho común. Por ello, de no reconocer tal efecto, el incentivo disminuye enormemente.

El Honorable Senador señor Galilea solicitó revisar la redacción de la propuesta.

El señor Fiscal Nacional destacó que, desde la mirada del órgano al cual representa, interesa dejar constancia de que en ningún caso se puedan superar los dos grados.

El Honorable Senador señor Galilea insistió entonces en que la regla general será que se aplique hasta dos grados de rebaja de pena. Sin embargo, la redacción busca reconocer el criterio de atenuante muy calificada de los delitos económicos, que pueden beneficiar prudencialmente en hasta dos grados la pena. Por lo tanto, dijo, la aplicación

Informe de Comisión de Constitución

de esta norma, más la regulación de la ley de delitos económicos, podría eventualmente implicar la aplicación de dos más un grado.

El Honorable Senador señor De Urresti expuso que el Ministerio Público ha solicitado que no se puedan superar los dos grados. Por ello, propuso generar dos incisos que regulen diferenciadamente la materia.

La señora Presidenta de la Comisión consultó si existe consenso en torno a que el beneficio de un acuerdo de cooperación es poder llegar a un máximo de una rebaja de dos grados en los delitos aplicables.

El señor Wilenmann explicó a la Comisión que la matriz de delitos económicos es algo más compleja, por lo que se incorpora en la matriz de valoración de atenuantes muy calificadas. Únicamente puede disminuir de grado, bajo esa matriz, explicó, el caso en que se sumen dos atenuantes muy calificadas. Tal es el ejemplo, dijo, del caso en que el delito sea pequeño con perjuicio muy bajo y exista culpabilidad disminuida, donde se rebajan dos grados, al igual que en el resto de los delitos. Nunca se rebajarán tres grados en la ley de delitos económicos.

En último término, el Honorable Senador señor Galilea preguntó a la Comisión por la frase “El acuerdo de cooperación establecerá los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador”, considerando que los requisitos de la información entregada se pueden confundir con el concepto de cooperación eficaz contenido en el artículo 228 bis aprobado. Solicitó simplificar tal redacción.

El académico señor Wilenmann sostuvo que la incorporación de tal regulación considera el aspecto procesal de la entrega de la información entre el cooperador eficaz y el Ministerio Público. En el momento de negociar o cuando se producen los acuerdos, relató, no se conoce exactamente qué información aportará el cooperador (poder negociador), por lo que la pregunta es cómo regular el cumplimiento tal acuerdo y las expectativas establecidas en torno a tal cooperación eficaz, teniendo en cuenta que el contenido de la información es aún desconocido por una de las partes. Se busca clarificar la expectativa de la información.

Compartiendo la aprensión del Honorable Senador, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Valencia, expuso que la norma del inciso segundo del artículo 228 ter, al contemplar la palabra “requisitos”, se refiere a que tanto el imputado que conoce algo que puede ser de interés pero que no está dispuesto a revelar hasta conocer a cambio de qué lo hará, como el fiscal que quisiera escuchar algo sin conocer el grado de conocimiento que se maneja, se encuentran en una posición de incertidumbre que se debe regular en cierta forma. Aludió a que la palabra “requisitos” se puede sustituir por una mención al “contenido” o “la extensión de información que se espera recibir”, u otro.

En el mismo sentido, el representante de la Defensoría Penal Pública sostuvo que la mención a “requisito” puede llevar a errores de interpretación, refiriendo a mayores exigencias que los requisitos de la cooperación eficaz. Hizo hincapié en que se busca reducir el espacio de incertidumbre. Por ello, consignó como correcto el término “contenido”, lo que dará cuenta de alguna de las hipótesis del 228 bis, es decir, se conocerá el destino de la información que se espera recibir, delimitando la aplicación del 228 ter y habilitando al fiscal a entender que la promesa de colaboración se cumplió. Consideró que mantener en el texto la palabra “requisito” no entrega espacio a evaluar.

El Honorable Senador señor Galilea destacó que se encuentra en discusión el contenido del acuerdo, y que, estando de acuerdo con la propuesta realizada por quien lo antecedió en el uso de la palabra, la mención a “contenido” es preferible a “requisito” en el inciso segundo del artículo 228 ter.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si la referencia a “contenido” es pertinente, en el entendido que el fiscal estará de acuerdo con la cooperación e información que se entregará en la medida que se cumplan ciertas condiciones que solicitará al cooperador.

En la misma dirección, el señor Fiscal Nacional aludió a que la palabra “contenido” puede acarrear un incentivo perverso. Afirmó que la referencia a requisitos reúne las características adecuadas de lo que se busca como características generales de la información. Explicó que se persigue llegar a información que se desconoce y no una declaración de información que yo espero o busco que se declare.

El Honorable Senador señor Galilea hizo ver que no se debe buscar suspicazmente información que se espera que

Informe de Comisión de Constitución

aparezca. En la misma línea se pronunció el Honorable Senador señor Huenchumilla, clarificado que el concepto de requisito o contenido posee relevancia en su coordinación con el artículo 228 bis.

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

“Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;

b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis;

c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595 de delitos económicos y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger explicó que tal votación se encuentra pendiente en atención a que la letra a) generó un debate en torno a su relación con la reciente ley sobre delitos económicos. Por ello, se buscó incorporar, en la presente regulación, el texto que se contempló en aquella ley, para que no exista modificación alguna en su respecto.

El profesor señor Wilenmann remarcó que la nueva propuesta se hace cargo de dos dudas planteadas en el seno de la Comisión: certeza en torno a que la redacción no permita que en delitos económicos se contemple la rebaja de dos grados (contemplada para delitos comunes) y la rebaja especial de delitos económicos (por sus sistema de determinación de la pena), y, además, hacerse cargo de la discusión sobre la pertinencia del concepto de “requisitos” o su preferible reemplazo por el concepto de “contenido”. Respecto a esto último, apuntó que se propone que el acuerdo de cooperación debe establecer las condiciones que debe cumplir (a diferencia de los requisitos de la cooperación eficaz del artículo 228 bis) o contenido básico, con el objeto de no predisponer su alcance.

El señor Castillo expresó su concordancia con aquella redacción, y resaltó que se trata siempre de un acuerdo, por lo que requiere de la voluntad de ambas partes. Sin perjuicio de ello, manifestó su preferencia de eliminar la palabra “básico” luego de contenido.

El señor Moreno concordó con el texto propuesto.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

Artículo 228 quáter.-

A su respecto, se dio lectura de la nueva propuesta:

“Artículo 228 quáter: Cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de

Informe de Comisión de Constitución

asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer efectivamente los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y la demostración de su responsabilidad;
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación;
- c) La identificación del lugar dónde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos solo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar un sobreseimiento definitivo o una rebaja de hasta tres grados con el imputado, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si esta incluye uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía solo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso anterior.”.

El Honorable Senador señor De Urresti consultó por la relación entre la cooperación eficaz y la ley que fija las conductas terroristas.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, aludió a que han existido avances respecto de la ley que fija conductas terroristas, en atención a que se busca incorporar al Código Penal su regulación (ya no será ley especial) y se trabaja en forma sustantiva, es decir, los tipos penales. La cooperación eficaz regulada en la ley que fija conductas terroristas, dijo, va en la misma dirección que la discusión generada en la presente instancia parlamentaria.

El señor Wilenmann acotó que el inciso final de la propuesta debe referir, en su frase final, a “los presupuestos del inciso primero”. Además, añadió que la idea regulativa es eliminar los acuerdos de cooperación agresivos de la regulación de aspectos que no sean de persecución de organizaciones criminales ilícitas, es decir, que no se aplica a persecución de delitos económicos, a persecución de corrupción, tampoco en derecho penal común, sino únicamente respecto de organizaciones criminales. Remarcó su agresividad al permitir a personas que deseen colaborar incluso una exención de pena, lo que es inédito en el derecho chileno. El profesor se mostró a favor, dijo, al ser relevante para desbaratar carteles de droga y organizaciones criminales de otro tipo.

El Honorable Senador señor Galilea se mostró partidario con el cambio de referencia desde el inciso anterior por el inciso primero. Concordó asimismo con que se trata de una norma agresiva para eventos de delincuencia agresiva.

El Honorable Senador señor Huenchumilla mencionó que la letra a) del artículo 228 quáter alude a la identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas como fines de la cooperación eficaz, y, además de aquella identificación, se solicita que demuestre su responsabilidad. Cuestionó si es suficiente una identificación de los líderes y si además debe demostrar su responsabilidad, en atención a que aquella demostración de responsabilidad es precisamente el objetivo de todo el proceso penal.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke preguntó asimismo por la inclusión, en el presente proyecto, de las conductas terroristas y hasta dónde puede llegar la cooperación eficaz en tales delitos.

Informe de Comisión de Constitución

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, consignó que la investigación de conductas terroristas es particularmente compleja, especialmente en Chile donde se ha mencionado la existencia de organizaciones o bandas armadas. Estimó que una regla como la propuesta tendría efecto en aquellas asociaciones de carácter terrorista.

Enseguida, relató a la Comisión que el nuevo delito de conducta terrorista se planteará como delito de asociación en su esencia, por lo que contar con una norma que colabore en la determinación de sus jefes o financistas en una regla potencialmente muy útil.

El profesor señor Wilenmann sostuvo que la modificación a la ley antiterrorista se integra con la actual normativa, al permitir medidas especiales de investigación.

Luego, el señor Fiscal Nacional destacó que la norma propuesta excluye expresamente de esta figura a los delitos económicos y por corrupción, es decir, aquellos no podrán obtener beneficios penales y procesales inéditos en el derecho chileno. Planteó que se busca premiar a aquel que entregue información especialmente valiosa.

Subrayó que su letra c) dice relación con entrega de información de donde se encuentre secuestrada una persona, pudiendo salvar su vida. Hizo ver que una norma como esta hubiese permitido reducir el dolor de víctimas y evitar pérdida de vidas. Por tal razón, instó a su aprobación.

El asesor de la Defensoría Penal Pública afirmó asimismo que se trata de una norma pertinente. Sin perjuicio de ello, manifestó cierta aprensión en torno a su literal a), en atención a que se solicita al cooperador datos precisos y comprobados, en circunstancia que, bajo su consideración, sería suficiente la identificación de los líderes y financistas. Por ello, la conjunción “y” parece excesiva.

La Honorable Senadora señora Ebensperger destacó que la regulación se refiere a la cooperación eficaz calificada, por lo que resulta evidente la necesidad de contar con mayores antecedentes.

El asesor, señor Moreno, consideró necesario analizar el punto con el inciso anterior, en tanto, los datos precisos, comprobados y verídicos son los destinados a establecer quienes ejercen labores de liderazgo. En otras palabras, dijo, ese es el objetivo, aspirar a la cúspide de la pirámide criminal, aspecto lo suficientemente relevante para constituir una cooperación.

Enseguida, el señor Araya expresó que la diferencia entre la figura simple y la calificada es que se delata a la jefatura, y el problema de la demostración de responsabilidad, podría llevar a que la regla no se aplique, porque en estructuras coordinadas de criminalidad se compartimenta la información, es decir, no todos los miembros acceden a esta de forma completa. Entonces, si se identifica al jefe, pero no se puede comprobar, no es suficiente para aplicar esta regla.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que se propone rebajar tres grados, por tanto, debe ser calificada y distinguirse de la figura anterior, que permite rebajar uno o dos grados.

Luego, el señor Castillo, resaltó que la propuesta permite incluso obtener el sobreseimiento definitivo. Además, dijo, los líderes de las mafias normalmente son conocidos, entonces no tiene sentido dictar sobreseimiento a quien simplemente lo identifique, porque la dificultad es demostrarlo. Por este motivo, el beneficiado debe ser aquel que entregue datos precisos que permitan imputar responsabilidad.

Así las cosas, concluyó, la exigencia de aportar datos precisos, comprobables y verídicos que permitan demostrar la responsabilidad, es proporcional al beneficio probable, el sobreseimiento definitivo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que las letras del artículo indican los fines que persigue la entrega de antecedentes fidedignos y comprobables. Entonces no se trata de que el imputado tenga que demostrar la responsabilidad del líder, sino que es el fin perseguido, y es el Ministerio Público quien deberá comprobarlo.

El señor Wilenmann compartió la suspicacia sobre la conjunción “y”, y coincidió en que normalmente se sabe quién

Informe de Comisión de Constitución

es el líder de la organización criminal, pero la conjunción señalada parece presuponer que se debe identificar y además aportar pruebas. Por este motivo consideró más apropiado utilizar la conjunción “o”.

Si bien reconoció que puede resultar poco estricto usar “o”, consideró más preocupante el caso contrario, es decir, estar ante un jefe conocido, y que la pura entrega de información que permita condenarlo, no se considere suficiente para aplicar este precepto.

En similares términos, el Honorable Senador señor Cruz-Coke consultó si se exigen requisitos adicionales para otorgar una medida de protección al cooperador.

El Honorable Senador señor Huenchumilla valoró que, a la luz de la discusión, se ha evidenciado el sentido de la cooperación eficaz calificada. Sin embargo, agregó, el fin de la norma no solo es identificar al líder, sino demostrar los actos que lo convierten en una persona determinante en la organización criminal y su rol en esta. Por esto, aseveró, resulta relevante entregar antecedentes que demuestren su responsabilidad.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró la consulta sobre si hay algún procedimiento para otorgar la medida de protección a quien quiera cooperar, o basta la solicitud.

El profesor, señor Wilenmann fue de la opinión que esto está considerado en el artículo 228 quater, por lo mismo deben cumplirse las condiciones allí señaladas, pero lo mismo puede hacerse respecto del artículo 228 ter. Por tanto, si alguien coopera y entrega información que no cumple con estas condiciones, pero que sí es importante para la investigación, se le puede otorgar medidas de protección. Resaltó que debe aplicarse uno u otro precepto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger acotó que el encabezado señala que se considerará como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos que permitan satisfacer efectivamente los fines allí señalados. Entonces, el beneficiado debe entregar los antecedentes, no demostrar por sí mismo la responsabilidad.

Además, consideró conveniente modificar la letra a), para resguardar la armonía con el fin señalado en la letra b), de manera tal que diga que la identificación del líder, jefe financista o fundador de asociaciones delictivas o criminales, permitirá la demostración de su responsabilidad, para mayor claridad.

El señor Castillo estuvo a favor de la propuesta.

El académico, señor Wilenmann sugirió en la letra b), agregar “o la práctica de cualquier clase de comiso”. La Comisión estuvo a favor.

Asimismo, fue partidario de señalar “y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible”, y de corregir la redacción, para reemplazar el término “incido” por “inciso”, y agregar la voz “con” antes de “uno o más de los literales del inciso anterior.”

El Honorable Senador señor Galilea mostró dudas de la incorporación de la expresión “efectivamente”, por considerarla innecesaria.

La Presidente de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

“Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

Informe de Comisión de Constitución

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible;
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar dónde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Artículo 228 quinquies.-

Enseguida, la Comisión debatió acerca de una propuesta para modificar la redacción de la indicación, en el siguiente sentido:

“Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperante eficaz solicitar la revisión de la condena por parte del Juez de Garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios, la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva o, en caso de haber cumplido dos tercios de la condena, el otorgamiento de la libertad condicional.

La información que el cooperante entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.”

Enseguida, el Fiscal Nacional, señor Valencia, sugirió modificar el encabezado por “Acuerdo de cooperación eficaz calificada”, de manera tal, que no quede duda respecto al inciso final de que el juez de garantía solo puede negar el sobreseimiento, por ausencia de los presupuestos del inciso primero, que exige un acuerdo de cooperación. De otro modo, podría pensarse que el juez puede pronunciarse porque el imputado pide una audiencia para cooperar y pedir el sobreseimiento, es decir, siempre debe existir un acuerdo previo.

La Comisión estuvo de acuerdo con lo planteado.

El señor Castillo indicó que esta norma permite que una persona que está cumpliendo condena también puede entregar antecedentes expresamente nominados en el artículo, para solicitar al juez que reduzca la condena o establezca una sustitutiva. Esta figura es común en derecho comparado, comentó.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si una misma persona puede acceder a los beneficios de la cooperación eficaz durante la investigación y, posteriormente, cooperar nuevamente mientras cumple condena.

Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Huenchumilla, precisó que, por aplicación del artículo anterior, puede haberse dictado el sobreseimiento definitivo, y en consecuencia, no hubo condena. En este artículo en cambio, la persona sí se encuentra cumpliendo una condena.

El señor Castillo indicó que la norma no lo expresa, porque puede tratarse de información sobre líderes distintos, o bien, de organizaciones criminales diversas.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke advirtió que puede darse que el imputado no comparta toda la información como una estrategia, para volver a acceder al beneficio. Así, consultó como prever que esto ocurra o si es un supuesto que no ocurre en la práctica.

En opinión del Honorable Senador señor Galilea, una hipótesis como la descrita sería curiosa, porque el mayor beneficio se encuentra descrito en el artículo anterior. Entonces, la cooperación eficaz solo se vería inhibida si los términos del acuerdo son muy regresivos, que evidenciaría muy poca habilidad del fiscal.

Por su parte, el asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Moreno consideró que se trata de una hipótesis plausible, porque durante el proceso puede cooperar con la investigación de un delito en que haya participado y, posteriormente, obtener información sobre otras organizaciones y sus líderes. Por esto, es un supuesto que cabe discutir.

El Honorable Senador señor De Urresti previno que esta norma se puede transformar en una herramienta de la defensa en lugar de cooperación. Si se utiliza como un medio de negociación terminaría vulnerando el fin de la cooperación eficaz, en tanto, ante la incertidumbre de una sentencia adversa, se decide cooperar bajo un beneficio cierto de rebaja, pese a posibles represalias, si esto ocurre una vez que se cumple condena los intereses serán otros.

El señor Valencia compartió la preocupación, pero hizo presente que la forma en que se regula en el proyecto, se hace cargo de estas aprensiones. En primer lugar, añadió, cabe considerar la posición del sujeto imputado, que en el caso del artículo 228 quater tiene la posibilidad incluso de acceder al sobreseimiento definitivo. Si no entregó toda la información, el beneficio futuro debe ser menor que el beneficio presente. Por esto, estimó apropiado que el 228 quinquies disponga un beneficio menor, y que en ambos casos sea necesaria la aprobación del fiscal regional, para controlar la labor del fiscal adjunto y evitar este riesgo.

En este escenario, complementó, resulta lógico que en el artículo 228 quinquies no se ofrezca un incentivo idéntico, para lograr el efecto escalonado de la cooperación y no configurar un incentivo alternativo, aplicable a aquellos que no pudieron acceder al beneficio contemplado en el artículo 228 quater, porque no contaban con la información, o bien, porque no se encontraba vigente.

En otro orden de ideas, el Honorable Senador señor De Urresti preguntó si esta regla se aplicará a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.

El señor Araya respondió que esta regla no se aplicará a estos casos, toda vez que fueron condenados mediante el antiguo sistema procesal penal. Además, es una regla de control del Ministerio Público, solo este puede llegar a un acuerdo.

Respecto a la redacción del 228 quinquies, advirtió sobre dos puntos. El primero, es que puede aplicar una pena sustitutiva, pero será necesario establecer que no es necesario cumplir con los requisitos de la ley N° 18.216 o no sería posible aplicar una pena de ese tipo y, en segundo término, sería complejo dejar como forma alternativa de cumplimiento la libertad condicional. Expuso que la ley de ejecución de pena que se tramita, propone que la libertad condicional pase al control de un juez de ejecución, pero incorporar una regla de este tipo sin haber modificado las competencias de las comisiones de libertad condicional sería complejo, si se quiere cumplir el resto de la pena bajo un régimen alternativo debe evaluarse que sea bajo las reglas de la ley 18.226, y por eso, sería necesario señalar que proceden esas formas alternativas de cumplimiento incluso si no se cumplen los requisitos formales.

Sobre la consulta del Honorable Senador señor De Urresti, el señor Fiscal Nacional, indicó que el artículo 228 quater solo es aplicable a causas pendientes, por tanto, no se aplica a los casos por los que consulta. Así, agregó, el artículo 228 quinquies se aplica a condenados, pero el inciso primero y el inciso final aluden a un acuerdo y a

Informe de Comisión de Constitución

una solicitud del fiscal, es decir, no procede en un procedimiento tramitado por un juez del crimen. El texto expreso parte del supuesto de que existe un acuerdo con el fiscal.

A modo de complemento, recordó que en el pasado un condenado por estos delitos solicitó la aplicación de beneficios conforme a normas del Código Procesal Penal. Esta situación fue resuelta mediante la presentación de un recurso amparo, ocasión en que la Corte Suprema resolvió que las normas del Código de Procedimiento Penal resguardan adecuadamente las garantías consagradas en tratados internacionales.

Respecto a la libertad condicional, dijo, es un beneficio administrativo, por ende, eliminar la remisión a este ordenamiento podría mejorar su aplicación, al tratarse de un asunto que no empece al juez de garantía.

El Honorable Senador señor Huenchumilla reiteró las dudas sobre la aplicación de las reglas del artículo 228 quater y 228 quinquies en conjunto, es decir, aplicar la cooperación eficaz durante el proceso y posteriormente, cuando ya está condenado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recalcó que sí se pueden aplicar ambas, pero será un supuesto que difícilmente se verificará, por cuanto el 228 quater permite optar al sobreseimiento definitivo, y así, resultará lógico que se intentará entregar toda la información, y, si posteriormente obtiene nuevos datos, podrá ejercer esta figura.

El señor Valencia se mostró conforme con la regulación propuesta, porque lo relevante es que el Ministerio Público pueda ofrecer un buen acuerdo durante el proceso, y posteriormente un beneficio de menor entidad.

Sobre la consulta del Honorable Senador señor Huenchumilla explicó que estas reglas se aplicarán a aquellos casos ocurridos bajo la vigencia del Código Procesal Penal vigente, y además, no procede que un fiscal intervenga en una causa tramitada conforme al sistema procesal anterior.

La comisión acordó someter a votación el artículo 228 quinquies con las modificaciones descritas, así como eliminar en el inciso primero la frase “o, en caso de haber cumplido dos tercios de la condena, el otorgamiento de la libertad condicional.”

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Para fundar su voto, el Honorable Senador señor De Urresti adujo que, conforme a los planteamientos expuestos, este beneficio no será aplicable a condenados por delitos de lesa humanidad.

Artículo 228 sexies.-

A su respecto, la Presidenta de la Comisión dio lectura a un nuevo texto:

“Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá

Informe de Comisión de Constitución

proponer un acuerdo en que conste los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Artículo 228 septies.-

En el mismo sentido, se dio lectura de un nuevo texto:

“Efectos de la resolución de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.”

El señor Wilenmann previno que el epígrafe debería reemplazarse por “Efectos del acuerdo de cooperación”

La Comisión fue partidaria de modificar la redacción del epígrafe en los términos señalados.

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

“Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Artículo 228 octies.-

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Ebensperger dio lectura de una nueva propuesta:

“Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una o dos atenuantes.”

El profesor Wilenmann explicó que esta norma se hace cargo de aquellos casos en que el imputado considere que no se cumplieron las condiciones acordadas con el Ministerio Público, pese a haber cooperado, y evitar así la posibilidad de abusos.

Previno que el establecer el efecto de una o dos atenuantes es ambiguo y sería mejor decir que produce el efecto de una atenuante muy calificada, conforme al artículo 68 bis del Código Penal, y señalar lo mismo respecto de delitos económicos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor De Urresti mostró dudas sobre el contenido de la norma. Preguntó si se

Informe de Comisión de Constitución

refiere a supuestos en que el Ministerio Público comete abusos, porque resulta preocupante que al hablar de una o dos atenuantes es el efecto que pudo obtenerse mediante un acuerdo. En definitiva, expresó, si no se concretiza la cooperación eficaz, será posible acceder a dos atenuantes, porque el tribunal al aplicar dos atenuantes, sustituye la labor del Ministerio Público.

Sin perjuicio que parece adecuado no entregar todo el éxito de la cooperación al fiscal, advirtió que puede provocar que este precepto sea invocado por todos los defensores que no alcanzaron un acuerdo con la fiscalía. En su opinión, los incentivos deben constar en el acuerdo, con beneficios para ambas partes durante el proceso, y no en última instancia frente al juez, que no tiene todos los elementos de la discusión.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger fue del parecer que esta figura no puede quedar entregada solo al Ministerio Público. Sin perjuicio que la redacción parece poco adecuada, efectivamente cuando no se den las condiciones de la cooperación, el defensor siempre querrá aplicar este artículo. Así, destacó la relevancia de conciliar ambos aspectos.

El señor Araya recordó en primer lugar que esta regla se aprobó en el inciso tercero del artículo 228 bis, no obstante lo cual, consideró importante incorporar una regla de contrapeso. En este escenario, si el contenido de la información no fue suficiente para configurar la cooperación, se puede entender que hay colaboración sustancial que solo excluye el máximo de la pena, pero esta regla permite que la decisión que afecte al investigado que corre un riesgo por entregar información, no quede entregada solo a la decisión administrativa del fiscal, y que el tribunal también pueda valorar su cooperación, sin perjuicio que no tendrá el mismo efecto.

Así, resumió, si se estableciera un esquema escalonado según la intensidad de sus efectos, se presentaría en primer lugar la cooperación eficaz calificada, luego la cooperación eficaz simple, luego la cooperación eficaz del condenado, y por último la cooperación reconocida en juicio. Entonces el incentivo siempre será lograr los dos primeros.

Por los motivos expuestos, continuó, resulta razonable que el tribunal pueda valorar y dar un incentivo a la entrega de información.

Sobre los costos que implica acogerse a esta figura, el señor Moreno acotó que el imputado deberá renunciar a su derecho a guardar silencio, declarar, y entregar dicha información que no fue acogida por el fiscal como cooperación. Además, el acusado deberá declarar antes de la prueba del Ministerio Público, para que el juez esté en condiciones de decidir si hubo cooperación.

El Fiscal, señor Valencia valoró que esta figura ofrezca beneficios inferiores a los que pueda aspirar en caso de obtener un acuerdo. Además, esta regla busca beneficiar al que cooperó durante la investigación, quien renunciará a su derecho a guardar silencio durante la investigación y durante el juicio, motivo por el que resulta razonable que se le otorgue algún tipo de beneficio.

El profesor Wilenmann ratificó lo señalado por el personero de Gobierno, en cuanto a la escala de efectos según el tipo de cooperación del imputado. En la misma lógica, expuso, el primer peldaño es el artículo 11 N° 9, sobre colaboración sustancial con la investigación, que tiene aparejada una atenuante; luego la cooperación eficaz no reconocida que implica demostrar que hizo algo más que cooperar; y, por último, si hay acuerdo se aplican efectos más intensos.

Por esto, declaró, en este caso el supuesto de aplicación es restringido pues otorga menos beneficios,

Asimismo, sugirió modificar la redacción del inciso final, para aclarar cuál será el efecto de su verificación, y consignar un texto del siguiente tenor: "En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o tratándose de delitos calificados como económicos como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado de conformidad con el artículo 14 de la ley de delitos económicos."

La Honorable Senadora señora Ebensperger destacó que, con esta propuesta, no se modifica la ley de delitos económicos al remitirse a ella.

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos.”.

- Sometido a votación este artículo, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Número nuevo.-

La Honorable Senadora señora Ebensperger puntualizó que se trata de la consecuencia lógica del texto aprobado anteriormente.

El académico señor Wilenmann advirtió que el artículo 411 sexies establece la posibilidad de cooperación eficaz que no están contenidos en esta normativa, por ejemplo, tráfico de personas, Por esto, quizás corresponda incluirlos.

El señor Castillo consideró que su referencia es innecesaria, porque la comisión de estos delitos supone una organización criminal.

Por lo mismo, declaró el profesor Wilenmann, sería mejor incluir el párrafo 5 bis, del título octavo del Código Penal, en el 228 bis

Hay un título sobre tráfico de migrantes con reglas propias, y que no es un delito de organización criminal. Ósea hay otras figuras que no son asociaciones criminales que permiten cooperar eficazmente. Si se derogara el artículo 411 sexies dejando la regulación como está solo se permitiría cooperar para efectos de investigar delitos de asociación

El señor Castillo señaló que no hace ningún daño porque el artículo 268 quater incluye la asociación delictiva y criminal, resolviendo el problema, por eso, incorporarlo en el 268 bis, no genera efecto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger rememoró que la discusión existente era respecto del artículo 411 sexies del Código Penal, ya resuelto, por lo que se mantiene tal derogación.

El Personero del Ministerio Público planteó cierta duda en torno al artículo 411 sexies y su inclusión dentro del Capítulo de la cooperación eficaz, como se analizará más adelante.

El señor Wilenmann hizo ver a la Comisión que la incorporación de tal artículo dice relación con el objetivo de identificar todas las normas dispersas que existan sobre cooperación eficaz y centralizar su regulación. En tal contexto, aquel artículo de identificó recientemente y por ello se incluyó en la norma.

El representante del Ministerio Público remarcó que no se eliminan tales normas, sino que se entienden incluidas por la vía de la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos y en hipótesis de cooperación eficaz básica (no calificada). Añadió que se persigue sistematizar las reglas de cooperación en el ordenamiento jurídico.

El señor Araya mencionó que, de perseguir derogar la regla del artículo 411, se debe incorporar al catálogo del inciso segundo del artículo 228 bis, ya aprobado. Lo mismo se debe realizar respecto de la ley sobre delitos informáticos, en atención a que tampoco se encuentra en el listado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó una aclaración en la materia, en torno a que el inciso segundo enumera los tipos de delito en los cuales se va a poder aplicar la cooperación eficaz. Es decir, planteó la necesidad de contar con cierta certeza en torno a que los artículos derogados se encuentran en el inciso segundo del artículo 228 bis.

Informe de Comisión de Constitución

En la materia, el profesor señor Wilenmann aludió a que, de comparar el listado de derogaciones con el listado de los delitos incluidos en tal artículo, falta la referencia al párrafo de delitos de tráfico de migrantes y la referencia a la ley de delitos informáticos. Ello se produce, narró, ya que la idea original de la propuesta era regular en forma general la materia, y luego se calificaba únicamente respecto de delitos de organización. Posteriormente, a partir de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión, se decidió restringir la materia en un catálogo que se debe corresponder con la cooperación eficaz.

El señor Moreno destacó que se encuentra pendiente la discusión sobre si el tráfico de migrantes se regulará dentro del artículo 228 quater, o como asociación delictiva criminal. Consignó que, en la mayoría de los casos, poseen forma de asociación delictiva criminal.

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto propuesto:

“8) Deróguense los artículos 260 quáter y 411 sexies del Código Penal, el artículo 4 de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.”.

- Sometido a votación este número, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Galilea y Huenchumilla.

Indicación N° 32.-

De S.E. el Presidente de la República, plantea reemplazarlo por el siguiente:

“7. Incorpórese el siguiente artículo 226 Y, nuevo:

“Artículo 226 Y.- Cooperación eficaz. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz. Se entiende por ella el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados; o permita la identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de los delitos a los que se refiere el presente párrafo; o facilite el comiso de bienes, instrumentos, efectos o productos del delito.

Si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, y ella fuera procedente conforme al inciso primero, el juez estará obligado a reconocerla, pudiendo rebajar la pena en hasta dos grados. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozcan la atenuante en cuestión.”.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 8.

Planea incorporar una letra d) al inciso tercero del artículo 237, como causal para decretar la suspensión condicional del procedimiento, si el imputado no hubiere consentido anteriormente una suspensión condicional o acuerdo reparatorio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate.

Indicaciones N°s 33, 34 y 35.-

De S.E. el Presidente de la República, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, persiguen suprimirlo.

Al respecto, la Comisión tuvo en consideración la propuesta de modificación de las indicaciones para introducir la siguiente letra d) al inciso tercero del artículo 237:

“d) Si el imputado no hubiere aceptado anteriormente una suspensión condicional, dentro de los cinco años previos al hecho de que se trate.”

El personero del Ministerio de Justicia, señor Araya, explicó que se propone una regla que limita la posibilidad de suspender condicionalmente, al exigir un requisito de temporalidad para que el fiscal pueda ofrecerla. En primer lugar, estimó necesario que el Fiscal Nacional lo regle, si se pretende hacer algo similar a los aprobado respecto al

Informe de Comisión de Constitución

principio de oportunidad, debiese estarse a la instrucción general ya vigente, que contempla un plazo de dos años, no de cinco.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que para el principio de oportunidad se aprobó un plazo de cinco años. Lo relevante, destacó, es que se restringen nuevamente las facultades del Ministerio Público para acceder a las suspensiones condicionales dentro de los cinco años posteriores a haber aceptado alguna.

Asimismo, puntualizó que esto se planteó cuando se aprobó la norma anterior, al omitir la referencia a la suspensión condicional porque este artículo lo regula.

El profesor Wilenmann recordó la discusión sobre cómo las suspensiones condicionales se pueden encadenar unas con otras. A su vez, concordó en sacar a los acuerdos reparatorios de la norma, porque resulta importante no mezclar las instituciones que responden a temas distintos.

El señor Moreno señaló que aquí se pretende controlar por un determinado plazo que alguien que obtuvo este beneficio no pueda acceder nuevamente a él, pero la suspensión condicional la decretan los tribunales, Entonces cuestionó que el texto señale “no hubiera aceptado”, porque es una medida que no tiene que ver solo con la voluntad del imputado, toda vez que siempre lo decreta el juez

El señor Castillo expresó que, al mirar el encabezado, no parece un tema problemático, porque para que el juez pueda aprobarlo, requiere necesariamente la aceptación del imputado.

El asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Moreno señaló que lo conveniente sería señalar que “no se hubiere decretado anteriormente una suspensión condicional”, porque si se alude a un requisito, particularmente a la voluntad del imputado, debería referirse a todos. Entonces, concluyó, lo relevante en la suspensión condicional es que se haya decretado, y no resulta lógico que se mencione el consentimiento.

Por lo estimó conveniente agregar un nuevo inciso que señale que, habiéndose cumplido los requisitos de la suspensión condicional y habiéndose decretado, ese imputado beneficiado, no puede pedir una segunda suspensión condicional sino transcurrido cinco años.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si es posible que un imputado haya aceptado, y luego, que el juez no lo decrete.

El representante del Ministerio Público, señor Castillo comentó que la propuesta es casi idéntica al texto anterior, reemplazando el término consentido” por “aceptado”, y elimina el acuerdo reparatorio. Además, concordó con los dichos del señor Moreno, pero el encabezado del inciso tercero dice “la suspensión condicional podrá decretarse”, resulta complejo mantenerlo en un literal. Además, coincidió en que sería más fácil incorporar un nuevo inciso que apunte a que no se podrá dictar si se decretó una suspensión condicional en los últimos cinco años, después del literal c).

El señor Moreno retomó el uso de la palabra y advirtió que efectivamente puede ocurrir que, pese a la aceptación, el juez rechace la suspensión condicional, porque esta se configura realmente cuando este la decreta. En segundo lugar, estuvo de acuerdo con el señor Castillo para incorporar este punto en un nuevo inciso.

En la misma línea, el profesor Wilenmann concordó en que lo más conveniente es incorporar un nuevo inciso que diga que la suspensión condicional tampoco procederá en caso que se hubiera decretado en los últimos cinco años una suspensión condicional respecto al imputado.

El Honorable Senador señor Galilea preguntó si la propuesta de redacción abarca el contenido de la letra c) del artículo 237. En ese caso, sugirió, en lugar de incorporar una letra d), se puede incorporar esta hipótesis normativa en el texto de la letra c), lo que resultaría consistente con lo aprobado respecto al principio de oportunidad.

En virtud de lo propuesto y del debate habido, la Comisión acordó la siguiente redacción de las indicaciones en comento:

Informe de Comisión de Constitución

“8. Sustitúyase la letra c), del inciso tercero, del artículo 237, por la del siguiente tenor:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.”.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores De Urresti y Galilea.

NUMERAL 9.

Introduce nuevos artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter.

El artículo 238 bis, sobre suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, dispone que se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

Agrega que la suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Añade que para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

Asimismo, plantea que la audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

Dispone además que la presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Presenta que, si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

También, formula que al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

Por último, planea que la resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Enseguida, el artículo 238 ter, sobre audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, explica que, para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación, se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, expresa que, el tribunal, a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

En último término, el artículo 238 quáter, sobre audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, enuncia que, después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.

Indicación N° 36.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, busca suprimir, en el inciso cuarto, del artículo 238 bis, propuesto, la palabra “especializados”, entre las expresiones “intervinientes” y “, juez”.

El Personero del Ministerio Público se mostró de acuerdo con esta indicación, por cuanto la especialización estaba pensada en una iniciativa legal que contara con informe financiero. En la actualidad, existen fiscales que se dedican a estas materias, pero no son especializados, sin perjuicio de la capacitación que el órgano persecutor y otras instituciones realizan al respecto.

En la misma línea, informó que los protocolos de trabajo se refieren a los mismos profesionales que intervienen en el caso, pero que no tienen la característica de ser especialistas. A su vez, destacó que mediante el protocolo de trabajo interinstitucional se ha ido ampliando la base de fiscales que participan en estas audiencias.

Por su parte, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, indicó que la frase “especializados” responde a lo que actualmente ocurre con los tribunales de tratamiento de droga, esto es, a que siempre es el mismo juez quien hace las audiencias de seguimiento y, es siempre el mismo fiscal y defensor quienes participan de estas audiencias. La especialización, adujo, se puede entender como una preferencia o como una designación en particular para el caso, debido a que las audiencias de seguimiento son parte del control del tratamiento para lograr la rehabilitación del sujeto que tiene problemas de consumo del alcohol o drogas. El escenario de encontrarse siempre con las mismas personas en la audiencia de control es lo que permite los círculos de confianza en el sistema rehabilitador para que, incluso frente a faltas, éstas puedan ser expuestas dentro de ese ámbito de confianza.

A propósito de los protocolos de actuación en este tipo de audiencias, indicó que podrían ser una regulación suficiente y eliminar el término “especializados”, en la medida que se entienda que estos protocolos contengan reglas que permitan que las personas con experiencia en este tipo de asunto sean las que se hagan cargo de estas materias.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó si a las audiencias de seguimiento concurren otros profesionales distintos al juez, defensor o fiscal.

Luego, sostuvo que el problema se podría dar si se tratara de una norma imperativa, por lo cual propuso que después de las palabras “intervinientes especializados” se agregara la frase “en su caso”.

Sobre el punto planteado por el señor Senador, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, precisó que a dichas audiencias concurren las duplas psicosociales (asistente social y psicólogos) en los casos que son necesarios, emitiendo informes al respecto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que los profesionales de las duplas psicosociales existen sólo en la región Metropolitana y las grandes urbes. Asimismo, previno que en las regiones donde no llegan estos profesionales es donde más se amerita contar con tribunales de tratamiento de droga. Por lo tanto, aseveró que el término “especializados” constituye sólo un límite y no es ningún aporte.

El profesor señor Medina explicó que el sistema procesal penal, en algunas áreas, se ha desarrollado con especialización. Así, por ejemplo, la justicia penal adolescente funciona con fiscales, jueces y defensores que tienen especializados en la materia. En tanto, los tribunales de tratamiento de droga se han desarrollado de la misma forma. En efecto, en el Ministerio Público, Defensoría Penal y tribunales de justicia nunca ha existido una especialización en términos formales; sin embargo, existen personas que en el curso de su desempeño ha

Informe de Comisión de Constitución

adquirido expertise en esas materias, por lo cual es preferible que se dediquen a aquello.

El sentido de la indicación, expresó, es que se mantenga la preferencia que, en el sistema de justicia terapéutica, intervengan personas que tengan experiencia en la materia. De esta forma, sugirió que la norma en discusión debería propender a aquello, es decir, que la audiencia se realice de forma preferente con fiscales, defensores y jueces especializados. Se trataría, entonces, de una regla general que no impediría la realización de la audiencia, si por alguna contingencia no se dieran los presupuestos.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke y Galilea. Se abstuvo el Honorable Senador señor Huenchumilla.

Al fundamentar su decisión, el Honorable Senador señor Huenchumilla hizo presente que la especialización no dice relación necesariamente con contar con un título de una profesión, sino también con la expertise adquirida con el tiempo y a través de la práctica.

Por otra parte, señaló que propender a tener cada vez más especialista en el sistema es una solución pertinente, motivo por el cual anunció su abstención en esta indicación.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 37, 38 y 39.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Intercálase un inciso tercero, nuevo, en el artículo 259, del siguiente tenor:

"Si, de conformidad a lo establecido en la letra f), el fiscal ofreciere prueba documental, deberá acompañar una carpeta digital de todos los documentos a ser exhibidos en el curso del juicio oral, debidamente identificados con número de anexo y un índice que lo acompañe. El contenido de los informes periciales deberá ser incluido en dicha carpeta. La carpeta deberá incluir un escrito breve que dé cuenta de la relevancia probatoria de las piezas incluidas en ella."."

° ° °

El académico señor Medina previno que la enmienda propuesta no es una norma específica relativa a juicios complejos, sino que se trata de una regla aplicable a la mayoría de los juicios, con el objeto de que sean más ordenados y se les pueda dar mayor celeridad. Por cierto, existe una regla similar relativa a la prueba testimonial, que no fue pensada para juicios complejos.

El asesor de la Defensoría Penal, señor Moreno, hizo hincapié en que la forma en que se ofrece, produce y admite la prueba no genera mayores complejidades, salvo en los delitos complejos en que la prueba documental se ha transformado en algo que se debe abordar. Sin perjuicio de lo señalado, previno que en esta indicación se están planteando temas que alteran toda la lógica del sistema, por ejemplo, incorporar en esta regla la prueba pericial significa alterar la lógica del ofrecimiento, la admisibilidad y la producción, la cual es de parte. La forma de incorporar los informes periciales, agregó, es mediante la declaración del perito, salvo excepciones.

En el mismo sentido, comentó que, si lo que se quiere reducir es el caudal probatorio, lo que importa es la información que utilizará el juez usará para resolver, lo cual presupone una convención, es decir, un acuerdo sobre hechos contenidos en la pericia, que se darán por probados.

Una primera decisión, adujo, es determinar donde se presenta el problema concreto. La denominación de "delitos complejos" es errónea, porque lo que importa son aquellos casos con complejidad probatoria, donde habrá un ofrecimiento excesivo de documentos. Del mismo modo, previno que no se puede poner en el mismo lugar la situación de ordenar información versus la lógica de la prueba pericial, que es radicalmente distinta a lo que se plantea en la norma propuesta. De esta forma, indicó que si se quiere avanzar en una regla general se debería

Informe de Comisión de Constitución

limitar a la ordenación de la información, sin poner la prueba pericial. En caso de complejidad probatoria relevante se podría establecer la posibilidad de que la prueba documental se pueda dar por incorporada y ser valorada por el tribunal, dejando la posibilidad de que la parte pueda hacer alegaciones sobre el contenido en la audiencia de juicio.

A su turno, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, advirtió que el cambio que pudiere producir esta enmienda puede ser tan radical, que no existe forma de proyectar sus efectos.

El Honorable Senador señor Huenchumilla interrogó acerca de lo que se entiende por delito complejo. Asimismo, acotó que la norma establece reglas para ordenar la presentación de prueba documental.

En la misma línea, reflexionó que las complejidades de los delitos tienen diversas aristas. En efecto, la naturaleza de los delitos hace que la complejidad obedezca a distintas razones.

El Personero del Ministerio Público expresó que un análisis posterior debería permitir llegar a un consenso acerca de lo que se entiende por juicio complejo. Por lo tanto, aseveró que sería deseable reflexionar acerca de estas normas en un proyecto de ley distinto, que se haga cargo de los juicios complejos.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 11.

Propone agregar, en el artículo 266 sobre oralidad e intermediación, un inciso segundo, nuevo, que disponga: Sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.

Indicación N° 40.-

De S.E. el Presidente de la República, busca suprimirlo.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Indicaciones N°s 41, 42 y 43.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, plantean reemplazar el término “deberá”, la primera vez que aparece, por la palabra “podrá”.

En cuanto a las enmiendas propuestas, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, hizo presente que esta discusión se encuentra resuelta con las reglas generales de protección de fiscales; sin embargo, la mayor discusión giró en torno a si es posible que decretar estas medidas de protección fueran obligatorias para el juez y no debiese estar sujeto a un juicio de ponderación. En ese escenario, modificar el imperativo salvaría el problema, sin perjuicio de que la norma de protección se encuentra cubierta por las reglas generales.

El Personero del Ministerio Público manifestó estar a favor de las indicaciones presentadas, donde el juez pondere de acuerdo a las necesidades del caso.

A su turno, el asesor de la Defensoría Penal, señor Moreno, comentó que existe una regulación suficiente y se debe dejar abierta la posibilidad de que el fiscal pueda comparecer personalmente.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

o o o

Número nuevo.-

Informe de Comisión de Constitución

Indicaciones N°s 44, 45 y 46.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, formulan consultar el siguiente número, nuevo:

“(...) Incorpórase un artículo 271 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 271 bis. Calificación como juicio complejo. A petición de cualquiera de los intervinientes, o actuando de oficio, el juez de garantía decretará la calidad compleja de un juicio oral cuando el volumen de prueba documental o pericial a ser rendida lo haga necesario.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 12.

Plantea incorporar, en el artículo 275 sobre convenciones probatorias, nuevos incisos tercero y cuarto, que esbozan que el juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas, que en caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura, y que el tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.

Indicación N° 47.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, planea suprimir el inciso cuarto, propuesto, en el artículo 275.

El Personero del Ministerio Público indicó que la razón por la cual la enmienda propuesta le parece favorable dice relación con la indefinición existente respecto de la atenuante relativa la número 9, del artículo 11, del Código Penal, en lo que atañe a la cooperación eficaz.

- La indicación fue retirada por su autora.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 48, 49 y 50.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

“(...) Agrégase, en el inciso primero del artículo 276, la siguiente oración final: “El juez de garantía deberá jugar un rol activo en la estructuración de un volumen de pruebas manejable.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 51, 52 y 53.-

Informe de Comisión de Constitución

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Incorpórase un artículo 276 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 276 bis. Audiencias preliminares para la preparación de prueba documental a ser rendida en juicio oral. Tratándose de un juicio definido como complejo, el juez de garantía deberá citar a una audiencia complementaria especial para discutir sobre la producción de la prueba documental. La audiencia tendrá por objeto generar una carpeta digital documental consolidada que solo incluya prueba documental o pericial pertinente y depurada bajo una estructura sistemática de uso sencillo.

En la audiencia, cada parte formulará en primer lugar observaciones acerca de la inclusión de la prueba documental contenida en la carpeta digital presentada por los otros intervinientes. Los intervinientes podrán solicitar al juez de garantía que declare la exclusión de piezas que sean impertinentes, que tengan objeto probar hechos públicos y notorios, o que resulten probatoriamente redundantes.

Tras resolverse lo anterior, el juez de garantía promoverá que los intervinientes debatan sobre aquellos asuntos de hecho vinculados a la prueba documental que puedan ser resueltos previamente ya sea mediante admisión o por vía de acuerdo, de conformidad con los mecanismos establecidos por la ley.

Finalmente, el juez de garantía llevará a cabo un proceso de sistematización de una carpeta consolidada de prueba documental y pericial. En la carpeta deberán incluirse todos los documentos e informes periciales que no hayan sido excluidos en virtud de los procedimientos establecidos en los incisos anteriores. Para sistematizar la carpeta consolidada, el juez de garantía promoverá la identificación de categorías de clasificación de las distintas piezas y determinará los formatos de registro necesarios para cada una de ellas.

Cada pieza deberá contar con un anexo identificador y el juez de garantía deberá producir un índice consolidado. El juez de garantía deberá velar, asimismo, porque el formato de los archivos digitales permita su acceso y uso por todos los intervinientes en el juicio oral.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 54, 55 y 56.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Incorpórase un artículo 277 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 277 bis. Auto de apertura de juicio oral complejo. Tratándose de juicios que hayan sido declarados complejos, el juez de garantía dictará el auto de apertura de juicio oral en el plazo de 5 días desde el término de la audiencia prevista en el artículo 276 bis. Además de lo establecido en las letras a) a d) del artículo 277, el auto de apertura deberá contener:

1. La individualización de la prueba testimonial y de las declaraciones de peritos que deben producirse en el juicio oral, incluyendo la información necesaria para su citación y estableciendo a los testigos y peritos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos;

2. Los datos necesarios para acceder a la carpeta consolidada de prueba documental y de informes periciales. Se entenderá que la carpeta digital forma parte del auto de apertura de juicio oral complejo.”.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la

Informe de Comisión de Constitución

Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 57, 58 y 59.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Intercálase, entre la palabra “firme” y el punto aparte (.) la siguiente oración: “y, tratándose de un juicio oral complejo, pondrá a su disposición la carpeta consolidada de la prueba documental y pericial”.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 60, 61 y 62.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, plantean consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Intercálase un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“El auto de apertura de juicio oral complejo será susceptible de los mismos recursos dispuestos en el artículo 277.”.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 63, 64 y 65.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, persiguen consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Agrégase un inciso final, nuevo, al artículo 281, del siguiente tenor:

“Tratándose de un juicio oral complejo, la citación enviada por el juez presidente a la primera audiencia dispondrá que en ella todos los intervinientes convengan en una planificación del juicio oral, fijando la secuencia y tiempos estimados de momentos probatorios.”.”.

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Informe de Comisión de Constitución

Indicaciones N°s 66, 67 y 68.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Incorpóranse los artículos 281 bis y 281 ter, nuevos, del siguiente tenor:

"Artículo 281 bis. Observaciones previas a la prueba. Tratándose de un juicio oral complejo, el juez presidente dispondrá la apertura de un plazo de 10 días hábiles para formular observaciones a la prueba inmediatamente después de terminada la audiencia de planificación prevista en el artículo anterior.

En el escrito de observaciones a la prueba, las partes deberán argumentar cómo la prueba documental contenida en la carpeta consolidada respalda o desmiente la acusación, según sea el caso.

El procedimiento de discusión documental previa previsto en este artículo es una excepción al principio de oralidad establecido en el artículo 291, debiendo mantenerse registro de la discusión.

Durante el transcurso de un juicio oral complejo, las partes solo podrán hacer referencias concretas a documentos contenidos en la carpeta digital a propósito del alegato inicial previsto en el artículo siguiente, en su alegato de clausura, o durante la interrogación en la declaración de un testigo, debiendo tomar las medidas necesarias para que los intervinientes tengan acceso a los documentos relevantes en dichas exposiciones.

Artículo 281 ter. Audiencia de discusión de prueba testimonial. En la planificación prevista en el artículo 281 a propósito de juicios complejos, el tribunal deberá disponer que se destine al menos una audiencia a discutir sobre la prueba documental. A menos que las partes convengan algo distinto, la audiencia en cuestión tendrá lugar después de los alegatos de apertura y antes de la toma de la prueba testimonial y de la interrogación de peritos.

Las partes deberán dar noticia por escrito al tribunal, con al menos 48 horas de anticipación al inicio de la audiencia, de los documentos a los que harán referencias que requieran ser tenidos a la vista al momento de la audiencia. El tribunal tomará las medidas para que todas las partes tengan fácil acceso a esos documentos.

En la audiencia de discusión de prueba testimonial, el fiscal expondrá someramente sobre el peso incriminatorio de la prueba documental contenida en la carpeta.

Asimismo, podrá formular observaciones respecto del escrito de observaciones de la prueba de la defensa. A continuación, el querellante, de haberlo, y el defensor realizarán el mismo ejercicio."."

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 69, 70 y 71.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, proponen consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Incorpórase un artículo 282 quáter, del siguiente tenor:

"Artículo 282 quáter. Desarrollo del juicio oral complejo. En todo lo que no contradiga las reglas establecidas en los artículos anteriores, el juicio oral complejo seguirá el desarrollo previsto en el párrafo 9 del presente Título."."

° ° °

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Informe de Comisión de Constitución

NUMERAL 13.

Agrega en el artículo 291, que regula la oralidad, un nuevo inciso final que dispone que el tribunal deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.

Indicación N° 72.-

De S.E. el Presidente de la República, formula suprimirlo.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Indicaciones N°s 73, 74 y 75.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, buscan sustituir el término “deberá”, la primera vez que aparece, por la palabra “podrá”.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 15.

Presenta eliminar, en la letra d) del artículo 331 (sobre reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral), la referencia a “prestadas ante el juez de garantía”, permaneciendo el que podrá reproducirse o darse lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos o imputados, cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes.

Indicaciones N°s 76, 77, 78 y 79.-

De S.E. el Presidente de la República, de los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, proponen eliminarlo.

El académico señor Medina explicó que esta norma del Código Procesal Penal regula una excepción a la forma de producción de prueba testimonial, en el contexto de un juicio oral, consistente en la reproducción de declaraciones anteriores durante la audiencia. Lo señalado, permite que ciertas declaraciones no sean efectuadas por los testigos directamente, sino que se lean. Además, existen casos calificados que no sean imputables al acusado, por ejemplo, testigos o peritos que hubiesen fallecido. A su vez, la letra d) se refiere a declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante el juez de garantía.

En la misma línea, comentó que se trata de excepciones a la regla normal de producción de prueba en el juicio oral. Agregó que se pretende eliminar la expresión “prestadas ante el juez de garantía”, para incluir cualquier declaración prestada por un coimputado rebelde. Esto, advirtió, presenta dos problemas. En primer lugar, que existe una prohibición general en el juicio oral de lectura de actuaciones policiales, lo cual es una norma genérica del Código Procesal Penal, que se estaría subvirtiendo. En segundo lugar, para contar con los requisitos y elementos que permiten que una declaración sea valorada completamente en el tribunal de juicio oral en lo penal, esto es, que al menos sean prestadas por lo menos judicialmente.

El asesor de la Defensoría Penal, señor Moreno, coincidió con lo expresado por el profesor señor Medina, en cuanto a que el proceso penal distingue dos grandes etapas: una investigativa, preparatoria y no probatoria, y otra probatoria propiamente tal, que es el juicio. La regla es que los registros de la investigación, como puede ser una declaración, no ingresan al juicio como prueba, sino que se requiere comparecencia personal, salvo las excepciones contempladas en esta norma. Una de ellas, añadió, es la declaración de un coimputado realizada en la etapa de investigación, la cual se ha generado en condiciones de legitimidad, que la transforman en útil y valorable por el tribunal. Una declaración realizada ante la policía, por ejemplo, puede generar dudas respecto de

Informe de Comisión de Constitución

la legitimidad de su obtención y la libertad con que se prestó, por lo cual no es razonable que cualquier declaración tomada durante la investigación pueda ingresar al juicio como prueba. Consecuencia de lo anterior, previno, es la afectación al derecho de defensa y al principio de contradicción, lo que altera la regla y la lógica de los sistemas acusatorios adversariales, donde la etapa investigativa es preparatoria y no probatoria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estimó que no es aceptable que las declaraciones que puedan tomar las policías no puedan ser válidas en un juicio. Por cierto, equivale a decir que ellas al tomar una declaración lo hacen ilegítimamente.

Por su parte, el Personero del Ministerio Público hizo hincapié en que la norma propuesta es compleja para cualquiera de las partes que participan en un juicio, principalmente por la extensión que tiene. Así, por ejemplo, podría darse valor probatorio a una declaración efectuada ante notario.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, advirtió que el riesgo de esta regla es que la declaración que no ha sido prestada ante juez competente, no tiene el estándar necesario porque, entre otras cosas, el imputado no se encuentra presente para controvertir.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

NUMERAL 16.

Persigue agregar, en el artículo 333 sobre lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, un inciso segundo, nuevo, que disponga que, con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal.

Indicaciones N°s 80, 81 y 82.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, formulan una oración final, del siguiente tenor: “La parte que acompañe el documento deberá señalar al momento de acompañarlo qué parte del documento solicita que sea valorada por el tribunal.”.

El Personero del Ministerio Público sostuvo que la regla objeto de la indicación es altamente útil y práctica; sin embargo, manifestó sus aprehensiones con las enmiendas propuestas porque el tribunal tiene la obligación de valorar toda la prueba y es altamente complejo que quien presente el documento, deba señalar qué parte de éste desea que se valore. Desde su punto de vista, en el contexto de la litigación, las partes deberán decir cuales aspectos de la prueba son relevantes, sin perjuicio del deber del tribunal de valorar toda la prueba.

La norma que se propone, dijo, es deficiente porque establece que el interviniente señale la parte del documento que el tribunal debe limitar.

El académico señor Medina comentó que la regla contenida en la iniciativa legal pretende hacerse cargo del problema de introducción de prueba documental; no obstante, producirá que los tribunales no tengan la capacidad, no sean orientados y la prueba no sea suficientemente valorada, en los términos que la parte lo pretende. De esta forma, poner la carga sobre quien acompaña la prueba, indicando la parte de la prueba documental que requiere ser valorada transformará la cláusula incorporada en algo operativo. En consecuencia, la idea de la enmienda es simplificar, complementar y hacer efectiva la norma contemplada por el proyecto de ley.

Luego, explicó que la prueba documental se acompaña en juicio mediante la lectura de la prueba, lo que se traduce en la lectura íntegra de todos los documentos acompañados. En la práctica el tribunal solicita una lectura resumida de los documentos, las partes relevantes que se pretenden incorporar. La norma actual del proyecto dispone que, de no haber controversia sobre el proyecto, no se leerá nada, simplemente se le entregará al tribunal el documento completo para que el tribunal, posteriormente, lo lea. La indicación, agregó, establece que, sin perjuicio de la entrega del documento íntegro, el interviniente deberá señalar lo que solicita que se valore. Si existe alguna confusión, acerca de la limitación de la facultad de valorar del tribunal, bastaría agregar a la norma un texto que lo aclare.

Informe de Comisión de Constitución

El asesor de la Defensoría Penal, señor Moreno, hizo presente que la prueba se debe valorar en juicio. La lógica de la prueba documental, agregó, es su lectura e incorporación en juicio. La enmienda propone pasar a una especie de lectura resumida. Asimismo, se mostró de conforme con lo propuesto por el profesor señor Medina.

Por su parte, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Araya, previno que lo complejo de la indicación es caer en una interpretación equívoca que al incorporar el documento y la parte que se pretende que se valore, lo otro no se debiese considerar. Ciertamente, muchas veces la información íntegra de un documento permite sacar las conclusiones correctas, lo que podría generar dificultades al momento de la redacción del fallo.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke señaló la necesidad de darle celeridad a los procesos, principalmente cuando se acompañan una cantidad enorme de documentos en juicio.

A su turno, el Honorable Senador señor Huenchumilla distinguió la valoración del documento del cambio de regla por el número de documentos que se acompañan. La integridad de los documentos, afirmó, es un principio que atraviesa al derecho en su totalidad.

Al volver a hacer uso de la palabra, el Personero del Ministerio Público comentó que la propuesta del profesor señor Medina tampoco logra abarcar el procedimiento mediante el cual se pretende hacer efectivo. No se establece en qué momento del proceso se debe señalar la parte del documento que se pretende que sea valorada.

La Presidenta de la Comisión puso en votación el siguiente texto: “La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores, Galilea y Huenchumilla. Votó en contra el Honorable Senador señor Cruz-Coke.

° ° °

Número nuevo.-

Indicaciones N°s 83, 84 y 85.-

De los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Cruz-Coke, del Honorable Senador señor De Urresti y del Honorable Senador señor Huenchumilla, respectivamente, planean consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 340, entre la palabra “oral” y el punto aparte (.), el término “o juicio oral complejo”.

° ° °

- Sometida a votación estas indicaciones, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 17.

Formula sustituir el inciso primero del artículo 385, sobre nulidad de la sentencia, por otro que señale que la Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados.

Indicación N° 86.-

De S.E. el Presidente de la República, busca suprimirlo.

A su respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que la Indicación se refiere al sistema recursivo

Informe de Comisión de Constitución

en nuestro país.

Luego, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora María Ester Torres, expuso que la Indicación presentada por el Ejecutivo busca suprimir el artículo, en consideración a que atenta contra el sistema actual de recursos contenido en el Código Procesal Penal. Tal sistema, recalcó, se basa en la inmediación, oralidad y que el juicio oral constituye la principal alternativa para debatir y llevar adelante el proceso penal. En efecto y por tal razón, advirtió, la nulidad se estipuló en forma estricta y excepcional. Además, existe la facultad de reemplazar la sentencia de forma excepcional cuando sea en beneficio del imputado.

La señora Torres prosiguió señalando que las hipótesis en donde se busca emplear la norma, requieren contar nuevamente con un juicio oral. En atención a ello, afirmó, es preferible mantener el sistema recursivo existente en la actualidad y, para los casos donde se busque modificar la sentencia, conservar el régimen previsto actualmente por el Código Procesal Penal. Agregó que aquello es asimismo coherente con la idea de que debe existir un juicio oral previo a la determinación de una pena.

Posteriormente, el señor Defensor Público concordó con lo señalado previamente por el Ministerio del ramo, en atención a que, bajo su consideración, el sistema recursivo ha funcionado correctamente. Remarcó que, en la práctica, se recurre únicamente cuando existe un vicio de nulidad y que se confía en la jurisdicción para el establecimiento de las penas. Por ello, consignó que enmendar el estatuto recursivo es innecesario e iría contra los principios de nuestro Código Procesal Penal, por cuanto implica condenar a una persona a una pena mayor, sin juicio anterior. Asimismo, indicó que parte de la doctrina ha señalado que la ley busca que la sentencia condenatoria sea siempre la consecuencia de la convicción directamente obtenida por un tribunal, con respeto a los principios de publicidad, oralidad e inmediación, lo que se ve afectado si, tras una sentencia absolutoria, se permite al tribunal dictar directamente una sentencia de reemplazo de contenido condenatorio. Por lo tanto, mencionó, no se debe poder modificar una pena únicamente con el conocimiento que tenga un tribunal. Asimismo, añadió que la resolución de una Corte superior que se hace cargo de una sentencia de nulidad no permite recurso alguno.

Finalizó aludiendo a que, adicionalmente, la norma presenta un incentivo perverso para el Ministerio Público y los querellantes, puesto que otorga la posibilidad de solicitar la pena máxima y nulidad, aumentando las cargas de trabajo y el debate respecto a los hechos en una instancia superior.

Enseguida y en atención al debate habido en el seno de la Comisión, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público solicitó la aprobación de la indicación N° 88. Hizo ver que, al existir asuntos en los cuales existen motivos para que un tribunal superior anule una sentencia (por existir un vicio), procede que se realice un nuevo juicio oral.

La reforma no atenta contra el sistema recursivo, expresó, ya que la presencia del recurso de nulidad en el sistema se mantiene intacto. Tampoco se confieren nuevas atribuciones a los tribunales superiores para que modifiquen los hechos, sino que, por el contrario, se aplica la norma propuesta para los casos en los cuales no hay discusión sobre los hechos sino únicamente sobre el derecho aplicable.

Destacó que hoy es posible que un recurso de nulidad, que cuestione el derecho aplicable, pueda reformar en favor de la defensa, lo que no es posible en favor del Ministerio Público o querellante. Ante ello, cabe cuestionar si existe un motivo razonable para que, aunque el debate verse únicamente sobre el derecho y no los hechos, lo que resuelva la Corte únicamente pueda permitir dictar una sentencia de reemplazo cuando ello beneficie al imputado y no cuando la sentencia aumente la pena conforme a lo requerido por el Ministerio Público o querellante. Luego, observó cierto riesgo por posibles sentencias contradictorias y por la obligación del Ministerio Público, víctimas y querellante, de volver a exponerse a un juicio oral en forma innecesaria.

En consecuencia y por tratar de un debate de derecho y que beneficie al imputado, declaró que no se advierten razones que justifiquen que la Corte no pueda dictar una sentencia de reemplazo. En cambio, remarcó, si tal debate de derecho no beneficia al imputado, la Corte no podrá dictar una sentencia de reemplazo y se deberá realizar un nuevo juicio. Por último, indicó que trata de una norma correcta y solicitó la aprobación de la Indicación N° 88, con enmiendas formales de texto.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke consultó qué ocurre cuando no existe alteración de hechos o circunstancias y las razones de por qué el Ministerio Público solicitaría una modificación de la sentencia.

Informe de Comisión de Constitución

Luego, el Defensor Nacional, señor Mora, hizo ver que el régimen de recursos chileno no es el habitual. Subrayó que el recurso de nulidad conlleva que los hechos quedan asentados en el juicio, lo que supone inmediación, contradicción y oralidad. Por ello, la posibilidad de que alguien resulte condenado implica necesariamente un juicio (artículo 1° Código Procesal Penal). En tal contexto, cuestionó el que alguien sea penado en sede de un recurso y no en juicio, a propósito del conocimiento de un recurso de nulidad. Aquello, advirtió, se contempla Código Procesal Penal, incluso con la posibilidad de recalificar (artículo 341) en el supuesto que exista contradictoriedad, inmediación y argumentación. Es decir, no se permite que proceda de oficio.

Insistió en que la norma genera un incentivo de recurrir, sin costo alguno, cada vez que la sentencia sea desfavorable a la pretensión del Ministerio Público o querellante, ya que no habrá nuevo juicio y se dictará una sentencia de reemplazo. La lógica del sistema de recursos no era generar un recurso amplio, advirtió, sino contar con recursos en situaciones excepcionales de vulneración de garantías o afectación de aplicación del derecho.

Finalmente, señaló que la regla, como se propone, puede llevar a que alguien resulte condenado sin juicio, lo que implica una afectación sustancial de normas nacionales e internacionales en la materia.

Contrario a tales dichos se manifestó el señor Fiscal Nacional, quien sostuvo que la Indicación N° 88 regula la hipótesis donde ha existido un juicio previo y donde, como consecuencia de aquel juicio, el querellante o Ministerio Público no comparten la decisión del tribunal en torno a que los hechos no eran constitutivos de delito y, frente a ello, se interpone un recurso. La Corte de Apelaciones, sobre la base de los mismos hechos y de no compartir el derecho, dictará una sentencia condenatoria, sentencia que se dicta en base a que existió un juicio previo en el cual los hechos se fijaron y simplemente hay discusión en torno al derecho. Por ello, destacó, afirmar que la Indicación N° 88 permite que una persona sea condenada sin juicio previo, no se ajusta al texto de la propuesta.

Enseguida, el señor Castillo respondió la consulta formulada por la Comisión por medio de un ejemplo. Relató que, en un juicio, el Ministerio Público acusa por robo con intimidación, ya que, a su juicio, los hechos eran constitutivos de tal delito y solicitó 10 años y un día de pena. La defensa, en cambio, establece que tales hechos no son constitutivos del delito de robo con intimidación, sino que son constitutivos de robo por sorpresa. Con ello, se realiza el juicio, donde el Ministerio Público sostendrá que tales hechos son constitutivos del delito de robo con intimidación y la defensa señalará que tales hechos son constitutivos únicamente de robo por sorpresa. El tribunal fijará los hechos, y establecerá, en este ejemplo, que ciertos hechos constituyen el delito de robo con intimidación, haciéndole caso al Ministerio Público. La defensa recurre a la Corte por errónea aplicación del derecho y la Corte determina que no se trata de robo con intimidación, sino que es por sorpresa, y dicta sentencia de reemplazo, sin nuevo juicio y sin afectación al juicio previo. Se acoge recurso de nulidad y dicta sentencia de reemplazo. En tal sentencia de reemplazo, dijo, se fijan los mismos hechos y se señala que tales hechos constituyen un robo por sorpresa, por lo que se rebaja la pena.

Como ejemplo contrario, relató, el Ministerio Público establece que se trata de un robo con intimidación y la defensa alega robo por sorpresa. El tribunal decide en favor de la defensa, es decir, robo por sorpresa, con una condena a 3 años y un día. Luego, el Ministerio Público y el querellante van a la Corte alegando errónea aplicación del derecho y, frente a ello, la Corte estima que se trata de un robo con intimidación. Frente a tal escenario, no se puede dictar sentencia de reemplazo y condenar por robo con intimidación, ni establecer la pena que había solicitado el Ministerio Público, y se debe retornar a un nuevo juicio. Ello, con la consecuente necesidad de que la víctima se exponga nuevamente en juicio.

Continuó señalando que la indicación N° 88 posee varias virtudes: expresa su carácter excepcional, decide el asunto afirmando que se puede aplicar únicamente en aquellos casos donde no haya discusión respecto de los hechos o bien donde el tribunal ha debido pronunciarse respecto de otras materias sobre las cuales no se pronunció, siempre será a requerimiento del Ministerio Público o querellante, no se está frente a reformatio in peius debido a que fue a requerimiento del Ministerio Público o del querellante, y, lo más importante, estipula que en casos en que se haya dictado absolución necesariamente debe haber un nuevo juicio.

Resumió señalando que, en ningún caso, se trata de una hipótesis contraria al sistema procesal penal.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Cruz Coke preguntó por los dichos en torno a que un recurso no constituye en sí mismo un juicio y que recalificar la prueba no es parte del mismo juicio para efectos de cambiar la sentencia.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Defensor Nacional explicó que el régimen recursivo funciona sobre la base de que los hechos y su debate se generan en condicionales de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad, y aquello se agota en el juicio. Tal es la razón de que no exista recurso de apelación en Chile ni recurso extraordinario, sino que únicamente exista el recurso de nulidad. La forma de generar la información en virtud de la cual una persona puede ser condenada es en juicio y, con ello, la determinación de la pena puede modificarse sustancialmente a propósito de lo ocurrido en el debate. En razón de lo anterior, estimó que la norma en comento si trae aparejada una afectación al derecho de que solo existe condena en virtud de lo ocurrido en un juicio.

Es una norma que afecta la defensa, afirmó. No es lo mismo un juicio -que posee ciertas reglas y lógicas respecto a la producción de pruebas- que un recurso. Reiteró que no existe debate en torno a los hechos ya fijados, sino que es un debate argumentativo que puede acarrear una agravación sustantiva de la situación del imputado. Hizo notar que, bajo su consideración, el ejemplo establecido dice relación con calificación jurídica del hecho y no de reglas de determinación de pena, como debió haber sido. La determinación de pena en base a hechos ya asentados, por parte del tribunal superior, puede significar una agravación relevante de la situación del acusado. Añadió que, sobre la sentencia que agravará la situación del acusado, no habrá recurso. Enfatizó entonces en que la norma sí posee un impacto sustantivo y perjudicial a la defensa.

El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Valencia, insistió en que la expresión “derecho sustantivo” contenida en la Indicación N° 88 no se refiere exclusivamente a las reglas de determinación de la pena, sino que también incorpora normas que permiten calificar un delito.

Agregó que no comparte la base sobre la cual se discute en torno a si el contenido generado en un juicio oral debe discutirse necesariamente en otro juicio oral como presupuesto para dictar una sentencia de reemplazo. Destacó que incluso tal atribución de dictar sentencia de reemplazo ya existe en el Código Procesal Penal, lo que desacredita tal afirmación. Reiteró que la indicación N° 88 versa sobre aquellos casos donde no se discutan los hechos, sino únicamente respecto de debates técnico-jurídicos sobre el derecho aplicable. Cuestionó por último las razones para establecer tal posibilidad únicamente respecto del imputado y no del Ministerio Público o querellante.

Enseguida, el académico señor Wilenmann sostuvo que el sistema recursivo no funciona correctamente en nuestro país. Tampoco compartió el que la asimetría que poseen los tribunales superiores en el tratamiento de recursos no se justifica, señalando que aquella es una de las bases del derecho penal. Existe siempre asimetría entre las condiciones en que se produce condena y absolución, es decir, desde las reglas de valoración de la prueba, se debe condenar únicamente si existe un total convencimiento más allá de toda duda razonable, con lo que las condiciones de absolución son mas amplias que las condiciones de condena. Bajo el mismo principio, las Cortes no deben poder hacer lo mismo frente a condenas y frente a absoluciones. Observó entonces que la asimetría posee justificación y es consustancial al sistema penal, sistema que debe producir condenas únicamente cuando hay razones más allá de toda duda razonable.

Prosiguió mencionando que la indicación persigue solucionar el problema que se genera cuando un tribunal superior detecta un problema jurídico en torno a una decisión de un tribunal oral en lo penal, es decir, no es un problema de valoración de la prueba sino de calificación de los hechos en relación con la pena que se aplica, o si hay condena. En tal debate puramente jurídico, se puede distinguir ciertas discusiones: si los hechos son constitutivos de delito (la Indicación N° 87 incluye tal cuestión y no se ha defendido en la presente instancia), y qué ocurre con la pena allí donde la Corte no está de acuerdo con lo realizado por los tribunales de instancia (la asimetría entre disminuir la pena sin nuevo juicio -artículo 385- y que no se pueda aumentar la pena sin nuevo juicio, que se basa en la diferencia entre las condiciones de producción de condena y absoluciones).

Por último, se mostró contrario a la Indicación N° 87, dudoso en torno a la Indicación N° 88 y partidario de la Indicación N° 89. Afirmó se trata de un debate importante que se debe dar más en extenso.

Al reanudar el debate de este asunto, el señor Subsecretario de Justicia recalcó que la Corte Suprema no ha informado acerca del artículo 385 del Código Procesal Penal, en tanto, solo se pronunció respecto al proyecto original; sin embargo, opinó, se debería considerar el parecer de este Tribunal, ya que afecta directamente las competencias de los tribunales superiores.

Por otro lado, señaló que estos asuntos deben analizarse no solo desde el punto de vista de las funciones de los órganos, sino en general, en razón del proceso penal en su conjunto, contexto en que se pueden dar diversos

Informe de Comisión de Constitución

supuestos. Lo relevante, aseveró, es decidir cómo mantener y resguardar los principios del sistema procesal penal.

Así, las cosas, solicitó suprimir el artículo 385, lo que incidirá en las indicaciones siguientes

La Jefa de la División Jurídica, señora Torres coincidió en que es una propuesta que puede afectar la competencia de las Cortes, motivo por el que planteó la posibilidad de legislar en materia de juicios complejos, y tratar así este problema separadamente. Sin perjuicio de esto, añadió, presentaron una indicación para suprimir el texto aprobado por la Comisión de Seguridad.

El Honorable Senador señor Galilea puntualizó que el artículo 385 solo opera si se acoge la reclamación del imputado. Por lo anterior, la Fiscalía promueve que esta regla tenga aplicación general, es decir, en favor del imputado, así como del querellante y del Ministerio Público.

Para la Defensoría, agregó, se trata de una asimetría justificada.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó las estadísticas sobre la aplicación del artículo 385 del Código Procesal Penal, para saber si se utiliza frecuentemente o no.

El señor Moreno respondió que si bien se aplica, , cabe considerar que la nulidad es un recurso excepcional, y dentro de esa excepcionalidad, el número de casos en que se verifica el supuesto del artículo 385 del Código Procesal Penal, no es un número significativo. No obstante esto, desde el punto de vista del individuo que eventualmente será condenado, sí resulta razonable que la Corte intervenga y dicte sentencia de reemplazo.

Por otro lado, enfatizó, cabe cuestionar qué ocurre si se dicta una sentencia de reemplazo y hay una subsunción de los hechos distinta, y quien determinará la pena, en tanto, cuando se decide condenar, se realiza una audiencia de determinación de la pena. Cabría entender así que la Corte determinará el quantum de la pena sin oír a nadie.

El señor Castillo, acotó que ni la defensa ni el Ministerio Público invocan de forma excesiva la causal del artículo 385 letra b), mientras que las causales más usadas son las del artículo 374. Por su parte, la defensa usualmente invoca la causal del artículo 373.

Sostuvo que lo relevante es que aquella hipótesis que permiten acudir a la Corte Suprema cuando hay fallos contradictorios de Cortes de Apelaciones, rara vez se usan. En su opinión, esto se debe a que el sistema recursivo chileno no es bueno, en tanto, no contempla ningún incentivo para que las cortes generen jurisprudencia sobre la correcta hermenéutica en cuestiones de subsunción de hecho, problemática que la propuesta de la indicación N° 88 u 89 permitirían resolver, para que estos tribunales señalen cómo debe interpretarse el derecho frente a un supuesto determinado.

Enseguida, sobre lo señalado por el señor defensor y la forma de determinación de pena, explicó que en la práctica no se da de esa manera, porque las cortes igualmente lo hacen cuando escasamente aplican el artículo 385 y consideran atenuantes que no aplicó el tribunal oral, igualmente realizan el proceso de determinación de la pena, sobre la base del debate y las normas que rigen esta etapa.

El señor Subsecretario de Justicia estimó que se trata de un tema complejo, motivo por el que el sistema recursivo vigente debería revisarse con mayor detención. Por esto, anunció, es dable considerar la presentación de una modificación normativa que lo regule de forma sistémica, considerando la opinión de la Corte Suprema y de los planteamientos expuestos en esta instancia parlamentaria.

Ante la solicitud de la Honorable Senadora señora Ebensperger, indicó que durante los últimos meses del presente año presentarán un proyecto de ley sobre la materia indicada.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

Indicación N° 87.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone sustituirlo por el siguiente:

Informe de Comisión de Constitución

“17. Sustitúyase el inciso primero del artículo 385, por el siguiente:

“Artículo 385.- La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conforme a la ley, si la casual acogida fuera la de la letra b) del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados”.”.

El señor Castillo señaló que esta indicación, junto a la N° 88, en ningún caso contravienen la estructura fundamental que rige el sistema de recursos, por el contrario, la perfecciona, porque mantiene en el vértice que los tribunales a la Corte Suprema, en particular las decisiones sobre el derecho, y no así sobre los hechos.

- La indicación fue retirada por su autora.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 88.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, persigue consultar el siguiente número, nuevo:

“...) Intercálase un inciso segundo, nuevo, en el artículo 385, del siguiente tenor:

“Excepcionalmente, y siempre que no sea necesaria una nueva discusión sobre los hechos de la causa o sobre cuestiones jurídicas no resueltas por el tribunal, la Corte podrá dictar sentencia de reemplazo cuando, habiendo recurrido el Ministerio Público o el querellante, la errónea aplicación del derecho sustantivo, llamado a regular el caso, y ello hubiere influido en la imposición de una pena inferior a la que correspondía. Lo anterior, en todo caso, no regirá tratándose de una sentencia absolutoria, en que la Corte deberá siempre anular la sentencia y el juicio oral, en los términos del artículo 386.”.

° ° °

A su respecto, el señor Moreno, hizo presente que la Defensoría se opone a esta indicación principalmente por el riesgo de que se agrave la situación penal de un ciudadano. Esto, porque en la lógica del Código, la imposición de una condena supone necesariamente la realización de un juicio previo y, en segundo lugar, porque al modificarse la pena para agravarla, el imputado carecería de recurso, porque la normativa actual no lo permitiría.

En ese escenario, arguyó, parece una alteración sustantiva del régimen recursivo. Además, agregó, al recurrir no existirá el costo de realizar un nuevo juicio, porque eventualmente siempre existirá sentencia de reemplazo, lo que significará un incremento considerable de recursos presentados por el Ministerio Público y los querellantes, en tanto, bastará que la sentencia no sea exactamente lo pedido inicialmente.

Asimismo, reiteró, es incorrecto establecer igualdad entre el Ministerio Público y la defensa, que no es la regla general en los procesos penales acusatorios, en razón que aquel que es objeto del juicio se expone a la imposición de una pena. Entonces, dijo, efectivamente existen asimetrías, y particularmente ésta, que la sentencia de reemplazo sí procede en favor de la defensa y no del Ministerio Público y querellante, resulta razonable.

A su turno, el señor Castillo opinó que esta indicación posee varias cualidades, a saber:

- En primer lugar, es una regla excepcional, básicamente porque se limita a aquellos aspectos en que la discusión se centra en el derecho y no en los hechos.

- No afecta a la prohibición de reformatio in peius. desde que la misma norma dispone que debe haber un recurso de nulidad por parte del Ministerio Público o del querellante. Por el contrario, habría una afectación si se hiciera de oficio por parte de las Cortes.

- En tercer término, agregó, la propia indicación se limita a aquellos casos en que ha habido condena. Cuando hay absolución, necesariamente debe realizarse un nuevo juicio, lo que desvirtúa la idea de una afectación al doble conforme, y además, desvirtúa uno de los argumentos de la defensoría, esto es, la inexistencia de un juicio previo. Es decir, dijo, la afectación a ese juicio previo no existe, en la medida en que en este ya se asentaron los hechos,

Informe de Comisión de Constitución

respecto a los cuales van a discutir los tribunales superiores de justicia.

Por estos motivos, razonó, no se trata de un problema de asimetría. Así, en un caso en que no ha habido discusión de los hechos ni de la prueba, en que la única cuestión relevante es un problema de subsunción, cabe preguntarse si dentro de los costos se debe valorar exponer a la víctima a un nuevo juicio, si es un costo que vale la pena seguir pagando.

En lo que atañe al derecho al recurso, agregó el personero del Ministerio Público, consideró que lo planteado por el señor Moreno es una mirada incorrecta, en tanto, el artículo 373 del Código Procesal Penal, para la declaración de nulidad exige, entre otras cosas, que cuando hay distintas interpretaciones por parte de las Cortes de Apelaciones, se pueda recurrir a la Corte Suprema.

Por esto, expreso, hoy nada asegura que, incluso en la regla del artículo 373, si la Corte Suprema entiende que hay errónea aplicación del derecho, nada nos asegura que el tribunal oral que conozca fallará conforme a lo resuelto por el Máximo Tribunal.

En razón de los fundamentos señalados, concluyó, el Fiscal Nacional anunció su posición favorable respecto a esta indicación.

La señora Torres planteó la importancia de considerar que el tema recursivo puede tratarse adecuadamente en una futura legislación.

- La indicación fue retirada por su autora.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 89.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, plantea incorporar el siguiente número, nuevo:

"...) Intercálase un inciso segundo, nuevo, en el artículo 385, del siguiente tenor:

"Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio, y su sentencia, deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte."."

° ° °

Respecto a esta indicación el señor Moreno, expuso que lo planteado, es decir, que el nuevo juicio ante otro tribunal debe ser consistente y no contradictorio con la decisión de la Corte, adolece de un error, porque nada dice que razonablemente en el nuevo juicio se producirá la misma prueba y de la misma manera en que se produjo en aquel juicio que fue anulado.

De esta forma, adujo, se afecta la independencia y autonomía del segundo tribunal para conocer del caso, al encontrarse enmarcado dentro de lo que decidió la Corte. Esto, puede ocasionar problemas, continuó, por ejemplo, es posible que los testigos que declararon en el primer juicio no se presenten en el segundo, o bien, que cambien su declaración.

Seguidamente, el señor Castillo señaló que esta indicación no tiene que ver con el precedente o stare decisis que dice relación con la existencia de decisiones de la Corte en relación con otras causas, afectando así el artículo 3° del Código Civil, efecto relativo de las sentencias.

A juicio del Ministerio Público, sostuvo, es una buena indicación, porque ordena el mismo caso. Así, si se tomó una decisión por el tribunal superior, lo decidido en una instancia inferior, no debe contradecirlo.

El Subsecretario, señor Gajardo, dijo compartir parte de lo señalado por la Defensoría, particularmente que algunos supuestos de la indicación podrían afectar la independencia del tribunal que conocerá el nuevo juicio; sin embargo, si esta se limita al supuesto de la letra b) del artículo 373, es decir, cuando la sentencia se hubiere dictado con un error de derecho, la indicación tendría efectos positivos.

Informe de Comisión de Constitución

Sobre la propuesta, el señor Castillo consideró que la indicación constituye un gran avance respecto a ambas hipótesis, es decir, en los mismos términos en que se ha presentado.

El señor Moreno insistió en que constituye una mala propuesta, porque plantea algo que no es efectivo, esto es que exista identidad entre lo resuelto por la Corte y lo que ocurrirá en un nuevo juicio. Si se obliga a un tribunal a actuar de determinada manera, se afecta su independencia. Por lo anterior, sugirió escuchar previamente a la Corte Suprema.

El Honorable Senador señor Galilea consideró razonable intentar avanzar en la homogeneidad de criterios por parte de la Corte Suprema.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

NUMERAL 18.

Plantea reemplazar, en el inciso segundo del artículo 388 sobre ámbito de aplicación del procedimiento simplificado, la referencia a que el procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, sustituyendo la frase “el ministerio público requiriere la imposición de” por “la ley establezca”.

Indicación N° 90.-

De S.E. el Presidente de la República, busca suprimirlo.

El Subsecretario, señor Gajardo adujo que proponen la supresión porque esta norma implicaría extender los procedimientos y aumentar la carga de trabajo de los tribunales orales. Además, como el Ministerio Público está sujeto al principio de legalidad, la pena que solicita siempre debe ajustarse a la ley.

En la misma línea, el personero de la Defensoría, señor Moreno, también se mostró a favor de la supresión de la norma, en tanto, es necesario considerar los espacios existentes en el proceso penal para que los intervinientes puedan negociar. Si esta posibilidad se reconoce, se debe mantener la pena en concreto, que los intervinientes negocian.

Asimismo, advirtió, las decisiones que se tomen respecto al juicio simplificado, impactarán sustantivamente en el número de juicios orales.

El señor Castillo concordó con lo expuesto.

En similares términos, el Honorable Senador señor Galilea puntualizó que el procedimiento simplificado es fruto de una negociación y, en consecuencia, no tiene sentido limitar ese espacio a través de penas abstractas.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

NUMERAL 21.

Reemplaza el artículo 412, sobre fallo del procedimiento abreviado, por otro, sobre control judicial y fallo, en virtud del cual, terminada la alocución del imputado, el juez dictará sentencia. Si es condenatoria, la pena que en ella se imponga no podrá ser superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante en su caso, pero tampoco inferior, salvo errónea calificación de los hechos aceptados por el imputado, caso en el cual el tribunal podrá abrir debate al respecto, siempre que ello incida sustancialmente en la pena a imponer.

Agrega que, terminado el debate, el tribunal propondrá la calificación correcta de los hechos y el marco penal aplicable, ofreciendo a los intervinientes la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo, suspendiendo entre tanto la audiencia.

Asimismo, dispone que, de no llegar los intervinientes a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia y por no

Informe de Comisión de Constitución

presentada la aceptación de hechos y el reconocimiento de responsabilidad. Lo dispuesto en los incisos anteriores será aplicable también, en su caso, a la errónea calificación de los hechos aceptados en el procedimiento simplificado.

Agrega que la sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Si el tribunal estima que los hechos aceptados no son constitutivos de delito, según el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo siguiente.

Luego, expresa que en ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las penas sustitutivas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

Por último, expone que la sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.

Indicación N° 91.-

De S.E. el Presidente de la República, propone suprimirlo.

A su respecto, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio del ramo, señora Torres, hizo presente a la Comisión que la supresión propuesta dice relación con la discusión recientemente generada en torno a la justicia negociada y juicios abreviados. Añadió que en el juicio abreviado nuestro Código Procesal Penal no acepta responsabilidad, sino que únicamente los hechos y antecedentes, y, por lo mismo, el tribunal puede tener incidencia en aplicar una pena inferior por alguna circunstancia modificatoria, grado de participación, u otro. Consideró que no existen razones para realizar un cambio en la materia.

Asimismo, destacó que la propuesta incide fuertemente en las facultades jurisdiccionales que poseen los tribunales, por lo que la Corte Suprema se pronunció a su respecto con una opinión desfavorable.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público, señor Castillo, se pronunció a favor de la Indicación.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke preguntó entonces por las razones por las cuales la Comisión de Seguridad Pública elaboró tan extensa adición al proyecto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger explicó que la modificación incluida por tal instancia parlamentaria modifica el procedimiento.

El señor Castillo hizo ver que, tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública, se opusieron a tal Indicación discutida en la Comisión de Seguridad, ya que torna más engorroso el procedimiento abreviado y lo rigidiza y desincentiva en su aplicación. Hoy en día, dijo, el procedimiento abreviado posee problemas en la asimetría existente en torno a ciertos delitos (unos con límite de 10 años y otros de 5), aspecto que uniforma el presente proyecto en 10 años. En relación al resto de su regulación, propuso mantener el resto de su regulación.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

NUMERAL 22.

Propone agregar, en el artículo 413 (contenido de la sentencia en el procedimiento abreviado) letra e), sobre la resolución que condenare o absolviere al acusado, el que la absolución sólo procederá en los casos en que el tribunal estime que los hechos reconocidos por el acusado no son constitutivos de delito, este se encuentra exento de responsabilidad penal, su responsabilidad penal se encuentra extinguida o en que el reconocimiento de su participación en ellos no configura una forma punible de intervención descrita en la ley, de conformidad con el mérito de las actuaciones y diligencias de la investigación que fundamentan la acusación. Previa a la decisión de absolución el tribunal deberá llamar a las partes a debatir sobre sus presupuestos.

Indicación N° 92.-

De S.E. el Presidente de la República, persigue suprimirlo.

Informe de Comisión de Constitución

En relación con la Indicación, el Subsecretario de Justicia coincidió en la materia con lo informado por la Corte Suprema, la que estimó que, en atención a que el procedimiento abreviado es un juicio, no debe limitarse el ejercicio de la actividad jurisdiccional estableciendo un catálogo específico en virtud del cual el tribunal puede absolver al acusado. Cabe preguntarse, subrayó, si los jueces únicamente pueden absolver bajo los términos de la hipótesis propuesta y no otros. Añadió que la norma es confusa y vulnera la prohibición de condena con el solo mérito de la confesión. En razón de tales menciones, se propone suprimirla.

En el mismo sentido, el señor Moreno se manifestó en orden a que no se apruebe la norma incluida en la Comisión de Seguridad Pública, particularmente ya que los procedimientos abreviados son un procedimiento. A diferencia del juicio ordinario donde se produce prueba, advirtió, existe en el procedimiento abreviado un análisis de los antecedentes que integran la carpeta investigativa del fiscal y no existen razones para que, en tal análisis que realiza el tribunal, existan limitaciones de valoración. Remarcó que afecta la independencia del tribunal.

El señor Castillo expuso que la intención de la Comisión de Seguridad Pública fue limitar la absolución en juicios abreviados, lo que puede afectar las facultades jurisdiccionales -tal y como lo observó la Corte Suprema-. En razón de ello, planteó su apoyo a la aprobación de la indicación del Ejecutivo en torno a suprimir el numeral 22).

El Honorable Senador señor Galilea sostuvo que, en un juicio, no deben limitarse las consideraciones por las cuales un tribunal puede absolver a un imputado. Se debe atender a las reglas generales del derecho penal y un artículo no debería limitar dichas posibilidades.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke debatió si la absolución procede únicamente en caso de que no exista delito, en atención a que los casos señalados por el artículo poseen cierta lógica. Cuestionó cómo aquello limita las atribuciones de los jueces.

El Honorable Senador señor De Urresti solicitó dejar constancia, en la historia fidedigna de la ley, de la coincidencia existente en la materia entre los Honorables Senadores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Luego, preguntó qué se tuvo en vista para construir la norma propuesta por la Comisión de Seguridad del Senado. Se manifestó preocupado de que se tramite un proyecto con tal disparidad de criterios en diversas Comisiones del Senado. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recalcó, se caracteriza porque, más allá de posiciones políticas, logra arribar a acuerdos que permiten un buen funcionamiento orgánico del sistema.

El señor Moreno reveló que, en la materia, el tribunal valora antecedentes y puede determinar que son insuficientes para una condena y corresponde una absolución. Por ello, advirtió que limitar o circunscribir las posibilidades de absolución no posee sentido en atención a que son demasiadas hipótesis posibles. En problema no son las causales, alegó, sino el restringir a tales causales y la significancia que posee el dejar afuera otras posibles y razonables situaciones en que procederá una absolución.

El personero del Ministerio Público contextualizó a la Comisión señalando que la discusión requiere de elementos importantes del procedimiento abreviado. En primer lugar, afirmó, no es un procedimiento donde se reconozca culpabilidad, sino se aceptan los hechos de la acusación y los antecedentes que la fundan. Además, es voluntario de proponer y aceptar. En rigor, agregó, las absoluciones del procedimiento abreviado son excepcionales y, en la mayoría de los casos, terminan con sentencias condenatorias.

En la historia de la reforma han existido casos de absoluciones en procedimientos abreviados, explicó, es decir, no obstante que el imputado aceptó los hechos de la acusación y los antecedentes, el tribunal igualmente absolvió. Tal absolución se debe a múltiples factores como lo son falta de tipicidad, el que los hechos no se subsumen correctamente en el tipo, el que no es delito, o existe responsabilidad prescrita. Frente a tal contexto, la fórmula proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública intentó agrupar las hipótesis de absolución, pero respecto de las cuales no ha existido mayor discusión. Asimismo, y de acuerdo a lo señalado por el Máximo Tribunal, tan catálogo resulta innecesario en atención a que limita una función jurisdiccional.

En el mismo sentido, el Subsecretario de Justicia, señor Gajardo, añadió que la norma propuesta modifica el artículo 340, por medio del cual el tribunal debe formar su convicción, es decir, más allá de toda duda razonable.

Informe de Comisión de Constitución

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que el numeral 8 en discusión no fue latamente discutido en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en atención a que no se formularon indicaciones a su respecto y se aprobó en sus términos originales. Tampoco el Ejecutivo presentó Indicaciones para suprimirlo.

El Honorable Senador señor Galilea explicó que, bajo su punto de vista, es fundamental lo recientemente señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a que el tribunal se debe formar la convicción más allá de toda duda razonable.

El señor Castillo hizo presente una discusión dogmática en torno a si el artículo 340 referido se aplica exclusivamente como estándar probatorio en el juicio oral o si para el procedimiento abreviado existe un estándar diferente. En cualquier caso, explicó, el tribunal de garantía en el procedimiento abreviado debe arribar a una convicción de que, además de haber aceptado los hechos, existen antecedentes para su condena.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke cuestionó la extensión y relevancia de la Indicaciones que se busca eliminar, haciendo presente que probablemente la Comisión de Seguridad Pública observó algo diverso a su respecto y consideró su pertinencia.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

o o o

Número nuevo.-

Indicación N° 93.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, busca consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

"Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco."."

o o o

En relación con la indicación, su autora, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que modifica únicamente el inicio del texto, desde bienes decomisados a comiso de ganancias.

Enseguida, el señor Castillo indicó que, desde el punto de vista del Ministerio Público, es una buena Indicación en atención a que el artículo 468 bis ha sufrido modificaciones en el último tiempo, y se incorpora la referencia exclusiva a comiso de ganancias.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

ARTÍCULO TERCERO.-

Modifica, mediante siete numerales, la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Indicación N° 94.-

De S.E. el Presidente de la República, propone suprimirlo.

Para ilustrar el debate, el señor Subsecretario de Justicia presentó ante la Comisión información relativa al sistema y cifras en este respecto. Mostró que, de aprobarse las indicaciones establecidas por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el impacto que posee la norma en el sistema penitenciario es de 20.000 personas que ingresarían inmediatamente al sistema penitenciario. Por ello, destacó que los impactos que posee son de gran

Informe de Comisión de Constitución

relevancia.

Hizo presente que actualmente existen 50.000 personas en el sistema penitenciario y la capacidad es de 42.000. Explicó que aquel diferencial son personas que actualmente cumplen una condena por medio de penas sustitutivas, libertad vigilada intensiva o una pena mixta. Frente a ello, el Legislador busca restringir la aplicación de tal sistema y tal restricción posee impactos importantes en el sistema penitenciario. Agregó asimismo que aquellos que poseen libertad vigilada intensiva o una pena mixta, poseen porcentajes de reincidencia muy inferiores a las personas que se encuentran privadas de libertad en una cárcel (14% los primeros y 39-52% los segundos). Solicitó considerar este último dato al momento de tomar la decisión.

Lamentó no haber tenido la oportunidad de relatar estos antecedentes en la Comisión de Seguridad Pública y atendió a la premura que posee el proyecto.

Por último, llamó a la Comisión a analizar, como Estado, donde se busca y de qué forma se prefiere que se cumplan condenas debido al tipo de delito de que se trate.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que es efectivo el impacto que tendrá el proyecto en el sistema carcelario de Chile, el que ya se encuentra bastante colapsado. Sin perjuicio de ello, afirmó, si una persona debe estar privada de libertad, no puede ser que aquello no ocurra, o que se legisle para que ello no ocurra, por no existir cupos en el sistema carcelario. La capacidad de las cárceles es una situación grave que el Poder Ejecutivo debe resolver.

En la misma línea que el Ejecutivo, el Honorable Senador señor De Urresti afirmó que no se debe evitar condenas de personas por no existir capacidad en los recintos penitenciarios. Consideró que existen otros tipos penas que poseen beneficios adicionales, mostrándose en favor de aquellas. Entendiendo que la presente discusión poseerá un impacto en el sistema carcelario, instó a tomar las medidas para las personas puedan cumplir condenas en regímenes mixtos, y con ello disminuir las tasas de reincidencia. Advirtió que, en cualquier caso, si alguien debe estar privado de libertad, debe estarlo y tomar sus resguardos.

Solicitó dejar constancia, en la historia de la ley, que aquellos que poseen libertad vigilada intensiva o una pena mixta poseen porcentajes de reincidencia de 14%, muy inferiores a los de aquellos que se encuentran privados de libertad en una cárcel, donde su reincidencia asciende desde un 39 a un 52%.

Enseguida, el Honorable Senador señor Galilea preguntó por las razones de la supresión de la frase del numeral 1) "y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33". Connotó que la determinación de la pena viene dada anteriormente por el artículo y, de cumplirse ciertos requisitos, opera la libertad vigilada.

Posteriormente, hizo uso de la palabra la abogada de la Defensoría Penal Pública, señora Aros, quien explicó que la eliminación, referida a la pena mixta, tiene por finalidad la concordancia del proyecto en atención a que más adelante se propone la eliminación de la institución de la pena mixta.

Prosiguió estableciendo que la pena mixta no es lo mismo que la libertad vigilada intensiva, y la indicación modifica la libertad vigilada intensiva en su marco de pena aplicable. Se mantiene el que deba tratarse de una persona sin antecedentes penales, limitado a ciertos delitos, con un marco de pena de hasta 3 años, en tanto que en la actualidad el marco de libertad vigilada intensiva se aplica entre 3 años y un día a 5 años. En torno a la pena mixta, agregó, se propone su eliminación como forma de cumplimiento.

La Honorable Senadora señora Ebensperger puso en votación la Indicación e hizo presente que, de aprobarse, corresponde rechazar las indicaciones N° 95, 96 y 97, al ser incompatibles con el acuerdo adoptado por la Comisión.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

o o o

Informe de Comisión de Constitución

Número nuevo.-

Indicación N° 95.-

De la Honorable Senadora señora Vodanovic, persigue consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el inciso noveno del artículo 1°, la frase "diez o cinco" por la expresión "quince o diez".

° ° °

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honrables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

° ° °

Número nuevo.-

Indicación N° 96.-

De la Honorable Senadora señora Vodanovic, busca consultar el siguiente número, nuevo:

"...) Reemplázase, en el número 1, del inciso segundo, del artículo 15, la frase "diez o cinco" por la expresión "quince o diez".

° ° °

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honrables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

NUMERAL 7.

Busca eliminar el inciso tercero del artículo 38, referido a que el cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuarios. Asimismo, dispone que el tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación.

Indicación N° 97.-

De la Honorable Senadora señora Vodanovic, propone sustituirlo por el siguiente:

"7) Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 38."

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honrables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti y Galilea.

Al finalizar la votación, se produjo un breve intercambio de opiniones en torno al numeral 6) del artículo 3 del texto proveniente desde la Comisión de Seguridad Pública del Senado, por la relevancia que posee el incorporar, en la presente norma, a aquellos condenados extranjeros que hubiesen ingresado en forma ilegal en Chile.

En relación con ésta última discusión, el Personero del Ministerio Público comentó a la Comisión que la referencia a "la solicitud del condenado será retransmitida por el tribunal al Servicio Nacional de Migraciones para su registro y tramitación ante las autoridades respectivas..." no posee justificación en atención a la Convención de Estrasburgo ni tratados bilaterales que existen en la materia. El procedimiento de traslado es administrativo, recalcó, y se debe realizar por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Enseguida, el Honorable Senador señor Galilea hizo presente a la Comisión que se debe asimismo considerar la situación de extranjeros que se encuentran legalmente en Chile y que cometen delitos.

Informe de Comisión de Constitución

En este respecto, la Comisión acordó mantener en la materia el artículo 34 vigente de la ley N° 18.216, es decir, suprimir completamente el artículo 3 del proyecto.

- - -

CAPÍTULO DE MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos precedentemente reseñados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto que fuera aprobado en particular por la Comisión de Seguridad Pública, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO PRIMERO.-

- Reemplazarlo, por el siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69:

“Art. 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11 numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Art. 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

3) Sustitúyese en el numeral 2º del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

4) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

5) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

Indicaciones N°s 1, 2 y 3 aprobadas con la votación que sigue:

(Numeral 1 aprobado por unanimidad 5x0)

Informe de Comisión de Constitución

(Numeral 2, artículo 68 ter propuesto. Aprobado con modificaciones por unanimidad 5x0).

(Numeral 2, artículo 69 propuesto. Aprobado por unanimidad 5x0)

(Numeral 3. Aprobado por unanimidad 5x0)

(Numeral 4. Aprobado por unanimidad 5x0)

(Numeral 6 (pasa a ser 5). Aprobado por unanimidad 4x0).

ARTÍCULO SEGUNDO.-

Número 1)

- Sustituirlo, por el siguiente:

“1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiere algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

(Indicaciones N°s 5, 6, 7 y 8. Aprobadas con enmiendas por unanimidad 5x0)

Número 2)

- Reemplazarlo, por el siguiente:

“2) Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser

Informe de Comisión de Constitución

nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.”.

(Indicaciones N°s 9, 10, 11 y 12. Aprobadas con enmiendas por unanimidad 5x0)

Número 3)

- Reemplazarlo, por el que se señala:

“3) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, entre la palabra “querellante” y el punto y coma (;), que le sigue, la frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobado por unanimidad 5x0)

Número 4)

- Suprimirlo.

(Indicaciones N°s 13, 14 y 15. Aprobadas por unanimidad 5x0)

° ° °

Número nuevo.-

- Consultar el siguiente número 4, nuevo:

“4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Código Procesal Penal, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.”.

(Indicación N° 16. Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

° ° °

Número 5)

- Suprimirlo.

(Indicaciones N°s 18, 19, 20 y 21. Aprobadas por unanimidad 4x0)

° ° °

Número nuevo.-

- Consultar el siguiente número 5, nuevo:

Informe de Comisión de Constitución

“5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis del Código Procesal Penal, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter de el o los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

(Indicación N° 22. Aprobada con enmienda por unanimidad 4x0)

° ° °

Número 6)

- Reemplazarlo, por el que sigue:

“6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

(Indicaciones N°s 23, 24 y 25. Aprobadas con enmiendas por mayoría 3x1 rechazo)

Número 7)

- Sustituirlo, por el que sigue:

“7) Introdúcese el siguiente Párrafo 4 bis, nuevo:

“Párrafo 4 bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los párrafos V, VI, VII, VIII o IX, del Título Quinto, del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis, del Título Octavo, del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Informe de Comisión de Constitución

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis, del Título I, del Libro II;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595 de delitos económicos y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible;
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar dónde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Artículo 228 quíntos. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión

Informe de Comisión de Constitución

efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que conste los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos.”.

Indicaciones N°s 29, 30 y 31, aprobadas con la votación que sigue:

(Artículo 228 bis. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0)

(Artículo 228 ter. Aprobado con enmienda por unanimidad 3x0)

(Artículo 228 quáter. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0)

(Artículo 228 quinquies. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0)

(Artículo 228 sexies. Aprobado por unanimidad 5x0)

(Artículo 228 septies. Aprobado con enmiendas por unanimidad 5x0)

(Artículo 228 octies. Aprobado con enmiendas por unanimidad 4x0)

° ° °

Número nuevo.-

- Intercalar, enseguida, un número 8), nuevo, del siguiente tenor:

Informe de Comisión de Constitución

“8) Deróganse los artículos 260 quáter y 411 sexies del Código Penal, el artículo 4 de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.”.

(Indicaciones N°s 29, 30 y 31. Aprobadas con enmiendas por unanimidad 3x0)

° ° °

Número 8)

(Pasa a ser 9))

- Reemplazarlo, por el que sigue:

“9) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

(Indicaciones N°s 33, 34 y 35. Aprobadas con enmienda por unanimidad 3x0)

Número 9)

(Pasa a ser 10))

Artículo 238 bis propuesto

Inciso cuarto

- Suprimir la palabra “especializados”, ubicada entre las expresiones “intervinientes” y “, juez”.

(Indicación N° 36. Aprobada por mayoría 3x1 abstención)

Número 10)

- Pasa a ser número 11), sin otra enmienda.

Número 11)

(Pasa a ser 12))

- En el inciso segundo, nuevo, que se propone, reemplazar el término “deberá”, la primera vez que aparece, por la palabra “podrá”.

(Indicaciones N°s 41, 42 y 43. Aprobadas por unanimidad 4x0)

Número 12)

- Pasa a ser número 13), sin otra enmienda.

Número 13)

(Pasa a ser 14))

- En el inciso final, nuevo, que se propone, sustituir el término “deberá”, la primera vez que aparece, por la palabra “podrá”.

(Indicaciones N°s 73, 74 y 75. Aprobadas por unanimidad 4x0)

Número 14)

- Pasa a ser número 15), sin otra enmienda.

Informe de Comisión de Constitución

Número 15)

- Suprimirlo.

(Indicaciones N°s 76, 77, 78 y 79. Aprobadas por mayoría 3x1 rechazo)

Número 16)

- En el inciso segundo nuevo, que se propone, agregar una oración final, del siguiente tenor: “La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

(Indicaciones N°s 80, 81 y 82. Aprobadas con enmiendas por mayoría 3x1 rechazo)

Número 17)

- Suprimirlo.

(Indicación N° 86. Aprobada por unanimidad 4x0)

° ° °

Número nuevo.-

- Consultar el siguiente número 17, nuevo:

“17. Intercálase un inciso tercero, nuevo, en el artículo 386, del siguiente tenor:

“Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio, y su sentencia, deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”.”.

(Indicación N° 89. Aprobada por unanimidad 4x0)

° ° °

Número 18)

- Suprimirlo.

(Indicación N° 90. Aprobada por unanimidad 4x0)

Número 19)

- Pasa a ser número 18, sin otra enmienda.

Número 20)

- Pasa a ser número 19, sin otra enmienda.

Número 21)

- Suprimirlo.

(Indicación N° 91. Aprobada por unanimidad 4x0)

Número 22)

- Suprimirlo.

(Indicación N° 92. Aprobada por unanimidad 4x0)

Informe de Comisión de Constitución

° ° °

Número nuevo.-

- Consultar el siguiente número 20, nuevo:

“20. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

(Indicación N° 93. Aprobada por unanimidad 4x0)

° ° °

ARTÍCULO TERCERO.-

- Suprimirlo.

(Indicación N° 94. Aprobada por unanimidad 4x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

De acogerse las modificaciones antes reseñadas, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69:

“Art. 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11 numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Art. 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con

Informe de Comisión de Constitución

discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

3) Sustitúyese en el numeral 2º del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

4) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

5) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de el o los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de el o los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, esta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Informe de Comisión de Constitución

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

3) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, entre la palabra “querellante” y el punto y coma (;), que le sigue, la frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Código Procesal Penal, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis del Código Procesal Penal, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter de el o los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justifiquen.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

“7) Introdúcese el siguiente Párrafo 4 bis, nuevo:

“Párrafo 4 bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los párrafos V, VI, VII, VIII o IX, del Título Quinto, del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis, del Título Octavo, del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Informe de Comisión de Constitución

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que esta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis, del Título I, del Libro II;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra; o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595 de delitos económicos y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible;
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar dónde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Artículo 228 quíntos. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los

Informe de Comisión de Constitución

delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del fiscal regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que conste los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos.”.

8) Deróganse los artículos 260 quáter y 411 sexies del Código Penal, el artículo 4 de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

9) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

10) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del

Informe de Comisión de Constitución

delito.

b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.

c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

11) Reemplázase en el artículo 239, el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá, como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

12) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por

Informe de Comisión de Constitución

motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

13) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

14) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

15) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”.

16) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

17) Intercálase un inciso tercero, nuevo, en el artículo 386, del siguiente tenor:

“Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio, y su sentencia, deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”.

18) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

19) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.

20) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

Informe de Comisión de Constitución

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 1 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 9 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 21 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 22 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 23 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 28 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 29 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial, Francisco Huenchumilla Jaramillo y Felipe Kast Sommerhoff (Luciano Cruz-Coke Carvallo); 30 de agosto de 2023, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 4 de septiembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y Yasna Provoste Campillai (Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señor Luciano Cruz-Coke Carvallo, y 5 de septiembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial.

Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 2023.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social (Boletín N° 15.661-07).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: En síntesis, establecer una reforma integral del sistema penal con miras a una aplicación efectiva de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia, todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.

II. ACUERDOS: Según se señala:

Indicaciones N°s 1, 2 y 3 aprobadas con la votación que sigue:

- Número 1. Aprobado por unanimidad 5x0
- Número 2. Artículo 68 ter propuesto. Aprobado con modificaciones por unanimidad 5x0.
- Número 2, artículo 69 propuesto. Aprobado por unanimidad 5x0.
- Número 3. Aprobado por unanimidad 5x0.
- Número 4. Aprobado por unanimidad 5x0.
- Número 5. Letras a) y b) rechazadas 5x0, y la letra c) rechazada 4x0.

Informe de Comisión de Constitución

- Número 6. Aprobado por unanimidad 4x0.

Indicación N° 4. Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 5, 6, 7 y 8. Aprobadas con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicaciones N°s 9, 10, 11 y 12. Aprobadas con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicaciones N°s 13, 14 y 15. Aprobadas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 16. Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 17. Retirada.

Indicaciones N°s 18, 19, 20 y 21. Aprobadas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 22. Aprobada con enmienda por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 23, 24 y 25. Aprobadas con enmiendas por mayoría 3x1 rechazo.

Indicaciones N°s 26, 27 y 28. Rechazadas por unanimidad 3x0.

Indicaciones N°s 29, 30 y 31, aprobadas con la votación que sigue:

En el número 7):

- Artículo 228 bis. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0.

- Artículo 228 ter. Aprobado con enmienda por unanimidad 3x0.

- Artículo 228 quáter. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0.

- Artículo 228 quinquies. Aprobado con enmienda por unanimidad 5x0.

- Artículo 228 sexies. Aprobado por unanimidad 5x0.

- Artículo 228 septies. Aprobado con enmiendas por unanimidad 5x0.

- Artículo 228 octies. Aprobado con enmiendas por unanimidad 4x0.

El número 8). Aprobado con enmienda por unanimidad 3x0.

Indicación N° 32. Rechazada por unanimidad 3x0.

Indicaciones N°s 33, 34 y 35. Aprobadas con enmienda por unanimidad 3x0.

Indicación N° 36. Aprobada por mayoría 3x1 abstención.

Indicaciones N°s 37, 38 y 39. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 40. Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 41, 42 y 43. Aprobadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 44, 45 y 46. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 47. Retirada.

Indicaciones N°s 48, 49 y 50. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 51, 52 y 53. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Informe de Comisión de Constitución

Indicaciones N°s 54, 55 y 56. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 57, 58 y 59. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 60, 61 y 62. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 63, 64 y 65. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 66, 67 y 68. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 69, 70 y 71. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 72. Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 73, 74 y 75. Aprobadas por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 76, 77, 78 y 79. Aprobadas por mayoría 3x1 rechazo.

Indicaciones N°s 80, 81 y 82. Aprobadas con enmiendas por mayoría 3x1 rechazo.

Indicaciones N°s 83, 84 y 85. Rechazadas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 86. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicaciones N°s 87 y 88. Retiradas.

Indicación N° 89. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 90. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 91. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 92. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 93. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 94. Aprobada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 95. Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 96. Rechazada por unanimidad 4x0.

Indicación N° 97. Rechazada por unanimidad 4x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: Consta de dos artículos. El primero de ellos consta de cinco números y el segundo de 20.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Son de rango orgánico constitucional, las siguientes normas del proyecto de ley:

- Por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República: En el artículo segundo: los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto, en el número 2); inciso primero del artículo 228 octies propuesto, en el número 7); el número 12), y el número 14).

- Por versar sobre atribuciones del Ministerio Público, en virtud de lo prescrito en el artículo 84 de la Carta Fundamental: En el artículo segundo: el inciso primero del artículo 78 ter propuesto, en el número 1); inciso primero, segundo y final del artículo 228 ter propuesto, inciso segundo del artículo 228 quáter propuesto, inciso primero del artículo 228 quinquies propuesto e inciso primero del artículo 228 sexies propuesto, todos en el número 7).

Informe de Comisión de Constitución

V. URGENCIA: Simple.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Moción de los Senadores señoras Ebensperger y Rincón, y señores Cruz-Coke, Kast y Ossandón.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primero.

VIII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Informe, discusión en particular. Pasa a Sala.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 11 de enero de 2023.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

-Código Penal.

-Código Procesal Penal.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

Valparaíso, 5 de septiembre de 2023.

Discusión en Sala

1.9. Discusión en Sala

Fecha 06 de septiembre, 2023. Diario de Sesión en Sesión 57. Legislatura 371. Discusión Particular. Se aprueba.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Kast, señoras Ebensperger y Rincón y señores Cruz-Coke y Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (discusión en particular).

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.661-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

El señor Secretario va a hacer la relación del proyecto.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto referido, correspondiente al boletín N° 15.661-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

Esta iniciativa de ley fue aprobada en general en sesión de 16 de mayo de 2023 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

La referida Comisión, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron sancionadas por mayoría de votos.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronunció respecto del texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Seguridad Pública y dejó constancia, para efectos reglamentarios, de que no introdujo enmiendas en los siguientes numerales del Artículo Segundo de la iniciativa: 10, que pasa a ser 11; 12, que pasa a ser 13; 14, que pasa a ser 15; 19, que pasa a ser 18, y 20, que pasa a ser 19.

Cabe señalar que estas disposiciones fueron aprobadas en forma unánime en la Comisión de Seguridad Pública, con excepción de las últimas mencionadas, que lo fueron por mayoría de votos, por lo que oportunamente serán puestas en discusión y votación, según corresponda.

Además, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento efectuó diversas modificaciones al mencionado texto, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de algunas de ellas, que fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

En cuanto a las enmiendas unánimes, estas corresponden tanto a las despachadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como a las sancionadas del mismo modo en la Comisión de Seguridad Pública y que, como se dijo, posteriormente no fueron modificadas por la Comisión de Constitución.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieren indicaciones renovadas.

Entre estas modificaciones, las relativas a las siguientes disposiciones, contenidas en el Artículo Segundo de la

Discusión en Sala

iniciativa, requieren 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional: el inciso primero del artículo 78 ter, propuesto en el número 1; los incisos primero y segundo del artículo 111 bis, propuesto en el número 2; los incisos primero, segundo y final del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; el inciso primero del artículo 228 quinquies; el inciso primero del artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 octies, todos propuestos en el número 7; el número 12 y el número 14.

Correspondería votar esas enmiendas unánimes, pero no tenemos el quorum requerido en este momento. Se necesitan 26 votos para aprobarlas. Por lo tanto, tendrían que votarse después.

El Senador Kast ha solicitado votación separada del Artículo Segundo, numeral 6, y del Artículo Tercero, numeral 2, ambos de la Comisión de Seguridad Pública.

En cuanto a las modificaciones aprobadas por mayoría de votos, hay enmiendas sancionadas en ambas Comisiones, recaídas en los siguientes numerales del Artículo Segundo del proyecto, los que se indican en su numeración final.

En el texto de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la referida al número 6 (páginas 32 y 33 del comparado); las recaídas en el número 10 (páginas 54, 55 y 56 del mismo documento); las relativas al número 15 (página 76), y la recaída en el número 16 (páginas 77 y 78).

Y, en el texto de la Comisión de Seguridad Pública, la relativa al número 19 (página 86).

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública, las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el texto que resultaría de aprobarse las respectivas modificaciones.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER.-

¿Cuáles eran las votaciones separadas?

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Vamos a hacer lo siguiente.

En primer lugar, solicito la autorización de la Sala para que ingresen el Subsecretario de Justicia , señor Jaime Gajardo Falcón, y la Subsecretaria General de la Presidencia, señorita Macarena Lobos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Entiendo que debemos escuchar el informe de ambas Comisiones, de tal manera de ilustrarnos bien acerca de lo aprobado y lo rechazado en cada una de ellas antes de comenzar la votación en particular.

Muchas de esas votaciones requieren quorum especial, pero, dado que se está desarrollando paralelamente una sesión de Comités, la presentación de los informes nos va a permitir que puedan regresar las Senadoras y los Senadores que están participando en esa reunión.

El señor MOREIRA.-

¿Y se abre la votación?

La señora EBENSPERGER.- Después.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Discusión en Sala

Después, una vez que conozcamos los informes, los cuales serán rendidos, en representación de la Comisión de Seguridad, por el Senador Felipe Kast, y en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la Senadora Luz Ebersperger.

Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Kast.

El señor KAST.-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad es que me pone muy contento que hoy estemos votando una ley tan importante, que viene a instalar algo que es de sentido común y que desde hace mucho tiempo distintas personas vienen manifestando en Chile, no solamente en el mundo de lo popular y de las noticias, al ver que una persona es detenida treinta veces y sigue libre, con una carrera delictual que claramente no tiene fin.

El origen de esta moción busca enmarcar algo bastante simple: es razonable que un primerizo no vaya a la cárcel, pero no lo es que alguien que reincida pueda hacer uso de las herramientas de salidas alternativas. Desgraciadamente, en ciertos delitos el Ministerio Público, como tiene recursos limitados, muchas veces prefiere las salidas alternativas y, si no hay condena, en el próximo hecho delictivo que cometa esa persona ni siquiera aparecerá como reincidente.

Este proyecto, del cual soy autor junto con otros colegas, estuvo inspirado y fue redactado por el profesor de Derecho Jean Pierre Matus, que actualmente integra la Corte Suprema, quien hace cuatro años vino a plantearlo justamente a la Comisión de Seguridad. En ese minuto el Presidente de dicha Comisión era Felipe Harboe, yo era simplemente un miembro más, y comenzamos a trabajar esta propuesta que, en cuanto a los fundamentos, reconoce que la reforma procesal ha tenido efectos positivos, pero que el incremento de la actividad criminal se ha visto especialmente reflejado en delitos graves, como homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, y que lamentablemente muchos de los actos delictuales de mediano impacto son cometidos por reincidentes.

Déjenme compartirles algunos datos.

El año 2018, de un total de 106 mil detenciones por delitos de mayor connotación social, 61 mil de estos fueron cometidos por reincidentes!, lo que equivale a casi el 60 por ciento. Repito: el 60 por ciento de los 106 mil delitos fueron cometidos por reincidentes; cifra que el 2019 llegó a los 64 mil, o sea, prácticamente lo mismo: 59 por ciento. Esto demuestra que en realidad son pocos los que cometen la mayoría de los delitos. O sea, en el fondo, tenemos el problema de que pocos cometen muchos delitos, más que muchos cometen pocos delitos, lo que requiere, obviamente, una estrategia de persecución penal distinta.

En este sentido, el proyecto pretende hacerse cargo del problema criminológico de reincidencia, pues lamentablemente hoy la probabilidad de condena es muy baja. Quienes han estudiado el tema de la seguridad señalan que es muy relevante la certeza de condena cuando hay un imputado conocido, porque cuando es desconocido obviamente que ello resulta más difícil. Los datos que tenemos, del 2019, reflejan que de cada cien casos policiales de robo solo doce terminan con sentencia condenatoria, o sea, un 12 por ciento. Y en el caso de los robos no violentos, el 6 por ciento finaliza en esa condición.

A partir de lo anterior, el proyecto de ley en informe propone modificar el Código Penal con el objeto de mejorar el actual sistema de determinación de penas y, en consecuencia, dar mayores certezas sobre la probabilidad de que los responsables conocidos de un hecho delictivo reciban la pena prevista por el legislador para el delito de que se trate y no tengan, finalmente, salidas alternativas.

Además, se proponen cambios en el Código Procesal Penal para permitir una persecución más eficaz de los delitos cometidos por reincidentes.

En concreto, la propuesta contiene tres artículos permanentes, los cuales plantean modificaciones en el Código Penal para establecer la unificación de penas con aplicación general de los límites mínimos y máximos, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos sufran las condenas previstas en la ley.

Sobre los cambios en el Código Procesal Penal, es digno de destacar que se agrega la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando este acepte someterse

Discusión en Sala

voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol. Esto es muy relevante y lo pidió el Ministerio Público, ya que muchas veces estos tratamientos pueden ser una condena más dura para el culpable que simplemente tener que ir a la cárcel.

Además, se busca evitar que el principio de oportunidad sea aplicado a los reincidentes.

En el artículo final se realizan cambios en la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas, para cambiar la aplicación de las penas mixtas, la libertad vigilada intensiva y el cumplimiento de penas de condenados extranjeros.

Se plantean también los siguientes cambios al Código Procesal Penal:

-Se agregan medidas especiales de protección a los fiscales. O sea, esta futura ley permite que podamos incorporar estos cambios justamente a solicitud del Ministerio Público.

-Se introduce la figura del procurador común para aquellos casos en que existan dos o más querellantes por los mismos hechos y calificación jurídica.

-Se incorpora asimismo la figura de cooperación eficaz. Es decir, será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca a evitar y esclarecer hechos delictivos, especialmente en el caso de organizaciones criminales.

-Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que, como les decía, voluntariamente acepte someterse a un tratamiento de rehabilitación de alcohol o drogas.

También se incorpora un nuevo Artículo Tercero, con el propósito de modificar la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas de libertad.

Quiero agradecer al Ejecutivo porque llegamos a acuerdo con el Ministerio de Justicia en la gran mayoría del contenido de este proyecto de ley: hay que recordar que para este Ministerio la presente iniciativa también significa el desafío de hacerse cargo de la responsabilidad de terminar con la puerta giratoria.

En resumen, se logró unanimidad en el 90 por ciento de las 113 indicaciones presentadas, gracias justamente al trabajo que realizamos junto con el Ministro Cordero, el Subsecretario de Justicia y todo su equipo.

Estamos convencidos de que este proyecto va a entregar herramientas jurídicas para perseguir, en forma eficaz y eficiente, a los reincidentes, garantizando, por cierto, todos los estándares que corresponden a procesos acusatorios propios de un Estado de derecho.

La iniciativa, luego de ser aprobada por la Comisión de Seguridad, pasó a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con los colegas de la Comisión de Seguridad hemos pedido votación separada para dos puntos muy centrales, que, me imagino, Presidente, tendré que relatar al momento en que realicemos la correspondiente votación, por lo que no me parece procedente dar nuestra opinión ahora.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

A usted, Senador Kast.

Escuchamos, a continuación, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la voz de la Senadora Luz Eliana Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución, me corresponde informar en particular el proyecto de

Discusión en Sala

ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Rincón y señores Cruz-Coke , Kast , Ossandón y quien habla, con urgencia calificada de "simple".

Cabe señalar que esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala del Senado en su sesión de 16 de mayo del año 2023. En la misma oportunidad se acordó que el proyecto sería analizado en particular por la Comisión de Seguridad Pública y, una vez despachado por esta, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El objetivo de este proyecto, Presidente , es establecer una reforma al sistema penal con miras a una aplicación real de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia, todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de reinserción o resocialización existentes.

Para el estudio de la iniciativa ante esta instancia parlamentaria se contó con la presencia del Ministro de Justicia , señor Luis Cordero ; del Subsecretario de Justicia , señor Jaime Gajardo ; de la Jefa de la División Jurídica de dicho Ministerio, señora María Ester Torres ; del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia , acompañado por el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado , señor Ignacio Castillo ; del Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública , señor Carlos Mora , y de los académicos señores Antonio Bascuñán , Gonzalo Medina y Javier Wilenmann .

Es relevante hacer presente que este proyecto contiene normas de rango orgánico constitucional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77 y 84 de la Carta Fundamental.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión de Constitución acordó una serie de modificaciones, entre las que se destacan las siguientes:

- Se modifica la circunstancia atenuante en el artículo 11, N° 9, del Código Penal, estableciendo la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, sin que ella sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz.

- Se incorpora una norma que señala que, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena a partir del punto medio de su extensión, con ciertas consideraciones. Esta disposición es innovadora ya que los tribunales tienden a imponer la pena en su grado mínimo.

- Se incluye la figura del procurador común para los casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso.

- En el Código Procesal Penal se incluyen medidas especiales de protección a los fiscales y su regulación, como la reserva de identidad y la realización de audiencias en forma remota, entre otras.

- Se establece la cooperación eficaz, entendiéndose por tal el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados, permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, continuidad o reiteración de otros delitos. Esta figura solo será aplicable respecto de ciertos delitos, como asociación delictiva o criminal, crímenes o simples delitos de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, crímenes o simples delitos de la Ley de Conductas Terroristas, y delitos económicos, entre otros.

- Se suprimió la norma referida a control judicial y fallo del procedimiento abreviado en consideración a la opinión en contra de la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública.

- Se eliminó la disposición contenida en el artículo 413, letra a), del Código Procesal Penal, que regula la absolución en el procedimiento abreviado, en atención a que el procedimiento abreviado es un juicio y no debe limitarse el ejercicio de la actividad jurisdiccional estableciendo un catálogo específico en virtud del cual el tribunal pueda absolver al acusado. Esta es una recomendación observada, asimismo, por la Corte Suprema en su informe, el Ministerio de Justicia, el Defensor Nacional y el representante del Ministerio Público.

- Se acordó rechazar la regulación sobre tramitación de procesos por delitos complejos propuesta por la Comisión

Discusión en Sala

de Seguridad. Si bien es efectivo que el sistema procesal penal tiene problemas en esta materia, principalmente en la producción y valoración de la prueba, surgió la duda sobre si la forma en que eso se propuso aborda adecuadamente la problemática o si incluso puede agravarla, provocar dilaciones y revivir discusiones. Por ello la Comisión acordó analizar la problemática con mayor profundidad y consideró que tal espacio de discusión parecía exceder el presente proyecto.

-Se suprimió la posibilidad de la Corte de invalidar la sentencia y dictar, sin nueva audiencia, sentencia de reemplazo, en razón de acogerse la causal dispuesta en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal y de que ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Lo anterior obedece a que establecer una modificación en este sentido implica incluir, en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, una norma que colisiona con los principios en que se funda nuestro sistema de enjuiciamiento penal.

-Se agrega una norma en materia de nulidad que dispone que, de acogerse algunas de las causales del artículo 373 del referido texto, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.

-Se aprobó la indicación del Ejecutivo que planteó eliminar el Artículo Tercero del proyecto, que formula modificaciones a la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Sobre este punto es importante destacar que el Subsecretario de Justicia indicó que, de mantenerse el artículo que establecía estas modificaciones, se producirían diversos impactos; uno de los más relevantes es que 20 mil personas ingresarían inmediatamente al sistema penitenciario, sin contar Gendarmería con la adecuada dotación para asumir este nuevo desafío. Porque, entre otras razones, se eliminan de nuestro ordenamiento jurídico las penas mixtas y se restringen las sustitutivas. Además, se tomó en cuenta que la población penal a nivel nacional alcanza las 50 mil personas y la capacidad de los recintos penitenciarios es para 42 mil.

En la misma línea, se hizo presente que quienes cumplen penas en libertad poseen porcentajes de reincidencia muy inferiores (cerca al 14 por ciento) de aquellos que lo hacen privados de libertad (cerca del 50 por ciento).

El Ministerio de Justicia, a través del Subsecretario, suscribió en la Comisión el compromiso de que a más tardar a fines de noviembre o la primera semana de diciembre ingresarán un proyecto de ley para resolver algunas de las materias que se suprimieron en este proyecto, a objeto de que ellas se aborden con la discusión y profundidad que se requiere, como son, por ejemplo, el nuevo recurso ante la Corte respectiva, los procesos complejos, la ley N° 18.216, etcétera.

Es todo cuanto puedo informar, Presidente .

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Muchas gracias, Senadora Ebensperger.

Ofrecemos la palabra, a continuación, al Subsecretario de Justicia , señor Jaime Gajardo Falcón.

El señor GAJARDO (Subsecretario de Justicia).-

Muchas gracias, Presidente .

Por su intermedio, saludo a todos los Senadores y todas las Senadoras presentes.

Tal como señalaron los informantes, el proyecto de ley boletín N° 15.661-07 se inició en moción de los Honorables Senadores señor Kast , señoras Ebensperger y Rincón y señores Cruz-Coke y Ossandón . De acuerdo a sus fundamentos, el objetivo es modificar el Código Penal en materia de determinación de penas y el Código Procesal Penal en materia de procedimientos especiales y salidas alternativas, a fin de mejorar la persecución penal, con énfasis en la reincidencia y en los delitos de mayor connotación social.

El proyecto ingresó a la Comisión de Seguridad Pública el 17 de enero de este año. Fue informado por la Corte Suprema el 24 de febrero de 2023. Luego, el 16 de mayo, fue votado en general en la Comisión de Seguridad Pública y aprobado por mayoría. Se pronunciaron a favor los Senadores señores Kast (Presidente), Flores,

Discusión en Sala

Kusanovic y Ossandón . Una vez aprobado en general, se fijó plazo para la presentación de indicaciones, el que se cumplió el 27 de julio recién pasado, luego de lo cual se emitió el segundo informe con las modificaciones aprobadas.

Tal como señaló el Senador Kast , esta iniciativa contó con una amplia aprobación en general y concitó una larga discusión tanto en la Comisión de Seguridad como en la de Constitución.

Ahora bien, de la misma manera como lo manifestó la Senadora Ebensperger, este proyecto fue permanentemente conversado y discutido con los distintos órganos que tienen incidencia en la persecución penal, tales como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y, por cierto, la Corte Suprema, que también emitió un informe. Asimismo, participaron en su análisis destacados académicos penalistas, entre ellos los profesores Bascuñán , Wilenmann y Medina .

Durante su tramitación en la Comisión de Seguridad y producto de un acuerdo entre el Ejecutivo y los Senadores mocionantes, las normas propuestas que modificaban el Código Penal fueron reemplazadas por un solo precepto que establece un efecto agravatorio especial cuando concurre la causal o la circunstancia de reincidencia; y esto, a través de la incorporación de un nuevo artículo 68 ter al Código Penal.

Respecto a la modificación de normas procesales penales, el proyecto original busca limitar la procedencia del principio de oportunidad como salida discrecional del Ministerio Público, y limitar también la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento como salida alternativa al juicio oral. Estas normas fueron aprobadas en la Comisión de Seguridad y luego enmendadas en la Comisión de Constitución.

El proyecto original, además, introduce regulación expresa para el procedimiento de la suspensión condicional en los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol, conocidos como TTD, lo cual fue aprobado en ambas Comisiones.

Por otra parte, durante la tramitación en el seno de la Comisión de Seguridad se incorporaron, entre otras, algunas normas sobre cooperación eficaz y protección a fiscales que son fundamentales para lograr uno de los objetivos del proyecto, que es la persecución penal más efectiva, y en particular en los delitos de mayor connotación social.

A finales de julio, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, en la que se fijó un plazo hasta el día 16 de agosto de 2023 para presentar indicaciones, las que fueron discutidas en dicha instancia, quedando aprobado el texto final que a continuación se expone, producto de un acuerdo transversal entre los distintos actores que participaron en el debate.

El principal contenido del proyecto, después de la discusión en ambas Comisiones, busca introducir dos reglas de determinación de la pena (el artículo 68 ter y el artículo 69), que tienen por objetivo rigidizar el marco penal aplicable a las personas que reinciden en la comisión de delitos, con lo cual se excluye el mínimo aplicable o se aumenta la pena en un grado, según sea el caso. Además, se introduce una norma que obliga al tribunal a preferir la pena privativa de libertad por sobre las penas de multa cuando estas sean alternativas.

El proyecto también introduce modificaciones al Código Procesal Penal, donde cabe tener presente que durante la tramitación se contó con la presencia -como ya les decía- de las distintas instituciones que operan en el sistema procesal penal, en particular la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. De hecho, muchas de las propuestas surgieron después de que ambas instituciones se manifestaron de acuerdo durante el debate desarrollado al interior de la Comisión de Constitución, y particularmente en la Comisión de Seguridad.

Entre las normas aprobadas, está la que tiene por objeto limitar la aplicación del principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal por parte del Ministerio Público, haciéndolo improcedente respecto de las personas a las que ya se les haya aplicado en los últimos cinco años y también a las que sean reincidentes en delitos de la misma especie o que afecten un mismo bien jurídico. También se restringe la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, estableciendo como requisito el hecho de que no se haya decretado una suspensión condicional respecto de la persona imputada durante los últimos cinco años. Y, además, también se amplía la posibilidad de arribar a un procedimiento abreviado, por los delitos con penas de hasta 10 años.

Otra innovación importante del proyecto son las normas para mejorar la persecución penal del crimen organizado. Entre ellas, se consagra una cooperación eficaz que tiene por finalidad contribuir al esclarecimiento de los hechos en investigaciones por los delitos de mayor gravedad y permitir la identificación de sus responsables. A través de estos acuerdos de cooperación, se busca incentivar a las personas imputadas para que entreguen información que

Discusión en Sala

permita identificar a los líderes de las asociaciones delictivas, bandas criminales o aquellas que cometen delitos de alta connotación pública y, por cierto, también sus bienes. En la misma línea, el proyecto introduce normas que consagran medidas de protección para los fiscales que investiguen crimen organizado para dotarlos de mayor seguridad.

Por último, se incorporan modificaciones a normas procesales relativas a la introducción y producción de prueba documental y testimonial para facilitar y darles más celeridad a los procesos que actualmente se ven demorados por la cantidad de contenido probatorio.

Finalmente, el texto que se somete a aprobación es fruto de un acuerdo entre los distintos actores del proceso penal: el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, por cierto el Ministerio de Justicia y profesores de derecho penal y procesal penal relevantes en la materia. Las indicaciones de los Senadores y del Ejecutivo fueron latamente discutidas, a fin de poder armonizar su contenido y así aprobar normas concordantes con el sistema penal en su conjunto.

Además, el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución contiene dos reglas de determinación de la pena similares a las del proyecto original, pero mejoradas en cuanto a su técnica legislativa, en orden a rigidizar el marco penal aplicable a las personas que reinciden en la comisión de delitos.

Y respecto a las modificaciones al Código Procesal Penal, estas tienen por finalidad limitar la aplicación del principio de oportunidad con el objeto de evitar que las personas imputadas se vean beneficiadas más de una vez con esta facultad discrecional del Ministerio Público. También se restringe la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, estableciendo como requisito el hecho de que no se haya decretado una suspensión condicional con anterioridad respecto de la persona imputada.

Otra innovación importante del proyecto, introducida en la indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución, es la consagración de la cooperación eficaz, a la cual ya hice referencia. Además, en el debate del proyecto se debatió acerca de las indicaciones relativas a normas sobre juicios complejos que buscaban facilitar la introducción y producción de prueba y así darle mayor celeridad al proceso. Se acordó que las normas tanto de juicios complejos como en materia de recursividad se discutieran en un proyecto aparte, y ahí el Ejecutivo propuso que se ingresara a finales de noviembre o comienzos de diciembre un proyecto de ley que pudiera enfocarse en esto en particular, con el objeto de discutirlo con el reposo y la seriedad que se requieren.

Con eso, Presidente, damos cuenta del proyecto que nosotros consideramos que, tal y como sale de la Comisión de Constitución, emerge con un amplio acuerdo, un amplio consenso; de hecho, las votaciones de la última sesión fueron prácticamente unánimes.

Esperamos que el proyecto se apruebe en su totalidad.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Muchas gracias, señor Subsecretario .

Solicito que todos permanezcan en sus asientos, porque tenemos que realizar varias votaciones, entre ellas algunas de quorum especial. Así que para poder despachar el proyecto es indispensable nuestra presencia en la Sala.

Tiene la palabra el Senador Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Saludo al Subsecretario acá presente, que nos acompañó en la mayoría de las sesiones de la Comisión de Constitución, y a través suyo al Ministro, quien también hizo un esfuerzo importante para que esta iniciativa saliera adelante.

Discusión en Sala

El presente proyecto modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, en un esfuerzo por atacar directa y efectivamente una de las preocupaciones más sentidas y urgentes de la ciudadanía, que es cerrar la "puerta giratoria" a quienes reinciden una y otra vez.

En Chile, las dificultades para la reinserción e integración social de la población penal son importantes, son severas. Las carreras delictivas de personas reincidentes y especializadas en determinados delitos suelen ser cada día más comunes. Y se detallan diferentes tipos de ilícitos que, si no se atiende a sus autores desde un principio y se rehabilitan, se transforman en verdaderas trayectorias profesionales del delito.

La ciudadanía se ve amenazada de manera casi constante y recurrente en su vida diaria cuando, por ejemplo, la misma persona que hace una semana había cometido un "lanzazo" en una calle de Santiago es vista en libertad preparándose para cometer un nuevo delito. O cuando un joven cuya familia ha sido asaltada por un grupo de individuos que se asocian para cometer delitos comunes, a veces con penas menores y, por ende, de fácil beneficio penal, se entera de que quedaron nuevamente en libertad.

Y aprovechando el debate sobre libertades y derechos que se está dando en el Consejo Constitucional, a raíz del proceso que debiera ofrecernos una alternativa constitucional a la Carta actualmente vigente, resulta también imperativo poner de manifiesto una realidad inapelable, que es la base de la convivencia social: sin seguridad, sin orden, difícilmente se pueden lograr otros fines públicos o el ejercicio de las libertades propias y de los derechos que queremos ejercer, y que son inherentes a una sociedad libre. Porque ¿qué derecho a transitar ejercerían nuestros jóvenes?; ¿dónde estaría el entorno libre y seguro para una señora que trabaja en el centro de Santiago si no avanzamos en medidas que realmente protejan a la ciudadanía y le brinden tranquilidad? Sin aquello, solo tendremos una larga lista de derechos que pueden terminar siendo de papel.

Hoy los chilenos estamos demandando Seguridad, con mayúscula, y que se frene la injusticia de darles oportunidades a quienes no están dispuestos a seguir las reglas del juego. Y resulta un deber inhibir su accionar.

En tal sentido, el texto de la moción de la cual también soy autor y que dio origen al proyecto en debate hoy día en la Sala sufrió importantes cambios y mejoras en las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución.

La presente iniciativa se hace cargo -y voy a ser lo más escueto posible- de los siguientes problemas:

Respecto de la determinación de la pena si se concurre a la agravante de reincidencia, que es básicamente el corazón del proyecto, que se encuentra en los artículos 68 ter y 69 del Código Penal, el juez deberá excluir el grado mínimo si es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado, manteniendo la excepción de una posible cooperación eficaz del imputado, lo cual resulta también de primera importancia para el trabajo de la Fiscalía en la persecución de delitos y bandas criminales.

Creo que esto es parte muy central de lo que se legisló.

En cuanto a la aplicación del principio de oportunidad, que también fue de larga discusión en la Comisión, se limita esta posibilidad a los mismos reincidentes, ya que no procede el beneficio de esta facultad respecto de un imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio dentro de los cinco años anteriores al hecho de que se trate, ni del reincidente en ilícitos de la misma especie.

La verdad es que la descripción de este proyecto es bastante más larga que el tiempo del cual dispongo, Presidente.

En todo caso, quiero valorar a los autores de la iniciativa: al Senador, colega y amigo mío, Felipe Kast ; a la Senadora Luz Ebensperger , Presidenta de la Comisión de Constitución; al Senador Manuel José Ossandón ; a la Senadora Ximena Rincón , y asimismo a los profesores Antonio Bascuñán , Gonzalo Medina y Javier Wilenmann , que nos acompañaron; a la Defensoría Penal Pública, que también hizo un esfuerzo por estar presente prácticamente en todas las discusiones, y a la Fiscalía Nacional, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia.

Le pediría solo un minuto más, Presidente .

Creo que con esta tramitación se está haciendo un esfuerzo grande para abordar los nervios centrales de los problemas de seguridad y de justicia, precisamente para que este sistema de protección a las personas funcione

Discusión en Sala

de manera real, de manera eficaz, y que finalmente la ciudadanía confíe en que las instituciones del Estado le están dando seguridad y no se sientan vulnerables cuando caminen por las calles y se sigan encontrando con aquellos que, habiendo tenido muchas reincidencias, siguen obteniendo la libertad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

A usted, Senador.

Están inscritos para intervenir los Senadores Matías Walker, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

En este momento se reúne el quorum especial que requerimos. Entonces, si les parece, votemos, y luego ofrecemos la palabra a los Senadores que he señalado.

Señor Secretario, partamos con la votación, entonces.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Gracias, señor Presidente .

En primer lugar, corresponde pronunciarse por las enmiendas unánimes, que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición. Al respecto, ya leímos que hay dos peticiones de votación separada del Senador Kast.

Entre estas enmiendas unánimes, las disposiciones contenidas en el artículo segundo requieren 26 votos favorables, por ser normas de rango orgánico constitucional.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Entonces, procedemos a votar las enmiendas unánimes.

En votación.

Llamamos a todas las señoras Senadoras y señores Senadores a emitir su voto y a aquellos que están afuera, los instamos a incorporarse a la Sala.

Señor Secretario .

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes (31 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Aprobadas todas las enmiendas unánimes.

(Más adelante se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Coloma y del Senador señor García).

Discusión en Sala

Ahora sí, entonces, ofrecemos la palabra a los Senadores Matías Walker, José Miguel Insulza y Felipe Kast, en ese orden.

Tiene la palabra, Senador Matías Walker.

El señor KAST.-

¿Y las votaciones separadas?

El señor INSULZA.-

Me parece mejor que votemos.

El señor WALKER.-

¡Sí! Votemos altiro las separadas.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

¿Renuncian al uso de la palabra?

Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidente, hablemos al final del proyecto.

Me interesa dejar registrada mi opinión. Pero la verdad es que me parece que la prioridad es que votemos hoy, porque es un muy buen proyecto.

El señor GARCÍA (Presidente accidental).-

Muy bien.

Habría acuerdo para que votemos, entonces.

Señor Secretario , usted nos dirige.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

En la página 32 del comparado aparece la norma objeto de la primera votación...

La señora EBENSPERGER.-

Votemos todo lo que venga aprobado por mayoría, exceptuando las votaciones separadas.

El señor WALKER.-

Votación económica.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Sus Señorías quieren que todas las enmiendas unánimes se voten así, salvo las dos pedidas aparte?

La señora EBENSPERGER.-

Tal cual, sin identificar nada.

El señor WALKER.-

¡Que se vote todo!

Discusión en Sala

(Rumores).

El señor COLOMA (Presidente).-

Entiendo que están aprobadas las enmiendas unánimes; por tanto, podríamos pronunciarnos ahora por las enmiendas aprobadas por mayoría en una sola votación, exceptuando las dos votaciones separadas que ha solicitado el Senador Kast.

En votación.

(Rumores).

(Luego de unos instantes).

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas sancionadas por mayoría (30 votos favorables), con excepción de las recaídas en el numeral 6 del Artículo Segundo y el numeral 2 del Artículo Tercero, para las cuales se ha solicitado votación separada.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos ahora a las solicitudes de votación separada.

¿Las consideramos separadamente o juntas las dos?

El señor KAST.-

Separadas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muy bien.

Vamos a la lectura de lo que se va a votar.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

La primera votación separada, Sus Señorías, está en la página 32 del comparado...

La señora EBENSPERGER.-

¿De cuál comparado?

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

El de la Comisión de Constitución.

Página 32; segunda columna, que corresponde al texto propuesto por la Comisión de Seguridad Pública; norma respecto de la cual el Senador Kast ha pedido votación separada.

Esto es:

Discusión en Sala

"6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:...

La señora EBENSPERGER.-

¡No, pues!

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Hay dos textos, claro: uno es de Constitución...

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Cuál es el texto que vamos a votar?

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Primero, la propuesta de la Comisión de Constitución, que es una enmienda de mayoría.

El señor COLOMA (Presidente).-

Como es de mayoría, vamos a votar el de Constitución, para efectos de quien está siguiendo el comparado.

Si por alguna razón no se aprobara, se votaría el otro, el de Seguridad Pública.

¿Okay?

Un minuto, señor Secretario .

Han pedido la palabra el Senador García y la Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra, Senador García.

El señor GARCÍA.-

Gracias, Presidente.

Seré muy breve.

No alcancé a llegar a mi pupitre en la primera votación, la referida a las normas unánimes. Por lo tanto, pido que se consigne mi intención de voto favorable.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se dejará constancia de su intención de voto a favor, señor Senador, e igualmente de la mía.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

¡Votemos!

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Ah! Pensé que quería hablar de algo.

Entonces, vamos a este tema específico.

¿Usted leyó lo que se va a votar, Secretario?

Discusión en Sala

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Lo puedo leer, Presidente .

La Comisión de Constitución propone reemplazar el número 6) por el siguiente:

6) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 170:

"Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico."

Esa es la proposición de la Comisión de Constitución.

La Comisión de Seguridad, en tanto, propone...

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos por partes.

La propuesta de Constitución es la que se vota.

En votación.

--(Durante la votación).

Voy a dar la palabra para fundamentar en uno y otro sentido.

Tiene la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Aquí la diferencia que se generó es la siguiente.

En este proyecto de ley, para los que tal vez no conocen tanto la nomenclatura del sistema penal, se aborda el principio de oportunidad, que permite que en delitos de bagatela, que son menores, no se persevere en la investigación. Esa es una facultad que hoy día existe: en delitos con condenas menores a sesenta años y un día no se sigue la investigación.

El señor ESPINOZA .-

A sesenta y un días.

El señor KAST.-

Correcto: delitos sancionados con sesenta y un días.

Entonces, ¿qué proponía el proyecto de ley que venía de la Comisión de Seguridad? Decía: "Bueno, si alguien ha sido condenado anteriormente, o cuenta con una suspensión condicional -lo que significa que se trata de penas mayores-, o si respecto de él se ha utilizado el principio de oportunidad, no se le podrá aplicar de nuevo si este principio se le aplicó en los últimos cinco años".

¿Qué hizo la Comisión de Constitución, cuestión que consideramos un error? Eliminó el hecho de que ese principio de oportunidad no se le pueda aplicar a quienes tengan una suspensión condicional. Por lo tanto, quedó muy raro el texto, porque en el fondo se le restringe el uso del principio de oportunidad a quienes cometieron delitos de bagatela, o sea, con penas bajas, lo que está muy bien; se restringe en el caso de condenados, que está muy bien, pero, en el fondo, se permite que se utilice de nuevo el principio de oportunidad en el caso de alguien que cometió un delito mayor.

Discusión en Sala

Por lo tanto, esto quedó muy raro; quedó mal diseñado, mal escrito.

Entonces, sinceramente, creo que lo que le corresponde al legislador, si hay un delito mayor, es señalar que no puede ser que quien cometió un delito mayor anterior quede con más beneficios que aquel que cometió un delito menor.

Claramente, pensamos que tal vez fue un error de la Comisión, y lo manifesté en su minuto; pero finalmente se votó de esa manera. Por eso voté en contra; estaba sustituyendo en ese minuto al Senador Luciano Cruz-Coke . Y, por lo mismo, pido esta votación separada para que ojalá rectifiquemos este pequeño error de la Comisión de Constitución, porque claramente estimo que no tiene ningún sentido que alguien que cometió un delito mayor después tenga una condición más favorable en la siguiente reincidencia que cometa.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

En consecuencia, la sugerencia del Senador Kast en esta votación separada es pronunciarse en contra de la norma propuesta por la Comisión de Constitución.

Es para esclarecer el punto.

Los que votan en contra de la propuesta contenida en el informe de la Comisión de Constitución lo hacen en la lógica de que, si se rechaza, se votaría lo que plantea la Comisión de Seguridad.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

No creo que aquí haya un error de la Comisión de Constitución. Nosotros acordamos esto en forma consciente, escuchando no solamente el informe de la Corte Suprema, sino también al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y también al Ministerio de Justicia; y luego de un largo debate, por unanimidad los cinco Senadores de la Comisión de Constitución resolvimos modificar esta materia y establecer la redacción que acá viene propuesta.

Me parece que con el Senador Kast entendemos de distinta manera lo que aquí trata de proponerse.

Acá lo que de alguna manera se está haciendo, para que efectivamente la reincidencia tenga efectos en la persecución penal, cuestión que todos queremos, es limitar el ejercicio del principio de oportunidad.

¿Y este principio de oportunidad cuándo se aplica? Solo en delitos de bagatela, no en otro tipo de delitos. Entonces, acá se va a limitar el uso de este principio respecto de aquel imputado que ya haya sido beneficiado con su ejercicio anteriormente -lo que parece de toda lógica-, dentro de los cinco años, y se va a limitar también en los casos de reincidencia de delitos de la misma especie que afecten al mismo bien jurídico. Porque es en esas oportunidades en que el principio de oportunidad se utiliza, no en otros.

Más adelante están las limitaciones también a la suspensión condicional del procedimiento o al acuerdo reparatorio. Acá nos referimos al principio de oportunidad; claramente sobre el punto puede haber distintas opiniones, pero nosotros creemos que esta es la mejor redacción.

Vuelvo a decir: en esta redacción coincidimos no solamente los cinco Senadores, sino que además el Ministerio Público, la Defensoría, el Ministerio de Justicia y los académicos Wilenmann , Bascuñán y Medina , que nos acompañaron en todo este proceso.

Es todo cuanto puedo decir.

Por lo tanto, yo llamo a aprobar la propuesta de la Comisión de Constitución.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

En votación, entonces.

Se han dado los argumentos en uno y otro sentido.

Si se aprueba, queda la redacción propuesta por la Comisión de Constitución; y si se rechaza, se votaría lo que viene de la Comisión de Seguridad.

En votación la propuesta de la Comisión de Constitución.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 6) del Artículo Segundo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (21 votos a favor y 11 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Coloma, De Urresti, Espinoza, Insulza, Latorre, Macaya, Núñez, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Aravena y los señores Bianchi, Cruz-Coke, Edwards, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Ossandón, Prohens y Pugh.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se aprueba, por tanto, la norma propuesta por la Comisión de Constitución.

Vamos a la otra solicitud de votación separada.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

La segunda votación separada, y final, solicitada por el Senador Kast, tiene que ver con el texto que figura en la segunda columna de la página 102, propuesto por la Comisión de Seguridad, el cual se halla referido al numeral 2) del Artículo Tercero.

El señor COLOMA (Presidente).-

La que vamos a votar ahora es una norma propuesta por la Comisión de Seguridad.

Senador Kast, entiendo que la Comisión de Constitución había eliminado esto y ustedes están proponiendo reincorporar lo que venía, por así decirlo.

Tiene la palabra.

El señor KAST.-

Efectivamente, Presidente.

Creo que lo que hizo la Comisión de Constitución en este caso es aún más grave que lo anterior, porque básicamente se trata de la libertad vigilada, es decir, que alguien no cumple pena efectiva en la cárcel, sino en su casa, lo que además desgraciadamente no se fiscaliza, por la precariedad del sistema carcelario chileno y por los pocos recursos que tiene Gendarmería. Hay que acordarse de que el autor del crimen del cabo 1° Daniel fue una persona que estaba con condena en su casa, básicamente.

¿Qué hicimos en la Comisión de Seguridad? Dijimos, bueno, efectivamente alguien podrá cumplir con la condena en su casa hasta tres años: ¡hasta tres años!

Discusión en Sala

¿Qué hizo la Comisión de Constitución, respecto de lo cual invito a los colegas a no apoyar? Subió esto a cinco años. O sea, en el fondo, una persona condenada a un delito de cuatro años y un poco más va a poder cumplir su pena en su casa. Como desafortunadamente el cumplimiento de la pena en la casa en la práctica no se controla - incluso quienes han estado condenados bajo este sistema han asesinado a personas-, sabemos que esto no ha funcionado como queríamos.

Entonces, les pido a los colegas que volvamos a lo que había aprobado la Comisión de Seguridad, que efectivamente restringió esto, para que la libertad vigilada, en su casa, solamente sea para quienes tengan condenas menores a tres años y un día.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

¿Alguien quiere argumentar en el sentido inverso?

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Presidente, en el punto que establece el Senador Kast, puede tener razón; pero acá la Comisión no vio artículo por artículo, sino que tomó una decisión y el Ejecutivo hizo un compromiso.

Nosotros adoptamos la decisión de suprimir todo el Artículo Tercero, porque modifica absolutamente todo lo que significa el régimen de las penas sustitutivas, además de las penas mixtas. Y bueno, uno primero podría discutir si ello era parte o no de la idea matriz; pero saltándose esa parte, que ni siquiera la debatimos, entendimos que esta era una discusión que debía darse mucho más a fondo y que el hacerla ahora iba a atrasar la finalidad principal de este proyecto, que era la reincidencia.

El Ejecutivo, a su vez, tomó un compromiso para que nosotros suprimiéramos este Artículo Tercero, el mismo compromiso que asumió con respecto a los delitos complejos y con el tema recursivo, para a más tardar a fines de noviembre, o la primera semana de diciembre, presentar un proyecto de ley que resuelva y vea todas estas cuestiones en profundidad y con la discusión que se requiera.

No por una norma que a lo mejor es necesaria vamos a cambiar todo, porque las otras cambiaban todo este sistema de penas sustitutivas y de penas mixtas, lo cual efectivamente iba a producir un efecto que no se puede tomar a buenas y ligeras.

Vuelvo a decir: rechazamos todo el Artículo Tercero por eso, y el Ejecutivo, a través del Subsecretario, asumió el compromiso de la presentación del proyecto a que me referí, con todos aquellos temas que bajamos de esta iniciativa, para poder discutirlos en profundidad dentro de este mismo año.

Por lo tanto, llamamos a que se apruebe lo propuesto por la Comisión de Constitución, que es eliminar el Artículo Tercero de este proyecto.

He dicho, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver.

Déjenme explicarlo primero.

Lo que se estaría votando es la propuesta de la Comisión de Constitución. O sea, el que vota que sí está por suprimir la norma; el que vota "no" está por mantener lo que tenía Seguridad.

Básicamente, para explicar la votación.

Pido la unanimidad para que pueda hablar...

Discusión en Sala

El señor KAST.-

¿Me permite, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).-

... el Senador Kast...

El señor KAST.-

Es lo mismo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Lo que quiero precisar, Presidente, es que nosotros no estamos en desacuerdo con que se suprima la otra parte del Artículo Tercero.

Lo que estamos proponiendo con esta votación separada es que solamente se rechace este inciso. O sea, nosotros estamos de acuerdo con la decisión que tomó Constitución de eliminar todo el resto del Artículo Tercero.

Solo en caso de que se vote en contra quedaría este numeral.

Este cambio permite que la libertad condicional se aplique solo cuando alguien es condenado a menos de tres años y un día, y no como propone Constitución, que probablemente lo hizo por otros motivos, que aumentó ese plazo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ahora, yo entiendo que eso ya estaba resuelto.

Como fue unánime la supresión de la parte a que se refiere usted, eso ya está verificado. O sea, lo que se estaría votando es solo el inciso que plantea el Senador Kast.

El señor KAST.-

Eso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ese inciso, que es lo que corresponde votar porque lo otro ya se suprimió, lo pondré en votación.

La señora EBENSPERGER .-

¿Qué página?

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Página 102.

El señor COLOMA (Presidente).-

El que vota que sí ratifica la supresión del inciso que la Comisión de Seguridad quiere mantener; el que vota que no está con la Comisión de Seguridad para estos efectos.

El señor KAST.-

¡Es el numeral 2) del Artículo Tercero!

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Así es.

En votación.

El que vota "sí" está por la tesis de la Comisión de Constitución, que es suprimir dicho numeral; el que vota que no está con la tesis de la Comisión de Seguridad, que es mantenerlo.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la supresión del numeral 2) del Artículo Tercero propuesta por la Comisión de Constitución (20 votos a favor y 13 en contra), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Espinoza, Insulza, Latorre, Macaya, Núñez, Saavedra, Sanhueza, Soria y Walker.

Votaron por la negativa la señora Aravena y los señores Bianchi, Edwards, Flores, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Velásquez.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se suprime, por tanto, la norma.

Con esto queda despachado el proyecto, que es bien relevante.

Agradecemos a ambas Comisiones que estuvieron en el análisis de este proyecto.

Pido la autorización de la Sala para que, en unos instantes más, la Senadora Luz Ebensperger me reemplace en la testera.

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

Pasamos a la hora de Incidentes.

1.10. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 06 de septiembre, 2023. Oficio en Sesión 76. Legislatura 371.

Valparaíso, 6 de septiembre de 2023.

Nº 461/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

3) Suprímese el artículo 260 quáter.

4) Sustitúyese, en el numeral 2º del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

5) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

6) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

7) Elimínase el artículo 411 sexies.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a éstos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

3) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

6) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, VII, VIII o IX del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechaza un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

pena aplicable en uno o dos grados;

b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;

c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra, o

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que consten los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595, de delitos económicos.”.

8) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.

b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.

c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado,

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

10) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 239, por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”.

15) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

16) Intercálase, en el artículo 386, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”.

17) Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

18) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.

19) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, por 38 votos favorables de un total de 50 senadores en ejercicio.

En particular, el inciso primero del artículo 78 ter contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto por el número 2); los incisos primero, segundo y final del artículo 228 ter, el inciso segundo del artículo 228 quáter, el inciso primero del artículo 228 quinquies, el inciso primero del artículo 228 sexies y el inciso primero del artículo 228 octies, todos contenidos en el número 7), y los números 11) y 13), todos

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

numerales del artículo segundo del proyecto de ley fueron aprobados por 31 votos a favor de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Dios guarde a Su Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario General (S) del Senado

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

1.11. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 06 de septiembre, 2023. Oficio

Valparaíso, 6 de Septiembre de 2023.

OFICIO N° CL/292/23

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, analizó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07.

En atención a que el artículo segundo de la iniciativa, específicamente los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto en el número 2); el inciso primero del artículo 228 octies propuesto en el número 7); el número 12), y el número 14), inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la Comisión acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

LUZ EBENSPERGER ORREGO

Presidenta

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

A V.E.

EL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

SEÑOR JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR

1.12. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 24 de octubre, 2023. Oficio

OFICIO N°

288- 2023

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL”.

Antecedentes : Boletín N° 15.661-07

Santiago, 24 de octubre de 2023.

Por Oficio N° CL/292/23, de fecha 6 de septiembre de 2023, la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Luz Ebensperger Orrego, y su Secretario, Ignacio Vásquez Caces, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre aquellas disposiciones que alterarían las atribuciones de los tribunales de la República, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el 16 de octubre del año en curso, presidida su titular señor Juan Eduardo Fuentes B., y los ministros señor Brito, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señores Silva C., Llanos y Carroza, señora Gajardo, señor Simpértigue, señora Melo y suplente señora Quezada, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO DEL SENADO.

SEÑORA LUZ EBENSPERGER ORREGO.

VALPARAÍSO

“Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero : Que el 6 de septiembre de 2023, mediante Oficio N° CL/292/23, la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Luz Ebensperger Orrego, y su Secretario, Ignacio Vásquez Caces, enviaron a la Corte Suprema el proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Lo anterior, con el propósito de obtener la opinión de la Corte Suprema sobre aquellas disposiciones que alterarían las atribuciones de los tribunales de la República, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 77 incisos segundo y siguientes de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

El mencionado proyecto, correspondiente al boletín N° 15.661-07, fue iniciado mediante moción en el Senado el 11 de enero de 2023 y actualmente, se encuentra en su segundo trámite constitucional, con suma urgencia asignada para su tramitación (desde el 12 de septiembre).

El presente informe, examina la propuesta de reforma legislativa enviada a la Corte Suprema en la versión definida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, poniendo especial énfasis en aquellas disposiciones que, bajo la interpretación del citado órgano, involucran de un modo más directo a las facultades y atribuciones de los tribunales de la República, esto es, específicamente: los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto en el número 2); el inciso primero del artículo 228 octies propuesto en el número 7); el número 12), y el número 14), todos del artículo segundo de la propuesta. De este modo, para abordar este análisis, el informe se ha estructurado en dos partes.

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

La primera parte describe el proyecto en cuestión, haciendo referencia a sus fundamentos, objetivos y al contenido de las normas propuestas que tienen mayor impacto en las funciones de los tribunales. La segunda parte aborda al análisis de éstas.

Segundo : Que en su versión original, el proyecto se planteó como objetivo “ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas tras un debido proceso, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal”[1] y, especialmente “[U]nificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal [...]” [2], “[e]stablecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos [...]”

[3]“Impedir que los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso” [4] y “[r]ealizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos” [5].

La razón que justificaría estas propuestas, sería el siguiente diagnóstico de que no obstante el hecho de que la Reforma Procesal Penal chilena “ha sido exitosa en el establecimiento y garantía que corresponden a los procesos acusatorios propios de un estado de Derecho [...]” [6], nuestro país se encuentra viviendo un “aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización - realizadas por Fundación Paz Ciudadana- [...]” [7] que haría necesario y urgente “plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018. [8].

Pues bien, antes de considerar el análisis del proyecto, conviene hacer presente que éste ya fue analizado por el máximo tribunal, en la versión original del mismo, a propósito de las facultades establecidas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de nuestro país, a través del oficio N° 48-2023 de 24 de febrero de 2003. Allí la Corte Suprema expresó sus opiniones, principalmente, en relación a las siguientes propuestas: (a) modificación del artículo 170 del Código Procesal Penal (restricción del principio de oportunidad); (b) modificación al artículo 237 del Código Procesal Penal (restricción de la suspensión condicional); (c) incorporación de un nuevo artículo 237 bis del Código Procesal Penal (suspensión condicional del procedimiento a efectos de sujetar al imputado a un tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales) y; (d) modificación de varias reglas relativas al procedimiento abreviado, tales como la del artículo 406 del Código Procesal Penal (ampliación de la procedencia del procedimiento abreviado o para cualquier tipo de delito para requerimientos de pena inferiores a 10 años), 412 y 413 del Código Procesal Penal.

Considerando las opiniones expresadas anteriormente por la Corte, y el tenor literal del artículo 77 de la Constitución Política de la República, el presente informe se limitará a analizar aquellas propuestas normativas indicadas en el Oficio N° CL/292/23 y a reafirmar y profundizar, de un modo somero, algunas de las opiniones ya expresadas indicadas en el oficio N°48-2023 de la Corte Suprema de 24 de febrero de 2023.

Tercero: Que, antes de abordar el análisis del proyecto de ley en cuestión, es relevante señalar que, una versión anterior del mismo recibió observaciones de la Corte Suprema el 24 de febrero de 2023. Esta versión era significativamente distinta a la que se presenta ahora, ya que contemplaba la derogación de la pena de prisión, modificaciones diversas en el sistema de determinación de la pena y una estrategia regulativa distinta en relación a la restricción de los principios de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, tal como se detallará a continuación.

En esa instancia, la Corte Suprema, sin haber sido consultada de manera específica acerca de alguna disposición, emitió comentarios en relación con las limitaciones propuestas al principio de oportunidad (considerando quinto), a la suspensión condicional del procedimiento (considerando sexto), a la posibilidad de acceder a suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (considerando séptimo) y a la ampliación de las posibilidades de acceso al procedimiento abreviado (considerando octavo).

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Con respecto a las restricciones que proponía el proyecto sobre el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento-excluyendo la posibilidad de acceder a estas instituciones para quienes tuvieran condenas previas o ya hubieran sido beneficiados con el ejercicio del principio de oportunidad, una suspensión condicional o un acuerdo en los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos investigados-, la Corte expresó reservas acerca de equiparar la situación de las personas reincidentes con aquellas que habían accedido a salidas alternativas. Asimismo, hizo notar el posible incremento en la carga laboral que podría significar una restricción de esta naturaleza. En consonancia con estas observaciones, el Congreso ajustó la redacción de esta sección del proyecto, de modo que se excluyeran solamente a los reincidentes y a las personas que hubieran accedido a estas alternativas en los últimos cinco años desde el inicio de la investigación del delito.

En relación con la introducción de la suspensión condicional del procedimiento para someter al imputado a un tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales, la Corte se limitó a valorar la intención legislativa, señalando que esto podría requerir la asignación de recursos adicionales.

Por su parte, en cuanto a la ampliación del procedimiento abreviado para todo delito en el cual el fiscal solicite la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años (en lugar de 5 años, como es actualmente), y que permanece idéntico en la versión actual del proyecto, la Corte destacó que esto podría implicar cambios significativos en la carga de trabajo de los juzgados de garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

La Corte también criticó las reformas propuestas en los artículos 412 y 413 del Código Procesal Penal, propuestas que finalmente fueron eliminadas en la versión actual del proyecto.

En resumen, es posible afirmar que, las opiniones de la Corte fueron en general tomadas en cuenta en la versión actual del proyecto de ley, resultando en modificaciones sustanciales en aquellas secciones que habían sido previamente analizadas. Lo único que se mantiene idéntico, es el aspecto relacionado con la disminución de los requisitos para el juicio abreviado. En consecuencia, el presente informe abordará las disposiciones que fueron consultadas en esta nueva oportunidad de manera explícita en el oficio, así como aquella parte del proyecto que permanece sin cambios: el incremento en las condiciones para la aplicabilidad del juicio abreviado.

Cuarto: Que la primera disposición consultada por el oficio de la Cámara, es aquella indicada en los incisos primero y segundo del que sería el nuevo artículo 111 bis del Código Procesal Penal, tal como aparece en el número 2) del artículo segundo de la propuesta, y que establece la institución del procurador común de querellantes en el proceso penal, en los siguientes términos:

“Artículo 111 bis. Procurador Común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

Considerando los años de experiencia de la reforma, y los múltiples problemas a que ha dado lugar la proliferación de querellantes en distintos casos, resulta evidente que la disposición citada da respuesta a una crítica mantenida por largo tiempo por diversos usuarios del sistema, especialmente, en atención a las demoras e ineficiencias injustificadas que se producían en determinados juicios de alta importancia mediática por causa de la multiplicidad de querellantes con intereses supuestamente diversos. Por lo mismo, en cuanto a su inspiración, técnica y objetivos, parece una reforma adecuada y que debe valorarse positivamente.

Quinto: Que la segunda disposición consultada, se encuentra en el inciso primero del artículo 228 octies

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

establecido en el número 7) del artículo segundo de la propuesta, que plantea la posibilidad del tribunal de reconocer la cooperación eficaz del imputado, aun cuando ella no hubiere sido solicitada por el fiscal de la causa. Ello, en los siguientes términos:

“Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos.”.

Tal como ocurre en el caso de la disposición anterior, esta propuesta normativa parece razonable y tiene como importante efecto establecer un control específico y altamente efectivo a las ingentes posibilidades de negociación que tienen los fiscales del Ministerio Público. Todo lo cual redundaría en un sistema de justicia penal, más justo y balanceado. Por lo mismo, solo cabe valorarla de modo positivo.

Sexto: Que la tercera y última de las disposiciones consultadas, aparece expresada en los números 12) y 14) de artículo segundo de la propuesta, y en términos sucintos permite a los jueces de garantía autorizar la comparecencia de la víctima por medios tecnológicos para la audiencia de preparación de juicio oral y de juicio oral, cuando: a) existan motivos calificados o de seguridad para hacerlo y b) ello se solicite hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia respectiva.

12) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

14) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

Tal como ocurre en los casos anteriores, esta disposición parece razonable y ajustada a los requerimientos del sistema, ello, especialmente, habida consideración del hecho de que la autorización de la víctima para comparecer por medios tecnológicos requiere de motivos calificados y de la autorización del tribunal que está conociendo del asunto. Por este motivo, ha de valorarse positivamente.

Séptimo : Que, por último, en relación a los comentarios originalmente emitidos por el máximo tribunal y, especialmente, con miras a preservar el sentido orgánico de la reforma y sus posibles efectos en las facultades, atribuciones y cargas de trabajo de los tribunales de nuestro país, parece necesario indicar que si bien la equiparación del régimen del juicio abreviado para todos los delitos que se propone en el número 18 del Artículo segundo de la propuesta, tiene la virtud de dar mayor consistencia al sistema -no se ve por qué habría que distinguir entre tipos de delitos para distinguir la máxima pena requerida para dar lugar a este procedimiento- ella puede provocar cambios sustanciales en el modo en que funciona nuestra justicia.

“18) Modifícase el artículo 406 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.”

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Al respecto, esta modificación puede tener como efecto no sólo una disminución apreciable de la carga de trabajo de los Tribunales Orales en lo Penal, como se indicó en el oficio original de la Corte. Ella, también, plantea el riesgo de alterar radical y transversalmente el equilibrio que existe en el modelo entre el principio de eficiencia y el efectivo esclarecimiento de los hechos en aras de la justicia y los efectos simbólicos del sistema.[9] Es fácil identificar por qué: esta modificación puede disminuir considerablemente los ya pocos juicios orales que existen en nuestro país, dando mayor preponderancia a las instancias de justicia penal negociada, ya existentes.

Esta alteración, además de tener efectos normativos y simbólicos relevantes –porque “la verdad” y la pretensión de justicia efectiva pasarán a un segundo plano en el sistema– puede tener efectos empíricos apreciables en aspectos cruciales, como la existencia de una mayor tasa de condenas erróneas. Al respecto, cabe tener presente la investigación empírica que realizó sobre este tema el profesor Mauricio Duce quien, a la postre, es uno de los principales proponentes de la reforma procesal penal en sus orígenes.[10]

En dicho estudio, el profesor da cuenta de que, sin perjuicio de las dificultades que existen para analizar y explicar las dinámicas que dan lugar a condenas erróneas, existe un hecho cierto y es que: “[l]a Corte Suprema ha acogido un total de 48 recursos de revisión de condenas generadas en el contexto de funcionamiento del sistema acusatorio entre los años 2007 y 2016 [...] Si uno se detiene en el análisis de dichos casos, en su gran mayoría se trata de condenas obtenidas en procedimientos abreviados (7 casos, un 14,5% del total) y simplificados (31 casos, un 64,5% del total). En su conjunto constituyen cerca del 80% del total de revisiones acogidas en el período. El juicio oral ordinario sólo explicaría un 16,6% de las condenas erróneas (8 casos) en el mismo período”.[11]

Estos datos, deben concordarse con la consideración de que el carácter estricto de la acción de revisión hace plausible considerar que existen muchas más condenas erróneas que acciones de revisión exitosas; además de concordarse con hechos y dinámicas adicionales presentes en nuestro sistema, tales como el dato de que por lo menos tres de los condenados por procedimientos simplificados que llegaron a tener éxito en la acción de revisión habían aceptado su responsabilidad en los hechos, guiados por consideraciones de eficiencia o desconfianza en el sistema, o prácticas consensuadas que existen en los actores del sistema, tales como el sistema de incentivos aplicables a los fiscales, o los pocos espacios de interacción efectiva que tiene los defensores con sus Clientes [12]. Ello, al punto que el citado autor indica que “existe un cierto consenso en los entrevistados en que en la práctica cotidiana del sistema el uso de los procedimientos abreviados y simplificados con reconocimiento de responsabilidad podría prestarse para generar condenas erróneas”[13].

Sin ánimo de agotar la discusión en estas materias, y con el objetivo único de poner estos argumentos en la palestra pública, parece importante asumir que, incluir esta clase de reforma no constituye una modificación tangencial o meramente operativa del sistema, si no una modificación que alterará radicalmente la manera en que este se encuentra estructurado. En tal sentido, esta Corte valora negativamente la propuesta por estimar que, la mayor eficiencia no puede conllevar una renuncia a principios fundamentales como el resguardo del debido proceso y, en especial, la verdad jurídica. Más aún, si el aumento de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal constituye el motivo que da origen al proyecto, no se explica de qué manera la rebaja de penas efectivamente aplicadas –que se produciría como efecto práctico de la potenciación del sistema de justicia negociada en la forma que promueve la iniciativa–, tratándose de delitos de alta connotación pública, pueda satisfacer los fines que se persigue a través del proyecto en análisis.

Octavo: Que, en síntesis, el proyecto de ley analizado aborda un problema que parece crítico en el contexto actual de la sociedad chilena: el aumento de la victimización y la sensación de miedo al delito que ronda entre nosotros durante los últimos años.

En este sentido, la mayoría de las medidas que propone, independientemente de su carácter discutible, parecen fundarse en opiniones relevantes y tener un importante peso dogmático y empírico. Así por lo pronto ocurre con las disposiciones consultadas, las que parecen razonables y atingentes.

Sin perjuicio de ello, la propuesta contempla algunas disposiciones que, al contrario de lo que sugiere los objetivos de la propuesta, implican una alteración radical sobre el modo de funcionamiento del sistema. Especialmente relevante en este sentido parece la regla de ampliación del juicio abreviado, la que si bien tiene un fundamento plausible (homologar el tratamiento de todos los delitos), puede transformar nuestro sistema de justicia en uno en el que prime la negociación de condenas. Lo que, entre otros efectos, pudiera aumentar el número de condenas erróneas y el peso relativo del valor de la verdad de los hechos en el desarrollo de los conflictos sociales.

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Todas estas consideraciones conducen a la conclusión de que, si bien la iniciativa parece razonable y prometedora, ella podría requerir un nivel de cuestionamiento más profundo en un sentido político criminal, a fin de responder a la inquietud sobre si realmente queremos dar un giro gerencial al sistema procesal penal, y minimizar los espacios de efectivo juzgamiento de los hechos, para favorecer una mayor eficiencia de sus instituciones. En ese orden de ideas y en lo que atañe a la modificación del régimen del juicio abreviado, esta Corte evalúa negativamente la propuesta.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Se previene que los Ministros señores Brito y Dahm, señora Letelier y suplente señora Quezada, también tuvieron presente que una propuesta como la que se ha formulado y que se informa, para funcionar eficientemente precisa de instituciones estatales de reinserción particularmente eficaces, toda vez que profundiza e incrementa significativamente las soluciones negociadas.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos estuvo por informar favorablemente el proyecto en cuanto modifica el procedimiento abreviado. Para ello tiene presente que uno de los fines del proceso penal, instaurado por la reforma que rige desde el año 2000 en la materia, fue el de propiciar, por sobre la mera imposición de penas, la solución del conflicto jurídico-penal por otras vías que no necesariamente importaren aquel primer mecanismo punitivo. Entre estas soluciones se consideraron formas alternativas de resolver el conflicto aludido, tales como la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos preparatorios. Pero también se consideró, por parte la doctrina, el procedimiento abreviado como unas de las formas para lograr fines de resocialización y reinserción, así como de reparación de las víctimas, que evitaren las imposición de altas condenas que a la postre frustran tales objetivos. En tal sentido, este disidente estima que el aumento del umbral para imponer el mencionado procedimiento, previa negociación entre el imputado y el órgano a cargo de la persecución penal, y con los resguardos legales adecuados, no excluye la consecución de los fines anteriormente expuestos.

Se previene que el Ministro señor Silva C. no suscribe el párrafo primero del fundamento séptimo.

Oficiéese.

PL N° 45-2023"

Saluda atentamente a V.S.

JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR

Ministro(P)

Fecha: 24/10/2023 13:06:36

[1] *Moción Boletín 15.661.07.*

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid*

[9] Albiston C. Edelman L. Milligan J. (2014). *The Dispute Tree and the Legal Forest. Annual Review of Law and Social Science* pp. 120 y ss.

[10] Duce Julio M. (2019). *Los procedimientos abreviados y simplificados y el riesgo de condenas erróneas en Chile: los resultados de una investigación empírica. Revista De Derecho (Coquimbo. En línea)* í 26 e3845. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-9753-2019-0012>

[11] *Ibid*

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

[12] *Ibid.*

[13] *Ibid.*

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 02 de octubre, 2023. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (BOLETÍN N° 15661-07).

Santiago, 2 de octubre de 2023

N° 176-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO SEGUNDO

1) Para modificar el artículo 78 ter, incorporado en el numeral 1), en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el encabezado del inciso primero, entre la frase "Cuando en el transcurso de una investigación" y la frase "surgiere algún antecedente", la frase "o en cualquier otra etapa del procedimiento".

b) Incorpórase, en el literal b), la siguiente frase final: "Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para la identificación del fiscal".

e) Reemplázase, en el inciso final, la frase "a los artículos 246, 246 bis y 247 del Código Penal, según correspondiera por la frase "con el inciso segundo del artículo 226 O".

2) Para intercalar los siguientes numerales 7), 8), 9) y 10), nuevos, adecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

"7) Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

"La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada."

8) Incorpórase, en el artículo 226 N, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

"Cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

i) Participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

ii) Reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para su identificación.

iii) Reserva de la identidad en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales."

9) Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

"Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O."

10) Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado."."

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

LUIS CORDERO VEGA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[VER INFORME FINANCIERO](#)

Informe de Comisión de Constitución

2.2. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 10 de enero, 2024. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 132. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL. BOLETIN N° 15.661-07 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia suma, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de los (as) senadores (as) señores (as) Luciano Cruz-Coke; Luz Eliana Ebensperger; Felipe Kast; Manuel José Ossandón, y Ximena Rincón.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz es de mejorar la persecución penal, modificando diversos cuerpos legales, fundamentalmente el Código Penal y el Código Procesal Penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, ofreciendo propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal.

2) Normas de quórum especial.

Conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, deben votarse como normas de rango orgánico constitucional: el inciso primero y el inciso tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 111 bis, contenido en el número 2); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, del numeral 4); el numeral 5) que ha pasado a ser 8); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, del numeral 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; incisos primero, tercero y quinto del actual artículo 228 sexies; y el inciso primero del artículo 228 octies que ha pasado a ser septies, todos contenidos en el número 7) que ha pasado a ser 18); el inciso primero del artículo 229 bis, del numeral 19); el inciso primero e inciso final del artículo 238 bis, del numeral 9) que ha pasado a ser 21); el número 11) que ha pasado a ser 23; el 13) que ha pasado a ser 25); el inciso quinto del artículo 407, del numeral 18) que ha pasado a ser 30); el numeral 33); todos numerales del artículo segundo del proyecto de ley, y el artículo décimo, en su numeral 1).

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 N°4 del Reglamento, se señala que este proyecto no requiere trámite a la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación en general del proyecto.

Puesto en votación general el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. Otorgaron su voto a favor los y las diputados y diputadas, señores y señoras Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez (por el diputado Benavente), Karol Cariola, Camila Flores, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto. Por la negativa, no se registraron votos. No hubo abstenciones. (12-0-0).

5) Se designó Diputado Informante al señor Raúl Leiva.

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

Informe de Comisión de Constitución

Se transcriben los argumentos entregados por los autores de la moción:

“La Reforma Procesal chilena ha sido exitosa en el establecimiento y garantía de los estándares que corresponden a los de procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho, siendo Chile mirado hoy en día como un ejemplo en Iberoamérica, al lograr satisfactoriamente disminuir el tiempo de duración de los procesos y el número de personas presas en espera de juicio, y todo ello con respeto material de las mínimas garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a defensa letrada, la oralidad e intermediación judicial y la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas de cargo.

Sin embargo, el aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización -realizadas por Fundación Paz Ciudadana, hace necesario y urgente plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018.

Este fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal se ha visto especialmente reflejado en delitos de homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie, incluyendo robos de gran impacto social por su cuantía, preparación y organización, y extendiéndose últimamente al daño y destrucción de infraestructura pública.

Según registros policiales, durante el año 2019 se cometieron poco más de 550 mil delitos de mayor connotación social (DMCS)¹. De acuerdo con estos registros, este tipo de delitos han aumentado casi un 11% en comparación a su comisión en el año 2005. De entre mencionados delitos el más frecuente es el hurto, con un 30%; le sigue el robo con violencia o intimidación, con un 14%; las lesiones leves, en conjunto con las lesiones graves o gravísimas, también representan un 14%; luego, los robos de accesorios de vehículos o desde vehículos figuran con casi un 10%; y los robos en lugar habitado contabilizan un 9%, al igual que el robo en lugar no habitado.

En relación con el 2005, los mayores aumentos porcentuales se aprecian en los robos de vehículos (91%), los robos por sorpresa (62%) y los delitos sexuales (52%).

En el mismo orden de ideas, es sabido que una categoría delictual que influye -en gran medida- en la percepción de inseguridad es aquella conocida como los robos con violencia o intimidación, y esta ha experimentado un incremento cercano al 45% para el período antes referido.

Por consiguiente, se entrevisté una inquietud ciudadana que da cuenta de una necesidad de abordar este tipo de delitos a través de medidas que cumplan con el objetivo de impedir la comisión de estos, tales como la aplicación efectiva de las penas que son previstas por la ley.

Por otra parte, la literatura en esta materia sugiere que, si el objetivo es disminuir la comisión de ilícitos, es necesario -entre otras cosas- aumentar la probabilidad de la condena efectiva del delito en cuestión.

En Chile la probabilidad de condena para los DMCS es muy baja, lo que puede influir en la sensación generalizada de inseguridad ciudadana e impunidad delictual.

De cada 100 casos policiales relacionados a robos, solo 12 de ellos recibe una sentencia condenatoria; para la categoría de robos no violentos solo 6 de cada 100 de ellos recibe condena; en cuanto a los hurtos -en promedio- solamente 10 de cada 100; y, finalmente, agrupando todos los delitos de mayor connotación social, la probabilidad de que un delincuente reciba un castigo efectivo por alguno de estos ilícitos no alcanza el 15%.

A todo lo expuesto se suma el hecho de que la mayoría de los DMCS son cometidos por reincidentes. En efecto, según datos recopilados por Carabineros de Chile, en 2018, de un total de 106.662 detenciones por comisión de DMCS, 61.958 fueron cometidos por reincidentes -considerados como tales quienes ya hubiesen entrado en contacto formal con el sistema punitivo desde el año 2014 en adelante-, equivalente a 58.1% del total, mientras que en 2019 dicha cifra llegó a 64.407, equivalente a 59% del total.

La relevancia que reincidentes tienen en la comisión de DMCS es aún más clara al analizar datos recopilados por el

Informe de Comisión de Constitución

Ministerio Público. En efecto, mientras en 2018 y 2019 el 28.5% y 34.7% de los delitos fueron cometidos por reincidentes -considerados como tales en este caso aquellas personas que no sólo ya habían entrado en contacto formal con el sistema punitivo, sino que contaban con al menos una sentencia definitiva condenadora previa-, en el caso particular de DMCS dicha cifra llegó a 37% y 43.5%, respectivamente. Esto muestra que, en el caso de los DMCS, los reincidentes juegan un rol preponderante en su comisión, significativamente superior a aquel que desempeñan respecto a la generalidad de los ilícitos. Esto amerita una reforma legislativa enfocada tanto en reincidentes como en este grupo de delitos.

Como es evidente, el control de todos esos factores escapa de las posibilidades de reforma legal del sistema penal, incidiendo en políticas públicas de diversa naturaleza cuyo impacto en las tasas delictivas -salvo en cuanto al aumento y perfeccionamiento de los cuerpos policiales- se encuentra necesariamente entremezclado con otros objetivos sociales.

Por ello, el objetivo de este proyecto es ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas sólo tras un debido proceso, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal, a saber:

i) Unificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal, a través del aumento de la probabilidad de que los responsables conocidos de un hecho delictivo reciban la pena prevista por el legislador para el delito que se trate, con un mínimo de un año, y que permita ofrecer oportunidades efectivas de resocialización. De esta forma, se unifican y consagran con aplicación general los límites mínimos de pena aplicable establecidos para delitos particulares por la Ley Emilia, la Ley de Armas, el Decreto Ley N°211 y el artículo 449 del Código Penal. Esto al mismo tiempo que se mantiene el régimen de la Ley N°18.216 para infractores de ley primerizos, para así diferenciar claramente entre éstos y delincuentes reincidentes, permitiendo a los primeros obtener beneficios especiales y recibir medidas destinadas a su resocialización;

ii) Establecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada determinante en la comisión del delito;

iii) Impedir que los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso;

iv) Realizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos.

Por tanto, esta reforma apunta a modificar los resultados actuales del sistema penal sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes (Ley 18.216), de modo que se establezcan las bases normativas que permitan aumentar la probabilidad de que los responsables de los delitos sufran las condenas previstas por la ley y se pueda distinguir adecuadamente entre primerizos y delincuentes habituales, ofreciendo a aquéllos tratamientos en libertad e imponiendo a éstos las penas que correspondan según la ley y ofreciendo mecanismos de reinserción social desde sus primeros contactos con el sistema penal.

Para la elaboración de este proyecto, se han tenido considerado los siguientes antecedentes: - Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de 2011 - Proyectos y anteproyectos de Código Penal de 2005, 2014, 2017 y 2019 - Proyecto de Código Penal de Alfredo Etcheberry (2017) - Plan de Seguridad Pública 2010-2014, "Chile Seguro" - Comisión de Expertos, Informe de Evaluación de la Reforma Procesal Penal, Santiago, 2003 - Ministerio Público, Boletín Institucional, años 2010-2019 - Pásara, Luis, Claroscuros en la Reforma Procesal Penal chilena: el papel del Ministerio Público, Flacso, 2009 - Paz Ciudadana, Índices y documentación disponible en www.pazciudadana.cl - Ritter, Andrés; Achhammer, Detlev, Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena, desde la perspectiva del Sistema Alemán, Santiago, 2003."

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

Modificaciones al Código Penal:

Informe de Comisión de Constitución

Reglas de determinación de la pena

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

Esta norma establece un marco penal rígido aplicable a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado, según sea el caso. Además, ordena al tribunal aplicar la pena privativa de libertad en vez de la pena de multa, cuando estas sean alternativas.

“Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

Esta norma ordena al tribunal determinar la pena a partir del punto medio de su extensión (en vez del mínimo, como sucede hoy en la práctica). Esta norma permite acotar los rangos de discrecionalidad o si se quiere rebajar al mínimo, aumenta las exigencias de fundamentación.

Modificaciones al Código Procesal Penal

Mejora de persecución de crimen organizado:

- Creación de medidas de protección a fiscales que investigan asociaciones criminales y delictivas y sus familias (artículo 78 ter).
- Ampliación de plazo de detención hasta por 5 días en investigaciones de asociaciones criminales y delictivas (artículo 132).
- Ampliación del plazo para formalizar la investigación luego de haber decretado medidas cautelares reales (artículo 157 bis).
- Creación de una cooperación eficaz aplicable a delitos de crimen organizado y otros de connotación social, cuyo fin es contribuir al esclarecimiento de los hechos y permitir la identificación de los responsables. A través de acuerdos de cooperación, se busca incentivar a las personas imputadas para que entreguen información que permita identificar líderes de asociaciones delictivas o criminales y sus bienes. (Art 228 bis y siguientes).

En este último aspecto, el proyecto de ley dispone la posibilidad de que personas condenadas, cumpliendo los requisitos de la cooperación eficaz, también puedan ser objeto de este beneficio.

Prevención de reincidencia:

Se establecen restricciones en dos ámbitos:

- En la aplicación del principio de oportunidad, introduciendo como requisito el hecho de no haber sido beneficiado

Informe de Comisión de Constitución

por este durante los últimos 5 años desde los hechos materia de investigación (art. 170). Se restringe la discrecionalidad del Ministerio Público, hecho sobre el cual la entidad ha expresado su conformidad.

- En la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, agregando la exigencia de no haber aceptado una en los últimos 5 años contados desde los hechos de la investigación (art. 237).

Además, introduce regulación expresa para el procedimiento de la suspensión condicional en el Tribunal de tratamiento de drogas y alcohol (art. 238 bis y siguientes).

Celeridad a la tramitación de los procedimientos:

- Introduce la institución de procurador común para querellantes privados (art. 111 bis), salvo en caso de intereses civiles incompatibles.

- Faculta al Tribunal para autorizar la comparecencia de víctimas por medios telemáticos por razones de seguridad u otra similar (art. 266 y art. 291).

- Faculta al Tribunal para proponer convenciones probatorias entre las partes (art. 275).

- Facilita la introducción y producción de prueba documental en juicio oral, así como también la testimonial, introduciendo la figura del testigo hostil (art. 330 bis y art. 333).

- Amplía el marco de pena para arribar a un procedimiento abreviado (art. 406).

- Introduce modificaciones al recurso de nulidad por las causales del art. 373, ordenando al nuevo Tribunal que conozca del juicio, resolver de manera concordante a lo decidido por la Corte.

III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Sesión N° 126 de 13 de septiembre de 2026.

El señor Cordero (Ministro de Justicia y Derechos Humanos) expone y acompaña presentación.

Manifiesta que este proyecto de ley se encuentra entre los 31 proyectos priorizados en materia de seguridad, concordados entre el Ejecutivo y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Da cuenta de los antecedentes de la iniciativa legislativa y su tramitación en primer trámite constitucional por la cantidad de aspectos jurídicos, procesales, técnicos que contiene. Explica que corresponde a una moción de los Honorables Senadores señores Kast, Cruz-Coke, Ossandón, y señoras Ebensperger y Rincón. El objeto de la moción, en su origen, era modificar el Código Penal en materia de determinación de penas y el Código Procesal Penal en materia de procedimientos especiales y salidas alternativas, con el propósito de mejorar la persecución penal y prevenir la reincidencia.

La iniciativa legal fue discutida en la Comisión de Seguridad Pública y fue aprobado en general y en particular. Luego pasó a la Comisión de Constitución, donde también fue aprobado con algunas enmiendas. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría en la Sala del Senado.

Destaca que el proyecto de ley aprobado por el Senado es producto de un acuerdo transversal entre los distintos actores del proceso penal. En ambas comisiones participaron activamente en el debate el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y destacados profesores de derecho penal. Hubo acuerdo en aprovechar esta iniciativa para realizar modificaciones al Código Procesal Penal, dirigidas a acotar las competencias discrecionales del Ministerio Público respecto de situaciones de reincidentes.

Hace presente que las indicaciones de los Honorables Senadores y del Ejecutivo fueron latamente discutidas, a fin de armonizar el contenido del proyecto de ley original y aprobar normas concordantes con el sistema penal en su conjunto.

En relación con el contenido del proyecto de ley, destaca:

- Modificaciones al Código Penal:

Informe de Comisión de Constitución

Reglas de determinación de la pena, redacción de consenso:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

Enfatiza que la norma establece un marco penal rígido aplicable a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado, según sea el caso.

Además, ordena al tribunal aplicar la pena privativa de libertad en vez de la pena de multa, cuando estas sean alternativas.

Asimismo, destaca la siguiente disposición:

“Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

Subraya que esta norma ordena al tribunal determinar la pena a partir del punto medio de su extensión (en vez del mínimo, como es hoy en la práctica). Establecer esta norma desde el punto de vista legal permite acotar los rangos de discrecionalidad o si quiere rebajar al mínimo, aumenta las exigencias de fundamentación.

- Seguidamente, se aprovecha esta iniciativa legislativa para realizar modificaciones al Código Procesal Penal, en los siguientes aspectos:

1. Mejora de persecución de crimen organizado:

- Creación de medidas de protección a fiscales que investigan asociaciones criminales y delictivas y sus familias (artículo 78 ter).

- Ampliación de plazo de detención hasta por 5 días en investigaciones de asociaciones criminales y delictivas (artículo 132).

- Ampliación del plazo para formalizar la investigación luego de haber decretado medidas cautelares reales (artículo 157 bis).

- Creación de una cooperación eficaz aplicable a delitos de crimen organizado y otros de connotación social, cuyo fin es contribuir al esclarecimiento de los hechos y permitir la identificación de los responsables. A través de acuerdos de cooperación, se busca incentivar a las personas imputadas para que entreguen información que permita identificar líderes de asociaciones delictivas o criminales y sus bienes. (Art 228 bis y siguientes).

En esta última materia, el proyecto de ley dispone la posibilidad de que personas condenadas, cumpliendo los requisitos de la cooperación eficaz, también puedan ser objeto de este beneficio.

Informe de Comisión de Constitución

2. Prevención de reincidencia:

Se establecen restricciones en dos ámbitos:

- En la aplicación del principio de oportunidad, introduciendo como requisito el hecho de no haber sido beneficiado por este durante los últimos 5 años desde los hechos materia de investigación (art. 170). Se restringe la discrecionalidad del Ministerio Público, hecho sobre el cual la entidad ha expresado su conformidad.
- En la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, agregando la exigencia de no haber aceptado una en los últimos 5 años contados desde los hechos de la investigación (art. 237).

Además, introduce regulación expresa para el procedimiento de la suspensión condicional en el Tribunal de tratamiento de drogas y alcohol (art. 238 bis y siguientes).

3. Celeridad a la tramitación de los procedimientos:

- Introduce la institución de procurador común para querellantes privados (art. 111 bis), salvo en caso de intereses civiles incompatibles.
- Faculta al Tribunal para autorizar la comparecencia de víctimas por medios telemáticos por razones de seguridad u otra similar (art. 266 y art. 291).
- Faculta al Tribunal para proponer convenciones probatorias entre las partes (art. 275).
- Facilita la introducción y producción de prueba documental en juicio oral, así como también la testimonial, introduciendo la figura del testigo hostil (art. 330 bis y art. 333).
- Amplía el marco de pena para arribar a un procedimiento abreviado (art. 406).
- Introduce modificaciones al recurso de nulidad por las causales del art. 373, ordenando al nuevo Tribunal que conozca del juicio, resolver de manera concordante a lo decidido por la Corte.

El diputado señor Sánchez pregunta cuál sería la lógica de ampliar la atenuante de cooperación eficaz a casos en que la cooperación no sea eficaz, por ejemplo, eventualmente, en casos de entregar información falsa o inútil.

Respecto del artículo 68 ter - en los casos de agravantes generales, si el delito tiene pena de multa y de cárcel, se deberá aplicar esta última- observa que al no distinguir entre agravantes generales y especiales, la norma se podría aplicar a cuestiones de entidad menor, tales como consumo de alcohol en la vía pública, atentados a las buenas costumbres, apuestas ilegales.

Sobre la suspensión condicional si se accede de forma voluntaria al tratamiento de abuso problemático de alcohol o drogas, pregunta si se refiere a la pena en abstracto o en concreto. Consulta, por ejemplo, si se podría aplicaría al caso de un homicidio con tres atenuantes. En tal caso, le parecería excesiva la norma.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto pregunta, en materia de cooperación eficaz, cuáles serían los beneficios que se entregarían a personas condenadas, pues, tienen una sentencia respecto de un delito distinto.

Sobre las limitaciones del principio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento para personas reincidentes, consulta qué regla se aplica para los menores infractores de ley. Observa que la propuesta habla de cinco años anteriores en circunstancias que la responsabilidad penal de adolescentes comprende cuatro años.

Finalmente, respecto de las modificaciones al recurso de nulidad, apunta que existen muchas Cortes, con distintos criterios. Pregunta por mecanismos para uniformar criterios.

A su vez, el diputado señor Longton expresa que el proyecto de ley aborda un problema que hay en el país: la cantidad de personas reincidentes y que no pasan un día privados de libertad. Pone como ejemplo, el caso de fallecimiento de dos carabineros por la embestida de una persona que había sido condenada cuatro veces y que había pasado solo un día privado de libertad por lo bajo de la pena.

Pregunta si, la cooperación eficaz - al excluir el grado mínimo- va a generar un incentivo mayor para una persona

Informe de Comisión de Constitución

condenada por un delito de baja penalidad.

Seguidamente, sobre las modificaciones al recurso de nulidad, expresa su inquietud frente a la idea de que el tribunal de inferior jerarquía va a tener que ceñirse a lo resuelto por el tribunal superior, privando la posibilidad de efectuar un juicio con todos los elementos de prueba correspondiente.

Por último, sobre los denunciante concurrentes, manifiesta que es difícil que dos querellantes, que representan a distintas víctimas, puedan tener los mismos intereses desde el punto de vista de las diligencias investigativas o de la calificación jurídica de los hechos constitutivos de delitos.

El señor Cordero (Ministro de Justicia y Derechos Humanos) reitera la conveniencia de que la Comisión invite, permanentemente, a la discusión de esta iniciativa legislativa al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública porque permite advertir debates jurídicos sobre los diversos elementos discutidos.

Sobre la consulta del señor Sánchez, expresa que hay una distinción entre la cooperación eficaz como un medio de intervención que realiza el fiscal a propósito de la negociación que realiza con la persona imputada o condenada, y otra, de la aplicación de la atenuante cuando la pueda disponer directamente el juez.

En relación con la relación multa-libertad, observa que el proyecto de ley original prácticamente llevaba a mecanismos de privación de libertad efectivos. Hace hincapié en que hipótesis menores (por ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública) no quedarían cubiertas porque no serían delitos.

Respecto a la suspensión condicional, precisa que siempre se entendió la aplicación de la pena en concreto, no en abstracto.

Sobre los tribunales de adicción, señala que al momento de discutir esta propuesta, es conveniente contar con la evidencia a la vista, particularmente, la evaluación transversal del Estado y la sociedad civil sobre los efectos positivos que tiene. Hay que tener presente que opera bajo la propuesta del Ministerio Público.

A continuación, respecto a las inquietudes planteadas por el señor Soto, indica que el proyecto avanza significativamente en materia de cooperación eficaz. La cooperación eficaz de un condenado se traduce en una rebaja de condena, y responde a una solicitud del Ministerio Público porque la cárcel, hoy en día, es un espacio de investigación criminal y de negociación de información por parte del Ministerio Público, según se dio cuenta en la discusión de esta iniciativa.

En relación con los jóvenes infractores de ley y el plazo establecido, observa que es un punto jurídico relevante: si es una regla que se aplica a la misma continuidad procesal o si es de aquellos que entiende la situación procesal del joven infractor de ley de modo distinto. Es un punto a clarificar en la discusión.

Señala que el señor Longton apunta muy bien a las razones por las cuales existió resistencia de algunos de entrar a materia del recurso de nulidad. De hecho, la propuesta original era con sentencia de reemplazo, alterando significativamente el régimen de recursos del Código Procesal Penal. Quedó la referencia a respetar el criterio establecido en la Corte en el entendido que es la Corte que resuelve el tipo de recurso de nulidad (Corte de Apelaciones o Corte Suprema dependiendo de la causal del régimen de garantía). La inquietud planteada revela el debate sobre este punto.

En materia de cooperación eficaz, a propósito de la regla de incentivos, se trata de responder a tres requerimientos, en el contexto de los operadores del sistema y la experiencia del Ministerio Público, tal como se ha señalado. Primero, se busca un mecanismo de regulación de la cooperación eficaz no solo pensado en reducción de pena sino como mecanismo de protección al cooperante. Segundo, las condiciones para que produzca genuinos efectos. Tercero, la formalización del acuerdo, que actualmente estaba en una ambivalencia muy grande y dejaba expuestos a los fiscales. Las normas de cooperación eficaz y las de reincidencia son elementos centrales en este proyecto de ley.

Sobre la materia de fondo, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) destaca la norma de cooperación eficaz para condenados, estima que es un tema interesante a desarrollar, pero, como es un tema exógeno puede ser complejo de implementar.

Propone invitar, en forma permanente, a la discusión del proyecto de ley en tabla, boletín N° 15661-07 (S), al Fiscal

Informe de Comisión de Constitución

Nacional del Ministerio Público, al Defensor Penal Público y a académicos expertos. – Así se acuerda.

Señala que se acordó en su oportunidad la participación de la Asociación de Magistrados.

Sesión N° 127 de 25 de septiembre de 2023.

El señor Defensor Nacional Público, señor Carlos Mora Jaro, inicia su intervención agradeciendo la invitación.

Acto seguido, indica que, como Defensoría Penal Pública, les gustaría algún día comparecer ante el Congreso Nacional ha hablar de manera positiva de un proyecto de ley que tenga por objeto la modificación de normativas procesales y penales, pero se han dado cuenta con el tiempo que cada vez que se presentan estas mociones, están orientadas a un solo efecto, el de expandir el derecho penal y recortar las garantías del Código Procesal Penal.

Mas o menos, desde el año 2000 a la fecha, son 39 las modificaciones al Código Procesal Penal, y la inmensa mayoría dice relación con facilitar el trabajo del Ministerio Público y las policías, a costas de realizar una defensa como corresponde, y como estaba garantizada en el cuerpo original del Código Procesal Penal.

Hay, al menos, 57 modificaciones al Código Penal en el mismo plazo, y la gran mayoría dicen relación con endurecer las penas.

Por último, son 13 las modificaciones a la ley 18.216 sobre penas sustitutivas, y que dice relación con restringir el acceso a penas distintas a la cárcel.

Este proyecto es un reflejo de aquello. Aunque si bien en cierto, y siendo honesto, este proyecto viene bastante corregido desde el Senado, aun contiene modificaciones que van contra principios, como el de proporcionalidad.

A modo de ejemplo, en lesiones menos graves que tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo, y con este proyecto tendría de pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, eliminando la multa.

¿Qué quiere decir eso? Si una señora, de 60 años, golpea a su hijo adolescente de 16 años, por efecto de modificaciones de aumentos de penas para las VIF, y la agravante por golpear a un menor de edad, la pena final será de 3 años un día a 5 años.

Ellos, como Defensoría, tiene que hacer valer esos puntos críticos, para que los legisladores puedan examinar cada una de las modificaciones.

En el mismo ejemplo, hay que agregar que tampoco existiría la salida alternativa, por el aumento de la pena, la prohibición de acuerdo reparatorio en VIF, y el principio de oportunidad solo es para presidio menor en su grado mínimo (61 y 540 días), lo que queda para esta señora sería ir a juicio o aceptar un procedimiento abreviado donde la pueden condenar entre 3 años y un día a 5 años, en el mejor de los casos. A menos que el juez adopte la jurisprudencia que sostiene que se debe aumentar todo el tramo, y ahí quedaríamos en pena de 10 años.

Este tipo de ejemplos, sin la intención de hablar de normas particulares, es para llamar la atención de la relevancia de las modificaciones que se proponen.

Lo mismo podrías señalar respecto de las modificaciones propuestas en las medidas cautelares reales, donde se permitiría solicitar el comiso sin formalización y sin audiencia previa.

¿Esto qué quiere decir? Sabemos que, en la práctica, muchos abogados presentar querellas cuando existe en verdad un incumplimiento contractual, y apurar el caso. Así, por ejemplo, por el incumplimiento de un contrato podrán pedir que se congele la cuenta corriente de una pyme por 240 días.

Al respecto, uno podría decir, ¿dónde está el derecho a defensa? Pero resulta que en ese caso no es necesario una formalización o una audiencia, por lo que la Defensoría siquiera tendrá conocimiento.

Este tipo de cosas llaman su atención, e insiste que el proyecto ha sido bastante discutido y viene morigerado, pero persisten estas modificaciones.

Por último, quiere señalar algo muy importante para la Defensoría Penal Pública. No es que defendamos los

Informe de Comisión de Constitución

derechos de los delincuentes per se, sino que deben proteger los derechos de los ciudadanos, porque cualquiera de nosotros puede ser persona imputada de la comisión de delitos, y necesitamos que la cancha esté pareja, o al menos relativamente pareja.

Como institución, siempre se va a entregar una propuesta técnica, y siempre vamos a estar dispuestos a entregar lo que ustedes necesiten, sea con minutas, exposiciones, cifras, etc. Por lo mismo, solicita encarecidamente a las y los parlamentarios que, en las sucesivas sesiones escuchen desde esa perspectiva a los defensores que asistan y que realicen observaciones a las normas. No es que no se requieran modificaciones legales, pero todas deben ser tomando en consideración la debida protección del ciudadano del lus Puniendi.

Nosotros, como institución, tenemos la obligación de ser custodios de nuestro sistema de procedimiento penal. Para lograrlo, no podemos desnaturalizar nuestro sistema.

Por último, reitera que están a vuestra disposición.

El diputado señor Longton consulta al señor Defensor sobre la identificación de intervinientes en audiencias, a propósito de lo que ocurrió en Arica y la revelación de testigos protegidos, agentes en cubierto y otros. Al respecto, consulta si comparte el criterio del juez de garantía de Arica, habida consideración del riesgo al que se expuso a las personas afectadas.

Además, consulta sobre la identidad de policías involucrados en audiencias, policías que no son agentes en cubierto, pero sí parte de proceso. Entiende que, por ejemplo, cuando se formaliza, no se indica solamente que el arresto fue por parte de un agente policial, sino que se procede a dar su nombre, lo que también pone en riesgo su vida.

Esto último puede también ser extrapolado a los fiscales, quienes deben ser individualizados con nombre y apellidos, y habida consideración de la violencia con la que ejercen las bandas organizadas del norte, podría también considerarse como un elemento de alto riesgo para su seguridad.

En respuesta, el señor Defensor Nacional refiere que no es sencillo responder a la primera de las consultas, ya que es noticia en desarrollo. Con todo, según la información que posee, por los defensores involucrados en el juicio de Arica, refiere que ellos hicieron una petición de poder acceder a los nombres, con el objetivo de preparar un contrainterrogatorio, siendo una cautela de garantía que se suele pedir al tribunal, y los magistrados pueden otorgarla o no.

Hubo un problema en la audiencia respecto a las comparecencias, y no se referirá porque está actualmente en desarrollo jurisdiccional. Pero frente a la petición que hicieron los defensores, se accedió por el juez a aquella.

Dicho eso, los Defensores, de una forma moral y ética, hicieron retiro de los sobres y se guardaron la información. Posteriormente, los mismos defensores, y de forma voluntaria – porque efectivamente hubo un recurso de protección pero que no dio lugar a que los defensores entregaran esos sobres – entregaron los sobres al tribunal.

Lo que se puede señalar es que, efectivamente, cuando hay una resolución judicial que resuelve una petición de la defensa, realizada en el sentido de preparar el juicio oral – en el entendido que es muy complejo hacer un interrogatorio a un testigo que no sabe quién es – se le entrega un contexto a dicha solicitud.

Ahora, sobre la segunda pregunta del diputado Longton, sobre agente en cubierto, entiende que fue legislado recientemente en la última ley sobre crimen organizado, donde viene bastante reglamentado aquello.

Como Defensoría Penal Pública, son una institución democrática y aceptamos lo que nos indica el legislador, y si la ley viene de tal manera, la haremos cumplir. Y así, como nosotros respetamos aquello, también exigimos que se nos respete el derecho de defender a las personas con las herramientas procesales que disponemos.

En este sentido, y volviendo al caso de Arica, que utilizó una herramienta que existe, una cautela de garantía, para conocer a quienes se les contrainterrogaría y preparar de la mejor manera posible el juicio, no para entregar la información.

El señor Leonardo Moreno (asesor legislativo del Defensor Nacional) refiere que el tema de protección a testigos, que incluye a agentes policiales, sean ordinarios o en cubierto, pero también a cualquier persona en su calidad de

Informe de Comisión de Constitución

testigo, son temas que hay que abordar en la legislación chilena, con la búsqueda de un punto medio, esto es, entre la debida protección de quienes van a declarar y no impedir el control de la información que ellos puedan ingresar.

Ese control es doble, y a veces se olvida, porque cuando se piden los datos de individualización de un testigo no es para saber quién es y entregárselo a un tercero para que lo amenace, sino porque cuando se interroga a alguien, por una parte, se le pregunta por cuestiones de hecho que están en los registros del Ministerio Público, pero también se pretende saber quién está diciendo esas cosas. Tenemos casos en el sur donde allí, donde supuestamente declaraba un comunero, estaba declarando un policía infiltrado, o no era comunero sino un tercero con problemas con la comunidad, etc.

Así, el interés personal o prejuicios que puede tener alguien al prestar un testimonio influye en la valoración de la misma. Así, esta segunda parte, que desde el sentido común siempre llama la atención y la gente se pregunta porque el defensor quiere saber quien es, donde trabaja, cuál es su cargo o no, es un tema de contra examinación.

Por lo mismo, reitera que lo que hay que buscar es un punto medio, en donde nunca, si usted puede limitar en algunos ámbitos la información a la defensa, nunca se los puede limitar al tribunal. Es decir, lo que siempre tiene que pasar es que alguien pueda controlar este ámbito de discrecionalidad personal.

En tribunales europeos, en delitos complejos, esta información se entrega al tribunal primero, quien hace un juicio sobre si esa persona es o no confiable para prestar testimonio en el juicio.

El diputado señor Leiva (Presidente) agradece la exposición de la Defensoría, y recuerda que la idea es votar el proyecto en general el miércoles de esta semana, así que, si algún diputado o diputada quiere invitar a algún experto, simplemente hágale entrega del nombre a la Secretaria.

Siendo así, solicita acuerdo para citar a votación en general del proyecto para el día miércoles 27 de septiembre, abrir plazo de indicaciones hasta el lunes 02 de octubre e iniciar su votación en particular el día martes 03 de octubre.

- Se acuerda por unanimidad. Otorgaron su consentimiento los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto.

El señor Ignacio Castillo (Jefe de la Unidad Unidad Especializada de Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas y otros, del Ministerio Público) agradece la invitación, y excusa al señor Fiscal Nacional, quien se encuentra en comisión de servicio fuera de país, en Londres. Con todo, trasmite la solicitud del señor Fiscal Nacional de poder conectarse el día miércoles de esta semana de forma telemática desde Londres, por si la comisión quisiera escuchar su opinión.

Refiere que le toco participar en el proyecto de ley en su tramitación en el Senado, y puede dar cuenta de la historia del mismo. Así, este proyecto que hoy se discute es el resultado de una ardua discusión en su primer trámite, y muy distinto al originalmente presentado.

Al respecto, si uno mira el proyecto de ley actual en relación a la moción original, existe una diferencia radical. En su opinión, ha mejorado sustancialmente.

Originalmente el proyecto se enfocaba en la reincidencia, pero en términos muy estructurales y con consecuencias muy complejas, las que no vienen al caso mencionar, pero que básicamente tenía que ver inclusive con la despenalización de un determinado tramo de pena, que son todas las inferiores a un año, lo que, desde el punto de vista de la consecuencia, era muy complejo.

Por lo mismo, le extraña la postura de la Defensoría Penal Pública, ya que es uno de los proyectos donde existió mucho consenso en su tramitación entre el Ministerio Público y la Defensoría, y que no está en esa postura de la expansión del derecho penal, como sí está en la mayoría de los proyectos de ley.

Entrando al contenido del mismo. En primer lugar, en términos de mantener la idea matriz, mantiene una cierta idea sobre la reincidencia, en los artículos 68 y 68 bis, a efectos de establecer una formula de agravación de la reincidencia, pero acotada a los marcos penales donde puede ser aplicada, y que bien podría calificarse como una suerte de reincidencia calificada, y que no es muy distinto a lo que sucede en el derecho comparado español.

Informe de Comisión de Constitución

Luego, tenemos varios temas sobre los cuales se debe hacer mención:

1. El proyecto distingue entre lo que es la cooperación eficaz y la colaboración sustancial al procedimiento.

Al respecto, cree que es una cuestión favorable del proyecto, porque se hace cargo de establecer una cooperación eficaz importante, a efectos de lograr una debida persecución de delitos que son particularmente complejos, en especial de crimen organizado.

Así, el proyecto deja en claro cuando el sujeto colabora eficazmente o sustancialmente. Para ello, regula un estatuto de cooperación.

2. La protección de los fiscales.

El proyecto considera una norma especial de protección para los fiscales, y que básicamente permite la comparecencia telemática del fiscal (para quienes investigan delitos de crimen organizados o cuando él o su familia hayan sido amenazados), la anonimización de la presentación del fiscal y la anonimización en cuanto a la presentación de los escritos. Al respecto, es común en el derecho comparado que, por ejemplo, las causas se presenten como "El Estado contra X sujetos", por lo que en realidad no es relevante conocer los datos personales del fiscal que la sigue.

Esto no tiene que ver con que, a nivel de los sistemas, exista una identificación de los intervinientes. Así, en el sistema del Ministerio Público o SIAL quedará establecido quien es el fiscal adjunto que tiene la causa, por lo que solo rige para la presentación.

Todo eso fue aprobado en el primer trámite constitucional, y la única diferencia importante con el proyecto en esta materia es que creen que eso debería ser una cuestión de resorte del Ministerio Público. Nosotros no vemos un daño en el proceso penal en el hecho que, por ejemplo, el Fiscal Nacional o Regional, cuando se verifiquen los supuestos de amenaza o persecución de crimen organizado, pueda el mismo decretar la anonimización.

El proyecto lo establece como una cuestión de competencia del tribunal, previa solicitud de la Fiscalía, pero insiste en que podría tratarse de una cuestión meramente administrativa, ya que no ven detrás de eso una garantía per se.

3. Cooperación eficaz.

Entrando en las reglas que el proyecto establece en esta materia, refiere que es muy rigurosa en profunda, contemplando dos tipos de cooperación: una simple y una calificada.

La calificada procede únicamente cuando, a propósito de la colaboración, es posible llegar al grupo apical dentro de la organización criminal, a los dineros o recursos provenientes de la actividad ilícita, o bien, por así decirlo, a otras cuestiones relevantes dentro del contexto de la persecución penal.

Lo relevante es que, si uno mira la experiencia comparada de países que han enfrentado a la delincuencia organizada compleja, como Estados Unidos o Italia, en todas ellas hay reglas de cooperación que favorecen a aquel que está dispuesto a entregar información sustancial.

A modo de ejemplo, está el caso de Tommaso Buscetta, a propósito del reciente fallecimiento de el último de los capos de la Cosa Nostra. Tommaso fue un mafioso relevante, pero también uno de los colaboradores más sustanciales en la lucha contra el crimen organizado en Italia. Es más, según indicó el juez más relevante en esta materia, y que luego fuera asesinado inclusive por esta organización criminal, si no fuera por la colaboración del señor Buscetta, no se hubiese podido desarticular a la cabeza de la Cosa Nostra.

La cooperación eficaz que propone el proyecto, aunque si bien no avanza tanto como en el ejemplo, si probablemente es la herramienta de cooperación más efectiva que podríamos llegar a tener, respecto de la cuál el Ministerio Público muestra su favor.

4. Suspensión condicional del procedimiento en los asuntos de tratamiento de droga (TTD).

Como bien deben saber, los tratamientos de drogas son suspensiones condicionales de procedimiento apuntadas a

Informe de Comisión de Constitución

personas que tienen un consumo problemático de alcohol y drogas, con el objeto de iniciar un tratamiento de rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción social.

Así, estos tratamientos de droga dicen relación con la justicia terapéutica, y alguna experiencia comparada permiten calificarla como una buena experiencia para permitir que algunos imputados que tengan consumo complicado de drogas, sean sometidos a un régimen intenso de suspensión condicional, y si lo aprueba termina con un sobreseimiento.

Cabe hacer presente que esta institución se aplica hoy en Chile, pero al alero de la regulación escasa que existe, y de forma dificultosa. Por lo mismo, este proyecto les otorga una regulación.

5. Aumento de la pena en la cuál se permite el procedimiento abreviado.

En la investigación de delitos complejos, y en particular del crimen organizado, esta modificación es muy necesaria. Las y los honorables diputados saben que el límite está en los 5 años, y solo para delitos de armas y contra la propiedad, son 10 años. Esta regulación vigente ya no tiene sentido.

Por lo mismo, la propuesta hace algo extremadamente razonable, porque deja todo en 10 años. Aún uno podría discutir si llegar a 15 años, que es lo que le gustaría al Ministerio Público, pero al menos se está uniformando.

6. Regulación en materia de recurso de nulidad.

El proyecto, tímidamente – y en este aspecto se permite destacar lo especial del proyecto, porque revisa cuestiones nunca antes tocadas en el derecho penal chileno, ya que siempre le legislaba en el ámbito de la relación entre las policías y el proceso penal (control de identidad, fragancia, prisión preventiva) – pero ahora regula el recurso de nulidad.

Al respecto, el profesor Wilenmann, quien también fue un participante activo en su tramitación en primera instancia, menciona que el recurso de nulidad, como sistema recursivo, tiene problemas graves en nuestro sistema penal.

Entre otras cosas, existe un problema en el artículo 373 N° 3 en la errónea aplicación del derecho, porque solo opera a favor del imputado, e impide que se pueda subir la pena, lo que es un error, y existió una indicación al respecto pero que lamentablemente no prosperó.

Con todo, si se acogió otra cosa, y es un mandato a la Corte, y que dice que cada vez que se acoja la nulidad por el N° 3 del 373, letras a o b, el nuevo juicio o nueva sentencia debe ser consistente con aquello que dijo la corte.

Desde luego, no afecta el artículo 3 del Código Civil, y no tiene nada que ver con el efecto relativo ni precedente, y es algo bastante más tímido, y es decirle que, frente a uno de los efectos clásicos de la casación, el tribunal a quo le dice al tribunal a quo que su decisión lo limita en términos jurisdiccionales, a efectos que no pase aquello que hoy se da, y que es que el tribunal oral en lo penal dice A, la Corte de Apelaciones dice B y el tribunal oral en lo penal nuevo dice A. Esa dialéctica compleja les parece que genera problemas en términos interpretativos de la norma.

Finalmente, sumado al hecho de que existen innumerables resoluciones que no son apelables en el sistema, general que decisiones complejas queden entregada a la decisión de cada juez, porque no existe un sistema de precedentes tampoco, lo que a su vez genera problemas de desincentivos en el cómo luego los intervinientes toman decisiones estratégicas en los juicios, tanto para la Defensa como para el Ministerio Público.

En el caso que preguntaban hace poco, vinculado a agentes en cubiertos, lo cierto es que, en el caso de aquellos, la predictibilidad del anonimato de su intervención en un incentivo o desincentivo para que cualquiera que quiera estar en esa posición esté dispuesto a arriesgar su vida o de sus familiares. La única forma de que yo, como agente, esté dispuesto a sufrir dicho riesgo, independientemente del rol de los legisladores, es el carácter predictivo de que no vaya a ser que a última hora a alguien se le ocurre que si podían todos tener acceso a los nombres e identidades de quienes eran protegidos.

No desconfía de la Defensoría ni de sus defensores, pero recordemos que la defensa también puede ser privada.

Resumiendo, la valorización que el señor Fiscal Nacional le transmitió sobre el proyecto es muy positiva, pero se

Informe de Comisión de Constitución

quedan con la posibilidad de mejorar aún más las medidas de protección de los fiscales.

El diputado señor Leiva (presidente) solicita el acuerdo para que el señor Fiscal Nacional pueda comparecer telemáticamente en la sesión de día miércoles 27 de septiembre, y que además el señor Ignacio Castillo (por el Ministerio Público) y el señor Leonardo Moreno (por la Defensoría Nacional Pública) puedan acompañarlos durante toda la tramitación, en general y particular, del proyecto de ley.

- Se acuerda por unanimidad. Otorgaron el acuerdo los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Marcos Illabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto.

El diputado señor Sánchez refiere que comparte la opinión de los invitados, y cree que en líneas gruesas es un buen proyecto, con cuestiones por afinar, como los aspectos relacionados a la cooperación eficaz y la forma en que se extiende la atenuante a cooperaciones que no lo sean, lo que podría llevar a una excesiva generosidad con el informante, aunque pudiese esta ser inútil.

Además, la propuesta del N° 4 del artículo 78 ter, respecto a la reincidencia, puede ser desproporcionada, pudiendo llegar a imponer a personas que cometen delitos de baja identidad, a terminar con presión efectiva, siendo necesario revisarlo.

Personalmente, ha buscado a través de mociones ingresadas, aportar al proceso penal, como por ejemplo permitir que abogados no fiscales también puedan participar en audiencias, como es el boletín N° 16257-07, que Modifica cuerpos legales que indica para permitir a los asistentes de fiscales comparecer en audiencias de juicio oral. Lo anterior, con el objeto de aumentar el personal disponible, porque entiende que es un problema que el Ministerio Público tiene, por sus límites presupuestarios y de recursos humanos.

Entiende que para el ente persecutor sea difícil destinar tantas horas hombre para delitos de baja cuantía o menos graves, pero cree que hay que hacerse cargo del fenómeno de deslegitimación de nuestro sistema de justicia, sobre todo del penal, donde a quien le robaron la billetera dice que prefiere no denunciar, porque sabe que al criminal no le pasará nada.

Lo anterior, a su juicio, también afecta a los recursos que se entregan a los Carabineros en todo Chile, porque los factores que toman en consideración el Alto Mando de Carabineros para determinar la distribución de personal y recursos de la institución a lo largo de nuestro país, tienen que ver con la cantidad de denuncias que existen por comuna. Hace mención de su experiencia en San Antonio, donde Carabineros le ha informado que, aunque en el papel no existe denuncia formal, existen una enorme cantidad de procedimientos por delitos de robo y hurto que nunca llegan a ser investigados por la falta de denuncia.

Sugiere a la Comisión que se debata en conjunto el proyecto de ley que indicó, Boletín N° 16257-07, para aumentar la disposición de recursos humanos e audiencias de delitos de bagatela. El diputado señor Leiva (Presidente) toma nota de la solicitud, e invita al señor Sánchez a evaluar si vía indicación podría ser pertinente o no para poder tratar esa materia en este proyecto de ley. De no ser posible, hará los esfuerzos por darle una rápida tramitación.

El diputado señor Soto refiere ser partidario de tener una respuesta desde el Estado frente al fenómeno de la reincidencia y multirreincidencia, ya que en general, con estadísticas en mano, no existe una mayor cantidad de comisión de delitos comunes que antes, sino que ahora se ha concentrado su comisión en un número más reducido de personal. Dicho de otra forma, no existen más criminales, sino más reincidentes y multirreincidentes, profesionalizando la conducta delictual.

Lo anterior se evidencia con más fuerza en la responsabilidad penal juvenil, siendo a su juicio prioritario de ser enfrentado por el Estado.

Las ideas que los invitados han expuestos, particularmente en materia de derecho comparado, le parecen que deben ser objeto de revisión y estudio en la Comisión.

Dicho lo anterior, indica que, en materia de determinación de la reincidencia, en delitos cometidos por adultos, el plazo para considerarlo así es de 5 años. En el caso de la responsabilidad penal juvenil el plazo se reduce, ya que no se dan esos tiempos, pues la adolescencia dura poco tiempo, y por lo mismo la mayor cantidad de delitos, y los más violentos, que comenten los jóvenes en Chile se da entre los 16 y 18 años de edad.

Informe de Comisión de Constitución

Considerando lo anterior, consulta el cómo el proyecto aborda la reincidencia del joven infractor de ley, preguntando si se consideran reglas especiales o simplemente se le aplica la regla para delitos cometidos por adultos.

En segundo lugar, aunque este proyecto es misceláneo, con un enfoque en la reincidencia, entiende que tiene también otros objetivos, con ideas matrices amplias, lo que les permite revisar otros temas, no solo a los suscritos por los aprobados en el Senado. Siendo así, consulta a los invitados si tienen otras materias que no han sido mencionadas o tratadas, pero que sí creen que sería una buena oportunidad para hacerlo en este proyecto.

Por último, en materia de reincidencia, importa no solo tipificarla bien, sino que hacerse cargo de un procedimiento penal que la aplique. Tenemos varios ejemplos, el último relativo a la persona que, tras 8 detenciones por manejo en estado de ebriedad, terminó participando en una colisión con daños a Carabineros, y con ello muchos más, como pasa frecuentemente con los delitos de hurto, donde los delincuentes ingresan por la puerta principal y salen por la de atrás, y cuyas penas en vez de actuar como desincentivos hacen lo contrario. No sabe si el proyecto, de alguna forma, se hace cargo de ese fenómeno.

Cree que, un factor relevante para combatir la reincidencia, es la reinserción social. No tiene mucho sentido enviar al reincidente a la cárcel, porque cuando salga de la misma será más especializado y con una mayor red. Por lo mismo, consulta si el proyecto considera esta materia.

El señor Castillo (Ministerio Público), en respuesta a la consulta del diputado señor Sánchez, indica que la regla que contempla la cooperación eficaz calificada, permite dos cosas:

1.- Distinguir entre cooperación simple y eficaz. En ese punto, les parece relevante su aprobación para continuar con lo denominado como el desfinanciamiento de las bandas organizadas o el seguimiento de la ruta del dinero.

2.- En lo más posible, en estas reglas, dentro de nuestro marco legal y constitucional, debiera quedar entregado al Ministerio Público. Lo anterior, porque la única forma que yo tengo de poder negociar en una cooperación eficaz, es que ese alguien tenga certeza que aquello que negocia conmigo será vinculante para terceros, sino pierde la lógica si yo sé que, con quien estoy negociando, no tiene el poder de tomar la última decisión.

Ahora, con la aprobación de la ley de delitos económicos, se cambió el eje hacia una negociación de cooperación eficaz desde el imputado hacia el Ministerio Público, para dejar de lado esa preocupación y entregarle certeza.

Sobre la posibilidad de ampliar los recursos humanos en el Ministerio Público, entre más capacidad mejor. De hecho, ya hay experiencia en las modificaciones al Código Penal en la agenda 2, donde se permitió que asistentes de fiscales pudiesen comparecer en audiencia limitadas, y que hoy se usa. Ahora, todo sin perjuicio de los fortalecimientos que el Ministerio Público pueda recibir, y que está comprometida a propósito de la ley de presupuestos de este año, donde se acordó que existiría un fortalecimiento al ente persecutor.

Se le olvido dar cuenta que el proyecto regula, en algo, el principio de oportunidad como la suspensión condicional, y que en términos estadísticos no son menores. Con todo, y sin haber visto el proyecto del diputado señor Sánchez, refiere que esta moción establece que respecto de ambas instituciones solamente se aplica por una sola vez en el lapso de 5 años, lo que es muy importante.

Respecto a las preguntas del diputado señor Soto, la verdad es que algunas de ellas, particularmente las que tiene relación con la ley 18.006 y la posibilidad de reinserción social escapan a lo que podría decir, pero seguramente habrá otros invitados que podrán dar una mejor cuenta al respecto.

Sobre reincidencia y el computo de plazo para adolescentes, el proyecto establece esta suerte de reincidencia calificada, la que, desde luego, sumado a la cuestión del principio de oportunidad y la suspensión condicional limitada, otorga un marco más rígido de lo que hoy existe, sin lugar a duda. Además, en un contexto relacionado con las modificaciones al procedimiento abreviado, se podría tener un sistema penal más eficiente.

Ahora, el proyecto no contempla regla especial en materia de responsabilidad penal adolescente, sin perjuicio de aquello que podría aplicársele en el contexto de la aplicación general del procedimiento, como la suspensión condicional o principio de oportunidad.

El señor Mora (Defensor Nacional) refiere que desde el 2011 a la fecha ha disminuido el ingreso de menores

Informe de Comisión de Constitución

infractores en un 40%. Pareciera ser un dato importante, porque en general existe una percepción distinta. Con todo, el diputado Soto tiene razón cuando indica que existe mucha reincidencia.

Sobre las materias a abordar, y que no están incluidos en este proyecto, haremos llegar mañana una minuta con esas materias, porque nos parece una oportunidad importante.

Sobre reincidencia, también hay que considerar que efectivamente ha habido varias modificaciones legales para evitar este fenómeno, como el manejo en estado de ebriedad, etc. Parece ser que, más que el derecho penal, debería existir una prevención que escape al área de lo penal.

Así, la prevención como la resocialización son dos áreas muy importantes, pero se requieren recursos en ambos casos. Si hubiese un proyecto que le diera más importancia a estas materias, en conjunto con un aumento de presupuesto para Gendarmería de Chile y otros organismos que se ocupan de esta materia, tendríamos por su puesto menos reincidencia.

Nosotros, como sistema de enjuiciamiento penal, salimos a la palestra cuando el hecho está consumado.

El diputado señor Leiva (Presidente) agradece la concurrencia de los invitados, y recuerda que la votación de boletín será el miércoles 27 de septiembre, el plazo para indicaciones será hasta el lunes 02 de octubre, y la discusión en particular se dará entre los días martes y miércoles de la próxima semana.

Sesión N° 128 de 26 de septiembre de 2023.

El señor Wilenmann (académico) efectúa un repaso del contenido del proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional. Explica que la moción original contenía algunas propuestas más agresivas en términos de modificaciones de pena, particularmente, hacer que las distintas penas de presidio empezaran en un año, como rango mínimo.

Después de una larga discusión se elimina dicha propuesta, y el proyecto de ley se concentra en tres focos:

1. Mantener ciertos efectos respecto de la reincidencia en ámbito de determinación de la pena.
2. Regulación de la cooperación eficaz y de la colaboración en los procedimientos.
3. Modificaciones procedimentales de menor alcance para aumentar eficiencia y eficacia de los procedimientos.

Reincidencia en ámbito de determinación de la pena

El proyecto de ley modifica los artículos 69 y 69 bis del Código Penal por los artículos 68 ter y 69. El artículo 68 ter propuesto dispone una regla específica de agravación de las penas por aplicación de las reglas de reincidencia. Se le da un efecto adicional a la primera reincidencia, un efecto “protegido” relativo a descartar las penas más bajas dentro del marco del delito en cuestión. En la segunda reincidencia, regulada en el inciso tercero, permite aumentar en un grado la pena que está establecida originalmente en el marco penal de modo más protegido, o sea, no es una atenuante o agravante normal. Las distintas agravantes de reincidencia agravan el efecto agravatorio que ya tenía como agravante normal.

Observa que subsisten algunos problemas técnicos, el inciso primero (agravación en primera reincidencia) y el inciso tercero (agravación en segunda reincidencia) tienen excepciones que no son iguales, y que debieran serlo. Se produce cierta asimetría en la regulación.

En síntesis, lo que se busca es proteger el efecto agravatorio que tiene la reincidencia como agravante, y en el caso de la segunda reincidencia, hacerlo más intensamente, haciendo que suban en un grado las penas.

Determinación de la pena con independencia de la reincidencia

En primer trámite constitucional se ordenó, en parte, las reglas sobre determinación de la pena y se hizo una modificación general, con un alcance relevante. En este sentido, se dispone el deber de fundamentación respecto de las penas que imponen. Se establece, en principio -a menos que tengan argumentos especiales para subir o bajar- la determinación de la cuantía de la pena es en el punto medio de un marco penal determinado.

Informe de Comisión de Constitución

Ofrece el siguiente ejemplo: el delito de robo se sanciona típicamente con presidio mayor en su grado mínimo, eso es una pena de cinco años y un día a diez años. Es común que los tribunales, en ese marco, determinen una pena de cinco años y un día. El proyecto dispone que se debe determinar la pena en siete años y medio, a menos que tenga argumentos especiales (sobre cuál es el mal que causó el delito o gravedad de las circunstancias) para que se pongan más arriba o más abajo dentro del marco. Es una regla de lo que llaman los penalistas “individualización de la pena”.

Estima que esta modificación como diseño institucional es sensata. Sin embargo, expresa no estar seguro cuán medidos se encuentran los efectos que tendría. Como es una modificación que se aplica para todos los casos, podría tener un impacto carcelario que no sea menor y, quizás, sería mejor tener una mayor percepción empírica de lo que sucedería.

Modificaciones respecto a colaboración sustancial y cooperación eficaz

El proyecto de ley crea un cuerpo de reglas, aplicable en general – no por distintos tipos de leyes- de cooperación eficaz. Esto quiere decir que, en caso de investigaciones, el Ministerio Público puede llegar a acuerdos o solicitar que se apliquen ciertas medidas específicas en caso de personas que producen información que es relevante para esa investigación o para otras.

El sistema penal chileno –con algunas excepciones- operaba con un sistema que tiene la necesidad de ser valorado ex post. Explica que el Ministerio Público le ofrece a una persona colaborar como cooperador eficaz, pero luego, un juez tiene que decir si eso se produjo y cuál es su efecto. No se cierra antes, lo que produce muchos desincentivos a la producción de cooperación eficaz.

Los sistemas actuales de cooperación eficaz funcionan sobre la base de establecer –ex ante- cuál es el efecto que va a tener, para generar incentivos a la cooperación.

La propuesta consiste en un sistema de reglas especiales que se aplican en todos los ámbitos y que permiten distintas formas de producción de la cooperación eficaz, entre ellas, por acuerdo con el Ministerio Público (el acuerdo fije específicamente qué es lo que está obligado a hacer el cooperador eficaz a cambio de ciertos beneficios, típicamente, ciertas disminuciones de la pena reguladas por la ley.

En el caso del crimen organizado se establecieron medidas más agresivas, específicamente, el denominado “testigo de la corona” (crown witness), forma de ofrecer incluso no poder ser perseguido penalmente a cambio de la cooperación eficaz, sujeto a reglas más estrictas.

Principales modificaciones procedimentales

Puntualiza que son propuestas específicas, discretas, que intentan solucionar problemas prácticos o una mayor eficacia en los procedimientos:

1. Regla de protección de los fiscales envueltos en riesgos de seguridad por persecución de crimen organizado.
2. Reglas que obligan a la conformación de procuradores comunes cuando hay muchos querellantes.
3. El procedimiento abreviado (procedimiento más breve a cambio del reconocimiento de culpabilidad) se extiende a más casos. Antes, por regla general, la máxima pena que podía ser aplicada en un procedimiento abreviado y, por ende, el tipo de delitos a los que se podía aplicar, llegaba a cinco años. Ahora, se extiende a 10 años; es decir, más casos se pueden resolver por lo que se llama en Derecho Comparado como plea bargaining. Más allá de lo discutible, hay un antecedente que hace muy difícil no disponer este aspecto, a saber, ya ha sido establecido respecto de ciertos delitos. Al efecto, la ley N° 20.931 que “Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos” (llamada “Agenda corta”) extiende este procedimiento a los delitos de robo y hurto con penas hasta 10 años de presidio.
4. Regla que no obliga a leer todos los documentos. En aquellos casos en los cuales no hay discusión sobre el contenido y autenticidad de los documentos no será obligatorio leer todos los documentos en el procedimiento, evitando pérdida de tiempo.

El diputado señor Leonardo Soto pregunta sobre la reincidencia o multirreincidencia en casos en que los delitos

Informe de Comisión de Constitución

previamente cometidos por una persona son muy antiguos o de bagatela, si habría una agravación gradual de la pena.

Asimismo, consulta cómo opera la agravante en casos en que la ley permite agrupar los delitos y aplicar una pena única.

Por su parte, el diputado señor Longton observa que la valoración de la cooperación eficaz ex ante que efectúa el Ministerio Público de acuerdo con el artículo 228 bis, dependerá de cada fiscal, en cada región, por lo que pregunta cuáles serán considerados los criterios relevantes para determinar que una cooperación es eficaz y cómo se determinarán.

En una intervención posterior, pregunta sobre la conveniencia de la figura del procurador común en circunstancias que los querellantes pueden tener una calificación jurídica diferente de los hechos o intereses divergentes o contrapuestos.

Seguidamente, el diputado señor Sánchez expresa que la norma sobre cooperación eficaz que se propone puede recibir algunas interpretaciones complejas, por ejemplo, que una colaboración - no suficientemente eficaz- se vea favorecida por un beneficio, o producir problemas adicionales, entre ellos, que una persona investigada por un delito no declare en las etapas tempranas del juicio y declare al final para efectos de poder recibir este beneficio. Pregunta qué elementos se podrían incorporar para velar por su correcta aplicación.

Finalmente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) consulta la opinión del expositor sobre la modificación al artículo 386 del Código Procesal Penal, que intercala un nuevo inciso tercero, respecto del recurso de nulidad, del siguiente tenor: "Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte."

Respondiendo a la pregunta del diputado Soto, el señor Wilenmann (académico) expresa que hay que mirar cuáles son las agravantes aplicables para generar los efectos del artículo 68 ter, particularmente, los artículos 12 N°s 15 y 16. El artículo 12 del Código Penal dispone: Son circunstancias agravantes: 15.° Haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena. 16.° Haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie.

Respecto a cuándo se otorga, señala que los jueces tienden a razonar en general tomando en consideración lo que se indica en el extracto de filiación. Si se han borrado condenas anteriores, puede que no se reconozca la reincidencia habiendo transcurrido cierta cantidad de años. Se podría pensar en hacer más explícito esa clase de criterio. La ley N° 18.216 dispone que las reincidencias solo cuentan cuando han tenido lugar dentro de ciertos años antes de la producción del delito. Por ejemplo, simples delitos impiden acceder a la remisión condicional en la medida que se produzcan en los últimos 5 años anteriores. Crímenes impiden acceder a la remisión condicional o a la libertad vigilada en la medida que se hayan producido o cumplido dentro de los últimos 10 años antes de la nueva condena.

En el caso específico, para el afecto agravatorio, no está establecido de modo explícito, depende de reglas del Código Penal.

Sobre la conveniencia de fijar parámetros o criterios, observa que, en el marco de la negociación, sería mejor depender de prácticas contractuales que reflejen el acuerdo entre el Ministerio Público y el cooperador eficaz, donde se exige poner toda la información en un momento determinado; lo que genera mayores incentivos que dejarlo a la valoración de los jueces, al final.

Respecto del recurso de nulidad, la discusión versó sobre la posibilidad de dictar sentencias de reemplazo por parte de los tribunales superiores en aquellos casos en que la sentencia solamente sea anulada por problemas de aplicación del derecho, por una cuestión puramente jurídica, por ejemplo, que el tribunal superior considere que el modo en el cual se aplicó un delito estaba mal calificado o que la determinación de la pena se hizo mal. Lo que, actualmente, permite el Código Procesal Penal es asimétrico.

Actualmente, los tribunales superiores pueden dictar sentencia de reemplazo, después de anular una sentencia, cuando el problema es puramente jurídico y que lleve a absolver al imputado o a rebajar la pena. No lo pueden hacer in peius, es decir, en perjuicio del imputado. En tal caso, se debe anular la sentencia y, luego, volver al juicio para que se le imponga la sentencia superior que corresponda.

Informe de Comisión de Constitución

Se discutió si tiene sentido esa asimetría. Lo que se resolvió –para mejorar la práctica de los tribunales superiores– es permitir que los tribunales, cuando anulan sentencias por consideraciones puramente jurídicas o consideraciones procedimentales, establezcan qué es lo que tiene que ser respetado por parte del tribunal al que vuelve la causa para volver a conocer el juicio oral, para evitar que vuelva a ocurrir el mismo problema o que se haga cargo de algo que los tribunales consideran importante en términos jurídicos.

El argumento central que se estableció en la discusión para no tener esta regla (que permite dictar sentencia de reemplazo en perjuicio del imputado) es que se podría afectar el principio del Doble Conforme, garantía de derechos humanos y que produciría ciertos incentivos en el juicio oral. Manifiesta que en la discusión defendió que los tribunales superiores pudieran tener mayor incidencia en el proceso posterior, y así quedó en el texto aprobado.

Sobre el procurador común, explica que la regla efectúa una excepción a la obligación referida a cuando hay intereses civiles distintos, típicamente, en términos de reparación. No está contemplada una excepción para cuando las partes piden calificaciones jurídicas distintas o tienen divergencia en los hechos.

Señala que distinguiría entre si la diferencia consiste en pura calificación jurídica o si hay hechos distintos.

Si es puramente jurídica no observa por qué sería un problema, ya que el procurador común tendrá el interés de representar la imposición de la pena más importante y que le parezca más plausible.

Si hay (calificación jurídica distinta) de los hechos que se han invocado por diferentes querellantes, tiene la duda de cómo se puede hacer valer. Entiende que sería un problema de cómo el Ministerio Público reúne o separa las investigaciones, por cuáles hechos se formaliza y el modo por el cual conduce el procedimiento.

El señor Mora (Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados) expone y acompaña minuta, cuyo contenido se inserta a continuación.

Manifiesta que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) actualmente representa a 1.243 miembros del escalafón primario del Poder Judicial y Auxiliares de la Administración (fiscales y relatores). Dentro de los órganos de que integran esta Asociación, se encuentran entre otros, las comisiones, es así y a fin de dar seguimiento legislativo, siendo una de ellas la Comisión Penal, que ha mantenido estudio y seguimiento de diferentes proyectos, dentro del que está el presente proyecto de Ley contenido en el boletín antes indicado. Nuestra comparecencia tiene por objetivo darle un enfoque y/o énfasis a aquellos aspectos que pudieses aportar a la ejecución del referido proyecto.

Respecto de los artículos no abordados parecen modificaciones razonables y deseadas, como lo referente a las medidas especiales para la protección a Fiscales del Ministerio Público, con ciertos matices, la tipificación de la atenuante de cooperación eficaz, la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, la aceptación de la comparecencia telemática de las víctimas, y la simplificación de incorporación de documentos al juicio oral. Asimismo, se sugiere incorporar dos indicaciones relevantes para el ejercicio de la actividad jurisdiccional, vinculadas a la eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal.

El señor Muñoz (Magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar) valora positivamente la propuesta sobre la atenuante de cooperación eficaz, sin embargo, por la entidad de sus consecuencias (que podría permitir al Ministerio Público solicitar el sobreseimiento definitivo), estima que hace falta la intervención o control jurisdiccional, es decir, que el juez pueda dar su aprobación respecto de qué cumple con los requisitos legales y que no aparezca como infundada.

A continuación, da cuenta de lo siguiente:

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL

1.- Sustitución de los artículos 69 y 69 bis por los artículos 68 ter y 69, respectivamente.

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

Informe de Comisión de Constitución

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”

Comentario: Las decisiones de política criminal han estado dirigidas, en el último tiempo, a endurecer la respuesta sancionatoria, especialmente en aquellos casos en que el infractor es reincidente en la comisión de delitos. Aquello se refleja, por ejemplo, en el artículo 449 N°2 del Código Penal que, para el caso de ciertos delitos contra la propiedad, dispone una regulación similar a la propuesta en el inciso primero del artículo 68 ter. La ANMM considera que debe tenerse presente que, si el objetivo es endurecer la respuesta punitiva para conseguir una disminución de la comisión de delitos, la evidencia empírica y estudios vinculados al punto no establecen una correlación entre el aumento de penas y la baja en la perpetración de injustos. La comisión de delitos obedece a una multiplicidad de factores, no siendo tan claro que uno de ellos sea la sanción que ellos traen aparejada. Es necesario focalizar el trabajo en aspectos vinculados con la prevención más que la represión; y con la reinserción como pilar fundamental del trabajo carcelario. Conocida es la sobrepoblación penitenciaria, lo que se agudizaría con un aumento en la cuantía de las penas de cumplimiento efectivo, considerando además las múltiples modificaciones a la Ley N° 18.216 que restringen cada vez más la concesión de penas sustitutivas.

Por otro lado, el artículo 68 ter aparece redactado en términos imperativos para el juzgador, reduciendo al máximo la posibilidad de asignar una pena en la medida de la culpabilidad del hechor, según sus particulares circunstancias personales y accidentales al delito, lo que podría atentar contra uno de los principios básicos del Derecho Penal, como la culpabilidad y proporcionalidad en sentido estricto, e indirectamente los fines resocializadores de la pena.

De otra parte, si bien la determinación de la política criminal no constituye una tarea propia de los jueces, éstos son los aplicadores de la ley al caso concreto y por ende conocen la dinámica y funcionamiento diario de la normativa que, de manera abstracta regula y sanciona ciertas conductas establecidas como ilícitas. En ese entendido, parece una tarea más propia de una modificación completa del régimen de determinación de penas del Código Penal, aquella que se haga cargo de manera integral, coordinada y armónica, de concretar las modificaciones sustantivas que se pretenden y que, hasta ahora, se han efectuado de manera aislada y poco sistemática. Continuar con reformas parciales aplicables a ciertos delitos o no necesariamente en concordancia con otras normas sustantivo penales vigentes, podría acrecentar las dificultades advertidas tradicionalmente por la judicatura al momento de aplicarlas al caso concreto.

2.- Modificación al artículo 399 del Código Penal.

Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

Comentario: El trabajo diario en tribunales de garantía y orales en lo penal, enseña que la gran mayoría de las causas en que se imputa la comisión del delito de lesiones menos graves del artículo 399 del Código Penal, están constituidas por aquellas cometidas en contexto de violencia intrafamiliar, ya sea porque se causen lesiones menos graves propiamente tales, o leves que por mandato del artículo 400 del Código Penal y, dado el especial contexto en que se cometen, han de considerarse graves o menos graves, según el caso.

Sin duda que la violencia intrafamiliar constituye un flagelo que es necesario abordar con firmeza. Los jueces estamos comprometidos con la protección a las víctimas, especialmente mujeres. Sin embargo, la eliminación de la pena alternativa de multa en el caso de las lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar no está encaminada en esa dirección, sino en un aumento de la respuesta sancionatoria para el agresor que, no pocas veces, participa en la comisión de estos actos afectado por patologías asociadas al consumo de drogas o alcohol, u otras afectaciones de orden psicológico que también es necesario abordar. Y nuestra legislación ya lo hace mediante la aplicación obligatoria en estos casos de penas accesorias, tales como la obligación del ofensor de salir

Informe de Comisión de Constitución

del hogar común que comparte con la víctima; la prohibición de acercársele, tanto a su persona como domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre; y otras como el sometimiento obligatorio a terapias psicológicas o tratamientos por adicción a drogas y alcohol. Nos parece que el énfasis debe estar en dichas penas accesorias que sin duda combaten de mejor manera el flagelo de la violencia intrafamiliar. Ampliar la cobertura de los dispositivos de control telemático asociados a la supervisión de su cumplimiento, mejorar la oferta de programas de rehabilitación para el infractor y sumar tratamientos reparatorios para las víctimas. La imposición de una pena privativa de libertad como única opción para los agresores, podría aumentar el cumplimiento efectivo de las mismas y de ese modo reducir el impacto que sanciones accesorias como las descritas tienen en la prevención y reinserción del condenado.

II.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL.

1.- ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

Comentario: Es importante señalar que al establecer que el abogado defensor podrá siempre conocer la identidad del Fiscal podría hacer ineficaz la protección perseguida por la norma, ya que en los hechos podría transformar al defensor (público o privado) en víctima de presiones, hostigamientos o amenazas para conocer dicha información. Asimismo, estos casos también podrían ser objeto de protección los juezas/ces y funcionarios/as que les corresponda intervenir en estas causas, ya que al parecer el sentido perseguido es evitar presiones indebidas o incluso peligrosas para la integridad de los intervinientes y de jueces y funcionarios.

2.- Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a éstos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser

Informe de Comisión de Constitución

nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

Comentario: La existencia de un procurador común cuando existen en una misma causa varios querellantes con intereses compatibles, es un avance significativo en la reducción de intervinientes en el proceso penal que muchas veces enlentecen la dinámica propia de una audiencia penal. Sin embargo, la norma propuesta limita la posibilidad de solicitar al tribunal la mantención de la representación separada, solo a aquellos casos en que existan intereses civiles incompatibles. Dicha restricción podría dejar fuera a querellantes con intereses penales distintos a los del Ministerio Público y del procurado común, cuando legítimamente tenga una pretensión sancionatoria diversa, o sostenga una calificación jurídica distinta (observa que en causas de delitos de índole sexual contra menores de edad hay mayor cantidad de querellantes particulares). Parece recomendable entonces ampliar la posibilidad de solicitar la representación separada a aquellos casos en que la incompatibilidad se presenta en el orden penal, dejando entregada al juez la decisión de ponderar o evaluar dicha pretendida diferencia.

Por otro lado, el inciso final del artículo 111 bis señala que no será aplicable la reglamentación del procurador común cuando la querrela la interpusiere un órgano o servicio público, no obstante, no se aprecia razón para, existiendo intereses comunes se efectúe esta diferenciación.

3.- Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo: “Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”

Comentario: La institución del principio de oportunidad, regulada en el artículo 170 del Código Procesal Penal, constituye un mecanismo de gran utilidad para el sistema de enjuiciamiento criminal cuando, cumpliéndose los requisitos previstos en la norma vigente, no existe un interés público prevalente en la persecución penal. Constituye también, en la práctica, una salida a aquellos casos en que la insuficiencia de prueba u otras situaciones calificadas no hacen viable continuar con la investigación y juzgamiento criminal. La exclusión de la salida temprana a imputados que hayan sido beneficiados con ella dentro de los cinco años anteriores, o del reincidente en delitos de la misma especie, podría provocar que el Ministerio Público se vea obligado a insistir en la prosecución de una investigación que no tiene buen augurio, y por ende, en el evento de llegar hasta la etapa de sentencia, ser condenado en costas, luego de una decisión de absolución. Enfatiza que se podría provocar este efecto no deseado.

Adicionalmente, la modificación propuesta podría provocar un aumento de causas en los tribunales penales y así enlentecer la respuesta de justicia en casos de mayor connotación social.

4.- Artículo 228 quáter. “Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

Informe de Comisión de Constitución

c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Comentario: La instauración de la atenuante de cooperación eficaz es una herramienta positiva en la persecución penal. Sin embargo, en el caso del acuerdo de cooperación eficaz calificada, frente a la petición del Fiscal del sobreseimiento definitivo de la causa, el juez de garantía puede negarlo solo sobre la base de ausencia de los presupuestos del inciso primero del artículo 288 quater, en la forma que se propone. Aquello, podría implicar una renuncia a la facultad jurisdiccional del juzgador cuando, por ejemplo, observe que el ejercicio de dicha prerrogativa por parte del Órgano acusador no aparece suficientemente fundada. Parece recomendable introducir, al igual como lo hace el artículo 288 quinquies inciso final, la posibilidad al juez de negar lugar a la petición de sobreseimiento definitivo, cuando la considere no suficientemente razonada, equiparando de esa manera ambas normas.

5.- Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente: “c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”

Comentario: La salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento ha demostrado ser una herramienta eficiente. Sin embargo, restringir su uso a aquellos imputados que no hayan sido objeto de esta salida temprana dentro de los cinco últimos años anteriores, parece una reforma que restringirá en demasía el uso de la salida alternativa. Estimamos recomendable dejar entregado al criterio del Ministerio Público, a través de instrucciones generales del Fiscal Nacional, la determinación del tiempo anterior que el imputado no debe haber accedido a una suspensión condicional del procedimiento, tal como existe en la actualidad una instrucción de este tipo que establece dicho plazo, en dos años. Aprobar una norma como la que se pretende podría acarrear, al igual que en el caso de la aplicación del principio de oportunidad, un aumento en los términos con sentencia que además de provocar congestión en el sistema de enjuiciamiento criminal, generaría el posible término de procesos con decisiones desfavorables para el acusador, y la consecuente condena en costas para el Estado.

6.- Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos: “El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”

Comentario: La norma transcrita, si bien constituye un avance evidente y positivo que incidirá en acotar el debate del juicio oral a los puntos que los intervinientes acuerden como efectivamente discutidos, limita la posibilidad de acordar convenciones probatorias a la audiencia de preparación de juicio oral celebrada ante el juez de garantía. Tal restricción podría dejar fuera del acuerdo a casos que, por diversos motivos, sobrepasen la etapa intermedia sin alcanzar los referidos acuerdos probatorios. Lo que se propone es, entonces, permitir que al inicio del juicio oral celebrado ante el tribunal oral, y una vez escuchados los alegatos de apertura en que las partes develan sus teorías de cargo y descargo, el tribunal pueda instar porque los intervinientes lleguen a convenciones probatorias

Informe de Comisión de Constitución

cuando sus respectivos argumentos entreguen luces que ello es posible, y ellos estén de acuerdo en la convención probatoria.

También se estima pertinente que, a fin de otorgar una mayor eficacia e impacto a la convención probatoria en la agenda del tribunal vinculada a la disminución de la duración del juicio, se pueda fijar una audiencia, de oficio o a petición de algún interviniente, en el tiempo que media entre la recepción del auto apertura de juicio oral y la fecha fijada para el desarrollo de éste. Así, en el evento de aprobarse una convención probatoria en dicha instancia, permitirá reacomodar los tiempos asignados a la duración del juicio a la prueba que efectivamente se rendirá.

Por otra parte, y al igual como se estipuló en el caso del ejercicio de esta facultad por parte del tribunal de garantía, se estima procedente dejar entregada al tribunal oral la posibilidad de, sobre la base del mérito y entidad de la convención probatoria alcanzada y su influencia en la decisión de fondo, eventualmente considerarla para efectos de conceder la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal.

La norma propuesta tiene beneficios claros. Permite generar un impacto positivo en la gestión del tribunal oral en lo penal, por la vía de reducir el tiempo de duración de algunos juicios y de ese modo poder concentrarlos en un período menor, aumentando la disponibilidad del recurso sala de audiencias, y permitiendo en definitiva una mayor realización de audiencias. Esto, a la postre, agiliza el despacho de causas y con ello reduce el número de juicios pendientes de realizar, que por efecto de la pandemia, tiene con un importante aumento de carga de trabajo a los tribunales orales en lo penal.

PROPUESTA

“Introdúcese un artículo 327 bis: “Antes del inicio de la recepción de las pruebas, el tribunal de juicio oral en lo penal podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo a las exposiciones de apertura de los intervinientes, no fueren objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en la sentencia.

La misma propuesta podrá también efectuarse en una audiencia especialmente convocada al efecto, que se desarrolle en el tiempo que media entre la remisión del auto apertura de juicio oral por el tribunal de garantía, y la fecha fijada por el tribunal oral para la realización del juicio, que sea solicitada por alguno de los intervinientes, o dispuesta de oficio por el Tribunal.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, de acuerdo a la entidad y mérito de los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria y su influencia en la decisión condenatoria.”.

7.- Incorporase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”

Comentario: La norma propuesta constituye una alteración clara a las reglas de litigación en juicio oral. Sin perjuicio de tener su fundamento en la hostilidad del testigo, define ésta en términos pocos claros y subjetivos, al señalar que dicha circunstancia se produce cuando al declarar “mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan”. Debe tenerse en cuenta que la calidad de la información entregada por el testigo en base a preguntas sugestivas, no tiene el mismo valor probatorio que aquella que entrega luego de preguntas abiertas. Por ello, no siempre constituirá una herramienta útil para el litigante.

8.- Intercálase, en el artículo 386, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: “Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”

Comentario: La norma propuesta puede ser cuestionada por cuanto, en el caso de la causal de la letra b) del artículo 373, esto es, errónea aplicación del derecho con influencia en lo dispositivo del fallo, podría provocar que si la Corte de Apelaciones acoge el recurso, el tribunal de primera instancia debe necesariamente luego, al celebrar el nuevo juicio oral, llegar a una decisión consistente y no contradictoria con la del tribunal de alzada, no

Informe de Comisión de Constitución

obstante que la prueba rendida y conocida en este nuevo juicio, no lo permita. Se trata entonces de una excesiva influencia de la decisión de un tribunal que no ha conocido de la prueba “viva”, a otro que sí lo hace, desvirtuando de este modo la naturaleza del juicio oral adversarial.

9.- Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido: Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

Comentario: La modificación pretendida aumentará la gravedad de los delitos que podrían terminar en un procedimiento abreviado. Este, se trata de una autoincriminación reglada que si bien favorece a descongestionar la carga de los tribunales orales, o ganancia en rebaja punitiva, podría implicar que casos de importante connotación social terminen en una justicia consensuada que implica la renuncia al hito más importante del procedimiento penal, esto es, el juicio oral contradictorio con todas sus garantías procesales. El aumento del umbral de pena que el fiscal puede solicitar en el procedimiento abreviado implicará, además, una recarga laboral en los juzgados de garantía.

III.- INDICACIONES PROPUESTAS:

1.- Modifíquese el artículo 344 del Código Procesal Penal, sustituyendo la palabra “cinco” por la palabra “diez”.

Es de público conocimiento que en los últimos años ha aumentado el número de juicios orales penales de connotación pública, con gran cantidad de prueba testimonial, documental y evidencias que se reciben por el tribunal. Lo anterior ha significado un aumento exponencial en la carga que el Poder Judicial ha debido enfrentar, quienes a pesar de la falta de jueces, han podido llevar a cabo su labor óptimamente.

Es insuficiente, sobre todo en casos complejos, el plazo de 5 días para redactar la sentencia actualmente vigente, especialmente en aquellos casos en que existen numerosos testigos, delitos investigados o cantidad de imputados, pudiendo buscarse una alternativa que permitiera un trabajo más acucioso y fundado. Es precisamente este punto de vital importancia, dado que al no concedérseles un plazo prudente que sea mayor a 5 días, se entorpece la labor judicial, ya que la presión por cumplir lo prescrito en el Código Procesal Penal, dificulta y limita un trabajo más preciso del que ya realizan.

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile en un discurso público, referente a la agenda con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del año 2023, expresó que para aliviar la sobrecarga de los tribunales de justicia penal era factible aumentar el plazo de redacción de sentencias a 10 días, de tal manera que incluso los jueces podían integrar mayor número de audiencias de juicios orales al tener más flexibilidad, ya que a la inversa, en caso de mantener los 5 días, se produce el efecto contrario, generando presión en los jueces, evitando que integren diversos juicios al carecer de tiempo para ello.

Necesario es hacer presente que, el artículo quinto de la Ley N°21.394, aumentó temporalmente por 1 año (entre el 30 de noviembre de 2021 y la misma fecha del año 2022) el plazo de redacción de la sentencia en los juicios orales y en su caso de la determinación de la pena, hasta un máximo 10 días, por lo cual no es una cuestión ajena al Poder Judicial, puesto que los jueces ya tuvieron la experiencia de poder dictar sentencia en un plazo mayor, sin que generara repercusiones negativas al proceso sino al contrario, y mucho menos a las partes.

Aumentar el plazo de redacción de la sentencia ante el incremento en la labor de los jueces en materia penal es necesario ya que, sin dicha ayuda, se ocasionará una ralentización en el sistema judicial en instancias que es urgentemente necesario lo inverso, para precisamente poder hacer contrapeso al aumento de carga laboral ya referido.

Por otro lado, el aumento de plazo que se propone incide directamente en una mayor eficiencia en la gestión judicial, permitiendo una distribución más equitativa de las cargas de trabajo. Mediante un solo mecanismo es posible, por una parte, una mayor flexibilidad en la asignación de jueces al conocimiento de las causas; y por otra, aumentar la cantidad de juicios orales a desarrollar, reduciendo los plazos de agendamiento.

El aumento del plazo para la redacción de la sentencia permitió, mientras estuvo vigente gracias a la Ley 21.394,

Informe de Comisión de Constitución

una mayor eficiencia en el agendamiento de juicios orales. Fue posible que jueces integraran un mayor número de audiencias, sin detrimento al plazo mínimo asignado para la redacción de fallos, permitiendo de ese modo la reducción de las causas pendientes por la pandemia.

De este modo, la modificación que se pretende constituye una herramienta eficaz que, con su aplicación permanente, incidirá en una mejor gestión en la jurisdicción penal, y en definitiva redundará en otorgar una respuesta judicial oportuna a la ciudadanía.

Finalmente, no está de más señalar que el aumento que se pretende es un plazo máximo de 10 días, que en caso de juicios de menor complejidad cuya duración sea breve, podrá ser reducido por el juez encargado de la redacción del fallo, entregando de este modo mayor flexibilidad al magistrado para poder dedicar el tiempo necesario al análisis de la prueba y desarrollo de los fundamentos de la decisión adoptada, según la complejidad y duración de la causa de que se trate.

Así las cosas, la indicación referida, el proyecto que se somete a la decisión del Congreso Nacional importa una mejora en la gestión judicial, y con ello en definitiva un beneficio a los justiciables en tanto propende a conseguir una justicia oportuna y de calidad.

2.- “Introdúcese un artículo 327 bis: “Antes del inicio de la recepción de las pruebas, el tribunal de juicio oral en lo penal podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo a las exposiciones de apertura de los intervinientes, no fueren objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas deberá dejarse constancia de ellas en la sentencia.

La misma propuesta podrá también efectuarse en una audiencia especialmente convocada al efecto, que se desarrolle en el tiempo que media entre la remisión del auto apertura de juicio oral por el tribunal de garantía, y la fecha fijada por el tribunal oral para la realización del juicio, que sea solicitada por alguno de los intervinientes, o dispuesta de oficio por el Tribunal.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar concurrente la atenuante prevista en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, de acuerdo a la entidad y mérito de los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria y su influencia en la decisión condenatoria.”

Justificación:

La norma propuesta contenida en los nuevos incisos tercero y cuarto del artículo 275 del Código Procesal Penal, si bien constituye un avance evidente y positivo que incidirá en acotar el debate del juicio oral a los puntos que los intervinientes acuerden como efectivamente discutidos, limita la posibilidad de acordar convenciones probatorias a la audiencia de preparación de juicio oral celebrada ante el juez de garantía. Tal restricción podría dejar fuera del acuerdo a casos que, por diversos motivos, sobrepasen la etapa intermedia sin alcanzar los referidos acuerdos probatorios. Lo que se propone es, entonces, permitir que al inicio del juicio oral celebrado ante el tribunal oral, y una vez escuchados los alegatos de apertura en que las partes develan sus teorías de cargo y descargo, el tribunal pueda instar porque los intervinientes lleguen a convenciones probatorias cuando sus respectivos argumentos entreguen luces que ello es posible, y ellos estén de acuerdo en la convención probatoria.

También se estima pertinente que, a fin de otorgar una mayor eficacia e impacto a la convención probatoria en la agenda del tribunal vinculada a la disminución de la duración del juicio, se pueda fijar una audiencia, de oficio o a petición de algún interviniente, en el tiempo que media entre la recepción del auto apertura de juicio oral y la fecha fijada para el desarrollo de éste. Así, en el evento de aprobarse una convención probatoria en dicha instancia, permitirá reacomodar los tiempos asignados a la duración del juicio a la prueba que efectivamente se rendirá.

Por otra parte, y al igual como se estipuló en el caso del ejercicio de esta facultad por parte del tribunal de garantía, se estima procedente dejar entregada al tribunal oral la posibilidad de, en base al mérito y entidad de la convención probatoria alcanzada y su influencia en la decisión de fondo, eventualmente considerarla para efectos de conceder la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, o colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

La indicación pretendida tiene beneficios claros. Permite generar un impacto positivo en la gestión del tribunal oral en lo penal, por la vía de reducir el tiempo de duración de algunos juicios y de ese modo poder concentrarlos en un

Informe de Comisión de Constitución

período menor, aumentando la disponibilidad del recurso sala de audiencias, y permitiendo en definitiva una mayor realización de audiencias. Esto, a la postre, agiliza el despacho de causas y con ello reduce el número de juicios pendientes de realizar, que por efecto de la pandemia, tiene con un importante aumento de carga de trabajo a los tribunales orales en lo penal.”.

El diputado señor Leonardo Soto agradece el aporte desde la perspectiva práctica.

Seguidamente, pregunta la opinión de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados sobre la decisión adoptada por juez de Arica de impedir la comparecencia telemática de un fiscal amenazado y permitir la revelación de identidad de testigos protegidos y agentes encubiertos en causa contra clan “Los Gallegos”, y particularmente, si existen normas ambiguas o falencias legales que deban ser mejoradas.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) comparte la apreciación en la medida en que se pueda introducir en la normativa en discusión disposiciones que perfeccionen la legislación y resuelvan el referido problema.

Señala hacer propia la necesidad de extender el plazo de dictación de sentencia penales, aunque reconoce que existe diferencia de carga de trabajo entre los distintos tribunales.

Respecto a un eventual control jurisdiccional de la cooperación eficaz, ex post, observa que puede afectar la decisión de cuándo se entrega la información. El artículo 228 bis propuesto señala que la resolución del juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, incluso calificada, es siempre apelable. Por ello, estima que debidamente resguardado, ex post, la validez del acuerdo de cooperación eficaz, pero, mecánicamente, es inviable que esté supeditado a un control jurisdiccional previo.

Sobre las convenciones probatorias penales, la posible intervención del Tribunal Oral en lo Penal le deja dudas porque ese mismo tribunal el que deba fallar.

El diputado señor Longton pregunta si el hacinamiento carcelario constituye un criterio que utilizan los jueces al momento de aplicar una pena.

En complemento, el diputado señor Leonardo Soto apunta que el proyecto de ley al aumentar las penas para reincidentes, producirá una mayor cantidad de privaciones de libertad y, por el hacinamiento actual, una mayor contaminación criminógena.

El señor Mora (Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados) expone que la defensa de los jueces se tiene que hacer no por su condición de tal sino por la garantía de independencia de los jueces llamados a resolver un determinado conflicto, sin interrupciones externas.

El caso concreto requiere un mayor análisis. La comparecencia de los intervinientes – por ley- se debe hacer con dos días de anticipación; si quiere resolver de otra manera, habría que hacer una modificación. Respecto de los testigos reservados, probablemente, hubo un espacio de garantizar la pureza del proceso, a partir de las normas, reglas y principios de las que disponía. La preocupación estatal debe existir al punto de abordar todos los espacios que se dan en esta nueva realidad criminal.

En otro orden de ideas, enfatiza que el hacinamiento criminal no puede ser un aspecto que los jueces deban considerar para fallar o para aplicar una pena sustitutiva. Sin perjuicio, expresa que a los jueces les preocupa la realidad carcelaria del país y, por ello, han instado a la creación de tribunales de cumplimiento y ejecución de penas.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que no puede dejar pasar que a raíz de la resolución en discusión se haya dado inicio a un procedimiento administrativo por parte de la Corte de Apelaciones de Arica; que el Ministerio Público haya iniciado de oficio una investigación, y que el Presidente de la República haya ejercido la atribución constitucional contenida en el artículo 32 N°13 de la Constitución Política, relativa a solicitar la revisión de la conducta ministerial del magistrado.

Cuestiona que en función del principio de pureza del proceso, a su juicio, entendido en este caso en forma exacerbada y falta de criterio, se ha puesto en tela de juicio todo el sistema de persecución criminal del país, independientemente de la discusión relativa a si la resolución se encontraba ejecutoriada o no. Tratará de

Informe de Comisión de Constitución

presentar una indicación en el sentido de que este tipo de resolución sea recurrible, para cautelar la vida e integridad de testigos y agentes encubiertos.

El señor Gajardo (Ministro de Justicia y Derechos Humanos Subrogante) señala que los juicios en los que se encuentran involucradas personas vinculadas con el crimen organizado son juicios especialmente sensibles. En el caso del juicio de Arica, hay 44 imputados por vinculación con banda perteneciente al “Tren de Aragua”, particularmente, por un conjunto de los delitos más violentos de la sociedad, entre ellos, homicidio, sicariato, trata de personas, extorsiones; hay fiscales del Ministerio Público amenazados; se está desbaratando a una de las bandas criminales más peligrosas.

Por ende, frente a la decisión del juez de garantía de la ciudad, al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, le pareció atendible utilizar la facultad establecida en el artículo 32 N° 13 de la Constitución de la República, y pusiera los antecedentes al Pleno de la Excm. Corte Suprema para que determinara si, eventualmente, existía alguna falta de conducta ministerial.

Lo anterior, subraya que en ningún caso vulnera el principio de independencia judicial, el cual dice relación con la posibilidad que tiene (el juez) de tomar decisiones. La Constitución Política establece Poderes del Estado, los que son autónomos, independientes, pero todos ellos ejercen pesos y contrapesos, y se producen distintos tipos de comunicación, por ejemplo, la acusación constitucional de los ministros por su responsabilidad política, o que el Fiscal Nacional responde jurídica y constitucionalmente ante la Corte Suprema. Cuando se encuentre que existe algún viso de posible incumplimiento o inconveniente, le parece una obligación de los Poderes del Estado poner los antecedentes a disposición, particularmente, en el caso del crimen organizado que constituye la principal amenaza del Estado de Derecho en la Región, según afirman los organismos internacionales pertinentes en la materia.

El diputado señor Ilabaca destaca las observaciones de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados en el mejoramiento de este proyecto de ley.

Hace presente la tramitación del proyecto de ley sobre tribunales de ejecución de pena, que lleva larga data de discusión en la Comisión. Actualmente, se está a la espera de la presentación por parte del Gobierno de la parte orgánica del mismo.

Finalmente, hace hincapié que el ejercicio legítimo de un derecho (uso de la facultad constitucional del artículo 32 N° 13) nunca va a atentar contra ningún Poder del Estado. El sistema de pesos y contrapesos implica una relación permanente de todos los Poderes. En el caso concreto, buscará fórmulas que limiten situaciones como la ocurrida, pues minan el combate al narcotráfico y crimen organizado.

En otro orden de ideas, el señor Muñoz (Magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar) hace referencia a la intervención jurisdiccional en materia de cooperación eficaz (y el efecto de sobreseimiento definitivo), particularmente, señala que les interesaría que el artículo 228 quáter se equipare al artículo 228 quinquies.

Explica que el artículo 228 quáter tiene que ver con el acuerdo de cooperación eficaz calificada para imputados, y el artículo 228 quinquies, para condenados. Sin embargo, observa que existen diferencias entre uno y otro, pues, el artículo 228 quinquies dice, en su inciso final: “El juez podrá rechazar la reducción de condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada”; en cambio, el artículo 228 quáter habla de cumplimiento de requisitos. Una alternativa es disponer algo parecido a lo que establece el inciso final del artículo 228 quinquies en el artículo 228 quáter.

Recalca que la norma propuesta para los procedimientos abreviados no tendría el efecto esperado, pues, el llegar a un procedimiento abreviado no solo tiene que ver con que la norma lo permita sino con los acuerdos que se alcancen entre fiscal y defensor, lo que no ocurre tan frecuentemente. En ello radica la utilidad de las convenciones probatorias en el Tribunal Oral, para “despejar la cancha” y fijar lo que realmente se discute.

Por último, señala que el hacinamiento carcelario no es un criterio para la fijación de penas. Los jueces analizan si se cumplen los requisitos legales, la extensión del mal causado, si es un delito grave, entre otros. Es decir, se ciñe a lo que la ley indica. Gendarmería de Chile determina dónde se cumple la condena e incluso la prisión preventiva, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema.

El señor Castillo (abogado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) expresa que el argumento principal de la diferencia que habría entre el sobreseimiento definitivo y la condena a propósito de la cooperación eficaz, tiene

Informe de Comisión de Constitución

que ver con una regla constitucional que impide que cualquiera se pueda abocar a procesos fenecidos, por lo mismo, dado que se trata de una condena, la deferencia hacia el adjudicador (juez) es mucho más alta que en el contexto de un sobreseimiento definitivo. La idea, que se recogió en la ley de Delitos Económicos, es que de alguna manera exista una mayor relevancia entre el Ministerio Público y el imputado a efectos de asegurar que se produzca la cooperación eficaz.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) manifiesta que en la sesión de mañana se votará en general el proyecto, pero, hay expositores, como la señora María Inés Horvitz, que no puede comparecer presencial, pero sí telemáticamente.

Hace saber que existe una disposición de los Comités Parlamentarios - que no comparte- que exige la unanimidad de los presentes para autorizar la comparecencia telemática de las autoridades, extiende las excusas al Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S) por la situación ocurrida el día de ayer.

Pero, respecto de la invitación de magistrados, profesionales, expositores, que se requiere mayoría simple, pide que se adopte un acuerdo -en la tramitación de este proyecto- para autorizar a que los invitados puedan comparecer de manera telemática.

- Así se acuerda.

- Se deja constancia de minuta enviada por el señor Gabriel Zaliasnik Schilkrut, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Hace presente que en el último acápite de la minuta aborda un tema que extraña en el proyecto. Ofrece enviar una propuesta preliminar de redacción de artículo 247 que permitiría abordar la situación referida. A su vez, precisa que no se hace cargo del “marco rígido” que contiene el proyecto inicial cuando sustituye los artículos 65 a 69 del Código Penal pasando a un sistema de determinación de la pena a su juicio inapropiado (siguiendo así el ejemplo del art 449 del Código Penal y de los diversos cuerpos legales en que se han establecido reglas especiales de determinación de penas), atendido que ello no habría sido aprobado en el Senado.

Sesión N° 129 de 27 de septiembre de 2023.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión), dando inicio a la sesión, recuerda que, al término de esta, se procederá a la votación en general del proyecto, según acuerdo adoptado en la sesión del día lunes recién pasado.

Luego, agradece la participación de cada uno de los invitados.

Acto seguido, hace presente que deberá suspender la sesión por estar citados en la Sala de la Corporación, por lo que procederá a suspenderla para luego retomarla a las 15:40 horas.

Antes de la suspensión, la diputada señora Jiles solicita al Presidente permitir que, durante la sesión, se permita también exponer a la Defensoría Nacional, en cuanto tienen observaciones específicas al proyecto que le parecen relevante conocer.

En respuesta, el diputado señor Leiva (Presidente) aclara que así será, y que la participación de la Defensoría y del Ministerio Público ya esta acordada para todas las sesiones.

En otras materias, aprovechando la presencia del señor Gajardo (quien comparece en su calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos Subrogante) solicita que tenga a bien informar cuándo tendrán listas las indicaciones del proyecto de ley que ejecución de sanciones penales, en su parte orgánica.

En respuesta, el señor Jaime Gajardo Falcón (Subsecretario de Justicia, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S)) refiere que por parte de su cartera las indicaciones ya están avanzadas, restando definiciones con el Ministerio de Hacienda en cuanto a la cantidad de funcionarios (jueces) nuevos y tribunales especiales que serían necesarios para la implementación de las mismas.

Con todo, hace presente que durante el último mes se suspendió esa mesa de trabajo con Hacienda, por la preparación del proyecto de Presupuestos 2024 y el proyecto de fortalecimiento de los tribunales de familia. Éste último, y que ingresó por el Senado, involucra un alto presupuesto y tenía un plazo de hasta el 15 de septiembre

Informe de Comisión de Constitución

para su ingreso, según disposición expresa de la ley de Garantías de Derechos de la Niñez.

Suspensión de la sesión 15:16

Reanuda la sesión 15:42

El señor Ángel Valencia Vásquez (Fiscal Nacional del Ministerio Público), luego de saludar a las y los integrantes de la Comisión, inicia su exposición.

El proyecto de ley que hoy se discute, en general, en esta Comisión, es de la mayor relevancia para el Ministerio Público, pues aborda varias materias que son trascendentales para el quehacer institucional.

En principio, y desde luego sin perjuicio de las enmiendas que realice esta Comisión, el Ministerio Público no puede sino valorar positivamente el contenido actual del proyecto, pues creemos que modifica aspectos relevantes del proceso penal, que hoy resultan imprescindibles para enfrentar adecuadamente la criminalidad actual del país, en especial la criminalidad organizada.

A efectos de facilitar mi presentación, me centraré en cuatro áreas que creo son las que engloban este proyecto que, como se ha dicho en esta Comisión, hoy presenta una cierta heterogeneidad de materias.

1. Sobre la Reincidencia.

Más allá del contenido original del proyecto, hoy día el boletín regula de un modo más restrictivo -y a nuestro entender más sistemático- la cuestión de la reincidencia, estableciendo un estatuto de agravación especial respecto de quien ha cometido varios delitos y regulando, de un modo más rígido, las reglas de determinación de la pena, para que el juez deba imponer una sanción mayor. Eso nos parece -más allá de las correcciones, necesarias- un acierto.

Lo mismo sucede con la modificación que se propone al artículo 69 del Código Penal. La ciudadanía suele quejarse, nos parece que con razón, porque siempre -o casi siempre- se impone -por default y a veces sin una extensiva justificación- la pena más baja dentro del marco al condenado, algo que desde luego no es así en el derecho comparado. La regla propuesta, en cambio, supone un justo equilibrio entre el disvalor del injusto fijado por el legislador y el principio de culpabilidad y que se puede expresar así: salvo que existan buenas razones para ir hacia arriba o hacia abajo, el juez debe imponer la pena en el medio del marco -o del tramo- penal correspondiente. Esto nos parece que es lo más justo, lo más lógico y un acierto.

2. Sobre las medidas de protección de los y las fiscales.

Honorables Diputados y Diputadas, este es, como se comprenderá, uno de los aspectos del proyecto de ley que más nos preocupa, y los hechos de las últimas semanas lo confirman.

La criminalidad organizada que hoy enfrentamos, y que se escapa por mucho a lo que eran los fenómenos delictivos de hace una década, supone un escenario de mayor riesgo y preocupación para quienes intervienen en la persecución penal -jueces, fiscales, policías, gendarmes, etc.- y para quienes deben participar del mismo -en especial víctimas y testigos- por ello tenemos que ser capaces, creemos, de anticiparnos tomando las medidas necesarias para su adecuada protección.

En el caso de los fiscales el proyecto propone tres medidas de protección que nos parecen muy razonables, y que se aplicarían cuando se trata de fiscales que investigan crimen organizado o que han sido objeto -ellos o su familia- de amenazas o agresiones, a saber; participación telemática en audiencias, anonimización en la presentación de las audiencias y anonimización en los escritos que se presentan en los tribunales. Se trata de tres medidas que, creemos, apuntan en la dirección correcta.

Sin embargo, pensamos que el proyecto debería ser mejorado en términos de que las mismas sean propias de una decisión administrativa y no jurisdiccional, pues no vemos que en ninguna de ellas exista un derecho o una garantía de un tercero que pudiera verse afectada y que suponga la necesidad de una autorización judicial.

No obstante ello, y a fin de fortalecer el control y buen uso de todas estas medidas, creemos que lo razonable es que sea el Fiscal Regional quien, mediante una resolución fundada, lo autorice y lo comunique al tribunal.

Informe de Comisión de Constitución

Por lo demás, el tribunal siempre podrá, en razón de sus facultades jurisdiccionales, resolver cualquier incidente que se presente respecto de esta u otras medidas, como por lo demás hoy sucede en todo ámbito en el proceso penal.

Finalmente, creemos en este punto que debería buscarse la oportunidad de aumentar la protección de las víctimas, los testigos y los agentes estatales que participan de este tipo de procesos, para lo que estamos muy disponibles para cooperar con esta Comisión.

3. Cooperación Eficaz.

En este punto quisiera ser enfático: la manera de comprender y aplicar la colaboración sustancial y la cooperación eficaz en Chile está hoy obsoleta, en relación con la nueva criminalidad.

Necesitamos contar con herramientas más específicas -y si se me permite- más agresivas, a fin de obtener cooperaciones más sustantivas que permitan penetrar al corazón de la criminalidad organizada.

El proyecto, en nuestra opinión, avanza en el sentido correcto, pues reconoce dos tipos de cooperación eficaz, la simple y la calificada, exigiendo que en ambas el cooperador suministre “datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso”.

Pero sin duda la más interesante de ellas es la cooperación eficaz calificada, en la que el cooperador tiene que entregar datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan: a) identificar líderes, jefes o financistas; identificar bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación; identificar el lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída o liberar a una víctima de trata de personas. Se trata de situaciones que se relacionan directamente con la criminalidad organizada actual o que buscan específicamente hacerse cargo de lo que se conoce como “seguir la ruta del dinero”, algo que es esencial para desfinanciar a las organizaciones criminales.

Finalmente, dos cosas que me gustaría decir de esto, por una parte, es importante que este acuerdo de cooperación eficaz sea entre el Fiscal y el cooperador y que ello sea lo más vinculante posible, de otra manera no se logran los adecuados incentivos para que se use esta herramienta; y, por otra, manifestar que nos parece adecuado que, en el caso de la cooperación eficaz calificada, por la importancia que tiene, sea aprobada por el fiscal regional. Pero, además, quiero transmitir que, de ser aprobadas estas herramientas la se regularán detalladamente en un instructivo general, a fin de asegurar su adecuado y correcto uso.

4. Sobre otros temas importantes.

En lo que queda quisiera abordar solo dos aspectos que me parecen importantes también de destacar en este proyecto de ley.

A. En relación con la celeridad de los procesos.

Nos parece que la regla que permite arribar a procedimientos abreviados a diez años, como hoy sucede con ciertos delitos contra la propiedad y la ley de control de armas, debe ser uniformada a todos los delitos, no solo por un tema de coherencia y sistematicidad, sino también porque el juicio oral debe ser un escenario de litigación donde hay discusión de hechos, donde se requiere probar algo para confrontar una determinada posición respecto de cómo sucedieron las cosas; si en los hechos no hay discusión, lo razonable es que el proceso termine por un mecanismo abreviado. Esto nos permitirá, además, darle mayor eficiencia al proceso penal.

De hecho, si se subiera a quince años de presidio mayor en su grado medio pensamos que sería aún mejor.

En el mismo sentido, quiero expresar nuestra mayor conformidad con la norma que permite presentar los documentos en el juicio oral de una manera simplificada, evitando con ello las extensas dilaciones que hoy supone la lectura interminable de los mismos. Creemos que esta es una norma que debería mantenerse y, de ser posible, profundizarse en otras que ayuden a la celeridad de los juicios orales.

B. Sobre la suspensión condicional del procedimiento y el principio de oportunidad.

Informe de Comisión de Constitución

El proyecto de ley contempla una serie de restricciones en el uso de la suspensión condicional del procedimiento y el principio de oportunidad, impidiendo que ellas sean aplicadas dos veces a una misma persona en el plazo de 5 años, o respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.

En nuestra opinión, como por lo demás lo hicimos ver en el Senado, esta es una norma que limita excesivamente las atribuciones del Ministerio Público, afectando con ello herramientas que son fundamentales para poder gestionar adecuadamente las cargas del proceso penal y que, seguramente, implicarán un déficit en la eficiencia del proceso.

Pero, además, pensamos que -como por lo demás se ha hecho en el manejo en estado de ebriedad- mediante las instrucciones generales es posible realizar una mejor gestión y control de estos institutos procesales, enfocando los problemas más eficientemente desde una perspectiva político criminal. Eso es lo que hemos estado haciendo también en estos meses.

Presidente, y por su intermedio me dirijo a las honorables diputadas y diputados, estas son las reflexiones que como Ministerio Público podemos hacer de este proyecto que, reitero, consideramos muy valioso; y le agradezco sinceramente el darme la oportunidad de exponer sobre el mismo.

Finalizo expresando nuestro compromiso de colaborar con la Comisión, en lo que estime pertinente.

El diputado señor Ilabaca refiere que no tiene muchas observaciones, porque la exposición del señor Fiscal es muy similar a lo que indicó el Defensor, y el señor Castillo en la sesión de ayer.

Con todo, solicita que las observaciones de los invitados se hagan llegar por escrito, de forma sistemática, para poder evaluar si serán traducidas en indicaciones en este proyecto, el que por cierto ya no solo se circunscribe a la reincidencia, sino que ha pasado a ser una ley miscelánea.

Todos han enfocado sus observaciones en orden a hacer un proceso penal más eficiencia, y por tanto esta es una oportunidad única de realizar esas mejoras.

La señora Maricela Gárate Vergara (Prefecta Inspectora de la Policía de Investigaciones y Jefa de la Unidad Jurídica), agradece la invitación, y sobre el proyecto de ley indica lo siguiente:

En primer lugar, valoriza positivamente el proyecto, pues considera que en términos generales mejora el proceso de persecución penal.

Sobre algunas modificaciones al Código Procesal Penal, especialmente sobre las medidas de protección a los fiscales, en el artículo 78 ter, proponen incorporar también a los agentes de las policías, habida consideración de la extrema violencia de las nuevas bandas criminales y de la protección de ciertas piezas de las carpetas investigativas.

Así, considerando que la PDI también participa de forma activa en la pesquisa de estos delitos, actúa como testigo, quedando a merced el funcionario y su familia, y que corre el mismo riesgo de ser atacado por bandas criminales, es que reitera incorporarlos en un nuevo artículo 78 quater, del siguiente tenor: "Art. 78 quater: Las mismas medidas de protección contempladas en el artículo anterior, podrán ser solicitadas por los fiscales al juez de garantía o a los tribunales de juicio oral en lo penal o corte respecto del funcionario policial que haya participado en la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas y criminales, o que haya prestado declaración como testigo en dichas causas, cuando surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otro potencial afectación a su integridad o a la de su familia".

De la misma forma, considera relevante el acuerdo de cooperación eficaz calificada, la que valoran y consideran un avance relevante.

Respecto de la suspensión condicional por tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, del artículo 238 bis, indica que en los literales a) y b) llama su atención que uno de los requisitos sea que la pena que pudiese imponerse al imputado no excediere de 5 años de privación de libertad.

Lo anterior, primero porque el artículo 327, regla general de la suspensión de procedimiento, indica como requisito en cuanto a la pena que esta no exceda los 3 años de privación de libertad. Así, con la nueva suspensión que se

Informe de Comisión de Constitución

propone, y que versa sobre hechos de mayor gravedad, se es más laxo y se aplica a 5 años, lo que debería ser revisado, principalmente porque no cumple con un efecto disuasivo.

Además, la comisión de delitos bajo efectos de alcohol o drogas no debería ser una eximente o atenuante de responsabilidad penal. Además, la norma acarrea problemas probatorios, porque será muy difícil establecer un vínculo de causalidad de dependencia y consumo con el actuar del imputado.

Respecto de la exposición, el diputado señor Longton consulta sobre la propuesta de la protección de las policías. AL respecto, consulta cómo funciona en la práctica, si es que hay casos de amenazas a funcionarios o familiares, y la consideración de las funciones más riesgosas en los agentes policiales, las que no solo dicen relación con los agentes en cubierto.

Entiende que hoy no se puede solicitar la reserva de la identidad de estos agentes, pero igual requiere al Ministerio Público aclarar la norma que rige.

La señora Gárate refiere que efectivamente tanto los agentes en cubierto como los agentes reveladores son los más expuestos. Con todo, si han tenido casos de agentes amenazados que no necesariamente están ligados al ejercicio de dichas funciones, y en esos casos la institución les ha entregado la debida protección a ellos y sus familias.

Ahora, lo que se ha hecho, y no solo a lo relativo a la función de agentes en cubiertos o reveladores, es que la PDI le ha otorgado la protección siempre a todos sus funcionarios, pero necesitan que la legislación también lo considere, y no que solamente sea una práctica institucional.

El señor Ignacio Castillo (Jefe de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público) complementando lo señalado por la Policía de Investigaciones de Chile, refiere que la ley 21.577 sobre crimen organizado tiene un tratamiento especial para testigos protegidos, en los artículos 226 N y 226 O, y los cita para efectos de poder hacer una mejor consideración a una posible indicación.

Artículo 226 N.- Medidas especiales de protección. Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en este Código, en cualquier etapa del procedimiento el Ministerio Público dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas cuando estime, por las circunstancias del caso, que existe riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido, como asimismo de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto.

Para proteger la identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo de los sujetos indicados en el inciso anterior, el fiscal podrá aplicar medidas tales como:

- a) Que en los registros de las diligencias que se practiquen no consten su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pueda servir para su identificación. Podrá utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos.
- b) Que su domicilio, para efectos de notificaciones y citaciones, sea fijado en la sede de la fiscalía o del tribunal. El órgano interviniente deberá hacerlas llegar reservadamente a su destinatario.
- c) Que las diligencias que tengan lugar durante el curso de la investigación a las que deba comparecer como testigo, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.

Artículo 226 O.- Prohibición de revelación de información. Dispuesta la medida de protección de la identidad a que se refiere el artículo anterior, el tribunal, sin audiencia de los intervinientes, deberá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de los sujetos protegidos o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, deberá decretar la prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcione la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá, además, a su director una multa de diez a cincuenta unidades tributarias

Informe de Comisión de Constitución

mensuales.

En ningún caso el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad.

Por tanto, probablemente de ingresar una indicación como la propuesta por la Policía de Investigaciones, tendrían que vincularse ambas normas.

El señor Carlos Verdejo, de la Defensoría Penal Pública, comentando la presentación de la Policía de Investigaciones de Chile, y paradójicamente reforzando lo que indica el Ministerio Público, parece que ya existen normas que suficientemente cautelan lo que proponen.

Un aporte desde la práctica, pues en su caso es defensor y está en audiencias, esto se hace desde las acusaciones, cuando se tachan los nombres de los funcionarios, y en tribunales normalmente existen variados sistemas de protección a testigos, como biombos, caracterizaciones, videoconferencias, o derechamente la prohibición de vinculación del funcionario con determinada causa, por lo que no creen que tengan que agregar algo al particular en el proyecto.

Por último, llama a no confundir suspensión condicional con condena. Lo que plantea la señora Gatica tiene un error, porque pretende discutir que esto es una sanción (la suspensión), pero no lo es. Además, promover los tribunales de tratamiento de drogas es una de las grandes bondades del proyecto, ya que no existe regulación alguna al respecto, pero el proyecto por primera vez lo propone.

Por último, sobre esa misma materia, la vinculación entre el delito y el consumo de drogas o alcohol no queda determinado solo al juez, sino que emana de un informe que hace el Senda, sobre lo cuál no tiene participación ni la fiscalía ni la defensa, sino psicólogos y asistentes sociales.

El señor Cristián Irrarrázaval Zaldívar, por la Defensoría Penal Pública, observa que, si bien el proyecto contiene aspectos positivos, como la cooperación eficaz y tratamiento de drogas, existen prevenciones sobre la forma en que trata algunas normas y que creen que pueden causar desajustes en el sistema procesal penal.

Sobre aumento de penas en lesiones menos graves, en la práctica, implica que la señora que golpeo con una cachetada al hijo de 16 años, en contexto de VIF, tendrá una pena de lesiones menos graves, que parte de 61 días pero se elimina pena de multa.

Además, con agravante que se impone, se aumenta en un grado, pudiendo llegar hasta 5 años.

Luego, con aplicación del artículo 69 nuevo, el juez tendría que presentar razones especiales para bajar desde la mitad de la pena, por lo que serían al menos 3 años y un día.

Todo esto afecta no solo en cuanto a su cuantía, sino también de las salidas procesales. El artículo 237 del Código Procesal Penal, impide las salidas procesales en los casos que la pena que se pretende imponer exceda de 3 años. Esto, aplicado al caso de ejemplo, y sumado a que por ser VIF no hay acuerdo reparatorio ni principio de oportunidad (porque la pena máxima no puede ser presidio menor en su grado mínimo), genera problemas procesales.

Ahora, respecto de la exposición del Fiscal Nacional, indicó que en Chile los jueces parten siempre otorgando el mínimo de la pena. A su juicio, esto es exagerado. El delito de lesiones, en Alemania, tiene una pena de un mes de prisión; en Argentina es de un mes también; y en caso de México es de 3 meses. Aquí, partiremos en 18 meses. Esa es la razón por la cuál los jueces parten del mínimo en Chile.

Sobre la protección a fiscales, están de acuerdo y lo entienden, pero se debe poner un estándar para no causar indefensión. Lo lógico sería por amenazas graves y comprobables, porque no saber quién es el fiscal que lo está procesando sí genera un efecto.

Lo mismo sobre el testigo hostil o reticente, que permitiría que el Ministerio Público presente una lista para hacer preguntas sugerentes a los mismos testigos que ellos presentan, y dentro de esos testigos están las víctimas. Imagínense que a la víctima de delito sexual no quiere declarar en detalle como fue el hecho, y puede general un

Informe de Comisión de Constitución

problema desde el punto de vista de la revictimización, y hay que tener cuidado sobre su redacción.

Por último, entienden que el proyecto está con suma urgencia y lo quieren sacar rápido, y tiene cosas positivas, pero lo único que les pedimos es que la velocidad que tiene este proyecto no impida, o no impacte demasiado en la calidad, y que hagamos el equilibrio entre lo que es rápido y bueno, para que salga un buen proyecto.

El diputado señor Leiva (Presidente) hace la prevención al señor Irrarrázaval de que no les parece que califique la labor del legislador, y se lo hace presente a través de la forma que establece el reglamento, y en su calidad de Presidente de la Comisión.

Este es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional, tramitado y debatido debidamente en la comisión de Seguridad Pública, de Constitución y en la Sala del Senado por 9 meses.

Quien califica la urgencia es el Ejecutivo, y no puede dejar pasar su cuestionamiento a la labor de un poder del Estado, y a quien él representa. Así que lo llama al orden.

El diputado señor Ilabaca, de forma adicional, solicita que los expositores no reiteren las exposiciones que hicieron sus superiores, porque lo que acaba de decirnos el señor Irrarrázaval es lo mismo, y con los mismos ejemplos, que expuso ayer el lunes el señor Defensor Nacional.

La diputada señora Jiles, con el mayor de los respetos, se permite indicar que insistió que hoy la Defensoría pudiese tener estos minutos para presentar sus observaciones, y le queda una impresión distinta a la del señor Presidente, porque no siente que existió un cuestionamiento al rol del legislador.

Quizás, lo que sí hubo, con un poco de apuro porque vamos a votar, es exponer el deseo de que la suma urgencia, que no ha sido discutida, no sea un obstáculo para tramitar con la profundidad necesaria.

Lo anterior, porque justamente lo que les piden a los invitados cuando vienen, es que emitan su opinión de fondo. No queremos que se entienda que se quiere inhibir.

En respuesta, el señor Leiva (Presidente), refiere que nada puede ser más alejado de la realidad. Efectivamente, la toma debido recaudo de las observaciones de los intervinientes, y las de la Defensoría les parecen del todo plausibles, y valoran sus aportes, porque además están todos los días en tribunales. Con todo, con lo que discrepa es con la última parte de su exposición, donde califica el actuar del poder legislativo.

La diputada señorita Cariola también discrepa de la valorización del Presidente Leiva. Tiene dudas sobre el proyecto en su contenido, y es por lo mismo que ha planteado la Defensoría Penal Pública, por lo que, a pesar de que votará en general a favor, entiende que la observación que hace la Defensoría es correcta, porque hay aspectos "pasados para la punta".

Entiende que lo que el señor Irrarrázaval quiso decir que es, consideremos el tiempo que sea prudente para implementar las normas, y no necesariamente hizo mención a las urgencias. Así, un llamado al orden cree que no viene al caso.

El diputado señor Longton respalda la postura de señor Presidente, porque uno puede tener diferencias de fondo, pero se hizo una calificación del trabajo legislativo y de los tiempos que se toman para debatir sobre los proyectos.

Ahora, aún manifiesta dudas sobre las normas de protección de testigos, porque no tiene claro si esa norma incorpora a los agentes en cubierto o a todos los agentes policiales que no son agentes en cubierto. Cree que se podría trabajar en una indicación, para que no quede simplemente a discreción de cada uno de los tribunales de Chile.

Al respecto, el diputado señor Leiva (Presidente) recuerda que en el proyecto de ley de sicariato aprobaron una indicación similar de protección a todos los intervinientes.

VOTACIÓN GENERAL

Puesto en votación general el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social", en segundo

Informe de Comisión de Constitución

trámite constitucional, con urgencia calificada de "Suma", boletín N° 15661-07 (S), es aprobado por la unanimidad. Otorgaron su voto a favor los y las diputados y diputadas, señores y señoras Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez (por el diputado Benavente), Karol Cariola, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto. Por la negativa, no se registraron votos. No hubo abstenciones. (12-0-0).

Fundamento del voto:

La diputada señora Joanna Pérez fundo su voto a favor indicando que la materia es muy relevante, porque la persecución penal es un tema de mala fama, porque la gente no entiende el porqué, aunque exista reincidencia, se falla de la forma en que se falla.

Cree que debería revisarse con mayor profundidad todo el sistema penal, y valora el aporte de las instituciones.

El diputado señor Ilabaca fundo su voto indicando que, habida consideración de las observaciones, como las penas asociadas a delitos menos graves, cree que puede ser mejorado, pero es una tremenda oportunidad para legislar en estas materias, por lo que no pueden darse el lujo de perderla. Esta materia es fundamental para atacar al crimen organizado.

La diputada señora Jiles indico tener muchas dudas sobre el proyecto, y también sobre la urgencia que se le dio. Cree que es un error esta urgencia, y cree que mas bien responde para tener que darle urgencia a un proyecto para aplazar el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza que se veía en este horario.

Cree que los problemas de proyecto son tantos, que deberían ser abordados en el debate del proyecto de nuevo Código Penal si realmente se interesan por mejorar el sistema, y considerando que dicho proyecto esta siendo tramitado, hace más confusa la urgencia que se le da.

Con todo, lo que abunda no daña, por lo que asume la tarea de legislar sobre la materia, valorizando las observaciones de la Defensoría Penal Pública. Además, cree que ellos podrían no cumplir su función y olvidarse de aquellos que no tienen vos, pero se han mantenido firmes en el cumplimiento de sus funciones.

El diputado señor Longton cree que se ha perdido el foco, porque es la reincidencia y lo que hoy pasa en Chile, y es que los reincidentes tienen baja posibilidades de cumplir su pena en prisión. A la mayoría del país, la reincidencia lo tiene cansado.

Así, el proyecto le hace sentido a una demanda ciudadana, y es que las personas que hacen del delito su vida, paguen con las penas asociadas al crimen.

El diputado señor Sánchez refiere que el proyecto de ley es un activo generalizado no solo del Congreso, sino de la mayoría de los ciudadanos aburridos de la impunidad. Recordemos de los casos de atropello por una persona con 7 causas previas, sin licencia, y que luego son explicadas por activos del poder judicial que se dan 10 vueltas de carnero para encontrarles una lógica o explicación.

Sí cree que hay que trabajar el proyecto, para hacer distinciones necesarias, pero votará a favor.

La diputada señora Flores duda de que existan parlamentarios que no quieran mejorar la legislación en aquello relativo a la materia de salud. Esto es sumamente importante, no solo porque es la primera prioridad para los chilenos, sino también por el avance de la delincuencia organizada y su avance en nuestro país, y que, si no se le acota y combate ahora, será muy tarde.

Por lo mismo, votará a favor, ya que los proyectos relativos a seguridad deberían abordar toda la agenda del Congreso Nacional.

El diputado señor Leiva (Presidente) recuerda que el proyecto lleva 9 meses de tramitación, y paso en su primer trámite por dos comisiones, y fue aprobado por casi la unanimidad. La urgencia del proyecto dice relación con la interpretación del sentir de la ciudadanía.

Recuerda que todos estos casos recientes relacionados a la reincidencia y al proceso penal, como la relevación de la lista de testigos protegidos y agentes, por lo que no existe nada más atingente que tramitar estas materias.

Informe de Comisión de Constitución

La reincidencia y sus altos niveles hace justo y necesaria su tramitación con celeridad.

Sesión N° 130 de 3 de octubre de 2023.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) observa que se ha presentado un número importante de indicaciones al proyecto de ley, las que abordan múltiples materias, entre ellas, modificaciones al proyecto de ley, a la ley de responsabilidad penal adolescente, al recurso de nulidad en materia procesal.

El señor Velásquez (abogado secretario) da cuenta de que se han recibido aproximadamente cien indicaciones. Muchas de ellas modifican el proyecto de ley y otras añaden materias que son nuevas, y significan un desafío mayor para su votación.

Habida consideración de la complejidad de temas jurídicos, la multiplicidad de indicaciones, y que algunas de ellas versan sobre una misma materia, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) propone a la Comisión tomarse un tiempo - hasta la próxima semana- para compilar las indicaciones y avanzar, en lo posible, en agrupar en un solo texto las indicaciones que vayan en un mismo sentido, e iniciar la votación particular el día martes de la próxima semana (lunes 9 de octubre es feriado).

Aclara que, de todas formas, se podría iniciar la votación en particular en el día de hoy. Al efecto, felicita a la Secretaría por el trabajo realizado, pero, insiste que sería más simple acotar el número de indicaciones en los términos indicados y dar una discusión adecuada en los temas de fondo.

El diputado señor Sánchez señala que acaba de presentar indicaciones. Manifiesta que le preocupa la dedicación exclusiva a este proyecto de ley por parte de la Comisión considerando la gran cantidad de proyectos que se podrían estar discutiendo, por ello, estima que un plazo razonable podría ser hasta mañana.

En complementa, la diputada señora Jiles sostiene que para modificar el acuerdo de la Comisión se requiere la unanimidad, e insta a avanzar en los plazos fijados con antelación.

Por su parte, el diputado señor Ilabaca expresa que las normas en discusión son relevantes porque van a alterar la fisonomía del sistema procesal penal. Además, se han escuchado a múltiples expositores que han señalado que la iniciativa es perfectible. Insta a la formación de una mesa de trabajo, metodología de trabajo que ha facilitado la tramitación de otros proyectos.

En el mismo tenor, la diputada señorita Cariola valora positivamente la formación de una mesa de trabajo que, conforme a la experiencia de la Comisión, ha facilitado el avance de iniciativas complejas. Apoya el plazo propuesto por el Presidente.

La diputada señora Flores menciona que gran parte de sus indicaciones recogen las propuestas del Ministerio Público y, dado el carácter de urgencia que tiene, insta a dar celeridad a la tramitación. Estima que el trabajo de compilación de indicaciones no debiera pasar de esta semana.

En definitiva, se acuerda, por la unanimidad de los presentes, la proposición del diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) de promover una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, diputados, asesores parlamentarios, y representantes del Ministerio Público y Defensoría Nacional, para compilar y agrupar en un solo texto las indicaciones que vayan en un mismo sentido, e iniciar la votación particular el día martes de la próxima semana (lunes 9 de octubre es feriado).

Sesión N° 133 de 11 de octubre de 2023.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) da inicio al orden del día, agradeciendo la presencia de los invitados, y procediendo a dar inicio a la votación en particular, sin antes otorgarle la palabra al señor Subsecretario de Justicia para que de cuenta de los avances de la mesa de trabajo de asesores parlamentario y el Ejecutivo.

El señor Jaime Gajardo Falcón (Subsecretario de Justicia) refiere que los días 5 y 6 de octubre se desarrollaron mesas de trabajo entre casi todos los asesores y asesoras de las y los diputados, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y los abogados de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por los abogados Mario Araya y Florencia Draper.

Informe de Comisión de Constitución

Se llegaron a acuerdos para retirar indicaciones, refundir otras y agregar unas nuevas. En porcentaje, el 70% del contenido del proyecto tiene acuerdo, pero por cierto que subsisten desacuerdos que se tendrán que resolver por la comisión.

Los acuerdos dicen relación con el ámbito procesal, para hacer más eficaz la persecución penal, y unas modificaciones al Código Penal.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO 1, NUMERAL 1°

“ARTÍCULO PRIMERO. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

Indicaciones:

- Del diputado señor Sánchez:

1.- Al artículo primero del proyecto de ley que modifica el Código Penal:

En el numeral primero del artículo primero del proyecto de ley, que sustituye la circunstancia 9ª del artículo 11, para sustituirlo por uno del siguiente tenor:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos durante la investigación, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley”.

Debate:

El diputado señor Sánchez funda su indicación, en el sentido que recoge una discusión que se dio en el seno de la comisión en la sesión pasada, sobre la posibilidad de usarse de forma deshonesta esta norma, por parte de una persona que estuviese siendo investigado por la eventual comisión de un delito, de reservarse todos los antecedentes que tenga hasta etapas posteriores, y poder calcular cuándo le conviene más decirlo para beneficiarse y quedar en libertad, como una suerte de bala de plata.

Así, su propuesta es que se acote el tiempo donde pueda realizar estos aportes de colaboración sustanciales al tiempo que dure la investigación, lo que permite un mejor esclarecimiento de los hechos, pudiendo inclusive ampliar la investigación a nuevos hechos o nuevas personas implicadas.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que la indicación no pudo ser analizada por la mesa técnica, porque no estaba en el comparado en su momento, pero ciertamente esta restringiendo la cooperación eficaz, lo que juega en contra de objeto de esta institución, y que es esclarecer los hechos.

Sobre el punto, el diputado señor Sánchez se permite aclarar que su indicación si ingresó la semana pasada, en formato papel, y fue presentada durante la sesión respectiva. Además, su asesora así lo conversó con los asesores del Subsecretario.

La señora Florencia Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y DD.HH.) indica que la intención es restringir la procedencia de la atenuante del artículo 11 N° 9 a la etapa de investigación, forzando la colaboración del imputado hasta antes del cierre de la investigación.

A su juicio, impide que el tribunal oral en lo penal reconozca su colaboración por una declaración del imputado en juicio, que es una instancia (la declaración de imputado) que favorece a aclarar los hechos y a aliviar la carga probatoria del Ministerio Público.

Generalmente, cuando un tribunal reconoce esta atenuante es porque la prueba de cargo no era suficiente para acreditar ciertos elementos del tipo, pero la declaración del imputado ayudó a que el tribunal llegase a esa

Informe de Comisión de Constitución

convicción suficiente para poder condenar.

También existiría una inconsistencia con la indicación al artículo 275 del C.P.P. y que expresamente permite al tribunal de juicio oral considerar esta atenuante cuando los hechos convenidos hayan servido para alcanzar la convicción de condena.

La diputada señora Flores cree no hacerle sentido esta indicación, por lo que siente que la indicación desincentiva que una persona quiera colaborar con el procedimiento, porque la mantiene en el ánimo de guardar silencio. Por ello, preguntar al autor que sucedería con la investigación desformalizada, es decir, cuando no existe un imputado propiamente tal, y que entiende que aún en ese momento si podría darse una hipótesis de colaboración sustancial.

El diputado señor Ilabaca entiende el fondo y motivación de la indicación del diputado Sánchez, para que no sea utilizada como un privilegio para los delincuentes la colaboración sustancial, pero lo cierto es que nadie colabora sino en vista de obtener un beneficio, en cualquier etapa del juicio.

Además, la ley vigente no establece un límite para esta colaboración. Lo que se pretende con el proyecto es que la colaboración sustancial sirva para esclarecer los hechos, porque la investigación criminal busca determinar la existencia de un ilícito, y el cuándo es prestada esta declaración es un hecho secundario. No hay que ponerle cortapisas a la colaboración sustancial, máxime si el artículo 275 aprobado por el Senado ya lo establece de esa forma, en el mismo sentido que indicó la asesora Draper.

La diputada señora Jiles señala que, de esa mesa de trabajo al que hizo referencia el Subsecretario, y bajo prevención de ser reiterativa, quienes legislan son los diputados, y no sus asesores. Ella dio la semana pasada la unanimidad para suspender el inicio de la votación del proyecto, pero no para convocar a una mesa de asesores, porque una comisión de asesores no existe en nuestra institucionalidad.

Por cierto, ningún asesor de ella participó ni participará en estas comisiones, ya que son una mala práctica instituida durante la presidencia de la diputada Cariola, puesto que suplantán el rol de los parlamentarios.

Por tanto, no reconoce ningún acuerdo o cocina que se haya hecho fuera de los rangos de estas sesiones de comisión.

Con todo, ella se ciñe a lo que ve en el comparado elaborado por la Secretaría, y cualquier diputado tiene el derecho de poder agregar y presentar indicaciones, por lo que, si quieren debatir en torno a los "acuerdos" de la mesa de asesores, que lo hagan por medio de indicaciones.

Por último, sobre la indicación del diputado Sánchez, se manifiesta en conformidad a ella.

El diputado señor Leiva (Presidente) precisa que el objeto de las mesas o comisiones de trabajo de los asesores y el Ejecutivo tienen por objeto lograr acuerdos y, como en este caso, acotar el alto volumen de indicaciones en función de esos acuerdos. Lo anterior, no obsta a que todas las propuestas que esa instancia hace a la Comisión deben ser discutidas y abordadas aquí, en las sesiones, para ser sancionadas.

El diputado señor Winter, sobre el punto elevado por la diputada Jiles, indica que tal y como las comisiones de asesores no existen en el reglamento o en la ley, tampoco se les puede impedir que se constituyan y funcionen, porque son reuniones entre privados. Ahora, siempre desde el punto de vista formal, y lo que hay sobre la mesa, son indicaciones presentadas por diputados, las que son tramitadas en conformidad al reglamento, por lo que no hay ningún debate posible al respecto.

Sobre la indicación en debate, el autor plantea que pueda convertirse en una bala de plata o un As bajo la manga, buscando el imputado beneficiarse al respecto. Sin embargo, lo que se busca con la figura de la colaboración sustancial es generar un incentivo al esclarecimiento de los hechos, para que las personas que tienen antecedentes que lo permitan, lo hagan.

Siendo así, no deberíamos tener vergüenza al decir que la colaboración permite beneficiarse, y es una oportunidad para quien estamos incentivando.

Refiere haber tenido un corto paso por la tramitación penal, y en los juicios en los que estuvo, las carpetas investigativas no permitían establecer al juez una convicción respecto de los hechos. Esto da cuenta que la

Informe de Comisión de Constitución

búsqueda sobre la verdad de los hechos no es sencilla, y por ello no entiende porque una herramienta tan útil como esta debería ser acotado.

Por último, y desde el punto de vista del imputado, no entiende porque una persona que esta siendo investigada preferiría utilizarla durante su investigación antes que su formalización y eventual juicio, hacerlo antes no tendría mucho sentido.

El diputado señor Sánchez complementa su intervención, indicando que entiende que detrás de este tipo de herramientas, como los beneficios para quienes colaboran con la investigación, debe existir una propuesta atractiva para que la persona entregue información sustancial.

Con todo, cree que esa información es más beneficiosa en la etapa temprana de la investigación, más que en una etapa avanzada como sería el juicio oral. Así, podría ser útil para ampliar la investigación a otros hechos o a otras personas, pero si se cuenta con esa información al final, puede incluso ser perjudicial para todo el juicio, porque puede aparecer una información que hace inútil todo el proceso.

Tampoco hay problema, como lo hacia parecer la diputada Flores, con que existe una etapa desformalizada de la investigación, ya que para efectos procesales la audiencia de formalización es solo una notificación o comunicación para la persona de que está siendo investigada y cuales son los hechos por los cuales se le investiga.

La intención es que la herramienta sirva y sea más útil, y cree que en una etapa temprana de la investigación puede ser mucho más significativa y sustancial.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que la única forma de entenderla (la indicación) es que fuera aplicable para la colaboración sustancial del condenado, regulada en los artículos 228 y siguientes del proyecto, pero no lo es, es genérica.

Además, esto hay que conciliarlo con el derecho a guardar silencio de imputado, y que es una garantía constitucional, no siendo limitada de ninguna forma por una norma de rango inferior.

El diputado señor Soto comparte que, de la esencia de la cooperación eficaz, deba recibir una rebaja procesal, y entiende el objetivo que busca la indicación del diputado Sánchez, pero el mismo proceso tiene ya incentivos para que esa colaboración se produzca en una etapa temprana de la investigación, porque inclusive existen hipótesis que prohíben al imputado usarla más adelante a su favor.

A modo de ejemplo, si otro partícipe del delito (en un supuesto de múltiples imputados) entrega información que permite identificar al jefe de la organización criminal, luego, aunque los demás imputados quieran colaborar, ya no les es posible. Así, el que guarda para el final esa "bala de plata" se quedaría con una "bala de agua", porque se quedaría sin rebaja procesal alguna.

En definitiva, la utilidad de esta figura no es determinada por el delincuente, sino por el Ministerio Público y los jueces. Así, como viene aprobado del Senado, considera que es más adecuado.

El diputado señor Rathgeb también tuvo la oportunidad de tramitar en procesos penales, y por ello se hizo la convicción de que el fin de la justicia es esclarecer los hechos en cualquier etapa del proceso.

Normalmente el investigado no sabe que está en una situación compleja sino cuando le notifican que esta formalizado y que puede ser objeto de la pérdida de libertad. Es ahí cuando, su abogado, inclusive puede recomendarle que entregue antecedentes para que pudiese eventualmente rebajar la pena. Antes es muy poco probable, porque está la esperanza de que no lo van a descubrir.

De esta forma, limitando la figura de la colaboración, frustramos la posibilidad de esclarecer hechos que, en otras circunstancias, no se podría hacer.

El diputado señor Winter cree que la indicación del diputado Sánchez tiene un punto, y es que, aunque entendamos que excluir la posibilidad de que la cooperación eficaz no pueda darse luego de la formalización no es positivo, si estaos intentando crear un sistema de incentivo.

No sabe bien como redactarlo, pero debería haber un incentivo especial a que la colaboración sea durante la

Informe de Comisión de Constitución

investigación, de forma temprana, no le haría nada mal a la ley.

El señor Rojas (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y D.HH.) refiere que el proyecto considera una regla que podría beneficiar aún más la entrega de información durante la etapa de investigación, y es la posibilidad de pasar a un procedimiento abreviado.

Hoy, el procedimiento abreviado es procedente antes de la acusación y hasta la audiencia de preparación, pero el proyecto permite de forma facultativa para el Ministerio Público rebajar hasta en dos grados, y ahí tiene la alternativa el señor Fiscal para indicar que, si la colaboración sustantiva durante la investigación, tiene tal entidad que es mucho mayor a una declaración en juicio, puede ofrecer una pena distinta, y esa misma facultad tiene el querellante en esa audiencia.

Así, se le puede otorgar una mayor valoración cuando la colaboración es otorgada durante la investigación, y sería el procedimiento abreviado, que permite delitos de hasta 10 años.

La diputada señora Jiles refiere que, como norma básica en materia legislativa, no se puede legislar pensando en el “quizás”, como si “quizás viniera un terremoto y todos muriéramos”. Es otros términos, la hipótesis que describe el asesor hace referencia a un hecho futuro, incierto, y no sobre lo que ahora nos debemos avocar, que es la norma e indicaciones en comento.

Sometido a votación la indicación del diputado Sánchez al artículo 1°, que sustituye el nuevo numeral 9° del artículo 11 del Código Procesal Penal, fue rechazada. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señora(s) Pamela Jiles y Luis Sánchez. En contra, los señora(s) Raúl Leiva (Presidente), Joanna Pérez, Luis Cuello, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Jorge Rathgeb, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Se abstuvieron, los señores Jorge Alessandri y Gustavo Benavente (2-9-2).

Sometido a votación el artículo 1° N°1 del texto aprobado por el Senado, es aprobado. Por la afirmativa, votaron lo(a)s diputado(a)s señora(s) Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Luis Cuello, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Jorge Rathgeb, Catalina Pérez, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. No se registraron votos en contra ni abstenciones (13-0- 0).

ARTÍCULO 1, NUMERAL 2°

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

Indicaciones al artículo 68 ter propuesto:

Informe de Comisión de Constitución

- Del diputado señor Raúl Leiva (en base a la propuesta de la mesa de asesores - no está en comparado) sustituye el artículo 68 ter, por el siguiente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará podrá aplicar [1] la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

- Del diputado señor Gonzalo Winter (ingresada al término de la votación de la primera indicación del diputado Leiva- no está en comparado).

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numeral 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numeral 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

- De la diputada señorita Karol Cariola:

Modifícase el artículo 68 ter, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, agrégase entre las expresiones “artículo 11” y “numeral 9º”, la expresión “, numeral 1º o”.

b) En el inciso primero, agrégase a continuación de la frase final “recorrer la pena en toda su extensión” y del punto aparte, que pasa a ser una coma, la expresión “y sin perjuicio de las normas sobre cooperación eficaz”.

c) En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “la circunstancia atenuante del número 1º del artículo 11” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

d) En el inciso tercero, sustitúyese la expresión “la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

En el ordinal 2) del artículo 1º, que sustituye los artículos 69 y 69 bis, por los artículos 68 ter y 69, nuevos:

a. Para suprimir en el inciso primero del art. 68 ter la expresión: “o que el autor hubiere cooperado eficazmente”.

b. Para suprimir en el inciso tercero del art. 68 ter la expresión: “o que el autor hubiere cooperado eficazmente”.

Informe de Comisión de Constitución

c. Para agregar el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

- Del diputado Sánchez:

En el numeral segundo del artículo primero del proyecto de ley, que sustituye los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente, para sustituir el inciso cuarto del artículo 68 ter, para sustituirlo por uno del siguiente tenor:

“En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone”.

Debate:

El diputado señor Alessandri consulta si la indicación primera de la diputada Cariola, que agrega como atenuante especial la de eximente incompleta, pero esta redacción es complicada porque el artículo 73 ya permite rebajar hasta 3 grados, produciéndose una doble atenuación. De ser así, consulta la opinión del Ejecutivo.

El señor Araya refiere que, en este caso, la situación es distinta. La regla propuesta, de incorporar el artículo 11 N° 1° es consistente con el inciso tercero que viene en el proyecto, ya que este lo considera.

No existe la posibilidad de una doble atenuante, porque lo que la regla de agravación de pena por reincidencia busca ofrecer una pena mucho mayor, la que en principio no se aplicaría si es que hay colaboración, pero no significa que además se le aplicaría una regla de atenuación, sino que simplemente no se aplicará la regla agravatoria desde el inicio.

Esta regla que el proyecto propone, sobre agravación por reincidencia, está pensada en que, cuando haya una o dos reincidencias, las penas suban de tal manera, que haya un incentivo mucho mayor a la solicitud o colaboración.

En el Senado, respecto de las eximentes incompletas que se crean, solo hacen que la regla especial agravatoria no se aplique, pero la regla de determinación de penas del artículo 73 sea la que resuelva la pena en concreto.

En definitiva, con la indicación, se propone que el artículo 73 resuelva la pena en concreto, pero que no vaya a subir para que después tenga que bajar, sino que quedará en tramo normal para que luego se aplique la regla especial del caso.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que sobre el artículo 68 ter propuesto, existe una redacción de indicación que ingresó [2], y que es fruto del trabajo de los asesores en conjunto con el Ejecutivo.

Esta redacción incorpora las modificaciones que la diputada Cariola propone en sus indicaciones, esto es, agregar a la eximente de colaboración sustancial las reglas de eximentes incompletas del artículo 11 numeral 1°, en el sentido que ya explicó el Ejecutivo, pero además separa todo lo relacionado a la cooperación sustancial para que tenga un tratamiento único e integral en otro título.

El diputado señor Sánchez se manifiesta dubitativo frente a la propuesta, porque, aunque entiende que esta ley paso de ser solo de reincidencia a una más miscelánea, donde se regula adecuadamente la figura de la colaboración sustancial, cree que no tiene sentido y confunde al debate ingresarle la aplicación de la eximente incompleta del artículo 11 N° 1, que versa sobre legítima defensa (cuando no reúne todos los requisitos de la misma). Al menos, podría redactarse de una forma distinta y en otro artículo.

El diputado señor Benavente tiene la impresión de que, para el inciso tercero que aludía el señor Araya, si tendría sentido, ya que se anulan los efectos del artículo 73. Con todo, en los dos primeros incisos no le hace sentido aplicar la atenuante incompleta del numeral 1° del artículo 11.

El diputado señor Winter solicita la votación por inciso, porque también manifiesta disconformidad con las indicaciones presentadas a uno de los incisos del artículo 68 ter.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que el texto que se propone es el resultado de un acuerdo que cubre dos sentidos. Lo primero, que las indicaciones de los diputados Longton, como también la de los diputados Ilabaca, Soto y Leiva eran eliminar la cooperación eficaz de este artículo, para dejarlas en un título distinto.

Luego, se incorpora la eximente incompleta del numeral 1° del artículo 11 en el primer inciso del artículo 68 ter propuesto.

Originalmente, en el proyecto del Senado estaba considerada la incorporación de esta eximente incompleta, por ello está en el resto del artículo a excepción de inciso primero, sin embargo, cuando se voto no quedó, por algún tipo de error en el proceso de la votación, sobre todo cuando paso de la Comisión de Seguridad a la de Constitución.

El señor Araya, sobre el punto, refiere que la redacción del artículo de reincidencia sufrió de varias modificaciones. La redacción final intentaba tener una suerte de graduación de reincidencia, esto es, la primera reincidencia valía uno, la segunda dos, y así, pero siempre considerando que debería existir un incentivo para poder hacer que los imputados quisieran declarar, y por ello siempre se consideró el artículo 11 numeral 9.

Luego, durante el debate, se consideró agregar el artículo 11 numeral 1° en las circunstancias en que no se aplicara la reincidencia, especialmente porque no va a tener el efecto que se busca, aún cuando se suba un grado, ya que la regla de la atenuante incompleta está pensada para aquellos casos muy excepcionales, en los que se reúne la mayoría de los requisitos para no imponer una pena por tener justificada la conducta, pero sin embargo falta uno. En estos casos, el legislador rebaja la pena hasta en 3 grados.

Esa regla, que tiene un sentido de culpabilidad (no dolo), al aplicar una reincidencia, quedaría anulada completamente. Esto, porque si se aplicarán ambas reglas en sus máximos, es decir, aumentar 1 grado y disminuirlo en 3, la rebaja solo podría ser en 2. Entonces, lo que está detrás del criterio de culpabilidad de esta eximente incompleta perdería sentido frente a la circunstancia de la reincidencia.

Este es un caso de no poca ocurrencia. En los casos de consumo problemático de alcohol y droga, existe reincidencia y son delitos, generalmente, contra la propiedad, hasta que es posible determinar que el consumo de drogas y alcohol a provocado un daño psicoorgánico relevante, siendo posible aplicar una imputabilidad disminuida.

En ese caso, esa regla de inimputabilidad perdería sentido si se aplicase la regla de reincidencia.

En ese orden de ideas, tiene sentido que se mantenga una regla que haga de esto una regla más de culpabilidad que de determinación de pena propiamente tal, sobre la legítima incompleta de artículo 73 y que está recogida en el artículo 11 numeral primero.

El diputado señor Ilabaca refiere que, como este artículo genera un debate, le gustaría conocer la opinión de la Defensoría y del Ministerio Público.

La diputada señora Jiles solicita al señor Presidente dejar constancia que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, suscribe la indicación de la diputada señorita Cariola que agrega la causal de eximente incompleta del artículo 11 numeral 1° al inciso primero del artículo 68 ter que propone el proyecto de ley, en su artículo primero numeral 2).

- Se deja constancia de la suscripción por parte de la Secretaría.

El diputado señor Sánchez entiende de la propuesta que existe una sistematización de las indicaciones de la diputada Cariola, y en inciso final que se propone dice relación con la indicación que él ingreso en la página cinco del comparado, y que indica que “En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone”.

Si bien recuerdan, en sesiones pasadas conversaron sobre supuestos que pueden darse en la realidad, ya que esta norma no hace distinción, en reincidencias por delitos de bagatela, es decir, de baja gravedad. A modo de ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública.

Informe de Comisión de Constitución

Entonces, su intención es remplazar la palabra “aplicará” por “podrá aplicar” para el tribunal. Sabrán bien que el no es amigo de que exista discrecionalidad en los tribunales, pero en este caso, dentro de marco propuesto en el proyecto, lo considera razonable, para así no aplicar la misma vara para quienes reinciden en delitos graves frente a quienes reinciden en delitos sobre los cuales es evidente que es meritorio la intervención del Estado, pero no necesariamente con privación de libertad. Por lo cual, sería positivo que, si se pone en votación esta propuesta del grupo de asesores, en las que el no estuvo de acuerdo, debería votarse por separado el inciso final.

El señor Cristián Irrarrázaval (Defensoría Penal Pública), en primer lugar, otorga una explicación de porqué hay que mezclar ambas atenuantes con ambas agravantes en el inciso primero del artículo 68 ter propuesto.

En ese sentido, explica que el texto aprobado por el Senado considera una agravante con un efecto calificado y que es la reincidencia, y otra agravante que se mezcla con ella que es la colaboración sustancial, del artículo 11 número 9.

Luego, en el inciso segundo aparece otra agravante, que es cuando el delito se comete contra menores de edad, mayores de 60 años y discapacitados, y que también se mezcla con la atenuante de la eximente incompleta.

El porque hizo eso el Senado, en verdad no lo sabe, pero no tiene mucho sentido. Entonces, le parece de lo más lógico que si se quiere otorgar un efecto especial a esa agravante (reincidencia), se permita jugar a todas, es decir, las dos atenuantes con las dos agravantes, y no solo una con otra.

El artículo 73 quedaría fuera, porque serían casos especiales, ya que se menciona solo el artículo 11 número 1°, y no el artículo 73, que en su totalidad contempla casos de dos eximentes incompletas, cuando falta un requisito y cuando faltan dos requisitos, lo que le parece positivo, porque sino se le daría una aplicación muy extensiva al tribunal.

Sin embargo, como Defensoría Pública manifiestan que son escépticos frente a los efectos que puede tener otorgarle un efecto calificado a la reincidencia en todos los delitos del Código Penal. Recuerda que esto ya se hizo en la agenda corta en los delitos contra la propiedad, y los efectos no están a la vista, porque al menos ellos no tienen datos concretos sobre si disminuyeron ese tipo de delitos o si mejoró la percepción de seguridad de la ciudadanía. No ven porque esta norma sería distinta.

Por último, se permite ejemplificar cómo quedarían algunas penas asociadas a algunos delitos con estas reglas: como la reincidencia se aplicará a todos los delitos, y no a unos específicos, siendo reincidente todo aquel que haya sido condenado previamente por la comisión de un delito igual o más grave, y no solo por delitos de la misma especie, implicará que la persona que tiene 3 plantas de marihuana en su casa, y que tiene una condena previa por manejo en estado de ebriedad, va a arriesgar, en vez de una pena de 3 años y un día a diez, necesariamente una pena que parte de 5 años y un día a diez.

Aquel que incurrió en una declaración incompleta de impuesto, conforme al artículo 97 numeral 4° del Código Tributario, arriesga una pena mínima de 3 años a 5, y se elimina la posibilidad de presidio menor en su grado mínimo.

Lo mismo pasaría con el gendarme que incurre en apremio ilegítimo en contra de los presos, delitos habitualmente imputados a aquellos, y que son defendidos por la Defensoría Penal Pública, y que habitualmente están expuestos a sufrir, tendrán una pena mínima de 3 años y un día a 5 años.

El delito previo no tiene nada que ver con el delito que se le estará imputando ahora. En ese sentido, recoge una intervención del diputado Soto en la primera sesión destinada a tratar este proyecto, que si se va a aprobar esta regla de que la reincidencia tenga efecto calificado para todos los delitos, que sea solamente para la reincidencia específica respecto del artículo 390.

El señor Ignacio Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público) refiere que lo proyectado (propuesta de indicación sustitutiva de la mesa de asesores, suscrita por el diputado Leiva) es lo que, de alguna manera, se trabajó como parte de lo que se presentó por parte de los parlamentarios.

Sí puede decir que ese articulado da respuesta a dos elementos importantes. La primera, elimina la referencia de la cooperación eficaz, y es muy importante tenerlo presente, porque cuando el Senado aprobó esto, todavía no sabía lo que pasaría respecto de la cooperación eficaz, pero después quedó asistémico, porque la cooperación

Informe de Comisión de Constitución

eficaz se armo como un sistema en sí mismo.

En segundo lugar, es la intención de homologar las circunstancias agravantes que proceden en ese contexto de agravación calificada de la reincidencia en todas las hipótesis de la misma, tal cuál como venía del Senado.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) agrega al debate que el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta de indicación del diputado Sánchez, que remplace en el último inciso del artículo 68 el “aplicará” por “podrá aplicar”.

Considerando aquello, el diputado señor Leiva (Presidente) modifica que su indicación (propuesta de la mesa de asesores) el último inciso, remplazando la palabra “aplicará” por “podrá aplicar”.

- Se deja constancia de la modificación de su indicación.

Además, refiere que quien llega a esta instancia re reincidencia es porque ha sido sorprendido, juzgado, sin aplicación de principio de oportunidad, de suspensión condicional del procedimiento, y no se aplicó la ley 18.216, vale decir, son personas que ya han pasado por el sistema penal, y que han tenido condenas, y mirarlos de forma aislada no es adecuado, por ello esta a favor de que la reincidencia sea calificada para todos los delitos, y no solo para algunos o por los delitos de la misma naturaleza.

En Chile, tener condena por un primer delito, es casi imposible, por lo que no comparte la opinión de la Defensoría y de quienes indican que podrá aplicársele esta agravante de una forma “injusta” a la persona que tiene solo un delito, porque existen un sin número de escenarios y beneficios previos que tuvo que pasar para llegar a la condena.

Instruye a que la votación será inciso por inciso, con las indicaciones presentadas al texto que viene del senado, pero que, como su indicación de sustitutiva, pondrá primero ella en votación.

La diputada señora Jiles le hace presente al Presidente que, para alterar el orden de la votación, habida consideración que ya se había comenzado a debatir a la base de la indicación de la diputada Cariola, requiere el acuerdo de la Comisión.

- Solicitado el acuerdo por el señor Presidente, diputado Raúl Leiva, se le otorga por unanimidad. En consecuencia, se someterá primero a votación su indicación sustitutiva.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Leiva, que sustituye el numeral 2) del artículo 1° del proyecto, solo en cuanto sustituye completamente el artículo 68 ter propuesto, es rechazada. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Luis Sánchez. Por la negativa, lo(a)s señore(a)s Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Camila Flores y Jorge Rathgeb. Se abstuvieron lo(a)s señore(a)s Luis Cuello, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter (4-4-4).

El diputado señor Winter, fundando su voto, refiere estar de acuerdo con el espíritu de la indicación, pero la argumentación de la Defensoría lo ha convencido e el sentido de que los numerales 14 y 15 deberías ser excluidos, y por ello propondrá una nueva indicación en los mismos términos, pero sin los numerales ya indicados.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que, rechazada la indicación sustitutiva de su autoría, procede iniciar con la votación inciso por inciso, con sus respectivas indicaciones que figuran en el comparado, iniciado con la indicación de la diputada Cariola al inciso primero del artículo 68 ter.

Con todo, considerando que recién el diputado señor Winter hace ingreso de una indicación sustitutiva del artículo 68 ter, pero como ya estamos en votación de la indicación de la diputada Cariola, requiere el acuerdo de la comisión.

- No se otorga acuerdo. En consecuencia, se continúa con la votación del Artículo 1, numeral 2) por inciso.

Sometida a votación la indicación de la diputada Cariola (suscrita también por la diputada Jiles) para agregar “numeral 1° o” seguido del artículo 11, es aprobada. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (presidente), Luis Cuello, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Por la negativa, lo(a)s señore(a)s Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Camila Flores, Jorge Rathgeb y Luis Sánchez. No se registraron abstenciones (7-5-0).

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Flores solicita que, en conjunto al diputado Jorge Rathgeb (en representación del diputado Longton) puedan suscribir la indicación que se votará a continuación, habida consideración de que ellos, en virtud de los acuerdos adoptados en la mesa de asesores, hicieron retiro de sus indicaciones.

- Se tiene presente la solicitud de suscribir las indicaciones de los diputados señores Flores y Rathgeb.

Sometido a votación el inciso primero del artículo 68 ter que se propone en el numeral 2) del Artículo 1° del proyecto, con la indicación de los diputados señores Ilabaca, Leiva y Soto (suscrita por la diputada Flores y el diputado Rathgeb) que proponen suprimir en el inciso primero la expresión “o que el autor hubiere cooperado eficazmente” son aprobadas. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Luis Cuello, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Jorge Rathgeb, Catalina Pérez, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Se abstuvo, la diputada señora Joanna Pérez. No se registran votos en contra (12-0-1).

En consecuencia, y habida consideración de que la indicación e inciso ya aprobado tiene por objeto eliminar en este apartado toda regulación sobre la cooperación sustancial, se procede a declarar incompatible la siguiente indicación:

- Indicación de la diputada señorita Cariola, letra b), que modificaba el inciso primero del artículo 68 ter, agregando la frase “y sin perjuicio de las normas sobre cooperación eficaz”. INCOMPATIBLE.

Acto seguido, se abre discusión sobre el inciso segundo del artículo 68 ter, que ha sido indicado por la diputada Cariola en el numeral c) de su indicación al presente artículo, con el objeto de remplazar la expresión “la circunstancia atenuante del número 1° del artículo 11” por “y sin perjuicio de las normas sobre cooperación eficaz” en el inciso segundo.

Al respecto, el señor Castillo (Ministerio Público) refiere que se han manifestado ya a favor de la misma, porque permite esclarecer que solo aplica en post de la colaboración y otras circunstancias descritas en el inciso anterior.

Sometido a votación el inciso segundo del artículo 68 ter, con la indicación de la diputada señorita Cariola, letra c), que remplace la expresión “la circunstancia atenuante del número 1° del artículo 11” por “y sin perjuicio de las normas sobre cooperación eficaz”, es aprobada. Por la afirmativa, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Luis Cuello, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. En contra, lo(a)s señore(a)s Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Camila Flores y Pamela Jiles. Se abstuvo, el diputado señor Sánchez (7-5-1).

Luego, se da inicio al debate sobre el inciso tercero del artículo 68 ter, que también ha sido indicado por la diputada señorita Cariola, en el sentido de sustituir la expresión “la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1° o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

Sometido a votación el inciso tercero del artículo 68 ter, con la indicación de la diputada señorita Cariola, letra d), que remplace la expresión “la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1° o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”, es aprobada. Por la afirmativa, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Luis Cuello, Joanna Pérez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. En contra, lo(a)s señore(a)s Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, y Camila Flores. Se abstuvo, el diputado señor Sánchez (9-5-1).

En consecuencia, la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto, al inciso tercero del artículo 68 ter, que suprimía la expresión “o que el autor hubiere cooperado eficazmente” se entiende subsumida en la indicación aprobada, ya que comparten la misma intención de suprimir la referencia a la cooperación sustancial.

Corresponde abrir el debate al inciso final del artículo 68 ter, el que ha sido indicado por el diputado señor Sánchez, en el sentido de sustituir la expresión “aplicará” por “podrá aplicar”, modificando el mandado de los tribunales.

Al respecto, la diputada señora Joanna Pérez solicita que el autor pueda dar explicación de la indicación, lo que es secundado por la diputada señora Jiles, quien hace ver una suerte de contradicción del diputado Sánchez, porque siempre ha mantenido una postura firme de aplicación de penas, pero ahora ha presentado una indicación que

Informe de Comisión de Constitución

permite al juez ser más laxo en ciertas circunstancias.

El diputado señor Sánchez acoge las inquietudes, y reitera que, aunque suene extraño viniendo de quien viene, siendo partidario de una mano dura, explica que hay dos posibilidades en este caso en particular. El inciso aprobado por el Senado no deja margen de acción al tribunal, y puede ocurrir que en delitos donde sí puede llegar a reincidencia, por ejemplo, con consumo de alcohol en la vía pública, puede terminar con una condena de presidio.

La otra opción es hacer una distinción con los delitos de bagatela, y que son donde existe la posibilidad de aplicación de multa, permitiría al juez dirimir, según el caso, si aplicará o no la pena privativa de libertad.

Cree que es mejor poner el énfasis en delitos más graves, sobre los cuales sigue siendo partidario inclusive de endurecer más las reglas, eliminado por ejemplo la libertad condicional, pero eso no quita que, en este caso, con delitos de menor riesgo para las personas, la regla que se permite imponer sea demasiado gravosa.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Sánchez, que remplace la expresión “aplicará” por “podrá aplicar” en el inciso tercero del artículo 68 ter, es rechazado. Por la afirmativa, votaron lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Luis Cuello, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto. En contra, lo(a)s señore(a)s Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Marcos Ilabaca, Camila Flores, Pamela Jiles, Jorge Rathgeb y Raúl Leiva. No se registraron abstenciones (4-8-0).

Fundamentando su voto, la diputada señora Joanna Pérez indicó que, representando a una región con una alta tasa de delincuencia, no puede sino pedir más mano dura para los criminales. Por lo que vota en contra.

En el mismo sentido, la diputada señorita Flores indicó que no entiende, por ejemplo, como un delito de atentado contra la autoridad pública podría ser considerado como menos grave y querer beneficiarlo con la imposibilidad de aplicarse una pena privativa de libertad. Por o mismo, vota en contra.

El diputado señor Sánchez hace la invitación a discutir de forma seria. El es partidario de la mano dura contra delincuentes, pero generar normas estándar que pueden meter a la cárcel a personas que no tienen niveles altos de peligrosidad, tratándolos de forma igualitaria que a criminales que comenten asesinatos, violaciones, contra la vida, contra la propiedad, entre otros, no le parece.

El diputado señor Leiva (Presidente) recuerda que estamos en un contexto diferente, esto es, que una persona ya fue condenada previamente. En Chile, para que alguien sea condenado, tiene que pasar por mucho, y ya no hacerle aplicable ninguna de las alternativas o salidas alternativas de procedimiento penal.

Sometido a votación el inciso final del artículo 68 ter, es aprobado. Por la afirmativa, votaron lo(a)s señore(a)s diputado(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Jorge Rathgeb. En contra, los señores Luis Cuello, Catalina Pérez y Leonardo Soto. Se abstiene, el señor Luis Sánchez (8-3-1).

Por último, se abre debate sobre la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto, que agregan un nuevo inciso final al artículo 68 ter, y que indica “Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o clasificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración”.

Al respecto, el diputado señor Leiva (Presidente) refiere que, aunque en primera instancia uno podría pensar que es incompatible la indicación con lo ya aprobado (por haberse eliminado ya todas las referencias a la colaboración sustancial), es una norma remisiva que tiene por objeto dejar en claro las reglas.

El diputado señor Soto concuerda con ello, porque establece la preminencia de las normas de cooperación eficaz sobre las que ahora se votan, siendo bastante aclarativo.

Por último, las diputadas Jiles y Flores, y el diputado señor Rathgeb, suscriben la indicación.

Sometida a votación la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva, Soto, Flores, Jiles y Rathgeb, es aprobada. Votaron a favor, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Joanna Pérez, Luis Cuello, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Jorge Rathgeb, Catalina Pérez y Leonardo

Informe de Comisión de Constitución

Soto. Se abstuvo, el diputado señor Sánchez. No se registran votos en contra (11-0-1).

Sesión N° 135 de 17 de octubre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO 1, NUMERAL 2°

“ARTÍCULO PRIMERO. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

Indicaciones:

- De la diputada señorita Karol Cariola:

2.- Modifíquese el nuevo artículo 69, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, elimínase la frase “en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía”.

El diputado señor Cuello, refiere que el sentido de la indicación es hacerse cargo de la restricción de ámbito de aplicación que el texto aprobado por el Senado realiza, restándole discrecionalidad. Además, se requiere una definición más gruesa y armónica de sistema de fijación de penas del código vigente, cuestión que se está debatiendo en el proyecto de nuevo Código Penal.

Además, solicita escuchar la opinión de la Defensoría Nacional Pública.

El señor Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia, refiere que sobre el artículo 90 no hubo consenso sobre el “punto medio”, pero si en otras. Ahora, en opinión de su cartera, consideran que la determinación de la pena, y tal y como está aprobada del texto del Senado, pierde sentido considerando una interpretación armónica del Código Penal.

En ese sentido, en el proyecto de Nuevo Código Penal, se incorpora una regla que determina la pena en el punto medio de la misma, pero en un sistema completamente diferente, con un marco sistemático que regula a todas las penas, no como ahora, donde existe mucha dispersión.

Establecer la regla que propone el Senado es aventurado, porque no sabemos como se va a comportar en el actual sistema.

En ese sentido, el Ejecutivo esta de acuerdo con la eliminación que propone la diputada Cariola.

El señor Cristián Irrazábal, por la Defensoría Nacional Pública, se adhiere a lo que plantea el Ministerio de Justicia, porque lo lógico sería que esa regla se trate en el proyecto de Nuevo Código Penal, donde las penas serán distintas, y no en este.

Sin perjuicio de aquello, si se dejase en este proyecto, traería algunos problemas. En primer lugar, porque la lógica de buscar el punto medio responde a que, generalmente, los tribunales en Chile sentencian siempre al mínimo. Lo anterior, responde a que las penas suelen tener marcos penales más altas que en el derecho comparado.

A modo de ejemplo, el delito de robo en lugar habitado tiene una pena de 2 a 5 años en España, en Alemania parte de los 3 meses; en Argentina parte en 3 años y llega a los 10 años; en el Salvador es de 5 a 8 años. En Chile, es de 5 años a 10 años.

Informe de Comisión de Constitución

Lo mismo pasa con el robo con intimidación, que esta sancionado en Chile con 10 a 15 años. En el Salvador son de 6 a 10 años.

Así, en un delito con violencia, cuando un sujeto le tira el pelo a la mujer para robarle, va con una pena de 5 años y un día a 20 años. Ahora, para distinguirlo de otros robos con violencia, que son más graves, como el perpetrado por una banda organizada que asalta a una persona con un cuchillo, cuando sentencian a quien actuó solo, se van a la pena mas baja, y así lo diferencian de la pena más alta que la dejan aplicable a quienes actuaron concertados.

Obligar a los tribunales a partir por el medio, ningún tribunal preferirá imponer el medio antes que tener que argumentar el porque deberían imponer el mínimo, lo que conllevará a aumentar exponencialmente los años en prisión, lo que puede culminar en penas desproporcionadas.

El señor Ignacio Castillo, Director de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, refiere que efectivamente el artículo 69 es el más determinante, el núcleo central, que utilizan los jueces para ubicar el quantum de la pena que el sujeto sufrirá.

Se trata de una cuestión que requiere una mirada global, de modo de no generar dificultad en su aplicación.

En ese contexto, en el grupo de trabajo, se definió que una revisión de este ámbito en el contexto del nuevo Código Penal resultaba ser lo más idóneo.

También agrega que otras indicaciones también están pensadas bajo la misma idea (eliminación de la regla de medio), por lo que, si la Comisión decide no aprobar esta, también deberían rechazar aquellas.

El diputado señor Leiva (Presidente) cree oportuno mantener el texto como viene del Senado, porque no ha conocido circunstancia donde el tribunal aplique la sanción que no sea partiendo de la base mínima, y además se le entrega al juez la posibilidad de que, si va a otorgan agravantes o atenuantes, deba fundar la pena, tal como indica el texto del Senado.

Sometida a votación la indicación de la diputada Cariola que modifica el artículo 69 propuesto, eliminando la frase “en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía”, es rechazada. Votaron por la afirmativa, las y los diputados Luis Cuello, Marcos Illabaca, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Por la negativa, las y los diputados Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Andrés Longton y Luis Sánchez (5-0-0).

Fundamento del voto.

El diputado señor Longton fundó su voto en contra indicando que, de eliminarse esta frase, desvirtúa todo el proyecto, entendido por ello ajustar un punto medio para la aplicación de las penas, considerando que hoy casi siempre se aplica el mínimo, incluso bajo el marco establecido para el delito, siendo uno de los grandes problemas de nuestro sistema de penas, donde el delito dice que son 20 años de presidio, pero se le da 4 años, haciendo uso de distintas atenuantes que permite nuestro Código.

El diputado señor Soto fundó su voto a favor indicando que el artículo 69 establece el sistema que permite que los jueces apliquen las penas. Cuando ellos se enfrentan al delito, consideran las atenuantes y agravantes para que apliquen la pena.

Lo que se quiere hacer con el texto que viene del Senado es inhibir ese proceso de los jueces, para que sea el legislador quien les mande la pena a aplicar, la que será en el justo medio. Así, si la pena es de 3 años a 5 años, el juez deberá fijar como mínimo 4 años.

Hoy los jueces tienen abarrotadas las cárceles con internos, y nunca antes en nuestra historia ha habido tantos condenados, dando un total de 54 mil personas a octubre, a razón de 5.000 al año. Si lo proyectamos a fin de años, vamos a estar en las 70 mil personas, y nuestro sistema carcelario solo tiene capacidad para 40 mil, por lo que el problema es severo.

No han dado razones suficientes para votar a favor de esta regla del punto medio que aprobó el Senado, y lo que más le molesta es que, cuando se trata de delitos graves, como los delitos económicos que comenten personas de cuello y corbata, contra personas vulnerables, no se le aplicará esta regla, porque tienen su propio sistema. Es

Informe de Comisión de Constitución

decir, si aprobamos el texto del Senado va a ver mano dura contra el que hurta o robe, pero blanca contra quien se colude para engañar a toda la población.

El diputado señor Winter fundó su voto a favor refiriendo que esta modificación es el problema de legislar en paralelo con el proyecto de nuevo Código Penal, porque existe un sistema que debe ser interpretado armónicamente. Al aprobar la idea del Senado, estaríamos cambiando el sistema a todos los artículos que fueron aprobados y escritos por el legislador a la base del actual problema, haciendo un inorgánico del Código Penal.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

Para intercalar en el artículo 69 nuevo para reemplazar la frase “extensión del mal que importa el delito”, por la siguiente: “mayor o menor extensión del mal producido por el delito”.

- Continuación indicación de la diputada señorita Karol Cariola:

b) Sustitúyese la expresión “que importa el” por la expresión “producido por”.

El diputado señor Soto refiere que la idea de la indicación es sustituir una frase de la norma que se aprobó en primer trámite por una que mejor se adhiere a la legislación vigente, y que es “mayor o menos extensión del mal producido por el delito”. En cambio, la norma que viene del texto aprobado, utiliza una frase nunca antes utilizada en nuestro ordenamiento.

Al respecto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que coinciden en que esta indicación y la de la diputada Cariola van en el sentido correcto, en la lógica de mantener expresiones cuyo significado concreto y práctico ya es conocido, y así evitar inconsistencias por nuevas expresiones que impliquen nuevas interpretaciones.

El diputado señor Benavente solicita que se explique el alcance de ambas expresiones, porque tiene la impresión que “el mal que importa” va más en relación con el sistema penal de catálogo de delitos, porque la mayoría son de peligro, y no se resultado.

El señor Irrarrázaval (Defensor) refiere que “mal causado por” está en múltiples artículos en el Código Penal, sea en estados de necesidad y otros, y se entiende de una forma objetiva, aunque también se incorpora el daño moral.

El problema con ello es que, al ser algo nuevo, se deberá interpretar por los tribunales, y pareciera ser algo más amplio, menos objetivizable, con males directos e indirectos por el delito.

En ese sentido, el diputado Benavente refiere que, en conducción en estado de ebriedad, o narcotráfico cuando no se alcanza a vender la droga, ¿cómo el juez evalúa si no hay mal causado? Además, cuando uno legisla, a consecuencia, hay nuevas interpretaciones.

El señor Castillo (Ministerio Público) refiere que tiene razón el diputado Soto en su argumentación, porque la tradición de la jurisprudencia se ha hecho cargo de la expresión del artículo 69 como el mal causado por el delito. Con todo, no deja de ser algo atípico en el derecho comparado, porque usualmente en el derecho germanófilo lo vincula como una expresión más amplia, no solo como aquello que produce el injusto, sino también como los niveles de culpabilidad, el reproche del acto, los delitos de resultados que no lo son, entre otros.

El diputado señor Soto indicó que han revisado la jurisprudencia y no existe debate alguno sobre que la frase “producido” se entiende en un sentido amplio, no solo en cuanto lesiona el bien jurídico protegido por el delito, sino también cuando lo pone en peligro, sin necesidad de acreditar un resultado causal.

Así, no existe en la jurisprudencia debate sobre la exclusión de delitos de peligro. Si uno lo cambia, provocará un movimiento de la jurisprudencia, y puede significar que se modifiquen sentencias que consideren nuevas atenuantes con la consecuente libertad de personas, por lo que llama a aprobar la indicación.

El señor Mario Araya, asesor del Ministerio de Justicia indica que la dificultad que supone modificar el término actual implica entender que es algo distinto a lo que tenemos. Con ello, el problema de “mal que importe el delito” estará en un asunto de culpabilidad y determinación de pena.

Informe de Comisión de Constitución

En ese sentido, la previsibilidad o la atribución de responsabilidad por el hecho que sirve de fundamento a la pena, tiene directa relación con la capacidad del sujeto de ponerse en la posición de actuar de una forma distinta para no producir el peligro o no producir el resultado.

Cuando se cambia el concepto al “que importa el delito” el análisis de eso es a través de un tercero, y ya no de las reglas de culpabilidad personal. Entonces, cuando esos elementos están fuera de la decisión de la gente al momento de actuar, es un sustrato de pena que no tendría fundamento en el actuar del sujeto, aún cuando cree el riesgo, porque si a propósito del riesgo se produce un riesgo más allá del cubierto por la norma, debería considerarse eso para efectos de computar la pena, y eso sería una anomalía, con un déficit de fundamento en culpabilidad.

Esto nos podría llevar, además de una dispersión, también en problemas de carácter constitucional al momento de determinación de la pena. Si no ha tenido problemas la regla actual, parece no ser necesario modificarla por algo nuevo.

Sometido a votación el artículo 1°, numeral 2) en su parte que agrega un nuevo artículo 69, con la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto que reemplaza la frase “extensión del mal que importa el delito” por “mayor o menor extensión del mal producido por el delito”, es aprobada. Por la afirmativa, votaron lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Luis Cuello, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter.

Se abstuvo, el diputado señor Gustavo Benavente. No se registraron votos en contra. (10- 0-1).

En consecuencia, la indicación de la diputada Cariola identificada con el literal b), que sustituye la expresión “que importa el” por la expresión “producido por”, se entiende rechazada, por incompatibilidad con lo ya aprobado. Con todo, los parlamentarios hacen presente que el sentido de la indicación se entiende incorporada en la ya aprobada.

Fundamento de la votación:

El diputado señor Winter funda su voto a favor indicando que estamos frente a una expresión cuyo significado no conocemos, y que no está en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto los que promuevan esta indicación deberíamos haber tenido una argumentación en la materia, cuestión que en esta sesión no ha pasado, por lo que no puede sino estar a favor de su modificación.

- De la diputada señorita Karol Cariola:

“c) A continuación de la expresión “Ley 20.422”, agregase la siguiente frase “o que el autor tenga bajo su cuidado a una persona de estos grupos o que el autor sea mayor de 18 y menor de 22 años de edad”.”.

El diputado señor Cuello refiere que, dado que la indicación anterior de la diputada Cariola fue rechazada, y por tanto se mantiene la obligación del juez de aplicar el punto medio, la idea de esta indicación es agregar un nuevo criterio, que permita un cierto margen al tribunal para la aplicación de la pena.

El diputado señor Soto entiende la indicación en cuanto a su primera parte, que es el cuidado de mayores de edad, pero la segunda parte, sobre edad entre 18 y 22 años es inédita y no la entiende. No entiende su sentido y alcance, si es que quiere atenuar su responsabilidad o agravarla.

En respuesta, el diputado señor Cuello refiere que sería para atenuar la penalidad en esos casos, habida consideración de estos factores, y la edad sería a consecuencia de una especial apreciación del reproche penal a partir de este criterio.

El diputado señor Leiva (Presidente) no entiende la ubicación de la indicación, porque habla de víctima en su articulado, pero la indicación se pone en el lugar del autor del delito, es decir, sus condiciones especiales. Cree que no corresponde y sería irrelevante si el autor del delito tiene bajo su cuidado a un discapacitado, por ejemplo.

El señor Irarrázaval (Defensoría) entiende de la indicación que no se piensa en el caso que el autor tenga bajo su cuidado a la víctima, que podría ser discapacitado o menor de edad, porque en esos casos ya opera como agravante, sino que piensa en los casos donde el autor del delito tenga bajo su cuidado a una persona en las condiciones que la indicación indica, para considerar los casos donde el delincuente ingresa a prisión, pero deja

Informe de Comisión de Constitución

indefensa a la vez a las personas que dependen de él.

Esta regla opera en derecho comparado, y es una regla espejo. Esto, porque al inicio de la legislatura el artículo 69 era neutral, luego, con los años, se le han ido agravando las penas, como cuando la víctima es discapacitada, adulto mayor o menor de edad, y lo que esta indicación hace es construir una suerte de espejo, indicando que, si operará como agravante dichas circunstancias, también podrían considerarse como atenuantes en los casos que el autor tenga bajo su cuidado a esas personas.

En el caso de la edad, tiene sentido en cuanto a que la ley de responsabilidad penal adolescente establece un régimen escalonado, porque no es lo mismo la responsabilidad entre los 14 y 15 años, y uno podría hacerse extensivo en este caso.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que es tan poco vinculante si el autor tiene a su cuidado alguna de las personas que se encuentre en las situaciones que describe la indicación, que uno podría alegar que un violador que tenga un hijo discapacitado y, por tal, debería rebajársele la pena, es no tiene ningún sentido.

En la misma línea, el diputado señor Longton se considera muy respetuoso de las ideas divergentes a las suyas, pero en esta indicación no tiene sentido otorgarle un tratamiento preferencial al autor solo por tener a su cargo personas vulnerables, porque además puede ser una salida para que los imputados puedan ver una salida para aprovecharse de aquello, con una regla muy subjetiva y fácil de acreditar, quizás a través de un informe de un asistente social.

La diputada señora Flores no encuentra justificación en esta materia, porque además hablamos de personas reincidentes, es decir, alguien que hace del delito su profesión. Además, la regla de la edad no la entiende, y no existe justificación alguna para aprobarla.

Si alguien delinque por una necesidad imperiosa, por una situación puntual de sobrevivencia, quizás porque tienen bajo su cuidado a un hijo discapacitado y tienen que comer, son los menos de los casos, porque la gran mayoría, sino en todos los casos, las y los chilenos que están en esa situación no deciden delinquir.

Así, no podemos permitir un trato diferenciado y preferente a personas que no tienen ningún animo de contribuir a la sociedad, sino todo lo contrario.

El diputado señor Sánchez refiere llamarle la atención del afán de justificar a los delincuentes, metiendo en el medio ingredientes que poco o nada tienen que ver con las razones por las cuales se delinque, y que mucho menos deberían ser tomadas en cuenta por el ordenamiento jurídico para la determinación de la pena.

La regla de la edad que se propone es un invento, y no tiene un símil en nuestra legislación, ni en responsabilidad civil ni penal. Merece una explicación profunda. Si además se intenta introducir elementos como tener personas vulnerables bajo su cuidado, es difícil de entender. Aquí se quiere facilitar que personas peligrosas on ingresen a la cárcel, y hace mucho tiempo la gente demanda que tengamos mano dura contra la delincuencia, y pide que se deje de jugar con ese mandato de la ciudadanía.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) haciéndose caso de algunos aspectos del debate, refiere que el fundamento detrás de la ley penal adolescente es la convención internacional de derechos de los niños, lo que ha permitido el marco normativo actual, fundando razonablemente los 18 años de edad, y en ese sentido mal puede intentar justificarse una suerte de asimetría o extensión de esas reglas especiales de responsabilidad hacia personas que tengan entre 18 y 22 años de edad.

Ahora, en la primera parte de la indicación, sobre tener el autor bajo su cuidado a personas vulnerables, existe un proyecto parecido y que hoy se discute en el Senado, pero circunscrito a que todas las mujeres que se encuentren embarazadas o bajo el cuidado de niños menores de dos años en prisión, puedan suspender su privación de libertad en ese intertanto, y podría ser una buena instancia para introducir indicaciones de esta naturaleza, pero circunscritas a este supuesto, que es de mujeres embarazadas o bajo cuidado de niños.

El diputado señor Soto indicó que, además de lo ya expresado por los demás legisladores, la indicación no es necesaria. En el antiguo sistema penal existían los informes pre-sentenciales, y que eran informes socioeconómicos que pedían los jueces antes de dictar sentencia, con el objeto de dotarse de una opinión de las condiciones materiales del condenado, y tener factores para recorrer la pena dentro del grado. Hoy esta el artículo

Informe de Comisión de Constitución

343 del Código Procesal Penal, permitiendo al juez solicitar antecedentes del imputado y poner en cuestión circunstancias socioeconómicas que permitan recorrer el grado de la pena.

Sometida a votación la indicación de la diputada Cariola, individualizada con el literal c), que agrega una frase final al artículo 69 propuesto por el texto aprobado en su primer trámite constitucional, es rechazada. Voto a favor el diputado señor Cuello. En contra, los señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Luis Sánchez y Leonardo Soto. Se abstuvieron, la diputada Catalina Pérez y el diputado Gonzalo Winter. (1-7-2).

Fundamento de la votación:

La diputada señorita Pérez fundó su abstención, en el sentido de destacar el razonamiento que hay detrás de la indicación, porque es parte de una discusión válida, en cuanto a cómo los efectos de la pena son distintos en cuanto a un sujeto y su condición determinada, pero también con su entorno inmediato.

El diputado señor Leiva (Presidente) funda su voto en contra indicando que, aunque la idea detrás puede haber sido el incorporar las condiciones materiales del autor, y los efectos de la pena con su entorno, la indicación no se hizo cargo de expresarlo en ese sentido concreto, y además esta situada en el artículo 69, que dice relación con elementos que considerar circunstancias de la víctima.

- Del diputado señor Andrés Longton [RETIRADA]:

AL ARTÍCULO PRIMERO

“Para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

3) Reemplácese el artículo 98 por el siguiente:

Art. 98. El tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se haya iniciado el cumplimiento efectivo de la pena.

Se entenderá que la pena se ha comenzado a cumplir en aquellos casos en que, habiéndose impuesto una pena de tipo corporal de cumplimiento efectivo, el condenado hiciere ingreso al respectivo recinto penal.”

El diputado señor Longton, autor de la indicación, procede a realizar el retiro de ésta. Con todo, explica que es una indicación que altera las reglas de prescripción, y que debería ser tratado en el proyecto de nuevo Código Penal, pero la lógica de esto es que, hoy por hoy, desde la lectura de la sentencia hasta la condena definitiva, incluso pasando por el recurso de apelación, muchas veces ha pasado que las personas se terminan fugando, para que se cumpla el plazo de prescripción, que varía de 5 a 10 años.

Lo anterior, provoca una realidad y sensación de impunidad tremenda en nuestro país, dando la impresión de que es muy sencillo evadir la justicia.

A lo anterior, hay que sumar que existen cerca de 30 mil prófugos, y no existe una política pública para su búsqueda. Sólo gracias al control preventivo de identidad, se ha permitido captar un porcentaje importante de ellos.

Con todo, al no existir una búsqueda de prófugos activa, se provoca esta realidad de facilidades para la fuga y evadir la justicia. Es una materia que tendremos que discutir más adelante.

En ese sentido, luego de esta indicación, viene otra de mi autoría para sancionar penalmente la fuga desde la cárcel, y por ello hará el esfuerzo de no avanzar en la presente indicación, con la idea de que se discuta más adelante, en otro proyecto, habida consideración de la profundidad del debate que se requiere.

Por tanto, hace retiro de su indicación.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que, tomando en consideración el retiro de la indicación, pero tomando el punto de lo planteado por el diputado Longton, entienden lo que se plantea. Ahora, sobre el texto que

Informe de Comisión de Constitución

se proponía existían diferencias técnicas, ya que hoy es plazo de prescripción del artículo 98 otorga una certeza desde cuando comienza su contabilización, a diferencia de la indicación.

Con todo, si tiene un punto el señor diputado con el alto número de prófugos, aunque aclara que, en el registro de prófugos, de los 30 mil, existen personas que están con citación judicial por no comparecencia al tribunal por deuda de alimento o, en juicio de policía local, no haber comparecido. Así, el Ministerio de Justicia ha “limpiado” dicho registro para ser más certeros en cuánto a saber cuál es el número de personas que efectivamente se encuentran prófugos por el quebrantamiento de una condena, y que es una cifra mucho menor.

El diputado señor Leiva (presidente) también agrega que, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el diputado señor Longton, se está debatiendo un proyecto que hace público dicho registro.

- Del diputado señor Andrés Longton:

AL ARTÍCULO PRIMERO

“Para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

3) Incorpórese al párrafo XII del Título sexto del Libro segundo el siguiente artículo 304 quáter nuevo:

Art. 304 quáter. El que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, se fugare de este, será sancionado:

1. Con la pena de presidio menor en su grado máximo si, para perpetrar la fuga, empleare violencia o intimidación o hubiere tomado parte en un motín, o

2. Con la pena de presidio menor en su grado medio si, para perpetrar la fuga, empleare fuerza en las cosas.”

El diputado señor Longton argumenta la indicación señalando que la fuga no tiene una sanción penal en Chile, y es una realidad que sorprende. El que es encontrado, luego de fugarse, se le sanciona con incomunicación o aislamiento de hasta 6 meses.

Este vacío punitivo genera un incentivo para el escape de los recintos penitenciarios, fuga que normalmente se desarrolla con violencia en las cosas o con agresiones a las personas, como pasó en Valparaíso con la fuga del año 2021 y que culminó con el asesinato de una carabinera en Quilpué.

Así, se propone dos tipos de sanciones. La primera, cuando hay violencia o intimidación, con hasta 5 años de pena. La segunda, cuando se usa fuerza, cuya pena llega a los 3 años.

Al respecto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que el Ejecutivo no está de acuerdo con la indicación, porque la legislación actual sirve para enfrentar esta materia, adoleciendo la propuesta de los siguientes problemas.

Primero, porque actualmente existe el delito de quebrantamiento de condena, del artículo 90 del Código Penal, con pena de aislamiento o incomunicación.

Además, el supuesto que propone en el numeral 1) sería de quien se fugó de prisión cometiendo violencia, generalmente frente a personal de Gendarmería. Con la ley 21.560, publicada el 10 de abril del 2023, se aumentaron las penas para quienes provoquen lesiones en contra de funcionarios de Gendarmería (artículos 15 A, 15 B o 15 C). La pena de esos artículos es mayor a la propuesta por la indicación, y tampoco podría haber concurso.

Así, si se aprobase, se estaría disminuyendo la actual pena para estos casos de fuga.

El diputado señor Sánchez respalda la indicación del diputado Longton, porque es bueno que se desarrolle con más precisión las sanciones a quienes pueden resultar responsable por fuga.

Por muy regulado que esté, como indicó el Subsecretario de Justicia, en la realidad no se está produciendo o aplicando, siendo aún un delito impune.

Informe de Comisión de Constitución

Reitera que desconoce validez de las reuniones de asesores, porque a su asesora no se le invitó, como tampoco a los de la UDI, por lo que si la idea de estas reuniones es invitar a quienes solo refrendarán las indicaciones del Ejecutivo, anuncia que no serán parte de aquello.

Sobre la indicación, le parece correcta, porque son penas adicionales que se acumulan sobre la condena.

La aplicación de medidas disciplinarias no es suficiente, porque basta revisar una nota de prensa del día de ayer respecto de los asesinatos del cabo Palma, donde nuevamente, y gracias al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se le autorizaron visitas a estos delincuentes, quienes participaron además en un intento de motín.

Así, estas normas que actualmente existen, no dan garantía de nada, por lo que cree oportuna la indicación.

El diputado señor Illabaca refiere que de la lectura del artículo 15 C) y la figura propuesta por la indicación, cree que queda desmedido. No es objeto de este proyecto ampliar estas medidas disciplinarias, las que además son de abril del presente año, es decir, una norma nueva.

Cuando el diputado Sánchez indica que quiere endurecer las penas, resulta que con esta indicación se estaría bajando, porque la actual regulación refiere penas más altas para el maltrato o lesiones de personal de gendarmería, que van de presidio mayor en su grado medio a máximo.

Si se llegase a aprobar esta indicación, siendo una materia que afecta a funcionarios de la policía, le gustaría escuchar las opiniones del Ministerio Público y de la Defensoría.

El diputado señor Longton tiene la impresión de que, más que no gustarles a sus colegas la redacción de la indicación, lo que les molesta es que se sancione de esta forma la fuga, porque todos sabemos que la pena de quebrantamiento es ilusoria.

Ahora, sobre la existencia de otra norma que sancione las lesiones contra funcionarios de gendarmería, puede ser una cuestión interpretable, existiendo un concurso aparente de delitos, pero no es una cuestión clara ni resuelta, pero eso solo aplicaría para el numeral 1) de la indicación.

En el numeral 2), cuando existe fuerza en las cosas, no existe norma que colisione o un concurso, porque en la actualidad todas las sanciones serían de multa o disciplinarias. En ese sentido, la pena que se asigna, de 561 días a 3 años, es más que razonable y proporcional.

La idea detrás de esto es evitar hechos terribles como lo que paso con la carabinera Rita Olivares, donde su asesino vivía en el mismo barrio, siendo un prófugo de la justicia, y se paseaba por los malls, supermercados, etc. Esto, seguramente era porque nadie lo buscaba, y si lo pillaban, solo iba a volver a la cárcel, con una sanción de incomunicación, lo que para ellos es un negocio redondo.

Al respecto, el diputado señor Leiva (Presidente) refiere que hay jurisprudencia que esta conteste en señalar que el delito del artículo 90 es un delito en sí, por lo que si se quiere modificar la cuantía de la pena habría que modificar dicho artículo y no agregar un 304 quater, el que además adolece de un error, porque indica "el que encontrándose privado de libertad" pero no hace distinción si la persona se encuentra con reclusión domiciliaria, por ejemplo.

Además, la cuantía de la sanción también es discutible. Puede que un reo que se fuga estuviese cumpliendo 60 días de reclusión, y ahora se le aplicará 3 a 10 años. Hay que ponerse es más casos.

El diputado señor Illabaca refiere, al igual que el diputado Leiva, que la indicación solo hace referencia a quien se encuentra privado de libertad, sin distinguir y, además, por las características del delito penal, estima que no se puede dar concurso real de delitos, sino ideal, debiendo aplicar la pena menor. De ser así, la modificación que hicimos es resguardo de los funcionarios de Gendarmería, se perdería.

El señor Irrarrázaval (Defensoría Penal) refiere que es difícil saber el cómo los tribunales aplicarían esta norma, pero tenemos las dos posibilidades. La primera, lo que indicaba el señor Subsecretario de Justicia, y la segunda es que se aplique un concurso ideal, en el mismo sentido que indicó el diputado Illabaca.

En cuanto al numeral segundo, refiere que hay legislaciones que no castigan la fuga por una razón simple, y es

Informe de Comisión de Constitución

entender que el Estado puede privar a una persona de su libertad, pero no la puede privar de buscar su libertad a través de medios no violentos.

Aquí se estaría castigando, por ejemplo, a quien uso fuerza en las cosas, es decir, de quien lima el barrote para escaparse, hasta 3 años.

Con todo, la actual sanción de incomunicación si actúa como un desincentivo, ya que en su experiencia es un tema relevante, y pierden beneficios de la libertad condicional, porque se van a la lista de peor conducta.

El señor Castillo (Ministerio Público) refiere que no hay razón, más allá de una legítima discusión filosófica liberal, que impida sancionar penalmente a quien se fuga de la cárcel. De hecho, hay muchos países que lo hacen, y otros que no.

Uno podría tener como principio liberal el que toda persona tiene derecho a buscar su libertad, pero el Estado tiene el deber de sancionar a quien se fuga, por un tema de seguridad al bien jurídico protegido. En ese aspecto, la jurisprudencia chilena considera que, si se sanciona como una pena la fuga, solo que la pena es intra penitenciaria, pero perfectamente el legislador podría modificarla en una pena corporal distinta.

La redacción de la indicación podría causar problemas, porque omite sancionar la simple fuga, y uno advierte de como se interpretará en la jurisprudencia sobre la base de un concurso real, ideal u otro. De hecho, incluso en el numeral primero, donde todos descansan en la violencia, podría existir un problema con la intimidación.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) agrega que se está obviando que se acaba de aprobar el nuevo artículo 68 que implica reincidencia, por lo que la persona que cometiere este segundo delito de fuga, sumando a los delitos asociados a dicha operación de escape, aumentarían las sanciones en los grados que ya se aprobaron.

En ese sentido, se podrían producir efectos que no son deseados por los autores.

Sometida a votación la indicación del diputado Andrés Longton, que incorpora un artículo 304 quáter, es rechazada. Votaron a favor los diputados señores Gustavo Benavente, Andrés Longton y Luis Sánchez. Por la negativa, lo(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Luis Cuello, Marcos Ilabaca, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. No se registraron abstenciones. (3-6-0).

Fundamento del voto:

El diputado señor Soto funda su voto en contra al destacar que la indicación mantiene la idea de fuga sin sanción penal. Porque si se trata de una fuga sin violencia o intimidación, o daño en las cosas, y que es como suele ocurrir, la indicación no tendría asociada ninguna pena.

El diputado señor Leiva refiere que la indicación no distingue que tipo de privación de libertad, tampoco distingue que tipo de pena cumple, y en el caos del numeral 1) no se ha solicitado votación separada, y en la práctica implicaría otorgarle una penalidad más baja, vota en contra. Además, debería haberse modificado en el artículo 90.

ARTÍCULO 1°, NUMERAL 3

“3) Suprímese el artículo 260 quáter”

Al respecto, el diputado señor Leiva (Presidente) propone aprobarlo por unanimidad, ya que todo lo que tiene relación con la colaboración eficaz será objeto de un título aparte.

Sometido a votación el artículo N° 1, numeral 3°, es aprobado por unanimidad. Otorgaron su consentimiento lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Luis Cuello, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. (9-0-0).

ARTÍCULO 1°, NUMERAL 4

“4) Sustitúyese, en el numeral 2° del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

El señor Irrázaval (Defensoría Penal) indica que pueden quedar penas desproporcionadas, porque hablamos de

Informe de Comisión de Constitución

casos en que, por informe de licencia médica, se indica que las lesiones generan incapacidad para el trabajo superior a 30 días. Ese dato de atención de urgencia es variable, depende del facultativo, y no todas las lesiones son razonables, o que incluso puede ser el mismo médico de cabecera de la víctima el cuál haga el análisis.

Considerando la cantidad de licencias médicas que se prescriben en Chile, y la discrecionalidad de los médicos en la materia, parece hacer desproporcionar esta figura.

El señor Castillo (Ministerio Público) recuerda que esto es una propuesta de un grupo de académicos que participaron en el Senado, y que buscan, en cuanto al bien jurídico protegido, parece coherente de la sola lectura del artículo.

Esto es que, en el numeral 1, tiene una pena única de presidio mayor en su grado mínimo, y en cambio el numeral 2 tiene una pena de presidio menor en su grado medio.

Lo que se intentó hacer en el Senado es un degradé de los delitos de lesiones, a efectos que exista un continuo y no un espacio sin pena, que eventualmente pasábamos de un presidio menor en su grado medio a un presidio mayor en su grado mínimo.

El diputado Soto consulta por la autorización que tenemos para revisar este tipo de pena de lesiones. El proyecto tiene como idea matriz mejorar la persecución penal en materia de reincidencia, pero ahora revisamos los delitos de lesiones en todas sus variantes, y cree que estamos un poco lejos de aquello.

No tiene problema en entrar al debate, pero quiere tener claridad sobre los límites de este proyecto en cuanto a sus ideas matrices.

Sobre el punto, el diputado señor Sánchez entiende que esta ley sería miscelánea a estas alturas. Aunque si bien al inicio contemplaba solo materias de reincidencias, con el pasar del tiempo se le agregó muchas otras materias, ampliando su idea matriz, provocando una difusión que nos permite incluir indicaciones de naturaleza distinta relacionada a reincidencia.

El diputado señor Leiva (Presidente) tiene una opinión al respecto, partiendo de la base de que la calificación de compatibilidad puede ser dada no solo por la Cámara de origen, sino también en la revisora.

Aunque al inicio del proyecto solo decía relación con reincidencia, se ha abierto a una suerte de ley miscelánea, y lo dice en su título "Modifica diversos tipos penales con el objeto de mejorar la persecución penal". No solo podemos aplicar normas adjetivas, sino también sustantivas, y las indicaciones dicen relación con lo mismo.

El diputado señor Soto cree que los argumentos dados confirman su hipótesis, de que estamos en una ley miscelánea, es decir, que reúne un compilado de modificaciones normativas que no necesariamente tienen un vínculo entre sí, y que son un vicio del constitucionalismo chileno. De hecho, en los años 70 y 80 se hicieron reformas para evitarlas, y una de ellas es la de la idea matriz.

Toda la estructura que obliga a los parlamentarios a revisar los proyectos es la materia incluida dentro de las ideas matrices, porque tratamos de evitar este tipo de leyes misceláneas que vulneran el ordenamiento jurídico legislativo.

En ese sentido, revisar normas sobre delitos corporales, escapa de las ideas matrices. Si quieren revisarlas, podríamos ingresar indicaciones para aumentar o subir todas las penas, y por ello cree que se debe dejar en claro que escapa a las ideas matrices del proyecto.

El señor Velásquez, Abogado Secretario de la Comisión, estima que hay que evaluarlo desde distintos puntos de vista. Respecto al contenido del proyecto recibido, por un lado, ya fue despachado por el Senado, y debemos hacer una diferenciación entre la idea matriz original y sus aplicaciones, las que se fueron dando en el debate y votación en el Senado.

Por otro lado, otra cosa es la declaración de inadmisibilidad de la indicación. En nuestro rol de Cámara Revisora, no nos corresponde pronunciarnos sobre la inadmisibilidad de las indicaciones que ya son parte del texto íntegro que despachó el Senado.

Informe de Comisión de Constitución

En otras palabras, el lugar o instancia donde se debió haber planteado esta materia era en el Senado, en su primer trámite constitucional, haciendo presente la inadmisibilidad de las indicaciones que ampliaban la idea matriz.

Para cerrar el punto, el diputado señor Leiva (Presidente) aclara que esta norma es parte del proyecto original y, por consiguiente, no se puede alejar de las ideas matrices.

Sometido a votación el numeral 4° del artículo 1°, es rechazado. Votaron a favor los diputados señores Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Marcos Illabaca, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, lo(a)s señore(a)s Catalina Pérez y Gonzalo Winter. Se abstuvieron, los señores Luis Cuello, Leonardo Soto y Raúl Leiva (Presidente). (5-2-3).

Fundamentos del voto:

El diputado señor Longton funda su voto a favor indicando que, en el artículo anterior que se rechazó, se habla de la inconsistencia de las penas, porque quedaría con una pena más baja. En este caso, las lesiones graves estarían quedando la misma pena de la ley Nail Retamal, cuando se agrede a la policía o las Fuerzas Armadas, la que es una figura agravada, lo que considera que debería tenerse en consideración.

ARTÍCULO 1°, NUMERAL 5

5) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

El señor Araya (Ministerio de Justicia) recuerda que lo que se dijo en la discusión general del proyecto por parte de la Asociación de Magistrados, el Ministerio Público y la Defensoría, es que la dificultad mayor de la propuesta del Senado era precisamente eliminar la alternativa de multa, la que era relevante en casos donde la salida penal no era la necesaria de privación libertad, sino las accesorias.

Así, eliminar del artículo 399 las multas, impide aquella salida judicial correcta al caso concreto, y por tanto esta debería ser considerada en la votación.

Sometido a votación el numeral 5° del Artículo 1°, es rechazado. Por la afirmativa, los diputados señores Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Luis Cuello, Marcos Illabaca, Catalina Pérez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. (4-6-0).

ARTÍCULO 1°, NUMERAL 6

6) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

Sometido a votación el numeral 6° del artículo 1°, es rechazado. Por la afirmativa, votaron los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, lo(a)s señore(a)s Luis Cuello, Marcos Illabaca, Catalina Pérez y Gonzalo Winter. Se abstuvo, el diputado señor Leonardo Soto. (5-4-1).

Sesión N° 136 de 18 de octubre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

- Se deja constancia del pareo presentado, por esta sesión, entre el diputado señor Gustavo Benavente (reemplazado por el señor Álvaro Carter) y la señora Catalina Pérez.

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

Numeral 7)

7) Elimínase el artículo 411 sexies.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) expresa que la propuesta de eliminación va en la línea de tratar en título aparte lo relativo a cooperación eficaz.

Informe de Comisión de Constitución

Sometido a votación el numeral 7) del artículo Primero es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Marisela Santibáñez (por la señorita Cariola); Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (9-0-0).

Numerales nuevos

- Indicación del diputado señor Sánchez, al artículo primero del proyecto de ley que modifica el Código Penal:

Para agregar numerales nuevos, que incorporen los siguientes artículos en el Código Penal:

“Artículo 142 bis A.- Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 141 inciso final precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

“Artículo 372 bis A.- Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 372 bis precedente, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

“Artículo 393 ter.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los artículos 390, 390 bis, 390 ter, 390 quáter, 390 quinquies y 391 n° 1 precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

- Luego del debate, el autor presentó nueva redacción al artículo 393 ter, eliminando la referencia a los artículos “390 quáter, 390 quinquies”.

El diputado señor Sánchez expresa que se trata de lo que en Derecho Penal se denomina “marco rígido”. Es una técnica destinada a endurecer las penas y, en determinados casos, de especial gravedad, impedir o restringir la facultad del juez para aplicar el grado inferior de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Particularmente, se refiere a los casos de secuestro calificado, violación con homicidio, parricidio y femicidio. En tales casos, en caso de concurrir las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

Señala que la norma es coherente con el Código porque esto se ha utilizado en el artículo 449 del Código Penal. La indicación excluye la aplicación de las reglas generales, artículos 65 a 69. Puntualiza que hay un proyecto de ley en trámite con una idea matriz semejante, boletín N° 15.701-07.

Informe de Comisión de Constitución

A continuación, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) manifiesta que la ley N° 21.483, publicada el año 2022, endureció las penas para algunos de los delitos mencionados, por ejemplo, secuestro calificado (llevó estas penas a presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado).

Observa que el principal problema que tiene la indicación dice relación con el hecho de señalar que “aumenta grados” en un delito que no tiene grados en cuanto a las penas que tiene asignada, por lo que no tendría aplicación práctica. Asimismo, se generan inconsistencias con la norma aprobada, del punto medio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no está de acuerdo con la indicación.

El diputado señor Sánchez hace presente el artículo 58 del Código Penal que establece que las penas indivisibles constituyen en sí misma un grado, por lo que no hay conflicto en ello.

Seguidamente, el señor Irrarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) expresa estar conteste con lo argumentado por el Subsecretario. Explica que se trata de delitos muy graves, son pocos casos, y contempla las penas máximas que establece nuestro orden jurídico, presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado -la persona no puede ser de la cárcel antes de 40 años bajo ninguna circunstancia-.

Desde un punto de vista práctico, de los operadores del sistema, observa una mayor complejidad al crear un régimen adicional de determinación de la pena al del Código Penal, tal como, el de la Ley de Control de Armas, Ley “Emilia”, y el artículo 449 del Código Penal, sobre delitos contra la propiedad.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) señala que la indicación propone un marco rígido de determinación de la pena, lo que también se encuentra presente en el artículo 449, sobre delitos contra la propiedad, en la Ley de Control de Armas, y otras leyes especiales. Es un modelo que el legislador legítimamente ha podido aplicar. Sin perjuicio de eso, es necesario aquilatar el texto con la finalidad de evitar eventuales problemas hermenéuticos.

Lo primero, la modificación del artículo 69 del Código Penal supone una revisión de la forma en cómo se va a aplicar los marcos rígidos. Por ejemplo, lo propuesto en el artículo 393 ter, regla 1ª, es contradictorio con las modificaciones aprobadas en el artículo 69 en su punto medio. En algunas hipótesis (no en las más graves, que tienen pena de presidio perpetuo simple y calificado) puede llevar la pena hacia abajo. No es mala formulación sino que la modificación aprobada al artículo 69 va a generar un efecto en esta disposición.

Lo segundo, expresa que se debe ser cuidadoso con la propuesta de artículo 393 ter, pues contempla hipótesis de penas divisibles, donde la regla del punto medio va a generar un problema hermenéutico. Respecto de la referencia a los artículos “390 quáter, 390 quinquies”, observa que no parecen ser figuras de tipos penales sobre las cuales se pueda aplicar la regla.

A continuación, el diputado señor Longton expresa que con el diputado señor Sánchez presentaron un proyecto para establecer un marco rígido en materia de homicidio, igual como se hizo a propósito de la Ley “Naín Retamal”. Sostiene que se puede producir un problema respecto de las penas divisibles en atención a la modificación aprobada al artículo 69 del Código Penal, por la cual se cambió el marco general sobre la forma de determinación de las penas. Entonces, proponer, además, un marco adicional puede ser complejo.

Seguidamente, el diputado señor Leonardo Soto manifiesta no estar de acuerdo con la indicación por defectos técnicos, y porque propone un marco rígido para la determinación de la pena, básicamente, en un solo delito, secuestro con homicidio, violación, o algunas lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, en la persona del ofendido; sin hacerlo respecto de otros delitos, igual o más graves, lo que produce una desproporción, un desbalance. Por ejemplo, no tendría dicho marco el secuestro de menores de 18 años, contenido en el artículo 142 del Código Penal. La solución no sería extenderlo a ese delito, porque muchos otros también quedan fuera. Ya se aprobó la modificación al marco general de determinación judicial de las penas, artículos 65 a 69 del Código Penal.

A su vez, la diputada señora Jiles sostiene que la indicación es interesante, y cuestiona los argumentados fundados en una mayor complejidad operativa. Pide conocer la opinión del señor Enrique Aldunate, pues, a su juicio, no se contradice la posibilidad de fijar un marco rígido en relación con las reglas generales de determinación de las penas.

El diputado señor Ilabaca opina que más que una regla de aplicación excepcional se está alterando las penas, las

Informe de Comisión de Constitución

que ya se aumentaron el año pasado.

Respecto de la indicación que incorpora un artículo 393 ter, observa que el 390 quáter se refiere a la agravante, por lo que mal podría hacerse efectiva una regla de aplicación. Lo mismo con la referencia al artículo 390 quinquies, no existe congruencia con la norma de determinación de la pena.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) pone énfasis en que la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública se encuentran contestes en que una indicación de esta naturaleza sería inadecuada.

Recaba el acuerdo de la unanimidad de los presentes para oír al señor Aldunate.

El señor Aldunate expresa que actualmente coexiste un sistema de determinación de las penas que se escapa del régimen general del Código Penal. Junto a los mencionados, la Ley de Delitos Económicos también tiene un régimen autónomo. En términos político criminales, no es el modelo deseable en un régimen codificado. Relata que, primeramente, se introdujo por ciertas presiones a propósito de los delitos de tráfico vial, denominada Ley “Emilia”; luego, en la Ley de Control de Armas; en el artículo 449 del Código Penal, en delito contra la propiedad, instancia en la que señaló que era altamente inconveniente.

En términos de proporcionalidad, explica que respecto de tres delitos, de los más graves, se propone rigidizar la determinación de la pena – aclara que no se aumenta la pena-.

La regla dispone que se debe respetar el marco abstracto que fijó el legislador. Por ejemplo, en el artículo 66 del Código Penal, referido a la determinación de las penas indivisibles, el inciso primero podría “darle la razón” al diputado Sánchez en el sentido que el juez podrá moverse entre las dos variantes que tiene, entre las dos penas indivisibles. Observa que, probablemente, el diputado Sánchez no quiere que se aplique el inciso tercero, es decir, que en caso de que ocurran ciertas atenuantes el juez pueda bajarse de ese marco rígido que ya fijó el legislador al endurecer la pena. La indicación del diputado Sánchez, en la práctica, impide que operen las reglas generales.

Coincide en que la referencia al artículo 390 quáter no corresponde, y respecto del artículo 390 quinquies, si no se quiere que concurren circunstancias modificatorias se deben excluir de plano.

Complementa que cuando los defensores alegan, por ejemplo, la ficción de consumación del artículo 7, la Sala Penal respondía que era una decisión político- criminal decir que se entiende consumado el delito cuando en realidad está en una etapa preparatoria. Es una decisión de proporcionalidad la que debe tomar el legislador.

Ante las inquietudes del señor Longton, el diputado señor Sánchez apunta que en la indicación dispone claramente que no aplican las reglas de determinación de la pena establecidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal, por ende, no surge la contradicción descrita.

Respecto de las observaciones del señor Soto, observa la existencia de una sentencia Rol N° 3972-17, del Tribunal Constitucional, que no impugna la regla del tipo marco rígido.

En nueva intervención, el diputado señor Longton pone de relieve su preocupación en cuanto a que, eventualmente, con la indicación puede llegar a aplicar una pena menor a la regla del artículo 69 del Código Penal. Es decir, con la aplicación de atenuantes podría bajar de ese punto medio que establece el marco de la pena.

Pregunta qué ocurre en el caso del presidio perpetuo calificado, caso en el que no se puede excluir un mínimo.

El señor Aldunate expresa que el problema que visualiza el señor Longton es correcto a partir de las modificaciones aprobadas en este proyecto de ley al artículo 69 del Código Penal. El juez tendrá que aplicar la regla que se le impone.

Puesta en votación la indicación del diputado señor Sánchez que incorpora los artículos 142 bis A, 372 bis A, y 393 ter al Código Penal (con la eliminación de la referencia a los artículos “390 quáter, 390 quinquies”), es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Camila Flores; Pamela Jiles, y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Marisela Santibáñez (por la señorita Cariola); Marcos Ilabaca; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Se abstienen los (las) diputados (as) señores (as) Jorge Alessandri; Joanna Pérez (por el señor Calisto), y Andrés Longton. (3-5-3).

Informe de Comisión de Constitución

Indicaciones presentadas durante la sesión:

- Indicación del diputado señor Sánchez

Para agregar un nuevo numeral que incorpore al artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral 24° nuevo:

“24° Utilizar elementos incendiarios, punzantes u otros especialmente destinados a evitar o entorpecer la persecución policial o proveer impunidad en la huida.”.

El diputado señor Sánchez explica que se busca incorporar una nueva circunstancia agravante, la que permite aumentar en un grado la pena. Explica que el uso de los elementos mencionados constituiría agravante con la finalidad de evitar o entorpecer la persecución policial o proveer impunidad en la huida. Esta circunstancia agravante va en la dirección de ofrecer mayores garantías a las policías en el ejercicio de sus funciones y también endurecer las penas a quienes atenten en contra de ellos. Añade la conducta descrita da cuenta de delinquentes avezados, que actúan en pandillas, en organizaciones criminales, comprometiendo fuertemente la seguridad.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto expresa que alterar o incorporar una circunstancia agravante permite a los actuales condenados - en cuyas sentencias se consideró una circunstancia agravante similar-utilizarla a su favor y pedir la revisión de sus condenas, por el principio de especialidad. Eso ha ocurrido en la práctica.

Los objetos incendiarios y la utilización de armas blancas, como serían los objetos punzantes, ya están incorporados en el artículo 12, números 3° y 10°, y N° 20°, respectivamente. Situación que provocará confusión en la aplicación de la norma.

Observa también que la propuesta forma parte de delitos autónomos en el ordenamiento jurídico, no circunstancias agravantes, entre ellos, el delito de incendio en la vía pública y delitos contemplados en la ley “Antibarricadas”. Sugiere rechazar la indicación por defectos técnicos insalvables.

Seguidamente, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) apunta a que este proyecto de ley tenía dos objetivos claros: regular la reincidencia y agravar las penas para aquellas personas que hayan reincidido, e incorporar un conjunto de normas procesales para mejorar la persecución penal. A lo largo de todas las instancias de análisis de esta iniciativa, no recuerda que este tema haya aparecido como un problema a resolver en el marco de los objetivos planteados.

Enfatiza que esta materia es delicada y requiere un mayor tratamiento para evitar efectos contrarios a los deseados. Varios de los aspectos de la nueva circunstancia agravante propuesta ya se encuentran contenidos en agravantes anteriores y se puede generar problema con delitos independientes.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica) explica que, al concurrir las circunstancias agravantes, la sanción que se impone se determina porque tiene un grado más de culpabilidad, es decir, es más reprochable la conducta. Cuando la circunstancia es de tal entidad que configura un delito autónomo, se aplican las reglas de concurso y, por lo general, se sanciona por ambas conductas. Una regla como la que se propone podría generar que la utilización de una bomba incendiaria, se considerara una circunstancia agravante y no un delito autónomo. Por ejemplo, en el caso de un hurto en el que la persona escapa lanzando una bomba incendiaria, al aplicar la regla propuesta, el lanzamiento del artefacto incendiario se podría considerar agravante del hurto, suponiendo que este será simple y consumado, se sancionará con la pena de trescientos días, y no con la pena de sesenta y un día más tres años y un día. El artículo 63 del Código Penal dispone que las circunstancias que son concomitantes y las circunstancias agravantes no pueden valorarse doblemente. Ese es el riesgo de la propuesta.

Junto con lo anterior, el fundamento de la agravación de la culpabilidad tiene que tener relación con el cumplimiento del deber del ciudadano conforme lo exige la ley. No existe obligación constitucional ni legal de no escapar cuando a usted quieren aprenderlo.

Si al escapar produce daños o lesiones, o se utilizan armas, se debe sancionar por eso - lo que está cubierto con los tipos penales actuales- pero el fundamento de culpabilidad no puede ser la huida.

En síntesis, la propuesta recoge aquello como circunstancia agravante, es decir, le quita valor al delito autónomo convirtiéndolo en parte del delito original, lo que no tendría sentido comunicativo en una sentencia y menos en la

Informe de Comisión de Constitución

conducta de la persona que se persigue.

La diputada señora Jiles cuestiona la ausencia del Ministro de la Cartera, en su calidad de colegislador, en la tramitación de esta iniciativa. Asimismo, expresa su crítica a la conformación de una mesa técnica asesora, y enfatiza que la Comisión es la única instancia legislativa para debatir los proyectos sometidos a su conocimiento.

Por su parte, el diputado señor Ilabaca expresa su inquietud ante las complejidades que puedan surgir en la aplicación de la propuesta.

El señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) estima que gran parte de la indicación está recogida en los numerales 10° y 20° del artículo 12 del Código Penal y coincide con el Ministerio Público respecto de que se podrían generar problemas en la interpretación al momento de su aplicación.

En votación la indicación del diputado señor Sánchez (que incorpora nuevo numeral 24° al artículo 12 del Código Penal) es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Jorge Alessandri; Camila Flores, y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Joanna Pérez (por el señor Calisto); Marisela Santibáñez (por la señorita Cariola); Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (3-8-0).

- Indicación del diputado señor Sánchez

Para agregar un nuevo numeral que reemplace el numeral 1° del artículo 90 por el siguiente:

“1.° Los condenados a presidio, reclusión o prisión sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio a máximo e incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un tiempo que, atendidas las circunstancias, podrá extenderse hasta tres meses, quedando durante el mismo tiempo sujetos al régimen más estricto del establecimiento. Si el quebrantamiento se diere respecto de un condenado privado de libertad que participare en un motín; o se ejecutare mediante violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se estará a lo dispuesto en el artículo 304 bis.”.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) expresa que esta materia fue latamente discutida en la sesión anterior a propósito de propuesta del diputado señor Longton respecto de la naturaleza del quebrantamiento; fue resuelta y votada en contra. En consecuencia, declara la inadmisibilidad de la indicación.

La indicación es retirada por su autor.

- Indicación del diputado señor Sánchez

Para agregar un nuevo numeral que incorpora el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 268 bis del Código Penal:

“El que incurra en la conducta descrita en este artículo deberá pagar una multa de 20 unidades tributarias mensuales”.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) declara inadmisile la indicación por estar fuera de las ideas matrices de este proyecto de ley.

Sobre la inadmisibilidad, el diputado señor Sánchez manifiesta que se ha dicho en innumerables ocasiones que se trata de una ley miscelánea y, pese a que se discute la procedencia de esta técnica legislativa, esta ha sido utilizada anteriormente. Pregunta si existe otro artículo de este proyecto que establezca nuevas penas.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que un vicio anterior no valida o legitima la conducta. Reitera la declaración de inadmisibilidad.

El diputado señor Leonardo Soto concuerda con la declaración de inadmisibilidad, pues la indicación propone incorporar una multa al que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, lo que se escapa a los objetivos de regular la reincidencia y mejorar la persecución penal.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) llama al orden al señor Sánchez.

- Indicación del diputado señor Sánchez

Para agregar un nuevo numeral que agregue en el artículo 436 del Código Penal el siguiente inciso final:

“Cuando en la perpetración de los delitos sancionados en este artículo se utilizare motocicleta, motoneta, bicimotor u otros similares, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo o el mínimo si consta de un solo grado.”

El diputado señor Sánchez indica que se está fijando un marco rígido, similar al discutido con anterioridad. La ciudadanía demanda que se sancione con mayor severidad esta conducta con un fin disuasivo y evitar la “habitualidad” de estas conductas denominadas “motochorros”.

El diputado señor Leonardo Soto pide que se declare la inadmisibilidad de la indicación por exceder las ideas matrices de este proyecto de ley. Cuestiona la diferenciación que se efectúa entre distintos medios de comisión del delito, excluyendo otras formas de comisión.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) declara inadmisibles las indicaciones.

El diputado señor Sánchez cuestiona la declaración efectuada por el presidente y solicita que se someta a votación.

Sometida a votación la declaración de inadmisibilidad es rechazada. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Marisela Santibáñez (por la señorita Cariola); Marcos Ilabaca; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Jorge Alessandri; Joanna Pérez (por el señor Calisto); Camila Flores; Pamela Jiles; Andrés Longton, y Luis Sánchez. (5-6-0).

Fundamento del voto:

La diputada señora Jiles argumenta que la característica de la idea matriz no restringe la posibilidad de que se puedan crear tipos penales.

El diputado señor Leonardo Soto reitera los fundamentos vertidos con anterioridad y agrega que la propuesta produciría desproporción, e incluso podría ser declarada inconstitucional.

La diputada señora Joanna Pérez señala que la Bancada Demócratas ha presentado un proyecto en esta línea. Vota en contra.

En consecuencia, la indicación es declarada admisible.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio) hace saber que el artículo 436 del Código Penal regula el robo con sorpresa, incluidas materias especiales como el robo con sorpresa de vehículos.

Sostener que existe un plus de injusto que justifique un aumento de las penas por las vías o elementos en las cuales huye el sujeto que se apropia de la cosa parece carecer de fundamento sustantivo para poder construir la pena. Tiene sentido cuando se agravan las penas por utilizar elementos particularmente dañinos, pero no tiene sentido por utilizar elementos útiles para darse a la fuga.

En la especie, no se ocupa el auto para apropiarse de la cosa (delitos contra la propiedad), sino que el auto es una vía de transporte para ir o retirarse del lugar. Ese escenario pondría en el absurdo de que la única forma de que se aplique la pena legal sea quien comete el delito de robo por sorpresa deba siempre huir a pie.

Ante los casos actuales (personas que andando en automóvil roban bicicletas) existe una discusión penal no zanjada, pudiendo ser considerado un hurto con lesiones, un robo por sorpresa o, incluso, un robo con intimidación. Hace presente la discusión jurisprudencial sobre casos de rompimiento de ventanas en vehículos para sustracción de carteras, en estos casos, la jurisprudencia ha ido desde un hurto, a un robo por sorpresa, a un robo con intimidación.

En resumen, la decisión política sobre este punto se debiera circunscribir al robo por sorpresa y a no otro tipo de

Informe de Comisión de Constitución

delitos. Pareciera que la justificación de una circunstancia de ese tipo no sería lo suficientemente consistente para su incorporación.

El señor Irrarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) explica cómo funcionaría en la práctica. El robo con violencia e intimidación se sanciona con la pena de cinco años y un día a veinte años. Con la norma que aprobó la Comisión anteriormente (artículo 69 del Código Penal) el juez va a partir contando la pena a los doce años y medio, en vez de los cinco años y un día. Con la indicación propuesta se excluye el mínimo, entonces, quedan diez años y un día a veinte años y, por el solo hecho usar la motocicleta, el juez va a partir en quince años y un día. Es decir, el problema es que se va a generar una desproporción.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) no observa problemas de compatibilidad con el artículo 69 ni complejidades en hermenéutica; esta es una decisión de carácter político- criminal.

La cuestión política- criminal relevante es si la Comisión considera que existe un plus de injusto en aquel que para aprovechar - no la fuga- sino el éxito del acometimiento en términos sorpresivos o furtivos, utiliza este tipo de herramientas que facilitan la comisión de estos delitos, el fenómeno “motochorros”.

Seguidamente, el diputado señor Ilabaca expresa su preocupación por el aumento de las penas de los delitos contra la propiedad versus los delitos contra la vida. Además, expresa que ya existen nuevas modalidades de comisión que no quedarían comprendidas, por ejemplo, el uso de automóvil.

A continuación, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) manifiesta que el problema no es la forma de comisión. Añade que en la redacción estarían quedando fuera bicicletas, camionetas, autos deportivos. Finalmente, cuestiona la expresión “u otros similares” ya que el Derecho Penal es de derecho estricto.

El diputado señor Longton discrepa de lo planteado. Apunta que se está buscando incorporar conductas que no están tipificadas o agravadas. Precisa que se habla de “perpetración”, lo que es distinto a una vía de escape. Dentro de la comisión del delito es una figura agravada de la misma, hay un aprovechamiento de esa situación para cometer un delito violento. Indica que en la legislación se han producido “cruces” entre los mínimos de las penas de los homicidios con los máximos de las penas de los robos con violencia e intimidación. Se podrían incorporar otros medios comisivos.

- Nueva indicación del diputado señor Sánchez (sustituye la redacción de la indicación anterior)

Para agregar un nuevo numeral que agregue en el artículo 436 del Código Penal el siguiente inciso final:

“Cuando en la perpetración de los delitos sancionados en este artículo se utilizare cualquier vehículo motorizado, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo o el minimum si consta de un solo grado.”

El autor presenta nueva redacción que reemplaza la mención “motocicleta, motoneta, bicimoto u otros similares” por “cualquier vehículo motorizado”. Invita a efectuar permanentemente ajustes a la normativa penal conforme a nuevas tendencias de comisión de delitos.

Seguidamente, la diputada señora Flores comparte la opinión del Ministerio Público, y también la necesidad de enfrentar la criminalidad que avanza rápidamente.

En la misma línea, la diputada señora Joanna Pérez manifiesta que se han modernizado e “importado” delitos nuevos.

El diputado señor Leonardo Soto considera que esta discusión excede las ideas matrices del proyecto de ley.

Además, opina que se propone una penalidad excesiva al delito de robo (equiparándola con la del homicidio; superior al delito de violación), lo que generaría desproporcionalidad.

Finalmente, la diputada señora Jiles valora esta discusión y la posibilidad de perfeccionar las iniciativas legislativas. No comparte la idea de que atenerse a la idea matriz deba restringir las potestades legislativas. Estima que, al contrario, la idea matriz debería comprenderse en toda su amplitud, lo que incluye la incorporación de nuevos

Informe de Comisión de Constitución

tipos penales.

La discusión queda pendiente.

Sesión N° 137 de 23 de octubre de 2023.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) da inicio al orden del día, agradeciendo la presencia de los invitados, y procede a dar continuidad con la votación en particular.

Así, corresponde continuar con las indicaciones presentadas por el diputado señor Sánchez al artículo primero, y que modifican varios artículos del Código Penal, en el siguiente sentido:

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO 1

- Indicaciones del diputado Luis Sánchez:

4) Para agregar un nuevo numeral doceavo que agregue en el artículo 436 del Código Penal el siguiente inciso final:

“Cuando en la perpetración de los delitos sancionados en este artículo se utilizare cualquier vehículo motorizado, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo o el mínimo si consta de un solo grado.”

En votación la indicación del diputado señor Sánchez que agrega un inciso final al artículo 436 del Código Penal, es rechazada. Votaron a favor los diputados señores Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, lo(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Mercedes Bulnes, Karol Cariola, Catalina Pérez y Leobardo Soto (4-5-0).

Fundamento de la votación:

El diputado señor Sánchez funda su voto a favor indicando que es bueno no restringir esta agravante a solo algunos tipos de vehículos motorizados, porque ya estamos evidenciando nuevas tendencias. En ese sentido, modificó su indicación para establecer simplemente vehículos motorizados, resolviendo las inquietudes planteadas por los propios parlamentarios en la sesión pasada.

El diputado señor Soto refiere que existe una desproporción de penas sin una justificación razonable. El delito de robo con sorpresa a través de un vehículo motorizado tendría la misma penalidad que el delito de homicidio, siendo que el primero atenta contra la propiedad, y para él no pueden tener el mismo significado o valor. Por tanto, vota en contra.

El diputado señor Leiva (Presidente) podría haber entendido mejor esta indicación como una agravante, pero no como una pena específica. Además, deja afuera a las bicicletas, por lo que sigue siendo restrictivo y no es armónico con lo que ya existe en la regulación. Por tanto, vota en contra.

- Indicación del diputado Raúl Leiva:

Para eliminar el numeral 2° del artículo 449 del Código Penal.

Al respecto, el autor, diputado señor Leiva (Presidente) argumenta que la idea de la indicación es hacerse cargo de una incoherencia que quedo luego de la aprobación de las indicaciones al artículo 68 ter, siendo necesario derogar el numeral segundo del artículo 449 del Código Penal, y que actualmente contiene una regla distinta es incompatible para fijar la pena.

El señor Mario Araya, abogado asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explica que esta indicación no modifica en nada lo ya aprobado en materia de reincidencia.

Recuerda que lo aprobado en el artículo 68 ter es la regla textual del artículo 449 numeral 2°, pero ahora quedo más amplia, ya que actualmente la regla de este último artículo solo considera la reincidencia del numeral 15 y 16

Informe de Comisión de Constitución

del artículo 12, mientras que lo ya aprobado la considera para los números 14, 15 y 16 del artículo 12.

Si se mantiene ambas reglas, generará problemas de interpretación de cuál es la regla general de reincidencia, no sabiendo entonces el tribunal si existe una regla especial para delitos contra la propiedad donde no se puede aplicar al numeral 14 del artículo 12, o no.

Complementando, el señor Jaime Gajardo, Subsecretario de Justicia, recuerda que en la mesa técnica se generó una indicación de acuerdo en el artículo 68 ter, pero que no fue aprobada, y ese acuerdo consideraba la derogación del numeral 2° del artículo 449. Como se fueron aprobando otras indicaciones, quedo afuera ese aspecto, manteniéndose vigente la regla del artículo 449, pero se hizo presente y quedamos en que, cuando se viera este artículo, volveríamos con la indicación de derogación.

El diputado señor Sánchez critica la forma de legislar, por el poco tiempo para analizar los contenidos de las indicaciones. En efecto, la base del proyecto es establecer la pena media, pero eliminar el marco rígido puede ser complejo, y eliminar el numeral 2° del artículo 449 puede tener consecuencias insospechadas, como la aplicación de un marco penal menos estricto y más blando para la comisión de estos delitos. Por último, le gustaría escuchar a expertos y a la Defensoría.

El diputado señor Soto refiere que la idea es derogar una regla vigente de determinación de pena que sería incompatible con lo ya aprobado, por lo que no queda más que eliminarla, aprobado esta indicación. De lo contrario, si quieren mantener ambas, los jueces tendrán dos reglas, pudiendo aplicar el numeral 2° del 449 que establecerá la pena más baja, y no la media.

No podemos, como legisladores, permitir este error.

El diputado señor Longton discrepa con la opinión del diputado Sánchez, porque no se está eliminando el marco rígido del artículo 449, solo la regla segunda, porque tiene que ver con la regla de punto medio de la pena, por medio de la cuál aseguramos una pena mayor, por lo que es una modificación formal.

En votación la indicación del diputado señor Leiva que deroga el numeral 2° del artículo 449, es aprobada. Votaron a favor, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Mercedes Bulnes, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Andrés Longton, Catalina Pérez y Leonardo Soto. En contra, el señor Luis Sánchez. Por la abstención, el señor Gustavo Benavente (7-1-1).

Fundamento del voto:

El diputado señor Benavente se abstiene, habida consideración de no estar seguro de los efectos de esta derogación, debido a la premura en su legislación, pudiendo generar consecuencias que no ha podido a analizar.

El diputado señor Sánchez vota en contra, porque aunque digan que solo viene a corregir lo aprobado por el artículo 68 ter, no hay tiempo para revisarlo. Tampoco está seguro de que no tenga consecuencias indeseadas, y tampoco tienen el texto a la vista para hacerse una cabal idea, no siendo la mejor manera de legislar, y poco serio.

Antes de continuar, el diputado señor Leiva (Presidente) pide la unanimidad de la comisión para aceptar el remplazo del diputado señor Fernando Bórquez por el diputado señor Jorge Alessandri, durante esta sesión.

- Se otorga el acuerdo de forma unánime.

- Indicación del diputado Luis Sánchez:

5) Para agregar un nuevo numeral noveno que agregue un nuevo numeral 9 10° en el artículo 485:

"10° En cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública."

El diputado señor Leiva (Presidente) habida consideración de que en el artículo 485 del Código Penal ya considera un numeral 9°, la declara como mal formulada, y otorga al diputado señor Sánchez unos minutos para la adecuada corrección.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Sánchez, habida consideración de lo anterior, hace ingreso de la corrección de su indicación, pasando el actual numeral 9° a ser 10°. Con todo, pide a la Secretaría aclarar si tiene que ser de esa forma o se entiende que, al aprobarse, desplaza el actual numeral 9° y pasa a ser 10°.

El señor Secretario, señor Patricio Velasquez, aclara que uno de los requisitos que el reglamento establece en el ingreso de indicaciones es el que vengan correctamente formuladas, en el sentido de precisar con toda exactitud en qué lugar de la norma se produce la modificación y en qué consiste esta. Siendo el artículo 485 un texto que incluye un numeral noveno, la indicación viene mal formulada.

Con todo, en este caso, el señor Presidente ha estimado que puede admitir una rectificación.

El diputado señor Sánchez, fundando su indicación, establece una pena agravada para el delito de daños, ya que en la comuna de Viña del Mar existe un aumento en la destrucción de las Cámaras de televigilancias, especialmente en Glorias Navales, donde ya van 3 ocasiones seguidas de destrucción de estos elementos de seguridad, liderado por bandas de narcotráfico.

No esta penalizado la destrucción de estos elementos de seguridad, lo que dificulta su detención en el acto lesivo, pero si se aprueba esta modificación podríamos enjuiciarlos directamente por este delito, siendo también una responsabilidad de Estado de cuidar la inversión pública.

Así, insta a terminar con esta impunidad de las bandas criminales, que destruyen elementos de seguridad que van en beneficio de los vecinos del barrio, con la finalidad de apoderarse de ese sector. Este es un compromiso adquirido con las personas, por lo que solicita su aprobación.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) refiere que el numeral 9° del artículo 485 de incorporó en agosto de este año, a través de la ley 20.587, y reconduce a alguno de los bienes que se trata de incorporar con este nuevo numeral.

Aunque entienden la idea, consideran compleja su redacción, la que es vaga e imprecisa, porque no queda claro que es un plan de seguridad pública, y por tal, los bienes protegidos por el tipo penal. Podríamos pensar que con bienes que se ganan vía proyectos concursables de organizaciones comunales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de municipios, de gobernaciones, etc.

El numeral 9° actual si cuenta con una definición, porque transporte público está definido por ley, pero lo que propone el diputado Sánchez sería una ley penal en blanco.

El diputado señor Soto concuerda con la crítica. La indicación tiene defectos graves y estructurales, que impiden a un juez determinar cuándo se configura la hipótesis que propone, ya que no indica si los bienes son de propiedad pública o privada, y además agrega “cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública” sin identificar que se entiende por ellos, si son planes nacionales, regionales, comunales, de empresas privadas, etc.

Podríamos llevar a considerar que cualquier accidente de tránsito que lesione estos bienes, o inclusive un choque entre vehículos, podría configurar este delito. En ese sentido, si quiere agravar daños a bienes públicos, están las normas de la ley de seguridad interior del Estado y en otras leyes especiales, y espera que las pueda revisar antes de presentar una indicación.

El diputado señor Leiva (Presidente) se suma a la crítica. La vaguedad es tal que, siendo una figura agravada como un tipo penal específico, y con esta redacción, no sabe si los elementos son excluyentes o copulativos, y como se debe interpretar de forma estricta, no existe una copulación disyuntiva al utilizar la letra “y”.

Se pregunta si la iluminaria pública cabe dentro del delito, o la alborea, y que son los planes de prevención del delito, porque estos programas no incluyen solo elementos de seguridad o vigilancia, sino también, por ejemplo, un balón de fútbol, que esta dentro del plan de prevención de drogas, para aumentar el deporte y así alejarlos de las drogas.

La diputada señora Bulnes agrega que, en el mismo artículo, en su numeral 6°, habla de aplicar sanciones en puentes, camino y paseos y otros bienes de uso público, siendo perfectamente una cámara de televigilancia uno de esos bienes de uso público. Así, la indicación no ayuda al propósito.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Sánchez refiere que, dado las críticas, quiere escuchar a los invitados.

En representación de la Defensoría Penal Pública, el señor Leonardo Moreno refiere que si se generarían problemas interpretativos, y existe una indeterminación del tipo penal, ya que se genera una figura agravada del artículo 485, lo que significaría que se aplica el principio de tipicidad estricta, en el sentido de precisar la conducta lo más posible, y la redacción de la indicación no resiste ese análisis.

En representación del Ministerio Público, el señor Ignacio Castillo refiere que, valorando la intención de la indicación, la figura agravada de delitos penales requiere mayor precisión en su redacción, y es muy ambigua. Lo que sí genera elementos interpretativos complejos es no entender si son hipótesis disyuntivas o copulativas. Si se entienden como elementos disyuntivos, entonces sí podríamos caer en la interpretación que el tipo penal agravado aplica a todos los accidentes vehiculares.

En votación la indicación del diputado Luis Sánchez, que agrega un nuevo numeral 10° al artículo 485 del Código Penal, es rechazada. Por la afirmativa, votó el diputado señor Luis Sánchez. Por la negativa, los señores y señoras Raúl Leiva (Presidente), Mercedes Bulnes, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Catalina Pérez y Leonardo Soto. Se abstuvieron, los diputados Gustavo Benavente y Fernando Bórquez (1-7-3).

Fundamento del voto:

El diputado señor Longton funda su abstención, considerando que faltó mayor precisión en la redacción. Quizás, si se hubiese empleado la palabra “dispositivos que sirvan para la seguridad pública o privada” podría haber servido.

- Indicación del diputado Luis Sánchez:

6) Para agregar un nuevo numeral décimo que agregue un nuevo inciso segundo en el numeral 21° del artículo 495:

“Si los daños se producen en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública, se aplicará la pena de prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en grado máximo”

A juicio del Presidente, diputado señor Leiva, la indicación está mal formulada, resultando ser ininteligible, declarándola como inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 del reglamento. En consecuencia, se declara inadmisibles.

- Indicación del diputado señor Luis Sánchez [Retirada]:

Para agregar un nuevo artículo cuarto al proyecto de ley, que incorpore un nuevo artículo 132 bis en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería del siguiente tenor:

“El Presidente de la República deberá decretar, en un plazo no superior a 60 días, la medida de expulsión inmediata respecto de aquellos extranjeros privados de libertad que se encuentren cumpliendo condena por robo, hurto o alguno de los delitos contenidos en la Ley 20.000.”

El diputado señor Leiva (Presidente), advierte al autor que ya existe un numeral 21° en el texto que quiere modificar, proponiéndole que rectifique su indicación.

El diputado señor Sánchez, autor de la indicación, hace retiro de la misma. En consecuencia, la indicación fue retirada.

ARTÍCULO SEGUNDO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Indicación parlamentaria de nuevo numeral 1)

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

ARTICULO SEGUNDO. Introduce modificaciones al Código Procesal Penal. Incorpora nuevo ordinal 1), pasando el

Informe de Comisión de Constitución

actual a ser 2) y así sucesivamente:

“1) En el art. 10 para agregar el siguiente inciso final:

Lo resuelto por el juez sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público tratándose de investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido. Este recurso será concedido en ambos efectos”.

El diputado señor Ilabaca explica que la indicación nace sobre la polémica de juez de Arica que entrega antecedentes respecto de testigos protegidos en una investigación compleja de una organización criminal.

En ese sentido, se le entrega al Ministerio Público la posibilidad de apelar, en ambos efectos.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que la indicación propone que esta resolución, la que nace de la solicitud de entrega de información en materia de testigos, sea apelable, con la idea de entregar una mayor protección a los testigos y agentes reveladores.

El señor Subsecretario Gajardo, refiere que en la mesa técnica se recomendó verlo conjuntamente con la indicación de Ejecutivo que consta en la página 39 del comparado, en el artículo 226 B (inciso final).

La opinión discordante es sobre quiénes son los que pueden apelar, y ellos opinan que no sea solo el Ministerio Público, sino también el querellante.

Considerando lo anterior, el diputado señor Leiva (Presidente) refiere que se tramitará en esa oportunidad, quedando pendiente. Con todo, a solicitud del diputado señor Sánchez, la indicación del Ejecutivo agrega un inciso final al artículo 228 B “La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser resuelta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada”.

Al respecto, el diputado señor Benavente consulta al Ejecutivo si la discrepancia también se da por restringir la protección a los agentes encubiertos o reveladores, ya que no habla de testigos reservados, y en ese sentido, la indicación del diputado Ilabaca sería más amplia.

El señor Leonardo Moreno (asesor del Defensor Nacional) cree que es más razonable establecer la regla de apelación en el artículo 228 B. Con todo, plantea que la afectación de garantías y derechos se puede producir respecto de cualquier interviniente, no solo respecto del Ministerio Público o el querellante, pudiendo afectar también a la Defensoría Penal Pública.

Además, la afectación no puede ser mirada solo hacia el juicio, porque una denegación podría tener efecto en un debate preliminar, como las medidas cautelares de prisión preventiva. No es tan cierto que esto se soluciona con el recurso de nulidad que tiene la defensa al final del proceso penal.

El señor Ignacio Castillo (Ministerio Público) refiere que en la mesa técnica se advirtieron discrepancias en esta indicación. En primer lugar, sobre la indicación de los diputados Ilabaca y otros, el problema es que es el mismo artículo que modifica donde se produce efectivamente, y no en pocas ocasiones, este inconveniente en que se da a conocer información respecto de testigos reservados o protegidos.

Ahora, lo que bien identifica la indicación es que la cautela de garantía del artículo 10, salvo en hipótesis excepcionales, es no procede ante ella, por lo dispuesto en el artículo 370, las apelaciones, y ahí entonces viene en resolver un problema.

Así, la indicación parlamentaria resuelve un problema. De hecho, en el caso de Arica, lo que se tuvo que hacer en presentar un recurso de protección, debido a que la resolución no admite apelación.

En segundo lugar, el hecho de que se resuelva en el punto que lo plantea el ejecutivo, no sería ápice para que, en etapas tempranas, pueda haber una discusión también de cautela de garantías, generándose el mismo problema.

Por último, creen que es correcto que sea el Ministerio Público quien pueda accionar, porque constitucionalmente

Informe de Comisión de Constitución

tienen la obligación de resguardar y proteger a las víctimas.

En ese sentido, la norma propuesta por el Ejecutivo, no resuelve todos los casos porque no considera a los testigos protegidos, como tampoco da cuenta del efecto de la apelación, porque no indica si será en ambos sentidos o no, que es lo que efectivamente permite paralizar el proceso a la espera de ser resuelta.

El diputado señor Longton cree que, aunque el artículo 10 cautela garantía, lo hace en términos amplios. Siendo así, si se trata de resolver un problema que se da en la cautela de garantías, ¿por qué se busca colocar la apelación en otro lugar?

El diputado señor Sánchez indica que en la página 65 del comparado hay una indicación de él que habla sobre la misma materia, y solicita considerarla también al momento de la votación.

No le gusta la indicación del Ejecutivo, y cree que lo mejor es combinar la indicación de los diputados Ilabaca y otros con la suya, y ver como se puede redactar algo en conjunto.

Al respecto, el diputado señor Ilabaca estima que la indicación del diputado Sánchez también se hace cargo de la problemática que se ha planteado. Si dejamos fuera de artículo 10 una norma que permita a los intervinientes poder llevar adelante la apelación en ambos efectos, solo deja una herramienta, y que es el recurso de protección, lo que es una anomalía porque no está pensado para aquello.

El Ejecutivo, en su propuesta, solo se hace cargo del agente informante, dejando de lado a los testigos protegidos, y dentro de su ubicación geográfica, deja fuera la aplicación del artículo décimos.

Tenemos que encontrar una norma que sea útil para hacerse cargo del problema de indefensión y riesgo de los testigos protegidos.

En ese sentido, el diputado señor Leiva (Presidente) propone suspender la votación de las 3 indicaciones, esto es, de la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto del artículo 10 (página 15 del comparado), indicación del diputado señor Sánchez para un nuevo 308 bis (página 65 del comparado), y la del Ejecutivo para un inciso nuevo en el artículo 226 B (página 36 del comparado), con el objeto de que sean analizadas en conjunto y proponer una redacción única, si fuera posible.

- Se acuerda de forma unánime.

- Indicación del diputado Luis Sánchez [inadmisible].

"Para agregar un nuevo numeral veinte, que modifique el artículo 12 del Código Procesal Penal, sustituyéndose la expresión "al fiscal" por la expresión "al Ministerio Público".".

El diputado señor Leiva (Presidente) estima que la indicación adolece de un vicio, correspondiendo declararla como inadmisibles, toda vez que modifica la definición de intervinientes del Código Procesal Penal, cuestión que esta fuera de la idea matriz.

El diputado señor Sánchez refiere que la indicación es relevante, porque efectivamente tienen que ver con algo más de raíz del funcionamiento del sistema procesal penal de Chile y las capacidades de la Fiscalía, cuyo recurso humano es limitado, afectando la eficacia del sistema en su totalidad, no pudiendo darle a cada víctima la atención debida a su caso, culminando con miles de archivos de las mismas.

Por ello, permitir que los abogados asistentes, y que no son fiscales, puedan participar en audiencias, descomprimiendo a los titulares.

Escuchado el autor de la indicación, el diputado señor Leiva (Presidente) declara la inadmisibilidad de la misma, por no tener relación alguna con las ideas matrices del proyecto, estableciendo además una modificación de los intervinientes, lo que es una base del sistema penal, constituyendo una afectación a la organización y atribuciones de un órgano público autónomo al extender las facultades dadas al señor fiscal a otras personas, lo que es una facultad exclusiva del Presidente de la República, pudiendo inclusive significar gasto fiscal aparejado.

El señor Castillo entiende las buenas intenciones de la indicación, y recuerda que en otro proyecto de ley se

Informe de Comisión de Constitución

discutió esta misma posibilidad de ampliar las facultades de comparecencia de los fiscales a otros letrados, previa autorización del señor Fiscal Nacional o de los fiscales regionales.

En esa ley, lo que se hizo fue modificar el artículo 132 del Código Procesal Penal para permitir la comparecencia de los asistentes de los fiscales a las audiencias de control de detención, cuestión que no es menor, ya que pueden formalizar la investigación, imponer medidas cautelares y discutir el plazo de investigación.

Además, se modificó el artículo 2, a efectos de permitir una delegación expresa y específica del fiscal al abogado asistente, ya que se debatía si constitucionalmente podría hacerse. Así, el asistente puede ir a todas las audiencias de control de detención, previa expresa delegación de facultades.

El señor Moreno refiere que esta modificación no solo altera las competencias y atribuciones del Ministerio Público, sino también las facultades operativas, y para ello se ingresó el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, donde tendrá que considerarse que un aumento en competencias y personal del Ministerio Público impacta en tribunales y en la Defensoría Penal Pública.

Además, la indicación planteada permitiría al Ministerio Público actuar a través de los fiscales, a través de los asistentes de fiscales (limitados por el propio Tribunal Constitucional en su ámbito de competencia), los abogados integrantes del Ministerio Público y los asesores que muchas veces forman parte de la fiscalía regional. Así. Se altera sustancialmente el equilibrio del sistema de persecución penal.

El señor Gajardo señala que, a juicio del Ejecutivo, es una norma inconstitucional por infringir el artículo 65 numeral 2°, además de alterar la distribución establecida en la Constitución entre la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, y no considera que, para darle viabilidad habría que modificar también dicha norma.

Por último, agrega que el Ejecutivo ya ingresó el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público en el Senado, haciéndose cargo de este tipo de situaciones.

En votación la declaración de inadmisibilidad de la Mesa, fue aprobada. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (presidente), Fernando Bórquez, Mercedes Bulnes, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Catalina Pérez y Leonardo Soto. En contra, los diputados Gustavo Benavente y Luis Sánchez (9-2-0).

En consecuencia, se mantiene a firma la declaración de inadmisibilidad. Fundamento de la votación:

El diputado señor Benavente refiere que el señor Presidente de la Comisión esgrimió sólo como fundamento para la declaración de inadmisibilidad el hecho de ser contraria a las ideas matrices, cuestión con la que él no está de acuerdo. Fue solo el Ejecutivo quien esgrimió ser inconstitucional por ser facultad exclusiva del Presidente de la República, pero no la Mesa.

Acto seguido, el diputado señor Leiva, en uso de sus facultades de dirección de la votación, indica que las indicaciones del diputado señor Irarrázaval, que iniciaban en el artículo 33 bis del Código Procesal Penal, pero que fueron ingresadas fuera del plazo voluntario acordado, y, por ende, están fuera del comparado, dejará la votación de estas indicaciones para más adelante.

ARTICULO 2, NUMERAL 1

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

Informe de Comisión de Constitución

c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal del Ministerio Público".

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere."

Indicaciones:

- Indicación del diputado Raúl Leiva (propuesta mesa de trabajo):

Al artículo 2 del proyecto, para sustituir el numeral 1) que incorpora un artículo 78 ter nuevo, por el siguiente:

"Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal a las audiencias por vía remota, mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal del Ministerio Público.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, tratándose de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere."

El señor Gajardo refiere que esta indicación es fruto de la propuesta de la mesa de trabajo, y se hace cargo de las indicaciones presentadas por el ejecutivo, Cariola, Longton y Flores, y que, en lo relevante, mantiene en la orbita

Informe de Comisión de Constitución

administrativa la facultad del Fiscal Regional la posibilidad de disponer de una sanción, mediante resolución fundada, para la protección de los fiscales, resguardando el debido proceso al considerar que el abogado defensor siempre puede conocer la identidad del Fiscal, con el resguardo de la misma, bajo apercibimiento de sanción.

El diputado señor Leiva (Presidente) confirma lo anterior, como resultado de la mesa de trabajo en la que participaron diversos asesores, todos invitados, y cuyo texto está a disposición de las y los diputados. Por ello, el ingresó dicha indicación que someterá a votación.

A criterio del señor Gajardo (Subsecretario de Justicia), la indicación recoge la idea de que, de forma excepcional, sea una medida administrativa dispuesta por el fiscal regional para la protección de los fiscales, lo que antes estaba sometido a decisión de tribunal.

La diputada señora Bulnes refiere que tiene una observación de orden práctico. Aunque sea en teleconferencia, de igual forma se puede ver la cara del funcionario, y se pregunta cómo podrían impedir que se le reconozca por presencial.

Al respecto, el señor Castillo refiere que en este punto el señor Fiscal Nacional requería de una medida de protección para los fiscales y sus asistentes, y que en ningún caso afectan garantías para la defensa, quienes pueden conocer el nombre del fiscal a cargo.

Esta norma se relaciona con la norma de cooperación eficaz, y poder desbaratar organizaciones criminales, y por ello estiman que es esencial que la Defensoría conozca al fiscal a cargo, para mantener un dialogo.

Son medidas administrativas, a criterio del fiscal regional, por efectos de control jerárquico, para casos excepcionales.

Contestando a la inquietud de la diputada Bulnes, en caso de organización criminales la mejor forma es trabajar en equipo de fiscales, compareciendo unos y otros, como una unidad de análisis criminal y de inteligencia, con una rotación importante, para desincentivar la búsqueda de un fiscal en particular.

En estos casos, lo importante de la anonimización en los escritos, es que las formalizaciones se presentan como el Ministerio Público, lo que da otra construcción de la persecución penal. Por cierto, en las audiencias va a ver un rostro, pero están haciendo los esfuerzos para que aquello no sea sustancial, determinante, por el plan de rotación y trabajo en equipo.

Por último, en la práctica, implicará que en la audiencia la individualización del fiscal sea con su cargo, no con su nombre.

Al respecto, la diputada señora Bulnes consulta si sería posible que, en audiencias telemáticas, se pudiese difuminar el rostro de los fiscales, como una medida de protección.

El diputado señor Calisto refiere que uno de los problemas con estas normas generales que estamos votando es que abordan todo tipo de delitos, es decir, sirven para todo tipo de audiencias, pero cuando hablamos de crimen organizado es mucho más complejo, y debería reflejarse esa diferencia en el texto. A modo de ejemplo, en el Congreso tenemos sesiones secretas.

Por ello, consulta a los invitados que otras medidas pueden ser implementadas.

El diputado señor Leiva refiere que los niveles de anonimización de los intervinientes tienen un límite, porque si llegamos al caso hipotético de que los nombres de los fiscales regionales o del fiscal nacional sean anónimos, o una suerte de jueces anónimos también, es otro estadio. Lo que aquí se plantea es borrar nombres de acta y resguardo de los fiscales, pero sigue siendo esencial su comparecencia en audiencias, sea telemático o presencial.

El señor Irarrázaval (Defensoría Penal Pública) entiende la preocupación del Ministerio Público en la materia, por lo que no harán ningún tipo de objeción a la norma que se está aprobando, y solo recalcarán que cuando se anonimiza el proceso penal se entra en conflicto el derecho a la vida e integridad de las personas que podrían ser afectadas por las bandas organizadas, y el debido proceso de la persona que está siendo juzgada.

Luego de esta indicación hay una indicación de medida de protección de testigos, y ahí sí que no hay acuerdo,

Informe de Comisión de Constitución

siendo una materia de preocupación.

El diputado señor Sánchez refiere que, a pesar de que el señor Presidente indique que todos han participado o podido participar de las mesas de trabajo, reitera que no fueron invitados a esas reuniones, como tampoco los asesores de los diputados de la UDI, y no se resuelve con ninguna notificación vía correo electrónico de los acuerdos y su contenido.

A todos les interesa la protección de los fiscales, y comparte la línea de las indicaciones presentadas. No se trata de querer monopolizar el debate, solo quiere aportar al mismo.

En ese sentido, quiere solicitar que cesen las faltas de respeto del Ejecutivo y del Presidente.

El diputado señor Leiva (Presidente) no puede sino estar en desacuerdo con la opinión del diputado Sánchez, ya que es él quien ha monopolizado el trámite, formulado malas indicaciones, y ha sido desastroso.

En votación la indicación sustitutiva del diputado Raúl Leiva que reemplaza el artículo 78 ter, es aprobada. Votaron a favor lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva, Fernando Bórquez, Mercedes Bulnes, Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Marcos Ilabaca, Catalina Pérez y Leonardo Soto. Se abstuvo, el diputado señor Luis Sánchez (8- 0-1).

Fundamento de la votación:

El diputado señor Benavente refiere que, aunque no son parte del acuerdo, es razonable los términos propuestos, votando a favor.

El diputado señor Calisto califica la redacción de correcta, pero sí podría haberse incluido, por ejemplo, a los defensores en la protección, ya que son partícipes de proceso.

Además, el Gobierno debe evaluar una alternativa de política para abordar el crimen organizado y narcotráfico, frente a la situación crítica a nivel nacional y latinoamericano.

El diputado señor Sánchez, sin perjuicio de no tener reparos, si tienen un vicio de origen en su redacción. Se abstiene.

El diputado señor Soto destaca el amplio debate transparente generado en plena autorización de la Comisión, y no solo de asesores, sino de la Defensoría y del Ministerio Público, que además coinciden en esta redacción.

Agrega que estas facultades de protección, antes entregadas a los tribunales, pero que ahora se les entregan de forma excepcional a los fiscales, también tienen un resguardo de buen uso, ya que están sujetos al control político, a través del Congreso Nacional. Vota a favor.

El diputado señor Leiva reitera que existe un acuerdo de la Comisión de autorizar la mesa de trabajo, y desconocer esos acuerdos atentar al principio mismo basal de la democracia. Lo otro ya es una estrategia dilatoria para no votar una norma sobre la cuál no está de acuerdo, lo que califica de incorrecto.

Además, sobre esta norma existe consenso entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, lo que es relevante. Votar en contra de esta indicación es desconocer lo anterior.

En consecuencia, y por haberse aprobado la indicación sustitutiva, las siguientes indicaciones fueron rechazadas por ser incompatibles:

1. Indicación (sustitutiva) de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto:

Para sustituir el artículo 78 ter, por el siguiente:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

Informe de Comisión de Constitución

- a) La participación del o de los fiscales a las audiencias por vía remota, mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal del Ministerio Público.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, tratándose de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere."

2. Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el artículo 78 ter, incorporando en el numeral 1), en el siguiente sentido:

- a.- Agrégase, en el encabezado del inciso primero, entre la frase "Cuando en el transcurso de una investigación" y la frase "surgiere algún antecedente", la frase "o en cualquier otra etapa del procedimiento".
- b.- Incorpórase, en el literal b), la siguiente frase final: "podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para la identificación del fiscal".
- c.- Reemplázase, en el inciso final, la frase "a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere" por la frase "con el inciso segundo del artículo 226 O".

3. Indicación de la diputada Karol Cariola:

Modifícase el artículo 78 ter, en el siguiente sentido:

- a) Agréguese al inicio del artículo la expresión "De manera excepcional, seguido de una coma".
- b) En el inciso primero, intercálase entre las expresiones "o de sus familias" y "o, en todo caso", la expresión "sería y verosímil", seguida de una coma.
- c) En el inciso cuarto, intercálase, entre las expresiones "La resolución" y "que se pronuncie", la expresión "fundada".

Por último, el señor Gajardo refiere que el proyecto contempla norma de fiscales, pero también más adelante verán normas de protección a testigos, a agentes en cubiertos y víctimas, pero también para jueces, sumado a una norma de juicios remotos en determinadas circunstancias.

Además, se presentó un proyecto de reforma constitucional en materia de persecución de delitos de narcotráficos y crimen organizado, que establece la fiscalía supraterritorial en primer trámite en el Senado.

Finalmente, reitera las excusas que dio en una sesión anterior por no poder notificar en una de las sesiones de la comisión técnica a su asesora. Luego de ello, se les ha invitado a todos los espacios. Con todo, si participaron los

Informe de Comisión de Constitución

asesores de la UDI y RN.

Sesión N° 138 de 24 de octubre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

- Se deja constancia del pareo presentado, por esta sesión, entre los diputados señores Longton (reemplazado por el señor Hugo Rey) y Raúl Leiva.

Artículo segundo

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numeral 1 (continuación)

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

En el ordinal 1) para sustituir el art. 78 ter por los siguientes artículos 78 ter, 78 quáter y 78 quinquies:

[Se resolvió discutir los tres artículos propuestos en la indicación por separado. El artículo 78 ter propuesto se dio por rechazado reglamentariamente en la sesión anterior, quedando por discutir las otras dos disposiciones].

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias, el fiscal respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

- a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.

Art. 78 quinquies: Medidas especiales de protección decretadas por Jueces de Garantía o Tribunales del Juicio Oral en lo penal. Los tribunales podrán decretar cualquier medida que estimen pertinente a efectos de proteger a los intervinientes en el proceso penal, las que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte, considerando para ello las mismas situaciones señaladas en el artículo anterior.”.

Se presenta propuesta de redacción de la Mesa Técnica, liderada por el Ejecutivo:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

- a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

Informe de Comisión de Constitución

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable en ambos efectos. La identidad de la víctima, testigo o perito, solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) manifiesta que se buscó aunar las diversas propuestas sobre medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos, en los artículos 78 quater y 78 quinquies. La propuesta es similar a la del artículo 78 ter, aprobada en la sesión anterior, y dispone que los tres sujetos procesales mencionados pueden concurrir a la audiencia de forma remota o mediante videoconferencia, y se anonimice su concurrencia en las actas de los procedimientos y en los registros y documentos.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto pide escuchar a los representantes de los intervinientes en el proceso penal porque esta propuesta afecta la “igualdad de armas” que se debe producir entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Enfatiza que el derecho a un juicio justo es una garantía constitucional.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) expresa que la propuesta de la Mesa Técnica, liderada por el Ejecutivo, presenta una diferencia sustantiva respecto de la indicación parlamentaria: En la primera, quién determina las medidas de protección es el tribunal; en la segunda, es el fiscal.

Particularmente respecto del literal a) del artículo 78 quater, sobre participación telemática en las audiencias, no observa infracción a garantías fundamentales que se pudiera esgrimir, y considera que la indicación parlamentaria podría ser una mejor razón de protección a las víctimas, testigos y peritos, por la obligación constitucional del Ministerio Público de protección de las víctimas, y por el desarrollo mismo de las audiencias, en que pueden asegurar la participación en dicha modalidad.

Seguidamente, el señor Cisternas (abogado de la Defensoría Penal Pública) mira con preocupación la norma que se propone porque considera se afecta gravemente el derecho a la defensa y podría significar que el Estado de Chile se vea involucrado nuevamente en condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia denominada Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, del año 2014.

Es una norma reiterativa que podría generar confusión. Al menos para los casos de crimen organizado (asociaciones delictivas y asociaciones criminales) esta norma se encuentra tratada – bajo la designación del Ministerio Público- en el artículo 226 N del Código Procesal Penal.

Además, el tribunal también tiene la posibilidad de realizar este tipo de gestiones, bajo su criterio, conforme con el artículo 308 del mismo Código, reformado por la denominada “Ley Antonia”.

Seguidamente, ve con preocupación que la participación de la víctima, testigos y peritos en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia pueda significar la ocurrencia de algunas técnicas lamentables que distorsionen el proceso penal, como el contacto de fiscales con testigos, por vía WhatsApp u otro medio de comunicación, señalando lo que se debe declarar, tal como se dio a conocer en caso de remoción de fiscal por “refrescar la memoria” del testigo, según información de prensa del 5 de junio del año en curso.

Frente a lo anterior, sugiere una fórmula distinta, consistente en que la participación sea en el tribunal, en sala aparte, por videoconferencia, pero con los resguardos propios del tribunal y sin que existan métodos de comunicación entre testigos o con el fiscal del Ministerio Público.

Respecto de las letras b) y c), sobre la reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen y en los registros y documentos, estima que se afectaría gravemente el derecho a la defensa toda vez que no se podría desacreditar a los testigos, ni a los peritos, por ejemplo, respecto de estos últimos, verificar la experticia y profesionalismo exigida por la ley.

A propósito de la sentencia denominada Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, del año 2014, se condenó al país por el uso de testigos protegidos a los cuales la

Informe de Comisión de Constitución

defensa no tuvo la posibilidad de acceder ni contrainterrogar, y además, por el hecho de haber sido condenados únicamente con la utilización de estos testigos. Es importante esta condena por la prohibición de no repetición -que en la especie se estaría vulnerando-, además, el inciso segundo del artículo 226 U del Código Procesal Penal dispone: "En ningún caso el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y testigos protegidos respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad."

Considerando la normativa vigente, esta norma sería innecesaria, incluso dañina y contraproducente.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) hace hincapié que estas normas son necesarias producto, entre otros, por los acontecimientos de Arica de reciente data.

Plantea algunas diferencias con lo expuesto, señalando que la propuesta que impulsa se aviene de mejor manera con el debido proceso y la adecuada protección de víctimas, testigos y peritos.

Primeramente, señala que la propuesta en discusión se distingue de la indicación aprobada en la sesión anterior (artículo 78 ter) respecto de quién concede la medida. Esto se explica porque el artículo 78 ter consagra medidas para la protección de fiscales del Ministerio Público en casos vinculados a crimen organizado o bandas delictivas, por ello, es razonable que sea una decisión administrativa de órbita del propio Ministerio Público.

En cambio, en esta hipótesis se discuten medidas adicionales de protección para otros sujetos que participan en el proceso penal, víctimas, testigos y peritos. Por cierto, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de proteger a víctimas y testigos, pero también tienen dicha obligación los jueces y el Poder Judicial. Pareciera más razonable, para el debido proceso, dejar la órbita de protección de estos sujetos que participan en el proceso penal en las decisiones del juez de garantía o tribunal respectivo, es decir, en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, con una salvedad o salvaguarda: esta decisión es apelable en ambos efectos.

A diferencia de lo observado por la Defensoría Penal Pública, no le parece que la propuesta genere las alteraciones al debido proceso. Precisa que fue una práctica jurisdiccional la que generó la condena del Estado de Chile y no únicamente la forma en que estaba establecida la norma en la legislación. Agrega que estas habilitaciones ya se encuentran en otras reglas del Código Procesal Penal.

A su vez, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica) expresa que ambas propuestas (al artículo 78 quáter) no son una novedad en el ordenamiento jurídico. Actualmente, una serie de disposiciones en el Código Procesal Penal y en el Código Orgánico de Tribunales habilitan al tribunal para que víctimas, testigos y peritos comparezcan a audiencias de manera remota o por videoconferencia. En efecto, el artículo 107 del Código Orgánico de Tribunales lo autoriza por motivos de seguridad. En estas normas es el juez quien debe habilitar la comparecencia mediante videoconferencias, porque no solamente puede haber una eventual colisión de derechos o infracción de garantías sino que exige cierta disponibilidad y organización de recursos por parte del tribunal.

En cuanto a la reserva de identidad en las audiencias, precisa que existe un estatuto reforzado por la Ley de Crimen Organizado (Ley N° 21577, que "Fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias) para agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, e incluso para testigos protegidos, con la finalidad de reservar su identidad en audiencias, incluida, la audiencia de juicio oral.

La norma del artículo 78 quáter viene a extender esta protección cuando existan antecedentes graves de amenaza o agresión u otra potencial afectación en la integridad física, en causas que no necesariamente sean de crimen organizado.

Finalmente, sobre la reserva de identidad en registros y documentos, añade que actualmente sí es resorte del Ministerio Público, por lo que no sería incompatible con la pretensión planteada en orden a que sea el Fiscal quien, por resolución fundada, decida reservar la identidad de estas personas en los registros investigativos.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) hace presente que en la sesión pasada se dejó pendiente la indicación al artículo 10 del Código Procesal Penal, sobre la posibilidad de apelar en caso de que se revelara la identidad de una víctima, en el contexto de una cautela de garantía. Además, en el proyecto aprobado por el Senado hay normas que dicen relación con la participación de las víctimas, y el Ejecutivo presentó indicaciones respecto de revelar la identidad de otros sujetos.

Informe de Comisión de Constitución

Sugiere suspender esta discusión y verlo en conjunto con los otros temas, para evitar faltas de sistematicidad o dificultad en la interpretación.

Finalmente, el diputado señor Ilabaca destaca que la sentencia mencionada establece como medida llevar adelante este tipo de acciones.

Se deja constancia de la presentación de la siguiente indicación; no se alcanzó a discutir durante la sesión:

- Indicación del diputado señor Winter.

En el ordinal 1) para incorporar un nuevo artículo 78 quáter del siguiente tenor:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos.

Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el tribunal de juicio oral o el juez de garantía respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia, siempre que preste su declaración en una sala de un tribunal con competencia en lo penal y en presencia de algún funcionario del mismo.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos durante todo el proceso penal, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.”.

La discusión del artículo 78 quater y artículo 78 quinquies, en el numeral 1 del artículo segundo, queda pendiente.

Numeral 2

2) Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a éstos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) expresa que la norma tiene como objetivo una mayor economía procesal abocada principalmente para los juicios complejos.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto observa que se busca evitar una práctica dilatoria en procesos con varios querellantes.

Pregunta qué pasa cuando un querellante estimare tener intereses penales incompatibles con los demás o con el Ministerio Público, y no solo intereses civiles incompatibles como señala la disposición.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) menciona que esta norma presupone que los querellantes

Informe de Comisión de Constitución

privados van a tener una misma calificación jurídica y una misma pretensión punitiva respecto de los hechos de la acusación. La designación del procurador común no solamente se puede efectuar en sede de garantía sino también en el juicio oral, por lo tanto, corresponderá al juez calificar si debería nombrarse un solo procurador común o si puede ir un querellante privado por separado.

En nueva intervención, el diputado señor Leonardo Soto consulta si se permite entonces la coexistencia de querellantes con intereses incompatibles. Muchas veces ocurre que el Ministerio Público ofrece salidas alternativas pudiendo existir miradas incompatibles con los querellantes. Pide asegurar que la norma no impide que cada interviniente haga valer su derecho en el proceso penal.

El diputado señor Illabaca pone de relieve que la norma dice relación solamente con los querellantes privados, por lo que no afecta al Ministerio Público.

Seguidamente, el diputado señor Benavente apunta que concuerda con las inquietudes planteadas por el señor Soto. Presenta indicación en esa línea.

A continuación, el diputado señor Cristián Araya efectúa un cuestionamiento a la obligatoriedad de la norma, y ve la necesidad de reconocer la existencia de intereses penales incompatibles, elementos que se ven reflejados en indicación que propone.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) expresa que, para salvar las inquietudes planteadas, les parece adecuado que en el inciso segundo del artículo 111 bis, se elimine la palabra “civiles”, las dos veces que aparece. La regla general es que se tenga que nombrar procurador común pero que el juez pueda autorizar que existan representaciones por separado.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) explica que el origen de esta disposición radica en la propuesta de un grupo de profesores que fueron invitados a participar en el debate en el Senado con la finalidad de incentivar la existencia de un procurador común a efectos de dar cuenta de una situación que efectivamente complejiza los procesos, y particularmente, los juicios orales. La multiplicidad de querellantes puede hacer que un juicio sea extremadamente largo, compartiendo incluso las mismas pretensiones.

Desde el punto de vista del Ministerio Público, están contestes de que a las hipótesis reguladas en el artículo 111, básicamente, organismos institucionales públicos, no les sea aplicable porque muchas veces sus intereses tienen que ver con intereses estatales, lo que quedó reflejado en el inciso final.

La idea de que fueran solamente las pretensiones civiles también se discutió en el Senado. Valora la propuesta del Ejecutivo en cuanto a que promueve a que el juez tome parte en generar incentivos para contar con procurador común y solo frente a un buen argumento de incompatibilidad -que puede ser penal, con una calificación o una subsunción distinta- en ese caso se pueda separar el procurador.

El señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) expresa que están de acuerdo en general con la norma del procurador común.

Explica que la idea de plantear intereses “civiles” tenía como objetivo evitar que la norma fuera letra muerta, pues, por ejemplo, si un querellante acusa por hurto; otro, por robo por sorpresa, y otro, por robo con intimidación, los tres presentan intereses incompatibles (formales) y, por tanto, no habría un procurador común. Sin embargo, en la medida que el juez efectúe la calificación sobre la incompatibilidad, no debiera haber problema.

Expone su experiencia personal referida a que en un juicio se tuvo como querellantes institucionales a la Intendencia Regional, a la Municipalidad, al Sename, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al Consejo de Defensa del Estado. Sugiere que en tales casos también se designe un procurador común y, en caso de que uno de ellos sea el Consejo de Defensa del Estado, a este le corresponda la representación.

A continuación, el diputado señor Winter pregunta a la Defensoría Penal Pública qué relevancia ha tenido la multiplicidad de querellas en un mismo caso, más allá del impacto político.

El diputado señor Leonardo Soto valora positivamente que sea el juez de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal quien califique si hay incompatibilidad de intereses. Respecto a los querellantes institucionales, manifiesta que

Informe de Comisión de Constitución

cada uno tiene su ley orgánica y representa intereses distintos.

Sobre la consulta del señor Winter, el señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) apunta que en los juicios los querellantes cumplen el rol institucional que les corresponde; estima que en la etapa de investigación pueden tener una mayor influencia en cuanto a las exigencias que efectúan al Ministerio Público sobre ciertas diligencias.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) estima que los querellantes institucionales son una colaboración para la investigación. La norma tal cual está redactada, con la indicación propuesta, es bastante razonable.

El diputado señor Cristián Araya pregunta sobre las defensorías comunales.

Sobre el punto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) explicita que las defensorías comunales utilizan una norma de habilitación general que les da la Ley orgánica constitucional de Municipalidades para representar a vecinos víctimas particulares de un delito, actuarían como querellante privado y, por ende, se les aplicaría este artículo.

Distinta es la querella que interpone el servicio Público o la municipalidad respectiva, cautelando sus intereses, siempre y cuando lo haga en el marco de la ley orgánica constitucional que lo habilite.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- Indicación de los (las) diputados (as) señores (as) Gustavo Benavente, Jorge Alessandri, Camila Flores, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, al inciso segundo del artículo 111 bis, para eliminar la palabra “civiles”, las dos veces que aparece.

- Indicación del diputado señor Cristián Araya, al artículo 111 bis, para:

a) En el inciso primero:

i) Reemplazar el verbo “deberán” por “podrán”, y

ii) Sustituir el verbo “ordenará” por “podrá ordenar”.

b) En el inciso segundo, eliminar la palabra “civiles”, las dos veces que aparece.

Sometido a votación el numeral 2 del artículo segundo, con la indicación que elimina en el inciso segundo la palabra “civiles” las dos veces que aparece, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Karol Cariola; Camila Flores; Catalina Pérez; Cristián Araya (por el señor Sánchez), y Leonardo Soto. (8-0-0).

Puesta en votación la indicación del diputado señor Cristián Araya es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Jorge Alessandri y Cristián Araya (por el señor Sánchez). Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Karol Cariola, y Catalina Pérez. Se abstienen los diputados señores Gustavo Benavente y Leonardo Soto. (2-3-2).

Numeral 3

3) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

El diputado señor Cristián Araya pregunta si por “medio de notificación electrónico” se entiende “correo electrónico”, porque también se podría entender un mensaje de WhatsApp, Instagram, o alguna otra plataforma.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) responde que en esos términos se utiliza en la ley de tramitación electrónica, y se usó esa expresión para no circunscribirlo a un tipo de notificación electrónica ya que puede ir cambiando en el tiempo.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Ilabaca (Presidente accidental) da lectura al artículo 8 de la Ley N° 20.886, que Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. “Artículo 8.- Otras formas de notificación. Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso.”.

Agrega que, hoy en día, todos los abogados, en la presentación de querellas, establecen el sistema de notificación electrónica.

En votación el numeral 3 del artículo segundo es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Karol Cariola; Catalina Pérez; Cristián Araya (por el señor Sánchez), y Leonardo Soto. (7-0-0).

Numeral nuevo

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para agregar el siguiente artículo 127 bis, nuevo:

“Art. 127 bis. A solicitud del Ministerio Público el tribunal decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducida ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación de la detención, hasta por el término de cinco días, a fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición”.

Se presenta nueva propuesta de redacción de la Mesa Técnica, la que es recogida en la siguiente indicación:

- Indicación del diputado señor Marcos Ilabaca, para incorporar el siguiente artículo 127 bis, nuevo:

“Art. 127 bis. El tribunal, a solicitud del ministerio público, decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia, el ministerio público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Habiendo transcurrido el plazo de la ampliación sin que se hubiere solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

El diputado señor Cristián Araya pregunta la razón de excluir la notificación “amarilla” de la Organización Internacional de Policía Criminal.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) explica que la indicación llena un vacío legislativo. La alerta “roja” es una notificación internacional respecto de que una persona es requerida judicialmente por otro Estado y del cual se solicita su detención; tiene, para todos los efectos, un símil con una orden de detención del artículo 127.

Enfatiza que la regla busca que una persona que ingresa al país con alerta “roja” sea detenida, a solicitud del Ministerio Público, para el solo efecto de que sea conducida ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas. En la audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición. Esta norma es compatible con los plazos constitucionales.

Por su parte, la alerta “amarilla” se relaciona con otras búsquedas, desapariciones, pero no coinciden con un delito ni con una orden de detención.

El señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) expresa estar conteste con la propuesta, la cual responde a los acuerdos de la Mesa Técnica.

Informe de Comisión de Constitución

En votación la indicación del diputado señor Ilabaca -que incorpora un numeral nuevo al artículo segundo (artículo 127 bis)- es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Karol Cariola; Catalina Pérez; Cristián Araya (por el señor Sánchez), y Leonardo Soto. (7-0-0).

En consecuencia, la indicación de los señores Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto se da por rechazada reglamentariamente.

Numeral 4

4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor: “Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton y Cristián Araya, al artículo segundo, para modificar el numeral cuarto, intercalando, en el nuevo inciso final que se incorpora al artículo 132 del Código Procesal Penal, entre la expresión “Penal,” y la palabra “el”, lo siguiente: “de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,”.

El diputado señor Benavente estima que la indicación es concordante con un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, patrocinado por el Ejecutivo, que ampliaba a cinco días el plazo para decretar la expulsión de ciudadanos extranjeros indocumentados.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) expresa que la solución a la que se arribó en el Senado respecto a introducir este inciso final en el artículo 132 es adecuada.

Sostiene que la indicación del señor Longton lo extiende a cualquier tipo de investigación, lo que considera desproporcionado. Primero, la posibilidad de que una persona se pueda enrolar es una medida administrativa que se ha estado adoptando en distintos juzgados de garantía, y segundo, ampliar el plazo de detención para asegurar el enrolamiento es una medida desproporcionada en razón del tipo de investigación o imputación.

El diputado señor Alessandri observa que el enrolamiento no dice quién es la persona ni qué prontuario tiene, solo permite identificar a una persona para futuras contravenciones. El problema es que hay personas detenidas que tienen un extenso prontuario en su país de origen o en su país de tránsito. Entonces, la indicación va en el camino correcto.

El diputado señor Leonardo Soto concuerda con el texto aprobado en primer trámite constitucional. La materialización de la indicación provocaría un colapso del sistema y mucha injusticia porque la causal “investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada” es muy amplia. Lo mismo respecto de la causal “investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos”. Se va producir efectos contraproducentes. Además, manifiesta las dificultades en caso de no existir mecanismo de colaboración con los países de origen de las personas detenidas.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) señala que esta ampliación de la detención se utiliza para que el fiscal pueda recabar todos los antecedentes para la presentación de la formalización ante el tribunal y, por lo mismo, considera adecuado que en los casos en los que hayan investigaciones respecto de asociaciones delictivas o criminales se le entregue estos cinco días al fiscal para ampliar la detención para el éxito de alguna diligencia, principalmente.

Una cosa completamente distinta es que se amplían estos plazos para determinar la identidad o nacionalidad. Muy probablemente tampoco en cinco días se va a lograr a determinar la identidad o los antecedentes de una persona. Si es un país con el que no tenemos convenio, probablemente, en esos cinco días no se van a obtener, y de todas maneras se tendrá que poner en libertad. Enfatiza que se no va a lograr el objetivo que propone la propia indicación y, además, es contrario a los objetos del propio artículo, ya que tiene que ver con los antecedentes necesarios para preparar la formalización.

Informe de Comisión de Constitución

Como Estado se están tomando medidas para mejorar la identificación de las personas que se encuentren indocumentadas. Dentro de esas medidas está el enrolamiento que establece el artículo 44 de la Ley de Migraciones, se ha aplicado en muchos juzgados de garantía precisamente para agilizar la identificación o, al menos, para construir una base de datos de aquellas personas que no tienen una identidad en nuestro país, sin embargo, esta indicación supera los márgenes de lo aprobado en primer trámite y los objetivos mismos del artículo.

El diputado señor Cristián Araya expresa que la indicación permitiría mejorar la forma de enfrentar casos como el de “Héctor (Niño) Guerrero”, quien se escapó de la cárcel, y se está en búsqueda. El Estado de Chile no puede dejar libre a criminales peligrosos por la incapacidad de identificarlos en ese breve espacio de tiempo. El objetivo es dotar de herramientas para facilitar la identificación.

Asimismo, expresa que las personas indocumentadas gozan de cierta impunidad al no poder sancionarlos por falta de identificación.

El diputado señor Alessandri insta a la suscripción de convenios y protocolos de colaboración con mayor cantidad de países.

El señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública comparte las palabras del señor Subsecretario en el sentido de que la norma aprobada en el Senado es suficiente

Ejemplifica con un caso práctico. Si hoy se detiene a un extranjero en Chile, y no tiene identidad, Carabineros de Chile inmediatamente lo comunica al Ministerio Público. En el ejemplo el detenido dice llamarse “Juan Pérez” y que es venezolano. En la práctica, conforme a lo que la prensa de denominado “el criterio Valencia”, el Registro Civil e Identificación accede a este detenido, si no está registrado, le toma las huellas, le da un RUN (Rol Único Nacional) y lo asocia a su nombre. No obstante, ello no garantiza que él sea Juan Pérez, ni su país de origen.

El siguiente paso es hacer lo que se denomina el “canje penal”, es decir, en el ejemplo, enviar a Venezuela, a través de un trámite internacional, las huellas digitales y una carta que solicita información sobre el registro de esa persona en el país de origen: si es venezolano, si se llama Juan Pérez, si tiene número de identificación y si tiene antecedentes. Lo único que puede dar la certeza de esa persona es la respuesta del “canje penal”.

Explicita que el país de origen, con o sin convenio, se puede demorar meses, no por mala voluntad de colaborar sino por sistemas de identificación precarios.

En resumen, la indicación no cumple con el objetivo porque la ampliación de la detención por cinco días, no permitirá conocer la identificación de la persona ni sus antecedentes. Además, la redacción abarca también a personas extranjeras turistas, o que llevan 40 años en Chile, o el gerente de Suzuki Chile, por dar un ejemplo, que tuvo la mala suerte de chocar o peor suerte de manejar en estado de ebriedad y no tenemos convenio con Japón o con Japón el tema de las huellas digitales se demora dos meses y entonces lo vamos a tener cinco días detenido. Como quedó la norma en el Senado es razonable porque está hablando de crímenes organizados; el problema de que los antecedentes sean desconocidos no se soluciona con una ampliación de la detención.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público) expresa que la norma que viene del Senado es muy importante para el Ministerio Público porque salva un vacío – natural- en términos de cómo fue redactada la ley N° 21.577, sobre Crimen Organizado. Esta Norma replica más menos idénticamente el artículo 39 de la ley N° 20.000, sobre Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que permite que -a través de las facilidades que da el artículo 9 del Código Procesal Penal- se pueda ampliar la detención hasta 5 días. Por ello, a través de esta disposición se extiende en el contexto de organizaciones criminales que no tengan que ver con tráfico de drogas, por ejemplo, trata de personas o tráfico de migrantes.

El legislador estableció ciertas técnicas especiales de investigación que son muy importantes, por ejemplo, en el tráfico de armas, que requieren muchas veces la colaboración de la persona que ha sido detenida -hacer una entrega vigilada- que permita llegar comprador o a la organización que interesa detener. Entonces, el hecho de que inmediatamente se deba poner a disposición del tribunal dentro de 24 horas impide hacer todo eso. Además, también impediría iniciar procesos de cooperación eficaz que dan un tiempo para los efectos de que la persona pueda cooperar.

Informe de Comisión de Constitución

El Fiscal Nacional, a través de una instrucción general que se ha conocido como “criterio Valencia”, dispuso que en los casos en que la identificación de un extranjero no fuese, por así decirlo, acreditable, se pidiese la ampliación de la detención. Aclara que se mantiene la ampliación de la detención del artículo 132 pero de tres días. Esta de cinco días es excepcional. Finalmente, indica que el llamado “criterio Valencia” tiene que ver solo con la identificación no con el conocimiento de los antecedentes penales.

La diputada señora Flores estima sensatas las respuestas ofrecidas por los expositores. Si el objetivo es la identificación excede el plazo de cinco días, y deberá abordarse a través de criterios de colaboración internacional. No es esta la norma ni la tramitación para enfrentar esta situación, lamentablemente; no se va a producir el efecto deseado.

En la misma línea, el diputado señor Ilabaca concuerda la idea del diputado Longton, pero no es la norma que permitiría resolver esa situación.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrés Longton y Cristián Araya es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Jorge Alessandri; Gustavo Benavente, y Cristián Araya (por el señor Sánchez). Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Karol Cariola; Camila Flores; Catalina Pérez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (3-6-0).

Puesto en votación el numeral 4 del artículo segundo es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Karol Cariola; Camila Flores; Catalina Pérez; Cristián Araya (por el señor Sánchez); Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (9-0-0).

Sesión N° 141 de 7 de noviembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo Nuevo numeral 5 (indicación)

- Del diputado señor Andrés Longton:

AL ARTÍCULO SEGUNDO

Para incorporar un numeral quinto nuevo, pasando el actual numeral quinto a ser el numeral sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

5) Intercálase el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados.”.

El diputado señor Longton, autor de la indicación, refiere que su propuesta no es muy distinta a la ya aprobada en el Senado, de dejar en prisión preventiva a los indocumentados, sean chilenos o extranjeros, principalmente por el riesgo de fuga o porque pueden ser personas que hayan cometido delitos graves con anterioridad pero de los cuales no se conoce ninguna información por ausencia de sus documentos de identidad.

Hoy hay una comunicación más fluida entre el Ministerio Público y el Registro Civil, pero con todo, quien no cuenta con su documentación es un riesgo para todas las familias chilenas. A modo de ejemplo, el asesino del Cabo Palma había cometido varios delitos con anterioridad, pero daba varios nombres falsos, y no se tenía conocimiento sobre su participación en esos delitos, porque no se contaba con su identidad.

De la misma forma, existe un sicario que ingresó a Chile, de nacionalidad peruana, que cometió delitos, y que finalmente se pudo averiguar quien era, pero a destiempo. Siendo así, cree que se pone en un punto ciego a la Fiscalía, las policías y a los tribunales, dejando en indefensión al país.

De esa forma, la prisión preventiva, mientras se tenga la identidad de la persona, es razonable.

El señor Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, refiere que el Ejecutivo no está de acuerdo con esta

Informe de Comisión de Constitución

indicación.

En primer lugar, la prisión preventiva es excepcional, porque rompe con el principio de inocencia, de grado constitucional y de derecho internacional, particularmente la convención internacional de derechos humanos.

Luego, para contextualizar, existe en Chile una crisis sobre la cantidad de personas en prisión preventiva, con cifras alarmantes de 20 mil personas, del universo total de 52 mil personas privadas de libertad, se encontraban en prisión preventiva. Esto significa el 40% de la población.

Uno de los objetivos de la reforma procesal penal era disminuir la cantidad de personas en prisión sin condena, lo que se logró en su comienzo, pero hoy ya no es una medida excepcional.

Sobre la redacción de la indicación, tiene problemas técnicos. Su hipótesis “cuando se desconozca la identidad de” nos llevara al caso de un extranjero que no tiene sus documentos al día, pero también aquel que extravió su pasaporte, turistas, y que por alguna razón se le impute de haber cometido un delito leve. Siendo así, por el solo hecho de no portar sus documentos de identidad, tendrá que ser puesto en prisión preventiva.

A modo de ejemplo, en delito de consumo de alcohol en la vía pública, la persona pararía a prisión preventiva, lo que sería desproporcionado. También sería aplicable a aquel que, conduciendo en estado de ebriedad, sin cometer ninguna lesión a terceros, podría quedar en prisión preventiva.

Su segunda hipótesis, “cuando los documentos no den correcta fidelidad de la misma” tiene un problema de interpretación, porque no se especifica cuáles si son los documentos de identidad que si dan cuenta de ella.

En cuanto a las hipótesis tercera y cuarta, ya están consideradas por parte de los tribunales en el delito de fuga, en particular porque son hipótesis que implican la comisión de alguno de los tipos penales ya contemplados en el Código.

Así, en el caso del número tres “se negare a entregar dicha documentación” ya está contemplado en el artículo 496 numeral 5°, y lo mismo en el numeral cuatro “” o utilizare documentos falsos o adulterados” que está considerado en el artículo 212.

Por tanto, no tendría sentido incorporarlos en un artículo que debería ser excepcional.

La diputada señora Jiles resume los 10 minutos del subsecretario indicando que agregando un “especialmente” a la indicación sería suficiente para rectificarla.

El diputado señor Sánchez cree que la idea es buena, y si es necesario agregar un “especialmente” le parece bien. Priorizaría un acuerdo en la materia, ya que cerca de 1/3 de las personas extranjeras detenidas no se presentan a la audiencia, habiendo quedado apercibidos para ello.

Si ya en la primera interacción que tienen los migrantes indocumentados con la autoridad chilena, que es la detención, se produce una fuga, entonces es un problema que se debe resolver. Esperaría, al menos, una propuesta distinta por parte del señor Subsecretario, pero no dejarlo sin resolver.

La diputada señora Flores considera que la indicación es muy razonable, porque en Chile ocurren cosas inexplicables, como realizar una audiencia telemática de formalización a un alcalde que ahora está prófugo.

Hay que entender que el bien jurídico protegido es el país, la víctima, y más vale desconfiar de aquella persona que no está con su identificación.

Con tal de aprobarlo, deberíamos debatir sobre cómo mejorar la indicación. Es lógico que la opinión del Ministerio Público será a favor, y el de la Defensoría en contra, porque están cumpliendo sus roles.

El señor Cristian Irrarrázaval (Defensor Público) cree que la indicación hay que separarla en dos partes. La segunda parte, con dos hipótesis o dos causales son muy razonables, porque la persona se está negando a entregar la documentación, o bien son documentos falsos. Los tribunales utilizan estos criterios para hacer convicción para decretar la prisión preventiva por peligro de fuga.

Informe de Comisión de Constitución

Ahora, las otras dos causales, se están utilizando en el último tiempo a propósito del criterio valencia, y responde a una instrucción general que despachó el Fiscal Nacional para que los fiscales soliciten la prisión preventiva en caso en los casos que se desconoce la identidad de imputado o carece de ellos de forma fidedigna.

El problema de esta primera parte se podría aplicar a los turistas, como en riña de deportista extranjeros de los panamericanos. En ese sentido, existe jurisprudencia donde se aplica el criterio valencia:

El 12 de abril de 2023 el Juzgado de Garantía de Granero vio una causa por lesiones leves y amenazas, donde el dato de la ficha de atención de urgencia indicaba “erosiones leves” en el contexto de una pelea. Se ordeno revisar el trámite de cotejar huellas con la base extranjera del país de origen del imputado, denominado como “canje penal”.

El imputado cumplió con el trámite de concurrir al Registro Civil para la toma de huellas y concurrió a las audiencias sucesivas, por lo que el Juzgado de Garantías decidió no aplicar prisión preventiva. El fiscal apeló, y la Corte de Apelaciones decidió aplicar la prisión preventiva, producto de que la persona, aunque tenía carnet de identidad, no estaba realizado el canje penal.

Luego, en fallo de la Corte Suprema, causa rol 223 - 042 - 2023, del 30 de agosto de este año, se decretó la prisión preventiva por causa de microtráfico, por 30 gramos de cannabis, y se estimó que, pese a que la persona tenía el pasaporte al día, por falta de cotejo de huellas con Venezuela. Estuvo 8 meses, terminaron absuelto.

Finalmente, fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para imputado que manejaba sin placa patente, a petición del señor fiscal porque lo único que tenían era el DNI del imputado, faltando canje penal, “siendo entonces la prisión preventiva una medida imprescindible hasta que se realice dicho trámite”.

Así, de forma masiva, los tribunales están aplicando prisiones preventivas en delitos leves solamente por no haber finalizado en trámite de canje penal, cuestión que dura meses.

Siendo así, cree que podrían dejarse las últimas dos causales, pero las primeras dos no, porque de lo contrario los tribunales lo entenderán como una orden de decretar prisión preventiva en causas de delitos leves.

El señor Ignacio Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas), refiere que el artículo 140 del Código Procesal Penal dice dos cosas distintas, y que no debe olvidarse.

En primer lugar, para decretar la prisión preventiva tiene que estar acreditada la existencia del delito, con los estándares requeridos, y que existan presunciones fundadas de la participación del imputado en él.

Luego, en todos estos casos, el presupuesto material ya está dado, y por tanto no se discute una aplicación arbitraria.

A reglón seguido, la letra c) del artículo 140, que habla sobre la necesidad de cautela, dice expresamente que son cuatro: peligro para la sociedad, peligro para la víctima, peligro para la investigación y peligro de fuga.

Nuestro legislador, durante el tiempo que ha estado en vigencia el Código, ha definido que se entiende por cada uno de ellos, a excepción del peligro de fuga, donde parece haber omitido comentario.

Siendo así, esta es una buena oportunidad para salvar ese vacío legal. No hay ninguna razón por la cuál el Código defina lo que se debe entender por las otras tres hipótesis y no por peligro de fuga.

Se permite decir que la inclusión de la expresión “especialmente” es la adecuada, básicamente porque hay otras hipótesis de peligro de fuga, como, por ejemplo, por incomparecencia de procedimientos simplificados.

Entonces, las hipótesis que propone la indicación, dejando de lado el criterio valencia, ¿pueden ser calificadas de situaciones irrazonables, en un contexto donde el juez igual va a realizar una ponderación? A su entender no.

La primera de ellas, desconocer la identidad, esta ya explicada por el diputado Sánchez. Recordemos que en el norte del país existe una enorme cantidad de sujetos de los cuales se desconoce la identidad.

En ese sentido, si la persona no tiene documentos que respalden su identidad, se niega a darlo, o si estos además

Informe de Comisión de Constitución

son falsos, entiende que son todas hipótesis razonables para entender que hay peligro de fuga.

El diputado señor Longton, respondiendo al argumento del subsecretario, señala que siempre se ha opuesto a argumentar que, porque hay hacinamiento y hay más personas presas, no se puede tener mejores herramientas para que la fiscalía y las policías puedan poner en prisión preventiva a personas que pueden representar un peligro para la sociedad.

Finalmente, trasladamos la responsabilidad a la población, porque el Estado no puede tener cárceles adecuadas y suficientes para meter a las personas tras las rejas. Eso es una responsabilidad del Estado.

Cuando el subsecretario puso ejemplos de deportistas olímpicos, refiere que en verdad cuando se desconoce la identidad es porque la persona no porta carnet, generalmente porque cruzo de forma irregular la frontera, y porque todos los medios de verificación de identidad son conocidos. Si es deportista, el tribunal fácilmente verificara ese hecho.

Siendo así, se trata de hacer una caricatura con algo muy acotado y serio. Es obligación de todo extranjero ingresar por los medios destinados para ello, que son los regulares, y segundo portar su documentación. Si no lo tienen, entonces tenemos que tomar acciones y anteponer los intereses de las personas y víctimas, quienes son los que quedan expuestos.

Cuando la defensoría indica que la persona no tiene el canje, a su parecer es un criterio con sentido, porque ¿qué pasa si la persona era un violador? ¿Un sicario? Y el tribunal lo deja en libertad, y luego mata a una persona, causando un daño irreparable.

La indicación es adecuada, porque permite salvaguardar situaciones que el día de mañana se pueden lamentar.

El diputado señor Soto refiere que la medida no es necesaria, porque la persona que carece de documento igualmente puede decretarse su prisión preventiva.

Así, en la práctica, un extranjero que es detenido por ser sorprendido delinquirando, tendrá siempre la orden del juez de mantenerlo en prisión preventiva por diligencias pendientes, mientras cotejan antecedentes para el éxito de la investigación.

En ocasiones se aplican medidas relacionadas con la seguridad de la sociedad, en casos de delitos graves, como formas de comisión a través de pandillas, y también los mantienen detenidos.

Entonces, lo que se quiere hacer es que respecto de una persona que no tiene documentos, pero que no sea un peligro para la sociedad, que no haya sido sorprendida cometiendo un delito, mantenerla en prisión preventiva por varios meses, mientras se consigue el documento de identidad, no siendo la libertad de la persona un peligro para la sociedad.

Otro problema de esto es que se ejerza de forma desmedida, y la facultad se plantea de forma muy amplia, por cualquier persona que no tenga documentos.

Existe una sobrepoblación carcelaria, y en un año y medio subió 12 mil los reos, es decir, de los 40 mil a 52 mil, y entramos en una suerte de colapso penal. Recuerda que hace poco tiempo aprobaron una norma que le permite al Ministerio construir cárceles de forma más expedita, saltándose algunos permisos.

Considerando aquello, no está a favor de la indicación, pero sí invita a aprobar sólo las hipótesis de la persona detenida con documentación adulterada o falsificada.

El señor Gajardo refiere que, aunque el Ministerio Público ha repetido los requisitos del artículo 140, olvidó decir que la prisión preventiva es de carácter excepcional, es decir, está considerada como la medida cautelar más gravosa y excepcional.

Tampoco ha hablado del problema del sistema penitenciario, sino que expresó cifras, de las cuales 20 mil personas están en prisión preventiva, de las cuales el 80% no será condenada, y las condenadas, un porcentaje no menor tampoco va a cumplir pena en prisión, porque se le va a imputar el tiempo que estuvo en prisión preventiva o, la sanción final aparejada al delito, no ameritará prisión efectiva.

Informe de Comisión de Constitución

Entonces, tenemos porcentajes no menores de personas absueltas, y otro porcentaje no menor de personas que, aunque fueron condenadas, no debían cumplir tiempo alguno en prisión.

Al respecto, hay un programa en la Defensoría que beneficia a cerca de 40 mil personas que fueron declaradas inocentes en los últimos años, pero estuvieron en prisión preventiva que, en promedio, son de 8 meses. Esto es un drama para la sociedad en su conjunto, porque sometimos a personas que eran inocentes a vivir el drama de vivir casi un año en la cárcel, sin sus familias, perdiendo sus trabajos, alejándolas de sus hijos, y debemos hacernos cargos, y el Estado debe indemnizarlas.

Somos de los países con mayor porcentaje de prisión preventiva, y es un problema real para Chile.

Dicho eso, los ejemplos que se dan por el diputado Longton, son personas que han cometido delitos violentos, y esa causal ya está contemplada en la prisión preventiva. Lo que se plantea aquí es que, en los números 3 y 4 de la indicación son elementos que se pueden incorporar, pero los dos primeros no, ya que aumentará las personas privadas de libertad, y puede incluir esos casos injustos de mandar a prisión preventiva a inocentes o que sus delitos no implican privación de libertad.

El diputado señor Soto refiere que hay puntos de disenso muy claros por parte de la Defensoría y el Ministerio Público, pero también hay consenso en que hay peligro de fuga en las dos hipótesis finales. Estos son, negarse a entregar documentación o identidad o entregar documentos falsos o adulterados.

Siendo así, solicita votarlo de forma separada las hipótesis.

En respuesta, el Presidente señor Leiva refiere que no puede dividir la indicación, porque es un solo párrafo, por lo que va a someter a votación el articulado con la indicación, y en caso de rechazarse podrían votar otra indicación que quieran presentar.

Siendo así, el diputado señor Longton y Jiles presentan una indicación que sustituye la anterior, en el siguiente sentido:

- Del diputado señor Andrés Longton y Pamela Jiles: (indicación ingresada en sesión 141, producto del debate, que sustituye la anterior del diputado Longton)

Al artículo segundo:

Para incorporar un numeral quinto nuevo, pasando el actual numeral quinto a ser el numeral sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

5) Intercálase el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados.”.

Sometida a votación la nueva indicación de los diputados Longton y Jiles, que intercala un inciso sexto nuevo en el artículo 140 del Código Procesal Penal, es aprobada. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Jorge Saffirio (en representación de Miguel Ángel Calisto), Camila Flores, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, Karol Cariola, Catalina Pérez (en remplazo de Maite Orsini), Leonardo Soto y Gonzalo Winter (9-4-0).

Fundamentos:

La diputada señora Flores refiere que el argumento de tener muchas personas en prisión preventiva sería una razón para votarlo en contra, le parece que es inadecuado y se aleja de la realidad. Si el juez decreta, el 90% de las veces que el Fiscal le solicita la prisión preventiva, es porque hay razones para aquello, y no puede creer que un juez no tenga razón fundada para aquello, votando a favor.

La diputada señora Jiles les recuerda que estamos mejorando la persecución penal, y no empeorándola. Se emociona de las capacidades de adivinación del señor Subsecretario, quien ya sabe cuantas personas serán

Informe de Comisión de Constitución

decretadas en prisión preventiva con esta indicación.

Por último, les recuerda que es una populista penal asumida, por lo que vota a favor.

El diputado señor Longton informa que hoy INTERPOL detiene a uno de los prófugos más buscados de Ecuador, y trabajaba como peluquero. Si esa persona hubiese sido detenida por simple delito, lo más probable es que se hubiese dejado en libertad, porque no se tenía su identidad. Es este tipo de casos los que se quiere evitar. Vota a favor.

La diputada señorita Pérez indica que la indicación desconoce el carácter excepcional de la figura de la prisión preventiva, y representa un riesgo para las personas que pueden quedar privadas de libertad, cuando por circunstancias desconocidas no puedan acreditar su identidad en ese momento. Vota en contra.

EL diputado señor Sánchez refiere que, si tienen un problema de personas en prisión preventiva, es una situación real que tiene sobrepasada a los establecimientos penitenciarios, pero cree que es un problema con la cantidad de personas de delinquen y la velocidad con la que abordamos la construcción de cárceles.

Hace unos meses se aprobó un proyecto de ley que quiere agilizar los trámites, pero aún así va a tomar 4 años construir nuevos recintos. Votará a favor.

El diputado señor Leiva (Presidente) quiere dejar sentado que los presupuestos materiales del artículo 140 están claros, y le hace sentido lo planteado por el Ministerio Público en el orden de que no existe una tipificación actual del peligro de fuga.

Aunque cuesta encontrar una hipótesis de quien haya cometido un delito, cumplido los presupuestos del artículo 140, efectivamente se desconozca su identidad. El destino de ese procedimiento judicial, debe ser resuelto. Hay que colocar de manifiesto que esas personas deben tener una medida de cautela, por lo que vota a favor.

ARTÍCULO 2, NUMERAL 5°

5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

El diputado señor Leiva (Presidente) entiende que esto se concilia con la ley 21.577 sobre crimen organizado y los comisos.

El señor Mario Rojas observa que este artículo 157 bis se incorpora precisamente por la ley de delitos económicos, y su redacción no solo habla del comiso general, sino también el de ganancia y de valor equivalente.

Este artículo, hasta el minuto, no sabemos cuál es el rendimiento que tiene, porque no ha sido utilizado aún. En ese sentido, modificarlo ahora, sin conocer su rendimiento, parece estar siendo un voto a ciegas.

El diputado señor Leiva (Presidente), para precisar, indica que este artículo no solo es para delitos económicos, sino también para el crimen organizado. Recuerda que estos comisos se vieron primeramente en la ley de crimen organizado, por lo que sería aplicable a ambas instituciones.

El diputado señor Alessandri agradece la aclaración, porque el Ejecutivo lo que sostenía es que solo era aplicable a delitos económicos, cuando no es así. En ese sentido, solicita la opinión al Ministerio Público.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Castillo (por el Ministerio Público) indica que, en estricto rigor, el comiso por equivalencia ay de ganancias, esta en ambas leyes. Esto es, está en la ley de delitos económicos, en la ley de crimen organizado y en la ley 21.575 que modificó la ley de droga por el crimen organizado, en todos aplicándose estos supuestos.

En segundo lugar, creen que se trata de una adecuación favorable, y que incluso imponen más carga al Ministerio Público.

La primera de ellas no es un supuesto para todos los comisos, solo para dos, y en ese sentido es de aplicación restringida o acotada.

En segundo lugar, mantiene el piso bajo original, y solo amplía el piso alto. Esto, porque en delitos de criminalidad organizada y delitos económicos las investigaciones se toman un largo tiempo.

Ahora, a contra pelo de eso, impone la carga de que, para definir el plazo, el juez debe considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter d ellos delitos investigados y la posible sanción, cuestión que la original no tenía, y que a juicio del Ministerio Público lo mejora.

Finalmente, también regula la posibilidad de ampliación, y que el tribunal tendrá que valorarla conforme a los mismos criterios. Es una indicación que en el Senado se aprobó por unanimidad.

El señor Irrarrázaval (Defensoría Pública), a solicitud del diputado señor Soto, refiere que, además de lo ya indicado por el Ministerio de Justicia en el sentido de que la norma aún no se usa, creen que existe un problema adicional.

Se habla de pedir medidas cautelares reales para hacer efectivo el comiso luego de dictada la sentencia condenatoria. Estas medidas son las del Código de Procedimiento Civil, como nombramiento de interventor, el secuestro de la cosa y prohibición de celebrar actos y contratos.

Esta figura puede ser mal utilizada, porque un querellante en delito de estafa, que pasa por ley de delitos económicos, podrá solicitarlo al juez, sin presencia del defensor o del imputado, previa formalización. Además, el plazo de investigación es de 120 días, pero ampliable ahora a 240 días prorrogables todas las veces que sea necesario.

En ese contexto, un fiscal puede tener la investigación desformalizada como una cuenta corriente de una pyme bloqueada por años, abusando de ella.

Luego, los criterios que vemos en la propuesta no se refieren, en ninguno de ellos, al derecho de la propiedad privada del afectado.

Así, si alguien quiere eliminar a su competencia en un rubro específico, que presente una querella, para obtener un super comiso para reventarlo.

El diputado señor Leiva (Presidente) entiende que en una generalidad del derecho que el uso abusivo de normas es una cuestión que afecta a todas y cada una de ellas, por lo que es conteste, sin perjuicio de que es una norma de reciente dictación, también corresponde tener coherencia legislativa en el Congreso Nacional, ya que se aprobó para delitos de crimen organizados y económicos.

Sometido a votación el numeral 5) del artículo 2, es aprobado. Por la afirmativa, votaron lo(a)s señore(a)s diputado(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Jorge Saffirio (por Miguel Ángel Calisto), Camila Flores, Pamela Jiles y Andrés Longton. Por la negativa, lo(a)s señore(a)s Catalina Pérez (en remplazo de Maite Orsini) y Gonzalo Winter. Se abstuvieron los señores Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Luis Sánchez y Leonardo Soto (7-2-4).

ARTÍCULO 2, NUEVO NUMERAL (indicación)

[Pendiente]

El diputado señor Leiva (Presidente) hace ingreso de una indicación que agrega medidas cautelares especiales, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Constitución

- Indicación diputado Leiva:

En el artículo segundo, incorporase el siguiente artículo 157 ter, nuevo: "Artículo 157 ter.- Medida cautelar real especial. Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, haya sido formalizada o no la investigación, podrán solicitar al juez que decrete el desalojo del o los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación. Para lo anterior, citará en el más breve plazo a una audiencia que se celebrará con los que asistan."

Habida consideración del avance de proyecto y que esta misma indicación está siendo tramitada en otro proyecto, con veto, el señor Presidente dejará la discusión de la indicación para más adelante.

ARTÍCULO 2, NUEVO NUMERAL 6° (indicación)

- Del diputado señor Andrés Longton (Jiles y Soto):

Al artículo segundo:

Para incorporar un numeral sexto nuevo, pasando el actual numeral sexto a ser el numeral séptimo y así sucesivamente, del siguiente tenor:

6) Incorpórese un inciso tercero nuevo al artículo 167, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso final, del siguiente tenor:

"Si el delito importare pena aflictiva, el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos, la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas."

El señor Castillo (Ministerio Público) a solicitud del diputado señor Soto, sobre la indicación, y a diferencia de lo planteado en ella, tiende a pensar que en el evento que la comisión apruebe esta indicación, supone un ajuste en términos de gestión del Ministerio Público, con mayor carga de tiempo en la elaboración de las notificaciones.

Hoy, el Ministerio ya comunica a las víctimas del archivo de la causa, pero en el año 2015, cuando se aprobó el primer plan de fortalecimiento del Ministerio Público, se creó la unidad de análisis criminal y de focos de investigación, y que son las que permiten trabajar en análisis criminal para desbaratar organizaciones criminales, sobre todo en trabajo de análisis de archivos provisionales, ya que muchas veces en ellas es por falta de antecedentes y no se puede dar con el paradero del imputado.

El hecho de que no se tenga antecedentes sobre el paradero de quien cometió el delito no excluye que podamos realizar un análisis, con el objeto de que sean analizados en agrupación de investigaciones con resultado no favorable, analizadas con inteligencia artificial, para extraer datos que permitan desbaratar bandas criminales.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) estima que la indicación es inadmisibles porque puede irrogar gasto público, siendo materia exclusiva del Presidente de la República, quien además debería entregar un informe financiero al respecto.

Además, modifica la facultad del Ministerio Público sobre política de persecución penal.

El diputado señor Longton refiere que la indicación solo busca notificar a las víctimas, quienes viven con una falta de información cuando presentan la denuncia. No es una crítica a la fiscalía, la que sabemos que tienen un exceso de causas, pero lo mínimo que se espera es que cuando la causa se cierra, deba informarse a la víctima, ya que hoy lo que les llega es un correo que indica simplemente "su causa a sido archivada provisionalmente".

Las personas, las víctimas, confían en el actuar de la justicia, y cuando denuncias no puede, luego de meses, llegarle solo un correo donde se le indique se cerró su causa. Además, debe ir golpeando puertas para saber el estado de avance de la misma, y no sabe tampoco las diligencias ejecutadas.

La indicación no trae aparejada recursos fiscales, y tampoco demanda una pérdida de tiempo para la fiscalía, porque las notificaciones son por correos electrónicos.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Jiles entiende que, hasta el momento, nadie ha solicitado la inadmisibilidad de la indicación, por lo que mientras no se formule en derecho por parte de un parlamentario, no estamos debatiendo el asunto.

La declaración del Subsecretario es de última hora y debe ser entendida como una declaración de intención del Ejecutivo. Además, el Ministerio Público, a través del señor Castillo ya nos informó que es una notificación que se hace.

Siendo así, solicita ponerlo en votación y la suscribe.

El diputado señor Sánchez refiere que la notificación se ha hecho siempre, e incluso a él le ha llegado la famosa carta donde no te explican nada. No es una crítica al Ministerio Público, porque como institución tiene el deber de llevar adelante la investigación y persecución penal, y no son abogados de las víctimas.

En este sentido, se hace más latente la Defensoría de las Víctimas, y que en buena hora esta contemplado en el proyecto de nueva Constitución. Ya era hora de que saliera de su retardo esta idea, que fue discutida desde el año pasado en esta comisión, cuando el gobierno se comprometió a ingresar indicaciones, las que nunca llegaron.

Está bien entregar más información a la víctima del delito, pero hay que ser super claro que no se resuelve el problema de indefensión de las víctimas, y tampoco existe posibilidad de reponer la decisión del Ministerio Público del cierre provisional. Eso solo se logrará con la Defensoría de las Víctimas.

El diputado señor Ilabaca se suma a las palabras planteadas por quienes le antecedieron. También quiere suscribir la indicación.

La ciudadanía vive en indefensión en esta materia, y llega a tal nivel la desconfianza por la falta de información de la investigación penal que, muchas veces, lleva a las personas a no denunciar.

El nivel de carga laboral del Ministerio Público es insostenible, y lo lamenta profundamente, sobre todo a aquellos que tienen un solo fiscal, y entiende que para esa fiscalía si significaría una carga extra, pero es necesario, porque esta el deber de informar a la víctima.

Respecto de la Defensoría de las Víctimas, recuerda que fue discutido en esta comisión, con apoyo transversal de los miembros, pero el mal proyecto presentado el año pasado lo unió con la corporación de asistencia judicial, porque además no venía con presupuesto.

El diputado señor Leiva (Presidente) consulta cuántos defensores públicos licitados existen hoy, y cuantos fiscales.

De la Defensoría, el señor Irarrázaval manifiesta que son 665. Esto es, 195 defensores institucionales, 470 licitados.

Desde el Ministerio Público, informa que son 771, a lo que debemos sumar los asistentes, en el orden de un asistente por cada dos fiscales.

El diputado señor Leiva (Presidente) cree relevante estos datos, porque al final de cuentas quien debe ejecutar esta notificación es el señor fiscal.

Quiere dejar sentado que, en razón de lo informado por el propio Ministerio Público en esta sesión, este deber de notificación ya se realiza, y lo que estamos solicitando es especificar más aun la información que se debe comunicar a la víctima. Siendo así, no tiene aparejado gasto, por lo que no es inadmisile.

Lo que sí quiere dejar de manifiesto es que, en la última frase, refiere que deben notificar las medidas de investigación diligenciadas. Hoy en día, un fiscal que tiene miles de causas, sin equipo que le ayude a avanzar en la investigación, cuando se le vence el plazo, lo único que puede hacer es cerrarlo provisionalmente, y es eso lo que se le comunica a la víctima.

Por eso le parece una buena medida, y la aprobará.

El señor Castillo, refiere que sin perjuicio de la facultad de la Presidencia para la declaración o no de inadmisibilidad, entre más restricciones tenga el sistema más lo limita, y en hora hombre le parece que es

Informe de Comisión de Constitución

evidente, porque entre más tiempo destino a justificar, menos tiempo tendré para hacer otras cosas.

En segundo lugar, en el evento que la comisión esté por aprobarlo, podría vincularlo a delitos con pena de crimen, porque en esos casos el nivel de diligencia y demanda de la sociedad para la investigación más rigurosa, estaría más fundado.

Hoy en día, la tramitación de causas simplificadas está más o menos estandarizada en el Ministerio Público, y que son delitos de muy baja penalidad. Lo que se hace es que se ingresan en un sistema de inteligencia artificial para agrupar antecedentes (por lugares, tipos de vehículos, apodos, etc.) para que el sistema sea capaz de sugerir gestiones a un grupo de causas para facilitar y mejorar la persecución.

El señor Gajardo clarifica la posición del Ejecutivo. La indicación, en el fondo, es correcta, pero consideran que eventualmente puede irrigar gasto fiscal, y debería ser costeado, y no existe informe financiero al respecto. Con todo, no tiene suficiente claridad si el Ministerio Público puede hacerlo con sus recursos actuales o no, y sobre aquello requiere más claridad.

El diputado señor Ilabaca opina que eso es un deber del legislador, no del Ministerio Público, el que solo comparece en calidad de invitado, y siendo así solicita que sea sometido a votación.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Longton, Ilabaca, Jiles y Soto, fue aprobada de forma unánime. Votaron a favor, lo(a)s diputado(a)s señore(a)s Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Jorge Saffirio (en remplazo de Miguel Ángel Calisto), Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Catalina Pérez (en remplazo de Maite Orsini), Luis Sánchez y Gonzalo Winter (12-0-0).

Fundamento:

El diputado señor Alessandri concuerda que la indicación no significa gasto, sino más información para las víctimas, por lo que vota a favor.

La diputada señora Jiles, que vota a favor, se pregunta si el Ejecutivo estará pensando ya en vetar este proyecto, que ellos mismos pusieron en tabla.

La diputada señorita Pérez cree que es una buena indicación, un aporte, y la condición de que no fuera inadmisibile cercena demasiado la labor parlamentaria.

El diputado señor Soto cree que la indicación es positiva, necesaria y urgente. Todos los discursos públicos de la fiscalía reconocer la dificultad para comunicarse con las víctimas, a materializar el derecho procesal de informar a las víctimas, las que solo se enteran al final del proceso cuando pasan al archivo.

Sobre las consideraciones de inadmisibilidad, refiere que no hay gasto, porque ya se hace, y lo único que se esta pidiendo es agregar más información a la notificación. Ahora, agradece la presentación del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, donde aquí tienen un gran tema, de acercarse a las víctimas, y suscribe la indicación.

El diputado señor Leiva cree que la indicación contribuye al deber de mantener a la víctima informada, votando a favor.

PUNTOS VARIOS

Sesión N° 142 de 8 de noviembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numeral nuevo

- Indicación de los señores Marcos Ilabaca y Raúl Leiva, en el artículo segundo, incorpórase el siguiente artículo

Informe de Comisión de Constitución

157 ter, nuevo:

“Artículo 157 ter.- Medida cautelar real especial. Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, haya sido formalizada o no la investigación, podrán solicitar al juez que decrete el desalojo del o los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación. Para lo anterior, citará en el más breve plazo a una audiencia que se celebrará con los que asistan.”.

La indicación es retirada por sus autores.

Numeral 6

6) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

- Indicación de la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

AL ARTÍCULO SEGUNDO.

Para modificar el numeral sexto, en el siguiente sentido:

a) Sustituyendo en el inciso segundo que se intercala en el artículo 170 del Código Procesal Penal, la frase “cinco años” por la frase “dieciocho meses”.

b) Sustituyendo en el inciso segundo que se intercala en el artículo 170 del Código Procesal Penal, la frase “de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.” por la frase “que afecten el mismo bien jurídico y que hayan significado la imposición de una pena superior a la de presidio menor en su grado mínimo.”.

- Indicación de la diputada Karol Cariola:

Para eliminar el nuevo inciso segundo del artículo 170 del Código Procesal Penal.

- Se deja constancia que la indicación de la diputada Cariola había sido retirada por su autora en la sesión pasada. Sin embargo, en esta sesión procedió a presentarla nuevamente.

El diputado señor Longton expresa que su indicación se relaciona con lo que la misma Fiscalía había planteado, con la imposibilidad de avanzar en causas que tengan una penalidad mayor al no poder aplicar el principio de oportunidad en causas que no comprometen gravemente el interés público.

Le parece un plazo prudente aplicar el principio de oportunidad hasta un período de 18 meses anteriores al hecho que se trate; cinco años es un período excesivo, lo más probable es que no se ejecute en la práctica y termine impidiendo una buena investigación en causas con una penalidad mayor.

El diputado señor Sánchez manifiesta entender que la indicación busca no impedir la posibilidad de archivar cuestiones que son de muy baja entidad, delitos de bagatela.

Enfatiza que las dificultades del Ministerio Público se debiesen abordar con más recursos para la investigación criminal y no simplificando el proceso de archivo de causas (reducir el plazo de tiempo). Pide la opinión del Ministerio Público y de la Defensoría.

En una nueva intervención, el diputado señor Longton aclara que no se trata del archivo sino de la aplicación del principio de oportunidad, situación completamente distinta. Se trata de que los fiscales del Ministerio Público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiére gravemente el interés público.

Precisa que se trata de delitos de baja penalidad, que van de 61 a 540 días, acotando los 18 meses a esos tipos de delitos. Cualquier otro delito que tenga una pena superior no se le aplicaría el plazo de los 18 meses. Se busca que

Informe de Comisión de Constitución

el Ministerio Público y la labor persecutoria se enfoque en los delitos de mayor gravedad.

La señora Torres (Subsecretaria de Justicia subrogante) coincide en que el principio de oportunidad es una herramienta de persecución penal importante para el Ministerio Público; es una herramienta que tiene restricciones en la propia ley y contempla la posibilidad de que el Ministerio Público -a través de instrucciones generales- haga un uso racional de la misma. Enfatiza que coartar esta herramienta no sería beneficioso.

El señor Moreno (abogado de la Defensoría Penal Pública) manifiesta que la existencia del principio de oportunidad no es una extrañeza; en la mayoría de los países donde hay sistemas acusatorios existe esta lógica porque se reconoce que la persecución penal siempre es limitada. Por ello, se entregan ciertas herramientas al Ministerio Público para que focalice la persecución penal en áreas de relevancia. Si no se deja abierta esta posibilidad, más adelante se tomará la decisión de no perseverar en el procedimiento, lo que implicará más recursos y tiempo.

La aplicación del principio de oportunidad tiene múltiples controles: uno, un control legislativo, en términos de cuál es la pena que la hace procedente; dos, control judicial, de verificación de esos antecedentes, y tres, la víctima tiene una facultad de control amplio (a diferencia de lo que ocurre en el archivo provisional o definitivo) porque se puede oponer de cualquier manera, por ejemplo, estableciendo un reclamo administrativo ante el Ministerio Público, ni siquiera se le exige que concurra a sede judicial.

Pareciera que la posibilidad de restringirlo es una opción pero va a tener costos en la labor investigativa al Ministerio Público y, particularmente, en la posibilidad que se pueda focalizar en investigaciones más relevantes.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) hace suyas las palabras del representante de la Defensoría Penal Pública. En efecto, señala que el principio de oportunidad como está regulado actualmente tiene una serie de controles que son razonables para que la aplicación del mismo sea para aquello que el legislador pretendió.

Destaca que el control “legal” del principio de oportunidad viene dado por referirse básicamente a delitos de bagatela. Hay, además, un control de carácter administrativo a través de las atribuciones del Fiscal Nacional de dictar instrucciones generales conforme con la Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, el fiscal adjunto debe fundar la aplicación de este principio, finalmente, la víctima puede oponerse a su aplicación por cualquier modo.

Afirma que el Fiscal Nacional señaló en su oportunidad que esta norma no debía aprobarse pues la forma en la cual está construido el principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal permite distintos controles, pudiendo tener diferencias en términos de política criminal región por región.

Cuando uno regula estas cosas no es que milagrosamente va a aumentar la tasa de condena, lo que va a hacer es que el sistema -por algún otro medio- va a buscar la forma para dejar que esto salga. Añade que el Ministerio Público, desde la creación de las unidades de análisis criminal y focos de investigación, también está trabajando en estas causas.

Seguidamente, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) complementa que el principio de oportunidad se utiliza solamente en causas que no van a condena, por ejemplo, en un caso de manejo en estado de ebriedad simple que es un delito de bagatela jamás el Ministerio Público va usar un principio de oportunidad porque tiene toda la prueba necesaria para ir a juicio.

A continuación, el diputado señor Winter pregunta si norma aprobada en primer trámite constitucional se orienta a los objetivos de este proyecto de ley.

Por su parte, la diputada señorita Cariola observa que retiró la indicación porque si se rechaza el texto aprobado por el Senado el efecto es el mismo. Pero, la reingresa para mayor claridad del propósito que se persigue.

Sobre el procedimiento de votación, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) da lectura al artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados:

“Artículo 296. El secretario leerá en voz alta la proposición que deba votarse.

En todo caso, el presidente fijará el orden de votación. La proposición original se votará con cada una de sus adiciones o modificaciones. En el caso de ser rechazada en todas estas formas, se votará en su forma original.

Informe de Comisión de Constitución

Si hay indicaciones incompatibles con la proposición original, se votarán primero aquéllas, en el orden que el presidente determine. No podrán ponerse en votación artículos o indicaciones que, a juicio del presidente, sean contradictorios con las ideas ya aprobadas de un proyecto de ley.”.

Sometida a votación el numeral 6 del artículo segundo con la indicación de los diputados señora Flores y señor Longton es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Andrés Longton y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Joanna Pérez (por el señor Calisto); Karol Cariola; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Se abstiene el diputado señor Gustavo Benavente. (2- 7-1).

Fundamento del Voto:

La diputada señora Jiles señala que vota en contra de la indicación porque si hay reincidencia debe haber aumento del castigo no disminución.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto opina que votará en contra conforme lo ha propuesto el Ministerio Público, para fortalecer la persecución penal.

- Respecto de la indicación de la diputada señorita Cariola, por técnica legislativa, se informa que una indicación destinada a “eliminar o suprimir” una norma se considera equivalente a solicitar la votación separada de la misma.

- Así se procede.

Puesto en votación el numeral 6 del artículo segundo es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Vota a favor el diputado señor Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Joanna Pérez (por el señor Calisto); Karol Cariola; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Se abstiene el diputado señor Andrés Longton. (1-8-1).

Fundamento del Voto:

El diputado señor Benavente argumenta que apoya la propuesta del Ministerio Público.

En la misma línea, el diputado señor Leonardo Soto señala votar en contra siguiendo la recomendación del Ministerio Público porque perjudicaría la labor de persecución penal que dirigen.

El diputado señor Winter observa que también la Defensoría Penal Pública está conteste con suprimir el texto aprobado en primer trámite constitucional.

Numeral nuevo

- De los diputados señores Marcos Illabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

Sustitúyase el artículo 185 del Código Procesal Penal, por uno nuevo del siguiente tenor:

Artículo 185.- Causas conexas. Las causas serán conexas en los casos siguientes, debiendo realizarse la investigación conjunta:

1º) Si a una persona se le imputaren varios delitos.

2º) Si el imputado formare parte de una asociación delictiva o criminal. 3º) Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas;

4º) Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto entre ellas;

5º) Los cometidos como medio para perpetrar otro delito, o para facilitar su ejecución; y

6º) Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) expresa que la indicación busca una persecución penal más

Informe de Comisión de Constitución

efectiva a través fijar ciertos parámetros para la realización de investigación conjunta.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) es una indicación innovadora respecto del procedimiento penal ya que cambia la forma en que el legislador determinó la agrupación o separación de las investigaciones. Actualmente, es el Ministerio Público – bajo el principio de unidad de la institución y exclusividad de la investigación – el órgano que define cómo se agrupan o separan las investigaciones. Lo anterior no es óbice para que los tribunales mantengan la competencia en materia penal en razón del territorio u otra decisión del legislador. Esta discusión se tendrá al momento de debatir sobre Fiscalía Supraterritorial.

Reconoce mérito en la indicación, y hace presente que la propuesta recoge el modelo español, aunque puntualiza que el modelo español tiene un control judicial más fuerte que el nacional, que decanta mayormente en el control administrativo. Hoy día, en Chile, cuando hay conflictos de competencia o cuando se requiere una agrupación quien tiene la última palabra es el Fiscal Nacional.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) dice que en atención al proyecto que “Modifica la Carta Fundamental, para crear la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público” boletines refundidos N°s 16.015-07 y 16.301-07), los autores deciden retirar la indicación.

La diputada señora Jiles resalta lo señalado por quien le antecede en la palabra respecto de la necesidad de hacer más eficiente el trabajo del Ministerio Público. Anuncia que ha presentado una indicación, que se verá más adelante, sobre Fiscalía Supraterritorial.

La indicación es retirada por sus autores.

Numerales nuevos

- Indicación del Ejecutivo

Para intercalar los siguientes numerales 7), 8), 9) y 10), nuevos, adecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“7) Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

8) Incorpórase, en el artículo 226 N, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

Participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia. Reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para su identificación.

Reserva de la identidad en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

9) Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Informe de Comisión de Constitución

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.”.

10) Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) recuerda uno de los puntos esenciales de la discusión fue lo que habría ocurrido en Arica a propósito de la protección de los testigos.

En las reuniones de trabajo se vislumbró que la indicación presentada respecto al artículo 226 B parece no cumplir en su totalidad el objetivo de protección. Asimismo, este debate afecta las redacciones de los artículos 78 quater y 78 quinquies que se encuentran pendientes, y redundan en las regulaciones propuestas respecto de las normas de crimen organizado en materia de apelación.

Solicita dejar pendiente de discusión – para el final de la tramitación- las modificaciones a los artículos 226, en todas sus letras, del Código Procesal Penal.

La diputada señora Jiles cuestiona que se pida postergar la discusión y no se traiga una propuesta concreta para legislar.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que también se encuentra pendiente de discusión la indicación presentada en materia de cautela de garantías que propone un inciso final en el artículo 10 del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:

“Lo resuelto por el juez sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público tratándose de investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido. Este recurso será concedido en ambos efectos.”.

Hace hincapié en que la indicación estipula que el recurso se concede en ambos efectos para que, mientras no exista un pronunciamiento jurisdiccional de la Corte respectiva, no se entregue esa información.

Indica que el Ejecutivo planteó, por técnica legislativa, cambiar la ubicación sistemática de la propuesta dada la amplitud de la cautela de garantía. Pide al Ejecutivo discutir y votar esta medida protección especial en la siguiente sesión.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que la dificultad no radica en la regla de protección propiamente tal sino en su ubicación sistémica, y en la amplitud de las facultades.

La discusión y votación de la indicación (que incorpora numerales nuevos) se deja pendiente para la próxima sesión.

- Así se acuerda.

Numeral 7)

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) invita a los presentes a exponer los lineamientos generales

Informe de Comisión de Constitución

sobre la “Cooperación eficaz con la investigación”, dado que se incorpora un párrafo nuevo al Código Procesal Penal que contiene siete artículos.

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, VII, VIII o IX del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechaza un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra, o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito

Informe de Comisión de Constitución

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que consten los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Informe de Comisión de Constitución

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595, de delitos económicos.”.

La señora Torres (Subsecretaria de Justicia Subrogante) comenta que este estatuto nuevo de “cooperación eficaz” se introdujo en el Senado, no siendo parte del proyecto original. Apunta que busca regula de manera completa y exhaustiva esta institución, tratada en forma dispersa en legislaciones especiales y responde al mandato de la Ley de Delitos Económicos en torno a efectuar esta regulación.

Resalta que en el artículo 228 bis propuesto se omitió incorporar el Párrafo IX Bis del Título Quinto del Libro Segundo sobre cohecho de funcionario público extranjero en el listado de delitos.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que la institución de la cooperación eficaz cobra mayor relevancia en la legislación penal chilena a propósito de la modificación de la antigua Ley de Drogas y la dictación de la ley N° 20.000. Particularmente, su artículo 22 permitía a quienes fueran investigados por dicha ley que -al entregar información de carácter relevante y, con ello, desarticular bandas dedicadas al tráfico- la posibilidad de obtener una pena reducida o cumplir condena en libertad. Explica que la Ley N° 20.000 tiene una regla especial en materia de reincidencia en torno a que la segunda condena siempre se debe cumplir en privación de libertad a menos que concurra la colaboración eficaz.

Luego, la regulación de carácter económico tomó la misma institución a propósito de las colusiones que investiga la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, con efectos aún mayores porque el Estado se abstiene de sancionar, entendiendo que sería el mayor incentivo para desarmar aquellas acciones ocultas que no habría forma de descubrir.

En la experiencia extranjera, se utiliza también como técnica especialísima de investigación en crimen organizado en Estados Unidos, en la “ley RICO”, por sus siglas en inglés (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act”.

En síntesis, en la experiencia nacional, la ley de Delitos Económicos incorpora la cooperación eficaz en el tráfico y trata de personas para desbaratar aquellas bandas dedicadas al tráfico de personas; se mantiene en el tráfico de drogas de la Ley N° 20.000, y se incorpora también en la ley de Conductas Terroristas.

Esta dispersión normativa generaba problemas en torno a los requisitos que debían concurrir y a la discrecionalidad del reconocimiento de sus efectos. En relación con este último punto explica que más allá de la intervención del Ministerio Público es el Tribunal el llamado a decidir si le da o no los efectos generando un desincentivo, especialmente, en el ámbito jurisdiccional.

La intención de organizar todas estas reglas era darle, precisamente, mayor certeza y eficacia a estas instituciones. En efecto, la propuesta avanzó más allá de entregar mejores reglas respecto de la existencia de un acuerdo previo entre el fiscal y el imputado y que ese acuerdo fuese respetado. Se avanzó a la posibilidad de que en determinadas colaboraciones (especialmente aquellas que den cuenta de los cabecillas de las organizaciones, permiten encontrar al secuestrado o el cuerpo de quien ha sido muerto por la banda o grandes cantidades de dinero) el Ministerio Público pueda prescindir de la persecución penal de esa persona y sobreseer definitivamente su responsabilidad respecto de esos hechos.

La propuesta avanzó, además, a una colaboración eficaz para condenados, es decir, respecto de personas que se encuentran privadas de libertad, que ya no tienen nexos con la organización criminal y quieran entregar nueva información al Ministerio Público a cambio de rebajas de condena o el cumplimiento de los saldos en libertad.

Toda la regulación de colaboración eficaz puede verse beneficiada al tener reglas más claras: al existir un acuerdo expreso con el Ministerio Público; al disponer mecanismos para ejercer el cumplimiento del acuerdo; que el acuerdo no solamente está orientado a rebajas de pena o distintas formas de cumplimiento sino además a la existencia de medidas de colaboración para quien se encuentra ayudando al Ministerio Público. En ese orden de

Informe de Comisión de Constitución

idea es un tema de tal novedad que se debe ir con la mayor precaución en cada una de las normas, ya se han observado ciertas nomenclaturas erradas. Este conjunto de reglas busca unificar criterios y dar claridad para su funcionamiento.

El señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) manifiesta que la cooperación eficaz es una institución positiva para el sistema de Justicia porque viene a permitir mayor flexibilidad en la persecución penal y sobre todo para combatir el crimen organizado. Sin perjuicio de eso, observa que la norma propuesta presenta algunos problemas.

Un primer problema son los delitos base, o sea, en qué delito es posible la cooperación eficaz. Si bien los delitos seleccionados parecen ser razonables hay algunas anomalías, por ejemplo, quedan fuera algunos delitos muy graves como delitos contra la salud pública (envenenar el agua de la cañería de una ciudad). Se podría ampliar a todos los delitos que tengan pena de crimen en que se pudiera pensar que hubiera intervención de asociaciones criminales más que un catálogo.

De todas formas, estima razonables las indicaciones de los diputados del Partido Socialista y la de la diputada señorita Cariola que agregan nuevos delitos a este catálogo, los delitos contra la propiedad o los de la Ley de Armas.

Un segundo problema es quién determina si se ha incumplido el acuerdo, hay una indicación del diputado señor Longton que solucionaría el problema. Explica que si hay un acuerdo entre la Defensa y el Ministerio Público y, posteriormente, el fiscal determina que se incumplió, lo lógico es que sea el Tribunal quien resuelva si se cumplió o no el acuerdo y no el fiscal que es parte del mismo.

Un tercer problema se produce respecto a sus efectos. En los casos en que el fiscal desconoce el acuerdo -con o sin motivo plausible- y el Tribunal estima que el imputado sí cooperó eficazmente, el artículo 228 octies dice que el efecto de la cooperación eficaz va a ser menor. Explica que, por ejemplo, si se había ofrecido una rebaja de dos grados de pena, el Tribunal puede dar solamente un grado menos. La consecuencia práctica es que va a ser difícil para una defensa aceptar un acuerdo si la contraparte lo puede desconocer sin motivo y, cuando el juez lo reconozca, el efecto va a ser menor; va a ser un desincentivo a la cooperación eficaz.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) expresa que se trata de uno de los aspectos más relevantes que tiene el proyecto de ley no solamente por el contenido del mismo sino por la relevancia en el contexto de la persecución de algunos delitos o algunos fenómenos criminales particulares como es el crimen organizado.

En el contexto internacional, apunta a que en el sistema italiano el mecanismo "premio" o de recompensa resultó ser fundamental en la persecución de la "Cosa Nostra"; en España, en la persecución de la ETA; en Estados Unidos con la mafia italo-norteamericana, y a partir de esta figura surge el fenómeno de los whistleblowers o "informantes" y el tema de los compliance en el ámbito empresarial.

Cabe hacerse la pregunta si hoy día, en Chile, hay un fenómeno criminal distinto al de diez años atrás. Si la respuesta es sí -considerando un fenómeno más complejo con organizaciones asociativas más estructuradas, con participación de organizaciones internacionales- entonces, se debería avanzar en un sistema de cooperación eficaz.

La convención de Naciones Unidas para la Persecución del Crimen Organizado conocida como la "Convención de Palermo" expresamente regula la conveniencia de tener mecanismos de cooperación eficaz para facilitar la persecución.

En la legislación nacional hay distintas normas de cooperación eficaz que están dispersas en distintas leyes especiales. Este proyecto de ley tiene mérito en sí mismo al codificar un estatuto de cooperación eficaz en el Código Procesal Penal.

Añade que se puede discutir si el catálogo de delitos se pudiese ampliar. En su opinión tal como está parece ser razonable, con algunas indicaciones que se puedan aprobar. Enfatiza que se debiera atender a un catálogo más bien restrictivo porque la figura de la cooperación eficaz es en sí misma una figura compleja desde el punto de vista jurídico y social.

Informe de Comisión de Constitución

No hay que olvidar que el inciso segundo del artículo 228 Bis da cuenta, además, de que se permite la cooperación eficaz en todos los casos en que se investiga asociación delictiva y asociación criminal. Eso es importante porque la lógica de la cooperación eficaz relevante - que es la aquella que permite desbaratar organizaciones o que permite interrumpir que la organización siga actuando- tiene que ver básicamente con el carácter disociativo de la cooperación eficaz.

Enfatiza que la legislación propuesta es una legislación restrictiva. Hay otros países que entienden como cooperación eficaz la sola disociación del sujeto de la organización criminal, por ejemplo, la italiana. Ejemplifica con el caso de una persona que señala que participó en una determinada organización criminal pero resulta que hoy día señala que no va a seguir participando; no tiene que dar información, sino que simplemente dice que participó y que se disocia de la misma, para que pueda tener acceso a una cooperación eficaz.

En cambio, la propuesta es, a su juicio, más eficiente, pues supone siempre la entrega de información relevante a efectos de que la persona se entienda disociada y en términos de que es capaz de entregar información de la actividad criminal de la organización a la cual perteneció.

La preocupación de la Defensoría es legítima (incorporar los delitos contra la propiedad o la salud pública) pero en una primera fase tendería a considerar que los casos relevantes serán relativos a casos de asociación delictiva o de asociación criminal, por ejemplo bandas que se dedican a delitos contra la propiedad, robos con intimidación, la denominada “encerrona”.

La cooperación eficaz tiene sentido mayoritariamente cuando hay una organización sobre el cual yo coopero para dar cuenta de quién es el cabecilla, dónde está el dinero, cómo se está repartiendo el dinero, cómo se está lavando el dinero.

Seguidamente, señala no hay que olvidar que también hay otras formas de colaboración -que no son cooperación- en el proceso penal. La Comisión aprobó que se mantenía el artículo 11 número 9, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos salvo en los casos que se trate de cooperación eficaz.

Para que la cooperación eficaz funcione, en la lógica adversarial o acusatorio del sistema procesal penal, la llave para negociar con el sujeto que va a cooperar la debe tener el Ministerio Público, sobre todo, porque en muchos casos la cooperación eficaz tiene sentido al inicio de la investigación, al momento de detener al sujeto (artículo 22 de la Ley de Drogas). Este mecanismo se propone rápidamente entre otras cosas porque se juega la medida cautelar y hay una serie de consecuencias relevantes para la persecución: la posibilidad de detener a más personas, de poder encontrar dinero, de que el dinero o las armas no se pierdan.

Para que la cooperación eficaz tenga sentido tiene que estar alineada en términos de los intereses entre la Defensoría y el imputado, y el Ministerio Público. Se podrán discutir los contornos de los efectos cuando el juez considera que se ha cumplido o no el acuerdo pero siempre debiera ser más favorable para el imputado una cooperación eficaz con el Ministerio Público.

Le parece relevante que se mantenga la idea de que la cooperación eficaz pueda llegar hasta la etapa de cumplimiento de la condena, la figura de los “arrepentidos”, aquel sujeto que habiendo participado en una organización criminal respecto del cual terminó condenado pueda eventualmente dar información en ese estado.

La identificación entre una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos como una regla base de cooperación para todos los delitos; una cooperación eficaz más amplia, y una cooperación calificada -que permite encontrar a la persona que está secuestrada, el dinero ganado ilícitamente o al cabecilla de la organización-, son diferencias razonables, constituyen una buena gradualidad tanto en su intensidad como en los delitos.

La diputada Joanna Pérez pregunta si existirá alguna fórmula que permita evaluar que la colaboración sea realmente eficaz, por ejemplo, si la persona miente, y que sea considerado al final del proceso judicial por el juez.

A continuación, el diputado señor Longton expresa algunas inquietudes. Si el acuerdo adoptado entre el sujeto cooperador y el fiscal es o no vinculante para el juez, ya que el juez podría fijar -conforme a su propia valoración de los hechos- una pena distinta.

Si el imputado sabe que el juez va a reconocer la cooperación eficaz, qué motivación tendría de cooperar inicialmente si lo puede hacer al final, con el mismo efecto.

Informe de Comisión de Constitución

Si se reconoce que el juez pueda hacer una valoración distinta de ese acuerdo quizás se podría explorar un punto medio, es decir, no entregarle al juez la capacidad completa de reconocer pero si una valoración distinta respecto al acuerdo entre el fiscal y el imputado.

Qué ocurre si aparecen hechos adicionales a una cooperación que quizás fue eficaz en un momento para la fiscalía, pero que después puede repercutir en un hecho más grave.

A su vez, el diputado señor Leonardo Soto estima que esta herramienta es muy importante para la persecución penal especialmente contra la delincuencia organizada.

Expone sus dudas respecto de los delitos base. El proyecto de ley estableció la idea de hacer un catálogo, sin embargo, surge el problema de que si hay delitos similares o con una gravedad superior pero que no están mencionados van a quedar fuera de este tipo de beneficios.

Observa que se incluye el delito de homicidio, pero consulta si está el delito femicidio o el infanticidio. Son delitos en los que subyacen los mismos valores comprometidos pero al no estar en el catálogo quedarían fuera. Pregunta la conveniencia de disponer alguna regla general que permita resolver con mayor flexibilidad al juez.

Sobre los acuerdos manifiesta que es fundamental fortalecer el sistema de incentivos. En la Ley Antimonopolios, el decreto ley 211, se creó el mecanismo de cooperación eficaz con establecimiento de órdenes de prelación, es decir, un beneficio para el primero que se autodenuncia como parte del cartel. Cuando se establecen normas generales que quedan sujetas a la apreciación discrecional de un juez -que puede cambiar de juez a juez- es difícil tener criterios uniformes, lo que debilita el mecanismo. Se requieren incentivos ciertos y concretos.

Finalmente, pregunta sobre los mecanismos de protección de la persona que decide cooperar eficazmente.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) opina que es una institución contracultural por el impacto que tiene frente a la ciudadanía.

Valora positivamente este estatuto de cooperación eficaz, de carácter escalonado, para todas las asociaciones delictivas criminales y respecto de algunos delitos específicos.

Respecto del catálogo, en una opinión a priori, estima que podría quedar vinculado a un tipo de pena, según su gravedad o la entidad de la misma.

Coincide en que se deben regular los mecanismos para resguardar al “delator” desde el punto de vista carcelario y medidas de protección.

El diputado señor Benavente observa que parte de inquietudes planteadas está recogida en el artículo el 228 octies. En la disposición se establece el reconocimiento de la cooperación eficaz por el Tribunal aún cuando el fiscal la haya desechado, con un grado menos. Hay que analizar estas normas en su conjunto.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) explica que, en primer trámite constitucional, la redacción de estas normas se efectuó a través de los profesores que fueron invitados y luego de un análisis en mesas de trabajo. Primero, hubo una regulación extensa que se restringió a delitos organizativos y, con criterio de gravedad, se incorporaron otros, por ejemplo, los delitos de homicidio. Segundo, se buscaba integrar las reglas de cooperación eficaz dispersas en el ordenamiento jurídico, y tuvo como foco el mandato de la Ley de Delitos Económicos, artículo 63 y 64.

Hace presente que se tramitó con cierta premura en ambas comisiones del Senado, a veces con menor capacidad de discusión en la redacción por lo que hay algunos “ripios”. Entre otros, en algún lado se habla de “rechazar el acuerdo” y no “de acoger o no la cooperación” que es una cuestión absolutamente distinta.

Lo relativo a en qué momento y el control fueron cuestiones que sí se debatieron, efectivamente, parece haber mayores incentivos para que sea al principio, pero hay que tener presente que la cooperación eficaz no está restringida a la misma causa. Si es respecto de una causa diversa el momento se torna absolutamente irrelevante.

El tema del control sí es relevante, porque hay distintas situaciones:

Informe de Comisión de Constitución

- Hay acuerdo y se cumple.
- No hay acuerdo pero se cumplen los requisitos de la cooperación, entra el juez a reconocer.
- Hay acuerdo y se incumple (el Ministerio Público no reconoce la rebaja o el colaborador incumple porque la información entregada no sirve).

Esas son las cuestiones que hay que resolver y los mecanismos de control están en el proyecto.

Hace hincapié en que el proyecto de ley también contempla mecanismos de protección a propósito de testigos protegidos, agentes reveladores.

El señor Irrarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) explica lo relativo a los efectos de la siguiente manera: un imputado forma parte de un cartel de narcotráfico con un rol menor, y está pensando si delata o no al jefe máximo del cartel (la pena del delito de tráfico en Chile son 5 años y un día a 15 años, y con agravantes, la pena asciende a 10 años y un día a 20 años). En el caso hipotético, en la primera audiencia, el Ministerio Público ofrece una pena de 3 años a cambio de la colaboración. El imputado sopesa los riesgos, y firma el acuerdo.

Si luego de un año, el fiscal presenta la acusación y no cumple su parte del acuerdo en cuanto a la pena solicitada (considerando que el imputado sí lo cumple), el Tribunal puede determinar que efectivamente cooperó, pero por aplicación del artículo 68 bis del Código Penal (norma del artículo 228 octies), baja la pena en un grado, o sea, a 5 años y un día. Va a ocurrir esto un par de veces, pero se pregunta quién va a cooperar después de eso.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) estima que es una discusión legítima. A su juicio, hay que generar dos niveles de control: uno, a nivel jerárquico institucional, de carácter administrativo, por medio de los Fiscales Regionales y el Fiscal Nacional. El Fiscal Nacional en su oportunidad anunció la necesidad de una regulación por la vía de instrucciones generales, entre otras cosas, por la cuestión contracultural que hay que tomar en consideración responsablemente desde el punto de vista institucional. Enfatiza que por eso es importante diferenciar la cooperación eficaz simple de la calificada; dos, un control judicial como lo plantea el proyecto.

La respuesta del control judicial puede ser por la vía del artículo 68 bis del Código Penal, es decir, una atenuante calificada o bajar los grados que se disponga, pero lo importante es que el incentivo esté puesto en colaborar con el Ministerio Público.

Por último, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) convoca al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a los representantes del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, a concordar propuestas de perfeccionamiento de la iniciativa legal en materia de la "Cooperación eficaz con la investigación".

La discusión del numeral 7 queda pendiente.

Sesión N° 144 de 21 de noviembre de 2023

VOTACIÓN PARTICULAR

- Se deja constancia del pareo presentado, por esta sesión, entre los diputados señores Jorge Alessandri y Gonzalo Winter.

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Número 7), continuación

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

"Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Informe de Comisión de Constitución

- Se discuten, separadamente, los artículos comprendidos en el párrafo.

Artículo 228 bis

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, VII, VIII o IX del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso segundo del art. 228 bis a continuación de la palabra “sicotrópicas” la frase “en el Decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas”.

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el inciso segundo del artículo 228 bis del Código Procesal Penal, intercálase entre las expresiones “delitos contenidos en el párrafo V bis del Título Octavo” y “del Libro II del mismo cuerpo legal”, la expresión “o de alguno de los delitos del Título IX”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso cuarto del art. 228 bis, a continuación de la palabra “imputado” la frase “o la reconozca sin que hubiera sido acordada con el fiscal,”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) presenta propuesta de redacción:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley de control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, VII, VIII o IX y 9° bis del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

Informe de Comisión de Constitución

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que este no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

La resolución de un juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado [_*_], será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) sostiene, a modo de contexto, que la institución de la cooperación eficaz no es novedosa en nuestra legislación, ya existen distintos estatutos en varios cuerpos normativos: el artículo 22 de la Ley N° 20.000; el artículo 17 C de la Ley de Control de Armas; respecto del Código Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, tales como, fraude, cohecho y malversación.

En el Senado se refundieron todas estas “cooperaciones eficaces” en un solo estatuto, y se incorpora un párrafo nuevo en el Código Procesal Penal, artículos 228 bis a 228 octies. Hace hincapié en que no se incorporaron solamente los delitos respecto de los cuales ya existía la cooperación eficaz sino otros respecto de los cuales se hace necesario robustecer las técnicas de investigación porque, en último término, la cooperación eficaz es una herramienta de persecución penal. Entre ellos, se agregó el delito de asociación delictiva o criminal recientemente introducido por la Ley de Crimen Organizado, y se incorporaron los delitos de homicidio, secuestro y sustracción de menores, los que, por su gravedad, era necesario establecer un estatuto de cooperación eficaz.

Expresa que la regla general es que la cooperación eficaz sea reconocida por el Ministerio Público pero sea el juez quien le otorgue sus efectos, es decir, la posibilidad de rebajar la pena en uno, dos o incluso hasta tres grados. Este estatuto innova –recoge esta idea de la Ley de Delitos Económicos– es el Ministerio Público quien reconoce la cooperación eficaz y quien le otorga sus efectos a través de acuerdos de cooperación, efectos que, por cierto, están regulados en la ley. Dentro del catálogo de efectos que la ley señala, el Ministerio Público es el que decide qué efectos le va a otorgar a la cooperación eficaz reconocida, y el juez queda vinculado entonces a este acuerdo entre el fiscal y el cooperador.

Añade que este estatuto se redactó con ayuda de profesores de Derecho Penal y Procesal Penal, pero faltó precisar adecuadamente la forma de hacer efectivo este acuerdo. No quedó muy claro en el artículo 228 septies cómo se hacía efectivo este acuerdo. Por ello, el Ejecutivo presenta, en esta oportunidad, un conjunto de propuestas de indicaciones con la finalidad de establecer un mecanismo para hacer efectivo este acuerdo ante el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal cuando corresponda.

Por su parte, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) destaca que el articulado es fruto de un trabajo que se hizo con profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en el primer trámite constitucional, cuyos objetivos eran:

Uno, buscar una fórmula a través de la cual se incentivara la cooperación eficaz. Conforme a la mejor experiencia comparada tiene que hacerlo quien ejerce la persecución penal y, particularmente, quien tiene a su cargo –constitucionalmente– la investigación de los delitos.

Dos, establecer un catálogo restringido de cooperación eficaz. Disponer una especie de “degradé”: permitir la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos (atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal) para todos los delitos, y luego, la cooperación eficaz respecto de algunos delitos.

Informe de Comisión de Constitución

Tercero, perseguir una fórmula en aquellos casos en que hubiese un acuerdo y no se cumpla, el juez tenga la posibilidad de ser él quien determine el cumplimiento del mismo, lo que es distinto a la hipótesis en que no hubo acuerdo.

En síntesis, la idea de mantener ciertos equilibrios en los incentivos, es que la determinación la tenga el Ministerio Público.

A continuación, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) manifiesta que la propuesta presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoce las principales preocupaciones de la Defensoría Penal Pública en torno a que el juez le tiene que dar al acuerdo el mismo efecto que haya propuesto el Ministerio Público, y, además, distinguir los casos en que hay un acuerdo de aquellos en los cuales el juez motu proprio considera que hubo cooperación eficaz –estima que es razonable que sea distinto el efecto cuando hay un acuerdo con el fiscal que cuando el juez considera que hay cooperación eficaz.

Valora también positivamente la ampliación del catálogo a los delitos de la Ley de Armas.

Seguidamente, el diputado señor Sánchez pregunta cuál es la razón de eliminar del catálogo de delitos susceptibles de cooperación eficaz los párrafos VII y VIII del Título Quinto del Libro Segundo relativos a la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de Secreto.

A su vez, el diputado señor Longton pregunta qué profesores y penalistas participaron en la redacción de esta institución.

Sobre el inciso quinto del artículo 228 bis, consulta cuál es el incentivo que tiene el imputado para colaborar al principio (en la etapa investigativa) y llegar a un acuerdo previo, si es que puede optar al final al reconocimiento que le haga el juez.

Finalmente, pide aclaración de la frase “lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular”, observa que los parlamentarios no son funcionarios públicos ni empleados públicos, cuentan con estatuto propio. Estima que estaría mal redactado el inciso en comento.

Luego, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) observa que la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto, sobre Control de Armas, se encuentra subsumida por la propuesta presentada por el Ejecutivo.

En ese contexto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) responde que en el primer trámite constitucional se contó con la colaboración de tres profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, señores Gonzalo Medina, de la Universidad de Chile; Antonio Bascuñán, de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos también se revisó la propuesta en comento, la que recoge varias de las indicaciones que propusieron los parlamentarios.

Sobre la consulta planteada por el señor Sánchez, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) asevera que la única razón por la cual se eliminaron los párrafos VII y VIII radica en que estas normas constituyen un texto refundido de distintas disposiciones de cooperación eficaz, y el artículo 260 quáter del Código Penal contempla una cooperación eficaz para los delitos del párrafo V, VI, IX, IX bis del Título Quinto del Libro Segundo del Código Penal. No está contemplada la cooperación eficaz actualmente para los delitos del párrafo VII y VIII, por lo tanto, para incluirlos habría que tener alguna razón. Argumenta que estos párrafos contemplan la violación de secreto y la inviolabilidad de ciertos documentos, delitos que tienen penas relativamente bajas y no se cometen comúnmente de manera asociativa o en una organización.

Sobre la motivación o el incentivo para que un cooperador preste la cooperación durante la etapa investigativa y no la reserve hasta el juicio oral ofrece dos razones:

La primera, los acuerdos de cooperación entre el fiscal y el cooperador serán vinculantes y se pueden hacer efectivos ante el tribunal (el cooperador sabe que su cooperación va a tener un efecto, y si el fiscal incumple con su prestación en este acuerdo, la va a poder exigir ante el tribunal), cuestión que no pasa si es que no hay un acuerdo.

La segunda, en materia de efectos del acuerdo, dentro de las prestaciones que el fiscal puede realizar no

Informe de Comisión de Constitución

solamente se contemplan rebajas de penas, sino que también ciertas salidas anticipadas o medidas administrativas que favorecerían al cooperador en la etapa investigativa.

Respecto del inciso final del artículo 228 bis, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) informa que, en el primer trámite constitucional, se deroga el artículo 260 quáter ya que se refunden estas normas, destacando que la disposición deja a los altos funcionarios públicos o altos empleados públicos o autoridades electas al margen de la cooperación eficaz para que no fuera un “incentivo perverso” en la asociatividad ilícita y que había sido incorporada después de la Comisión Engel. Por ello, la propuesta replica la norma del 260 quáter.

Precisa que en la expresión “empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular” la voz “empleado público” se entiende distinta a la de “funcionario público”. Subraya que los congresistas sí son empleados electos a través de una elección popular. Remarca que así se entendió la norma al momento de su aprobación.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que la propuesta replica la norma del artículo 260 quáter vigente.

En la misma línea, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) afirma que esa es la interpretación adecuada.

En complemento a lo señalado por la señorita Draper, opina que tal como viene la redacción sí habría un incentivo claro para cooperar en la etapa investigativa porque al final hay dos posibilidades de cooperación eficaz: por acuerdo o que el tribunal la reconozca en el juicio. Si se espera hasta el final se corre el riesgo de que el juez no rebaje la pena (el artículo 228 octies dice el juez “podrá” rebajar la pena en uno o dos grados). En cambio, el acuerdo con el fiscal sería un acuerdo vinculante, si el fiscal incumple las condiciones el cooperador puede pedirle al tribunal que lo haga efectivo.

En el mismo sentido, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) añade que la Ley N° 21.121, que “Modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción” incorporó el artículo 260 quáter al Código Penal en los términos reseñados.

En materia de hipótesis delictivas respecto de las cuales se aplica la cooperación eficaz, lo más conveniente es ser más bien restrictivo, básicamente, porque hay algo contracultural en ella. Por lo tanto, una especie de “progresividad” es adecuada, tal como se hizo con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que partió con tres delitos y ya se aplica a doce o trece.

En relación con lo que preguntaba el diputado señor Longton, la norma dice -y es importante a propósito del principio de objetividad- que no obstante no haya habido un acuerdo formal, si la colaboración del sujeto es suficientemente fuerte, el fiscal puede reconocerla como cooperación eficaz.

Seguidamente, el diputado señor Leonardo Soto enfatiza que en la ley N° 21.121 se estableció una categoría de empleados públicos que se considera que tienen un grado de poder político o administrativo importante que les permitiría eludir o utilizar en su propio beneficio estos beneficios procesales. Puntualiza que para estas autoridades se elimina el grado más bajo de la pena para ciertos delitos.

La redacción en esa ley es la misma que la que se usa en esta propuesta. La expresión “empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos” incluye a Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, entre otros; la expresión “o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico” se refiere a los jefes de Servicio. Asimismo, los parlamentarios están sujetos a este estatuto más restrictivo por la condición de autoridad política.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) describe que el inciso quinto nuevo que se propone recoge la indicación de los (as) diputados (as) Longton, Flores, Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto en los siguientes términos: “En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.”.

Seguidamente, el diputado señor Benavente pregunta -considerando que tribunal está obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que este no fuere procedente conforme al inciso segundo- si esa resolución del juez quedaría sin recurso, es decir, consulta si puede ser apelable. Opina que si el juez declara que el acuerdo es improcedente, la resolución, al menos, debiera ser susceptible del recurso de reposición o de apelación.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) plantea que si el juez decide no conceder la concurrencia de la cooperación eficaz, se producen distintos escenarios posibles –en el marco de que el Ministerio Público esté buscando una condena:

a) Procedimiento abreviado. El juez tiene que verificar la concurrencia de los requisitos para este procedimiento. Si la no concurrencia de los requisitos es por la pena, por ejemplo, por cooperación eficaz va a reducir la pena de manera tal que permita realizar el procedimiento abreviado, el juez tiene rechazarlo, y sobre esa resolución no hay recurso, pero el procedimiento sigue adelante. Incluso se puede intentar realizar ese mismo procedimiento abreviado con otro juez.

b) Juicio oral. Si el juez no lo reconoce porque dice que no están los presupuestos, en tal caso, está el sistema recursivo general, es decir, si hay una sentencia en tribunal de juicio oral procederá un recurso de nulidad sobre la concurrencia o no de la cooperación eficaz.

c) Acuerdo a propósito de una salida alternativa. La aplicación de cualquier salida alternativa previa tiene recursos de reclamación propios: en el caso de la suspensión condicional, un recurso de apelación; en el caso de las decisiones por principio de oportunidad, el mero reclamo de la víctima.

Entonces, en cualquiera de los escenarios es posible controlar la resolución que el juez que rechaza la concurrencia por no cumplirse los requisitos del inciso segundo.

Además, es un llamado de control formal, casi tautológico, porque la regla parte diciendo que respecto de todos los delitos que indica es posible aplicar cooperación eficaz, luego, la resolución del juez que rechaza solamente estaría fundada en que un fiscal haya utilizado la cooperación eficaz fuera de los delitos que establece el inciso segundo.

La propuesta del Ejecutivo es suscrita como indicación por los siguientes parlamentarios:

- Indicación de los (as) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Catalina Pérez, Andrés Longton y Miguel Ángel Calisto, para sustituir el numeral 7) del proyecto de ley por el siguiente:

“7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

“Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley de control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, IX y 9° bis del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que este no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más

Informe de Comisión de Constitución

allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.”.

Sometida a votación la indicación que recae en el numeral 7) del proyecto, sustituyendo el encabezado, el título del Párrafo que contiene, y artículo 228 bis) es aprobada por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Marcos Ilabaca; Andrés Longton; Catalina Pérez (por la señorita Orsini); Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Vota en contra la diputada señora Pamela Jiles. (8-1-0).

En consecuencia, las restantes indicaciones se dan por rechazadas reglamentariamente.

Artículo 228 ter

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra, o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral séptimo, sustituyendo el inciso final del artículo 228 ter que se introduce al Código Procesal Penal, por uno nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, el fiscal podrá reconocer siempre, sin necesidad de un acuerdo, la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir en el inciso final del art. 228 ter, la expresión “solicitar” por “reconocer”, y suprimir la frase “el reconocimiento”.

Propuesta presentada por el Ejecutivo:

“Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la

Informe de Comisión de Constitución

pena aplicable en uno o dos grados. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La provisión adopción de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;

c) La exclusión prohibición del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella constare.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.”.

La propuesta del Ejecutivo es suscrita como indicación:

- De los diputados señores Raúl Leiva, Andrés Longton, Catalina Pérez, Marcos Ilabaca y Miguel Ángel Calisto, para sustituir el artículo 228 ter, que se introduce en el numeral 7) del artículo 2°, por el siguiente:

“Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella constare.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.”.

- Se deja constancia que el texto subrayado se incorporó luego del debate.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) explica que el artículo 228 ter tiene por objeto dar inicio a la regulación de la cooperación eficaz establecida a través de un acuerdo de cooperación. El fiscal podrá establecer un acuerdo con el cooperador y la norma dispone cuáles son las prestaciones a las cuales se podría obligar el fiscal, entre ellas, se encuentra la prestación “clásica” de las

Informe de Comisión de Constitución

cooperaciones eficaces: las rebajas de pena.

En el Senado se aprobó que el fiscal podría rebajar la pena en uno o dos grados, pero, tratándose de delitos económicos, conforme a la Ley de Delitos Económicos, la determinación de la pena es distinta, por lo tanto, se hizo necesario hacer una distinción y establecer que lo que se podrá acordar, en realidad, es la concesión de una atenuante muy calificada, además de la rebaja adicional de un grado a la pena aplicable.

Las letras b), c) y d) son innovaciones de las cooperaciones eficaces ya que dentro de las prestaciones a las que se puede obligar el fiscal están: la adopción de medidas de protección - cuestión que también se va a ser necesaria para la cooperación eficaz en caso de condenados-; la prohibición de uso de la información que haya entregado el cooperador en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra, y el ejercicio de ciertas facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad a la ley, cuestión que también es de resorte del Ministerio Público acordar.

La propuesta del Ejecutivo suprime el inciso segundo porque se traspasó a la letra a) del mismo artículo y el inciso final porque está establecido en el artículo 228 bis.

Respecto al inciso final, precisa que la modificación es meramente formal, ya que el acuerdo -como todo contrato- debe contener las prestaciones a las que ambas partes se obligan, es decir, la cooperación que debe prestar el cooperador y también el efecto que va a producir esa cooperación.

Por su parte, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) complementa que se hicieron algunos ajustes a la redacción de las letras b) y c), especialmente, en consideración a que la cooperación eficaz es en sede administrativa.

Sobre la letra c), el diputado señor Leonardo Soto consulta cómo se va a materializar una prohibición de uso de esta información si va a ser pública en algún momento.

En ese contexto, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) argumenta que en la base de la discusión está la posibilidad de que ciertas piezas, por ejemplo, la declaración del cooperador eficaz, puedan no ser dadas a conocer públicamente a efectos de favorecer su protección, principalmente, tratándose de investigaciones en otras causas. Hay que recordar que el sistema permite colaborar en causas distintas a la que se está siendo investigado. Lo cual es coincidente con la legislación y con sentencias de tribunales internacionales, para que este tipo de declaraciones surtan efectos en términos epistémicos, o sea, de convicción del tribunal, deben ser reforzadas con otras pruebas indirectas o indiciarias que sean capaces de corroborar aquella información que se sostiene en ese documento.

A continuación, el diputado señor Leonardo Soto expresa entender que esa información nunca va a poder ser usada en contra del mismo cooperador en otro juicio aunque contenga confesiones de faltas u otros delitos, lo cual es bien contracultural. Pregunta si la información que proporciona va a ser siempre reservada aún en la etapa de juicio oral, en la etapa de condena, de nulidades. Hasta qué momento puede un fiscal mantenerla como reservada una información que probablemente puede ser clave para obtener condenas de personas.

Seguidamente, el señor Moreno (asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública) hace hincapié en que los registros investigativos del Ministerio Público no son públicos -pese a que se produzcan filtraciones- solo son públicos o conocidos por los intervinientes y no por terceros.

En segundo lugar, están las medidas que, en casos de esta naturaleza, debiera adoptar el fiscal en torno a decretar secretas ciertas piezas de investigación.

En tercer lugar, destaca el cambio que se hizo al hablar de “soportes” ampliándolo a cualquier registro, porque, efectivamente, las investigaciones se van complejizando, hay plantillas Excel, audios, videos, fotografías; restringirlo a la lógica documental no era correcto. Le parece que la forma en que se establece la regla resguarda, dentro de la legalidad, la posibilidad de que esta información no se use en contra del cooperador penalmente.

Releva su preocupación por la parte final ya que podría tener un problema relativo a que una de las obligaciones que podría adoptar un cooperador es declarar, entonces, se rompe un poco la regla de protección o de amparo de toda la información porque ahora él va a ser la fuente de la información en un juicio para proveer la información relevante al Tribunal. Aquí se establece, razonablemente, que no va a proceder a su respecto el derecho a

Informe de Comisión de Constitución

ampararse en el derecho a la no autoincriminación, es decir, un cooperador entrega información, luego llega a juicio, le hacen una pregunta y dice que “No, tengo derecho a no autoincrimarme”. El problema es qué pasa si el fiscal no cumple el acuerdo.

En la misma línea, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) indica que no se trata de la publicidad sino que ese antecedente se le pueda acreditar como medio de prueba en contra de quien coopera.

Luego, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) menciona que le parece atendible la preocupación de la Defensoría. Agrega que es consustancial a cualquier convención la posibilidad de que uno de los contrayentes no cumpla con el acuerdo, y la única solución es que sea el tribunal el que resuelva si se estaba cumpliendo o no y, eventualmente, no sea exigible el mismo. Si se diera el supuesto planteado por la Defensoría y lo que estuviera en juego sea algo tan relevante como el derecho a no autoincriminarse, la Defensoría tendría buenos argumentos para decirle al tribunal que o bien reconozca el acuerdo o bien que entienda que el acuerdo no se cumplió y, por lo tanto, se haga efectivo el derecho a no autoincriminarse del artículo 305, en una buena interpretación debiera darse así.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) es importante que quede en la historia fidedigna de la ley para que la Defensoría lo pueda invocar.

En ese sentido, el señor Moreno (asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública) retruca que quizás sería más fácil incorporar expresamente “salvo en caso de incumplimiento del acuerdo por el fiscal”.

La diputada señora Jiles manifiesta que sería conveniente explicitar en la indicación lo sugerido para que no haya duda. En una nueva intervención, expresa que tiene una postura “antigarantista” pero ello es distinto a saltarse las reglas del debido proceso.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) hace hincapié en el artículo 228 septies, aprobado en primer trámite constitucional, que señala los efectos del acuerdo de cooperación, particularmente, que el cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación. Sin embargo, en el debate se plantearon indicaciones -que la propuesta busca recoger- en relación a cómo se hace efectiva esta solicitud de cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz. Por lo mismo, la propuesta de redacción del artículo 228 septies establece la forma de hacer efectivo con mayor detalle y precisión, en qué plazo, y ante qué autoridad se solicita el cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz, dependiendo del momento en que se encuentre el juez en lo oral en lo penal o el juez de garantía, con los resguardos que plantea la Defensoría.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que el artículo 228 septies propuesto por el Ejecutivo dispone que, respecto de los efectos del acuerdo de cooperación, el cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal. En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies el tribunal las decretará por resolución fundada. Hay un control jurisdiccional.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída; transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa informando de ellos al fiscal regional a fin de que este aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. Vale decir, impone una sanción. Finalmente, el juez, señala en su final del artículo 228 septies, el juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Por su parte, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) expresa que la interpretación que se ha dado es la más razonable pero no se perdería nada al explicitarlo. A esas alturas, ya se va a saber si el fiscal incumplió el acuerdo o no, por ejemplo, si la acusación no pide la pena que está en el acuerdo. Después, el imputado tiene que declarar en el juicio -y si no tiene el derecho a la no autoincriminación- al momento en que el imputado tenga que prestar declaración se va a tener que discutir lo de la cooperación eficaz. El temor es que un juez de garantía interprete que primero el imputado declare y que después verá si le da la cooperación o no.

A su vez, el señor Araya expresa que hay dos posibilidades frente al incumplimiento del acuerdo por parte del fiscal: a) El cooperador no está obligado a declarar en su contra; b) El cooperador exige al juez que cumpla el

Informe de Comisión de Constitución

acuerdo, pero para que se cumple ese acuerdo sí tengo que declarar en su contra si es su obligación, porque va a ser la razón para que el tribunal rebaje la pena. Lo que salvaguarda la procedencia o no de la cooperación eficaz es la existencia del acuerdo; lo que le da garantía al imputado y al Ministerio Público –incluso mayormente en garantía para el imputado– es la existencia del acuerdo. Tomar este riesgo sin un acuerdo previo probablemente es un “salto al vacío” con auto inculpación segura y la posibilidad mínima de una rebaja de condena.

El diputado señor Longton pregunta si un fiscal incumple un acuerdo hay responsabilidad disciplinaria u otra consecuencia.

Finalmente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) enfatiza que no centraría la discusión en el incumplimiento por parte del fiscal y señala estar conteste con la idea de agregar en el inciso final la expresión “salvo que se acreditara un incumplimiento del mismo”, ya que podrá ser un incumplimiento de la propia defensa, del fiscal, quedando sin efecto el acuerdo.

En la regla del artículo 228 septies hay una regla específica de sanción al fiscal. Además, en una institución tan relevante como la cooperación eficaz, hay un compromiso expreso de contar con una instrucción general, la que abordará si irrogará una sanción administrativa en el caso de su incumplimiento.

Sometida a votación la indicación que incorpora un artículo 228 ter, con la frase subrayada, es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Catalina Pérez (por la señorita Orsini), y Luis Sánchez. (8-0-0).

En consecuencia, las restantes indicaciones se dan por rechazadas reglamentariamente.

Artículo 228 quáter

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- De los diputados Ilabaca, Leiva y Soto, para intercalar en el inciso primero del art. 228 quáter a continuación de

Informe de Comisión de Constitución

la palabra “sicotrópicas” la frase “de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,”.

- De la diputada señorita Cariola, en el inciso primero del artículo 228 quáter, intercálase a continuación de la palabra “sicotrópicas” la frase “o de alguno de los delitos del Título IX”.

La indicación es retirada por su autora.

- De los diputados Ilabaca, Leiva y Soto, para intercalar en el inciso segundo del art. 228 quáter, para reemplazar la frase “y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior”, por “y si ésta cumple con uno o más de los fines indicados en los literales del inciso anterior”.

Propuesta presentada por el Ejecutivo:

“Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, [_* *_] [3] de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, Se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio. una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.”.

La propuesta del Ejecutivo es suscrita como indicación:

- Del diputado señor Leiva, para incorporar un artículo 228 quáter del siguiente tenor:

“Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, Se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales,

Informe de Comisión de Constitución

que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

En estos casos el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.”.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) sostiene que el acuerdo de “cooperación eficaz calificada” está calificada por los fines que permite satisfacer la información que entregó el cooperador, fines que se enumeran en el mismo artículo.

Respecto del literal a), la propuesta hace un cambio en relación con lo aprobado en el Senado que señalaba: “permitía la prueba de la intervención en el hecho punible” pero sin establecer cuál es el estándar de prueba, o sea, si se refería al del artículo 340 del Código Procesal Penal, es decir, más allá de toda duda razonable y, por lo tanto, se necesita una sentencia condenatoria para reconocer la cooperación eficaz calificada u otro estándar distinto. El Ejecutivo propone establecer el estándar que se establece para la prisión preventiva, es decir, antecedentes que permitan presumir fundadamente la intervención de estos líderes jefes o financistas en el hecho punible.

El literal b) se refiere a la identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de estas asociaciones delictivas o criminales que faciliten su incautación, sin modificaciones.

Finalmente, el literal c), se innova en su redacción, apunta a que la información permita identificar un lugar; el lugar en donde se encuentre la víctima del delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de persona o el cuerpo de una víctima de homicidio.

Otra distinción entre la cooperación eficaz calificada y la simple se encuentra en sus efectos, conforme al inciso segundo. Los efectos son más intensos: el fiscal podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo de la causa o incluso la rebaja de hasta tres grados de la pena asignada al delito y, en atención a esta intensidad del efecto, es que se exige, además, una autorización previa del fiscal regional.

Por último, en el inciso tercero se refiere a que esta cooperación no solamente procede respecto de imputados de una misma investigación sino que también de otras, y el cuarto, hace referencia a que podría incluir el otorgamiento de una medida de protección tal como señala el artículo 228 ter en la letra b).

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) consulta si, en un delito de homicidio cuyo único autor confiesa, se podría suscribir un acuerdo de cooperación eficaz y verse beneficiado.

Seguidamente, el diputado señor Sánchez expresa su inquietud por los espacios de discrecionalidad, particularmente, en la letra a) al hacer referencia a la “identificación de líderes, jefes financistas o fundadores de asociaciones del electivas o criminales, y que permitan presumir fundamente su intervención en el hecho punible”, en combinación con el inciso segundo que permite la rebaja de la pena o incluso el sobreseimiento “dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada”, es decir, queda completamente a criterio de la fiscalía.

Pregunta si está resuelto en alguna disposición que no puede ser información que sea de público conocimiento.

A continuación, el diputado señor Longton expresa su preocupación en torno a que pudieran quedar muy restringidas las hipótesis de cada una de las letras, por ejemplo, la letra a) dice “líderes, jefes financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales”. A su juicio, sería conveniente una redacción, más amplia.

En el mismo sentido, la letra c) dice “la identificación del lugar donde se encuentra la víctima un delito de

Informe de Comisión de Constitución

secuestro, sustracción de menores, trata de persona, el cuerpo de una víctima de homicidio. Observa que quizás el cooperador no sabe dónde está el cuerpo pero sí pueda tener indicios -que junto con otras- logren dar con el paradero del cuerpo. También sugiera una redacción más amplia.

Por su parte, la diputada señorita Catalina Pérez expresa su inquietud respecto de la hipótesis del literal a), particularmente, pregunta si los elementos que lo componen deben concurrir copulativamente. Le parece que el solo hecho de la identificación debiese ser ya un elemento considerado por sí mismo con independencia de si esa persona participó o no del hecho punible, dado el marco de análisis de crimen organizado y asociación delictiva o criminal que persigue la norma.

También, observa con preocupación los efectos que pudiera tener en el caso de un homicidio ya que pondera la identificación del cuerpo de la víctima con la posibilidad de una rebaja de hasta tres grados.

Ante los planteamientos, señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) enfatiza que opera una suerte de “degradé”, una secuencia, por lo tanto, lo que no permita ser considerado como una cooperación eficaz calificada, va a quedar como una cooperación eficaz simplemente, y lo que no quede en la cooperación eficaz, puede quedar cubierto por la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Además, subraya que son “hasta” 3 grados, no necesariamente tienen que ser tres grados o sobreseimiento.

Hace hincapié en que es bueno que las hipótesis de cooperación eficaz calificada sean restrictivas por los efectos que tiene; en ese sentido, la mejor experiencia comparada así lo hace, normalmente, los supuestos más fuertes - de impunidad o rebaja sustancial de las penas- suelen ser acotados.

Respecto de la pregunta del diputado señor Leiva, explica que el artículo 228 bis dice que si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al hecho. Las hipótesis de cooperación eficaz suponen un cierto grado de disociación - en algunos países vale la sola disociación de la organización criminal para que cuente como una atenuante de responsabilidad- en la especie, el Ejecutivo tomó la decisión de que no basta una disociación simbólica de la organización sino que tiene que haber una disociación material, es decir, debe haber una colaboración y ella debe ser más allá de la propia participación en el delito. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en un caso de un homicidio si el sujeto proporciona otros antecedentes distintos se puede tratar de llegar a una cooperación eficaz simple.

Sobre la entidad de la colaboración, especifica que el artículo 228 quáter da cuenta, de manera clara y suficiente, de cuál es el nivel de cooperación que se supone respecto del sujeto y de cada una de las hipótesis de cooperación eficaz calificada. Esto supone una cierta reglamentación por vía de las instrucciones generales del Ministerio Público.

Por último, sobre la cooperación eficaz calificada, enfatiza que las hipótesis debieran ser especialmente restrictivas, sin perjuicio de que en casos no cubiertos se puede configurar una cooperación eficaz simple.

El señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) manifiesta que podría ser conveniente ampliar las causales, sobre todo la letra c). Ejemplifica con el caso de que el sujeto pueda tener información relevante sobre una organización pero no saber concretamente dónde está la persona secuestrada. A lo mejor tener esta herramienta de cooperación eficaz calificada permite los incentivos para recuperar rápido a la persona que está secuestrada.

La preocupación principal de la Defensoría es por qué se cambia el catálogo de delitos en la cooperación eficaz calificada; en la especie, se eliminan los delitos de la ley de Delitos Económicos, el lavado de activos, los delitos de la Ley de Armas, los de corrupción, particularmente, si se quiere mayor eficiencia en la persecución. Lo lógico sería mantener el catálogo de delitos. La diferencia entre la cooperación eficaz simple y la calificada radica en que los efectos de la cooperación calificada son mucho más valiosos, precisos para la persecución y por eso se permite un efecto mayor.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que no hay que perder de vista que esta institución es una herramienta de investigación. Si existe o no un catálogo de delitos en particular a la cual se debe aplicar es una decisión de política criminal.

Informe de Comisión de Constitución

En ese sentido, precisa que los literales del artículo 228 quáter están pensados en el objetivo de investigación. Si existen otros objetivos que tengan la relevancia tal que permita al Ministerio Público salirse del marco legal general con el fin de obtener dicho objetivo sigue siendo una decisión de política criminal.

Si está restringida la cooperación eficaz en la propuesta, tal como viene del Senado, responde a la lógica de graduación, una cooperación eficaz respecto de ciertos delitos, y aquella que tiene un efecto supererogatorio -que llega al sobreseimiento- será para delitos particularmente graves. Quizás la razón por la que (delitos) económicos no está es porque todavía no se ve cómo rinde esa norma. Releva la opinión del Ministerio Público respecto de los objetivos de la cooperación eficaz calificada.

El diputado señor Leonardo Soto estima que los delitos de corrupción debieran estar incluidos por el alto impacto que tienen en la convivencia social. Asimismo, considerada relevante la incorporación de la cooperación eficaz calificada para el delito de lavado de activos.

En complemento, da cuenta del proyecto de ley de “Inteligencia Económica” que está en el Senado y que fortalece las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, de la Comisión para el Mercado Financiero y Servicio de Impuestos Internos, porque es más fácil desbaratar estas organizaciones criminales desde el punto de vista económico más que de los delitos específicos que cometen.

La diputada señora Jiles expresa su inquietud por qué se elimina de la lista de delitos lo relativo a delitos de corrupción, delitos de “cuello y corbata”. Pide que se modifique el catálogo de delitos para que contenga explícitamente la corrupción y que la tendencia sea ampliar la cobertura de este instrumento de investigación. No se trata de avanzar en una línea garantista sino cautelar el debido proceso.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) enfatiza que estas normas tienen una gradación específica, con una relación de género a especie, la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada.

Considera legítimo preguntarse por qué se sustraen ciertos delitos, como los de corrupción. Precisa que el artículo 228 quáter establece que la cooperación eficaz calificada va para ser para algunos delitos específicos, pero estima que se subsumen varios de los planteados en la referencia a “investigaciones relativas a delitos de asociación delictiva o criminal”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) explica que se trabaja sobre el artículo 228 quáter aprobado en primer trámite constitucional, el cual ya contenía el catálogo de delitos de los cuales se discute, vale decir, las asociaciones delictivas y, principalmente, crimen organizado. Agrega que sobre el artículo 228 quáter no hubo indicaciones de los parlamentarios para ampliar el catálogo, y precisa que la propuesta busca efectuar algunas modificaciones en los literales a), b) y c) del artículo 228 quáter ya aprobado.

Hace hincapié en que la idea de mantener el mismo catálogo para la cooperación eficaz calificada que para la cooperación simple es una discusión que se está dando en este momento. Observa que es algo que se puede hacer, para ello, se pueden suprimir los delitos mencionados y comenzar la redacción en: “Se entenderá como cooperación calificada (...)”.

De todas formas, sobre esta discusión el Ministerio Público tiene una opinión y ha señalado que tiene que ser un instrumento específico para la investigación y a utilizarse en cierto tipo de investigación, en los delitos más graves.

En ese contexto, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) expresa que esta discusión es esencialmente una cuestión de carácter político criminal que corresponde al legislador.

En efecto, la interpretación de la norma es que en el ámbito de la asociación criminal y delictiva entran todos aquellos supuestos organizativos donde uno pretende la disociación con el mismo a través de la cooperación. De todas formas, no habría inconveniente sustantivo alguno para dejar el mismo catálogo de la cooperación eficaz del artículo 228 bis.

De hecho, sigue entendiéndose la lógica de la cooperación eficaz calificada, porque: primero, los requisitos de información que se exigen para la cooperación eficaz calificada son mucho más específicos; segundo, la cooperación eficaz calificada apunta a ciertos fines específicos, en una cierta categorización de finalidad; tercero,

Informe de Comisión de Constitución

la cooperación eficaz calificada tiene consecuencias más profundas, y cuarto, la cooperación eficaz calificada está reforzada por una autorización del fiscal regional.

Por lo tanto, si el legislador considera que es razonable utilizar el mismo criterio de delitos igual sigue teniendo sentido el carácter calificado de la cooperación.

Por su parte, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) observa que en algunos casos el delito perseguido no va a ser una asociación criminal o delictiva, por eso está el resto del catálogo. Entonces, si la única diferencia es la intensidad de la cooperación no debiera haber una diferencia en el catálogo.

A modo de síntesis, el diputado señor Longton cree que está más o menos despejada la idea de incorporar en la cooperación eficaz calificada los delitos que estaban en la cooperación simple, siguiendo el principio "Donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición". Por qué habría que excluir algunos delitos si es que el nivel de intensidad de la cooperación es mayor, son dos cooperaciones distintas.

Valora positivamente que se incorporen esos delitos, sobre todo, porque no necesariamente hay una asociación delictiva detrás de hechos de corrupción o de tráfico de armas.

En otro ámbito, señala entender que los fines señalados en la disposición no son copulativos. El lenguaje se podría mejorar, por ejemplo, decir "uno de los siguientes fines".

Sobre la letra a), apunta que las asociaciones criminales evolucionan constantemente, y puede que se crea que alguien es el jefe pero no lo sea, por ejemplo, puede ser el segundo en el mando pero realizar labores de jefe operativo. A su juicio, dejaría un margen de amplitud para que sea aplicable respecto de quienes cumplen liderazgos determinantes.

Lo mismo respecto de la letra c), porque no siempre el sujeto puede tener información sobre dónde está el cuerpo de la víctima pero sí puede dar una pista fundamental para dar con la persona que sabe dónde está el cuerpo de la víctima.

El diputado señor Sánchez reitera – en consonancia con lo planteado por el diputado Longton- la necesidad de que no haya tanto espacio de discrecionalidad. Al evaluar la entidad y relevancia de la información tiene que haber novedad en la misma, o sea, no puede ser información que sea público conocimiento. Además, debe ser útil para generar o fortalecer líneas investigativas. Esto se debiera aclarar en la ley, no basta que se precise por medio de una instrucción interna de la fiscalía.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) subraya que no hay que analizar aisladamente este artículo sino que dentro del contexto del estatuto, de manera orgánica.

Sobre los planteamientos, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) destaca que el inciso segundo dice: "En estos casos el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior." Cree que eso salva la observación sobre el carácter alternativo de las finalidades.

Asimismo, habría que clarificar también que "se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos que permitan cumplir con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior". Le parece que suaviza de una u otra manera el hecho de que no necesariamente se entregue un dato preciso de dónde está el cuerpo sino que eventualmente información que permita cumplir con aquello.

Sobre este último punto, el diputado señor Ilabaca cree que está claramente establecido en las normas generales de cooperación eficaz. El artículo 228 bis dice en su inciso primero: "Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.". No se refiere a información obvia, ni conocida por todos. Son estos los requisitos que deben cumplir todas las cooperaciones eficaces.

Está de acuerdo con clarificar la redacción en el párrafo que da inicio a los tres literales para establecer que son

Informe de Comisión de Constitución

objetivos complementarios, por ejemplo, utilizar la expresión “a lo menos”, “uno o más”.

En una nueva intervención, la diputada señora Catalina Pérez apunta que la identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores son términos amplios que permiten comprender a toda persona relevante para efectos de desestructurar la organización. No se refiere únicamente al número 1 de la organización.

Coincide con la idea de homologar el catálogo al de la cooperación eficaz simple.

El diputado señor Leonardo Soto expresa que no cambiaría los fines que tiene esta cooperación eficaz calificada. Algunos quieren ampliarlos pero es delicado, porque se trata de personas que han participado -como coautores probablemente- y van a obtener una rebaja de hasta 3 grados, es como ser indultado. Es contracultural que un coautor de un secuestro u homicidio, por ejemplo, por el solo hecho de decir dónde está el cadáver consiga una excepción de responsabilidad. Hay tres hipótesis razonables y proporcionales al beneficio.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) analiza, en la misma línea de lo que dijo el diputado señor Leonardo Soto, que lo aprobado por el Senado responde a una mayor desconfianza respecto de este instituto, lo cual es legítimo en términos de política criminal.

En relación con las inquietudes planteadas por la diputada señora Catalina Pérez a la letra a) del artículo en comento opina que se debieran considerar ambos elementos del literal de modo conjuntivo por las consecuencias que tiene. De todas formas, la información proporcionada podría permitir una cooperación eficaz simple.

Finalmente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que están contestes en que se debe ampliar el catálogo, y clarificar en el inciso primero que se refiere a que permitan satisfacer uno o más fines. Pide al Ejecutivo salvar las observaciones planteadas en una redacción que se proponga en la próxima sesión.

La discusión del artículo 228 quáter queda pendiente.

- Se deja constancia que, durante esta sesión, el diputado señor Gonzalo Winter retira la indicación presentada al artículo 226 P del Código Procesal Penal.

- Se deja constancia de la presentación de indicación de los diputados señores Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Jiles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca, para incorporar un artículo séptimo nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO SÉPTIMO: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1. Incorpórase un inciso segundo nuevo en el artículo 6, del siguiente tenor:

"En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema."

2. Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Intercálase en el literal a) del inciso segundo, entre las expresiones “150 B” y “296”, los guarismos “292, 293”, entre las expresiones “403 bis” y “433”, los guarismos “411 bis, 411 ter y 411 quáter”, y entre las expresiones “436 inciso primero” y “440” el guarismo “438”.

b) Sustitúyase el punto aparte del literal c) del inciso segundo, por lo siguiente: "o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas."

Sesión N° 145 de 22 de noviembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO SEGUNDO, NUMERO 7

Artículo 228 quáter

Informe de Comisión de Constitución

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Indicaciones al artículo 228 quáter:

- (continuación) Indicación de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto:

d. Para intercalar en el inciso primero del art. 228 quáter a continuación de la palabra “sicotrópicas” la frase “de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,”.

e. Para intercalar en el inciso segundo del art. 228 quáter, para reemplazar la frase “y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior”, por “y si ésta cumple con uno o más de los fines indicados en los literales del inciso anterior”.

El diputado señor Leiva (Presidente) recuerda que en la última sesión destinada al efecto se aprobaron las propuestas de los artículos 228 bis y ter, que tratan materias de cooperación eficaz.

En ese entendido, recuerda que se le solicitó al Subsecretario de Justicia que el día de hoy propusiera una redacción nueva del artículo 228 quáter, tomando en consideración las observaciones realizadas por las y los parlamentarios.

El señor Jaime Gajardo Falcón (Subsecretario de Justicia) informa que han redactado un nuevo artículo 228 quáter, en el sentido indicado por el señor Presidente, eliminado el catálogo de los delitos a los cuales se encontraba circunscrito la cooperación eficaz calificada y se hizo coherente con el acuerdo de cooperación simple del artículo 228 bis.

También se precisaron los sujetos y se amplió la fórmula en relación al tipo de información que se debe entregar para calificarla como una cooperación calificada.

Ahora, en conversaciones con el Ministerio Público, nos hacen ver que sería positivo eliminar en el inciso primero

Informe de Comisión de Constitución

del artículo 228 quáter, para evitar múltiples interpretaciones, remplazar las “investigaciones” por “hechos relativos a los delitos señalados en...” en el entendido de que no opera sólo en aquellas investigaciones abiertas.

A lo anterior, se suma que, en el inciso tercero, antes del punto aparte, se agregaría la frase “En estos casos, el colaborador tendrá la calidad de testigo”. Esto permitirá que el Ministerio Público lo trate con esa calidad, en virtud de los programas de protección que tengan.

Siendo así, el texto nuevo del artículo 228 quáter propuesto sería el siguiente:

“Al numeral 7) del artículo 2, sólo en cuanto a la incorporación de un artículo 228 quáter, para sustituirlo por el siguiente:

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter”.

El señor Presidente de la Comisión, diputado señor Raúl Leiva, procede a suscribir esta propuesta como indicación por recoger las observaciones formuladas.

El diputado señor Longton refiere que, en general, está conforme, pero hay elementos que solicitó que fueran incorporados y que no se hizo, y que sería en el literal c) disminuir la rigidez de la redacción, permitiendo que también sea considerado como cooperación cuando la información proporcionada permita llegar, más o menos, al lugar donde se encontraría la víctima. A modo de ejemplo, si lo dejamos tal y como está, si el cuerpo estaba a 400 metros del lugar indicado por el colaborador, porque resulta que el cuerpo fue removido días anteriores, podría considerarse que no colaboró, porque el juez interpretará esta norma de forma restrictiva. De esa forma, podría incorporarse una redacción que permita ampliar el radio.

El diputado señor Sánchez entiende que tampoco sus reparos están considerados, por lo que se abstendría en la votación, porque le preocupa la excesiva discrecionalidad para poder establecer cuando una colaboración es calificada. Recuerda que solicitó excluir ciertos delitos y que, en el literal a) la información sobre los jefes o líderes puede ser inclusive de público conocimiento.

En ese entendido, mientras la norma no establezca que la entidad o relevancia de esa información debe desechar a aquella que es de público conocimiento, deberá abstenerse.

La señora Florencia Draper, (abogada asesora de la Subsecretaría de Justicia), respondiendo a las interrogantes, indica que existe una literalidad en la norma propuesta, y que inicia desde el inciso primero del artículo 228 quáter,

Informe de Comisión de Constitución

al agregar “datos precisos, comprobados y verídicos”, la que además “debe permitir satisfacer uno o más de los siguientes fines”.

Siendo así, lo que el cooperador tendría que hacer, utilizando el ejemplo del diputado Longton, no sería identificar el lugar del cuerpo, sino más bien entregar información que permita dar con el lugar.

Si esa información no es de tal relevancia, siempre quedará a salvo la cooperación eficaz simple, que no es menor.

Ahora, sobre la observación de diputado Sánchez, indica que el inciso segundo es que el señor fiscal debe tener un margen de discreción para evaluar el efecto que le dará a la cooperación, que podría ser la rebaja de uno a tres grados.

El señor Ignacio Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Delitos Económicos del Ministerio Público) afirma que la propuesta de cambiar en el inciso primero “investigaciones” por “hechos” tiene una estricta relación con la segunda corrección, y que es agregar que en los casos de que se trate de identificar imputados de otras causas, aquel pasa a tener calidad de testigo. Esto, porque puede darse que, a partir de su declaración, surge una investigación.

Luego, sobre lo indicado por el diputado Longton, tienen la misma interpretación que el Ministerio de Justicia, ya que la identificación de lugar queda determinada por el Ministerio Público en el contexto de la investigación, siendo bastante amplio para que en una negociación se llegue a ese punto. Con todo, queda igual la alternativa de la cooperación eficaz no calificada, que sigue siendo una muy buena puerta para el imputado.

Por último, sobre la observación del diputado Sánchez, creen tener claridad de que, no solo por el encabezado del artículo, sino también por la referencia a la entidad y relevancia, es suficiente para entender que la cooperación tiene que versar sobre cosas que no están en la carpeta de investigación, siendo obvio que una información que es de público conocimiento no podría considerarse como cooperación eficaz.

Una cosa que se olvida es que, dado que es una cooperación calificada, se exige la autorización del fiscal regional. Luego, será él el responsable de identificar la naturaleza de los antecedentes y su calificación.

El señor Cristián Irrarrázaval (Defensor Público) manifiesta ciertas aprensiones a la indicación nueva, solo para efectos de evitar interpretaciones erróneas, y es que en la letra a), donde dice “la información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible” cuando se refiere a identificar a los líderes o jefes, cree que debería decir “deberá permitir presumir AL FISCAL...”.

Esto, porque se trata de un acuerdo entre fiscal y colaborador. De no hacerlo, puede pasar que un juez, una vez que se le presente el acuerdo, crea que puede recalificar esa colaboración, y que entienda algo distinto.

El señor Castillo entiende que lo observado se desprende de toda la regulación de la colaboración eficaz, porque es una relación entre colaborador y fiscal y, por tanto, esos son los sujetos que participan. Con todo, si los miembros de esta comisión entienden que agregándolo podría quedar más claro aún, no tendrían inconveniente.

El señor Gajardo comparte lo expuesto por el Ministerio Público, no compartiendo la observación de la Defensoría. Cuando un fiscal solicita la prisión preventiva es porque tiene convicción de que se han cumplido los supuestos de hecho para que así ocurra, pero es un acuerdo que se ha dejado al margen de una aprobación jurisdiccional.

El señor Verdejo (Defensoría Penal Pública) indica que su observación se subsana con la idea de que en la historia de la ley quede claro que se trata siempre de un acuerdo entre fiscal y colaborador, no judicializado.

Para explicar su punto utiliza un ejemplo: en una asociación delictiva, el señor imputado entrega información al fiscal, y este fiscal llega a la convicción de que, con esa información, fundadamente puede probar que el señor “Irrarrázaval” es el autor del homicidio, habrá acuerdo. El problema es que, cuando lleguen a la audiencia de formalización del señor “Irrarrázaval”, y cuando el fiscal solicite la prisión preventiva de aquel, amparado en la convicción a la que llegó gracias a la información que el imputado (colaborador) en su momento le entregó, el juez puede decirle al señor fiscal no a lugar a la prisión preventiva, porque aunque usted (señor fiscal) tenga claridad y convicción sobre la participación del señor Irrarrázaval en el delito, yo tengo que probar lo indicado en los literales a y c del 228 quáter.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Leiva quiere dejar de manifiesto que, la correcta forma de interpretar la norma, es que siempre, y para todos los casos, los acuerdos de colaboración eficaz son entre el fiscal y el colaborador. Luego, la solicitud de presión preventiva es una materia diametralmente distinta, la que se sigue rigiendo por sus normas competentes.

Así, en ningún caso, el arribar a un acuerdo de colaboración, en ningún caso, implica que a un juez se le tenga que imponer dicho acuerdo para que, por ejemplo, siempre deba decretar prisión preventiva, como era el ejemplo que sostenía la Defensoría.

La diputada señora Jiles informa que está pareada, tal y como se informó en la cuenta. Con todo, el juego bonito de la legislación, consiste en llegar a acuerdos, y no jugar al gallito.

Imagina que al Gobierno le conviene que esta sea una legislación de acuerdos, nítida, y por ello le llama la atención cuando interviene la Defensoría, entregando un aporte desde la práctica, cuestión que ninguno de nosotros tenemos, no se conformaría con que esté en la historia de la ley. Sería mejor que, lo que acaban de explicar, quedará explicitado en la norma, agregando “al fiscal” donde han solicitado que esté.

Es poco criterioso que, cuando se hacen estos aportes tan importantes, se tomen en serio. Creyó entender inclusive que el Ministerio Público no tendría problema en agregarlo, por lo que la Defensoría se entregó muy rápido.

Siendo así, solicita reconsiderarlo.

El diputado señor Soto, considerando los objetivos de esta figura, refiere que ha observado que aquel que colabora, entregando información que permita identificar a líderes o desbaratar los sistemas de financiamiento de las bandas criminales, se le produce una duda sobre el concepto “bienes objeto del delito” que utiliza el literal b).

En los casos de droga, será el cargamento o la bodega donde se resguarda. En contrabando también podría ser la bodega. En tráfico de armas, el arsenal. Pero todo eso, parece no estar tan claro de que está incluido en la letra b).

El diputado señor Benavente, sobre el punto anterior, refiere que, aunque la duda de la Defensoría es válida, es innecesaria. El propio artículo 228 ter establece que el acuerdo de cooperación es entre el fiscal y el colaborador.

Además, en materia penal, siempre la norma se interpretará en beneficio del reo, que en este caso será el imputado. Considerando además que solo se interpreta la norma cuando su sentido no es claro, y sumándole este principio, siempre llegaremos a interpretar, en cualquier caso, lo que ya hemos venido sosteniendo.

El señor Castillo, sobre la pregunta del diputado Soto, entiende que en el literal b) se incluyen todos los supuestos de comiso. Insiste que, en el ámbito de la instrucción general que el Fiscal Nacional pudiese dictar en esto, uno podría sugerirle que la letra b) del artículo se debe pensar en el “seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales”.

Si el cargamento y su entidad es tan relevante que hace que el decomiso del instrumento sea tan relevante para identificarla, eso se puede lograr hacer, y depende de lo que se le requiera al fiscal regional. Es un ejemplo, uno podría decir que normalmente no entregaría un acuerdo de cooperación eficaz solo por un cargamento, pero dada que su volumen es tan grande que permitirá luego desbaratar a la banda criminal, podría hacerlo.

Finalmente, sobre el punto, el señor Gajardo cree que aquí se dio un trabajo virtuoso por las indicaciones y las conversaciones entre los principales operadores del derecho penal, y cuando han surgido dudas, o se aclaran o se estima que es necesario hacer reformulaciones. En esos casos, el Ejecutivo no tiene problema en trabajar en ello, trayendo propuestas del mayor amplio consenso.

El diputado señor Leiva (Presidente) solicita a la Secretaria que consigne debidamente el planteamiento de la Defensoría, para que quede debidamente plasmado en la ley.

En votación la indicación del diputado señor Leiva, que sustituye artículo 228 quáter del numeral 7) del artículo 2, es aprobada. Votaron a favor los(as) diputados(as) señores(as) Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Marcos Illabaca, Andrés Longton, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Se abstuvo, el señor Luis Sánchez. No se registraron votaciones en contra (6-0-1).

Informe de Comisión de Constitución

Fundamento del voto:

El diputado señor Sánchez se abstiene porque considera que existen, en la redacción, espacios de relativa discrecionalidad.

Artículo 228 quinquies

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

La señora María Florencia Draper, refiere que el artículo es la gran innovación de la figura de la cooperación eficaz, porque se está permitiendo que un condenado coopere en una investigación, cumpliendo los requisitos que el artículo indica. Los beneficios no pueden ser eliminación de la pena ni sobreseimiento definitivo, pero sí se contempla la revisión de la condena con una rebaja entre 1 y 2/3 de la condena original, o la sustitución del presidio efectivo por la de libertad vigilada.

En el Senado se aprobó la norma considerando que una de las consecuencias que llevan a una persona a delinquir es la disociación, es decir, perder el vínculo con la organización criminal, resultándole más simple el hecho de identificar a los líderes o entregar información que permita trazar la ruta de dinero, y porque lamentablemente dentro de los establecimientos penitenciarios operan organizaciones criminales, respecto de las cuales el condenado podría obtener información que luego le entrega al fiscal del ministerio público.

El Ejecutivo tiene una propuesta, y acoge la indicación que en su momento presentó la diputada Cariola, en orden a eximir al condenado de los requisitos que impone la ley N° 18.216 para optar a la libertad vigilada intensiva. El sentido de esto es porque, si ya se encuentra cumpliendo pena efectiva, es porque no cumplía los requisitos de la ley indicada, así que malamente se le podría otorgar ese beneficio si se le exigiese cumplir con los requisitos de la ley 18.216.

El señor Gajardo agrega que no se agregan más indicaciones en este artículo, y la propuesta sería la siguiente:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por la libertad vigilada intensiva, sin necesidad de cumplir con los requisitos que establece la ley N°18.216 para su procedencia.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada”.

Al respecto, el señor Castillo refiere que la experiencia comparada da cuenta de que, no en pocos casos, cuando el

Informe de Comisión de Constitución

sujeto logra la disociación completa, es en el momento en que se encuentra en condiciones de privación de libertad, sobre todo cuando hay condiciones de privación que así se lo incentivan, como el artículo 41 bis del sistema penal italiano.

Además, uno podría preguntarse porqué esta regla no queda en el artículo 228 quáter, y la razón es porque en este caso, a diferencia de anterior, el acuerdo pasa por solicitarle al juez la revisión de la sentencia. Se comprende que el alcance es más limitado, porque se pierde el hecho de que el control de la cooperación se encuentra en manos del fiscal mientras dure la investigación.

Lo anterior, pasa por una cuestión obvia y constitucional, ya que son los tribunales los únicos llamados a revivir un proceso fenecido. Por tanto, si no fuese así, entonces estaríamos alterando una regla constitucional.

Es propio de un sistema de revisión de penas, donde existe una relación con el juez distinta, donde ya no se requiere tanta imparcialidad, porque ya está condenado, es muy probable que exista un dialogo entre el juez y el Ministerio Público, donde se le pueda decir al señor magistrado que existe un condenado que está aportando una información relevante, y que el Ministerio Público está dispuesto a solicitarle una revisión de la condena.

Consultado acerca de cuál es el tribunal competente, refiere que el Código dispone que el juez de ejecución, es decir, el encargado de resolver las cuestiones de ejecución, es el juez de garantía competente, por competencia territorial.

El diputado señor Leiva (Presidente) insiste en la duda sobre el tribunal competente, porque está entre el tribunal de competencia territorial que dictó la condena del cooperador o el tribunal donde se cometió el delito.

El señor Verdejo comparte la duda sobre la competencia, y estima que uno debería pensar que es el mismo juez que dictó la sentencia, pero es un tema debatible.

En otro orden, no tiene observaciones de fondo sobre el texto presentado, pero sí, a través de la lectura, no pudo ver en ninguna parte de la cooperación eficaz una norma general de aplicación de penas sustitutivas para el cooperador eficaz.

Uno de los grandes incentivos para cooperar es que pueda acceder a una pena sustitutiva. La circunstancia de rebajar la pena, incluso en dos o tres grados, no le garantiza que pueda acceder a una pena sustitutiva, ya que la pena que arriesga por el delito puede ser tan alta que, aunque rebajada, no califica, o bien porque el cooperador tenga un antecedente penal que le impida acceder al beneficio, habida consideración de las exigencias que impone la ley N° 18.216.

Si se quiere que las personas que tienen conocimiento de las organizaciones criminales tengan incentivo para cooperar, el incentivo más racional para cualquier ser humano será que tenga una posibilidad de cumplir la condena en libertad.

Reitera que no hay norma en la institución de la cooperación eficaz sobre este punto, por lo que debería ser discutido. En este sentido, debería estar presente como regla general que siempre al cooperador eficaz calificado se le pueda ofrecer la libertad vigilada intensiva.

El diputado señor Ilabaca manifiesta cierto nivel de contradicción con la norma, porque se está entregando un mayor beneficio a la persona que va a cooperar, más beneficiosa que la cooperación calificada, porque esta incluye una rebaja en uno o dos grados más una libertad vigilada intensiva.

Esto, ejemplificando, podría significar que un imputado no coopere en nada durante su juicio, y recién en la cárcel, ya condenado, va a cooperar, porque le conviene más el "negocio".

Es más, el juez no tiene ninguna participación en el proceso. Esto, porque indica que solamente podría rechazar cuando la solicitud del fiscal este mal calificada. Así, la regla general es que, ingresada la solicitud del señor fiscal, el juez la tiene que aprobar siempre, a menos que este mal fundada.

Por último, comparte la referencia hecha al tribunal de ejecución de penas, proyecto que se encuentra suspendido hasta que el Ejecutivo cumpla con el ingreso de las indicaciones.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Longton también duda sobre el hecho de que quien participó en un delito, y coopera en la investigación, tendrá un beneficio asignado. Ahora, el beneficio puede ser aún mayor si esa cooperación consiste en delatar a otra persona que participó en otro delito en el que él no participó.

Viéndolo así, no le parece equivalente o proporcional. El beneficio siempre debe ser mayor cuando el cooperador participa a aclarar en delito donde él participó, de lo contrario, existen otras motivaciones muy distintas.

Otro punto es que el beneficio sea directamente la libertad vigilada incentiva, sin distinción por tipo de condena, sin graduación de la pena. Es decir, da lo mismo si la persona fue condenada a 61 días o a cadena perpetua.

Además, cuando eliminan la referencia a cumplir con los requisitos de la ley 18.216, eliminan la posibilidad de establecer esta graduación de la pena, porque esa ley justamente hace la distinción de a cuáles beneficios puedes optar en relación al delito que cometiste.

Por último, además dejan atrapado al juez porque solamente puede oponerse si la solicitud no está debidamente fundada, no pudiendo hacer un juicio de valor. Sería un mero trámite.

El diputado señor Sánchez también manifiesta preocupación por la norma propuesta, porque se plantea que, en este caso, cuando la cooperación sea eficaz, la rebaja de pena va entre uno o dos tercios de la condena, pudiendo inclusive sustituirse por libertad vigilada intensiva. Es decir, el mínimo, es un tercio, que es mucho, porque si la condena es de 9 años, baja a 6 de un paraguazo.

Ahora, esto, según dispone la indicación, se aplica a todos los delitos que trata el artículo anterior, el que a su vez los remite a los delitos enumerados en el artículo 228 bis, el que incluye delitos de homicidio, secuestro, sustracción de menores y terrorismo.

Por lo mismo, acaba de ingresar una indicación para remplazarlo, para no incluir esa lista de delitos gravísimos que indicó. Le parece muy peligroso que una persona condenada por esos delitos graves pueda quedar libre por "sapear" a alguien.

- Indicación del diputado señor Sánchez y Alessandri [PENDIENTE]:

Para sustituir el artículo 228 quinquies, por el siguiente:

"Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por la libertad vigilada intensiva, sin necesidad de cumplir con los requisitos que establece la ley N°18.216 para su procedencia.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada".

El diputado señor Alessandri refiere que no le gusta el artículo, y por ello suscribió la indicación. Uno le está diciendo al narco que está en prisión que denuncie al rival, que meta preso al rival, para que él se quede con el territorio.

Entonces, llama a tener cuidado primero con la rebaja de 2/3, cree que debería mantenerse en 1/3.

Luego, cree que la pena sustitutiva que se le ofrece no debería ser solamente la libertad vigilada intensiva, sino que otras, como expulsión. Quizás debería dejarse abierto a cualquier sustitutiva.

Informe de Comisión de Constitución

En este sentido, se pone en el supuesto de un extranjero que ingresó por paso fronterizo irregular, que ha matado a muchas personas, y obviamente no se le quiere en Chile. En ese caso, solo se le puede ofrecer que quede en libertad vigilada, cuando lo más razonable sería la expulsión del artículo 34 de la ley 18.216.

El diputado señor Soto está de acuerdo en general con la norma que se debate, porque se trata de entregar este beneficio a condenados por su cooperación en otros delitos, que no tienen relación con el delito por el cual se les condenó, porque en la cárcel es donde más se conocen datos de delitos, es una universidad del delito, y por tanto, ahí están los integrantes de todas las bandas criminales chilenas que han participado en delitos, y en ese sentido cómo no será relevante que un condenado entregue información que permita dar con el paradero de un secuestrado, o el cadáver de un asesinado, o con el líder de la organización.

Sabe que es extraño a la cultura chilena, pero en televisión se ve todos los días como, por ejemplo, en Estados Unidos, los fiscales concurren a negociar a las cárceles con reos, con el propósito de resolver delitos muy complejos.

En estos casos, uno tiene que pensar qué es lo mejor, si nunca conocer el paradero de a quien secuestraron, o la libertad vigilada del condenado. Hay que ponderar, tomando en consideración los fines del sistema de persecución penal, sobre todo con los niveles de temor en seguridad de Chile hoy en día.

Cree que el Ministerio Público tendrá que tener muy bien reglamentado los casos en que proceda, de forma pública y transparente, porque además son aprobadas por el fiscal regional. Hay responsabilidad política en juego, porque el fiscal que entrega todos estos regalos sin resguardar el interés que persigue la norma, eventualmente será enjuiciado políticamente por nosotros, a través de la acusación constitucional.

Ninguna herramienta garantiza que las cosas se hagan bien por sí solas, porque la naturaleza humana es así, pero sí se tiene los debidos controles y rendiciones de cuenta, se justifica su existencia.

Por último, consulta por el requisito adicional de que el juez deba establecer, en algunas ocasiones, que la solicitud no este debidamente fundada. Siendo el juez parte de esa transacción, cree que es él quien finalmente pondera todo esto, pero podría especificarse un poco más, dar cierta directriz al magistrado, sobre lo que es una debida fundamentación para este caso.

Para terminar, comenta que haciendo una comparación entre el artículo 228 quinquies y 228 quáter, que trata la cooperación eficaz calificada, existe una diferencia en lo que se solicita recibir en cuanto a la información. En el caso del artículo 228 quáter, la entrega de información debe ser (en plural) "precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines". En el artículo 228 quinquies, lo trata de forma singular "información precisa, comprobada y verídica", y aunque la diferencia es sutil, solicita que se le explique y aclara esta diferencia.

El diputado señor Alessandri refiere que el diputado señor Soto acaba de señalar que los fiscales regionales son acusables constitucionalmente, pero eso no es así. Lo que existe es un proceso de remoción.

En ese sentido, el diputado señor Soto aclara que se refería justamente al proceso de remoción, que se ha utilizado en varias ocasiones, y recuerda la última que fue con el fiscal regional de Biobío. Aprovechando la palabra, agrega que también está de acuerdo con la idea de no circunscribir la pena sustitutiva solo a la libertad vigilada intensiva, siendo muy interesante la opción de expulsión.

El señor Gajardo defiende la redacción propuesta, porque es una herramienta nueva cuyo fin es aportar al esclarecimiento de delitos que no necesariamente tienen que ver con quien la cometió, sino de información que obtienen una vez que se encuentran dentro de los establecimientos penitenciarios.

La eficacia de esta herramienta está probada a nivel comparado, permitiendo esclarecer delitos, desbaratar bandas criminales, y buena información que permita al Ministerio Público llevar a delante una buena investigación penal.

Ahora, revisando la propuesta del diputado Alessandri, se podría incorporar dentro de las posibilidades, la expulsión. Ahora, la libertad vigilada intensiva se había escogido porque es la única que tiene un control efectivo.

La observación de diputado Longton se resume en una decisión de política criminal, de excluir o no, que el acuerdo

Informe de Comisión de Constitución

permita este beneficio a personas que, en la realidad, no reúnen los requisitos para que se les otorguen los beneficios de penas sustitutivas que están en la ley N°18.216.

El Congreso ha ido excluyendo delitos de la ley N° 18.216, entendiendo que ese tipo de delitos se considera muy grave para la sociedad, y los riesgos de que una persona en pena sustituida vuelva a cometer delitos, ha generado una gran conmoción pública en muchos casos.

En ese sentido, quizás una alternativa es que el beneficio incluya la rebaja de la pena de uno a dos tercios, la libertad vigilada intensiva o la expulsión, pero sin excluir el cumplimiento de los requisitos de la ley N° 18.216 en cuanto al tipo de delitos.

La señorita Draper agrega que la libertad vigilada intensiva se regula en el artículo 17 bis de la ley N° 18.216, y la expulsión en el artículo 34. Ahí se establecen requisitos específicos, pero sin perjuicio del artículo primero, donde hay un catálogo completo de delitos excluidos de la aplicación de la ley N°18.216 y las penas sustitutivas.

Considerando aquello, una redacción alternativa podría ser indicar “libertad vigilada intensiva o expulsión, sin necesidad de cumplir con los requisitos que establecen los artículos 17 bis o 34 de la ley 18.216”. De esa forma, se deja a salvo que se debe cumplir con los requisitos del artículo primero.

Por la Defensoría, el señor Verdejo refiere que el artículo primero de la ley N°18.216 contiene la exclusión de muchos delitos, y hay que tener cuidado con esta figura de la cooperación eficaz del condenado, por ese artículo primero indica que no le puedes dar penas sustitutivas en delitos de narcotráfico, asociación criminal o delictual, delitos de ley de armas, a menos que haya cooperado eficazmente. Entonces, lo que agregaría, es que para el condenado que coopera estaba sentenciado por alguno de estos delitos que admiten la cooperación eficaz, que es misma cooperación eficaz le sirva para habilitar la pena sustitutiva en esta nueva investigación. Es decir, si un condenado por ley de armas que no tuvo derecho a pena sustitutiva porque no tenía cooperación eficaz, y una vez condenado logra una cooperación eficaz genuina, real, respecto de un crimen distinto, que esa cooperación le sirva para que se tenga por cumplido el requisito de cooperación eficaz del artículo primero de la ley N°18.216.

El diputado señor Leiva (Presidente) cree que esta institución debe ser regulada como una figura muy excepcional. Hay que adecuarse a la idiosincrasia chilena, porque es una figura absolutamente contracultura.

Si aplicamos experiencia de otros países, que vemos en televisión, puede transformarse en algo complejo si consideramos la percepción de impunidad que se tiene en el país.

El señor Irarrázaval cree que vale la pena considerar como funcionaría esta institución en la práctica. Ningún fiscal se arriesgará a ofrecerle una cooperación eficaz a un asesino en masa, a menos que le de información relevante, más allá de lo que ya tendrá que soportar, que será la factura política que en la televisión harán de él.

Para quien coopera, lo único que les interesa a nuestros clientes es si se van para dentro o no. El resto, les da lo mismo. Si no está el incentivo de la posibilidad de acceder a los beneficios de libertad vigilada de la ley N°18.216, se vuelve mucho menos atractiva la cooperación eficaz.

El diputado señor Leiva (presidente) solicita al Ministerio Público que aclare sobre la regla del tribunal competente, que consultó hace unos minutos atrás, y que además otorgue su parecer sobre la idea de que esta autorización nazca del fiscal nacional, y no de los fiscales regionales.

El señor Castillo entiende que la decisión final respecto de los beneficios político criminales que corresponden en esta modalidad de cooperación eficaz, y que es una delación premial, es algo que tienen que definir los propios parlamentarios, por lo que se reserva la opinión sobre si sería libertad vigilada o no, expulsión o no, uno o dos tercios, o no.

Sobre lo que sí puede emitir opinión es que la experiencia penal comparada demuestra que, en el ámbito premial, aquella se expresa mejor en el ámbito penitenciario. Es decir, una vez que el sujeto este condenado, es cuando mejor funciona esta institución.

Sobre aquello, el proyecto lo limita solo a la cooperación eficaz calificada. En eso, comparte la observación del diputado Soto en el sentido que hay un error al tratarlo como singular, cuando debería mantenerse la misma redacción plural del artículo 228 quáter.

Informe de Comisión de Constitución

Excluir muchos tipos penales tampoco tiene mucho sentido, porque detrás de esto está la idea de que sujetos que eventualmente puedan ser condenados, estando condenados estén dispuestos a colaborar para identificar, por ejemplo, al superior que le dio las ordenes, como en el caso de secuestro, importa la identificación de las personas que participaron en la retención de la víctima y su traslado a la casa de seguridad. Si el condenado se encuentra en posición de identificar quienes participaron en ese primer acto, pero uno opta por excluir todos los delitos del artículo primero de la ley N° 18.216, van a excluir ese supuesto, y muchos otros más.

La Defensoría comete un pequeño error, porque en el artículo primero de la ley N° 18.216, solamente la referencia que se hace ahí respecto de aquellos beneficiados con la pena sustitutiva, es para aquellos que han tenido condena y en una específica pena sustitutiva, y entonces no diría que es un criterio que ayudará mucho.

Siendo así, recomienda no mezclar el artículo primero de dicha ley con esta institución.

En otro orden, la autorización de este tipo de cooperación requiere ser otorgada por el fiscal regional, lo que supone una responsabilidad institucional importante.

En tercer lugar, cree que es obvio que debe operar tanto de causas en la que el sujeto fue condenado (piénsese en las causas donde detienen al chofer del bus que venía con la droga, donde no se tiene fuertes herramientas para llegar a aquellos que querían internar la droga en Chile), como también respecto de aquellos condenados por otros delitos distintos.

Por último, sobre el tribunal competente, cuando la norma dice “juez de garantía competente” se refiere al párrafo primero de la ejecución de sentencias condenatorias del Código Penal, sobre intervinientes, artículo 416, y que indica que “durante la ejecución de la pena o medida de seguridad, sólo podrán intervenir ante el competente juez de garantía, el Ministerio Público, su defensor y el delegado de la pena sustitutiva”.

Siendo así, el juez de garantía es el competente, y entiende que es el del lugar donde se cometió el delito por el cual está condenado el cooperador.

El diputado señor Leiva (Presidente), sobre eso último, expresa que de ser así tendría lógica, para que el tribunal que aprueba esta cooperación sea el mismo que lo condenó.

El diputado señor Longton consulta si puede ocurrir que un condenado a cadena perpetua, sentenciado hace dos semanas, entregue una colaboración precisa, comprobada y verídica, logrando desbaratar al Tren de Aragua, logrando apresar a su líder. ¿Esta persona podría quedar en libertad?

En respuesta, el señor Ignacio Castillo refiere que sí. En su intervención anterior indicó que las formas en las que se va a concretizar esa delación premial son de política criminal, pero si le consulta al cómo esta redactada hoy en día, si se podría dar esa hipótesis.

Ahora, uno podría pensar que, sobre eso, uno podría generar reglas para evitar esos casos, como excluir ese beneficio en presidios perpetuos, limitándolo solo a una reducción de la condena. Recuerda que en la exposición del Fiscal General de Colombia, aunque tienen un sistema de penas distinto de solo años, y no grados, podrían bajar solo los años.

Solo para precisar, el señor Gajardo indica que lo que se aprobó en el Senado permite que esta figura de cooperación eficaz del condenado permite solo la rebaja entre uno y dos tercios de la pena o la libertad vigilada intensiva, la que tendría que ser conforme a las reglas de la ley 18.216. Siendo así, si una persona fue condenada a presidio perpetuo, no podría acceder a la libertad vigilada, porque la excluye el artículo primero de la misma ley.

El diputado señor Ilabaca no está de acuerdo con el texto del Senado ni con esta propuesta del Ejecutivo. Son excesivos los beneficios que se entregan al condenado para delatar, abriendo la puerta para un mercado negro de delación.

Para llegar a una condena de esa persona, se hecho a andar todo un proceso de persecución criminal, que no se puede echar a la borda.

La señora Draper refiere que la propuesta de nueva redacción del Ejecutivo podría ser:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado.

Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por la libertad vigilada intensiva o la expulsión, en conformidad a la ley N°18.216, sin necesidad de cumplir con los requisitos específicos de los artículos 17 bis o 34 de la misma ley, respectivamente, para su procedencia.

La información o datos que el cooperador entregue, en este caso, deben ser precisos, comprobados y verídicos y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada”.

El diputado señor Alessandri observa que podría agregarse, luego de expulsión, “del territorio nacional”, para que no se entienda que es una expulsión de la cárcel.

Al respecto, el señor Gajardo refiere que sería la expulsión conforme a la ley N° 18.216 y su artículo 34. En aquella, tanto en el artículo primero, el literal e) trata de la expulsión del territorio nacional, no sería necesario agregarlo.

El diputado señor Alessandri consulta también sobre la posibilidad de excluir a algunos delitos, considerando la indicación que presentó con el diputado Sánchez.

El señor Gajardo responde que, si se hace conforme a la ley N° 18.261, se entiende que no podría proceder en razón de todos los delitos que la misma ley excluye. En ese caso, si se excluyen los delitos más gravesos.

El diputado señor Winter observa que la norma no cuenta con el apoyo necesario, y, entendiendo el espíritu de la norma, en el sentido de que, si se da la posibilidad de que un condenado pueda, con su información, desbaratar a toda una banda criminal que infunde temor en el país, sería algo positivo.

En ese sentido, la norma no solo tiene un sentido de castigo, sino también mantener a ciertas personas en encierro, por una cuestión de riesgos. A modo de ejemplo, el caso de Ámbar, en Valparaíso, donde el imputado estaba confeso en una entrevista pericial de que tenía la voluntad o impulso de cometer nuevamente el delito, si tuviese la oportunidad.

En ese sentido, se podría dar el caso de que otro imputado, también con informe negativo de gendarmería, quedara en libertad por colaborar. En ese sentido, podríamos legislar límites a esta figura, relacionada con la seguridad pública, sin quedarse con una herramienta que pueda ser útil para la persecución penal.

En ese sentido, el señor Castillo propone considerar a bien eliminar toda referencia a la ley N° 18.216, sólo dejando la pena sustitutiva de expulsión, si es que procediere. La rebaja de pena va a conllevar, en términos penitenciarios, la opción del condenado de postular a los beneficios intrapenitenciarios como los demás beneficios de cumplimiento alternativo de penas, como salidas de fines de semana, diurnos, etc. Así, se dejaría que el régimen penitenciario haga lo propio, los que incluirán los informes psicológicos que hace referencia el diputado Winter, por ejemplo.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que es un tema complejo. Dilatar el debate es un tema complejo también, y el podría aplicar reglamento y cerrar el debate, pero no es la idea.

En el espíritu de lograr un entendido, propone que la votación de este artículo se posponga para la próxima sesión, y le encomendamos a los asesores parlamentarios y del Ejecutivo que trabajen en una propuesta que reúna las observaciones expresadas en esta sesión.

El diputado señor Soto está de acuerdo en ello, y aprovecha de realizar dos consultas, las que pide sean consideradas para efectos de la propuesta que van a redactar. La primera, en relación a si esta herramienta considera como beneficio la rebaja de uno o dos tercios de la pena del condenado, cómo jugaría con la ley de

Informe de Comisión de Constitución

reducción de penas.

En segundo lugar, qué pasa con el condenado que colaboró y se le entregó la libertad vigilada, y vuelve a delinquir. ¿Tendrá que cumplir solo lo que le queda de la rebaja de pena o la original?

En la misma línea, el diputado señor Ilabaca refiere que las expulsiones son, en algunos casos, un gran regalo para los delincuentes, porque se le expulsa condenado y luego entra por paso no habilitado, como Pedro por su casa. En ese sentido, solicita saber cuántas personas expulsadas de Chile han reingresado.

Además, pregunta si en el caso de ser expulsado por este beneficio, y reingresa, ¿qué efectos tendría?

Sesión N° 146 de 28 de noviembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numeral 7)

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 quinquies, continuación

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Se han presentado las siguientes indicaciones:

- Indicación de los diputados señores Luis Sánchez y Jorge Alessandri, para sustituir el artículo 228 quinquies, por el siguiente:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por la libertad vigilada intensiva, sin necesidad de cumplir con los requisitos que establece la ley N°18.216 para su procedencia.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

Informe de Comisión de Constitución

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada”.

La indicación es retirada por sus autores.

- Indicación de los diputados señores Luis Sánchez y Jorge Alessandri, para incorporar, después de la palabra “intensiva”, la expresión “o la expulsión del territorio nacional con pérdida de los derechos que pudiera tener”.

La indicación es retirada por sus autores.

- Indicación de los diputados señores Luis Sánchez, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y señora Camila Flores, para sustituir el artículo 228 quinquies, por el siguiente:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en artículo.

La indicación es retirada por sus autores.

- Indicación de los diputados señores Luis Sánchez, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y señora Camila Flores (versión definitiva):

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Este acuerdo de cooperación eficaz calificada no podrá suscribirse con un condenado por los delitos de conductas terroristas, homicidios, secuestro y sustracción de menores.”.

Nueva propuesta presentada por el Ejecutivo

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior [*], el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

Informe de Comisión de Constitución

En estos casos se podrá el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) manifiesta que la nueva propuesta contiene las siguientes modificaciones en razón de la discusión que se dio en la sesión anterior.

Primero, limita la rebaja de la pena hasta en un tercio, y en el caso del presidio perpetuo, se disminuye en un grado o dos grados, dependiendo del tipo de presidio perpetuo que se trate.

Segundo, elimina la procedencia de las penas sustitutivas. La cooperación eficaz calificada queda solo para la rebaja de hasta un tercio de la pena, o de uno o dos grados dependiendo del presidio perpetuo, y no habría posibilidad de sustitución de la pena, ya sea a la libertad vigilada intensiva o la de expulsión, en concordancia con lo que ha estado haciendo el Congreso Nacional en materia de Ley N°18.216.

Tercero, el inciso segundo se modificó para hacerlo concordante con el artículo 228 quáter.

Cuarto, se incorpora, en los incisos tercero y cuarto, la necesidad de que el fiscal otorgue medidas de protección para el cooperador eficaz calificado (condenado), y también que el juez pueda adoptar también estas medidas de protección necesarias.

Quinto, recogiendo una observación del diputado Ilabaca, se amplía la facultad para que el juez, eventualmente, pueda rechazar si no está fundada suficientemente la solicitud del fiscal o no concurren los requisitos del artículo.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que el artículo 228 quinquies se enmarca en el estatuto de cooperación eficaz. A mayor abundamiento, cabe recordar que se ha tratado la cooperación eficaz, la cooperación eficaz calificada, la cooperación eficaz de un condenado, y si no proceden existe la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos del artículo 11, número 9, del Código Penal.

[*] En una nueva intervención, el Señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) precisa que se debe corregir la redacción del inciso primero del artículo 228 quinquies, pues la semana pasada se eliminó el catálogo que contemplaba el artículo 228 quáter respecto de la cooperación eficaz calificada. Por ello, la referencia correcta es: “por los delitos señalados en el artículo 228 bis” y no: “por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior”.

Seguidamente, el señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) afirma que la cooperación eficaz es un tema delicado, contracultural, porque busca entregar una herramienta a la investigación, a la fiscalía, a la policía, para que puedan atacar el crimen organizado, las bandas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, los delitos más graves y las organizaciones más peligrosas. El diseño de la cooperación eficaz está basado en los incentivos al cooperador, por ejemplo, le rebajan la pena y, eventualmente, si es calificada y se cumplen determinados requisitos, lo pueden sobreseer definitivamente. Además, le pueden dar medidas de protección.

Pero, en su opinión la cantidad de cooperaciones eficaces va a ser ínfima si no se considera para el cooperador imputado, y también para el cooperador condenado, la posibilidad de recuperar su libertad. Por ejemplo, si la alternativa es bajar de presidio perpetuo calificado a presidio perpetuo simple, entonces, por muy valiosa que sea la información que tenga, cuál será el incentivo si igualmente el sujeto va a tener que estar 20 años privado de libertad. Una cosa distinta es que sea automática, que no es lo que plantean. A lo mejor ese cooperador condenado podría cumplir un tiempo para poder optar a algún beneficio intrapenitenciario, la salida dominical o incluso la libertad condicional.

Entonces, si se quiere que la cooperación sea un instrumento eficaz para atacar el crimen organizado es esencial, en su opinión, que el cooperador pueda tener acceso a penas sustitutivas o a beneficios intrapenitenciarios o, al menos, la posibilidad de acercarse a ellos. De lo contrario, por la naturaleza humana, no va a tener incentivo para cooperar si no cuenta con la posibilidad de recuperar la libertad.

No hay que pensar que un fiscal va a dejar libre al “Niño Guerrero” o al jefe del Tren de Aragua a la semana después de haber sido condenado porque le dio una cooperación eficaz. Los fiscales son personas responsables y

Informe de Comisión de Constitución

están sujetas a controles internos. Estas cooperaciones calificadas requieren además la autorización de los fiscales regionales, de tal manera que esa figura no va a ser en la práctica.

Por su parte, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) señala que es una cuestión de política criminal y corresponde a esta Comisión resolver aquello que estime más razonable desde la perspectiva de cómo enfrentar el problema de la criminalidad organizada.

La pregunta que habría que hacerse es si la cooperación eficaz que se propone es capaz de romper ese pacto o condición de silencio que se produce dentro de las organizaciones criminales. Si el premio o beneficio respecto de aquel que está dispuesto a delatar y, por lo tanto, a romper ese pacto de silencio, es suficiente.

Si uno mira la experiencia comparada, hay básicamente dos formas de hacerlo. Una, es con una rebaja sustantiva que imponga la posibilidad de obtener una libertad a través de la Ley N°18.216.

Dos, a través de los beneficios intrapenitenciarios y luego, particularmente, de la libertad condicional, aquello se pueda lograr.

Se podría pensar – manteniendo la propuesta del Ejecutivo- en alguna modificación que imponga en el decreto ley N° 321 la posibilidad de incentivar, en vía de ejecución o progresividad penitenciaria, que las personas puedan optar a algún tipo de beneficio intrapenitenciario o libertad condicional.

Efectivamente, una posibilidad en aquellos casos en que -por la pena original no alcanza a una pena sustitutiva- pero, por la rebaja de la condena sí se pudiese dar un supuesto de la Ley N° 18.216, se podría considerar razonable abrir a una libertad vigilada o una expulsión, por ejemplo, tratándose de otras circunstancias.

Manifiesta que, a diferencia de la cooperación eficaz, simple y calificada, donde es más evidente la relación que hay entre el fiscal y el cooperador, en la cooperación eficaz calificada de un condenado se debiera pensar en la posibilidad de que el juez competente tenga más injerencia, porque va a tener que tomar una decisión respecto de rebajar la condena, que, constitucionalmente, le corresponde a él. Por lo tanto, sugiere algún tipo de audiencia en la cual los dos intervinientes, el fiscal y el colaborador pudiesen dialogar con el juez, a efectos de que el juez verifique los presupuestos, formales y de fondo, a efectos de considerar la colaboración sustantiva.

En el inciso antepenúltimo, se debiera considerar que, dado que se trata de una cooperación en el contexto de un acuerdo, el fiscal debiera tener la posibilidad - no la obligación- de imponer una medida de seguridad respecto del cooperador, no en términos obligatorios como está.

Al respecto, el diputado señor Ilabaca opina que los beneficios que contenía la norma original eran excesivos, el texto aprobado en el Senado hace refiere a la rebaja en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión efectivos por una pena sustitutiva. La nueva propuesta del Ejecutivo señala que se puede solicitar la revisión de la condena por parte del juez disponiendo una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo. Concuera que es una decisión de política criminal y, por tanto, es el Congreso Nacional el que debe determinar los alcances de la misma.

Cuestiona la argumentación de la Defensoría en torno a que la redacción no implicaría abrir la puerta a que un criminal peligroso pueda acceder a beneficios basándose en el criterio de los fiscales; señala no dudar en su criterio, pero le satisface la propuesta nueva del Ejecutivo.

A continuación, el diputado señor Sánchez menciona que parece bien la propuesta del Ejecutivo, pero echa de menos lo relativo a que no pudiera aplicarse a quienes hubiesen cometido delitos de especial gravedad: conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores. Observa que es de interés transversal desbaratar bandas criminales, pero se debe equilibrar con la idea de que delincuentes excesivamente peligrosos no pueden usar este instituto para rebajar demasiado su condena o que se pueda usar como una herramienta entre bandas. Entonces, a la redacción del Ejecutivo sugiere agregarle “con excepción de los delitos de conductas terroristas, homicidio, secuestro y sustracción de menores”.

El diputado señor Longton estima razonable y prudente la propuesta del Ejecutivo. Si se avanza en la línea de lo aprobado por el Senado le parece que se puede generar el efecto inverso, es decir, que personas condenadas por graves delitos, a cambio de información por delatar a una persona, van a pasar muy poco tiempo privados de libertad. Se estaría liberando por un lado a un delincuente para apresar a otro. Ello puede generar consecuencias

Informe de Comisión de Constitución

muy lamentables, por eso, le parece razonable eliminar lo relativo a las penas sustitutivas. Quizás no va a producir el incentivo suficiente como dice la Defensoría Penal Pública pero no se puede correr el riesgo de liberar a alguien, que sigue siendo un peligro, para obtener el beneficio.

A su vez, la diputada señora Gazmuri pide a Defensoría Penal Pública explicar con mayor detalle los alcances de la indicación del diputado señor Sánchez y otros.

La diputada señora Jiles manifiesta estar en contra de la indicación que se menciona porque ya está contenido en lo legislado hasta ahora, y le parece suficiente la redacción que ha presentado el Ejecutivo.

Sobre el argumento que entrega la Defensoría Penal Pública en torno a que se estaría redundando en una cooperación "ineficaz", asegura ver lo de ineficaz como una ironía, pues, no se trata de dejar libres a los delincuentes sobre todo en delitos tan graves. Además, hace saber que la ciudadanía no tiene la impresión de que los fiscales sean tan eficientes y que se les deba entregar una decisión tan compleja. El camino que debe seguir el legislador es generar una normativa en que la subjetividad del fiscal quede reducida al mínimo. Suscribe como indicación la propuesta del Ejecutivo, según se deja constancia más abajo.

Luego, la diputada señora Orsini analiza que habiendo escuchado ambas posiciones, entra en un conflicto: desde la perspectiva de la política criminal, cuál sería el sentido de establecer una medida -estimada ineficaz por la Defensoría- porque no sería de la envergadura suficiente para incentivar a las personas, que están condenadas, a develar información que permita condenar a otras personas que están en libertad. Pregunta sobre legislación comparada y cómo se ubica esta propuesta comparativamente.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) enfatiza en que es una institución excepcionalísima, contracultural. En el artículo 228 quáter, la Comisión eliminó el catálogo de delitos al cual se podía acoger la cooperación eficaz calificada. Hay que analizar estas normas de manera integral, pues, el cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo 228 quáter. Si uno pudiera establecer cuál es la escala, las personas que están condenadas no son la parte más alta de la estructura piramidal de la organización, sino que, efectivamente, son personas que se encuentran en la parte más baja.

Le parece bien eliminar el catálogo de delitos en concordancia con el artículo 228 quáter, y valora positivamente lo planteado por el diputado señor Longton en orden a que no sea tan amplio el beneficio que se va a entregar. El beneficio premial tiene que tener una justa medida para determinados casos específicos. Suscribe la propuesta del Ejecutivo, tal como consta más abajo.

En el mismo sentido, el diputado señor Leonardo Soto señala que la propuesta es sensata, razonable. Son herramientas nuevas para el desbaratamiento de grupos organizados.

Pone su atención en la práctica, en la operatoria. Se ha hablado de la proporcionalidad entre el beneficio premial, es decir, la rebaja de condena, a cambio de satisfacer algunos de los fines que se establecen. Sin embargo, el mayor beneficio podría ser rebajar 10 años de condena (probablemente el sujeto fue condenado por delitos contra las personas), a cambio de la entrega de información verídica y comprobable respecto de bienes. Parece desproporcionado.

Es fundamental que exista un baremo, una circular, una directriz de parte del Ministerio Público que establezca realmente una proporcionalidad entre el beneficio y la información que se entregue bajo esta cooperación. Si no, advierte que todos serán cuestionados por haber entregado beneficios excesivos, por dejar en libertad a delincuentes profesionales.

En otro ámbito, añade que se podría analizar la posibilidad de que la persona que reciba una rebaja de condena y que vuelva a cometer un delito, debe cumplir la pena por el nuevo delito y también la rebaja que se le había entregado anteriormente.

Observa que la información que se le pide al cooperador- en el marco de las finalidades que se plantean- no exige al cooperador que dé testimonio en juicio. Es decir, bastaría que entregue información de forma privada al fiscal sin siquiera actuar como testigo en juicio para obtener nuevas condenas. Estima que es poco exigente.

En este sentido, la diputada señora Jiles pregunta si se debería presentar una indicación adicional respecto del

Informe de Comisión de Constitución

aumento de las penas cuando hay reincidencia de un cooperador.

Sobre la consulta de la diputada Gazmuri, el señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) observa que la indicación del diputado señor Sánchez y otros tendría un problema de congruencia en relación con los delitos a que hace referencia, por lo que sería de difícil aplicación.

En materia de Derecho Comparado, informa que esta institución tiene una aplicación relevante con rebajas de penas de proporción. Por ejemplo, Michael Townley cumplió tres o cinco años de privación de libertad por el homicidio de Orlando Letelier en Estados Unidos y no cumplió condena por el atentado a Bernardo Leighton ni por la muerte de Carlos Prats. Armando Fernández Larios cumplió siete años por haber confesado el crimen de Orlando Letelier y lo mismo con respecto a los coimputados.

En Chile, cuando se trata de delitos económicos, delitos de “cuello y corbata”, la cooperación eficaz es total, los beneficios son enormes. Así ocurrió en el caso de la colusión de precios en farmacias, la empresa que cooperó fue sobreseída.

Añade que la política criminal corresponde al legislador. Su opinión en materia de cooperación eficaz es que el mayor incentivo para el cooperador es tener una opción cierta de recuperar su libertad. Si esa opción no está o se disminuye al mínimo, las cooperaciones eficaces van a “brillar por su ausencia”.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) destaca que la indicación del diputado señor Sánchez y otros tiene un problema porque vincula con el delito por el cual se está investigando, lo cual rompe cualquier lógica con la idea de beneficiar a aquel que está cooperando para esclarecer un delito como aquellos que se pretenden excluir.

De todas formas, con deferencia hacia el legislador, estima no sugerir esa indicación porque se busca la cooperación de sujetos que han tenido incluso contacto con ciertos delitos de gravedad, otra cosa distinta es cuál es el nivel de beneficio que se le otorgue.

Señala que comparar el estatuto con la experiencia extranjera es complejo. Hay países que tienen mecanismos de cooperación eficaz más intensos que los que se propone, como Estados Unidos o Inglaterra, también hay países que tuvieron momentos con más intensidad en la cooperación, después la restringieron y, posteriormente, la volvieron a conceder, como en Italia.

El caso más emblemático en Italia es el de Tommaso Buscetta que fue un pentito (arrepentido) de la Cosa Nostra y que, probablemente, sin su declaración habría sido imposible desbaratar a la organización y haber podido condenar a las personas que estaban en la cúpula, pero a cambio de eso, una persona que había cometido secuestros y tráfico de drogas estuvo permanentemente en libertad. Lo mismo se ve en la legislación inglesa, por ejemplo, a través de los “testigos de la corona” que también tienen niveles altos de “premios”.

A nivel latinoamericano, en Colombia, a través del principio de objetividad, se podía bajar ostensiblemente las condenas en su quantum. Lo mismo en la legislación brasileña.

Afirma que lo que se propone permitiría avanzar y que sujetos -que tienen conocimiento de investigaciones complejas- puedan dar información a cambio de una rebaja que a lo mejor no es tan sustantiva como la que venía al Senado, pero es una rebaja razonable. Probablemente, si se elimina la posibilidad de que sujetos vinculados con ciertos delitos puedan acceder, se disminuiría más allá de lo que se quisiera.

Respondiendo a las preguntas del diputado señor Soto, respecto de que el sujeto vaya o no a declarar en el juicio oral, eso es lo deseable y cree que en algunos casos va a pasar. No obstante, no siempre tiene que pasar o puede ser que no sea necesario. La normativa como está, a través del pacto, permitiría perfectamente llegar a ese acuerdo, incluir esa condición.

Precisa que si el interés del legislador fuese que, en el caso de un nuevo delito, se deba considerar la pena -de no haber sido rebajada- se debe expresar en la ley.

Sobre el punto, diputado señor Ilabaca manifiesta que si el cooperador comete un nuevo delito, debiera aplicársele la sanción al delito nuevo más lo que dejó de cumplir (por la cooperación eficaz respecto del delito anterior).

Informe de Comisión de Constitución

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) explica que la cooperación eficaz de un condenado no está en la legislación nacional y es bastante novedosa. No se sabe bien cómo se va a comportar pero constituye una herramienta para las investigaciones del Ministerio Público para la persecución de crímenes, ya sea de crimen organizado, de narcotráfico o de crímenes altamente complejos.

En ese sentido, la propuesta, recogiendo el debate, acota la rebaja de condena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo, y elimina la posibilidad de acceder a alguna pena sustitutiva, que era la posibilidad de acceder a la libertad condicional. No se limitó en cuanto al tipo de delitos que podía haber cometido el cooperador eficaz ya condenado, porque la limitación está por el tiempo de rebaja, no por el tipo de delitos.

Agrega que no se incorporó una sanción en caso de cometer un nuevo delito porque al disminuir el tiempo de condena que puede cumplir un cooperador eficaz condenado va a ser muy complejo, prácticamente imposible, que pueda acceder a la libertad directamente. Al único beneficio que podría acceder, eventualmente, es a la libertad condicional, si es que cumple los requisitos de la libertad condicional – entendiéndose que hay un conjunto de delitos que excluyen la posibilidad de acceder a ella- la cual tiene una regla respecto a que, en caso de comisión de un nuevo delito, la libertad condicional se revoca. Además, por cometer un nuevo delito a esta persona se le va a aplicar la regla del artículo 68 ter aprobado.

Enfatiza que eso era preferible a todas las preguntas que surgían en razón a poner una regla como la que se planteó en la discusión. Entre otras, cuál sería el rango de tiempo para considerar el nuevo delito, o si a un cooperador eficaz condenado se le rebajan 1 o 2 grados de un presidio perpetuo, y comete un delito en la cárcel, por ejemplo, ingresar un teléfono celular ¿se le va a quitar la cooperación eficaz del condenado que había sido útil para perseguir una banda de crimen organizado? Entonces, ante esas preguntas razonables, se prefirió disminuir la condena que se puede rebajar, entendiéndose que las otras circunstancias ya están cubiertas con las leyes vigentes y con el artículo 68 ter aprobado por esta Comisión.

El diputado señor Calisto consulta si la propuesta del Ejecutivo genera los incentivos suficientes para la cooperación eficaz del condenado si no se puede acceder a la libertad. Hay que tener en consideración que la persona que participa de una banda de criminalidad son personas vinculadas al crimen y, por lo tanto, no van a poder acceder a penas sustitutivas y como resultado igual van a tener reclusión.

A ese respecto, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace una distinción. No necesariamente el condenado que coopera eficazmente será parte de la banda, no tiene que provenir de la misma estructura del delito, puede ser un condenado por hurto que tenga un dato relevante para poder desbaratar una asociación terrorista.

Precisa que producto de la discusión anterior se eliminaron las penas sustitutivas y lo único que quedó es rebajar hasta en un tercio la pena o en dos grados en caso de presidio perpetuo. Si a una persona condenada a presidio perpetuo (20 años) se le ofrece una cooperación eficaz por la que deberá cumplir la mitad es relevante. Tampoco puede ocurrir que los beneficios sean tales que generen un “mercado de la delación”. El “premio” tiene que tener un justo equilibrio. Es una institución nueva, contracultural, por eso se restringió.

Esta delación permite desbaratar organizaciones que son altamente complejas, entonces, el fiscal va a tener que ponderar si vale la pena que una persona condenada cumpla la mitad de su condena a cambio de recuperar a un niño que está secuestrado o desbaratar una asociación terrorista. Finalmente, expresa que no se debieran sustraer delitos, particularmente, los delitos más graves porque son los que están más compartimentados y los que tienen un código de secreto más intenso.

El diputado señor Sánchez coincide en que hay que tener cuidado con los incentivos que se generan para que conduzcan a los objetivos que se pretende alcanzar: en primer lugar, desbaratar bandas criminales; en segundo lugar reducir la delincuencia generando los incentivos para la cooperación eficaz.

Ha presentado una nueva redacción en la cual precisa que quienes sean condenados por conductas terroristas, homicidios, secuestro y sustracción de menores no puedan suscribir un acuerdo de cooperación eficaz porque si bien se busca desbaratar bandas criminales el “precio a pagar” no puede ser que un delincuente -de delitos de esta gravedad- quede libre. En el caso de Ámbar Cornejo, ella fue asesinada por una persona que debió haber estado en la cárcel y fue puesta en libertad por la Justicia, entonces, evidentemente, uno se pregunta si el “precio” no es muy alto y si no se puede buscar otra alternativa. El precio por una vida no puede ser otra vida. Expresa

Informe de Comisión de Constitución

desconfiar del criterio (de un juez o fiscal) y los términos en los que se pueda fundar el acuerdo respecto de delinquentes de alta peligrosidad.

Finalmente, el diputado señor Leiva (presidente de la Comisión) hace presente que se dictó la ley N° 21.627 que establece mayores restricciones a la libertad condicional, por lo que la mayor flexibilidad es acotada. Cuestiona la desconfianza en las instituciones que se ha expresado.

La propuesta del Ejecutivo, con corrección en el inciso primero, es suscrita como indicación:

- De los (la) diputados (a) señores (a) Raúl Leiva, Leonardo Soto, Marcos Ilabaca, Miguel Ángel Calisto y Pamela Jiles, para incorporar un artículo 228 quinquies del siguiente tenor:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del f iscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.”.

Sometida a votación la indicación de los (la) diputados (a) señores (a) Leiva, Leonardo Soto, Calisto y Jiles, que sustituye el artículo 228 quinquies es aprobada por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Miguel Ángel Calisto; Ana María Gazmuri (por la señorita Cariola); Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Maite Orsini; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Votan en contra los (la) diputados (a) señores (a) Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Camila Flores, y Luis Sánchez. Se abstiene el diputado señor Longton. (8-4- 1).

En consecuencia, la indicación de los diputados señores Sánchez, Alessandri, Benavente y señora Flores (versión definitiva) se da por rechazada reglamentariamente.

Fundamento del voto

La diputada señora Jiles expresa haber quedado relativamente satisfecha con la explicación del Ejecutivo respecto de cómo precaver las posibles reincidencias. Consigna que es relevante que dicha explicación quede en la Historia de la Ley porque antes de conocer cómo funciona este instrumento van a ocurrir reincidencias de un delincuente de alta peligrosidad. No sería deseable que, legislando para evitar la comisión de delitos graves, desarticular bandas, apareciera esta votación como lo contrario.

Por su parte, el diputado señor Leonardo Soto señala que intentará rebatir la postura planteada por el representante de la Defensoría, quien, para visualizar la proporcionalidad entre el beneficio premial de rebaja de condenas versus los delitos cometidos y la utilidad de la cooperación eficaz, mencionó el caso de Michael Townley. Relata que la justicia norteamericana lo condenó pero le dio una condena rebajada, entiende que 3 años alcanzó a cumplir, y fue liberado porque entregó información que permitió obtener condena en contra de Manuel Contreras, jefe de la policía política de la dictadura. Se puede visualizar si la cooperación eficaz era justa o no, si era proporcional el beneficio que se obtuvo versus la rebaja de la condena. Al demostrarse la autoría mediata de Manuel Contreras, él tuvo que renunciar a la DINA, fue perseguido por la Interpol durante toda su vida, la justicia chilena negó la extradición en dictadura. Vuelta a la democracia, él fue condenado a más de mil años de cárcel por ese delito y por muchos otros.

Luego de la votación, el diputado señor Calisto señala tener dudas respecto del crimen organizado, sostiene que quizás hay que abordarlo de manera distinta. Expone que si una persona -que es parte de una red, banda u organización- quiere colaborar, la rebaja de pena no sería un incentivo realmente por las represalias en la cárcel, al final, el riesgo puede ser mayor. La única manera que tendría alguien parte de una organización criminal para

Informe de Comisión de Constitución

cooperar y no tener represalias sería consiguiendo la libertad.

El diputado señor Leiva (presidente de la Comisión) hace hincapié en que se trata de la cooperación eficaz calificada de un condenado, por eso se le restringe, pero, en la cooperación eficaz calificada para una persona no condenada, sí se puede conmutar pena y es mucho más amplia.

En la misma línea, la diputada señora Gazmuri pregunta por las medidas de protección en la cooperación eficaz de un condenado. Le hacen sentido los reparos y las aprensiones que ha manifestado la Defensoría Penal Pública.

Sobre las inquietudes planteadas por el diputado señor Calisto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) señala que la cooperación eficaz de un condenado es una institución completamente nueva en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, no hay antecedentes de cómo operaría en la práctica y, a nivel comparado, existen múltiples experiencias.

Sí hay conocimiento sobre el comportamiento de los internos ante cualquier tipo de beneficio, entre otros, de reducción de condena, de beneficios intrapenitenciarios, o respecto de la libertad condicional. Existe evidencia de que ante un beneficio la gran mayoría población penal se comporta de forma de buscar acceder al mismo, por ejemplo, para acceder a una salida dominical, la población penal cumple con los requisitos para acceder a ella.

Por ello, no le parece tan posible la correlación que hace el representante de la Defensoría en torno a que por el hecho de que esta institución no implicaría la salida de la cárcel, sería ineficiente. No hay ningún antecedente práctico para plantear aquello; el único correlato que se podría hacer es con los beneficios que existen actualmente, y respecto de ellos, la gran mayoría de la población penal sí se comporta en la lógica de esos beneficios.

En relación con la pregunta que de la diputada señora Gazmuri, manifiesta que en el inciso tercero del artículo 228 quinquies propuesto y aprobado se establece la posibilidad de que tanto el juez como el fiscal otorguen medidas de protección al condenado que haya cooperado eficazmente, precisamente, para que esa medida permita que este condenado coopere. Entonces, por ejemplo, los jueces podrían disponer el traslado del interno de un recinto penitenciario a otro. Enfatiza que la redacción es amplia, dice “el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias” y se refuerza la posibilidad de que el fiscal otorgue medidas de protección con el objeto de que esta cooperación eficaz sea posible.

Precisa que en la cooperación eficaz calificada, del artículo 228 quáter, el fiscal puede acordar con el cooperador hasta el sobreseimiento definitivo. Pero, la cooperación eficaz calificada de un condenado es distinta.

El señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) señala que sus argumentos serán nuevamente pertinentes cuando se discuta, más adelante, una indicación que busca hacer viables las penas sustitutivas para el imputado que está siendo juzgado y que se acoge a cooperación eficaz, no para el condenado. Insiste que cree que van a ser pocos los condenados que cooperarán eficazmente en los términos propuestos.

El diputado señor Benavente sostiene que la cooperación eficaz para condenados es totalmente ineficaz sea cual sea el beneficio que se le ofrezca al condenado, libertad o rebaja de condena. A su juicio, el verdadero incentivo para un condenado está en las medidas de protección. Lamentablemente, las medidas de protección, a que hace referencia la norma, son aplicables a las personas que han cooperado durante la investigación, pero no a los condenados. La medida de protección más eficiente sería una nueva identidad, pero no se le puede otorgar a un condenado.

Finalmente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) retruca que las medidas de protección del juez son las más amplias que él pueda otorgar.

Artículo 228 sexies

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que consten los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que

Informe de Comisión de Constitución

contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

La señorita Draper (abogada de la Dirección Jurídica) manifiesta que la razón por la cual la propuesta del Ejecutivo sugiere eliminar el artículo 228 sexies dice relación con que este artículo, en realidad, ya está contenido en otras disposiciones del estatuto de cooperación eficaz.

El inciso primero dice que, para los efectos de dar lugar a la cooperación eficaz, el fiscal deberá proponer un acuerdo de cooperación. Eso está resuelto en el artículo 228 septies, donde se establece cómo se reconoce esta cooperación eficaz.

Además, la disposición señala que (el acuerdo) deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado o su defensor. Todo acuerdo, como bien se sabe, supone una prestación de voluntad. Por lo tanto, esa frase parece redundante.

Queda por resolver la última parte del inciso primero que dice: “Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo”.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 228 sexies está transcrito literalmente en el inciso segundo del artículo 228 ter.

Respecto del resguardo del secreto, precisa que el acuerdo de cooperación no es una pieza investigativa; es un contrato que se suscribe entre dos partes y, por lo tanto, solamente debiese tener acceso a él las partes que lo suscribieron. Lo que se intenta resguardar en esta norma es el acuerdo, las prestaciones a las cuales se obligaron las partes, no donde se prestó la colaboración eficaz, declaración, documento o cualquier otro medio de prueba, pues, eso sí es una pieza investigativa y, por lo tanto, siempre está reservado para terceros.

Sostiene que el representante del Ministerio Público que estos acuerdos de cooperación se van a regular por instrucción general y lo que pretende el Ejecutivo es que precisamente en esa instrucción general se pueda establecer que el acuerdo deberá ser resguardado bajo secreto. Pero, si se decide dejar por ley, propone que se establezca quién tiene el deber de secreto y cuál será la sanción en caso de que incurra en esa conducta. Complementa que en la Ley de Crimen Organizado, el artículo 226 J, sobre secreto y acceso a la información de la defensa, la pena en que incurre quien informe, difunda o divulga la información es de presidio menor en su grado medio máximo.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) distingue entre contrato y convención, y estima que el acuerdo referido es una convención.

Por su parte, el diputado señor Sánchez manifiesta que es un tema relevante, que tiene que estar recogido en la norma y debiese incluir los elementos que plantea el Ejecutivo.

A continuación, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) menciona que cuando el Ejecutivo les planteó la posibilidad de eliminar el artículo 228 sexies, hicieron mención a que el secreto debiera quedar expresamente regulado; que debiera tener algún tipo de reconocimiento de carácter judicial, y que tenga una consecuencia su divulgación es de la esencia de una cooperación eficaz como esta. Cuestión que probablemente va a quedar regulado en el propio acuerdo que se suscriba entre el fiscal y el cooperador. Hay ciertos marcos que están fijados en la ley, por ejemplo, el acceso a la información de terceros, de la defensa, que debieran quedar regulados acá.

La instrucción general no alcanza a suplir la necesaria regulación que tiene que estar en la ley. Propone que en el artículo 228 septies, en los efectos del acuerdo, se podría incorporar expresa mención sobre el secreto del mismo, las consecuencias de su divulgación, que su regulación quede en el marco de la convención, con las instrucciones por el Fiscal Nacional.

Seguidamente, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) hace hincapié en que el único punto que quedaría pendiente para eliminar el artículo 228 sexies tiene que ver con el resguardo del secreto del acuerdo. Está conteste con el Ministerio Público que se podría incorporar en el artículo 228 septies de forma expresa para que quede total constancia de que el acuerdo tiene que ser secreto.

Informe de Comisión de Constitución

En ese contexto, el señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) sugiere eliminar el artículo 228 sexies completamente. Señala no ser necesario lo del secreto, pues bastaría una referencia al artículo 226 J del Código Procesal Penal, que dice:

“Artículo 226 J.- Secreto y acceso a la información de defensa. El Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes, cuando estime que existe riesgo para el éxito de la investigación o para la seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento.

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182. Con todo, el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Además deberá adoptar medidas para garantizar que el término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior.

Tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa a todos los medios de prueba pertinentes, y sólo lo restringirá en aquellos casos establecidos en el artículo 226 B, inciso final.

El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

La diputada señora Jiles observa que la norma citada dice “El Ministerio Público podrá disponer el secreto”.

Finalmente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) observa que junto al hecho de que se trata de una facultad, es una norma que fue incorporada a través de la Ley N° 21.577 y, por tanto, es sobre el crimen organizado. En este caso, hay contextos de cooperación que pueden exceder perfectamente el ámbito del crimen organizado, por ejemplo, un homicidio.

Dado lo anterior, se posterga la votación de este artículo para debatirlo conjuntamente con el artículo 228 septies en una próxima sesión.

La discusión del artículo 228 sexies queda pendiente.

Sesión N° 147 de 29 de noviembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO SEGUNDO, NUMERO 7

Artículo 228 sexies

“Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que consten los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código”.

El señor Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia, refiere que el día de ayer surgió la duda sobre el artículo 228 sexies, sobre el cuál el Ejecutivo propone su eliminación, y considerando que su contenido dice relación con regulación que ya está contenida en otros artículos ya aprobados, tanto en el artículo 228 bis como el ter.

Con todo, un solo aspecto no estaba regulado en otros artículos, y es sobre el resguardo de secreto, el que se propuso incorporarlo en el artículo 228 septies.

En ese contexto, trajeron una propuesta para incorporarla en el artículo 228 septies, como también en otros artículos ya aprobados.

En detalle, en el artículo 228 septies, que regula los efectos de la cooperación, se incorpora un inciso final de resguardo de secreto. En ese sentido, se podría votar la eliminación del artículo 228 sexies, y luego someter a

Informe de Comisión de Constitución

votación la indicación propuesta del nuevo artículo 228 septies.

El diputado señor Ilabaca (Presidente) reafirma el contexto que informó el Subsecretario de Justicia, y consulta a los representantes de la Defensoría y del Ministerio Público su parecer, lo que indican que aprueban la propuesta realizada por el Ejecutivo.

El diputado señor Sánchez entiende que lo que se está proponiendo es agregar un nuevo inciso final al artículo 228 septies, y que indica que los que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él.

En esa misma sesión, recuerda que se habló de la necesidad obvia de establecer sanciones para quien infringiera esta obligación. No sé si esas sanciones se considerarán.

Recuerda que el representante de la Defensoría había señalado que había algunas sanciones contenidas en otro artículo. Y quizás podría estar haciéndose reenvío de cierta forma.

La diputada señorita Cariola solicita separar las materias. El artículo 228 sexies no se hace cargo del secreto, y solicita someterlo a votación, mientras que cuando lleguen al contenido del artículo 228 septies, podrán discutir sobre las sanciones.

Siendo así, solicita la votación separada del artículo 228 sexies.

Sometido a votación el artículo 228 sexies del texto aprobado por el Senado, es rechazado por la unanimidad. Votaron en contra, los diputados señores Marcos Ilabaca (Presidente (S)), Gustavo Benavente, Karol Cariola, Luis Sánchez y Leonardo Soto. No se registraron votos a favor ni abstenciones (5-0-0).

Artículo 228 septies (pendiente)

“Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador”.

Indicaciones:

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

Para modificar el numeral séptimo, sustituyendo, en el inciso primero del artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, la expresión “del Ministerio Público” por lo siguiente: “al superior jerárquico del Fiscal Adjunto a cargo de la investigación o al Fiscal Nacional, cuando este asumiere personalmente su dirección,”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

f. Para intercalar en el inciso primero del art. 228 septies, para sustituir la expresión “ministerio público” por la frase, “al superior jerárquico del fiscal adjunto,”.

- De la diputada señorita Karol Cariola:

En el artículo 228 septies del Código Procesal Penal:

a. En el inciso primero del artículo 228 septies, agregase a continuación del punto seguido, la siguiente oración “Si la fiscal estima que el imputado incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia”.

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

Incorporando un inciso segundo nuevo al artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, pasando

Informe de Comisión de Constitución

el actual inciso segundo a ser el nuevo inciso tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Si el fiscal estimare que el cooperador incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia.”.

El diputado señor Ilabaca refiere que, tal cual el señor Subsecretario señala, aquí se incorporaría la obligación de guardar secreto respecto al acuerdo, y se le incorporaría un último inciso que señala que “Los que por cualquier motivo tuvieron conocimiento del acuerdo de cooperación estarán obligadas a guardar secreto respecto a él.

Ahí, nace la pregunta que hace el colega Sánchez respecto a cuáles serían las sanciones. Si es que está obligación se incumpliere.

La diputada señorita Cariola agrega que ella tiene una indicación sobre este punto, para establecer una excepción de la restricción, la que le parece importante de discutir.

Al respecto, la señora María Florencia Draper, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señala que esta es una de las innovaciones del estatuto de cooperación eficaz, porque establece mediante acuerdos de cooperación una regla general, sin perjuicio de que también el juez podría reconocer la cooperación.

Pero uno de los aspectos que no regulamos al momento de discutir este proyecto en el Senado fue cómo se hacía efectivo el acuerdo en caso de incumplimiento.

Originalmente lo que se aprobó en el Senado fue que en el artículo 228 septies, el cooperador podía exigir del Ministerio Público, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo, pero no se establecía cómo ni cuándo, como tampoco quién del Ministerio Público ni las sanciones que arriesgaba cuando el fiscal incumplía el acuerdo.

Por ese motivo, el Ejecutivo volvió a trabajar con los profesores que elaboraron el texto, y propuso una indicación en el orden a que el cooperador le pueda exigir el cumplimiento del acuerdo al tribunal que corresponda, que puede ser el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según la etapa procesal en que nos encontremos cuando hubiese sido incumplido.

Luego, se detalla qué pasa cuando se incumple, y son las medidas contempladas en las letras A a la C del artículo 228 ter, y que dice relación con la rebaja de pena, adopción de medidas de protección o la prohibición de uso de la información que haya otorgado el cooperador.

En esas tres hipótesis, como son facultades que el mismo juez puede ejercer, se establece que en estos casos el tribunal las puede decretar por resolución fundada. Siempre y cuando se hubiese verificado.

En el caso de las medidas de la letra D del artículo 228 ter, que suponen cierta salida administrativa por parte del Ministerio Público respecto de las cuales el juez no tiene injerencia - y por lo tanto no puede decretarlas -, se establece una sanción distinta. En este caso se dice que el tribunal le va a otorgar al ministerio público un plazo de diez días para que cumpla con esta obligación. Y si transcurrió este plazo el tribunal se percata de que el fiscal no ha cumplido con la obligación, entonces decretará el sobreseimiento definitivo, además de oficiar al fiscal regional.

Esta sanción tampoco es una innovación de este proyecto, porque se contempla en el Código Procesal Penal para el caso que el fiscal no presente la acusación o comunique decisión de no perseverar en el plazo de 10 días después del cierre de la investigación

En los casos en que haya un incumplimiento por parte del cooperador, de su propia prestación, se tendría que revisar el acuerdo, el que finalmente establece un inciso final que dice que, por cualquier motivo tuvieron conocimiento de este acuerdo en esta audiencia, ya sea el juez, fiscal, defensor o incluso un funcionario del tribunal, ellos siempre estarán obligados a guardar secreto respecto de él.

Respondiendo a la consulta del diputado Sánchez, la posible sanción que conlleva no respetar ese secreto es lo que esta regulado en el Código Penal en el artículo 246 y 247, de violación de secreto respecto de funcionario que está obligado a guardarlo o mantener reserva de él.

- Propuesta del ejecutivo:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ellos al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él”.

El diputado señor Ilabaca (Presidente Suplente) pregunta que sanción recibiría si el infractor fuera un defensor privado.

La diputada señorita Cariola consulta nuevamente sobre su indicación, que establece una excepcionalidad de la aplicación a las restricciones contempladas en la ley N° 18.216 al cooperador eficaz.

El diputado señor Sánchez agrega que las sanciones que arriesga el funcionario público parecer ser bajas, porque son de multas, en circunstancias que en estos casos se pone en riesgo la integridad física de los colaboradores.

Además, tiene dudas sobre si las normas de los artículos 246 y 247 pueden ser aplicadas en estos casos, porque considera que los supuestos que regulan son distintos.

Un funcionario público que revele un secreto de estas características, para lograr aplicar una pena contra tercero, y que el colaborador vea luego expuesta su vida e integridad física, o la de su familia, por el hecho de haber colaborado, no solo afecta la viabilidad del uso de esta herramienta, sino que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas, por más que sean delincuentes.

El señor Gajardo refiere que efectivamente en este artículo había varias indicaciones, de la diputada Cariola, Flores y Longton, en el sentido de resolver lo que el tribunal podría hacer cuando no se respetase el acuerdo, y obligar su aplicación. Todas ellas se recogieron.

Respecto de la indicación de la diputada Cariola sobre las restricciones de la Ley N° 18.216, cuando se conversó en la mesa técnica, recuerda que el Ejecutivo era de la idea de que no existieran restricciones, pero cuando revisarlo el estatuto de la cooperación eficaz, la propia Comisión lo fue modelando, posibilitando límites, pero no exclusiones para la ley N° 18.216.

Este punto se vio en la sesión pasada, y se acordaron salidas medias que permitían disminuir pena, pero no aplicar salidas alternativas. Como ahora solo vemos los efectos del incumplimiento del acuerdo, es un tema que ya se vio y debatió, no siendo ahora el momento de incorporar una indicación como la que sostiene la diputada Cariola.

Por último, sobre violación de secreto, hay pena agravada en el artículo 226 J, inciso final, para casos de organizaciones criminales, y que es complementaria a las indicadas en los artículos 246 y 247.

El diputado señor Ilabaca (Presidente), habida consideración de tiempo, deja pendiente la votación de esta indicación, y pendiente las intervenciones del Ministerio Público y de la Fiscalía.

Sesión N° 148 de 11 de diciembre de 2023

VOTACIÓN PARTICULAR

Informe de Comisión de Constitución

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numeral 7)

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 septies, continuación

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral séptimo, sustituyendo, en el inciso primero del artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, la expresión “del Ministerio Público” por lo siguiente: “al superior jerárquico del Fiscal Adjunto a cargo de la investigación o al Fiscal Nacional, cuando este asumiere personalmente su dirección,”

-De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso primero del art. 228 septies, para sustituir la expresión “ministerio público” por la frase, “al superior jerárquico del fiscal adjunto,” .

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el artículo 228 septies del Código Procesal Penal, agrégase a continuación del punto seguido, la siguiente oración “Si el fiscal estima que el imputado incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia”.

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, incorporando un inciso segundo nuevo al artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, pasando el actual inciso segundo a ser el nuevo inciso tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor: “Si el fiscal estimare que el cooperador incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia.”.

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el artículo 228 septies del Código Procesal Penal, agréguese el siguiente inciso final: “No se aplicarán las restricciones contempladas en la Ley N° 18.216 al cooperador eficaz. En ningún caso se aplicará al cooperador eficaz una pena sustitutiva distinta de la libertad vigilada intensiva, cualquiera sea la extensión de la misma, debiendo el juez hacer uso de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 23 bis de la Ley 18.216.”.

Propuesta del Ejecutivo:

“Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ellos al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

Informe de Comisión de Constitución

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

La propuesta del Ejecutivo es suscrita como indicación parlamentaria del siguiente tenor:

- Indicación de los (la) diputados (a) señores (a) Raúl Leiva, Marcos Ilabaca y Karol Cariola, para sustituir el artículo 228 septies, por el siguiente:

“Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si correspondiere.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

La señora Torres (jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que la propuesta recoge el debate sobre esta materia.

A continuación, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) pregunta si en esta u otra propuesta se abordará lo discutido sobre pena sustitutiva.

Al efecto, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica) explica que en el debate surgieron dos temas:

Uno, cuál es la sanción en caso de divulgación de la existencia y contenido del acuerdo de cooperación. Sobre el punto la propuesta establece una sanción autónoma de esa conducta, idéntica a la del artículo 226 J sobre crimen organizado en caso de divulgar la identidad de los testigos protegidos.

Dos, en cuanto a la ley N° 18.216, entiende que corresponde una norma adecuatoria en ese cuerpo legal porque en el mismo hay referencias a artículos de la cooperación eficaz que este estatuto deroga. Han preparado una propuesta pero habrá que discutirla al momento de las normas adecuatorias una vez que se apruebe el estatuto.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) manifiesta que es una norma similar a la propuesta por los académicos en la versión original. Sugiere incorporar en el inciso quinto a continuación de la palabra “defensor”, la expresión “, si correspondiere”. Hay que recordar dos situaciones distintas: una, la persona condenada quiere aportar en una investigación respecto a la cual no es parte, su estatuto es más el de un testigo, y se justifica la presencia de su abogado defensor; dos, su declaración da inicio

Informe de Comisión de Constitución

a una investigación distinta; no es imputado, solamente testigo, no va a tener abogado defensor para esos efectos. En otras palabras, que la concurrencia con defensor no sea considerada un requisito de la esencia de la audiencia.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) indica que siempre debe haber un defensor porque las consecuencias jurídicas de su declaración pueden ser relevantes, por ejemplo, para disponer ciertas medidas de protección.

Sobre el punto, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) observa que en ese caso se requeriría señalar “con su debida representación o asistencia legal”, pero, el defensor es de un imputado, y en el caso concreto, puede ser un testigo y no un imputado.

En este contexto, el diputado señor Leonardo Soto señala que, por los alcances y consecuencias de esta cooperación, la presencia de un letrado es fundamental, o de defensor cuando sea imputado. Hace hincapié que la adecuada defensa jurídica es una garantía constitucional. Así evita una eventual nulidad y debilitar esta institución.

Expresa que en determinadas materias la ley obliga a las personas a contar con abogado, por ejemplo, en materia de familia si una de las partes concurre con abogado y la otra no, la audiencia se suspende hasta que ambas concurren representadas, para que tengan igualdad de armas.

A su vez, el diputado señor Longton precisa que, si no es imputado, no tiene defensor penal, o qué pasa no quiere concurrir con abogado. Agregar que “si correspondiere” tiene que ver con el derecho que la misma persona quiera hacer valer en la audiencia. Pregunta por qué la persona libremente no puede determinar si quiere o no tener abogado.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) apunta que se están validando los efectos del acuerdo.

Por su parte, el señor Irarrázaval menciona que, en el ejemplo, si la persona está cooperando para recibir un beneficio, sea el sobreseimiento definitivo o rebaja de pena, es porque es imputado, no puede no serlo. Apunta que el condenado cuenta con defensor penitenciario. Sostiene que el riesgo de agregar “si correspondiere” es que un juez pueda interpretar que no correspondiere.

El diputado señor Sánchez propone eliminar la expresión “solo”, para darle mayor margen de discrecionalidad.

El diputado señor Ilabaca enfatiza en que son pocos defensores penitenciarios, por lo que se podría generar suspensión de audiencias por falta de ellos, o el mismo condenado no quiera tener abogado porque está negociando temas sensibles. La idea es no dejar muy restrictiva la hipótesis, concuerda con la propuesta del Ministerio Público.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) afirma que sí existe una diferencia entre “abogado y defensor”. La víctima tiene derecho a comparecer a audiencia debidamente representada por un abogado; si decide comparecer a una determinada audiencia sin abogado, el tribunal la puede dejar comparecer y tiene derecho a ser oída. Pero si ese día no comparece el defensor público o particular de una persona que requiera defensor, en la audiencia, el tribunal va a declarar abandonada la defensa, va a oficiar a la Defensoría Penal Pública, y se suspende para que asista el defensor para que acompañe al imputado. Si se deja la palabra “abogado” se puede prestar para que el cooperador se encuentre solo en la audiencia. Propone dejar “defensor” y, si es condenado, tendrá que ser defensor penitenciario.

En ese sentido, el diputado señor Irarrázaval manifiesta que hay suficientes defensores penitenciarios, y aunque tienen mucho trabajo, las audiencias de cooperación eficaz tampoco serán un porcentaje muy importante. Si van sin defensor, sí se puede generar un problema. Por un tema práctico, sería bueno que quedara claro que tiene que asistir con abogado defensor.

En síntesis, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) plantea que la trascendencia de esta institución excepcional requiere siempre de un defensor. Si es imputado contará con defensor penal, y si es condenado tendrá un defensor penitenciario, y la Defensoría ha señalado que cuentan el personal para atender ese requerimiento.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) señala que, en el contexto de la persecución de la criminalidad organizada, suele existir connivencia entre la representación legal y las estructuras de la organización criminal. Muchas veces, quienes defienden a las personas

Informe de Comisión de Constitución

no las pagan ellos mismos sino sus organizaciones criminales. Si bien comprende el alcance de la garantía constitucional al derecho a defensa, perfectamente, la persona puede renunciar si siente más segura e independiente, para evitar que la defensa -no penal pública ni penitenciaria- pudiera llegar a constituir un obstáculo.

La señora Torres (Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) sostiene que es importante que el defensor esté presente.

Luego del debate, en el inciso quinto de la indicación de los (a) diputados (a) Leiva, Ilabaca y Cariola se incorpora a continuación de la palabra “defensor”, la expresión “, si correspondiere”.

Sometida a votación la indicación sustitutiva del artículo 228 septies de los (a) diputados (a) Leiva, Ilabaca y Cariola, con la adición señalada, es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Javiera Morales (por el señor Winter). (9-0-0).

- Se deja constancia que el voto de la señora Jiles fue incorporado con posterioridad a la votación, con el asentimiento unánime de los presentes.

En consecuencia, el artículo 228 septies del proyecto de ley, y las demás indicaciones parlamentarias, se dieron por rechazadas reglamentariamente.

Artículo 228 octies

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595, de delitos económicos.”.

- Indicación de la diputada señorita Karol Cariola, para eliminar el inciso final del artículo 228 octies del Código Procesal Penal.

Propuesta del Ejecutivo:

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal sólo podrá reducir la pena en uno o dos grados. Tratándose de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 14 de la Ley 21.595.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595, de delitos económicos.”.

La señora Torres (Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que las modificaciones tienen que ver con la coordinación necesaria con las reglas que se están derogando sobre cooperación eficaz en otros cuerpos legales y, de esa manera, se agrega que el tribunal sólo podrá reducir la pena en uno o dos grados, y hace una referencia explícita a la ley, a la atenuante muy calificada de la Ley de Delitos Económicos. Solo hacer presente también que este fue uno de los pocos artículos sobre los que se pronunció la Corte Suprema en su oficio, y estuvieron ellos de acuerdo con esta propuesta.

Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) hace ver que tiene una diferencia con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en torno a que se debiera distinguir dos cuestiones distintas: en caso de incumplimiento por parte del Ministerio Público, parece del todo razonable que el juez tenga la facultad de dar cumplimiento de aquello que se obligó y no se cumplió. La consecuencia debiera ser exacta.

Pero, en el caso en que no haya acuerdo -hipótesis del artículo 228 octies- la posibilidad del juez debiera ser levemente inferior que aquella que significa el acuerdo con el Ministerio Público, por dos razones principales.

Primero, porque sería un incentivo al ámbito de la cooperación eficaz, en términos de temporalidad, porque la cooperación sería al inicio de la investigación o, al menos, antes del juicio oral.

Segundo, porque en el juicio oral, o en algún otro momento adjudicativo, las posibilidades de corroboración de esa información, para los efectos de darle la relevancia que tenía la cooperación eficaz, es mucho menor que la que tiene el fiscal que recibe la información al principio y durante la investigación ratifica.

Su propuesta es que, en este caso, el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado, y no como una atenuante calificada, sino que únicamente como una atenuante en el caso de la ley de Delitos Económicos.

Ante las consultas planteadas, explica cómo opera en la práctica. En el primer caso, se produce una conversación entre el fiscal y el imputado y/o el defensor, en el cual se adelanta cuál es el tipo de información que se a aportar en términos de la cooperación eficaz en el contexto del crimen organizado, y cuáles son las expectativas de esa información. El acuerdo de cooperación supone una declaración formal prestante al Ministerio Público, suscrita por el imputado, y el fiscal, durante la investigación, chequeará esa información.

Lo que puede pasar -regulado en el artículo 228 septies- es que el sujeto diga cosas que son imposibles de comprobar, que no son coherentes con la investigación o, por ejemplo, mencione sujetos con apodos que nunca aparezcan. Entonces, va a ver una audiencia donde el fiscal va a decir que la información no era de la entidad para hacer una cooperación eficaz, y el imputado va a cuestionar que no se cumpla el acuerdo. En tal caso, el juez resolverá si no fue una cooperación o si la reconoce.

En cambio, el artículo 228 octies regula otra cosa, la situación del sujeto que durante toda la investigación decide guardar silencio, no colaborar y, en el juicio, se decide a hablar. En el ejemplo, señala que cometió el delito con tales personas, lo que impresiona al tribunal, pero en un estadio de la investigación donde la información no es chequeable. El tribunal puede decidir darle igualmente la cooperación eficaz. Enfatiza que no es que esté mal que le dé la cooperación eficaz, pero no puede tener los mismos efectos porque si no es un desincentivo del sistema.

A continuación, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) señala que la hipótesis en comento plantea que no se ha firmado acuerdo, y que el sujeto se decida a colaborar en el juicio oral. En la práctica, ello ocurre porque hay muchos individuos que se niegan a ver la realidad hasta que en el juicio se enfrentan con que van a estar 15 años o 20 años privados de libertad.

Estima que el temor expresado por el Ministerio Público es de alguna manera injustificado porque el sujeto que está dispuesto a colaborar desde el principio sabe que puede asegurar dos grados menos y no va a esperar a la lotería del juicio oral donde puede ser que no le den ningún tipo de rebaja.

Esta hipótesis está pensada más bien en los imputados más irrazonables que creen que no los van a condenar, que no van a llegar al juicio, y que al llegar al juicio deciden hablar.

Ejemplifica con un caso de una banda que tiene secuestrada a una persona por más de quince días, la pena sería presidio mayor en su grado medio, o sea, parte en diez años y un día. Si la rebaja puede ser solo de un grado, podría rebajarse máximo a cinco años y un día, por lo que no habría pena sustitutiva. En muchos delitos -que parten en presidio mayor en su grado medio- el sujeto solo va a cooperar si tiene la posibilidad de acceder a alguna pena sustitutiva, lo cual implicaría que el juez tiene que poder bajar dos grados.

De todas formas, observa que un juicio oral en este tipo de delitos puede durar 3 días. Se puede chequear la información entregada, si no, entonces no hay cooperación eficaz.

Por su parte, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público)

Informe de Comisión de Constitución

manifiesta que independiente de la razonabilidad o irrazonabilidad de los sujetos, el sistema tiene que buscar incentivar que la persona tienda a cooperar rápidamente. Lo que ha pasado es que tenemos un sistema que verdaderamente no incentiva.

El modelo propuesto por el representante de la Defensoría significa que da lo mismo si el sujeto declara al principio o al final. Hace falta un modelo de cooperación donde el sujeto sepa que si no colabora rápidamente su vida va a tener un resultado peor.

En el mismo ejemplo que pone el representante de la Defensoría, si le bajan dos grados, el sujeto quedaría con una pena de tres años y un día a cinco años, con lo cual eventualmente puede obtener hasta su libertad. La idea es que si se quiere jugar su libertad, en las primeras 24, 48 horas de que está detenido diga con quién estuvo en el secuestro, dónde estuvo el secuestrado, qué le pasó al secuestrado y si lo podemos rescatar con vida.

En la misma línea, el diputado señor Longton pregunta para qué tener dos etapas si habrá el mismo beneficio. Sí es relevante la oportunidad de la cooperación eficaz.

El diputado señor Benavente concuerda con la propuesta del Ministerio Público, porque apunta al objetivo de la cooperación eficaz de que la investigación llegue a buen término.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) señala que la propuesta contempla los incentivos correctos para prestar la cooperación en etapa investigativa. Explica que las disposiciones sobre cooperación eficaz vigentes le entregan al tribunal la facultad de no rebajar la pena, o hacerlo en uno o dos. O sea, actualmente, un cooperador puede cooperar, pero sin ninguna garantía de que esa cooperación tenga un resultado al final del día.

Analiza que la gracia de este nuevo estatuto de cooperación eficaz es que hay un acuerdo de cooperación, que es vinculante para el juez; los efectos del acuerdo los determina el fiscal, ya no el juez, y en caso de ser incumplido por parte del fiscal, es ejecutable ante el juez. Es decir, el imputado tiene triple garantía de que su cooperación, si es que él coopera en los términos en que se obligó, va a tener un resultado.

La norma del artículo 228 octies es una norma, por así decirlo, de justicia. En el contexto de una asociación criminal, si el imputado, por consejo de su abogado, decide no cooperar durante la etapa de investigación o no es libre para hacerlo y, finalmente, a puertas del juicio, decide cooperar, seguir la ruta del dinero, entregar información sobre los financistas de la asociación criminal, y declara, no solamente respecto de su participación sino también para desenmascarar a otros participantes de esta asociación. Sería quizás, para este caso, injusto de que él solamente pudiera recibir una pena rebajada en un grado.

Finalmente, el diputado señor Leonardo Soto concuerda que lo relativo a los incentivos es fundamental. No es lo mismo que un delator entregue información al inicio de la investigación o que lo haga en el juicio oral, cuando ya está todo comprobado. Asimismo, en materia de colusión de precios, hay incentivos distintos cuando es el primer delator o el segundo.

Si los incentivos están dispuestos de manera inversa o si son de la misma entidad, todos lo van a hacer al final. Interesa que desde el inicio la acción del Ministerio Público sea fuerte para poder efectivamente encontrar todas las pruebas, todos los testimonios, a todas las víctimas.

La propuesta del Ejecutivo es suscrita como indicación parlamentaria con las siguientes modificaciones:

- Indicación de los (la) diputados (a) señores (a) Raúl Leiva, Andrés Longton, Leonardo Soto y Karol Cariola, para sustituir el artículo 228 octies, por el siguiente:

“Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal sólo podrá reducir la pena en uno o dos grados un grado. Tratándose de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 14 de la Ley 21.595.”.

Informe de Comisión de Constitución

- Se deja constancia que en el inciso segundo se sustituye la expresión “uno o dos grados” por “un grado”, y se suprime la expresión “muy calificada”. Además, se debe sustituir la referencia al artículo “14”, por artículo “13” de la Ley 21.595.

Puesta en votación la indicación de los (a) diputados (a) Leiva, Longton, Leonardo Soto y Cariola, que sustituye el artículo 228 octies, con las modificaciones señaladas, es aprobada por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton, y Leonardo Soto. Vota en contra el diputado señor Luis Sánchez. (7-1-0).

Fundamento del voto:

El diputado señor Sánchez argumenta que vota en contra porque considera que esta facultad debiera ser exclusivamente de la Fiscalía.

Por su parte, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que la cooperación eficaz siempre se produce con la participación del fiscal.

- Se deja constancia que el voto de la señora Jiles fue incorporado con posterioridad a la votación, con el asentimiento unánime de los presentes.

Numerales nuevos

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca y Raúl Leiva, para incorporar el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis. Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

Una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar al Ministerio Público las diligencias que considere pertinentes y necesarias.”.

- Se deja constancia que el diputado señor Leonardo Soto ha retirado su firma de la indicación.

El diputado señor Ilabaca expresa que esta figura no se encuentra actualmente en la legislación, pero, en los hechos, se da permanentemente. La indicación propone una regulación clara y precisa.

La señora Torres (jefa de la División Jurídica) comenta que en el Senado se presentó una propuesta sobre regulación de la reformalización, la que, en la práctica, existe. Sin embargo, se decidió rechazarla y discutirla en un proyecto de ley aparte porque existe jurisprudencia en varios sentidos.

Seguidamente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) manifiesta que la indicación no altera la esencia del desarrollo del proceso judicial. Es más, entrega esta garantía a todos los intervinientes, debiendo cumplirse con los mismos requisitos de una formalización y con las mismas facultades procesales existentes.

A continuación, el señor Castillo ((Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) se encuentra conteste con la necesidad de regular la reformalización porque es una práctica que los tribunales aceptan en general, salvo un par de jueces que argumentan que no está en el Código Procesal Penal.

Señala que no es una actitud caprichosa. Se explica por el hecho de que durante una investigación pueden surgir antecedentes que permiten modificar el contorno de la imputación, agregar sujetos, modificar la estructura en la cual se determinó el hecho de la formalización.

Debe regularse porque este estado de incerteza ha llevado, en el último tiempo, a tener algunos fallos, tanto en materia de nulidad como de amparo, de la Corte Suprema, por la forma en que se hizo la reformalización.

La falta de regulación ha implicado impunidad y la indicación soluciona estos problemas de buena manera. Dispone que mientras dure la investigación, el fiscal pueda reformalizar la investigación las veces que sea necesario, a efectos de comunicar adecuadamente la imputación. Segundo, todos los intervinientes pueden pedir una ampliación del plazo, con el fin de evitar un perjuicio a la defensa.

Informe de Comisión de Constitución

Finalmente, sugiere eliminar la expresión “al Ministerio Público” en el inciso segundo porque es excesivo e irrelevante.

Por su parte, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) estima que si la indicación se aprueba puede traer algunos problemas. Si bien la figura de la reformatización se usa en la inmensa mayoría de los tribunales en el país, de hecho, está aceptada por la Corte Suprema con ciertos requisitos, son justamente esos requisitos que le da la Corte Suprema, que son más estrictos que los que tiene esta propuesta, los que permiten evitar los abusos que se pudieran producir.

Enuncia el siguiente problema: dado que la formalización fija el objeto del proceso sobre el cual se estructura toda la defensa, si se le da la opción al fiscal de cambiar el objeto del proceso a lo largo de la investigación, perjudica la posibilidad de generar las pruebas de descargo. El problema que se ha generado, en la práctica, es que la figura de la reformatización la están usando al final del proceso. Es cierto que la defensa puede pedir el plazo, pero otra cosa es que se lo den.

Complementa su argumentación con fallos de la Corte Suprema sobre reformatización (Roles N°s 131-2023 y 133-2023). La Corte Suprema ha señalado que la reformatización tiene que tener por objeto precisar los hechos, o tiene que haber un núcleo esencial con los hechos ya formalizados. Si no, hay que formalizar de nuevo por los hechos nuevos, pero no juntar ambas cosas a último minuto y perjudicar a la defensa.

A su vez, el diputado señor Leonardo Soto manifiesta hacerle fuerza la postura del Ejecutivo. Esta es una definición que no tiene que ver con el objeto directo de este boletín, sino con todos los procesos penales. Por ello, tal como se resolvió en el Senado, parece sensato revisarlo conjuntamente con normas generales. Conforme lo anterior, retira su firma con el objeto de apoyar la postura del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Defensoría.

Desde otra perspectiva, el diputado señor Ilabaca enfatiza que esta es una norma necesaria, la que ya dejó de ser únicamente una norma sobre reincidencia. Es una norma que mejora el sistema procesal penal, porque en la investigación, efectivamente, el Ministerio Público puede determinar la existencia de otros delitos más graves, y requiere reformatizar.

Finalmente, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica) puntualiza que si se aprueba la indicación se podrían producir dilaciones en la persecución penal porque el fiscal puede reformatizar “las veces que resulte necesario”, sin ningún límite de tiempo. Por ejemplo, no hace ninguna referencia al plazo máximo legal de investigación, artículo 247 del Código Procesal Penal.

La Corte Suprema ha establecido ciertos criterios y con base en ellos el Ejecutivo tiene una propuesta para regular la institución de la reformatización en el artículo 230 del Código Procesal Penal, como un inciso nuevo.

- Se deja constancia que se suprime en el inciso segundo la expresión “al Ministerio Público”.

Puesta en votación la indicación parlamentaria que incorpora un numeral nuevo (artículo 229 bis, con la modificación señalada) es aprobada por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton, y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Maite Orsini; Leonardo Soto, y Javiera Morales (por el señor Winter). (6-4-0).

- Se deja constancia que el voto de la señora Jiles fue incorporado con posterioridad a la votación, con el asentimiento unánime de los presentes.

- Indicación del diputado señor Gustavo Benavente, al artículo segundo, para incorporar un nuevo numeral:

“Al artículo 234 del Código Procesal Penal, incorpórese los siguientes incisos segundo e inciso final:

“Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieren diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de dos años desde que hubiere sido formalizada la investigación.

La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible del recurso de

Informe de Comisión de Constitución

apelación por el Ministerio Público. Mientras el tribunal de alzada no resolviera dicho recurso o estuviere pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación.”.

El diputado señor Benavente, autor de la indicación, explica que la indicación busca evitar que investigaciones queden truncadas por falta de plazo. Además, muchas veces el tribunal rechaza aumentar el plazo de la investigación, por lo que se propone que sea apelable esa resolución.

A continuación, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) señala que esta materia está regulada en el artículo 247, en la reapertura de la investigación. No ve qué agrega la indicación.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) observa con beneplácito la preocupación que hay respecto a la discusión de la ampliación del plazo y las posibilidades que se puedan apelar particularmente por el Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo anterior, el inciso primero se confunde con el artículo 247, y la posibilidad de que una vez cerrada la investigación, artículo 257, se pueda pedir la reapertura la misma por los intervinientes cuando han pedido diligencias y estas diligencias no han sido acogidas por parte del fiscal.

En votación la indicación del diputado señor Benavente que modifica el artículo 234 del Código Procesal Penal es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Gustavo Benavente, y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Pamela Jiles; Maite Orsini; Leonardo Soto, y Javiera Morales (por el señor Winter). Se abstienen los diputados señores Raúl Leiva (Presidente de la Comisión), y Marcos Illabaca. (2-5-2).

- Se deja constancia que el voto de la señora Jiles fue incorporado con posterioridad a la votación, con el asentimiento unánime de los presentes.

Numeral 8)

8) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

Se presentan las siguientes indicaciones:

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral octavo, reemplazando, en el texto que sustituye a la letra c) del inciso tercero del artículo 237 del Código Procesal Penal, la palabra “cinco” por la palabra “dos”.

- De la diputada señorita Karol Cariola:

Elimínese el nuevo literal c) del artículo 237 del Código Procesal Penal propuesto.

La diputada señorita Cariola analiza que esta es una discusión similar a la que se dio en relación con el principio de oportunidad. La suspensión condicional de procedimiento es una herramienta importante y estima que el plazo propuesto es excesivo.

De todas formas, es partidaria de que debiese haber algunas excepciones. De hecho, presentó la llamada Ley Nogueira que busca que aquellas personas que son electas por votación popular tengan un estándar distinto. El mal uso de esta herramienta puede llevar a ciertas contradicciones con respecto a la funcionalidad pública y el rol de las autoridades electas por votación popular, por ejemplo, que hacen uso de esta herramienta para poder liberarse de ciertos procedimientos haciendo uso de recursos, pagando por ello.

Cree que es una herramienta importante para los procesos de investigación y que se mantenga en las condiciones vigentes.

A continuación, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) señala que lo propuesto por la señorita Cariola es concordante con el espíritu de este proyecto, mejorar la persecución penal. Cree estar de

Informe de Comisión de Constitución

acuerdo con el Ministerio Público en no restringir la suspensión condicional del procedimiento porque es una salida alternativa que se ocupa solamente respecto de delitos leves, que tienen máximo una pena de hasta tres años, y para personas que no tienen antecedentes. Además, hay una serie de restricciones en el Código Procesal Penal, entre ellas, respecto a un catálogo de delitos se exige que lo apruebe el fiscal regional. Entonces, no tiene sentido restringir legalmente esta herramienta que le permita al Ministerio Público un poco darle aire al sistema y centrarse en la persecución de los delitos más graves.

Si es que se quiere restringir esta herramienta, lo lógico sería que lo haga el mismo Ministerio Público, a lo mejor con mayor flexibilidad y con la posibilidad de cambiar las directivas más rápido.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) comparte lo señalado por quienes le anteceden en la palabra. Respecto a la finalidad es importante recordar que la suspensión condicional del procedimiento tiene una función político-criminal, que es la que está de cargo el Ministerio Público, pero también tiene una función de reinserción social que es relevante para el tipo de delitos con los cuales se puede aplicar.

Lo mismo señalado sobre las instrucciones generales, las cuales se han indicado respecto de requisitos adicionales a los establecidos en la ley para tener como improcedente la suspensión condicional del procedimiento, en algunos casos. Además, el mismo legislador, por ejemplo, en la Ley N°21.121 sobre delitos de corrupción, ha ido elevando los marcos penales, haciendo más difícil la posibilidad de que se puedan otorgar este tipo de suspensiones condicionales del procedimiento. En el contexto de este proyecto, le parece que la propuesta de la diputada señorita Cariola es altamente recomendable.

En la misma línea, la diputada señora Jiles manifiesta estar de acuerdo con la indicación y la va a votar afirmativamente.

A su vez, el diputado señor Ilabaca observa que una de las dificultades del sistema no es la falta de alta penalidad sino cada uno de los beneficios que los delincuentes tienen. Hace hincapié en que cinco años le parece un exceso, pero dos años estaría en un punto medio, para evitar la puerta giratoria permanente.

En la misma línea, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) expresa estar de acuerdo con la posición que plantea el diputado Ilabaca, un plazo de dos años les parece adecuado.

En ese contexto, la diputada señora Orsini releva que esta institución no supone un reconocimiento de responsabilidad. Esta persona no ha ido a juicio, no se le ha probado la responsabilidad, ni ha reconocido responsabilidad de los hechos que se le imputan tampoco, le parece que es excesivo. Comparte que dos años es un punto medio que viene a solucionar el problema sin excederse en función de la presunción de inocencia.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) opina que el Ejecutivo estaría por la indicación de la diputada Cariola y dejar la norma tal cual como se encuentra regulada hoy en día. Precisa que la suspensión condicional no es un beneficio propiamente tal, es un acuerdo entre el fiscal que lleva la causa y el imputado que, como bien se dijo antes, hasta ese momento le rige la presunción de inocencia y perfectamente puede haber sido detenido por un delito que quizás no cometió.

Esta es una forma de terminar esta causa sin llegar a un juicio oral, que es un derecho del imputado, y tiene un componente de reinserción no menor, porque depende del delito de que se trate, las condiciones que se fijan son distintas. Por ejemplo, en una causa de violencia intrafamiliar es común que una de las condiciones sea someterse a un tratamiento de control de impulso o de consumo problemático de droga. En una causa de manejo en estado de ebriedad, por instrucción general, el Ministerio Público suspende la licencia de conducir por dos años, que es la pena mínima asignada a ese delito. Existen otras formas también, por ejemplo, donaciones a determinadas instituciones o disculpas públicas en caso de amenaza.

En ese sentido cree que, si bien es una forma de descongestionar el sistema de persecución penal, también es una forma de reinsertar a la persona que ha sido detenida por uno de estos delitos.

Por último, solamente para aclarar, enfatiza que no se aplica respecto de reincidentes, porque exige que sean personas que no tengan antecedentes penales. Por instrucción general del Ministerio Público, no es admitida tampoco a personas que ya tuvieron una suspensión condicional los últimos dos años antes de ser detenido por un nuevo delito.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Jiles llama la atención que las recomendaciones no son ley.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) concuerda que una instrucción general no tiene la misma calidad ontológica ni facultad de imperio de una ley, y no obliga de la misma manera como obliga la ley. Esto es una cuestión que al Fiscal Nacional le parece preocupante, al punto de que en el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público que se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado, hay una regulación para crear una unidad de control y de gestión de auditoría que evalúe, entre otras cosas, el cumplimiento de las instrucciones generales.

La propuesta de cinco años le parece un exceso, y la propuesta de la diputada Cariola es positiva en el sentido que deja las cosas tal cual como están hoy día, y permite esto como una herramienta político-criminal. Ahora, si la Comisión establece dos años, es el plazo que está en el Instructivo General.

Finalmente, la diputada señorita Cariola sugiere votar el numeral 8) del proyecto aprobado en primer trámite constitucional (la indicación para suprimir es considerada como una solicitud votación separada) y, si se rechaza, poner en votación la indicación intermedia entre los cinco años o nada.

- No se acoge su proposición.

Sometido a votación el numeral 8) del artículo segundo, con la indicación de la señora Flores y el señor Longton, es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Votan en contra las diputadas señoras Karol Cariola; Maite Orsini, y Javiera Morales (por el señor Winter). (6-3-0).

Sesión N° 149 de 12 de diciembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO SEGUNDO, NUMERO 9)

9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Informe de Comisión de Constitución

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Indicaciones:

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

a) En el inciso segundo del art. 238 bis, para sustituir el literal a) por el siguiente:

“a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.”.

b) En el inciso tercero del art. 238 bis para sustituirlo por el siguiente:

“Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, debiendo preferirse al SENDA en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.”

c) Para suprimir en el inciso sexto del art. 238 bis la expresión “de la medida”.

Sobre las indicaciones, el diputado señor Leiva (Presidente) explica que en literal a) agrega la palabra “problemático” después de consumo. La segunda, entrega facultad a SENDA para realizar los informes. Por último, el literal c) cree que debería ser retirado, porque no aporta al texto.

- Con la anuencia de los diputados Raúl Leiva, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, el literal c) de su indicación es retirado.

El señor Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia, manifiesta que como Ejecutivo están de acuerdo con las indicaciones, luego de haberse retirado el literal c), pero observa que en vez de decir SENDA debería ser su nombre completo, esto es Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol.

- Se faculta a Secretaría para realizar la modificación.

El diputado señor Benavente consulta si en alguna parte de nuestra legislación se define el “consumo problemático”. Su impresión es que no, por lo que sería necesario dilucidar, para no agregar un adjetivo desconocido por la jurisprudencia, o que pueda afectar el informe que se regula.

El diputado señor Soto refiere que la existencia y funcionamiento de los tribunales de tratamiento de drogas son de las cosas más notables, porque son novedades que han funcionado bastante bien. Por lo mismo, se atreve a sugerir la ampliación de coberturas y número de beneficiarios, ya que cerca del 90% de los delitos de intimidación o agresión son cometidos por delincuentes bajo el consumo de drogas.

Sabe que aquí se asocia con la suspensión condicional del procedimiento, y solicita flexibilizar sobre el requisito de que no exista condena anterior. Cree que, si es bueno someter al delincuente a un tratamiento de rehabilitación, es bueno siempre, y no solo cuando no han cometido un delito anteriormente.

Al respecto, cierra su idea indicando que no hay mejor propuesta para atacar de fondo la proliferación de delitos más el consumo problemático de drogas que de esta forma.

Finalmente, el consumo “problemático” está regulado, ya que, para acceder al mismo tratamiento de droga, en la

Informe de Comisión de Constitución

letra a) del mismo artículo indica que deberá acreditarse que la dependencia es un factor determinante para la comisión del delito. Es decir, lo acota cuando el consumo es un factor vital, determinante.

El diputado señor Sánchez manifiesta dos preocupaciones. En primer lugar, señala como primer requisito acreditar que el consumo es un factor determinante para la comisión del delito, desconociendo como se puede llegar a establecer eso, esto es, que la dependencia a una determinada droga o alcohol fue la circunstancia determinante.

Ejemplificando, puede que el delincuente se hubiese encontrado, en el momento de cometer el delito, bajo efectos de drogas, lo que es fácil de establecer, pero determinar que por ello delinquirió, lo ve muy difícil. La norma en amplia en ese sentido, puede ser que consumió una vez como que en caso de que sea dependiente.

En la universidad, cuando se estudiaba los delitos cometidos bajo los efectos del alcohol, había un consenso doctrinal que no podía ser calificada como una atenuante, ya que uno mismo decidió ponerse bajo esas circunstancias.

Es más, ¿se podría extrapolar esta regla a las normas que sancionan la conducción en estado de ebriedad? Cómo se podría justificar en nuestro sistema penal el hecho de que matar a una persona por atropellarla en estado de ebriedad es una agravante, pero cometer otro delito en el mismo estado amerita la suspensión condicional del procedimiento.

En segundo lugar, esta regla sería valiosa si en Chile existirán sistema de tratamiento eficaz y efectivo de rehabilitación, pero sabemos la precariedad que existe en esta materia. Así, cuando se suspende el procedimiento, nos quedamos cortos por el otro lado, porque no existe una política del Estado que se haga cargo realmente del consumo problemático.

Entonces, lo que no puede suceder es que, en la práctica, esta suspensión condicional termine siendo un chipe libre, donde al final no pase nada, porque no existe un plan de rehabilitación, porque no tienen cupo para ingresarlo, etc.

El diputado señor Ilabaca, haciéndose cargo de los puntos planteados por quien le presidió en la palabra, cree que se da a entender de que todo aquel que comete un delito y tiene consumo problemático de alcohol o drogas podría verse beneficiado, pero no es así, porque la misma propuesta normativa establece requisitos bien claros para su aplicación, y entre ellos está en el artículo 237.

Es una enorme herramienta para ir sacando de la delincuencia a las personas que padecen estas dependencias, pero existe de igual forma un problema grave en su aplicación, porque esta idea podría ser revolucionaria si tuviese aparejado recursos fiscales y una política sistémica, ya que hoy no existen centros privados ni públicos para llevar adelante estos tratamientos, por tanto, es letra muerta.

Le consta la cantidad de madres y familias que necesitan y piden meter a sus hijos, que cometen ilícitos, en estos tratamientos, quienes roban o son soldados de la droga, solo para consumir más. Al respecto, recuerda un mensaje de una señora de Valdivia que le contó que a su hijo lo van a mater, porque es drogadicto, y anda delinquiendo. Buscaron un lugar, por todos lados, y puede decir a ciencia cierta que no hay.

La señorita María Florencia Draper, asesora de la División Jurídica, refiere que el tribunal de tratamiento de drogas esta operando en el sistema, y sería esta institución la que pondera si la adicción es relevante para la comisión del delito, lo que no quiere decir que todos los delitos cometidos bajo los efectos de la droga sean beneficiarios de esta suspensión.

Además, en el Senado se le agrego el requisito extra de la evaluación practicada por profesionales, lo que es un informe pericial. Ese informe se hace a través de una dupla psicosocial que considera también la red de apoyo del imputado.

La indicación de los diputados va en el sentido correcto, y recomiendan aprobar.

El señor Ignacio Castillo, Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, agrega que esta propuesta normativa es parte de un trabajo previo institucional de años, es decir, no es algo que surja para este proyecto en sí.

Informe de Comisión de Constitución

El trabajo intrainstitucional se ha protocolizado, permitiendo que los tribunales de tratamiento de drogas puedan operar en Chile y sean verdaderamente exitosos en términos de resultado.

En ese sentido, bajo la pregunta por como entendemos el consumo problemático, está definido en los protocolos, aunque la última palabra la tiene el juez.

Estos tribunales son, además, parte de la justicia terapéutica, que es un tipo de justicia distinta a la justicia normal y que apunta a dar una respuesta al problema del consumidor, y por ello la suspensión condicional es distinta a la común, con más vigilancia, con toma de muestra, seguimiento prolongado, etc.

Por lo mismo, entonces, cuando se planteaba la necesidad, por así decirlo, de ampliarlo, bueno, efectivamente, este proyecto amplía en parte, porque la suspensión condicional es hasta tres años, esta llega hasta cinco, pero, insisto, un régimen de justicia, terapéutica, que es mucho más intensa que la suspensión condicional propiamente tal.

Y, por último, frente a la pregunta o la inquietud respecto del tema del presupuesto, que siempre, desde luego, es un tema que es relevante, lo único que uno podría decir desde la perspectiva del Ministerio Público, que no es necesariamente la que tiene que ver con esto, es que este mismo Congreso, en el último proyecto, en la última modificación de la Ley 20.000, la Ley 21.575, amplió radicalmente las formas de comiso, entre otros, siento, incorporando el comiso a las ganancias, el comiso sin condena, y recordaría que los proyectos de SENDA, que son los proyectos que son los que finalmente financian esto, se financian sobre la base, en parte, del fondo especial de SENDA que se hace sobre la base de comiso.

Por lo tanto, lo que uno debiera esperar es que seamos capaces, y en eso, por lo menos, el compromiso del Ministerio, el Ministerio Público está, desde el punto de vista de seguir detrás de la ruta del dinero, de ir incrementando el fondo de reserva de SENDA, que es, insisto, el fondo base sobre el cual se financian los programas, este tipo de programas.

Por lo tanto, por lo menos en la perspectiva del Ministerio Público, y así lo dijo el Fiscal Nacional cuando expuso tanto en el Senado como en esta Cámara, este es un buen proyecto para, a partir de ahora, empezar ya con algo que, más que protocolos interinstitucionales, está en la ley, nos permita año a año ir incrementando nuestra oferta de tribunales.

El diputado señor Longton se manifiesta de acuerdo con las indicaciones, porque además se enfoca en la rehabilitación, y por lo mismo alega siempre en la ley de presupuesto que, cuando hay que recortar recursos, los primeros programas afectados son los de consumo problemático.

En la primera parte de la indicación, a mí me parece bien la precisión problemática de drogas, porque va de la mano con el titular del 238 bis, porque si tú dices, podrá decretarse, y letra A, lo separas del enunciado, ¿no?, y eso podría considerarse como que no es necesario que sea problemático, por lo tanto, me parece, por lo menos, haciendo ese alcance.

Y lo otro, y que dejo, esta es la pregunta hecha al Subsecretario, no tendría problema en aprobar la indicación en la segunda parte, pero tengo la duda respecto de por qué tiene que preferirse a SENDA, diciendo que puede haber una oferta mayor, quizás, dependiendo de la región.

Uno entiende que SENDA, obviamente, tiene un presupuesto asignado, pero uno sabe también las precariedades que tiene el servicio, sobre todo en región.

La diputada señora Sagardia, leyendo el articulado, cree que es positivo lo que indica la norma y las indicaciones lo mejoran, especialmente al agregar consumo problemático, y lo sometería a votación en conjunto.

La diputada señora Jiles, en relación a lo planteado por el diputado Longton, refiere que SENDA es un servicio sin precariedad, y se caracteriza por ser un servicio con un presupuesto gigante, con presencia en todo el país. Así, algo no discutible, es que SENDA es el servicio que debe tenerlo a cargo.

El diputado señor Leiva (Presidente) aclara en su indicación, SENDA queda como el organismo preferente, pero no es excluyente. Para considerarlo.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia), respecto a SENDA y la indicación que lo incorpora, les parece muy coherente con lo publicado en mayo de este año, con la Ley 21.575, ya que en su artículo 45 permite que de los comisos se destine estos bienes y su enajenación a SENDA, entre otras cosas, para financiar los programas de rehabilitación.

El diputado señor Leiva quisiera llamar su atención respecto a una observación que nos hace la Secretaría y que me parece relevante, es si estos requisitos son copulativos o no.

Y sería importante establecer en el inciso segundo la suspensión condicional del procedimiento en estos casos podrá decretarse “siempre que se cumplan los siguientes requisitos”.

Si no, uno podría entender que no son copulativos.

Al respecto, el diputado señor Benavente refiere que es efectivo, ya que los literales están separados por punto aparte, no por punto y coma. Así, deberíamos entender que no son copulativos.

El señor Castillo (Ministerio Público), le parece que es correcta la aprehensión de la Secretaría, pero no haría tal distinción en la redacción del 237, cosa que finalmente generemos un problema interpretativo.

Un problema hermenéutico en que los tribunales, lo que hoy día han entendido inequívocamente, que el 237 son requisitos copulativos, se entiendan en este artículo también como requisitos copulativos.

Por lo tanto, y el 237 dice, suspensión condicional del procedimiento, “el juez podrá requerir del Ministerio Público...” luego, “La suspensión condicional del procedimiento podrá requerirse...” y agregaría dos puntos.

Finalmente, se faculta a secretaría para modificar la redacción en el siguiente sentido:

“La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Antes de entrar a la votación, el diputado señor Longton solicita votación separada del inciso tercero del artículo 238 bis, que ha sido indicado.

La diputada señora Jiles solicita suscribir las indicaciones.

Sometido a votación el artículo 238 bis propuesto, con la indicación de los diputados Ilabaca, Leiva, Soto y Jiles, más las modificaciones de redacción individualizadas, a excepción del inciso tercero es aprobado. Votaron a favor los diputados y diputadas señores Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Maite Orsini y Clara Sagardia. Se abstuvo, el diputado señor Luis Sánchez (9-0-1).

Fundamento del voto:

El diputado señor Sánchez se abstiene, porque esta propuesta genera una contradicción con el tratamiento que históricamente se le ha dado a la comisión de delitos bajo influencia de drogas o alcohol.

Sometido a votación el inciso tercero del artículo 238 bis, con la indicación que otorga preferencia a SENDA para la realización del informe, es aprobado. Por la afirmativa, votaron los diputados y diputadas Raúl Leiva (Presidente), Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Maite Orsini y Clara Sagardia. Por la negativa, el diputado señor Andrés Longton. Se abstuvieron los diputados señores Gustavo Benavente y Luis Sánchez (7-1-2).

Fundamento del voto:

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señorita Cariola vota a favor, porque le parece pertinente priorizar a SENDA en la materia, lo cuál no excluye la incorporación de otras regiones donde no estén.

El diputado señor Leiva (Presidente) funda su voto a favor, a propósito de la observación que plantea usted y el diputado Benavente, junto con el Ministerio Público, que este artículo 238 va a cumplir exactamente la misma técnica copulativa del artículo 237 de la suspensión condicional del procedimiento y es importante que quede en la historia fidedigna de la ley para evitar cualquier tipo de interpretación distinta al respecto

NUMERAL 9), ARTÍCULO 238 TER

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Indicaciones:

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto [RETIRADAS]:

d) Para agregar en la parte final del inciso primero del art. 238 ter, la expresión

“salvo que el tribunal determine otra periodicidad”.

e) Para sustituir el inciso segundo del art. 238 ter, por el siguiente:

“Previo a la audiencia de seguimiento, deberán realizarse reuniones previas denominadas reuniones de preaudiencia en las que deberán acordarse los términos del plan de trabajo a desarrollar por la persona usuaria o el control de éste.”.

Los autores de las indicaciones, diputados Raúl Leiva (Presidente), Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, hacen retiro de las indicaciones.

Sometido a votación el artículo 238 ter, sin indicaciones, es aprobado por la unanimidad. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Maite Orsini, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Clara Sagardia (12-0- 0).

NUMERALES 9 (ARTÍCULO 238 QUÁTER), 10 (ARTÍCULO 239), 12 (ARTÍCULO 275) Y 13 (ARTÍCULO 291).

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

NUMERAL 10), ARTÍCULO 239

10) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 239, por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

Informe de Comisión de Constitución

NUMERAL 12) ARTÍCULO 275

12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

NUMERAL 13) ARTÍCULO 291

13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

El diputado señor Leiva (Presidente) propone someter a votación los artículos sin indicaciones, y que se encuentran en los numerales 10 (artículo 239), 12 (artículo 275) y 13 (artículo 291).

Sometido a votación el artículo 238 quáter, y los numerales 10 (artículo 239), 12 (artículo 275) y 13 (artículo 291), fueron aprobados. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Maite Orsini, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Clara Sagardia (12-0-0).

NUMERAL 11) ARTÍCULO 266,

11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

Indicaciones:

- Indicación del diputado Juan Irrarrázaval:

Para agregar un nuevo numeral séptimo al artículo segundo pasando el actual séptimo a ser octavo, y así sucesivamente, que agregue en el artículo 266, un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente, podrán comparecer por medios tecnológicos los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile que hayan sido citados en calidad de testigos o peritos, lo que en todo caso se hará durante las horas, días y lugares destinados a su jornada laboral. Bastará para ello su anuncio por escrito con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia”.

El diputado señor Juan Irrarrázaval, autor de la indicación, refiere que presentó estas indicaciones por recomendación que le hiciere el mismo diputado Leiva, cuando él lo invitó a firmar un proyecto y, en respuesta, le recomendó el ingreso de indicaciones en este proyecto de ley.

La idea central es permitir a los policías y carabineros la asistencia telemática, siempre, a las audiencias donde sean citado en calidad de testigos y peritos, porque lo que se quiere evitar es que al final del año estén llenos de audiencias a las que deben concurrir, desviándolos de su principal labor.

También estima que hay que hacer justicia respecto de que estas declaraciones sean realizadas en su horario de trabajo.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Cristian Irrázaval (Defensoría Penal Pública) refiere que el problema es que ya está regulado en el artículo 107 bis del Código.

Dice el artículo 107 bis: “En los procedimientos penales, en trámite ante sí, los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral o penal, corte de apelación y corte suprema, podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente, sin perjuicio de las demás disposiciones del Código Procesal Penal o Código Procedimiento Penal, según corresponda”. Y después tiene reglas especiales para el juicio oral.

Entonces, esto ya se puede hacer en la actualidad. Incluso en los casos, digamos, que pueden ser más peligrosos para la policía comparecer, o que puede ser más compleja la comparecencia de carabineros, como el caso del tren de Aragua, actualmente, la idea de la audiencia de preparación de juicio oral se iba a hacer de manera mixta.

Al respecto, hay un informe técnico de factibilidad de gendarmería que dice que no hay problema en realizar la audiencia presencial, la audiencia de preparación de juicio oral, que es lo que habla esta indicación, presencial para aquellos imputados que estén en Arica.

Entonces, nosotros entendemos que, desde ese punto de vista, el problema de seguridad, digamos, ya está en la herramienta, así que se requiere que las policías no vayan.

Y, por otro lado, aquí quizás me estoy adelantando, pero un poco desde el punto de vista del Ministerio Público, entendería yo que es más conveniente para ellos que las policías vayan a juicio.

Para nosotros, como Defensoría, en realidad, cuando no van, pierden un poco también de credibilidad, de alguna manera, o sea, es difícil prever el resultado, pero no siempre ayuda a la persecución penal que las policías, digamos, declaren que no vayan al tribunal a declarar.

El señor Gajardo (Subsecretario) coincide con lo que dice la Defensoría Penal. Consideramos que esto ya se encuentra regulado actualmente en el Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 107 bis, en los numerales que ya se han señalado.

Y, por lo mismo, consideramos que la idea de que, efectivamente, estas personas puedan declarar vía telemáticamente para su seguridad y facilidad, eso ya se encuentra contemplado y, por ende, no es necesario agregarlo acá.

La única diferencia sería que podría realizarse solo en el horario laboral, lo que, obviamente, es una restricción que consideramos excesivas para los procesos judiciales.

El diputado señor Calisto consulta, por su intermedio, al diputado Irrázaval, si tiene una razón de fondo al respecto, principalmente si a las policías le facilita esta propuesta.

Por su parte, estima que la comparecencia personal les entrega más resguardo aún.

El diputado señor Irrázaval aclara que es una idea o anhelo de los policías que trabajan todos los días, porque le han manifestado la sobrecarga laboral en la materia. De hecho, en su calidad de hacer fe de su propia actuación, comparecen a muchas audiencias, lo que desincentiva su labor de persecución del crimen, y muchas veces deben hacerlo fuera de su comuna, fuera de horario laboral, costeándose sus pasajes.

Así, esto es un tema de eficiencia de la labor policial. Debemos preferir la persecución penal en las calles.

Además, las normas del Código Orgánico de Tribunales no se están utilizando en la práctica. Por lo mismo, hace ingresos de estas indicaciones.

La diputada señora Flores, en primer lugar, refuerza lo indicado por el diputado Irrázaval, porque el artículo 107 del Código es facultativa para el tribunal, y en la práctica no se está utilizando, porque los tribunales no lo permiten.

Por otro lado, le parece lógica la indicación desde la práctica, porque cuando un carabinero o un detective tiene que concurrir a juicio, la institución le pide solicitar un día de permiso, ya que no tienen una fórmula distinta de

Informe de Comisión de Constitución

permiso, lo que no es justo.

El diputado señor Leiva (Presidente) cree que a través de la indicación se regula facultades de las policías, modificando su ley orgánica, y además se establecen en términos meramente facultativos para los funcionarios, lo que atenta contra las potestades del tribunal de solicitar la comparecencia presencial.

La diputada señorita Cariola estima que ya está regulado, y de forma expresa en su texto, y darle esta atribución per se ha carabineros no es correcto. Todos los juicios son distintos, y por ello se funda que esta atribución sea del tribunal, y no que siempre opere a discreción de los citados a declarar.

Cree que, incluso, el resguardo de las policías se verifica de mejor forma cuando la comparecencia es presencial.

El diputado señor Soto estima que la indicación es inadmisibles, pudiendo tener efectos detonadores de un conjunto de actuaciones de abandono de los procesos penales, porque al policía citado le entrega la facultad de decidir como comparece, imponiéndolo al tribunal.

Esto no tiene sentido, porque la norma que existe en el artículo 107 si tiene un sentido, al darle al tribunal esa prerrogativa, porque la administración de justicia no puede depender de la voluntad de los citados.

Además, el propio diputado autor de la indicación indicó que esta es una demanda de las bases, y no del alto mando. ¿Qué dirá entonces el alto mando?

El diputado señor Longton refiere que, en la práctica esta el problema. A pesar que esta regulado en el Código Orgánico de Tribunales no se aplica, entonces muchas veces los policías tienen que viajar a regiones, esperar varias horas a la audiencia, etc. Además, esta regla aplicaría solo a juicios orales en lo penal.

Así, hay criterios disímiles en los tribunales, sobre una regla que debería tener aplicación general en todo el país.

Muchas veces los policías ocupan de su tiempo libre, de sus permisos, para cumplir labores policiales, y por ello le parece atendible, siendo un punto que podemos tocar.

El señor Castillo (Ministerio Público), parte por poner una duda la pertinencia de la indicación en cuanto a su ubicación sistémica en el Código Procesal Penal.

El 266 habla de oralidad y mediación en la audiencia de preparación de juicio oral. Y lo que hace, es determinar la oralidad y la necesidad de la presencia y la inmediatez en el contexto de la audiencia de preparación de juicio oral.

En el Senado se incluyó un inciso para permitir la comparecencia telemática a la víctima, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando la audiencia de preparación puede eventualmente terminarse con una salida alternativa, se pudiese contar con la comparecencia a la víctima.

Pero la verdad es que yo miro la indicación, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de participación en el juicio oral, en una audiencia, en lo que dice relación con la audiencia de preparación de juicio oral, sin que tenga que ver con la intervención del juez presidente en el caso del juicio oral, sin que tenga que ver con el procedimiento simplificado, la intervención del juez en el mismo, y me parece que hace ruido al menos la ubicación sistémica en que se propone esa indicación.

Y ya entrando al fondo de la indicación, hay dos cosas que me preocupan.

Una es que creo que, en algún momento, esta comisión va a tener que llegar, va a llegar al punto sobre la comparecencia de los testigos y peritos, que es algo que está pendiente, y creo que sería bueno poner esto también en ese contexto, porque además también dentro de, por ejemplo, los funcionarios policiales, vamos a tener que hacer algunas distinciones, por ejemplo, los agentes encubiertos, reveladores y otros.

Pero me preocupa, por algo que se decía acá, en lo que dice relación básicamente con que esto sea en los casos en que sea conforme a su jornada laboral.

Si estamos pensando en el juicio oral, estamos pensando en qué, en que el tribunal va a tener que fijar audiencias

Informe de Comisión de Constitución

de juicio oral considerando las jornadas laborales, que no estén de vacaciones. Hay cargas públicas que entiendo que deben ser asumidas por todos, digamos.

Y sin perjuicio, insisto, de entender el contexto de la indicación y valorarlo, creo que podríamos perfectamente discutirlo cuando discutamos el tema de las comparecencias en general.

- La diputada señorita Cariola solicita el cierre del debate, conforme a lo prescrito en el artículo 291 del Reglamento.

El diputado señor Irrázaval estima que este no es un tema de que cada carabinero, cierto, decida cómo quiere declarar. Hoy día la ley faculta para que declaren de determinada manera, y la ley va a seguir facultándolo.

Lo que pasa es que la regla general se revierte. Los carabineros van a poder declarar, van a declarar en principio vía remota, pero en casos que el tribunal lo determine, de todas maneras, tienen que ir a declarar en persona.

Eso queda salvaguardado, entonces no queda súper estructurado como dicen.

Y ahora respecto a lo último, esto no lo estamos haciendo solamente en el 266, lo estamos haciendo en el 33, también el código de procedimiento civil, en el 396 también del código de procedimiento penal.

Entonces, el problema sistémico que dice aquí el, el representante del Ministerio Público, creo que también está subsanado.

El diputado señor Leiva (Presidente) estima que el asunto está ya claro.

En segundo lugar, cuando se plantea en la Comisión de Constitución es que algunos funcionarios me han informado o me han pedido.

Hay que recordar que las policías son cuerpos no deliberantes, altamente jerarquizados y no hemos tenido ninguna petición en ese sentido en esta Comisión.

Sometido a votación la indicación del diputado Irrázaval que agrega un nuevo inciso al artículo 266 del Código Procesal Penal, es rechazado. Votaron a favor los diputados señores Camila Flores y Luis Sánchez. En contra, los diputados y diputadas señores Raúl Leiva (Presidente), Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Maite Orsini y Clara Sagardia. Se abstuvieron los diputados Gustavo Benavente y Marcos Illabaca (2-5-2).

Fundamento de la votación:

El diputado señor Calisto, a pesar de creer que la indicación es bien intencionada, cree que la ausencia de la opinión del alto mando, porque se estarían saltando a la autoridad.

Entiende que cuando comparecen lo hacen dentro de sus funciones, porque es parte de la persecución penal la comparecencia.

Además, se han tratado temas de costos involucrados, por lo que es un tema que debe ser abordado de forma especial.

La diputada señorita Cariola le parece que esto ya está regulado, votando en contra.

La diputada señora Flores indica que tenemos una norma en el Código Orgánico de Tribunales que es inaplicable, pues esto es facultativo y no es una obligación para los tribunales poderla aplicar. Por lo tanto, es letra muerta.

Y en ese sentido, apoyo la indicación del diputado Illaraza y la voto a favor.

El diputado señor Illabaca, primero agradecer la discusión de un tema que me preocupa y compartir algunos de los temas de fondo que plantea el diputado a través de su indicación.

Porque tal cual se ha señalado acá, existen antecedentes que los tribunales generalmente no utilicen esta facultad. Ojo, los tribunales no utilizan esta facultad para los que participan en el juicio, pero muchas veces sí lo utilizan para ellos.

Informe de Comisión de Constitución

Pero, creo que tal cual se ha señalado acá, trae una serie de problemas la indicación tal cual hoy día se presenta.

Uno, la ubicación geográfica, porque esto debería ser un poco más sistémico. Yo me abriría a poder discutir algo más sistémico respecto a esta materia.

Y lo segundo, que efectivamente hace falta escuchar a las personas que están involucradas en esto, que son quienes representan a Carabineros.

Me preocupa eso sí, algo que dice el diputado Illaraza y que es efectivo porque me ha tocado conversar con varios carabineros que participan en la audiencia que muchas veces tienen que utilizar permisos propios, recursos propios para llevar adelante eso. Y eso es absolutamente injusto.

Pero en esta ocasión yo me abstengo de ser Presidente.

La diputada señora Sagardia estima atingente la propuesta, pero no es el tiempo ni forma de presentarla. Por ello vota en contra.

El diputado señor Leiva (Presidente) valora también la indicación propuesta por la indicación Illaraza.

Le parece que genera un debate necesario, pero claramente a la luz de la discusión da cuenta de que no es la forma de poder plantear esta materia en este artículo en particular, pero quiero reconocer el esfuerzo del diputado Illaraza para presentar esta indicación, en venir a defenderla.

Así que le agradecemos mucho, diputado.

Sometido a votación el numeral 11, que modifica el artículo 266, es aprobado. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Marcos Illabaca, Maite Orsini, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Clara Sagardia. EN contra, la diputada Karol Cariola (9-1-0).

ARTÍCULO 308, INDICACIÓN

- Diputado señor Sánchez:

Al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal: Uno) Para agregar en el numeral diez [14*], un nuevo artículo 308 bis, del siguiente tenor:

"Artículo 308 bis. Recursos relacionados con la reserva de testigos: La resolución que autorice, niegue o levante la reserva de testigos protegidos será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes.

Tratándose de los delitos establecidos en la ley N° 12.927, N° 18.314, N° 20.000 y N° 21.575, la identidad de los testigos protegidos no podrá ser entregada mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que niegue o levante la reserva

El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia".

El diputado señor Leiva (Presidente) solicita que esta indicación quede pendiente, conforme al acuerdo de la comisión de tratar todas las indicaciones de recursos procesal al final del comparado.

- Queda pendiente.

ARTÍCULO 314, INDICACIÓN

- De la diputada señorita Cariola:

En el artículo 314, agréguese tras el punto final, que pasará a ser punto seguido, la siguiente frase:

"Dicho informe no podrá en ningún caso incorporarse como medio de prueba independiente, sustituyendo la declaración del perito que lo confecciona."

La diputada señorita Cariola funda su indicación señalando que esta propuesta la hemos conversado con la

Informe de Comisión de Constitución

Defensoría Penal, a nosotros nos hace sentido, a propósito de que hay ciertos vicios que se presentan en la actualidad, en la práctica judicial, atendiendo que la ley finalmente se ha convertido en un misceláneo, y nos parece que es prudente regularlo.

La lógica es que se evite la incorporación de pericias por la vía documental.

Básicamente eso es lo que estamos presentando con esta indicación, pero sería bueno que el ejecutivo pudiera dar su opinión y también la Defensoría Penal Pública al respecto, considerando que además esta es una cuestión que actualmente ocurre.

La señorita Draper indica que guarda la razón la diputada Cariola en orden a que, en realidad, la reforma procesal penal establece como principio general la oralidad y la intermediación.

Por lo tanto, la prueba en el juicio oral se rinde de manera oral y de manera inmediata, en el sentido que van las personas al tribunal y el tribunal pueda apreciar la declaración de los testigos y de los peritos.

En ese sentido, también el artículo 315 establece como regla general que la prueba pericial se rinde a través de la declaración de peritos.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertas excepciones en el propio artículo 315, también en el artículo 331, sobre reglas de juicio oral, en las cuales el informe físico sí sustituye la declaración del perito, y porque ya existen esas normas y es norma vigente y operan en la actualidad, creemos que entonces la indicación no está correcta en este artículo.

Podría generar algún problema interpretativo respecto de las excepciones que tiene.

El señor Irarrázaval (Defensoría Penal) indica que es cierto lo que hizo el Ejecutivo, que hay algunas excepciones, pero yo quiero explicar el contexto de esto porque esto tiene sentido.

Aquí lo que se puede lograr es eliminar una mala práctica de juicio, que en el fondo es una práctica de litigación mañosa.

La idea de la reforma, la reforma Procesal Penal, era que todos fueran a juicio oral y declararan ahí. Y el informe de peritos es la opinión de un experto en un aspecto determinado que incide en el resultado del juicio.

Puede ser un aspecto de hecho, puede ser un aspecto de derecho, puede ser discurso de derecho.

¿Qué es lo que pasa en la práctica? Cuando las partes, no solamente el Ministerio Público, también la Defensa, cuando tienen un perito que saben que va a declarar mal y que el informe es bueno para ellos, porque más o menos lo escribieron ellos mismos, digamos, el fiscal o el defensor, que me dieron mano de alguna manera.

Con una institución pública no va a pasar eso, pero si es un peritaje psicológico contratado por la misma parte, sí que incide.

Pasa entonces que, por ejemplo, si la parte recibe el informe en derecho y si no le gusta lo que viene, por último, no lo presenta.

Otra cosa que pasa en la práctica es que si el informe es bueno, pero el informante no es bueno para declarar en el juicio, no lo lleva a juicio.

Entonces, y por la redacción del artículo 314 actual, los tribunales, algunos tribunales, no todos, han admitido en la práctica que pase sólo el informe y vaya sólo el informe como prueba escrita al juicio.

Nosotros creemos que eso es negativo y el código tiene las excepciones las cuales son razonables, que son la alcoholemia, el ADN, ciertos peritajes que son en realidad un informe científico, que no es necesario que vaya el perito a decir tuvo 1,5 en la alcoholemia, está bien.

La indicación de la diputada Cariola no elimina eso, no elimina esas excepciones. Lo que hace es aclarar que, por regla general, el perito tiene que ir al juicio para evitar una mala práctica.

Informe de Comisión de Constitución

Obviamente, van a seguir subsistentes las excepciones o aquellos casos que están regulados precisamente en el código donde el perito no tiene que ir porque hay un peligro para el perito, etcétera.

La diputada señorita Cariola quiere reforzar ese punto, que en el fondo la indicación es muy clara en que no elimina la opción de establecer ese mecanismo, sino que lo que establece es que finalmente esto no se termine transformando en un juicio penal de actas.

Entonces, básicamente esto recalca que la declaración del perito sí es necesaria y que la vía de la incorporación de una pericia y no sólo la presentación por la vía de documentos.

Eso es lo que se está estableciendo, no eliminando la posibilidad de la presentación de documentos.

Para que nadie diga como acá se está reemplazando una cosa por otra y por lo tanto siempre va a ser obligación.

Lo que se está diciendo es que, finalmente, una cosa no quita a la otra, pero se incorpora la posibilidad de que no quede sólo acotado a la vía de actas el mecanismo de presentación, en este caso, del perito.

El señor Castillo (Ministerio Público) refiere que la experiencia práctica es que hoy día, invariablemente o no invariablemente, pero la gran mayoría de las oportunidades, salvo las hipótesis en que haya alguna excepción, para que un peritaje ingrese al conocimiento del tribunal, tiene que declarar primero el perito, o declarar el perito, ese es el peritaje.

Ahora, a mí, en lo personal Presidente, me parece que es una indicación que resulta principalmente innecesaria en el sentido de que, además, yo creo que una de las reformas que hacia adelante hay que pensar, y entiendo que eso fue parte del compromiso que el gobierno asumió en el primer trámite constitucional respecto de los juicios complejos, tiene que ver también con la mirada de los peritajes.

En los juicios complejos, debemos reflexionar sobre esa, por así decirlo, obsesión hacia la intermediación y la recepción, por así decirlo, viva de la prueba, cuando uno ve en el derecho comparado, en que hay peritajes que son de tanta complejidad, que probablemente es mucho más eficiente para el conocimiento del tribunal y para acortar la duración de los procedimientos.

O sea, hoy día nosotros tenemos juicios orales que duran meses, incluso años.

Entonces, yo creo que esta es una indicación que, insisto, así como lo señalé respecto a la indicación anterior, tiene una, digamos, por así decirlo, se valora en cuanto a su intención.

Primero, el punto práctico no es que sea suficientemente, o sea, no es que suceda mucho en la práctica lo que se señala, salvo los casos que están autorizados.

Y segundo, en una discusión respecto de los juicios complejos vamos a tener, o el Congreso va a tener que pensar respecto del rol de los peritajes en esos juicios.

Sometido a votación la indicación de la diputada Cariola, que modifica el artículo 314, es rechazada. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola y Maite Orsini. En contra, Gustavo Benavente y Luis Sánchez. Se abstuvieron los diputados señores Miguel ángel Calisto, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto y Clara Sagardia (3-2-4).

Sesión N° 151 de 13 de diciembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) propone que las indicaciones que versan sobre recursos (procesales) no serán tratadas en la discusión particular habida consideración del compromiso del Ejecutivo en

Informe de Comisión de Constitución

orden a presentar un mensaje sobre el sistema recursivo en materia procesal penal –con un tratamiento integral-. Pide el compromiso respecto del plazo de presentación de ese proyecto de ley, y que todas las indicaciones sean debidamente consideradas y reconocidas en su mensaje.

En ese sentido, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) reafirma que se acordó, en el primer trámite constitucional, que las indicaciones sobre recursos se analizarán en un mensaje que presentará el Ejecutivo –para dar un tratamiento más sistémico-. Compromete presentar el proyecto de ley sobre sistema recursivo en materia procesal penal, en marzo del año 2024.

Numeral 14

14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”.

Se presentan las siguientes indicaciones:

-De los diputados señorita Cariola, y señores Ilabaca y Longton, en el artículo 330 bis nuevo del Código Procesal Penal, para:

a) Sustituir el vocablo “reticente” por el vocablo “hostil”.

b) Luego del punto final, que pasará a ser punto seguido, agregar la siguiente frase:

“Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 109 inciso segundo letras b) y h) del Código Procesal Penal, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

- Del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral décimo cuarto, sustituyendo, en el artículo 330 bis nuevo que es incorporado al Código Procesal Penal, el punto final (.), por lo siguiente:

“Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en los literales b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

La diputada señorita Cariola pide analizar primeramente la indicación de su autoría. Explica que el enunciado del artículo 330 Bis hace referencia al “testigo hostil” y luego se refiere a “reticente”. La indicación propone una homologación de los términos para que quede de manera clara la actitud a la que se refiere. Apunta que una actitud “reticente” es más subjetiva que el uso de “hostil”.

En forma adicional agrega una disposición que busca evitar la revictimización en los procesos penales, específicamente, en el proceso del interrogatorio en casos de víctimas de delitos sexuales o violencia de género, por eso se refuerza el cumplimiento de lo establecido en la letra b) y h) del inciso segundo del artículo 109 sobre el derecho de la víctima a no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada o cuestionada por su relato, conductas o estilos de vida y prevenir la victimización secundaria.

A continuación, el diputado señor Sánchez expresa entender que la expresión “reticente” estaría definiendo qué se entiende por “hostil”, por ello, lo que estima equívoco y tautológico utilizar la misma palabra.

Sobre la segunda parte de la indicación, cree que es muy pertinente por las complejidades de procesos penales de delitos sexuales y para evitar la revictimización de las víctimas. Por la ubicación en el Código Procesal Penal del artículo 109 es de aplicación general, pero la reiteración de la disposición ayudará a entender con mayor precisión que en este caso también aplica.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) precisa que el concepto de hostilidad es distinto a la reticencia en la formulación de un interrogatorio y las consecuencias que derivan de la forma en que se plantee. No se busca una definición, sino una determinación de qué se considera un testigo hostil y las repercusiones pueden ser distintas.

Informe de Comisión de Constitución

Respecto de la hostilidad, el señor Moreno (abogado de Defensoría Penal Pública) manifiesta que es importante entender que esta es una norma que operaría de manera excepcional, porque la regla general es que alguien sea examinado por quien lo presenta y contra examinado por la parte contraria, y hay un mecanismo que está dispuesto en los artículos 332 y 336 que permite ayudar a alguien cuando se olvida de algo, que se llama “refrescamiento de memoria” o demostrar contradicciones o evidenciar problemas con su declaración.

La norma reconoce una situación puntual: se presenta un testigo, que naturalmente debiera ser colaborativo, pero que en su interrogación se transforma en un testigo hostil. Aclara que la hostilidad no se refiere a alguien que solo olvida o no es claro, sino que es malintencionado o desleal.

Remarca que las motivaciones pueden ser muy diferentes. En el caso mencionado (fuera de micrófono) de la retractación de una mujer que ha sido objeto de violencia de género no se la puede como testigo hostil sino refrescarle la memoria -por medio de un trato amistoso-, y en la clausura argumentar cuáles serían las razones implícitas de estereotipo, de prejuicio, de miedo, de ejercicio poder, que han llevado a que esta persona en el juicio declare de una manera diferente.

Otro caso, ejemplifica que en delincuencia organizada se puede querer probar el modus operandi de una asociación criminal y se trae a un integrante de esa pandilla como testigo del Ministerio Público, pero este, por presiones de su grupo de poder, llega el juicio y no es colaborativo. Entonces, demostrándose la hostilidad de ese testigo, su mala intención en el contexto de su declaración, se pide al tribunal que habilite para tratarlo como testigo hostil. Eso permite hacerle preguntas sugestivas, o sea, el abogado declara y el testigo en términos simples dice “sí” o “no”. Por lo tanto, no es la situación de los mecanismos de los artículos 332 o el 336.

Subraya que el estándar de aplicación de la norma tiene que tener quedar muy claro: usar la palabra hostil a la que se le tendrá que dar contenido jurisprudencial, pero no usar una palabra que más bien degrada la lógica de hostilidad. El término reticente es más laxo, más ambiguo. Hostil es mucho más grave, alguien que, habiendo prestado una declaración, hoy día, se comporta de una manera en que es inesperado, muestra un comportamiento desleal.

Si una persona declara ante el fiscal y después lo lleva a declarar, se espera que reitere su declaración, pero si cambia y solo se le pueden hacer preguntas abiertas no hay cómo controlarlo. Entonces, la única forma es que el tribunal habilite para tratarlo como testigo hostil - acota que solo respecto a ese punto- porque la regla general es que un testigo contesta preguntas abiertas. Hace hincapié en que la habilitación del tribunal debe ser solo respecto a un punto específico, y eso no está en la regla. Eso puede ser un tema grave.

Sobre este último punto, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) concuerda que se debiera buscar alguna fórmula ya que es cierto que no porque el tribunal le haya dado la calidad de testigo hostil, se pueden permitir preguntas sugestivas permanentes; pero tampoco parece razonable que se habilite sobre cada punto en particular, porque, efectivamente, puede que sea un testigo hostil permanentemente. Dejaría entregado al desarrollo jurisprudencial el tratamiento de la hostilidad.

Volviendo a la discusión anterior, enfatiza que es mejor utilizar el concepto “hostil” por los mismos argumentos que dice la Defensoría. Cuando a una persona la declaran como testigo hostil se permite que la forma de interrogarlo sea exactamente igual a como si fuera contraparte de él, es decir, se le puede hacer preguntas sugestivas, que le sugieran la respuesta a efectos de hacerle más directo el examen y sea más fácil ir guiándolo en las respuestas porque hay una cierta deslealtad con el testimonio.

Finalmente, comparte la indicación de la diputada Cariola en lo que dice relación con agregar aquella referencia del artículo 109 pero advierte que se va a generar un cierto desequilibrio, pues, el artículo 109 es una regla general que habría que aplicarla para las hipótesis ordinarias de cómo se toma declaración -cómo se interroga y contrainterroga- y tendría una regla especial en relación con el artículo 109, inciso segundo, letras b) y h) cuando se trata del testigo hostil.

En el caso de la letra b), cuando dice no ser enjuiciada, estigmatizada discriminada ni cuestionada por su relato entonces a través del tratamiento de testigo hostil sería imposible cuestionarla por su relato porque habría una mención específica a la letra b) del inciso segundo del artículo 109. En cambio, cuando, la defensa la contra examine, en la misma hipótesis de tratamiento, no estaría contemplada esa regla. Ahí se genera una asimetría en favor de la Defensoría que cree que vale la pena no dejarla pasar a menos que esa sea la intención.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) da cuenta de que la regulación del testigo hostil se incorpora en el Senado, y sobre la referencia al artículo 109, inciso segundo, letras b) y h), contenido en las indicaciones, expresa entender que se aplica de todas maneras, solo se estaría haciendo un reforzamiento de la institución. Le parece que se puede aplicar de manera concordante y armónica con la institución que se está regulando.

En segundo lugar, respecto al uso de la palabra “reticente” u “hostil” está conteste con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública en torno a que son adjetivos con significados distintos, no son sinónimos. El adjetivo “reticente” significa alguien que es ambiguo, evasivo, no sincero, o en otra acepción del adjetivo sería alguien reservado, desconfiado o suspicaz. En cambio, el adjetivo “hostilidad” significa ser enemigo, adverso, desfavorable, rival, adversario.

En ese orden de ideas, utilizar el adjetivo “reticente” para definir la institución de “testigo hostil” no da cuenta de lo que significa la hostilidad y, por tanto, le parece adecuada la indicación de la diputada Cariola porque da mayor claridad de lo que significa un testigo hostil en cuanto al significado mismo de las palabras.

Sometido a votación el numeral 14), con la indicación de los diputados señorita Cariola y señores Ilabaca y Longton, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Maite Orsini, y Luis Sánchez. (9-0-0).

En consecuencia, la indicación del señor Longton se da por rechazada reglamentariamente. Su contenido es subsumido por la indicación aprobada.

Numeral 15

15) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

Sobre la norma, el señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) estima que sería bueno precisar que es “con el acuerdo de las partes”, porque tal como está redactada la norma se podría entender que si el tribunal estima que no hay controversia sobre el origen y veracidad del documento eso bastaría para que se incorpore un documento escrito. Lo anterior podría ser problemático puede ser que no haya duda sobre el origen o la veracidad del documento pero sí sobre la interpretación del contenido o sobre qué significado tiene el documento.

En ese contexto, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) indica que lo mencionado también se discutió en el Senado y la intención es que fuera con ausencia de controversia respecto del origen y veracidad del documento, pero no necesariamente con acuerdo de las partes.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) propone sustituir las expresiones “individualización” por “singularización”, y “valorada” por “apreciada”. Explica que las personas se individualizan y las cosas se singularizan; además, solo el tribunal valora, y lo que se presentan son documentos que se aprecian.

La propuesta es recogida en indicación del siguiente tenor:

- Indicación de los (as) diputados (as) señores (as) Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Andrés Longton y Raúl Leiva, al numeral 15, para sustituir las expresiones “individualización” por “singularización”, y “valorada” por “apreciada”.

Puesto en votación el numeral 15), con la indicación, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Maite Orsini, y Luis Sánchez. (9-0-0).

- Se deja constancia que los votos de los diputados señor Calisto y señora Jiles se incorporan una vez finalizada la votación, con la aquiescencia de la unanimidad de los presentes.

Numeral nuevo

Informe de Comisión de Constitución

- Indicación del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral décimo sexto nuevo, pasando el actual numeral décimo sexto a ser el numeral décimo séptimo y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“16) Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 344, la palabra “cinco” por la palabra “diez”, la primera vez que aparece.”.

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir el inciso final* del art. 344 para sustituir la expresión “cinco” por “diez”:

* Nota de la Secretaría: La referencia debe ser al inciso “primero”, no al inciso “final”.

En votación la indicación del diputado señor Longton, agregando la referencia “la primera vez que aparece” es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Maite Orsini, y Luis Sánchez. (8-0-0).

- Se deja constancia que los votos de los diputados señor Calisto y señora Jiles se incorporan una vez finalizada la votación, con la aquiescencia de la unanimidad de los presentes.

En consecuencia, la indicación de los diputados señores Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto se da por rechazada reglamentariamente.

Numeral nuevo

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, y Leonardo Soto, para sustituir en el inciso segundo del artículo 372, la expresión “diez” por “quince”.

El Ejecutivo presenta propuesta de texto con los acuerdos de la Mesa Técnica:

“Artículo 372.- Del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, por las causales expresamente señaladas en la ley.

Deberá interponerse, por escrito, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral.

No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá, para la interposición del recurso, de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincidiera con un día domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

Se presenta indicación que recoge los acuerdos de la Mesa Técnica:

- Indicación de los diputados (a) señores (a) Raúl Leiva, Karol Cariola, Marcos Ilabaca, y Andrés Longton, en el artículo 372, para:

a) Sustituir en el inciso segundo la expresión “diez” por “quince”.

b) Para incorporar los siguientes incisos tercero y final:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá, para la interposición del recurso, de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincidiera con un día domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

Informe de Comisión de Constitución

En votación la indicación de los diputados (a) señores (a) Leiva, Cariola, Ilabaca y Longton es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Maite Orsini, y Luis Sánchez. (9-0-0).

- Se deja constancia que los votos de los diputados señor Calisto y señora Jiles se incorporan una vez finalizada la votación, con la aquiescencia de la unanimidad de los presentes.

La indicación de los diputados señores Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto es subsumida por la indicación aprobada.

Indicaciones que se tendrán por no presentadas

- Se deja constancia que, conforme al acuerdo adoptado al inicio de esta sesión, relativo a que las indicaciones que versan sobre recursos (procesales) no serán tratadas en la discusión particular de esta iniciativa habida consideración del compromiso del Ejecutivo de presentar un mensaje sobre el sistema recursivo en materia procesal penal - con un tratamiento integral-, en marzo del año 2024, las siguientes indicaciones se tendrán por no presentadas:

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para agregar en el inciso final del art. 373, la siguiente frase: "Se entenderá que se cumple el requisito, acompañando el recurrente copia de las sentencias respectivas.". [*Revisar referencia]

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir el inciso tercero del art. 383 por el siguiente:

"Sin embargo, si el recurso se hubiere deducido para ante la Corte Suprema, ella no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo, en los siguientes casos:

a) Si el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra a), y la Corte Suprema estimare que, de ser efectivos los hechos invocados como fundamento, serían constitutivos de alguna de las causales señaladas en el artículo 374;

b) Si en alguno de los casos previstos en el inciso final del artículo 376, la Corte Suprema estimare que concurre respecto de los motivos de nulidad invocados alguna de las situaciones previstas en las letras a) y b) de este artículo."

- Indicación de la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral décimo sexto nuevo, pasando el actual numeral décimo sexto a ser el numeral décimo séptimo y así sucesivamente, del siguiente tenor:

16) Introdúcense unos nuevos incisos segundo y tercero en el artículo 385, pasando el actual inciso segundo a ser el nuevo inciso final, del siguiente tenor:

"Siempre que no sea necesaria una nueva discusión sobre los hechos de la causa o sobre calificaciones jurídicas no resueltas por el tribunal, la Corte podrá dictar sentencia de reemplazo en aquellos casos en que, habiendo recurrido el Ministerio Público o el querellante, la errónea aplicación del derecho sustantivo hubiere influido en la imposición de una pena inferior a la que correspondía.

Lo anterior no regirá tratándose de una sentencia absolutoria, caso en que la Corte deberá siempre anular la sentencia y el juicio oral en los términos del artículo 386."

Numeral 16)

16) Intercálase, en el artículo 386, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: "Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte."

- Indicación de la diputada señorita Karol Cariola, elimínese el nuevo inciso tercero al artículo 386 del Código

Informe de Comisión de Constitución

Procesal Penal propuesto.

- Se deja constancia que la indicación de la diputada Cariola es considerada, por técnica legislativa, como una solicitud de votación separada, por lo que se procede a votar el numeral directamente.

La diputada señorita Cariola plantea eliminar este nuevo inciso que propone el Senado y mantener la norma vigente en consideración a que esta regla podría provocar que, si la Corte de Apelaciones acoge un recurso, el tribunal de primera instancia debiera llegar necesariamente a una decisión consistente y no contradictoria con la del tribunal de alzada. Le parece que se trata de una norma excesiva respecto a un tribunal que no ha conocido de la prueba viva, que no estuvo presente mientras se rindió la prueba, desvirtuaría la naturaleza del juicio oral.

En ese mismo orden de ideas, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) expresa que cuando se discutió esta norma en el Senado dieron una opinión y la reitera en esta ocasión, no están de acuerdo con esta norma porque genera una inconsistencia en el sistema jurídico y el valor que tienen las sentencias de los tribunales superiores sobre la de los tribunales inferiores.

En parte el recurso de nulidad genera jurisprudencia pero no debiera tener incidencia en el juicio que se va a realizar nuevamente; lo que hace el tribunal es ordenar la realización de un nuevo juicio y en ese nuevo juicio el tribunal tiene que tener todas las capacidades y toda la competencia para generar su juicio sin tener una interferencia de parte del tribunal superior salvo en aquello que eventualmente se haya declarado como nulo. Nuestro sistema no sigue un sistema de precedentes.

Además, va a generar una controversia importante porque el artículo en sí mismo es vago: qué significa que la sentencia del nuevo del nuevo juicio sea “consistente y no contradictoria” con la decisión de la Corte.

Finalmente, le parece que se requiere un análisis sistémico y remitir su discusión al proyecto sobre sistema recursivo.

A continuación, la diputada señora Orsini indica que este proyecto de ley constituye una modificación general al Código Procesal Penal, pregunta cómo fueron admitidas indicaciones que exceden la idea matriz; propone modificar la denominación de este proyecto de ley porque induce a error.

Sobre la norma particular, pregunta sobre el alcance de la norma: si se acoge la nulidad por alguna causal del artículo 373, por ejemplo, por vulneración de derechos fundamentales – ejemplifica que al imputado no se le permitió declarar y, por tanto, se le privó de su derecho a defensa- se anula el juicio, qué significa o qué implica en el nuevo proceso que la sentencia dictada por el tribunal tenga que ser consistente y no contradictoria con la decisión de la Corte.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que durante la tramitación del proyecto de ley ha quedado claro que es un proyecto de ley que regula muchas materias del Código Procesal Penal. Si se presenta indicación para cambiar la denominación, se encuentra llano para someterla a discusión.

Por su parte, el diputado señor Ilabaca sostiene que la norma se podría desarrollar en el sentido de evitar un nuevo juicio extenso –especialmente si se aplica la causal b) del artículo 373, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiera hecho una errónea la aplicación del derecho- al no haber cuestionamiento de los hechos. Por ello, estima que esta norma requiere un análisis más profundo.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) manifiesta que lo que se discutió en el Senado fue más amplio de lo que finalmente se resolvió. Entre otros, se discutió el alcance que legítimamente podía haber en Chile respecto de la regla de la *Reformatio in peius*. Cuestión que se proponía en los casos en que hubiese solamente discusión jurídica y no fáctica, es decir, donde no hubiera discusión respecto de cuál eran los hechos sino que simplemente la subsunción, entonces el tribunal pudiera dictar una sentencia incluso subiendo la pena respecto a la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal si fuese el caso. Como Ministerio Público les parece que en ningún caso excede los límites del derecho al doble conforme ni de la *Reformatio in peius*.

En el primer caso, por ejemplo, hay un control de identidad; se absuelve a la persona porque se dice que hubo infracción de garantías fundamentales (por ejemplo, porque la policía abrió su maleta y encontró armas). La Corte Suprema acoge el recurso en cuanto no hubo infracción de garantías fundamentales, y, luego, el tribunal oral

Informe de Comisión de Constitución

podría volver a absolver. ¿Qué implicancias tendría, en términos del Estado de Derecho y de la certeza jurídica, lo que la Corte Suprema resuelva? O sea, lo que diga la Corte Suprema no sería relevante porque nuevamente en el segundo juicio podría resolverse lo mismo.

En el caso del artículo 373, letra b, por ejemplo, ante un problema de comunicabilidad respecto a un extraneus, el tribunal podría absolver porque hay una incomunicabilidad; la Corte de Apelaciones podría decir que hay errónea aplicación del derecho porque es comunicable este delito al extraneus y, por lo tanto, se debió haber condenado. Luego, otro tribunal oral dice “no importa lo que haya dicho la Corte de Apelaciones porque se trata de un problema de incomunicabilidad respecto al extraneus”.

El problema que identificaba el Senado era de Estado de Derecho, de certeza jurídica, y no de precedentes. El sistema de precedentes significa que lo que resuelve en un caso sirve para otros casos. Lo que se dice en esta norma, en términos de principios, es que en el nuevo juicio hay que ser consistente con lo que ha dicho la Corte sea en la hipótesis de la letra a) del artículo 373 y en la de la letra b) del mismo. Finalmente, señala que todo esto se puede ver en un nuevo proyecto sobre recursos pero al Ministerio Público le interesa enfatizar en que el sistema recursivo chileno hay que revisarlo.

El señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) hace hincapié en que lo que dice el Ministerio Público operaría si es que en el segundo juicio se fijaran siempre los mismos hechos que en el primero. Pero ello no ocurre porque el segundo juicio es como si fuera un partido con jugadores diferentes: hay testigos que no se presenten o que declaren distinto. Por ello, el pronunciamiento a la Corte, por ejemplo, en la hipótesis del artículo 373 letra b) -se pronuncia sobre un error de derecho respecto de los hechos que se establecen en el primer juicio- no necesariamente tiene relación con lo que pasa en el segundo juicio. En razón de lo anterior, esta norma es compleja, difícil de aplicar y va a generar problemas interpretativos graves.

En el caso de una infracción de garantías fundamentales, no se produce tanto problema que dice el Ministerio Público porque la Corte resuelve y ella misma señala, por ejemplo, que determinadas pruebas se excluyen, o sea, manda de nuevo a preparación de juicio oral, entonces, el segundo juicio va a tener que respetar la resolución de la Corte.

Sometido a votación el numeral 16) es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Gustavo Benavente y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Marcos Illabaca; Andrés Longton; Maite Orsini, y Leonardo Soto. (2-7-0).

Numeral nuevo

- Indicación del diputado señor Juan Irarrázaval, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal: Para agregar un nuevo numeral dieciséis al artículo segundo, pasando el dieciséis a ser diecisiete y así sucesivamente, que en el artículo 396 intercale un nuevo inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser quinto, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“La comparecencia del personal de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile citados a declarar como testigos o peritos podrá ser realizada por medios tecnológicos, en día, hora y lugar destinados a su jornada laboral, habiendo sido anunciada por escrito, con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia”.

Puesta en votación la indicación del diputado señor Irarrázaval (al artículo 396 del Código Procesal Penal) es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Andrés Longton y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Karol Cariola; Marcos Illabaca; Maite Orsini, y Leonardo Soto. Se abstienen los diputados señores Gustavo Benavente y Miguel Ángel Calisto. (2-5-2).

Numeral 17)

17) Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos

Informe de Comisión de Constitución

en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

- Indicación de la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para sustituir, en el literal a) del numeral décimo séptimo, la frase “diez años de presidio mayor en su grado mínimo” por la frase “quince años de presidio mayor en su grado medio”.

El diputado señor Longton expresa que su indicación responde a lo conversado con la Asociación de Fiscales, y se relaciona con la cantidad de juicios orales a los que se está llegando, sin la complejidad respecto a las penalidades que se podrían aplicar. Al procedimiento abreviado, que es un juicio más breve, hay que darle mayor flexibilidad, en consideración que las penas hoy día son hasta 5 años y la propuesta sería hasta 15 años. Lo anterior permitiría descomprimir el sistema y abocarse los juicios orales a causas donde la gravedad y el reproche penal de los delitos sea mayor.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) afirma que existe un procedimiento abreviado cuando el fiscal requiere una pena máxima de 5 años, y de hasta 10 años para delitos contra la propiedad y de la ley de control de armas, porque son delitos que tienen un marco rígido, por lo tanto, el fiscal no puede requerir una pena antojadiza, sino que tiene que respetar ciertas normas. La norma que se aprobó en el Senado iguala este tratamiento y hace extensible el marco de los 10 años para todos los delitos. El Ejecutivo está de acuerdo, por justicia material, está bien que los 10 años se apliquen para todos los delitos sobre todo considerando que las últimas modificaciones al Código Penal han ido en tendencia a aumentar las penas asignadas los delitos.

Sobre la indicación del diputado Longton expresa tener dudas al aumentar este techo de pena a 15 años, porque no se sabe cómo va a ser el rendimiento de la norma con 10 años. Hoy en día los procedimientos abreviados que se realizan en los tribunales son de hasta 5 años y se ven muy pocos procedimientos abreviados de 10 años. Hay que recordar que el procedimiento abreviado supone una aceptación de los hechos por parte del imputado y los antecedentes en los que se fundan. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos (98%) los procedimientos abreviados terminan en condena.

Además, agrega que otro problema que podría suscitar aumentar el techo a 15 años es que aumentaría mucho la carga de trabajo de los juzgados de garantía y, por lo tanto, eso habría que cuantificarlo también para ver si es necesario reforzar el trabajo en sede de garantía.

Un último punto, añade que un alto porcentaje de los recursos de revisión que acoge la Corte Suprema por condenas erróneas son a propósito de los procedimientos abreviados, pues, muchas veces los imputados o las personas que han sido formalizadas por un delito aceptan los hechos y los antecedentes en los que se fundan sin haber cometido necesariamente el delito. Son diversos los motivos que llevan a las personas a aceptar procedimientos abreviados sin ser culpables, entre ellos, el riesgo de una condena bastante mayor en un juicio oral. Por lo tanto, si una persona está arriesgando 15 años de privación de libertad, esa condena debiese imponerse luego de un juicio oral, público y contradictorio, en donde se rinda prueba, y el juez pueda apreciarla para dictar un veredicto condenatorio.

Sobre el ámbito de la indicación, el señor Moreno (asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública) llama a la reflexión porque muchas veces se termina normalizando las excepciones. La regla general es que un ciudadano tiene derecho a un juicio oral, público y contradictorio, es decir, hay un conjunto de garantías que el Estado le provee a cualquier persona que es juzgada.

Como hay un problema práctico -ya no es un problema de derechos- relativo a la sobrecarga del sistema, ha aparecido la figura del procedimiento abreviado como un mecanismo de descongestión pero la doctrina no discute que es un procedimiento que no tiene el nivel de garantía, porque es un procedimiento de acta, lo más parecido al procedimiento inquisitivo, no tiene nulidad porque el recurso que se le concede el de apelación porque es posible revisar todos los antecedentes y las actas en un Tribunal Superior.

Señala que la lógica racional es entender que -como es excepcional, como no garantiza todos los derechos de una persona en el contexto de un juicio oral- entonces, su aplicación debe ser restringida. Sí se puede ir incrementando

Informe de Comisión de Constitución

el nivel de penalidad, pero este debe obedecer a ciertos márgenes de racionalidad y, en ese contexto, pareciera que la posibilidad de extenderlo a 10 años pudiera ser algo considerado razonable, pero es mucho más complejo ampliarlo a 15 años.

Como es un procedimiento de actas, que significa en el fondo que no hay prueba, los incrementos de las posibilidades de error se producen con mayor posibilidad.

Complementando la exposición anterior, el señor Irrarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) pone de relieve que, en la práctica, los procedimientos abreviados suelen ser un mecanismo de presión el sentido de que si el imputado acepta un procedimiento abreviado acepta una pena menor. Entonces se ve enfrentado a la siguiente disyuntiva: va a juicio oral y arriesga 20 años o acepta un procedimiento abreviado por 10 años. El problema que genera es que muchas personas -que pueden ser inocentes- pueden optar por el procedimiento abreviado solo por el miedo a una pena mayor.

Explica que como en el procedimiento abreviado el imputado acepta los antecedentes de la investigación, en la práctica, nadie lee los antecedentes, funciona de manera muy mecánica. De hecho, había un juez que les preguntaba a los imputados después de terminar el procedimiento abreviado por qué lo había aceptado, y la mayoría de los imputados le decían “No, si yo no hice nada”. En el fondo, ni siquiera estaban entendiendo que implicaba aceptar los antecedentes de la investigación. Aumentarlo a 15 años puede ser excesivo y no se sabe los efectos que puede llegar a tener.

Finalmente, observa que, cuando se discutió la Agenda Corta, en el Senado, en el año 2016, los senadores Espina y Harboe no quisieron aumentarlo a 10 años; lo dejaron para delitos de hasta cinco años y se aumentó a 10 años solamente respecto de los delitos de marco rígido, por los riesgos que tenía ese procedimiento.

La diputada señorita Cariola manifiesta estar de acuerdo con la Defensoría, le parece que se podría generar un incentivo perverso a asumir los cargos. Pregunta por qué el Ejecutivo está de acuerdo con esta homologación a 10 años, y si no consideran que con esa medida se estaría restringiendo la posibilidad de la aplicación de los procedimientos abreviados.

En la misma línea, el diputado señor Ilabaca señala que la modificación del sistema procesal penal buscaba efectivamente terminar con los juicios donde el juez hacía todo y no existía la comunicación directa entre los participantes y el juicio. Apunta que, si bien el procedimiento abreviado es una herramienta interesante, a veces, abogados inescrupulosos - para cobrar sus honorarios a la brevedad- le dicen al cliente que acepte el procedimiento abreviado, y bajar la condena. Esta norma que era excepcional se puede transformar en una regla general. No está de acuerdo con la indicación ni con la norma aprobada en el Senado.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) indica que no es una cosa indiscutida que la regla general sea que todo ciudadano tenga el derecho a un juicio oral, público y contradictorio, eso es una de las formas de adjudicación que existe. Desde luego, hay procedimientos que perfectamente conviven con mecanismos de autoincriminación; no solamente mecanismos de simplificación procesal sino que además toman en consideración la autonomía del propio sujeto.

Subraya que no solamente está la homologación a 10 años tal cual como ocurre en los delitos contra la propiedad sino que el Senado hizo otras indicaciones que apuntan a favorecer la utilización del procedimiento abreviado, por ejemplo, la posibilidad de conceder dos rebajas de grado para quien acepte un procedimiento abreviado. Además, esto hay que mirarlo en el contexto de aprobado en materia de cooperación eficaz ya que estos sistemas van de la mano en la persecución del crimen organizado. En reunión con el Fiscal General de Colombia que, en el ámbito del principio de oportunidad -que para los efectos es igual porque él fijaba la pena- podía llegar hasta 23 años de pena sin pasar por el por un juicio.

En resumen, la norma plantea: a) homologar a 10 años igual como hoy día existe en los delitos contra la propiedad; b) dar mayor espacio para un proceso de negociación en contextos de persecución en el ámbito de crimen organizado (cooperación eficaz que permite llegar hacia un procedimiento abreviado), y c) en contexto de persecución de crimen organizado sirve para asegurar condenas -el sujeto acepta los hechos de la acusación y los antecedentes- que luego sirven para ir detrás de aquellos que más interesa, la cúpula de la criminal organizada.

Resalta que no miraría solamente desde la perspectiva de una autoincriminación forzada, sino que también lo

Informe de Comisión de Constitución

miraría como una herramienta de persecución penal, particularmente, en el contexto del crimen organizado. Limitar el procedimiento abreviado 5 años es un obstáculo relevante en el contexto de la persecución en los delitos graves y, en particular, en la investigación de los delitos de criminalidad organizada.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) señala que están de acuerdo con que se aumente de 5 a 10 años porque actualmente la regla general es de 5 años salvo para los delitos tipificados contra la propiedad y del control de armas que también puede ser con 10 años. Sin embargo, debido al aumento de penas que ha existido a nivel generalizado del Código se está viendo la aplicación del procedimiento abreviado de manera más restringida, y el procedimiento abreviado cuando hay reconocimiento de los hechos o de responsabilidad es un procedimiento adecuado para resolver ciertas cuestiones.

Actualmente, en el tráfico de drogas -que tiene penas de 5 a 15 años- si hay reconocimiento de responsabilidad no podría ser objeto del procedimiento abreviado, que podría jugar un rol muy relevante dentro de ese tipo de delitos para disminuir la controversia y además ser una herramienta adecuada.

Distinto es aumentarlo a 15 años donde para tener una sanción de 15 años debiera existir un procedimiento oral con todas las garantías que corresponde.

En una nueva intervención, el diputado señor Ilabaca dice que los argumentos del Ejecutivo no lo convencen. Con los mismos argumentos se podría extender hasta 15 años.

Se abre a la posibilidad de que, excepcionalmente, en ciertos y determinados casos, en particular, contra el crimen organizado, sí se podría aumentar en el marco de una lucha frontal contra el crimen organizado, pero no como regla general.

Por su parte, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) está de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo en torno a que la norma homologa a la ampliación que ya existe respecto a otro tipo de delitos, y que por justicia material, se uniforman los delitos que pueden acceder a un procedimiento abreviado. La indicación del diputado Longton que lo extiende a 15 años le parece un exceso. Cree que podría requerir una discusión más profunda.

La diputada señora Jiles pide mayor celeridad y someterlo a votación.

En votación el numeral 17) con la indicación de la diputada señora Flores y del diputado señor Longton es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (la) diputados (a) señores (a) Gustavo Benavente, Pamela Jiles, y Andrés Longton. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Karol Cariola; Marcos Ilabaca, y Maite Orsini. (3-4-0).

Fundamento del voto:

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) fundamenta que la norma propuesta por el Senado generó un consenso amplio, le parece que homologar a 10 años respecto a todo tipo de delitos es oportuno. Si bien la Defensoría Penal Pública plantea que es una institución excepcional también es necesario aplicarla por conveniencia práctica para descongestionar los tribunales. Vota en contra porque le parece excesivo el plazo de 15 años.

Sometido a votación el numeral 17) es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente, y Andrés Longton. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y Maite Orsini. (3-4-0).

Sesión N° 153 de 18 de diciembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO SEGUNDO

Numeral 18 (artículo 407)

18) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407, por el siguiente:

Informe de Comisión de Constitución

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

AL ARTÍCULO SEGUNDO

Para modificar el numeral décimo octavo, reemplazando, en el texto que sustituye al inciso quinto del artículo 407 del Código Procesal Penal, la expresión “uno o dos grados” por la expresión “un grado”.

El diputado señor Longton, autor de la indicación, refiere que su propuesta tiene por objeto mantener la misma línea de lo que ya se aprobó en materia de cooperación eficaz, porque si queremos que se incentivada y cumpla con su finalidad, porque justamente esa institución permite ya rebajar la pena en uno o más grado, ningún sentido tiene permitir que, a través de un juicio abreviado se pueda hacer lo mismo, sin aplicar la cooperación.

Si dejamos ambas figuras, la cooperación pierde incentivo. Por ello, propone disminuirlo en juicios abreviados a solo un grado.

El señor Ignacio Castillos refiere que esta indicación es distinta a la discusión sobre cooperación, a pesar que tienen alguna relación.

La idea que tuvo el Senado para aprobar esta regla en el juicio abreviado era aumentar las hipótesis de rebaja de pena a través del reconocimiento de circunstancias que permitieren hacerlo, pero a condición de una eventual negociación de penas más altas, más altas del actual límite de los 5 años que establece la ley, salvo los delitos contra la propiedad y de control de arma.

A modo de ejemplo, en caso de secuestro, podría tener disminuir disminución de pena de hasta tres grados si es cooperación calificada, y a eso se le podría sumar la atenuante del artículo 11 numeral 9° (por reconocimiento de hechos y antecedentes de carpeta investigativa), más dos grados menos que indica este artículo. Al final, podemos terminar con una pena de 61 días.

Como Ministerio Público simpatizaban con la indicación del diputado Longton al artículo 406, que aumentaba el presupuesto del procedimiento abreviado de 5 años a 15, lo que les hubiese permitido negociar, pero fue rechazada.

Ellos, como Fiscalía, van a seguir ejerciendo el procedimiento abreviado, y no es por flojera, sino porque muchas veces tiene que ver con estrategia judicial, con protección de testigos o de víctimas.

Con todo, hace ver que lo paradójico de todo esto es que, por un lado, estamos queriendo incentivar un modelo de cooperación, que supone una suerte de autoincriminación, pero a pesar de ello, y que el sujeto efectivamente coopere, igual tendré que llegar con él a penas de menos de 5 años, porque no tienen ninguna posibilidad de llegar con penas superiores, salvo si son delitos contra la propiedad y de armas.

En la práctica, van a terminar llegando a juicios abreviados con penas aún más bajas a las actuales.

El señor Leonardo Moreno, asesor de la Defensoría Penal Pública, refiere que hay un aspecto que no se ha dicho por parte de quien le presidió, y es que esto no opera por autonomía, es decir, no es que mágicamente terminaremos en penas de 61 días, esto es a solicitud del Ministerio Público.

El señor Mario Araya, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, refiere que en la práctica es muy poco probable que un fiscal ofrezca 61 días por un secuestro, de hacerlo terminaría en poco tiempo fuera del Ministerio Público.

Una vez que se tienen los antecedentes en la carpeta, tienen que tomar una decisión. Evalúan cuanto es el esfuerzo de realizar el juicio y la pena probable a la que llegará.

Por otro lado, la defensa hará lo mismo y evaluará si corre el riesgo en el juicio o llega a un acuerdo. Si decide ir a juicio, es porque tiene antecedentes para sostener que no existe culpabilidad alguna, es decir, una tesis de

Informe de Comisión de Constitución

absolución. Por el contrario, si la idea es llegar a la menor pena posible, entonces se abre ahí la fase de negociación.

No es un tema de flojera ni desidia, nadie cree eso. La modificación que se hizo al procedimiento abreviado en la rebaja a un grado tiene razón y sentido si consideramos que ya se modificó las reglas de determinación de penas de delitos contra la propiedad.

Como tienen un marco rígido, y estas subieron sustancialmente, ninguna de ellas, sin que existiera la rebaja en un grado, eran posibles de determinar en un juicio abreviado, y presionaba la realización de juicios orales, incluso en aquellos casos en que había confesiones. Esa fue la razón por la cual se decidió aplicar la regla de rebaja en un grado, porque sino contra estos delitos de marco rígido no tendría ninguna aplicación.

Lo que se hace en el Senado es ampliar, considerando la petición del Ministerio Público, en la posibilidad de rebajar de uno a dos, para dar mayor aplicación a los procedimientos abreviados. Es decir, permitiendo que, con esa rebaja, que insistimos que no es una rebaja automática, y tampoco podría rebajarse doblemente, porque el efecto del artículo 11 numeral 9 tiene solo efecto atenuante, y depende si concurren otras circunstancias, pero nunca podría modificar el grado de aplicación de la pena.

Entonces, dicho aquello, la decisión de ampliar de uno a dos grados, lo único que hace, y porque es facultativo del querellante y del Ministerio Público, es ampliar la zona de negociación de pena de todos los delitos para el Ministerio Público para aquellos casos en los que puede tener una mejor opción en los procedimientos abreviados, y no tiene ningún otro efecto.

Como dice el representante de dicha institución, esta regla hubiese tenido mejor rendimiento si existiera un abreviado a 15 años, pero eso ya fue rechazado por la comisión. Si se quiere mantener una regla de uno o dos grados, será el propio Ministerio Público el que decida en qué lugar y en qué casos lo utilizará.

La diputada señora Jiles refiere que, aunque los invitados traten de decir las cosas de una forma muy elegante pero ambigua, lo que es evidente es que existió un cambio sustancial en la sesión pasada al rechazar una norma que era muy importante y que tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, y que fue la de los 15 años para abreviados.

Comprendiendo de que ella deviene este conflicto, entiende que ahora no tendría sentido ni la propuesta aprobada por el Senado ni la indicación que debatimos.

Desde su punto de vista, no tiene problemas para ampliar las facultades del Ministerio Público para negociar penas, porque de lo que se trata el proyecto es que no se rebajen las penas. Entonces, cuando ya no existe esa posibilidad de negociar con delitos sobre 5 años, debe ser partidaria de que no exista posibilidad de rebajar la pena en ningún grado, y estaría disponible a ingresar una indicación que elimine el texto propuesto por el Senado.

El diputado señor Longton, habida consideración de que en la sesión pasada se rechazó el texto del senado que aumentaba a 10 años el límite de penas que pueden optar al procedimiento abreviado, y la indicación de su autoría, que la aumentaba a 15, quedando ahora en 5 años, considera que es contradictorio con el texto del Senado que, en este artículo, permite rebajar a una pena de 5 años uno o dos grados.

Este texto operaba bajo la lógica de 10 o 15 años original, y esta regla entonces debería modificarse, aprobando su indicación.

Sometido a votación el N° 18), que sustituye el inciso quinto del artículo 407, junto con la indicación de los diputados Longton y Flores, es aprobada. A favor, los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Jorge Saffirio, Marcos Illabaca, Andrés Longton, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. En contra, la diputada Maite Orsini. Se abstuvo, el diputado señor Sánchez (9-1-1).

La diputada señora Jiles objeta la votación, pues considera que reglamentariamente se debe votar primero la indicación y luego el artículo.

Aclarando la situación, el señor Presidente de la Comisión da lectura al artículo 196 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, que prescribe que el artículo (la proposición original) se vota con su indicación, a menos que sea contradictoria con ella.

Informe de Comisión de Constitución

Nuevo numeral (Artículo 458)

(Indicación parlamentaria)

- Del diputado señor Benavente, para agregar un nuevo numeral en el artículo segundo, en el siguiente sentido:

En el artículo 458 del Código Procesal Penal, incorpórese a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:

“Si se suspendiere el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.”.

El diputado señor Benavente refiere que la ley permite que, cuando en el procedimiento aparecen antecedentes que permiten presumir la enajenación mental del imputado, el juez, a solicitud de parte o de oficio, puede solicitar informe psiquiátrico, suspendiendo el procedimiento.

En la práctica, algunos jueces, por el solo hecho de esa suspensión, se revocan las medidas cautelares. Cuando luego llega el informe, e indica que no tiene enajenación mental, se quedan sin la medida cautelar.

Por ello, en su indicación, establece la regla que las medidas cautelares no se alteran por dicho hecho, y se mantienen intactas hasta el arribo de informe. Con todo, las medidas cautelares pueden modificarse según su regla general.

El señor Araya refiere que el CPP es aplicable en dos variantes, en su aplicación de penas y en la aplicación de medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad no son penas, porque se destinan a aquellas personas que no tienen responsabilidad penal, porque son enajenados mentales.

La regla del artículo 458 es dar un tratamiento diferenciado a aquellas personas que, siendo investigadas por un hecho que puede constituir un delito, no son responsables penalmente. Luego, no es posible aplicar el régimen cautelar general a aquella persona que no tiene sus facultades mentales necesarias para hacerle imputable el hecho.

Existen casos graves donde inimputable son autores, como incendios y homicidios. En esos casos, cuando la defensa solicita que sean declarados como tales, no quedan libres.

Lo que dice la ley es que, atendido los antecedentes (los que son suficientes, como fichas clínicas y certificados de médicos tratantes de los servicios de salud), se recurre al Servicio Médico Legal para corroborar dicho diagnóstico. Entre medio, el juez lo mantiene privado de libertad, y decreta su internación provisoria en un recinto penitenciario.

La mayoría de las defensas recurren de amparo, porque la ley expresamente indica que ninguna persona con facultades mentales alteradas pueden estar dentro de un recinto carcelario. Sin embargo, se rechazan todos y cada uno de los amparos.

Esto es, probablemente, un problema de salud, y no debe buscar resolverlo a través de una norma.

Para casos graves, nadie está libre, peor en casos más leves puede que si. En familias con parientes con padecimientos mentales, ante crisis, se recurre a Carabineros, y terminan en formalización por Violencia Intrafamiliar por lesiones leves.

Una regla que permita la ampliación de medidas cautelares para una persona que no es capaz de cumplir la ley, por tener sus facultades mentales perturbadas, va en contra del sistema del Código. Por tanto, no debería ser aprobada.

El diputado señor Longton entiende que, en la práctica, hay tribunales que revocan medidas cautelares mientras no se tenga el informe psiquiátrico. Para dar certeza de que no ocurra, se presenta esta indicación, lo que le parece correcto, porque también uniforma la jurisprudencia.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Soto recuerda que hay que aprobar normas que resuelvan problemas actuales, y por lo que ha dicho el Ministerio de Justicia no es un problema real. En ese sentido, solicita la opinión de los demás intervinientes.

El señor Castillo (Ministerio Público) indica que este título, de medidas de seguridad, es el que, probablemente, tenga más dispersión jurisprudencial, con problemas de redacción de origen.

Esa dispersión, cuando se enfrenta al qué hacer cuando tienen un antecedente de que la persona podría tener un problema de inimputabilidad, es enorme.

La razón de eso es que el artículo 458 no conversa con el 464, que habla sobre la internación provisional. Es decir, hay una laguna normativa y con ello se permite a jueces comprender que, cuando existen antecedentes mínimos o máximo de inimputabilidad, suspenden y no ingresan a prisión preventiva.

Esa es la virtud de la norma ingresada por el diputado Benavente, porque entrega esa consistencia con el artículo 464, porque solo cuando se acredita con el informe del Servicio Médico Legal que la persona no es imputable, se discute su internación provisional.

El señor Carlos Verdejo Galleguillos, defensor penal público, refiere que tienen una percepción de realidad distinta a la del Ministerio Público, y en su perspectiva existe uniformidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Cuando, en control de detención por violencia intrafamiliar, existen méritos para dejarlo en prisión preventiva, y es una persona con sus condiciones mentales normales, lo dejan en prisión. Cuando tienen un antecedente de que esa persona sufre alguna enfermedad mental, lo hacen presente, pero como es solo un antecedente, el juez no suspende, porque al final es un mero dicho.

A la siguiente audiencia, el familiar o la asistente social les entrega un certificado que indica que es esquizofrénico, pero por sí mismo no es suficiente, sino que solamente los habilita para solicitar que se decrete el informe médico legal para determinar si es o no inimputable, pero ya en la segunda audiencia. En ese momento puede que se suspenda la audiencia, a la espera del informe médico, o no se suspenda, y eso depende del juez.

Ahora, incluso cuando se suspende, no signifique que se sustituye la medida cautelar. En delitos graves, lo más común es que no se suspende el procedimiento, se pide el informe médico y se espera a que llegue para evaluar su inimputabilidad.

Cuando llega el informe médico legal, y dice que el caballero es inimputable, tampoco se termina el juicio. Lo que se hace es que se solicita que esa persona ya no siga en prisión preventiva, pero si está habilitado el juez para decretar la internación provisional, por lo que no se va para su casa.

Luego, el fiscal debe tomar una decisión. Se sobresee definitivamente o ejerce facultad de ampliación de medida de seguridad, y se continua en un juicio oral por medida de seguridad, y para ello hay que probar el hecho típico y antijurídico.

Lo que quiere decir es que, en la práctica, no ocurre que la medida de seguridad queda sin efecto, aun cuando se tienen prueba seria de enajenación mental, y menos aun tratándose de delitos graves.

El señor Castillo (Ministerio Público) insiste en que, aunque en la mayoría de los casos puede que no se ponga en libertad a la persona, si la norma resuelve un aspecto jurídico, que es lo que cree se deben abocar.

El señor Araya refiere que, si lo que dice el señor Castillo es cierto, entonces el problema no es la regla de cautelares, sino la regla de antecedentes. De ser así, la regla que se propone (uno o más grados) no resuelve lo que cree que resuelve el Ministerio Público.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Benavente, fue aprobada. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, los señores Jorge Saffirio, Leonardo Soto y Gonzalo Winter, y la señora Maite Orsini (7-4-0).

Numeral 19

Informe de Comisión de Constitución

(Artículo 468 bis)

19) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente: “Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

El diputado Alessandri consulta al Ministerio Público si es que existe un sistema a través del cual se pueda financiar las operaciones, y si está o no funcionando.

Cuando la ley dispone, por ejemplo, que el decomiso de dinero puede ser utilizado por el Ministerio para contratar más personas, etc.

En respuesta, el señor Ignacio Castillo refiere que esa posibilidad fue incluida por primera vez en nuestra legislación en la ley N° 21.575, y que modificó la ley de drogas, particularmente en su artículo 46, inciso cuarto.

Dicha norma dispone que los fondos de bienes incautados puedan ser destinados a la Policía de Investigaciones, a Carabineros o al Ministerio Público para investigaciones de delitos de droga. Ahí se ha hecho de menos a Directemar, que es la policía marítima, y a Gendarmería.

La ley indica que debe hacerse en la forma que disponga un reglamento, pero aun no ha sido dictado.

Sin embargo, hay muchos tribunales que igualmente lo hacen, porque entienden que la forma es distinta a la destinación, dependiendo esta última de los tribunales de justicia al momento de dictar sentencia. Hay ya, al menos, seis sentencias que así lo hicieron.

Quizás, una norma similar a ella, en el contexto del crimen organizado general, se agradecería.

Siendo así, el diputado señor Alessandri solicita oficiar al Ministerio del Interior consultando el estado de dicho reglamento, haciéndole presente la urgencia del mismo.

En segundo lugar, cree que cuando lo recaudado se va al fisco, en términos generales, no tiene el mismo efecto que cuando tiene un destinatario específico con un fin delimitado. En este caso, debería ser de esa forma, para combatir el crimen organizado y narcotráfico.

- Se acuerda oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de que informe acerca de si se han efectuado las adecuaciones al reglamento del Fondo al que se refiere el inciso tercero del artículo 46 de la Ley N°20.000, en consideración de lo dispuesto en el inciso cuarto del mismo artículo, introducido por el artículo 1, numeral 12, literal d) de la Ley N°21.575.

Sometido a votación el numeral 19), es aprobado. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (presidente), Jorge Alessandri, Marcos Illabaca, Andrés Longton, Maite Orsini, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Se abstuvo el diputado señor Luis Sánchez (8-0- 1).

Votación de artículos e indicaciones pendientes Artículo 33 bis

(indicación parlamentaria)

- Del diputado señor Juan Irrarrázaval, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal:

Para agregar un nuevo numeral uno al artículo segundo, pasando el uno a ser dos y así sucesivamente, que agregue un artículo 33 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 33 bis: Tratándose de las declaraciones de funcionarios de Carabineros de Chile, Policías de Investigaciones y Gendarmes en calidad testigos y peritos, su comparecencia será siempre por vía remota, en horario, lugar y día laboral, habiendo sido anunciada con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia.

Excepcionalmente, cualquiera de las partes podrá solicitar que los funcionarios señalados en el inciso precedente comparezcan presencialmente cuando ello sea indispensable para el éxito en la toma de su declaración”.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que esta indicación tiene el mismo sentido que la ya rechazada en sesiones anteriores, y fue ya debidamente discutida.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Irarrázaval, fue rechazada. Votó a favor el diputado señor Luis Sánchez. En contra, los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Marcos Illabaca, Maite Orsini, Leonardo Soto y Gonzalo Winter. Se abstuvieron, los señores Gustavo Benavente y Andrés Longton (1-6-2).

ARTÍCULOS PENDIENTES DE VOTACIÓN, EN MATERIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo segundo

El diputado señor Leiva (Presidente), recuerda que, durante el debate del presente proyecto, surgió la preocupación del cómo entregar una mejor protección a los intervinientes, testigo y, principalmente, a las policías o agentes en cubiertos que participan en las investigaciones. Todo, a propósito del caso del tribunal de Arica que otorgó la identidad de testigos protegidos y agentes a la defensoría.

A raíz de aquello, varios parlamentarios presentaron indicaciones, particularmente se presentaron indicaciones al artículo 10 del Código Procesal Penal, a los artículos 78 quater, 78 quinquies y un nuevo artículo 308 bis.

Por su parte, el Ejecutivo también presentó indicaciones en la materia, incorporándolos en el artículo 226, en distintos literales, a saber, artículo 226 B, N, Y, Z.

En detalle, son las siguientes:

- De los diputados señores Marcos Illabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto:

ARTICULO SEGUNDO. Introduce modificaciones al Código Procesal Penal.

- Incorpora nuevo ordinal 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente: "1) En el art. 10 para agregar el siguiente inciso final:

"Lo resuelto por el juez sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público tratándose de investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido. Este recurso será concedido en ambos efectos."."

- De los diputados Illabaca, Leiva y Soto.

Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias, el fiscal respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.

Art. 78 quinquies: Medidas especiales de protección decretadas por Jueces de Garantía o Tribunales del Juicio Oral en lo penal. Los tribunales podrán decretar cualquier medida que estimen pertinente a efectos de proteger a los intervinientes en el proceso penal, las que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte, considerando para ello las mismas situaciones señaladas en el artículo anterior.

Informe de Comisión de Constitución

- Del diputado Winter:

En el ordinal 1) para incorporar un nuevo artículo 78 quater del siguiente tenor: “Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el tribunal de juicio oral o el juez de garantía respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia, siempre que preste su declaración en una sala de un tribunal con competencia en lo penal y en presencia de algún funcionario del mismo.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos durante todo el proceso penal, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.”.

- Del Ejecutivo

Para intercalar los siguientes numerales 7), 8), 9) y 10), nuevos, adecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“7) Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

8) Incorpórase, en el artículo 226 N, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

Participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia. Reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para su identificación.

Reserva de la identidad en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

9) Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.”.

Informe de Comisión de Constitución

10) Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

- Diputado señor Sánchez:

Al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal:

Uno) Para agregar en el numeral diez [14*], un nuevo artículo 308 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 308 bis. Recursos relacionados con la reserva de testigos: La resolución que autorice, niegue o levante la reserva de testigos protegidos será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes.

Tratándose de los delitos establecidos en la ley N° 12.927, N° 18.314, N° 20.000 y N° 21.575, la identidad de los testigos protegidos no podrá ser entregada mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que niegue o levante la reserva

El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia”.

Al respecto, la señora Draper refiere que las medidas de protección van en dos líneas, la primera para fortalecer la comparecencia telemática en determinados casos, y la segunda para reforzar la reserva de identidad, a través de recursos de apelaciones contra sentencias que la revelan.

Ya se han aprobado dos normas que facilitan la comparecencia telemática, pero lo relevante a considerar es que las normas de protección pueden ser judiciales, es decir, por disposición del tribunal, o extrajudiciales, impuestas por resolución del Ministerio Público, y que dicen relación con rondas de vigilancia y reserva de identidad en el proceso investigativo.

En detalle, serían las siguientes: Normas de protección judiciales vigentes:

* Artículo 107 bis del COT: permite que el tribunal autorice la comparecencia remota de víctimas y testigos que presten declaración en juicio oral, cuando exista necesidad de brindar protección. Esta norma aplica a todo tipo de causas.

* Artículo 308 del CPP: permite que el tribunal disponga medidas especiales de protección a los testigos, ya sea cuando existan antecedentes graves y calificados, o bien, siempre para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el juicio oral. Estas medidas de protección podrán consistir en autorización para comparecer vía remota o por cualquier mecanismo que impida el contacto directo del testigo con el resto de los intervinientes. La norma aplica a todo tipo de delitos.

* Artículo 322 del CPP: hace aplicable lo dispuesto en el artículo 308 a peritos y terceros involucrados en el procedimiento.

* Artículo 109 bis del CPP: con el objeto de reforzar las garantías y derechos de las víctimas de delitos sexuales, secuestros, trata de personas y otros delitos de gravedad, esta norma le da la facultad al tribunal para suprimir de las actas de las audiencias todo nombre o información que pudiera servir para identificar a las víctimas, sus familiares o testigos, o para decretar alguna de las medidas establecidas en el artículo 308 para favorecer su declaración judicial.

Normas de protección extrajudiciales vigentes:

- Artículos 6, 78 y 78 bis CPP: la ley le ordena al MP adoptar medidas de protección para proteger a las víctimas.

- Artículos 308 y 322 del CPP: la ley le ordena al MP adoptar medidas de protección para proteger a testigos y peritos, respectivamente.

- Art. 30 de la Ley 20.000: en causas sobre delitos de tráfico de drogas y estupefacientes, si el MP estima que

Informe de Comisión de Constitución

existe riesgo o peligro para la vida o integridad física de un testigo, perito, agente encubierto, agente revelador, informante o de un cooperador eficaz, como asimismo para cualquiera de sus familiares o personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, puede disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, entre ellas, la reserva de sus datos personales en todos los registros de las diligencias de investigación. Además, podrá fijar el domicilio de estas personas en la fiscalía, para efectos de notificaciones y citaciones.

- Art. 226 N del CPP: como una norma idéntica al artículo 30 de la Ley 20.000, esta norma sobre crimen organizado autoriza al MP a reservar todos los datos personales en todos los registros de las diligencias de investigación de agentes policiales y testigos protegidos en causas de crimen organizado.

- Por último, también es posible para el Ministerio Público reservar ciertas piezas de investigación en cualquier tipo de investigación, conforme al artículo 182 del CPP.

Tal como indicó el señor Presidente, a raíz del caso de Arica, donde en definitiva se terminó entregado el sobre con nombres de testigos protegidos y agentes en cubiertos a la Defensoría, los diputados hicieron ingresos de sus indicaciones con la idea de hacer apelable dicha resolución.

En el mismo sentido, el Ejecutivo ingreso la indicación al artículo 226 B que establece medidas de protección especiales a agentes en cubiertos, reveladores o informantes de causas de crimen organizados, y el artículo 226 J, sobre demás intervinientes, que son víctima y testigos protegidos.

En ambas se establecería un recurso de apelación en ambos efectos, cuya legitimación activa la puede tener tanto el Ministerio Público, el querellante o cualquier otro interviniente.

Además, se aprobó el artículo 78 ter, sobre comparecencia telemática para fiscales, por antecedentes de amenazas y otros escenarios. En el Senado se había aprobado que el tribunal autorizaría dicha comparecencia, pero aquí se aprobó para que fuera resorte del señor fiscal regional.

Lo que ahora propone el Ejecutivo es una modificación en el artículo 226 P, para que cuando el fiscal solicite comparecencia telemática de algún testigo, la regla general sea que el tribunal debe autorizarlo, salvo resolución fundada.

Con ello se recoge indicaciones parlamentarias, como la del diputado Sánchez de recurso de apelación, recogida en la letra J. O la de los diputados Soto, Ilabaca y Leiva al artículo 10, recogida en los artículos 226 J y B.

- Indicación del diputado señor Leiva, que incorpora los artículos 266 P y J, a propuesta del Ejecutivo:

1.- Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del siguiente tenor:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

2.- Modifíquese el artículo 226 P en el siguiente sentido.

i. Intercálase en el inciso primero entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o” una coma “,” y, a continuación, la palabra “informantes”.

ii. Sustitúyase la frase “que se les otorgue la calidad de informantes” por la frase “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

iii. Sustitúyase en el inciso segundo la frase “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por una del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el

Informe de Comisión de Constitución

artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

iv. Incorpórese un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor: “La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior, deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Del mismo modo, permitirá que todos los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que deba concurrir el compareciente.”.

v. Elimínese en el inciso tercero que ha pasado a ser cuarto la frase “testigos protegidos”.

vi. Sustitúyase en el inciso tercero que ha pasado a ser cuarto la frase “de los informantes” por la frase “testigos y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

El diputado señor Leiva (Presidente) propone que esta indicación sea recogida como un texto base sobre la cuál poder ingresar indicaciones, debido a lo extenso de las mismas.

De esa forma, se puede dedicar un tiempo a su estudio, para comenzar a votarlo en la sesión de mañana.

- Acodado por la unanimidad. Consintieron los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Marcos Illabaca, Maite Orsini, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter.

El diputado señor Sánchez observa tres aspectos de su indicación (artículo 308 bis) que no son recogidas por el Ejecutivo. A saber, su indicación refiere que la apelación sea ingresada por todos los intervinientes; tampoco hay referencia expresa a que la resolución específica sobre la cuál opera su suspensión es la que accede a la solicitud de levantamiento de reserva; y tampoco indica la oportunidad, debiendo ser interpuesto en la misma audiencia.

Solicita al Ejecutivo informe las razones por las cuales no se consideraron.

Por su parte, el señor Moreno (Defensoría) refiere que en general la propuesta del Ejecutivo responde a varias inquietudes manifestadas en las sesiones, pero debería tomarse en consideración que, aunque no discuten los juicios telemáticos, los juicios orales no son una mera formalidad, sino que es un espacio de descubrimiento de la verdad.

Ello supone ciertos principios, los que bien aplicados disminuyen las posibilidades de error, mejorar la apreciación, y hacen aplicable dos cuestiones centrales, a saber: la inmediación de tribunal y la contradictoriedad.

Así, estas medidas lo que hacen es relativizar estos efectos. Cuando el tribunal conoce físicamente la prueba que se le presenta la valora de forma distinta. Un contra examen virtual no tiene las mismas potencialidades que tendría al hacerlo presencialmente.

Así, las reglas de excepción pasan a ser la generalidad. De un juicio presencial, con virtudes, pasan a ser virtuales, con lo problemas que de ello deviene.

El señor Castillo (Ministerio Público) difiere de la propuesta del Ejecutivo, porque le parecía que la redacción del artículo 78 quater era mejor. Lo que ahora presentan, en primer lugar, lo restringe sólo a crimen organizado, es decir, juicio contra tres o más personas que se dedican de forma permanente a cometer crímenes o delitos. Es los otros casos, donde igual hay víctima y testigos protegidos, quedan fuera.

La propuesta parlamentaria original es mucho más consistente desde el punto de vista de la protección de las víctimas, porque las hipótesis de resguardo son mucho mayores, porque inclusive habla de cualesquiera circunstancias que ponga en riesgo la vida o integridad física de la víctima, cónyuge, hijos o familiares.

En segundo lugar, la apelación por parte de todos los intervinientes eleva el riesgo de que esta herramienta sea

Informe de Comisión de Constitución

dilatoria, y debería ser entregado solo al querellante o al Ministerio Público. La defensa seguirá teniendo el recurso de nulidad.

El aspecto más problemático es la propuesta del artículo 226 P, con agente relevadores, porque los obliga a realizar su testimonio ante un tribunal, donde se le expone, y se les permite a todos los intervinientes para designar a un apoderado a ver al agente, al testigo protegido, y se atreve a decir que no avanza en la línea de protección.

El señor Araya, respondiendo a las consultas del diputado señor Sánchez, refiere que, aunque no aparezca que puede ser apelable por todos los intervinientes, no es necesaria, ya que, al no estar restringido, se entiende que es para todos.

Ahora, la referencia a la resolución propiamente tal es posible, y podría ser útil, pero la dificultad estaría en incorporar un recurso de apelación de carácter verbal.

Nuestro Código Procesal Penal mantiene un recurso de apelación de carácter verbal con la negación de la prisión preventiva, pero como esto es una cuestión mas técnica, pareciere que la regla del plazo de 5 días sería lo más correcto, aunque se podría evaluar si se le concede cierta preferencia.

Sobre lo indicado por el señor Castillo, no es efectivo que en un caso de la Ley N° 20.000 no sea aplicable estas reglas de protección, porque justamente concentran la mayoría de causas con aplicación de medidas de protección. Seguramente se debe a que el representante del Ministerio Público hace muchos años no va a un tribunal a litigar.

La verdad sea dicha, ningún fiscal sienta a declarar a un agente en cubierto, porque pierde su trabajo.

El problema de la regla de apelación es de igualdad, y sobre ese punto el Tribunal Constitucional ha sido claro, a raíz de las reglas de apelación exclusiva a favor del Ministerio Público por exclusión de prueba. El Tribunal expande ese derecho a todos los intervinientes, y considerando aquello, esta regla correría la misma suerte de inconstitucionalidad.

El diputado señor Leiva (Presidente) recoge lo indicado por el Ministerio Público sobre la posible dilación del proceso, quizás ingresando una regla especial.

Habida consideración de que este tema será discutido mañana, solicito puedan enviarnos una minuta para que estos puntos queden medianamente claro.

Sesión N° 154 de 19 de diciembre de 2023.

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) expresa que corresponde analizar los artículos relativos a medidas de protección. Da la palabra al señor secretario.

El señor Velásquez (abogado secretario) señala que una propuesta de orden para avanzar, de forma estructurada, es a medida que las disposiciones aparecen en el texto. Hay que tener en consideración el acuerdo de la Comisión de utilizar como texto base las indicaciones suscritas por el diputado Leiva a los artículos 226 J y 226 P, basadas en las propuestas del Ejecutivo y la Mesa Técnica, y en la minuta que ha hecho llegar el Ejecutivo respecto a las medidas de protección. Se comenzará con el análisis y votación del artículo 226 B.

Se verá cada numeral por separado.

Numerales nuevos

- Indicación del Ejecutivo, para intercalar los siguientes numerales 7), 8), 9) y 10), nuevos, adecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“7) Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “La resolución que se pronuncie

Informe de Comisión de Constitución

sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

Se discuten las siguientes indicaciones presentadas que tratan la misma materia:

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, al artículo segundo, para incorporar nuevo ordinal 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

En el art. 10 para agregar el siguiente inciso final:

“Lo resuelto por el juez sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público tratándose de investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido. Este recurso será concedido en ambos efectos.”.

- Diputado señor Sánchez, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, para agregar un numeral nuevo, que incorpore un nuevo artículo 308 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 308 bis. Recursos relacionados con la reserva de testigos: La resolución que autorice, niegue o levante la reserva de testigos protegidos será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes.

Tratándose de los delitos establecidos en la ley N° 12.927, N° 18.314, N° 20.000 y N° 21.575, la identidad de los testigos protegidos no podrá ser entregada mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que niegue o levante la reserva

El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia”.

- Diputado señor Sánchez, para incorporar en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable en ambos efectos por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) acompaña minuta que contiene las normas de protección que se encuentran actualmente vigentes, tanto judiciales como extrajudiciales, y las propuestas a discutirse en esta iniciativa.

Respecto a la votación al artículo 226 B, afirma que la indicación presentada por el Ejecutivo se busca hacer cargo de uno de los aspectos que se discutió, particularmente, la posibilidad de que la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro pueda ser apelable -por todos los intervinientes- en razón de lo que ocurrió en Arica (revelación de testigos protegidos por el Juez de Garantía en caso Los Gallegos).

Recalca que la resolución tiene que ser apelable por todos los intervinientes, existe bastante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular, la última sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (Rol N° 13950-23) establece que restringir la posibilidad de apelación a solo uno de los intervinientes, al Ministerio Público, afecta la igualdad ante la ley, entre otros.

Añade que en la sentencia el Tribunal Constitucional efectúa una recapitulación de todos los procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los cuales se ha pronunciado al respecto, señala que son 30. En la gran mayoría ha acogido la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 277 del Código Procesal Penal (en el que se permite que el auto de apertura del juicio oral solo es susceptible de recurso de apelación cuando lo interponga el Ministerio Público por exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía) se ha señalado que infringe garantías constitucionales, en particular, la de igualdad ante la ley.

En virtud de lo anterior, cree que el recurso de apelación propuesto en el artículo 226 B, tiene que ser para todos los intervinientes. Con eso se recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y no correr el riesgo de que se restrinja solo a algunos de los intervinientes, en particular, al Ministerio Público, lo que podría generar el efecto contrario al que se busca.

Informe de Comisión de Constitución

Explica que podría ocurrir que alguno de los intervinientes -que no haya podido presentar su recurso de apelación- tenga que recurrir de inaplicabilidad y, después de la inaplicabilidad, presente el recurso de apelación, lo que obviamente solo va a retrasar más el proceso, uno de los argumentos que se busca para que se restrinja la posibilidad de que solo el Ministerio Público lo pueda presentar. Por lo tanto, esa es la justificación de la indicación en particular del artículo 226 B.

Acompaña minuta, que se inserta a continuación sobre medidas de protección en el ordenamiento jurídico:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En nuestro ordenamiento jurídico procesal penal existen varias reglas de protección a víctimas y testigos. Por una parte, tenemos reglas de aplicación general, es decir, para todo tipo de procesos y delitos. Estas se pueden dividir en normas de protección judiciales (las que se decretan por resolución judicial) y normas de protección extrajudiciales (las que son dispuestas por el Ministerio Público). La forma de comparecer al tribunal y la reserva de identidad en las audiencias y en las actas del tribunal, son medidas de protección judiciales; en cambio, las reservas de identidad en los registros de investigación son de resorte del fiscal, así como la facultad de disponer patrullajes de vigilancia periódicos, número preferente para contactar a las policías, cambios de domicilio, etc.

Normas de protección judiciales vigentes:

* Artículo 107 bis del COT: permite que el tribunal autorice la comparecencia remota de víctimas y testigos que presten declaración en juicio oral, cuando exista necesidad de brindar protección. Esta norma aplica a todo tipo de causas.

- Artículo 308 del CPP [4]: permite que el tribunal disponga medidas especiales de protección a los testigos, ya sea cuando existan antecedentes graves y calificados, o bien, siempre para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el juicio oral. Estas medidas de protección podrán consistir en autorización para comparecer vía remota o por cualquier mecanismo que impida el contacto directo del testigo con el resto de los intervinientes. La norma aplica a todo tipo de delitos.

- Artículo 322 del CPP: hace aplicable lo dispuesto en el artículo 308 a peritos y terceros involucrados en el procedimiento.

- Artículo 109 bis del CPP [5]: con el objeto de reforzar las garantías y derechos de las víctimas de delitos sexuales, secuestros, trata de personas y otros delitos de gravedad, esta norma le da la facultad al tribunal para suprimir de las actas de las audiencias todo nombre o información que pudiera servir para identificar a las víctimas, sus familiares o testigos, o para decretar alguna de las medidas establecidas en el artículo 308 para favorecer su declaración judicial.

Normas de protección extrajudiciales vigentes:

- Artículos 6, 78 y 78 bis CPP: la ley le ordena al MP adoptar medidas de protección para proteger a las víctimas.

- Artículos 308 y 322 del CPP: la ley le ordena al MP adoptar medidas de protección para proteger a testigos y peritos, respectivamente.

- Art. 30 de la Ley 20.000: en causas sobre delitos de tráfico de drogas y estupefacientes, si el MP estima que existe riesgo o peligro para la vida o integridad física de un testigo, perito, agente encubierto, agente revelador, informante o de un cooperador eficaz, como asimismo para cualquiera de sus familiares o personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, puede disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, entre ellas, la reserva de sus datos personales en todos los registros de las diligencias de investigación. Además, podrá fijar el domicilio de estas personas en la fiscalía, para efectos de notificaciones y citaciones.

- Art. 226 N del CPP [6] como una norma idéntica al artículo 30 de la Ley 20.000, esta norma sobre crimen organizado autoriza al MP a reservar todos los datos personales en todos los registros de las diligencias de investigación de agentes policiales y testigos protegidos en causas de crimen organizado.

- Por último, también es posible para el Ministerio Público reservar ciertas piezas de investigación en cualquier tipo

Informe de Comisión de Constitución

de investigación, conforme al artículo 182 del CPP.

Además de las reglas de aplicación general ya mencionadas, y a raíz de lo recién señalado, la Ley 21.577 sobre Delincuencia Organizada que entró en vigencia el 15 de junio de 2023, refuerza los estatutos de protección para agentes encubiertos, reveladores, informantes, testigos y víctimas [7] en causas sobre crimen organizado, incorporando en el CPP un párrafo n°3 bis sobre Diligencias especiales de investigación, con un número V destinado especialmente a las medidas de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la tramitación del proyecto de ley boletín n° 15.661-07 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, surgieron una serie de indicaciones relativas a reforzar esta protección. Las normas indicadas tanto por los honorables Diputados como por el Ejecutivo tienen dos objetivos:

- 1.- Facilitar la comparecencia telemática de víctimas, testigos y peritos.
- 2.- Establecer un recurso de apelación para la resolución que se pronuncie sobre la reserva de identidad de víctimas, testigos y peritos en causas de crimen organizado.

Las propuestas que se presentan a continuación tienen por objetivo recoger las distintas indicaciones en 3 artículos regulados en el párrafo 3 bis sobre crimen organizado, en atención a que actualmente esas son las causas en que las víctimas, testigos y peritos demandan mayor protección.

Sin perjuicio de que, como se ha señalado más arriba, existen una serie de normas de aplicación general, es entendible que el refuerzo de medidas protección se aplique a ciertos tipos de causas en atención a la naturaleza del delito. Esto por las diversas técnicas investigativas que utilizan los fiscales, que son distintas a las que comúnmente se practican en los delitos comunes. Así, en las causas sobre tráfico de drogas (Ley 20.000) y sobre crimen organizado (Párrafo 3 bis del CPP) se suelen utilizar por el MP para desbaratar la red de tráfico o la asociación delictiva o criminal, agentes reveladores, agentes encubiertos, e informantes, todos quienes requieren de especial protección. A mayor abundamiento, para posteriormente acreditar estos ilícitos en juicio oral, se suele presentar por el acusador testigos que revisten la calidad de protegidos, sobre todo teniendo en consideración la particular dinámica del fenómeno criminal en esos delitos, en donde comúnmente se dan “ajustes de cuentas” o rencillas entre bandas criminales.

Sumado a lo anterior, resulta relevante tener en consideración que la aplicación de normas de protección no debiese ser general, sino que debe ser excepcional, toda vez que podría eventualmente afectar la calidad epistemológica de la prueba en juicio oral y, con ello, perjudicar la posibilidad de obtener un veredicto condenatorio.

Por último, cabe destacar el tratamiento que el derecho comparado le ha dado a la protección de testigos.

- En España, el año 1994 se aprobó la ley de protección a testigos y peritos en causas criminales, cuyo ámbito de aplicación es restringido. Establece como requisito necesario que el juez aprecie un peligro grave para la persona o de sus familiares, y solo en ese caso adoptará las medidas necesarias para preservar la identidad del testigo protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo. Esta reserva se mantendrá hasta el juicio oral, en donde las defensas podrán conocer la verdadera identidad para cautelar un justo y racional procedimiento.

- En México, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del año 1996 prevé la posibilidad de mantener bajo reserva la identidad de los testigos hasta el ejercicio de la acción penal por parte del acusador. Mantiene intacto el derecho de la defensa a solicitar la verdadera identidad de los testigos.

- En EEUU y en Italia la tendencia ha ido en orden a reforzar los programas de protección de testigos, más que la modificación de normas de índole, entendiendo que lo que realmente se requiere son políticas tendientes a brindar protección antes, durante y después del proceso penal en el que los testigos prestan declaración.

Es importante señalar que existen normas internacionales que regulan la materia y que establecen estándares que nuestra legislación actual efectivamente cumple. El artículo 24 de la Convención de la ONU contra la delincuencia transnacional, establece que los Estados Parte adoptarán medidas para proteger de manera eficaz a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten declaración sobre los delitos comprendidos en la Convención, así como, a sus familiares y demás personas cercanas, contra eventuales actos de represalia o intimidación. Estas medidas podrán consistir en la adopción de procedimientos para la protección física de esas personas, incluida su

Informe de Comisión de Constitución

reubicación, y, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad. También se señala como alternativa de normas de protección, aquellas que permitan que la declaración de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo, por videoconferencias u otros medios adecuados. Todo esto, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales.

A continuación, el señor Moreno (asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública) señala que han hecho presente su aprensión general sobre los juicios orales y la calidad de información que en ellos se genera, pero entiende que las indicaciones del Ejecutivo han recogido la mayoría de los planteamientos respecto del recurso; no de la manera en que quisieran preferentemente, pero sí de una manera adecuada.

Enfatiza que la lógica de los recursos es que procedan, en este caso, por ambas partes, ya que cualquiera de ellas puede sufrir perjuicio por la resolución que adopte el tribunal, sea aceptando o denegando una medida de protección y, por lo tanto, no es solo el Ministerio Público quien se pueda ver afectado por esa decisión.

Considera que hay dos temas que se tienen que tener a la vista. Una, sobre la individualización de los declarantes, es necesario que alguien imparcial -un miembro del tribunal en el cual se va a prestar la declaración- verifique la individualización, y dos, se debe garantizar que la persona que presta esa declaración no sea auxiliada por un tercero o por sí mismo, por ejemplo, un policía que tenga la vista un parte policial o un perito, su peritaje, alguien que de otra manera pueda adquirir información sobre el contenido de la declaración que va a prestar. Eso es esencial y ambas cuestiones están salvaguardadas debidamente en la propuesta del Ejecutivo.

Hacerlo de manera más simple deteriora la garantía, deteriora el control de la información e incrementa las posibilidades de que se pueda dictar una resolución errónea. Cree que eso no se ha considerado debidamente en los debates, solo se ha pensado en que sea más rápido, fácil. Se requiere garantizar los derechos de todos los intervinientes.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) sostiene que la propuesta no satisface completamente lo relativo a la protección de víctimas y testigos. La cuestión básica es que acota el ámbito de aplicación exclusivamente a los ámbitos de la criminalidad organizada y eso, a su juicio, es insuficiente.

Enfatiza que las normas que se modifican se aplican exclusivamente a la criminalidad organizada, por ende, son hipótesis de aplicación estricta, restrictiva. En la lógica de las asociaciones ilícitas, los tribunales, al menos, van a exigir la acreditación de tres o más sujetos y si no los hay - por ejemplo, un homicidio con un imputado o un tráfico de armas con dos personas- ninguna de estas normas va a ser aplicable.

Un segundo problema es que no evita que se produzca nuevamente lo ocurrido en el Norte (revelación de testigos protegidos por orden judicial) porque se pueden seguir presentando cautela de garantías para los efectos de solicitar los antecedentes.

Tercero, discrepa con el Subsecretario de Justicia, pues, en el sistema de control constitucional, la inaplicabilidad tiene un efecto relativo, de reproche del Tribunal Constitucional que no tiene la intensidad de la declaración de inconstitucionalidad. Hasta el momento el Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucional la norma que establece que es apelable exclusivamente por parte del Ministerio Público. No es lo mismo una declaración de inconstitucionalidad que una declaración de inaplicabilidad, esta última es para el caso concreto.

La cuestión a discutir en la norma del artículo 276 -de exclusión de prueba- es distinta a la relativa a la protección de las víctimas y testigos, en este último caso el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de protegerlos. Llevar mutatis mutandi la discusión del artículo 276, sobre la prueba, a la de la protección de las víctimas y de testigos, le parece que no es suficientemente correcto. El Ministerio Público debiera ser el único que tenga legitimación activa para recurrir respecto de esto. Los otros intervinientes podrán, por ejemplo, en el caso de la Defensa, recurrir de nulidad en el caso que corresponda.

En síntesis, le preocupa lo acotado de la indicación, sólo para crimen organizado, dejando fuera un conjunto de casos graves donde se requiere protección de víctimas y de testigos. La situación de Arica no quedaría fuera por la estructura procesal, pero nada impide que, vía cautela de garantías del artículo 10, se pueda solicitar, por lo tanto, el debate puede surgir nuevamente.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Longton le parece que la indicación del Ejecutivo es un avance, pero reflexiona por qué circunscribirlo a las normas sobre asociación delictiva o criminal, entendiendo que hay figuras que van a quedar fuera y que, desde el punto de vista de la penalidad, pueden tener una sanción muy alta. No le parece coherente con la finalidad de protección de testigos, agentes encubiertos, informantes. Se podría avanzar dejando las penas de crimen conjuntamente con las asociaciones delictivas o criminales.

Consulta por qué, si se busca proteger a ciertas personas, la legitimación activa no le puede pertenecer solamente al Ministerio Público. Apunta que, si hay muchas etapas en las que la información puede ser revelada, lo más probable es que haya pocos incentivos para aportar.

Seguidamente, el diputado señor Benavente expresa tener la impresión de que no son muchos los agentes encubiertos en Chile, por lo que se dificultar la revelación de su identidad; si es fácil conocerla, se acabó la investigación contra el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. La indicación del Gobierno no va en esa dirección.

La señorita Draper (abogada de la División Jurídica) señala ser bien responsable con lo que va a decir: no es efectivo que con estas indicaciones se deja en desprotección a determinados testigos, a determinados agentes policiales, en causas que no consisten en crimen organizado. No es así, de ello da cuenta la minuta que entregó el Subsecretario, se acompaña un listado de normas de protección que ya existen en el ordenamiento jurídico y que tienen una aplicación general. Hoy en día, en causas por homicidios, delitos sexuales, delitos violentos, secuestros, donde participa una sola persona, el Ministerio Público hace uso del artículo 308 del Código Procesal Penal que tiene aplicación general para reservar identidad de testigos, para que los testigos presten declaración por vía remota o a través de un biombo o incluso en una sala Gesell tratándose de víctimas de delitos violentos.

Entonces, la normativa vigente ha permitido que existan testigos reservados, con identidad reservada -la defensa no es capaz de conocer quién es la persona que está declarando- y también la existencia de testigos que declaren desde su domicilio o desde un tribunal con competencia penal más cercano al lugar donde se está realizando el juicio.

Dicho lo anterior, y no obstante que existen estas normas de carácter general, ya también existen normas que refuerzan la protección para cierto tipo de delitos. Por ejemplo, el artículo 30 de la Ley N°20.000, sobre Tráfico de Drogas y Estupefacientes, permite al Ministerio Público reservar los datos personales de todos los testigos en los registros de diligencias de investigación. No es necesario que exista una asociación criminal para ser aplicable en normas de protección.

En la discusión de la Ley de Crimen Organizado se reiteró la norma de la Ley N°20.000 y la hizo aplicable también para crimen organizado, en el artículo 226 N, autorizándose al Ministerio Público a reservar los datos personales de todos los testigos y agentes policiales en causas de crimen organizado. No es que el Ejecutivo no quiera reservar la identidad de ciertos testigos, sino que no es necesario porque ya existe.

Las indicaciones del Ejecutivo recogen lo planteado por los diputados en las indicaciones a los artículos 10 y 308 bis (ambos presentando un recurso de apelación en ambos efectos, en el segundo caso con legitimación activa amplia). ¿Por qué es necesario acotar estas normas de protección para crimen organizado? Por la naturaleza del delito, particularmente, por las técnicas de investigación que se utilizan en estos delitos. Se utilizan agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes para desbaratar bandas criminales, en caso de tráfico de drogas y en el de criminalidad organizada. Por eso, en ambos estatutos legales se contemplan protecciones o reservas de identidad para agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes. Posteriormente, para acreditar el ilícito en juicio oral, se suele presentar por el Ministerio Público testigos que revisten la calidad de protegidos, que declaran en sus domicilios, en su lugar de trabajo o incluso en el mismo tribunal con un biombo para no tener un contacto directo con el imputado, teniendo en consideración la particular dinámica de ese fenómeno criminal.

Tal como ha dicho el representante de la Defensoría Penal Pública es importante tener en consideración que las normas de protección pueden afectar la calidad de la prueba que se rinde en juicio oral. Por lo tanto, se puede también perjudicar al acusador en cuanto a su posibilidad de obtener un veredicto condenatorio. Por eso creemos que tampoco debiesen ser de aplicación general, sino que tendría que haber alguna justificación para poder aplicarla.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) manifiesta que tiene razón el representante del Ministerio Público al

Informe de Comisión de Constitución

decir que existen dos recursos que tienen finalidades distintas. Uno es el de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro es el de inconstitucionalidad. Por cierto, para el de inconstitucionalidad, que tiene como objeto expulsar una norma o un determinado precepto legal del ordenamiento jurídico por su inconstitucionalidad, se requiere previo la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y así lo establece la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, para que opere el recurso de inconstitucionalidad, se requiere haber pasado primero por un proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Explica que la inaplicabilidad tiene efecto relativo, es decir, en el caso concreto y lo que se examina es si en ese caso, en esa gestión, efectivamente existe una eventual inconstitucionalidad en la aplicación de un precepto legal.

Analiza ¿Qué es lo que se ha aprendido en estas décadas de vigencia del recurso de inaplicabilidad -desde el año 2005 en el Tribunal Constitucional- y antes en la Corte Suprema? Cuando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es reiterativa en la inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad, se pueden generar dos efectos:

Uno, que las inaplicabilidades se van resolviendo de manera prácticamente automática por parte del Tribunal Constitucional cada vez que se presentan, por ejemplo, respecto de la ley de Control de Armas, ley Emilia.

Dos, cuando hay un gran cúmulo de inaplicabilidades por inconstitucionalidad por el mismo objeto, lo que ocurre es que esa norma posteriormente se declara inconstitucional y se expulsa del ordenamiento jurídico.

Si bien la sentencia que yo señalé tiene un efecto relativo, es indicador que la propia sentencia del Tribunal Constitucional, al revisar 30 sentencias de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre el mismo precepto legal, que es el artículo 277 del Código Procesal Penal, bajo los mismos supuestos de hecho, está dando antecedentes de que va a ser una jurisprudencia constante y permanente.

A la hora de legislar es relevante tener a la vista la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el necesario diálogo y deliberación interinstitucional para proteger la Constitución, del cual todos los órganos autónomos forman parte.

En la sentencia hay varios aspectos que son relevantes. Primero, el Tribunal Constitucional asienta la idea de que el proceso penal es un proceso adversarial, que se tiene que realizar en igualdad de condiciones, y solo sobre la base de dos excepciones que hay en el Código Procesal Penal (en la cual se establece la posibilidad de que el Ministerio Público sea el único que pueda ejercer el recurso de apelación) el Tribunal Constitucional razona y dice que no hay ninguna justificación para que el recurso de apelación no se amplíe al resto de los intervinientes, más cuando es un proceso adversarial en el que está en riesgo que una persona sea condenada por la comisión de un delito. Además, cita otras 30 sentencias que ha tenido a la vista en este razonamiento.

Segundo, revisa el trámite legislativo del artículo 277 del Código Procesal Penal, que en un comienzo no tenía recurso de apelación, pero que se incorpora el recurso de apelación sólo para el Ministerio Público con el objeto de que sea más expedito este recurso y la tramitación del proceso penal, argumento que ya hemos oído por parte del Ministerio Público. Señala que ese argumento no es coincidente con un justo y racional proceso penal, en un Estado democrático constitucional que protege la igualdad ante la ley.

Lo que puede ocurrir es que se apruebe que el recurso de apelación sea sólo para el Ministerio Público, y el efecto puede ser más perjudicial para el proceso penal, porque eventualmente alguno de los intervinientes -que no esté de acuerdo con el hecho de que se establezca un testigo protegido- recurra de apelación, el cual se va a declarar improcedente, y puede recurrir de inaplicabilidad, y sabemos que una inaplicabilidad paraliza el proceso en al menos seis meses. Entonces el objetivo que se busca se puede ver frustrado por el solo hecho de restringir este recurso de apelación.

Enfatiza no observar un argumento razonable en el marco del proceso penal para restringirlo al resto de los intervinientes. Llama la atención que pueden ser querellantes institucionales los que estén teniendo una opinión diferente a la del Ministerio Público y, por lo mismo, es relevante tener en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional, que no es una, sino que han sido 30, es jurisprudencia constante de inaplicabilidades por inconstitucionalidad, en las que se han generado prácticamente los mismos efectos que los de una inconstitucionalidad.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) recapitula al señalar que el punto de discusión radica en quién

Informe de Comisión de Constitución

está legitimado activamente para interponer ese recurso, si es solo el Ministerio Público o todos los intervinientes. Explica que el Ministerio Público da sus razones en el sentido de que solo esté legitimado el Ministerio Público para evitar dilación, y el Ejecutivo, por su parte, plantea que podría ser inconducente, trae a colación 30 sentencias del Tribunal Constitucional, y señala que, legitimando única y exclusivamente al Ministerio Público, el efecto que se va a producir es contrario.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) pone de relieve que la historia de la inaplicabilidad es que va de ahí y de vuelta. Hace algunos años atrás, el artículo 276 no era inaplicable, hoy día es inaplicable. El artículo 276 es norma vigente, válida, y que, además, extrapolarla para este debate no le parece que sea totalmente correcto.

Asimismo, cree importante que se sepa que esta indicación no resuelve el problema que sucedió en el norte de nuestro país, porque alguien puede perfectamente, vía cautela de garantías, llegar al mismo objetivo.

Hace hincapié en que lo más les preocupa es el ámbito de aplicación. Tiene la impresión de que la representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hace una lectura errónea. Las normas que proponen se vinculan especialmente con el párrafo 3° (Bis), el que tiene en su artículo 226 A un ámbito de aplicación que lo acota exclusivamente para el ámbito de los delitos de crimen organizado, es decir, asociaciones delictivas y asociaciones criminales. La Ley N°20.000 contempla reglas especiales de protección, más laxas que esta.

Ejemplifica, en el caso Bombas eran dos los que participaron, hubo agentes encubiertos y no se les podía aplicar esta regla. Entonces, propone que se modifique el párrafo 3° (Bis) ampliando el ámbito de aplicación a todos los crímenes, esa es una forma que resolvería bien este primer punto.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) resume que originalmente había indicaciones al artículo 10 del Código Procesal Penal, para proteger todo, dado que por su ubicación tiene aplicación general. La ubicación de la norma ahora que propone el Ejecutivo en el artículo 226 B se circunscribe a los delitos contemplados en el párrafo 3° (Bis) y no sería aplicable de manera general.

A continuación, el diputado señor Longton indica que los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han trabajado en la Defensoría Penal Pública, e incluso que el señor Araya se encuentra en comisión de servicio, por lo que, de alguna manera, representaría la opinión de la Defensoría.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que el Ejecutivo define quiénes son sus asesores, y si alguno de ellos se encuentra en comisión de servicio, no lo encuentra reprochable.

Sobre el punto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) señala que no le parece la objeción que se está planteando, porque las personas tienen distintos pasados laborales. Por ejemplo, la jefa de la División Jurídica trabajó en la unidad de estudios de la Corte Suprema ¿Qué significaría? El señor Araya está en comisión de servicio prestando funciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisamente por la experiencia que posee.

Reflexiona ¿Qué es lo relevante de lo que se plantea? Se tiene que poner sobre la mesa todos los argumentos que hay para aprobar o rechazar un precepto legal. No le parece sano que las instituciones que se encuentran apoyando la tramitación legislativa no pongan sobre la mesa todos los argumentos que hay, por ejemplo, no se señale la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los efectos que ha tenido sobre el proceso penal.

Resalta que para proteger la Constitución se requiere que todos los órganos constitucionales, particularmente, aquellos que tienen responsabilidad legislativa conozcan la distinta jurisprudencia y los efectos que se genera con la aprobación o no de una norma.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) reconoce dos problemas en la discusión: uno, quién tiene la legitimidad activa para recurrir: todos los intervinientes o únicamente el Ministerio Público, y dos, el ámbito de aplicación de la norma (por medio de su ubicación en el Código): si esta norma va a ser aplicable exclusivamente a los delitos donde hay asociaciones delictivas o asociaciones criminales o a todo tipo de delitos. Sugiere suspender la sesión para ordenar la votación.

- Se suspende la sesión.

Al retomar la sesión, sobre la indicación del diputado Sánchez que agrega que la solicitud de autorización de

Informe de Comisión de Constitución

acceso al registro será apelable “en ambos efectos”, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) precisa que ello no es necesario porque la misma indicación dispone que la información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. Para que quede en la Historia Fidedigna de la ley, cuando la norma plantea que es “una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada” se entiende que se cumple en ambos efectos. -Asienten los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública.

Por su parte, el diputado señor Longton alude a que uno de los temores planteados es que, si se pierde el recurso, se pueda renovar la discusión por la vía de cautela de garantías del artículo 10.

La señorita Draper (asesora de la División Jurídica) aclara que no existe una audiencia del artículo 226 B, para conocer la verdadera identidad de los testigos. Lo que se hace es que se piden en determinadas oportunidades procesales. La oportunidad procesal más común en la cual la defensa o algún querellante va a pedir identidad de testigos es, una vez cerrada la investigación, en la audiencia de preparación de juicio oral. Sin perjuicio de que existen otras oportunidades procesales, como la del artículo 10, cautela de garantías, o una audiencia de revisión de medidas cautelares. Entonces, que la indicación esté en el artículo 226 B no es coincidencia.

Precisa que lo que se apela en realidad es la naturaleza de la resolución que se dicta en cada una de las oportunidades procesales. Acogiendo la inquietud del diputado Longton, efectivamente se podría poner que, quizás, esa discusión no se podrá renovar porque existen distintas oportunidades en las cuales pedirla. Esa oportunidad puede darse en distintas etapas del proceso y no tendría mucho sentido indicar un recurso de apelación en cada una de esas etapas.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) hace presente que la indicación que incorpora un artículo 78 quáter -que se encuentra pendiente también- sobre medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos, amplía el ámbito de aplicación a la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias.

La diputada señora Orsini pide que cada vez que se le dé la palabra al Ministerio Público se la dé también a la Defensoría Penal Pública.

A continuación, el señor Verdejo (abogado de la Defensoría Penal Pública) expresa que se podría agregar que esta resolución es apelable aun cuando la solicitud se haya hecho en virtud del artículo 10, porque tal como dijo la abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no es que haya una audiencia del artículo 226 B, la solicitud se puede hacer, normalmente, en la audiencia de preparación de juicio oral, al discutir el artículo 182, o siempre por cautela de garantías por el artículo 10. La idea sería que no importa cuál sea la vía por la cual se solicitó el alzamiento, siempre la resolución va a ser apelable en ambos efectos y solo se va a poder entregar cuando esté ejecutoriada.

Observa que una segunda incorporación razonable sería que una vez que esté ejecutoriada la resolución que deniega la solicitud del levantamiento del secreto de los testigos, no se pueda renovar la discusión por ninguno de los intervinientes por 60 días, plazo razonable.

Finalmente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) pide a los miembros la presentación de una indicación para impedir la renovación.

Sometido a votación el numeral nuevo al artículo segundo, que contiene modificaciones al artículo 226 B, es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Camila Flores; Marcos Ilabaca; Andrés Longton; Maite Orsini, y Luis Sánchez. (8--0).

En consecuencia, la indicación de los diputados señores Leonardo Soto, Ilabaca y Leiva al artículo 10, y las dos indicaciones del diputado señor Sánchez, al artículo 226 B, y la que incorpora un artículo 308 bis, se dieron por rechazadas reglamentariamente.

Luego de la votación, el diputado señor Sánchez estima que se debe analizar la posibilidad de ampliar el párrafo 3° bis del Título I, del Libro Segundo del Código Procesal Penal a crímenes también, es decir, que aborde diligencias

Informe de Comisión de Constitución

especiales de investigación aplicable para casos de criminalidad organizada y crímenes.

- Se deja constancia que el diputado señor Sánchez suscribe la indicación de los diputados Longton, Alessandri y Leiva en esos términos, presentada en la sesión anterior.

El diputado señor Leiva opina que hay ciertos delitos que son igualmente complejos y graves, y que eventualmente requieren algún agente encubierto.

Por último, en síntesis, señala que se ha solucionado la necesidad de dar resguardo a esta información a propósito de lo que sucedió en Arica, lo relativo a la legitimación activa, y queda pendiente a resolver a qué delitos se va a aplicar esta norma.

Sesión N° 156 de 20 de diciembre de 2023.

VOTACIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO SEGUNDO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 226 J

(Indicación)

- Del diputado señor Leiva:

Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del siguiente tenor:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

- Del diputado señor Luis Sánchez:

Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del siguiente tenor:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que mantenga o levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) refiere que, para contextualizar, el artículo 226 J dice relación con el secreto y acceso a la información de la defensa, y hay dos indicaciones, una de su autoría y otra del diputado Sánchez.

Su propuesta, que es elaborada a base de la propuesta la del Ejecutivo, es incorporar en los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos.

Agrega que, en ese sentido, la información solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.

El señor Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, indica que Efectivamente, las dos indicaciones tienen, tanto la del diputado Leiva como la del diputado Sánchez, tienen, por así decirlo, el mismo fondo, distintas redacciones.

En el caso del diputado Sánchez se hace expresamente o se señala expresamente que cualquiera de los intervinientes puede recurrir de apelación cuando se pronuncie la resolución sobre la mantención y levantamiento

Informe de Comisión de Constitución

del secreto en este aspecto.

En el caso de la indicación del diputado Leiva, que es también la que hizo el Ejecutivo, no se señala expresamente, aunque se entiende que así sería porque las excepciones de que cualquier interviniente pueda apelar están expresamente en el código.

Sin embargo, creemos que en razón de lo que ya se aprobó el día de ayer, sugerimos aprobar la del diputado Sánchez, que es más coincidente con la que se aprobó el día de ayer.

El diputado señor Longton hace una observación de redacción de la indicación del diputado Sánchez.

En la segunda parte la indicación dice "la información solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que mantenga o levante la reserva se encuentre ejecutoriada", pero no necesariamente va a ser puesta a disposición de los intervinientes la información, porque si se deniega, no es puesta a disposición de los intervinientes, y la información se mantiene en secreto o en reserva.

Entonces yo creo que hay un problema de redacción de esa indicación que va en la misma línea de la del Ejecutivo, o sea, cómo va a ser puesta a disposición si se rechaza la resolución.

El diputado señor Leiva (Presidente), habida consideración de la observación, propone que la frase "mantenga o" sea eliminada de la indicación del diputado Sánchez, y sea sometida a votación. Hay asentimiento unánime.

Sometida a votación la indicación del diputado Luis Sánchez, que agrega un nuevo inciso cuarto al artículo 226 J, sin la frase "mantenga o", es aprobada por la unanimidad. Otorgaron su voto a favor de la indicación los señores(as) diputados(as) Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton, Maite Orsini, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter (9-0-0).

Por consiguiente, la indicación del diputado señor Leiva se entiende rechazada.

Acto seguido, el diputado señor Sánchez hace ingreso de una nueva indicación en el artículo 226 J, en el siguiente sentido:

- Indicación del diputado Luis Sánchez [RETIRADA MÁS ADELANTE]:

Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso quinto, pasando el actual quinto a ser el sexto, del siguiente tenor:

"La discusión acerca de la mantención o levantamiento de la medida de protección establecida en la letra a) del artículo 226 N podrá verificarse, exclusivamente, en la audiencia preparatoria del juicio oral".

Al respecto, el diputado señor Sánchez solicita excusas al señor Presidente por el ingreso en el acto de esta indicación, pero dado que ha sido todo esto tan dinámico y había unas inquietudes que surgieron ayer, y que estaba revisando ahora que nadie había presentado una indicación al respecto, habíamos conversado en la sesión de ayer respecto al problema de que esta solicitud de levantamiento de la medida de protección pudiera ser eventualmente renovada múltiples veces, en distintas instancias a lo largo del proceso, y entonces he presentado una indicación como un párrafo final de esta norma del artículo 226J y que indica lo siguiente: "la discusión acerca de la mantención o levantamiento de la medida de protección establecida en la letra a) del artículo 226N podrá verificarse exclusivamente en la audiencia preparatoria del juicio oral".

La idea es que no tengamos esta situación donde se vuelva a repetir y se vuelva a discutir en múltiples ocasiones el mismo tema que evidentemente es una cuestión ineficiente.

Habida consideración de la indicación presentada, el diputado señor Leiva (Presidente) solicita la opinión del Ministerio Público y de la Defensoría, para sancionar de qué manera solucionamos las dos problemáticas en el sentido que planteamos ayer, esto es, quién está legitimado activamente. Al final se aprobó que fueran todos los intervinientes del proceso.

El segundo problema es el criterio de temporalidad, para que no se fuera repitiendo esta solicitud.

Informe de Comisión de Constitución

Después, nos queda pendiente la causa o la extensión, esto es, a qué delito se plantea.

El diputado señor Sánchez, reiterando el fundamento de su indicación, indica que esto tiene que ver con una discusión que existió ayer en esta misma Comisión. Si mal no recuerda, el diputado Longton había manifestado inquietudes a este respecto, también habíamos escuchado comentarios del Ministerio Público respecto de que esto podía ser un problema, escuchamos también a la Defensoría por supuesto y la idea es que, para efecto de no generar en el fondo trámites inoficiosos dentro del proceso penal y poder contribuir nosotros también a que estos procesos puedan ser lo más acotados, lo más cortos posibles, con pleno resguardo por supuesto de las garantías procesales y constitucionales de todos los intervinientes, establecer que esta mantención o levantamiento de la medida de protección sólo pueda resolverse en una única instancia, que es la audiencia preparatoria del juicio oral, sería lo ideal.

El señor Leonardo Moreno, asesor de la Defensoría Penal Pública, refiere que técnicamente la indicación que nos presenta el honorable diputado Sánchez tiene un grave problema, que es el siguiente: si solamente se puede discutir el alzamiento en la audiencia de preparación de juicio oral, quiere decir que 30 o 35 días antes se presentó la acusación y se entregaron los antecedentes, entonces no es posible que sólo entonces podamos abrir esa discusión.

Imaginémonos el escenario: el juez le dice a la defensa “sí, le vamos a entregar los antecedentes” entonces obligatoriamente vamos a tener que reagendar la audiencia de preparación del juicio oral y dilatar ese procedimiento porque recién ahí la defensoría o cualquiera que sea la defensa va a tener acceso.

Entonces, desde el punto de vista lógico temporal la indicación tiene un grave defecto técnico, no puede ser la primera vez o la única vez en que se discuta eso en la audiencia de preparación de juicio oral.

Es de lógica, nosotros dijimos ayer, y no tengo problema en reiterarlo, que entendíamos la pertinencia de la inquietud en términos de que en este caso viniera el defensor de A y pidiera hoy día una cautela, mañana se la negara y al día siguiente viniera el de B y el de C.

Sugerimos que se incorporara una norma algo así que dijera mire, desde que quiera ejecutar la resolución, cualquiera sea la vía por la que se pida la resolución denegatoria, obviamente usted ni ningún interviniente lo va a poder volver a discutir o la presentar en 60 días, salvo evidentemente que sea la audiencia de preparación de juicio oral.

Que quiero decir, si alguien pidió que se levantara el secreto 30 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y después en 30 días en la audiencia no nos van a decir que en la audiencia no se puede volver a discutir porque no han pasado los 30 días, salvo esa excepción digamos de tiempo, no se podría renovar por 60 días desde que quede ejecutaría la resolución.

Esa podría ser una alternativa, con la excepción de la audiencia de preparación de juicio oral.

El diputado señor Leiva (Presidente), sin ser experto respecto a los derechos de los intervinientes en el proceso, refiere que también le queda la duda si efectivamente con la interposición del recurso se inhibe a los demás intervinientes del proceso hacer el mismo requerimiento, que podría tener fundamentos formales distintos o de fondo distinto, y quizás pueda estar limitando el derecho de los otros 50 intervinientes.

Al poder intentar un recurso de esta naturaleza, creo que también constitucionalmente puede ser un problema, porque establecería una diferencia; también podría alguien que quisiera obstaculizar interponer un recurso mal fundado rápidamente para poder sacar ese problema de encima.

El señor Ignacio Castillo, Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, manifiesta tener una opinión diversa a la que plantea la defensoría.

Cree que efectivamente la propuesta del diputado Sánchez ordena una cuestión que de otra manera va a ser impracticable, en términos de su orden básicamente. ¿Por qué? porque la lectura que uno haría razonablemente de la propuesta del Honorable diputado Sánchez, a diferencia de lo que plantea la defensa, es que una vez presentada la acusación, y por lo tanto, ha hecho el disclosure del Ministerio Público respecto de cuáles van a ser los testigos que tienen la condición de reservados, que ya se les decretó la condición durante la investigación del carácter de secretos reservados respecto de ellos, en ese contexto ya las defensas van a poder solicitar el levantamiento de

Informe de Comisión de Constitución

esa información para los efectos de la audiencia de preparación de juicio oral, lo cual además va a ordenar el hecho de que todos los intervinientes, todas las defensas, puedan eventualmente impetrar la misma solicitud y recurrir de ella en términos de consuno ahora.

Pero además también la indicación del diputado Sánchez tiene otra virtud, que es que al utilizar, entiendo de lo que leí la expresión “exclusivamente” resuelve el problema también de la cautela de garantía que es, vale la pena recordarlo, aquello que generó el problema en una causa en el norte, al decir el legislador que sólo se va a discutir en la audiencia de preparación de juicio oral entendido, insisto, en la buena lectura, en una lectura razonable, de que ello se empieza a preparar desde el momento en que se presenta la acusación y se hace por así decirlo, el descubrimiento respecto de cuáles van a ser los testigos.

Me parece que esa es una buena manera para solucionar el problema en las dos partes primero, en la dispersión de solicitudes, como por lo demás también, respecto de evitar que esto se resuelva a través de cautela de garantía, porque la propuesta de la defensa de que cada 60 días, 120, en el fondo lo que va a permitir es que en algún momento, dado que las sentencias de las cortes no tienen efecto, por así decirlo, permanente respecto de la causa hasta que en algún momento algún juez va a levantar alguna corte, alguna decisión de la corte, lo va a levantar y, por lo tanto, va a romperse, por así decirlo, lo que yo entiendo es la intención del legislador de evitar que ello suceda.

El señor Gajardo, Subsecretario de Justicia, cree que la indicación del diputado Sánchez resuelve o busca resolver el problema que se ha planteado en la comisión, sin embargo vamos a sugerir algunos pequeños cambios en la redacción, principalmente para que sea factible hacer esta solicitud y para eso tendría que ser antes de la audiencia preparatoria del juicio oral, en el tiempo intermedio en el que se realiza la acusación y se verifica la audiencia, y con eso nosotros creemos que se salvan los problemas que había planteado la defensoría.

El diputado señor Longton (Presidente) estima que con las modificaciones recomendadas a la indicación del diputado Sánchez, se resuelve el problema, y manteniendo el objeto “exclusivamente” quedaría circunscrito que no se podría interponer en otra etapa del juicio, a través de la cautela de garantías. Solicita a los invitados aclarar ese punto, si es así o no.

El señor Leonardo Moreno (Defensoría Penal Pública) cree que aquí, nuevamente, lo que se está haciendo es querer mejorar el sistema, pero cuando el Ministerio Público dice que una interpretación razonable es siempre la que él plantea, y cada vez que la Defensoría plantea una interpretación, que también parece razonable, el honorable representante del Ministerio Público la descalifica, a mí me parece que en este caso se están confundiendo cosas.

La posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto puede ocurrir durante la investigación, no necesariamente en el cierre, y eso puede ser razonable porque puede ser a propósito de un debate de medidas cautelares de que llegue antecedentes de un agente encubierto participa incluso en la organización delictiva, y por lo tanto puede ser razonable que un juez se pronuncie entonces, decir que sólo se puede plantear después de que la investigación está concluida y se ha deducido a acusación o como plantean aquí, sólo en la audiencia de preparación, a mí me parece que limita pero severamente, no sólo la actividad de la defensa, eventualmente un querellante que quisiera sostener una pretensión distinta a la del Ministerio Público.

Entonces aquí lo que corresponde es equilibrar razonablemente que hay un juez que decidió una medida de protección. Que esa medida de protección no quede en el juego de las partes, en el sentido de que la podamos estar revisando todos los días, y que se establezca por lo tanto un plazo o un momento en que esto se puede renovar, pero restringir que la única posibilidad de pedir es el levantamiento.

Imagínense una investigación que dura dos años, la decretan a los dos meses, quiere decir que vamos a tener que esperar los dos años que se cierre la investigación, que se acuse para recién en ese momento decir: “oiga me podría mostrar los antecedentes que existen respecto de este señor” o discutamos si es que es razonable que se mantenga ese secreto, a mí me parece que es claramente excesivo y puede afectar seriamente, insisto, no sólo los derechos de la defensa, sino que eventualmente los derechos incluso de un querellante particular. No se olviden que no sólo, no siempre, los querellantes son adhesivos, en el sentido que están detrás del Ministerio Público en todo lo que él plantea, sino que podría ser un querellante institucional, un querellante particular que pudieran incluso sostener una pretensión aún más gravosa que la del Ministerio Público y van a estar también limitados por esta posibilidad.

Informe de Comisión de Constitución

También quería complementar con lo siguiente: piénsese en las investigaciones desformalizadas, que pueden durar años con secreto antes de que comience a correr el plazo de investigación.

El señor Ignacio Castillo (Ministerio Público) cree oportuno recordar que hasta el momento, el ámbito de aplicación respecto de esto, es únicamente tratándose de crimen organizado, es decir, tratándose básicamente de asociaciones criminales y asociaciones delictivas.

A modo de ejemplo, y lo puedo poner porque a esta altura ya efectivamente se presentó la acusación y ya tenemos los antecedentes, en el caso del Tren de Aragua, un agente encubierto estuvo durante toda la investigación ejerciendo el rol de agente encubierto, se introdujo dentro de la organización criminal, y eso habría sido imposible si durante la etapa de investigación se tomara conocimiento de la identidad de esa persona.

Desde luego, en el caso de los agentes encubiertos, yo soy de la tesis - pero eso es una opinión personal - que nunca debiera saberse la identidad de la persona, pero lo que nos propone la Defensoría, insisto acá hay un problema de proporcionalidad, estamos hablando de asociaciones criminales delictivas de crimen organizado, lo que nosotros estamos diciendo es que sí hay un momento correcto donde además se unifican las peticiones y se excluye.

Contesto lo que decía, por su intermedio, al honorable diputado Longton. Uno nunca puede decir que la interpretación va a ser unívoca y que no van a haber diferentes interpretaciones por parte de los tribunales, pero a mí me parece que la hermenéutica razonable de la ley, la cuestión de la razonabilidad, no tiene que ver con si uno está de acuerdo o no con la defensa, pero la interpretación razonable de la expresión “exclusivamente” es precisamente para excluir otras hipótesis de discusión, como podría ser la de la cautela garantía, esa es la mayor virtud de la propuesta que tiene la indicación del honorable diputado Sánchez.

Luego de una breve suspensión de la sesión, el diputado señor Sánchez, Benavente, Flores y Leiva hacen ingreso de la siguiente indicación:

- Indicación de los diputados Benavente, Flores, Leiva y Sánchez, en el siguiente sentido:

Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso quinto, pasando el actual quinto a ser el sexto, del siguiente tenor:

"Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia, en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio de poder solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez".

Sometida a votación la indicación de los diputados Sánchez, Benavente, Flores y Leiva, que agrega un nuevo inciso quinto al artículo 226 J, es aprobada de forma unánime. Votaron a favor los(as) señores(as) diputados(as) Raúl Leiva, Gustavo Benavente, Camila Flores, Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Winter (6-0-0).

*El diputado señor Sánchez hace presente que esta indicación reemplaza a la anterior (página 6 del acta).

Sesión N° 158 de 3 de enero de 2024.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numerales nuevos

- Indicación del Ejecutivo, para intercalar los siguientes numerales 7), 8), 9) y 10), nuevos, adecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

- Se resuelve analizar cada numeral por separado.

[*El numeral 7) nuevo, que recae en el artículo 226 B, se despachó en sesión anterior]

Informe de Comisión de Constitución

Artículo 226 N

“8) Incorpórase, en el artículo 226 N, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

i) Participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

ii) Reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para su identificación.

iii) Reserva de la identidad en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) considera que la indicación suscrita por el señor Leiva al artículo 226 P (elaborada con base en propuesta del Ejecutivo y a la que adhirió posteriormente la diputada señora Jiles y el diputado señor Sánchez) es más completa que la que indicación al artículo 226 N porque no solo incorpora a los testigos sino también a los agentes encubiertos y agentes reveladores.

Sugiere discutir directamente la indicación al artículo 226 P, haciendo hincapié en que la propuesta del Ejecutivo al artículo 226 N estaría contenida en esa disposición.

Sobre el punto, la diputada señora Jiles solicita que se discutan y voten las normas en el orden correspondiente, partiendo por la del artículo 226 N.

En este contexto, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) recoge la propuesta del Ejecutivo en orden a someter a votación, en primer lugar, la indicación al artículo 226 P, en el entendido que es más completa que la planteada por el Ejecutivo.

- Se deja pendiente la discusión del artículo 226 N para analizar primeramente el artículo 226 P, que sigue a continuación:

Artículo 226 P

- Indicación de los diputados señores Raúl Leiva y Luis Sánchez, y señora Pamela Jiles, para modificar el artículo 226 P en el siguiente sentido:

- Intercálase en el inciso primero entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o” una coma “,” y, a continuación, la palabra “informantes”.

- Sustitúyese la frase “que se les otorgue la calidad de informantes” por la frase “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

- Sustitúyese en el inciso segundo la frase “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por una del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

- Incorpórase un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior, deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma

Informe de Comisión de Constitución

previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Del mismo modo, permitirá que todos los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que deba concurrir el compareciente.”.

- Indicación del diputado señor Raúl Leiva para modificar el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, del artículo 226 P en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “testigos protegidos”.

- Sustitúyese la frase “de los informantes” por la frase “testigos y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

La indicación del señor Leiva al inciso tercero del artículo 226 P es retirada por su autor.

En el debate, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) subraya que la indicación al artículo 226 P no incorpora a las víctimas, parte del objetivo de protección de este proyecto de ley. Observa que cuando el artículo menciona la expresión “testigo” podría solucionarlo, pero, existe jurisprudencia -no poca- que en razón del artículo 12 del Código Procesal Penal distingue intervinientes testigos de víctimas.

Apunta a que la norma en discusión está creada en el contexto a las adecuaciones al crimen organizado, es decir, a delitos asociativos, donde hay un bien jurídico difuso, normalmente no vinculado con bienes jurídicos individuales, por lo tanto, que el legislador hubiera suprimido a la víctima del artículo 226 P era razonable cuando la investigación se trataba de delitos asociativos.

La propuesta al artículo 226 N tiene la ventaja que pone a la víctima dentro de los sujetos que podían ser protegidos. Propone como alternativa de solución regular esta materia en el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales (COT), que ya regula la comparecencia telemática haciendo la vinculación entre ambas disposiciones.

Asimismo, promueve la idea de ampliar el ámbito de aplicación del Párrafo 3° Bis a otros delitos de crímenes u otros en particular.

Seguidamente, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) hace presente que el Código Procesal Penal tiene vigente, desde el 15 de junio del año 2023, el artículo 226 V, que establece la protección de las víctimas. En virtud de la disposición, el fiscal puede aplicar protección de víctimas y testigos, a todas las medidas contenidas en el párrafo. Entonces, aunque no lo señale expresamente la indicación, no es correcto lo que señala el Ministerio Público, porque -por expresa disposición de la ley vigente- al incorporar más medidas de protección en los artículos 226 P y siguientes, se van a poder aplicar esas mismas medidas de protección para las víctimas.

Respecto de la propuesta de llevar esto al artículo 107 del COT, señala las del artículo 107 son medidas generales y estas son especiales para los juicios. El artículo 226 V ya contempla la posibilidad de aplicar todas las medidas del párrafo, por lo que podrían aplicarse las que contemplaría el nuevo artículo 226 P.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) deja constancia que la Defensoría Penal Pública está de acuerdo con lo señalado. Para mayor claridad da lectura al artículo 226 V:

“Artículo 226 V.- Protección de las víctimas. Es deber del Ministerio Público y de las policías otorgar protección a las víctimas de delitos o de amenazas emanadas de asociaciones delictivas o criminales. El fiscal podrá utilizar o solicitar, según sea el caso, la aplicación de las medidas previstas en este Párrafo, aun cuando la víctima no intervenga como testigo o informante.”.

A su vez, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) no es evidente que esta norma permita la aplicación de las medidas de protección que se están incorporando en el artículo 226 P. Además, se mantiene vinculado únicamente a conductas de las asociaciones criminales y delictivas. Es decir, en el contexto de un homicidio, en otros crímenes donde no haya asociación

Informe de Comisión de Constitución

delictiva o criminal, no va a existir un sistema de protección a las víctimas en juicio. Insiste resolver el punto en el artículo 107 COT.

Por su parte, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) sostiene que si el problema es que el artículo 226 P tendría solamente aplicación en crímenes organizados, ya estaría resuelto con la legislación vigente a través del artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales y del artículo 308 del Código Procesal Penal, este último que a su vez fue recientemente modificado también por la conocida como “Ley Antonia”, en la cual se amplió el ámbito de aplicación de la medida de protección -cuando existen motivos graves o calificados o para evitar toda consecuencia negativa en la víctima o testigo que va a declarar- autorizando al tribunal para que permita la comparecencia vía telemática de víctimas, testigos y también peritos en esos casos, para toda la gama de los delitos, no solamente para crímenes organizados.

Por eso, la indicación al artículo 226 P viene a reforzar para esos casos en particular, entendiendo que ya existen normas de aplicación general.

La diputada señora Jiles pregunta cuál sería la dificultad de modificar esta indicación o la del artículo 226 P para contemplar la seguridad de las víctimas, reforzando la legislación vigente.

El diputado señor Sánchez manifiesta que el artículo 226 A y siguientes se estructuran dentro del párrafo 3° bis referido a diligencias especiales de investigación aplicables a casos de crimen organizado. Estima que -recogiendo sugerencia del Ministerio Público- el ámbito de aplicación del párrafo debiera ser ampliado a la investigación de todos los delitos que están contemplados en el Código Penal con pena de crimen, por su especial gravedad.

Ejemplifica con el caso de una mujer vendedora ambulante que, por haber denunciado, grabado y subido a redes sociales a unos jóvenes -inmigrantes ilegales, al parecer- que se agarraban a cuchillazos en la calle, ahora la tienen amenazada a ella y a su familia y a su primo de tercer grado incluso. En la realidad actual, los delitos graves y violentos no se limitan al crimen organizado, la violencia en las calles está descontrolada y, por tanto, estas herramientas no pueden estar constreñidas solo a la fenomenología del crimen organizado.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) precisa que la discusión en este artículo trata única y exclusivamente respecto de las técnicas especiales de investigación en materia de crimen organizado, y busca entregar medidas de protección adicionales a los testigos, los informantes, agentes encubiertos, agentes reveladores y a los peritos. La protección de las víctimas se encuentra cubierta por el artículo 226 V.

Lo que plantea el diputado Sánchez, que es legítimo y válido, dice relación con ampliar técnicas especiales de investigación a todo tipo de delitos, que es una materia distinta, que no ha sido cuestión en este debate.

El señor Irrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) complementa lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en torno al artículo 107 bis del COT porque el Ministerio Público decía que esta protección no existía fuera del ámbito del crimen organizado. Al efecto, en materia de comparecencia telemática, la norma dice que el tribunal podrá decretar que -en el juicio oral- la víctima no comparezca y declare por vía remota: “1. Cuando exista la necesidad de brindar protección a las víctimas y testigos que presten declaración, según lo dispuesto en el artículo 308 del Código Procesal Penal.”. Es decir, cuando hay un riesgo potencial para su integridad física.

A mayor abundamiento, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) propone agregar en el 107 bis del COT la siguiente frase: “Se presumirá especialmente que se encuentra en tal situación la víctima o cualquiera de los testigos protegidos de conformidad al artículo 226 N del Código Procesal Penal o bien cuando existieran antecedentes relevantes de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de estos, como asimismo de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos, u otras personas a quienes se hallen ligados por relaciones de afecto.”.

Enfatiza que la mejor solución está en el artículo 107 bis, más allá de la referencia al número uno, en incorporar una especial presunción cuando se trata de ciertas víctimas vinculadas con el crimen organizado o cuando se trata de víctimas que están amenazadas. Reitera que el artículo 226 V se aplicaría únicamente tratándose, de víctimas en el contexto de investigaciones de asociaciones criminales y delictivas. Es decir, si no hay asociación criminal o delictiva, no hay tal protección para la víctima. Agrega que el artículo 308 usa la expresión “testigos” y no “víctima”.

La diputada señora Jiles reitera la pregunta: ¿Cuál es el problema de agregar la palabra “víctimas” en la indicación

Informe de Comisión de Constitución

que se va a votar? La razón que se argumenta es que ya estaría contemplado en la legislación; si fuera así, cuál es el problema para legislar adecuadamente y agregar “víctimas” en la indicación.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) precisa que, por técnica legislativa, no puede presentarse indicación sobre indicación, por lo que incorpora en la modificación al inciso segundo, luego del término “testigo” la expresión “, víctimas”, considerando que el Ejecutivo se ha allanado a ello.

Por último, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) resalta que solo incorporar “víctimas” en el artículo 226 P no soluciona el problema.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) cierra el tema señalando que ya está resuelto.

Sobre el inciso tercero nuevo que incorpora la indicación, el Ejecutivo presenta nueva propuesta de texto, que es suscrita como indicación por el señor Leiva:

- Indicación del señor Leiva para incorporar un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas, sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de esta en las condiciones que establece la ley.”.

- Indicación de los diputados señor Gonzalo Winter y señora Maite Orsini, para incorporar al artículo 226 P un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. Este último tribunal deberá designar un funcionario que hará las veces de ministro de fe y que deberá presenciar íntegramente la diligencia junto al testigo que declara y reportar cualquier incidente al tribunal que ordenó la vía remota. Además, el ministro de fe deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”.

El diputado señor Benavente cuestiona la eficacia de la protección de testigos, agentes reveladores, víctimas si el inciso tercero nuevo de la indicación de los diputados Leiva, Sánchez, y Jiles dispone que los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que deba concurrir el compareciente.

Sobre la misma disposición (inciso tercero nuevo de la indicación de los diputados Leiva, Sánchez, y Jiles), el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) cuestiona que se esté regulando de manera más restrictiva, compleja y rígida (uso de los verbos “deberá” y “permitirá”) en el contexto del crimen organizado en comparación con lo dispuesto en el artículo 107 bis del COT, que utiliza el verbo “podrá”, lo que resulta paradójico.

El señor Moreno (asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública) sostiene que se está dejando de considerar la necesidad de que cuando se condene a alguien – aun cuando sea alguien vinculado a la criminalidad organizada, porque eso no le quita la calidad de persona, de sujeto de derecho y que tiene un debido proceso- tiene que existir la posibilidad de que la información que genera el Ministerio Público pueda ser objeto de control.

Si se están estableciendo medidas de protección para reservar la identidad y, además, la persona va a declarar telemáticamente en su casa, hay fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que han reconocido que esto afecta el debido proceso, la tutela efectiva de derechos, porque hay casos donde se ha constatado que hay personas que reciben WhatsApp o que en su computador abren ventanas que les permiten obtener información,

Informe de Comisión de Constitución

por lo tanto, existe un riesgo alto de que la calidad de la información que se genere en ese juicio sea una información de mala calidad. De hecho, puede estar totalmente preparada para ser más claro.

Agrega que en parte importante de la última sesión se discutió y hubo acuerdo en eliminar el representante de las partes y disponer, como en la nueva propuesta de texto del Ejecutivo (suscrita por el diputado señor Leiva), la posibilidad de que esto se haga en un tribunal, porque garantiza que la declaración se presta en un lugar imparcial, donde puede estar presente un funcionario del tribunal que verifica esa declaración, y garantiza que quien declara lo hace de manera verbal, sin apoyos, sin ayudas, sin ser inducido, y esa información va a tener una calidad suficiente para eventualmente dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. No solo importa que los juicios se hagan, sino que los juicios tienen que tener una cierta calidad, una cierta lógica, porque se trata de determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) refrenda que el nuevo inciso tercero, suscrito por quien habla, cambia el modo imperativo por facultativo, y la parte final, que fue la que hizo referencia el diputado Benavente, se modifica por el funcionario designado por el tribunal, a vía consideración de lo planteado por la Defensoría Penal Pública.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) pide que quede en el registro que se está regulando un estatuto más restrictivo, complejo y rígido para declarar en el contexto del crimen organizado en comparación con lo dispuesto en el artículo 107 bis del COT.

Observa que la nueva propuesta dice: “Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de esta en las condiciones que establece la ley”, pregunta si va a ir un funcionario a la casa del testigo o perito. En tal caso, los incentivos van a orientarse para obligar a la comparecencia al tribunal.

En este orden de ideas, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) hace presente que inciso nuevo propuesto comienza con: “El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas, sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren.”. Aclara que no es desde su casa o la playa.

El diputado señor Sánchez cree que la forma en cómo está redactada la norma puede abrir a una interpretación que haga ese criterio aplicable tanto a la declaración desde el domicilio que se defina como para la declaración que se haga desde el tribunal.

En este contexto, el señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) aclara cómo funciona esta nueva regla del artículo 226 P. La regla general de comparecencia es que los testigos vayan a los juicios; tienen que ir. La regla excepcional es que el tribunal pueda autorizar la comparecencia vía remota.

En crimen organizado, la regla que se está aprobando ahora es de muchísima mayor protección, porque la regla general es comparecencia vía remota. La excepción es la obligación a comparecer bajo resolución fundada, y si comparece en un tribunal, lo que tiene que hacer es que haya un funcionario.

La regla de protección general permite no presentarse al juicio, pero la regla en crimen organizado, la regla general es comparecencia vía remota, y solamente si el tribunal justifica de buena manera debe comparecer, no necesariamente al tribunal, sino a un tribunal distinto con competencia en materia criminal. Esa es la diferencia en la regla de protección.

A continuación, la diputada señora Jiles manifiesta que, desde el Habeas Corpus en adelante, los juicios se tienen que realizar en tribunales. Relata que el Fiscal Nacional de Colombia señaló que los juicios los hacían en las cárceles, media de la cual discrepa. No está de acuerdo con ninguna fórmula que signifique sacar de los tribunales la comparecencia de los testigos, pero sí que cuenten con las debidas protecciones.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Leiva, con la adhesión de Sánchez, y señora Jiles al artículo 226 P, con la incorporación del término “víctimas” en la modificación al inciso segundo; con el nuevo inciso tercero suscrito por el señor Leiva, es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Jorge Rathgeb (por la señora Flores); Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Hugo Rey (por el señor Longton); Consuelo Veloso (por la señora Orsini); Luis

Informe de Comisión de Constitución

Sánchez, y Gonzalo Winter. (11-0-0).

En consecuencia, el inciso tercero de la indicación de los diputados señores Leiva y Sánchez, y señora Jiles, y la indicación de los señores Winter y señora Orsini se dan por rechazadas reglamentariamente por incompatibles con lo ya aprobado.

- Se deja constancia de que, en sesión posterior, la Comisión resolvió dar por rechazada reglamentariamente la indicación del Ejecutivo al artículo 226 N, en virtud de lo aprobado en el artículo 226 P.

Artículo 226 Y

- Indicación del Ejecutivo, continuación:

9) Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) explica que es una indicación del Ejecutivo que introduce medidas especiales de protección para los jueces. Destaca que esta indicación surge en una conversación con la Excm. Corte Suprema, a raíz de la preocupación que tienen los jueces porque su identidad se da a conocer en los procesos judiciales, y amenazas que han recibido. Dispone como medida de protección que puedan mantener reserva de su identidad, salvaguardando siempre que los intervinientes puedan conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo que incorpora un artículo 226 Y es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Karol Cariola; Jorge Rathgeb (por la señora Flores); Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Hugo Rey (por el señor Longton); Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (11-0-0).

Artículo 226 Z

- Indicación del Ejecutivo, continuación:

10) Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) explica esta indicación del Ejecutivo también surge de la conversación que se sostuvo con la Excm. Corte Suprema y, en particular, tiene como objetivo hacerse cargo de una dificultad concreta respecto de juicios complejos, en materia de crimen organizado, cuando los intervinientes - principalmente los imputados- se encuentran en distintos lugares a donde se está celebrando el proceso.

Informe de Comisión de Constitución

La disposición permite esta comparecencia especial, sólo en aquellos casos de crimen organizado, por la cual los imputados pueden comparecer por medios tecnológicos a esta audiencia, y evita, en la práctica, los traslados que, sobre todo en casos complejos y por la geografía del país, constituyen un riesgo en sí mismo.

Explica que esto surge en razón de un caso concreto. Uno de los temas que se discutió con la Excm. Corte Suprema se relaciona con el caso del clan “Los Gallegos” en la ciudad de Arica, porque hay personas que están imputadas en distintos establecimientos penales a lo largo del país, y las normas vigentes no permitirían tener a estas personas, por ejemplo, compareciendo telemáticamente en distintos lugares; habría que trasladarlas a un mismo a un mismo lugar o al mismo tribunal.

Entonces, sintetiza, esta medida excepcional, en el marco de los juicios que se siguen contra el crimen organizado, permitiría que estas personas pudieran comparecer telemáticamente en distintas regiones y celebrar el proceso, garantizando el debido proceso.

A continuación, el diputado señor Sánchez observa que la redacción es más amplia de lo explicado por el señor Subsecretario, pues, no se restringe a los casos en que el imputado estuviera detenido con medidas cautelares, por ejemplo, de prisión preventiva.

Entiende el caso de las regiones del Norte donde efectivamente los traslados pueden ser más complejos, pues, por la geografía, existen mayores riesgos de interceptación, de huida.

Le llama la atención también que -tal como se discutió respecto de la declaración telemática de testigos y víctimas- existe el riesgo de declaraciones “fabricadas” porque cuando se declara de forma remota el imputado podría tener abierto en la pantalla el texto e ir leyendo un discurso preparado por alguien más. Si el objetivo general es resguardar que las declaraciones que se produzcan tanto por parte del imputado como por parte de la víctima, testigos y todos los intervinientes, sean lo más ajustadas a la realidad y lo más naturales posibles, sin influencias indebidas por parte de asesores, se debiese tener cuidado en la forma en la cual se redacta esta norma.

Es un derecho constitucional de las personas imputadas tener comunicación con su abogado, pero dentro del marco de la declaración que se le tomase por medios remotos, el tratamiento que tenga un imputado debe ser, al menos, equivalente al que tiene la víctima o el testigo, en lo que respecta a la comunicación que tengan con su asesoría jurídica.

Seguidamente, la diputada señora Jiles manifiesta que esta norma, al igual que la señalada por el Fiscal Nacional de Colombia, contraviene el debido proceso. Habeas Corpus quiere decir “cuerpo presente” en el tribunal, tribunal que no puede estar en la cárcel. Es un derecho de los imputados, de las víctimas, de testigos presentarse ante un tribunal. Una norma como esta violenta los derechos humanos.

En ese orden de ideas, enfatiza la necesidad de que se tomen todos los resguardos (para garantizar la seguridad de los traslados); está Gendarmería de Chile, y existe un presupuesto para tomar las medidas de seguridad necesarias. No se puede legislar para solucionar un problema de capacidad de los establecimientos penitenciarios.

Desde una perspectiva semejante, la diputada señorita Cariola expresa comprender las dificultades prácticas sobre todo desde el punto de vista territorial, sin embargo, comparte la idea de que se produce una infracción al debido proceso. Una de las pocas garantías que tienen, en este caso, los imputados, es la posibilidad de no tener elementos que interrumpan su proceso de declaración. La disposición busca resolver una circunstancia particular pero con una norma de aplicación general. Pide más antecedentes.

Por su parte, el diputado señor Raúl Leiva (Presidente de la Comisión) entiende cuál es el sentido de esta norma, que se circumscribe única y exclusivamente a casos de crimen organizado, donde los imputados tienen -tal vez prejuzgando- un alto nivel de peligrosidad, y una estructura transcomunal y regional. Analiza que, en la práctica, el imputado puede estar en un lugar distinto por razones de seguridad, por ejemplo, en la cárcel de alta seguridad de Santiago, siendo que el juicio se está desarrollando en el Tribunal Penal de Arica o de Puerto Montt, y su traslado implica recursos y un alto riesgo en materia de seguridad.

Llama su atención que la disposición tiene relación con la comparecencia del imputado; no ve de qué manera puede agravar ese derecho el no estar presente, incluso podría declarar de mejor manera porque se le garantiza que esté con un abogado. Finalmente, pregunta cuántas veces se requiere la comparecencia personal del imputado considerando estos procesos son extensos.

Informe de Comisión de Constitución

En ese contexto, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) manifiesta que lamentablemente existe una criminalidad nueva en el país que tiene asolada, sobre todo, a la Región Metropolitana, al Norte y algunas de las capitales del sur.

En el caso del Tren de Aragua están siendo imputados por los delitos más graves que existen en nuestra legislación, asesinatos, extorsiones, tráfico de personas, secuestro de personas, entre otros. Esas personas son de alta peligrosidad y por las características que tiene nuestro sistema penitenciario se encuentran en módulos de alta y máxima peligrosidad en distintas cárceles del país.

Pone de relieve que lo ideal sería - como ocurre en el Centro de Justicia en Santiago- que los tribunales orales en lo penal pudieran comunicarse directamente con la cárcel de máxima seguridad que se encuentra aledaña y pasan solo por el túnel. Sin embargo, esto la excepción en el sistema penitenciario y de tribunales.

En el caso de Arica, desde el complejo penitenciario de Acha, tienen que ser trasladados al tribunal oral en lo penal de Arica, en una distancia de más de 30 kilómetros, en parte, por pleno desierto. Existen riesgos reales, y eso es solo en el caso de que estuvieran todos en Arica, pero cuando se habla de criminalidad organizada se encuentran en Arica, en Coquimbo, en los distintos penales que tienen las capacidades de albergar personas de alta y máxima peligrosidad.

Esta es una medida que se ha conversado con el Poder Judicial, en particular, con la Excm. Corte Suprema, responde a una necesidad práctica de los juicios contra la criminalidad organizada, y es excepcional porque se incorpora en el párrafo 3° bis sobre causas de crimen organizado. No tiene aplicación general.

Considera que no vulnera el debido proceso porque la persona va a comparecer de una manera telemática, es decir, no va a hacer un juicio en su ausencia; es una decisión que tiene que tomar el juez de manera fundada, a través de una resolución, y además siempre va a tener la posibilidad de comparecer con su defensa.

Respondiendo la pregunta que hacía el presidente, estos juicios pueden durar meses y, por ende, los riesgos de que estas personas sean rescatadas -cuando hablamos de criminalidad organizada- son reales, no son ficticios. Existe una preocupación real de cómo se van a desarrollar estos juicios.

El señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) hace presente que todos los instrumentos internacionales reconocen el derecho del imputado a estar presente en su propio juicio; es uno de los derechos básicos, junto con el debido proceso, desde la Carta Magna de 1215. Es un derecho fundamental estar presente cuando se va a condenar, cuando se exhibe la prueba en su contra o de la parte.

No es una mera formalidad porque si el defensor está en la sala y el imputado en la cárcel se van generando problemas prácticos que desfiguran el juicio oral.

Apunta que la regla general en el juicio oral tiene que ser la presencia de todas las partes y tienen que haber razones graves y calificadas, como dice la norma, para que haya excepciones. En la especie, efectivamente, se trata de un caso excepcional, para crimen organizado, pero hay una solución más sencilla y que no vulnera el derecho de defensa, que es hacer los juicios en la cárcel. Así se hicieron los juicios contra la ETA en España, contra la banda Baader-Meinhof en Alemania, contra la mafia en Italia. Lo lógico sería que si hay un riesgo para la seguridad pública, en casos excepcionales, el juicio se haga en la cárcel.

De hecho, solamente porque el Ejecutivo aludió al caso de Los Gallegos, el Tren de Aragua en el Norte, en el informe reservado emitido con fecha 7 de julio de 2023, Gendarmería de Chile señaló que era factible hacer la audiencia de preparación de juicio oral en la cárcel de Arica. No ve razones por las cuales esa no debe ser la regla.

Finalmente, hace hincapié en que para el efecto de dictar la sentencia, para un tribunal no es lo mismo condenar a una imagen en una pantalla de computador que condenar a una persona que está al frente de ellos y que pueden ver como actuó durante el juicio.

El señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) precisa que la Defensoría omite que Gendarmería de Chile dice ese pronunciamiento -en un informe reservado- después de que se tuvo que trasladar a los 11 imputados que se encontraban en distintos establecimientos penales porque no hay una norma como la que se encuentra en discusión.

Informe de Comisión de Constitución

Si se tuviera una norma como esta, no se habría corrido el riesgo en el traslado por más de 2.000 kilómetros a la cárcel de Acha en Arica, cárcel que no tenía módulo de alta seguridad, y que hubo que establecer uno para cumplir con la norma. El sistema no está preparado lo suficiente para casos de este tipo, hay módulo de alta seguridad en Arica, luego, en Antofagasta y en Coquimbo; si se tuviera esta situación en Calama, en Pozo Almonte, por ejemplo, habría problemas serios de seguridad.

Por su parte, el diputado señor Sánchez reitera su opinión expresada con anterioridad, particularmente, no observa que la norma se restrinja solo a los casos de quienes se encontraran en prisión preventiva, quedando más laxo que la legislación vigente.

Valora, de todas maneras, lo señalado por la Defensoría, en torno a que en casos especialmente graves se pudieran realizar los juicios dentro de las cárceles.

Continuando con el debate, el señor Castillo (Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) señala estar de acuerdo con el Subsecretario de Justicia, al menos, en el diagnóstico que plantea; lo ha señalado también el Fiscal Nacional en términos de la infraestructura que hay en algunas regiones del país, de la peligrosidad que supone la realización de estos juicios, de la complejidad que existe en el ámbito del traslado de los imputados, y los antecedentes que se ha tenido de planificaciones de eventuales rescates.

Concuerda con algunas adecuaciones que le parece ser relevantes, por ejemplo, aquella que se señala respecto de la necesidad de que fuese solamente respecto de aquellos que están en prisión preventiva y que evitaría que quedara un estatuto desigual entre las víctimas y los testigos y los propios imputados, si es que no fuese que estuviesen privados de libertad.

Recogiendo la inquietud, el señor Gajardo (Subsecretario de Justicia) propone que la regla haga referencia al imputado privado de libertad.

- Indicación de los diputados señores Raúl Leiva, Luis Sánchez, Jorge Rathgeb y Hugo Rey para intercalar entre las palabras “imputado” y “por” la expresión “privado de libertad”.

En votación la indicación del Ejecutivo que incorpora un artículo 226 Z, con la indicación de los diputados señores Leiva, Sánchez, Rathgeb y Rey, es aprobada por la mayoría de los presentes. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Gustavo Benavente; Jorge Rathgeb (por la señora Flores); Marcos Ilabaca; Hugo Rey (por el señor Longton); Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Votan en contra los (la) diputados (a) señora Pamela Jiles y señor Gonzalo Winter. Se abstienen las diputadas señorita Karol Cariola, y señora Consuelo Veloso (por la señora Orsini). (7-2-2).

Fundamento del voto:

La diputada señorita Cariola argumenta que entiende las dificultades que se plantean, pero tiene dudas en torno a la contraposición de alguna u otra manera con el ejercicio de las garantías. Se abstiene.

La diputada señora Jiles señala que no respaldará una norma que atenta contra el debido proceso. Vota en contra.

La diputada señora Veloso estima que hay fundadas razones de seguridad pero cuesta tomar una postura al respecto considerando que se vulneran garantías del debido proceso. Afirma que en momentos tan complejos no se puede perder el horizonte. Se abstiene.

El diputado señor Leonardo Soto fundamenta que considerando que el crimen organizado es un fenómeno que en ocasiones puede poner en riesgo incluso el Estado de Derecho de los países, que es capaz de atentar contra jueces, es capaz de destruir totalmente el sistema y liberar a los cabecillas de estas bandas criminales, el Estado de Derecho también tiene que tomar medidas excepcionales para poder enfrentarlo. Esta medida va en esa misma línea y en la medida que el Gobierno lo ha propuesto, la va a aprobar.

El diputado señor Winter señala estar de acuerdo que el crimen organizado puede poner en jaque al Estado de Derecho. Sin embargo, el debido proceso es uno de los fundamentos del Estado de Derecho, quien es víctima de la arbitrariedad en el juicio del Estado, en la pena, es víctima de la arbitrariedad toda.

Entiende que se está ante una situación excepcional y los problemas de infraestructura, pero lo que no se puede

Informe de Comisión de Constitución

hacer es, por motivos de falta de infraestructura, subvertir la argumentación respecto de los principios que rigen el debido proceso. Vota en contra.

Sesión N° 160 de 9 de enero de 2024.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que con motivo de la aprobación de las indicaciones en el artículo 226 P, hay que resolver una situación en relación con el artículo 226 N. Explica que durante el debate el señor subsecretario propuso discutir, en primer lugar, las indicaciones al artículo 226 P en el entendido que eran más completas que la indicación planteada por el Ejecutivo en el artículo 226 N.

Luego de la aprobación de las indicaciones en el artículo 226 P no se expresó que debería haberse declarado rechazada reglamentariamente la indicación del Ejecutivo al artículo 226 N para los efectos de mantener claridad de lo que queda pendiente.

De tal manera que solicita se permita a la Secretaría corregir el acta de la sesión pertinente, de manera que se pueda dejar constancia de que, conforme a lo expuesto por el Ejecutivo, y que fue acogido en su oportunidad por la Comisión, con motivo de la aprobación de las indicaciones en el artículo 226 P, en consecuencia, la indicación del Ejecutivo al artículo 226 N se da por rechazada reglamentariamente.

-Así se acuerda.

Numerales nuevos Artículos 78 quáter y 78 quinquies

- Indicación de los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, en el ordinal 1) para incorporar los siguientes artículos 78 quáter y 78 quinquies del Código Procesal Penal:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias, el fiscal respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

- a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.

Art. 78 quinquies: Medidas especiales de protección decretadas por Jueces de Garantía o Tribunales del Juicio Oral en lo penal. Los tribunales podrán decretar cualquier medida que estimen pertinente a efectos de proteger a los intervinientes en el proceso penal, las que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte, considerando para ello las mismas situaciones señaladas en el artículo anterior.”.

- Indicación del diputado señor Gonzalo Winter, en el ordinal 1) para incorporar un nuevo artículo 78 quáter del siguiente tenor:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el tribunal de juicio oral o el juez de garantía respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de

Informe de Comisión de Constitución

protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia, siempre que preste su declaración en una sala de un tribunal con competencia en lo penal y en presencia de algún funcionario del mismo.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos durante todo el proceso penal, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.”.

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que estos artículos habían quedado pendientes en su oportunidad por cuanto se trata de disposiciones relativas a medidas de protección en favor de víctimas, testigos y peritos.

Explicita que la indicación de los diputados señores Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto, se refiere a dos hipótesis: una, tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales; dos, cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias.

Asimismo, informa que el fiscal respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las medidas de protección que señala: participación en las audiencias por vía remota; reserva de la identidad en las audiencias, y reserva de la identidad en los registros y documentos.

Por su parte, la indicación del diputado señor Winter también trata medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos, en la hipótesis de una investigación de delitos cometidos por asociaciones directivas o criminales. En este caso será el tribunal de juicio oral o el juez de garantía respectivo quien podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las medidas de protección.

El diputado señor Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión) sostiene que esta fue una discusión extensa y ya se aprobaron normas en este sentido.

En consecuencia, la indicación de los diputados señores Ilabaca, Leiva y Leonardo Soto que incorporan los artículos 78 quáter y 78 quinquies, y la indicación del diputado señor Gonzalo Winter, que incorpora un nuevo artículo 78 quáter se dan por rechazadas reglamentariamente por incompatibles con lo ya aprobado.

- Se deja constancia de que la diputada señora Jiles ha informado a la Secretaría que adhiere a las indicaciones que siguen a continuación suscritas por los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva.

Al artículo 149

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 149 del Código Procesal Penal, para intercalar en el inciso segundo entre el guarismo “436” y la expresión “y 440” el guarismo “438” antecedido de una coma.

Según se señala en la propia indicación su objetivo es agregar el delito de extorsión a los delitos en los que procede apelación verbal del artículo 149 inciso segundo del Código Procesal Penal.

El diputado señor Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión) explica que la indicación incorpora en las hipótesis del artículo 149 la figura del artículo 438 que dice relación con el delito extorsión; agrega esta figura penal respecto a las limitaciones de la libertad para aquellos sujetos que se encuentran en prisión preventiva.

A continuación, el diputado señor Longton señala que la indicación tiene por objetivo incorporar el delito de extorsión a propósito de los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva, y que tengan que estar ejecutoriados para efectos de dar curso a la revocación de la prisión preventiva o la mantención de la misma.

Cree prudente incorporar este delito en este catálogo por la intensidad que está ocurriendo en el país y por las distintas modalidades que son cada vez más violentas.

Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, la señora Torres (Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) expresa que este delito se incorporó recientemente en la legislación a propósito de un proyecto de ley -que apoyaron fuertemente- que tenía que ver también con medidas especiales para Gendarmería de Chile, la Ley N° 21.555.

Las penas que están asignadas a este delito son las mismas que las del robo, y el robo está contemplado en el artículo 149 también. Por lo tanto, es consistente con la regulación de la apelación verbal.

Sometida a votación, la indicación que modifica el artículo 149 del Código Procesal Penal es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión); Karol Cariola; Raúl Leiva; Andrés Longton; Catalina Pérez (por la señora Orsini), y Leonardo Soto. (6-0-0).

Al artículo 180

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 180 del Código Procesal Penal, para agregar en el inciso segundo después de la frase: “Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley”, la siguiente frase: “entre los que no constituyen excepción el carácter personal y sensible de los datos de acuerdo con la Ley 19.628”.

Según se señala en la propia indicación su objetivo es que la ley de protección de datos personales no dificulte la investigación y de que se entregue la información de forma expedita.

El diputado señor Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión) manifiesta que esta norma está siendo discutida en la Ley de Datos Personales, que se encuentra en Comisión Mixta en el Senado.

Puesta en votación, la indicación que modifica el artículo 180 del Código Procesal Penal es rechazada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión); Karol Cariola; Raúl Leiva; Catalina Pérez (por la señora Orsini); Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. (0-6-0).

Al artículo 222

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 222 del Código Procesal Penal, para reemplazar en el inciso primero luego de la frase “o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen,” la conjunción “y” por “o”.

Según se señala en la propia indicación su objetivo es agregar la posibilidad de interceptar a víctimas o testigos en ciertos delitos de modo genérico.

A continuación, el señor Irarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) señala que tienen algunos problemas con esta indicación. Hay distintas hipótesis en las cuales procede la interceptación telefónica del artículo 222 del Código Procesal Penal. Una de ellas, es que existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión de un delito, hipótesis que no se modifica. Otra hipótesis se refiere a que una persona prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley asigna una pena de crimen, y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible. O sea, el Ministerio Público cree que la persona va a cometer un delito que tiene pena de crimen, por eso, el estándar que pone el Código Procesal Penal es tan alto, porque se refiere a hechos que todavía no han ocurrido.

El problema de poner los requisitos como disyuntivos, usar la conjunción “o”, es que bastaría con que el hecho que el fiscal cree que se va a cometer tenga pena de crimen. Es decir, al fiscal le bastaría sostener que cree que la persona va a cometer un delito con pena de crimen; luego, el juez cuando tenga que decidir si accede o no la interceptación telefónica, no tiene estándar para decidir. Entonces, enfatiza en que se debiera mantener el estándar y, por lo tanto, mantener la conjunción “y”.

Desde otra perspectiva, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) expresa que la norma es relevante sobre todo en el contexto del aumento del crimen organizado, particularmente, en la disputa por el control territorial entre las bandas.

Cuando hay una balacera, como en el caso de la llamada “tiktok”, a pesar de que el Ministerio Público pueda identificar que la víctima o sus familiares, que probablemente no van a colaborar con la investigación penal,

Informe de Comisión de Constitución

pueden eventualmente estar pensando en reaccionar e ir a cobrar venganza, los tribunales niegan la medida intrusiva de interceptación telefónica dado que los familiares no son considerados autores sino que son todavía víctimas directas o indirectas.

Añade que una virtud de esta norma es que además - discrepa con la Defensoría respetuosamente- se mantienen los estándares, se trata de crímenes, y se trata de asociaciones delictivas, asociaciones criminales. La única diferencia es que, además, sea necesario para la investigación de esos delitos, en el sentido de que pueda ser interceptada una persona que no tenga la condición de sospechoso.

Detrás de esto está la idea de que las bandas cuando disparan, no colaboran con la investigación, no se adhieren con la investigación, sino que, al revés, lo que hacen es buscar venganza entre ellos. Y en ese buscar venganza, disparan y matan personas inocentes. Se persigue la posibilidad de que se pueda interceptar teléfonos de personas que no tienen la condición de imputado, pero que puede entregar información útil respecto de la investigación del delito original.

Seguidamente, el señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) manifiesta que la regulación del artículo 222 dice relación con la afectación de la intimidad. Luego, los requisitos para afectar la intimidad deben analizarse desde un punto de vista de afectación de derechos fundamentales. Es decir, para que legítimamente el Estado afecte derechos fundamentales de los ciudadanos, tienen que cumplirse determinados requisitos que no son requisitos determinados por la ley, sino que son requisitos que provienen de teoría constitucional. La necesidad de afectación, la falta de otro medio alternativo para conseguir el objetivo por la afectación, y la gravedad del hecho que se busca evitar por la afectación.

Lo que hizo el legislador en el Código Procesal Penal fue tomar la doctrina constitucional sobre afectación de derechos fundamentales y establecer ambos criterios. Es decir, gravedad y necesidad. Si se elimina la conjunción "y", se aleja de la doctrina constitucional sobre afectación de derechos y garantías fundamentales. La conjunción "y" no es porque haya sido una regla de estilo, sino que era tributaria a la doctrina constitucional chilena.

Más allá de eso, la ley 21.577, sobre crimen organizado modificó el artículo 222, siendo tributario a las técnicas de investigación de crimen organizado, en junio del año 2023. La propuesta rebaja el estándar, y se estaría revisando un artículo que lleva siete meses desde su última modificación.

Por su parte, el diputado señor Leiva pone de relieve que la dinámica criminal avanza a pasos agigantados. Respecto a la interceptación telefónica, apunta que hay que tener presente la (falta de) disposición de los operadores telefónicos para entregar la información, la interceptación o la triangulación, pues, se comete el delito, se sabe quién disparó, pero la interceptación o la triangulación llega 48 horas después, cuando la persona ya está fuera del país.

Lo que busca la Fiscalía, a través de esta rebaja de estándar, es ampliar la capacidad investigativa, siempre bajo control y tutela jurisdiccional. La propuesta busca abrir un abanico para precaver las circunstancias y situaciones prácticas que el propio Ministerio plantea. Está de acuerdo con respetar todas las garantías individuales, pero en el estado en que el país se encuentra, ser capaces de entregar nuevas herramientas a las instituciones, con control jurisdiccional, va en la línea correcta.

En votación, la indicación que modifica el artículo 222 del Código Procesal Penal es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Miguel Ángel Calisto; Raúl Leiva; Andrés Longton, y Luis Sánchez. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Catalina Pérez (por la señora Orsini), y Gonzalo Winter. Se abstienen los diputados señores Marcos Illabaca (Presidente accidental de la Comisión) y Leonardo Soto. (4-3-2).

Fundamento del voto:

El diputado señor Leonardo Soto expresa compartir los argumentos sobre la necesidad de disponer herramientas especiales para enfrentar la nueva criminalidad, pero le preocupa de que la norma -que limita los derechos ciudadanos y la libertad de las personas- es aplicable a todos los delitos que tienen asignada una pena de crimen, que son más de 300, y algunos de bastante menor entidad. Estaría por mantener la propuesta respecto de los delitos más altos de crimen organizado. Se abstiene.

El diputado señor Illabaca (Presidente accidental de la Comisión) argumenta que ampliar el criterio en orden a la

Informe de Comisión de Constitución

participación en delitos que asignan penas de crimen o que la investigación de tales delitos lo haga imprescindible, cree que es excesivo para el marco de delitos que tienen asignados penas de crimen. Se abstiene.

Al artículo 225 bis

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 225 bis del Código Procesal Penal, para agregar en el inciso primero después de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales” la siguiente frase: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares”.

Según se señala en la propia indicación su objetivo es la posibilidad de acceder a los equipos informáticos con contraseñas, código de seguridad o acceso.

En el debate el señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) observa que se intenta incorporar una especie de ejemplificación de la autorización que ya se da para acceder a medios tecnológicos e informáticos, evitando, de alguna manera, una imprecisión o solicitudes de no actuar en conformidad con la ley. Cree que la indicación da más luz a la aplicación de la norma, por lo tanto, no tiene objeción respecto de ella.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) señala que es una norma que se aplica únicamente al ámbito de la asociación delictiva y criminal. A pesar de su aprobación en la Ley N° 21.577, por razones presupuestarias, es de compleja aplicación.

Lo que más le importa recalcar es que cuando se habla de asociación delictiva o criminal, el estándar que los tribunales exigen es la presencia de tres personas o más que, en un tiempo determinado, se dedican a cometer simple delito y crímenes. En ninguno de los casos que se hace mención, por ejemplo, en el caso de La Victoria, cuando la investigación está partiendo, a pesar de que hay cinco individuos que están disparando contra un conjunto indeterminado de personas, eso no es suficiente para fundamentar una imputación por asociación criminal. Por lo tanto, eso es un problema.

Sometida a votación, la indicación que modifica el artículo 225 bis del Código Procesal Penal es aprobada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Marcos Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión); Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Raúl Leiva; Andrés Longton; Catalina Pérez (por la señora Orsini); Luis Sánchez, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Al Párrafo 3° bis, artículo 226 A

- Indicación de los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri, Raúl Leiva y Luis Sánchez para modificar el párrafo 3° bis y el artículo 226 A para que las técnicas especiales sean aplicables también a crímenes.

- Párrafo 3° bis, para agregar después de “criminalidad organizada” la frase: “y crímenes”.

- Indicación del diputado Longton al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Sustitúyase el punto final del Párrafo 3° Bis del Título I del Libro Segundo, por lo siguiente: “y para el esclarecimiento de hechos a que la ley asigne pena de crimen.”.

El diputado señor Alessandri sostiene que cada vez que viene el Fiscal Nacional habla de estos grupos organizados, del crimen organizado, hace el símil, de que es parecido a un holding que tiene varias actividades. El mismo grupo delictual se dedica a la prostitución, a la droga, a la importación de autos robados.

Por lo tanto, estas diligencias especiales de investigación, por ejemplo, los agentes encubiertos, debieran servir para trabajar muchas de las actividades ilícitas, porque el grupo narco ya no es solo narco; el grupo que se dedica a la extorsión no es solo extorsión. Se mueven, se adaptan a los países, ven las debilidades. Si ven una debilidad en aduana, en migraciones, en Gendarmería, entran ahí. Por eso, estas indicaciones tratan de que estas diligencias especiales, tales como, los agentes encubiertos sirvan para muchos tipos de crímenes.

A continuación, la señorita Draper (abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) señala que el párrafo 3° bis del Código Procesal Penal se introdujo recientemente por la Ley N° 21.577 con el

Informe de Comisión de Constitución

objeto de establecer un catálogo de técnicas especiales de investigación para desbaratar asociaciones delictivas y asociaciones criminales, es decir, bandas que cometen simples delitos, bandas que cometen crímenes.

Se necesitan técnicas especiales porque se trata de bandas que están organizadas y, por lo tanto, es distinta a las técnicas que se utilizan para un individuo que comete delitos o crímenes que a una banda que está organizada y se necesita, entonces, mayor especialización.

En el párrafo 3° bis están los artículos 226 A hasta 226 Z, que fue el último artículo que se aprobó en la materia. Estas normas se pueden dividir en dos. Primero, técnicas especiales de investigación y, segundo, normas de protección que ya se han discutido latamente en esta comisión. Entre las técnicas especiales de investigación están los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas.

Estas técnicas ya existen en la Ley N° 20.000 para investigar delitos de tráfico de drogas aun cuando no sean asociaciones delictivas o criminales las que los cometan, y ya se hacen aplicables por el artículo 226 X para delitos sancionados en la Ley de Conductas Terroristas.

Pregunta ¿Por qué para la Ley N° 20.000, terrorismo y asociaciones delictivas o criminales? Porque la naturaleza de esa delincuencia requiere estas técnicas especiales. Asimismo, las normas de protección se basan en que es aplicable para este tipo de criminalidad.

Afirma que ampliar el párrafo 3° bis a todos los crímenes haría que toda la discusión que se ha tenido a propósito de los artículos 226 B, 226 J, 226 P, 226 Y, y 226 Z ya no tuviera aplicación para crimen organizado, que fue bajo el presupuesto en que se discutió esta norma, y si se ampliara a todos los crímenes, observa que existen más de 300 crímenes en el Código Penal. O sea, es una categoría bastante amplia.

Por esa razón cree que cambiar ahora el ámbito de aplicación sería un tanto incongruente con la discusión que se ha mantenido y sugiere que no se apruebe.

Seguidamente, el señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) hace hincapié en que, a diferencia de la droga, estas técnicas acá no sirven para desbaratar.

En el contexto de la droga, basta con que se pille a un sujeto que está portando droga para que pueda haber un agente encubierto, un agente revelador, y con eso desbaratar a la banda.

En el caso de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones, se puede detener a uno de los integrantes del secuestro, pero si no se cumple con los requisitos de la tipicidad de la asociación criminal o delictiva, no se puede aplicar.

Reflexiona qué sentido tiene que en la ley de droga se pilla al transportista, y se puede usar una técnica especial de investigación; pero, si se pilla a un secuestrador, no se puede utilizar una técnica especial de investigación porque no hay tres o más sujetos que se dedican de manera permanente o temporal en el tiempo a cometer crímenes.

Estima que podría ser un exceso extender el párrafo a los 300 crímenes, pero la Comisión podría extenderlo a los mismos delitos de la cooperación eficaz.

El problema radica en la forma en que está redactada la asociación delictiva y criminal, y como se interpreta, porque supone que yo tengo que conocer la organización para poder hacer un agente encubierto, y eso no tiene sentido en lógica de persecución penal. Se quiere usar la técnica de investigación para llegar a la organización criminal. En materia de drogas y armas se puede hacer, pero en un secuestro y una extorsión, no.

A su vez, el señor Moreno (abogado de la Defensoría Penal Pública) argumenta que se debe mantener una cierta consistencia. Se lleva un número importante de sesiones en las que se ha discutido las reglas especiales de investigación para el crimen organizado. Estas reglas, como son para crimen organizado, son excepcionales, pues rebajan los estándares naturales de un proceso penal, y la afectación de garantías individuales, entregando muchas de las decisiones a una facultad unilateral del Ministerio Público. No se ha dicho que quien califica provisionalmente un hecho es el Ministerio Público, y es no tiene control judicial.

Lo que se está diciendo es que basta que el Ministerio Público determine que a su juicio, hipotéticamente, esto

Informe de Comisión de Constitución

obedece a un determinado delito, ahora un delito con pena de crimen, y entonces se abre el abanico de poder usar todas estas técnicas.

Esta comisión, pensando en una situación de crimen organizado, ha sacado la ponderación judicial, el estándar judicial y la autorización judicial. Eso, que pareciera afectar el régimen natural de garantías en un debido proceso, que se estaba discutiendo en un contexto excepcional como era el de crimen organizado, resulta que se quiere trasladar a la criminalidad ordinaria.

Hay reglas especiales en la ley antiterrorista, en la ley N° 20.577, en la ley de droga. Ahora resulta que este, que era un régimen excepcional, se busca transformar en el régimen general.

Lo que importa es cómo está investigando el Ministerio Público y cuán eficiente está siendo porque ha dicho reiteradamente que la única forma que tiene de investigar es rebajando las garantías individuales.

Explica que cuando un juez se pronuncia en el contexto de un juicio sobre la credibilidad de cualquier fuente de información, por ejemplo, la declaración de un perito, de una víctima, del propio acusado, está reconocido en la doctrina universalmente que es un juicio doble de credibilidad. En primer lugar, sobre la fuente de la información y en segundo lugar, sobre la información que esa fuente provee.

Las reglas que se han definido eliminan un espacio de control pues no hay control sobre quien declara. Ello significa que quien declara puede tener las motivaciones más espurias, desleales, o los intereses más corruptos.

Le parece que el fondo del debate es la legitimidad de las decisiones ¿Es correcto avanzar en mejorar las facultades del Ministerio Público en hacerlo más eficiente? Sin duda que sí, pero no hay que olvidar que se va dictar una sentencia condenatoria que tiene que tener un grado de legitimidad social y de validez respecto a la información que se está utilizando, porque si no se incrementa el error judicial, se deteriora la calidad de la información con la cual el juez resuelve.

El diputado señor Sánchez manifiesta que los argumentos de la Defensoría se enmarcan en la lógica garantista de la justicia penal, de la que ha sido, junto con su bancada, bastante crítico.

Se ve en las calles una criminalidad descontrolada, una inseguridad tremenda. La solución pasa por reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y por otorgar a la Fiscalía las facultades necesarias para poder investigar, especialmente, los delitos más complejos, los delitos más graves que ocurren dentro del país.

Apoya la idea de establecer en la legislación la posibilidad de que estas facultades especiales que tiene la Fiscalía para la Investigación de crimen organizado puedan extenderse también a todo tipo de crímenes, que son los delitos más graves. Este es un tema que se viene gestando desde hace años y que lamentablemente la institucionalidad no ha sido capaz de dar respuesta.

Cree que no es la solución definitiva, pero lleva en la dirección correcta, en torno a que la institucionalidad penal tenga las herramientas necesarias para poder hacer una investigación completa, y si se quiere poner en duda, dentro del marco del juicio, la legitimidad de la prueba obtenida o la forma como se obtuvo, se deben establecer mecanismos para ello.

Insta a no entrapar la posibilidad de que distintas técnicas investigativas puedan ser aprovechadas no solo dentro de un marco tan estrecho como es el de las asociaciones criminales.

El diputado señor Leiva expresa que el procedimiento penal es característicamente acusatorio y adversarial y la tensión que eventualmente pueda existir entre Defensoría y Ministerio Público es normal, pero aquí se está en sede legislativa. Plantea que calificar la forma y eficiencia de otra institución en esta instancia le parece impropio.

Comprende el rol de la Defensoría Penal Pública en torno a velar por el respeto a las garantías individuales. Sin embargo, estamos ante la presencia de un fenómeno delictual absoluta y totalmente nuevo. Antes se podía categorizar o catalogar el tipo de delito que se cometía. Hoy día las organizaciones delictuales compartimentan su información y llegar a establecer que una persona forma parte de una asociación delictiva o criminal es mucho más complejo.

En su opinión, no se pueden mantener las mismas herramientas para delitos antiguos frente a una forma delictual,

Informe de Comisión de Constitución

violencia ejercida y crimen organizado para la cual la institucionalidad no está preparada. Por eso se requieren medidas extraordinarias, y las que se plantean justamente en técnicas especiales e investigativas van en esa línea.

Apoya la idea de ampliar las facultades a este tipo de figuras delictivas que muchas veces están aisladas, sobre todo en los secuestros.

Desde otra perspectiva, el diputado Leonardo Soto apunta que esta idea tiene, por supuesto, buenas intenciones, pero es desmedida. Es una tesis maximalista, aplicar estas técnicas especiales de investigación – y medidas de protección también- para todos los delitos que tienen pena de crimen en materia documental, en materia societaria, falsificaciones, yo creo que esto está desmedido.

Está garantizado que estas normas se aplican a los crímenes más relevantes, donde hay una nueva criminalidad y se necesitan herramientas especiales. En el delito de secuestro, secuestradores individuales no hay, supone una cierta organización, y precalifica el Ministerio Público la carpeta investigativa como secuestro o asociación criminal para secuestrar, para poder tener todo esto, y lo hacen siempre. Entonces, no hay un obstáculo real que resolver, y lo hacen todos los días.

Estas normas fueron aprobadas hace 7 meses, hay que evaluarlas, ver la evidencia, escuchar a los jueces, escuchar al Ministerio Público y la Defensoría, para ver cómo funcionan. Extenderlas a todos los crímenes incluso a aquellos que no tienen naturaleza violenta es maximalismo. En esto hay que tener prudencia, porque se está jugando con los derechos y las libertades individuales de personas que pueden ser inocentes.

El diputado señor Longton distingue que hay un control ex post, es decir, el tribunal va a verificar si es que era una organización delictiva o no, para haber utilizado técnicas especiales de investigación. Si no se pudo comprobar que era una organización delictiva, el tribunal declara que la prueba obtenida por alguna de estas técnicas no sería admisible.

Frente al crimen organizado o bandas de narcotraficantes tan violentas como las que han ingresado en el país, y que están procediendo a través de verdaderas células armadas y ramificadas, le parece del todo prudente avanzar en la ampliación. Se está hablando de penas de crimen, que son penas altas. Ocupar técnicas especiales de investigación son mayores herramientas que va a tener Fiscalía para eventualmente desbaratar un delito asociado al crimen, o bien una banda de crimen organizado.

Por lo tanto, para resguardar que eventualmente aquella prueba sea admitida, independientemente de que no sea una organización delictiva, le parece del todo coherente, considerando la violencia que ha ingresado al país a propósito y relacionado con este tipo de delitos, sicariatos, secuestro extorsivo. Actualmente, hay muchos imputados desconocidos, y eso tiene que ver principalmente con las herramientas que hoy día no cuenta la Fiscalía en materia investigativa.

El diputado señor Ilabaca (Presidente accidental de la Comisión) estima que es necesario ampliar todas las diligencias especiales e investigativas que tiene el Ministerio Público, pero hacerlo a todos los crímenes es excesivo. Se podría generar una indicación más acotada, cree que va a existir concordancia o una mayoría para aprobar un catálogo acotado respecto a los crímenes que podrían ser incorporados en este capítulo.

La señorita Draper (abogada de la División jurídica) hace presente que el artículo 9 del Código Procesal Penal establece que toda diligencia que infrinja alguna garantía fundamental, o incluso la perturbare, requiere autorización judicial. Esa es la regla general. El párrafo 3° bis relaja esa norma, o sea, el control judicial ya no va a ser tan excesivo porque así se requiere para este tipo de criminalidad. Entonces, si es que esta comisión es de la opinión de ampliar el párrafo 3° bis a otros crímenes, habría que ir revisando desde el 226 A al 226 Z para ver cuál es el control judicial que se aplicaría en ese caso.

Solamente para dar un ejemplo, en la sesión pasada se aprobó una norma que permite a los imputados comparecer vía telemática a los juicios bajo el presupuesto que, como son parte de una banda criminal, juntarlos a todos en un tribunal podría generar algún perjuicio para el mismo proceso. Entonces, esa norma, por ejemplo, no tendría tanto sentido para un crimen en particular.

El diputado señor Leiva, como uno de los mocionantes, propone evaluar una nueva propuesta y discutirla en la próxima sesión.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Jiles pide que se someta a votación. Indica que hay los votos para rechazar esta propuesta, que cataloga como “aberración”.

Por su parte, el diputado señor Illabaca (Presidente accidental de la Comisión) pone de manifiesto que existiría la intención por parte de la Comisión de ampliar el párrafo a ciertos y determinados crímenes en forma acotada. Para ello, la propuesta es suspender la discusión.

El diputado señor Sánchez estima que este es un tema importante, que hay que resolver de alguna manera, para lo cual hay que tener mayoría. Si es que para eso hay que buscar una redacción distinta, está dispuesto a retirar las indicaciones con el fin de que reingresar una nueva redacción que le pueda parecer también a otros miembros de esta Comisión, que están de acuerdo con la idea general.

Ambas indicaciones (que modifican el párrafo 3° bis) son retiradas por sus autores en el entendido que se presentará una propuesta alternativa. Del mismo modo, y bajo el mismo criterio, son retiradas por sus autores las indicaciones a los artículos 226 A, 226 B y 226 F, del mismo tenor.

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, para agregar en el inciso primero del artículo 226 A luego de la frase: “serán aplicables en la investigación de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal” la frase “y a hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen”.

La indicación es retirada por sus autores.

- Indicación del diputado Longton al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Modifícase el artículo 226 A del siguiente modo:

1. Agregase en el inciso primero del artículo 226 A, entre la coma (,) y la preposición “de”, lo siguiente: “así como a hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen, sin perjuicio de lo indicado en los artículos 226 B y 226 F.”.

2. Suprímase la frase “de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes”.

La indicación es retirada por su autor.

Al artículo 226 B

- Indicación del diputado señor Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Modifícase el artículo 226 B del siguiente modo: En el inciso primero:

a) Suprímase la conjunción “y”.

b) Sustitúyase el punto final, por lo siguiente: “o para lograr el esclarecimiento de hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen”.

La indicación es retirada por su autor.

Al artículo 226 F

- Indicación del diputado señor Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Agregase en el inciso primero del artículo 226 F, entre la última coma (,) y la conjunción “o”, lo siguiente: “para el esclarecimiento de hechos que puedan constituir un delito al que la ley le asigne pena de crimen”.

La indicación es retirada por su autor.

Al artículo 329

Informe de Comisión de Constitución

- Indicación de los diputados señores Marcos Illabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir el inciso final del art. 329 por el siguiente:

“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer, o si este no es habido, las pericias podrán introducirse mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de su misma institución. Esta solicitud se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 283”.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica) señala que la indicación amplía las posibilidades de incorporar la prueba pericial vía lectura en un juicio. La regla general de todo juicio, especialmente penal, considerando el corte adversarial, es el control de la evidencia por parte de las contrapartes, tanto el Ministerio Público como la Defensa.

Cuestiona ampliarlo a una hipótesis de una indeterminación que es compleja, qué significa que no sea habido ¿basta con que tenga dos notificaciones fallidas? ¿Esto puede ser controlado por el perito? Si se entrega un domicilio falso al Ministerio Público o un domicilio equivocado al tribunal, o si hay error en el tipeo de la notificación al perito.

Lo cierto es que incorporar esa regla así de laxa hace que una regla excepcionalísima, como la inhabilidad o el fallecimiento, que no son cuestiones que dependan de la voluntad del perito, como en el caso de no ser habido, permitan que la incorporación de evidencia en el juicio se salte las reglas naturales de evidencia.

En el caso de testigos y peritos es importante, porque lo que ingresa en el juicio es la declaración del perito conforme a su ciencia o arte. Pero eso permite, además, controlar al perito a través de su idoneidad. Cree que no habría razón suficiente para incorporarlos de esa manera.

La indicación es retirada por sus autores.

Sesión N° 161 de 9 de enero de 2024.

VOTACIÓN PARTICULAR

Artículo segundo, continuación

Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

Numerales nuevos al artículo 468 bis

- Indicación de los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles para agregar una frase al inciso segundo del artículo 468 bis del CPP del siguiente tenor:

Luego de la frase: “Si los bienes decomisados son dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco” agregar la siguiente frase: “Este dinero integrará un fondo especial de prevención y persecución del crimen organizado, dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado, así como también a las unidades de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y Gendarmería de Chile que tengan como objeto la persecución de asociaciones delictivas o criminales”.

Incorporar un nuevo inciso 3° al mismo artículo:

“Un Reglamento dictado por el Ministerio del Interior regulará quién administrará dicho fondo, los porcentajes de distribución y la rendición de cuentas. Sin perjuicio de la fórmula de distribución que determine el Reglamento, el tribunal a solicitud del Ministerio Público podrá fijar la distribución de estos en la audiencia respectiva al momento de discutirse el comiso”.

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que el artículo 468 bis ya ha sido despachado por la Comisión por lo que para analizar y votar la indicación se requiere la reapertura del debate.

Al efecto, explica que la Comisión aprobó el numeral 19 del artículo segundo del proyecto de ley aprobado por el

Informe de Comisión de Constitución

Senado, que sustituye el inciso segundo del artículo 468 bis por el siguiente: “Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

- Se deja constancia que no hay unanimidad para reabrir debate de la norma aprobada.

Al artículo 469

- Indicación de los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, para agregar un inciso final al artículo 469 del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior a los organismos policiales que correspondan, a solicitud del Ministerio Público.”.

El señor Velásquez (abogado secretario) explica que el artículo 469 trata el destino de las especies decomisadas. Fuera de los casos previstos en el artículo precedente, los dineros y otros valores decomisados se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Siguiendo la norma, expone que si el tribunal estimare necesario ordenar la destrucción de las especies, se llevará a cabo bajo la responsabilidad del administrador del tribunal, salvo que se le encomendare a otro organismo público. En todo caso, se registrará la ejecución de la diligencia.

Las demás especies decomisadas se pondrán a disposición de la Dirección General del Crédito Prendario para que proceda a su enajenación en subasta pública, o a destruirlas si carecieren de valor. El producto de la enajenación tendrá el mismo destino que se señala en el inciso primero.

Finalmente, en los casos de los artículos 367 quáter, incisos primero y segundo, 367 quíntos y 367 séptimos del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, tales como computadores, reproductores de imágenes o sonidos y otros similares, al Servicio Nacional de Menores o a los departamentos especializados en la materia de los organismos policiales que correspondan.

Explicita que la indicación persigue incorporar un inciso final relativo a que en los casos de los artículos 292, asociación delictiva; 293, asociación criminal, y 294, que dice: Las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades (...) todos del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior a los organismos policiales que correspondan, a solicitud del Ministerio Público.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) puntualiza que se pretende, en casos de asociación delictiva o asociación criminal, que los instrumentos tecnológicos decomisados vayan a los organismos policiales, a solicitud del Ministerio Público. Puede haber ciertos instrumentos altamente especializados que eventualmente puedan colaborar a las policías en la investigación, en la persecución del crimen.

A continuación, el señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) informa que si bien existe regulación sobre comiso de bienes entregados a determinadas instituciones, como en el inciso anterior, a propósito del Servicio Nacional de Menores por delitos de prostitución o explotación sexual o al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) en materia de drogas, ve con preocupación si se permite el comiso en crimen organizado destinado a las policías.

Esta situación puede constituir un incentivo complejo al sobre comiso de bienes, considerando que, la última modificación al régimen de comiso, permite el comiso sin condena. Es decir, sería posible decomisar algo sin que exista condena, y aquello trasladarlo a las policías. A diferencia del régimen general, donde debe haber una condena, en este caso se podría incentivar cierta actividad tendiente a la obtención de bienes, sin necesariamente estar orientada a una actividad investigativa u orientada a la obtención de una condena.

El ejemplo ha ocurrido en legislaciones similares. En México, donde existía una regla similar, hubo exceso de uso, los agentes policiales terminaban utilizando los autos del crimen organizado. Ve con algo de riesgo aquello si no existe alguna norma que permita tener cierto control.

Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el diputado señor Longton señala no estar de acuerdo con la opinión del Ejecutivo, porque se parte de la base de un prejuicio, de un sesgo. Es decir, si se aprueba la norma es probable que las policías van a hacer comisos con mayor frecuencia y con mayor intensidad para quedarse con estos bienes.

Enfatiza que las policías cumplen sus funciones, de acuerdo a la ley y de buena fe. Si incurren en ese tipo de actuaciones, eso está penado por la ley. Esta es una herramienta útil para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, para fortalecer a las policías con instrumentos que hoy día no tienen.

Por su parte, la diputada señora Jiles disiente de la idea de que sean decomisos sin control, pues está el Ministerio Público de por medio. Le parece de toda lógica la indicación y la va a votar afirmativamente.

En el mismo orden de ideas, la diputada señora Flores lamenta que el Ejecutivo parta desde la presunción de la mala fe. Esperaría que cuando se dan discursos de combate al delito, especialmente, aquellos graves de alta connotación, exista una confianza legítima, a lo menos, entre las distintas instituciones que colaboran para hacerle frente.

Añade que, desde el punto de vista de la señal que se le pueda dar a la ciudadanía, cómo no va a ser importante que la gente vea que aquellas cosas que hayan sido utilizadas para cometer delitos mañana sirven para combatirlo. Anuncia su voto a favor.

A su vez, el diputado señor Leonardo Soto manifiesta que se debe legislar con evidencia y tomar en cuenta la experiencia comparada, particularmente, la de México, que tiene problemas más severos con el crimen organizado y el narcotráfico.

Sobre los bienes decomisados, apunta que son bienes bastante mínimos, computadores, instrumentos tecnológicos, PC y aparatos de imagen o sonido. Le preocupa la falta de regulación de los mismos, por ejemplo, si se inventarían, reparan, rematan, y en qué condiciones. Finalmente, resalta una diferencia en la redacción de los organismos destinatarios entre la norma vigente y la proposición. En síntesis, presenta algunos defectos, tanto operativos como técnicos, que parecen no aconsejables avanzar en esta innovación.

En este contexto, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) da su opinión. No comparte que el Ejecutivo tienda un manto de dudas sobre el eventual uso que le dé una institución como Carabineros de Chile. Tampoco comparte la comparación con México por los niveles de corrupción, y destaca que el comiso sin condena permitirá decomisar fondos respecto de una persona que falleció.

Por último, precisa que la norma se refiere a computadores o temas tecnológicos, radios, computadores, software, que se puedan entregar a las policías.

Sometida a votación la indicación que agrega un inciso final al artículo 469 del Código Procesal Penal es aprobada por la mayoría de votos. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Camila Flores; Pamela Jiles, y Andrés Longton. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Marcos Illabaca; Catalina Pérez (por la señora Orsini); Leonardo Soto, y Lorena Fries (por el señor Winter). (6-5-0).

Fundamento del voto:

El diputado señor Alessandri hace suya la queja respecto de que el Ejecutivo señale que existe a posibilidad -un prejuicio- de que Carabineros de Chile - pueda dar mal uso a estos bienes decomisados porque el Ejecutivo es el jefe de los Carabineros.

Cuando se refiere a los elementos tecnológicos, piensa en un teléfono satelital, drones, radio rastreador. La indicación es un incentivo para inventariar estos elementos y llevarlo a esa unidad especializada. Vota a favor.

El diputado señor Illabaca estima que es una norma secundaria respecto de otras que se han analizado. Tiene una duda respecto a los bienes decomisados, de acuerdo a cómo está redactada la norma se refiere a computadores, reproductores de imágenes o sonidos, y otros similares a estos. Como son normas que, en definitiva, van a significar una especie de expropiación, deben ser interpretadas en sentido estricto. Ninguno de los bienes mencionados va a poder ser decomisado. Vota en contra.

Informe de Comisión de Constitución

La diputada señora Jiles dice que no concuerda con las opiniones que se han entregado precedentemente respecto de que el Ejecutivo no tendría el derecho de emitir su opinión y efectuar prevenciones al momento de legislar. La prevención no es contra una institución sino contra el actuar eventual de determinados agentes pertenecientes a esa policía. Vota a favor.

El diputado señor Leonardo Soto ratifica el criterio que ha dicho la diputada Jiles en torno a representarse todas las situaciones al momento de legislar. Tratándose de los bienes que decomisan las policías al narcotráfico, al crimen organizado, se han producido en el extranjero y acá en Chile también, numerosas desapariciones. Esas son evidencias, son datos concretos. Vota en contra.

Siguiendo la misma línea argumental, la diputada señora Fries señala que el Ejecutivo, sobre todo en este tipo de delitos, debe ponerse en todas las hipótesis.

Finalmente, el diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) argumenta que parte de la base que los funcionarios públicos en general hacen bien su trabajo. La norma en discusión apunta a que los recursos decomisados provenientes del crimen organizado se vayan a las policías por los riesgos de obsolescencia que tienen los equipos computacionales. Vota a favor.

Al artículo 226 A

- Indicación del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Para incorporar, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

El señor Velásquez (abogado secretario) contextualiza que, en la sesión anterior, se retiraron las indicaciones que proponían modificar el párrafo 3° bis, y los artículos 226 A, 226 B y 226 F, cuyo objetivo era ampliar el ámbito de aplicación de las diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada, al esclarecimiento de hechos a que la ley asigne pena de crimen.

Para mayor claridad, da lectura al inciso primero del artículo 226 A. Ámbito de aplicación. Las técnicas especiales de investigación previstas en este Párrafo serán aplicables en la investigación de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.

La diputada señora Jiles pregunta si este tema no está resuelto. Para reabrir debate se requiere la unanimidad de la Comisión.

Sobre el punto, el señor Velásquez (abogado secretario) aclara que, respecto a todas estas indicaciones no hubo una votación, lo que hubiera cerrado la posibilidad de volver sobre ellas; fueron retiradas.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) recapitula que cuando se dio esta discusión, las indicaciones fueron retiradas con el objeto de mejorar su redacción. Técnicamente, esas indicaciones no fueron votadas ni sancionadas. Si se hubieran votado correspondería reabrir el debate.

En una nueva intervención, la diputada señora Jiles hace hincapié en que se ha votado una norma posterior, por lo que para volver atrás la tramitación se requiere la unanimidad.

El señor Velásquez (abogado secretario) reseña la estructura del proyecto de ley: el artículo primero trata las modificaciones al Código Penal; el artículo segundo trata las modificaciones al Código Procesal Penal, ambos con una multiplicidad de numerales, algunos provenientes de lo aprobado por el Senado y otros fruto de indicaciones que se han ido incorporando en la tramitación legislativa en esta Comisión.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 278 del Reglamento, despachado un artículo (artículo segundo) – en este caso, el Presidente no ha declarado cerrada la votación hasta este momento- solo podrá reabrirse debate respecto de él en conformidad con el artículo 266, estudio de otra disposición o idea del proyecto.

El artículo segundo del proyecto de ley introduce un conjunto de modificaciones, divididas en numerales, al Código

Informe de Comisión de Constitución

Procesal Penal, pero es un artículo, aunque tenga una estructura física distinta a los artículos que habitualmente se conocen.

El señor Leiva (Presidente de la Comisión) manifiesta que, técnicamente, lo que plantea el señor secretario tiene toda la razón. Efectivamente, el artículo segundo del proyecto de ley tiene una multiplicidad de numerales. Mientras no se cierre todavía se pueden presentar indicaciones. Si ya se hubiera votado el artículo, se requeriría reabrir el debate o declarar la nueva propuesta incompatible con lo ya aprobado.

Como esta materia ya se discutió en la sesión anterior de manera lata -hace expresa mención a lo que plantea la Defensoría respecto a los testigos protegidos- se presentaron estas indicaciones y se van a votar.

El diputado señor Leonardo Soto apunta que la idea matriz de este proyecto de ley tiene relación con temas bien específicos, todos relacionados con la reincidencia, fortalecer la persecución penal de los reincidentes y las materias conexas. Hoy día se está hablando de un conjunto de mejoras completas del sistema procesal penal sin ningún trabajo previo, sin haber escuchado a la academia, de la nada. Bajo esa lógica, se podría revisar todo el Código Procesal Penal.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) sostiene que múltiples normas que se han aprobado no dicen relación con reincidencia.

Sobre el fondo de la indicación, recuerda que en la sesión anterior se discutió ampliar estas normas a todo tipo de crímenes. En esa oportunidad, varios diputados plantearon que hay más de 300 crímenes en el Código Penal.

El problema radica, a juicio del Ministerio Público, en que cuando se pedía alguna técnica especial de investigación y se llevaba a juicio, lo que había que acreditar era la existencia de una asociación delictiva o criminal, es decir, tres o más personas organizadas.

La diputada señora Jiles sostiene que esta indicación y las siguientes serían inadmisibles por incompatibles con lo ya aprobado.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) desestima la inadmisibilidad planteada, por tanto, somete a votación la declaración de admisibilidad respecto de las tres indicaciones del diputado señor Longton.

Puesta en votación la admisibilidad de las indicaciones presentadas por el diputado señor Longton es ratificada por la mayoría de los presentes. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Camila Flores; Andrés Longton; Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Pamela Jiles; Catalina Pérez (por la señora Orsini), y Lorena Fries (por el señor Winter). (7-4-0).

El diputado señor Longton señala que la indicación original incluía todos los crímenes en el ámbito de aplicación del párrafo 3° bis, eso suscitó una controversia que no tuvo el apoyo necesario en la comisión, por lo tanto, la nueva indicación se refiere a los hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas, las organizaciones delictivas. Es decir, se circunscribe a la misma tipología en que estaba establecida en el Código Procesal Penal que tiene que ver con organizaciones delictivas.

Es importante que se pueda “presumir fundadamente” porque se utilizan técnicas especiales de investigación y si, posteriormente, se descubre que no era una organización delictiva, en una revisión ex post del tribunal, se puede objetar desde el punto de vista de cómo se ha llevado a cabo la investigación, se puede producir un problema con la prueba y puede ser perjudicial para el objetivo que se quiere lograr respecto a la condena de quien comete delitos graves.

A continuación, el señor Araya (abogado de la División Jurídica) señala que habiendo revisado la indicación -que conoció ahora- lo que resulta de la aplicación de este criterio no resuelve el problema del análisis ex post, si el fiscal se equivocó o no al ocupar la técnica de investigación que no estaba frente a una organización criminal, eso hay que tenerlo claro. La indicación establece un criterio sobre el cual el fiscal debiese decidir, si esa es la intención, lo que hace en realidad la norma propuesta es ponerle una carga al fiscal de fundamentación al momento de decidir utilizar un mecanismo especial de investigación de los artículos 226 y siguientes, por lo tanto, le va a dar un criterio más o menos objetivable al juez de garantía para excluir la pena. Si eso es así, está de acuerdo con la norma.

Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el señor Irrarrázaval (abogado de la Defensoría Penal Pública) agradece que se haya escuchado las objeciones planteadas y que esta indicación restrinja bastante la aplicación de estas técnicas especiales y de la anonimidad de los testigos, sin perjuicio de eso quiere hacer presente las consecuencias prácticas que tendría esta indicación en tribunales.

Bajo la ley vigente se podría entender que el fiscal tiene que formalizar por asociación delictiva o criminal para que los testigos en el juicio oral sigan siendo anónimos, con identidad reservada; bajo la nueva indicación, podría ser que el fiscal no formalizara por asociación delictiva o criminal sino que por un delito base, por ejemplo, un delito de tráfico de armas, y que quedara esa presunción fundada de participación en una asociación delictiva pero que no le tenga que dar cuenta a eso al tribunal, la reserva de la identidad de los testigos igual se mantendría porque la anonimidad de los testigos bajo el 226 es decisión del fiscal, no interviene el tribunal.

Pone ejemplos de cómo funciona esto en la práctica para tenerlo presente, porque no hay ninguna forma de saber quién es el testigo, lo mismo va a pasar con los peritos, entonces su pregunta es ¿Cómo se ejerce la defensa frente a una imputación si no se sabe quién es el perito o quién es el testigo? Esta norma se presta para abuso.

No se está discutiendo una cuestión de garantía abstracta, si la defensa no conoce la identidad de los testigos o peritos de cargo no es una restricción al debido proceso, es la anulación del debido proceso. En síntesis, cualquier extensión de esta norma -aunque sea menor que la propuesta original- debiese ser rechazada porque trae consigo un problema claro de constitucionalidad.

Como institución pública, en el combate efectivo del crimen organizado, estas reglas son para lograr llegar al responsable, pero si se alteran las reglas, se puede terminar aplicando la mano dura contra ciudadanos inocentes.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) manifiesta no compartir lo señalado por la Defensoría; sí, en cambio, en parte, lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el sentido de que le parece evidente que la norma se refiere a las técnicas especiales de investigación y, luego, en el ámbito de la protección de los testigos lo relevante es la acusación respecto de los delitos de asociación delictiva y criminal.

Comparativamente, en la ley de droga es el fiscal adjunto el que establece la procedencia -al pillar a una sola persona, por ejemplo, al conductor- de una entrega vigilada; la decreta solo el fiscal adjunto sin siquiera preguntarle al fiscal regional.

En cambio, la ley de crimen organizado obliga a que sea el fiscal regional, por lo tanto, hay un nivel de control superior, y ahora, además, se le va a poner una condición agravada de justificación que tiene que ver con una presunción fundada para aquellos casos - para el Ministerio Público es extremadamente importante- en que se divisa la conformación de una asociación criminal o una asociación delictiva; el fiscal no la tiene completamente conformada, pero cree que usando esas técnicas especiales de investigación, se puede llegar a la organización criminal.

En este caso el fiscal regional va a tener que establecer presunciones fundadas - comparte que va a obligar a fundamentar mejor por qué se tomó tal decisión en un estado incipiente, por ejemplo, porque había antecedentes, porque no se tenía la identidad pero se sabía que era una banda dedicada a la extorsión. Por lo tanto, al momento de la exclusión de la exclusión de prueba, se va a fundamentar que había presunciones fundadas. Siempre va a existir la posibilidad que algún juez considere que no las había.

El legislador le está dando una buena señal al juez de que tiene que haber una presunción fundada, y esa va a tener que estar motivada y fundamentada por el fiscal regional; lo que va a permitir que, a pesar de que no esté completamente conformada la asociación criminal, se puedan usar las técnicas de investigación. Le parece una buena indicación.

En el caso de la protección de testigos, el problema se generaba si uno aumentaba los delitos tan genéricamente "a crímenes" como a cualquier otro. Le parece que la actual propuesta acta el debate a las técnicas especiales de investigación.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que siempre existirá una oportunidad para discutir y excluir una prueba.

Informe de Comisión de Constitución

En votación la indicación del diputado Longton al artículo 226 A es aprobada por la mayoría de los presentes. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Marcos Illabaca; Andrés Longton; Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Votan en contra los (las) diputados (as) señores (as) Karol Cariola; Pamela Jiles; Catalina Pérez (por la señora Orsini), y Lorena Fries (por el señor Winter). (7-4-0).

- Indicación del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Para incorporar, en el inciso primero del artículo 226 B, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que la disposición ya ha sido despachada por la Comisión por lo que para analizarla y votarla se requiere la reapertura del debate.

No hay unanimidad para reabrir debate.

- Indicación del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

XX) Para incorporar, en el inciso primero del artículo 226 F, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) señala que tiene el mismo sentido de la ya aprobada referido al ámbito de aplicación del fiscal regional .

Sometida a votación la indicación del diputado Longton al artículo 226 F es aprobada por la mayoría de los presentes. Votan a favor los (las) diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Camila Flores; Marcos Illabaca; Andrés Longton; Luis Sánchez, y Leonardo Soto. Votan en contra las diputadas señorita Karol Cariola y señora Lorena Fries (por el señor Winter). Se abstiene la diputada señora Catalina Pérez (por la señora Orsini). (7-2-1).

ARTÍCULO TERCERO

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que el artículo tercero del proyecto de ley aprobado por el Senado deroga disposiciones de distintos cuerpos normativos: ley N° 18.314, sobre conductas terroristas; ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; ley N° 21.459 sobre delitos informáticos, y la ley N° 21.595, de delitos económicos, porque tratan sobre cooperación eficaz en consideración a que esta institución queda regulada en el Código Procesal Penal.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) informa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública están de acuerdo con esta norma.

Puesto en votación el artículo tercero del proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Raúl Leiva (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Karol Cariola; Camila Flores; Marcos Illabaca; Andrés Longton; Luis Sánchez, y Lorena Fries (por el señor Winter). (8-0-0).

ARTÍCULOS NUEVOS

El señor Velásquez (abogado secretario) hace presente que la Secretaría hará adecuación de los artículos nuevos que se discutan.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) propone que se trabaje con base en las indicaciones ya propuestas y se adopte el acuerdo de que no haya nuevas indicaciones a menos que sean adecuatorias o de consenso respecto de las indicaciones ya presentadas.

Informe de Comisión de Constitución

- Así se acuerda por la unanimidad de los presentes.

El señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) señala que al momento de solicitarle al Ejecutivo que se trabajara con el resto de los asesores en las reglas de cooperación eficaz, se levantó el punto de que iba a ser necesario realizar normas de carácter adecuatorio; estas son las que ya vienen en el proyecto y más adelante viene la derogación de la cooperación eficaz en la ley de armas. Existe, además, una regulación en la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas, que también hay que adecuar; es un tema que no puede dejarse pasar, porque si no quedaría la legislación de una manera incoherente, sin poder aplicarse.

Explica que en la estructura original de la ley N° 18.216, a medida que se fue incorporando la institucionalidad de la cooperación eficaz, se puso una regla de excepción sobre la regla de excepción del inciso primero del artículo primero. Es decir, todos aquellos delitos que están excluidos de pena sustitutiva, se abre la posibilidad a la pena sustitutiva en la medida que se haya reconocido cooperación eficaz.

En la ley de drogas estaba propiamente tal, pero para el resto de las cooperaciones eficaces modernas estaban en incisos haciendo referencia a la ley en particular. Por eso el artículo primero de la 18.216 es extenso porque se le han efectuado muchas modificaciones.

Lo que hace la regulación que propone el Ejecutivo es incorporar crimen organizado, porque ya está excluido para pena sustitutiva en el artículo primero, y generar una regla única sobre cooperación eficaz, siendo consistente con la regulación general ya aprobada por la Comisión. Es decir, existiendo cooperación es posible -si es que se cumplen los requisitos- conceder pena sustitutiva en estos casos.

Al final lo que hace la regulación es simplemente eliminar la referencia a las leyes especiales y artículos que se acaban de derogar, y generar la regla que ya existe manteniendo la posibilidad de cumplir bajo un régimen sustitutivo, entendiendo que esa fue una de las razones para mantener la cooperación eficaz, como un aliciente a la cooperación, a la investigación, pues ahí también había una especie de premio a quien delataba al resto de los intervinientes en la organización, o evitaba el tráfico o la colocación de la bomba, como en las distintas legislaciones que existen.

Proporciona propuesta de redacción, con cambios marcados y comentarios:

Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:

- a) Remisión condicional.
- b) Reclusión parcial.
- c) Libertad vigilada.
- d) Libertad vigilada intensiva.
- e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.
- f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 293, 361, 362, 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 411 quáter del Código Penal; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la ley N°17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

Tampoco procederá respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la

Informe de Comisión de Constitución

infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.

En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) del inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos señalados por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en esta ley a las personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o simples delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la condena, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000.

De la misma forma, no procederán las penas señaladas en el inciso primero o en el artículo 33 tratándose de los autores del delito consumado previsto en el artículo 293 del Código Penal, salvo respecto a quienes hayan cooperado eficazmente con la investigación.

Tampoco podrán imponerse las penas establecidas en el inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos contemplados en la ley N° 17.798, salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal.

Tratándose de simples delitos previstos en dicha ley y no encontrándose en el caso del inciso anterior, sólo procederán las penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.

Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.

No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad a la ley.

Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.

Artículo 34.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiera legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél del territorio nacional. La misma sustitución se aplicará respecto del extranjero que resida legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería. No procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de los condenados por los delitos contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo del Libro Segundo del Código Penal, a menos que se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad a la ley.

A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca de la posible sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional deberá ser citado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse a la Policía de Investigaciones de Chile para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena y se ordenará la internación del condenado hasta la ejecución de la misma, debiendo informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena.

En caso que el condenado regresare al territorio nacional dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

Informe de Comisión de Constitución

Comentarios.

Considerando las normas aprobadas para cooperación eficaz, en que se ha decidido una regulación de carácter general que comprende todas las cooperaciones eficaces que se encontraban dispersas en la regulación penal especial, se hace necesario cambiar las referencias de estas en la Ley 18.216, pues esta tenía una redacción casuística que resulta incompatible con lo aprobado en este proyecto.

Es por esta razón, que se proponen las siguientes modificaciones: en el inciso primero se incorpora crimen organizado y se elimina el inciso quinto; se funden el inciso segundo y tercero como regla de estilo; en el inciso cuarto se elimina la referencia al artículo 22 de la ley 20.000 (ley de drogas); en el inciso sexto actual se elimina la referencia a la cooperación eficaz de la ley de armas; se elimina frase que dice relación con el efecto de la cooperación eficaz en el inciso séptimo; se incorpora nuevo inciso que recoge el efecto general de la cooperación eficaz; y se incorpora una frase final al artículo 34 como efecto de la cooperación.

En crimen organizado, se incorpora el delito en el catálogo general eliminando de esta forma la referencia en un párrafo aparte de la norma, dejando clara la improcedencia de penas sustitutivas en este caso utilizando la misma técnica de exclusión de carácter general del artículo 1° de la Ley 18.216.

Se eliminan las referencias particulares a la ley 17.798 (Ley de control de Armas) y a la ley 20.000, pues dichos incisos conducen a la norma especial de aquellas leyes, norma que es derogada por la aprobación de la regulación general de la cooperación eficaz.

Luego se incorpora el efecto general del reconocimiento de la cooperación eficaz en cuanto a la procedencia de penas sustitutivas, que solo viene a recoger la regulación particular de cada delito donde es procedente la cooperación eficaz.

Por último y concordante con la anterior se incorpora el efecto permisivo respecto de la expulsión, siendo concordante con la norma de excepción para penas sustitutivas.

Todas las modificaciones solo vienen a dar coherencia a lo ya aprobado en materia de cooperación haciéndolo compatible con lo actualmente vigente en esta materia.

Seguidamente, el señor Araya (abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) explica que la regla de exclusión dispone: "No procederá a la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos (...)" . En esta enumeración están los delitos más graves, y se incorpora el artículo 293, que son asociaciones criminales.

Luego, se efectúa una corrección de redacción al inciso cuarto porque decía: "Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de Fuerzas Armadas (...)", en circunstancias de que se refiere a los delitos cometidos en contra de los funcionarios. Es decir, se busca evitar una interpretación textual o literal que entendiera que no es procedente respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del deber, porque los incisos anteriores tratan una exclusión de aplicación.

Lo que sigue es generar precisamente la coordinación entre las otras leyes para que sea procedente la pena sustitutiva sólo si es reconocida la cooperación eficaz.

Se eliminan las reiteraciones, entre ellas, el artículo 33; el artículo 293, que es la sanción a las asociaciones criminales que estaban en un inciso aparte, se pone al comienzo.

Luego viene la ley de armas, eso se elimina porque ya está contenido en los incisos anteriores.

Se mantienen las prohibiciones en los casos de los robos.

Más adelante, es la regla general que está en rojo: No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiera reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad a la ley.

Explicita que la conformidad a la ley son todas las reglas que aprobó esta Comisión, es decir, debe haber un acuerdo con el Ministerio Público, debe ser presentado al momento de la acusación, tiene que ser corroborado por

Informe de Comisión de Constitución

el tribunal y si y sólo si se dan esos requisitos sería posible obtener las penas sustitutivas.

Ese era el efecto que ya contenían las cooperaciones eficaces en la ley 18.216. Lo que se hace es que en vez de que estén cinco incisos distintos, se deja una regla genérica sobre cooperación eficaz.

Finalmente, sobre el artículo 34, dice que porque como abre las penas sustitutivas había que incorporar aquella posibilidad en la pena de expulsión cuando ésta fuera procedente.

El señor Castillo (Director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público) pregunta por qué en el inciso segundo se incluye el artículo 293, la asociación criminal, y no la asociación delictiva. Entiende el motivo que debe estar detrás de eso, pero solamente quiere manifestarlo a la Comisión porque, en general, el legislador no hizo distinciones entre la asociación delictiva y la asociación criminal.

Ante la pregunta ¿Cuál sería la razón del Ejecutivo para no incorporar la asociación delictiva? El señor Araya (abogado de la División Jurídica) responde que la razón es de texto. No se incorporó porque no estaba en el texto original. El párrafo original es el siguiente (se encuentra tachado en la propuesta, inciso sexto): De la misma forma, no procederán las penas señaladas en el inciso primero o en el artículo 33 tratándose de los autores del delito consumado previsto en el artículo 293 del Código Penal, salvo respecto a quienes hayan cooperado eficazmente con la investigación. Por la misma razón, como el legislador no incorporó el resto de las asociaciones, solo la asociación criminal, es que se mantuvo la misma idea que antes se encontraba.

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión) sintetiza que lo que está haciendo el Ejecutivo en esta propuesta es adecuar la institución de cooperación eficaz a la ley N° 18.216. Por técnica legislativa, no corresponde reemplazar el artículo 1° de dicha ley sino -para la historia fidedigna de la ley- ir haciendo las correcciones a cada inciso.

El diputado señor Sánchez pide más tiempo para su análisis y votarla en una próxima sesión.

El diputado señor Longton observa que como está redactada la ley, puede ser perjudicial para Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile porque se estaría excluyendo a aquellos funcionarios que están de franco, que están de civil ya que si lo unes al inciso tercero y cuarto, sería solamente “en cumplimiento del deber”. Y lo que buscaba la norma no era precisamente aquello.

Es verdad que hay un problema respecto del “Asimismo, tampoco procederá respecto a los funcionarios de las Fuerzas Armadas (...)” porque lo que está diciendo directamente es que a los funcionarios que hubieran cometido delito en cumplimiento del deber no se les podrá aplicar una pena sustitutiva. Eso fue un error y hay que corregirlo.

La discusión queda pendiente.

Sesión N° 162 de 10 de enero de 2024.

VOTACIÓN EN PARTICULAR (continuación)

ARTÍCULO NUEVO

En diputado señor Raúl Leiva (Presidente de la Comisión), dando inicio al orden del día, señala que en la sesión del día de ayer quedó pendiente la formulación de una indicación por parte del Ejecutivo, que entiende también se hizo de consuno o con la anuencia de la Defensoría Penal y también del Ministerio Público, en orden a la modificación de la Ley N° 18.216.

Sugiere que, luego del análisis, deberían hacer la transformación de la propuesta en una indicación, que es la que está presentándose ahora por el suscrito, en el siguiente sentido:

- Indicación del diputado señor Leiva:

Para agregar un artículo nuevo, en el siguiente tenor:

“Artículo nuevo: Modifícase el artículo 1° de la ley N° 18.216, que “establece penas que indica como sustitutivas a

Informe de Comisión de Constitución

las penas privativas o restrictivas de libertad”, en el siguiente sentido:

a) En el inciso segundo:

i.- Para agregar entre la expresión “150 B,”, y el guarismo “361” la expresión “293,”.

ii.- Para agregar a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile” una coma (,) seguida de lo siguiente: “o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”

b) En el inciso tercero, para suprimirlo.

c) En el inciso cuarto, que ha pasado a ser el tercero, para suprimir la expresión “a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N°20.000”.

d) En el actual inciso quinto, para suprimirlo.

e) En el inciso sexto, que ha pasado a ser el cuarto, para suprimir la expresión “salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

f) En el inciso séptimo, que ha pasado a ser el quinto, para suprimir la expresión “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

g) Para agregar un nuevo inciso séptimo, del siguiente tenor: “No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad con la ley.”

Por el Ejecutivo, la señora Florencia Draper, Asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que efectivamente esta indicación tiene por objeto adecuar la ley N° 18.216 al Estatuto de Cooperación Eficaz, que aprobó esta comisión en sesiones anteriores.

Muy brevemente y, para resumir, en el artículo primero de esta ley se establece un catálogo de delitos respecto de los cuales no proceden las penas sustitutivas, independiente de los requisitos generales de cada pena en particular.

Dentro de este catálogo de delitos está, por ejemplo, la asociación criminal, están los delitos o crímenes de la ley de control de armas, y también se establecen otras prohibiciones, como, por ejemplo, la segunda condena por delitos contemplados en la ley N° 20.000. Respecto a esa condena, tampoco se puede sustituir.

Sin embargo, como una herramienta de incentivo para la cooperación eficaz, el legislador ha establecido que, en estas condenas, cuando al condenado se le haya reconocido esta circunstancia atenuante, sí podrá sustituir la pena si cumple con los requisitos particulares de la pena alternativa que busca alcanzar.

En ese sentido, como las referencias en el artículo primero se hacen a normas que se derogaron ayer, que dice relación con el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 17 C de la ley N° 17.798, el Ejecutivo presenta una propuesta de indicación para eliminar esas referencias e incorporar únicamente un solo inciso que diga que, cuando se ha reconocido la circunstancia de la cooperación eficaz, entonces las prohibiciones que establece en el artículo primero no regirán y se podrá sustituir la pena si es que se cumple con los requisitos particulares de cada pena.

El diputado señor Leiva (Presidente) pregunta a los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría si están de acuerdo con la indicación, los que asienten con la cabeza.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Leiva, Calisto y de la diputada señorita Cariola, es aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los(as) señores(as) diputados(as) Raúl Leiva (Presidente), Marcos Ilabaca, Hugo Rey, Karol Cariola y Gonzalo Winter* (5-0-0).

*Se deja constancia que el voto del diputado señor Winter fue sumado con posteridad al término de la votación,

Informe de Comisión de Constitución

por unanimidad de los miembros de la comisión.

Rectificación en Diario Oficial.

“Con fecha 13 de enero de 2024, se publicó en el Diario Oficial la rectificación que se transcribe a continuación:

En la edición del Diario Oficial N° 43.522, de 10 de abril de 2023, se publicó la Ley Núm. 21.560 que “Modifica textos legales que indica para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”, Sección I, CVE 2298447. En la página 1, en el texto publicado del artículo 1, se constató una discordancia entre el texto remitido y el texto publicado, consistente en la inserción de un punto y aparte entre dos oraciones, debiendo ser un punto y seguido. El error se salva a continuación de la siguiente manera:

“Artículo 1 .- Agréganse en el inciso segundo del artículo 1 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, las siguientes oraciones: “Tampoco procederá respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.”.

Es por ello que de conformidad con el artículo 15 del Reglamento, se procedió a efectuar las adecuaciones correspondientes en el texto del proyecto, habida consideración que la votación de las modificaciones al referido artículo 1° se votaron y aprobaron en sesión de 10 de enero de 2024.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo artículo 3 bis al proyecto de ley:

“Artículo 3 bis: Modifíquese en el inciso tercero del artículo segundo de la ley N° 19.640, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la siguiente forma:

Para sustituir por un punto (.) la expresión “con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral.”

El diputado señor Leiva (Presidente), en uso de sus facultades reglamentarias y constitucionales, declara la indicación inadmisibles, por apartarse de la idea matriz del proyecto.

Se deja constancia que ningún diputado reclamó la declaración de inadmisibilidad.

- Por tanto, la indicación del diputado Sánchez a la Ley n° 19.640, es declarada inadmisibles.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo artículo 3 ter al proyecto de ley, en el siguiente sentido:

“Artículo 3 ter: introdúcese las siguientes modificaciones al decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados:

Uno) En el inciso tercero del artículo 3:

Reemplácese la expresión “dos tercios” por la expresión “tres cuartos”.

Dos) En el artículo 2:

Agréguese el siguiente numeral 4, en los términos siguientes:

Informe de Comisión de Constitución

“Haber delinquido por primera vez o no haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie. Para estos efectos, no se considerarán los cuasidelitos”.

Tres) Agréguese el siguiente numeral 5, en los términos siguientes:

“Haber mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios delictuales, efectuando una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, así como una petición expresa de perdón a las víctimas del delito, en medio y forma que resguarde tanto la integridad de las víctimas como del condenado”.

El diputado señor Leiva (Presidente), en uso de sus facultades, declara la indicación inadmisibles, por apartarse a la idea matriz del proyecto.

Se deja constancia que ningún diputado hace reclamo de la inadmisibilidad

- Por tanto, la indicación del diputado Sánchez que modifica el Decreto ley N° 321, es declarada inadmisibles.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo cuarto nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO CUARTO: Suprímase, en el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante””.

La señorita Florencia, por el Ejecutivo, indicó que esta indicación tiene por objeto adecuar la legislación a lo ya aprobado por la comisión.

En ese sentido, el inciso primero del artículo 33, que es el artículo que la indicación pretende modificar, señala que “sin perjuicio a lo dispuesto de la presente ley, serán aplicables respecto de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28, todas las normas de la ley N° 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las que contenga cualquier otra ley que la sustituya o modifique, que se refieran a las siguientes materias”, y luego habla sobre cooperación eficaz.

El problema es que el día de ayer derogaron la cooperación eficaz en la Ley N° 20.000, porque ha pasado a estar en el Código Procesal Penal.

Entonces, lo que yo entiendo es que esta indicación tiene por objeto adecuar la legislación a eso, manifestándose conforme a lo indicado.

El diputado señor Leiva (Presidente) pregunta a los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública si están de acuerdo con la indicación, los que asienten con la cabeza.

Sometido a votación la indicación de los diputados Flores y Longton, que modifica la Ley N° 19.913, es aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Ilabaca, Hugo Rey y Gonzalo Winter (5-0-0).

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo quinto nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO QUINTO: Derogase el artículo 17 C la Ley N°17.798, sobre Control de Armas.”.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que esta indicación sigue la misma línea adecuatoria que la indicación anterior, por lo que, consultado el Ministerio Público y la Defensoría sobre si están o no de acuerdo, y manifestando ellos su aprobación, solicita la unanimidad de la comisión para aprobar la indicación con la misma votación

Informe de Comisión de Constitución

anterior.

Sometido a votación la indicación de los diputados Flores y Longton que modifica la Ley N° 17.798, es aprobada. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca, Hugo Rey y Gonzalo Winter (5-0-0).

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo sexto nuevo, del siguiente tenor:

ARTÍCULO SEXTO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

1) Modifícase el artículo 18 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase en el inciso primero la palabra “cinco” por la palabra “ocho” y la palabra “diez” por la palabra “quince”.

b) Incorpórese el siguiente inciso final nuevo:

“Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N°17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán exceder de quince años.”.

2) Incorpórese al artículo 21 el siguiente inciso final nuevo:

“La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable tratándose de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”

3) Agréguese en el artículo 23 un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, tratándose de adolescentes infractores que hubieren sido sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignada pena de crimen, si fueren condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) Agréguese al artículo 32 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.

Informe de Comisión de Constitución

Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N°17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, el adolescente que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare ya en internación provisoria, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

5) Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 52:

a) Suprímase en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que durare el quebrantamiento, hasta un máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

Respecto de esta indicación, el diputado señor Leiva (Presidente) señala que el texto que se estaría modificando entra en vigencia este sábado con sus modificaciones, por lo que aún no estaría en aplicación.

A lo anterior, suma el hecho de que están indicaciones dicen relación con la ley de responsabilidad penal adolescente, que es un tema que no tiene nada que ver con la materia que estamos tramitando, más aún considerando que ya hemos culminado el artículo segundo de este proyecto de ley, que modificaba el Código Procesal Penal.

- Por consiguiente, procede a declararlas inadmisibles.

El diputado señor Rey hace reclamo de la calificación del Presidente de inadmisibilidad, solicitando se ponga en votación.

Sometido a votación la declaración de inadmisibilidad realizada por el Presidente de la Comisión, esta es aprobada. Votaron por la afirmativa los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca y Gonzalo Winter. En contra, el diputado señor Hugo Rey (4-1-0).

- Por consiguiente, la indicación es inadmisibile.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo séptimo nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que pudieren importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 N°1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la Ley N°18.314; en la Ley N°21.459; en la Ley N°12.927 cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el Decreto N°890 de 1975; en la Ley N°17.798 cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el Decreto N°400 de 1977, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N°20.000, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N°19.913; en los artículos 416 y 416 bis N°1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 B N°1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y que resultaren útiles para la

Informe de Comisión de Constitución

detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

El Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, fijará la forma en la que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho Decreto Supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aportaren información y fueren beneficiadas con la recompensa.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.”.

Al respecto, y en opinión del Presidente de la Comisión, diputado señor Raúl Leiva, la indicación dice relación con una recompensa, institución nueva que supone un mayor gasto fiscal, siendo una atribución exclusiva del Presidente de la República, y en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Constitución, debe ser declarada inadmisibles.

El diputado señor Rey hace reclamo de la inadmisibilidad, solicitando su votación.

Sometido a votación la declaración de inadmisibilidad realizada por el Presidente de la Comisión, esta es aprobada. Votaron por la afirmativa los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca y Gonzalo Winter. En contra, el diputado señor Hugo Rey (4-1-0).

- Por tanto, la indicación es inadmisibles.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Leiva:

Para agregar un artículo nuevo, en el siguiente tenor:

“Artículo X: Para modificar la Ley N° 20.000, en su artículo 62, para sustituir la expresión “establecida en el artículo 22” por la frase “de cooperación eficaz”.

El diputado señor Leiva (Presidente) indica que esta indicación, propuesta por el Ejecutivo y que ha sido suscrita por él, es meramente adecuadora, y es para modificar la Ley N° 20.000 en su artículo 62 suprimiendo la expresión “establecida en el artículo 22” por la frase “de cooperación eficaz”.

Es una norma adecuada en el entendido que hemos regulado debidamente la cooperación eficaz como una institución en el Código de Procedimiento Penal.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Raúl Leiva que modifica el artículo 62 de la Ley N° 20.000, es aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los señores diputados Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca, Hugo Rey y Gonzalo Winter (5-0-0).

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, para modificar el artículo 46 de la Ley 20.000 en el sentido de agregar a GENCHI y DIRECTEMAR.

“Agregar en el inciso 4° del artículo 46 de la ley 20.000 entre “Carabineros de Chile” y la conjunción “y” la siguiente frase: “,Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,”.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que esta indicación tiene por objeto incorporar en este inciso cuarto de la Ley N° 20.000, que señala que no obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la Comisión de los Delitos Sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la circulación de

Informe de Comisión de Constitución

organizaciones criminales dedicadas a la perpetuación de dichos delitos en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior.

Así, lo que hace esta indicación es incorporar como eventuales o instituciones susceptibles de recibir estos bienes decomisados a Gendarmería de Chile y a Directemar como personas o instituciones que puedan recibir estos bienes.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Longton, Alessandri, Leiva y Jiles, que modifica el artículo 46 de la Ley N° 20.000, es aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los señores diputados Raúl Leiva (Presidente), Karol Cariola, Marcos Illabaca, Catalina Pérez, Hugo Rey y Gonzalo Winter (6-0-0).

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de los (las) diputados (as) Pamela Jiles, Jorge Alessandri, Camila Flores, Jorge Rathgeb, Joanna Pérez y Gustavo Benavente:

ARTÍCULO OCTAVO. Incorpórese el siguiente artículo 39 bis nuevo en la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público:

"Artículo 39 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, existirá una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con competencia en todo el territorio de la República, a la que corresponderá ejercer permanentemente las funciones propias del Ministerio Público a que se refiere el artículo primero de la presente ley, con dedicación preferente en delitos perpetrados por organizaciones criminales y delictivas, respecto de los delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, robo con violencia e intimidación, los delitos previstos en la ley 17.798 sobre control de armas y N°20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, así como el delito previsto en el art. 27 de la ley N°19.913 sobre lavado de activos y otros conexos, así como también respecto de reincidentes y multi reincidentes.

La Fiscalía Especial de Alta Complejidad será dirigida por un Fiscal Jefe Especial, designado conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 38, y contará con un equipo de fiscales especializados. También podrá ser integrada por personas externas al Ministerio Público, con experiencia acreditada en investigaciones o juicios penales, en calidad de asesor."

El diputado señor Leiva (Presidente) considera la indicación como inadmisibles, por ser facultad exclusiva del Presidente de la República, no solo por crear una unidad nueva para el Ministerio Público, sino porque también tiene eventual gasto fiscal y además acabamos de aprobar la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial.

- Por tanto, en uso de sus facultades, la declara inadmisibles.

De deja constancia que ningún diputado hizo reclamo de la resolución del Presidente que declaró la inadmisibilidad.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación del diputado señor Juan Irrarrázaval:

Agréguese un nuevo artículo cuarto al proyecto de ley que modifique el Código de Procedimiento Civil:

Para agregar en el inciso quinto del artículo 77 bis, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la expresión:

"Sin perjuicio de lo anterior, podrán comparecer por medios tecnológicos, los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, citados en calidad de testigos o peritos en aquellos procesos investigativos en los cuáles tuvo participación, durante las horas, días y lugar destinados a su jornada laboral".

El diputado señor Leiva (Presidente) esta materia ya se trató varias veces, es la misma indicación que se repite, y la declara inadmisibles.

Informe de Comisión de Constitución

- Por consiguiente, la indicación es inadmisibile,

Se deja constancia que ningún diputado hizo reclamo de la resolución de inadmisibilidad.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Jiles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca

Para incorporar un artículo séptimo nuevo, del siguiente tenor:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1. Incorporase un inciso segundo nuevo en el artículo 6, del siguiente tenor:

"En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema."

2. Modifícase el artículo 17, de la siguiente manera:

a) Intercalase en el literal a) del inciso segundo, entre las expresiones "150 B" y "296", los guarismos "292, 293", entre las expresiones "403 bis" y "433", los guarismos "411 bis, 411 ter y 411 quáter", y entre las expresiones "436 inciso primero" y "440" el guarismo "438".

b) Sustítuyase el punto aparte del literal c) del inciso segundo, por lo siguiente: "o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas."

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que estamos viendo algunas indicaciones, corresponden a la página 26, que es una norma un tanto más complejo porque establece una modificación a la Ley N° 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, que cree que hay que discutirla, que es importante poder tratarla de una manera, más profunda.

Siendo así, solicita a la Comisión que en la sesión de la tarde podamos analizar y discutir esta indicación, si estamos de acuerdo, y continuamos con la más de fácil trámite.

- Así se acuerda. La indicación queda pendiente de discusión y votación.

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri, Raúl Leiva y Jiles:

En el inciso 6° del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, intercálase entre el vocablo "cargo" y el punto aparte que le sigue (.), la siguiente oración: ", los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que estos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes" .

El diputado señor Leiva (Presidente) indicó que esta indicación también está suscrita por él, y tiene por objeto no sólo establecer la agilidad en la entrega de la información del secreto bancario o que permita, como señala el artículo, el artículo pero en su inciso quinto, operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso sobre los depósitos, captaciones y otras operaciones de cualquier naturaleza que hayan efectuado quienes tengan el carácter de parte o imputado en estas causas u ordenar su examen.

Esta indicación es complementar el inciso sexto que establece que los fiscales del Ministerio Público siempre previa autorización del juez de garantía podrán asimismo examinar o pedir que se les remitan los antecedentes.

Lo que estamos indicando aquí es que efectivamente estos antecedentes sean entregados dentro de un breve plazo, se establece un límite de cinco días, porque no existe un plazo específico, y además que sean entregados en

Informe de Comisión de Constitución

un formato específico.

¿Por qué? Porque uno puede pedir antecedentes a distintas instituciones bancarias, y cada una remitirlas de la manera que le parezca.

Entonces, cuando hay operaciones complejas, como por ejemplo la que está desarrollando ahora el fraude tributario de estos 326.000 millones de pesos, obviamente obtener información de toda la banca en formatos distintos, en muchas cuentas corrientes, cientos de ellas complejizan mucho la labor investigativa.

Y lo que nosotros pretendemos aquí es que sea un formato único que lo requiere y solicite el Ministerio Público a fin de unificar la forma de entrega de información. Y establece un plazo específico de cinco días hábiles.

Vale decir, no se conculcan ni alteran ninguna libertad, lo único que es exactamente la misma solicitud que se hace, sea en un plazo acotado y en un formato específico.

El diputado señor Alessandri refiere que le parece bien lo que indica el diputado Leiva, solo que como estas tecnologías van cambiando tan rápido, que sea el Ministerio Público el que define el formato, no ponerlo en la ley, porque si usted le pone tal procesador, el Excel, en dos años más quizás va a ser otro.

En respuesta, el diputado señor Leiva (Presidente) indica que así está escrito, con formato indeterminado. Es la manera en que hemos avanzado en telecomunicaciones en Chile, con la neutralidad tecnológica y competitiva del Estado, pero ese es otro tema que no les va a gustar por allá.

Sometida a votación la indicación de los diputados Longton, Alessandri, Leiva y Jiles, es aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los diputados señores Raúl Leiva (Presidente), Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Marcos Ilabaca, Hugo Rey, Catalina Pérez, Luis Sánchez y Leonardo Soto (7-0-0).

ARTÍCULO PRIMERO

- Indicaciones del diputado señor Longton que modifican el artículo primero:

1.- Al Artículo Primero, para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

"1) Modificase el artículo 94 de la siguiente manera:

- a) Sustitúyase en el inciso segundo el vocablo "quince" por el vocablo "treinta".
- b) Sustitúyase, en el inciso tercero, el vocablo "diez" por el vocablo "quince".
- c) Sustitúyase, en el inciso cuarto, el vocablo "cinco" por el vocablo "diez".
- d) Sustitúyase, en el inciso quinto, la expresión "seis meses" por la expresión "un año".

2.- Al Artículo Primero, para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

"2) Modificase el artículo 97 de la siguiente manera:

- a) Sustitúyase, en el inciso segundo el vocablo "quince" por el vocablo "treinta".
- b) Sustitúyase, en el inciso tercero, el vocablo "diez" por el vocablo "quince".
- c) Sustitúyase, en el inciso cuarto, el vocablo "cinco" por el vocablo "diez".
- d) Sustitúyase, en el inciso quinto, la expresión "seis meses" por la expresión "un año".

3.- Para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

Informe de Comisión de Constitución

“3) Modificase el artículo 104 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase el vocablo “diez” por el vocablo “veinte”. Sustitúyase el vocablo “cinco” por el vocablo “diez”.”.

El señor Velasquez, secretario abogado de la Comisión, hace presente que para discutir y proceder a votar estas indicaciones se requiere acordar la reapertura del debate, considerando que las indicaciones modifican el Código Penal, cuestión contenida en el artículo primero del proyecto, el que ya fue completamente votado.

El diputado señor Leiva (Presidente) consulta a los miembros si hay o no unanimidad para la reapertura del debate, la que es negada.

Sesión N° 163 de 10 de enero de 2024.

VOTACIÓN EN PARTICULAR (continuación)

ARTÍCULO NUEVO

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Jiles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca para incorporar un artículo séptimo nuevo, del siguiente tenor:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1. Incorporase un inciso segundo nuevo en el artículo 6, del siguiente tenor:

"En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema."

2. Modificase el inciso segundo del artículo 17, de la siguiente manera:

a) En el literal a), intercálase entre las expresiones “150 B,” y “296”, los guarismos “292, 293,”; intercálase entre las expresiones “403 bis,” y “433”, los guarismos “411 bis, 411 ter y 411 quáter,” e intercálase entre las expresiones “436 inciso primero,” y “440” el guarismo “438,”.

b) Sustitúyese el punto aparte (.) del literal c), por lo siguiente: ",o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas."

El diputado señor Leiva (Presidente de la Comisión), y dando continuidad al Orden del Día, expresa que, tal como pudieron apreciar quienes nos acompañaron en la sesión de la mañana, estamos a puertas de poder despachar este proyecto de ley.

Nos queda única y exclusivamente un artículo pendiente, que es el que está en la página 26 del comparado fechado 2 de enero, que está en la página 26, y es la indicación de los diputados Longton, Calisto, Sánchez, Jiles, Benavente, Leiva e Ilabaca, en el sentido ya reproducido por la secretaría.

Al respecto, el diputado señor Longton, fundando la indicación, expresa que busca que aquellos que estén en situación migratoria irregular, es decir, que aquellos que no se les conozca la identidad, se les realice un muestreo de ADN.

Refiere que la situación migratoria irregular ha significado que hoy día, entre muchas otras cosas, hay más gente en nuestro país delinquiendo, y parte de eso obviamente es a consecuencia del crecimiento del crimen organizado.

Cuando estas personas son detenidas cometiendo un delito o bien producto de investigación, lo que ocurre en la práctica es que, al no tener la identidad de esta persona, no se les deja en prisión preventiva, o bien son ingresados a módulos de primerizos, de personas que cometieron otros delitos que están en investigación.

Si es que se tiene el ADN a través del hisopado eso va a permitir precisamente verificar si esta persona, a la cual no se le tiene la identidad, en comparación con otras personas que sí se tiene el ADN, está involucrado en otros delitos de los cuales se está investigando o de los cuales además se tiene algún antecedente.

Informe de Comisión de Constitución

A su juicio, esto sería fundamental para perseguir la responsabilidad, pero también para eventualmente no dejar en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad y que ha cometido delitos graves y de los cuales no se tiene mayor información.

Además considera que la idea es un un disuasivo, porque si una persona sabe que lo van a detener y eventualmente van a tener el ADN, eso obviamente que va a repercutir en que esta persona esté no solamente privada de libertad, sino que se van a tener mayor antecedentes para una condena, considerando además de que los antecedentes cuando se solicitan al extranjero muchas veces la demora en tener aquellos antecedentes repercute precisamente en situaciones que podrían generar impunidad o eventualmente dejar a una persona no privada de libertad teniendo que dejarla.

Aprovechándose del sistema, al no tener identidad y poder delinquir con mayor libertad, esa persona no va a existir en ningún registro policial, lo que ha ocurrido además con casos conocidos y que en definitiva ponen en riesgo la investigación y además al país, al tener la posibilidad de dejar en libertad a una persona que es un peligro para la sociedad.

Además, este registro presente que ha incorporado el registro de ADN de manera permanente.

¿Cuál es la diferencia hoy día que existe? El registro de ADN se hace actualmente solo al momento de la condena, es decir, con sentencia condenatoria de chilenos, o también respecto a otros delitos como por ejemplo los delitos sexuales, y además sumado a que esto va a ser siempre autorizado por un tribunal, por lo que no es que el Ministerio Público lo solicite y eso se tenga que otorgar.

El señor Mario Araya, abogado asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, refiere que han revisado acuciosamente la esta última indicación y solamente se levantaron aprehensiones por dos cuestiones.

La primera que la norma aparece ampliada a simples delitos, y eso implica que, por ejemplo, pueda fundarse solamente en la situación migratoria la toma de muestras de ADN por un delito de lesiones leves.

Eso parece que para efectos de nuestro sistema que ya está cargado y sobresaturado, impida, por ejemplo, tomar y disponer horas en el servicio médico legal para situaciones que son particularmente graves.

La regulación va en el sentido correcto y es lo que nos ha explicado también el Ministerio Público antes de esta sesión, que lo que se busca con la herramienta es entregar una mejor herramienta de identificación en los procesos de investigación que lleva adelante.

Y en ese sentido, parecía o parece necesario que la norma diga relación con delitos particularmente graves o que conversen con el propio sistema registral.

El sistema registral de ADN se encuentra en el artículo 17 que establece los delitos por los cuales siempre se debe ingresar al registro de ADN quien haya sido condenado por esos delitos.

Por lo tanto, pareciera ser que para un mejor funcionamiento de la norma y ser eficiente en la utilización de los gastos del Estado para efectos de investigación, incorporar como regla de entrada, más allá de la que ya se encuentra, que es el imputado formalizado en situación migratoria, irregular, que sea formalizado por alguno de los delitos que la propia ley ya establece como obligatorio para ingresar al registro de ADN que establece esta propia normativa.

De esa manera, la modificación que se propone conversaría de forma más armónica con lo que ya existe y permitiría un mayor grado de eficiencia para el trabajo del Ministerio Público.

Considerando lo anterior, que la propia regla, y que esto es muy relevante y que nos da tranquilidad al menos para el ejercicio de esta facultad, ya solicitada por el Ministerio Público, pero a la vez también es autorizada por el Tribunal, y esto responde precisamente a la propia ley que establece que estos procedimientos se deben hacer de conformidad al Código Procesal Penal, en especial al artículo 197 del mismo que es el que regula esta materia.

De esta manera, la herramienta que se regularía tendría mayor eficacia, al menos para los delitos en los cuales el Ministerio Público sí necesitaría, contar con una muestra de ADN para establecer la responsabilidad de las personas en las investigaciones que lleva adelante.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado señor Leiva (Presidente), entendiendo lo planteado por el Ejecutivo, además de lo que señaló el diputado Longton, es que efectivamente el registro de ADN en su artículo 17 contempla un decálogo de delitos que todas las personas condenadas deben hacerse el hisopado o el registro genético.

Esta propuesta que realizamos con el diputado Longton dice relación con personas imputadas que se encuentren en situación migratorio irregular, que se encuentren formalizadas.

Entonces, habría que, no sé si tiene anuencia el diputado Longton y el diputado Sánchez, limitarlo efectivamente, no a cualquier simple delito, sino que efectivamente al decálogo del artículo 17, que se modifica además en la propia indicación que formuláramos en la letra A, donde incorpora también solo delitos graves y los delitos de crimen organizado y tráfico.

La diputada señora Jiles advierte que, para hacer cualquier modificación, a la indicación, necesitarían de su anuencia, la que no la dará.

Esta norma fue ampliada a simples delitos, ni por hilo y bloque, ni por arte de magia. Fue ampliada a simples delitos, entre otras cosas, porque el Ejecutivo cayó cuando tenía que hablar.

No trabajó en las reuniones prelegislativas que tanto le gustan al Ministerio y a la Subsecretaría con sus propios parlamentarios, y por lo tanto me dejaron en la práctica a mí sola, en esta comisión, defendiendo la posición, supone que del Gobierno, que era no ampliar la norma en general a simples delitos.

Pero ocurre que la norma ya está ampliada a simples delitos.

Y cuando correspondía ver eso, el Ejecutivo guardó silencio y sus parlamentarios votaron como votaron, o parte de sus parlamentarios.

Por lo tanto, estima que la norma esta espléndida y que hay que votarla tal cual está.

El señor Cristián Irrarrázaval, Defensor Público, discrepa respetuosamente las palabras de apoyo a la indicación. De hecho, quiere hacerse cargo de los argumentos que dio el diputado Longton previamente en orden a defender la indicación.

Una de las cosas que dijo el diputado Longton es que esto permitiría identificar a las personas que cometen delitos en nuestro país.

Esto permitiría saber, o sea, que no entren aquí con identidades conocidas como fantasmas y delincan impunemente.

Para eso, el instrumento que funciona en la práctica es la huella dactilar, que es lo que conversamos al momento de cumplir el criterio conocido como criterio Valencia por el Fiscal Nacional.

Y la huella dactilar es lo que permite a uno tomarle la huella a la persona cuando es detenida, como migrante irregular, y después se manda a cotejar exactamente al país de origen.

Es en ese proceso que dura un tiempo y por eso discutíamos hace unas sesiones atrás los criterios de la prisión preventiva, que la persona quedaba presa durante toda esa época, etc.

Esto que es la huella genética, que se toma mediante hisopado, no ayuda a nuestro juicio. De hecho, ahora mismo estaba consultado a sus colegas defensores si habían visto esta figura en los juicios, es decir, si se había intentado identificar por ADN, y todos respondieron que nunca lo han visto.

¿Por qué nunca lo han visto? Porque para poder identificar a alguien en base al ADN hay que tener un cortejo de muestras también, eventualmente, en el país de origen, y la mayoría de los países no hay muestras de ADN disponibles.

Entonces, si el objetivo es contribuir a la identificación de la persona en el mismo proceso, saber quién se trata, no es un gran aporte. Para eso está la huella genética.

Lo que sí podría servir es para la investigación en causas diversas, cuando la persona comete permanentemente

Informe de Comisión de Constitución

robos y dejó una huella genética en un sitio del suceso, podemos ligarlo con otro sitio del suceso.

Para eso está pensado justamente el catálogo de delitos del artículo 17, que está pensado en aquellos delitos en los cuales estamos hablando de delitos donde habitualmente hay residentes múltiples.

Y eso nos permite identificar, por ejemplo, si una persona tiene un robo con violencia, después comete otro robo con violencia, ligamos los dos sitios del suceso.

Además, el catálogo del artículo 17 es bastante amplio, y está el delito de amenaza, por lo que no solo contempla delitos graves. Está el robo en bienes nacionales, que cuando alguien sustrae la radio a un vehículo, por ejemplo.

Entonces, lo que quiero decir es que si lo ampliamos a todos los delitos, efectivamente, tal como dijo el representante del Ministerio de Justicia, podemos tener un problema de atasco, sobre todo cuando tenemos cada vez, hasta donde yo entiendo, números de inmigración irregular, porque vamos a tener que tomarle el hisopado a todas las personas que sea formalizadas, y solamente formalizadas por lesiones leves, daños, alguien que se peleó con el vecino y rompió el espejo del auto.

En su experiencia, no considera que esa forma de operar sea una contribución a la persecución penal o pueda, por el contrario, generar algún nivel de atasco.

Entonces, a juicio de la Defensoría, lo razonable sería mantenerlo, en el catálogo del artículo 17, que es donde es más útil, donde no produce mucho atasco y donde permite ampliar la norma dentro de las medidas razonables.

El diputado señor Longton cree que son dos herramientas que pueden igualmente servir.

Una podrá servir directamente para la identidad, que la identidad muchas veces es difícil de cotejar con otros países, sobre todo origen, la huella dactilar, el registro biométrico, pero el ADN sirve precisamente para determinar, si es que la vinculación con otras investigaciones que se están haciendo, sobre todo, de delitos graves como lo que hemos visto en el último tiempo.

Pero lo que pareciera ser la norma del artículo 17, es que hoy día no se puede tomar el hisopado de, por ejemplo, un extranjero irregular, sino que hay que esperar la condena.

Es decir, pareciera ser que como está la norma del 17, hoy día, y esta es la pregunta, si un fiscal formaliza a un imputado, según su opinión, lo que yo entendí, es que podría, eventualmente, tomar el hisopado según el catálogo del inciso tercero del artículo 17, sin condena.

Solicita que el Ministerio Público clarifique ese punto, porque pareciera ser que no es así, que un migrante, y vamos en el caso de la norma, de la indicación, un migrante en situación irregular que ingresó por nuestra frontera, cometió un delito y el Ministerio Público lo formaliza a ese imputado, hoy día, pareciera ser de que no se puede tomar el hisopado en la huella de ADN a la persona, a pesar de haber cometido, eventualmente, algunos de los delitos del inciso tercero.

El señor Samuel Malamud Herrera, asesor del Ministerio Público, inicia su intervención señalando que valoramos la indicación que ha sido presentada por el diputado señor Longton.

En efecto, consideramos que brinda herramientas adecuadas para solucionar problemas investigativos actuales.

¿De qué manera lo soluciona? Y eso también se vincula con lo que ha surgido aquí en la discusión.

Actualmente, para solicitar la inclusión de una huella genética en el registro de imputados que consta en el artículo sexto de la ley N°19.970, se requiere que en audiencia el juez de garantía lo autorice previo debate.

La norma es relevante, es relevante en este punto y lo valoramos, puesto que entrega una regla procesal relación a un estatus especial del imputado. Aquí no se trata de cualquier imputado, sino de un imputado que ha sido formado y que está en conocimiento, por tanto, de los cargos que se le atribuyen para defenderse y que, por lo demás, se trata de un imputado que está en una situación migratoria especial, una situación migratoria irregular.

¿Qué implica esto investigativamente?

Informe de Comisión de Constitución

Que el pasado de ese sujeto, desde que ingresa o incluso más, antes de que ingresa, es desconocido, es difícil de armar este puzle respecto del Ministerio Público.

Y la norma lo que hace es, en esta situación en que existe una suerte de oscuridad para el Estado, entregar algo de luz para poder aplicar una herramienta investigativa que nos permite, en caso de que haya cometido algún delito (y en esa forma haya dejado alguna huella genética en algún sitio del suceso vinculado a tales delitos) vincularlo de manera más fácil a través de esta huella genética que va a quedar en el sistema. Luego, a solicitud, y no sólo de esta investigación, sino que a solicitud de un fiscal en otras investigaciones, va a poder ser realizada una comparación.

¿Y qué es lo relevante de esto?

Que esta regla procesal facilita algo que no siempre es fácil de conseguir, que es la inclusión en este registro de imputados, y además también entrega un mensaje bastante positivo en cuanto a que las personas que entran irregularmente y que deciden delinquir en el país, de que no van a tener el camino allanado para cometer delitos.

Por eso nos parece que es una propuesta muy valiosa desde el plano investigativo y también como una política de persecución que hace frente a las amenazas que enfrentamos de crimen organizado.

En cuanto a la consideración del catálogo, efectivamente lo que se interpreta, si bien el artículo 17 se refiere al registro de condenas y no al registro de imputados, al entenderse que el registro del artículo 17 es un registro de imputados, el artículo 6 no es temporal, el sentido de incluirlo de alguna forma es que, luego de que se traduzca en la condena, pasa a ser un registro en el sistema con perpetuidad, pero eso solo se puede lograr una vez que existe condena.

Si no hay condena, si hay otra forma de término, se va a borrar.

Y de esa manera no tendría mayor sentido que la inclusión fuera quizás de una prospectiva de que sea condenado y que así por un tiempo estable se mantenga en los registros. Esa es la forma en que pueden concatenarse de alguna manera lo dispuesto en el artículo 17 y lo dispuesto en el artículo 6.

El diputado señor Sánchez consulta al Ministerio Público si esa idea que está reflejada en el artículo 6, obviamente debe extenderlo, ya no solo a los que estuvieran condenados, sino a los que estuvieran formalizados, no requeriría además una modificación en el artículo 17, porque en el 17 lo único que se está haciendo es intercalar en la letra A del inciso segundo las referencias a los delitos nuevos que se incorporan, que es asociación delictiva, asociación criminal, tráfico de migrantes, trata de blancas, secuestro extorsivo, si no me equivoco.

El diputado señor Ilabaca, en primer lugar, refiere que lo que pregunta el diputado Sánchez tiene respuesta en el mismo artículo 6, porque es súper claro. Dice que va a existir este registro de imputados de acuerdo a los dos catálogos de delitos que establece el artículo 17.

Así las cosas, este registro de imputados camina en paralelo.

En segundo lugar, expresó que quedo con la duda sobre si el registro es o no permanente. Creyó entender que, en la actualidad, se eliminarían en algún momento la huella biológica.

Y resulta que una de las características que tiene el registro de ADN es que esto puede durar por años. Es decir, la ciencia señala que puede durar de por vida y por miles de años. Y creo que una de las características de elevar este tipo de registro, en definitiva, es que vamos a tener algo mucho más moderno que la huella dactilar para poder identificar a las personas y su posible participación en algún tipo de ilícito.

Por ello, la afirmación del representante del Ministerio Público le preocupa, porque en definitiva le quita sentido a un registro ya existente que este Congreso Nacional en su momento legisló, porque insisto, es una manera moderna de poder llevar adelante un tipo de registro de todos los delincuentes e imputados.

El señor Malamud explica que la ley del sistema de registro de ADN contempla varios tipos de registro. Y dentro de esos tipos de registro está el registro de imputados y el registro de condenados. Y el registro de imputados tiene una regla en el artículo 18 de la propia ley que señala que las huellas genéticas contenidas en este registro serán eliminadas una vez que se hubiera puesto término al procedimiento criminal respectivo, una vez sobreseído.

Informe de Comisión de Constitución

Porque, claro, el sentido es que si se condena, todas esas huellas pasan al registro de condenas. A eso se refiere.

El diputado señor Leiva (Presidente) estima que el asunto está claro, y que el único vie que tenía la indicación original dice relación con la ampliación a simples delitos, y estima que debe ser acotada en el sentido que recomendó el Ejecutivo.

Por lo mismo, hace ingreso de la siguiente indicación:

- Indicación del diputado Leiva y Soto:

Para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la Ley N°19.970, del siguiente tenor:

“En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por alguno de los delitos previstos en el artículo 17, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del sistema”.

La diputada señora Jiles solicita el cierre de plazo de indicaciones al proyecto.

Al respecto, el diputado señor Sánchez consulta a la Secretaría si el acuerdo que se adoptó ayer es de no aceptar más indicaciones, cualquiera sea su naturaleza.

Antes de dar la palabra a Secretaría, el diputado señor Leiva (Presidente) aclara que el día de ayer adoptamos un acuerdo expreso en orden a que no podía haber nuevas indicaciones, salvo aquellas que adecuaran, o se hicieran cargo de las observaciones que planteaban los invitados o algún diputado, que permitiera mejorar la formulación de la indicación.

El diputado señor Soto refiere que, más allá de lo reglamentario del acuerdo vigente, que yo concuerdo que el que usted está planteando, exactamente, donde lo que se excluía eran indicaciones nuevas respecto de artículos nuevos, esto es, artículos que no tenían indicaciones ni estaban programados a votarse, con el objeto de delimitar de alguna manera las votaciones y que no fueran interminables.

Es decir, se iba a tratar sólo sobre artículos que tenían indicaciones, porque además es una tradición que no ha sido infringida nunca, en términos de poder nosotros corregir algunos artículos que están en votación, con indicaciones nuevas que puedan recoger los debates que hay para poder legislar bien.

Y eso es una facultad que es irrenunciable, presidente, y que por lo tanto nos obliga a seguir votando en este artículo por lo menos lo que quede.

El señor Velásquez, secretario abogado de la Comisión, refiere que el acuerdo se refiere a la prohibición de ingreso de nuevas indicaciones, salvo aquellas que sean adecuatorias de las indicaciones ya presentadas o de consenso.

De hecho, lo que consta en acta con traducción literal del video de la sesión es “a menos que sean adecuatorias, o de consenso de las indicaciones ya presentadas”.

Aclarado el punto, el diputado señor Leiva (Presidente) solicita sea puesto en votación, pero de forma separada, iniciando por la modificación al artículo sexto, y luego al artículo 17, ambos de la Ley N°20.000

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Jiles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca, para incorporar un artículo séptimo nuevo en el proyecto, en la parte que modifica el artículo sexto de la ley N°19.970, es aprobada. Votaron a favor los diputados señores Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, los diputados señores Karol Cariola, Catalina Pérez, Leonardo Soto, Gonzalo Winter y Raúl Leiva (Presidente) (7-5-0).

Por consiguiente, la indicación de los diputados Leiva y Soto se entiende reglamentariamente rechazada.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrés Longton, Miguel Ángel Calisto, Luis Sánchez, Pamela Jiles, Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca, para incorporar un artículo séptimo nuevo en el

Informe de Comisión de Constitución

proyecto, en la parte que modifica el artículo 17 de la Ley N°19.970, es aprobada. Votaron a favor los diputados señores Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Andrés Longton y Luis Sánchez. En contra, los diputados señores Karol Cariola, Catalina Pérez, Leonardo Soto, Gonzalo Winter y Raúl Leiva (Presidente) (7-5-0).

Despachado el proyecto.

Diputado informante el señor Raúl Leiva Carvajal.

El diputado señor Leiva (Presidente) refiere que este es un proyecto que no es fácil, ha sido complejo, donde hemos tenido múltiples diferencias. Agradecer al equipo del Ministerio de Justicia, que estuvo presente siempre, allanando y buscando soluciones a los distintos problemas que se plantean, también a la Defensoría y al Ministerio Público.

IV. PERSONAS Y AUTORIDADES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

Se escuchó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero; al Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo; a los abogados de la División Jurídica del Ministerio de Justicia señorita María Florencia Draper y señor Mario Araya; el señor Carlos Mora Jano (Defensor Nacional), acompañado del señor Leonardo Moreno (abogado y asesor legislativo); y señor Ignacio Castillo (Jefe de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas y otros, del Ministerio Público); de la Defensoría Nacional, los abogados señores Carlos Verdejo, Andrés Rojas, Cristián Irrarrázaval y Leonardo Moreno. De la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, el señor Javier Mora, Vicepresidente, y el señor Manuel Muñoz, Magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar; el académico señor Javier Willenmann; por la Policía de Investigaciones de Chile, asiste la Inspectora Prefecta y Jefa de la Unidad Jurídica, señora Marisela Gárate Vergara, acompañada de la señora María Inés Wise Díaz de la Vega;

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.

ARTÍCULOS RECHAZADOS

Artículo primero

Numeral 4) del artículo primero:

“4) Sustitúyese, en el numeral 2º del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

Numeral 5) del artículo primero:

5) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

Numeral 6) del artículo primero:

6) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

Artículo segundo Numeral 6)

6) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

Numeral 16

Informe de Comisión de Constitución

16) Intercálase, en el artículo 386, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”.

Numeral 17

17) Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

INDICACIONES RECHAZADAS

ARTICULO PRIMERO

Artículo primero N° 2

- Del diputado señor Raúl Leiva (en base a la propuesta de la mesa de asesores - no está en comparado) sustituye el artículo 68 ter, por el siguiente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.

De la diputada señorita Karol Cariola, para modificar el artículo 68 ter, en el siguiente sentido:

En el inciso primero, agrégase a continuación de la frase final “recorrer la pena en toda su extensión” y del punto aparte, que pasa a ser una coma, la expresión “y sin perjuicio de las normas sobre cooperación eficaz”.

Del diputado señor Luis Sánchez, al inciso final del artículo 68 ter, en el sentido de sustituir la expresión “aplicará” por “podrá aplicar”.

De la diputada señorita Karol Cariola:

Modifíquese el nuevo artículo 69, en el siguiente sentido: en el inciso primero, elimínase la frase “en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía”.

- De la diputada señorita Karol Cariola:

Al artículo 69, para agregar a continuación de la expresión “Ley 20.422”, la siguiente frase “o que el autor tenga bajo su cuidado a una persona de estos grupos o que el autor sea mayor de 18 y menor de 22 años de edad”.

Informe de Comisión de Constitución

Del diputado señor Andrés Longton:

“Para incorporar en el artículo primero un numeral t3) nuevo, pasando el actual numeral 3) a ser el numeral 4) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

3) Incorpórese al párrafo XII del Título sexto del Libro segundo el siguiente artículo 304 quáter nuevo:

Art. 304 quáter. El que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, se fugare de este, será sancionado:

1. Con la pena de presidio menor en su grado máximo si, para perpetrar la fuga, empleare violencia o intimidación o hubiere tomado parte en un motín, o
2. Con la pena de presidio menor en su grado medio si, para perpetrar la fuga, empleare fuerza en las cosas.”

Del diputado señor Sánchez, al artículo primero del proyecto de ley que modifica el Código Penal:

Para agregar numerales nuevos, que incorporen los siguientes artículos en el Código Penal:

“Artículo 142 bis A.- Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 141 inciso final precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

“Artículo 372 bis A.- Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 372 bis precedente, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

“Artículo 393 ter.- Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los artículos 390, 390 bis, 390 ter, 390 quáter, 390 quinquies y 391 n° 1 precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.”.

Del diputado señor Sánchez :

Para agregar un nuevo numeral que incorpore al artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral 24° nuevo:

“24° Utilizar elementos incendiarios, punzantes u otros especialmente destinados a evitar o entorpecer la persecución policial o proveer impunidad en la huida.”.”.

Informe de Comisión de Constitución

Del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo numeral que agregue en el artículo 436 del Código Penal el siguiente inciso final:

“Cuando en la perpetración de los delitos sancionados en este artículo se utilizare cualquier vehículo motorizado, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo o el mínimo si consta de un solo grado.”

Del diputado señor Luis Sánchez:

Para agregar un nuevo numeral noveno que agregue un nuevo numeral 9 10° en el artículo 485:

"10° En cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública."

ARTÍCULO SEGUNDO.

Indicación (sustitutiva) de los diputados Ilabaca, Leiva y Soto al numeral 1):

Para sustituir el artículo 78 ter, por el siguiente:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

- a) La participación del o de los fiscales a las audiencias por vía remota, mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, tratándose de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

Del Ejecutivo:

Para modificar el artículo 78 ter, incorporado en el numeral 1), en el siguiente sentido:

a.- Agrégase, en el encabezado del inciso primero, entre la frase “Cuando en el transcurso de una investigación” y la frase “surgiere algún antecedente”, la frase “o en cualquier otra etapa del procedimiento”.

Informe de Comisión de Constitución

b.- Incorpórase, en el literal b), la siguiente frase final: “podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para la identificación del fiscal”.

c.- Reemplázase, en el inciso final, la frase “a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere” por la frase “con el inciso segundo del artículo 226 O”.

De la diputada Karol Cariola:

En el numeral 1) modifícase el artículo 78 ter, en el siguiente sentido:

a) Agréguese al inicio del artículo la expresión “De manera excepcional, seguido de una coma”.

b) En el inciso primero, intercálase entre las expresiones “o de sus familias” y “o, en todo caso”, la expresión “seria y verosímil”, seguida de una coma.

c) En el inciso cuarto, intercálase, entre las expresiones “La resolución” y “que se pronuncie”, la expresión “fundada”.

- Indicación de los diputados señores Marcos Illabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, en el ordinal 1) para incorporar los siguientes artículos 78 quáter y 78 quinquies del Código Procesal Penal:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, o bien cuando existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de una víctima, testigo o perito, o de sus familias, el fiscal respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.

Art. 78 quinquies: Medidas especiales de protección decretadas por Jueces de Garantía o Tribunales del Juicio Oral en lo penal. Los tribunales podrán decretar cualquier medida que estimen pertinente a efectos de proteger a los intervinientes en el proceso penal, las que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte, considerando para ello las mismas situaciones señaladas en el artículo anterior.”.

- Indicación del diputado señor Gonzalo Winter, en el ordinal 1) para incorporar un nuevo artículo 78 quáter del siguiente tenor:

“Artículo 78 quáter. Medidas especiales de protección de víctimas, testigos y peritos. Tratándose de una investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el tribunal de juicio oral o el juez de garantía respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) Participación de la víctima, testigo o perito a las audiencias por vía remota mediante videoconferencia, siempre que preste su declaración en una sala de un tribunal con competencia en lo penal y en presencia de algún funcionario del mismo.

b) Reserva de la identidad de las víctimas, testigos o peritos durante todo el proceso penal, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

Sin perjuicio de los deberes de registro, en los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica numérica asociada al caso.”.

Informe de Comisión de Constitución

Del diputado señor Cristián Araya:

En el numeral 2) al artículo 111 bis, para:

a) En el inciso primero:

i) Reemplazar el verbo “deberán” por “podrán”, y

ii) Sustituir el verbo “ordenará” por “podrá ordenar”.

b) En el inciso segundo, eliminar la palabra “civiles”, las dos veces que aparece.

De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para agregar el siguiente artículo 127 bis, nuevo:

“Art. 127 bis. A solicitud del Ministerio Público el tribunal decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducida ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación de la detención, hasta por el término de cinco días, a fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición”.

De los diputados señores Andrés Longton y Cristián Araya, al artículo segundo, para modificar el numeral 4), intercalando, en el nuevo inciso final que se incorpora al artículo 132 del Código Procesal Penal, entre la expresión “Penal,” y la palabra “el”, lo siguiente: “de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,”.

De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton:

Para modificar el numeral sexto, en el siguiente sentido:

a) Sustituyendo en el inciso segundo que se intercala en el artículo 170 del Código Procesal Penal, la frase “cinco años” por la frase “dieciocho meses”.

b) Sustituyendo en el inciso segundo que se intercala en el artículo 170 del Código Procesal Penal, la frase “de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.” por la frase “que afecten el mismo bien jurídico y que hayan significado la imposición de una pena superior a la de presidio menor en su grado mínimo.”.

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 180 del Código Procesal Penal, para agregar en el inciso segundo después de la frase: “Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley”, la siguiente frase: “entre los que no constituyen excepción el carácter personal y sensible de los datos de acuerdo con la Ley 19.628”.

- Indicación de los diputados señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, y Raúl Leiva, y señora Jiles, al artículo 222 del Código Procesal Penal, para reemplazar en el inciso primero luego de la frase “o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen,” la conjunción “y” por “o”.

Al numeral 7)

Indicaciones modificatorias del artículo 228 bis:

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso segundo del art. 228 bis a continuación de la palabra “sicotrópicas” la frase “en el Decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas”.

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el inciso segundo del artículo 228 bis del Código Procesal Penal, intercálase entre las expresiones “delitos contenidos en el párrafo V bis del Título Octavo” y “del Libro II del mismo cuerpo legal”, la expresión “o de alguno de los delitos del Título IX”.

Informe de Comisión de Constitución

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso cuarto del art. 228 bis, a continuación de la palabra “imputado” la frase “o la reconozca sin que hubiera sido acordada con el fiscal,”.

Indicaciones modificatorias al artículo 228 ter:

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral séptimo, sustituyendo el inciso final del artículo 228 ter que se introduce al Código Procesal Penal, por uno nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, el fiscal podrá reconocer siempre, sin necesidad de un acuerdo, la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir en el inciso final del art. 228 ter, la expresión “solicitar” por “reconocer”, y suprimir la frase “el reconocimiento”.

-

- De los diputados Ilabaca, Leiva y Soto:

Para intercalar en el inciso primero del art. 228 quáter a continuación de la palabra “sicotrópicas” la frase “de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,”.

Para intercalar en el inciso segundo del art. 228 quáter, para reemplazar la frase “y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior”, por “y si ésta cumple con uno o más de los fines indicados en los literales del inciso anterior”.

- De los diputados señores Luis Sánchez, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y señora Camila Flores, para sustituir el artículo 228 quinquies por el siguiente:

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Este acuerdo de cooperación eficaz calificada no podrá suscribirse con un condenado por los delitos de conductas terroristas, homicidios, secuestro y sustracción de menores.”.

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para modificar el numeral séptimo, sustituyendo, en el inciso primero del artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, la expresión “del Ministerio Público” por lo siguiente: “al superior jerárquico del Fiscal Adjunto a cargo de la investigación o al Fiscal Nacional, cuando este asumiere personalmente su dirección,”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para intercalar en el inciso primero del art. 228 septies, para sustituir la expresión “ministerio público” por la frase, “al superior jerárquico del fiscal adjunto,”

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el artículo 228 septies del Código Procesal Penal, agrégase a continuación del punto seguido, la siguiente oración “Si el fiscal estima que el imputado incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia”.

- De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, incorporando un

Informe de Comisión de Constitución

inciso segundo nuevo al artículo 228 septies que es introducido al Código Procesal Penal, pasando el actual inciso segundo a ser el nuevo inciso tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor: “Si el fiscal estimare que el cooperador incumplió las condiciones del acuerdo de cooperación, el tribunal que dicte sentencia resolverá esta controversia.”.

- De la diputada señorita Karol Cariola, en el artículo 228 septies del Código Procesal Penal, agréguese el siguiente inciso final: “No se aplicarán las restricciones contempladas en la Ley N° 18.216 al cooperador eficaz. En ningún caso se aplicará al cooperador eficaz una pena sustitutiva distinta de la libertad vigilada intensiva, cualquiera sea la extensión de la misma, debiendo el juez hacer uso de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 23 bis de la Ley 18.216.”.

Numeral nuevo

Del diputado señor Gustavo Benavente, para incorporar un nuevo numeral, para modificar el artículo 234, de la siguiente manera:

xxx) Al artículo 234 del Código Procesal Penal, incorpórese los siguientes incisos segundo e inciso final:

“Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieren diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de dos años desde que hubiere sido formalizada la investigación.

La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público. Mientras el tribunal de alzada no resolviera dicho recurso o estuviere pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación.”.

Numeral 11)

Del diputado Juan Irrarrázaval:

Para agregar en el artículo 266, un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente, podrán comparecer por medios tecnológicos los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile que hayan sido citados en calidad de testigos o peritos, lo que en todo caso se hará durante las horas, días y lugares destinados a su jornada laboral. Bastará para ello su anuncio por escrito con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia”.

Número nuevo

De la diputada señorita Cariola:

En el artículo 314, agréguese tras el punto final, que pasará a ser punto seguido, la siguiente frase:

“Dicho informe no podrá en ningún caso incorporarse como medio de prueba independiente, sustituyendo la declaración del perito que lo confecciona.”

Número nuevo

De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, para sustituir el inciso final del art. 344 para sustituir la expresión “cinco” por “diez”:

Del diputado señor Juan Irrarrázaval, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal: Para agregar un nuevo numeral dieciséis al artículo segundo, pasando el dieciséis a ser diecisiete y así sucesivamente, que en el artículo 396 intercale un nuevo inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser quinto, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“La comparecencia del personal de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile citados a declarar como testigos o peritos podrá ser realizada por medios tecnológicos, en día, hora y lugar destinados a su

Informe de Comisión de Constitución

jornada laboral, habiendo sido anunciada por escrito, con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia”.

De la diputada señora Camila Flores y del diputado señor Andrés Longton, al artículo segundo, para sustituir, en el literal a) del numeral décimo séptimo, la frase “diez años de presidio mayor en su grado mínimo” por la frase “quince años de presidio mayor en su grado medio”.

Del diputado señor Juan Irrázaval, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal:

Para agregar un nuevo numeral uno al artículo segundo, pasando el uno a ser dos y así sucesivamente, que agregue un artículo 33 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 33 bis: Tratándose de las declaraciones de funcionarios de Carabineros de Chile, Policías de Investigaciones y Gendarmes en calidad testigos y peritos, su comparecencia será siempre por vía remota, en horario, lugar y día laboral, habiendo sido anunciada con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia.

Excepcionalmente, cualquiera de las partes podrá solicitar que los funcionarios señalados en el inciso precedente comparezcan presencialmente cuando ello sea indispensable para el éxito en la toma de su declaración”.

- De los diputados señores Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, al artículo segundo, para incorporar nuevo ordinal 1), pasando el actual a ser 2) y así sucesivamente:

En el art. 10 para agregar el siguiente inciso final:

“Lo resuelto por el juez sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público tratándose de investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en casos de revelación de la identidad de un informante, agente encubierto, agente revelador o de un testigo protegido. Este recurso será concedido en ambos efectos.”.

Del diputado señor Sánchez, al artículo segundo del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, para agregar un numeral nuevo, que incorpore un nuevo artículo 308 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 308 bis. Recursos relacionados con la reserva de testigos: La resolución que autorice, niegue o levante la reserva de testigos protegidos será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes.

Tratándose de los delitos establecidos en la ley N° 12.927, N° 18.314, N° 20.000 y N° 21.575, la identidad de los testigos protegidos no podrá ser entregada mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que niegue o levante la reserva

El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia”.

Del diputado señor Sánchez, para incorporar en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable en ambos efectos por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

Del Ejecutivo, para incorporar el siguiente número nuevo:

8) Incorpórase, en el artículo 226 N, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

i. Participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

ii. Reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para su identificación.

Informe de Comisión de Constitución

iii. Reserva de la identidad en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.”.

- Del diputado señor Leiva:

Incorpórese en el artículo 226 J del Código Procesal Penal un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del siguiente tenor:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

De los diputados señor Gonzalo Winter y señora Maite Orsini, para incorporar al artículo 226 P un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. Este último tribunal deberá designar un funcionario que hará las veces de ministro de fe y que deberá presenciar íntegramente la diligencia junto al testigo que declara y reportar cualquier incidente al tribunal que ordenó la vía remota. Además, el ministro de fe deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”.

Del diputado señor Raúl Leiva, para incorporar al artículo 226 P un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior, deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Del mismo modo, permitirá que todos los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que deba concurrir el compareciente.”.

Nuevo artículo

- Indicación del diputado Leiva y Soto:

Para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la Ley N°19.970, del siguiente tenor:

“En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por alguno de los delitos previstos en el artículo 17, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del sistema”.

INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

Del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo numeral que incorpora el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 268 bis del Código Penal:

“El que incurra en la conducta descrita en este artículo deberá pagar una multa de 20 unidades tributarias mensuales”.

Del diputado señor Luis Sánchez:

Informe de Comisión de Constitución

Para agregar un nuevo numeral décimo que agregue un nuevo inciso segundo en el numeral 21° del artículo 495:

“Si los daños se producen en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública, se aplicará la pena de prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en grado máximo”

Del diputado Luis Sánchez .

“Para agregar un nuevo numeral veinte, que modifique el artículo 12 del Código Procesal Penal, sustituyéndose la expresión “al fiscal” por la expresión “al Ministerio Público”.

- Indicación del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo artículo 3 bis al proyecto de ley:

“Artículo 3 bis: Modifíquese en el inciso tercero del artículo segundo de la ley N° 19.640, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de la siguiente forma:

Para sustituir por un punto (.) la expresión “con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral.”

- Indicación del diputado señor Sánchez:

Para agregar un nuevo artículo 3 ter al proyecto de ley, en el siguiente sentido:

“Artículo 3 ter: introdúcese las siguientes modificaciones al decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados:

Uno) En el inciso tercero del artículo 3:

Reemplácese la expresión “dos tercios” por la expresión “tres cuartos”.

Dos) En el artículo 2:

Agréguese el siguiente numeral 4, en los términos siguientes:

“Haber delinquido por primera vez o no haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie. Para estos efectos, no se considerarán los cuasidelitos”.

Tres) Agréguese el siguiente numeral 5, en los términos siguientes:

“Haber mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios delictuales, efectuando una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, así como una petición expresa de perdón a las víctimas del delito, en medio y forma que resguarde tanto la integridad de las víctimas como del condenado”.

Del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo sexto nuevo, del siguiente tenor:

ARTÍCULO SEXTO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

1) Modifícase el artículo 18 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase en el inciso primero la palabra “cinco” por la palabra “ocho” y la palabra “diez” por la palabra “quince”.

b) Incorpórese el siguiente inciso final nuevo:

Informe de Comisión de Constitución

“Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N°17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán exceder de quince años.”.

2) Incorpórese al artículo 21 el siguiente inciso final nuevo:

“La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable tratándose de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”

3) Agréguese en el artículo 23 un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, tratándose de adolescentes infractores que hubieren sido sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignada pena de crimen, si fueren condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) Agréguese al artículo 32 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.

Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N°17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis N° 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B N° 1 y 2 y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, el adolescente que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare ya en internación provisoria, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”.

5) Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 52:

a) Suprímase en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que durare el quebrantamiento, hasta un

Informe de Comisión de Constitución

máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

- Indicación del diputado señor Andrés Longton:

Para introducir un artículo séptimo nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que pudieren importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 N°1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la Ley N°18.314; en la Ley N°21.459; en la Ley N°12.927 cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el Decreto N°890 de 1975; en la Ley N°17.798 cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el Decreto N°400 de 1977, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N°20.000, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N°19.913; en los artículos 416 y 416 bis N°1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 B N°1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y que resultaren útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

El Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, fijará la forma en la que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho Decreto Supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aportaren información y fueren beneficiadas con la recompensa.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.”.

- Indicación de los (las) diputados (as) Pamela Jiles, Jorge Alessandri, Camila Flores, Jorge Rathgeb, Joanna Pérez y Gustavo Benavente:

ARTÍCULO OCTAVO. Incorpórese el siguiente artículo 39 bis nuevo en la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público:

"Artículo 39 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, existirá una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con competencia en todo el territorio de la República, a la que corresponderá ejercer permanentemente las funciones propias del Ministerio Público a que se refiere el artículo primero de la presente ley, con dedicación preferente en delitos perpetrados por organizaciones criminales y delictivas, respecto de los delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, robo con violencia e intimidación, los delitos previstos en la ley 17.798 sobre control de armas y N°20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, así como el delito previsto en el art. 27 de la ley N°19.913 sobre lavado de activos y otros conexos, así como también respecto de reincidentes y multi reincidentes.

La Fiscalía Especial de Alta Complejidad será dirigida por un Fiscal Jefe Especial, designado conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 38, y contará con un equipo de fiscales especializados. También podrá ser integrada por personas externas al Ministerio Público, con experiencia acreditada en investigaciones o juicios penales, en calidad de asesor.”.

- Indicación del diputado señor Juan Irrarrázaval:

Agréguese un nuevo artículo cuarto al proyecto de ley que modifique el Código de Procedimiento Civil:

Para agregar en el inciso quinto del artículo 77 bis, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la expresión:

“Sin perjuicio de lo anterior, podrán comparecer por medios tecnológicos, los funcionarios de Carabineros de Chile,

Informe de Comisión de Constitución

Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, citados en calidad de testigos o peritos en aquellos procesos investigativos en los cuáles tuvo participación, durante las horas, días y lugar destinados a su jornada laboral”.

VI.- ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

ARTICULO PRIMERO.

Numeral 2.

Se modifica el artículo 68 ter propuesto, en el siguiente sentido:

En el inciso primero, se agrega entre las expresiones “artículo 11” y “numeral 9°”, la expresión “, numeral 1° o” y se suprime en el inciso primero la expresión: “o que el autor hubiere cooperado eficazmente”.

En el inciso segundo, se sustituye la expresión “la circunstancia atenuante del número 1° del artículo 11” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

En el inciso tercero, se reemplaza la expresión “la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1° o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por la expresión “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

Se agrega el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o clasificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración”.

Modifícase el artículo 69 propuesto de la siguiente forma:

Para reemplazar la frase “extensión del mal que importa el delito”, por la siguiente: “mayor o menor extensión del mal producido por el delito”.

Agregase el siguiente numeral 5) nuevo:

5) Derógase el numeral 2° del artículo 449.

ARTÍCULO SEGUNDO.

Se sustituye el numeral 1) que incorpora un artículo 78 ter nuevo, por el siguiente:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal a las audiencias por vía remota, mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, tratándose de la primera audiencia judicial del detenido.

Informe de Comisión de Constitución

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”

En el numeral 2).

En el inciso segundo del artículo 111 bis, se elimina la palabra “civiles”, las dos veces que aparece.

Se agrega el siguiente numeral 4 nuevo:

4.- Introdúcese el siguiente artículo 127 bis, nuevo:

“Art. 127 bis. El tribunal, a solicitud del ministerio público, decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia, el ministerio público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Habiendo transcurrido el plazo de la ampliación sin que se hubiere solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

Se incorpora el siguiente numeral 6, nuevo:

6.- Intercálase el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados.”.

Se agrega el siguiente número 7, nuevo:

7.- En el artículo 149, intercálase en el inciso segundo entre el guarismo “436” y la expresión “y 440” el guarismo “438” antecedido de una coma (,).

Se incorpora el siguiente numeral 9 nuevo, del siguiente tenor:

9.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 167, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Si el delito importare pena aflictiva, el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos, la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas.”.

Se agrega el siguiente numeral 10, nuevo:

10.- En el artículo 225 bis, agrégase en el inciso primero después de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales” la siguiente frase: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares”.

Se agrega el siguiente numeral 11, nuevo:

11.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la

Informe de Comisión de Constitución

existencia de alguna de ellas”.

Se agrega el siguiente numeral 12, nuevo:

12.- Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

Se agrega el siguiente numeral 13, nuevo:

13.- Para intercalar, en el inciso primero del artículo 226 F, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

Se agrega el siguiente numeral 14, nuevo:

14.- Incorpóranse en el artículo 226 J los siguientes incisos cuarto y quinto, pasando el actual inciso cuarto a ser sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia, en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio de poder solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez.”.

Se agrega el siguiente numeral 15, nuevo:

15.- Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

a) En el inciso primero, intercálase entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o” la expresión “, informantes” y sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por la frase “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

b) En el inciso segundo sustitúyese la frase “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por una del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

c) Incorpórase un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas, sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de esta en las condiciones que establece la ley.”.

Informe de Comisión de Constitución

Se agrega el siguiente numeral 16, nuevo:

16.- Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.”.

Se agrega el siguiente numeral 17, nuevo:

17.- Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

En el numeral 7) que ha pasado a ser 18), del artículo segundo:

En el encabezado, se sustituye el vocablo “octies” por “septies”.

Se sustituye el artículo 228 bis, por el siguiente:

“Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley de control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, IX y 9° bis del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que este no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más

Informe de Comisión de Constitución

allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Se sustituye el artículo 228 ter, por el siguiente:

“Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella constare.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.”.

Se sustituye el artículo 228 quáter, por el siguiente:

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter”.

Se sustituye el artículo 228 quinquies, por el siguiente:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.”.

Se elimina el artículo 228 sexies.

Sustituye el artículo 228 septies, por el siguiente:

“Artículo 228 sexies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si correspondiere.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

Se sustituye el artículo 228 octies, por el siguiente:

“Artículo 228 septies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Tratándose de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

Se agrega el siguiente numeral 19, nuevo:

19) Incorpórase el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis. Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

Una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias.”.

Informe de Comisión de Constitución

En el numeral 8), que ha pasado a ser 20, en su literal c): se sustituye la palabra “cinco” por la palabra “dos”.

En el numeral 9) que ha pasado a ser 21. Artículo 238 bis:

a) En el inciso segundo:

i.- Se sustituye el literal a) por el siguiente:

“a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;”.

ii.- Se reemplaza el punto aparte (.) del literal b) por “,y”.

b) Se sustituye inciso tercero por el siguiente:

“Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, debiendo preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.”

Numeral 14), que ha pasado a ser 26.

En el artículo 330 bis nuevo del Código Procesal Penal:

a) Sustituye el vocablo “reticente” por el vocablo “hostil”.

b) Luego del punto final, que pasará a ser punto seguido, agrega la siguiente frase:

“Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 109 inciso segundo letras b) y h), cualquiera sea el delito de que se trate.”.

Numeral 15, que ha pasado a ser 27.

En el inciso segundo que se agrega al artículo 333 se reemplazan las expresiones “individualización” por “singularización”, y “valorada” por “apreciada”.

Se agrega el siguiente numeral 28, nuevo.

28.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 344, la palabra “cinco” por la palabra “diez”, la primera vez que aparece.

Se agrega el siguiente numeral 29, nuevo:

29.- Introdúcense en el artículo 372, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “diez” por “quince”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y final:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá, para la interposición del recurso, de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincidiera con un día domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

Numeral 16) Fue rechazado.

Numeral 17) Fue rechazado.

En el numeral 18, que ha pasado a ser 30.

Informe de Comisión de Constitución

En el texto que sustituye al inciso quinto del artículo 407 del Código Procesal Penal, se reemplaza la expresión “uno o dos grados” por la expresión “un grado”.

Se agrega el siguiente numeral 31, nuevo:

31.- En el artículo 458, incorpórase a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Si se suspendiere el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.”.

El numeral 19, pasa a ser 32.

Se agrega el siguiente numeral 33, nuevo:

33.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 469:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior a los organismos policiales que correspondan, a solicitud del Ministerio Público”.

Se agrega el siguiente artículo cuarto:

“ARTÍCULO CUARTO.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 18.216, que “establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, en el siguiente sentido:

a) En el inciso segundo:

i.- Agrégase entre la expresión “150 B,”, y el guarismo “361” la expresión “293,”.

ii.- Agrégase a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile” una coma (,) seguida de lo siguiente: “o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”

iii.- Suprímese el siguiente párrafo, final: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

b) En el inciso tercero, suprímese la frase “,a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N°20.000”.

c) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales inciso quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

d) En el inciso quinto, que ha pasado a ser el cuarto, elimínase la expresión “,salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

e) En el inciso sexto, que ha pasado a ser el quinto, suprímese la expresión “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

f) Intercálase un nuevo inciso séptimo, adecuándose en forma correlativa los incisos restantes, del siguiente tenor: “No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

Se agrega el siguiente artículo quinto:

Informe de Comisión de Constitución

ARTÍCULO QUINTO.- Suprímase, en el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

Se agrega el siguiente artículo sexto:

ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N°17.798, que establece control de armas.

Se agrega el siguiente artículo séptimo:

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

a) En el artículo 62, reemplázase la expresión “establecida en el artículo 22” por la frase “de cooperación eficaz”.

b) En el inciso cuarto del artículo 46, intercálase entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y” la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,”.

Se agrega el siguiente artículo octavo

ARTÍCULO OCTAVO.- En el inciso 6° del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, intercálase entre el vocablo “cargo” y el punto aparte que le sigue (.), la siguiente oración: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que estos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes” .

Se agrega el siguiente artículo noveno:

ARTÍCULO NOVENO: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1. Incorporase un inciso segundo nuevo en el artículo 6, del siguiente tenor: "En todo caso, tratándose de un imputado que se encuentre en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema."

2. Modifícase el inciso segundo del artículo 17, de la siguiente manera:

a) En el literal a), intercálase entre las expresiones “150 B,” y “296”, los guarismos “292, 293,”; intercálase entre las expresiones “403 bis,” y “433”, los guarismos “411 bis, 411 ter y 411 quáter,” e intercálase entre las expresiones “436 inciso primero,” y “440” el guarismo “438,”.

b) Sustitúyese el punto aparte (.) del literal c), por lo siguiente: “,o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas.”.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1.- Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

Informe de Comisión de Constitución

2.- Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o clasificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o mayor o menor extensión del mal producido por el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

3.- Suprímese el artículo 260 quáter.

4.- (7) Elimínase el artículo 411 sexies.

5.- Derógase el numeral 2º del artículo 449.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1.- Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal a las audiencias por vía remota, mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, tratándose de la

Informe de Comisión de Constitución

primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2.- Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a éstos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querella, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

3.- Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

4.- Introdúcese el siguiente artículo 127 bis, nuevo:

“Art. 127 bis. El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Habiendo transcurrido el plazo de la ampliación sin que se hubiere solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

5.- (4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor: “Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

6.- Intercálase el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o éste careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negare a entregar dicha documentación o utilizare documentos falsos o adulterados.”.

Informe de Comisión de Constitución

7.- En el artículo 149, intercálase en el inciso segundo entre el guarismo “436” y la expresión “y 440” el guarismo “438” antecedido de una coma (,).

8.- (5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

9.- Incorpórase un inciso tercero nuevo al artículo 167, pasando el actual inciso tercero a ser el nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Si el delito importare pena aflictiva, el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos, la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas.”.

10.- En el artículo 225 bis, agrégase en el inciso primero después de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales” la siguiente frase: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares”.

11.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

12.- Incorpórase, en el artículo 226 B, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

13.- Para intercalar, en el inciso primero del artículo 226 F, entre la palabra “criminal” y la coma (,) que inmediatamente le sigue lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

14.- Incorpóranse en el artículo 226 J los siguientes incisos cuarto y quinto, pasando el actual inciso cuarto a ser sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento, será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia, en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio de poder solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez.”.

15.- Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

a) En el inciso primero, intercálase entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o” la expresión “, informantes” y sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por la frase “protegidos de conformidad a

Informe de Comisión de Constitución

lo dispuesto en el artículo 226 N”.

b) En el inciso segundo sustitúyese la frase “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por una del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

c) Incorpórase un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas, sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de esta en las condiciones que establece la ley.”.

16.- Incorpórase un artículo 226 Y, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que hiciere reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.”.

17.- Incorpórase un artículo 226 Z, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 226 Z. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

18.- (7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 septies nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a

Informe de Comisión de Constitución

los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley de control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, IX y 9° bis del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que este no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella constare.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

Informe de Comisión de Constitución

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 228 sexies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según correspondiere, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará un plazo de hasta 10 días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si correspondiere.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 228 septies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Tratándose de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

19.- Incorpórase el siguiente artículo 229 bis:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 229 bis. Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

Una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias.”.

20.- (8) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente: “c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos dos años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

21.- (9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, debiendo preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

Informe de Comisión de Constitución

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

22.- (10) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 239, por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

23.- (11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

24.- (12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

25.- (13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

26.- (14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente hostil para responder las preguntas que se le formulan. Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 109 inciso segundo letras b) y h), cualquiera sea el delito de que se trate.”.

27.- (15) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

28.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 344, la palabra “cinco” por la palabra “diez”, la primera vez que aparece.

29.- Introdúcense en el artículo 372, las siguientes modificaciones:

Informe de Comisión de Constitución

a) Sustituyese en el inciso segundo la expresión “diez” por “quince”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y final:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá, para la interposición del recurso, de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincidiera con un día domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

30.- (18) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.”.

31.- En el artículo 458, incorpórase a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Si se suspendiere el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.”.

32.- (19) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente: “Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

33.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 469:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior a los organismos policiales que correspondan, a solicitud del Ministerio Público”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

ARTÍCULO CUARTO.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 18.216, que “establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”, en el siguiente sentido:

a) En el inciso segundo:

i.- Agrégase entre la expresión “150 B,” y el guarismo “361” la expresión “293,”.

ii.- Agrégase a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile” una coma (,) seguida de lo siguiente: “o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”

iii.- Suprímese el siguiente párrafo, final: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

b) En el inciso tercero, suprímese la frase “,a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N°20.000”.

c) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales inciso quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

Informe de Comisión de Constitución

d) En el inciso quinto, que ha pasado a ser el cuarto, elimínase la expresión “,salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

e) En el inciso sexto, que ha pasado a ser el quinto, suprímese la expresión “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

f) Intercálase un nuevo inciso séptimo, adecuándose en forma correlativa los incisos restantes, del siguiente tenor: “No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando esta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

ARTÍCULO QUINTO.- Suprímese, en el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N°17.798, que establece control de armas.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

a) En el artículo 62, reemplázase la expresión “establecida en el artículo 22” por la frase “de cooperación eficaz”.

b) En el inciso cuarto del artículo 46, intercálase entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y” la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,”.

ARTÍCULO OCTAVO.- En el inciso 6° del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, intercálase entre el vocablo “cargo” y el punto aparte que le sigue (.), la siguiente oración: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que estos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes” .

ARTÍCULO NOVENO: Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1. Incorpórase un inciso segundo nuevo en el artículo 6, del siguiente tenor: “En todo caso, tratándose de un imputado que se encontrare en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”

2. Modifícase el inciso segundo del artículo 17, de la siguiente manera:

a) En el literal a), intercálase entre las expresiones “150 B,” y “296”, los guarismos “292, 293,”; intercálase entre las expresiones “403 bis,” y “433”, los guarismos “411 bis, 411 ter y 411 quáter,” e intercálase entre las expresiones “436 inciso primero,” y “440” el guarismo “438,”.

b) Sustitúyese el punto aparte (.) del literal c), por lo siguiente: “,o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 13, 25, 26 y 27 de septiembre; 3, 11, 17, 18, 23 y 24 de octubre; 7, 8, 21, 22, 28 y 29 de noviembre; 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre, todas de 2023; y 3, todas de enero de 2024. De 3, 9 (2) y 10 (2) de enero, todas de 2024, con la asistencia de los diputados señores Raúl Leiva; Jorge Alessandri; Gustavo Benavente; Miguel Ángel Calisto; Karol Cariola; Camila Flores; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Andrés Longton; Maite Orsini; Luis Sánchez; Leonardo Soto, y Gonzalo Winter. Catalina Pérez (por la señorita Orsini); Joanna Pérez (por el señor Calisto); Luis Cuello (por la señorita Cariola); Jorge Rathgeb (por el señor Longton); Marisela Santibáñez (por la señorita Cariola); Álvaro Carter (por el señor Benavente); Juan Irrarrázaval; Fernando Bórquez (por el señor Alessandri); Mercedes Bulnes (por el señor Winter); Hugo Rey (por el señor Longton); Cristián Araya (por el señor Sánchez); Jorge Saffirio (por el señor Calisto); Henry Leal; Ana María Gazmuri

Informe de Comisión de Constitución

(por la señorita Cariola); Daniella Cicardini; Clara Sagardia (por el señor Winter); Consuelo Veloso (por la señorita Orsini); Lorena Frías (por Gonzalo Winter).

Sala de la Comisión, a 10 de enero de 2024.

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

[1] *Modificación ingresada por el autor de la indicación posterior a su ingreso en virtud de recomendaciones dadas durante el debate.*

[2] *“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º 15º o 16º el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 numeral 1º o numeral 9º en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión. La pena será determinada del mismo modo cuando tratándose de delitos contra las personas concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12 siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero. En el caso del inciso primero a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12 numerales 14º 15º o 16º la pena se aumentará en un grado a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero. En los casos previstos en el inciso tercero cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa el tribunal aplicará podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.”.*

[3] *Existe indicación de los diputados Leiva Soto e Ilabaca para incorporar en este catálogo los crímenes y simples delitos que sanciona la ley de control de armas. El Ministerio Público es de la opinión de que la cooperación calificada debería proceder solo para delitos de asociación delictiva o criminal ya que se trata de una nueva herramienta y primero debe probarse su uso. Si el Ministerio Público lo indica estaríamos de acuerdo con ello.*

[4] *El artículo 308 fue modificado en diciembre de 2022 por la Ley 21.523 conocida como “ley Antonia” para ampliar su ámbito de aplicación. En particular se agrega la frase: “o para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos con ocasión de su interacción en un juicio oral.”*

[5] *Esta norma también fue introducida en diciembre de 2022 por la Ley 21.523 con la finalidad de evitar la revictimización de víctimas de delitos graves.*

[6] *Artículo introducido por el 15 de junio de 2023 por la ley Ley 21.577 sobre Delincuencia Organizada.*

[7] *A las víctimas de crimen organizado también se les hacen aplicables las medidas de protección de agentes policiales y testigos protegidos por disposición expresa del artículo 226 V. Artículo 226 V.- Protección de las víctimas. Es deber del Ministerio Público y de las policías otorgar protección a las víctimas de delitos o de amenazas emanadas de asociaciones delictivas o criminales. El fiscal podrá utilizar o solicitar según sea el caso la aplicación de las medidas previstas en este Párrafo aun cuando la víctima no intervenga como testigo o informante*

Discusión en Sala

2.3. Discusión en Sala

Fecha 05 de marzo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 141. Legislatura 372. Discusión General. Pendiente.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 15661-07)

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15661-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Raúl Leiva .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 76ª de la presente legislatura, en lunes 11 de septiembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sesión 132ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 30.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LEIVA (de pie).-

Señora Presidenta, en mi calidad de Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, iniciado en moción de los senadores Luciano CruzCoke , Felipe Kast y Manuel José Ossandón , y de las senadoras Luz Eliana Ebensperger y Ximena Rincón .

La idea matriz del proyecto es mejorar la persecución penal, modificando diversos cuerpos legales, fundamentalmente el Código Penal y el Código Procesal Penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

La comisión, durante la discusión del proyecto, escuchó a las siguientes personas: Luis Cordero , ministro de Justicia y Derechos Humanos; Jaime Gajardo , subsecretario de Justicia; María Florencia Draper y Mario Araya , abogados de la División Jurídica del Ministerio de Justicia; Ignacio Castillo , jefe de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas y otros del Ministerio Público; Carlos Mora Jano , defensor nacional, y Carlos Verdejo , Cristián Irrarrázaval y Leonardo Moreno , abogados de esa repartición; Javier Mora , vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados; Manuel Muñoz , magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar; Javier Willenmann , académico, y Marisela Gárate Vergara , inspectora prefecta y jefa de la Unidad Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Los autores de la moción sostienen que el aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal hace necesario y urgente plantear una reforma del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta 2018.

Discusión en Sala

Consideran que este fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal se ha visto especialmente reflejado en delitos tales como homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie, extendiéndose últimamente al daño y destrucción de infraestructura pública.

A modo de ejemplo, según registros policiales, durante 2019 se cometieron poco más de 550.000 delitos de mayor connotación social. De acuerdo con estos registros, este tipo de delitos han aumentado casi un 11 por ciento en comparación a su comisión en 2005. La literatura en esta materia sugiere que, si el objetivo es disminuir la comisión de ilícitos, es necesario, entre otras cosas, aumentar la probabilidad de la condena efectiva del delito en cuestión. Así, a modo de ejemplo, de cada cien casos policiales relacionados con robos, solo doce de ellos recibe una sentencia condenatoria; para la categoría de robos no violentos, solo seis de cada cien de ellos recibe condena. A todo lo expuesto se suma el hecho de que la mayoría de los delitos con mayor connotación social son cometidos por reincidentes.

El proyecto consta de nueve artículos permanentes, seis de los cuales fueron agregados en segundo trámite constitucional.

El artículo primero modifica el Código Penal, en particular las reglas de determinación de la pena del artículo 68 ter del Código Penal, de manera que si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º.

La comisión modificó esta norma, adecuándola a la cooperación eficaz, de manera que el juez podrá aplicar la pena con los beneficios que ella contempla.

Se modifica también el artículo 69 del Código Penal, de manera que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención, por ejemplo, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable. Cabe destacar que esta norma ordena al tribunal determinar la pena a partir del punto medio de su extensión, en vez del mínimo, como ocurre hoy en la práctica.

El artículo segundo contiene numerosas modificaciones al Código Procesal Penal. En sus aspectos fundamentales:

Mejora de persecución de crimen organizado:

- Se crean medidas de protección a fiscales que investigan asociaciones criminales y delictivas (artículo 78 ter).

- Ampliación de plazo de detención hasta por cinco días en investigaciones de asociaciones criminales y delictivas (artículo 132).

- Ampliación del plazo para formalizar la investigación luego de haber decretado medidas cautelares reales (artículo 157 bis).

- Creación de una cooperación eficaz aplicable a delitos de crimen organizado y otros de connotación social, cuyo fin es contribuir al esclarecimiento de los hechos y permitir la identificación de los responsables. A través de acuerdos de cooperación, se busca incentivar a las personas imputadas para que entreguen información que permita identificar líderes de asociaciones delictivas o criminales y sus bienes. (Artículo 228 bis y siguientes).

Prevención de reincidencia.

Restringe la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento, agregando la exigencia de no haber aceptado una en los últimos cinco años contados desde los hechos de la investigación (artículo 237).

Introduce regulación expresa para el procedimiento de la suspensión condicional en el tribunal de tratamiento de drogas y alcohol -TTD(artículo 238 bis y siguientes).

Celeridad en la tramitación de los procedimientos.

Introduce la institución de procurador común para querellantes privados (artículo 111 bis).

Discusión en Sala

Faculta al tribunal para autorizar la comparecencia de víctimas por medios telemáticos (artículo 266 y artículo 291).

Faculta al tribunal para proponer convenciones probatorias entre las partes (artículo 275) sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo los intervinientes aceptarlas o desestimarlas.

Facilita la introducción y producción de prueba documental en juicio oral, así como también la testimonial, introduciendo la figura del testigo hostil.

Introduce modificaciones al recurso de nulidad por las causales del artículo 373, ordenando al nuevo tribunal que conozca del juicio resolver de manera concordante a lo decidido por la Corte.

La comisión, en las 27 sesiones que celebró para analizar, discutir y votar este proyecto, introdujo numerosos cambios, perfeccionando el proyecto. Como no es posible mencionarlos todos, destacaré algunos de ellos:

Se perfeccionaron las medidas de protección a los fiscales.

El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

A propósito de la situación lamentable vivida en Arica, se incorporó en el artículo 226 B un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

Se estableció, en el artículo 226 N, lo siguiente: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

En la misma norma, se estableció: “El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas, sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren.”.

Se incorporó el siguiente artículo: “Artículo 226 Y. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrán suprimir, además, sus nombres del acta respectiva.”.

Se incorporó el siguiente artículo: “Artículo 229 bis. Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.”.

Nuestra comisión hizo un extraordinario esfuerzo, en 27 sesiones, por adecuar nuestra normativa penal y procesal a los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país, como consecuencia de una nueva tipología criminal, a la cual hay que responder de forma adecuada, adaptando nuestra institucionalidad penal a los nuevos desafíos.

Por eso, señor Presidente, solicito a esta honorable Sala que apruebe este proyecto de ley con las numerosas modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que presido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto contiene diversas modificaciones legales con el objeto de mejorar la persecución penal en nuestro país, otorgando medidas a fiscales, testigos y peritos.

De igual forma, mejora los mecanismos de cooperación para la persecución de bandas pertenecientes al crimen organizado, lo cual es fundamental si consideramos los cambios que han surgido desde el punto de vista delictivo en nuestro país durante los últimos años.

Si bien este proyecto abarca diversas materias, como la determinación de las penas en caso de reincidencia y el mejoramiento de las herramientas del Ministerio Público para perseguir penalmente a las asociaciones criminales, podemos coincidir en que lo que se busca es dar una respuesta potente al avance del crimen organizado en nuestro país y a la conocida puerta giratoria.

Voy a votar a favor este proyecto, pues tenemos que tomar medidas sistemáticas, como estas, para poder recuperar la seguridad de los chilenos, que tanto anhelan y que merecen.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión mejora la persecución penal con modificaciones tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal. Propone medidas concretas, como el nuevo estatuto general de la cooperación eficaz, herramienta que hasta ahora se encontraba reservada para los delitos económicos y de narcotráfico.

Un estatuto de esta institución permite ofrecer incentivos a los imputados que colaboren eficazmente con la investigación, sobre todo cuando organizaciones criminales estén involucradas, o como ocurre con la nueva regulación sobre el uso problemático de drogas o alcohol, que admitirá, cuando no se trate de delitos graves, decretar la suspensión condicional respecto de personas que acepten someterse a un tratamiento por consumo problemático de estupefacientes.

Valoro especialmente las medidas de protección a jueces, fiscales, intervinientes y testigos, así como la aplicación de un marco penal rígido para la determinación de la pena en caso de reincidencia, razón por la cual, junto con votar a favor el proyecto en general, votaré a favor las indicaciones que buscan mejorarlo.

Sin embargo, aunque el proyecto va en la dirección correcta, destacando especialmente las medidas recién mencionadas que ponen el foco no en el adicto o el soldado, sino en la organización criminal que existe detrás de ellos, que es la que perpetra el ilícito y la que realmente lucra con el sufrimiento de la población, no podemos dejar de mencionar algunas deficiencias importantes.

Primero, un error formal. Al estudiar el proyecto me pude percatar de un error en el artículo primero, N° 2, que en la parte final del nuevo artículo 68 ter propuesto, en que se alude a cooperación eficaz, el proyecto dice: “en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o clasificada”, en circunstancias que debe decir “en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada”, error grave y que debe corregirse de oficio.

Segundo, una materia de fondo. En el proyecto se echa de menos una mayor protección a las víctimas. En efecto, la única referencia a la víctima se encuentra en la introducción de un inciso tercero nuevo al artículo 167 del Código Procesal Penal, que ordena comunicar el archivo provisional de una causa que importe un delito que merezca pena aflictiva a la víctima mediante carta o correo electrónico, señalando el fundamento de la decisión y

Discusión en Sala

las diligencias de investigación efectivamente practicadas. Las facultades de no perseverar en la investigación o de archivo provisional de la misma son demasiado extensas en nuestra legislación procesal penal y deben ser morigeradas.

La víctima es la gran ausente en nuestro proceso penal y es urgente corregir esta ausencia. Esta es una materia que ha sido señalada por todos nuestros profesores de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal y por las asociaciones de víctimas. Es grave, y debe ser morigerada y corregida.

Eso es lo que nuestro electorado merece: que trabajemos hasta el último minuto en mejorar y perfeccionar la legislación y los proyectos de ley que van efectivamente en su beneficio.

Muchas gracias.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta, primero, saludo al ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos.

Este es quizás uno de los proyectos más importantes en materia de reforma procesal penal que vamos a ver, incluso desde cuando esta se inició, hace veinte años. Uno de los grandes problemas que tenía y tiene dicha reforma procesal penal es el excesivo garantismo que hay respecto de imputados o delincuentes condenados, y eso ha producido en el país una sensación de impunidad cada vez más profunda, que ha terminado con un deterioro constante del Poder Judicial.

Por eso, lo que estamos haciendo en este proyecto es precisamente darle mayores certezas a la ciudadanía, sobre todo respecto de los reincidentes. La reincidencia hoy día, lamentablemente, no es castigada con prisión. Nos encontramos con muchos casos, incluso el de una persona que mató a dos carabineros en Calle Larga, que tenía más de veinte o treinta condenas anteriores y no había pasado ni un día privado de libertad. Eso termina generando impotencia en la ciudadanía, porque ese hecho no se hubiera producido si esa persona estuviera pagando la culpa como la debería haber pagado.

¿Y qué establece el proyecto, que es tan importante destacar? Se excluye el grado menor de la pena cuando estamos frente a un reincidente, y se aumenta en un grado en la segunda reincidencia. Esto asegura una pena proporcional al daño cometido, sobre todo cuando estamos ante una persona que inició una carrera delictual, la cual no tiene fin.

Lamento que el Frente Amplio haya pedido votación separada de quizás una de las normas más importantes de este proyecto, cual es la que dispone que se aplique el término medio de la pena; es decir, que en una pena de entre cinco y quince años, la aplicación de la misma parta a los diez años.

¿Qué ocurre hoy? Muchos jueces parten con el mínimo de la pena, y, con las atenuantes, la persona termina siendo condenada a una pena no privativa de libertad, con lo cual paga un costo mucho menor en relación con el delito que cometió. Con la norma incorporada en el proyecto les decimos a los jueces que la pena tiene que partir desde el punto medio, y desde ahí ir subiendo de acuerdo con la gravedad del hecho cometido. Sin embargo, esta norma, que es el corazón del proyecto, que es la forma de determinación de la pena nueva que establecemos en el Código Penal, el Frente Amplio quiere rechazarla, para seguir con esta impunidad creciente de personas que cometen delitos y que no pasan un día privadas de libertad.

Quisimos evitar lo que ocurrió con el juez Barraza en el norte de nuestro país, esto es, con su determinación de que se revelara la identidad de intervinientes en audiencias, como funcionarios de la PDI o agentes encubiertos, restringiendo esa posibilidad. No puede ser que tengan mayor protección los integrantes del Tren de Aragua que quienes quieren esclarecer los hechos y quieren colaborar, entre ellos, las propias víctimas. Dicha decisión terminaba inhibiendo la actuación de esos colaboradores.

Discusión en Sala

Un gran disgusto y quizás una gran sensación de indignación se generan cuando la víctima es notificada del archivo provisional de su causa y no se le dice nada más. Se le dice: "Su causa ha sido archivada". Las personas no saben qué diligencias se hicieron, ni saben qué ocurrió, lo que ha sido cada vez más recurrente en nuestro país y afecta sobre todo a aquellas personas que ni siquiera tienen la posibilidad de contratar a un abogado. Ante ello, lo que hacemos con este proyecto es decir a esas personas que el Ministerio Público debe explicarles expresamente cuáles fueron las razones por las cuales debió recurrir al archivo provisional.

Una norma que es tremendamente importante, y de la cual el Frente Amplio también pide votación separada, dice relación con la reformatización. Hoy, muchas veces la justicia llega tarde, mal y nunca por lo excesivamente largo de los procesos judiciales y por la dificultad para formalizar, producto de que muchas veces los hechos cambian en la medida en que se va investigando. Una persona puede ser formalizada por un determinado delito, pero resulta que después, de acuerdo con la investigación, se descubre que cometió un delito más grave. Por ello, establecemos la figura de la reformatización, a fin de que la persona pueda ser reformatizada por los mismos hechos, pero con distinta calificación jurídica. Esperamos que esa norma también sea aprobada.

Estamos ante un proyecto muy completo, que además incorpora el "criterio Valencia" respecto de los migrantes irregulares y también la toma de huella genética, para que aquellos migrantes irregulares que cometieron delitos puedan quedar en prisión preventiva.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señora Presidenta, encuentro fantástico este proyecto para aumentar las penas, pero tenemos un problema: no tenemos suficientes recintos carcelarios. Esto lo he dicho en innumerables ocasiones. Se lo he dicho al ministro, se lo he dicho al subsecretario, lo hemos dicho en la sala de la Comisión de Seguridad Ciudadana y lo he dicho en esta Sala. Mientras no tengamos un sistema de recintos carcelarios que permita hacer una segregación para que las cárceles no sean escuelas del delito, y que permita mantener a las personas privadas de libertad como corresponde y no hacinadas, esto no se va a solucionar.

Podemos legislar hasta el agotamiento para subir penas o para establecer más penas, y podemos exigir que estas se cumplan, pero ¿qué sacamos, si no tenemos dónde meter a las personas privadas de libertad? No sacamos nada.

Por ello, por su intermedio, señora Presidenta, pido al Ejecutivo que tome las decisiones que corresponden. Terrenos hay más que suficientes. Bienes Nacionales dispone de una cantidad tremenda de terrenos a lo largo de todo Chile. La posibilidad de construir hoy es mucho más barata y mucho más rápida que lo que era hace años. Usen lo que la tecnología de construcción tiene a disposición.

Pido, por favor, al Ejecutivo que tenga claro que necesitamos un aumento de recintos carcelarios. Está en manos del Ejecutivo hacerlo. Mientras no tengamos aquello, cualquier legislación para subir penas será finalmente agua en el mar. No es más que eso.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, este proyecto es muy relevante, porque, lamentablemente, nuestro país vive una crisis de seguridad pública sin precedente, una crisis que atemoriza a las personas, que limita injustamente sus modos de vida y que coarta sus libertades más mínimas sin justificación alguna.

Discusión en Sala

Día a día vemos noticias que nos cuentan historias de secuestros, balaceras y encuentros de restos humanos en los lugares más inesperados. Ante esa realidad, las personas esperan del Estado, de sus órganos y de todos nosotros una respuesta eficaz, rápida y severa. Esperan que la persecución de los delitos y sus responsables se dé con prontitud y con el despliegue de todos los recursos disponibles para esa tarea. Esperan coordinación entre cada uno de los entes competentes, con sentido de urgencia y, sobre todo, con sentido de ciudadanía.

Las personas ya no pueden hacer una vida normal. Salen de sus casas con temor de ser víctimas o de perder la vida. No son sensaciones; son realidades.

Sin duda, requerimos leyes actualizadas a los tiempos; requerimos de un nuevo enfoque para abordar el fenómeno de la delincuencia, un nuevo enfoque que pueda generar un sistema judicial penal más eficaz en la persecución de los delitos, precisamente para evitar la reincidencia.

Como lo he dicho en otras ocasiones, creo del todo relevante que cualquier política pública relacionada con la persecución del delito ponga énfasis en los más vulnerables, pues hoy en día son quienes más se encuentran expuestos a ser víctimas de delitos. Todas las semanas nos enteramos de balaceras que tienen como víctimas a niños, a niñas, a adolescentes y a adultos mayores, que no tuvieron la mínima posibilidad de escapar de la acción delictiva. En mi opinión, este Congreso Nacional muchas veces ha quedado en deuda con ese grupo de la población, que es el más vulnerable, porque cuando hemos propuesto aumentar penas o quitar beneficios, hemos visto que algunos se oponen; sin embargo, después, su discurso es otro para la galería.

Espero que este sea el foco que de ahora en adelante complementa una política de combate al crimen acorde a los tiempos. Aquí ya se ha hablado técnicamente de lo que significa esta iniciativa. No obstante, vuelvo a hacer el llamado: tenemos que legislar de manera urgente en todos los proyectos que apunten a terminar con el crimen organizado y con los delitos en nuestro país, que afectan no solo a las personas que están afuera, sino a todo un país, incluidos nosotros.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señora Presidenta, esta moción, que es parte de la Agenda Priorizada de Seguridad, sin duda constituye un gran avance en la investigación y sanción del crimen organizado, así como en el endurecimiento de las penas a quienes reinciden en la comisión de delitos, con lo cual se pone freno a la llamada puerta giratoria.

Si bien la idea original del proyecto consistía en fijar reglas sobre el límite en el acceso a beneficios de personas que reinciden en la comisión de delitos, atendida su complejidad, se regularon también asuntos anexos que inciden tanto en lo sustantivo como en los procedimientos penales.

Este proyecto aborda materias relacionadas con la determinación de penas en caso de reincidencia, además de fortalecer la herramienta del Ministerio Público para perseguir penalmente a asociaciones criminales, con mejores medidas de investigación y mayores resguardos de protección para fiscales, jueces, agentes encubiertos, víctimas y detectives.

Señora Presidenta, otra herramienta importante consiste en la sistematización de la cooperación eficaz, que ayudará a investigar y desbaratar bandas, alcanzando a sus líderes a través de reglas que permitirán reducir las condenas a quienes colaboren en la entrega de antecedentes útiles para capturarlos y condenarlos.

Por último, se debe valorar que el proyecto fue ampliamente discutido, con participación directa del Ministerio Público, del Ejecutivo y de la Defensoría Penal Pública, y que se logró revisar cada modificación de que fue objeto con la opinión de los intervinientes en el combate a la delincuencia.

Sin duda, estamos dando un paso importante en materia de seguridad, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero es un avance, es una señal a ese 85 por ciento de la población que demanda y exige seguridad.

Discusión en Sala

Por eso, espero que el gobierno entienda que este es el camino y que avancemos con proyectos que nos permitan derrotar a la delincuencia que hoy tenemos en nuestro país.

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor, con excepción del artículo 5, respecto del que hemos solicitado votación separada.

He dicho

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señora Presidenta, lo cierto es que aquí ya se ha dicho que tenemos una catástrofe en materia de seguridad; ni siquiera es una crisis, sino una cuestión mucho peor. Frente a eso uno esperaría una política de shock, el establecimiento de medidas mucho más duras, pero hemos ido avanzando.

Este proyecto, que tratamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tiene varias cuestiones que uno debiera destacar, y respecto de su fondo no debíamos siquiera pensar en cuestionar su articulado, que fue también profusamente discutido.

Por ejemplo, la iniciativa propone la modificación del Código Penal para incorporar nuevas reglas de determinación de las penas orientadas hacia una sanción más drástica en el caso de un condenado reincidente. Eso generará un nuevo marco de determinación por el que se instruye al juez, como regla general, disponer una pena media de grado o cuantía. Asimismo, se incorporan criterios para disminuirla o elevarla.

El proyecto propone el establecimiento de mayores medidas de protección de intervinientes a sujetos procesales, pero también plantea otras medidas importantes. Por ejemplo, tal como lo señaló el diputado Longton , incorpora el denominado “criterio Valencia ”, es decir, la facilitación de la prisión preventiva del imputado cuya identidad se desconoce, lo cual ocurre en bastantes situaciones, fundamentalmente con personas de origen extranjero.

También se reconoce la actuación de la reformatización y se aumenta el plazo de las medidas cautelares reales decretadas sin conocimiento del imputado, porque, en definitiva, muchas veces estas se aplicaban a personas respecto de las que no había conocimiento de quiénes eran, las que finalmente terminaban siendo delincuentes o delinquiendo con posterioridad.

También se deberá informar a la víctima o al querellante cuando se ejerza el archivo provisional de la causa. Además, el proyecto plantea la restricción de la salida alternativa de la suspensión condicional del procedimiento, una modificación del ámbito judicial mediante la que se faculta al juez de garantía para proponer convenciones probatorias y se lo faculta para reconocer la existencia de circunstancias atenuantes cuando el imputado colabora en el esclarecimiento de los hechos, y la remisión de preguntas sugestivas o indicativas al testigo hostil.

En fin, este es un proyecto que nos ayuda a avanzar, pero naturalmente necesitamos medidas mucho más drásticas en una situación de catástrofe. Esa debiera ser hoy nuestra agenda legislativa, incluso por sobre otros proyectos, para desterrar la cultura del miedo que existe en las poblaciones de Chile y, en general, en todo el país.

Por otra parte, lo que se propone permitirá al fiscal o al querellante pedir una pena disminuida en un grado cuando, por regla general, el imputado acepta los hechos constituidos de la imputación y accede naturalmente a un procedimiento abreviado.

Por último, la iniciativa plantea modificar la ley de penas sustitutivas con el objetivo de excluir el delito de asociación criminal del acceso a dichas penas e incentivar la cooperación eficaz, permitiendo el acceso a penas sustitutivas cuando sea reconocida y hubiere correspondido no acceder a una pena sustitutiva por prohibirlo la ley.

En definitiva, esperamos que hoy, o cuando corresponda, se vote este proyecto de ley, pero, insisto, requerimos del gobierno una agenda mucho más robusta. Este proyecto es de iniciativa parlamentaria, pero necesitamos una agenda mucho más robusta en materia de seguridad.

Discusión en Sala

También necesitamos una agenda que incluya materias para cuya implementación no se requiere de una ley, sino fundamentalmente de voluntad política, lo que permitiría, por ejemplo, la construcción de cárceles ya. Se ha avanzado en algunos temas reglamentarios para que no se exija tanto en materia de construcción cuando se construyan cárceles. Tantas exigencias reglamentarias hacen que una cárcel demore diez años en construirse.

Quiero aprovechar la presencia del subsecretario de Justicia para señalar que sé que hay una agenda en el Ministerio de Justicia al respecto, pero necesitamos colaboración de otros ministerios, a propósito de la ministra del Medio Ambiente, quien estuvo recién en la Sala.

Necesitamos aumentar la dotación de Gendarmería en, por lo menos, un 20 por ciento -eso lo sabe el subsecretario-, y necesitamos aumentar también la dotación de Carabineros en un 40 por ciento. Eso no requiere ley; eso requiere fundamentalmente de voluntad política y de recursos.

En definitiva, necesitamos comenzar con una agenda de seguridad, que este año sea el año de la seguridad, pero necesitamos naturalmente que el gobierno encabece eso.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal.

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, esta es una buena iniciativa, que va a ayudar a entregar mayores herramientas para enfrentar la grave crisis que tenemos en materia de seguridad.

Sin embargo, es tiempo de ir pensando en hacer una profunda reforma al sistema procesal penal, que se aprobó hace ya veinte años, en otra realidad, en otro contexto, con otra criminalidad. Hoy se requiere, a mi juicio, una reforma profunda al sistema. Se necesita dejar atrás este sistema garantista y centrarse, principalmente, en un sistema procesal penal que se centre en la víctima, en cómo defender a la víctima y en cómo enfrentar el crimen del narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, el sicariato y los homicidios. Esa criminalidad exige un nuevo sistema. Aquí estamos parchando todos los días, aprobando una ley por aquí, una ley por allá, poniendo parches a un sistema que no está dando una respuesta adecuada a los chilenos.

El proyecto que estamos discutiendo es un avance. ¿Quién podría estar en contra de que se proteja la identidad de los fiscales y de los jueces cuando se estén investigando causas de crimen organizado? Por supuesto que estamos a favor de eso y lo respaldamos.

¿Cómo no va a ser un avance presumir legalmente que hay peligro de fuga cuando una persona no tiene sus antecedentes para identificarse y saber quién es o se niega a entregarlos? Esta iniciativa plantea que eso será considerado un peligro de fuga, y lo más probable es que esa persona quede en prisión preventiva. Apoyamos esa parte del proyecto.

¿Cómo no vamos a apoyar que exista cooperación eficaz o acuerdo de colaboración cuando alguien entrega algún antecedente relevante para desarticular bandas de narcotráfico? Vamos a estar a favor.

También se va a excluir a los funcionarios públicos, a los jueces, a los fiscales, cuando estén involucrados en delitos. Son avances importantes.

Es relevante destacar lo que ocurre con los archivos. Hoy, gran parte de las causas penales se archivan, sin que la víctima sepa qué se hizo o por qué se archivó. El proyecto establece que cuando se archive una causa por un delito que merezca pena aflictiva, de tres años y un día hacia arriba, el Ministerio Público estará obligado a informar por carta o por correo e indicar los fundamentos del archivo y qué diligencias precisas y determinadas se hicieron para dar con la identidad del autor de ese delito. Es decir, se establecen exigencias al Ministerio Público.

Esta iniciativa permitirá dar protección a los agentes encubiertos, a los informantes, a las víctimas y a los peritos protegidos. Podrán declarar por vía remota para garantizar su seguridad.

Discusión en Sala

Hay un conjunto de normas jurídicas que lo que quieren es dotar de herramientas a la justicia, al Ministerio Público, para ser más eficaz contra la delincuencia.

Sin embargo, todas estas leyes, que son un avance, son insuficientes si no cambiamos el sistema íntegramente. El llamado al gobierno es para que considere de verdad una reforma profunda al sistema procesal penal y también para que lleve a cabo un cambio de actitud. Lo señalo, porque hemos aprobado muchos proyectos en esta materia para transformarlos en leyes, pero la verdad es que los homicidios no bajan, no paran, siguen todos los días. Aprobamos iniciativas de ley, y los homicidios aumentan y aumentan, así como aumentan el secuestro y el sicariato: hoy se saca a una persona de su casa, de su condominio, a cualquier hora, y la asesinan. En eso estamos hoy.

Por lo tanto, esperamos y hacemos un llamado al gobierno, en su conjunto, a cambiar su actitud, porque no puede ser que presente proyectos de ley y su coalición o parte importante de ella los vote en contra. De hecho, muchos proyectos del gobierno son aprobados con votos de la oposición.

Vamos a apoyar este proyecto, porque constituye un avance importante, pero, insisto, si no hay un cambio de actitud para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, si no se entiende que las policías están superadas y debemos pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, va a ser muy difícil que podamos derrotar al crimen organizado y al narcotráfico.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha solicitado hacer uso de la palabra el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo .

Tiene la palabra, ministro.

El señor GAJARDO (ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos).-

Señorita Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, saludo a todos los honorables diputados y diputadas.

El proyecto que se somete a la aprobación del Congreso Nacional tiene su origen en una moción de un conjunto de senadoras y senadores: el senador Kast , las senadoras Ebensperger y Rincón , y los senadores Cruz-Coke y Ossandón .

La iniciativa modifica el Código Penal en materia de determinación de penas, y también el Código Procesal en materia de procedimiento especial y salidas alternativas, para mejorar la persecución penal y prevenir la reincidencia.

Además, como se señaló en el debate, forma parte del conjunto de proyectos que se ha priorizado, en una agenda conjunta entre ambas corporaciones y el Ejecutivo.

Si bien el proyecto se inició, tal como señalé, en una moción de distintos senadores y senadoras, el Ejecutivo ha tenido una participación bastante importante en su tramitación y le ha brindado su apoyo. De ello dan cuenta no solo las indicaciones que se presentaron, sino también la participación y el trabajo del Ejecutivo en este proyecto.

Tanto en la Comisión de Seguridad Pública del Senado como en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados participaron permanentemente representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, quienes aportaron activamente en el debate, a partir de sus experiencias como actores del sistema. Es bien relevante el que se trabajara permanentemente con las dos instituciones más importantes en materia de persecución penal y proceso penal, como son el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Entre las modificaciones relevantes están aquellas que se introdujeron al Código Penal al establecer dos reglas para la determinación de penas.

Una de ellas crea un marco rígido aplicable a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado, según sea el caso.

Discusión en Sala

Creemos que esa norma es indispensable para poder avanzar en la agenda de seguridad. Precisamente, es la norma que, por así decirlo, titula el proyecto, pues el proyecto se denomina de reincidencia y otras normas que buscan una persecución penal más eficaz.

Señalo lo anterior, porque respecto de la otra norma, como Ejecutivo, tenemos algunos reparos. Es una norma que pretende que la determinación del quantum de la pena por el tribunal se haga a partir del punto medio de la pena asignada al delito, regla que, a nuestro juicio, no es coherente con el actual sistema de penas, que está conformado en grados y escalas.

Es importante destacar que esta norma se encuentra contemplada en otro proyecto de ley, que establece el nuevo Código Penal. Efectivamente, dicho proyecto del Ejecutivo incorpora una norma sobre el punto medio, pero modifica completamente, de manera sistemática, las penas que tiene actualmente nuestra legislación penal, precisamente, porque uno de los principales problemas del cual se hace cargo el proyecto de nuevo Código Penal es que existe una asistematicidad o, efectivamente, se encuentran muy dispersas las reglas determinantes de la pena, debido las modificaciones que se han dado en el último tiempo y a lo largo de la historia de la legislación penal, en el conjunto de penas que actualmente tienen los delitos que incorpora la legislación penal.

Por ello, consideramos que la norma del punto medio, si bien es coherente como forma de determinación de pena en un proceso que se encuentre sistematizado, puede ser compleja. Además, no existen los antecedentes suficientes para conocer cómo se va a comportar en una legislación penal asistémica como la actual.

Por otra parte, en materia de proceso penal, una innovación importante que contiene el proyecto, para poder mejorar la persecución penal de los delitos de mayor connotación social en este último tiempo, es la consagración de un estatuto general de cooperación eficaz, a objeto de dotar de herramientas de investigación al Ministerio Público, a fin de facilitar y mejorar la persecución del crimen organizado, delitos terroristas, delitos económicos y delitos de lavado y blanqueo de activos, entre muchos otros que revisten especial gravedad.

A través de los acuerdos de cooperación eficaz se busca incentivar a personas imputadas o condenadas para que entreguen información que permita identificar líderes de asociaciones delictivas, bienes y fuentes de financiación, y, en general, la entrega de información que sea útil y eficaz para desbaratar bandas criminales y realizar toda clase de decomiso.

En esa misma línea, y a raíz de los últimos acontecimientos, el proyecto introduce normas que consagran medidas de protección para dotar de mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.

Las normas aprobadas tienen por objeto asegurar la reserva de identidad de estos intervinientes, además de permitir su comparecencia vía telemática a los actos del procedimiento.

La iniciativa también incorpora una regulación expresa del procedimiento en los denominados tribunales de tratamiento de drogas, consagrando a nivel legal una práctica jurisdiccional que ha mostrado ser un significativo avance en el tratamiento de esta materia.

Todo lo anterior refleja la voluntad del Ejecutivo y, por cierto, del Poder Legislativo de avanzar en la agenda de seguridad con normas que buscan dar solución a problemas actuales, dotando a nuestro sistema procesal penal de mejores herramientas para enfrentar los delitos que actualmente sufre nuestra sociedad.

Cabe señalar que, tanto en el Senado como la Comisión de Constitución de esta Cámara, la iniciativa gozó de un amplio debate. Por ello, creemos que, en general, cumple con su objetivo original, que es mejorar la persecución penal de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico y prevenir la reincidencia.

Convencido de que esta iniciativa nos permitirá avanzar hacia la dirección correcta, salvo en el caso de determinadas normas que, como señalé, consideramos que se deben mejorar, llamamos a esta honorable Corporación a votar favorablemente el presente proyecto de ley.

Muchas gracias.

He dicho.

Discusión en Sala

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al subsecretario y a todos los colegas.

La verdad es que este es un buen proyecto de ley y además totalmente necesario.

Tenemos un problema hoy en Chile. He escuchado a todos los colegas parlamentarios hablar con tecnicismos y manifestar que la presente crisis es la peor en materia de seguridad que ha vivido el país. Lo concreto es que hoy están asentadas, instaladas en Chile organizaciones criminales que secuestran, asesinan y matan a diario.

La iniciativa en discusión busca evitar que los sujetos sigan delinquiendo y que permanentemente se vayan para la casa, la llamada puerta giratoria. El problema es que las leyes que aprobamos en el Congreso no conversan con lo que empuja el gobierno de turno. Se necesita que las leyes que se aprueban en este Congreso Nacional tengan directa relación con lo que plantea el gobierno, pues, de lo contrario, esto no va a resultar.

Planteo lo anterior, porque me gustaría que el Presidente de la República se diera cuenta de que por la frontera de nuestro país están ingresando todos los cárteles internacionales y ya están instalados en Chile. Es más, está comprobado y confirmado que el cártel internacional más peligroso de Latinoamérica, el más grande de Brasil, ya está instalado en Chile: el Primer Comando de la Capital (PCC).

Hemos importado y traído a nuestro país absolutamente a todos los criminales, a los más sanguinarios, porque no han sido capaces de cerrar la frontera chilena para evitar estos que sigan entrando a matar a nuestros compatriotas.

¿Qué sacamos con aprobar leyes que parecen buenas en el papel si el Ejecutivo no es capaz de hacerlas conversar con las acciones que debe adoptar?

Asimismo, me preocupa el silencio, el mutismo selectivo del Presidente de la República, Gabriel Boric , respecto del secuestro del exteniente Ojeda , quien fue sacado de su departamento a las 3 de la madrugada por sujetos disfrazados de detectives -con una preparación evidente, con una inteligencia evidente-, quienes lo llevaron hasta un campamento y lo asesinaron. Luego, metieron su cuerpo en una maleta, que fue enterrada a un metro y cuarenta centímetros de profundidad, y taparon con concreto para borrar toda evidencia. ¡Y el Presidente en silencio! Esto sucedió el día 21 de febrero y el Presidente no ha dicho nada.

El día 28 de febrero apareció el Presidente y sí se pronunció. ¿Saben qué publicó? “¡Felicitaciones crá!”, dirigiéndose a un humorista que participó en el Festival de Viña del Mar. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Está perfecto que felicite a los humoristas, así como también está perfecto dentro de su libertad defender al Partido Comunista. Si él lo siente cercano y como parte de su gobierno, no hay ningún problema; es su libertad. Sin embargo, que sea selectivo respecto de una situación tan grave que, incluso, podría vulnerar nuestra soberanía nacional, como el crimen contra un exmilitar disidente de la narcodictadura de Maduro, me preocupa.

En buena hora le doy la bienvenida a la doctora Cordero , colega diputada que acaba de llegar a sumarse a la defensa de nuestro país. Quizás nos pueda entregar algún diagnóstico de por qué el Presidente Boric está silente, mudo, sobre lo que está pasando con la muerte y el secuestro del exmilitar Ojeda .

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión del proyecto de ley queda pendiente para la sesión ordinaria del próximo lunes.

Discusión en Sala

2.4. Discusión en Sala

Fecha 12 de marzo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 2. Legislatura 372. Discusión General. Se aprueba en general y particular con modificaciones.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 15661-07) [CONTINUACIÓN]

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15661-07.

Por acuerdo de los Comités, el plazo de inscripción para hacer uso de la palabra será de hasta treinta minutos después de iniciada la discusión y se votará con los que hayan intervenido, pudiendo insertar sus discursos quienes no alcancen a hacerlo.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Cabe a ser presente que el informe ya fue rendido.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 141ª de la legislatura 371ª, en martes 5 de marzo de 2024, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta)

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, la bancada del Partido Socialista votará a favor en general gran parte del articulado de este proyecto de ley que busca fortalecer, mejorar e, incluso, endurecer la persecución penal en materia de reincidencia de imputados.

Esto tiene varias razones: primero, el contexto en que estamos. Chile enfrenta, como nunca, un problema de seguridad muy relevante, lo que obliga a tensionar su sistema judicial, su sistema penal, para atender la demanda de mayor seguridad, de mayor tranquilidad que tienen millones y millones de chilenos, especialmente frente a la nueva criminalidad, al nuevo crimen organizado.

Por eso, la reincidencia es algo importante, ya que las personas delincuentes que han cometido uno, dos, tres delitos, varios delitos, y vuelven al sistema penal como imputados deben tener un correlato, una consecuencia, por su permanente adhesión a los patrones delincuenciales.

Este proyecto de ley agrava la pena del reincidente, y más aún la del multirreincidente. Establece y da reglas específicas a los tribunales para que les sean aplicadas sanciones más altas, más severas. No es lo mismo un imputado primerizo que alguien que es multirreincidente. Estas normas establecen una clara diferencia, lo que permitirá neutralizar sobre todo al reincidente de toda clase de delitos graves.

Además, la iniciativa introduce un conjunto de modificaciones que son muy importantes. En particular, he respaldado entusiastamente lo que establece en materia de cooperación eficaz, la que se regula de manera sistémica. Se trata de los incentivos que se producen en el sistema judicial a los delincuentes para que puedan colaborar con la investigación, entregar a los cabecillas, a los jefes de sus bandas criminales, con el objeto de que estos puedan recibir sanciones ejemplares.

Por supuesto que hay beneficios asociados, pero es la manera en que en todas partes del mundo se ha logrado

Discusión en Sala

desbaratar a las grandes mafias, como la italiana y la turca, entre otras. Por eso, hay que aprobar este proyecto de ley.

Sin embargo, la iniciativa tiene tres problemas graves, que también hay que enfrentar: en primer lugar, tiene una norma defectuosa que establece, erradamente, que un imputado enajenado mental, que tiene demencia, se mantenga en la cárcel privado de libertad a la espera de un informe psiquiátrico legal, el cual es de carácter obligatorio y que demora entre uno y dos años en obtenerse.

Han sido innumerables los enajenados mentales que han sido asesinados, que se han suicidado o que han sufrido violaciones múltiples al anterior de la cárcel. Hace treinta días, uno se suicidó en la cárcel de la Penitenciaría al estar en contacto con la población criminógena.

Finalmente, también hay que rechazar lo del punto medio de la determinación judicial de la pena.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, claramente voy a votar a favor este proyecto en general, atendiendo al enfoque que se le está dando en este proceso. Creo que endurecer las penas es algo que va en la línea correcta respecto de lo que estamos viviendo.

No obstante, hay que hacer presente lo que se ha hablado sobre la prisión preventiva. Ha habido casos de personas que han estado privadas de libertad, en prisión preventiva, un año ocho meses, dos años, y al final del trámite judicial resultan inocentes.

Justicia y reparación -digámoslo con todas sus letras- no ha habido en varios de los casos que han sido de connotación nacional, en los que los medios de comunicación, de manera sensacionalista, llegan en la etapa inicial, pero en la etapa posterior nadie hace siquiera una reparación de imagen cuando corresponde.

Por otra parte, hago un llamado a los colegas de derecha e izquierda, atendiendo la necesidad actual de la ciudadanía. Soy autor de un proyecto de ley que busca que el delito de corrupción no prescriba, pero, lamentablemente, no ha habido voluntad de este Parlamento para abordar ese tema.

Hay que perseguir los delitos de corrupción, y estos no deben prescribir. Es lo que pide la ciudadanía en este momento, más allá del combate al crimen organizado. Creo que también hay que perseguir a las organizaciones delictuales que desfalcán al Estado de Chile a través de distintos mecanismos, como municipalidades, corporaciones o posición dominante política.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señora Presidenta, a mi juicio, este es el proyecto más importante o la modificación más importante a la reforma procesal penal, pues establece y propone un nuevo artículo 69, una nueva forma de computar la pena. Actualmente, los tribunales siempre aplican desde el mínimo de la pena propuesta en el Código Penal. Lo que establece este proyecto de ley es que, por causa justificada, se pueda modificar, pero la regla general es que se aplique la media de esa condena propuesta. Así, por ejemplo, en el caso de presidio mayor en su grado mínimo, de cinco años y un día a diez años, que el tribunal deba partir de los siete años y medio para poder ponderar y aplicar esa condena.

Además, este proyecto de ley propone un artículo 68, que también es muy importante, que establece un marco

Discusión en Sala

rígido para la aplicación de las condenas, excluyendo el grado mínimo si es compuesto o el mínimo si consta de un solo grado, cuando concurren agravantes en la comisión de un delito, cuando se está cumpliendo una condena y hay un quebrantamiento de la misma, si existe una condena anterior de mayor o igual pena o si existe condena por delitos de la misma especie. Vale decir, se agrava la pena para los reincidentes. Esta es una norma fundamental.

Además, este proyecto de ley propone una norma extraordinaria en nuestra legislación, que es sumamente importante para desbaratar el crimen organizado, que dice relación con la cooperación eficaz. Hoy ya se aplica en delitos económicos y en la ley de drogas. Dicha norma permite, a través de una cooperación eficaz, calificada, de los condenados, descompartimentar los secretos o la forma en que trabaja el crimen organizado. Por eso, esta norma es fundamental.

Además, este proyecto de ley establece una serie de normas, también en materia de crimen organizado, que van a permitir proteger a todos los intervinientes dentro del proceso penal, para el debido resguardo frente a las amenazas del crimen organizado.

Dentro de muchas normas, también propone la reformatización, que hoy es una práctica judicial. Cuando en el desarrollo de un proceso criminal existen nuevos antecedentes, hay una práctica judicial que permite la reformatización, no iniciar de nuevo. Lo que hace este proyecto de ley es reconocer esa práctica, darle asidero legal y permitir que los procesos criminales avancen de manera más rápida.

Finalmente, se va a reponer una indicación que tiene por objeto que, efectivamente, dentro del proceso penal se pueda, tal como ocurre después de la ley de agenda corta para delitos contra la propiedad, desarrollar procedimientos abreviados en otro tipo de delitos, para agilizar las condenas...

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, desde hace más de veinte años está en vigencia la reforma procesal penal, que alteró el sistema de persecución y enjuiciamiento de los delitos y crímenes que ocurren en Chile. Este sistema se caracteriza por incluir un organismo autónomo que investiga y persigue la responsabilidad penal, el Ministerio Público -la Fiscalía-, además de otros intervinientes, como la Defensoría Penal Pública, que provee asistencia y defensa a los imputados que no cuentan con una defensa privada.

Desde dicha época, la reforma procesal penal ha sido objeto de múltiples otras reformas, modificándose aspectos de la persecución que se han estimado como deficitarios o que incentivaron cambios para que sea óptima. Dentro de estos últimos cambios están, por ejemplo, las más recientes modificaciones para la persecución del crimen organizado.

Uno de los aspectos recurrentes que es criticado por los expertos es la tolerancia que el propio sistema tiene con la reincidencia y la reiteración criminal, esto es, aquellas personas que delinquen en múltiples ocasiones y siguen obteniendo condenas de baja entidad, lo que favorece su libertad, o bien tienen múltiples detenciones, exigiendo un trabajo de las policías que no presenta un correlato en el aspecto judicial.

Lo anterior incentivó la presentación de esta iniciativa de ley, propuesta por el Senado, que sufrió importantes modificaciones tras la participación del gobierno y su paso luego por la Cámara de Diputados. Así, si bien la idea central del proyecto es practicar modificaciones para rigidizar el sistema de aplicación de penas y evitar que la reincidencia no sea objeto de sanciones graves, se han introducido múltiples otras modificaciones, y entre las más valoradas están ciertos aspectos del sistema procesal penal.

Me quiero referir solamente a un par de ellas. Primero, las nuevas reglas de determinación de la pena y mayores medidas de protección de intervinientes y sujetos procesales. En este caso, se modifica el Código Procesal Penal para incorporar nuevas medidas de protección de los distintos intervinientes del proceso penal que están sometidos a riesgo, por ejemplo, fiscales o abogados asistentes del fiscal del Ministerio Público, jueces, agentes

Discusión en Sala

encubiertos, informantes, agentes reveladores, testigos protegidos, peritos y víctimas.

En el caso de las nuevas reglas de determinación de la pena, se modifica el Código Penal para incorporar nuevas reglas de determinación de las penas, orientándolas hacia una sanción más drástica en el caso de condenados reincidentes y generando un nuevo marco de determinación por el que el juez, como regla general, dispondrá la pena media del grado o cuantía que señale la ley, incorporando asimismo los criterios para disminuirla o elevarla.

Vamos a votar a favor este proyecto, porque es necesario ir endureciendo penas y haciéndolas efectivas. La población no entiende por qué hoy los delincuentes están libres y ella está encerrada en su casa.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley viene a reforzar una situación compleja que ha estado enfrentando la justicia y, por supuesto, la sociedad. Mucha gente que comete delitos lo hace de manera reiterada. La reiteración en la comisión de un delito conduce a que ciertos jueces la perciban con mayor severidad, pero no siempre ocurre así.

Este proyecto tiene por intención sancionar con mayor dureza a quien se ha negado a resocializarse, a quien ha tomado la decisión voluntaria de mantenerse en el camino de hacer daño a sus conciudadanos. Por eso, es de toda lógica aprobarlo y respaldarlo.

En Chile, el delincuente tiene que tener claro que su accionar tiene consecuencias que le van a hacer la vida más difícil a él; que el Estado está dispuesto a quitar la libertad y una serie de beneficios a aquel que le hace daño a su prójimo.

Sin esa conciencia, vamos a seguir teniendo casos en los cuales hay personas con multiplicidad de condenas y que siguen circulando entre nosotros. Eso debe terminar. Espero que este proyecto de ley ayude a terminarlo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, la reforma procesal penal, conocida por establecer lo que comúnmente se denomina la puerta giratoria, ha permitido que delincuentes, tras cometer crímenes, queden en libertad, debido a los largos plazos de investigación, salidas alternativas y suspensiones condicionales. Esta situación ha contribuido a que los asaltos y la delincuencia continúen siendo una constante en las calles de Chile, de manera especial en las calles de regiones que solían ser tranquilas.

Apoyaré este proyecto de ley, ya que propone limitar la concesión de salidas alternativas y suspensiones condicionales del procedimiento, evitando así que reincidentes queden libres en las calles.

Además, resalto otros mecanismos, como la protección a fiscales que investigan el crimen organizado y la cooperación eficaz para facilitar la obtención de antecedentes que permitan esclarecer la comisión de delitos.

Es crucial que aprobemos los artículos que permiten la reformatización de la investigación penal. Esto clarificará las normas sobre la carga y el estándar de prueba, mejorando la eficacia del proceso penal, y un procedimiento abreviado que permitirá un uso más eficiente de los recursos en tribunales y fiscalías, enfocándose así en delitos de mayor connotación social.

Sin embargo, la problemática no termina aquí. No avanzaremos ni lograremos un sistema penal más efectivo sin

Discusión en Sala

un sistema penitenciario capaz de gestionar adecuadamente la creciente población penal. Esta población recibe garantías disfrazadas de derechos humanos que en realidad facilitan la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.

Si no abordamos la problemática carcelaria este año, enfrentaremos un colapso inminente. Votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señora Presidenta, este es uno de los proyectos de reforma más importantes y más sustantivos aplicados a nuestro Código Procesal Penal durante su vigencia. Sin duda, tiende a resolver situaciones muy complejas.

Quiero hacer algunas apreciaciones.

En cuanto a la reformalización, de una u otra manera esta ya existe; el Ministerio Público ya la aplica. En lo que se refiere a la enajenación mental, ello, eventualmente, podría vulnerar ciertos tratados internacionales, que, como todos sabemos, es una materia incorporada en el artículo 5° de la Constitución.

Con todo, la reflexión que quiero hacer es en torno del tema político vinculado con la seguridad. Soy una persona de izquierda y siento que la seguridad no es un tema que deba ser patrimonio de los sectores de derecha. La izquierda chilena o los sectores progresistas también deben tener un discurso asociado al tema de la seguridad. ¿Acaso los ideales que promovió la izquierda no son los de protección frente al abuso? Así ocurrió con los trabajadores vulnerados en sus derechos por sus explotadores; así ocurrió con los campesinos que también eran vulnerados por un sistema de producción casi feudal; así ha ocurrido con la industria, donde trabajadores también han sido vulnerados por el abuso del capital financiero y usurero; así ha ocurrido con las mujeres vulneradas en sus derechos por la violencia patriarcal; así ha ocurrido con el tema de las diversidades sexuales, donde en muchas ocasiones personas han sido discriminadas. La izquierda siempre ha asumido un rol de protección.

Pregunto, por su intermedio, señora Presidenta, ¿la gente que vive en las poblaciones no es objeto de vulneración y abuso por parte de redes criminales que viven en las mismas poblaciones? ¿No es acaso la gente más sencilla, la más humilde, la que vive en las poblaciones, la que debe estar encerrada? ¿Acaso no ven cómo sus hijos ni siquiera pueden salir a la calle porque pueden caer en una red de tráfico o algo por el estilo?

Creo que la izquierda debe actuar sin complejos en temas de esta naturaleza. Antes defendíamos a ciertas personas, porque invocábamos su estado de necesidad -muchas veces la gente robaba porque tenía hambre-, pero seamos honestos: lo que hoy ocurre con la delincuencia tiene que ver con cuestiones mucho más complejas.

Como señalé, las redes de narcotráfico y criminales mantienen atemorizado a nuestro pueblo. La gente con recursos tiene cámaras de vigilancia, tiene guardias privados, tiene mejores policías municipales, vive en condominios cerrados, pero la gente que nosotros defendemos, que es la gente trabajadora, la gente de esfuerzo, la gente que sueña con un futuro mejor, también requiere seguridad y debemos otorgársela.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señora Presidenta, sin duda voy a apoyar y votar a favor este proyecto, porque apunta en la dirección correcta, como tantas iniciativas. Indudablemente, es un grano de arena, pero debe sumarse a otras iniciativas, como la presentada hace un tiempo para agravar la pena de aquellos inmigrantes en situación irregular que cometen

Discusión en Sala

delitos. ¿Por qué? No se trata de discriminar, pero existe una atenuante, cual es la irreproachable conducta anterior, que muchas veces se aplica a estos inmigrantes, sin que realmente esas personas tengan irreproachable conducta anterior. Lo que ocurre es que no contamos con los antecedentes penales de esos inmigrantes en situación irregular.

Hay varias modificaciones que podemos introducir a la persecución penal, a las sanciones penales, pero no olvidemos que el camino para solucionar la grave crisis de seguridad que vive Chile no solo pasa por las leyes, por iniciativas legislativas, sino también por otras vías. Impedir que se siga dirigiendo el crimen desde las cárceles no necesita de una nueva ley; evitar que los privados de libertad, a través de llamadas a celulares, dirijan verdaderas bandas de crimen organizado, no requiere de nuevas leyes; tener mejor y mayor dotación de carabineros no requiere de nuevas leyes; dotar de mejores condiciones a Gendarmería no requiere de nuevas leyes. Lo que sí se requieren son recursos.

Por eso, pedimos e insistimos en que el gobierno, al mismo tiempo que apoya estas iniciativas, no descuide las materias económicas.

Día tras día Chile se está empobreciendo más, y todos tenemos claro que para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos necesitamos de recursos. Así que el llamado es a no seguir empobreciendo Chile.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señora Presidenta, quiero partir respaldando este crucial proyecto de ley, que busca modificar ciertos cuerpos legales, con el único objetivo de mejorar la persecución penal, enfocándose, especialmente, en la reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

La seguridad y el bienestar de nuestra sociedad son responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno. Por eso es muy importante fortalecer nuestro sistema judicial y penitenciario, para garantizar que quienes infrinjan la ley sean debidamente responsabilizados y que se adopten medidas efectivas para prevenir la reincidencia.

Este proyecto de ley propone una serie de medidas destinadas a lograr estos objetivos. En primer lugar, busca establecer penas más severas para aquellos que reinciden en la comisión de delitos, reconociendo que la reincidencia es un factor importante por considerar en la determinación de la pena.

Además, propone implementar programas de rehabilitación y reinserción social más efectivos para los infractores, con el fin de reducir las tasas de reincidencia y brindar una oportunidad real de reintegración a la sociedad de manera productiva.

Es importante destacar que este proyecto de ley también aborda, específicamente, los delitos de mayor connotación social, aquellos que tienen un impacto significativo en la seguridad y en el bienestar de nuestra comunidad. Al fortalecer la persecución penal de estos delitos, de alguna manera estamos enviando el mensaje claro de que no toleraremos la violencia, el crimen organizado o cualquiera forma de conducta que amenace la tranquilidad pública.

La aprobación de este proyecto de ley es importante para nuestros esfuerzos por construir una sociedad más segura y tranquila para todos, en medio de una de las más grandes crisis de seguridad que enfrentamos como país.

Desde el Partido Social Cristiano anunciamos nuestro voto a favor del proyecto de ley.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, con la salvedad de las disposiciones que requieren quorum especial de aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 135 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De la Carrera Correa , Gonzalo , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Alessandri Vergara , Jorge , De Rementería Venegas , Tomás , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Alinco Bustos , René , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Rojas Valderrama , Camila , Araya Guerrero , Jaime , Delgado Riquelme , Viviana , Mellado Pino , Cosme , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Durán Espinoza , Jorge , Melo Contreras , Daniel , Romero Talguia , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Flores Oporto , Camila , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Barchiesi Chávez , Chiara , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Saffirio Espinoza , Jorge , Barrera Moreno , Boris , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Becker Alvear , Miguel Ángel , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Giordano Salazar , Andrés , Moreira Barros , Cristhian , Santana Castillo , Juan , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernaldes Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Mulet Martínez , Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Schneider Videla , Emilia , Bórquez Montecinos , Fernando , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Schubert Rubio , Stephan , Bravo Castro , Ana María , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Sepúlveda Soto , Alexis , Bravo Salinas , Marta , Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado , Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Bugueño Sotelo , Félix , Irrazábal Rossel , Juan , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Soto Mardones , Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Camaño Cárdenas , Felipe Jürgensen , Rundshagen , Harry , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Cariola Oliva , Karol , Kaiser Barents-Von , Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Castillo Rojas , Nathalie , Labra Besserer , Paula , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lavín León , Joaquín , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leal Bizama , Henry , Placencia Cabello , Alejandra , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leiva Carvajal , Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lilayu Vivanco , Daniel , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Pascal , Matías , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa , Malla Valenzuela , Luis , Raphael Mora , Marcia , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez , Hugo .

Discusión en Sala

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en general el inciso primero y el inciso tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 111 bis, contenido en el número 2); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, del numeral 4); el numeral 5), que ha pasado a ser 8); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y del numeral 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; incisos primero, tercero y quinto del actual artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 octies, que ha pasado a ser septies, todos contenidos en el número 7), que ha pasado a ser 18); el inciso primero del artículo 229 bis del numeral 19); el inciso primero e inciso final del artículo 238 bis del numeral 9), que ha pasado a ser 21); el número 11), que ha pasado a ser 23); el 13), que ha pasado a ser 25); el inciso quinto del artículo 407 del numeral 18), que ha pasado a ser 30); el numeral 33), todos numerales del artículo segundo del proyecto de ley, y el artículo noveno, en su numeral 1).

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 135 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De la Carrera Correa , Gonzalo , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Alessandri Vergara , Jorge , De Rementería , Venegas , Tomás , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Alinco Bustos , René , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Rojas Valderrama , Camila , Araya Guerrero , Jaime , Delgado Riquelme , Viviana , Mellado Pino , Cosme , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Durán Espinoza , Jorge , Melo Contreras , Daniel , Romero Talguia , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Flores Oporto , Camila , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Barchiesi Chávez , Chiara , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Saffirio Espinoza , Jorge , Barrera Moreno , Boris , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Becker Alvear , Miguel Ángel , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Giordano Salazar , Andrés , Moreira Barros , Cristhian , Santana Castillo , Juan , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernaldes Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Mulet Martínez , Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Schneider Videla , Emilia , Bórquez Montecinos , Fernando , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Schubert Rubio , Stephan , Bravo Castro , Ana María , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Naveillan Arriagada , Gloria , Sepúlveda Soto , Alexis , Bravo Salinas , Marta , Ibáñez Cotroneo , Diego , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Bugueño Sotelo , Félix , Irrazábal Rossel , Juan , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Soto Mardones , Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Camaño Cárdenas , Felipe , Jürgensen Rundshagen , Harry , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Cariola Oliva , Karol , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Castillo Rojas , Nathalie , Labra Besserer , Paula , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lavín León , Joaquín , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leal Bizama , Henry , Placencia Cabello , Alejandra , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leiva Carvajal , Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lilayu Vivanco , Daniel , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Pascal , Matías , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa , Malla

Discusión en Sala

Valenzuela , Luis , Raphael Mora , Marcia , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se aprueba también en particular, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los numerales 2) y 5) del artículo primero; los numerales 2), 5), 6), 8), 11), 17), 19), 20), 24), 26), 27), 31), 33) del artículo segundo y de los ordinales ii) e iii) del literal a) del artículo cuarto, cuya votación separada ha sido solicitada o por haber sido objeto de indicación renovada.

Cabe hacer presente que, adicionalmente, se ha solicitado votación separada del numeral 17) del artículo segundo, en los términos aprobados por el Senado, y que se han renovado indicaciones para agregar nuevos numerales y artículos al proyecto.

Corresponde votar en particular el artículo 68 ter, contenido en el numeral 2) del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Mai te Orsini, y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo , Alinco Bustos , René , De Rementería Venegas , Tomás , Marzán Pinto , Carolina , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Guerrero , Jaime , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Delgado Riquelme , Viviana , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Saffirio Espinoza , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bernales Maldonado , Alejandro , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Irrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Musante Müller , Camila , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naranjo Ortiz , Jaime , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Labbé Martínez , Cristian , Naveillan Arriagada , Gloria , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Labra Besserer , Paula , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lavín León , Joaquín , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leiva Carvajal , Raúl , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Malla Valenzuela , Luis , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa .

-Votaron por la negativa:

Discusión en Sala

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas , Clara , Brito Hasbún , Jorge , González Gatica , Félix , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo , Juan , Bugueño Sotelo , Félix , Hertz Cádiz , Carmen , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Cariola Oliva , Karol , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Morales Alvarado , Javiera , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena , Nuyado Ancapichún , Emilia , Rojas Valderrama , Camila .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo 69, contenido en el numeral 2) del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Maite Orsini , y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cordero Velásquez , María Luisa , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez, Hugo , Alessandri Vergara , Jorge , Cornejo Lagos , Eduardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Alinco Bustos , René , De la Carrera Correa , Gonzalo , Marzán Pinto , Carolina , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , De Rementería Venegas , Tomás , Matheson Villán , Christian , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Romero Talguia , Natalia , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Molina Milman , Helia , Sauerbaum Muñoz , Frank , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Mulet Martínez , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarrázaval Rossel , Juan , Musante Müller , Camila , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Castro , Ana María , Jouannet Valderrama , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Teao Drago , Hotuiti , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Camaño Cárdenas , Felipe , Labbé Martínez , Cristian , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Ulloa Aguilera , Héctor , Carter Fernández , Álvaro , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Vicuña , Alberto , Celis Montt , Andrés , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leiva Carvajal , Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Concha Smith , Sara , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas , Clara , Brito Hasbún , Jorge , González Gatica , Félix , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo , Juan , Bugueño Sotelo , Félix , Hertz Cádiz , Carmen , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Cariola Oliva , Karol , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Ibáñez Cotroneo , Diego

Discusión en Sala

, Ramírez Pascal , Matías , Soto Ferrada , Leonardo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Morales Alvarado , Javiera , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Delgado Riquelme , Viviana , Nuyado Ancapichún , Emilia , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Malla Valenzuela , Luis , Melo Contreras , Daniel , Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

La petición de votación separada del numeral 5) del artículo primero fue retirada por el diputado Gustavo Benavente .

Por lo tanto, se da por aprobado.

Corresponde votar en particular el numeral 2) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Andrés Longton .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 71 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio , Aedo Jeldres , Eric , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Araya Guerrero , Jaime , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Arce Castro , Mónica , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Schneider Videla , Emilia , Astudillo Peiretti , Danisa , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Barrera Moreno , Boris , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Bernales Maldonado , Alejandro , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Salinas , Catalina , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Malla Valenzuela , Luis , Placencia Cabello , Alejandra , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mellado Pino , Cosme , Rivas Sánchez , Gaspar , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Melo Contreras , Daniel , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , De Rementería Venegas , Tomás .

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Cornejo Lagos , Eduardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Arroyo Muñoz , Roberto , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez , Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Espinoza , Jorge , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguía , Natalia , Berger Fett , Bernardo , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Bórquez Montecinos , Fernando , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Bravo Salinas , Marta , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Calisto Águila , Miguel Ángel , Guzmán Zepeda ,

Discusión en Sala

Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schalper Sepúlveda , Diego , Camaño Cárdenas , Felipe , Irrarrázaval Rossel, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Schubert Rubio , Stephan , Carter Fernández , Álvaro , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Castro Bascuñán , José Miguel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Celis Montt , Andrés , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Cid Versalovic , Sofía , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Coloma Álamos , Juan Antonio , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Concha Smith, Sara , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el numeral 2) del artículo segundo del proyecto, en los términos aprobados por el Senado.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 70 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio , Aedo Jeldres , Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Molina Milman , Helia , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas, Clara , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo, Juan , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Musante Müller , Camila , Schneider Videla , Emilia , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ibáñez Cotroneo , Diego , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones, Raúl , Bravo Castro , Ana María , Ilabaca Cerda , Marcos , Pérez Salinas , Catalina , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Leiva Carvajal, Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Undurraga Vicuña , Alberto , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Videla Castillo , Sebastián , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rivas Sánchez , Gaspar , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto, Melo Contreras, Daniel .

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez , Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Romero Talguia , Natalia , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Saffirio Espinoza , Jorge , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irrarrázaval Rossel, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Schalper Sepúlveda , Diego , Carter Fernández , Álvaro , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Schubert Rubio , Stephan , Castro Bascuñán , José Miguel , Jürgensen Rundshagen ,

Discusión en Sala

Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Celis Montt , Andrés , Kaiser Barents-Von , Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Cid Versalovic , Sofía , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Coloma Álamos, Juan Antonio , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Concha Smith, Sara , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cordero Velásquez , María Luisa , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cornejo Lagos , Eduardo , Lilayu Vivanco, Daniel .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Longton y Cristián Araya para intercalar en el nuevo inciso final que se incorpora al artículo 132 del Código Procesal Penal, en el numeral 5) del artículo segundo del texto propuesto por la Comisión de Constitución, entre la expresión “Penal,” y la palabra “el”, lo siguiente: “de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,”.

Corresponde votar en particular el numeral 5) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, con la indicación renovada para agregar una frase al inciso final del artículo 132 del Código Procesal Penal.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cordero Velásquez , María Luisa , Malla Valenzuela, Luis , Rey Martínez, Hugo , Alessandri Vergara , Jorge , Cornejo Lagos , Eduardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Guerrero , Jaime , De la Carrera Correa , Gonzalo , Marzán Pinto , Carolina , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Sáez , Leonidas , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Medina Vásquez , Karen , Romero Talguia , Natalia , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo, Juan , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernales Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Mardones, Raúl , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrazábal Rossel, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Videla Castillo , Sebastián , Coloma Álamos, Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Concha Smith, Sara .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Rosas Barrientos , Patricio , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Musante Müller , Camila , Sáez Quiroz , Jaime , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Nuyado Ancapichún , Emilia , Santana Castillo, Juan , Bravo Castro , Ana María , Hirsch Goldschmidt ,

Discusión en Sala

Tomás , Ñanco Vásquez , Ericka , Schneider Videla , Emilia , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Palma Pérez , Hernán , Sepúlveda Soto , Alexis , Bugueño Sotelo , Félix , Ilabaca Cerda , Marcos , Pérez Salinas , Catalina , Serrano Salazar , Daniela , Cariola Oliva , Karol , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Soto Ferrada , Leonardo , Castillo Rojas , Nathalie , Leiva Carvajal , Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mellado Pino , Cosme , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Molina Milman , Helia .

-Se abstuvo:

Manouchehri Lobos, Daniel

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el numeral 6) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Maite Orsini , y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Guerrero , Jaime , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguía , Natalia , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Saffirio Espinoza , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Crithian , Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bernales Maldonado , Alejandro , Ilabaca Cerda , Marcos , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Irrázaval Rossel, Juan , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Nuyado Ancapichún , Emilia , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Labbé Martínez , Cristian , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Labra Besserer , Paula , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Cartes , Marlene , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lavín León , Joaquín , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leiva Carvajal , Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticochea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Ramírez Diez , Guillermo , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Raphael Mora , Marcia , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Manouchehri Lobos , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Molina Milman , Helia , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Rosas Barrientos , Patricio , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris ,

Discusión en Sala

Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas, Clara , Brito Hasbún , Jorge , González Gatica , Félix , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo, Juan , Bugueño Sotelo , Félix , Hertz Cádiz , Carmen , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Cariola Oliva , Karol , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron:

De Rementería Venegas, Tomás , Malla Valenzuela , Luis , Mirosevic Verdugo, Vlado

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el numeral 8) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Maite Orsini , y por el diputado Gonzalo Winter .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 38 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , De Rementería Venegas , Tomás , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Arce Castro , Mónica , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Rivas Sánchez , Gaspar , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Romero Leiva , Agustín , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Romero Talguía , Natalia , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernales Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarázaval Rossel , Juan , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Bravo Castro , Ana María , Jouannet Valderrama , Andrés , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Salinas , Marta , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von , Hohenhagen , Johannes , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Camaño Cárdenas , Felipe , Labbé Martínez , Cristian , Nuyado Ancapichún , Emilia , Teao Drago , Hotuiti , Carter Fernández , Álvaro , Labra Besserer , Paula , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lavín León , Joaquín , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leal Bizama , Henry , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leiva Carvajal , Raúl , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lilayu Vivanco , Daniel , Pulgar Castillo , Francisco , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Diez , Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa , Malla Valenzuela, Luis .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco

Discusión en Sala

Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas, Clara , Araya Guerrero , Jaime , Giordano Salazar , Andrés , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo, Juan , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Brito Hasbún , Jorge , Hertz Cádiz , Carmen , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Bugueño Sotelo , Félix , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Ramírez Pascal , Matías , Tapia Ramos , Cristián , Cariola Oliva , Karol , Ibáñez Cotroneo , Diego , Riquelme Aliaga , Marcela , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Molina Milman , Helia , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Longton , Jorge Alessandri , y Raúl Leiva , y de la diputada Pamela Jiles , para agregar un nuevo numeral para reemplazar, en el inciso primero del artículo 222 del Código Procesal Penal, luego de la frase “o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen,” la conjunción “y” por “o”.

Corresponde votar la indicación renovada para modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cordero Velásquez , María Luisa , Marzán Pinto , Carolina , Rivas Sánchez , Gaspar , Alessandri Vergara , Jorge , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , De la Carrera Correa , Gonzalo , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguia , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Espinoza , Jorge , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Salinas , Eduardo , Molina Milman , Helia , Sánchez Ossa , Luis , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Sepúlveda Soto , Alexis , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrázaval Rossel , Juan , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leiva Carvajal , Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Riquelme Aliaga , Marcela , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Rojas Valderrama , Camila , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Nanco Vásquez , Ericka , Sagardía Cabezas, Clara , Brito Hasbún , Jorge ,

Discusión en Sala

González Gatica , Félix , Palma Pérez , Hernán , Santana Castillo, Juan , Bugueño Sotelo , Félix , Hertz Cádiz , Carmen , Pérez Salinas , Catalina , Schneider Videla , Emilia , Cariola Oliva , Karol , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Labbé Martínez , Cristian , Ramírez Pascal , Matías , Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Ilabaca Cerda , Marcos , Martínez Ramírez , Cristóbal , Mirosevic Verdugo , Vlado , De Rementería Venegas , Tomás , Malla Valenzuela , Luis , Melo Contreras , Daniel , Soto Ferrada , Leonardo .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el numeral 11) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Riquelme Aliaga , Marcela , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Marzán Pinto , Carolina , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Guerrero , Jaime , De Rementería Venegas , Tomás , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sauerbaum Muñoz , Frank , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Crithian , Schubert Rubio , Stephan , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bernales Maldonado , Alejandro , Ilabaca Cerda , Marcos , Musante Müller , Camila , Serrano Salazar , Daniela , Bianchi Chelech , Carlos , Irrarázaval Rossel, Juan , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Jürgensen Rundshagen , Harry , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Labbé Martínez , Cristian , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Leiva Carvajal , Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticochea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith, Sara , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez, Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Rosas Barrientos , Patricio , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Nanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Brito Hasbún , Jorge ,

Discusión en Sala

González Gatica , Félix , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas, Clara , Cariola Oliva , Karol , Hertz Cádiz , Carmen , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo, Juan , Castillo Rojas , Nathalie , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Winter Etcheberry , Gonzalo , Delgado Riquelme , Viviana , Molina Milman , Helia , Ramírez Pascal , Matías , Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron:

Bugueño Sotelo , Félix , Malla Valenzuela , Luis , Mirosevic Verdugo, Vlado

El señor CIFUENTES (Presidente).-

La petición de votación separada del numeral 17) del artículo segundo del proyecto ha sido retirada por el diputado Gonzalo Winter .

En consecuencia, se da por aprobado el numeral 17) del artículo segundo.

Corresponde votar en particular el numeral 19) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Maite Orsini , y por el diputado Gonzalo Winter .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Alinco Bustos , René , De Rementería Venegas , Tomás , Marzán Pinto , Carolina , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Delgado Riquelme , Viviana , Medina Vásquez , Karen , Romero Talguía , Natalia , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sauerbaum Muñoz , Frank , Becker Alvear , Miguel Ángel , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Benavente Vergara , Gustavo , González Gatica , Félix , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Ilabaca Cerda , Marcos , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Irrarázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Tapia Ramos , Cristián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leal Bizama , Henry , Raphael Mora , Marcia , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Leiva Carvajal , Raúl , Rathgeb Schifferli , Jorge , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Lilayu Vivanco , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez

Discusión en Sala

, María Luisa , Longton Herrera , Andrés .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas , Clara , Brito Hasbún , Jorge , Hertz Cádiz , Carmen , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo , Juan , Bugueño Sotelo , Félix , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Cariola Oliva , Karol , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Castillo Rojas , Nathalie , Molina Milman , Helia , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Morales Alvarado , Javiera , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Malla Valenzuela , Luis , Mirosevic Verdugo , Vlado , Nuyado Ancapichún , Emilia

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se ha renovado una indicación del diputado Gustavo Benavente , para incorporar un nuevo número al artículo segundo del proyecto, para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para agregar el siguiente nuevo número al artículo segundo del proyecto, para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal de la siguiente manera:

“xx) Al artículo 234 del Código Procesal Penal, incorpórese los siguientes incisos segundo e inciso final:

“Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieren diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de dos años desde que hubiere sido formalizada la investigación.

La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público. Mientras el tribunal de alzada no resolviera dicho recurso o estuviere pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación.”.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada del diputado Gustavo Benavente , para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputados y diputadas en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez , Hugo , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo ,

Discusión en Sala

Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Romero Talguia , Natalia , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Saffirio Espinoza , Jorge , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irrarrázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Schalper Sepúlveda , Diego , Camaño Cárdenas , Felipe , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Schubert Rubio , Stephan , Carter Fernández , Álvaro , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Castro Bascuñán , José Miguel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Celis Montt , Andrés , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Cid Versalovic , Sofía , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Concha Smith , Sara , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Cordero Velásquez , María Luisa , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cornejo Lagos , Eduardo .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Rojas Valderrama , Camila , Aedo Jeldres , Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Sáez Quiroz , Jaime , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Santana Castillo , Juan , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Sepúlveda Soto , Alexis , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Serrano Salazar , Daniela , Bernales Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Malla Valenzuela , Luis , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cifuentes Lillo , Ricardo , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mellado Pino , Cosme .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 20) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Maite Orsini y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres , Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , De Rementería Venegas , Tomás , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Arce Castro , Mónica , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguia , Natalia , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Melo Contreras , Daniel , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Meza Pereira , José Carlos , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro ,

Discusión en Sala

Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreno Bascur , Benjamín , Sepúlveda Soto , Alexis , Bravo Castro , Ana María , Irrarrázaval Rossel , Juan , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Salinas , Marta , Jouannet Valderrama , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones , Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Camaño Cárdenas , Felipe , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Tapia Ramos , Cristián , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Montt , Andrés , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Vicuña , Alberto , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Coloma Álamos , Juan Antonio , Leiva Carvajal , Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Venegas Salazar , Nelson , Concha Smith , Sara , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Rosas Barrientos , Patricio , Alinco Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sáez Quiroz , Jaime , Araya Guerrero , Jaime , Giordano Salazar , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Pérez Salinas , Catalina , Santana Castillo , Juan , Brito Hasbún , Jorge , Hertz Cádiz , Carmen , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Bugueño Sotelo , Félix , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Cariola Oliva , Karol , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ramírez Pascal , Matías , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Molina Milman , Helia , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Mirosevic Verdugo , Vlado , Nuyado Ancapichún , Emilia , Videla Castillo , Sebastián , Malla Valenzuela , Luis

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El diputado Gonzalo Winter ha retirado las indicaciones Nos 16, 17 y 18. En consecuencia, los números 24), 26) y 27) se dan por aprobados en los términos propuestos por la Comisión de Constitución.

Corresponde votar en particular el número 17 del artículo segundo del proyecto, en los términos aprobados por el Senado, que la Comisión de Constitución propone rechazar, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Andrés Longton .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres , Eric , Cordero Velásquez , María Luisa , Malla Valenzuela , Luis , Rathgeb Schifferli , Jorge , Alessandri Vergara , Jorge , Cornejo Lagos , Eduardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Alinco Bustos , René , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Guerrero , Jaime , De Rementería Venegas , Tomás , Marzán Pinto , Carolina , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Delgado Riquelme , Viviana , Medina Vásquez , Karen , Romero Talguía , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Espinoza ,

Discusión en Sala

Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Sáez Quiroz , Jaime , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Salinas , Eduardo , Melo Contreras , Daniel , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Molina Milman , Helia , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , González Villarroel , Mauro , Morales Maldonado , Carla , Schubert Rubio , Stephan , Bianchi Chelech , Carlos , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Bórquez Montecinos , Fernando , Ilabaca Cerda , Marcos , Moreno Bascur , Benjamín , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Castro , Ana María , Irrarrázaval Rossel , Juan , Musante Müller , Camila , Soto Mardones , Raúl , Bravo Salinas , Marta , Jouannet Valderrama , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Naveillan Arriagada , Gloria , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Ulloa Aguilera , Héctor , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Coloma Álamos , Juan Antonio , Leiva Carvajal , Raúl , Ramírez Diez , Guillermo , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith , Sara , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Gazmuri Vieira , Ana María , Ñanco Vásquez , Ericka , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Santana Castillo , Juan , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Schneider Videla , Emilia , Bugeño Sotelo , Félix , Ibáñez Cotroneo , Diego , Placencia Cabello , Alejandra , Serrano Salazar , Daniela , Cariola Oliva , Karol , Morales Alvarado , Javiera , Ramírez Pascal , Matías , Tapia Ramos , Cristián , Castillo Rojas , Nathalie , Mulet Martínez , Jaime , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Nuyado Ancapichún , Emilia , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Fries Monleón , Lorena .

-Se abstuvo:

Giordano Salazar, Andrés

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 31) del artículo segundo del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Karol Cariola y Maite Orsini , y por el diputado Gonzalo Winter .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres , Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Longton Herrera , Andrés , Rey Martínez , Hugo , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguia , Natalia , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Becker Alvear , Miguel Ángel , Flores Oporto , Camila , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Fuenzalida Cobo , Juan , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Schalper Sepúlveda , Diego , Bórquez Montecinos , Fernando , Guzmán Zepeda , Jorge ,

Discusión en Sala

Naveillan Arriagada , Gloria, Schubert Rubio , Stephan , Bravo Salinas , Marta , Irarrázaval Rossel, Juan , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Soto Mardones, Raúl , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Camaño Cárdenas , Felipe , Jürgensen Rundshagen , Harry , Pérez Cartes , Marlene , Tapia Ramos , Cristián , Carter Fernández , Álvaro , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Olea , Joanna , Teao Drago , Hotuiti , Castro Bascuñán , José Miguel , Labbé Martínez , Cristian , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Montt , Andrés , Labra Besserer , Paula , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Coloma Álamos, Juan Antonio , Leal Bizama , Henry , Raphael Mora , Marcia , Videla Castillo , Sebastián , Concha Smith, Sara , Lilayu Vivanco , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco Bustos , René , Gazmuri Vieira , Ana María , Musante Müller , Camila , Sagardía Cabezas, Clara , Araya Guerrero , Jaime , Giordano Salazar , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Santana Castillo, Juan , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Schneider Videla , Emilia , Bravo Castro , Ana María , Hertz Cádiz , Carmen , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Palma Pérez , Hernán , Soto Ferrada , Leonardo , Bugueño Sotelo , Félix , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Cariola Oliva , Karol , Ilabaca Cerda , Marcos , Placencia Cabello , Alejandra , Undurraga Vicuña , Alberto , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Molina Milman , Helia , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Rosas Barrientos , Patricio .

-Se abstuvieron:

Astudillo Peiretti , Danisa , De Rementería Venegas , Tomás , Malla Valenzuela , Luis , Mirosevic Verdugo , Vlado , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Manouchehri Lobos , Daniel , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Leiva Carvajal, Raúl , Mellado Pino , Cosme .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El diputado Gonzalo Winter ha retirado la solicitud de votación separada del número 33) del artículo segundo del proyecto. Por tanto, dicho número se entiende aprobado con el quorum constitucional respectivo.

La indicación 22 fue retirada.

Se ha renovado una indicación del diputado Andrés Longton para introducir un artículo sexto nuevo al proyecto, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación del diputado Andrés Longton es para introducir el siguiente artículo sexto: "Artículo sexto: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la Ley Penal:

1) Modifícase el artículo 18 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase en el inciso primero la palabra "cinco" por la palabra "ocho", y la palabra "diez" por la palabra "quince".

b) Incorpórese el siguiente inciso final nuevo: "Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474, 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416 y 416 bis números 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán

Discusión en Sala

exceder de 15 años.”.

2) Incorpórese al artículo 21 el siguiente inciso final nuevo: “La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable tratándose de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, números 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, números 1 y 2; y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”.

3) Agréguese en el artículo 23 un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, tratándose de adolescentes infractores que hubieren sido sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignado pena de crimen, si fueren condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis Nos 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, Nos 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, Nos 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) Agréguese al artículo 32 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero; 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis, Nos 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, Nos 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, Nos 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.

El adolescente que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare ya en internación provisoria, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.

5) Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 52:

a) Suprímase en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que durare el quebrantamiento, hasta un máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cabe hacer presente que la Comisión de Constitución declaró inadmisibile la indicación precedente, por alejarse de las ideas matrices del proyecto. El diputado Longton ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Discusión en Sala

Para defender la admisibilidad de la indicación, tiene la palabra el diputado Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el título del proyecto dice: “con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social”. La indicación va directamente en esa línea, porque va a mejorar la persecución de los menores de edad y a establecer una sanción mayor cuando cometan delitos. Y es el derivado precisamente de esas ideas que contiene el proyecto y que se han plasmado en la modificación de distintas normas del Código Penal y del Código Procesal Penal, en distintos ámbitos de la persecución penal y en los delitos de mayor connotación social.

¿Y qué establece la indicación, señor Presidente? Sube la pena respecto de los delitos cometidos por menores de edad entre 14 y 18 años. Hoy, el tope máximo de la pena para un menor entre 14 y 16 años de edad, independientemente del delito que cometa -secuestro, homicidio, sicariato-, es de cinco años. Lo dejamos en ocho años. Para un menor entre 16 y 18 años de edad, lo subimos de diez a quince años. Además, en los delitos más graves, como violación, homicidio, secuestro con homicidio, excluimos el mínimo de la pena. Hoy día, lo que se establece es que cuando comete un delito de esta envergadura un menor de edad, tiene que aplicársele una pena menor al mínimo en un grado. Y cuando este menor de edad, que hoy día vemos cada vez con mayor frecuencia cometiendo delitos graves, comete un delito nuevamente, es decir, es reincidente -va con las ideas matrices del proyecto-, se le aplicará el máximo de la pena. Además, se establece que, cuando un tribunal establece que un menor tiene que ir a internación provisoria y se está apelando esa internación provisoria, no puede quedar mientras tanto en libertad. Cuando ese menor de edad se fuga de la internación provisoria y es encontrado por las policías, tiene que recuperar ese tiempo perdido en la internación provisoria, porque es tremendamente injusto que a alguien que quebranta la pena se le contabilice como que la estaba cumpliendo cuando estaba en libertad.

Señor Presidente, no puede ser que los menores de edad tengan, hoy día, una pena tan baja que, en la práctica, hace que se les utilice o ellos mismos cometan delitos directamente, porque saben que no van a pasar un día privados de libertad.

Eso es lo que, en palabras simples, hace esta indicación, que obviamente se condice con las ideas fundamentales o matrices del proyecto, porque habla directamente de la reincidencia y de la penalidad, en este caso, de los menores de edad.

Muchas gracias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para defender la postura de la comisión, tiene la palabra el diputado Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, hay momentos para bromear y hay momentos para trabajar. Este es un momento en que hay que trabajar y ser rigurosos.

El artículo 69 de la Constitución Política establece claramente: “Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.”.

Las indicaciones que formula el diputado Longton fueron rechazadas por la Comisión de Constitución, porque claramente están fuera de las ideas matrices del proyecto. No solo eso, las indicaciones del diputado Andrés Longton pretenden modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, la ley N° 20.084, norma modificada recién por la ley N° 21.527, en enero del año pasado, que ni siquiera entra en vigencia, porque esta disposición estableció un periodo de vacancia legal de doce, veinticuatro y treinta y seis meses.

No solo eso, a través de esta indicación -como dice el trámite legislativo, relaciona un aspecto específico

Discusión en Sala

pretende modificar absolutamente, en derecho penal sustantivo y adjetivo, la ley de responsabilidad penal adolescente.

Estoy de acuerdo con discutir una norma de esta naturaleza -lo he planteado de manera pública-, pero no me parece que se pretenda una reforma tan sustancial, desde el punto de vista del derecho penal y del derecho procesal penal, a través de una indicación que no ha sido discutida en ninguna instancia.

Tanto es así que en la Comisión de Constitución fue declarada inadmisibile y no ha sido objeto de discusión alguna por los diputados o por algún experto, y tampoco por el Ministerio de Justicia.

No solo se pretende modificar esas normas, sino que, a través de esta indicación, se pretende modificar el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Vale decir, señor Presidente, esta indicación es total y absolutamente inadmisibile no solo en la forma que establece el artículo 69, sino que se exagera lo que se ha denominado contrabando legislativo. Lo misceláneo tiene que tener un límite y un tope. Se pretende legislar derecho penal sustantivo y adjetivo a través de una indicación que fue declarada inadmisibile en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que no ha sido discutida.

Por eso, debe declararse inadmisibile.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la reconsideración de la inadmisibilidat de la indicación.

Quienes voten a favor lo hacen por la admisibilidat de la indicación; quienes voten en contra apoyan la postura de la Comisión de declararla inadmisibile.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Romero Talguia , Natalia , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo, Juan , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schalper Sepúlveda , Diego , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irarrázaval Rossel, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Schubert Rubio , Stephan , Camaño Cárdenas , Felipe , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Soto Mardones, Raúl , Carter Fernández , Álvaro , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Castro Bascuñán , José Miguel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Celis Montt , Andrés , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Cid Versalovic , Sofía , Labra Besserer , Paula, Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Coloma Álamos, Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Concha Smith, Sara , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez

Discusión en Sala

, Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa, Lee Flores , Enrique .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Saffirio Espinoza , Jorge , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Bernales Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Bianchi Chelech , Carlos , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Castro , Ana María , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Malla Valenzuela , Luis , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Ramírez Pascal , Matías , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mellado Pino , Cosme , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Melo Contreras , Daniel , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , De Rementería Venegas , Tomás , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio .

-Se abstuvo:

Manouchehri Lobos, Daniel

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se declara admisible.

Corresponde votar la indicación del diputado Andrés Longton para agregar un nuevo artículo sexto al proyecto.

Cabe hacer presente que su numeral 4) requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Manouchehri Lobos , Daniel , Rey Martínez , Hugo , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguia , Natalia , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Morales Maldonado , Carla , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Camaño Cárdenas , Felipe , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Soto Mardones , Raúl , Carter Fernández , Álvaro , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Castro Bascuñán , José Miguel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Celis Montt , Andrés , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Cid Versalovic , Sofía , Labra Besserer , Paula

Discusión en Sala

, Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Coloma Álamos, Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Concha Smith, Sara , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa, Lee Flores , Enrique , Ramírez Diez , Guillermo .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Delgado Riquelme , Viviana , Molina Milman , Helia , Rosas Barrientos , Patricio , Araya Guerrero , Jaime , Fries Monleón , Lorena , Morales Alvarado , Javiera , Sáez Quiroz , Jaime , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Musante Müller , Camila , Sagardía Cabezas , Clara , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Santana Castillo, Juan , Bianchi Chelech , Carlos , Hertz Cádiz , Carmen , Nuyado Ancapichún , Emilia , Schneider Videla , Emilia , Bravo Castro , Ana María , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Palma Pérez , Hernán , Soto Ferrada , Leonardo , Bugueño Sotelo , Félix , Ilabaca Cerda , Marcos , Pérez Salinas , Catalina , Tapia Ramos , Cristián , Cariola Oliva , Karol , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Leiva Carvajal , Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Mirosevic Verdugo , Vlado , Undurraga Vicuña , Alberto , Videla Castillo , Sebastián , Mellado Pino , Cosme , Sepúlveda Soto , Alexis .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se aprueba la indicación, con la excepción de la norma que requería quorum de ley orgánica constitucional.

Se ha renovado una indicación del diputado Andrés Longton para introducir un artículo séptimo nuevo al proyecto, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación del honorable diputado Andrés Longton dice lo siguiente:

“Artículo séptimo: Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que pudieren importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 N°1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la Ley N° 18.314; en la Ley N° 21.459; en la Ley N° 12.927 cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el decreto N° 890, de 1975; en la Ley N° 17.798 cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el decreto N° 400, de 1977, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N° 20.000, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N° 19.913; en los artículos 416 y 416 bis N° 1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 B, N° 1, de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y que resultaren útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

El Presidente de la República, mediante decreto supremo, fijará la forma en la que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho decreto supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aportaren información y fueren beneficiadas con la recompensa.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Discusión en Sala

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.”.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cabe hacer presente que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento declaró inadmisibile la indicación precedente, por tratarse de materias que inciden en la administración financiera del Estado.

El diputado Andrés Longton ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Para defender la postura de la admisibilidad de la indicación, tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, esta indicación no es inadmisibile y no incide en la administración financiera del Estado, porque se le entrega al Presidente de la República esta facultad a través de un decreto supremo. De hecho, se establece que “El Presidente de la República, mediante decreto supremo, fijará la forma en que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información.”.

Por lo tanto, no estamos incidiendo, sino que estamos diciendo que el Presidente tiene la facultad, mediante decreto supremo, de utilizar esta herramienta, que es fundamental en otros países, respecto a la entrega de información, para mejorar la persecución penal de las policías y del Ministerio Público mediante recompensas.

Esto no es algo muy distinto de lo que se hace en democracias modernas, y, en el caso de Chile, está establecido solamente para los delitos más graves en nuestra legislación. Todos hemos visto con sorpresa y estupor cómo el crimen organizado ha ingresado de manera fuerte a nuestro país y cómo la cantidad de imputados no conocidos es cada vez mayor, mientras que la cantidad de homicidios va al alza sostenidamente.

La recompensa que el Presidente determinará va a traducirse en mayor entrega de información, lo que es vital y fundamental para la persecución penal.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para defender la postura de la comisión, tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, trataré de ser breve.

En primer lugar, esta es una norma inadmisibile porque claramente está lejos de las ideas matrices del proyecto, y, en segundo lugar, porque se refiere a organización y atribuciones, y también a gasto fiscal por parte del Ejecutivo, que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La Constitución, que algunos dicen defender, lo establece de manera clara y meridiana.

Además, lamentablemente, se alude no solo a la admisibilidad, sino a temas de fondo. Esta es una materia que, claramente, debe ser debatida y discutida; es un tema de política criminal, que en el derecho comparado y en la legislación comparada tiene recursos permanentes. En esas legislaciones, existen normas específicas, que deben ser debidamente reguladas.

A mi parecer, entregar esa atribución mediante un decreto supremo conculca incluso la propia idea de un sistema de recompensas.

Por eso y por las razones expuestas en mi anterior intervención, que doy expresamente reproducidas por economía procesal, esta indicación debe ser declarada inadmisibile.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la reconsideración de la inadmisibilidad de la indicación.

Quienes voten a favor, lo hacen por la admisibilidad de la indicación; quienes voten en contra, lo hacen por apoyar la postura de la comisión en relación con su inadmisibilidad.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 65 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Matheson Villán , Christian , Rivas Sánchez , Gaspar , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Medina Vásquez , Karen , Romero Leiva , Agustín , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Meza Pereira , José Carlos , Romero Talguia , Natalia , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Morales Maldonado , Carla , Saffirio Espinoza , Jorge , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irrarázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Carter Fernández , Álvaro , Jouannet Valderrama , Andrés , Naveillan Arriagada , Gloria , Schalper Sepúlveda , Diego , Castro Bascuñán , José Miguel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Schubert Rubio , Stephan , Celis Montt , Andrés , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Cid Versalovic , Sofía , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Cartes , Marlene , Teao Drago , Hotuiti , Coloma Álamos , Juan Antonio , Labra Besserer , Paula , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Concha Smith , Sara , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cordero Velásquez , María Luisa , Leal Bizama , Henry , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cornejo Lagos , Eduardo , Lee Flores , Enrique , Ramírez Diez , Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería , Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Aedo Jeldres , Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Sagardía Cabezas , Clara , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Santana Castillo , Juan , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Sepúlveda Soto , Alexis , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Serrano Salazar , Daniela , Bernales Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Videla Castillo , Sebastián , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se declara admisible.

Discusión en Sala

En consecuencia, corresponde votar la indicación del diputado Andrés Longton para agregar un nuevo artículo séptimo al proyecto.

Cabe hacer presente que su inciso segundo requiere del voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric , Cornejo Lagos , Eduardo , Lilayu Vivanco , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Alessandri Vergara , Jorge , De la Carrera Correa , Gonzalo , Longton Herrera , Andrés , Rey Martínez, Hugo , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rivas Sánchez , Gaspar , Arroyo Muñoz , Roberto , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Medina Vásquez , Karen , Romero Sáez , Leonidas , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguia , Natalia , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Meza Pereira , José Carlos , Saffirio Espinoza , Jorge , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Bórquez Montecinos , Fernando , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bravo Salinas , Marta , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schalper Sepúlveda , Diego , Calisto Águila , Miguel Ángel , Irrázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Schubert Rubio , Stephan , Camaño Cárdenas , Felipe , Jouannet Valderrama , Andrés , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Carter Fernández , Álvaro , Jürgensen Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Castro Bascuñán , José Miguel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Montt , Andrés , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cid Versalovic , Sofía , Labra Besserer , Paula , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Vicuña , Alberto , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lavín León , Joaquín , Pulgar Castillo , Francisco , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Concha Smith , Sara , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cordero Velásquez , María Luisa , Lee Flores , Enrique , Raphael Mora , Marcia .

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Rosas Barrientos , Patricio , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Sáez Quiroz , Jaime , Arce Castro , Mónica , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Sagardía Cabezas , Clara , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Santana Castillo , Juan , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Serrano Salazar , Daniela , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Ericka , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones , Raúl , Bugeño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Salinas , Catalina , Tapia Ramos , Cristián , Cariola Oliva , Karol , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Placencia Cabello , Alejandra , Venegas Salazar , Nelson , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mellado Pino , Cosme , Ramírez Pascal , Matías , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Melo Contreras , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Yeomans Araya , Gael , De Rementería Venegas , Tomás .

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro , Malla Valenzuela , Luis , Sepúlveda Soto , Alexis , Videla Castillo , Sebastián .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Discusión en Sala

Hago presente que se entiende rechazado el inciso segundo, por no haber alcanzado el quorum constitucional requerido.

¿Habría acuerdo para suspender Incidentes y sumar el tiempo de hoy a la sesión de mañana?

Acordado.

¿Habría acuerdo para retrasar el inicio del funcionamiento de las comisiones una hora después de levantada la sesión?

Acordado.

El señor ministro de Justicia y Derechos Humanos ha solicitado hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, señor ministro.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, el Ejecutivo hace expresa reserva de constitucionalidad de la disposición recién aprobada, porque, en primer lugar, infringe abiertamente el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política, que establece que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y, en segundo lugar, porque infringe el número 2° del mismo artículo, dado que las atribuciones que se establecen están vinculadas a la administración financiera del Estado, que también son de facultad privativa del Ejecutivo.

No se hace cuestión sobre el mérito en la propuesta señalada, pero dados los precedentes tanto de esta Corporación como del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo se ve obligado a interponer la reserva para mantener la sanidad del sistema institucional.

Muchas gracias. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, me sumo a la reserva de constitucionalidad respecto de los artículos declarados admisibles y que constan en los números 23) y 24) de la minuta de votación, por los mismos motivos que señaló el diputado Raúl Leiva .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 12 de marzo, 2024. Oficio en Sesión 2. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 12 de marzo de 2024

Oficio N° 19.270

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15.661-07, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO PRIMERO

Número 2)

Artículo 68

ter propuesto

Inciso primero

- Ha reemplazado la frase “numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por “numeral 1º o numeral 9º”.

Inciso segundo

Ha sustituido la frase “la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11” por “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

Inciso tercero

Ha reemplazado la frase “la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente” por “alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero”.

Inciso quinto, nuevo

Ha agregado el siguiente inciso quinto y final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

Artículo 69 propuesto

- Ha incorporado, a continuación de la frase “la culpabilidad del responsable o”, la expresión “mayor o menor”.

- Ha sustituido los vocablos “que importa” por “producido por”.

Números 4) 5) y 6)

Los ha eliminado.

Número 7)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha pasado a ser número 4), sin enmiendas.

Número 5), nuevo

Ha incorporado el siguiente número 5), nuevo:

“5) En el artículo 449:

- a) Sustitúyese la frase “se aplicarán las reglas que a continuación se señalan” por “se aplicará la siguiente regla”.
- b) Derógase la regla 2ª.”.

ARTÍCULO SEGUNDO

Número 1) Artículo 78 ter propuesto

Inciso primero

Encabezamiento

- Ha reemplazado el vocablo “Cuando” por la frase “Excepcionalmente, cuando”.
- Ha incorporado, a continuación de la frase “en el transcurso de una investigación”, la siguiente: “o en cualquier otra etapa del procedimiento,”.
- Ha sustituido la palabra “relevante” por “grave”.
- Ha reemplazado la frase “el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere,” por “el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de”.

Letra a)

Ha sustituido las palabras “Participación de” por la frase “La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en”.

Letra b)

Ha reemplazado la frase “del o de los fiscales” por “del fiscal o del abogado asistente de fiscal”.

Letra c)

Ha reemplazado la frase “del o de los fiscales” por “del fiscal o del abogado asistente de fiscal”.

Inciso tercero, nuevo

Ha incorporado el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se trata de la primera audiencia judicial del detenido.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Inciso tercero

Ha pasado a ser inciso cuarto, sin enmiendas.

Inciso cuarto

Lo ha suprimido.

Número 2)

Lo ha suprimido.

Número 3

Ha pasado a ser número 2), sin enmiendas.

Número 3), nuevo

Ha incorporado el siguiente número 3), nuevo:

“3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

Número 4)

Inciso final propuesto

Ha intercalado, entre la expresión “Penal,” y los vocablos “el plazo”, la siguiente frase: “de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,”.

Números 5 y 6, nuevos

Ha incorporado los siguientes números 5) y 6), nuevos:

“5) Introdúcese el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.”.

6) Intercálase en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo “436” y la conjunción “y”, la siguiente expresión: “ , 438”.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Número 5)

Ha pasado a ser número 7), sin enmiendas.

Número 8), nuevo

Ha introducido el siguiente número 9), nuevo:

“8) Incorpórase en el artículo 167 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso final:

“Si el delito importa pena aflictiva el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas.”.

Número 6)

Lo ha suprimido.

Números 9) a 16, nuevos

Ha incorporado los siguientes números 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) y 16), nuevos:

“9) Reemplázase en el inciso primero del artículo 222 la conjunción “y” que se encuentra entre las frases “al que la ley le asigna pena de crimen,” y “la investigación de tales delitos lo haga imprescindible.” por una “o”.

10) Incorpórase en el inciso primero del artículo 225 bis, a continuación de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales”, lo siguiente: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares,”.

11) Intercálase en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue inmediatamente, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

12) Incorpórase en el artículo 226 B el siguiente inciso final, nuevo:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

13) Intercálase en el inciso primero del artículo 226 F, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

14) Incorpóranse en el artículo 226 J los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio que pueda solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

de juicio oral, y por una sola vez.”.

15) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

1. En el inciso primero:

a) Intercálase entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o”, la expresión “, informantes”.

b) Sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

2. Reemplázase en el inciso segundo el texto que señala “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por otro del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

3. Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley.”.

16) Incorpórase, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

“Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que haga reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

Número 7)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha pasado a ser número 17), modificado de la manera siguiente:

Enunciado

Ha reemplazado la referencia al “artículo 228 octies” por otra al “artículo 228 septies”.

Artículo 228 bis propuesto

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 228 bis.- Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley sobre control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9° bis del Título V del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que éste no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, pertenezcan o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.”.

Artículo 228 ter propuesto

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se trata de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.”.

Artículo 228 quáter propuesto

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 228 quáter.- Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Si se trata de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encuentren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.”.

Artículo 228 quinquies propuesto

Lo ha sustituido por el que sigue:

“Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se trata de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.”.

Artículo 228 sexies propuesto

Lo ha eliminado.

Artículo 228 septies propuesto

Ha pasado a ser artículo 228 sexies, con la siguiente redacción:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Artículo 228 sexies.- Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

Artículo 228 octies propuesto

Ha pasado a ser artículo 228 septies, sustituido por el siguiente:

“Artículo 228 septies.- Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Si se trata de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

Número 18), nuevo

Ha incorporado el siguiente número 18), nuevo

“18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta su cierre, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

Una vez reformalizada la investigación cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias.”.

Número 8)

Ha pasado a ser número 19), con la siguiente enmienda:

Letra c) propuesta

Ha reemplazado el vocablo “cinco” por “dos”.

Número 9)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha pasado a ser número 20), con las siguientes modificaciones:

Artículo 238 bis propuesto

Inciso segundo

Letra a)

- Ha agregado, a continuación de la expresión “dependencia o consumo” el vocablo “problemático”.
- Ha reemplazado el punto y aparte por un punto y coma.

Letra b)

Ha reemplazado el punto y parte por la expresión “, y”.

Inciso tercero

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.”.

Números 10), 11), 12) y 13

Han pasado a ser números 21), 22), 23) y 24), respectivamente, sin enmiendas.

Número 14)

Ha pasado a ser número 25), enmendado del modo siguiente:

Artículo 330 bis propuesto

- Ha sustituido la palabra “reticente” por “hostil”.
- Ha agregado, a continuación del punto final, que pasa ser punto y seguido, la siguiente oración: “Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

Número 15)

Ha pasado a ser número 26), modificado de la forma que sigue:

Inciso segundo propuesto

- Ha reemplazado el vocablo “individualización” por “singularización”.
- Ha sustituido la palabra “valorada” por “apreciada”.

Números 27) y 28), nuevos

Ha incorporado los siguientes números 27) y 28), nuevos:

“27) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 344 la palabra “cinco”, la primera vez que aparece, por el vocablo “diez”.

28) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 372:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

a) Sustituyese en el inciso segundo la palabra “diez” por “quince”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y final:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincide con un domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

Número 16)

Lo ha suprimido.

Número 17

Ha pasado a ser número 29), sin enmiendas.

Número 18)

Ha pasado a ser número 30), modificado de la siguiente manera:

Inciso quinto propuesto

Ha reemplazado la expresión “uno o dos grados” por “un grado”.

Número 31), nuevo

Ha introducido el siguiente número 31), nuevo:

“31) Incorpórase en el artículo 458, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Si se suspende el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.”.

Número 19)

Ha pasado a ser número 32), sin modificaciones.

Número 33, nuevo

Ha agregado el siguiente número 33), nuevo:

“33) Agrégase en el artículo 469 el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan.”.

Artículo cuarto, nuevo

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha incorporado el siguiente artículo cuarto, nuevo:

“ARTÍCULO CUARTO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) En el inciso segundo:

a) Agrégase entre la expresión “150 B,” y el guarismo “361” la expresión “293,”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”.

c) Suprímese el siguiente texto: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

2) Suprímese en el inciso tercero la frase “, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000”.

3) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales incisos quinto, sexto y séptimo, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

4) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase “, salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

5) Suprímese en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser inciso quinto, la frase “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

6) Incorpórase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando ésta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

Artículo quinto, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo quinto, nuevo:

“ARTÍCULO QUINTO.- Suprímese en el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

Artículo sexto, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo sexto, nuevo:

“ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N° 17.798, que establece el control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.”.

Artículo séptimo, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo séptimo, nuevo:

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

1) Intercálase en el inciso cuarto del artículo 46, entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y”, que

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

le sigue inmediatamente, la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,”.

2) Reemplázase en el artículo 62 la frase “establecida en el artículo 22” por “de cooperación eficaz”.

Artículo octavo, nuevo

Ha introducido el siguiente artículo octavo, nuevo:

“ARTÍCULO OCTAVO.- Intercálase en el inciso sexto del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, entre el vocablo “cargo” y el punto y aparte, la siguiente frase: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que éstos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes”.

Artículo noveno, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo noveno, nuevo:

“ARTÍCULO NOVENO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1) Agrégase en el artículo 6 el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, si se trata de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”.

2) En el inciso segundo del artículo 17:

a) En el literal a):

i. Intercálase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “296”, lo siguiente: “292, 293,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “403 bis,” y el guarismo “433”, lo siguiente: “411 bis, 411 ter y 411 quáter,”.

iii. Intercálase, entre la expresión “436 inciso primero,” y el guarismo “440”, lo siguiente: “438,”.

b) Incorpórase en el literal c), inmediatamente antes del punto y aparte, la siguiente frase: “, o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas”.

Artículo décimo, nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo décimo, nuevo:

“ARTÍCULO DÉCIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

1) En el artículo 18:

a) Sustitúyese la palabra “cinco” por “ocho” y el vocablo “diez” por “quince”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o en cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán exceder de quince años.”.

2) Incorpórase en artículo 21 el siguiente inciso final, nuevo:

“La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable si se trata de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”.

3) Agrégase en el artículo 23 el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, si se trata de adolescentes infractores sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignada pena de crimen, si fueron condenados por los delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) En el artículo 52:

a) Suprímese en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que dure el quebrantamiento, hasta el máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

Artículo undécimo, nuevo

Ha agregado el siguiente inciso undécimo, nuevo:

“ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que puedan importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 número 1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad; en la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest; en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el decreto N° 890, de 1975, del Ministerio del Interior; en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, cuando importen una pena de crimen; en la Ley N° 20.000, cuando importen una pena de crimen; en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 416 y 416 bis número 1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 B número 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y que resulten útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que por disposición legal

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomen de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aporten antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.”.”.

Hago presente a V.E. que el inciso primero y el inciso tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el numeral 3); el numeral 7); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el numeral 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies; y el inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); el inciso primero del artículo 229 bis, contenido en el numeral 18); el inciso primero y el inciso final del artículo 238 bis, contenido en el numeral 20); el número 22); el número 24); el inciso quinto del artículo 407, contenido en el numeral 30); el numeral 33); todos numerales del artículo segundo del texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y el artículo noveno, en su numeral 1), fueron aprobados, en general y en particular, con el voto a favor de 135 diputadas y diputados, con la salvedad de los que se señalan a continuación, que, en particular, fueron aprobados con la votación que en cada caso se indica:

- El número 7) del artículo segundo: por 98 votos favorables.

- El inciso primero del artículo 229 bis, contenido en el numeral 18) del artículo segundo: por 102 votos a favor.

En todos los casos anteriores las votaciones se produjeron respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, el inciso final del artículo 228 sexies, contenido en el número 17) del artículo segundo, fue aprobado, en general y en particular, con el voto favorable de 135 diputadas y diputados, respecto de un total de 155 en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma de quórum calificado.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 461/SEC/23, de 6 de septiembre de 2023.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Discusión en Sala

Fecha 03 de abril, 2024. Diario de Sesión en Sesión 6. Legislatura 372. Discusión única. Se rechazan modificaciones.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

El señor GARCÍA (Presidente).-

Bien, vamos, entonces, al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15.661-07. Debemos pronunciarnos sobre las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.661-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley ya individualizado, que se encuentra en tercer trámite constitucional.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó el texto, que consta de tres artículos permanentes.

El primero de ellos, con siete numerales modificatorios del Código Penal; el segundo, con diecinueve números que modifican el Código Procesal Penal, y el tercero, que deroga diversos artículos de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad; de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; de la ley N° 21.459, sobre Delitos Informáticos, y de la ley N° 21.595, sobre Delitos Económicos.

Lo anterior, con el propósito de establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación efectiva de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia, todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.

Respecto de esta iniciativa, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones a los artículos primero y segundo, y agregó los artículos cuarto a undécimo, nuevos, según el detalle a continuación.

En el artículo primero, que introduce modificaciones en el Código Penal, enmendó algunos numerales, eliminó tres de ellos e incorporó uno nuevo, quedando esta disposición conformada por cinco números. Estas modificaciones se encuentran de la página 1 a la 11 del comparado.

En el artículo segundo, que introduce modificaciones en el Código Procesal Penal, enmendó, eliminó e incorporó numerales, quedando esta norma estructurada por treinta y tres números (páginas 11 a 81 del comparado).

También incorporó un artículo cuarto, nuevo, que mediante seis numerales introduce modificaciones en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de

Discusión en Sala

libertad (páginas 86 a 89 del comparado).

Incorporó un artículo quinto, nuevo, que modifica el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos (páginas 90 a 92 del comparado).

Agregó un artículo sexto, nuevo, que deroga el artículo 17 C de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas (páginas 92 y 93 del comparado).

Incorporó un artículo séptimo, nuevo, que mediante dos numerales introduce modificaciones en la ley N° 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (páginas 93 a 96 del comparado).

También incorporó un artículo octavo, nuevo, que modifica el inciso sexto del artículo 154 de la Ley General de Bancos (páginas 97 a 100 del comparado).

Incorporó un artículo noveno, nuevo, que mediante dos numerales introduce modificaciones en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

Incorporó un artículo décimo, nuevo, que mediante cuatro numerales introduce modificaciones en la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (página 103 a 111 del comparado).

Incorporó un artículo undécimo, nuevo, que autoriza al Presidente de la República para recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que puedan importar la imputación de los delitos contemplados en las normas legales que se indican al efecto y que resulten útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados (páginas 112 y 113 del comparado).

Cabe hacer presente que las modificaciones relativas a los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el numeral 1); a los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el numeral 3); al literal b) del número 1, contenido en el numeral 15); al inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el numeral 16); a los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; a los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; al inciso segundo del artículo 228 quáter; a los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; a los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y al inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el numeral 17); al inciso primero del artículo 229 bis, contenido en el numeral 18); al inciso quinto del artículo 407, propuesto por el numeral 30), y al número 33), todos numerales del artículo segundo del texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados; y al numeral 1) del artículo noveno requieren, para su aprobación, 25 votos favorables por corresponder a normas de rango orgánico constitucional.

Del mismo modo, la enmienda referida al inciso final del artículo 228 sexies, contenido en el numeral 17) del artículo segundo del texto despachado por la Cámara de Diputados, requiere 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de una norma de quorum calificado.

El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por la cámara de origen, en el primer trámite constitucional, y las modificaciones introducidas por la cámara revisora, en el segundo trámite constitucional.

Finalmente, cabe señalar que, respecto de las referidas enmiendas, han sido presentadas las siguientes solicitudes de votación separada:

-Respecto del artículo primero, que modifica el Código Penal, en el número 2), la modificación efectuada al artículo 69 propuesto, solicitud de votación separada de la honorable senadora Pascual y de los honorables senadores señores Insulza y Latorre (página 5 del comparado).

-Respecto del artículo segundo, que modifica el Código Procesal Penal, el número 4), nuevo, solicitud de votación separada de la senadora señora Pascual y de los senadores señores Insulza y Latorre (página 20 del comparado).

Discusión en Sala

-El número 5), nuevo, solicitud de votación separada de los senadores señores Insulza y Latorre (página 21 del comparado).

-Los números 5) y 6), nuevos, se solicitaron votar separadamente por la senadora señora Pascual (páginas 21 y 24 del comparado).

-La eliminación del número 6) del Senado se ha solicitado votar separadamente por el senador señor Kast (página 27 del comparado).

-El número 9), nuevo, solicitud de votación separada de la senadora señora Pascual y de los senadores señores Insulza y Latorre (página 30 del comparado).

-El número 11), nuevo, la senadora señora Pascual pidió votarlo separadamente (página 33 del comparado).

-El número 18), nuevo, que es una norma de rango orgánico constitucional, en cuanto al inciso primero del artículo 229 bis propuesto, solicitud de votación separada de la senadora señora Pascual (página 56 del comparado).

-El número 8), que pasó a ser 19), solicitud de votación separada del senador señor Kast (página 57 del comparado).

-El número 31), nuevo, petición de votación separada de la senadora señora Pascual y de los senadores señores Insulza y Latorre (páginas 77 y 78 del comparado).

-Solicitud de votación separada del artículo décimo, nuevo, de la senadora señora Pascual y de los senadores señores Kast, Insulza y Latorre (página 103 a 106 del comparado).

Y, por último, la petición de votación separada del artículo undécimo, nuevo, de las senadoras señoras Ebensperger y Pascual y de los senadores señores Kast, Insulza y Latorre (páginas 112 y 113 del comparado).

Es todo, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Tal como se ha indicado, hay varias solicitudes de votación separada respecto de este proyecto de ley sobre reincidencia, que está en tercer trámite constitucional.

Además, tenemos que pronunciarnos acerca de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite.

Varios han pedido intervenir. Después, obviamente, vamos a ofrecerle la palabra al ministro de Justicia , don Luis Cordero, para que se pronuncie respecto de las distintas inquietudes. Hasta ahora están inscritos los senadores Jaime Quintana, Ricardo Lagos, Francisco Chahuán y Felipe Kast. Pueden inscribirse todos quienes deseen participar en el debate.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

¿Sobre reglamento, senador Iván Flores?

El señor FLORES.-

Sí.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra.

Discusión en Sala

El señor FLORES.-

Gracias, Presidente.

Muy brevemente. Solo quiero que quede registrado un punto de aclaración.

Yo solicité hace unos minutos que un proyecto que tiene que ver con la modificación de la ley N° 20.000 pueda pasar a la Comisión de Seguridad. No hubo unanimidad, pero ella no se requería en este caso. Si no hay unanimidad, se puede votar mi petición.

Pero, respetando el criterio del Presidente de la Mesa, lo único que pido es que mi solicitud sea tratada en la reunión de comités del próximo lunes.

Solamente quería hacer esa precisión, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Perfecto, senador Flores.

Si a usted le parece, vamos a dejar su petición para la reunión de comités. También podríamos acordar en esa instancia que primero lo vea la Comisión de Salud y, posteriormente, la Comisión de Seguridad.

Le agradezco la consideración para que pueda ser analizado en reunión de comités.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A ver, como son varias las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados -este proyecto ha sido controvertido- durante el segundo trámite constitucional y se han presentado varias solicitudes de votación separada, sobre todo por parte de senadoras y senadores de las Comisiones de Constitución y de Seguridad, la Mesa propone que hagamos primero una discusión general para que todos se puedan referir a los distintos aspectos de la propuesta legislativa y también a cada una de las materias sobre las cuales se ha pedido votación separada. Posteriormente, terminado ese debate, el Secretario pondrá en votación cada una de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, respecto de las cuales se ha solicitado votación separada.

Siguiendo ese procedimiento, ofrezco la palabra al senador Ricardo Lagos Weber.

Ofrezco la palabra al senador Francisco Chahuán.

(Ambos senadores no se encuentran en la sala en ese momento).

Ofrezco la palabra al senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

El día de hoy estamos tratando un proyecto de ley que es, para mi gusto, uno de los más relevantes en materia de persecución penal y de combate contra el crimen organizado.

Recuerdo que esta iniciativa nace hace ya más de cuatro años en una sesión de la Comisión de Seguridad, que en ese minuto presidía el exsenador Harboe y a la cual asistió el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus , entre otros. Entonces ya se daba cuenta de la realidad que desgraciadamente tenemos hoy día en el sistema penal, en el que la lógica de las salidas alternativas permite que muchas veces veamos en distintos noticieros que una persona que es detenida treinta, cuarenta, cincuenta veces vuelve a quedar libre.

Entonces, la famosa frase "fin a la puerta giratoria", esta idea de que quien cometa un delito más de una vez reciba una sanción efectiva y no pueda obtener beneficios, finalmente es abordada por el proyecto de ley, y se hace en forma seria.

Discusión en Sala

Durante la tramitación de la propuesta legislativa, que en buena medida la hicimos el año pasado, cuando me tocó presidir la Comisión de Seguridad, participó el ministro de Justicia , a quien le agradezco mucho su contribución. Él nos dijo claramente y con mucha razón: "Esto es necesario, ¡por supuesto! Pero también es muy necesario que entendamos que va a significar una presión importante para el sistema penal".

Tuvimos muchos debates respecto del proyecto y, finalmente, llegamos a un consenso que es muy importante para que se logre lo que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas quiere -y estoy seguro de que Carabineros también lo quiere-: que una persona, si comete un delito una y otra vez, reciba una pena efectiva.

Eso es lo que básicamente propone la iniciativa: fuerza al Ministerio Público, fuerza al sistema penal para que, cuando una persona cometa un delito, esta quede registrada. Así, la primera vez que sea sancionada efectivamente podrá tener una salida alternativa. Pero la segunda vez, esa salida alternativa se restringe.

Termina así este círculo vicioso, en que a muchos, también por un tema de eficiencia económica -porque la teoría económica detrás del crimen organizado es muy clara-, les resultan muy rentables ciertos negocios, pues saben que pueden entrar y salir sin que finalmente pasen un solo día en la cárcel. No tienen ninguna pena real. Además, como en Chile las famosas "multas del sistema penal" nunca se pagan, desde el punto de vista económico incluso salen completamente beneficiados.

Este proyecto de ley en su minuto fue largamente debatido en la Comisión de Seguridad del Senado. Pasó por la Cámara de Diputados, y hoy día lo tenemos de vuelta. Creo que es un motivo para estar muy contentos. Va a significar un cambio estructural en la forma como el sistema penal funciona.

El Ministerio Público también fue parte de esta discusión. Hicimos todas las indicaciones junto con sus representantes, quienes participaron en todas las sesiones, lo cual agradecemos. Y dicho organismo sabía que con esta iniciativa habrá una presión muy fuerte sobre sus funcionarios.

Por eso también se valora que el Gobierno en esta materia haya dado pasos significativos para el fortalecimiento del Ministerio Público. Porque si le vamos a dar más trabajo a la Fiscalía, si vamos a trancar la puerta giratoria y no ponemos recursos, finalmente no conseguiremos absolutamente nada.

Hoy vamos a tener varias votaciones separadas, por elementos que pueden ser debatibles respecto de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Probablemente la iniciativa vaya a una comisión mixta. Yo espero que, con la voluntad de todos, vea la luz lo antes posible.

Obviamente, apoyo este proyecto en general. Creo que vamos a tener una discusión bastante rica sobre algunas de las indicaciones.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Felipe Kast.

Le ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, saludo al ministro de Justicia .

Efectivamente creo que son necesarias la modificación y el fortalecimiento del sistema de persecución penal. Sin embargo, pienso que -y quiero argumentar el porqué de varias de las votaciones separadas solicitadas-, en el afán de perfeccionar y fortalecer la persecución penal, no se puede terminar haciendo cosas que hemos estado denunciando en proyectos de ley anteriores.

Primero, no se puede obviar la valoración que un juez o una jueza haga conforme a lo que en norma y regla general existe respecto de las penas posibles de dar; como tampoco se le puede decir a un juez o a una jueza de

Discusión en Sala

antemano que no tiene ninguna posibilidad de valorar si hay atenuantes o agravantes. Lo señalo porque se le estaría indicando en algunos casos un bandeo de penas bastante más acotado. Eso lo explicaremos después a propósito de cada una de las votaciones por separado que hemos solicitado. Pero quiero llamar la atención sobre aquello.

Lo segundo es que, respecto de materias específicas que compartimos, producto de que se trata de medidas especiales para combatir el crimen organizado, dentro de las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputadas y Diputados viene también un traslape que se ha puesto para la delincuencia común. Creo que hay que ser muy precisos en esto, porque restringe mucho los derechos de las personas. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que ser bastante más cuidadosos.

Por otro lado, también quisiera advertir que las modificaciones a la reformatización -hoy día se puede reformatizar, por cierto; nadie está pidiendo que eso no exista- no pueden impedir el debido proceso y el derecho que todo imputado e imputada tienen de conocer los hechos por los cuales se les formaliza. No puede ser que la enmienda introducida en la Cámara de Diputados en este punto permita incluso cambiar la naturaleza de los hechos por los cuales se formaliza. Creo que eso es preocupante. Por ello, hemos pedido votaciones por separado.

A su vez, también hay que advertir que existe una cantidad de plazos, días específicamente, con relación a delitos que cometen personas extranjeras en nuestro país u otras, por lo que no sería eficaz subir de tres a cinco días, por ejemplo, una prisión preventiva a la espera de la identificación de la persona imputada, ya que en el caso de ser extranjera dependemos de plazos de respuesta de otro país, y puede ser que en tres o cinco días tampoco tengamos esa información.

Lo planteo porque efectivamente creo que la persecución penal se tiene que perfeccionar, pero con medidas eficaces, no con las que permitirían, por la vía de los hechos, tener en prisión preventiva más tiempo del necesario a personas que indudablemente no merezcan estar en tal condición. No estoy hablando de quienes realmente lo merecen.

También hay modificaciones en materia de interceptación de las comunicaciones, lo que me parece complejo, porque genera una redacción más bien laxa respecto de lo que actualmente existe en la normativa vigente, que es la solicitud de dos requisitos específicos que, a su vez, deben ser copulativos. Esto, traducido para la gente común y corriente que no es abogado, significa que se deben dar de manera conjunta y no uno u otro. Desde ese punto de vista, creo que es tremendamente relevante el punto.

Además, planteo una profunda profunda profunda preocupación por el cambio en las medidas cautelares contra un imputado enajenado mental así como por las modificaciones al respecto en la ley de responsabilidad penal adolescente, puesto que cambian todas las normas en general de las penas, las cuales en el caso de los adolescentes, y en particular, en el caso del imputado enajenado mental, no permitirían la internación provisoria en un recinto psiquiátrico, lo cual podría incluso contravenir tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, la facultad del Presidente o Presidenta de la República de ofrecer recompensa resulta absolutamente inadmisibles, pues no solo irroga gasto fiscal y por lo tanto no puede ser de iniciativa de los parlamentarios, sino que, a su vez, le otorga una nueva potestad a la primera autoridad en materia de investigación, lo cual no corresponde, dado que se trata de un ámbito propio del Ministerio Público.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Claudia Pascual.

Le ofrezco la palabra al senador Iván Flores.

Para más adelante.

Ofrezco la palabra.

Tenemos inscritos a los senadores Lagos y Chahuán.

Discusión en Sala

No sé si el ministro quiere intervenir en este momento.

Hay varios aspectos del proyecto que han generado dudas y cuestionamientos, por lo que sería importante que interviniera.

En consecuencia, le ofrezco la palabra al ministro de Justicia , Luis Cordero Vega.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, saludo a las senadoras y senadores presentes.

Me voy a referir a algunos de los aspectos que se ha solicitado votar separadamente y a por qué el Ejecutivo considera que necesitan una discusión.

Uno de ellos tiene que ver con el punto medio. Las características centrales de eso están asociadas estrictamente a lo que se había discutido y aprobado previamente en el Senado.

Lo mismo con respecto a los temas de identidad. Aquí el Ejecutivo considera que deben primar las normas que han sido aprobadas por parte de esta Corporación. En aquellas situaciones donde existe imposibilidad de conocer la identidad del imputado, baste recordar -y es la preocupación que tiene el Ejecutivo en esta parte- la consistencia que debe tener el Congreso en los distintos proyectos de ley que están circulando exactamente sobre este punto, de modo tal que resultaría razonable hacer tal sistematización a propósito de la discusión del artículo 140 en la comisión mixta.

Solo me voy a detener en un par de cuestiones adicionales que considero relevantes, asociadas a aspectos que parecen triviales pero que en realidad son centrales.

La primera tiene que ver con el imputado enajenado mental. Se sugiere rechazar la norma propuesta porque, entre otras cosas, resulta innecesaria. En rigor, cuando una persona está bajo enajenación mental, lo que procede es su internación provisoria en un establecimiento psiquiátrico. La norma, tal como se encuentra establecida, no va a ser útil, entre otras cosas porque el problema central que tenemos con los enajenados mentales es que están en la cárcel cuando debieran estar en establecimientos de salud. De hecho, lo que está haciendo Gendarmería en la actualidad es litigar ante los tribunales precisamente para que la autoridad sanitaria reciba a esas personas en dichos lugares.

Y, para cerrar, dos cosas más.

Las normas sobre recompensa corresponden a una renovación de indicaciones en la Sala del Senado. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las declaró inadmisibles y son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por los motivos que se han indicado: uno, porque establecen competencias, y dos, porque irrogan gasto público.

Por último, el Ejecutivo -no quiero dejar pasar la norma del artículo que se incorpora sobre la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente- considera que lo que se planteó en la renovación de la indicación puede ser una discusión legítima; lo que sucede es que no forma parte del debate previo ni en este Senado ni en la Cámara, y por lo tanto, afecta esencialmente las ideas matrices del proyecto. Esto último lo hago presente sobre todo porque, tal como señaló el senador Kast , el foco de este proyecto ha estado en la reincidencia y en dar eficacia a la persecución criminal.

Finalmente, deseo recordar a vuestras señorías que en el resto de las disposiciones existe no solo amplio acuerdo, sino que además se está realizando, probablemente, una de las reformas al Código Procesal Penal más importantes de los últimos años, precisamente para la eficacia de la persecución del delito.

Nada más, señor Presidente .

Muchas gracias.

Discusión en Sala

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, ministro .

Solicito autorización para que me pueda reemplazar en la testera el senador Coloma, por un minuto, para poder intervenir.

¿Habría acuerdo?

Gracias.

(Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el senador señor Juan Antonio Coloma).

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el senador Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Este proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Kast , Cruz-Coke , Rincón , Ebensperger y Ossandón , no solamente responde a la agenda de seguridad que nos comprometimos a sacar adelante, sino que viene a entregar respuestas a uno de los aspectos más incomprendidos de la reforma procesal penal, que es el desequilibrio que se genera en reiteradas ocasiones entre el delito cometido, las características procesales del delincuente, y la condena a la que finalmente se lo somete.

Existe una legítima preocupación en la sociedad y uno de aquellos aspectos está en sancionar con mayor severidad la reincidencia penal y los delitos de mayor connotación social. De ahí que debemos actuar con determinación y coherencia contra aquellos delincuentes que buscan amenazar la seguridad de las personas que viven en el territorio nacional atentando contra la paz social.

Así, a más de veinte años de haber dado un paso sustancial en la modernización del sistema procesal penal acusatorio y enfrentando una crisis en materia de seguridad, no podemos dejar de profundizar con urgencia aquellos cambios que permitan resguardar las herramientas jurídicas que ahora tenemos para perseguir y sancionar los delitos, cuyos actuales vacíos terminan socavando la confianza en el sistema de justicia.

Por ello, destaco que nos encontremos en este tercer trámite legislativo entregando señales concretas y recogiendo diversas propuestas para afrontar el fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal, en orden a combatir eficazmente la delincuencia mediante sanciones más severas para quienes han elegido el camino de desafiar las leyes penales. Es hora de que los crímenes más graves que afectan a nuestra sociedad (homicidio, narcotráfico, criminalidad organizada) y quienes reincidentemente los cometen enfrenten condenas proporcionales al daño que generan al país. De acuerdo a las estadísticas, por ejemplo el año 2019 se cometieron más de 550 mil delitos de mayor connotación penal en Chile.

Por lo tanto, apoyaremos muchas de las modificaciones que se han promovido en el segundo trámite constitucional para darle celeridad a este proyecto, que busca, entre otras materias:

-Excluir el grado mínimo de la pena, cuando se trate de reincidentes, y aumentar un grado, cuando se trate de quienes reinciden por segunda vez. Es decir, esta ley promueve el término de la carrera delictual, o bien, que quienes hayan decidido ingresar a ella enfrenten las penas más duras de nuestro sistema. Lo anterior, mediante la modificación del Código Penal, en particular las reglas de determinación de la pena del artículo 68 ter.

-Un sistema de notificación desde el Ministerio Público a las víctimas de delitos que permita explicar las razones por las que se archiva provisionalmente una causa.

-Avance en la reformatización mediante un nuevo artículo 229 bis, cuestión que ha pedido expresamente el Ministerio Público. Así, "Después de formalizada la investigación, y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar

Discusión en Sala

adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra".

-Asimismo, aprobaremos las normas que se han apodado como "criterio Valencia" respecto de migrantes irregulares que hayan cometido delitos, incorporando a la ley procesal un criterio objetivo para la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva cuando no se cuente con identificación del imputado.

-Medidas especiales de protección a fiscales. Esto es fundamental.

-Ampliación del plazo de detención, hasta por cinco días, en investigaciones de asociaciones criminales y delictivas.

-Ampliación del plazo para formalizar la investigación luego de haberse decretado medidas cautelares reales.

-La creación de una cooperación eficaz aplicable a delitos de crimen organizado y otros de connotación social.

Por estas razones, apoyaremos la mayor parte de las modificaciones que se han propuesto por parte de la Cámara, con excepción de materias que estimamos que no responden especialmente al objetivo de estas normas, comprendiendo que debemos darle urgencia a este proyecto ante la grave crisis de seguridad que enfrentamos, donde la adopción de cada una de estas medidas nos permitirá atender correctamente el combate contra la nueva criminalidad que ha permeado el territorio nacional.

Hay cosas que no compartimos de este proyecto -lo decía la senadora Pascual -, y concordamos con algunas críticas. Sé que el Ejecutivo -el ministro Cordero lo ha expresado- también tiene dudas, por ejemplo respecto a la norma sobre recompensa presidencial. Eso es propio del lejano Oeste, del far west, pero no del sistema procesal chileno.

Por último, estimamos que es momento de impulsar el proyecto de ley que hemos presentado junto a la senadora Rincón y el senador Cruz-Coke, que crea un régimen penitenciario diferenciado para condenados por crimen organizado y narcotráfico.

He dicho, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Walker.

Está inscrito a continuación el senador don Ricardo Lagos.

Don Ricardo Lagos.

El senador Francisco Chahuán.

La senadora Luz Eliana Ebensperger.

Tiene la palabra, senadora.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Debemos reconocer que esta moción parlamentaria es parte de la agenda de seguridad impulsada por la anterior Mesa del Senado y acogida por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, que ha logrado sacar adelante importantes proyectos de ley en materia de seguridad. Este, sin duda, es uno de los más importantes.

Creo que lo que se busca acá es poner término a la "puerta giratoria", de la que llevamos hablando tantos años, y eso se hace legislando sobre reincidencia, de modo que esta tenga consecuencias en las penas que aplican los tribunales.

También -lo decía el senador que me antecedió- estamos frente a una iniciativa bastante miscelánea, que toca diversos temas. Entre sus normas hay algunas que buscan fortalecer las herramientas del Ministerio Público para

Discusión en Sala

perseguir penalmente a las asociaciones criminales que hoy día se encuentran fuertemente distribuidas y atacando en todo nuestro país, siendo la región que represento, la de Tarapacá, una de las que se ven más afectadas.

Lamentablemente, en la mañana conocimos el hallazgo de tres personas muertas dentro de dos vehículos, amarradas y maniatadas y previamente golpeadas con un machete. Situaciones como esta, que antes no se veían en nuestro país, son aquellas a las que normativas como esta y otras que hemos ido aprobando buscan poner fin.

Hay también, como aquí se decía, disposiciones relativas a la protección de los fiscales. Es importante que se aprueben antes de que tengamos en Chile fiscales o jueces asesinados. Estamos ad portas de que empiecen relevantes juicios contra bandas criminales. Y esperamos que este proyecto ya se haya convertido en ley antes de que ello ocurra, para que la vida de estos profesionales pueda contar con protección.

Sin duda, el proyecto coordina y sistematiza un sistema de cooperación eficaz, de manera de ayudar a la investigación y a desbaratar a las bandas, alcanzando no solo a cualquier persona que sea parte de ellas, sino también, y ojalá, a sus líderes.

En fin.

Efectivamente, ya estamos en el tercer trámite y no vamos a venir a hablar ahora de todo lo bueno que trae el proyecto. Ciertamente, tenemos algunas diferencias con las enmiendas y modificaciones introducidas por la Cámara en el segundo trámite, y de ahí que hemos pedido algunas votaciones separadas; pero confiamos en que la mayoría de este cuerpo legal será aprobado en esta jornada tal como viene de la otra rama legislativa, a fin de que los pocos temas que pasen a comisión mixta sean resueltos, Presidente, con el sentido de urgencia que esta materia, el país, los chilenos y en especial los tarapaqueños hoy día nos exigen.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Senador Lagos.

Senador Chahuán.

Tiene la palabra la senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Qué duda cabe de que estos temas son relevantes. El ministro de Justicia decía que esta es, por lejos, la reforma al sistema procesal penal más importante del último tiempo.

Indudablemente, este proyecto, de larga data -partió el 11 de enero de 2023, cuando el senador Kast nos invitó a ser parte de él junto a la senadora Ebensperger y a los senadores Cruz-Coke y Ossandón -, ha avanzado en su discusión, tanto en el Senado como en la Cámara. Aquí fue aprobado en general por 38 votos a favor y 4 abstenciones, y en particular, Presidente, esta Sala le dio su respaldo unánime.

Sin lugar a duda, el dar eficiencia y eficacia a la persecución penal es importante cuando queremos hacernos cargo del crimen organizado y de la inseguridad de hombres y mujeres en nuestra sociedad. El aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y de la actividad criminal se hace patente todos los días, y por tanto, avanzar en este proyecto, que en síntesis busca establecer una reforma integral al sistema penal con miras a una aplicación efectiva de las penas, con un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja de las tasas de reincidencia, es relevante.

Durante la tramitación se escuchó al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública en todas las oportunidades. Estuvieron permanentemente en el debate de esta moción, que hoy, después de un año y poco más, empieza a ver

Discusión en Sala

la luz.

Ya lo han dicho mis colegas: hay modificaciones introducidas por la Cámara que no compartimos y que, en nuestra opinión, habrá que abordar y discutir con cuidado. Una de ellas, que nombró el Vicepresidente, mi colega y compañero de bancada, es la norma sobre recompensa presidencial, que no podemos compartir. Lo conversábamos con el senador Kast, autor de esta iniciativa. Creemos que escapa completamente de lo que es justo y racional.

Esperamos que rápidamente, con la ayuda del Ejecutivo, como ha ocurrido durante toda la tramitación, se avance y se saque adelante este proyecto, porque no basta con condenar el crimen; también hay que asegurarse de que la condena sea efectiva y de que no se pueda optar a beneficios que al final hacen que quienes delinquen se rían de las personas de esfuerzo de nuestro país.

Así que valoramos todo el apoyo que ha recibido esta iniciativa, en especial del Ejecutivo, y esperamos poder avanzar para resolver los nudos que aún presenta.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senadora Rincón.

Tiene la palabra el senador Alejandro Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Para nadie es noticia que la inseguridad ciudadana se encuentra desbordada en las distintas ciudades del país.

A partir de las encuestas de victimización realizadas por Fundación Paz Ciudadana, surge esta iniciativa legislativa, que ha sido mejorada en casi todos sus aspectos, estableciendo un nuevo marco normativo en casos de reincidencia; buscando, entre otras cosas, que las penas sean efectivamente cumplidas, e intentando, una vez más, poner un freno a la "puerta giratoria".

En relación con el año 2005 y de acuerdo a la iniciativa, los mayores aumentos porcentuales se aprecian en los robos de vehículos (91 por ciento), robos por sorpresa (62 por ciento) y los delitos sexuales (52 por ciento).

En el mismo orden de ideas, los robos con violencia o intimidación, y más recientemente el secuestro y el sicariato, surgen como nuevos delitos recurrentes, con índices de violencia no vistos en nuestro país en los últimos años, lo que hace necesario replantearnos el sistema procesal penal y su sistema de penas y pensar en oportunidades de mejora, tanto a partir de este proyecto como de otros que se encuentran dentro del fast track legislativo o incluso a través de nuevas iniciativas.

En Chile, la probabilidad de condena es muy baja, lo que es reconocido por el Ministerio Público. Agrupando todos los delitos de mayor connotación social, la probabilidad de que un delincuente reciba un castigo efectivo por alguno de estos ilícitos no alcanza el 15 por ciento. La reincidencia es mayoritaria en este espectro.

Conforme explicó en comisión el señor Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas y otros del Ministerio Público, el proyecto de ley actual, en relación con la moción original, ha sufrido diferencias importantes, habiendo mejorado sustancialmente, en opinión del Ministerio Público. Originalmente la iniciativa se enfocaba en la reincidencia, pero en términos estructurales y con consecuencias complejas, incluyendo la despenalización efectiva de actos con penas inferiores a un año.

Podemos dividir el proyecto en cuatro tipos de iniciativas, que apuntan a lo siguiente.

- 1.- Sobre la reincidencia, se establece un estatuto de agravación especial respecto de quien ha cometido varios delitos, penando más severamente al reincidente.
- 2.- Respecto de medidas de protección para los y las fiscales, la criminalidad organizada que hoy enfrentamos,

Discusión en Sala

totalmente agravada y que escapa por mucho a los delitos que se cometían hace una década, supone un escenario de mayor riesgo para las víctimas, testigos, jueces, fiscales, policías, gendarmes, etcétera.

Por lo anterior, se deben contemplar medidas que permitan un actuar sin miedo y sin coacciones, con la finalidad de que pueda desempeñar cada uno su labor con mayor facilidad.

En el caso de los fiscales, se establecen tres medidas completamente razonables para quienes investigan el crimen organizado o han sido víctimas de agresiones o amenazas: se permitirá la participación telemática en audiencias, la anonimización en la presentación de las audiencias y la anonimización en los escritos que se presentan en los tribunales. Esto, en el entendido de que es la institución Ministerio Público la que formaliza, sin personalizar su actuar en uno u otro fiscal en particular.

3.- Referente a la cooperación eficaz, el proyecto consagra dos tipos de cooperación eficaz, la simple y la calificada, debiendo siempre entregarse por el cooperador datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables; que sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación calificada permitirá identificar líderes, jefes o financistas, bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación, el lugar donde se encuentre una persona secuestrada o sustraída, o liberar a una víctima de trata de personas.

Finalmente, es importante que este acuerdo de cooperación eficaz sea vinculante entre el fiscal y el cooperador, a fin de que se utilice efectivamente ... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Necesita más tiempo, senador Kusanovic?

El señor KUSANOVIC.-

Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene un minuto.

Decía que a fin de que se utilice efectivamente como una herramienta.

4.- Otros temas dicen relación con la rapidez de los procesos. Se equipara la regla que permite realizar procedimientos abreviados a delitos que tengan una pena asociada de hasta diez años, como sucede hoy con ciertos delitos contra la propiedad y la Ley de Control de Armas. Así, esta norma se establece para todos los delitos.

Además, se permite aumentar el plazo de detención para quienes se encuentran investigados por crimen organizado; se establece legalmente la práctica actual de la reformatización; se mejora el comiso de bienes, y se facilita la aplicación del procedimiento abreviado.

Esto, en opinión del Ministerio Público, permitirá darle mayor eficiencia al proceso penal.

Estas son algunas de las mejoras que comprende este proyecto, el cual, esperamos, permitirá castigar más severamente a los reincidentes y otorgar incentivos a quienes colaboren contra el crimen organizado.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Kusanovic.

Tiene la palabra el senador Iván Moreira.

Discusión en Sala

El señor MOREIRA.-

Presidente , estos son los temas en los que uno se tiene que poner serio y evitar el humor negro. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viendo lo que está pasando en nuestro país.

Yo diría que pocas veces discutimos proyectos legislativos tan relevantes para la seguridad pública, para el combate contra la delincuencia, para tratar de poner al día la legislación penal, para enfrentar este nuevo escenario de crimen organizado, que lo que está haciendo es socavar nuestro Estado de derecho, nuestra democracia y, finalmente, la vida misma de las personas. Porque es perturbador que hoy día la gente, cuando sale a las calles, lo haga pensando: "Hay que estar a la defensiva de lo que pueda pasar".

Entonces, más allá del cálculo político que a veces uno pueda sacarles a estos proyectos, creo que es bueno que asumamos el problema de la delincuencia como un tema de Estado, entendiendo que a este Gobierno lo que le sucedió fue finalmente que se estiró el elástico y se cortó. Pero aquí hay responsabilidades compartidas también de los gobiernos anteriores, y asumo la que nosotros podamos haber tenido en nuestro propio Gobierno en el pasado.

Sin embargo, frente a este verdadero socavamiento de nuestro Estado de derecho, de nuestra democracia y, finalmente, de la vida misma, a mí me parece bien que este proyecto nazca como una forma de sancionar con una mayor pena a la reincidencia.

Esta iniciativa se ha convertido verdaderamente en un portaaviones que ha puesto al día una porción significativa de normas penales, desde normas para la determinación de la pena, protección de testigos, interferencia de formas de comunicación, hasta normas muy complicadas, como la facultad al Presidente de la República para que pueda ofrecer recompensas, o un nuevo catálogo de penas respecto de los delitos contra la propiedad, o un nuevo sistema sancionatorio para menores infractores de ley.

Fíjese, Presidente , que lo de las recompensas tiene su peligro. ¡Y "ojo" con que esto sea mal usado, que sea una cuestión popular y que el Presidente tenga esta atribución! Pero nosotros esperamos que, cuando se hace una ley, se actúe de buena fe y la normativa no sea utilizada malamente.

Las cifras son escalofrantes, pero solo son eso: números que no dan cuenta de la realidad que viven los barrios y las poblaciones de nuestro país.

Y esto lo ha experimentado en carne propia también el Presidente Boric en el lugar donde vive, porque en sectores cercanos a su domicilio ha habido hechos de violencia, de delincuencia permanente. Creo que es bueno que él viva en un barrio como ese, porque se da cuenta en carne propia de lo que puede pasarle a cualquier vecino, por muy custodiado que esté.

Mientras algunos cuentan los crímenes, los vecinos sufren. Por eso, acá no sacamos nada con contar los crímenes, las estadísticas y las encuestas, que pueden ser normas importantes. Porque aquí lo importante es que los vecinos, que los chilenos están sufriendo.

Mientras nos tiramos dardos entre unos y otros, entre Gobierno y oposición, los delincuentes lanzan balas y drogas a hombres, mujeres y niños, asesinando incluso a personas que descansaban en sus casas. ¡Verdaderamente su castillo no bastó como refugio!

Siempre se ha dicho que hay que dejar que las instituciones funcionen; pero esas instituciones no funcionan en el aire, son dirigidas por personas de carne y hueso, que responden a estímulos y valores.

El reciente caso de dos jueces del tribunal oral penal de Arica, que buscaron recusarse para no ser parte del juicio contra el cartel de "Los Gallegos", podría dar cuenta de un fenómeno preocupante: el miedo a actuar.

Por lo mismo, la protección de aquellos funcionarios que arriesgan su vida es una necesidad urgente; pero también lo es comenzar a sancionar a quienes rehúyen de sus responsabilidades o derechamente buscan proteger a los delincuentes.

Señor Presidente , le pido un minuto y medio más, y no hablaré más en la discusión de este proyecto. ¿Me lo puede dar?

Discusión en Sala

Gracias.

Mire, yo voy a apoyar los cambios que hizo la Cámara de Diputados, salvo aquellos respecto de los cuales se pidió votación separada, que votaré caso a caso.

Quisiera terminar mi intervención refiriéndome a dos aspectos que algo tienen que ver con esta ley.

Le digo al ministro -y se lo he manifestado respetuosamente al Presidente Boric en más de una oportunidad; también a algunos ministros y a los colegas de la izquierda-: no teman en aplicar la mano dura en el marco de la ley, iaplicar la mano dura en el marco de la ley!, respetando todos los protocolos que puedan existir en materia de derechos humanos.

¿Sabe por qué? Porque si este Gobierno le pone mano dura, en el marco de la ley y en el respeto a los derechos humanos, va a tener todo el apoyo de la oposición.

Y esto no es porque seamos los malos de la película o nos guste usar la fuerza. ¡No! Va tener nuestro respaldo el Gobierno. Y no sucede así cuando nosotros somos gobierno. Ahí hay muchas excusas de la izquierda, finalmente, por problemas del pasado que no logran superar. Por eso yo le digo al Presidente : "Aplique mano dura en el marco de la ley, respetando los protocolos". De esa manera va a tener todo el apoyo de la oposición, porque hoy la pelea es "o son ellos o somos nosotros". Eso es lo que sienten los vecinos.

Y finalmente quiero decir una cosa.

Ustedes saben la posición que yo tengo -y la tenemos muchos acá- con respecto a la dictadura de Maduro.

Yo sé que es refácil, detrás de este escritorio, decir por conveniencia política: "¡Rompamos relaciones con Venezuela!". ¿Y cómo nos vamos a deshacer de los delincuentes del Tren de Aragua y de otros grupos, que usaron la inmigración para venirse a Chile? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar -perdonen el término- acachados con ellos? ¡No!

Me parece importante entender que hay que tener la mejor relación que se pueda con la dictadura de Maduro, para que ellos no vayan a ponerse duros y, finalmente, no dejen aterrizar los aviones chilenos que llevan a los expulsados.

¿Quiénes son los expulsados? Son los delincuentes que se aprovecharon de la inmigración.

Por eso voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Moreira.

Quisiera entregar la siguiente información.

Este proyecto requiere varias votaciones y algunas normas son de quorum especial.

Están inscritos cuatro senadores para intervenir.

Lo vamos a hacer inmediatamente.

Les ruego la mayor brevedad, porque corremos el riesgo de no alcanzar la votación requerida.

Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.-

En orden a poder sacar adelante este proyecto, que es tan importante, Presidente, prefiero pedirle que abra la votación...

La señora CAMPILLAI .-

Discusión en Sala

Sí. Ábrala .

El señor CASTRO (don Juan Luis) .-

De acuerdo.

La señora CARVAJAL.-

Presidente, abra la votación.

El señor CHAHUÁN.-

... para que podamos pronunciarnos sobre aquellos artículos respecto de los cuales no se ha solicitado votación separada y logremos despachar el proyecto.

Tenemos dos grandes noticias hoy día en materia de seguridad.

Una dice relación con este proyecto de ley, que está en tercer trámite y busca mejorar la persecución penal, y luego tenemos el proyecto, que también es de quorum, que promueve el fortalecimiento del Ministerio Público.

Entonces, Presidente, lo mejor es que abramos la votación.

Esta es una materia que requiere urgencia legislativa y, por tanto, le pido que podamos pronunciarnos sobre los artículos que no requieren votación separada, y luego iniciar la votación en particular, porque hoy día debemos darle una buena noticia al país en esta materia.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Chahuán.

Tiene la palabra el senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Gracias, Presidente.

Cuando nuestro país evidencia un tránsito resbaloso en su Estado de Derecho y en la efectividad institucional para frenar el crimen organizado que nos preocupa en demasía, urge, sin ninguna duda, fortalecer el arsenal legislativo con que cuenta nuestra república para responder con más certeza, con más firmeza y también con una mejor aplicación de normas a fin de detener el avance de la delincuencia en nuestro territorio nacional.

En la Comisión de Seguridad, durante el año pasado -todo el mundo lo sabe- pudimos batir un récord en el despacho de proyectos relevantes.

Esperamos seguir este año en la misma línea.

Cuando debatimos y perfeccionamos este proyecto, y luego cuando la Sala lo aprueba por unanimidad, la señal era muy clara: se hacía necesario implementar este sistema y con ello, por tanto, también aplicarlo con celeridad.

Como la idea matriz es concentrar el foco en el establecimiento de condiciones claves para evitar la reincidencia y terminar con la puerta giratoria, que tantas veces ha aborrecido la comunidad nacional, necesitábamos también mejorar la persecución penal.

Pero en el trámite siguiente en la Cámara de Diputados y sin debate, ¡sin debate!, por una incorporación en la Sala, se modificó a mi modo de ver la idea matriz del proyecto cuando, sin ser absolutamente necesario, se establecieron algunas condiciones, que son a lo menos discutibles, en torno a la responsabilidad penal adolescente, al imputado que mantenga una condición de enajenado mental o cuando se aplica el uso de una herramienta como el pago de la recompensa.

Discusión en Sala

Tratándose de una decisión privativa del Ejecutivo, tanto por la generación de gasto fiscal como por ser una atribución privativa del Presidente de la República, hoy día nos encontramos frente a la necesidad de establecer la diferencia entre la idea matriz y la posibilidad de contar con un buen proyecto ante una cuestión miscelánea que a mi juicio va a producir el efecto contrario.

Hay que despachar este proyecto, Presidente, diciéndole al Ejecutivo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que una cosa es tener una ley y otra es dictar un reglamento que permita aplicarla sin mayor interpretación y con absoluta certeza.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Flores.

Tiene la palabra el senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Creemos que este es un momento de enorme trascendencia para votar iniciativas que vayan en la línea de lo que la ciudadanía nos está exigiendo.

Hoy día en la mañana el ministro Elizalde en sus redes sociales decía que, para más seguridad, era importante sacar adelante el proyecto sobre infraestructura crítica.

Y no estoy en contra de aquello, pero también yo mostraba, en respuesta a la publicación que él hizo, que en la mañana del día de hoy nomás la noticia fue "Tres cadáveres al interior de dos vehículos en Alto Hospicio".

Esa fue la primera noticia del día.

Entonces, desde ese punto de vista, una iniciativa de este tipo lo que busca es que no ocurran situaciones que son, yo diría, realmente graves.

Y quiero aprovechar la presencia del señor ministro de Justicia acá, don Luis Cordero, para señalarle que de repente hay cosas que uno no logra comprender de la justicia, entendiendo que es un poder autónomo y que muchas veces se le echa la culpa al legislador cuando se ven situaciones de puerta giratoria y otras. Pero también la justicia tiene que colaborar y ser un actor tremendamente determinante en la aplicación de sanciones que sean ejemplificadoras.

Yo represento dentro las treinta comunas, ministro Cordero -por su intermedio, Presidente-, a la comuna de Fresia. Y esta semana toda Fresia estaba consternada porque una persona de 65 años, en un taller mecánico, asesinó a machetazos a un adulto mayor de 70, que fue a buscar a ese taller una carretilla que utilizaba para sus trabajos cotidianos. Y todos sabemos que los adultos mayores en nuestro país tienen que trabajar hasta los 80 años, porque no les alcanza para vivir con las jubilaciones que tenemos.

Y la particularidad de este crimen -el ministro podría decirme: "Bueno, lamentablemente ocurren en el día a día este tipo de crímenes o asesinatos"-, es que este asesino, este criminal que mató al adulto mayor, había cometido tres homicidios anteriores. ¡Tres! Cumplió tres condenas: una de siete años; otra también de siete años y la última de tres. ¡O sea, no sé lo que hay que hacer para que una persona así nunca más salga a la calle, porque es un peligro inminente para la sociedad!

Por eso yo espero que la Fiscalía actúe muy drásticamente para perseguir el delito.

Sin embargo, lo primero que ese día se le dijo a la familia fue "Oigan, busquen un abogado, porque en la Fiscalía tenemos tal cantidad de casos que se requiere alguien que ayude en esta causa". El asesino va a tener un defensor, mientras que la familia que sufre la muerte de este adulto mayor probablemente no va a tener dinero para pagar un abogado. Y la Fiscalía, con la cantidad de causas que lleva cada fiscal, tampoco da abasto.

Discusión en Sala

Estas son las paradojas.

El caso que estoy contando a lo mejor es extremo, pero da cuenta de un problema que tenemos en el país: la reincidencia de los delincuentes y el ver cómo quedan libres a corto tiempo de haber cometido delitos incluso tan abismantes como el que acabo de relatar en la sala.

Por eso es importante que avancemos en esa línea.

Obviamente voto a favor.

Quería que el ministro de Justicia supiera que esa es, de repente, la justicia que tenemos: un criminal como el que describí, después de tres asesinatos, llega al cuarto, estando en libertad, teniendo un taller e interactuando con la sociedad como si nada.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador Espinoza.

No hay más inscritos.

Vamos a proceder a la votación.

El señor Secretario nos va indicar.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Corresponde en esta primera votación someter a consideración de la Sala todas aquellas normas respecto de las cuales no se solicitó votación separada. Entre ellas hay normas de quorum especial, que requieren de 25 votos favorables para su respectiva aprobación.

Luego de ello, si le parece a la Sala -y el Presidente así lo ha indicado-, habría que continuar con las votaciones separadas solicitadas (son doce), dentro de las cuales hay una que es norma de quorum especial, y, por consiguiente, sería la primera que se realizaría.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Vamos, entonces, con la primera votación.

Hay normas de quorum especial por lo tanto, para aprobarlas necesitamos 25 votos favorables.

En votación.

(Durante la votación).

Se trata de todas aquellas normas respecto de las que no se solicitó votación separada, porque hay acuerdo en ellas.

¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se aprueban todas aquellas enmiendas respecto de las cuales no se solicitó votación separada (31 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Discusión en Sala

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Se abstuvo la señora Campillai.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Quedan aprobadas todas las normas respecto de las cuales no se solicitó votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del senador señor Kast y de la senadora señora Gatica.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Vamos con la segunda votación, que también es de quorum especial.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En seguida, se ha solicitado votar separadamente el artículo 229 bis propuesto, contenido en el número 18) nuevo del artículo segundo (página 56 del comparado).

Como se señaló, se trata de una norma de quorum especial.

La señora PASCUAL.-

¿Qué estamos votando?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Es la votación separada del artículo 229 bis (página 56 del comparado), norma de rango orgánico constitucional, que es del siguiente tenor:

"Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta su cierre, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

"Una vez reformalizada la investigación cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias.".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senadora Pascual, tiene la palabra.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Es para argumentar la solicitud de votación separada.

Tal como ha leído el Secretario , el proyecto señala, en el artículo 229 bis (esto viene desde la Cámara), que "el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario", etcétera. Ello, lamentablemente, es contrario al objetivo de la formalización, pues esta es una institución que da garantías al fijar el objeto del proceso, permitiéndole al imputado conocer los cargos que se formulan en su contra y defenderse de ellos.

Hoy día se puede reformalizar, pero la modificación que se hace es mucho más extensa que lo que actualmente existe.

Discusión en Sala

Además, contraviene lo indicado por la Corte Suprema en diversos fallos, donde ha señalado que la actuación procesal, que el Ministerio Público denomina "reformatización", solo tiene cabida en la medida en que no altere el núcleo sustancial de los cargos que fueron comunicados al imputado, esto es, siempre y cuando no incorpore hechos nuevos a la imputación.

Por eso pedimos votación separada, Presidente.

Y convoco a votar la norma en contra, puesto que contraviene nuestra legislación actual.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Yo invito a que votemos a favor de esta norma.

Claramente es parte de la reformatización, lo cual considero correcto.

Además, le pregunto al Secretario si hay otras solicitudes de votación separada que pasamos de largo, o vamos a volver sobre ellas.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Hay otras solicitudes de votación separada, senador Kast, pero son de quorum simple.

El señor KAST.-

¡Ah, okay!

Por eso pasamos derecho a estas.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Así es.

Esa es la razón.

El señor KAST.-

Entonces, digo que votemos a favor de esta norma.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Galilea.

El señor GALILEA.-

El tema planteado por el artículo 229 bis del Código Procesal Penal, sobre la reformatización, a nuestro juicio establece una posición que termina vulnerando de manera severa las posibilidades de defensa de quien ha sido formalizado.

Recordemos que la formalización es un acto de carácter más bien administrativo, en que, frente a un juez, el Ministerio Público le informa a una persona que va a ser investigada. Y eso es así para entregarle todas las opciones también de defensa dentro de esa investigación.

El hecho de dar la posibilidad de reformatizar en sentidos completamente amplios, cuando, además, probablemente ni siquiera haya un tema temporal envuelto en esto, en que puede estar finalizando el período de investigación decretado por el tribunal, hace que de alguna manera se pierdan los equilibrios razonables entre lo

Discusión en Sala

que es la investigación y lo que es la defensa apropiada frente a esta.

Por eso, desde nuestro punto de vista, parece lógico rechazar esta norma, y que se vaya a una comisión mixta para revisar bien el punto.

Muchas gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias, senador Galilea.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor MOREIRA.-

¡Presidente!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el senador Moreira.

El señor DE URRESTI.-

¡Nos va a aclarar el punto...!

El señor MOREIRA.-

Yo sé, senador De Urresti , que usted es un buen legislador, y también que es abogado; y como tal entiendo que existen muchas normas que conoce con facilidad, así como ocurre con muchos de los abogados de acá; pero hay cosas que de repente tenemos que ver desde el sentido común.

Quiero decirle que aquí tratamos de mejorar las leyes, de dar más facultades por la autonomía, ¡pero todos sabemos que los fiscales abusan del poder que tienen! ¡Hacen lo que quieren!

Aquí se habla de "probidad y transparencia". Y escuchaba referirse a ello respecto del Consejo Nacional de Educación -no creo que sea tan significativo, y no es por bajarle el pelo-, en que hoy votamos para nombrar nuevos consejeros, lo cual es muy importante. Pero debiéramos tener el mismo criterio, cuando hacemos autocrítica, ¡con los jueces!, ¡con los señores de la Corte Suprema!, ¡con los notarios! ¡Me gustaría que vieran una listita de notarios que llevan cincuenta años en sus cargos!

Ustedes me dirán: "¿Y por qué calló durante mucho tiempo?". ¡Bueno, pero ahora no voy a callar! Y sabiendo lo que eso significa. ¡Nadie se quiere pelear con los jueces! ¡Nadie se quiere pelear con los ministros de la Corte Suprema! ¿Cómo llegan ahí? ¡Golpeando las puertas de este Senado!

¿Qué pasa con los fiscales? ¡Hacen y deshacen! ¡Y se dan el gustito más grande con los parlamentarios, o con los políticos!

¡Y ahí están los señores, pues!

Además, nos cuestionan a nosotros que por una boleta de diez lucas tenemos que firmar; porque cuando nuestro chofer come algo, para declarar eso uno tiene que firmarle: "Comida: mi chofer almorzó una hamburguesa con una coca cola, y costó 9.800 pesos". ¡Ah! ¡Esa boleta no se declara! ¡Pero resulta que la boleta por 10.100 pesos sí se declara...!

Entonces, coloquémonos los pantalones en este Senado de una vez por todas. ¡Ya está bueno! Hagamos las cosas bien.

¡Veamos un mecanismo para elegir a los señores de la Corte Suprema!

Discusión en Sala

¡Veamos un mecanismo para una justicia que es garantista!

¡Veamos el tema de los señores fiscales, que se lucen cuando la persona imputada es conocida!

A mí me señalan: "Para qué vas a decir eso, si después te pueden perseguir".

Yo no tengo ningún problema, de nada, isino que me cabreé!

¡Y me quedan seis años para tratar que en este Congreso legislemos yelijamos bien a los jueces, a los ministros de la Corte Suprema ; a los notarios, algunos de los cuales llevan cincuenta años en sus cargos! Además, para que ustedes sepan, hay señores notarios que han sido objeto de acusaciones por asuntos relacionados con pensiones, en fin. ¡Ganan millones, y tienen hasta ese tipo de situaciones!

Entonces, o limpiamos toda la casa o lo hacemos a medias. Pero hacerlo a medias implica continuar con más de lo mismo.

Ojalá tengamos algún Gobierno, algún ministro de Justicia -y esta no es ninguna crítica al actual- que se ponga los pantalones.

Yo sé que esto me va a costar caro: ¡me va a costar caro!

¡Me va a costar caro lo que estoy diciendo! ¡Pero de verdad estoy hasta aquí por lo que veo! .

(El senador lleva su mano a la cabeza en señal de hastío)

Efectivamente, ¿dónde tienen que ir? No tienen que venir al Senado o a la Cámara de Diputados para ver anomalías: ¡vayan a las municipalidades, porque ahí sí que están robando!

¿Y dónde está la ley para fiscalizar a las municipalidades? ¿Dónde está? ¡No hay leyes, pues! ¡Hacen lo que quieren!

¡Hagamos esto en serio!

Yo estoy disponible para firmar el proyecto de acuerdo que le haga honor a este Congreso y a esta Corporación. Porque todos hablan de la honradez del Senado, pero lo hemos deshonrado recientemente cuando hablamos de acuerdos políticos, o lo que sea, que no se cumplen.

¡De verdad, me cansé!

Voy a seguir con este tema hasta el final.

Sé que me tengo que cuidar...

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

¡Sé que me tengo que cuidar!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchísimas gracias.

El señor MOREIRA.-

¡No había terminado aún!

El señor LAGOS.-

Discusión en Sala

¡Póngale emotividad...!

El señor GARCÍA (Presidente).-

¡Está casi terminando...!

(Risas).

Gracias.

Vamos a votar... (Rumores).

Creo que han quedado claras las posiciones a favor y en contra.

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación el artículo 229 bis, contenido en el número 18) nuevo.

(Durante la votación).

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?

¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 229 bis, contenido en el número 18) nuevo (25 votos en contra, 5 votos a favor y 3 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Flores, Galilea, Kuschel, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Soria y Velásquez.

Votaron por la afirmativa las señoras Gatica y Rincón y los señores Kast, Kusanovic y Walker.

Se abstuvieron los señores Espinoza, García y Lagos.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Entonces, queda rechazado el artículo 229 bis.

Continuamos, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

A continuación, corresponde votar las normas respecto de las cuales se solicitó votación separada en el orden en que vienen en el proyecto.

La primera es una modificación al Código Penal. Se ha pedido votar separadamente las enmiendas al artículo 69 propuesto, contenido en el número 2) del artículo primero (página 5 del comparado).

Esto lo solicitaron la senadora Pascual , el senador Insulza y el senador Latorre.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Le parece, senadora Pascual, explicar el sentido de la votación separada? Y después...

Discusión en Sala

La señora PASCUAL.-

¿Cuál es, Presidente?

(Rumores) .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se trata de la incorporación de la expresión "mayor o menor".

La señora PASCUAL.-

Presidente, hay dos solicitudes de votación separada.

La mía corresponde a la página...

¡Perdón! Espéreme un poquito.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Estamos en la página 5: artículo 69 propuesto.

La señora PASCUAL.-

Sí: páginas 3 a 5 del comparado.

Este proyecto cambia las reglas generales para determinar la pena de todos los delitos y ordena al tribunal fijarla siempre a partir del punto medio de su extensión. Vale decir, por ejemplo, si por A, B o C motivo la pena fuera de cinco a diez años, lo obligaría a partir de los 7,5 años en adelante.

Elo implica que no se le permita a un juez o a una jueza tener a la vista y en atención el número y la entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, la mayor o menor extensión del mal producido por un delito, como actualmente se plantea.

Hemos discutido sobre el punto en otros proyectos de ley. Esto no es compatible con los grados y escalas de la pena que actualmente contiene el Código Penal. Se requeriría un estudio mucho más completo de todas las penas existentes en nuestro ordenamiento jurídico y no una introducción tan específica que finalmente puede tener consecuencias que no han sido estudiadas con mayor profundidad.

Insisto: a ratos pareciera que se busca la modificación de las penas para casi tener más bien jueces de inteligencia artificial que jueces y juezas que han de tener a la vista la valoración humana en cada circunstancia, en el mérito de cada delito y de las causas que están viendo para la determinación de la pena.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Una consulta a la Secretaría para aclarar bien lo que vamos a votar.

Yo entiendo que la votación separada es respecto del artículo 68 ter propuesto y, también, del artículo 69 propuesto.

La señora PASCUAL.-

No.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Es solo respecto del artículo 69?

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario).-

Es del artículo 69 propuesto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

Eso es lo que vamos a votar: las modificaciones al artículo 69 (página 5 del comparado).

Tiene la palabra el senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Presidente , ¡ojo!, estamos votando lo que modificó la Cámara de Diputados, no el artículo. Señalo esto solo para que quede claro.

Porque yo entiendo el argumento de la senadora Pascual , pero creo que ella se refería más al artículo que ya está aprobado.

Por eso, de hecho, yo voy a llamar a rechazar lo que hizo la Cámara; porque efectivamente lo que hace es eliminar esa obligación del punto medio, que es lo que habíamos aprobado en este Senado.

La senadora Pascual probablemente quiere criticar lo que ya aprobamos acá, que era la obligación de que la pena sea determinada a partir del punto medio de su extensión.

Pero bueno, yo simplemente invito a rechazar lo que hizo la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

En votación.

(Durante la votación).

Quienes estén por aprobar las enmiendas votan "sí"; quienes estén por rechazarlas, para que la norma vaya a una comisión mixta, votan "no".

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador...?

El señor MOREIRA.-

¡Espéreme!

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se rechazan las modificaciones al artículo 69 propuestas en el número 2) del artículo primero (27 votos en contra y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Campillai, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Kuschel.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

En la Mesa se registran los siguientes pareos: de la senadora señora Carvajal con el senador señor Gahona; de la senadora señora Núñez con la senadora señora Vodanovic; de la senadora señora Allende con el senador señor Castro Prieto; del senador señor Saavedra con el senador señor Van Rysselberghe; del senador señor Cruz-Coke con el senador señor Huenchumilla; del senador señor Prohens con la senadora señora Provoste, y de la senadora señora Gatica con el senador señor Lagos.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Quedan rechazadas.

Continuamos, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En seguida, se ha pedido votar separadamente el número 4) nuevo del artículo segundo, que figura en las páginas 19 y 20 del comparado.

La enmienda intercala en el inciso final, entre la expresión "Penal," y los vocablos "el plazo", el siguiente texto: "de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,".

Votación separada de ese texto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se ofrece la palabra.

El señor KAST.-

¿Quién pidió la votación separada?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La solicitaron la senadora señora Pascual y los senadores señores Insulza y Latorre.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senadora Pascual, ¿quiere intervenir?

Tiene la palabra.

La señora PASCUAL-

Sí, iporque veo que los demás que la pidieron no están interviniendo, así que no tengo problemas...!

Originalmente, el Senado en la sala había propuesto ampliar el plazo de detención a cinco días para dar tiempo a la fiscalía para reunir los antecedentes necesarios para formalizar, en el caso de investigaciones sobre crimen organizado. Así lo aprobó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin embargo, el diputado Longton renovó una indicación para agregar como hipótesis no solo las investigaciones sobre crimen organizado, sino también las dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o bien contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos.

En nuestra opinión, esto debe ser rechazado, puesto que no tiene utilidad o no cumple con la utilidad que se pretende, porque -lo dije en la intervención general del proyecto- cuando la confirmación de la identidad depende de un país extranjero y no de nuestros plazos, por más que se aumente el tiempo en nuestra legislación de tres a cinco días, la respuesta del otro país no llega necesariamente en esos días adicionales que estamos determinando.

Por lo tanto, al depender de una burocracia distinta a la de nuestro país, esta norma no sería eficaz.

Discusión en Sala

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Pascual.

¿Alguien que desee intervenir en apoyo a esta norma?

Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Esto se conoce como la "doctrina Valencia", que lo ha hecho el fiscal nacional actualmente: pedir un mayor plazo para tratar de identificar a las personas de mayor peligrosidad y de las cuales no se tienen antecedentes.

Aquí no se cambia nada en profundidad, simplemente se otorgan un par de días más para lograr la identificación o conocer los antecedentes de estas personas, que son desconocidas.

Yo, Presidente, llamo a aprobar la modificación hecha por la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

En votación.

Quienes voten a favor aprueban la norma; quienes rechacen están de acuerdo con que la disposición pase a comisión mixta.

(Luego de unos instantes).

¿Han votado todas las señoras y todos los señores senadores?

Resultado de la votación...

Senador Galilea, ¿a ver si alcanza a votar? Sí, sí alcanza.

Reitero: ¿han votado todas las señoras y todos los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados en el número 4) del artículo segundo (19 votos a favor y 9 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Rincón y Sepúlveda y los señores Coloma, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes y Pascual y los señores De Urresti, Espinoza, Latorre, Núñez, Quintana y Soria.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se encuentran inscritos los siguientes pareos: de la senadora señora Carvajal con el senador señor Gahona, de la senadora señora Núñez con la senadora señora Vodanovic, de la senadora señora Allende con el senador señor Castro Prieto, del senador señor Saavedra con el senador señor Van Rysselberghe, del senador señor Cruz-Coke con el senador señor Huenchumilla, del senador señor Prohens con la senadora señora Provoste, del senador señor Castro González con el senador señor Kuschel y de la senadora señora Gatica con el senador señor Lagos.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Continuamos con la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde ahora la votación separada solicitada por el senador señor Insulza y el senador señor Latorre respecto del número 5), nuevo, que se encuentra en la página 21 del comparado. Este numeral propone introducir el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

"Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ofrezco la palabra para justificar la solicitud de votación separada.

Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

La norma introduce nuevos criterios de peligro de fuga para decretar la prisión preventiva. Las hipótesis pueden separarse en cuatro:

- Cuando se desconoce la identidad del imputado.
- Cuando el imputado carece de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella.
- Cuando el imputado se niega a entregar sus documentos de identidad.
- Cuando el imputado utiliza documentos de identidad falsos o adulterados.

Respecto de las hipótesis tres y cuatro, son criterios de sentido común que hoy en día son considerados por el tribunal como indiciarios de peligro de fuga. De hecho, la hipótesis tres constituye una falta del artículo 496, número 5, del Código Penal; y el criterio cuarto corresponde al delito del artículo 214 del mismo cuerpo legal.

Por tanto, ambas conductas ya son sancionadas penalmente y constituyen parte del juicio de reproche que hará el tribunal al momento de resolver la procedencia de la prisión preventiva.

Ahora bien, el criterio número uno se pone en la hipótesis de un extranjero que no cuente con documentos, por ejemplo, un turista al que se le perdió el pasaporte o un migrante que no tenga documentos de identidad y no se encuentre enrolado en el Registro Civil . Como no hace distinción, se podría generar un problema de desproporcionalidad, por ejemplo, dejando privado de libertad a un turista que está de paso por el país. Y, además, podría haber un problema incluso de desigualdad ante la ley.

Por su parte, el criterio número dos tiene un problema de interpretación: no queda claro cuáles son los documentos de identidad que dan cuenta de manera fidedigna de ella, lo que podría quedar al arbitrio del juez.

A mayor abundamiento, el 17 de enero fue aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley boletín N° 15.261-25, que incorpora como criterio de peligro para la seguridad de la sociedad el siguiente: "cuando no sea posible determinar la identidad de la persona o cuando sin ser turista, no cuente con rol único nacional".

Así las cosas, aprobar ahora esta norma tal cual está sería inconsistente con lo ya acordado en un proyecto de ley distinto, donde se incorpora la imposibilidad de determinar la identidad de una persona como un criterio de peligro para la seguridad de la sociedad.

Por tanto, ambas normas no conversan y podrían generar problemas de interpretación.

La recomendación sería rechazar esta norma tal cual está, de manera de que pase a comisión mixta y tratar de

Discusión en Sala

que estos aspectos conversen con la norma aprobada anteriormente, que ya he descrito.

Eso, Presidente .

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Latorre.

Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo quiero aclarar un par de cosas.

No vamos a dejar en prisión preventiva a ningún turista que haya perdido sus documentos. Lo que ocurrirá es que se dejará en prisión preventiva a lo mejor a un turista que cometió un delito, un asesinato y no está con sus documentos al día. Son cosas distintas.

Esto nada tiene que ver con el hecho de que una persona vaya a quedar en prisión preventiva porque no portaba sus documentos al momento del control de identidad. Quien quedaría en prisión preventiva sería aquel que no portaba sus documentos luego de haber cometido un delito grave.

Por consiguiente, digamos las cosas claramente: dicha medida no recaerá en cualquier persona. En primer término, para que se evalúe la prisión preventiva, la persona tiene que haber cometido un delito de aquellos respecto de los cuales se evalúa la prisión preventiva. Esto no considera a cualquier persona, Presidente .

Yo llamo a votar a favor de la modificación introducida por la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

En votación.

(Luego de unos instantes).

¿Han votado todas las señoras y todos los señores senadores?

Reitero: ¿han votado todas las señoras y todos los señores senadores?

¿No?

Senador Coloma, lo estamos esperando.

Muchas gracias.

Muy bien.

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 5), nuevo, introducido por la Cámara de Diputadas y Diputados (18 votos a favor y 9 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Rincón y Sepúlveda y los señores Coloma, Durana, Edwards, Flores, García, Kast, Kusanovic, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai, Órdenes y Pascual y los señores De Urresti, Espinoza, Latorre,

Discusión en Sala

Núñez, Quintana y Soria.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Continuamos con la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Enseguida, la senadora señora Pascual ha solicitado votación separada del número 6), nuevo, que intercala en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo "436" y la conjunción "y", la expresión ", 438". Se encuentra en la página 24 del comparado.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ofrezco la palabra para fundar la petición de votación separada.

¿Senadora Claudia Pascual?

La señora PASCUAL-

Presidente, la solicitud era en función de lo ya expresado, precisamente, en la votación anterior por el senador Latorre.

Por lo tanto, nos damos por satisfechos con la explicación anterior; era el mismo punto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Es la misma explicación.

Muy bien.

Se ofrece la palabra.

Mantiene la solicitud de votación separada.

La señora PASCUAL.-

¡No, no, no! ¡Yo la retiro!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Entonces, la retira.

Perdón.

La señora PASCUAL.-

Ya se votó.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Retirada la solicitud de votación separada.

Gracias, senadora.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Luego está la solicitud de votación separada del senador señor Kast respecto de la eliminación...

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Perdón, Secretario .

Entonces, la norma reciente se entiende aprobada por la unanimidad de quienes estamos en la sala, ¿verdad?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Así es.

Queda aprobada.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Así se acuerda.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Bien.

Luego viene la solicitud de votación separada del senador señor Kast , respecto de la eliminación del número 6) aprobado por el Senado, que se encuentra en la página 27 del comparado.

(Luego de unos instantes).

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el senador Felipe Kast, para fundar la solicitud de votación separada.

El señor KAST.-

Sí, Presidente.

En esto tuvimos una larga discusión. El Senado estableció un período de cinco años para impedir que se produzcan estas salidas alternativas, en el principio de oportunidad. Y lo que hizo la Cámara fue reducir ese plazo a dos años.

Nosotros queremos rechazar lo aprobado por la Cámara, porque claramente lo que hace es reducir ese período de veda, desde cinco a dos años.

La señora PASCUAL.-

¿De veda de qué?

El señor KAST.-

Para poder ocupar el principio de oportunidad de nuevo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

El señor ministro de Justicia tiene la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , por su intermedio, me gustaría explicar a vuestras señorías que la solicitud de supresión de esta disposición provino de un requerimiento del Ministerio Público, entre otras cosas, porque el principio de oportunidad es una herramienta extremadamente relevante en la gestión, y la disposición vinculada tiene que ver con las salidas alternativas y no con la aplicación del principio de oportunidad.

Además, establecer una restricción de esas características con un plazo de cinco años provoca una sobrecarga no dimensionada al interior del sistema de enjuiciamiento criminal, más allá de todas las modificaciones que ya se encuentran establecidas.

Discusión en Sala

El Ejecutivo compartió lo expresado por el Ministerio Público y esa fue la decisión de la Cámara, en el mismo sentido.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el senador Felipe Kast.

El señor KAST .-

Qué bueno que lo aclare el ministro , porque esta fue justamente la razón por la cual nosotros estábamos en contra. El Ministerio Público no quería esta sobrecarga de trabajo; nosotros sí queremos que la tenga. Y ese es el espíritu central de este proyecto de ley.

Por eso, llamamos a votar en contra de esta supresión.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador.

En votación.

Invito a las señoras senadoras y a los señores senadores a expresar su voto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Votar "sí" significa aprobar la eliminación que hizo la Cámara; votar "no" es rechazar esa supresión.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Han votado todas las señoras y todos los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se rechaza la enmienda propuesta por de la Cámara de Diputados que suprime el número 6), nuevo (13 votos en contra y 12 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger y Rincón y los señores Coloma, Durana, Flores, García, Kast, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval y Sanhueza.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores De Urresti, Espinoza, Latorre, Núñez, Quintana, Soria, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Vamos con la siguiente votación.

El señor MOREIRA.-

¿Cuántas votaciones quedan?

¿Podrían decirlo, por favor?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Ocho.

A continuación, la senadora señora Pascual y los senadores señores Insulza y Latorre solicitan votar separadamente el número 9, nuevo, que se encuentra en la página 30 del comparado. Este número señala:

Discusión en Sala

"9) Reemplázase en el inciso primero del artículo 222 la conjunción "y" que se encuentra entre las frases "al que la ley le asigna pena de crimen," y "la investigación de tales delitos lo haga imprescindible." por una "o".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Le ofrezco la palabra a la senadora Pascual, para que fundamente la solicitud de votación separada.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Esta es una modificación al artículo 222 del Código Procesal Penal, que se refiere a la interceptación de comunicaciones.

La enmienda, que es lo que estamos pidiendo rechazar, permite que la interceptación y la grabación de las comunicaciones se decrete solo cuando la investigación lo haga imprescindible, siendo esta una causal totalmente arbitraria.

La ley actual contempla dos requisitos copulativos para hacerlo: que exista la sospecha de participación o preparación de un crimen y, además, que la investigación lo haga imprescindible. Es decir, no basta solo el segundo requisito. La modificación hace que estos requisitos ya no sean copulativos y baste solo con uno.

Esta norma fue recientemente revisada y modificada sustancialmente por la ley N° 21.577, relativa a la delincuencia organizada o crimen organizado, que mantuvo los requisitos como copulativos.

Con esta modificación se extiende la medida a todos los delitos simples, es decir, prácticamente todos los ilícitos que contempla el Código Penal: lesiones menos graves, amenazas, daños simples, etcétera, lo cual es absolutamente inusual, según me he instruido, en el derecho comparado, por lo invasivo y exagerado de la medida de investigación.

Eso, Presidente .

Por eso llamamos a rechazar esta enmienda.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Pascual.

Ofrezco la palabra para hablar en favor de la norma.

Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Yo creo que lo describió bien la senadora Pascual.

A mi juicio, no es grave que quede solamente el "o", es decir, si se requiere estrictamente y sea imprescindible para investigar un delito, que no sea el "y". Realmente, no creo que sea algo negativo.

El Ministerio Público argumentó a favor de esta facultad que tendrían. No conocemos muchos casos de mal uso de este tipo de información. Además, estamos hablando de un entorno de mucho crimen organizado.

Por lo tanto, yo encuentro que esta es una modificación menor que hizo la Cámara. No lo considero algo negativo, sino que más bien, en el margen, podría colaborar.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Kast.

Tiene la palabra el senador De Urresti.

Discusión en Sala

El señor DE URRESTI.-

Presidente, no puedo estar más en desacuerdo con lo expresado por el senador Kast.

En tal sentido, voy a poner a disposición un profundo informe que realizó el Ministerio Público sobre las escuchas.

¿Ustedes sabían que en el Ministerio Público hay un reglamento relativo a las escuchas y que, una vez realizadas estas, tiene que haber una notificación a aquellas personas respecto de las cuales hay información residual, pues, en definitiva, fueron escuchadas porque era otra la persona a la cual se estaba interceptando, pero tuvieron la mala suerte de conversar con aquella que estaba pinchada? Y eso, estimado colega -y yo sé que nos anima el mismo objetivo-, tiene que ser avisado. El artículo pertinente del Código Procesal Penal señala que esa persona debe ser notificada: "usted fue escuchada, usted no es sujeto de investigación, pero fue escuchada, y existe toda esta información residual". ¡Pero no hay registro!

Y dimos una pelea, y yo quiero agradecer a la senadora Luz Ebensperger, con quien durante su presidencia de la comisión hicimos unánimemente una presentación al Ministerio Público. Después de largas peleas y discusiones, se nos señaló que no hay un registro; no hay cumplimiento de esas normas. Y eso en un Estado de derecho -no participé en la discusión- es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque ahí hay extorsión, hay información relevante que es mal utilizada no solo por los persecutores, sino por terceros, para extorsionar y llevar adelante una situación absolutamente reñida con la ley.

Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en que, respecto de delitos complejos, crimen organizado, delitos de drogas, hay que utilizar la interceptación telefónica. Pero tú no puedes dejarlo simplemente al arbitrio.

Quiero recordar que hay un juez de corte de apelaciones que tenía que autorizar escuchas y que está privado de libertad precisamente por un mal procedimiento.

Yo haría ese llamado, estimados colegas. Está el ministro acá, quien creo que también fue parte de estas discusiones en la comisión. Y la senadora Ebensperger lo podrá corroborar, porque esa discusión la dimos transversalmente. Yo levanté el tema, lo planteamos, lo conversamos y concluimos que hay una falta de institucionalidad. No existe un registro ni un lugar donde se almacene. No se conoce a nadie -o al menos así se desprende- que de acuerdo a lo que establece, si mal no recuerdo, el artículo 222 del Código Procesal Penal haya sido notificado y le hayan dicho: "Usted fue escuchado, pero, como no es sujeto de investigación, la información obtenida se destruye".

Entonces, llamaría a una profunda reflexión sobre eso.

Les haré llegar, estimados colegas, los antecedentes, porque luego de insistir por meses y meses nos entregaron un informe ante el cual, aunque no del todo claro, igual se agradece que el nuevo fiscal nacional asumiera la tarea de enfrentar una situación que durante ocho años le hicimos ver a la autoridad anterior, y no se tomaron las medidas pertinentes.

Hago esta referencia, este planteamiento.

No sabía que el asunto se iba a tratar ahora, pero les pido a los intervinientes, con mucha humildad, y al ministro de Justicia, que no cometamos un error sobre el particular. Es preocupante, es perjudicial para el éxito de la investigación y puede afectar a muchas personas que pueden enfrentar este tipo de procedimientos.

He dicho, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Ha pedido la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda.

Luego podrán intervenir los senadores Felipe Kast e Iván Flores, y procedemos a votar.

La señora EBENSBERGER.-

Discusión en Sala

¿Y yo?

El señor GARCÍA (Presidente).-

¡Ah! Perdón.

También la senadora Luz Ebensperger.

Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que se ha dado una muy rica discusión, considerando las diferentes posturas, en los artículos que estamos votando. Y el que nos ocupa es de suyo peligroso, en términos de entregar la facultad que se ha mencionado.

Me gustaría tener la posibilidad, si le parece al Ejecutivo , de escuchar su opinión en el tratamiento de los artículos siguientes para conocer la posición del Gobierno.

Pero además quiero preguntar qué opina en esta discusión el Ministerio Público.

¡A lo mejor no quieren expresarlo...!, pero no necesariamente es así, porque esta medida también puede significar un boomerang para ellos si no se utiliza como corresponde.

Muchas gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senadora.

Ha solicitado la palabra también el Ejecutivo, pero antes se la concedo a la senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Muy breve, Presidente .

Quiero señalar que yo soy absolutamente partidaria de las medidas intrusivas como la interceptación telefónica, pero comparto con el senador De Urresti que sería importante llevar esta modificación que hizo la Cámara a comisión mixta.

Siendo partidaria de la medida, vuelvo a decir, me parece que debemos ponerle ciertos límites y regularla un poco más. No podemos endiosar a una institución tan importante como el Ministerio Público con medidas que no tengan algunos bordes, y creo que esa discusión se puede dar en la comisión mixta, Presidente .

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senadora.

Les solicito que cuando pidan la palabra, por favor, activen el micrófono, porque, si no, no nos queda registrado aquí en la pantalla.

Ministro , tiene la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señor Presidente .

El Ejecutivo es partidario de que esta norma sea discutida en la comisión mixta. En el derecho a veces un guarismo

Discusión en Sala

o simplemente una vocal puede cambiar todo el sentido de un artículo y, es más, poner en riesgo todo un sistema institucional. Y este podría ser el caso.

Las medidas intrusivas, además, requieren ser analizadas desde la perspectiva de la proporcionalidad, la gravedad y la necesidad, porque se trata de una afectación de derechos fundamentales.

En opinión del Ejecutivo -y por eso llamamos a rechazar la norma para que se discuta en la comisión mixta-, el cambio propuesto implica un elemento alternativo que amplifica la interceptación de las comunicaciones y eso no es consistente con lo que ha discutido este Congreso en proyectos previos.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, ministro .

Tiene la palabra el senador Felipe Kast.

Luego de ello, votamos.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Muy breve.

Yo concuerdo en que este tema es muy delicado.

Lo que sí quiero aclarar es que en este caso la aplicación de la interceptación telefónica debe pasar por un juez de garantía, no es que el Ministerio Público pueda hacerlo simplemente de oficio. Pero le encuentro razón al senador De Urresti en el sentido de que el procedimiento no está bien regulado en general.

Entonces, propongo que esta norma vaya a comisión mixta -y ahí quiero pedirle al ministro que se comprometan sobre el particular- para que, más allá de que a mí no me preocupa tanto este punto en particular, se aproveche esta discusión que sí es muy profunda y muy legítima y esta medida quede normada. No puede ser que, si un juez de garantía le da la autorización al Ministerio Público, esta instancia haga lo que quiera.

Sistematizar y ordenar el procedimiento lo considero correcto, y veo una oportunidad de mejora en la comisión mixta.

Por lo tanto, llamo también a rechazar.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

Muchas gracias, senador.

¿Habría unanimidad para rechazar la incorporación del número 9), nuevo, propuesta por la Cámara de Diputados y que la norma vaya a comisión mixta?

--Se rechaza por unanimidad.

Continuamos, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde pronunciarse sobre la solicitud de votación separada, pedida por la senadora señora Pascual , respecto del número 11), nuevo (está en la página 33 del comparado), que intercala en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra "criminal" y la coma que sigue inmediatamente, lo siguiente: "o bien cuando se

Discusión en Sala

trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ofrezco la palabra para fundamentar la solicitud de votación separada.

Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Tal como viene desde la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto permitiría utilizar técnicas de investigación que solo son aplicables al crimen organizado y que hoy día se estarían trasladando a la delincuencia común: testigos anónimos, técnicas especialmente intrusivas de investigación, entre otras.

Las medidas del artículo 226 A y siguientes recientemente establecidas en el Código Procesal Penal por la ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de la delincuencia organizada, fueron pensadas justamente como un régimen excepcional que limita los derechos constitucionales para lograr un combate efectivo del crimen organizado, que supongo que todos estamos de acuerdo en aplicar.

Y este proyecto permite que se adopten algunas medidas de investigación más intrusivas (entrega encubierta, agentes reveladores) sin orden judicial, o que se decrete la reserva de identidad absoluta de testigos durante todo el proceso penal, inclusive en el juicio oral.

Dichos procedimientos pueden resultar proporcionales en el ámbito del crimen organizado, pero parece que no son del todo proporcionales en el caso de la delincuencia común.

Además, quisiera plantear que solo pide presumir fundadamente. Y "presumir fundadamente" implica únicamente explicar por qué lo hace, en circunstancias de que considero que debiera elevarse el estándar y calificar también dónde se aplica la medida y quién se hace cargo de ella.

Por eso me llama la atención este cambio al análisis que nosotros hicimos, pues pareciera que borrara con el codo lo que aprobamos en la ley N° 21.577 recién el 15 de junio del año 2023. No tenemos ni siquiera una valoración ni evaluación de la implementación de dicha la normativa.

Por eso llamo a rechazar.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senadora Pascual.

Ofrezco la palabra para defender la norma a la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que aquí hay un error de interpretación.

Esta norma se aplica solo en las investigaciones que involucren la participación de una asociación delictiva o criminal, y lo que agrega la Cámara: "o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas" se refiere precisamente a una asociación delictiva o criminal.

Lo anterior se aplica única y exclusivamente al crimen organizado. Y en la Comisión de Constitución pusimos especial cuidado en la utilización de los términos. De hecho, cambiamos a "asociación delictiva o criminal", que es el mismo concepto usado en la Ley contra el Crimen Organizado, que fue aprobada por esta Corporación.

Discusión en Sala

Esta norma no se aplica a la delincuencia común, solo -insisto- a la asociación delictiva o criminal, que son los mismos términos que usa la Ley contra el Crimen Organizado, o cuando se presume fundadamente que se trata de alguna de estas organizaciones.

Por tanto, Presidente, llamo a aprobar la modificación de la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

El señor ministro ha pedido la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , solo para efectos de dejar constancia en la historia de la ley, el Ejecutivo entiende que esta norma no se aplica para la criminalidad común. Ese fue el contexto en el cual se discutió en la Cámara.

Y no solo es por eso, sino porque además siguen siendo medidas intrusivas las contempladas en el Párrafo 3° bis, que son diligencias especiales para criminalidad organizada. El Ejecutivo entiende que es una precisión sobre los hechos que presumen precisamente aquella participación en asociación delictiva o criminal.

Reitero este punto: el Ejecutivo entiende que esta norma no se aplica a la criminalidad común.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, ministro .

En votación.

(Pausa).

El señor DE URRESTI.-

Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Estamos en votación, senador De Urresti.

¿Han votado todas las señoras y señores senadores?

El señor MOREIRA.-

Está pidiendo la palabra el senador De Urresti.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Estamos en votación, senador Moreira.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, yo no he fundado el voto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Tiene la palabra el senador De Urresti para fundar el voto.

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

Había solicitado la palabra y, disculpe, no quiero alargar el trámite, pero creo que es muy importante ratificar, para que quede en la historia de la ley, lo que ha señalado el ministro.

Cuando se agrega después de la coma que le sigue a la palabra "criminal" la frase "o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas", en definitiva, la existencia de asociación delictiva o criminal, debemos ser claros y precisos. Porque estamos entregando herramientas intrusivas de la más alta complejidad. Y tienen que otorgarse, pero para determinado tipo de asociación y, en este caso, asociaciones delictivas o criminales.

Entonces, es relevante al momento de votar entender que esto no es amplio. Porque, si no, terminan utilizándose estas medidas para cualquier persecución penal por pequeña que sea.

Entendiendo que el propósito del proyecto es modificar profundamente el Código Procesal Penal, no se pueden modificar normas sustantivas que informan toda la estructura de investigación.

Por eso en la historia de la ley tiene que quedar claro, preciso para efectos de no cometer errores o, mejor dicho, para que no existan abusos con el uso de este tipo de técnicas. Se necesita eficacia en la investigación, celeridad, pero no abuso.

Muchas veces, y esto también lo menciono para que quede en la historia de la ley, es más fácil utilizar inmediatamente una técnica intrusiva y evitar el uso de una técnica de investigación. Es el camino corto de investigación y podría llevar a no constituir o construir una prueba fundada, justificada.

Por eso quiero hacer esa referencia, Presidente, para que tengamos cuidado y precisión en lo que estamos votando.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

¿Han votado todas las señoras y señores Senadores?

Resultado de la votación.

--Se aprueba la enmienda al inciso primero del artículo 226 A propuesta por la Cámara de Diputados (16 votos a favor y 8 votos en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Rincón y Sepúlveda y los señores Coloma, Durana, Flores, García, Kast, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Órdenes y Pascual y los señores De Urresti, Espinoza, Latorre, Núñez, Quintana y Soria.

)-----{(

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Lagos Weber.

El señor LAGOS.-

Sí, disculpe, es que entre medio de las votaciones quisiera solicitar un plazo de indicaciones hasta el lunes 8 de abril, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Hacienda, para el proyecto que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, correspondiente al boletín N° 15.140-15.

El señor DE URRESTI.-

Discusión en Sala

¡Antes de que lo censuren...!

El señor LAGOS.-

Antes de que...

El señor DE URRESTI.-

¡Antes de que lo censuren, por favor!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobamos la solicitud hecha por el Senador Lagos Weber.

El señor LAGOS.-

Que sea una de mis últimas gestiones con éxito, como todas las de la Comisión de Hacienda.

--Se accede a lo solicitado.

)-----

El señor GARCÍA (Presidente).-

Continuamos con las votaciones separadas.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde ahora la votación separada, solicitada por el Senador señor Kast , del número 8), que pasó a ser 19), que se encuentra en la página 57 del comparado.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Es similar al caso anterior. Lo que hace la Cámara de Diputados en la letra c), que dice: "Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años" -o sea, pone ese plazo- es volver a bajarlo a dos. Y lo que nosotros planteamos es que se mantenga el texto aprobado por el Senado, que establecía un plazo de cinco años.

Por eso decimos que hay que rechazar esta norma.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Kast.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Ministro , tiene la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , solo quiero explicar que las razones que tuvo la Cámara en este punto fueron también a requerimiento del Ministerio Público, entre otras cosas, por la racionalidad en el uso de la suspensión condicional del procedimiento.

Discusión en Sala

El plazo de dos años es el que existe actualmente en los instructivos del Ministerio Público y que queden reflejados en la ley supone el ejercicio racional de la misma.

El Ejecutivo vuelve a manifestar preocupación por la rigidez de los instrumentos del Ministerio Público con algunas de estas modificaciones y los impactos en la gestión de casos del Ministerio Público.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, ministro .

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , deseo recordar que rechazamos la modificación de la Cámara de cinco a dos años en el principio de oportunidad. Esta es una norma parecida. En el caso de la suspensión condicional del procedimiento probablemente dos años para algunos de nosotros es poco y a lo mejor cinco años es mucho.

Creo que sería importante que vaya a la comisión mixta y que podamos encontrar un punto medio en que no afecte tanto el trabajo del Ministerio Público, pero es su pega, y que también resguarde el correcto ejercicio tanto del principio de oportunidad, que ya fue rechazado, como, en este caso, la suspensión condicional del procedimiento.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Ebensperger. Lo que sí quiero decir es que esto está en el corazón del proyecto. O sea, la rigidez que estamos metiendo en el sistema penal busca justamente evitar que exista la puerta giratoria.

Por lo tanto, en el fondo, los dos años es lo que ya existe actualmente. Si lo dejamos en dos años, quedaría idéntico a como están hoy día los instructivos del Ministerio Público.

Por lo tanto, insisto en que es muy importante que este plazo sea mayor.

Invito a rechazar la norma de la Cámara.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias.

Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

No, no, no.

El señor KAST.-

Está llamando a votar.

Discusión en Sala

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ah, perdón.

Pensé que estaba pidiendo la palabra, senadora.

Muy bien.

En votación la enmienda introducida a la letra c) del inciso tercero del artículo 237.

¿Han votado todas las señoras y señores senadores?

El senador Pugh va a su pupitre.

¿Han votado todas las señoras y señores senadores?

Resultado de la votación.

--Se rechaza la enmienda a la letra c) del inciso tercero del artículo 237 propuesta por la Cámara de Diputados (14 votos en contra y 9 votos a favor).

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger y Rincón y los señores Coloma, Durana, Espinoza, Flores, García, Kast, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval y Sanhueza.

Votaron por la afirmativa las señoras Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores De Urresti, Latorre, Núñez, Quintana, Soria y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Continuamos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde ahora pasar a la votación separada solicitada por la senadora señora Pascual , el senador señor Insulza y el senador señor Latorre respecto del número 31), nuevo, que se encuentra en las páginas 77 y 78 del comparado y que señala lo siguiente:

"31) Incorpórase en el artículo 458, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: "Si se suspende el procedimiento, conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ofrezco la palabra para fundar la solicitud de votación separada.

Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Esta es una modificación al artículo 458 del Código Procesal Penal. La enmienda plantea que cuando se suspendiere el procedimiento al aparecer antecedentes que permitiesen presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado o la imputada, no se suspenderán las medidas cautelares decretadas a su respecto.

Sin embargo, esta enmienda cierra las posibilidades de que el sujeto que está con prisión preventiva pueda cambiar la medida cautelar por la internación provisoria en un establecimiento psiquiátrico, lo que sí es permitido actualmente en el artículo 464 del Código Procesal Penal.

Discusión en Sala

Por lo tanto, esta medida estaría infringiendo tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en nuestro país, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Y además entiendo que en la tramitación del proyecto de ley Gendarmería habría manifestado una posición crítica en esta materia, por lo que asumo que no estaría de acuerdo con ella.

Indudablemente, dicha postura se sustenta, porque cuando hay enajenación mental, ningún funcionario o funcionaria de Gendarmería tiene los recursos específicos en las cárceles ni la formación profesional para la atención de estos imputados en prisión preventiva. Por ende, debería decretarse la internación provisoria en un recinto psiquiátrico.

Llamo a votar en contra.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Ofrezco la palabra a quien desee defender la norma.

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Presidente , yo coincido en algunas cosas con la senadora Pascual , pero difiero de otras. Porque acá no estamos hablando de un imputado por enajenación mental, sino de la aparición de antecedentes, cuando una persona está siendo procesada o investigada, que permiten presumir su inimputabilidad.

¿Y qué se dice? Se suspende el procedimiento, medida que ya es a favor del delincuente presuntamente inimputable, pero solo mientras se requiere el informe correspondiente.

Por lo tanto, creo que un juez, para respetar los derechos en estos casos, deberá requerir el informe lo antes posible, con la diligencia debida, a fin de verificar si la presunción es o no efectiva. Y sobre la base de su resultado, tomar las acciones necesarias para cambiar o no las medidas cautelares que hubieran estado decretadas con anterioridad.

Pienso que suspender inmediatamente las medidas cautelares pone en riesgo la debida persecución penal de una persona que, eventualmente, puede ser un simple criminal que se está haciendo pasar por inimputable.

A mí no me convence.

No sé qué tanto pueda demorar un informe, no estamos hablando de que vayan a pasar seis u ocho meses. Yo supongo que los jueces en estos casos, con un plazo debido, pueden pedirlo al Servicio Médico Legal o a un psiquiátrico -no sé a quién se solicita esto-, con la prontitud que se requiere para tomar las medidas necesarias.

Pero, si es solo una presunción, no me parece que tengan que suspenderse las cautelares, porque, en la eventualidad de que no sea inimputable, esta persona puede desaparecer.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Ha pedido la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Presidente, esta norma es extremadamente importante para el Ejecutivo.

De hecho, el inciso agregado sería innecesario, porque en la norma actual, el artículo 458, referido al "Imputado

Discusión en Sala

enajenado mental", se utiliza en casos calificados y en esas hipótesis se aplica el artículo 464, como señaló la senadora Pascual , que es la internación provisional.

Actualmente existen personas en la hipótesis del artículo 458 que se encuentran en cárceles.

Hoy día ese problema lo tenemos.

Y Gendarmería no cuenta con personal, tampoco con la competencia, ni son las cárceles los recintos para dichas personas. En la actualidad, cuando desde Gendarmería van por internación provisoria a establecimientos asistenciales, estos dejan el vehículo a la espera y no los reciben.

Agregar esta norma lo único que hace es generar una confusión en el lugar donde debe cumplirse la medida de internación provisoria.

Por lo mismo, haciéndome cargo de los argumentos señalados por la senadora Ebensperger , la hipótesis en la cual se basa ese inciso no se cumple, porque para eso está la internación provisoria. Agregar la redacción del modo como está permitiría interpretar el uso de la prisión preventiva en este tipo de casos, y esta es una situación especialmente sensible en los imputados con enajenación mental.

Por eso, señor Presidente, solicito a los senadores y las senadoras rechazar esta disposición para que en la comisión mixta el Ejecutivo pueda explicar en detalle todos los antecedentes que tiene respecto de imputados enajenados mentales.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, ministro .

La señora EBENSPERGER.-

Que se vaya a comisión mixta.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Tendríamos la unanimidad para rechazar la norma y que se vaya a comisión mixta?

Así se acuerda.

--Por unanimidad, se rechaza el artículo 31, nuevo.

La señora EBENSPERGER.-

¿Cuánto falta?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy poco, dos o tres votaciones; no estoy seguro.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Faltan dos votaciones.

Corresponde ir a las páginas 103 a 106 del comparado.

Esta es una solicitud de votación separada, de la senadora señora Pascual y los senadores señores Kast , Insulza y Latorre , respecto del artículo décimo, nuevo.

El señor KAST .-

Discusión en Sala

Que se vaya a comisión mixta.

La señora EBENSPERGER.-

Con mi voto en contra.

Yo esto lo vengo peleando desde la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Votemos, entonces.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Pero es sobre recompensa.

La señora EBENSPERGER .-

¿Esto es recompensa, no es responsabilidad penal?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Es responsabilidad penal.

La señora EBENSPERGER .-

¿Ve?, ime estaba mintiendo...!

Que se apruebe por unanimidad, pero con mi voto en contra.

El señor GARCÍA (Presidente).-

En votación.

¿Han votado todas las señoras y señores senadores?

Resultado de la votación.

--Se rechaza el artículo décimo, nuevo (13 votos en contra y 6 a favor).

Votaron en contra las señoras Órdenes, Pascual y Rincón y los señores De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, García, Kast, Latorre, Núñez, Sandoval y Walker.

Votaron a favor la señora Ebensperger y los señores Coloma, Macaya, Ossandón, Pugh y Sanhueza.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Esta norma también se va a comisión mixta.

La señora EBENSPERGER.-

Y la que queda igual la rechazamos unánimemente.

El señor KAST.-

Sí, unánime.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Y la última votación separada, ¿también se rechaza de forma unánime para que se vaya a mixta?

Sí.

Discusión en Sala

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

Muy bien.

--Por unanimidad, se rechaza el artículo undécimo, nuevo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchísimas gracias.

Hemos terminado el despacho en particular del proyecto de ley que busca mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín N° 15.661-07, que es parte de la agenda de seguridad.

Senador Iván Flores, tiene la palabra.

¡Ah, perdón! Tenemos que resolver quiénes van a representar al Senado en la comisión mixta.

Senador De Urresti, ¿tiene alguna propuesta para resolver si los integrantes de la Comisión de Constitución forman parte de la mixta o los integrantes de la de Seguridad?

Le doy la palabra inmediatamente, senador Flores.

Como se levantan distintas manos, cuesta resolver.

A ver, senador De Urresti, usted había pedido la palabra.

El señor DE URRESTI.-

Hablo en mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución .

Creo que hemos dado una buena discusión en esta materia. Se agradecen las transversalidades; que, en aquellos proyectos en que claramente se observa una inconsistencia, se haya adoptado la orientación del ministro de Justicia o lo que la cartera propone.

Yo sugeriría que fueran los integrantes de la Comisión de Constitución, porque hemos estado viendo este tipo de proyectos. Reconozco que este tuvo el origen de su tramitación y estuvo alojado un buen tiempo en la Comisión de Seguridad. Pero, por ser una modificación del Código Procesal Penal -alguien señaló que es una de las más sustantivas-, podríamos ampliarlo o no sé, buscar alguna fórmula.

Yo insisto -no quiero extenderme- en que la discusión, como dijo la senadora Sepúlveda , no acalorada, no cerrada ha permitido un mejor caminar. Espero que eso podamos llevarlo a la comisión mixta. Es lo que pediría desde la Comisión de Constitución.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Si les parece, voy a someter a votación lo siguiente.

¡Ah, perdón!

Senador Flores.

El señor FLORES.-

Presidente, muchas gracias.

La Comisión de Seguridad es la comisión matriz del proyecto. Y el debate que se ha dado al interior de esta instancia procura integrar las distintas iniciativas que buscan generar una respuesta coherente en materia de seguridad.

Por lo tanto, si bien es cierto que la Comisión de Constitución ha aportado de manera sustantiva en mejorar el

Discusión en Sala

alineamiento en este tipo de propuestas, entendemos que sigue siendo una cuestión de interés de la Comisión de Seguridad Pública. En consecuencia, pedimos que esta última sea la que integre la Comisión Mixta.

Ahora, con el afán de seguir compartiendo estos criterios que se han manifestado ahora en la Sala, pido que sean miembros de ambas comisiones, tres de Seguridad y dos de Constitución, y terminamos.

La señora EBENSPERGER.-

Tres de Constitución y dos de Seguridad.

El señor FLORES.-

¡Dos y medio y dos y medio...!

El señor GARCÍA (Presidente).-

A ver, aquí hay un par de alternativas: es posible que sea como lo plantea el senador Flores: algunos integrantes de la Comisión de Constitución, otros integrantes de la Comisión de Seguridad.

¿Tendríamos acuerdo en que esto sea resuelto por los comités en la sesión del día lunes?

La señora EBENSPERGER .-

¿Cuál es la proporción?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Lo vamos a resolver de aquí al lunes, pero seremos lo más salomónicos posible.

Así se acuerda.

Muy bien.

Senadora Pascual .

El señor COLOMA.-

Mal precedente.

La señora EBENSPERGER .-

Mal precedente.

La señora PASCUAL.-

Sí, Presidente.

Independiente de que usted ha tomado un acuerdo acá para los comités, yo solo quiero reiterar un criterio que hace rato vengo planteando en materia de las discusiones que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal. Lo he dicho varias veces, no solo ahora, y me parece que la preeminencia tendría que ser de la Comisión de Constitución, independiente de que la Comisión de Seguridad haya hecho un aporte también en esta tramitación.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Es una o es otra.

La señora PASCUAL.-

Eso.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias.

A ver, ¿cuál es la propuesta, senador Coloma?

El señor COLOMA.-

No, Presidente , usted ya hizo una propuesta y entiendo que se aprobó. Yo no quiero objetarla, pero creo que es un precedente muy complejo que las mixtas no sean representadas por la comisión de origen y se puedan ir modificando. Al final, esto abre un espacio infinito para negociaciones que no tienen que ver con el mérito estricto del tema, sino quizá con mayorías políticas en un momento determinado.

Yo lo estoy planteando en el sentido inverso del que podría uno desearlo desde un punto de vista político, pero las comisiones tienen un rol y deben tenerlo en el origen y después en la mixta. Si no, se crea un mal precedente.

Se lo planteo, Presidente, por la institución.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Coloma.

La señora EBENSPERGER .-

¿Decidamos el lunes?

El señor DE URRESTI.-

De acuerdo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Vamos a hacer una propuesta en la reunión de comités del próximo lunes.

)----- (

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 03 de abril, 2024. Oficio en Sesión 14. Legislatura 372.

Valparaíso, 3 de abril de 2024.

Nº 138/SEC/24

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N 15.661-07, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:

En el artículo primero:

-Las recaídas en el artículo 69 propuestas por el número 2).

En el artículo segundo:

-La supresión del número 6) del Senado, que modifica el artículo 170.

-La incorporación de un número 9), nuevo.

-La incorporación de un número 18), nuevo.

-La recaída en la letra c), propuesta por el número 8) del Senado [número 19) de esa Honorable Cámara].

-La incorporación de un número 31), nuevo.

-La incorporación de un artículo décimo, nuevo.

-La incorporación de un artículo undécimo, nuevo.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República.

Los integrantes que concurrirán, en representación del Senado, a la formación de la aludida Comisión Mixta serán designados y comunicados a Vuestra Excelencia en la oportunidad correspondiente.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que las enmiendas relativas a los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); a los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el número 3); al literal b) del numeral 1 del número 15); al inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el número 16); a los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; a los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; al inciso segundo del artículo 228 quáter; a los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; a los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y al inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); al inciso quinto del artículo 407, propuesto por el número 30), y al número 33), todos números del artículo segundo del texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y al número 1) del artículo noveno de dicha iniciativa fueron aprobadas con el voto favorable de 31 senadores, de un total de 48 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Asimismo, la enmienda referida al inciso final del artículo 228 sexies, contenido en el número 17) del artículo segundo del texto despachado por la Cámara de Diputados fue aprobada con el voto favorable de 31 senadores, de un total de 48 en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de una norma de quórum calificado.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio N° 19.270, de 12 de marzo de 2024.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio a la Corte Suprema

4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados

4.1. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 11 de abril, 2024. Oficio

Valparaíso, 11 de abril de 2024.

Nº 148/SEC/24

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del día 3 de abril de 2024, el Senado aprobó, en tercer trámite constitucional, algunas de las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07, respecto del cual Su Excelencia el Presidente de la República asignó urgencia calificada de "suma".

Entre las referidas enmiendas aprobadas, la Honorable Cámara de Diputados calificó como normas de rango orgánico constitucional las recaídas en las siguientes disposiciones (según su numeración correspondiente al texto despachado por esa Honorable Cámara): los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el número 3); el literal b) del numeral 1, contenido en el número 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el número 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); el inciso quinto del artículo 407, contenido en el número 30), y el número 33), todos números del artículo segundo, y el número 1) del artículo noveno de la iniciativa.

Por otra parte, entre las disposiciones aprobadas sin modificaciones, la Honorable Cámara de Diputados calificó como normas de rango orgánico constitucional el número 7) y los incisos primero y final del artículo 238 bis, contenido en el número 20), ambos números del artículo segundo del proyecto.

Por consiguiente, atendido que, algunas de las referidas normas -calificadas con carácter orgánico constitucional- dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado resolvió remitir nuevamente el proyecto a la Excelentísima Corte Suprema, a fin de ponerlo en su conocimiento y recabar su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Su Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto oficio N° 461/SEC/23, del Senado, de 6 de septiembre de 2023, mediante el cual comunica la aprobación del proyecto de ley, en primer trámite constitucional; oficio N° 19.270, de la Honorable Cámara de Diputados, de 12 de marzo de 2024, por el cual comunica la aprobación, con enmiendas, de la iniciativa, en segundo trámite constitucional, y el boletín comparado de ambos textos.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio de la Corte Suprema

4.2. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 30 de abril, 2024. Oficio en Sesión 16. Legislatura 372.

OFICIO N° 97-2024

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE "MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL".

Antecedentes: Boletín 15.661-07.

Santiago, treinta de abril de dos mil veinticuatro

Por Oficio 148/SEC/24 de fecha 11 de abril de 2024, el Presidente y el Secretario General del Senado, respectivamente, señores José García Ruminot y Raúl Guzmán Uribe, pusieron en conocimiento de esta Corte Suprema el proyecto de ley iniciado el 11 de enero de 2023 por moción parlamentaria que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social" (Boletín N° 15.661-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el veintinueve de abril del año en curso, presidida por su titular señor Ricardo Blanco H., y los ministros señora Chevesich, señor Valderrama, señoras Vivanco y Repetto, señor Llanos, señora Ravanales, señores Carroza y Matus, señoras Gajardo y Melo, y suplente señor Muñoz P., acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación.

AL PRESIDENTE DEL SENADO.

SEÑOR JOSÉ GARCÍA RUMINOT.

VALPARAÍSO

"Santiago, treinta de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio 148/SEC/24 de fecha 11 de abril de 2024, el Presidente y el Secretario General del Senado, respectivamente, señores José García Ruminot y Raúl Guzmán Uribe, pusieron en conocimiento de esta Corte Suprema el proyecto de ley iniciado el 11 de enero de 2023 por moción parlamentaria que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social" (Boletín N° 15.661-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El referido proyecto actualmente se encuentra en comisión mixta por rechazo en tercer trámite constitucional por parte del Senado de las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo a la iniciativa en segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia simple en su tramitación.

La iniciativa ha sido informada previamente por esta Corte mediante Oficio N° 48-2023 de 24 de febrero de 2023 y Oficio N° 288-2023 de 24 de octubre de 2023.

Segundo: Que, inicialmente, el proyecto de ley tenía como objetivo "ofrecer propuestas que, sin alterar las bases fundamentales de un sistema procesal que debe garantizar la imposición de condenas tras un debido proceso, apunten a intervenir en los factores que la investigación criminológica estima podrían incidir en la disminución de la actividad criminal" y, especialmente "[U]nificar el sistema de determinación de penas, para aumentar la capacidad de disuasión del sistema penal [...]", "[e]stablecer la posibilidad de suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del fiscal y el imputado, cuando éste acepte someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos [...]", "[i]mpedir que los delincuentes habituales y

Oficio de la Corte Suprema

refractarios a las medidas de la Ley 18.216 accedan a la suspensión condicional del proceso" y "[r]ealizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos".

La razón que justificaría estas propuestas sería el diagnóstico de que nuestro país se encuentra viviendo un "aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización -realizadas por Fundación Paz Ciudadana- [...]" que haría necesario y urgente "plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno desde la instalación misma de la reforma procesal penal por las diferentes comisiones de expertos, instituciones y académicos que han evaluado su funcionamiento, incluyendo las propuestas de determinación de las penas de los proyectos y anteproyectos de Códigos Penales elaborados desde 2005 hasta el 2018".

En la versión aprobada en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados, el proyecto constaba de once artículos permanentes, los cuales tenían por objeto modificar diversos cuerpos legales (artículos primero a décimo) y establecer la potestad para el Presidente de la República de recompensar a aquellas personas que de manera voluntaria aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas determinados delitos (artículo undécimo).

Dentro de los cuerpos legales modificados por los artículos primero a décimo, se encuentran:

a. Código Penal (artículo primero);

b. Código Procesal Penal (artículo segundo);

c. Derogación de artículos de las leyes (artículo tercero):

i. N° 18.314, que "Determina conductas terroristas y fija su penalidad";

ii. N° 20.000, que "Sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas"

iii. N° 21.459, que "Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest";

iv. N° 21.595 "Ley de delitos económicos";

d. Ley N° 18.216 que "Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad" (artículo cuarto);

e. Ley N° 19.913, que "Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos" (artículo quinto);

f. Ley N° 17.798, que "Establece el control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional" (artículo sexto);

g. Ley N° 20.000, que "Sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas" (artículo séptimo);

h. Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que "Fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican" (artículo octavo);

i. Ley N° 19.970, que "Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN" (artículo noveno);

j. Ley N° 20.084, que "Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal" (artículo décimo);

En tercer trámite constitucional, el Senado aprobó las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, con ciertas excepciones respecto de cambios en los artículos primero y segundo y la incorporación de los nuevos

Oficio de la Corte Suprema

artículos décimo y undécimo.

En cuanto al estado actual de tramitación del proyecto, atendido los cambios ocurridos en el segundo y tercer trámite constitucional, los ejes principales en los que se centran las modificaciones propuestas son el establecimiento de un marco normativo común para la cooperación eficaz, reglas sobre determinación de penas, protección de fiscales y sus familias, jueces y víctimas, principio de oportunidad, actuaciones de investigación, aspectos relativos a la prueba, plazos y efectos del recurso de nulidad, y procedimiento abreviado, entre otros.

Tercero: Que el presente proyecto ya fue analizado por el máximo tribunal en dos oportunidades previas a propósito de las facultades establecidas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de nuestro país, a través del oficio N° 48-2023 de 24 de febrero de 2023 y el oficio N° 288-2023 de fecha 24 de octubre del mismo año.

a.- Oficio N° 48-2023. En esa instancia, esta Corte Suprema, sin haber sido consultada de manera específica acerca de alguna disposición, emitió comentarios en relación con las limitaciones propuestas al principio de oportunidad (considerando quinto), a la suspensión condicional del procedimiento (considerando sexto), a la posibilidad de acceder a suspensión condicional para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales (considerando séptimo) y a la ampliación de las posibilidades de acceso al procedimiento abreviado (considerando octavo).

Con respecto a las restricciones que proponía el proyecto sobre el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento-excluyendo la posibilidad de acceder a estas instituciones para quienes tuvieran condenas previas o ya hubieran sido beneficiados con el ejercicio del principio de oportunidad, una suspensión condicional o un acuerdo en los cinco años anteriores a la ocurrencia de los hechos investigados-, la Corte expresó reservas acerca de equiparar la situación de las personas reincidentes con aquellas que habían accedido a salidas alternativas. Asimismo, hizo notar el posible incremento en la carga laboral que podría significar una restricción de esta naturaleza.

En relación con la introducción de la suspensión condicional del procedimiento para someter al imputado a un tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales, la Corte se limitó a valorar la intención legislativa, señalando que esto podría requerir la asignación de recursos adicionales.

En cuanto a la ampliación del procedimiento abreviado para todo delito en el cual el fiscal solicite la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años (en lugar de 5 años, como es actualmente), la Corte destacó que esto podría implicar cambios significativos en la carga de trabajo de los juzgados de garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

b.- Oficio N° 288-2023. Posteriormente, la Corte expresó su opinión tratándose de la institución del procurador común del artículo 111 bis del Código Procesal Penal, valorando positivamente la propuesta.

Por otro lado, la Corte valoró positivamente lo establecido en el artículo 228 octies del CPP establecido en el número 7) del artículo segundo de la propuesta, que plantea la posibilidad del tribunal de reconocer la cooperación eficaz del imputado, aun cuando ella no hubiere sido solicitada por el fiscal de la causa, señalando al respecto que la propuesta normativa tiene como efecto establecer un control específico y altamente efectivo a las ingentes posibilidades de negociación que tienen los fiscales del Ministerio Público, lo cual redundaría en un sistema de justicia penal más justo y balanceado.

Asimismo, la Corte se mostró de acuerdo en cuanto a las normas que permitían a los jueces de garantía a autorizar la comparecencia de la víctima por medios tecnológicos para la audiencia de preparación de juicio oral y de juicio cuando: a) existieren existan motivos calificados o de seguridad para hacerlo y b) ello se solicite hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia respectiva.

Finalmente, la Corte Suprema reiteró sus reparos a las modificaciones pretendidas a las normas del procedimiento abreviado. De esta manera, sostuvo que la equiparación de todos los delitos a este juicio especial, si bien dota de consistencia al sistema, ello traerá aparejado un aumento de carga de trabajo para los juzgados de garantía, correlato de la disminución de carga para los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Sobre este punto, la Corte agregó un ámbito no tratado en el primer informe, al advertir que el aumento del umbral de pena hasta donde puede proceder el juicio abreviado -de 5 a 10 años- aumenta la preponderancia de mecanismos de justicia negociada por sobre un juicio oral y contradictorio y con ello la probabilidad empírica,

Oficio de la Corte Suprema

según la doctrina citada, de condenas erróneas, aspecto que se adelanta, en esta versión permanece de la misma forma.

Cuarto: Que, abordando la propuesta, en relación con la cooperación eficaz, en síntesis, se observa que la iniciativa busca sistematizar la normativa existente sobre ella, derogando determinadas disposiciones de ciertos cuerpos normativos que regulan dicha institución -como ocurre con los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, del proyecto-, modificando y suprimiendo otras -como ocurre con ciertos artículos del Código Penal en el artículo primero- y agregando en el Código Procesal Penal disposiciones generales sobre la materia, así como otras especiales para delitos económicos, mediante la introducción del nuevo Párrafo 4º bis "De la cooperación eficaz con la investigación" en el Título 1 "Etapa de investigación" del Libro Segundo "Procedimiento Ordinario" del Código Procesal Penal.

Dicho nuevo Párrafo 4º bis fue originalmente introducido a la iniciativa en segundo trámite constitucional -época en la que contaba de artículos 228 bis a 228 octies- y aprobado en tercer trámite constitucional -con un articulado que va del artículo 228 bis al 228 septies-.

Un esquema resumido del Párrafo 4º bis da cuenta que se establece la definición de cooperación eficaz y reglas sobre la procedencia de un acuerdo sobre ésta, los delitos respecto de los cuales es aplicable y la obligación del tribunal de reconocer el acuerdo a menos que no sea procedente en atención al delito (artículo 228 bis), las medidas que se pueden disponer mediante el acuerdo de cooperación eficaz y las obligaciones del cooperador (artículo 228 ter), el acuerdo de cooperación eficaz calificada, sus requisitos y sus efectos, incluyendo el deber del juez de adoptar medidas de protección necesarias (artículo 228 quáter y quinquies), la facultad del cooperador para exigir al juez de garantía o tribunal oral en lo penal el cumplimiento de las condiciones del acuerdo en caso de incumplimiento del fiscal (artículo 228 sexies) y las reglas de reconocimiento de la cooperación eficaz por parte del tribunal (artículo 228 septies).

En su Oficio N° 288-2023 de 24 de octubre de 2023, la Corte Suprema analizó, en el considerando quinto del mismo, la propuesta en que en aquella época el nuevo artículo 228 octies-actual 228 septies- para el Código Procesal Penal, establecía lo siguiente:

"Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos".

En dicha oportunidad, la Corte Suprema valoró la propuesta, por estimarla razonable y por considerar que tendría un importante efecto de control específico y altamente efectivo a las ingentes posibilidades de negociación que tienen los fiscales del Ministerio Público lo que, a juicio de la Corte, redundaría en un sistema de justicia penal más justo y balanceado.

Comparando la antigua y actual versión, en el inciso primero se realizaron modificaciones formales de redacción, mientras que en el inciso segundo se realizaron modificaciones más sustantivas. De tal forma, se mantiene la posibilidad que el tribunal reconozca la cooperación eficaz en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos del artículo 228 bis, esto es, que el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso. Dicho tipo de reconocimiento no procede respecto de la cooperación eficaz calificada, según se desprende del artículo 228 quáter, el cual dispone que sólo podrá ser establecida por acuerdo.

Ahora bien, con anterioridad, el inciso segundo establecía que el tribunal podría únicamente otorgarle a la cooperación eficaz:

Oficio de la Corte Suprema

- El efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal; o
- Tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595 de delitos económicos.

Por su parte, la actual redacción establece que el tribunal:

- Sólo podrá reducir la pena en un grado; o
- Si se trata de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.

Como se puede apreciar, los cambios anotados generan, en primer lugar, que, como regla general, en lugar de poder imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito, el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado; y, en segundo lugar, que respecto de los delitos económicos, la cooperación eficaz pasa a ser una atenuante en lugar de una atenuante calificada.

Como referencia, en caso que sí exista acuerdo de cooperación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 ter -tanto en su versión de segundo como de tercer trámite constitucional-, por regla general se podrá rebajar uno o dos grados y respecto de los delitos económicos la cooperación se podrá considerar como atenuante muy calificada y rebajar adicionalmente un grado la pena aplicable. En consecuencia, se puede observar que se aumentó la diferencia entre los efectos de la cooperación eficaz que el tribunal podría asignar en caso que exista acuerdo o en caso que, de no existir, el tribunal decida reconocerla.

Esta solución parece correcta y adecuada, pues genera un incentivo para que los imputados tempranamente cooperen con las investigaciones y formalicen los acuerdos, de modo que se incremente la eficiencia en el uso de los recursos dedicados al funcionamiento general de administración de justicia, y deja espacio para que sea el tribunal, ya en el juicio, quien reconozca la cooperación que no haya sido formalizada previamente, logrando un adecuado balance entre los intereses en juego.

Por otro lado, en relación con la facultad del cooperador para exigir el cumplimiento del acuerdo de cooperación ante incumplimiento de éste por parte del fiscal, regulada en el artículo 228 sexies -anteriormente septies-, resulta favorable que se otorgue competencia, además de al juzgado de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal, en atención a que, en principio, los efectos del acuerdo no parecieran circunscribirse sólo a las etapas procesales en las cuales interviene el juzgado de garantía.

Quinto: Que, en cuanto a las medidas de protección de los intervinientes del proceso penal, Las enmiendas aprobadas en segundo trámite constitucional introducen un conjunto de normas y modificaciones al Código Procesal Penal que se orientan a establecer medidas de protección para los intervinientes en el proceso penal, consagrando la posibilidad de mantener bajo reserva la identidad de fiscales y jueces.

(i) Medidas de protección a los fiscales (art. 78 ter CPP).

Debe precisarse que, en primer trámite constitucional, el Senado acordó la introducción de un nuevo artículo 78 ter al Código Procesal Penal que establecía medidas de protección especiales para los fiscales.

Ahora bien, según se puede apreciar del estado actual de la tramitación legislativa, el articulado ha sufrido enmiendas en su inciso primero y tercero, ambos consultados a la Corte, quedando en definitiva del siguiente tenor:

"Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando Excepcionalmente cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

Oficio de la Corte Suprema

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal del Ministerio Público".

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se trata de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere."

Así redactada la norma, se observa que las enmiendas aprobadas en relación al inciso primero del articulado están dirigidas a establecer el carácter excepcional de las medidas de resguardo, cuando existiere algún antecedente grave que lo justifique en los términos señalados en la disposición.

De otro lado, la propuesta también modifica la oportunidad procesal en la cual es posible el establecimiento de algunas de estas medidas de protección a los persecutores. A este respecto, antes de la enmienda en segundo trámite legislativo, el artículo 78 ter contemplaba la posibilidad de que esta medida se estableciera solo en la etapa investigativa del proceso. Ahora, se extiende la oportunidad procesal de tales medidas a cualquier etapa del procedimiento.

La modificación del iter procesal resulta adecuada, toda vez que los antecedentes de gravedad pueden suscitarse de manera sobreviviente o posterior a la etapa investigativa; solo de esta manera se cumple el objetivo de una norma como la que se intenta.

Por otra parte, se observa que, a diferencia del primer trámite constitucional, la moción también extiende el catálogo de medidas de protección ya no solo al fiscal, sino que también al abogado asistente del fiscal. Ha de recordarse que en atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 19.640, estos colaboradores letrados desempeñan actuaciones judiciales de idéntica naturaleza que los fiscales adjuntos, atendido el carácter de subrogante o suplente de estos (con las limitaciones propias que se les imponga en el ejercicio de sus funciones), por lo que su incorporación dentro de estas medidas de protección resulta adecuado en miras de otorgar un trato igualitario en la protección entre ambos funcionarios en las tareas que desempeñan, particularmente respecto de su asistencia a distintos tipos de audiencias en las que se ven expuestos.

Ahora bien, en cuanto a la tramitación de estas medidas de protección, ellas se regulan en la parte final del inciso primero y el inciso tercero, ambos señalados en el oficio del Senado. De conformidad a la regulación que se propone, será el Fiscal Regional quien decrete estas medidas (de manera fundada), bastando que comunique su decisión al tribunal "a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se trata de la primera audiencia judicial del detenido".

Al respecto, la fórmula empleada por la disposición no es consistente con la regulación procesal penal, en donde el esquema consiste en una solicitud previa por parte del Fiscal hacia el tribunal, siendo el juez, en definitiva, quien debe pronunciarse sobre la procedencia de tales medidas, especialmente aquellas contempladas en el literal a) y b del artículo 78 ter de la propuesta de ley.

En primer lugar, respecto a la participación del fiscal o el abogado asistente del fiscal en audiencias por vía remota

Oficio de la Corte Suprema

(art. 78 ter, letra a), una norma como la propuesta debe quedar entregada a la decisión del juez en audiencia de factibilidad a que se refiere el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales.

En segundo término, en cuanto al literal b) del citado artículo, este no señala el procedimiento mediante el cual deba resguardarse la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal. Producto de lo anterior, surgen fundadas dudas en cuanto a la operatividad práctica de una medida como la que se indica. Así, en el mismo sentido que el párrafo anterior, la reserva de identidad "en audiencia" podría conllevar la implementación de medidas extras que alteran el normal funcionamiento en la toma de audiencias.

Con todo, debe tenerse presente que el establecimiento de este tipo de medidas debe realizarse de manera equilibrada a fin de resguardar el ejercicio de la garantía de publicidad con la protección de los fiscales y los letrados colaboradores.

Por tales motivos, parece preferible un esquema regulatorio orientado a fomentar la coordinación entre los intervinientes, especialmente entre el persecutor y el tribunal, por lo que se estima que, procedimentalmente, debe ser este último el llamado a resolver la procedencia y establecimiento de tales medidas a fin de no alterar la realización de audiencias y el carácter de públicas que estas revisten.

Finalmente, debe tenerse presente que la duración de esta medida de protección (hasta el término de la causa por cualquier motivo o, en caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, hasta que la pena se encuentre completamente cumplida) no parece estar debidamente coordinada con las normas sobre responsabilidad civil de fiscales o funcionarios del Ministerio Público, puesto que, en los términos propuestos, el afectado por "las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público" no podrá conocer la identidad del funcionario que ocasionó el daño, sujeto pasivo de la acción - además del propio servicio, claro está-, sino que en una oportunidad en que la acción pudiese encontrarse prescrita ("cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina", de acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 19.640, Orgánica constitucional del Ministerio Público). El mismo problema se produce respecto de la persecución de la responsabilidad penal de los fiscales.

(ii) Medidas de protección en la declaración en juicio (art. 226 P CPP)

Continuando con el examen, dentro de las disposiciones señaladas en el oficio, se hace alusión a aquella enmienda aprobada en segundo trámite que modifica el artículo 226 P del CPP, en su inciso primero, referido a la declaración en juicio de agentes encubiertos, agentes reveladores o de testigos y peritos a los que se les otorgue la calidad de informantes.

No obstante, el inciso específico mencionado en el oficio, a efectos de brindar un adecuado contexto normativo, conviene analizar íntegramente la norma, la que, por lo demás, no ha sido informada por esta Corte Suprema en sus informes anteriores.

En términos sucintos, la enmienda permite a aquellos agentes reveladores, informantes o de testigos y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N del CPP, "declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente".

La medida se enmarca dentro de la lógica aplicable a las medidas de protección que el proyecto de ley ha querido dispensar respecto de los intervinientes y demás colaboradores en el desarrollo del proceso (vr., artículo 78 ter CPP, propuesto), aspecto que se estima razonable teniendo presente la finalidad de protección y seguridad de quienes interactúan en el procedimiento, lo cual contribuye a incentivar que estos colaboradores declaren.

Empero, nuevamente, al tenor de su redacción, se prescinde del sistema dual solicitud-resolución, fórmula bipartita sobre la cual se erigen las actuaciones dentro de un proceso, teniendo en consideración, además, que es el tribunal el llamado a dirigir la audiencia. De este modo, al tenor de la norma, el ámbito de acción del tribunal solo queda restringido a denegarse de lo señalado por el fiscal, en circunstancias que, con una redacción acorde con una solicitud previa, el magistrado podría solicitar que se complemente lo peticionado por el persecutor.

Por otro lado, en su inciso tercero, la norma agrega que "[e]l tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren". Y agrega que "[u]n funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el

Oficio de la Corte Suprema

desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley".

En estos términos, se observa que el artículo 226 P del CPP establece una norma de prevención que guarda armónica relación con lo preceptuado por el inciso tercero del artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales el cual contempla idéntica regulación, por lo que su incorporación no resulta nuevo en la materia. Esto, además de dotar de coherencia normativa al texto, ofrece garantías a la audiencia en orden a que la declaración por vía remota de aquellas personas constituye una actuación libre y espontánea, disminuyendo la contaminación de la declaración y algún posible vicio de nulidad en torno a la misma que termine por afectar el derecho a defensa del imputado.

Por último, cabe hacer presente que la solicitud y el ejercicio de esta declaración por vía remota debiera enmarcarse dentro de algunos de los numerales previstos por el artículo 107 bis del COT, toda vez que, de conformidad a esta norma de carácter orgánica, se establece que la regla general es que la comparecencia por vía remota no procederá respecto de las audiencias de juicio.

(iii) Medidas de protección para los jueces (art. 226 Y CPP)

Un aspecto fundamental que pone sobre la mesa la iniciativa legal es la introducción de medidas de protección para los jueces por medio de la incorporación del artículo 226 Y.

Cabe mencionar, que la preocupación por resguardar la integridad de los intervinientes, entre ellos, la de los jueces, ha sido un aspecto de especial relevancia al interior del Poder Judicial que ha llevado a esta Corte Suprema a adoptar medidas especiales en tal sentido a propósito de casos de connotación pública que revisten un alto riesgo a los intervinientes.

Por lo tanto, resulta destacable la preocupación del legislador por instaurar una medida como la de este tipo. En la legislación nacional no existe una norma como la propuesta que contenga medidas de protección de jueces de este tipo, por lo que su introducción en el ordenamiento jurídico contribuye a otorgar mayor seguridad en el ejercicio jurisdiccional.

En tal sentido se ha propuesto un artículo 226 Y, del siguiente tenor: "Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reseña de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que haga reseña de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reseña.

La revelación de la información reseñada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O."

Referente a la normativa, su ámbito de aplicación está circunscrito a asuntos de competencia penal, por lo que encuentra como destinatarios a los jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal. Asimismo, se establece que la medida de protección procederá tratándose de procedimientos que involucren la participación de una asociación delictiva o criminal, estableciéndose una causal general que consiste en "motivos de seguridad y en casos graves y calificados".

La norma establece como exigencia para proceder a decretar tal medida que se trate de "casos graves y calificados", lo que supone la existencia de una amenaza concreta que haga idónea la reserva de identidad, todo ello, por medio de una resolución fundada.

Si bien la norma se encamina en la dirección correcta, cabe observar que la misma no señala la oportunidad procesal hasta la cual debe extenderse la reserva de la identidad de los jueces. En este sentido, cabe tener presente que, tratándose de investigaciones procesales similares, la Corte Suprema, en uso de sus facultades

Oficio de la Corte Suprema

conexas, ya ha establecido medidas de este tipo, las cuales destacan, entre otros aspectos, por su carácter temporal, el cual se extiende desde el desarrollo del juicio hasta que la sentencia quede ejecutoriada. La adopción de una estrategia como la referida otorga un tratamiento equilibrado entre la reserva de la identidad de los magistrados con el principio de publicidad y el acceso a la información de los intervinientes.

En relación con lo anterior, una consecuencia del principio de publicidad impone también asegurar la imparcialidad del tribunal en su actuar. Por lo mismo, el inciso segundo de este artículo señala que "[r]especto del juez que haga reseña de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del Código Penal."

El establecimiento de estas prevenciones resulta razonable, toda vez que la identidad del juez no puede ser considerado como un aspecto fungible en las resoluciones que se dictaren dentro del procedimiento, de modo que su incorporación deja a salvo la posibilidad de controlar la relación que el juez pueda mantener con los intervinientes y demás actores del proceso.

En el mismo sentido, el articulado refuerza lo anterior con una regla que garantiza el acceso a la identidad de los jueces tanto para el fiscal como para el defensor de la causa. Así, el inciso tercero del artículo 226 Y señala que "[e]l defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reseña".

Abona este punto el hecho que la identidad de los jueces, también, es de importancia para hacer valer la responsabilidad penal y civil que pudiere surgir por el ejercicio de la jurisdicción.

Sexto: Que, respecto de la nueva hipótesis de detención (art. 127 bis CPP), las enmiendas aprobadas en segundo trámite han incorporado un nuevo artículo 127 bis. Así, el oficio del Senado enviado a esta Corte Suprema señala las modificaciones regula una nueva hipótesis de detención como medida cautelar personal:

"Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado"

Antes que todo, debe prevenirse que una medida como la propuesta requerirá de esfuerzos de coordinación entre los organismos nacionales e internacionales a fin de dar cumplimiento oportuno por parte del tribunal a la solicitud de orden de detención.

Ahora bien, en cuanto a la modificación legal, el articulado mantiene una correcta ubicación sistemática dentro de las normas que regulan la detención como medida cautelar en el Código Procesal Penal.

Tratándose del contenido mismo de la disposición, conviene analizar este de manera separada respecto del inciso primero y segundo que se propone.

En primer lugar, el inciso primero consultado, señala que el tribunal, previa solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Cabe agregar que este inciso refiere que la persona afectada deberá ser conducida ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En cuanto a la técnica legislativa, se establece aquí un deber para el juez, ello, ya que la redacción de la norma está establecida en términos imperativos al emplear la voz "decretará", alejándose de la técnica redactora utilizada en el artículo 127 del CPP respecto de la detención judicial, en donde se señala que "[...] el tribunal, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia[...]" (destacado propio).

Este cambio resulta correcto, pues se corresponde con la diferencia de los presupuestos entre una y otra; en un

Oficio de la Corte Suprema

caso, la detención judicial opera en virtud de un supuesto en que el juez debe ponderar si resulta necesaria la misma ("cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada", según el artículo 127 CPP), mientras en el caso propuesto, basta que el requerido tenga vigente una notificación roja (artículo 127 bis CPP propuesto).

Por otro lado, resulta acertado el establecimiento de un plazo máximo dentro del cual la persona afectada deba ponerse a disposición del tribunal -veinticuatro horas, ampliable hasta 5 días por resolución judicial - intervalo de tiempo que es consistente con aquel establecido a nivel constitucional y legal, y se ajusta a los requerimientos específicos que demanda la cooperación internacional, sobre todo en cuanto la ampliación -recordemos que esta detención tiene por objeto activar el mecanismo de extradición, que requerirá que el Estado requirente prepare de manera adecuada la solicitud de detención previa-.

Con todo, cabe observar que la norma propuesta no regula la posibilidad de apelar respecto a la resolución que deniega la solicitud de orden de detención como sí lo establece el inciso final del artículo 127 del CPP.

Séptimo: Que, en cuanto a las reglas relativas al procedimiento abreviado, en primer lugar, se observa que las enmiendas aprobadas en segundo trámite constitucional buscan modificar el inciso quinto del artículo 407 del CPP relativo a la aceptación de hechos y los antecedentes de la investigación en el procedimiento abreviado.

En segundo término, las referidas enmiendas agregan un inciso final al artículo 469 del CPP relativo a la destinación de los instrumentos tecnológicos que fueren decomisados.

Antes de analizar las modificaciones, es menester señalar que la Corte Suprema se ha pronunciado en dos oportunidades dentro de la tramitación legislativa en orden a las modificaciones propendidas a las normas que gobiernan el procedimiento abreviado, principalmente aquellas que modifican el actual artículo 406 del CPP.

a) Opinión contenida en el oficio N° 48-2023

En dicha oportunidad, la Corte manifestó su parecer respecto a la modificación que buscaba ampliar el límite de procedencia del procedimiento abreviado, lo cual "podría implicar un aumento importante de las cargas de trabajo de los juzgados de garantía, correlato de una hipotética disminución de la carga de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal". Además, se precisó que en el contexto de los delitos respecto a los cuales procedería el procedimiento abreviado, "no debería limitarse el ejercicio de la actividad jurisdiccional al establecerse un catálogo específico en virtud del cual el tribunal puede absolver al acusado, pues cabe preguntarse si acaso los jueces solo pueden absolver bajo los términos de las hipótesis propuestas y no otros."

b) Opinión contenida en el oficio N° 288-2023

En esta oportunidad, el máximo tribunal reiteró lo señalado en su informe anterior respecto a los efectos que la reforma conllevaría en la carga de trabajo de los juzgados de garantía y el Tribunal Oral en lo Penal. Adicionalmente, es su segunda versión advirtió que ampliar el límite de procedencia del juicio abreviado podría implicar una "mayor preponderancia a las instancias de justicia penal negociada, ya existentes", agregando que lo anterior "puede tener efectos empíricos apreciables en aspectos cruciales, como la existencia de una mayor tasa de condenas erróneas.". En definitiva, respecto a estas modificaciones la Corte decidió valorar negativamente la propuesta.

c) Propuesta actual

En primer lugar, si bien no corresponde a una norma señalada en el oficio de consulta a la Corte, se observa que en el proyecto se ha mantenido la modificación al artículo 406 del CPP sobre la ampliación del límite del procedimiento abreviado a diez años de presidio mayor en su grado mínimo. Con respecto a aquello, vale en esta oportunidad reiterar lo ya señalado, particularmente en el segundo oficio antes mencionado, en orden a que tal modificación conllevará una preponderancia de las instancias de justicia negociada junto con la posibilidad de producir un efecto de mayores condenas erróneas.

En segundo lugar, ahora se propone una modificación al inciso quinto del artículo 407 del CPP. Al respecto, se aprecia que la reforma consiste en ampliar los delitos respecto de los cuales procederá el reconocimiento de hechos y antecedentes, suprimiendo la referencia a aquellos contemplados en el artículo 449 del CP. Además, se mantiene la redacción actual en orden a que la rebaja de la pena será solo de un grado y no de hasta dos como se

Oficio de la Corte Suprema

planteó en primer trámite constitucional. En este sentido, ambos puntos se neutralizarán mutuamente, pues si bien aumentará el universo de casos sometidos a este mecanismo por la ampliación del umbral punitivo, el incentivo se mantendrá en la reducción de un grado al mínimo de la pena señalada en la ley. De este modo, solo cabe reiterar la observación en orden a sobreponer los mecanismos de justicia negociada por sobre la tramitación de un juicio oral, público y contradictorio.

Por último, se aprecia que la iniciativa incorpora un inciso final al artículo 469 del CPP. En este sentido, la norma establece una obligación para el tribunal en orden a destinar a las policías, previa solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, que parece neutra, en términos jurisdiccionales.

Octavo: Que, además, el proyecto contempla normas que, no habiendo sido mencionadas el oficio enviado por el Senado a esta Corte Suprema, igualmente conllevan un impacto en el quehacer de los tribunales.

En primer lugar, dentro de estas se identifican como puntos relevantes las siguientes disposiciones:

- Art. 226 B del CPP, que regula el ámbito de aplicación de los agentes reveladores e informantes.
- Art. 226 J del CPP, que regula disposiciones comunes al secreto y acceso a la información de defensa.

En ambas normas se incorpora la posibilidad de apelar respecto a la resolución que resuelve la solicitud de autorización al acceso del registro (art. 226 B del CPP) y aquella resolución que decreta la medida del art. 226 N literal a) sobre protección de datos contenidos en los registros de diligencias que se hubieren practicado (art. 226 J del CPP).

En segundo orden, se observan normas que generan un efecto en el proceso penal a propósito de la comparecencia remota a las audiencias. Tales son:

- Art. 266 del CPP, a propósito de la Oralidad e Inmediación. Se establece la posibilidad de que el juez autorice la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas a la audiencia de preparación de juicio oral.
- Art. 291 del CPP, sobre el principio de oralidad en la audiencia de juicio oral. Se agrega un inciso final que autoriza la comparecencia remota de las víctimas
- Art. 226 Z del CPP, sobre comparecencia a audiencias del imputado por medios tecnológicos en casos graves y calificados por motivos de seguridad.

Este conjunto de normas regula la comparecencia por medios tecnológicos, en distintas etapas del procedimiento respecto de las víctimas y el imputado privado de libertad en casos graves y calificados. La concesión de esta especial forma de comparecencia puede importar al tribunal efectos económicos para acondicionar las salas de audiencia con los equipos necesarios con la finalidad de dar cabal cumplimiento al principio de oralidad e inmediación.

En cuarto lugar, en orden al deber de escrituración de la sentencia, se observa la siguiente disposición:

- Art. 344 del CPP, que establece el plazo para redacción de la sentencia.

La norma aumenta en cinco días el plazo dentro del cual debe redactarse la sentencia. En efecto, la primera parte del inciso primero refiere que "al pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo de diez días". Como se observa, el término legal pasa de 5 a 10 días.

En quinto lugar, se observa también un impacto en la regulación que se le otorga a las convenciones probatorias.

- Art. 275 del CPP, que regula las convenciones probatorias.

Si bien la modificación a la norma no genera una obligación directa al tribunal, sí le otorga al juez la facultad de proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas.

Por último, ha de agregarse también las normas ya analizadas respecto del Código Procesal Penal contempladas en

Oficio de la Corte Suprema

el Artículo Segundo de las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados, principalmente en materia de cooperación eficaz y medidas de protección a los intervinientes, cuyas modificaciones importan un impacto en el quehacer de los tribunales con competencia en lo penal.

Noveno: Que, en síntesis, el proyecto pretende dar solución normativa al contexto actual de ilícitos que revisten una mayor connotación social, lo cual ha provocado el aumento de la sensación de victimización y miedo al delito.

Respecto a las medidas analizadas, estas se orientan a regular la cooperación eficaz y el establecimiento de medidas de protección para los distintos intervinientes del proceso penal, sin perjuicio de aquellas normas sectoriales que se identifican como nudos críticos en el quehacer de los juzgados de garantía y tribunales orales de juicio oral en lo penal.

En materia de cooperación eficaz, el proyecto establece un marco común regulatorio sobre la materia, el cual introduce en el Código Procesal Penal. Sin perjuicio de otras observaciones realizadas en el cuerpo del presente informe, en relación con lo analizado en el segundo informe de la Corte Suprema se observa la mantención del ámbito de control del tribunal en relación con la cooperación y sus efectos en el proceso.

Respecto al grupo de medidas de protección, la regulación apunta al resguardo de fiscales, sus abogados asistentes, jueces, víctimas e imputado. Destaca entre ellas la reserva de identidad de los fiscales y magistrados del proceso penal bajo supuestos graves y calificados, lo que, si bien se estima valioso, no pareciera encontrar la debida coordinación con las normas de responsabilidad civil y penal de ambos grupos de servidores públicos.

Sin perjuicio que la introducción de estas nuevas estrategias regulatorias se enmarcan dentro de la dirección correcta a fin de combatir el contexto de delincuencia respecto de delitos de mayor connotación social, las mismas merecen ser analizadas a la luz de otorgar sistematicidad a los principios que rigen el sistema procesal penal, especialmente, aquellas modificaciones que dicen relación con el aumento en el umbral para la procedencia del juicio abreviado, en cuanto extenderlo a todos los delitos en los que se solicite una pena de hasta 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, por cuanto ello puede conllevar la preponderancia de mecanismos de justicia negociada sobre un juicio oral contradictorio.

Finalmente, se estima del caso reiterar las observaciones planteadas por esta Corte en sus informes anteriores respecto de esta iniciativa, por su relevancia:

1. En relación con la introducción de la suspensión condicional del procedimiento para someter al imputado a un tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales, si bien se valora la intención legislativa, podría requerir la asignación de recursos adicionales que no se encuentran asegurados.
2. Sobre la ampliación del procedimiento abreviado para todo delito en el cual el fiscal solicite la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años (en lugar de 5 años, como es actualmente), se reitera que podría implicar cambios significativos en la carga de trabajo de los juzgados de garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, además de favorecer la preponderancia de la justicia negociada y la posibilidad de producir un efecto de mayores condenas erróneas.
3. Se advierte, por último, la eliminación de la figura del procurador común de querellantes en el proceso penal, que venía propuesta en un nuevo artículo 111 bis del Código Procesal Penal, lo que se valoró positivamente por esta Corte en su informe de 24 de octubre de 2023.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Se previene que los Ministros señores Llanos y Matus no comparten lo expresado en este informe en lo referente a la ampliación del procedimiento abreviado para todo delito en el cual el fiscal solicite la imposición de una pena privativa de libertad no superior a diez años, pues estiman que el aumento del umbral para imponer el mencionado procedimiento, previa negociación entre el imputado y el órgano a cargo de la persecución penal, y con los resguardos legales adecuados, no excluye los fines de resocialización y reinserción, así como de reparación de las víctimas, compartiendo en este punto el proyecto en referencia.

Ofíciase.

Oficio de la Corte Suprema

PL N° 17-2024"

Saluda atentamente a V.S.

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO HERRERA

Ministro(P)

Fecha: 30/04/2024 12:41:14

Informe Comisión Mixta

4.3. Informe Comisión Mixta

Fecha 31 de mayo, 2024. Informe Comisión Mixta en Sesión 25. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

BOLETÍN N° 15.661-07.

Constancias / Normas de Quórum Especial: sí tiene / Consulta Excma. Corte Suprema: sí hubo / Asistencia / Descripción de la controversia / Exposiciones previas / Acuerdos de la Comisión Mixta / Proposición / Texto / Acordado.

HONORABLE SENADO,

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, originado en Moción de los Honorables Senadores señoras Luz Eliana Ebensperger Orrego y Ximena Rincón González, y señores Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast Sommerhoff y Manuel José Ossandón Irrarrázabal, con urgencia calificada de "simple".

El Senado, Cámara de origen, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2024, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública, Honorables Senadores señora Vodanovic, y señores Durana, Flores, Kusanovic y Ossandón.

A su vez, la Cámara de Diputados, Cámara revisora, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2024, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señora Cariola, y señores Alessandri Vergara, Leiva, Longton y Winter.

Posteriormente, los Honorables Diputados señores Alessandri Vergara y Winter, fueron reemplazados por los Honorables Diputados señor Benavente y señora Orsini, respectivamente.

Asimismo, el Honorable Senador señor Kusanovic fue reemplazado por el Honorable Senador señor Quintana.

Prevía citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 23 de abril de 2024, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Durana, Flores, Kusanovic y Ossandón, y Honorables Diputados señora Placencia (en reemplazo de la Honorable Diputada señora Cariola), y señores Leiva y Longton. En dicha oportunidad, eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Flores. Seguidamente, se abocó al cumplimiento de su cometido.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

A juicio de la Comisión Mixta, y en lo relativo a su proposición, el número 18) del artículo segundo, que introduce un artículo 229 bis. en el Código Procesal Penal, debe ser aprobado como norma orgánica constitucional, por cuanto determina atribuciones de los fiscales del Ministerio Público. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

Informe Comisión Mixta

Asimismo, los números 10), 18) y 22) del artículo segundo –en lo referido a la autorización judicial que contemplan-, deben ser aprobados como normas orgánico constitucionales, por cuanto determinan atribuciones de los tribunales. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con su artículo 66, inciso segundo.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Cabe dejar constancia que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión Mixta dirigió oficio a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su parecer respecto de las siguientes normas contenidas en el texto del proyecto de ley en caso de aprobarse la proposición de la Comisión Mixta, toda vez que contienen preceptos relativos a las atribuciones de los tribunales de justicia.

Normas consultadas: números 10), 18) y 22) del artículo segundo, en lo referido a la autorización judicial que contemplan.

- - -

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: la Honorable Senadora señora Loreto Carvajal.

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: el Ministro (S), señor Jaime Gajardo; el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; la Jefa del Departamento Asesoría y Estudios, señora Renata Sandrini; los abogados de la División Jurídica, señora María Florencia Draper y señor Francisco Molina, y los asesores, señora Consuelo Hernández y señores Rafael Ferrada y Pedro Vega.

Del Ministerio Público: el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia; el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo; los asesores, señora Leslie Trollund y señores Samuel Malamud y Francisco Pincheira, y la Edecán, Comandante señora Sonia Flores.

De la Defensoría Penal Pública: el abogado del Departamento de Estudios y Proyectos, señor Cristián Irrarrázaval, y el asesor legislativo, señor Leonardo Moreno.

De la Defensoría de la Niñez: el Defensor, señor Anuar Quesille, y la Jefa de Gabinete, señora Grace Schmidt.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores, señoras Marcia González y Rosario Figueroa, y señores Cristián Abarca, Gonzalo García y Daniel Olivares.

- Otros:

De la Fundación Jaime Guzmán: los asesores, señora Bernardita Valdés y señor Sebastián Videla.

Del Instituto Libertad y Desarrollo: la Investigadora, señora Fiorella Romanini.

Del Comité de Senadores Evópoli: el asesor, señor Jaime Herranz.

Del Comité de Senadores PPD: el asesor, señor Sebastián Divin.

Del Comité de Senadores PS: los asesores, señores Cristián Durney y Óscar Rojas.

Del Comité de Diputados Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, señoras Fernanda Arias, Valia Chacón y señor Mikel de Rementería.

Del Comité de Diputados PS: el asesor, señor Enrique Aldunate.

Informe Comisión Mixta

Del Comité de Diputados RN: los asesores, señor Pablo Celedón y señor Jorge Mera.

Los asesores parlamentarios: del Senador Durana, señora Pamela Cousins y señor César Quiroga; del Senador Edwards, señor Ignacio Pinto; del Senador Flores, señora Carolina Allende; del Senador Insulza, señora Javiera Gómez; del Senador Kast, señor José Manuel Astorga; del Senador Kusanovic, señor Tomás Matheson; del Senador Núñez Arancibia, señor Luis Acevedo; del Senador Quintana, señor Álvaro Pavez; de la Senadora Vodanovic, señor José Miguel Poblete; del Diputado Benavente, señora Bernardita Valdés y señor Arturo Hasbún; de la Diputada Cariola, señoras Ana Paula Ramos y Javiera González; del Diputado De Rementería, señores Johans Aravena y Diego Sotomayor; del Diputado Leiva, señor Enrique Aldunate; del Diputado Longton, señora Constanza Rebolledo; de la Diputada Orsini, señoras Fernanda Meirelles, Brigitte Valenzuela y señor Vicente Gutiérrez, y de la Diputada Placencia, señora Bárbara Barrera y señor Vladimir Vidal.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social (Boletín N° 15.661-07), cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

3) Suprímese el artículo 260 quáter.

4) Sustitúyese, en el numeral 2º del artículo 397, la expresión “en su grado medio” por “en sus grados medio a máximo”.

5) Reemplázase, en el artículo 399, la frase “relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados mínimo a medio”.

Informe Comisión Mixta

6) Sustitúyese, en el artículo 401, la frase “o relegación menores en sus grados mínimos a medios” por “menor en su grado medio”.

7) Elimínase el artículo 411 sexies.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Cuando en el transcurso de una investigación surgiera algún antecedente relevante de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el o los fiscales podrán solicitar al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal o a la Corte, según correspondiere, las siguientes medidas de protección:

a) Participación de las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del o de los fiscales en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del o de los fiscales en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o el rechazo de una medida de protección, o su cese, será apelable únicamente por el Ministerio Público.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Introdúcese un artículo 111 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis. Procurador común. En aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, éstos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, de oficio o a petición de parte, ordenará a éstos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, de entre los querellantes de la causa.

El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el sólo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieran sólo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querrela, conforme lo establece el inciso final del artículo 111.”.

3) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo

Informe Comisión Mixta

hubieren designado”.

4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

5) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justifiquen.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

6) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

7) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 octies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V, VI, VII, VIII o IX del Título Quinto del Libro II del Código Penal, de alguno de los delitos contenidos en el Párrafo V bis del Título Octavo del Libro II del mismo cuerpo legal o en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, por la invocación del fiscal o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

La resolución de un juez que rechaza un acuerdo de cooperación eficaz, de cooperación eficaz calificada o de revisión de condena, o le otorgue un efecto distinto al acordado entre el fiscal y el imputado, será siempre apelable.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Informe Comisión Mixta

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas:

- a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados;
- b) La provisión de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II;
- c) La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra, o
- d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

Tratándose de delitos que la ley califica como económicos, en lugar del efecto establecido en el literal a), el fiscal acordará con el cooperador el reconocimiento de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en la formalización o en su escrito de acusación, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 228 bis.

Artículo 228 quáter. Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Tratándose de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de delitos de secuestro, sustracción de menores y homicidio, o de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales, y que permitan la prueba de su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra una persona secuestrada o sustraída; que permita liberar a una víctima de trata de personas o donde se encontrare el cuerpo de una persona víctima de un homicidio.

En estos casos sólo el fiscal podrá, previa autorización del Fiscal Regional, acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, dependiendo de la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encontraren investigados por otros delitos.

El acuerdo de cooperación eficaz podría incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez de garantía sólo podrá negar el sobreseimiento definitivo por razones fundadas únicamente en la ausencia de los presupuestos del inciso primero.

Artículo 228 quinquies. Cooperación eficaz calificada de un condenado. Tratándose de investigaciones por los delitos señalados en el inciso primero del artículo anterior, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador eficaz que se solicite la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, disponiendo una rebaja de la pena en uno o dos tercios o la sustitución del presidio o reclusión

Informe Comisión Mixta

efectivos por una pena sustitutiva.

La información que el cooperador entregue, en este caso, debe ser precisa, comprobada y verídica y, además, satisfacer alguna de las finalidades de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos se podrá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada.

Artículo 228 sexies. Acuerdo de cooperación. El fiscal, para los efectos de dar lugar a lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá proponer un acuerdo en que consten los términos de la cooperación acordada, el que deberá ser suscrito voluntariamente por el imputado o condenado y defensor. Deberá, además, resguardarse el secreto del acuerdo.

En este acuerdo se incluirán los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 de este Código.

Artículo 228 septies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación.

Si el acuerdo de cooperación contemplara medidas de protección y el cooperador considerare que no han sido ejecutadas, podrá exigir su aplicación al juez de garantía competente.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Artículo 228 octies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no fuere invocada por el fiscal, si durante el juicio quedare acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso, el tribunal podrá únicamente otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante muy calificada de conformidad con el artículo 68 bis del Código Penal o, tratándose de delitos calificados como económicos, como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley N° 21.595, de delitos económicos.”.

8) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

9) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito.
- b) Si la pena que pudiese imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad.
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Informe Comisión Mixta

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

10) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 239, por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

11) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

12) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de

Informe Comisión Mixta

acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

13) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

14) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan.”.

15) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

16) Intercálase, en el artículo 386, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte.”.

17) Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

18) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley.”.

19) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al mencionado proyecto, algunas de las cuales fueron aprobadas por el Senado, en tercer trámite constitucional. En dicha instancia el Senado rechazó las siguientes enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional:

Informe Comisión Mixta

“En el artículo primero:

-Las recaídas en el artículo 69 propuestas por el número 2).

En el artículo segundo:

-La supresión del número 6) del Senado, que modifica el artículo 170.

-La incorporación de un número 9), nuevo.

-La incorporación de un número 18), nuevo.

-La recaída en la letra c), propuesta por el número 8) del Senado [número 19) de esa Honorable Cámara].

-La incorporación de un número 31), nuevo.

-La incorporación de un artículo décimo, nuevo.

-La incorporación de un artículo undécimo, nuevo.”.

En consecuencia, la controversia entre ambas Cámaras se circunscribe a las siguientes disposiciones del proyecto de ley: número 2) del artículo primero; número 6), y literal c) del número 8) del artículo segundo; la incorporación de los números 9), 18) y 31), nuevos, al artículo segundo, y la incorporación de los artículos décimo y undécimo, nuevos.

- - -

EXPOSICIONES PREVIAS

Antes de abordar las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación de esta iniciativa legal, la Comisión Mixta escuchó a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y de la Defensoría de la Niñez.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo, inició su exposición reseñando las normas aprobadas. Primero, se refirió a la propuesta de artículo 68 ter del Código Penal. Explicó que a través de dicha norma se agrava de forma especial la sanción cuando concurren algunas circunstancias que dan lugar a las hipótesis de reincidencia simple o de reincidencia reiterada.

A continuación, subrayó la creación de la institución de cooperación eficaz, que entregará mayores atribuciones al Ministerio Público, y que se contempla en los artículos 228 bis a 228 septies propuestos. Consideró que serán herramientas indispensables para combatir efectivamente el crimen organizado. Posteriormente, destacó el conjunto de normas de protección de intervinientes, a las que el Ejecutivo presentó indicaciones en su oportunidad en razón de las dificultades que se detectaron en juicios complejos, especialmente vinculados con crimen organizado.

En cuanto a las normas relacionadas con detención y prisión preventiva que ya han sido aprobadas, puso de relieve la posibilidad de detención por existencia de alerta roja de Interpol (art. 127 bis); la ampliación de la detención en casos de extranjeros indocumentados (art. 132); la ampliación de la detención en casos de crimen organizado (art. 132); la prisión preventiva por desconocimiento de la identidad del imputado o por falta de documentos que la acrediten (art. 140), y; la incorporación del delito de extorsión en los casos de procedencia de apelación verbal de la prisión preventiva (art. 149). Al referirse a las normas que facilitan la realización de juicios complejos, mencionó las normas que permiten darle un tratamiento procesal distinto al testigo hostil, autorizando preguntas sugestivas (art. 330 bis); la que facilita la incorporación de prueba documental mediante su lectura resumida (art. 333), y aquella que habilita la comparecencia por medios tecnológicos de imputados en causas de crimen organizado y terrorismo privados de libertad (art. 226 Z).

Enseguida, abocó su análisis a las normas rechazadas, y que son materia de la Comisión Mixta:

En cuanto al propuesto artículo 69 del Código Penal, que consiste en una norma de determinación de la pena a partir del punto medio de la pena asignada al delito, explicó que, para el Ejecutivo, se trata de regla que se

Informe Comisión Mixta

entiende en el contexto de un nuevo Código Penal, por lo que su aplicación en el actual sistema penal podría tener consecuencias inesperadas.

Sobre las enmiendas rechazadas que recaen en los artículos 170 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de oportunidad, y 229 bis del mismo cuerpo legal, que contempla la reformatización, consideró que las divergencias entre ambas cámaras son salvables en este trámite.

En relación con las divergencias sobre el artículo 237 del Código Procesal Penal, que regula la suspensión condicional del procedimiento, explicó que el Ejecutivo respalda la postura del Ministerio Público.

Al referirse a las diferencias entre ambas Cámaras respecto al artículo 458 del Código Procesal Penal, sobre el tratamiento de imputados enajenados mentales, expresó que es un asunto que en la práctica supone un problema real, por lo que se estaría trabajando en una forma de resolver dichas diferencias.

A propósito de las modificaciones a la ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, recordó que el Congreso Nacional recientemente aprobó la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, vigente desde el 12 de enero de 2024. Añadió que su preparación e implementación gradual ha implicado un gran esfuerzo que sigue en curso, por lo que introducir nuevas modificaciones al sistema en esta etapa resultaría inconveniente.

Por último, en materia de recompensas, recordó que se ha hecho presente la reserva de constitucionalidad por tratarse de un asunto de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Agregó que la discusión acerca de un sistema de recompensas podría darse en un proyecto de ley que se aboque a ello.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, solicitó aclarar la postura del Ejecutivo acerca de las normas que versan sobre la reformatización.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo, reflexionó que, en principio, la norma tiene problemas en perspectiva de la debida defensa y el debido proceso. Manifestó que la cartera que representa está por aprobar una norma sobre reformatización si es que se corrigen esos conflictos.

A continuación, el Honorable Diputado señor Longton hizo presente que las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados en materia de responsabilidad penal se relacionan con agravar determinadas sanciones respecto a los delitos de mayor gravedad (aquellos que tienen asociada una pena desde el presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado), y modificar ciertas normas sobre determinación de la pena y su cumplimiento. En esos entendidos, expresó su desacuerdo con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en cuanto a que las modificaciones de la ley N° 20.084, propuestas por la Cámara de Diputados, pudieran implicar una incompatibilidad o inconveniente con la implementación de la ley N° 21.527.

Sobre el asunto, el Honorable Diputado señor Leiva señaló que las modificaciones propuestas a la normativa de responsabilidad penal adolescente se aplicarían a la ley N° 20.084, en circunstancias de que la última modificación de esta norma es en virtud de la ley N° 21.527. En este contexto, recordó que esta norma establece en su artículo 59 la obligación de evaluar su propia implementación, por lo que sería improcedente promover modificaciones en la materia sin siquiera haberse alcanzado el hito de evaluación de la ley número 21.527.

Por otra parte, consideró improcedente que las modificaciones antedichas hayan sido ingresadas como indicación el último día de tramitación y de votación en particular en el trámite constitucional del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sin el debido debate y emplazamiento en cada una de las instancias, sin escuchar a los actores involucrados, ni haber consultado a la Excelentísima Corte Suprema conforme al artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Enseguida, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo, declaró que la Cartera de Estado que representa está disponible a resolver prácticamente todas las controversias. Sin embargo, planteó salvedades en materia de responsabilidad penal adolescente. Recordó que las modificaciones se ingresaron al final de la tramitación de este proyecto, en votación en particular, en segundo trámite, por lo que no hubo oportunidad de discutir, presentar evidencia ni plantear distintos aspectos vinculados con el sistema de responsabilidad penal adolescente, como sus datos y estadísticas, ni de recibir informe del Poder Judicial a su respecto.

Informe Comisión Mixta

A continuación, comentó que las cifras consolidadas desde el año 2015 hasta el año 2023 muestran que el número de ingresos de causas al Ministerio Público por responsabilidad penal adolescente ha disminuido. Sin embargo, reconoció que, en términos relativos al número total de ingresos, la gravedad de los delitos efectivamente ha sido mayor.

Concordó con el Honorable Diputado señor Leiva, en cuanto a que las modificaciones propuestas son muy sustantivas, considerando que ya hay una reforma en implementación, y que todavía no se alcanza el hito de su evaluación. En definitiva, expresó que para el Ejecutivo es preferible esperar que la implementación de la ley número 21.527 esté completa, y luego evaluar el sistema con evidencia concreta.

Posteriormente, expuso el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, quien subrayó la relevancia de las normas que establecen medidas nuevas sobre protección de fiscales, testigos, víctimas y jueces; las que se refieren a cooperación eficaz; y las que permiten agilizar los juicios orales.

Como punto aparte, señaló que sería deseable que la ley regulara la realización telemática de los juicios en casos de crimen organizado o regidos por la normativa anti terrorista, con tal de que esa decisión no dependiera del buen o mal criterio de un juez en particular.

A continuación, realizó observaciones a los puntos más críticos desde la perspectiva del Ministerio Público. Sobre el artículo 69 del Código Penal propuesto en el proyecto de ley, consideró que se trata de una decisión de política pública, que tiene como resultado variar el “desde” aplicado por los jueces en la determinación de la pena. Recordó que la experiencia ha demostrado que normalmente los jueces suelen recurrir al menor grado de la pena al imponer una sanción. Por último, afirmó que el Ministerio Público seguirá solicitando las penas que le corresponde pedir.

Respecto a la restricción del principio de oportunidad, sostuvo que la norma pretende establecer limitaciones adicionales a las que ya tiene el Ministerio Público en la aplicación del principio de oportunidad. Sobre el particular, comentó que las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional en la materia actualmente son más estrictas que las normas que está promoviendo el proyecto. En ese sentido, y arguyendo razones de política pública, consideró que una norma de esta especie no es conveniente, pues en algún momento -de conformidad a criterios de política de persecución penal- podrían requerirse criterios más laxos para su aplicación, cuestión que esta norma restringiría.

En cuanto a las normas que abordan el archivo provisional, explicó que el artículo 167 del Código Procesal Penal propuesto implica un problema de medios para el Ministerio Público: actualmente se encuentra en implementación una política de nuevo trato hacia las víctimas, basada en la experiencia internacional en la materia. Las víctimas aumentan su adhesión al proceso penal siempre que tengan la posibilidad de ser oídas, informadas y tratadas con respeto. En ese sentido, la norma impone una nueva obligación al Ministerio -que implicaría destinar funcionarios a realizar una síntesis respecto al archivo provisional y las diligencias investigativas practicadas- y restringe los medios que podrían utilizarse para la comunicación, excluyendo, por ejemplo, mensajería instantánea como WhatsApp. En definitiva, solicitó que, en lugar de fijarse el contenido y los medios de información a la víctima, se establezca simplemente la obligación de informar los fundamentos y las gestiones investigativas, en la forma que regule el Fiscal Nacional a través de una instrucción general.

Enseguida, se refirió a la modificación propuesta al artículo 222 del Código Procesal Penal. Solicitó considerar que eventualmente interceptar víctimas y testigos es perfectamente útil y necesario para que la investigación prospere —en, por ejemplo, casos de secuestro o crimen organizado.

Tocante al artículo 229 bis del Código Procesal Penal propuesto, relativo a la reformatización, explicó que viene a resolver un desacuerdo jurisprudencial. Relató que en los últimos 25 años no hubo inconveniente ni reproche alguno en que los fiscales reformatizaran, siendo un asunto pacífico y jurisprudencialmente aceptado. Esto, acotó, habría cambiado en la tramitación del caso del niño Tomás Bravo, en que la Excelentísima Corte Suprema afirmó que la reformatización no está establecida en la ley, cuestión que reiteró en una serie de sentencias posteriores, principalmente asociadas a la circunstancia de que la decisión de reformatización se toma poco tiempo antes del cierre de la investigación.

Juzgó que lo razonable en un contexto como el descrito, consiste en no cambiar aquello que funciona, y tratar de mejorarlo en los aspectos en que sea posible. De esta manera, sugirió no afectar las atribuciones del Ministerio

Informe Comisión Mixta

Público para los efectos de redefinir los hechos por los cuales se persigue o la calificación jurídica de esos hechos, pues en eso consistiría la autonomía constitucional del Ministerio Público. Añadió que la formalización de una persona implica que se mantiene vigente la presunción de inocencia, pero que se van a seguir realizando diligencias de investigación, que podrían llevar al Ministerio Público a conclusiones distintas, presupuesto que hace necesaria la existencia de la facultad para cambiar la formulación de los hechos, ajustándolos al mérito de la investigación, con tal de mantener el principio de congruencia que exige nuestro proceso penal. Acotó que, de no existir la facultad de reformalizar, los fiscales se verían obligados a cerrar una causa y abrir una nueva, exponiendo a resultados indeseables la vigencia de una determinada medida cautelar.

En definitiva, solicitó que el proyecto se encargue de solucionar la afirmación de la Excelentísima Corte Suprema, dándole reconocimiento expreso a esta institución, y regulándola tal como se ha venido practicando en los últimos 20 años. Aclaró que un aspecto a mejorar es definir hasta qué momento se puede solicitar la reformalización, aspecto que ha sido más frecuentemente reprochado. Añadió que, además, podría expresarse cuánto tiempo puede seguir abierta la investigación después de practicada una reformalización.

Luego, abordó la limitación a la suspensión condicional del procedimiento, modificación que recae en el artículo 237 del Código Procesal Penal. Sobre el particular, señaló que, en la misma línea de lo que ocurriría con el principio de oportunidad, las instrucciones generales de la Fiscalía ya son más exigentes que la norma propuesta. Sin embargo, no sería recomendable alterar la norma legal, pues en algún momento, por razones de política de persecución criminal, se podría requerir una mayor flexibilidad.

Después, comentó la modificación que recae sobre el artículo 485 del Código Procesal Penal, sobre los imputados enajenados mentales. Afirmó que es un asunto crítico, y su decisión pasa por criterios de política pública. Explicó que el lugar en que se mantengan privadas de libertad las personas respecto de las cuales existan todavía dudas en cuanto a si serán sometidas o no a un proceso penal, es determinante. Dichas personas deben ser privadas de libertad en un recinto carcelario; en un recinto hospitalario especialmente adecuado para evitar su fuga y garantizar su integridad y la del resto de la población, o; en un recinto todavía más especial y específico, con el que actualmente Chile no cuenta. Concluyó que, en cualquier caso, no debería ocurrir que solo por estar evaluándose una posible enajenación mental la persona en cuestión quede en libertad, pues en ese caso, bastaría un par de informes —cuestionables y parciales— para obtenerla.

Por último, en cuanto a la facultad de ofrecer recompensas por información relevante, consideró que es propio de una decisión de política pública. Estimó que podría ser una herramienta conveniente, sin embargo, planteó dudas acerca de si el Presidente de la República es la autoridad idónea para evaluar su aplicación y ofrecerla, considerando que no tiene la dirección de la investigación penal.

La Honorable Senadora señora Vodanovic comentó que la opinión de los operadores del derecho en la materia, como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, es especialmente relevante para nutrir el proyecto de ley.

A continuación, afirmó que, sin perjuicio de las estadísticas que muestre el sistema de responsabilidad adolescente, la percepción ciudadana es que los niños —ya no solamente los jóvenes— están actuando con una violencia inusitada.

En cuanto a las modificaciones propuestas sobre el archivo provisional, advirtió que una regulación deficiente podría implicar recarga laboral en los funcionarios del Ministerio Público, lo que atentaría con su función principal. Enseguida, consideró que el foco de atención no debiese estar en la comunicación del archivo provisional, sino en la gran cantidad de casos en que se usa esta facultad, lo que, en definitiva, genera frustración en las víctimas. Consideró que es un problema que no se resolverá con el presente boletín, pues requiere revisar íntegramente las salidas alternativas del proceso penal.

Por último, manifestó que para obtener una mejor persecución penal, debe legislarse efectuando el adecuado análisis de cada una de las enmiendas planteadas. En este sentido, mencionó, a modo de ejemplo, la estrecha relación que existe entre la reformalización y la oportunidad para ejercerla, y las garantías del debido proceso, asunto que requeriría un cuidadoso debate.

El Honorable Senador señor Durana indicó que la ciudadanía tiene la expectativa de que este proyecto de ley ponga fin al fenómeno de “puerta giratoria”. Añadió que, de la misma manera, existe en el pueblo la percepción de que los recintos penitenciarios actualmente no constituyen un castigo.

Informe Comisión Mixta

En esos supuestos, expresó su preocupación por las modificaciones a la normativa relacionada con la responsabilidad penal adolescente. Al respecto, afirmó que a través del sistema se expone a los adolescentes como futuros “soldados” del crimen organizado.

Por último, opinó que debe considerarse un plazo de oportunidad para el ejercicio de la reformatización por parte del Ministerio Público, pues podría ocurrir que personas inocentes resulten estigmatizadas por plazos excesivos.

A continuación, el Honorable Diputado señor Benavente afirmó que la divergencia más compleja entre ambas Cámaras es la relacionada con la regulación de la reformatización.

Por otra parte, hizo presente que la derogación de la segunda regla contenida en el artículo 449 del Código Penal está directamente relacionada con que se mantenga el punto medio de la pena como criterio de determinación en el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Sugirió que, en un caso diverso, se reabra la discusión acerca de la derogación de la norma señalada.

Luego, el Honorable Diputado señor Leiva concordó con su antecesor en el uso de la palabra, en cuanto a reabrir el debate acerca de la segunda regla contemplada en el artículo 449 del Código Penal, en caso de no haber acuerdo en mantener el punto medio de la pena como criterio de determinación en el artículo 69.

Posteriormente, señaló que la reformatización es una facultad que tiene cabida en el proceso penal, y en el proyecto de ley se presenta la necesidad de regularla. Estimó que debe estatuirse un límite de modo tal que, a través de su uso abusivo, no pueda sobrepasarse el plazo para declarar el cierre de la investigación, contemplado en el artículo 247 del Código Procesal Penal.

Finalmente, subrayó que las indicaciones relacionadas con la regulación de la responsabilidad penal adolescente fueron declaradas inadmisibles en su oportunidad, para luego ser renovadas por una mayoría circunstancial en la Sala de la Cámara de Diputados, por lo que no han sido objeto de análisis ni debate. Luego, hizo hincapié en la inconveniencia e improcedencia de abordar dichas modificaciones en el presente proyecto de ley.

En una sesión posterior, el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, insistió en solicitar que, considerando algunos fallos de la Excelentísima Corte Suprema en la materia, la Comisión Mixta reconozca, mediante el proyecto de ley, la existencia de la reformatización, sin innovar en la forma en que esta práctica se ha consolidado en tribunales. En el mismo sentido, sugirió nuevamente modificar la norma del número 8 del artículo segundo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, vale decir, la que impone el deber de informar a la víctima de un delito acerca de la decisión de archivo provisional a su respecto, de modo tal que reconozca los avances de la tecnología en cuanto a la forma y medio de practicar dicha comunicación.

Posteriormente, valoró la regulación de los casos en que se verifica el tratamiento problemático de drogas y alcohol en el procedimiento penal, y la contemplar la dificultad para identificar al imputado como criterio para evaluar la medida cautelar de prisión preventiva o ampliación de la detención.

Por último, se refirió a la propuesta de normas que modifican el sistema de responsabilidad penal adolescente. Consideró que si bien estas se encausan en la dirección apropiada y obedecen a un diagnóstico de la realidad acertado —en tanto efectivamente se verifica un aumento en el uso de la violencia por parte de un grupo de niños, niñas y adolescentes especialmente prolífico en lo delictual— resulta aconsejable esperar la evaluación de las últimas modificaciones realizadas al sistema, a través de la ley número 21.527, para analizar en su mérito la introducción de nuevos cambios.

A su turno, el asesor jurídico de la Defensoría Penal Pública, señor Leonardo Moreno, explicó que la entidad que representa comprende que el sistema de persecución penal debe adaptarse a la mayor complejidad que presentan los actuales fenómenos criminales. En ese entendido, sostuvo que los sistemas de persecución penal democráticos propios de un Estado de Derecho entienden y compatibilizan racionalmente una persecución penal eficaz con la cautela y resguardo de los derechos y garantías individuales de las personas que son objeto de persecución.

En cuanto a las modificaciones propuestas al principio de oportunidad y a la suspensión condicional del procedimiento, coincidió con la postura del Ministerio Público en que son materia de la política de persecución penal de dicha entidad. Añadió que las instrucciones generales del Fiscal Nacional suelen ser todavía más exigentes que las nuevas propuestas legales en la aplicación de dichas instituciones, por lo que sería preferible evitar la creación de un marco legal rígido, dejando así abierta la posibilidad de un actuar más flexible en caso de

Informe Comisión Mixta

ser necesario.

A continuación, analizó la incorporación de la reformatización al Código Procesal Penal. Aclaró que la Excelentísima Corte Suprema no desconoce la existencia de la reformatización, sino que declara que no está regulada legalmente en el Código Procesal Penal, en razón de lo cual se ha visto en la necesidad de fijar contornos de aplicación. En definitiva, afirmó que no hay debate jurisprudencial respecto de su procedencia. En esos entendidos, explicó que las problemáticas con la reformatización se relacionan, principalmente, con el debido proceso —pues podría entrar en conflicto con la prohibición de sorpresa, con el derecho a la defensa informada y con el principio de congruencia penal— y con la oportunidad para su ejercicio. Sin perjuicio de ello, consideró que hay otros asuntos que no han sido abordados en la discusión, tales como sus efectos propios, y las relaciones de la institución con el plazo legal de investigación del artículo 247 del Código Procesal Penal y con el debate de las medidas cautelares. Por último, subrayó la importancia de los criterios que la Corte Suprema ha generado para delimitar su contenido, en especial aquellos relacionados con la sustitución de los hechos, es decir, con la posibilidad de que una reformatización cambie enteramente la imputación original.

Sobre la enmienda introducida en el segundo trámite constitucional, para modificar el artículo 458 del Código Procesal Penal, explicó que, desde el año 2015, es jurisprudencialmente pacífico que la suspensión del procedimiento por la aparición de antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, no pone término a las medidas cautelares decretadas, y que en aquellos casos en que la persona está sometida a prisión preventiva, la medida cautelar es sustituida por la medida de internación provisional.

Razonó que con la modificación propuesta no sería posible modificar, sustituir o revisar la prisión preventiva en caso de contarse con antecedentes que permitan presumir la inimputabilidad del imputado, por lo que ya no podría ser sustituida por la medida de internación provisional como ocurre actualmente en la práctica. Dijo también que una persona imputada con medidas cautelares en libertad no podría ver modificadas sus cautelares, en el sentido de imponer algunas que resguarden su salud mental en el procedimiento como, por ejemplo, tratamientos ambulatorios o algún tipo de terapia. Por otra parte, observó que la propuesta no se hace cargo del lugar donde debe cumplirse la medida de internación provisional, cuestión que involucra recursos, y ha sido un problema histórico. Por último, señaló que la norma no regula el caso en que la medida cautelar previamente decretada se trate de una distinta a la prisión preventiva.

Finalmente, se refirió a las modificaciones propuestas al sistema de responsabilidad penal adolescente. Consideró que no es conveniente introducir modificaciones al sistema, teniendo como fundamento que la ley número 21.527 está implementándose gradualmente, y que todavía no se alcanza el hito de su evaluación. Por otra parte, advirtió que se pretende establecer regímenes punitivos que pueden ser equivalentes o incluso superiores a los de un adulto, alterando la regla general en derecho comparado. En ese sentido, recordó que Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por aplicar a un adolescente penas equivalentes a las previstas para los adultos.

El abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrázaval, inició su presentación analizando la divergencia en torno al artículo 69 del Código Penal, y se refirió, en particular, a la proposición referida al punto medio de la extensión de la pena como regla inicial para su determinación. Explicó que esta modificación podría impactar en la eficiencia del sistema de justicia penal, pues la estructura del Código Procesal Penal responde a la prognosis de la pena, de modo tal que de esto dependen las salidas anticipadas, las salidas alternativas y las medidas cautelares que contempla. Señaló que, si se mantiene el punto medio de la extensión de la pena como regla para su determinación, hay una serie de delitos y casos —entre ellos algunos de los delitos más usuales del Código Penal— respecto de los cuales no se podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, incluso si son cometidos por personas sin antecedentes penales. En consecuencia, el número de causas que ya no puedan terminarse en una primera audiencia —y que en su lugar requerirán de una tramitación más larga en el marco de un juicio simplificado—, aumentará de una forma insospechada. Por otra parte, advirtió sobre su impacto en cuanto a la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. Detalló que el punto medio de la extensión de la pena en el caso de diversos delitos implica una sanción superior a la pena de crimen, lo que constituye un criterio autónomo para que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. En definitiva, afirmó que esta modificación al artículo 69 del Código Penal tendría como consecuencia un notable aumento en la aplicación de la prisión preventiva, cuestión especialmente preocupante si se considera la sobrepoblación en los recintos penitenciarios.

Informe Comisión Mixta

En conclusión, declaró que, a juicio de la Defensoría Penal Pública, es conveniente eliminar la referencia al punto medio en la extensión de la pena, manteniendo los demás elementos de la redacción, los que calificó como razonables.

Posteriormente abordó la enmienda introducida en el segundo trámite constitucional para modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal, sobre interceptaciones telefónicas. Expresó que nuestra legislación vigente sigue el estándar internacionalmente utilizado en la materia, es decir, exige que los requisitos de 1) haber sospechas fundadas de que una persona participó o va a participar en un ilícito, y 2) que la interceptación sea necesaria o imprescindible para la investigación, concurren conjuntamente en la situación de que se trate. Al cambiar la conjunción “y” por “o”, eventualmente se autorizaría la interceptación de los teléfonos de personas respecto de las cuales no existan sospechas de que estén involucradas en un delito, lo cual no sería razonable. Añadió que el mencionado artículo 222 es de aplicación general, y no se restringe únicamente a investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En definitiva, sugirió rechazar la modificación.

El Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, expuso al tenor de la minuta de presentación que ofreció como insumo a los integrantes de la Comisión Mixta.

Abogó por el rechazo de las modificaciones propuestas a la ley número 20.084. Advirtió que, sin perjuicio del alza que se ha producido el último año, los delitos cometidos por jóvenes ha venido en franco descenso en los últimos siete años. Al respecto, afirmó que los jóvenes que ingresan al sistema penal suelen ser reincidentes, y por delitos cada vez más graves, por lo que el problema a tratar no sería la cantidad de delitos, sino la gravedad de ellos y los niveles de violencia con que actúan sus autores, cuestión que, en definitiva, justifica la adopción de medidas por parte del Estado. En este sentido, consideró que la respuesta estatal debería enfocarse desde la prevención del delito, incursionando en nuevas formas de intervención, pertinentes y efectivas.

Posteriormente, opinó que en razón del contexto de implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y de la ley número 21.527, resulta técnicamente inadecuado proponer modificaciones a la ley número 20.084 —cuyo texto y reglamento también fueron objeto de modificaciones por la ley número 21.527, que no solamente creó el Servicio antes mencionado—, sin que se haya cumplido con la evaluación y retroalimentación que la propia ley ordena respecto a su puesta en marcha. Consideró que perfectamente se podría presentar una modificación a la ley número 20.084, pero esa modificación debería proponerse a través de una mirada a los programas, mecanismos de ejecución de sanciones y mecanismos de acompañamiento que crea el nuevo sistema, y no únicamente a sus sanciones.

En cuanto a su pertinencia legislativa en el trámite de Comisión Mixta, hizo presente que al ser inicialmente declaradas inadmisibles las modificaciones al sistema de responsabilidad penal adolescente, no se escuchó a ningún experto, institución ni autoridad competente para realizar un análisis concreto sobre el tema. En consecuencia, señaló que estas propuestas no fueron objeto de una discusión legislativa adecuada, cuestión especialmente necesaria para cuestiones que afectan derechos fundamentales. En definitiva, opinó que, como no formaron parte del debate previo, afectan esencialmente las ideas matrices del proyecto, que es el foco en la reincidencia y en dar eficacia a la persecución criminal en adultos.

Posteriormente, aludió a las estadísticas de delitos ingresados en materia de responsabilidad penal adolescente, sistematizadas por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. Concluyó que los datos expuestos —incluidos en la minuta que presentó a la Comisión— reflejan que el problema no es el aumento de delitos o que los adolescentes están cometiendo más delitos, sino un cambio en los delitos que se cometen y en la forma en que se abordan las causas de dichos delitos precisamente para luchar contra la delincuencia juvenil. Añadió que el problema es más complejo, y que el aumento de penas no parece ser la solución. Estos problemas complejos dicen relación con la forma en que las trayectorias de vida de algunos adolescentes se ven gravemente afectadas, y la manera en que en ello pueden estar influyendo diversos fenómenos sociales, de explotación y vulneraciones de derechos.

Luego, argumentó que, según la información recabada por la Defensoría de la Niñez, no se ha demostrado que el aumento de penas tenga un efecto disuasivo significativo en la actividad delictual. En el mismo sentido, afirmó que, según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, el aumento de penas tendría un efecto, pero no significativo. Por otra parte, los individuos con motivación delictiva no considerarían estos aumentos para abstenerse de delinquir, siendo las medidas de prevención, patrullajes focalizados, planes cuadrantes y mecanismos de resocialización, los factores que han demostrado ser efectivos para disminuir la comisión de

Informe Comisión Mixta

delitos. Por último, coincidió en que los aumentos de pena en materia de responsabilidad penal adolescente pueden hacer coincidir los regímenes de adultos y de jóvenes, cuestión que ha acarreado la responsabilidad internacional de otros países.

Finalmente, señaló que las modificaciones propuestas no observan los enfoques y principios fundamentales en la materia, a los que Chile ha adherido mediante diversa normativa e institucionalidad. En específico, comentó que las modificaciones a la ley número 20.084, que son materia de competencia de la Comisión Mixta, entran en colisión con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, al no suponer una evaluación y determinación de ese elemento en la aplicación de las penas; el principio de proporcionalidad de la pena, pues en determinados casos se establece como única sanción posible la de mayor intensidad; el principio de especialidad, y; el principio de excepcionalidad de la pena privativa de libertad.

El Honorable Diputado señor Longton indicó que las cifras de infractores juveniles han fluctuado significativamente en el último tiempo. En efecto, se ha verificado un descenso desde 49.000 en 2014, a 27.000 en 2022, pero con un dramático aumento a 36.468 en 2023, situándose entre los peores años en términos de ingresos de infractores juveniles. Además, destacó el aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes, mencionando que, de los asesinatos consumados cometidos en 2022, un 10% corresponde a autores menores de edad, mientras que en el caso de los robos violentos, esa cifra asciende a un 20%.

A continuación, recordó que la reciente modificación del artículo 21 de la ley número 20.084 alteró la regla de determinación de penas, dificultando que los menores enfrenten penas severas por delitos frustrados o tentados. Argumentó que esto ha provocado una distorsión en el sistema penal, dando lugar a penas demasiado bajas para menores, cuestión que se pretende corregir.

Por otra parte, detalló que los cambios propuestos buscan aumentar las penas de delitos graves para menores de 14 a 16 años a un rango de 5 a 8 años, y para menores de 16 a 18 años a un máximo de 10 a 15 años. En casos de reincidencia, se pretende aplicar el tramo superior de la pena, y eliminar la regla de reducción de un grado respecto al mínimo. Concluyó afirmando que las modificaciones propuestas no homologarían penas de adultos a menores de edad.

Luego, el Honorable Senador señor Durana insistió en que la iniciativa persigue poner término al fenómeno conocido como "puerta giratoria" del sistema penal. En esta línea, estimó que si una persona ha delinquido un gran número de veces es razonable que permanezca encarcelada, ya que el Estado puede no tener la capacidad de rehabilitarla.

Sobre la suspensión condicional de penas para reincidentes, sostuvo que la ciudadanía espera que quien reincida en conductas delictivas sea objeto de sanciones ejemplificadoras.

Posteriormente, comentó que el nudo principal acerca de la reformalización es el plazo en que esta puede solicitarse, pues se corre el riesgo de extender innecesariamente el término de investigación respecto a una persona que, en definitiva, resulta ser inocente.

En cuanto a las medidas cautelares respecto a personas sobre las que se pueda presumir enajenación mental, consideró que, si bien no deberían estar en la cárcel, no sería lógico que quedaran en libertad, para evitar que sigan delinquiendo.

Reflexionó que los primeros infractores adultos deben tener un trato diferenciado. En el mismo sentido, afirmó que los niños, niñas y adolescentes que sean infractores primerizos deben recibir un tratamiento diferente, priorizando su interés superior. Sin embargo, reconoció que algunos menores son reincidentes y deben ser tratados en consecuencia, por lo que solicitó a los representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y de la Defensoría de la Niñez que proporcionen orientación sobre el mejor equilibrio para resolver la divergencia en cuanto a la modificación de la ley número 20.084.

En respuesta al Honorable Senador señor Durana, el abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrázaval, subrayó que el artículo 69 propuesto por el proyecto de ley es una norma de determinación de la pena de aplicación general, por lo que afectaría también a primerizos. Añadió que el artículo 68 ter propuesto es el que regula la situación específica de los reincidentes.

El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, resaltó que, según los datos de ingresos de causas del Ministerio

Informe Comisión Mixta

Público, del Servicio Nacional de Menores y del nuevo servicio, la única cifra que se mantiene estable en el tiempo es el porcentaje que representan los infractores de ley adolescentes en el total de las personas que cometen delitos, que es 2% o menos, desde el año 2015 hasta la actualidad.

Destacó la relevancia de las cifras disponibles para abordar una reforma tan significativa en esta materia. Recordó que la reforma anterior tomó más de siete años y modificó completamente el sistema, creando jueces, fiscales y defensores especializados. Resaltó que dicha reforma está en plena implementación y requiere una evaluación cuidadosa, que servirá de insumo para, en el futuro, legislar de manera prudente y con todos los antecedentes precisos y necesarios.

- - -

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Artículo primero

Número 2

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 2) del artículo primero del proyecto de ley, cuyo tenor literal es el siguiente:

“2) Sustitúyense los artículos 69 y 69 bis, por los siguientes artículos 68 ter y 69, respectivamente:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9º o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere la circunstancia atenuante del numeral 1º del artículo 11.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1º o que el autor hubiere cooperado eficazmente.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones. Entre ellas, dos enmiendas recayeron sobre el artículo 69 propuesto.

El Senado, en tercer trámite, rechazó las enmiendas antedichas.

Al iniciar la discusión de esta divergencia, la Comisión Mixta consideró una proposición preliminar para resolverla, consistente en sustituir el texto del artículo 69 propuesto por el siguiente:

“Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al

Informe Comisión Mixta

número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley N° 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.”.

Como propuesta subsidiaria, la Comisión contempló la posibilidad de mantener el vigente artículo 69 del Código Penal, al incorporar, por una parte, el nuevo artículo 68 ter propuesto en el primer trámite constitucional, con las modificaciones sugeridas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional y, por la otra, suprimir el artículo 69 bis.

El Honorable Diputado señor Longton estimó que la propuesta en discusión no representa ningún cambio sustantivo respecto al vigente artículo 69 del Código Penal. Opinó que la incorporación de la frase “mayor o menor intensidad de la culpabilidad” es un elemento adicional del cual se desconocen sus efectos prácticos. En esos supuestos —y sin perjuicio de reconocer que personalmente prefiere mantener la fórmula del punto medio, debiendo el juez, en cada caso, determinar si procede aplicarlo o no, en atención a la naturaleza divisible o indivisible de la pena de que se trate— expresó que es preferible mantener el vigente artículo 69 del Código Penal, a introducir modificaciones como las sugeridas.

El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, hizo presente que el Ejecutivo apoya la propuesta principal, pues el artículo 69 sugerido, junto con la regla de reincidencia, dan cumplimiento al objetivo principal del proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, expresó que la alternativa subsidiaria también parece conveniente.

El Honorable Senador señor Durana señaló que las propuestas para solucionar esta divergencia no parecen distinguir de forma efectiva entre aquellos infractores reincidentes, que merecen un trato más severo a través de la aplicación del punto medio de la pena asignada al delito que cometen, y aquellos que merecen un trato más considerado, como los menores de 18 años y otras personas en circunstancias especiales, que sin ser reincidentes se verían en contacto estrecho con delincuentes.

El Honorable Diputado señor Leiva aclaró que las circunstancias especiales que consagra la propuesta dicen relación con la víctima de un delito, no con sus autores.

En cuanto al criterio del punto medio de la extensión de la pena en la determinación de ella, explicó que es problemático desde la perspectiva de la sistematicidad de las penas y su carácter divisible o indivisible, y su aplicación resultaría complicada en los casos de delitos que tengan asignada la pena de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado. Por otra parte, recordó que la “intensidad de la culpabilidad del responsable” ya es un factor de ponderación en nuestra legislación, específicamente en el artículo 18 de la ley número 21.595, de delitos económicos, por lo que es un criterio actualmente vigente, y útil para el intérprete.

Luego, el Honorable Diputado señor Benavente destacó que la propuesta innova al cambiar la frase “extensión del mal producido por el delito”, del vigente artículo 69 del Código Penal, por “extensión del mal que importa el delito”. Se manifestó a favor de esta redacción, pues atiende más a la antijuridicidad de la conducta que a los efectos que produce el delito.

Posteriormente, manifestó estar en contra de la fórmula “mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable”, pues genera un ámbito discrecional en la determinación de la pena por parte del juez.

El Honorable Diputado señor Longton observó que con la propuesta preliminar recién descrita se eliminaría el punto medio de la extensión de la pena como criterio de determinación —norma central en cuanto al objetivo principal del proyecto de ley—, cuestión que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Consideró que la Comisión Mixta no debería pronunciarse en ese sentido.

El Abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrázaval, opinó que la norma contenida en el artículo 68 ter del Código Penal propuesto es la esencia del proyecto de ley, y no el nuevo artículo 69 propuesto. Aclaró que el criterio del punto medio de la extensión de la pena para efectos de su determinación fue rechazado por el Senado en razón de su problemática aplicación procesal en cuanto al pronóstico de la pena, y sus impactos en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva y de salidas alternativas.

El Honorable Diputado señor Leiva insistió en que la “intensidad de la culpabilidad del responsable” ya es un elemento vigente, introducido por la ley de delitos económicos, y aceptado por la doctrina y la legislación

Informe Comisión Mixta

comparada. Por otra parte, solicitó aclarar si es que existe una diferencia sustantiva entre las fórmulas “extensión del mal producido por el delito” y “extensión del mal que importa el delito”.

El Honorable Diputado señor Benavente explicó que la “extensión del mal que importa el delito” atiende a la antijuridicidad misma de la conducta sancionada, mientras que la “extensión del mal producido por el delito” atiende a los efectos concretos que produce la conducta típica en la situación particular.

El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, hizo presente que el artículo 18 de la ley de delitos económicos contempla los elementos que la propuesta preliminar plantea en su redacción para el artículo 69 del Código Penal. En ese entendido, consideró que, en principio, podría ser relevante acoger la modificación propuesta en cuanto a la “extensión del mal que importa el delito”. Por otra parte, en términos técnicos, señaló que la frase aporta precisión en cuanto al significado del delito consignado por el legislador.

El Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo, afirmó que, como esta norma tendrá una aplicación mucho más extensa que la ley de delitos económicos, puede ser conveniente mantener la formulación del vigente artículo 69 del Código Penal, vale decir, “extensión del mal producido por el delito”, pues ya está interiorizada por los tribunales.

En cuanto al elemento de la “intensidad de la culpabilidad del responsable”, estimó que sería aplicable en ciertos casos excepcionales, y no tendría un mayor impacto en la determinación de la pena de la amplia mayoría de delitos.

El Honorable Diputado señor Leiva hizo notar que para el profesor Alfredo Etcheberry, la extensión del mal precisamente corresponde a la afectación que importa el delito respecto del bien jurídico tutelado.

Luego, sobre la intensidad de la culpabilidad del responsable, sostuvo que es un factor y herramienta muy relevante para elevar las penas cuando en el caso concreto no concurre una agravante de las contempladas en el artículo 12 del Código Penal. Propuso como ejemplo el caso de conducción en estado de ebriedad, explicando que aunque el agente de que se trate conduzca con una dosificación de 1,5 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo, será distinta la intensidad de su culpabilidad o eventual responsabilidad si lo hace a una velocidad de 20 kilómetros por hora, en comparación a que si lo hiciere a 220 kilómetros por hora.

El Honorable Diputado señor Longton dijo que es preferible mantener la redacción del vigente artículo 69 del Código Penal, antes que modificarlo de acuerdo a la propuesta inicial en análisis. Explicó que introducir un nuevo elemento como la intensidad de la culpabilidad podría complicar la determinación de penas en ciertos delitos, como los cometidos por imprudencia, donde no concurriría dicho elemento. Por tanto, consideró que esta innovación podría beneficiar a los delincuentes, permitiéndoles reducir sus penas o incluso ser absueltos debido a la dificultad de probar la culpabilidad o su intensidad. En definitiva, abogó por otorgar al juez la libertad de determinar la pena según el delito cometido.

El Honorable Diputado señor Leiva hizo presente que, cuando se trata de imprudencia, no se evalúa la intensidad de la culpabilidad. Luego, subrayó las diferencias de un delito —como un hecho típico, antijurídico y culpable— con las de un cuasi delito. Concluyó expresando su apoyo a la propuesta inicialmente planteada.

La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó proponer la sustitución del número 2 del artículo primero, por los siguientes números 2 y 3:

“2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurren alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las

Informe Comisión Mixta

agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

3) Suprímese el artículo 69 bis.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores y Kast, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

° ° °

A raíz del acuerdo presentemente consignado, la Comisión Mixta estimó necesario modificar el artículo 449 del Código Penal, por lo que acordó la siguiente proposición:

Agregar en el número 5 del artículo primero consultado por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, un nuevo literal a), pasando los actuales a) y b) a ser b) y c), respectivamente:

“a) Intercálase a continuación de la frase “no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69”, lo siguiente: “, con excepción del artículo 68 ter,”.”.

El Honorable Diputado señor Benavente explicó que la propuesta adicional pretende establecer que a los delitos contra la propiedad también les sea aplicable la norma general del artículo 68 ter recién aprobado, es decir, excluir el grado mínimo de la pena prevista en la determinación de ella.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores y Kast, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

° ° °

Artículo segundo

Número 6

(Senado)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 6) del artículo segundo del proyecto de ley, cuyo tenor literal es el siguiente:

“6) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, dentro de los cinco años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, suprimió este número.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó esta supresión.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, resaltó que el Senado planteó que, dentro de cinco años, el fiscal no podría usar el principio de oportunidad, de tal manera que frente a una nueva imputación estaría obligado a investigar.

Connotó que, como la Cámara de Diputados rechazó esta enmienda, la Fiscalía quedaría sin ese plazo límite y, por

Informe Comisión Mixta

lo tanto, el Ministerio Público puede utilizar permanentemente el principio de oportunidad.

Resaltó que esta figura es parte del corazón del proyecto, de lo que se ha denominado la “puerta giratoria”, por lo que el desafío en esta materia es significativo: como propone la Cámara de Diputados -la eliminación de este plazo que el Senado sugirió- la Fiscalía podría, todas las veces que quiera, no investigar las causas; validar el plazo propuesto por el Senado o encontrar un punto intermedio.

El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, hizo presente que la Comisión Técnica que ha apoyado el estudio de la Comisión Mixta planteó una solución para esta herramienta que tiene el Ministerio Público en la persecución penal, que consiste, básicamente, en que no se podría utilizar esta atribución respecto al imputado que hubiera sido beneficiado con su ejercicio dentro de los dos a tres años anteriores al hecho de que se trate, contado desde la resolución que tiene por comunicado el anterior principio de oportunidad.

Consideró razonable esta propuesta en cuanto mantiene la herramienta en términos generales, disminuye el plazo y permite realizar adecuadamente el principio de oportunidad por parte del Ministerio Público.

La Honorable Diputada señora Orsini recordó que en una sesión anterior la Comisión Mixta aprobó un límite de tres años desde que la persona imputada ha sido “beneficiada” con la medida de suspensión condicional del procedimiento para volver a impetrar ese mecanismo.

Como, a su juicio, el principio de oportunidad se aplica a delitos bastante menos graves o que no afectan gravemente el interés público, que tienen una pena inferior a presidio menor en su grado mínimo, pareciera, por razones de proporcionalidad, que en este caso el plazo sea menor a los tres años.

Concordó en que esta norma es parte importante del proyecto establecer un límite de tiempo para que este instrumento no sea una facultad discrecional y absoluta por parte del Ministerio Público. Al efecto, estimó razonable un plazo de dos años o de un año, eventualmente.

Por su parte, el señor Fiscal Nacional señaló que durante toda la tramitación de este proyecto connotó la inconveniencia de innovar en esta materia, es decir, modificar el artículo 170 incorporando un plazo, habida consideración de que priva al Ministerio Público de una herramienta que es útil para la organización de sus recursos y, principalmente, la focalización en la persecución de los delitos de mayor gravedad.

Destacó que el principio de oportunidad es posible aplicarlo a los delitos de bagatela y las faltas, tanto aquellas que tienen asociada una pena de multa como aquellos delitos que tienen pena que puede llegar hasta 540 días.

Admitió que, efectivamente, se puede aplicar a simples delitos en los cuales un imputado puede arriesgar pena de prisión menor en su grado mínimo, pero, por otra parte, es una herramienta que nos permite aplicar criterios más razonables en el uso de los recursos disponibles.

Hizo notar que como el Ministerio Público tiene el deber legal y constitucional de emplear los recursos que se les entrega para la persecución de los delitos más graves y no distraerlos en otros asuntos que producen menor daño social, al establecerse un plazo de 1, 2 o 3 años, se les está obligando a investigar y a destinar recursos fiscales que podrían destinarse a la persecución de asuntos de mayor gravedad.

En definitiva, pidió que -si se conveniente innovar sobre el particular- el plazo sea lo más breve posible, de manera que esta prohibición se establezca solo para aquel imputado que es efectivamente contumaz, esto es, el sujeto que ha reincidido en una falta o en un delito.

El Honorable Diputado señor Leiva consideró justificada la modificación que se propone al artículo 170, porque, si bien se refiere a delitos que no comprometen el interés público y, además, está sometidos a un control jurisdiccional, lo importante, en su opinión, es que en el caso de los denominados multi-infractores, esto es, las personas que inician el desarrollo de una carrera criminal, parten, justamente, con pequeños delitos, pero de manera reiterada.

Agregó que, desde otro punto de vista, para llegar a un proceso penal, para que se llegue a presentar una denuncia, hay consideraciones netamente estadísticas. No es que el involucrado haya sido sorprendido en flagrancia una única vez y, por esa detención, se llegó a un proceso penal. Enfatizó que, estadísticamente, se trata de una persona que ha cometido múltiples errores.

Informe Comisión Mixta

Si bien valoró la figura del principio de oportunidad, toda vez que cree en que hay que darle una oportunidad a las personas, también hay que ponerle un límite para que esta herramienta no se utilice de manera indiscriminada, porque su uso reiterado puede dar lugar a que se piense que, como la primera acción delictiva no hubo consecuencias negativas para el infractor, en la segunda tampoco podría pasar nada, y, quizá, en la tercera habrá una salida alternativa y luego una suspensión condicional del procedimiento.

Entonces, insistió, para que una persona efectivamente cumpla una condena en la cárcel, es que tiene una carrera delictiva ya desarrollada y ha venido elevando el nivel de, no solo delitos, sino también de reiteración.

En este sentido, puso en relieve, se puede afirmar que este proyecto trata de contrarrestar la percepción de impunidad que se ha instalado en la opinión pública.

Insistió en que muchas veces la sensación de impunidad se da a partir de la comisión de estos pequeños delitos, como el hurto, que se reitera múltiples veces, sin castigo efectivo, lo que genera una percepción de impunidad muy grande y eleva la inseguridad que siente la ciudadanía.

Por lo anterior, propuso establecer en este punto un plazo de dos años.

Finalmente, el abogado señor Irrázaval, en representación de la Defensoría Penal Pública, concordó con lo que ha señalado la Fiscalía y agregó un argumento adicional: la mayoría de las causas que se “oportunizan” son causas las cuales normalmente en definitiva se absuelven. O sea, se trata de causas en las cuales no hay perspectivas de éxito en el proceso penal para el Ministerio Público, a raíz de lo cual se adopta esta decisión.

Por lo mismo, concluyó, si se limita esta herramienta, puede darse lugar a gastos innecesarios de recursos que va a terminar siendo infructuosos.

Como consecuencia del debate anterior, la Comisión acordó proponer como forma de resolver esta discrepancia la sustitución del inciso segundo propuesto para el artículo 170 del Código Procesal Penal, por el siguiente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic), Flores y Ossandón, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

° ° °

Número 8, nuevo

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, incorporó un nuevo número 8), del siguiente tenor:

“8) Incorpórase en el artículo 167 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso final:

“Si el delito importa pena aflictiva el archivo provisional deberá comunicarse a la víctima mediante carta o correo electrónico. En estos casos la comunicación del archivo provisional deberá señalar el fundamento de su adopción y las diligencias de investigación efectivamente practicadas.”.

En el tercer trámite constitucional, el Senado aprobó esta enmienda.

En relación con este asunto la Comisión Mixta estimó oportuno recoger las observaciones formuladas por el Ministerio Público que se consignaron precedentemente, en orden a sustituirlo por otro que permita hacer más eficientes las comunicaciones que dicho texto ordena. Al efecto, se hizo la siguiente proposición:

Reemplazar el inciso tercero nuevo propuesto por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, por uno del siguiente tenor:

Informe Comisión Mixta

“Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará, a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas, se regulará en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.”.

Al respecto, el Honorable Diputado señor Leiva comentó que la modificación planteada está concordada con el Ministerio Público y los equipos legislativos de los integrantes de la Comisión. Luego, la calificó como satisfactoria.

El Honorable Senador señor Kast consideró que es esencial garantizar el derecho de información que asiste a la víctima respecto al procedimiento penal.

La Honorable Diputada señora Placencia planteó dudas acerca del umbral que determina la obligación de informar a la víctima sobre la aplicación del archivo provisional en el caso concreto. En particular, señaló que con el límite de pena establecido se deja fuera de esta obligación a delitos de frecuente ocurrencia y que afectan sensiblemente relevantes bienes jurídicos. Por estas razones, anunció su voto en contra.

A su turno, el Fiscal Nacional precisó que lo relevante para el Ministerio Público es flexibilizar la norma en torno a los medios que han de utilizarse para comunicar el archivo provisional, antes que consideraciones de otra naturaleza.

Finalmente, la propuesta fue aprobada.

- Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Kast y Kusanovic, y Honorables Diputados señores Benavente y Leiva; en contra: las Honorables Diputadas señoras Orsini y Placencia, y se abstuvo: el Honorable Diputado señor Longton.

° ° °

Número 9, nuevo

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, incorporó un nuevo número 9), del siguiente tenor:

“9) Reemplázase en el inciso primero del artículo 222 la conjunción “y” que se encuentra entre las frases “al que la ley le asigna pena de crimen,” y “la investigación de tales delitos lo haga imprescindible.” por una “o”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Flores, resumió la controversia señalando que la Cámara de Diputados busca excluir a los testigos de una causa de la aplicación de la técnica especial de investigación que consiste en interceptar comunicaciones, de modo que esta medida pueda afectar, además de los imputados, a las víctimas.

El señor Subsecretario de Justicia manifestó que, efectivamente, respecto de esta norma la discrepancia es solo una -lo relativo a la conjunción “y”- y el segundo aspecto en estudio se agregó a petición de la Fiscalía Nacional para resolver un problema que tienen en las investigaciones principalmente de crímenes complejos o vinculados con el crimen organizado.

La primera diferencia, que es la que realmente existe como discrepancia, tiene que ver con los requisitos para la interceptación de comunicaciones, respecto de la cual la Cámara de Diputados hizo una innovación generando requisitos alternativos y no disyuntivos.

Señaló que la Mesa Técnica asesora sugiere que se mantenga el texto aprobado por el Senado, que es el texto vigente. Y entiende que en este punto hay acuerdo.

Respecto al segundo aspecto, que es lo que manifestó el Fiscal Nacional que era necesario incorporar dentro de este artículo (pero que no es objeto de la mixta), el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta que surge de la Mesa Técnica, que efectivamente la única discrepancia que tiene con el Ministerio Público dice relación con los sujetos a los cuales se les podrían intervenir los teléfonos.

Informe Comisión Mixta

El señor Subsecretario concordó en incorporar a las víctimas, principalmente para hacerse cargo de aquellos casos como, por ejemplo, del secuestro, donde eventualmente puede ser relevante para la investigación interceptar el teléfono de la víctima.

Sin embargo, manifestó dudas acerca de la procedencia de incluir a los testigos. Dudó de que sea algo efectivo y que no sea contraproducente para la propia investigación o para la protección de los mismos testigos.

Estimó que si lo que se busca es que los testigos colaboren de mejor manera en investigaciones complejas, le parece que la interceptación pareciera no ser necesariamente el mejor camino. Además, acotó, con las normas que ya se han aprobado sobre protección a los testigos, le parece que puede resultar mejor.

Respecto a un testigo que eventualmente se va a transformar en imputado, consideró que el Ministerio Público tiene las herramientas para cambiar la calidad del testigo en imputado y, así, poder realizar las interceptaciones que sean relevantes. Además, concluyó, así se protegen mejor las garantías en el proceso.

Exhortó al Ministerio Público a explicar de mejor manera por qué consideran relevante incorporar, además de la víctima, que nos parece razonable de la forma que está propuesta en la Comisión Técnica, también a los testigos.

El señor Fiscal Nacional afirmó que no es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico -y menos en nuestro Código Procesal Penal- la posibilidad de que se desarrolle alguna medida intrusiva o alguna medida coercitiva especial respecto de un testigo que pueda entregar información útil.

Citó, por ejemplo, el artículo 85 sobre control de identidad (que hoy día es norma vigente en nuestro país) que establece que se puede practicar el control de identidad no solo a la persona respecto a la cual existen indicios que podría cometer un delito, sino que también se puede practicar el control de identidad respecto a cualquier persona que pueda entregar información útil para el establecimiento de los hechos, es decir, testigos. Incluso se contempla la posibilidad de trasladarlos a una unidad policial.

En consecuencia, aseguró, que una diligencia de investigación pueda practicarse y de alguna manera afecte la libertad u otro derecho de un testigo, no es una innovación en nuestro ordenamiento.

Por ello reiteró sus argumentos sobre esta materia.

En primer lugar, dijo, se trata, la norma que se está promoviendo, de una regla que se refiere a la investigación de asociaciones, presuntamente de una asociación delictiva o criminal. En segundo lugar, se plantea que haya fundada sospecha, basada en hechos determinados, de que se pueda aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos y la investigación. Y todo aquello bajo control judicial.

Resaltó que se trata de un conjunto de requisitos bastante exigente.

A continuación, explicó que piden que se incorpore a los testigos porque en ciertas circunstancias éstos pueden entregar información útil para el esclarecimiento de un hecho.

Expresó que tiene presente que, a propósito del crimen organizado, los testigos muchas veces tienen motivos razonables o comprensibles para no entregar espontáneamente y de forma libre toda la información útil que poseen a la policía o al Ministerio Público en el contexto de una investigación de esta naturaleza. Aseguró que, por miedo, por amenaza o porque pueden, eventualmente, estar negociando el pago del rescate a espaldas de la policía y del Ministerio Público, por razones que puedan ser comprensibles, estos testigos pueden llegar a ser imputados.

Sobre este punto ilustró su postura describiendo ciertos ejemplos, como el de funcionarios de Carabineros que van a controlar una medida cautelar a la que se encuentra sujeta una persona; llegan al lugar y mientras están controlando esa medida cautelar son víctimas de una emboscada. Esa persona cuya medida cautelar estaban controlando no es víctima, sino imputada, pero no cabe duda que es un testigo y, además, que podrían entregar algún tipo de información útil.

Otro ejemplo se refiere a un secuestro de un militar extranjero en Chile. En este caso se advierte que hay sospechosos que han concurrido en los días anteriores y que han tenido un trato familiar con algunos de los guardias o algunos de los conserjes del edificio. Pero ese conserje habida consideración de las actividades previas,

Informe Comisión Mixta

que podrían ser constitutivas de una preparación, puede tener antecedentes o sospechas de que esa persona tiene alguna conversación en la cual revela alguna información que pudiera ser útil para la investigación.

Admitió que tratándose de ciertos fenómenos criminales ocurre con frecuencia que los testigos tienen temor de entregar información, pero también se dan los casos de supuestos testigos que, en realidad, tienen otra calidad. Connotó que en estos casos el problema es que, si se les da el trato de imputados desde el principio, puede ser eventualmente una imputación solo para los efectos de poder realizar una medida intrusiva, lo que podría considerarse una medida o una decisión audaz.

Reiteró que el inciso tercero propuesto agregar en este caso se refiere a situaciones muy graves, muy extremas, y establece un estándar muy exigente para los efectos que puedan ser aprobados por un juez. Sin embargo, insistió en que restringirlo solo a las víctimas podría privar de una herramienta de investigación útil, y no advierte justificación para que sean excluidos los testigos, considerando este alto estándar de exigencia y de la existencia de un orden judicial.

La Honorable Diputada señora Placencia concordó con lo planteado por el señor Subsecretario. A su juicio, interceptar comunicaciones de testigos es, en la práctica, hacer verdaderos “barridos” de intervención de comunicaciones sin que quede en claro que se busca proteger a los testigos o intentar que ellos aporten información relevante para buscar más imputados.

Ese enfoque, dijo, no la convence porque, además, lo que hace es relativizar derechos constitucionales de manera muy amplia, lo que consideró peligroso y desincentiva el interés para ser testigo.

Por otro lado, consideró que, en el caso de la interceptación de comunicaciones a las víctimas, debiera estar claro el riesgo de que está en peligro su vida o su integridad o también la de un tercero. Afirmó que esto daría solidez al argumento de la interceptación de sus comunicaciones.

El Honorable Diputado señor Longton coincidió con los criterios del Fiscal Nacional en esta materia y agregó que asumir que el Ministerio Público va a ocupar esta información para fines distintos a lo que establece la norma le parece un prejuicio equivocado.

Resaltó que la norma es clara en cuanto a que esta medida tiene que, primeramente, pasar por un control judicial y, luego, debe tratarse de información relevante y que haga imprescindible esta medida.

Estos, acotó, son elementos fundamentales para efectos de determinar que para interceptar comunicaciones de los testigos tienen que estar presentes estos elementos determinantes.

En segundo lugar, hizo notar que cada vez existe una mayor cantidad de imputados desconocidos, lo que se explica porque el crimen organizado muchas veces actúa sin razonamiento aparente respecto a la vinculación con la víctima, lo que dificulta la investigación.

Afirmó que la intimidación, las amenazas y muchas veces la extorsión de que son objeto los testigos se producen ante la ausencia de este tipo de elementos, lo que impide tener éxito en la investigación.

A su turno, el representante de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrarrázaval, sostuvo que esta norma que regula las escuchas de conversaciones telefónicas es una de las medidas más invasivas que prevé el Código Procesal Penal. Por ello, estimó necesario ponderar los intereses en juego: por un lado, el interés público en el éxito de la investigación penal, por otro, el respeto al derecho constitucional a la vida privada previsto en el art. 19 N°4 de la Constitución. Esta ponderación, agregó, la debe hacer el juez de garantía, verificando el cumplimiento de los dos requisitos copulativos que establece el art. 222 CPP:

1. Debe haber una sospecha fundada basada en hechos determinados de que una persona: i) ha cometido o participado en la preparación o comisión de un crimen; o ii) que ella prepara actualmente la comisión o participación en un crimen, y
2. La investigación de tales delitos debe hacer imprescindible la medida.

Hizo notar que, como se observa claramente del texto de la norma, su aplicación no se restringe al ámbito del crimen organizado, sino que se aplica también a la delincuencia común (todos los crímenes). La modificación

Informe Comisión Mixta

propuesta tiene por objeto convertir los citados requisitos copulativos en disyuntivos (reemplazando la conjunción “y” por “o”), lo cual en la práctica tiene tres efectos:

- Primero, hace posible interceptar el teléfono de terceros no involucrados en el delito, cuando ello sea útil para la investigación. Por ende, frente a la sospecha de que un sujeto “S” está involucrado en un delito, podrá potencialmente pincharse también el teléfono de familiares, amigos o colegas (no sospechosos) de “S”.

- Segundo, respecto de los delitos con pena de crimen, implica eliminar el control que realiza el juez de garantía sobre la necesidad de la interceptación (no es necesario ya que la medida sea imprescindible), por lo que bastaría que el fiscal esté investigando hechos que él considera constitutivos de un crimen (por ejemplo, Art. 97 N° 4 inc. 2° Código Tributario: maniobras para aumentar monto créditos para disminuir base imponible (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo), para que se dé luz verde a la medida. Atendido que el juez queda sin estándar para decidir, la decisión de pinchar el teléfono pasa a ser del fiscal.

- Tercero, se extiende la medida a todos los simples delitos, es decir, prácticamente a todos los ilícitos previstos en el CP: lesiones menos graves, amenazas, daños simples, todos los delitos funcionarios, contra el medio ambiente, tributarios, contra la propiedad, defraudaciones, y un largo etc..., lo cual es absolutamente inusual en Derecho comparado por lo invasiva que es esta medida de investigación. Si se aprueba esta indicación, el fiscal podrá solicitar una interceptación telefónica cuando una persona, molesta con su vecino por estacionar este su auto bloqueándole la entrada de la casa, le rompa el espejo del auto o le propine una cachetada.

Por las razones indicadas, sugirió rechazar esta modificación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Araya formuló, en primer lugar, una precisión conceptual: hizo presente que en este debate se ha sostenido que esta medida se refiere al crimen organizado, en circunstancias que nuestra legislación define asociación delictiva o criminal. Consideró importante formular esta aclaración para evitar que, si se aprueba la norma, se sostenga que era para crimen organizado, lo que no necesariamente es lo mismo que asociación criminal.

Entonces, dejó constancia para la historia de la ley que ese es el sentido en que debe entenderse la norma: se dirige a la asociación delictiva criminal que está definida en nuestro Código Penal.

En segundo lugar, sostuvo que debe tenerse presente que, a diferencia de lo que piensa el Defensor, lo que se busca con esta medida es un bien superior, que es el esclarecimiento de un hecho punible que ha afectado a la sociedad en su conjunto. Y en base a eso, tienen que ceder las pretensiones individuales o los derechos personales. Por ello se definió partidario de incluir a los testigos en la norma que se apruebe. Estimó necesario esta medida si realmente se busca esclarecer delitos.

Por último, indicó que no le hace sentido la última exigencia que se le coloca a la autorización de esta medida, es decir, que se informe al juez de garantía las medidas de protección que está tomando el Ministerio Público. Aseguró que ello no tiene mayor sentido y no guarda relación con lo que debieran ser los requisitos efectivos para otorgar la medida, que son los que se señalan en la primera parte del artículo, en cuanto a aportar información relevante para esclarecer el delito y que sea imprescindible para la investigación.

El Honorable Diputado señor Leiva sostuvo que lo que se persigue con esta herramienta de la interceptación es esclarecer delitos en un entorno complejo como el que tenemos hoy día en nuestro país.

En cuanto a la redacción propuesta, manifestó su acuerdo respecto del inciso primero en cuanto a subir el estándar con la conjunción copulativa.

En relación con la definición de acción delictiva o acción criminal, recordó que fue producto de la modificación de la ley número 21.577, en su artículo 292 y, en este sentido, cuando se sostiene –como lo ha hecho el Defensor Público– que bastan tres personas para estar frente a una organización, es porque se ha llegado a un estadio tan complejo en materia de seguridad que resulta necesario adoptar providencias que permitan efectivamente esclarecer los hechos y sancionar los ilícitos.

Recordó que un testigo es aquella persona que por cualquier motivo conoce los hechos que se cometieron o que tiene conocimiento de la forma en que se cometió un delito. Indicó que, sin embargo, el testigo no siempre tiene la voluntad de declarar y aportar a la investigación, en ocasiones porque el crimen organizado presiona y coacciona

Informe Comisión Mixta

para que no declaren.

Por ello, le parece muy útil tener la posibilidad de interceptar comunicaciones como otro medio de prueba para esclarecimiento de delitos graves, como presupone el artículo primero del artículo 222, y siempre con la autorización de un tribunal.

El Honorable Diputado señor Benavente manifestó que, si bien muchas veces coincide con las posturas del Ministerio Público, en esta ocasión sostiene una discrepancia.

En primer lugar, hizo notar que el precepto se refiere al crimen organizado cuando se debe enfrentar a las asociaciones delictivas o criminales, que son una pluralidad de personas, más de dos, según cometan un simple delito o un crimen.

En tal sentido, expresó que los ejemplos que dio el Ministerio Público son válidos, pero también hay muchos otros que pueden señalarse para debilitar la conveniencia de aprobar la norma, como el caso de tres integrantes de la barra de un equipo de fútbol que a la salida de un estadio saquean el negocio que está al frente del estadio y en circunstancias que un espectador va pasando por ahí, lo que lo convierte en testigo del hecho y puede sus comunicaciones ser interceptadas.

Esta redacción, reiteró, le suscita aprensiones que lo mueven a rechazar la norma.

Como resultado del debate anterior, la Comisión formuló dos proposiciones para resolver esta discrepancia.

Por una parte, propuso el rechazo de la modificación introducida al artículo 222 del Código Procesal Penal por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

- Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Araya (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic), Flores, Ossandón y Quintana, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

Por otra parte, propuso incorporar a dicho precepto un nuevo inciso tercero del siguiente tenor:

“De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señores Flores y Quintana, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señor Benavente; en contra: los Honorables Senadores señores Araya (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic) y Ossandón, y Honorables Diputados señores Leiva y Longton.

Número 13

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, incorporó un nuevo número 13) al artículo segundo, del siguiente tenor:

13) Intercálase en el inciso primero del artículo 226 F, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

El Senado, en tercer trámite, aprobó la referida incorporación.

No obstante el acuerdo entre ambas Cámaras, el Fiscal Nacional formuló la propuesta consistente en eliminar la modificación que se propuso al artículo 226 F, de modo que la referencia a “hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de asociaciones delictivas o criminales” quede exclusivamente contenida en el artículo

Informe Comisión Mixta

226 A, que tiene un carácter general y, de ese modo, abarca a los artículos 226 B hasta el 226 F.

El señor Subsecretario de Justicia declaró que el Ejecutivo está de acuerdo con esta propuesta.

Fundó esta postura en que, en su opinión, en las modificaciones a estos artículos se cometió un error de coherencia entre ellos. Por lo anterior, la propuesta del Ministerio Público de eliminar la referida expresión en el 226 F y dejarla exclusivamente en el 226 A, se resolvería adecuadamente este problema.

La Comisión Mixta concordó con el señor Fiscal y decidió suprimir el numeral 13) consultado por la Cámara de Diputados.

- Esta propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Ossandón y Quintana, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

Número 18, nuevo

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, incorporó un nuevo número 18) al artículo segundo, del siguiente tenor:

“18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta su cierre, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, a fin de comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.

Una vez reformalizada la investigación cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias.”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la incorporación del nuevo número 18 propuesto.

En relación con esta discrepancia intervino, primeramente, el representante de la Defensoría Penal Pública, quien sostuvo que, tal como ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema en causas Rol N° 50.850-2023; Rol N° 87.799 - 2023; Rol N° 133.131-2023, por mencionar sólo algunas sentencias recientes, “la actuación procesal que el Ministerio Público denomina reformalización, sólo tiene cabida en la medida que no altere el núcleo sustancial de los cargos que fueron comunicados al imputado, esto es, siempre y cuando no incorpore hechos nuevos a la imputación, debiendo únicamente limitarse a precisar aquellos que fueron objeto de la primitiva formalización”.

Dijo que ello se sostiene porque la formalización es una institución de garantía que fija el objeto del proceso, permitiéndole al imputado conocer los cargos que se formulan en su contra y defenderse de ellos, sea de forma pasiva, sea de forma activa, solicitando diligencias pertinentes, haciendo investigaciones propias, aportando prueba.

Si, antes del cierre de la investigación, el fiscal puede modificar (se entiende, de manera sustancial) o, derechamente sustituir completamente los hechos formalizados, además en numerosas ocasiones (cuantas veces sea necesario), entonces, ¿de qué manera se puede defender la persona imputada? El fiscal puede formalizar por un delito tributario, la defensa gastará tiempo y recursos en desestimar esos cargos, y a último minuto (una semana antes, por ejemplo) del cierre de la investigación, el fiscal cambiará los hechos objeto del proceso a un delito de información privilegiada no relacionado, dejando a la defensa sin plazo ni posibilidad para enfrentar los nuevos cargos. Esto sería equivalente a que el demandante en un proceso civil pudiese modificar la demanda después de la dúplica del demandado.

Sostuvo que, por otra parte, la norma da a entender que el Ministerio Público (o cualquiera de los intervinientes) pueden solicitar ampliaciones de plazo que exceden el plazo máximo legal de dos años, lo cual no solo infringe el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, sino que además puede generar un incremento de la ralentización y, por ende, la ineficacia, de la justicia penal, lo cual atenta contra el espíritu de este proyecto.

Informe Comisión Mixta

Si el fiscal quiere formalizar por hechos nuevos a un imputado, lo puede hacer en una causa diferente y, dándose ciertos supuestos, una vez formalizado, se puede unir ambas investigaciones. Desde este punto de vista la norma es innecesaria.

Por lo anterior, planteó rechazar esta norma.

Sin perjuicio de lo anterior, sugirió considerar una redacción alternativa sobre la materia. Ésta es del siguiente tenor:

“Artículo 229 bis. - Reformalización. Después de formalizada la investigación, y hasta su cierre, el fiscal podrá modificar o complementar los hechos que la integran, las veces que resulte necesario, en la medida que no altere el núcleo sustancial de los cargos que fueron comunicados al imputado, debiendo únicamente limitarse a precisar aquellos que fueron objeto de la primitiva formalización.

Una vez reformalizada la investigación cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación para solicitar las diligencias que considere pertinentes y necesarias, con el límite establecido en el artículo 247 inciso primero de este código.”.

El señor Fiscal Nacional aseveró que, en su opinión, la Mesa Técnica ha hecho un esfuerzo altamente satisfactorio que permite llegar a un acuerdo respecto del tema.

Sostuvo que, no obstante tratarse de un tema sensible, todos han hecho un gran esfuerzo por tratar de llegar a un texto acordado y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia.

Por lo anterior, planteó que podría resultar inconveniente volver a abrir el debate sobre un punto u otro, considerando que hay un acuerdo técnico global.

Consideró que en la propuesta de la Mesa Técnica está suficientemente recogida la práctica jurisprudencial y suficientemente asegurado el derecho de defensa y de las víctimas con la posibilidad de reapertura.

El subsecretario de Justicia explicó que a ellos, como Ejecutivo, de la norma aprobada en la Cámara les preocupaban dos cosas en materia de reformalización.: primero, el hecho de que no tuviera claro el plazo de la misma; es decir, que se pudiera incluso solicitar la reformalización hasta el momento de la audiencia. Eso no quedaba lo suficientemente claro en la redacción que venía propuesta por parte de la Cámara.

Lo segundo que les preocupaba era el hecho de que se pudieran sustituir los hechos que integraban la reformalización.

A su parecer, ambas cosas quedaron resueltas en la propuesta que hizo la Mesa Técnica, ya que queda bastante claro que esto tiene que ser siempre antes del vencimiento del plazo para el cierre de la investigación, y, además, queda claro que solo se puede modificar, complementar o precisar los hechos y los delitos que integran la solicitud de reformalización.

Por lo anterior, manifestó que el Ministerio de Justicia está de acuerdo con la postura de la Mesa Técnica.

Como consecuencia del debate habido, se propuso aprobar las siguientes redacciones en relación con esta materia:

“x) Agrégase el siguiente artículo 229 bis nuevo:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. “Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

x) Incorpórase en el artículo 257 el siguiente inciso tercero nuevo:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de solicitar la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de

Informe Comisión Mixta

la investigación realizada por el Ministerio Público. Si el juez de garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará, el cual podrá ser aumentado por una sola vez.”.

Sin perjuicio de los planteamientos de fondo reseñados, la Comisión advirtió que la redacción de los textos propuestos debería corregirse. En definitiva, se puso en votación la propuesta de incorporar los siguientes dos numerales nuevos al artículo segundo:

“XX) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

XX) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”.

- Esta propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Ossandón y Quintana, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente, Leiva y Longton.

Número 8

(Senado)

Letra c) propuesta

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó un número 8) del artículo segundo del proyecto de ley, cuyo tenor literal es el siguiente:

“8) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si respecto del imputado no se hubiese decretado una suspensión condicional del procedimiento dentro de los últimos cinco años o no tuviere una vigente, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, consultándolo como número 19, reemplazó el vocablo “cinco” por “dos” en la letra c) propuesta.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó dicha enmienda.

Al analizar esta divergencia, la Comisión Mixta consideró como forma de resolverla, en un primer análisis, la sustitución del texto del literal c) aprobado en el primer trámite constitucional, por el siguiente:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o haya transcurrido más de dos años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

El Honorable Senador señor Kast opinó que el plazo de dos años es exiguo y no es coherente con el objetivo principal de la iniciativa. Subrayó que la norma en comento es especialmente relevante, toda vez que está dirigida, precisamente, a disminuir el fenómeno conocido como “puerta giratoria”. En razón de lo anterior, propuso fijar en tres años el término del plazo.

Informe Comisión Mixta

El Fiscal Nacional puso de relieve el intenso uso de la suspensión condicional del procedimiento, y la variedad de delitos en que se recurre a él. Estimó que esta institución se utiliza en alrededor de un 11% o 12% de las causas judicializadas.

El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, observó que ambas Cámaras utilizaron como hito para iniciar el cómputo del plazo en discusión, el momento en que se verifican los hechos materia del nuevo proceso, mientras que la redacción propuesta contempla el cómputo del plazo desde “la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento”, momento que será siempre posterior a la ocurrencia de los nuevos hechos.

En definitiva, la Comisión acogió el planteamiento del Senador señor Kast, quedando el literal c) propuesto como sigue:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o haya transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores, Kast y Kusanovic, y Honorables Diputados señora Orsini y señores Benavente, Leiva y Longton, y se abstuvo la Honorable Diputada señora Placencia.

Número 31, nuevo

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, incorporó el siguiente número 31), nuevo:

“31) Incorpórase en el artículo 458, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Si se suspende el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión.”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la incorporación del nuevo número 31) propuesto.

En relación con esta enmienda, intervino el representante de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrarrázaval, quien señaló que la primera cuestión a tener presente es qué pasa bajo la ley vigente si una persona en prisión preventiva tiene antecedentes que hacen sospechar su inimputabilidad y, producto de ellos, se suspende el procedimiento ¿es posible suspender la prisión preventiva y dejar en libertad a la persona? Añadió que desde el año 2015, la Corte Suprema ha respondido tajantemente a las dudas aquí planteadas: no se suspenden las medidas cautelares, ya que la suspensión del art. 458 del Código Procesal Penal “no importa una paralización absoluta del procedimiento, por cuanto dicha suspensión sólo tiene por objeto evitar que se produzcan en el ínterin actos de investigación o jurisdiccionales en los que, de ser efectiva la enajenación, el imputado no podría participar o, al menos, no podría hacerlo ejerciendo adecuadamente su derecho de defensa. Igualmente se busca prevenir la materialización de actos condicionados a la expresión válida de voluntad del imputado, sobre todo aquellos que suponen la renuncia a derechos”.

Agregó que, de este modo, desde el año 2015, en la práctica, no se suspenden las medidas cautelares privativas de libertad con ocasión del art. 458 CPP y las personas no son “liberadas” producto de la suspensión del procedimiento. Lo que ocurre en casos de personas en prisión preventiva, es que, una vez suspendido el procedimiento, la prisión preventiva se sustituye por la medida cautelar privativa de libertad de “internación provisional en establecimiento psiquiátrico” (art. 464 CPP) y, por tanto, espera en dicho recinto a que se realice el informe psiquiátrico que determine su imputabilidad: en otras palabras, la persona pasa de estar privada de libertad en una cárcel a estar privada de libertad en un psiquiátrico.

Resaltó que ello implica que la legislación vigente no tiene el efecto que busca evitar el autor de la indicación aprobada por la Comisión de Constitución, el Diputado señor Benavente, es decir, que producto de la suspensión del procedimiento, las personas peligrosas sujetas a prisión preventiva puedan alcanzar la libertad por medio de una interpretación extensa del art. 458 CPP.

Informe Comisión Mixta

En cambio, resaltó, esta indicación puede tener varios efectos indeseados:

- a. Que personas que están en prisión preventiva y que tienen serios antecedentes de enfermedad psiquiátrica no podrían ver modificada su medida cautelar a la de internación provisional y, con eso, ser trasladadas y estar privadas de libertad en un hospital psiquiátrico. Los efectos de ello es que esas personas se ven expuestas a graves abusos de todo tipo en la cárcel. Primero a atentados contra su integridad sexual (según informes de GENCHI existen casos de violaciones y abusos sexuales a personas con enfermedades mentales por parte de otros internos³), integridad psíquica y su salud. Según el mismo informe de GENCHI y reportes de la DPP, las personas con enfermedades mentales no reciben tratamiento al interior de recintos penitenciarios, ven suspendidos sus tratamientos y/o otros internos sustraen sus remedios para consumo propio, e incluso contra su integridad física y su vida. Es tan grave esta situación, acotó, que el propio Director Nacional de Gendarmería le ha ordenado recientemente a sus abogados regionales presentar acciones judiciales cuando una persona ingrese a una unidad penal a cumplir la internación provisional (Oficio Circular 64/2024).
- b. Similar situación se produce respecto de personas que tienen pericias psiquiátricas que acreditan su inimputabilidad, pero que fueron evacuadas en procedimientos anteriores o coetáneos. A pesar de estar seguros de que la persona es inimputable, con la modificación debería quedarse en una cárcel.
- c. Lo mismo cabe señalar respecto de personas que ya fueron internadas anteriormente y que cumplieron una condena internada en recintos psiquiátricos. A pesar de dicho antecedente, la persona debería esperar una nueva pericia al interior de una cárcel.
- d. Una persona imputada con medidas cautelares en libertad no podría ver modificadas sus cautelares, en el sentido de imponer algunas que resguarden su salud mental en el procedimiento (por ejemplo: someterla a tratamientos ambulatorios o algún tipo de terapia).
- e. Los efectos más negativos se verían respecto de mujeres y adolescentes, puesto que los recintos penitenciarios tienen menor oferta de servicios de salud mental que en los recintos de hombres adultos.

Por estas razones, sugirió rechazar la enmienda referida.

El señor Subsecretario de Justicia manifestó que el problema en debate es que la modificación que introdujo la Cámara de Diputados rigidiza lo que hacía la práctica en el sistema. Es decir, la modificación que hace la Cámara conduce a que las medidas cautelares que se habían aprobado no se van a poder modificar o revocar conforme a los antecedentes calificados.

Lo anterior, añadió, genera el problema de que eventualmente una persona que tiene antecedentes calificados de tener enajenación mental va a mantener la medida cautelar que tenía y eventualmente esa puede ser la prisión preventiva.

Resaltó, asimismo, que la propuesta de la Mesa Técnica recoge lo que se hace en la práctica, tal y como expresó la Defensoría. Es decir, en la práctica, una vez que hay antecedentes calificados el juez resolverá dentro del abanico de posibilidades de las medidas cautelares que dispone conforme al Código Procesal Penal o, eventualmente, disponer la internación provisoria. Esto es lo que está proponiendo la Mesa Técnica para consagrar en el proyecto: entregar la atribución al juez para que resuelva dentro de un conjunto de medidas.

Por lo tanto, apoyó la propuesta de la Mesa Técnica, que consideró una buena solución a este problema.

El Honorable Diputado señor Benavente señaló que la norma actual del 458 del Código de Procedimiento Penal dice que cuando existan antecedentes que permitan presumir que el imputado puede tener alguna enajenación mental, el juez por ese solo hecho decreta o encarga un informe psiquiátrico, y por ese solo hecho se suspende el procedimiento.

Explicó que, en la práctica, muchos jueces, por el solo hecho de suspender el procedimiento, también levantaban las medidas cautelares, incluso la prisión preventiva. Entendían que la suspensión del procedimiento conllevaba necesariamente el levantamiento de la medida cautelar de la prisión preventiva.

Recordó que la propuesta original, aprobada por la Cámara de Diputados, pero rechazada por el Senado, señalaba que la sola suspensión del procedimiento no implica levantar las medidas cautelares, más allá de que se podían

Informe Comisión Mixta

invocar las normas generales para levantar las medidas cautelares; pero la suspensión del procedimiento no implicaba levantar la cautelar mientras no llegara el informe.

Si bien reconoció que a veces los informes tardan más de la cuenta, también es cierto que esta norma era utilizada también para levantar la prisión preventiva con antecedentes insuficientes.

Por lo anterior, consideró que la solución intermedia que propone la Mesa Técnica en parte cubre el vacío legal que existe en este punto -en cuanto a que el juez deberá decidir si se mantienen, se modifican o se levantan las cautelares- y, en segundo lugar, impone un requisito adicional a los antecedentes: deben ser calificados, de forma que permitan presumir, fundamentalmente, que hay una condición mental del imputado que pudiese llevar posteriormente a su inimputabilidad.

Finalmente, como modo de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, la Comisión propuso sustituir el numeral 31 consultado por la Cámara de Diputados, por el siguiente:

“X) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 458:

i) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “antecedentes que permitieren presumir” por la frase “antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente”.

ii) Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento.”.

- Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señores Araya (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic), Flores, Ossandón y Quintana, y Honorables Diputados señores Benavente, Leiva y Longton; en contra la Honorable Diputada señora Orsini, y se abstuvo la Honorable Diputada señora Placencia.

Artículo décimo, nuevo

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un artículo décimo, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO DÉCIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal:

1) En el artículo 18:

a) Sustitúyese la palabra “cinco” por “ocho” y el vocablo “diez” por “quince”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis N° 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o en cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán exceder de quince años.”.

2) Incorpórase en artículo 21 el siguiente inciso final, nuevo:

“La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable si se trata de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365

Informe Comisión Mixta

bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”.

3) Agrégase en el artículo 23 el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, si se trata de adolescentes infractores sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignada pena de crimen, si fueron condenados por los delitos previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) En el artículo 52:

a) Suprímese en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que dure el quebrantamiento, hasta el máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la incorporación de un artículo décimo, nuevo.

En relación con esta discrepancia, el señor Subsecretario de Justicia expresó, en primer lugar, que este proyecto no incorporó normas vinculadas a la responsabilidad penal adolescente, ni en la tramitación del Senado, ni durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Precisó que, en Comisión, en el segundo trámite constitucional, se presentaron indicaciones, las que fueron declaradas inadmisibles. Por ende, no se discutieron.

Sin embargo, luego, en Sala, se incorporaron estas modificaciones que fueron aprobadas y precisamente por eso son normas de la comisión mixta.

Es decir, en general, durante este proyecto no se han discutido las materias de responsabilidad penal de adolescentes.

En segundo lugar, puso en relieve que actualmente está vigente la ley 21.527, que modificó de manera sustantiva la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal de adolescentes. Esta ley N° 21.527, añadió, fue aprobada por este Congreso Nacional después de una larga tramitación, desde el año 2017 hasta finales del año 2022 y que se encuentra vigente a contar del 13 de enero de este año.

Esta ley, agregó, realiza un conjunto de reformas sustantivas a la ley de responsabilidad penal adolescente y precisamente durante esa tramitación se revisaron un conjunto de aspectos para que esta ley se implementara, lo que está ocurriendo en estos días en la macrozona norte, el próximo año comienza a regir en la macrozona sur y termina el año 2026 en la macrozona centro.

Hizo notar que la misma ley establece un proceso de evaluación de la ley, una cosa innovadora en razón de otras leyes, y esta establece que tiene que evaluarse la implementación, pero además también evaluarse las normas sustantivas.

Al respecto, se han tenido que realizar las capacitaciones interinstitucionales entre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los Tribunales de Justicia, tanto el año pasado, como este año y el próximo.

En consecuencia, se estima que lo más responsable y prudente es que una vez que termine la implementación de

Informe Comisión Mixta

esta ley, se pueda evaluarla tal y como lo dispuso el Congreso Nacional, y ahí hacer las modificaciones o ajustes que sean necesarios a la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente, Presidente.

Por lo tanto, solicitó que no se aprueben las modificaciones que se han planteado en esta materia.

El Honorable Diputado señor Longton discrepó de los dichos del Subsecretario, en la forma y en el fondo.

Aseguró que esta materia no fue discutida en la Comisión de Constitución porque se declaró inadmisibile, pero los reglamentos de la Cámara de Diputados, al igual que el Senado, permiten poner en discusión esa admisibilidad en la Sala y eso fue aprobado, en su oportunidad, por amplia mayoría y también las normas que hoy día están en debate.

Hizo presente que en la comisión mixta fueron invitados distintos especialistas, entre ellos la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público, para debatir estas normas que hoy día están sometidas a discusión.

Aseguró que estas propuestas en debate no son incompatibles con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y, por lo demás, las leyes pueden ser modificadas en el transcurso del tiempo en la medida que se está teniendo una realidad que hoy día es evidente respecto al incremento de delitos cometidos por menores de edad, sobre todo los que tienen que ver con delitos violentos.

Aludió al informe del Ministerio Público que muestra que en el primer trimestre ha habido un 19% de aumento de adolescentes infractores de ley y un 49% más respecto al 2022. Respecto a los robos violentos y a la participación en homicidios también ha habido un aumento respecto a los años 2022 y 2023.

Finalmente, efectuó una relación de las normas en discusión, especialmente las referidas a las reglas de determinación de la pena; las que eliminan la discrecionalidad en el control de ejecución de las sanciones cuando hay incumplimiento; las referidas al quebrantamiento de la pena en los regímenes cerrados, y las que regulan la fuga de los infractores.

El Honorable Diputado señor Leiva dejó constancia de que compartía muchas de las ideas que plantea el Diputado señor Longton, si bien no puede obviar la circunstancia de que las nuevas normas sobre la materia han entrado recién en vigencia y deben evaluarse más adelante.

Connotó, también, que estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados y, si bien fueron repuestas en la Sala, no han sido objeto de debate, no obstante ser normas complejísimas que requieren un trabajo legislativo importante, porque modificar un estatuto como el RPA tiene múltiples incidencias.

El Honorable Senador señor Araya declaró que, en principio, concuerda con lo planteado por el Diputado señor Longton. De hecho, añadió, hay un proyecto de la Comisión de Constitución -del cual él es autor- que establece un sistema de transferencia de responsabilidad penal a los adolescentes.

No obstante, acotó, su impresión es que este tema debe discutirse superficialmente, por los efectos colaterales que se derivan de estas propuestas. Opinó que probablemente la oportunidad de discutir este proyecto del aumento de pena en la RPA o sistema de transferencia de responsabilidad debiera ser un proyecto aparte, donde efectivamente se pueda mirar en forma mucho más integral que lo que ha pasado con el sistema penal adolescente.

Destacó que hoy existe conciencia del problema con la delincuencia juvenil y es sabido que hay un 10% de jóvenes que son los infractores más refractarios del sistema, para los que probablemente la RPA no es ningún escarmiento.

Por lo anterior, también se manifestó partidario de rechazar las normas materia de la discrepancia en debate.

En relación con esta enmienda, intervino el representante de la Defensoría Penal Pública, señor Cristián Irrázaval, quien manifestó que la Sala de la Cámara introdujo sin debate una serie de modificaciones a la recientemente modificada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ley 20.084), pese a que las mismas habían sido declaradas inadmisibles en la Comisión de Constitución de la Cámara. Dichas modificaciones, introducidas mediante la ley 21.527, publicada el 13 de enero de 2023, implementan un nuevo Servicio de Reinserción Juvenil, que comenzó a funcionar recién (¡hace tres meses!) en la macro zona norte, y ni siquiera ha empezado a operar en el resto del

Informe Comisión Mixta

país. Entre otros aspectos, estas modificaciones prevén un incremento de las penas privativas de libertad para adolescentes de 5 a 8 años y de 10 a 13 años. Además, esta nueva ley aumentó las penas a adolescentes que cometieran delitos estando ya condenados (artículo 25 quáter de la ley).

Resaltó que se ha realizado una inversión considerable en la contratación y capacitación de profesionales para trabajar con los adolescentes dentro del sistema. Estas modificaciones van a afectar calidad del servicio, que no se encuentra preparado para un incremento explosivo de adolescentes privados de libertad. Se han llevado a cabo múltiples capacitaciones interinstitucionales para fiscales, jueces y defensores, lo que indica un compromiso conjunto para garantizar una implementación exitosa del nuevo modelo. Es necesario dejar un espacio de tiempo para ver si el sistema funciona, en lugar de impulsar cambios prematuros que podrían ser perjudiciales.

Consideró especialmente complejos son los cambios al art. 21 de la ley 21.084, los que, al impedir la rebaja de sanciones para adolescentes en comparación con adultos, los deja en una situación más desfavorable que la que nunca haya conocido nuestro ordenamiento, e inusual en Derecho comparado, además de limitar las posibilidades de mediación y salidas alternativas, limitando posibilidades de rehabilitación y reinserción.

Incluso, conforme a la regla introducida en el art. 23, la de la pena más gravosa dentro del grado para los adolescentes reincidentes, contradice el artículo 26 de la Ley, que prohíbe imponer una sanción más gravosa que la que le correspondería a un adulto en una situación similar. Así, por ejemplo, el adolescente de 16 o 17 años que comete un robo con intimidación y tiene una condena previa, necesariamente tendrá que ser condenado a internación en régimen cerrado, lo cual implica que se le podría aplicar 15 años de privación de libertad, en cambio un adulto en las mismas circunstancias podría ser condenado a 10 años y 1 día. De esta forma se genera un sistema incoherente, contradictorio e inaplicable.

Finalmente, hizo presente que, tal como señaló el Defensor Nacional en la cuenta pública de la gestión institucional durante 2023, el número de causas judicializadas en que el imputado es un menor de edad cayó un 63% en los últimos 10 años. Las cifras demuestran, por tanto, que se ha producido una disminución constante en el número de ingresos de causas de adolescentes desde 2013 hasta 2023. Así, del total anual de causas ingresadas en 2023, solo 11.936, es decir, un 4,2% del total de atenciones, correspondieron a adolescentes. En contraste, en 2013, el número de jóvenes atendidos por la institución alcanzó los 32.159. Estas cifras son relevantes porque la Defensoría representa al 98% de los imputados menores de edad que ingresan al sistema penal, dado que son muy pocos los que pueden recurrir y costear los honorarios de un abogado particular.

Por las razones indicadas, sugirió rechazar estas modificaciones.

La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó proponer la supresión del artículo décimo, consultado por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

- Puesta en votación la proposición de suprimir el referido artículo décimo, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señores Araya (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic), Flores y Quintana, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señor Leiva; y en contra el Honorable Senador señor Ossandón y los Honorables Diputados señores Benavente y Longton.

Artículo undécimo, nuevo

(Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un artículo undécimo, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que puedan importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 número 1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad; en la ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y

Informe Comisión Mixta

modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest; en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el decreto N° 890, de 1975, del Ministerio del Interior; en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado ha sido fijado por el decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, cuando importen una pena de crimen; en la Ley N° 20.000, cuando importen una pena de crimen; en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 416 y 416 bis número 1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A y 15 B número 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y que resulten útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que por disposición legal estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomen de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aporten antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.".".

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó la incorporación de un nuevo artículo undécimo.

La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó proponer la supresión del artículo undécimo, consultado por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

- Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta. Votaron a favor: los Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Durana, Flores y Kast, y Honorables Diputados señoras Orsini y Placencia y señores Benavente y Leiva, y en contra el Honorable Senador señor Kusanovic y el Honorable Diputado señor Longton.

- - -

PROPOSICIÓN

En mérito de los acuerdos adoptados, la Comisión Mixta tiene el honor de proponer, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:

Artículo primero

Número 2

- Sustituirlo por los siguientes números 2 y 3:

"2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

"Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriera alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Informe Comisión Mixta

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

3) Suprímese el artículo 69 bis.”. (Unanimidad de presentes. 9x0)

Número 5, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Agregar un nuevo literal a), pasando los actuales a) y b) a ser b) y c), respectivamente:

“a) Intercálase a continuación de la frase “no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69”, lo siguiente: “, con excepción del artículo 68 ter,”.”. (Unanimidad de presentes. 9x0)

Artículo segundo

Número 8, nuevo

(Cámara de Diputados)

Inciso tercero propuesto

- Reemplazarlo por el siguiente:

“Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará, a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas, se regulará en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.”. (Mayoría. 7x2x1).

Número 6

(Senado)

Inciso segundo propuesto

Sustituirlo por el siguiente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.”. (Unanimidad de los presentes. 8x0).

Número 9, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Sustituirlo por el siguiente:

“10) Intercálase en el artículo 222 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”. (Mayoría. 5x4).

Número 13, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Suprimirlo. (Unanimidad. 10x0).

Informe Comisión Mixta

Número 18, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Sustituirlo por el siguiente:

“18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”. (Unanimidad. 10x0).

Número 8

(Senado)

Letra c) propuesta

- Sustituirla por la siguiente:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o haya transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”. (Mayoría 9x1 abstención).

Número nuevo

- Agregar el siguiente número nuevo:

22) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”. (Unanimidad. 10x0).

Número 31, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Sustituirlo por el siguiente:

32) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 458:

i) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “antecedentes que permitieren presumir” por la frase “antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente”.

ii) Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento.”. (Mayoría. 7x1x1).

Artículo décimo, nuevo

Informe Comisión Mixta

(Cámara de Diputados)

- Suprimirlo. (Mayoría 6x3).

Artículo undécimo, nuevo

(Cámara de Diputados)

- Suprimirlo. (Mayoría 8x2).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A título meramente ilustrativo, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11, por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

“Artículo 68 ter. Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

3) Suprímese el artículo 69 bis.

4) Suprímese el artículo 260 quáter.

5) Elimínase el artículo 411 sexies.

6) En el artículo 449:

a) Intercálase a continuación de la frase “no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69”, lo siguiente: “, con excepción del artículo 68 ter,”.

b) Sustitúyese la frase “se aplicarán las reglas que a continuación se señalan” por “se aplicará la siguiente regla”.

c) Derógase la regla 2ª.

Informe Comisión Mixta

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter. Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el fiscal regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

El fiscal regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se trata de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

4) Agrégase, en el artículo 132, un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía

Informe Comisión Mixta

hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

5) Introdúcese el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando el actual inciso sexto a ser inciso final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.”.

6) Intercálase en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo “436” y la conjunción “y”, la siguiente expresión: “ , 438”.

7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis, por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

8) Incorpórase en el artículo 167 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser nuevo inciso final:

“Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará, a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas, se regulará en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.”.

9) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.”.

10) Intercálase en el artículo 222 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”.

11) Incorpórase en el inciso primero del artículo 225 bis, a continuación de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales”, lo siguiente: “ , contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares.”.

12) Intercálase en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue inmediatamente, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

13) Incorpórase en el artículo 226 B el siguiente inciso final, nuevo:

Informe Comisión Mixta

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

14) Incorpóranse en el artículo 226 J los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio que pueda solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez.”.

15) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

1. En el inciso primero:

a) Intercálase entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o”, la expresión “, informantes”.

b) Sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

2. Reemplázase en el inciso segundo el texto que señala “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por otro del siguiente tenor: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

3. Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley.”.

16) Incorpórase, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

“Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que haga reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal a) del presente Código y 224 del

Informe Comisión Mixta

Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

17) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 septies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis. De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis.- Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la ley sobre control de armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9° bis del Título V del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que éste no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los que sean fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, pertenezcan o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter. Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se trata de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que

Informe Comisión Mixta

pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 quáter.- Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Si se trata de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encuentren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se trata de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 228 sexies. Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el

Informe Comisión Mixta

fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

Los que por cualquier motivo tuvieron conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 228 septies. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Si se trata de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformatizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

19) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237, por la siguiente:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o haya transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

20) Introdúcense los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter, nuevos:

“Artículo 238 bis. Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;

b) Si la pena que pudiese imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y

c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

Informe Comisión Mixta

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter. Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter. Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

21) Reemplázase, el inciso segundo del artículo 239, por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

22) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformatización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”.

23) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

24) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren

Informe Comisión Mixta

comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueran objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

25) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declarar éstos últimos.”.

26) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis, nuevo:

“Artículo 330 bis. Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente hostil para responder las preguntas que se le formulan. Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

27) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

28) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 344 la palabra “cinco”, la primera vez que aparece, por el vocablo “diez”.

29) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 372:

a) Sustituyese en el inciso segundo la palabra “diez” por “quince”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y final:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincide con un domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

30) Modifícase el artículo 406, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por la siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

31) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.”.

Informe Comisión Mixta

32) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 458:

i) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “antecedentes que permitieren presumir” por la frase “antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente”.

ii) Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento.”.

33) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis, por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

34) Agrégase en el artículo 469 el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 22 de la ley N° 20.000, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.”.

ARTÍCULO CUARTO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) En el inciso segundo:

a) Agrégase entre la expresión “150 B,” y el guarismo “361” la expresión “293,”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”.

c) Suprímese el siguiente texto: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

2) Suprímese en el inciso tercero la frase “, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000”.

3) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales incisos quinto, sexto y séptimo, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

4) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase “, salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

5) Suprímese en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser inciso quinto, la frase “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

6) Incorpórase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la

Informe Comisión Mixta

circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando ésta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

ARTÍCULO QUINTO.- Suprímese en el literal d) del inciso primero del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N° 17.798, que establece el control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

1) Intercálase en el inciso cuarto del artículo 46, entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y”, que le sigue inmediatamente, la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,”.

2) Reemplázase en el artículo 62 la frase “establecida en el artículo 22” por “de cooperación eficaz”.

ARTÍCULO OCTAVO.- Intercálase en el inciso sexto del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, entre el vocablo “cargo” y el punto y aparte, la siguiente frase: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que éstos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes”.

ARTÍCULO NOVENO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN:

1) Agrégase en el artículo 6 el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, si se trata de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”.

2) En el inciso segundo del artículo 17:

a) En el literal a):

i. Intercálase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “296”, lo siguiente: “292, 293,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “403 bis,” y el guarismo “433”, lo siguiente: “411 bis, 411 ter y 411 quáter,”.

iii. Intercálase, entre la expresión “436 inciso primero,” y el guarismo “440”, lo siguiente: “438,”.

b) Incorpórase en el literal c), inmediatamente antes del punto y aparte, la siguiente frase: “, o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 23 de abril de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Iván Flores (Presidente), y señores José Miguel Durana, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón, Honorables Diputados señora Alejandra Placencia (reemplaza a Diputada Karol Cariola) y señores Raúl Leiva y Andrés Longton; 2 de mayo de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Iván Flores (Presidente), señora Paulina Vodanovic y señores José Miguel Durana, Alejandro Kusanovic y Manuel José Ossandón, Honorables Diputados señora Maite Orsini, y señores Gustavo Benavente, Tomás De Rementería (reemplaza a Diputada Karol Cariola), Raúl Leiva y Andrés Longton; 6 de mayo de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Iván Flores (Presidente), y señores José Miguel Durana, José Miguel Insulza (reemplaza a Senadora Paulina Vodanovic) y Manuel José Ossandón, Honorables Diputados señoras Maite Orsini, Mercedes Bulnes (reemplaza a Diputada Karol Cariola), y señores Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Andrés Longton; 14 de mayo de 2024, con asistencia de los

Informe Comisión Mixta

Honorable Senadores señor Iván Flores (Presidente), y señores José Miguel Durana, Alejandro Kusanovic, Daniel Núñez (reemplaza a Senadora Paulina Vodanovic) y Manuel José Ossandón, Honorables Diputados señoras Maite Orsini, Alejandra Placencia (reemplaza a Diputada Karol Cariola), y señores Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Andrés Longton; 30 de mayo de 2024, con asistencia de los Honorable Senadores señor Iván Flores (Presidente), Senadora señora Paulina Vodanovic y señores José Miguel Durana, Felipe Kast (reemplaza a Senador Manuel José Ossandón) y Alejandro Kusanovic, Honorables Diputados señoras Maite Orsini, Alejandra Placencia (reemplaza a Diputada Karol Cariola), y señores Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Andrés Longton; en la mañana del 31 de mayo de 2024, con asistencia de los Honorable Senadores señor Iván Flores (Presidente), y señores Pedro Araya (reemplaza a Senadora Paulina Vodanovic), Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, Honorables Diputados señoras Maite Orsini, Alejandra Placencia (reemplaza a Diputada Karol Cariola), y señores Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Andrés Longton; y en la tarde del 31 de mayo de 2024, con asistencia de los Honorable Senadores señor Iván Flores (Presidente), y señora Paulina Vodanovic, y señores José Miguel Durana, Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, Honorables Diputados señoras Maite Orsini, Alejandra Placencia (reemplaza a Diputada Karol Cariola), y señores Gustavo Benavente, Raúl Leiva y Andrés Longton.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 2024.

JULIÁN SAONA ZABALETA

Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

4.4. Discusión en Sala

Fecha 04 de junio, 2024. Diario de Sesión en Sesión 25. Legislatura 372. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GARCÍA (Presidente).-

En primer lugar debemos ocuparnos del informe de la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15.661-07, con urgencia calificada de "simple".

Vamos a ofrecer la palabra al señor Secretario para que nos haga la relación; luego, al presidente de la Comisión de Seguridad , que además fue presidente de la comisión mixta, senador don Iván Flores.

Señor Secretario , la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión el informe de la comisión mixta constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15.661-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "simple".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.661-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de tres artículos permanentes. El primero de ellos, con siete números modificatorios del Código Penal; el segundo artículo, con diecinueve números que modifican el Código Procesal Penal, y el tercero, que deroga disposiciones de la ley N° 18.314, de la ley N° 20.000, de la ley N° 21.459 y de la ley N° 21.595.

Lo anterior, con el propósito de establecer una reforma integral del sistema penal con miras a una aplicación efectiva de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia; todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.

Posteriormente, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto de ley, las cuales fueron aprobadas por el Senado en el tercer trámite constitucional, con excepción de algunas de ellas, que fueron rechazadas, dando lugar a la formación de la respectiva comisión mixta.

Dicha instancia, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas cámaras y con las votaciones que se consignan en su informe, propone lo siguiente:

-En el ARTÍCULO PRIMERO, que introduce modificaciones en el Código Penal, sustituir el número 2 por los números 2 y 3 que consigna: el primero incorpora un artículo 68 ter referido a la determinación de la pena ante la concurrencia de las circunstancias agravantes que señala, y el segundo suprime el artículo 69 bis, también relativo a dicha materia.

-Respecto del número 5, nuevo, consultado por la Cámara de Diputados, que pasó a ser número 6, agregar un nuevo literal a) en el artículo 449, para hacer aplicable, en la determinación de la pena en los delitos contra la

Discusión en Sala

propiedad, lo dispuesto en el artículo 68 ter incorporado por este proyecto.

-En el ARTÍCULO SEGUNDO, que introduce modificaciones en el Código Procesal Penal, respecto del número 8, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, reemplazar el inciso tercero que dicho numeral incorpora en el artículo 167 por otro que establece lo siguiente: "Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará, a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas, se regulará en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional".

-Respecto del número 6, aprobado por el Senado, que pasó a ser número 9, sustituir el inciso segundo que dicho numeral incorpora en el artículo 170 por otro que considera dos años para los efectos de la aplicación del principio de oportunidad.

-Respecto del número 9, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, que pasa a ser número 10, sustituir el inciso tercero que dicho numeral intercala en el artículo 222 por otro que contempla la medida de interceptación telefónica respectiva de la víctima cuando se trate de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, y haya fundadas sospechas de que ello pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito.

-Respecto del número 13, nuevo, consultado por la Cámara de Diputados, que modifica el inciso primero del artículo 226 F, se acordó eliminarlo.

-Respecto del número 18, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, sustituir el artículo 229 bis que dicho numeral incorpora, contemplando la posibilidad de solicitar al juez de garantía la celebración de una audiencia para reformatizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.

-Respecto del número 8, aprobado por el Senado, y que pasó a ser número 19, reemplazar la letra c) que dicho numeral sustituye en el inciso tercero del artículo 237 por otra que, para los efectos de la suspensión condicional del procedimiento, considera el transcurso de más de tres años desde la anterior resolución.

-Incorporar un número 22, nuevo, para reemplazar el inciso segundo del artículo 257 por dos incisos, segundo y tercero, que contemplan la posibilidad de que el imputado o el querellante solicite la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformatización de la investigación.

-Respecto del número 31, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, que pasa a ser número 32, sustituir dicho numeral para modificar el artículo 458, referido a la suspensión del procedimiento, reemplazando en su inciso primero la expresión "antecedentes que permitieren presumir" por la frase "antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente"; e incorporando un inciso final nuevo que permita al juez otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares que señala, o disponer la internación provisoria.

-Respecto del artículo décimo, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, que introduce modificaciones en la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal, se acordó su supresión.

-En cuanto al ARTÍCULO UNDÉCIMO, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados, que autoriza al Presidente de la República para recompensar a aquellas personas que de manera voluntaria aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o de otros delitos que indica, se acordó su eliminación.

Cabe hacer presente que la propuesta descrita, en lo relativo al numeral 10, que modifica el artículo 222; al número 18, que introduce un artículo 229 bis, y al número 22, que modifica el artículo 257, todos numerales del ARTÍCULO SEGUNDO de la iniciativa, que introduce modificaciones en el Código Procesal Penal, requiere 26 votos favorables para su aprobación por considerar normas de rango orgánico constitucional.

Corresponde, por lo tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta efectuada por la referida comisión mixta.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por la cámara de origen, en el primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por la cámara revisora, en el segundo

Discusión en Sala

trámite constitucional; de ellas, las enmiendas rechazadas en el tercer trámite; luego, la proposición de la comisión mixta, y el texto como quedaría de aprobarse dicha propuesta.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Ofrecemos la palabra, para escuchar el informe, al senador don Iván Flores, quien presidió la comisión mixta.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente, estimados colegas.

Saludo a los ministros presentes en la sala, de Justicia y de la Segprés, y a la subsecretaria.

No voy a dar lectura al informe porque tiene alrededor de ochenta páginas. Es un informe bastante extenso y comprenderán los colegas que ello no es posible.

(risas en la sala).

Por lo tanto, vamos a realizar un resumen ejecutivo de lo que aconteció en la comisión mixta conformada para resolver las discrepancias entre lo despachado por la Cámara de Diputados y lo que previamente se había establecido en este honorable Senado.

Recordemos que el proyecto surgió de una moción de los senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Kast , Cruz-Coke y Ossandón , presentada en enero del 2023, y que en su tramitación han tenido una participación muy activa el Ministerio de Justicia, por un lado, e instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, por el otro, que igualmente han actuado muy diligentemente.

Debo señalar que hemos intentado generar un debate amplio y, al mismo tiempo, cauteloso y moderado, procurando resolver algunos puntos que nos tenían bastante complicados respecto de cómo se dieron en la sesión en que la Cámara despachó el proyecto, habiéndose considerado algunas materias inadmisibles como admisibles y posteriormente aprobadas sin debate.

En ese contexto, hemos recogido todas las opiniones y las hemos transformado en un debate muy fructífero, mediante el cual hoy día consideramos transversalmente, y no solo los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, sino también los integrantes de la comisión mixta provenientes de la Cámara de Diputados, que hemos llegado a una buena normativa.

Dicha normativa originalmente tenía que ver solo con modificar el Código Penal en materia de determinación de penas y el Código Procesal Penal respecto de procedimientos especiales y salidas alternativas. Y aquí surge algo que se transforma en la idea matriz del proyecto, que es un poco terminar con la puerta giratoria en cuanto a algunos procedimientos que no estaban del todo normados y otros que tuvieron que ser adecuados.

Parte de los objetivos de este proyecto también apunta a mejorar la persecución del crimen organizado.

Claramente esto es un propósito nacional, es una tarea que nos debe mover a todos, tanto al Ejecutivo en materia de prevención y de comisión de los delitos como a quienes tenemos el deber de impulsar un marco normativo mucho más amplio, mucho más preciso y mucho más claro.

En esto tenemos, por ejemplo, la creación de un estatuto que regula efectivamente la cooperación eficaz; la introducción de aquellas normas que consagran medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada, llámense fiscales, jueces, víctimas, testigos, los mismos agentes policiales, en fin. También se perfeccionan las reglas sobre producción de pruebas para los juicios orales complejos.

Si bien el origen de este proyecto, como ya dije, es una moción parlamentaria de senadores y senadoras, su tramitación ha sido el resultado de acuerdos y, por cierto, del trabajo conjunto entre los parlamentarios y el

Discusión en Sala

Gobierno.

A diferencia de lo que señaló una autoridad de gobierno unos días atrás, además de las sesiones que previamente habíamos tenido con la participación de una serie de instituciones, la semana pasada y la regional las dedicamos exclusivamente al tratamiento y búsqueda de acuerdos para despachar este proyecto, cuestión que logramos el viernes luego de cinco sesiones consecutivas de la comisión mixta durante la semana pasada. ¡Cinco sesiones! No una. ¡Cinco!

Y en la semana regional y la anterior, la mesa técnica creada por la Comisión de Seguridad durante la presidencia del senador Kast siguió siendo utilizada, de manera que entre cada una de las sesiones formales los asesores legislativos trabajan, si no a diario, muy frecuentemente para ir resolviendo materias que nosotros ya hemos encargado debatir.

Así las cosas, Presidente, la gran mayoría de las ocho discrepancias principales se resolvieron por unanimidad. Y eso no es tan curioso, considerando que el debate ha sido extenso, profundo y claro, con la participación de todos y todas.

Entonces, en el propio informe hay una minuta que ustedes pueden leer respecto de todas las materias que se modifican en el Código Penal, y lo mismo en el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales.

En términos generales, lo primero que se logra es, por ejemplo, lo relativo al archivo provisional. Aquí, para facilitar la forma de comunicación acerca del archivo de las causas, se establece cuáles deben ser informadas obligatoriamente a la víctima para que sepa con claridad por qué razón su causa se archiva. Esto, dicho en términos muy simples.

Lo otro bien importante, Presidente, colegas, es el principio de oportunidad. Este, que se utiliza con demasiada frecuencia, a nuestra manera de ver, en delitos de menor connotación, ha sido clave en el debate por cuanto un delincuente que es aprehendido en flagrancia finalmente no es investigado, dada la actual sobrecarga de los fiscales (cada uno debe preocuparse por un número superior a las 2.800 causas al año), y el delincuente no queda con ningún tipo de registro; vuelve a reincidir y nuevamente se utiliza el principio de oportunidad, por lo que queda impune y sale de vuelta a la calle, y así sucesivamente, incluso sumando varios delitos que nunca son investigados.

Ahora el fiscal tendrá la obligación, bajo ciertas circunstancias, de investigar. Esto ya no va a ser voluntario y discrecional, sino que existirá el deber legal de investigarlo, y con esto se termina con la denominada "puerta giratoria".

Este principio de oportunidad, entonces, tiene circunstancias muy claras en las cuales el fiscal lo puede aplicar.

Lo tercero es la interceptación de las comunicaciones. Aquí hubo una amplia discusión respecto a que se autoriza al fiscal a interceptar las comunicaciones con límites en la condición de las víctimas, y se explicó por qué.

En cuanto a la reformatización, que es algo que, en definitiva, se hace de facto, pero que no está elevado a un régimen de ley, al ser objeto de algunas observaciones por parte de la Corte Suprema lo que hicimos fue legalizar la condición según la cual esta atribución del Ministerio Público es ejercida. Nos preocupaba, tal como lo dijo la Corte Suprema, que después de un largo período de formalización, en que probablemente pasaran varios años, una persona fuera reformatizada el último día, cuando el delito cambiara a otro tipo y el Ministerio Público, después de una investigación, así quisiera hacerlo.

En esto se plantea un plazo, pero también ciertas condiciones respecto a cómo hacerlo. Y debo decir que, lejos de quitarle esa atribución al Ministerio Público, esta regulación efectivamente permite aplicarla de mejor manera.

Hay una indicación que se aprobó en la Cámara en cuanto a la enajenación mental. En estos casos, finalmente se le entrega al juez la atribución de mantener a la persona en un hospital psiquiátrico o bien ingresarla a un centro penal.

Hubo una serie de debates en cuanto al proyecto, y, en su resultado, creemos que quedó estructurado de buena manera.

Discusión en Sala

Respecto de la indicación sobre la responsabilidad penal adolescente, en que se pretendía aumentar las penas a aquellos jóvenes que cometieran delitos de alta connotación, la verdad es que decidimos no mantener la postura lograda en la Cámara, porque hay una reforma que hoy día está partiendo que cuenta con un cronograma de implementación progresiva. En consecuencia, hay que esperar que dicha implementación y la evaluación de ese resultado efectivamente indiquen si es dable mejorarla o modificarla. Por lo tanto, eso se rechazó.

En ese contexto, la última discrepancia, que tenía que ver con la posibilidad de que el Estado de Chile pagara una recompensa, se descartó de plano.

Los detalles del proyecto los podemos leer, por supuesto, en los pupitres.

Creo que tenemos una buena iniciativa, que da cuenta de varias modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Penal que el ministro de Justicia podrá plantear desde su cartera, lo mismo que los colegas autores de la moción.

Habrà una buena propuesta, o un buen resultado más bien, a disposición de Chile si esta honorable Sala tiene la voluntad de aprobar, ojalá por unanimidad, el proyecto que hemos resuelto en la comisión mixta, Presidente .

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchísimas gracias, senador Flores, por su informe.

Si le parece al señor ministro de Justicia, le daremos la palabra a continuación para referirse al informe de la comisión mixta.

Ministro Cordero, tiene la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, saludo a las senadoras y los senadores.

Lo que en primer lugar debiera afirmar en esta sala es algo similar a lo que se indicó durante el tercer trámite del proyecto. Esta es la reforma al Código Procesal Penal más relevante que se ha realizado desde su dictación, y lo es no solo por las normas contenidas en su interior, sino también porque el Congreso Nacional, durante los últimos años, y especialmente en el recién pasado, ha efectuado reformas significativas a efectos de perfeccionar y hacer más eficiente y eficaz la persecución penal.

Cuando hablamos de este proyecto, creo que vuestras señorías debieran tener en consideración el conjunto de iniciativas que han aprobado hasta ahora en esta materia y las que siguen. No es posible entender, por ejemplo, las atribuciones que se buscan para las policías, y especialmente para el Ministerio Público, si no se considera también el proyecto de ley, en actual tramitación, sobre el fortalecimiento del referido ministerio y el que crea la Fiscalía Supraterritorial.

El informe de la comisión mixta sometido al conocimiento de vuestras señorías da cuenta de que se logró llegar a acuerdo en los diez puntos de discrepancia que existían. En algunos de ellos se ha preferido no legislar y en otros se ha optado por la decisión del Senado, o bien, por una redacción alternativa.

Las redacciones propuestas buscan un punto de equilibrio que me parece necesario tener presente, por lo siguiente.

Este proyecto de ley supone mayor eficacia; que los juicios, además, sean más rápidos y oportunos, y efectivamente, tratar la reincidencia de un modo decisivo. Pero nada de esto será posible, vuestras señorías, si no tenemos claro que para que estas medidas funcionen razonablemente bien no basta solo con la eficacia y la eficiencia de la persecución penal junto con la intervención policial.

Es necesario que siempre consideremos las reglas adecuadas del debido proceso, e insisto sobre este punto,

Discusión en Sala

fundamentalmente porque uno de los aspectos claves en la discusión del informe de la comisión mixta estuvo vinculado a las reformalizaciones. El temor de que mediante esta figura el Ministerio Público pudiera desnaturalizar el inicio de la persecución penal terminó en algún sentido estableciendo reglas que la contuvieran, pero también estableciendo reglas que permitieran desarrollar diligencias con ese fin.

Soy explícito en este punto porque una de las cuestiones que creo conveniente tomar en cuenta es que no hay eficacia en la persecución criminal si el sistema de enjuiciamiento criminal debilita las defensas. Lo digo por una cuestión relativamente simple: el debido proceso es, al final de cuentas, el mecanismo de legitimación del sistema de enjuiciamiento criminal. Y es conveniente no perderlo de vista -y con esto termino, señor Presidente -, porque las mayores atribuciones y mayores competencias que el Congreso les ha confiado al Ministerio Público y a las policías supone reconocer, asimismo, un régimen de debido proceso y de rendición de cuentas.

Invito a vuestras señorías a mirar este proyecto en el entramado general que ha estado discutiendo este Congreso y que para el bien del país ha sido de común acuerdo, pese a las discrepancias técnicas que podamos tener sobre algunas normas, que en el panorama general permitirá una adecuada persecución criminal, una oportuna intervención en los juicios, siempre garantizando las reglas del debido proceso.

Nada más, señor Presidente .

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, señor ministro de Justicia .

Se han inscrito para intervenir en el despacho de este informe de comisión mixta doce senadoras y senadores.

Por acuerdo de los comités, hemos establecido un tiempo de cinco minutos por intervención.

Señores senadores, terminado este debate, debemos ocuparnos en una iniciativa que viene de la Comisión de Medio Ambiente y que, también por acuerdo de los comités, votaremos en general, de tal manera que yo apelo a su comprensión para que este proyecto, que es parte de la agenda de seguridad, y el siguiente, que es parte de la agenda procrecimiento, puedan despacharse durante la sesión de hoy.

Tiene la palabra el senador de Urresti .

El señor DE URRESTI.-

Presidente, yo creo que hay que ser coherente entre lo que se sostiene y las acciones que se implementan posteriormente.

Hemos escuchado que este es el proyecto más relevante en materia de reformas al Código Procesal Penal; hemos concurrido a una mixta luego de una importante discusión, pues se trata de cambios importantes; muchos estamos conociendo por primera vez el informe, porque no hemos estado en la comisión, y que la Mesa señale que vamos a hablar solo cinco minutos porque después viene un proyecto, en primer trámite, que modifica la ley 19.300, no me parece coherente.

Yo le pido, por favor, que se reevalúe esta situación, a fin de contar con diez minutos para hacer uso de la palabra. Hay elementos tremendamente importantes que es relevante fijar en nuestras argumentaciones para que quede registro en la historia de la ley, dejando clara nuestra posición.

Solo para consignar y no adelantar la discusión, debemos pronunciarnos sobre las escuchas telefónicas. Tenemos un informe contundente, en que coincidimos con el senador Kast en su momento, que se allanó a la discusión.

Entonces, creo que es relevante el debate, escuchar al Ejecutivo , y manifestarnos en una sola votación (no se puede pedir votación separada, pues sería trastocar el Reglamento); pero, legítimamente, hay que articular un conjunto de normas que son de cambios profundos y de una magnitud tremenda.

Yo apoyo esta iniciativa, creo que es muy relevante -el propio ministro de Justicia lo ha dicho-, pero no podemos, so

Discusión en Sala

pretexto de votar en general un proyecto posteriormente, limitarnos a cinco minutos.

Permítame, Presidente, con su venia, pedirle a la Sala -además, hay doce inscritos para intervenir- que generemos un debate a la altura de este Senado y de la relevancia del proyecto de ley que nos someten a votación.

Yo pido que usted consulte sobre extender el tiempo de uso de la palabra para efectos de generar un debate - insisto- en profundidad, con buen ambiente. Aquí no ha habido descalificación. Creo que se ha trabajado enormemente. Uno podrá pedir precisiones al presidente de la mixta, al ministro o a algún especialista para que alumbre la discusión, pero no solicitemos votaciones separadas, que -reitero- no se pueden hacer.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Quiero simplemente señalar que este fue un acuerdo unánime de los comités, en reunión celebrada el día de ayer. Y por supuesto la Mesa siempre actúa con cierta flexibilidad en el caso de que alguien exceda los cinco minutos. Pero yo les pido que respetemos esta decisión. Se han inscrito hasta el momento trece senadoras y senadores para el debate.

Ofrezco la palabra al senador don Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

El proyecto de ley que estamos discutiendo contempla una serie de enmiendas que actualizan y mejoran las herramientas e instituciones legales, sustantivas y procesales, destinadas a investigar y sancionar proporcionalmente la comisión de delitos, con especial orientación para enfrentar a aquel sector de la criminalidad que resulta mucho más nocivo para la sociedad, como lo es el crimen organizado.

El conjunto de modificaciones contenidas en esta iniciativa legal constituye un avance innegable en materia de combate al crimen organizado y a los delitos de mayor connotación social, acortando la brecha existente en materia de técnicas investigativas y medidas de protección de testigos que los órganos de persecución penal suelen poseer en otras naciones que están a la vanguardia de la prevención y sanción de delitos complejos.

De modo resumido, son varias las innovaciones que cabe destacar. Quiero señalar, además, que el texto que hoy día estamos votando no condice con el proyecto original que se presentó.

1.- Nuevas reglas de determinación de la pena.

Se modifica el Código Penal estableciendo una norma que sanciona con mayor dureza la reincidencia (artículo 68 ter), a partir de la cual esta agravante pasa a tener efectos relevantes en el aumento de la pena, pues obliga al juez a excluir su grado mínimo -o mínimum- cuando exista una reincidencia, o incluso a aumentarla en algún grado tratándose de multirreincidentes.

Ser reincidente pasa a tener un efecto notorio y preciso. Como consecuencia de lo anterior, la pena estatal gana en materia de disuasión de conductas criminales.

2.- Nuevas medidas de protección de intervinientes y sujetos procesales.

Se modifica el Código Procesal Penal para sumar nuevas medidas de protección a los distintos intervinientes del proceso penal que están sometidos a riesgo: fiscales, abogados, asistentes de fiscal del Ministerio Público; jueces; agentes encubiertos, informantes y reveladores; testigos protegidos; peritos, y víctimas.

Estas normas aplicables, en particular, para casos de criminalidad organizada van de la mano con el deber del Estado de tutelar a las personas en los procesos penales e incentivar la aportación de información relevante de parte de terceros.

3.- Se establece un estatuto general para la cooperación eficaz.

Discusión en Sala

En tal sentido, se moderniza una institución clave, que ha demostrado ser de gran utilidad, tanto en Chile como en el extranjero, para romper el pacto de silencio que suele darse en las organizaciones criminales y con ello identificar a sus partícipes, sus delitos y los ingresos sucios derivados de actividades delictivas.

A través de formas diferenciadas de cooperación, el fiscal a cargo de una investigación pasa a contar con una amplia gama de alternativas, sujetas a controles administrativos y judiciales, para fomentar la delación de un investigado, encontrándose todos los incentivos legales para que la delación verse sobre antecedentes que permitan atacar a la asociación criminal en su cúpula o en su fuente de financiamiento.

4.- Se regulan de mejor manera los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol.

5.- Se regula también la notificación roja de Interpol.

En un mundo globalizado, donde el crimen organizado se mueve sin mayores dificultades por nuestras fronteras, resultaba imperioso darle validez en nuestro ordenamiento interno a las notificaciones rojas de la Interpol.

6.- Se permite la comparecencia telemática de la víctima.

A fin de aumentar la protección de la víctima, el proyecto dispone que ella puede, previa autorización judicial, comparecer por medios tecnológicos a las audiencias de garantía y de juicio oral cuando existan motivos calificados o de seguridad.

7.- Asimismo, se introduce una serie de modificaciones procesales de gran relevancia:

-Se permite, por ejemplo, la reformatización. Se normativiza una práctica indispensable para que el Ministerio Público pueda adecuar los cargos atribuidos a un imputado, respetando con ello el principio de congruencia y permitiendo una reformatización si en el curso de la investigación surgen hechos penales nuevos o presuntos que hagan variar los hechos anteriores.

-Se permite también la interceptación de comunicaciones a la víctima, propuesta que fue muy debatida al interior de la comisión mixta, ya que innova con la posibilidad de que el juez de garantía, bajo supuestos calificados, excepcionales y en contexto de crimen organizado, autorice la interceptación de las comunicaciones de las víctimas, siempre que se presuma que mantiene información relevante que no ha entregado a la autoridad.

-Otra modificación procesal importante es la ampliación del límite de años para el procedimiento abreviado: de la mano de la modernización de la cooperación eficaz, se modifica el umbral superior que autoriza la procedencia del juicio abreviado, quedando tal límite en los diez años de pena en concreto, lo cual implica un incentivo relevante para que los imputados colaboren en el esclarecimiento de los hechos, a la vez que permite que, en casos donde no existe discusión sobre los hechos, la cuestión se centre en la determinación del quorum de la pena.

Además, se permite que el Ministerio Público pueda extender ciertas exigencias especiales de investigación a través de una modificación al artículo 226 A.

Las últimas dos modificaciones importantes al tema procesal son la siguientes:

-Se mejora la regulación de las convenciones probatorias. A fin de incentivar que en los juicios orales se debata sobre aquello en que existe contradicción u oposición entre las partes, el proyecto permite dos cosas: en primer lugar, que el juez de garantía proponga a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo a lo alegado en la audiencia, no sean objeto de controversia, y en segundo lugar, que el tribunal de juicio oral en lo penal considere concurrente la atenuante de colaboración sustancial si la convención probatoria ha sido tomada en cuenta en el proceso... de convicción de la sentencia condenatoria.

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

-Se simplifican los juicios con la lectura resumida de los documentos. A fin de evitar una dilación innecesaria de horas y días leyéndolos, el proyecto permite que solo se individualicen los documentos que ingresan al juicio cuando no hubiere controversia sobre el origen y la veracidad de estos.

Dicho lo anterior, Presidente, voy a votar a favor de las modificaciones que propone la comisión mixta.

Discusión en Sala

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Araya.

)------(

El señor OSSANDÓN.-

i Presidente !

El señor GARCÍA (Presidente).-

El senador Ossandón ha pedido la palabra, por reglamento.

El señor OSSANDÓN.-

Gracias, Presidente.

Quisiera pedir autorización a la Sala para abrir un plazo, de solo diez minutos, para permitir que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días (boletín N° 16.729-06).

Se deben presentar en la secretaría de la Comisión de Hacienda.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir plazo de indicaciones al proyecto referido, por diez minutos solamente?

Por supuesto que se abriría para el Ejecutivo y también para las senadoras y los senadores.

El señor COLOMA.-

iCinco minutos, mejor...!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Con diez minutos está bien, icinco me parece un exceso...!

--Así se acuerda.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias.

)------(

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ofrezco la palabra al senador Matías Walker, y luego, al senador Karim Bianchi.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Quise intervenir simplemente para anunciar mi voto favorable al informe de la comisión mixta respecto de lo que se ha denominado "ley de reincidencia". Como dijo el ministro de Justicia , Luis Cordero Vega , se trata de la reforma más importante en la historia de la reforma procesal penal y la más importante al Código Procesal Penal.

Lo primero que quiero hacer es valorar el trabajo de la comisión mixta y muy especialmente el de su presidente , el senador Iván Flores , quien destinó varias sesiones para poder sacar un buen proyecto de ley, ponderado, escuchando a los representantes del Ministerio Público y también de la Defensoría Penal Pública.

Discusión en Sala

¿Qué es lo más importante de la iniciativa y cómo se zanjaron, adecuadamente a mi juicio, las diferencias entre ambas cámaras?

Quiero enunciarlo brevemente.

Se establece que la obligación de comunicación del archivo a la víctima sea solo para delitos cuya pena sea de crimen. Esto lo sugirió el Ministerio Público y me parece bien. De alguna manera consagra un estatuto de protección a las víctimas, y considero lógico hacerlo respecto de aquellos delitos que merezcan pena de crimen.

Por otra parte, sobre el principio de oportunidad, se establece que tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que tuvo por comunicado el anterior principio de oportunidad. El Senado había propuesto prohibir su aplicación dentro de los cinco años anteriores al hecho de que se trate. Finalmente, el plazo quedó en dos años. Me parece un equilibrio razonable.

Respecto de la interceptación de comunicaciones, creo que fue resuelto adecuadamente al establecer lo solicitado por el Ministerio Público durante la tramitación del proyecto en la comisión mixta: que se amplíe esta medida con el objeto de permitir interceptar las comunicaciones de las víctimas y testigos "cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación". Ello, "si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal".

La comisión mixta aceptó la propuesta, a excepción de la inclusión de testigos entre las personas que puedan ser destinatarias de la interceptación, pues, entre otros motivos, se consideró que, para incentivar a las personas a ser testigos en causas en las que pueda existir temor respecto de la propia integridad, se requiere, más que interceptar sus comunicaciones, protegerlas. Creo que se ponderó adecuadamente la facultad de interceptar comunicaciones reforzando lo que habíamos aprobado en los distintos cuerpos legales que otorgan más atribuciones a las policías y al Ministerio Público para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, con la debida protección de los testigos.

Como no tenemos mucho tiempo para intervenir, no ahondaré en la suspensión condicional. Creo que se resolvió adecuadamente, como lo informó el presidente de la comisión. El Senado había restringido la procedencia de esta salida alternativa para las personas imputadas respecto de las cuales se hubiere dictado una suspensión condicional del procedimiento en los últimos cinco años. Finalmente, quedó en tres años.

Creo que se resolvió adecuadamente el caso de los imputados por enajenación mental: el juez podrá ponderar los antecedentes y decretar o mantener las medidas cautelares. Es una solución equilibrada.

Efectivamente no correspondía innovar respecto de la ley de responsabilidad penal adolescente. Acabamos de crear el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil mediante un cuerpo legal que también modificó dicha ley. No tenía sentido cambiar las penas cuando acabamos de destinar mucho tiempo, más de dos años, a la reforma de la ley de responsabilidad penal adolescente y a la creación de este nuevo servicio.

Respecto del archivo provisional, se establece que la obligación de comunicación del archivo a la víctima sea solo para delitos cuya pena sea de crimen. Me parece adecuada la solución.

Finalmente, considero adecuado haber desechado la idea, que parecía una solución "a lo Bukele", de darle al Presidente de la República la posibilidad de establecer una recompensa. Por una parte, era inadmisibles, porque tal planteamiento no puede ser iniciativa de los parlamentarios, y, por otra, no es una forma adecuada de persecución penal en un Estado de derecho disponer la posibilidad de que el Presidente de la República fije, cual sheriff, una recompensa. Así que me parece muy bien que haya imperado la seriedad en este punto respecto de lo que hizo la Cámara de Diputados.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

A usted, senador Matías Walker.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el senador Karim Bianchi.

El señor BIANCHI .-

Muchas gracias, señor Presidente .

Sin duda, resumiendo el proyecto, cuando hablamos de la puerta giratoria y de la reincidencia, vamos en un camino que es adecuado.

Pero yo quiero hablar, aprovechando la presencia del ministro de Justicia , de lo que me preocupa y le preocupa a Chile, que siento que es el mundo real.

El fin de semana estuve en la cárcel de Punta Arenas, donde algunas autoridades me decían: "Senador, ustedes aprueban una serie de leyes, pero el problema es que, en el fondo, para nosotros son inejecutables. No tenemos los recursos, no podemos avanzar como ustedes están avanzando en materia legislativa".

Por eso, si hay algo que no debe dividir al país en izquierda y en derecha, es justamente el tema de la seguridad.

Este Congreso se ha abocado a sacar una serie de fast track -y se agradecen- del senador Coloma , cuando encabezó esta Corporación, y de usted, Presidente , ahora que está como tal. Pero ¿es ese el camino? ¿Es la seguridad pública un problema legal en este país? ¿Es realmente la solución legislativa la que nos va a sacar del fondo de la mugre en que estamos en materia de seguridad en nuestro país? Yo creo que no será posible si no acompañamos esto de ejecución, de recursos y de voluntad para ponernos de acuerdo. Porque, si yo le pregunto a un fiscal o a un juez, o si voy a Gendarmería, veremos que ino se pueden aplicar las leyes que aquí estamos sacando adelante!

De ahí que la gente siente que no damos solución, que muchas veces estamos en un populismo penal o aprobando a cada rato un estado de excepción, como si eso fuese una figura que va a salvar al país del terrorismo.

Por eso, Presidente , con fuerza y aprovechando que está el ministro de Justicia acá, quiero pedir que se tome en serio el hecho de que estamos en una verdadera crisis, quizá la peor que hayamos tenido en seguridad. Y para enfrentarla tienen que estar Gendarmería, los fiscales; debe encabezar esta lucha el Gobierno; tienen que estar el Congreso, los jueces, los policías. Si no, estos son avances en los cuales simplemente cada uno va por su lado y no nos ponemos de acuerdo.

Entonces, por más que hagamos fast track, por más que tengamos avances legislativos, la gente termina diciendo: "Acá no se está haciendo nada". Pero sí estamos haciendo cosas; lo que pasa es que son impracticables. Para que se concreten, se requieren pantalones, se requiere liderazgo, se requiere de alguien que sepa de seguridad, ¡y yo no lo veo! Quisiera ver que alguien se siente acá y nos diga cómo solucionar el problema de la seguridad, para ir detrasito de eso, con toda la gente que está implicada, con todos quienes deben darle solución. De lo contrario, esto se torna en un problema individual para cada estamento y la normativa simplemente termina siendo inejecutable.

Está bien, avanzamos en la puerta giratoria, avanzamos en la reincidencia, ¡pero no avanzamos en el mundo real!

Por eso, Presidente , a través de usted, yo le exijo al Presidente de la República que de una vez por todas entendamos -y esto lo puso fuerte y claro en su mensaje- que es hora de actuar, ¡de actuar! Y ese actuar debe llevar consigo una ejecución. Pero, mientras no haya liderazgo, no vamos a tener ejecución en la resolución del problema de la seguridad en nuestro país, ¡que hoy es el principal problema que enfrentamos!

Muchas gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias, senador Bianchi.

Ofrezco la palabra al senador don Felipe Kast; luego, a la senadora Paulina Vodanovic.

El señor KAST.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

La verdad es que, después de mucho tiempo de revisar los temas de seguridad, me atrevo a decir -como bien lo señaló el ministro de Justicia al inicio de esta discusión- que este es, probablemente, uno de los proyectos más relevantes de los últimos años en materia de modificación del Código Procesal Penal. Creo que ataca un elemento que ha sido el corazón de la molestia ciudadana en lo que respecta al Código Procesal Penal, y también al sistema de justicia chileno y la seguridad, que es el hecho de que el actual sistema, como tiene un diseño que contempla salidas alternativas, permite que los delincuentes sean detenidos veinte, treinta, cuarenta veces por carabineros, con todo el costo que ello significa. Esto hace que, finalmente, la puerta giratoria sea una realidad en nuestro país.

Es cierto que existe una priorización relacionada con la fiscalización y el Ministerio Público sobre los delitos más graves. Y eso es correcto. Lo que no es correcto es que se ha generado una verdadera industria del crimen organizado y de los delitos donde personas que son detenidas, con todo el costo que eso implica, al final salen sin ningún antecedente penal. Y lo quiero explicar en simple: cuando una persona es detenida y se le da una salida alternativa, ella aparece en el sistema como alguien sin antecedentes previos.

Lo que hicimos respecto de este proyecto de ley, del cual me siento orgulloso de ser autor y nos tomó mucho tiempo sacarlo adelante -y agradezco al ministro de Justicia porque, cuando yo presidía la Comisión de Seguridad, él aportó a esta iniciativa-, fue que después de mucho trabajo, donde inicialmente se vieron con cierto grado de distancia algunos puntos, al final construimos un gran acuerdo.

Es cierto que este proyecto de ley le va a generar una presión al sistema; es cierto que le va a generar una presión a Gendarmería, al Ministerio Público, pero, ¡qué bueno que logramos un acuerdo!, para que efectivamente la solución que tenemos hoy día, que es la peor de todas, que hace que los delincuentes estén en la calle en forma sistemática, finalmente llegue a su fin. Y por eso este proyecto es el término de la puerta giratoria.

¿Es la solución a todos los problemas? Por supuesto que no: tenemos un crimen organizado que es brutal en Chile; un sistema de mafias incrustado en nuestro país que es tremendo; terrorismo en el territorio, particularmente en La Araucanía.

Este proyecto de ley, Presidente, va a generar un antes y un después, porque además se hizo algo muy interesante: se introdujeron -dado que trabajamos juntos con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público- muchas modificaciones al sistema, las que nos permitieron perfeccionarlo en su conjunto y no solamente en lo que era la inspiración inicial.

Por lo mismo, quiero agradecer a la persona que en su minuto inspiró este proyecto, que fue Jean Pierre Matus, quien hace cinco años, cuando aún no era ministro de la Corte Suprema, en una intervención en la Comisión de Seguridad nos planteó justamente la necesidad de implementar esta iniciativa. Después de su presentación, un grupo de asesores y los senadores que estábamos en esa reunión comenzamos a trabajar en este proyecto de ley.

¿Que nos hemos demorado? Desgraciadamente, sí. Pero el hecho de que hoy día vea la luz, en parte por el esfuerzo que se hizo el año pasado también en la agenda de seguridad, que afortunadamente este año ha seguido en virtud de los acuerdos que estamos construyendo, yo creo que es algo que Chile debe agradecer, pues esto va a generar un impacto muy positivo en el largo plazo.

Por tanto, Presidente, creo que nos podemos sentir orgullosos.

En lo personal, este proyecto, junto con el de usurpaciones, con el de la Ley Nain-Retamal y con el de robo de madera, es de los más importantes que hemos aprobado en materia de seguridad en el último tiempo, y estoy seguro de que va a ser un legado de este Senado para lograr lo que todos queremos: ¡que las chilenas y los chilenos puedan vivir en paz y que los delincuentes estén en la cárcel y no en la calle!

Voto a favor.

He dicho, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Felipe Kast.

Discusión en Sala

Ofrezco la palabra a la senadora Paulina Vodanovic.

(La senadora no se encuentra en la sala en este momento).

Tiene la palabra el senador Sebastián Keitel, y luego, el senador Insulza.

Senador, por favor.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

Nuestro país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Prueba de ello es el aumento en la tasa de homicidios, que, de 4,5 por cada 100 mil habitantes en 2018, pasó a 6,3 durante el 2023.

Además, hoy tenemos un incremento de agresiones a los policías. Diez carabineros fueron asesinados desde el 5 de mayo del 2022, cuatro de ellos durante el mes de abril, y un total de siete en los últimos trece meses.

Señor Presidente, nuestros compatriotas viven con miedo en todo Chile, por lo que han debido cambiar sus costumbres, rutinas, todo, con tal de no seguir engrosando la lista de víctimas de la delincuencia.

Soy un convencido de que desde esta Corporación podemos hacer mucho para responder a esta demanda ciudadana. Ya aprobamos más de veinte proyectos del fast track de seguridad, y debemos seguir por ese mismo camino.

fast track

El proyecto que hoy discutimos justamente era parte de esa agenda, y a pesar de que nos hubiese gustado sacarlo antes, valoro el esfuerzo que aquí se ha hecho para lograr un consenso transversal en la materia.

Presidente, como dije en un inicio, la situación actual es grave: los delitos han cambiado, son más violentos y tenemos bandas organizadas detrás de ellos. Por eso es tan importante contar con esta iniciativa.

Entregar más herramientas investigativas dotando de mejores capacidades al sistema de persecución penal nos permitirá, sin duda, modernizar nuestro sistema para que, al final del día, el Estado cumpla efectivamente con su mandato de defender y proteger a la población.

Además, ataca el corazón del problema que aqueja a nuestro país desde hace ya muchos años: la llamada "puerta giratoria". Ahora se sancionará con mayor dureza la reincidencia evitando que en el futuro tengamos a delincuentes que son detenidos diez, quince y hasta treinta veces pero aún siguen libres.

Por todo lo anterior, espero que hoy le demos un cerrado respaldo a este proyecto y nos comprometamos a seguir, con la misma urgencia, sacando adelante las demás iniciativas en seguridad que los chilenos y chilenas necesitan de manera urgente.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senador Keitel.

Tiene la palabra el senador don José Miguel Insulza; luego, la senadora Claudia Pascual.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad es que hubiera preferido tener, como dijo el senador De Urresti, más tiempo para discutir el proyecto. Como él mismo ha señalado, si estamos diciendo que es lo más importante que se ha hecho en materia de reincidencia en muchos años, la verdad es que una discusión acelerada ciertamente provoca dudas, ¿no?

Discusión en Sala

Se dijo después que había que votar en general el tema de la institucionalidad ambiental, y eso también me provoca muchas dudas.

Entonces, tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Está bien, lo hacemos.

Además, cuando se presentó este proyecto, me preocupó mucho que se dijera que debía ser aprobado de inmediato. De hecho, la idea de legislar fue aprobada muy rápido y sin mucha discusión.

Finalmente, para dejar constancia aquí, se reconoció en esa sesión que esta iniciativa era de autoría de un ministro de la Corte Suprema, lo cual me pareció bastante impropio y todavía lo sigo considerando impropio.

Sin embargo, no cabe duda de que para mí esta iniciativa es una de las más importantes, porque los dos grandes problemas que tenemos para enfrentar el crimen en este país son la reincidencia y la cantidad de armas en manos de las personas. Y este articulado está atacando uno de esos problemas. Por lo tanto, considero que es bueno, que hay una serie de mejoras que es importante señalar, sin perjuicio de las dudas que me sigue mercediendo.

Lo primero -me parece muy bien, francamente-, es que se haya eliminado la posibilidad de que el tribunal determine judicialmente la pena a partir del punto medio de su extensión, lo cual ha provocado una cantidad de problemas de interpretación que podrían llevar a que no existiera pena por la reincidencia. Y considero que las modificaciones que introdujo el Senado, la mayor o menor intensidad de la culpabilidad, el mal que importa el delito, etcétera, todas esas cosas eran completamente vagas y realmente es un buen resultado el que se obtuvo por mantener el texto vigente sin modificaciones en el artículo 69 del Código Penal.

En segundo lugar, creo que son adecuadas las normas que se plantearon respecto de la facilitación de la forma de comunicación del archivo de su causa a la víctima, restringiéndola sustantivamente. Parece que era un poco riesgoso hacer participar a las víctimas en el proceso. De la misma manera, no sé por qué razón quedó ahí una norma sobre la que yo quería preguntar.

Si lo permite, Presidente, pediría que en algún momento alguien me aclare si es constitucional la norma que se ha fijado para el artículo 167, en que se indica que, "Si el delito tuviere asignada la pena del crimen, la forma y el medio en que se comunicará a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas se regulará en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional". Yo no sé si este Congreso tiene facultades para fijarle obligaciones al Fiscal Nacional. Entiendo que es una transacción entre distintas propuestas, pero por lo menos su constitucionalidad me parece un poco extraña.

Después está todo el tema del principio de oportunidad. También me parece adecuada, dicho sea de paso, la forma en que se rechazaron gran parte de las propuestas sobre interceptación de comunicaciones.

En general, Presidente, creo que se ha mejorado bastante el proyecto desde el principio. Lo voy a votar a favor, pero tengo serias dudas respecto de la constitucionalidad de uno de los artículos y de si hemos aprovechado esta oportunidad adecuadamente por acelerarnos demasiado.

Entre paréntesis, se pretendía que este proyecto demorara treinta días máximo en salir, y terminó saliendo exactamente... Bueno, desde el 11 de enero del 2023 hasta ahora han transcurrido dieciocho meses. Eso pasa cuando uno trata de apresurarse demasiado y no hace las cosas como debieran hacerse. Pero, de todas maneras, Presidente, es una mejora y se ha progresado en algunos aspectos.

Por eso, lo votaré a favor.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Insulza.

Ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

En el entendido de que hoy día votamos un informe de comisión mixta que resuelve solo los aspectos de divergencia entre la tramitación en primer y segundo trámite constitucional, vale decir, entre la Cámara y el Senado, quiero plantear, en primer lugar, como opinión en general de este informe, que los aspectos que nos parecían totalmente extralimitados se corrigieron.

Entre ellos está la posibilidad de eliminar las modificaciones que se habían hecho en la primera tramitación sobre la responsabilidad penal adolescente o la posibilidad, y por lo tanto la propuesta, de que fuera el Presidente de la República quien ofreciera recompensas. Estos son temas realmente aberrantes en nuestra legislación. En consecuencia, desde esa perspectiva, creo que la mejoría es importante.

También se corrige nuevamente y se otorga al juez la facultad de mantener o revocar medidas cautelares, como la internación provisoria de un imputado, donde puede haber, por cierto, enajenación mental como característica para esa valoración.

Me parece que eso es relevante. Es importante también la modificación que se hace para la determinación de la pena.

Yo quiero plantear aquí una preocupación más general. Hay muchas legislaciones que han estado pasando por esta sala que lo que buscan, de verdad -es la sensación que me dejan-, es tener jueces y juezas casi de inteligencia artificial, en donde la propia ley es la que les dice no solo qué tienen que sancionar, sino cuál es la pena que deben aplicar.

Este informe de comisión mixta lo que hace es corregir un punto medio obligado que tenía la tramitación anterior, y nuevamente le da una posibilidad de valoración al juez o la jueza para determinar en el caso de que exista reincidencia de acuerdo a la proporcionalidad de las penas.

Considero que son avances relevantes.

Sin embargo, quisiera plantear que, independiente de nuestra votación, todavía nos quedan algunas inquietudes, en primer lugar, sobre lo que, entiendo, comentaba el senador De Urresti a propósito de la interceptación de comunicaciones. Nos parece muy bien que en el informe y en el debate de la comisión mixta se haya podido excluir a los testigos de esta norma. Sin embargo, lo que yo entiendo ¿y me corrigen si me equivoco- es que no queda claro todavía por qué está la necesidad de una norma así en el caso de una víctima. Es como extraño, ¿no?

Lo segundo es el caso de la reformatización. Yo valoro el avance que hace el informe de la comisión mixta en materia de reformatización en tanto presenta una solución mejor que la propuesta original, que planteaba modificar en términos amplios y podía significar un cambio absoluto de los hechos de la formalización original; por lo tanto, no resguardar el debido proceso, el derecho y garantía que tiene todo el sistema penal de justicia en nuestro país, que no solo posee el imputado o la imputada, sino el querellante y la defensa. Desde esa perspectiva, nos parece que decir ahora "modificar, complementar o precisar los hechos" acota.

Sin embargo, me parece muy relevante que para la historia de la ley pueda quedar absolutamente claro que la modificación, complemento o precisión de los hechos tiene que situarse en ese marco. No es una modificación que altere completamente el proceso y los hechos investigados, sino una modificación que complemente y precise los hechos y que, por lo tanto, garantice el debido proceso. Considero que esto es relevante para la correcta interpretación de una norma en esta materia.

Eso es lo que nos gustaría dejar como opinión respecto a la valoración del informe, Presidente.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senadora Claudia Pascual.

Ofrezco la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena, posteriormente al senador Durana y luego al senador Coloma.

Discusión en Sala

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Creo que hay conciencia en todo el país de que la situación de la reforma procesal penal requiere mucho más que esto, pero hay que valorar el tremendo avance que implica este proyecto, que tiene un título pequeño, en mi opinión, para lo que implica, ya que es mucho más que solo temas de reincidencia.

Lo han dicho otros senadores: estamos, sin duda, en la mayor crisis de seguridad desde el retorno a la democracia. Basta revisar los datos de Carabineros de Chile. El 2022 y el 2023 son, lamentablemente, los años con más homicidios desde la medición del Sistema Táctico Operativo, llamado "STOP", con 834 y 813 homicidios, respectivamente. El aumento de asesinatos, desde el 2017, es cercano al 55 por ciento. Por lo tanto, es de relevancia que trabajemos este proyecto y otros más que vayan en beneficio de la seguridad de la nación.

Los delitos de mayor connotación social, como homicidios, violaciones, lesiones con robo con violencia, intimidación y otros, también tienen, según el Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, un aumento cercano al 43 por ciento. Y efectivamente, hay que reconocerlo, este año 2024, al menos hasta el 26 de mayo, se advierte una disminución, comparado con el año pasado, de -3,3 por ciento. Es poquito, pero ojalá sea una tendencia.

Se da la cifra más alta de percepción de inseguridad en la historia de la medición: 90,6 por ciento de personas en Chile se sienten inseguras. Esto es muy complejo, porque sin duda la seguridad y la sensación de seguridad son parte de la calidad de vida de las personas.

Por último, no existe solo un aumento de homicidios desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. Aquí voy a hacer algunas menciones a situaciones que son bien perversas. Por ejemplo, jamás habíamos visto personas descuartizadas, cabezas que aparecen en el mar, secuestros que terminan en asesinatos, entre otros ejemplos. Claramente, el crimen organizado y la mala copia de lo que ocurre en países cercanos es lo que está viviendo Chile hoy día.

Tal como lo señaló una senadora que me antecedió en el uso de la palabra, hoy día estamos en una comisión mixta para ver qué era lo que estaba en disputa o en discordia respecto de las modificaciones realizadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Valoro muchísimo que de alguna manera la modificación se centre en sancionar con mayor celeridad a los reincidentes. Ciertamente, ese es el objetivo del título, que hoy día se hace realidad y que esperamos tenga un impacto notorio, concreto en la criminalidad del país.

Es muy relevante también que se fortalezcan las medidas de protección de intervinientes en el proceso penal. Con esto me refiero a fiscales, jueces, agentes encubiertos, testigos protegidos, peritos y víctimas. Yo les puedo decir, con conocimiento de causa, que en la región de La Araucanía, donde existe terrorismo puro y duro, hay muchas personas que al final se arrepienten de ser testigos porque sienten miedo, ya que prácticamente no hay protección para la prestación de la ayuda que ellas quieren realizar.

También se establece un estatuto único de cooperación que es muy relevante y, sobre todo, algo que creo que resulta bien innovador, como es la opción de someterse a tratamientos por consumo problemático de drogas y alcohol en casos en que haya involucrados que cometan un delito. Yo creo que esto es relevante, porque el consumo de drogas, la falta de ingresos obviamente conllevan a que muchos cometan delitos de hurto, por lo que terminar con la enfermedad del consumo de drogas puede influir para que la persona no vuelva delinquir y no reincida.

La reformatización -estoy terminando-, la interceptación de telecomunicaciones, la ampliación del plazo para el procedimiento abreviado y la regulación de la notificación roja de Interpol son algunos de los acuerdos que se tomaron y que yo valoro.

Felicito a los autores y a la Comisión de Seguridad del Senado, que estuvo trabajando en la comisión mixta.

Apruebo este proyecto, y espero que vengan muchos otros similares que mejoren el proceso penal.

Discusión en Sala

Muchas gracias.

Voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senadora.

Voy a ofrecer la palabra al senador José Miguel Durana, luego al senador Juan Antonio Coloma, como había señalado, y después a la senadora Vodanovic, quien estaba inscrita bastante más arriba en la lista. Le dimos la palabra, pero había tenido que salir de la sala.

Senador don José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley, cuyo informe de comisión mixta hoy votamos, es una iniciativa equilibrada en la cual se han generado nuevas herramientas normativas con el objeto de mejorar la persecución penal, otorgando medidas de protección a fiscales, testigos, peritos; sistematizando un sistema de cooperación eficaz para la persecución de bandas de crimen organizado, y modificando instituciones como el archivo provisional y salidas alternativas.

Es necesario destacar que, dentro de una política criminal coherente, el proyecto de ley establece criterios de determinación más estrictos de las penas en caso de concurrir ciertas y determinadas circunstancias agravantes y, sobre todo, tratándose de los reincidentes, poniendo freno, ojalá, a la llamada "puerta giratoria".

Por otra parte, se incorporan medidas de protección a fiscales y abogados ayudantes de fiscal, de tal forma que puedan concurrir, en casos calificados, de manera remota a las audiencias, tener reserva de identidad, la cual será reemplazada por la denominación del fiscal del Ministerio Público, identidad que será de conocimiento del abogado defensor pero que no podrá ser revelada por este, bajo sanción penal.

Se incorpora como causal para determinar el peligro de fuga de un imputado el hecho de desconocerse su identidad, de carecer de documentos de identidad o, finalmente, cuando estos documentos no den a conocer su identidad de manera fidedigna o utilice documentación falsa o adulterada.

No se podrá ejercer el principio de oportunidad y se establece como plazo tres años, considerando como punto de inicio del cómputo la fecha de la resolución que concedió la suspensión condicional y no el hecho cometido.

Asimismo, en el caso de asociaciones delictivas o criminales, la comisión mixta rechazó expresamente la autorización para interceptar las comunicaciones de los testigos, puesto que ello puede resultar transgresor a los derechos constitucionales de terceros ajenos a la causa. Para qué decir cuando los jueces de garantía cometen el error (muchas veces) de entregar la nómina de testigos protegidos.

Así, también, la forma en que quedaron las normas del enajenado mental, la suspensión condicional del procedimiento y el principio de oportunidad permite que no se abuse de estos instrumentos y que estas personas, reincidentes y peligrosas, no sean dejadas en libertad sin ningún tipo de sanción penal. Es algo que obviamente se logra en esta comisión mixta y en este proyecto.

Finalmente, antes del vencimiento del plazo para el cierre de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia para reformular la investigación solo dentro del plazo legal.

Es necesario dejar establecido para la historia de la ley que esto no puede implicar la prórroga indefinida del plazo de investigación, puesto que los términos de esta última deben ser respetados por todas las partes, fundamentalmente por el Ministerio Público.

Voto a favor del informe de la comisión mixta.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, senador Durana.

Tiene la palabra el senador Juan Antonio Coloma, y luego, la senadora Vodanovic.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

Este es un proyecto no solo muy relevante, sino también muy simbólico, porque de alguna manera muestra que por difíciles, dramáticos y complejos que sean los problemas que se enfrentan, si hay capacidad y hay asimismo, obviamente, gestión, se pueden a lo menos generar los escenarios para que esas realidades se enmienden. Y esto es parte del fast track legislativo; espero que se apruebe. Sería el proyecto número veinticuatro que se despacha dentro de los treinta y uno comprometidos, lo que es un avance enorme, sin perjuicio de lo cual faltan cosas muy importantes, como el ministerio de seguridad, la defensoría de las víctimas y el sistema de inteligencia, por nombrar algunos.

Pero esto obviamente ayuda. ¿A qué? A tener un marco normativo más exigente para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

¡Eso es! Y es muy relevante. Si uno colocara un estándar o hiciera una especie de consulta on line permanente al ciudadano, comprobaría que estas leyes son las que importan y son decisivas.

Eliminar el grado mínimo de la pena, si el imputado es reincidente, resulta esencial y también una necesidad para terminar con la puerta giratoria, que agobia, decepciona, desilusiona y genera, con toda razón, indignación social por los esfuerzos que hace todo el aparato legislativo y judicial -Ministerio Público, Carabineros, todos!-, pero que, al final, por un tema de legislación, quedan en nada al no existir capacidad de aplicar sanciones efectivas.

En cuanto a la protección de los fiscales frente a amenazas, al igual que respecto de los jueces, yo tuve la oportunidad de ser testigo ocular, ir a un juzgado y ver lo que ocurría con los fiscales. Y me pareció inaceptable cómo a la salida los familiares de uno de los imputados escupían al fiscal, lo amenazaban, lo agraviaban. Eso como que era parte de la normalidad y, mientras no lo dañaran o no le provocaran lesiones, no se hacía nada. ¡Yo lo vi!

Por eso uno sabe que estas cosas se encarnan en la realidad.

Asimismo, el aumento de los plazos de detención para la investigación de asociaciones delictivas o criminales y la procedencia de la prisión en caso de eventual fuga son relevantes.

También lo son las normas de protección de testigos -y esto es un mensaje al ministro de Justicia, en lo que corresponda-, pues, por la estructura de los juicios orales y los testimonios, el testigo estaba -por lo menos en lo que yo vi- a seis metros del imputado, en este caso del formalizado, relatando lo que este había hecho. ¡Y tres metros abajo los familiares que habían concurrido hacían todo tipo de amenazas!

Entonces, acá se establece una estructura de protección; pero también tenemos que avanzar hacia otro sistema de protección, donde sea posible testificar sin estar aterrado. Lo voy a decir de esa manera.

Este es un paso; espero que podamos avanzar otro.

Y lo de los agentes encubiertos.

Igualmente hay un tema procesal, ya que el derecho que tienen las víctimas a que se las informe si el Ministerio Público archiva o no una investigación es muy importante para dar seguridad, porque al final tenemos que dar protección a los ciudadanos respecto de la persecución, de la eficacia, pero también en sus legítimos derechos.

También hay cambios, que ya se han explicado, en cuanto al principio de oportunidad.

Al final, Presidente, yo comparto lo que dijo una senadora en el sentido de que al nombre del proyecto probablemente le faltó una cuantificación de lo que significa, porque no es solo reincidencia, sino mucho más. Y es urgente.

Por eso, valoro el esfuerzo que se ha hecho por parte de varias senadoras y senadores, diputadas y diputados, que

Discusión en Sala

han estado presentes.

Este tema ha sido complejo. Por eso fue a la mixta, mixta larga. Pensábamos que esto se iba a despachar hace ya mucho rato, pero llegó la hora.

Y espero que todos tengamos conciencia de que, por difíciles que sean los problemas, lo peor que podemos hacer es no resolverlos. Por último, se votan y al final habrá mixta. Y aquí hubo mixta y terminó.

Confío en que este informe se apruebe acá -entiendo que sí- y de la misma forma en la Cámara, para que podamos traducirlo en leyes, normas obligatorias, y se vea y se sienta que hay a lo menos un paso, un antes y un después. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de construir: esa diferencia entre un antes y un después a la luz de la realidad chilena, dramática, que tiene mucho que ver obviamente con cosas que pasan en el mundo, pero que da la impresión de que se ve más agravada por hechos propios de nuestra geografía.

Por eso, Presidente, creo que esto sí es muy relevante.

En resumen, no solo insto a votar a favor, sino también a dar los pasos que faltan para que los otros proyectos de la agenda de seguridad podamos culminarlos de buena manera.

¿Y sabe lo que pasa -y aquí termino-, Presidente ? Nada más. Terminamos y uno dice "cumplimos con un fast track". Pero yo creo que hay un espacio para asumir otros desafíos de esa envergadura.

Eso es lo que tenemos que tratar de construir como un parlamento que representa las necesidades ciudadanas.

He dicho, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Coloma.

Ofrezco la palabra a la senadora Paulina Vodanovic.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro de Justicia , don Luis Cordero , y a la subsecretaria Macarena Lobos .

Agradezco el trabajo que pudimos hacer conjuntamente con el Ejecutivo , así como con el subsecretario de Justicia , Jaime Gajardo , y con el fiscal nacional.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública y de la comisión mixta que revisó este proyecto, puedo señalar que se hizo un trabajo complejo y en un tiempo acotado para resolver oportunamente los nudos que se han ido detectando en los procesos penales a raíz de la recurrencia de un grupo de personas que ejecutan múltiples delitos.

Como lo ha señalado el señor ministro de Justicia , este proyecto representa una importante reforma a nuestro sistema procesal penal desde su entrada en vigencia, hace ya más de veinte años.

Las sensaciones de inseguridad y temor en la población se dan por diversos factores, pero uno de ellos es el hecho de que habitualmente estamos conociendo casos de delincuentes, que resultan incomprensibles para la sociedad, donde no solo tienen dos o tres pasos previos por el sistema penal, sino diez, veinte, incluso cincuenta detenciones previas.

Así es como la legitimidad de las instituciones, que son fundamentales para el Estado de derecho, como el Ministerio Público y los tribunales, se va viendo mermada por quienes se aprovechan del sistema y de sus vacíos legales.

Las propuestas de la comisión mixta restringen las facultades del Ministerio Público con relación a la suspensión condicional del procedimiento y el ejercicio del principio de oportunidad.

Discusión en Sala

Cuando estamos frente a personas que han sido detenidas múltiples veces por la comisión de delitos, hay un interés social que protege a la comunidad toda en orden a llevar a juicio al delincuente, y el Ministerio Público así debe hacerlo.

Si alguien cree que con ello se obliga a investigar delitos de bagatela, puede ir a muchos barrios de nuestro país donde la suma de estas supuestas pequeñas ilicitudes hace que la gente ya no salga de sus casas después de cierta hora o llegue por la noche con miedo de su trabajo.

Cabe resaltar que en la comisión mixta también nos hicimos cargo de un tema complejo y discutible, y adoptamos la que a nuestro juicio fue la mejor solución.

El ambiente en que se da actualmente la realidad delictual del crimen organizado lleva a que, en determinados casos, la víctima sea parte de otra organización criminal y se niegue a cooperar con la investigación, a la espera de poder tomar la justicia por su mano propia.

Por este motivo, la propuesta de la comisión mixta incluye la posibilidad de interceptar las comunicaciones de la víctima, ya no solo de los imputados, cuando se investigue a organizaciones criminales, por ejemplo, en un caso de secuestro.

Por último, quiero resaltar la regulación que se hace de la llamada "reformatización" por parte del Ministerio Público, lo que hasta el momento solo funcionaba con la tolerancia de los tribunales.

Evidentemente, durante la investigación de un delito aparecen múltiples hechos que llevan al Ministerio Público a replantearse la teoría del caso y evaluar si las conductas y las circunstancias nuevas pueden coincidir de mejor manera con otro tipo penal, distinto de aquel por el que se formalizó.

Para mantener intactas las garantías del imputado, basta con otorgarles a las partes, incluido el querellante, el tiempo suficiente para poder estudiar los antecedentes y pedir nuevas diligencias atinentes a la nueva teoría del caso. Esto último se resguarda suficientemente en la normativa planteada.

Por los motivos que he expuesto, aprobaré la propuesta de la comisión mixta en los términos recibidos.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

Ofreceré la palabra a la senadora Ximena Rincón; luego al senador Fidel Espinoza y a la senadora Fabiola Campillai.

Senadora Rincón, tiene la palabra.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Parto por saludar al ministro de Justicia, que hoy nos acompaña: gracias por todo el trabajo en este esfuerzo.

También agradezco al senador Felipe Kast , quien me invitó, junto con los senadores Ebensperger , Cruz-Coke y Ossandón , a suscribir esta moción.

Sin lugar a dudas, este es un proyecto tremendamente relevante, que nos debiera desafiar a abordar otros temas en materia de seguridad.

Chile hoy está demandando una respuesta contundente y efectiva frente al aumento de la criminalidad y la reincidencia.

Los datos son claros: el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos, la reincidencia en los mismos, están dejando una huella profunda en nuestras comunidades.

Este proyecto, que ha recibido un reconocimiento no solo hoy en esta sala, sino también en el debate en general -y

Discusión en Sala

agradezco a la comisión que ha revisado y logrado acuerdos, incluida la mixta, para poder avanzar-, nos permite enfrentar este problema de una manera distinta, que resulta trascendental para que nuestro ordenamiento jurídico continúe fortaleciéndose bajo el compromiso que hemos demostrado en materia de seguridad.

Por lo mismo, esta iniciativa fue incorporada dentro de la agenda del fast track, dando cuenta de nuestro compromiso firme y decidido en la protección de cada persona que habita nuestro país.

Sin duda, Presidente , la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Los delitos de mayor connotación social, como el homicidio, el narcotráfico y los robos organizados, están dejando una dolorosa huella en nuestro país. El sentido de vulnerabilidad y el miedo constante afectan no solo a las víctimas directas, sino también al tejido social en su conjunto.

El crimen organizado en Chile ha evolucionado significativamente. Hoy resulta común conocer la presencia y las actividades de bandas internacionales, como el Tren de Aragua, Los Gallegos, los carteles de Sinaloa y Jalisco, entre las organizaciones que buscan establecerse en nuestro país, particularmente desde regiones fronterizas, y vincularse a áreas urbanas densamente pobladas.

El homicidio, por ejemplo, es uno de los delitos de mayor connotación social y ha mostrado un aumento preocupante, representando un incremento del 40 por ciento en los últimos seis años.

Lo anterior se suma a que los ilícitos han variado su metodología y sus causas, con un aumento en los sicarios y en el uso de armas de alto calibre, hechos que no quedan aislados y que se suman al desafío significativo que representa la reincidencia para el sistema penal.

Por ello es imperativo que nuestras leyes evolucionen para poder responder eficazmente a la amenaza. Con ello buscamos que las implementaciones de estas normas tengan un impacto directo en la reducción de la criminalidad violenta y la reincidencia.

¿Cuántas veces les han dicho a ustedes en las calles que tenemos que mejorar las leyes? Sin lugar a dudas, este proyecto de ley va justo en esa línea.

Por lo mismo, quiero destacar que dentro del contexto de la comisión mixta se hayan superado las diferencias, proponiendo en este informe definir correctamente la nueva regla para la determinación de la pena en caso de reincidencia, eliminando la posibilidad de aplicar el grado mínimo de la pena, y generar un marco jurídico fortalecido para la protección de intervinientes y sujetos procesales, introduciendo medidas de protección esenciales para fiscales, jueces, agentes encubiertos, informantes, testigos protegidos, peritos y víctimas.

Valoro la innovación que ha permitido incorporar un estatuto general para la cooperación eficaz.

Además, este proyecto conversa con la cooperación internacional propia del mundo globalizado.

Se destacan sus efectos en la optimización del proceso penal a través de la norma de formalización y el procedimiento abreviado, figuras que avanzan en eficiencia, incorporando la posibilidad de que el Ministerio Público adapte los cargos a nuevos hechos descubiertos durante la investigación, lo que el propio fiscal nacional nos indicó que resultaba fundamental para la Justicia.

Otro avance es relevar el rol que cumplen los tribunales de tratamientos de drogas y alcohol, que son una valiosa herramienta. Y este proyecto se hace cargo de expandir su uso.

Con todo, Presidente , es imperativo que avancemos en forma integral y estratégica en esta materia, por lo que hacemos un llamado al Gobierno para que formule prontamente las indicaciones comprometidas con ocasión del proyecto sobre ejecución de penas, que permitan incorporar las normas que hemos propuesto conjuntamente con los senadores Matías Walker y Luciano Cruz-Coke , esto es, un régimen penitenciario diferenciado. Lo hablamos con el ministro y sabemos que tiene acogida.

Termino -y le pido, Presidente , si me paso, unos segundos más- solicitando apoyar todo el trabajo -hoy día lo conversábamos con el director nacional de Gendarmería , Sebastián Urra , y la coronel directora de la Escuela, María Angélica Aguirre - que se está realizando para fortalecer a la institución no solo en materia de recursos, sino

Discusión en Sala

también en dotación. Por ejemplo, la cantidad de vehículos que tienen es insuficiente. Sabemos del esfuerzo que ha hecho el ministro en esa línea. Y también sus uniformes. No es aceptable que no puedan renovar su indumentaria y tengan que estar lavando sus camisetas en los lavamanos porque no cuentan con ropa suficiente para cambiar su equipamiento.

Creo que aquí tenemos una deuda que debiéramos abordar en la discusión de la Ley de Presupuestos, para fortalecer a Gendarmería y apoyar el trabajo que el ministro de Justicia está haciendo en este ámbito.

Gracias.

Respaldamos las modificaciones.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senadora.

Ofreceré la palabra al senador don Fidel Espinoza; luego, a la senadora Fabiola Campillai, y posteriormente, al senador don Alfonso de Urresti.

Senador Fidel Espinoza, tiene la palabra.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, estimado Presidente.

Quiero sumarme, en primer lugar, a las palabras que han vertido los colegas parlamentarios sobre este proyecto de ley.

El ministro Cordero ha sido categórico en señalar que esta iniciativa tiene una enorme trascendencia para los momentos que hoy vive Chile.

Cuando se han puesto en el debate temas valóricos que no están ni dentro de las primeras veinte prioridades de los chilenos y las chilenas, las materias de seguridad, creo yo, son las que nos deben convocar y nos deben unir en momentos en que el país vive una crisis de criminalidad organizada sin precedentes; en que en cada encuesta de opinión el 90,6 por ciento de los chilenos percibe un aumento en la violencia; cuando ha aumentado de manera estrepitosa la categorización de esos mismos delitos, algunos extremadamente violentos, que van desde homicidios a secuestros, como aquí mismo se ha dicho, y donde se ha experimentado en los últimos años, de manera lamentable, un alza significativa de los homicidios.

No hay discusión alguna de que el crimen organizado tiene características transnacionales. El crimen organizado, la droga, el narcotráfico, sin lugar a dudas, van de la mano. Países hermanos, como Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay y otros atraviesan la droga por nuestros puertos, y desde ahí mucha de ella se queda acá. Tenemos la mayor cantidad de jóvenes consumidores del continente, menores de dieciséis años. Pero, aparte de eso, desde nuestros puertos la droga se va a otras latitudes.

Por lo tanto, la problemática de la discusión del proyecto se enmarca en el momento preciso de seguir afianzando lo que significa como país poseer una agenda que avanza en los temas de seguridad, porque se hace necesario, porque es tremendamente elemental avanzar en las herramientas que permitan atacar el aumento alarmante en la violencia delictiva que ha vivido y sigue viviendo nuestro país. Chile se enfrenta hoy a una encrucijada en términos de seguridad.

A pesar -y esto lo digo con mucha claridad- de los enormes esfuerzos que ha hecho este Gobierno en esta materia y en otras; a pesar de las inversiones y las medidas que ha adoptado esta Administración, los índices de criminalidad persisten y lamentablemente se intensifican.

Y por ello este proyecto de ley llega en un buen momento. Porque así como algunos de la izquierda fuimos criticados por haber apoyado la Ley Nain-Retamal, que algunos consideraron la "ley del gatillo fácil", recuerdo yo; así como algunos nos criticaron cuando aprobamos la Ley de Usurpaciones, muy necesaria para nuestro país, o la Ley del Robo de Madera, hoy día todos debemos tener la plena convicción de que ese es el camino; que la

Discusión en Sala

seguridad no es un tema de derechas o de izquierdas; que aquí tenemos que avanzar en la profundización de toda aquella legislación que vaya en la línea de penetrar fuertemente en este submundo que nos tiene superados con la delincuencia ya a mares.

Yo no estoy de acuerdo con uno de los autores del proyecto, Felipe Kast, cuando él plantea que este proyecto es poco menos que la panacea para terminar, como decía, con la puerta giratoria. Eso lo prometieron hace ya más de una década. En una candidatura presidencial se dijo que se les terminaba la fiesta a los delincuentes, y eso nunca ocurrió.

Entonces, no juguemos con los conceptos en el ámbito de la delincuencia, porque es un tema muy delicado. Delincuencia siempre va a haber. Lo importante es cómo nos hacemos de las herramientas para combatirla, y creo que este proyecto va en esa línea, porque sanciona con mayor rudeza la reincidencia, que es un problema elemental, o la "multirreincidencia", como algunos la han denominado. No es posible que delincuentes estén veinte, treinta veces saliendo de los tribunales como si nada, porque la misma gente deja de confiar en las instituciones de la justicia.

Este proyecto entrega nuevas medidas de protección a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a todos quienes forman parte del sistema investigativo, incluyendo a los agentes encubiertos, y proporciona mayores herramientas para la cooperación eficaz, que ha rendido muy buenos resultados en el resto del mundo.

Lo relacionado con las notificaciones rojas de la Interpol también es una incorporación valiosa en el marco de este proyecto.

Le pido unos segundos finales, Presidente, solo para reiterar que esta iniciativa va en la línea correcta, va en la línea de avanzar hacia un país que requiere mayor seguridad.

Y para terminar mis palabras, recogiendo las expresiones finales de la senadora Rincón, quien me antecedió en el uso de la palabra, quisiera tocar el tema que ella ha planteado, que es Gendarmería.

En tal sentido, quiero decirle que ella tiene toda la razón. Hay que dotar a Gendarmería de mayores herramientas para que se pueda trabajar en los espacios donde sus efectivos tienen que desempeñarse. Miles de gendarmes cumplen una función fundamental en el régimen carcelario chileno.

Pero, Ministro -y yo de corazón quiero agradecerle de mi parte y también de todos mis colegas-, lo que usted hizo en Osorno no lo hacen otros ministros. Estuvo una hora escuchando a madres de exgendarmes o de postulantes a la Escuela de Gendarmería que han perdido a sus hijos al interior de la institución.

Las autoridades también tienen que cuidar a las personas que están dentro de la institución. El Estado debe ser responsable. No es posible, colegas, que hayan muerto cinco jóvenes entre dieciocho y diecinueve años en los últimos años al interior de Gendarmería, y que ni siquiera sus cuerpos hayan sido trasladados por la institución. Esas mamás tuvieron que pagar, vendiendo cosas de sus hogares, el traslado de los cuerpos de esos jóvenes que cumplían funciones en Gendarmería de Chile o en su misma escuela. ¡Eso no puede ocurrir en nuestro país!

Así como aquí hemos defendido que debemos entregarle mayor fuerza a la labor que esos funcionarios realizan, también el Estado tiene que darles la claridad a esas madres y esos padres de que sus hijos, que les fueron entregados, puedan volver a sus hogares.

He dicho.

Voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.

A continuación, le ofrezco la palabra a la senadora Fabiola Campillai, y luego, al senador Alfonso de Urresti.

Puede intervenir, senadora.

Discusión en Sala

La señora CAMPILLAI.-

Buenas tardes, señor Presidente.

Primero que todo, quisiera alertar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud en cuanto a la norma que habla sobre las personas con enajenación mental, respecto de las cuales el juez podría decretar prisión preventiva y no enviarlas a centros especializados, pese a que existan antecedentes fundamentados acerca de su discapacidad.

Debemos tener en cuenta que la enajenación mental es una discapacidad, y aquello iría en contra de los tratados internacionales en la materia.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra el senador don Alfonso de Urresti.

(El senador señala que intervendrá después).

A continuación, están inscritos los senadores Rodrigo Galilea y Kenneth Pugh.

Tiene la palabra el Senador don Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia , presente en la sala.

Asimismo, quiero felicitar expresamente al senador Felipe Kast ; al senador Luciano Cruz-Coke , que lo acompaña; a la senadora Luz Ebensperger ; a la senadora Rincón , y también al senador Ossandón , quien se encuentra a mi derecha.

Esta es una moción que tuvo una tramitación yo diría bastante rápida para la complejidad de lo que se debió tratar.

Solo quiero recordar que el primer informe de la Comisión de Seguridad se evacuó hace casi un año. Y esto, ¿para qué? Para dar cuenta de un proceso que ha avanzado a fin de efectuar una modificación a la reforma procesal penal.

Si hay algo que podemos constatar en los últimos veinte años de experiencia con la data es que se generó una situación particular que básicamente es previa a la instalación del crimen organizado: el fomento de las carreras criminales. Quiero decirlo así de claro, porque a edad muy temprana niños y adolescentes están ingresando a esa carrera. Y ello, también afectado por un problema que tenemos muy inserto: el uso de la droga.

Entonces, se genera una alta frecuencia de delitos, y estamos viendo que el sistema que teníamos no estaba preparado para muchas de las cosas que deben enfrentarse ahora.

Cuando se señala que se trata de la reforma más relevante, es porque en el actual sistema se emplean automáticamente reglas de determinación de las penas que estaban pensadas para otra época histórica, completamente distinta de la que vivimos. No teníamos derecho penal para adolescentes, penas sustitutivas, libertad condicional y ni siquiera todos estos mecanismos procesales que hay para simplificar o descongestionar el sistema.

Ese es el resultado de un proceso que no revisamos oportunamente. La data existe.

Quiero hacer mención de la publicación Hay una conclusión bien importante que fue citada por el profesor Matus cuando me tocó asistir a la sesión: que el 10 por ciento más activo de los delincuentes registran tasas que pueden

Discusión en Sala

superar los cien delitos por año. ¡De eso estamos hablando! O sea, de un mecanismo, de un sistema que está fallando; por eso era preciso intervenirlo.

Carreras criminales y criminales de carrera.

Yo valoro el esfuerzo que se ha hecho en ese sentido, y espero que se vote a favor este proyecto. Pero el que señalo es uno de los dos elementos que se necesitan, porque para una persecución penal efectiva requerimos de la Fiscalía Supraterritorial, que también viene de una reforma a la Constitución ya aprobada. Sin embargo, precisamos la ley y los recursos no solo en Gendarmería, sino también en la Fiscalía Supraterritorial.

Quiero hacer un paralelo, señor Presidente, con la Fiscalía de la Audiencia Nacional: es exactamente el mismo modelo. Si pretendemos enfrentar a criminales de carrera y al crimen organizado, requerimos que nuestros fiscales de la Fiscalía Supraterritorial se especialicen. Y aquí viene un debate que debemos dar: cuál es la formación que han de tener nuestros fiscales para perseguir efectivamente el delito. Es un tema grande. En España toma cuatro años formar a un fiscal y para ganarse un puesto tienen que ir a oposiciones, y ese puesto es el que permite garantizar que se va a hacer una persecución efectiva de los delitos.

Si las dos cosas empiezan a funcionar armónicamente, vamos a lograr avanzar, porque no sacamos nada con reformar el Código si no somos capaces de realizar una persecución efectiva, y para eso es necesario especializar a la Fiscalía con la Fiscalía Supraterritorial.

Finalmente, señor Presidente, creo que estamos a tiempo de enfrentar esta crisis gigantesca. Ahora, si nos demoramos, este elefante que es el crimen organizado, que se ha metido en la habitación, destruirá todo: puede destruirnos y acabar con nuestra democracia.

Para preservar el Estado de derecho se necesita fortalecer la institucionalidad; por eso valoro -según le he escuchado señalar a la gran mayoría- que respecto de este proyecto vayamos a tener una aprobación, ojalá unánime, para sacar adelante un instrumento que nos ayudará a robustecer y restablecer nuestro Estado de derecho de mejor forma.

Voto a favor, señor Presidente.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador don Kenneth Pugh.

Tiene la palabra el senador señor Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto, cuyo título habla de "mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social", es realmente una de las iniciativas relevantes que este Congreso está aprobando en aras de optimizar la persecución del delito.

Por lo tanto, parto agradeciendo y felicitando a sus mocionantes: los senadores Felipe Kast, Manuel José Ossandón, Luz Ebensperger, Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke.

En este proyecto se abordan varias temáticas de la más alta importancia. Y quiero destacar algunas de ellas.

En primer lugar, con respecto a la reincidencia, se establecen criterios que obligan al juez a no aplicar los mínimos para determinado delito, sino las penas medias o superiores. En palabras muy sencillas, el reincidente ya no va a tener la posibilidad de recibir la pena mínima fijada para determinado delito, sino que derechamente se le van a aplicar rangos superiores, desde la pena media hacia arriba.

Discusión en Sala

En cuanto a la complicación por los delitos cada vez más complejos que tenemos en Chile, creo que el fortalecimiento de la protección de los intervinientes en el proceso penal va a jugar un rol extremadamente relevante: medidas de protección para fiscales y abogados asistentes del Ministerio Público, jueces, agentes encubiertos e informantes, testigos protegidos, peritos, víctimas. Hoy vemos que es necesaria una protección para todos ellos.

Probablemente, en la historia de Chile, cuando no existían organizaciones criminales de la magnitud que tenemos hoy, o derechamente movimientos terroristas, como ocurre en el caso de la macrozona sur, esto lo veíamos lejano; pero en la actualidad se impone que para que jueces, peritos, fiscales, testigos, etcétera, puedan cumplir la labor que la ley establece, deben ser protegidos: con anonimato, con comparecencias telemáticas, con ocultamiento de sus nombres en determinados documentos, en fin, todo lo que sea necesario para que el procedimiento penal llegue a buen término.

Hay otra novedad que probablemente siempre veíamos en legislación comparada, que es un estatuto único de cooperación eficaz. Y no solo la cooperación eficaz normal: también se establece la cooperación eficaz calificada. ¿Y qué es la cooperación eficaz calificada? En palabras muy sencillas, la que permite dar con los principales cabecillas o financistas de las organizaciones criminales.

Otros avances sustantivos son los acuerdos a que pueda llegar el Ministerio Público y la eventual obligatoriedad que tengan los jueces de aceptar esos acuerdos de cooperación eficaz, para que lo que podríamos denominar "delación compensada" efectivamente tenga un beneficio penal importante, a fin de que, por denuncias internas de estas organizaciones criminales, demos con los verdaderos culpables, con los más altos jerarcas y jefes que dirigen dichas organizaciones.

Finalmente, hay dos aspectos que tienen que ver con el Ministerio Público: la reformalización y la ampliación del plazo para el procedimiento abreviado.

En la reformalización tuvimos muchas dudas en la manera en que ello estaba establecido. Nos parecía que en principio había una facultad algo excesiva para el Ministerio Público a la hora de llevar a cabo formalizaciones. Creo que la comisión mixta hizo un avance muy sustantivo en la materia. Y yo, que fui de aquellos que presentaron reparos originalmente, me doy por razonablemente satisfecho con la solución a que se llegó. Se debe pedir formalmente una reformalización, y desde ahí el juez tendrá que dictar de nuevo las medidas, plazos, etcétera, que se requerirán para esta nueva reformalización.

Y, lo mismo, ampliar el abanico de delitos y la gravedad de ellos para juicios abreviados probablemente le permitirá también al Ministerio Público resolver en mayor medida una serie de delitos en que antes no tenían esa posibilidad, en que se hacía más engorroso llegar a juicios concluidos.

Así que, por supuesto, voto a favor.

Termino felicitando nuevamente a quienes promovieron este proyecto de ley ... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se eactiva por indicación de la Mesa)..., que realmente establece herramientas para mejorar la persecución penal en Chile.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias a usted, senador don Rodrigo Galilea.

Ofrezco la palabra a la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Como acá se ha señalado reiteradamente y como ya se dijo cuando lo aprobamos en general y en particular, este proyecto es parte de la agenda priorizada de seguridad y representa, a mi modo de ver, un gran avance en la investigación y la sanción del crimen organizado, así como en el endurecimiento de las penas para los que

Discusión en Sala

reincidan en delitos. Además, trata de terminar con la puerta giratoria, que es un mal que ha venido perjudicando nuestra legítima convivencia en la sociedad desde hace ya largo tiempo.

Si bien este es un proyecto largo y misceláneo, se abarcan muchas materias relacionadas con la determinación de la pena en caso de reincidencia y con el fortalecimiento de las herramientas del Ministerio Público para perseguir penalmente a las asociaciones criminales con mejores medidas de investigación y mayores resguardos para la protección de jueces, fiscales, agentes encubiertos, víctimas y testigos.

Otro de los grandes beneficios de este proyecto es la sistematización, diría yo, de la cooperación eficaz para investigar y desbaratar bandas.

En relación con las modificaciones de la comisión mixta, Presidente, pienso que son pertinentes y adecuadas, toda vez que mejoran de alguna manera el proyecto ya aprobado por ambas cámaras legislativas, manteniendo, por un lado, el endurecimiento de las penas para las personas que reinciden, y buscando, por el otro, un justo equilibrio en el sentido de que la pena que se aplique sea la justa.

Creo que la ley en proyecto es un avance; creo que es muy importante; creo que su aplicación puede ser realmente significativa para la persecución del crimen organizado, que hoy día nos tiene con una grave crisis de seguridad en todo el país.

Voy a votar favorablemente el informe de la comisión mixta, a pesar de que se haya sacado todo lo relativo a la normativa de responsabilidad penal adolescente, que si bien es una ley que se aprobó hace poco tiempo, yo también había reclamado un poco contra la menor responsabilidad que nuestro sistema penal les entrega a las personas que la tienen no obstante no ser mayores de edad.

A mi juicio ese es un tema pendiente. A lo mejor no era para ser incluido en esta iniciativa; pero hay que analizarla, pues claramente en la actualidad no es solo que las bandas y el crimen organizado ya estén utilizando a menores de edad, sino que también hay un número significativo de estos metidos o cooptados por el crimen organizado por voluntad propia.

Ahí nos queda algo que resolver, Presidente.

Sin embargo, quiero agradecer finalmente a la comisión mixta; a todas las comisiones que, previo a esa instancia, vieron este proyecto, y en especial al senador Kast, quien me invitó a ser uno de sus patrocinantes.

Voto favorablemente, Presidente.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Gracias, senadora Luz Ebensperger.

Tiene la palabra el senador don Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Saludo por su intermedio al ministro de Justicia.

También quiero valorar el debate que estamos haciendo y que tuvo un preludio de discusiones que se hizo antes de formar la comisión mixta, para decir: "Démonos el tiempo: no hagamos algo a matacaballo, sino que abramos la posibilidad de, en la comisión mixta y con participación del Ejecutivo, avanzar en un proyecto que, más allá de algunas observaciones, apunta en la línea correcta". Lo dijo muy bien el ministro Cordero: debe de ser una de las reformas más trascendentales al Código Procesal Penal.

En esa misma perspectiva, hay que darse el tiempo de escuchar a distintos actores y no enamorarse de sus

Discusión en Sala

propias ideas o principios. Creo que el debate de esta tarde al menos va en ese sentido.

En cuanto a las modificaciones que enumeramos y en que uno insiste, podemos señalar las siguientes.

Normas generales de determinación de la pena, artículo 69 del Código Penal: creo que avanza.

Principio de oportunidad, algo importante para los efectos del funcionamiento del Ministerio Público: que la regla que se propone impida aplicar el principio de oportunidad a quienes hayan sido beneficiados por él en los últimos dos años, desde la resolución en que aquel se aplicó. Vinculo esto con la reforma al Ministerio Público que estamos llevando a cabo, la que, junto con reforzarlo con una gran cantidad de funcionarios y un buen presupuesto, lo corresponsabiliza en su actuación en la investigación junto a los propios tribunales.

Con respecto a la interceptación de comunicaciones, voy a hacer una referencia particular, porque es una discusión de larga data que considero relevante consignar, y la voy a dejar para el principio.

Ahora bien, la suspensión condicional del procedimiento, la reformatización, las medidas para el imputado enajenado mental, me parece que son cuestiones que avanzan en fortalecer, en endurecer y particularmente en evitar la permanente reincidencia, o el malestar que muchas veces existe en la sociedad por personas que han sido sometidas a formalizaciones y que después pasan en decenas de oportunidades por el sistema sin una sanción efectiva.

Quiero detenerme principalmente en la interceptación de comunicaciones, artículo 222 del Código Procesal Penal.

En la Comisión de Constitución, que me toca presidir -y acá hay varios integrantes que durante muchos años hemos estado trabajando en esta instancia-, hemos hecho una discusión en que se ha insistido con respecto al efectivo cumplimiento que se da a los artículos 222 y 223 del Código Procesal Penal, principalmente lo que señala el inciso cuarto del artículo 223, el cual voy a leer, porque es importante que quede en la historia fidedigna de la ley: "Las comunicaciones que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate, serán entregadas en su oportunidad a las personas afectadas por la medida. El Ministerio Público destruirá totalmente la transcripción o copia de ellas".

Este inciso dispone que aquella información residual, cuando se intercepte a una persona que no esté siendo investigada pero sea escuchada producto del proceso, tendrá que ser notificada por el Ministerio Público: se le deberá informar que fue sujeto de esta medida, que ha de ser destruida.

Preguntado y requerido el Ministerio Público acerca de diversas actuaciones, respondió que no tiene ese registro. Esta norma es del proyecto original, o sea, tenemos más de veinte años. ¡No existe un registro! ¡Hay una caja negra, hay un desconocimiento, hay un absoluto descontrol respecto de aquellas interceptaciones de personas con información residual, que es una norma expresa: indica que debe ser notificada, destruida esta, e indicarse que es información residual!

Le he compartido a distintos senadores un documento que elaboró el fiscal Valencia al comparecer a la Comisión de Constitución para su nombramiento; se comprometió, y nos entregó un informe que avanza en un camino de ordenamiento.

Hago esta referencia por la norma que hoy día se modifica al intercalarse un inciso tercero en el artículo 222 en relación con la interceptación telefónica para el crimen organizado, la cual puede afectar "a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes". Esto lo considero preocupante.

Por eso, Presidente, si me concede un segundo, nosotros no podemos votar por separado la norma, y lo señalaba al comienzo. Yo habría pedido una segunda votación o una discusión más acabada sobre este proyecto.

Votamos integralmente la reforma; yo la voy a aprobar.

Pero hago esta referencia de concordancia con este vacío, con esta oscuridad, con esta opacidad que existe principalmente en el inciso del artículo 222 a que he dado lectura. ¿Dónde está el registro? ¿Dónde se cautela la situación de personas que, no siendo investigadas, residualmente han sido interceptadas porque había otra persona con la cual se comunicó y estaba bajo esta medida? Lo señalo en el sentido de que esa información no

Discusión en Sala

termine siendo extorsiva, de circulación en un mercado secundario para cometer otro tipo de delito.

Hago esta advertencia, señor Presidente. Y le pido al señor ministro que, en lo que se pueda colaborar, siga insistiendo en esa prevención.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador De Urresti.

Ofrezco la palabra al senador don Francisco Chahuán.

Luego le vamos a dar la palabra al señor ministro de Justicia para que entregue una información a la sala. Y estaríamos concluyendo el debate para luego votar y despachar este informe de comisión mixta.

Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , por supuesto que es necesaria una reforma al sistema procesal penal.

Lo que hoy día estamos sometiendo a votación dice relación fundamentalmente con un avance desde el punto de vista de un mejoramiento sustantivo del procedimiento. Ello, añadido a la Defensoría de las Víctimas, que también se está trabajando, y a otras medidas que buscan asegurar la prosecución de la acción penal, va en la dirección correcta.

Esto ocurre cuando estamos viviendo la mayor crisis de seguridad, yo diría, de los últimos años. Y ante el aumento de los crímenes de alta connotación social, y particularmente de los delitos violentos, ha emergido una demanda de la sociedad para que el sistema político y, por supuesto, el sistema procesal se hagan cargo.

Por ello, en el día de hoy estamos avanzando de manera sistemática en aquella dirección.

Se han planteado temas como la información residual, las interceptaciones telefónicas o las medidas que deben adoptarse en materia de formalización o reformatización de los cargos.

Por lo tanto, sin lugar a dudas, se están estableciendo las capacidades para dar finalmente con los responsables y que el sistema procesal penal sea más eficaz y eficiente.

Evidentemente, materias como la cooperación eficaz para la persecución de determinados delitos también van en la dirección correcta.

Vamos a aprobar este informe y, por supuesto, pedir que se apure la marcha de la agenda que se han fijado el Gobierno y el Congreso Nacional para entregar mayores competencias y atribuciones y hacer más eficiente el sistema procesal penal.

Por lo tanto, votamos a favor, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Francisco Chahuán .

No tenemos más inscritos.

El senador don José Miguel Insulza planteó una consulta sobre la constitucionalidad de la norma del artículo 167, que se refiere al archivo provisional de la investigación, específicamente respecto de las facultades para el fiscal nacional en el sentido de que se regulará este archivo provisional en un instructivo general dictado por él.

Dado que la consulta fue hecha públicamente a la Sala, le vamos a pedir al señor ministro de Justicia que nos proporcione su opinión y sus antecedentes jurídicos.

Discusión en Sala

Señor ministro , tiene la palabra.

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, quiero responder la inquietud planteada por el senador Insulza .

El Ejecutivo no ve inconvenientes de constitucionalidad en relación con el artículo 167 en la norma propuesta por la comisión mixta, esencialmente por lo siguiente.

En primer lugar, porque la comisión mixta logra resolver un problema que tiene que ver con la comunicación a la víctima en aquellos casos en que procede el archivo provisional, una de las normas altamente debatidas.

Lo que ha quedado como mandato al fiscal nacional, en la regulación de instructivos generales, son las modalidades de comunicación a la víctima, sus mecanismos y su fundamentación.

El Ejecutivo no ve inconvenientes de constitucionalidad esencialmente porque la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece expresamente la atribución para efectos de que el fiscal nacional dicte instrucciones en distintas materias y en otros casos la ley lo hace de modo imperativo.

Por lo tanto, en opinión del Ejecutivo, la norma presentada por la comisión mixta -de hecho, a propuesta del propio Ministerio Público- cumple con los estándares constitucionales y se encuentra dentro del marco general de las atribuciones del fiscal nacional.

Nada más, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor ministro .

El señor COLOMA.-

¡Votemos!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Están sonando los timbres.

Abierta la votación.

Existen normas de especial quorum .

Se requieren 26 votos favorables para aprobar el informe de la comisión mixta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ya está también con nosotros la señora ministra del Medio Ambiente para que podamos realizar el análisis del segundo proyecto del Orden del Día.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

Discusión en Sala

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación...

La señora VODANOVIC.-

¡No!

(Luego de unos instantes).

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la comisión mixta (36 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobado el informe de la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras respecto del proyecto de ley que busca mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

(Aplausos en la sala).

La señora ARAVENA.-

¡No alcancé a votar!

El señor GARCÍA (Presidente).-

Podemos agregar el voto de la senadora Aravena.

La señora ARAVENA.-

¡No se abría nunca la votación!

¡Es muy poco tiempo el que se da!

¡Yo debí salir y volví y ya no puedo votar!

¡Dejen por lo menos cinco minutos para que alcancemos a llegar!

¡Consigne mi voto a favor, que yo estuve en toda la discusión!

La señora CAMPILLAI.-

También el mío.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable de las senadoras Aravena y Campillai.

Como señalé, queda aprobado el informe de la comisión mixta y pasa a la Cámara de Diputados.

4.5. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 04 de junio, 2024. Oficio en Sesión 38. Legislatura 372.

Valparaíso, 4 de junio de 2024.

N° 231/SEC/24

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que dicha proposición, en lo referente al inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); al artículo 229 bis, contenido en el número 18), y a los incisos segundo y tercero del artículo 257, contenido en el número 22), todos números del artículo segundo, fue aprobada con el voto favorable de 36 senadores, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

- - -

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

4.6. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 04 de junio, 2024. Oficio

Valparaíso, 4 de junio de 2024.

Oficio CSP/47/2024.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que en sesión celebrada el día 31 de mayo recién pasado, la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación, correspondiente RI boletín N° 15.661-07.

En atención a que durante el trámite de Comisión Mixta se incorporaron las enmiendas contenidas en los números 10), 18) y 22) del artículo segundo, que importan autorizaciones judiciales, la referida Comisión Mixta acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República .

Lo que me permito solicitar a Su Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del proyecto de ley aprobado por la Comisión.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

IVAN FLORES GARCÍA

Presidente de la Comisión Mixta

JULIÁN SAONA ZABALETA

Secretario

AL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA SEÑOR RICARDO BLANCO HERRERA

PRESENTE

Discusión en Sala

4.7. Discusión en Sala

Fecha 05 de junio, 2024. Diario de Sesión en Sesión 38. Legislatura 372. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

MEJORAMIENTO DE PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN NO 15661-07)

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

Para la discusión de este informe se otorgarán tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 17 de este boletín de sesiones.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Solicito la autorización para que el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo , pueda ingresar a la Sala.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

En discusión el informe de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, en general, este es un buen proyecto, que viene a sumarse a otros que en este Congreso hemos aprobado relativos a las prioridades que hoy tienen los chilenos, que son la seguridad y el combate a la delincuencia, al crimen organizado y al terrorismo.

Así, estamos logrando penas más altas y efectivas para los delincuentes reincidentes, lo que viene a poner un freno a la puerta giratoria de la delincuencia, otorgando mayores atribuciones y protección a los fiscales en la persecución del delito, acogiendo una realidad que hoy existe, en que muchos fiscales están amenazados en ciertas zonas del país, así como también otorgando, en esta misma dirección, mayor protección a fiscales y agentes encubiertos, con el propósito de hacer más eficaz la persecución de bandas criminales y terroristas, como, por ejemplo, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y otras. En el mismo orden, estamos sistematizando las normas de cooperación eficaz.

En la Comisión Mixta pudimos resolver de buena manera las divergencias, por ejemplo, sobre reformalización, reconociéndole esta atribución al Ministerio Público, para que la ejerza dentro del plazo de cierre de la investigación.

Además, se amplió la facultad del Ministerio Público en materia de interceptaciones telefónicas, pero de manera razonable para equilibrarla, resguardando los derechos de las personas y que esta facultad no pueda ser mal usada por algún fiscal o juez que, con marcado sesgo, ha perseguido constantemente a Carabineros.

Finalmente, queda para la historia que este proyecto que hemos aprobado en materia de seguridad tiene su origen en mociones parlamentarias y que el gobierno, como siempre, se sube tarde al carro de la seguridad.

Sin perjuicio de ello, quiero destacar la labor realizada en este proyecto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en especial por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo .

Ahora, este proyecto también tiene que ver con la seguridad, pero a la ministra del Interior y Seguridad Pública, y al subsecretario de Prevención del Delito no se les vio ni el polvo.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, hace algunas horas vimos cómo acribillaron a dos personas en Santiago. La verdad es que hoy estamos viviendo en un Chile muy distinto al que estábamos acostumbrados. Lo de anoche fue un acribillamiento con veinte balazos. Hay ajusticiamientos, sicariatos y crimen organizado.

En la Región de Valparaíso estamos viviendo exactamente lo mismo. Es muy distinto al Chile que conocíamos.

Por eso, este proyecto es muy importante, porque cuando vemos que desde enero a la fecha hay nueve niños asesinados, cifra que suma y sigue, y que pareciera ya no sorprendernos como país, quiere decir que estamos en el peor de los mundos.

En ese sentido, lo que hace el proyecto de reincidencia, liderado por parlamentarios de Chile Vamos, es precisamente empezar a eliminar esos resabios garantistas que establecen nuestra legislación y nuestro sistema procesal penal, castigando fuertemente a los reincidentes para terminar con este ciclo de impunidad, donde los delincuentes entran a la cárcel y salen de ella, y terminan merodeando por los mismos barrios.

A quien reincida -esto lo vimos en la Comisión Mixta- se le eliminará automáticamente el grado mínimo de la pena, y a quien reincida dos veces se le subirá un grado la pena, para asegurar que esas personas queden efectivamente privadas de libertad.

Por otro lado, cuando haya una alternativa de multa, siempre se le aplicará la pena corporal. Además, incorporamos las técnicas especiales de investigación cuando se presume fundadamente que se está frente a organizaciones del crimen organizado, no cuando se tengan los antecedentes de su existencia, porque precisamente las técnicas especiales de investigación, que involucran a agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, y las entregas vigiladas, son fundamentales para que la Fiscalía pueda determinar que estamos frente a integrantes de una organización del crimen organizado.

Claramente, limitamos el principio de oportunidad, es decir, aquellos casos en que la Fiscalía decide que la causa se debe archivar porque los antecedentes no comprometen gravemente el interés público, y termina enviando una carta a la casa de las víctimas para informarles esta situación. Lo limitamos precisamente para que, cuando las personas cometan este tipo de delitos por segunda vez, haya un límite de tiempo a efectos de restringir el principio de oportunidad y la Fiscalía tenga la obligación de investigar estos delitos.

Lo mismo hicimos al limitar la suspensión condicional del procedimiento.

Por lo tanto, nos parece que este es un proyecto relevante para reducir la impunidad.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, no hay cifras muy recientes respecto de la reincidencia en nuestro país, pero sabemos que las cifras son altas.

Cuando comenzó la tramitación de este proyecto de ley en el Senado, se habló de que el año 2018 se registraron 106.000 detenciones por delitos de mayor connotación social y que, de ellas, 61.900 delitos fueron cometidos por reincidentes. Esto es más de la mitad, es un 58 por ciento. El año 2019 esto aumentó a un 59 por ciento. Además, de un total de 12.670 detenidos por robos, el 84 por ciento eran reincidentes y el 57 por ciento tenían más de diez detenciones.

Aquí estamos tomando como referencia el Chile de antes, ese país un poquito más seguro en el que vivíamos antes

Discusión en Sala

de que se descontrolara la inmigración ilegal y de que el estallido delictual terminara por descomponer la paz social.

Chile no está rehabilitando ni reinsertando a los delincuentes. Esa es una realidad. Los programas que hoy se aplican tienen un impacto bajísimo. Incluso, sabemos que mientras más tiempo pasan los delincuentes en la cárcel, peor se van poniendo.

Estamos acostumbrados a las críticas y los lamentos de la izquierda por la poca reinserción y la mala calidad de las cárceles, pero ellos hoy son gobierno y lo han sido muchas veces, y yo me pregunto qué han hecho.

Por eso, hay que hacerse cargo. Creo que este proyecto de ley nos acerca más a las soluciones reales, aunque todavía faltan muchas medidas por delante.

Este proyecto de ley de reincidencia contempla muchas cosas, pero voy a mencionar solo algunas que considero más relevantes.

En primer lugar, se establecen nuevas reglas de determinación de la pena, que obligan a los jueces a tener una mano más dura. Chile ya se aburrió de la mano blanda con los criminales.

En segundo lugar, los acuerdos de cooperación eficaz, que son un arma de doble filo, sin duda, porque permiten que personas que forman parte de organizaciones criminales reciban eventualmente una pena más baja solo por entregar información que permita condenar a otros. Pueden ser una buena herramienta, pero la Fiscalía tendrá que aplicarlos con prudencia, y dejo eso muy claro.

En tercer lugar, la fundamentación obligatoria del archivo provisional. Se va a acabar el archivo a mansalva de delitos denunciados por todos quienes alguna vez hemos sido víctimas.

En el caso de un delito que tenga pena de crimen -estamos hablando de cinco años y un día o más-, la Fiscalía tendrá no solo que informarle a la víctima que la denuncia fue archivada, sino también indicar las razones para el archivo, además de todas las diligencias realizadas.

En cuarto lugar, la posibilidad de reformatizar dentro del plazo de la investigación. Esta es una buena noticia, ya que, en caso de surgir nuevos antecedentes, eso permitiría ampliar o modificar los delitos investigados, y así sancionar a los delincuentes con penas más altas.

Insisto en el punto: esto es un avance, pero falta mucho. También debemos asignar recursos a las cárceles, hacer más investigación, invertir más recursos y, en general, hacer más inversión en todo tipo de tecnologías, pero este es el camino de la mano dura, y esta es la verdadera justicia que hoy demanda Chile.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en la comisión mixta se desarrolló un trabajo transversal y de diálogo que valoro, ya que, gracias a la voluntad de todos sus integrantes para llegar a acuerdos y al apoyo de la mesa técnica, que estaba compuesta por el Ejecutivo, asesores parlamentarios, representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Nacional, hoy estamos votando normas sólidas y que fortalecen la persecución penal.

Esta es una respuesta correcta y necesaria al problema de seguridad ciudadana que nos convoca, y es una de las reformas al sistema procesal penal más importantes de la última década.

Hicimos modificaciones que buscan terminar con la sensación de que existe una puerta giratoria en los procesos penales. ¿Cómo lo hicimos? Limitando algunas de las formas alternativas de término de las investigaciones y de los procesos judiciales, especialmente para evitar que alguien que comete delitos de forma recurrente pueda seguir beneficiándose de tales alternativas.

Discusión en Sala

Para eso establecimos un plazo. Ya no se podrá aplicar el principio de oportunidad a una persona que haya sido objeto de este en los dos años previos, y tampoco se podrá beneficiar con una suspensión condicional quien la haya recibido en los últimos tres años.

Asimismo, permitimos que, en casos fundados, y de resultar necesario para los fines de la investigación, se puedan interceptar las comunicaciones de la víctima, más no las de los testigos, como había sido aprobado en esta Cámara.

También determinamos que era innecesario modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, porque se trata de normas que aún se encuentran en un proceso gradual de implementación, y requerimos conocer los efectos y resultados que tendrán esas modificaciones antes de modificar nuevamente esta normativa.

También permitimos que se pueda reemplazar la prisión preventiva por la internación provisoria en centros de salud mental para imputados que se encuentren a la espera de un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica.

Cuando hay diálogo, cuando hay disposición de llegar a acuerdos, como ocurrió en esta comisión mixta, se logran buenos resultados, que realmente fortalecen nuestro sistema de persecución penal.

La propuesta de solución de la comisión mixta fue aprobada ayer de forma unánime en el Senado, y hoy esperamos no quedarnos atrás en este hemicycle, de modo que esta regulación, que nace del diálogo y que es del interés de todos y de todas, no demore en convertirse en ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, este Congreso Nacional hace su trabajo, que consiste en ponerle un tope a la puerta giratoria.

Efectivamente, este proyecto de ley viene a hacerse cargo de aquellos reincidentes cuyos casos han sido archivados una y otra vez por la Fiscalía, pero no nos engañemos, porque muchos de los casos que en algún momento han sido archivados lo han sido porque la Fiscalía no tiene la capacidad para perseguirlos; no nos engañemos, porque muchas condenas alternativas se dictan en razón de que no tenemos capacidad carcelaria.

Entonces, si el Ejecutivo no se hace cargo de aumentar la cantidad de fiscales, de gendarmes y de espacios carcelarios en la ley de presupuestos del sector público, estas normas terminarán siendo nada más que letra muerta.

A esta norma le da vida el respaldo financiero del Ejecutivo, de modo que en la ley de presupuestos vamos a ver si efectivamente están dispuestos a colocar las lucas donde deben, porque de otra manera vamos a tener problemas por otro lado: las cárceles se nos pueden transformar en bombas de tiempo como consecuencia del hacinamiento.

Entonces, saludo esta iniciativa, pero creo que debe ir de la mano de un compromiso serio del Ejecutivo en materia de colocar los recursos donde tienen que estar, con un plan ambicioso para crear el espacio carcelario que nos permita sacar a los delincuentes de nuestras calles, para que no se repita un caso como el que estamos viendo ahora en Los Vilos, en que miembros del Tren de Aragua, perseguidos por secuestro, recibieron una medida cautelar que consistía en mandarlos a la casa a cambio de que pusieran una caución.

¡Cuánto problema debe ser para el Tren de Aragua poner las lucas para una caución!, ¿no es cierto?

Creo que este proyecto va en la dirección correcta. Espero, o habría esperado, del Ejecutivo anuncios mucho más sustanciales referidos a la construcción de espacios carcelarios para este año, y no solo de 5.000 plazas, porque, si esto se va a implementar como está pensado, necesitamos por lo menos 20.000 plazas más en las cárceles, además del personal para custodiar a los reclusos.

Eso significa que el Ejecutivo tendrá que dejar de contratar burócratas y deberá contratar gendarmes. El Ejecutivo

Discusión en Sala

tendrá que dejar de gastarse la plata en cosas que son de importancia secundaria, y ponerla en la construcción de espacios carcelarios.

Eso es lo que esperamos para la ley de presupuestos que se viene, porque de otra manera esto no será más que una declaración de buenas intenciones.

He dicho.

-0-

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

La Mesa hace llegar un saludo a los alumnos de la carrera de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes se encuentran siguiendo la sesión desde las tribunas en virtud de una invitación del Senado de la República.

Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

-0-

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Estimados colegas, reitero la solicitud de autorización para que ingrese a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, esta iniciativa, como todos sabemos, se encuentra dentro de los 31 proyectos que han sido priorizados en materia de seguridad, y que han sido concordados entre el Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Una de las innovaciones que hay que destacar en la resolución de la comisión mixta es la creación de un estatuto que regule la cooperación eficaz en materia de delitos del crimen organizado y otros de alta connotación social a través de acuerdos de cooperación. Lo que se busca es incentivar que las personas imputadas entreguen información que permita identificar a líderes de asociaciones delictivas y criminales, además de sus bienes.

No obstante, en este proyecto también planteamos algunas preocupaciones y problemáticas, particularmente en lo que se refiere a la votación que se hizo, ya que, lamentablemente, constituye un retroceso el hecho de que se establezcan límites arbitrarios al uso del principio de oportunidad o a la suspensión condicional del procedimiento, ya que estas son herramientas que permiten a la Fiscalía y a los tribunales dirimir respecto de aquellas infracciones que consideran o no que se deben perseguir.

Hay que ser muy claros en este punto, porque estas medidas redundan en un sistema procesal más ineficaz -y lo que queremos es todo lo contrario y en cárceles aún más saturadas. Llamo la atención sobre aquello, porque me parece que es importante.

Al mismo tiempo, no ayuda a la transparencia ni a la confianza en el sistema el hecho de que, al momento de archivar un caso, la Fiscalía deba informar solo a las víctimas de un crimen sobre las diligencias que se realizaron, dejando fuera más de 200 tipos penales, entre ellos el secuestro y algunas hipótesis de tortura o abusos sexuales contra menores.

Quiero enfatizar que también me parece positivo el hecho de que hayamos dejado fuera algunas ideas que se pretendieron incorporar, como, por ejemplo, la modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente, que, a mi juicio, se intentó incorporar de forma liviana, como si una modificación así de relevante no requiriera más análisis o discusión profunda. Por lo tanto, creo que estuvo bien dejarla fuera. Asimismo, se dejó fuera la entrega de recompensas, ya que no hay ninguna evidencia sobre su efectividad.

Discusión en Sala

Ambos puntos no solo no estaban dentro de la idea matriz -así lo determinó la comisión-, sino que, además, a mi juicio, eran incorporaciones más bien de última hora, con un claro afán populista. Por eso, debimos enmendar el rumbo y afortunadamente esos puntos no quedaron incorporados en el proyecto.

Destaco el rol del Ministerio Público y el papel de la Defensoría Penal Pública y, por supuesto, del gobierno.

Llamamos a votar a favor el proyecto porque, de todos modos, es un avance.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, esta es la principal modificación que se hace a nuestro sistema procesal penal desde la reforma del año 2000, y hay que tomarlo en esa entidad.

Sancionar debidamente a los reincidentes y que no se genere una sensación de impunidad es el objetivo principal de este proyecto de ley, aprobado por unanimidad en el Senado el día de ayer.

Principalmente, la iniciativa introduce un artículo 68 ter que determina un marco rígido para los reincidentes. Vale decir, a aquel que reincide por primera vez no se le puede aplicar el mínimo de la pena. A su vez, si ha reincidido en más de una oportunidad, se le puede agravar la condena en un grado. Eso es fundamental.

Además, este proyecto de ley hace más eficiente el desarrollo del proceso criminal, pues establece una especial protección para todos los intervinientes del proceso y permite, para dejar de lado aquellas discusiones que se han dado en el último tiempo, que se puedan desarrollar juicios de manera telemática, a fin de evitar el traslado.

Sin lugar a dudas, este proyecto de ley va a tensionar el sistema actualmente existente, sobre todo desde el punto de vista carcelario, pero atendida la realidad de la inseguridad a nivel nacional es fundamental aprobarlo.

Asimismo, este proyecto de ley mejora de manera decidida la persecución del crimen organizado, estableciendo nuevas técnicas especiales de investigación y medidas intrusivas al amparo de la ya aprobada ley N° 21.577, sobre crimen organizado, que autonomiza ese delito. Esto es muy relevante, porque no será necesario acreditar la existencia, sino solo tener fundadas sospechas de una asociación delictiva o criminal para poder establecer estas técnicas especiales de protección.

Del mismo modo, en una novedad, se habilita la detención cuando existe una alerta roja de Interpol en el territorio nacional.

Algo fundamental que contiene el proyecto, que muchas veces podrá ser contracultural y que hay que entender de una manera adecuada, es que establece el sistema de cooperación eficaz como una herramienta contra el crimen organizado.

Respecto de la reformatización, se regula esta práctica judicial para atribuir a los imputados nuevos delitos, lo que permite evitar el desarrollo de nuevos procesos y así evitar la impunidad. Se resguarda que el Ministerio Público pueda acomodar la atribución de hechos y delitos a la realidad cambiante de una investigación, permitiendo modificar, complementar y precisar los hechos y delitos imputados en una formalización inicial, haciéndose cargo de una práctica que hoy existe, pero que se eleva a rango legal.

De esta manera, se habilita al fiscal para poder cambiar o alterar los hechos o delitos previamente comunicados, incorporando nuevos hechos o nuevos delitos al desarrollo del procedimiento. Esto se ejercita sin mayor limitación que la realización de una nueva audiencia para tales fines, autorizado por el juez de garantía.

Finalmente, la reformatización no va a tener más límites y podrá realizarse cuantas veces sea necesaria durante la investigación, permitiendo que el tribunal autorice la reapertura de la investigación para la práctica de diligencias necesarias solicitadas por la defensa respecto de los nuevos hechos. Esto es fundamental para el proceso de

Discusión en Sala

reformalización.

Por último, algo que es fundamental, a través de la modificación del...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, por 30 segundos, el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señor Presidente, votaré a favor este proyecto de ley, porque va en el camino correcto.

Sabemos que las noticias de homicidios lamentablemente son pan de cada día, sobre todo en el distrito N° 8. Sin ir más lejos, en la madrugada de hoy, en el camino Lo Echevers, comuna de Lampa, se encontraron los cuerpos de dos personas acribilladas con más de 18 disparos...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, por 2 minutos y 30 segundos, la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, valoro este proyecto, del cual también es autora la senadora Ximena Rincón , de nuestro partido, y otros senadores. Se ha hecho un trabajo importante, así como otros que hemos realizado los parlamentarios.

Este proyecto sobre reincidencia se hace cargo de actualizar nuestro ordenamiento penal y procesal penal a las demandas actuales en materia de seguridad.

Nos enfrentamos cada vez a crímenes más avezados, organizados y decididos, que desprecian la vida ajena y el pacto social sobre el cual reposa el desarrollo, la tranquilidad y la prosperidad de nuestra patria.

Por lo mismo, esta iniciativa viene a mejorar nuestro ordenamiento jurídico en materias muy importantes, para perseguir el crimen organizado. Para eso incluye instrumentos nuevos que hemos incorporado en otras legislaciones, como los acuerdos de cooperación eficaz calificada, a fin de identificar a líderes, jefes financistas o fundadores de sociedades delictivas o criminales. Con dicha cooperación podrán identificarse bienes, flujo del dinero o lugares donde se desarrolla algún crimen o delito, ya sea un secuestro u otros. La idea es tener mejores herramientas para nuestras policías y dar mayores garantías a través de nuestro sistema procesal penal y también a través del fiscal nacional. Estamos mejorando en aquello. También, por cierto, estamos exigiendo a los jueces que no sean mucho más garantistas, que es lo que nos reclaman en nuestros territorios y comunas. Por lo tanto, este proyecto viene a rayar la cancha en muchos de esos aspectos.

Hay disposiciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que no fueron consideradas en la comisión mixta. No obstante, debemos entender que esta es una democracia y, por tanto, tiene que proponerse un texto que deje conformes a los autores del proyecto, porque hay que respetar a quien ingresa un proyecto, como así también las distintas visiones democráticas. Por eso ha sido importante ese trabajo.

Tenemos que seguir en esta senda. Esto no es suficiente; es necesario, pero insuficiente. Por lo tanto, el llamado siempre es al Ejecutivo. Este es, nuevamente, un proyecto de iniciativa parlamentaria; el proyecto que tratamos anteriormente también lo era. Todos los proyectos que hemos discutido esta semana se inician en mociones; no son iniciativas del Ejecutivo.

Así que vamos a votar a favor esta proposición y a seguir trabajando.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Discusión en Sala

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

Cabe hacer presente que el inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); el artículo 229 bis, contenido en el número 18), y los incisos segundo y tercero del artículo 257, contenidos en el número 22), todos números del artículo segundo, requieren para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 128 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Riquelme Aliaga , Marcela , Aedo Jeldres , Eric , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Medina Vásquez , Karen , Rivas Sánchez , Gaspar , Ahumada Palma , Yovana , De Rementería Venegas , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , Delgado Riquelme , Viviana , Melo Contreras , Daniel , Romero Sáez , Leonidas , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Romero Talguía , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Salinas , Eduardo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio , Barchiesi Chávez , Chiara , Flores Oporto , Camila , Mix Jiménez , Claudia , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Saffirio Espinoza , Jorge , Barría Angulo , Héctor , Fuenzalida Cobo , Juan , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Becker Alvear , Miguel Ángel , Giordano Salazar , Andrés , Moreno Bascur , Benjamín , Sánchez Ossa , Luis , Beltrán Silva , Juan Carlos , González Gatica , Félix , Muñoz González , Francesca , Santana Castillo , Juan , Benavente Vergara , Gustavo , González Olea , Marta , Musante Müller , Camila , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Naranjo Ortiz , Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Guzmán Zepeda , Jorge , Naveillan Arriagada , Gloria , Schneider Videla , Emilia , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Schubert Rubio , Stephan , Bobadilla Muñoz , Sergio , Ilabaca Cerda , Marcos , Ñanco Vásquez , Ericka , Sepúlveda Soto , Alexis , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarázaval Rossel , Juan , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bravo Castro , Ana María , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Soto Mardones , Raúl , Bravo Salinas , Marta Jürgensen , Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Brito Hasbún , Jorge , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Bugueño Sotelo , Félix , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Cartes , Marlene , Tello Rojas , Carolina , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lavín León , Joaquín , Pérez Olea , Joanna , Trisotti Martínez , Renzo , Camaño Cárdenas , Felipe , Leal Bizama , Henry , Pérez Salinas , Catalina , Ulloa Aguilera , Héctor , Cariola Oliva , Karol , Lee Flores , Enrique , Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Carter Fernández , Álvaro , Leiva Carvajal , Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Castro Bascuñán , José Miguel , Lilayu Vivanco , Daniel , Placencia Cabello , Alejandra , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Longton Herrera , Andrés , Pulgar Castillo , Francisco , Veloso Ávila , Consuelo , Cid Versalovic , Sofía , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Diez , Guillermo , Venegas Salazar , Nelson , Cifuentes Lillo , Ricardo , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Weisse Novoa , Flor , Concha Smith , Sara , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Yeomans Araya , Gael .

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Se despacha el proyecto a ley.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

4.8. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 05 de junio, 2024. Oficio en Sesión 26. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 5 de junio de 2024

Oficio N° 19.564

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15.661-07.

Hago presente a V.E. que dicha proposición, respecto del inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); al artículo 229 bis, contenido en el número 18), y a los incisos segundo y tercero del artículo 257, contenido en el número 22), todos números del artículo segundo del proyecto de ley, fue aprobada con el voto a favor de 128 diputadas y diputados, respecto de un total de 154 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E. en respuesta a su oficio N° 231/SEC/24, de 4 de junio de 2024.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

KAROL CARIOLA OLIVA

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 05 de junio, 2024. Oficio en Sesión 28. Legislatura 372.

S.E. la Vicepresidenta de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto con fecha 12 de junio de 2024.

Valparaíso, 5 de junio de 2024.

Nº 235/SEC/24

A Su Excelencia el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense, en el Código Penal, las siguientes modificaciones:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11 por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

“Artículo 68 ter.- Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un sólo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

3) Suprímese el artículo 69 bis.

4) Suprímese el artículo 260 quáter.

5) Elimínase el artículo 411 sexies.

6) En el artículo 449:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la frase “y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:”, por la siguiente: “, con excepción del artículo 68 ter, y se aplicará la siguiente regla:”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Derógase la regla 2ª.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense, en el Código Procesal Penal, las siguientes modificaciones:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

El Fiscal Regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se tratare de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

4) Agrégase, en el artículo 132, el siguiente inciso final:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

criminales son desconocidos, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

5) Introdúcese, en el artículo 140, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo y final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.”.

6) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo “436” y la conjunción “y”, la siguiente expresión: “, 438”.

7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

8) Incorpórase, en el artículo 167, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y final:

“Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas se regularán en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.”.

9) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.”.

10) Intercálase, en el artículo 222, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente:

“De igual manera, si se tratare de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”.

11) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 225 bis, a continuación de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales”, lo siguiente: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares,”.

12) Intercálase, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue, lo

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

13) Incorpórase, en el artículo 226 B, el siguiente inciso final:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

14) Incorpóranse, en el artículo 226 J, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del inciso segundo del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del inciso segundo del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio que pueda solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez.”.

15) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase, entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o”, la expresión “, informantes”.

ii. Sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el texto “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por el siguiente: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

c) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley.”.

16) Incorpórase, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

“Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Respecto del juez que haga reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en el literal a) del artículo 374 del presente Código y en el artículo 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

17) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 septies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis

De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis.- Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la Ley sobre Control de Armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona Conductas Terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que éste no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este Párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter.- Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se tratare de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 quáter.- Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Si se tratare de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encuentren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter.

Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se tratare de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 228 sexies.- Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que sólo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 228 septies.- Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

En este caso el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Si se tratare de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

19) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237 por la siguiente:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o haya transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

20) Introdúcese, a continuación del artículo 238, los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter:

“Artículo 238 bis.- Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter.- Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter.- Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

21) Reemplázase el inciso segundo del artículo 239 por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado a las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

22) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”.

23) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

audiencia.”.

24) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueren

objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 9°, del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

25) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso quinto y final:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o del día eventual en que deban declarar éstas últimas.”.

26) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis:

“Artículo 330 bis.- Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente hostil para responder las preguntas que se le formulan. Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

27) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

28) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 344, la expresión “por un plazo de cinco días”, por lo siguiente: “por un plazo de diez días”.

29) Introdúcense, en el artículo 372, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la palabra “diez” por “quince”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincide con un domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

30) Modifícase el artículo 406 de la siguiente manera:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, el texto “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por lo siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Suprímese el inciso segundo.

31) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.”.

32) Introdúcense, en el artículo 458, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “antecedentes que permitieren presumir”, por la siguiente: “antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

“Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento.”.

33) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

34) Agrégase, en el artículo 469, el siguiente inciso quinto:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

ARTÍCULO CUARTO.- Introdúcense, en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, las siguientes modificaciones:

1) En el inciso segundo:

a) Agrégase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “361”, la expresión “293,”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”.

c) Suprímese el siguiente texto: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

2) Elimínase, en el inciso tercero, la frase “, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000”.

3) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales incisos quinto, sexto y séptimo a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

4) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase “, salvo que les hubiere sido

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

5) Suprímese en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser inciso quinto, la frase “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

6) Incorpórase, a continuación del actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso sexto, el siguiente inciso séptimo:

“No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando ésta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

ARTÍCULO QUINTO.- Suprímese, en el literal d) del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente frase: “, procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense, en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, las siguientes modificaciones:

1) Derógase el artículo 22.

2) Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 46, entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y”, que le sigue, la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”.

3) Reemplázase, en el artículo 62, la frase “establecida en el artículo 22” por “de cooperación eficaz”.

ARTÍCULO OCTAVO.- Intercálase, en el inciso sexto del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, entre el vocablo “cargo” y el punto y aparte, lo siguiente: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que éstos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes”.

ARTÍCULO NOVENO.- Introdúcense, en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, las siguientes modificaciones:

1) Agrégase, en el artículo 6°, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, si se tratare de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”.

2) En el inciso segundo del artículo 17:

a) En el literal a):

i. Intercálase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “296”, lo siguiente: “292, 293,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “403 bis,” y el guarismo “433”, lo siguiente: “411 bis, 411 ter y 411 quáter,”.

iii. Intercálase, entre la expresión “436 inciso primero,” y el guarismo “440”, lo siguiente: “438,”.

b) Incorpórase, en el literal c), entre la expresión “o delito terrorista” y el punto y aparte, la siguiente frase: “, o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas”.

- - -

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Sin embargo, y atendido que el proyecto contiene normas de rango orgánico constitucional, el Senado, por ser Cámara de origen, precisa saber si Vuestra Excelencia hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En la eventualidad de que Su Excelencia aprobare sin observaciones el proyecto de ley que contiene el texto transcrito, le ruego comunicarlo a esta Corporación para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso primero, número 1°, de ese mismo precepto.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio al Tribunal Constitucional

5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 12 de junio, 2024. Oficio

Valparaíso, 12 de junio de 2024.

N° 247/SEC/24

A S.E. la Presidenta del Excelentísimo Tribunal Constitucional

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada, del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07, el cual no fue objeto de observaciones por Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, según consta de su Mensaje N° 007-372, de 12 de junio de 2024, el que fue ingresado en la Oficina de Partes del Senado con esa misma fecha, momento desde el cual se estima que fue despachado totalmente por el Congreso Nacional.

Asimismo, comunico a Su Excelencia que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó en general este proyecto de ley por 38 votos favorables, de un total de 50 senadores en ejercicio.

En particular, el inciso primero del artículo 78 ter contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 111 bis propuesto por el número 2); los incisos primero, segundo y final del artículo 228 ter, el inciso segundo del artículo 228 quáter, el inciso primero del artículo 228 quinquies, el inciso primero del artículo 228 sexies y el inciso primero del artículo 228 octies, todos contenidos en el número 7), y los números 11) y 13), todos numerales del artículo segundo del proyecto de ley fueron aprobados por 31 votos a favor de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que, en segundo trámite constitucional, el inciso primero y el inciso tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el numeral 3); el numeral 7); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el numeral 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; el inciso segundo del artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); el inciso primero del artículo 229 bis, contenido en el numeral 18); el inciso primero y el inciso final del artículo 238 bis, contenido en el numeral 20); el número 22); el número 24); el inciso quinto del artículo 407, contenido en el numeral 30), y el numeral 33); todos numerales del artículo segundo del texto del proyecto de ley despachado por dicha Cámara, y el artículo noveno, en su numeral 1), de esta iniciativa, fueron aprobados, en general y en particular, con el voto a favor de 135 diputadas y diputados, con la salvedad de los que se señalan a continuación que, en particular, fueron aprobados con la votación que en cada caso se indica:

- El número 7) del artículo segundo: por 98 votos favorables.

- El inciso primero del artículo 229 bis, contenido en el numeral 18) del artículo segundo: por 102 votos a favor.

En todos los casos anteriores las votaciones se produjeron respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

El Senado, en el tercer trámite constitucional, aprobó las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, con excepción de las modificaciones cuyo rechazo se consigna en el oficio respectivo.

Por consiguiente, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta Fundamental, se procedió a la formación de una Comisión Mixta para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

En tanto, hizo presente que las enmiendas relativas a los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); a los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el número 3); al literal b) del numeral 1, contenido en el número 15); al inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el número 16); a los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis; a los incisos primero y segundo del artículo 228 ter; al inciso segundo

Oficio al Tribunal Constitucional

del artículo 228 quáter; a los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies; a los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y al inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); al inciso quinto del artículo 407, propuesto por el número 30), y al número 33), todos números del artículo segundo del texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y al número 1) del artículo noveno de dicha iniciativa fueron aprobadas con el voto favorable de 31 senadores, de un total de 48 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Posteriormente, en el Senado la proposición de la mencionada Comisión Mixta, en lo referente al inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); al artículo 229 bis, contenido en el número 18), y a los incisos segundo y tercero del artículo 257, contenido en el número 22), todos números del artículo segundo, fue aprobada con el voto favorable de 36 senadores, respecto de un total de 50 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

La Honorable Cámara de Diputados, por su parte, informó que dicha proposición, en lo referente al inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); al artículo 229 bis, contenido en el número 18), y a los incisos segundo y tercero del artículo 257, contenido en el número 22), todos números del artículo segundo, fue aprobada con el voto a favor de 128 diputadas y diputados, de un total de 154 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional.

Por haberse suscitado cuestión de constitucionalidad acerca del proyecto en la Honorable Cámara de Diputados, se acompaña un ejemplar de la Publicación Oficial de la Redacción de Sesiones de dicha Corporación, que registra la sesión correspondiente.

En consecuencia y debido a que, como se ha señalado, la iniciativa de ley contiene materias propias de ley orgánica constitucional, y a lo establecido en el artículo 93, N° 1°, de la Carta Fundamental, me permito enviarlo a ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada.

Acompaño copia del Mensaje N° 007-372, de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, de fecha 12 de junio de 2024; de los oficios números 461/SEC/23, 138/SEC/24 y 231/SEC/24, del Senado, de fechas 6 de septiembre de 2023, 3 de abril de 2024 y 4 de junio de 2024, respectivamente, y de los oficios números 19.270 y 19.564, de la Honorable Cámara de Diputados, de fechas 12 de marzo de 2024 y 5 de junio de 2024, respectivamente.

Asimismo, adjunto copia de los oficios Nos 48-2023, 288-2023 y 97-2024, de la Excelentísima Corte Suprema, de fechas 24 de febrero de 2023, 24 de octubre de 2023 y 30 de abril de 2024, respectivamente, mediante los cuales consigna su opinión en relación con esta iniciativa legal, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

De igual modo, se acompaña copia del oficio N° CSP/47/2024, de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación de este proyecto de ley, de fecha 4 de junio de 2024, por el que recaba la opinión de la Excelentísima Corte Suprema respecto de las disposiciones que indica, cuya respuesta, hasta la presente fecha, no ha sido recibida.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Oficio del Tribunal Constitucional

5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 14 de agosto, 2024. Oficio en Sesión 47. Legislatura 372.

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol 15.525-24 CPR

[14 de agosto de 2024]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 15.661-07

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 247/SEC/24, de 12 de junio de 2024, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, el H. Senado ha remitido copia autenticada del Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el numeral 3); el numeral 7); el numeral 10); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el numeral 16); los incisos quinto y séptimo del artículo 228 bis, los incisos primero y segundo del artículo 228 ter, el inciso segundo del artículo 228 quáter, los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies, los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); el numeral 18); los incisos primero y final del artículo 238 bis, contenido en el numeral 20); el numeral 22); el numeral 23); el numeral 25); el numeral 31); y el numeral 34), todos contenidos en el artículo segundo; y el numeral 1) del artículo noveno, del proyecto de ley;

SEGUNDO: Que, el N° 1 del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han sido sometidas a control de constitucionalidad corresponden a las que se indican a continuación:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense, en el Código Procesal Penal, las siguientes modificaciones:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surge algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

Oficio del Tribunal Constitucional

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

(...)

El Fiscal Regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se tratare de la primera audiencia judicial del detenido.

(...)

3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

(...)

7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

(...)

10) Intercálase, en el artículo 222, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente:

“De igual manera, si se tratare de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”.

(...)

15) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

(...)

Oficio del Tribunal Constitucional

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el texto “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por el siguiente: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

(...)

16) Incorpórase, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

“Artículo 226 Y.- (...).

(...)

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

(...)

17) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 septies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis

De la cooperación eficaz con la investigación Artículo 228 bis.- (...).

(....)

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

(...)

Lo previsto en este Párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter.- Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se tratare de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305,

Oficio del Tribunal Constitucional

salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

(...) Artículo 228 quáter.- (...)

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

(...)

Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se tratare de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

(...)

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

(...)

Artículo 228 sexies.- Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

(...)

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

(...)

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que sólo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

(...)

Artículo 228 septies.- Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis.

(...)

18) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

(...)

20) Introdúcense, a continuación del artículo 238, los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter:

(...)

Oficio del Tribunal Constitucional

“Artículo 238 bis.- Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y el imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

(...)

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

(...)

22) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformatización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”.

23) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

(...)

25) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso quinto y final:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o del día eventual en que deban declarar éstas últimas.”.

(...)

31) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.”.

(...)

34) Agrégase, en el artículo 469, el siguiente inciso quinto:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan.”.

(...)

ARTÍCULO NOVENO.- Introdúcense, en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, las siguientes modificaciones:

1) Agrégase, en el artículo 6°, el siguiente inciso segundo:

Oficio del Tribunal Constitucional

“En todo caso, si se tratare de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”.

III. NORMAS NO CONSULTADAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO SOBRE LAS CUALES SE HA PRODUCIDO DISCUSIÓN EN TORNO A SU EVENTUAL NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

QUINTO: Que, no obstante remitirse para examen en control preventivo de constitucionalidad las normas antes transcritas contenidas en el Boletín N° 15.661-07, este Tribunal examinó otras disposiciones que pudieran revestir la naturaleza de ley orgánica constitucional.

En dicho sentido fueron analizadas las siguientes disposiciones:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense, en el Código Procesal Penal, las siguientes modificaciones:

13) Incorpórase, en el artículo 226 B, el siguiente inciso final:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

(...)

14) Incorpóranse, en el artículo 226 J, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del inciso segundo del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

(...)”.

15) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

(...)

c) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley.”.

(...)

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

(...)

17) Introdúcense, a continuación del artículo 228, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis a 228 septies, nuevos, que lo integran:

Oficio del Tribunal Constitucional

“Párrafo 4° bis

De la cooperación eficaz con la investigación

(...) Artículo 228 sexies.- (...).

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

(...)

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

(...) Artículo 228 septies.- (...).

En este caso el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Si se tratare de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

(...)

20) Introdúcense, a continuación del artículo 238, los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter:

“Artículo 238 bis.- (...)

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discutiere la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

(...)

Artículo 238 ter.- Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas

Oficio del Tribunal Constitucional

y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter.- Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

(...)

21) Reemplázase el inciso segundo del artículo 239 por los siguientes:

(...)

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”. (...)

24) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueren objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

(...)

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.”.

IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

SEXTO: Que, los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución Política de la República, contemplan que son propias de ley orgánica constitucional las materias que en ellos se indican y cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

(...)

Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo”.

Oficio del Tribunal Constitucional

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas consultadas del proyecto de ley remitido y que pudieran estar comprendidas dentro de las materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional.

En dicha naturaleza jurídica se encuentran las siguientes disposiciones del artículo segundo que modifican el Código Procesal Penal: inciso primero del nuevo artículo 78 ter, contenida en el numeral 1); nuevo inciso tercero del artículo 222, contenida en el numeral 10); literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter, inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter e inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, todos contenidos en su numeral 17).

Unido a lo anotado, la expresión “y el artículo 64 de la Ley N° 21.595”, contenida en el artículo tercero del proyecto de ley, también fue declarada bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional.

1. Los criterios de interpretación de las leyes orgánicas constitucionales que inciden en el proyecto de ley en examen

OCTAVO: Que, de acuerdo con el oficio del H. Senado, es remitido para su examen en control preventivo de constitucionalidad el proyecto “que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social” y que iniciara su tramitación por medio de Moción de los Honorables Senadores señor Kast, señoras Ebensperger y Rincón, y señores Cruz-Coke y Ossandón, de 11 de enero de 2023. La idea matriz consignada en los respectivos Informes de las Comisiones de Seguridad Pública, de 14 de julio de 2023, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de 5 de septiembre del mismo año, del H. Senado, apunta a “establecer una reforma integral del sistema penal con miras a una aplicación real de las penas, un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia, todo ello con la finalidad de modificar sus resultados actuales sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes”.

Para dicho objetivo, el proyecto de ley introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, en sus respectivos artículos primero y segundo. Luego, en el artículo tercero deroga preceptos contenidos en tres cuerpos legales (artículos 4° de la Ley N° 18.314; 9° de la Ley N° 21.459; y 64 de la Ley N° 21.595) relacionados con los mecanismos de cooperación en el proceso penal a efectos de adecuarlos a las normas que el proyecto introduce, y en sus artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, modifica la Ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; la Ley N° 20.000, que sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; el D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican; y la Ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN;

NOVENO: Que, de acuerdo con las respectivas calificaciones realizadas en la tramitación por ambas Cámaras del Congreso Nacional, diversos preceptos del articulado en discusión fueron estimados bajo el ámbito de las leyes orgánicas constitucionales antes transcritas. En primer y segundo trámite constitucional, según consignan los Informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Pública, tanto de la H. Cámara de Diputadas y Diputados como del H. Senado, y en el Informe de la Comisión Mixta conformada para resolver las divergencias surgidas en ambos trámites legislativos, las disposiciones anotadas en la considerativa primera de esta sentencia tendrían rango de ley orgánica constitucional de acuerdo con lo previsto en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución Política, en tanto, indica el último informe referido, se determinan “atribuciones de los fiscales del Ministerio Público” y “atribuciones de los tribunales”, ello, a su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental;

DÉCIMO: Que, atendidos estos antecedentes de la tramitación legislativa, y de forma previa al análisis de las disposiciones remitidas para control preventivo de constitucionalidad por el Congreso Nacional, es necesario identificar los lineamientos que guiarán la calificación con que este Tribunal decidirá su naturaleza jurídica, en lo que resulta esencial considerar los marcos competenciales de las leyes orgánicas constitucionales previamente anotadas. Siguiendo lo recientemente resuelto en la STC Rol N° 15.043, c. 8°, examinando el articulado que se

Oficio del Tribunal Constitucional

transformaría en la Ley N° 21.663, de 8 de abril de 2024, esta exigencia se desprende de la vinculación de los artículos 7° inciso primero; 63; 66 inciso segundo; y 93 inciso primero, N° 1, de la Constitución, con los aspectos reservados al legislador orgánico constitucional en sus artículos 77 inciso primero y 84.

En tal sentido, la determinación del sentido y alcance de las respectivas leyes orgánicas constitucionales con que fue suscitada la deliberación legislativa, posibilita el “desarrollo de una jurisprudencia con pretensión de estabilidad para el ejercicio de la competencia en sede de control preventivo de constitucionalidad de la ley” (STC Rol N° 15.043, c. 8°). Dicha cuestión, por cierto, incide en la discusión legislativa por medio de las calificaciones respectivas que realizan las Cámaras del Congreso Nacional.

Así, y según razonáramos en la STC Rol N° 14.829, c. 9°, al examinar la Ley N° 21.641, de 20 de diciembre de 2023, “de forma previa al examen particular o diferenciado de cada una de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley que pudieran abarcar aspectos reservados al legislador orgánico constitucional, deben precisarse los criterios que posibilitarán la decisión del Tribunal”, teniendo presente que la coherencia jurisprudencial al resolver en la competencia de control preventivo de constitucionalidad de la ley es necesaria para “crea[r] la certeza y seguridad jurídica necesarias para todos aquellos a quienes pueda interesar y/o afectar lo que éste resuelva sobre el punto. Los cambios de doctrina Jurídica por lo general deben producirse siempre que existan motivos o razones fundamentales que los justifiquen” (STC Rol N° 171, c. 15°).

1.1. La ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución

DÉCIMO PRIMERO: Que, un grupo de disposiciones contenidas en el Boletín N° 15.661-07, en actual examen preventivo de constitucionalidad, son remitidas por su incidencia en la ley orgánica constitucional contenida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución. Este precepto reserva a dicho legislador la regulación de las materias relativas a “la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia de todo el territorio de la República”, añadiendo su segunda parte que, igualmente, inciden en su ámbito competencial “las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”.

De esta forma, la faz reservada a la ley orgánica constitucional anotada está conformada por dos aspectos esenciales, esto es, la “organización” y las “atribuciones” de los tribunales aludidos en la norma constitucional, así como las calidades y respectivos requisitos de quienes ejercen la judicatura. Por ello, establecer el sentido y alcance de ambas expresiones posibilita determinar “en cada caso su contenido específico diferenciándola, por una parte, de los preceptos constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra, de la ley común. Esa tarea permitirá establecer tanto dicho contenido imprescindible como sus elementos complementarios indispensables, esto es, aquellos elementos que, lógicamente, deben entenderse incorporados en el rango propio de esa determinada ley orgánica constitucional” (STC Rol N° 4, c. 4°).

Esta labor interpretativa fue tempranamente realizada por el Tribunal Constitucional. Refiriéndose al contenido del original artículo 74 de la Constitución, actual artículo 77, la STC Rol N° 4, distinguió, entre las materias que son propias de la ley orgánica sobre los tribunales, las de carácter más bien particular, sobre las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de años que han de haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados, y aquella otra, contemplada en forma genérica en la mencionada disposición constitucional, destinada a determinar “la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República” (c. 5°). Luego, al decidir si las normas de un proyecto se encuentran o no comprendidas dentro de esa última esfera de regulación, el Tribunal sostuvo que el concepto “organización y atribuciones” de los tribunales “se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto ella no está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, para después expresar que “el propio constituyente se ha encargado de advertir que no todo lo relacionado con esta materia queda bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional, pues ha reservado a la competencia de la ley común, en su artículo 60 N° 3, los preceptos “que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal penal u otra”, y en el N° 17 del mismo precepto deja a la ley común señalar la ciudad en la cual deba funcionar la Corte Suprema” (c. 6°). Este criterio fue mantenido en un cúmulo de sentencias con que el Tribunal, en la primera etapa en que ejerció el control preventivo de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales, examinó el alcance del artículo 74, actual artículo 77 de la Constitución (así, STC Roles N° 9, N°62, N° 131 y N° 171);

Oficio del Tribunal Constitucional

DÉCIMO SEGUNDO: Que, esta última sentencia anotada es relevante para el ejercicio interpretativo en torno al artículo 77 inciso primero de la Constitución en aquello que se está resolviendo. La STC Rol N° 171, c. 8°, examinando la Ley N° 19.236, de 21 de agosto de 1993, razonó que, en tanto la Carta Fundamental no definió el alcance conceptual de los términos “organización y atribuciones de los tribunales”, es que “corresponde al intérprete determinar dentro del contexto de las normas constitucionales en análisis cuál es el alcance que el contribuyente [le] atribuye”.

De esta forma, indicó la STC Rol N° 171, c. 10°, “la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Constitución y el concepto de “organización y atribuciones de los tribunales” en él referido, debe comprender aquellas disposiciones que regulan la estructura básica del Poder Judicial en cuanto son necesarias “para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República” y las materias específicas que señalan en la segunda parte del inciso primero del citado artículo”, es decir, corresponde a la “organización fundamental del Poder Judicial” (c. 11°).

Esta reserva competencial es sistémica en los respectivos ámbitos que la Constitución entrega a la ley orgánica constitucional y a la ley común, por cuanto, una eventual ampliación en la esfera de incidencia de aquel legislador implicaría, razonó la STC Rol N° 171, c. 14°, “rigidizar la legislación [...], pues podría considerarse materia de ley orgánica constitucional, todo aquello que directa o indirectamente dijere relación aún remota con organización o atribuciones de los tribunales; con la aplicación consecuente de los principales requisitos y características de este tipo de leyes, como ser, quórums especiales para su aprobación, modificación o derogación, imposibilidad de delegación de facultades al respecto y control preventivo y obligatorio de constitucionalidad antes de su promulgación”;

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo mismo, la STC Rol N° 271, c. 14°, examinando la Ley N° 19.561, de 16 de mayo de 1998, razonó que el primer ámbito de la ley orgánica constitucional del actual artículo 77 inciso primero de la Constitución, en las acepciones “organización” y “atribuciones”, están referidas a la “competencia”, esto es, a la “facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones”, por lo que, “dentro del término “atribuciones” el intérprete debe entender comprendidas sólo las reglas que digan relación con la competencia, sea ésta absoluta o relativa, o si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la “jurisdicción”.

De lo transcrito y resuelto en nuestra jurisprudencia se deriva, consecuentemente, que las concretas formas procedimentales en que se resuelve la contienda entregada por la ley a la competencia de un juez, no incidan en la faz de la ley orgánica constitucional, en tanto, “una vez que la ley ha determinado la competencia del tribunal, existen dentro de nuestro ordenamiento positivo procesal, civil, penal, comercial, etc., un conjunto de disposiciones que también otorgan facultades a los tribunales; pero no ya en relación con su esfera de acción que ya fue determinada por la norma relativa a la competencia, sino con la forma o manera en que el tribunal respectivo debe resolver la contienda que la ley ha entregado a su conocimiento. Entre estas normas se encuentran, desde ya, las relativas al procedimiento a que debe sujetarse el juez en el ejercicio de sus funciones, las cuales tanto este Tribunal como el Poder Legislativo invariablemente han calificado como normas propias de ley común, ajenas al ámbito de acción del artículo 74 de la Carta Fundamental” (c. 15°).

Atendido este razonamiento, es parte del ámbito reservado al legislador común la regulación de “una norma de carácter sustantiva que cobra relevancia jurídica una vez que otra norma anterior, que si es propia de ley orgánica constitucional, ha determinado la competencia del tribunal respectivo” (c. 17°).

Por lo revisado, la jurisprudencia del Tribunal ha delimitado el ámbito del legislador orgánico constitucional. Según lo señalado, ya desde sus primeros pronunciamientos, al examinar el entonces artículo 74 de la Constitución, actual artículo 77, la STC Rol N° 4, resolvió que los conceptos “organización y atribuciones de los tribunales” deben vincularse, en su aspecto competencial, con la reserva entregada al legislador en el artículo 63 N° 3° (entonces artículo 60 N° 3°), para examinar las cuestiones que son propios de la “codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”, esto es, “[el] procedimiento que han de seguir los jueces a que alude dicho precepto en ejercicio de su competencia” (STC Rol N° 271, c. 10°). Ello, por cuanto el ámbito en que inciden ambos legisladores, según lo disponen los numerales 1° y 3° del señalado artículo 63, requiere de una “interpretación armónica” a partir del sentido y alcance que ha de otorgarse a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso primero de la Constitución (STC Rol N° 30, c. 3°);

DÉCIMO CUARTO: Que, junto a lo antes razonado, en la jurisprudencia se deriva que un elemento de interpretación

Oficio del Tribunal Constitucional

de las expresiones “organización y atribuciones” surge de su vinculación con otras disposiciones de la Carta Fundamental. En este sentido, además de lo previsto en el artículo 63, N° 3°, el inciso final del artículo 77 de la Constitución mantiene la reserva al legislador orgánico constitucional en la regulación de “la organización y atribuciones de los tribunales”, pero establece una diferenciación: “[l]a ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años”.

De esta forma, mediante el uso de la expresión “así como”, la Constitución delimita el marco de la ley orgánica constitucional reservada a la regulación de la “organización” y “atribuciones” de los tribunales respecto de las “leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento”. El inciso final del artículo 77 fue incorporado a través de la Ley N° 20.245, de 10 de enero de 2008, constando en su debate legislativo que esta decisión posibilitaba la distinción entre el ámbito del legislador orgánico constitucional del que incide en la ley común. En la Sesión N° 123, Legislatura N° 355, de 3 de enero de 2008, en la H. Cámara de Diputados, el H. Diputado señor Ceroni, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, indicó lo siguiente: “Sobre este último punto, adicionalmente, se propone una modificación en la ubicación de la norma. Se desea incorporarla como inciso final del artículo 77 de la Carta Fundamental. Ello, sin perjuicio de dejar en claro que dentro de las leyes cuya vigencia gradual esta reforma constitucional autoriza explícitamente, se encuentran, además, las normas propias de la ley orgánica a que nos referimos y las leyes procesales que regulan un sistema de enjuiciamiento. Esto es, leyes de carácter meramente procedimental o de procedimientos, las que desde luego son distintas. Es decir, queda claro que se está hablando de leyes orgánicas relativas a la organización y atribuciones de los tribunales, y de carácter meramente procedimental o de procedimiento, como las que he explicado”. (Historia de la Ley N° 20.245. Biblioteca del Congreso Nacional. En línea: <https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/5256/>, énfasis del presente texto);

DÉCIMO QUINTO: Que, por ello, el Tribunal ha razonado que un relevante canon de interpretación para delimitar los respectivos ámbitos de competencia del legislador orgánico constitucional frente a la ley simple surge, precisamente, desde el inciso final del artículo 77 de la Constitución. La STC Rol N° 3081, examinando el articulado de la Ley N° 20.931, de 5 de julio de 2016, lo estimó en este sentido, refiriendo que la Carta Fundamental “hace una diferenciación entre las reglas orgánicas para la organización y atribuciones de los tribunales respecto de las reglas procesales que regulan el enjuiciamiento”, añadiendo que “esta norma constitucional [establece] una regla más precisa y restrictiva de delimitación entre estas materias”.

Derivado de lo que se está señalando, es que la Constitución demarca los ámbitos de competencia en dos grandes acápites o cuestiones a regular. Por una parte, la “organización y atribuciones de los tribunales” y, por otra, las “leyes procesales que regulan un sistema de enjuiciamiento”, es decir, los aspectos procedimentales que corresponden a las materias de “codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63, N° 3, de la Carta Fundamental que, por lo anotado, se concatena con el inciso final del artículo 77 y el inciso sexto del numeral 3° de su artículo 19, por cuanto confía las garantías de un procedimiento racional y justo al legislador, referencia que debe entenderse hecha al común (STC Rol N° 3081, c. 29°). Ello, por cuanto, es requerida norma expresa de la Constitución para que una materia de ley sea objeto de una ley orgánica constitucional en los términos previstos en el artículo 63, N° 1, sin que, en ese caso, exista tal remisión;

DÉCIMO SEXTO: Que, estos criterios fueron recientemente asentados en la STC Rol N° 15.380, examinando el Boletín N° 16.408-05 que devino en la Ley N° 21.673, de 30 de mayo de 2024. Al delimitar la competencia del legislador orgánico constitucional frente a la ley común, el Tribunal sostuvo que “en materia de “atribuciones” es menester distinguir la atribución-función de la atribución-procedimiento; la primera referida a la función (poder deber) de los Tribunales; la segunda referida a las facultades mediante las cuales se ejerce dicha función (procedimiento). El propio texto constitucional, cuando especifica el ámbito de actuación de los órganos constitucionales, ha utilizado la expresión “atribuciones” como sinónimo de “competencias”. El artículo 93 de la Constitución que, precisamente, singulariza las competencias de esta Magistratura, comienza con la siguiente oración: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional”, añadiendo que “[s]i la expresión “atribuciones” del artículo 77 de la Constitución es sinónimo de competencia jurisdiccional, sólo las normas que se refieran a ella revisten el carácter de Ley Orgánica Constitucional, mientras que aquellas normas que regulan las facultades que detenta el tribunal para ejercer dicha competencia deben ser tratadas como leyes comunes”.

Oficio del Tribunal Constitucional

De ello se deriva, según razonó esta reciente sentencia, que la expresión “organización” del artículo 77 de la Constitución deba ser comprendida como equivalente a “la estructura básica de los Tribunales”, a tiempo que el vocablo “atribuciones” surge como sinónimo de “competencia”, aspectos que encuentran alcance doctrinario como derecho procesal orgánico y derecho procesal funcional, respectivamente (c. 15°);

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por estas razones es posible reiterar lo que fuera resuelto en la STC Rol N° 304, c. 7°, en el sentido de que la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, en necesaria armonía con el ámbito de los artículos 19 N° 3 inciso sexto y 63, N° 1° y N° 3, “tiene un alcance limitado” que confiere directamente la Carta Fundamental. Se relaciona, según se anotó, con nuevas materias que deba “conocer” el Poder Judicial, por lo que corresponde a nuevas atribuciones entregadas por el legislador. En contrario, y de extenderse su ámbito competencial sin distinciones de ningún tipo, “priva[ría] a nuestro sistema legal “de una equilibrada y conveniente flexibilidad”, siendo deber del Tribunal Constitucional “[buscar] la interpretación que mejor concilie una estricta aplicación del texto constitucional con una normativa legal sistemática, coherente y ordenada que facilite su comprensión y aplicación” (STC Rol N° 50, c. 8; en el mismo sentido, STC 418, c. 7).

1.2. La ley orgánica constitucional contenida en el artículo 84 de la Constitución

DÉCIMO OCTAVO: Que, en segundo lugar, el Congreso Nacional remite en consulta para examen preventivo de constitucionalidad diversas normas que pudieran incidir en la ley orgánica constitucional contenida en el artículo 84 de la Constitución, esto es, “la organización y atribuciones del Ministerio Público” para el ejercicio exclusivo y excluyente de la acción penal pública.

A tal efecto, y siguiendo lo que fuera resuelto en la STC Rol N° 293, en que el Tribunal examinó el proyecto que devino en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de 15 de octubre de 1999, con relación al ámbito competencial del entonces artículo 80 B de la Constitución, actual artículo 84, se estimó lo siguiente para determinar el sentido y alcance de esta ley orgánica constitucional:

“SEXTO. Que, la Constitución Política encomienda a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en lo no contemplado en ella: a) determinar la organización y atribuciones de ese Ministerio; b) señalar las calidades y requisitos que deben tener y cumplir los Fiscales para su nombramiento; c) indicar las causales de remoción de los Fiscales adjuntos;

d) establecer el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad de los Fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo; e) fijar los requisitos para formar la terna para el concurso público destinado a proveer los cargos de Fiscales adjuntos, y f) el Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva” (c. 6°).

Por ello, al acotar el ámbito reservado por la Constitución a la ley orgánica constitucional contemplada en el actual artículo 84, la anotada STC Rol N° 293 razonó que no es factible “extender el ámbito de aplicación de las leyes orgánicas constitucionales más allá de lo necesario y permitido por la constitución, ya que el hacerlo privaría a nuestro sistema legal de una equilibrada y conveniente flexibilidad” (c. 7°), criterio que ha de guiar la interpretación en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 93 inciso primero, N° 1, de la Carta Fundamental, teniendo presente el rol constitucional entregado al Ministerio Público y la decisión que, a su respecto, adoptó el Constituyente al reservar a la ley orgánica constitucional no sólo algunas materias de carácter específico vinculadas a los requisitos para acceder al cargo de fiscal, su estatuto, causales de cesación, independencia, autonomía, responsabilidad de ellos fiscales y ejercicio de la superintendencia del Fiscal Nacional, sino que, asimismo, la regulación de dos de sus más esenciales aspectos, esto es, su “organización y atribuciones”. Esta última materia corresponde a un ámbito de competencia análogo al que la Constitución establece para otras instituciones bajo ambos conceptos (Silva Bascuñán, Alejandro (2002). Tratado de Derecho Constitucional. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, t. VIII, 2ª Ed., p. 223) y que, en el caso del persecutor penal público, se expresa en su rol constitucional primordial de tener la exclusividad de la investigación penal y de ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley (Verdugo, Mario et. al. (1999). Derecho Constitucional. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, t. II, 2ª Ed., p. 264);

DÉCIMO NOVENO: Que, a partir de esta delimitación y siguiendo la disposición de la Carta Fundamental, el Tribunal ha estimado que la entrega por el legislador de nuevas atribuciones al Ministerio Público incide en su faz

Oficio del Tribunal Constitucional

competencial, como se examinó en la STC Rol N° 3081, c. 9°, a propósito de la creación de un banco de datos sobre imputados y condenados bajo su administración. Una decisión legislativa de esa naturaleza “se inscribe dentro de las funciones que el ordenamiento fundamental ha definido como finalidades constitucionalmente legítimas para el Ministerio Público”. O, en STC Rol N° 1939, c. 6°, que en el marco de una investigación penal y previa autorización judicial, el respectivo fiscal pueda autorizar a funcionarios policiales actuar como agentes encubiertos.

En contrario, modificaciones legales que inciden en la operatividad del Ministerio Público y que ya se encuentran previstas de forma general en el Código Procesal Penal, no alcanzan al legislador orgánico constitucional (STC Rol N° 3081, c. 37°; STC Rol N° 13.680, c. 9°). Por ello, la normativa que regula actuaciones procedimentales y no confiere nuevas facultades no es propia de la ley orgánica constitucional contemplada en el artículo 84 de la Constitución (STC Rol N° 2764, c. 12°).

En este sentido, la doctrina ha vinculado el concepto “organización” del Ministerio Público con la configuración de su “estructura institucional” (Nogueira, Humberto (2014). Derecho Constitucional Chileno. Santiago: Legal Publishing, t. III, p. 18), que, de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley N° 19.640, denominada “De la organización y atribuciones del Ministerio Público”, comprende a la Fiscalía Nacional, las Fiscalías Regionales, así como las fiscalías locales, existiendo, además, de acuerdo con el inciso tercero de su artículo 12, un Consejo General. A su turno, los artículos 17, 25, 27, 32 y 38, contienen las respectivas “funciones” de estos órganos que, en consonancia con el mandato entregado en el artículo 84 de la Constitución, materializan la reserva a la ley orgánica constitucional en la “organización” del Ministerio Público y, consecuentemente, en sus respectivas “funciones” para la investigación penal a su cargo y el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo con la ley que, en forma general, está contenida en sus aspectos procedimentales esenciales en el Código Procesal Penal. Esto último se ajusta a lo que el inciso sexto del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental dispone, en cuanto expresa que un proceso legalmente tramitado supone la garantía de un “procedimiento” y de una “investigación” racionales y justos. Lo anterior conduce a que tanto el proceso penal en el que participa el Ministerio Público como la investigación que le está confiada en forma exclusiva deben cumplir con los requisitos que exige la norma, sin que las normas que regulen sus actuaciones en dicho proceso e investigación sean propias de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 84 de la Carta Fundamental sino de ley común, por no existir una referencia explícita en dicha norma constitucional a que ello corresponda a una ley que tenga ese rango especial. Consecuentemente, de no innovarse a este respecto, la normativa en examen no alcanza la faz de la ley orgánica constitucional.

En este sentido se razonó en la anotada STC Rol N° 293, c. 8°, criterio mantenido por el Tribunal al examinar en control preventivo las modificaciones introducidas a la señalada Ley N° 19.640, como en STC Rol N° 438, c. 8°, con relación a la que se transformaría en la Ley N° 20.074, de 14 de noviembre de 2005, y en la STC Rol N° 2857, c. 8°, en que el Tribunal analizó el respectivo boletín que devino en la Ley N° 20.861, de 20 de agosto de 2015.

1.3. Criterios comunes que se derivan de la delimitación de las expresiones “organización y atribuciones” de los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución

VIGÉSIMO: Que, atendidos los marcos de delimitación que surgen desde las respectivas reservas de competencias entregadas a la ley orgánica constitucional, se tiene que tanto el artículo 84 de la Constitución como su artículo 77 inciso primero utilizan las expresiones “organización” y “atribuciones”. Éstas deben diferenciarse del concepto “funciones” que no ha sido utilizado por el Constituyente al precisar el ámbito de la ley orgánica constitucional para los tribunales previstos en el artículo 76, ni para el Ministerio Público contenido en su artículo 83, puesto que éstas han sido expresamente establecidas en la Carta Fundamental. Así, el artículo 76 indica que “[l]a facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley” y el artículo 83 establece como función del Ministerio Público la de dirigir “en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, [ejercer] la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, además de “[adoptar] medidas para proteger a víctimas y testigos”.

En este sentido, el orden constitucional exige que los órganos actúen “dentro de su competencia”, lo que comprende la suma de “potestades, funciones y atribuciones que la Constitución y la ley otorgan, limitadamente, a cada órgano del Estado” (Cea, José Luis (2022). Derecho Constitucional chileno. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, 4ª Ed., p. 327), exigencia expresamente derivada del artículo 7° inciso primero de la Carta Fundamental.

Oficio del Tribunal Constitucional

Por ello, y en una diferenciación que surge a partir del ámbito entregado a la ley orgánica constitucional en sus artículos 77 inciso primero y 84, a vía ejemplar, en comparación a lo previsto en el artículo 108 de la Constitución, en esta última disposición se ha reservado a la faz competencial de la ley orgánica constitucional la regulación de la “composición, organización, funciones y atribuciones” del Banco Central. En contrario, en los ya señalados artículos 77 inciso primero y 84 no se confiere esta competencia al legislador orgánico constitucional en lo concerniente a la especificación de sus respectivas funciones, en tanto ha sido previsto directamente en la Constitución; por ello, al determinar el sentido y alcance de la expresión “atribuciones” debe considerarse no sólo el concepto en sí mismo contenido en ambas normas de la Carta Fundamental, siendo necesario correlacionarlo en armonía y sistemáticamente con la reserva entregada a la ley común, de acuerdo con sus artículos 19, N° 3° inciso sexto; 63, N°1 y N° 3°; y 77 inciso final.

Atendido lo previamente razonado, serán examinadas las disposiciones remitidas en consulta por el Congreso Nacional a efectos de analizar su eventual incidencia en las leyes orgánicas constitucionales previamente transcritas y con sus respectivas fundamentaciones a partir del marco de delimitación.

2. Examen de las normas contenidas en el proyecto de ley

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el artículo segundo del proyecto de ley en examen introduce diversas modificaciones al Código Procesal Penal. Entre éstas, la incorporación de un nuevo artículo 78 ter contiene “[m]edidas especiales de protección de fiscales” de tipo excepcional cuando, en el transcurso de una investigación o en las diversas etapas del procedimiento surjan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad de los fiscales o de sus familias. El precepto dispone que, en todo caso, y tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el respectivo Fiscal Regional, por decisión fundada, puede disponer de medidas como la participación del fiscal adjunto o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia; reservar la identidad de ambos funcionarios en las audiencias ante tribunales, tanto presenciales como remotas, y en los documentos y registros que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el anotado inciso primero del nuevo artículo 78 ter que es introducido al Código Procesal Penal por medio del artículo segundo, N° 1), alcanza al legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 84 de la Constitución. Siguiendo lo razonado en la STC Rol N° 293, c. 8°, la norma en examen incide en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en tanto dispone una nueva atribución para el Fiscal Regional, las que se encuentran expresamente establecidas en el artículo 32 de la recién anotada ley orgánica constitucional, cuyo literal h) materializa esta reserva a dicho legislador, al establecer que, a la anotada autoridad, le corresponde ejercer “las demás atribuciones que ésta u otra ley orgánica constitucional le confieran”, como sucede con el examinado inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal con relación a medidas especiales de protección para fiscales y abogados asistentes de fiscal del Ministerio Público, las que pueden ser decretadas por decisión fundada del Fiscal Regional en ejercicio de esta nueva atribución.

En tal sentido, y de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, la función entregada al Ministerio Público se establece no sólo en la dirección “en forma exclusiva [de] la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado” a efectos de ejercer, en su caso, “la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, agregando la parte final del inciso primero del referido artículo 83 que, igualmente, corresponde a una de sus funciones la de “[adoptar] medidas para proteger a las víctimas y testigos”.

Por ello, al conferirse una nueva atribución al Fiscal Regional del Ministerio Público con que pueden ser cumplidas las funciones entregadas en la Constitución, el legislador innova en este marco no sólo en la protección de víctimas y testigos del proceso penal, sino que, además, de los funcionarios llamados a ejercer la acción penal pública, sus fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal en sus respectivos ámbitos de competencia. A este respecto, el artículo 38 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público -y que ostenta rango de ley orgánica constitucional de acuerdo con la referida STC Rol N° 293, c. 8°, establece que las “fiscalías locales serán las unidades operativas de las Fiscalías Regionales para el cumplimiento de las tareas de investigación, ejercicio de la acción penal pública y protección de las víctimas y testigos”, esto es, concretizar las funciones constitucionales del Ministerio Público, agregando su inciso segundo que “[l]as fiscalías locales contarán con los fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como con los medios materiales que respectivamente determine el Fiscal Nacional, a propuesta del Fiscal Regional dentro de cuyo territorio se encuentre la fiscalía local”. Unido a lo señalado, y concretizando aún más lo que se viene señalando, el artículo 44 inciso primero de la referida ley

Oficio del Tribunal Constitucional

orgánica constitucional establece que “los fiscales adjuntos ejercerán directamente las funciones del Ministerio Público en los casos que se les asignen. Con dicho fin dirigirán la investigación de los hechos constitutivos de delitos y, cuando proceda, ejercerán las demás atribuciones que la ley les entregue, de conformidad a esta última y a las instrucciones generales que, dentro del ámbito de sus facultades, respectivamente impartan el Fiscal Nacional y el Fiscal Regional”.

Al entregarse una nueva atribución para el cumplimiento de la función constitucional asignada al Ministerio Público, estableciéndose medidas de protección para los funcionarios llamados a materializar el ejercicio de la acción penal pública, es que el inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal alcanza el ámbito reservado por la Constitución a la ley orgánica constitucional;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en contrario, el inciso tercero del nuevo artículo 78 ter, al establecer que el Fiscal Regional debe comunicar al respectivo tribunal su decisión a efectos de que se dé cumplimiento a la medida de protección que pudiera decretarse para los fiscales adjuntos y abogados asistentes de fiscal, no establece una nueva atribución, sino, más bien, especifica la operatividad de aquella entregada en el inciso primero, por lo que no incide en las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución, como señaló la STC 13.680 (c. 9°) al referirse a una regla similar. Corresponde a aspectos procedimentales para “dar cumplimiento a las medidas de protección”, lo que incide en la ley común a que alude el artículo 63, N°3°, y constituye una materia que es propia de “codificación”;

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por su parte, el numeral 3) del artículo segundo del proyecto de ley en examen añade un nuevo artículo 127 bis al Código Procesal Penal. En el ámbito de la regulación vigente de la orden de detención contenida en el artículo 127, la normativa en análisis de control preventivo corresponde a los nuevos incisos primero y segundo con que se innova en la incorporación del artículo 127 bis, permitiendo al tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretar la detención respecto de quien tenga una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, a efectos de que sea conducido ante el juez dentro de veinticuatro horas, plazo que puede ampliarse, añade el inciso segundo, por solicitud del persecutor penal hasta por cinco días con el fin de que “pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición”.

Como se desprende del alcance normativo de ambos incisos del nuevo artículo 127 bis que es agregado al Código Procesal Penal, éstos no innovan en las atribuciones de los tribunales de competencia penal con que cumplen las funciones asignadas por la Carta Fundamental en su artículo 76, ni las del Ministerio Público contenidas en su artículo 83, por cuanto especifican aspectos de naturaleza procedimental con relación a la detención regulada en los artículos 125 y siguientes del cuerpo legal vigente, que, en términos generales, contiene los requisitos y presupuestos con que opera la detención de una persona “por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante y, en este caso, para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere”, conforme se tiene del actualmente vigente inciso primero del artículo 125;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, de acuerdo con lo señalado, el inciso primero del artículo 127 del Código Procesal Penal, al regular la “detención judicial”, ya establece que, “a solicitud del ministerio público, [el tribunal] podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada”, por lo que, en la nueva hipótesis que permite la detención de una persona que mantenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, se añade un presupuesto a la norma legal en vigor, por lo que no se confiere una nueva atribución para que, por una parte, el Ministerio Público la requiera y, por otra, de ser el caso, la conceda el tribunal competente, en términos de que pudiera corresponder a una innovación en el instituto mismo de la detención judicial contenida en el sistema procesal penal chileno y ameritar la declaración de ley orgánica constitucional.

Más bien, y de acuerdo con lo razonado, se ha legislado en el ámbito de la ley común contemplada en el artículo 63 N° 3, de la Constitución, con relación directa a las exigencias y garantías que se desprenden del artículo 19 N° 3 inciso sexto y N° 7°, literales b), c) y e), atendida la naturaleza de la orden de detención que puede decretar un juez en el sistema procesal penal, medida que se encuentra sujeta al cumplimiento de los estándares constitucionales en un proceso previo “legalmente” tramitado, puesto que corresponde al “legislador” establecer “siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”, a tiempo que “[n]adie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”, expresión, esta última, que no comprende el ámbito competencial de la ley orgánica constitucional en todos los casos e hipótesis con que el legislador actúe, y que se correlaciona con la exigencia de

Oficio del Tribunal Constitucional

que la respectiva orden de detención judicial sea “intimada en forma legal”. Corresponde a un conjunto sistémico de exigencias que se desprenden de la Constitución y se materializan en la ley, correspondiendo al ámbito de competencia del legislador común, en tanto, según lo razonara el Tribunal en la STC Rol N° 260, c. 10°, “cuando la Constitución se refiere a la “ley” sin adjetivos se entiende que es la ley común, como porque dicha clase de leyes representan la regla general en nuestro Código Político, constituyendo las leyes interpretativas, las orgánicas constitucionales y las de quórum calificado la excepción dentro de la denominación genérica de ley”;

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en este sentido, los incisos primero y segundo del nuevo artículo 127 bis no innovan en cuanto confieran nuevas “atribuciones”; en contrario, añaden una nueva hipótesis a los casos que habilitan legalmente para que sea dispuesta la comparecencia de una persona ante el tribunal penal respectivo, regulación propia de los aspectos de codificación en que se desenvuelve competencialmente el legislador común y que, atendido su potencial de afectación en derechos fundamentales, se encuentran en estrecha vinculación con el debido proceso y los requisitos legales para la eventual dictación de medidas cautelares por un juez, en tanto, y según lo razonara la Excm. Corte Suprema, “la legalidad del procedimiento aparece como un mecanismo de contención a la persecución penal” (SCS Rol N° 2304-15, de 1 de abril de 2015).

Lo que se viene razonando es parte de la doctrina del Tribunal en el examen preventivo de constitucionalidad respecto a modificaciones a la legislación procesal penal en lo referente a la regulación de medidas cautelares personales. La STC Rol N° 3081, c. 40°, estimó que una eventual orden de detención, por su propia naturaleza de medida cautelar, provisional e instrumental a una decisión que debe estar basada en la apariencia de buen derecho y el eventual peligro en la demora, igualmente se encuentra sujeta al estatuto del artículo 83 de la Constitución, en tanto requieren “orden judicial previa”, función de “garantía que se da dentro del marco del proceso y sometido a la exigencia foral de una norma simple”.

En este sentido, además, al decretar una eventual orden de detención, el respectivo Juez de Garantía resuelve en el marco competencial que ya le otorga el artículo 14, literal h), del Código Orgánico de Tribunales, en tanto, debe “[c]onocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que este Código [y] la ley procesal penal [...] le encomienden”, precepto que, si bien fue declarado bajo la competencia del legislador orgánico constitucional en la STC Rol N° 1845, c. 9°, no alcanza a la modificación en análisis, la que viene a especificar una de aquellas cuestiones y asuntos que son regulados por la legislación procesal común, como una nueva hipótesis habilitante para decretar judicialmente una orden de detención. Así, y siguiendo lo que fuera resuelto en la anotada STC Rol N° 3081, c. 39°, la materia en examen “no se refiere ni a la organización ni a las atribuciones de los tribunales de justicia y no hace otra cosa sino regular la aplicación de una medida cautelar”, criterio que debe mantenerse en la presente decisión;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en el numeral 7) del artículo segundo del proyecto de ley en examen, se modifica el artículo 157 bis del Código Procesal Penal. En el ámbito de las medidas cautelares reales, la normativa vigente permite decretarlas sin audiencia del afectado “para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias o de valor equivalente de bienes o efectos”, según dispone el actual inciso primero. A su turno, el inciso segundo establece un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento veinte para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva, plazo que, transcurrido sin que se materialice esta actividad, implica que la medida pierde efectos.

La modificación que introduce el proyecto de ley al artículo 157 bis del Código Procesal Penal se enmarca, por una parte, en el plazo, al ampliar a doscientos cuarenta días el término en el cual el Ministerio Público debe formalizar la investigación y, por otra, introduce criterios normativos para que el juez decida el plazo en concreto a partir del marco fáctico que provee la ley, como “la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción”. A efectos de que pueda ampliarse el plazo decretado judicialmente, el nuevo inciso tercero del artículo 157 bis, permite al Ministerio Público o a la víctima pedir su ampliación bajo los criterios recién señalados y se constataren “motivos fundados que así lo justificaren”;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, la modificación introducida al artículo 157 bis del Código Procesal Penal en la sustitución de su actual inciso segundo por los nuevos incisos que le introduce el numeral 7) del artículo segundo del proyecto de ley en examen, no confieren “atribuciones” que incidan en las leyes orgánicas constitucionales que rigen a los tribunales de competencia penal y al Ministerio Público, contenidas en los artículos 77 inciso primero y 84, respectivamente, para las funciones que les han sido encomendadas por la Constitución en sus artículos 76 y 83. Más bien, el legislador ha ampliado la eventual concesión de un plazo para que el Ministerio Público, de ser el caso, formalice una investigación, y ha añadido criterios orientadores para la resolución del juez a efectos de

concretizarlo, incorporando la posibilidad de que éste sea ampliado antes de encontrarse vencido.

A este respecto, debe seguirse el criterio sostenido por el Tribunal en la STC Rol N° 14.199, al examinar el Boletín N° 13.982-25, que devino en la Ley N° 21.577, que actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación, de 15 de junio de 2023. Su artículo 2°, numeral 3°, introdujo el artículo 157 bis al Código Procesal Penal -en que incide la modificación en actual examen- y no alcanzó la calificación de ley orgánica constitucional, criterio que deberá ser mantenido. La sustitución del legislador abarca aspectos de tipo procedimental para regular una actuación del Ministerio Público y un plazo en que ésta ha materializarse, aspectos en que se desenvuelve competencialmente la órbita de la ley común y no alcanza a las “atribuciones” esenciales reservadas al legislador orgánico constitucional, criterio recientemente asentado en la STC Rol N° 14.455, c. 11°, examinando el artículo 42 de la Ley N° 21.595, de 17 de agosto de 2023, con relación a la facultad del Ministerio Público para solicitar medidas cautelares necesarias para asegurar activos patrimoniales del imputado, estimado bajo el ámbito de la ley común;

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en el artículo segundo del proyecto de ley, en su numeral 10), se intercala un nuevo inciso tercero en el artículo 222 del Código Procesal Penal. Bajo la normativa en vigor, el Juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, puede “ordenar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen, y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible”, añadiendo su inciso segundo, que dicha orden sólo puede “afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados, de que sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible”.

El inciso tercero, agregado por medio del numeral 10) del artículo segundo del proyecto en examen, amplía el ámbito de aplicación de la orden de interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, pudiendo, de acuerdo con la norma en análisis, “afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación”. La última parte del nuevo inciso tercero, agrega que el Ministerio Público debe informar al juez las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación, para que las autorice, de ser el caso;

TRIGÉSIMO: Que, según se desprende de lo examinado, el nuevo inciso tercero que se intercala al artículo 222 del Código Procesal Penal, incide en las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución.

La modificación introduce a la víctima de delito como un nuevo sujeto procesal en quien, de mediar autorización judicial, pueden afectarse sus comunicaciones, lo que bajo la ley vigente sólo puede alcanzar al imputado y a personas que se encuentran vinculadas con éste. Se establece, con ello, una medida intrusiva en la víctima que no incide competencialmente en el legislador común, puesto que se trata de una regulación con que se innova en la regulación procesal penal y tiene la potencialidad de afectar a quienes deben recibir la protección del Ministerio Público por expreso imperativo del artículo 83 inciso primero de la Constitución.

Por lo señalado, la posibilidad de interceptar los mecanismos de comunicación de una víctima de delito configura una nueva atribución tanto para el tribunal competente en lo penal que debe autorizarla, como para el Ministerio Público, al solicitarla, puesto que la regulación legal vigente solo permite la adopción de mecanismos protectores para la víctima, de modo de minimizar los riesgos que deriven de la circunstancia de incoar un proceso penal;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido lo recién anotado, el nuevo inciso tercero que se intercala al artículo 222 del Código Procesal Penal, incide tanto en las funciones como en las atribuciones de los tribunales y del Ministerio Público, puesto que en el ámbito de una investigación penal se amplían las posibilidades para ambos órganos con autonomía constitucional al desempeñar sus funciones y, para ello, es que el legislador les entrega esta nueva atribución de interceptación en las comunicaciones de la víctima. Lo anterior, como un todo, implica una nueva “competencia” para ambos órganos -en los términos que utiliza dicho concepto el artículo 7° inciso primero de la Constitución- y amerita la correspondiente declaración de ley orgánica constitucional en esta modificación;

Oficio del Tribunal Constitucional

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el numeral 15) del artículo segundo del proyecto de ley en examen preventivo de constitucionalidad, en su literal b), modifica el inciso segundo del artículo 226 P del Código Procesal Penal. Permite la declaración por vía remota de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226 N, esto es, cuando exista riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física tanto de dichos sujetos como de personas con quienes se encuentren vinculadas.

La modificación permite la declaración por vía remota, mediante autorización judicial y solicitud respectiva del Ministerio Público, resguardando las identidades y otros datos sensibles de quienes se encuentren sometidos al estatuto de protección;

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, por lo anotado, al reemplazar el inciso segundo del artículo 226 P del Código Procesal Penal, el señalado artículo segundo del proyecto de ley, en su numeral 15), literal b), no alcanza a las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución. La modificación expresamente remite a las reglas generales de los mecanismos de protección para agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos, conforme lo ya previsto en el artículo 226 N del Código Procesal Penal, por lo que no innova en la entrega de una nueva atribución para el cumplimiento de la función del Ministerio Público ni del tribunal competente al autorizar la eventual reserva de identidad en la comparecencia remota que pudiera solicitar el fiscal.

El criterio mantiene lo que fuera ya examinado en la STC Rol N° 14.199, en relación con las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal por medio de la Ley N° 21.577, de 15 de junio de 2023. En su artículo 2°, N° 10, añadió los artículos 222 A a 222 X, bajo el "Párrafo 3° bis Diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada", agregando, luego, un conjunto de "Medidas intrusivas referidas a las comunicaciones, imágenes y sonidos, y al registro de equipos informáticos", en que se contienen los referidos artículos 222 A y siguientes, preceptos que no fueron declarados bajo el ámbito competencial de la ley orgánica constitucional, por lo que estas modificaciones específicas se enmarcan en una sistemática previamente analizada por el Tribunal y que, según lo anotado, fue estimada como propia de la ley común por su regulación procedimental;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, el numeral 16) del artículo segundo del proyecto de ley en examen, en el nuevo artículo 226 Y, establece medidas de protección a los jueces en investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, en todas las etapas del procedimiento. En esta regulación, los jueces podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias que deban participar, por resolución fundada, y posibilita que sean suprimidos sus nombres del acta respectiva.

En el inciso tercero del nuevo artículo 226 Y, en examen preventivo de constitucionalidad, se establece que "[e]l defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva", precepto que, conforme la calificación del Congreso Nacional, incidiría en las leyes orgánicas constitucionales de los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución;

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, el precepto en examen, más bien, se sitúa en la competencia del legislador común previsto en el artículo 63, N° 3°, de la Constitución, en tanto contiene un específico aspecto procedimental que, a su vez, se concatena con la exigencia del debido proceso que se desprende de su artículo 19, N° 3°, inciso sexto. Si bien, por las razones que en su oportunidad ponderó el legislador, ante determinados supuestos se posibilita la declaración de reserva en la identidad de los jueces, el precepto en análisis permite a dos de los intervinientes esenciales del contradictorio penal, el fiscal y el defensor, conocer la identidad de quienes han hecho esta reserva, por lo que no constituye una "atribución" en que se innove en los ámbitos competenciales de la ley orgánica constitucional; en contrario, el inciso tercero del nuevo artículo 226 Y del Código Procesal Penal es un precepto sistémico en el marco de las ya vigentes "[d]iligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada", que, de acuerdo con lo razonado, constituyen aspectos procedimentales para su cumplimiento y materialización;

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, el numeral 17 del artículo segundo del proyecto de ley en examen introduce en el Código Procesal Penal, a continuación de su artículo 228, un nuevo Párrafo 4° bis que se denomina "De la cooperación eficaz con la investigación", y que se integra con los nuevos artículos 228 bis a 228 septies.

Del grupo de normas que forman parte de este nuevo Párrafo 4° bis, el Congreso Nacional ha enviado en consulta para su análisis preventivo de constitucionalidad los incisos quinto y séptimo del nuevo artículo 228 bis; los incisos

Oficio del Tribunal Constitucional

primero y segundo del nuevo artículo 228 ter; el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; los incisos primero y tercero del nuevo artículo 228 quinquies; los incisos primero, tercero y quinto del nuevo artículo 228 sexies; y el inciso primero del nuevo artículo 228 septies. Lo anterior, por cuanto se tiene de la tramitación legislativa y las respectivas calificaciones realizadas por las Cámaras en sus Comisiones, que abarcarían el ámbito de las leyes orgánicas constitucionales contenidas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución, incidiendo en las “atribuciones” tanto de los tribunales de justicia como del Ministerio Público;

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, el Tribunal compartirá parcialmente dicha declaración, en tanto, de acuerdo con los respectivos ámbitos de competencia en que se desenvuelve el legislador orgánico constitucional y la ley común, sólo alcanzan la faz del primero el literal a) comprendido en el inciso primero del nuevo artículo 228 ter; el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; y el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, todos contenidos en el numeral 17) del artículo segundo de la iniciativa legal en examen.

Las restantes disposiciones, según se razonará a continuación, corresponden al ámbito del legislador común y contienen especificaciones procedimentales con que se materializan las nuevas atribuciones. Atendido lo señalado, la presente sentencia modificará parcialmente el criterio que fuera sostenido en la STC Rol N° 14.455, cc. 20° y 21°, al examinar el artículo 64 inciso tercero del proyecto que se transformó en la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, de 17 de agosto de 2023, oportunidad en que se estimó la incidencia de la ley orgánica constitucional en el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz de un imputado, por el Ministerio Público, y el deber de reconocerla por el juez, a partir de esta circunstancia;

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, el literal a) contenido en el inciso primero del nuevo artículo 228 ter, establece que los denominados “acuerdos de cooperación” pueden celebrarse entre el fiscal del Ministerio Público y el cooperador, bajo determinados términos, con lo que puede adoptarse la medida de que le sea otorgada “una rebaja de la pena aplicable al hecho”, pudiendo acordarse, en tal mérito, una disminución en uno o dos grados. En el caso de delitos que la ley califica como económicos, la disposición establece que resultará posible acordar la concesión respectiva de una atenuante muy calificada de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

Por su parte, el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter y el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, regulan la denominada “cooperación eficaz calificada”. En el primer caso, ésta sólo puede ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación en que el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, puede “acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada”, cumpliéndose con los fines previstos en los literales a), b) y c) del inciso primero del nuevo artículo 228 quáter, esto es, “datos precisos, comprobados y verídicos” para el logro de objetivos específicos de la indagatoria.

Luego, la segunda disposición en examen contiene la “cooperación eficaz calificada de un condenado”. Bajo su ámbito de aplicación, el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies establece que, tratándose de investigaciones por determinados delitos contenidos en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, puede acordar con el cooperador “solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente”, y disponer “una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo”.

Las tres normas anotadas, esto es, el literal a) que se contiene en el inciso primero del nuevo artículo 228 ter; el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; y el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, contemplados en el numeral 17) del artículo segundo del proyecto de ley, inciden en las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución;

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, si bien no ostenta rango de ley orgánica constitucional, el marco normativo en que la cooperación eficaz es introducida al Código Procesal Penal se desenvuelve a partir de la definición que entrega el nuevo artículo 228 bis, conceptualizada como el “suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso”, añadiendo el inciso segundo que ésta sólo resultará procedente cuando la información suministrada se refiera a un catálogo de delitos previstos en la ley, que ya se especifican, y puede materializarse a partir de un “acuerdo de cooperación” o, de proceder, “en virtud de su reconocimiento por parte del juez”, de acuerdo con el inciso tercero del referido nuevo artículo 228 bis.

Oficio del Tribunal Constitucional

A su turno, el inciso cuarto del señalado artículo, establece que el respectivo tribunal “estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación”, salvo que éste no resultare procedente.

Con todas sus particularidades y requisitos, el marco normativo que se desprende del nuevo Párrafo 4° bis que se introduce al Código Procesal Penal, mantiene diferencias con lo previsto en el artículo 64 de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, de 17 de agosto de 2023. Mientras dicha disposición la establecía como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal para determinados delitos, por lo que el juez debe tratarla “como una circunstancia que determina la culpabilidad muy disminuida del condenado de conformidad con el artículo 14, circunstancia 1.ª, pudiendo rebajar en un grado adicional el marco penal”, las modificaciones que se examinan contienen innovaciones que exceden a la posibilidad acotada de producir una disminución en la determinación concreta de la pena, posibilitando la respectiva declaración de sobreseimiento definitivo o rebaja de hasta tres grados, o, incluso, la revisión de una condena, evento en que el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies permite al Juez de Garantía disponer la respectiva disminución de la sanción hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo;

CUADRAGÉSIMO: Que, por lo anotado, las tres disposiciones ya señaladas alcanzan el ámbito orgánico constitucional reservado en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución. La regulación de los acuerdos de cooperación, al posibilitar rebajas de pena bajo el marco abstracto previsto en la ley, en diversos grados y a partir del cumplimiento de determinados requisitos, incide en las “atribuciones” con que los tribunales de competencia penal y los fiscales del Ministerio Público, previa aprobación de los Fiscales Regionales, cumplirán sus funciones constitucionales, con lo que el legislador les dota de facultades innovadoras en la ley procesal penal que, por una parte, inciden en la dirección de la investigación que reside exclusivamente en el Ministerio Público a partir del mandato entregado en el artículo 83 de la Constitución, y en la “facultad de conocer de las causas [...] criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, entregada a los tribunales establecidos en la ley en su artículo 76 inciso primero.

Las normas indicadas ya no sólo posibilitan al juez estimar, de acuerdo con el examen de culpabilidad del infractor, la eventual rebaja en un grado adicional al marco penal o, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley N° 21.595, aplicarlas como circunstancias atenuantes de responsabilidad penal de un delito, sino que, mas bien, contienen mecanismos que permiten al juez modificar de forma relevante la entidad de las sanciones bajo el marco abstracto predeterminado en la ley -ya no hasta sólo un grado- o, de ser el caso, revisar sentencias firmes.

Por ello, la sistemática de aplicación de los acuerdos de cooperación regulados en el literal a) que se contiene en el inciso primero del nuevo artículo 228 ter; el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; y el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, contenidos en el numeral 17) del artículo segundo del proyecto de ley, innovan en las atribuciones de los órganos respectivos. La aprobación previa del Fiscal Regional abarca el anotado artículo 32, literal h), de la Ley N° 19.640, de Orgánica Constitucional del Ministerio Público, precepto que ostenta el rango de ley orgánica constitucional desde la STC Rol N° 293, c. 8°, y que se correlaciona directamente con las atribuciones de los tribunales de competencia penal a efectos de que, de ser el caso, los acuerdos de cooperación regulados en los preceptos en examen, surtan efectos tanto de forma previa como posterior a la dictación de la respectiva sentencia. Junto a ello, no sólo se innova con relación a las normas generales contenidas en el Código Procesal Penal, sino que, además, en las disposiciones generales del Código Penal que, en sus artículos 50 y siguientes, contienen las reglas de determinación abstracta y concreta de la pena;

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, en contrario, los incisos quinto y séptimo del nuevo artículo 228 bis; los literales b), c) y d), contenidos en el inciso primero y el inciso segundo del nuevo artículo 228 ter; el inciso tercero del nuevo artículo 228 quinquies; los incisos primero, tercero y quinto del nuevo artículo 228 sexies; y el inciso primero del artículo 228 septies, regulan aspectos procedimentales que se derivan de las atribuciones con que el legislador innovó en los preceptos previamente analizados y no alcanzan a la ley orgánica constitucional.

La posibilidad contemplada en el artículo 228 bis de que el fiscal pueda, sin necesidad de acuerdo, reconocer cooperación eficaz en el imputado en los casos en que se cumplan los requisitos generales de la norma, así como la excepción de aplicación del nuevo Párrafo 4° bis que se agrega al Código Procesal Penal, con relación a los empleados públicos que desempeñen cargos de elección popular o de su exclusiva confianza, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, así como a fiscales del Ministerio Público a las personas que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción, más que innovar en la entrega de nuevas atribuciones a los tribunales y al Ministerio Público, regula cuestiones procedimentales a efectos de que pueda aplicarse el régimen de cooperación, en tanto en sus requisitos de procedencia como en las recién anotadas excepciones, ámbito en que se

Oficio del Tribunal Constitucional

desenvuelve, por ello, la ley común en los términos del artículo 63, N° 3°, de la Constitución, en aspectos propios de la codificación.

Igualmente, los literales b), c) y d) que se contienen en el inciso primero del nuevo artículo 228 ter del Código Procesal Penal, así como su inciso segundo, al establecer la posibilidad de que sean acordadas medidas como la protección del cooperador, la prohibición del uso de información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda usarse en su contra, o el ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley, no innovan en la entrega de nuevas y originales atribuciones al tribunal de competencia penal y al fiscal del Ministerio Público, puesto que, en el marco del acuerdo de cooperación, especifican las eventuales medidas que pueden ser establecidas sin incidir en la determinación de la pena y que se contienen en el literal a) del nuevo artículo 226 ter.

En análogo sentido, el inciso tercero del nuevo artículo 228 quinquies, al disponer el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en concatenación con el recién examinado literal b) del nuevo artículo 228 ter, no confiere una nueva “atribución” al tribunal penal respectivo ni al Ministerio Público, en tanto este tipo de medidas ya encuentran regulación en el Código Procesal Penal en sus artículos 226 N y siguientes, ampliando al cooperador como eventual destinatario de las mismas, pero sujeto a dicho régimen general en que es competente para su regulación el legislador común (STC Rol N° 14.199, c. 12).

Por su parte, los incisos primero, tercero y quinto del nuevo artículo 228 sexies, contenido en el numeral 17) del artículo segundo del proyecto de ley en examen, igualmente regulan cuestiones que se derivan del acuerdo de cooperación, por lo que no establecen una innovación en términos de constituir una nueva “atribución” que afecte la faz competencial de la ley orgánica constitucional. En este sentido, se establece la posibilidad de que sea exigido al Juez de Garantía o al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal competente el debido cumplimiento de las condiciones que hayan sido establecidas, confiriendo, de ser el caso, un plazo al fiscal para cumplir con las obligaciones contraídas, bajo apercibimiento de que sea decretado el sobreseimiento definitivo de la causa e informar al Fiscal Regional respectivo a efectos de que sean aplicadas las sanciones que pudieran corresponder, cuestiones que, según el inciso quinto del nuevo artículo 228 sexies, deben discutirse en audiencia citada al efecto y con la participación exclusiva del fiscal, cooperador y defensor.

A su vez, el inciso primero del nuevo artículo 228 septies, en cuanto regula que el tribunal puede reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ésta no sea invocada por el fiscal, “si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis”, no incide en la competencia del legislador orgánico constitucional. Esta disposición remite a las reglas de determinación de la pena que, a partir del marco abstracto contenido en el Código Penal y leyes especiales, así como en el Código Procesal Penal, posibilita aplicar las normas que se contienen en el nuevo Párrafo 4° bis que se agrega a este último cuerpo legal, por lo que no se confiere una nueva “atribución” al juez penal para que determine la pena concreta en la medida de la culpabilidad del infractor atendida la comisión de un delito, mediando cooperación que se tenga por eficaz por el tribunal. Corresponde, más bien, a la especificación de una atribución que ya se encuentra conferida al tribunal competente en el ámbito de determinación concreta de la pena;

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, el nuevo artículo 229 bis que se agrega al Código Procesal Penal por medio del numeral 18) del artículo segundo del proyecto de ley, establece la “reformatización”, como una actuación en que el fiscal, previa solicitud al juez de garantía y en audiencia, puede “reformatizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran”.

Derivado de esta modificación que introduce el nuevo artículo 229 bis, los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Procesal Penal, incorporados mediante el numeral 22) del artículo segundo del proyecto de ley, establecen la posibilidad de que sea decretada la reapertura de la investigación “con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformatización de la investigación realizada por el Ministerio Público”, disponiéndose un plazo al efecto por el Juez de Garantía al fiscal, con posibilidad de que este sea ampliado por una sola vez, de acuerdo con el nuevo inciso tercero del artículo 257;

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, tanto la modificación en examen que introduce un nuevo artículo 229 bis al Código Procesal Penal, regulando la “reformatización”, como las consecuencias que pueden producirse al decretarse judicialmente la reapertura de la investigación, en los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 257,

Oficio del Tribunal Constitucional

no abarcan la faz competencial del legislador orgánico constitucional. La formalización de la investigación se encuentra definida en el artículo 229 del Código Procesal Penal, como la “comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o mas delitos determinados”, por lo que el nuevo artículo 229 bis, al incorporar la posibilidad de que sean modificados, complementados o precisados los hechos y delitos que integran la respectiva formalización no innova en la estructura de esta etapa del proceso penal, ni en la posibilidad de que sea judicialmente decretada la reapertura de la indagatoria fiscal, consecuencia de esta modificación, y que ya se encuentra prevista en el artículo 257 del Código Procesal Penal.

Este criterio es conteste con lo que fuera resuelto en la STC Rol N° 458, c. 8°, al examinar el Boletín N° 3465-07, que devino en la Ley N° 20.074, que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, de 14 de noviembre de 2005. En dicha oportunidad, al examinar el artículo 1°, N° 29, que introdujo el texto vigente del artículo 257 inciso primero al Código Procesal Penal, no se estimó que la reapertura de la investigación incidiera en la ley orgánica constitucional, parecer que debe ser mantenido a partir de la concatenación del nuevo artículo 229 bis -la posibilidad de que sea reformatizada la investigación- con los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 257, normativa que se enmarca en el ámbito de la codificación y, por ello, reservado por la Constitución al legislador común en su artículo 63, N° 3°;

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, el numeral 20) del artículo segundo del proyecto en examen, en el ámbito de las modificaciones al Código Procesal Penal, introduce un nuevo artículo 238 bis. En sus incisos primero y final, remitidos en consulta por el Congreso Nacional, permiten decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y del imputado, respecto de “toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol”, resolución que, añade el inciso final en análisis, es apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Los incisos primero y final del nuevo artículo 238 bis del Código Procesal Penal, igualmente, no alcanzan la esfera competencial del legislador orgánico constitucional previsto en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución. La suspensión condicional del procedimiento, como una salida alternativa del proceso penal vigente, se encuentra ya establecida en el artículo 237 del anotado cuerpo legal, con sus requisitos generales de procedencia, mecanismos de eventual impugnación y régimen recursivo, así como las consecuencias que se derivan ante el incumplimiento de las condiciones que fueren decretadas.

Por ello, la especificación del nuevo artículo 238 bis, tanto en el inciso primero, al establecer que esta salida alternativa puede ser aplicada para el “tratamiento de drogas y/o alcohol”, como en la posibilidad de que sea interpuesto un recurso de apelación frente a la resolución que se pronuncia a su respecto, no innovan en atribuciones que ya fueron entregadas al Ministerio Público y a los tribunales de competencia penal. El inciso penúltimo del artículo 237 del Código Procesal Penal ya consagra el recurso de apelación para el imputado, la víctima, el Ministerio Público y el querellante con relación a la resolución “que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento”, normativa que, a su vez, se correlaciona con el artículo 370, letra b), en tanto, las “resoluciones dictadas por el juez de garantía serán apelables [...] cuando la ley lo señalare expresamente”.

A este respecto, debe ratificarse el criterio jurisprudencial sostenido en la STC Rol N° 3081, c. 42°, al examinar el Boletín N° 9885-07, que se transformó en la Ley N° 20.931, de 5 de julio de 2016. Como fuera razonado, la “determinación de los recursos procesales, sus requisitos, así como su ausencia, constituyen una materia de procedimiento que, de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior, es materia de ley común y no de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Constitución Política”, agregando que “el sistema recursivo al interior de un procedimiento es una materia que el constituyente ha reservado a la ley común y no la califica de ley orgánica constitucional”;

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, en los numerales 23) y 25) del artículo segundo del proyecto de ley, se modifican los artículos 266 y 291 del Código Procesal Penal. En la regulación vigente de las audiencias de preparación de juicio oral y de juicio oral, se incorpora la posibilidad de que sea autorizada por el Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal respectivo, la “comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad”, solicitud que debe formularse bajo un determinado plazo, previo al inicio de la audiencia.

La modificación de los anotados numerales 23) y 25), del artículo segundo, no innovan en la entrega de nuevas

Oficio del Tribunal Constitucional

atribuciones a los tribunales de competencia penal que, de estimarlo procedente, puedan autorizar la comparecencia de las víctimas por medios tecnológicos. En este sentido, el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, posibilita que sean desarrolladas “audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente”, añadiendo su inciso segundo que, en el caso de la audiencia de juicio oral, la autorización puede entregarse bajo un cúmulo de requisitos que, en el caso de las víctimas, se remite al estatuto protector contenido en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Por ello, las disposiciones en examen inciden en la competencia del legislador común, de acuerdo con el artículo 63 N° 3°, de la Constitución, especificando aspectos que inciden en la codificación procesal penal.

A este respecto, el criterio que se adopta difiere del que fuera sostenido por el Tribunal en la STC Rol N° 12.300, c. 24°, al examinar la modificación al Código Orgánico de Tribunales que, entre otras, introdujo el anotado artículo 107 bis por medio de la Ley N° 21.394, de 30 de noviembre de 2021. En dicha oportunidad, se estimó que esta norma incidía en las atribuciones de los tribunales al posibilitar la comparecencia remota en audiencias de naturaleza penal, abarcando la competencia reservada a la ley orgánica constitucional en el artículo 77 inciso primero de la Constitución. En contrario, la modificación en examen se desenvuelve en necesaria correlación con la vigente regulación del Código Orgánico de Tribunales, al establecer aspectos procedimentales con que puede materializarse una específica autorización, esto es, aquella que puede ser otorgada por el tribunal a las víctimas para comparecer por medios tecnológicos, atendidos motivos calificados o de seguridad. Ello se desprende de la función de protección que la Constitución impone al Ministerio Público en el artículo 83 respecto de víctimas y testigos, y no constituye una innovación que incida en el legislador orgánico constitucional;

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, el artículo segundo del proyecto de ley modifica el artículo 407 del Código Procesal Penal, sustituyendo su inciso quinto por medio de su numeral 31). La norma en examen establece que, en la eventualidad de que el imputado acepte expresamente los hechos y antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrán solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.

La sustitución que se introduce al artículo 407 del Código Procesal Penal es conteste con el artículo primero del proyecto de ley, en que se introducen modificaciones al Código Penal y que no inciden en las leyes orgánicas constitucionales ya señaladas. La norma en análisis deja sin efecto la referencia a los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, precepto, este último, modificado por el artículo primero, numeral 6), y que no abarca la esfera competencial del legislador orgánico constitucional. En contrario, la preceptiva en análisis amplía el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado al eliminar esta referencia al artículo 449 del catálogo punitivo, incidiendo con ello en aspectos procedimentales que no constituyen una atribución nueva y se desenvuelve, más bien, en la reserva de la ley común de acuerdo con el artículo 63, N° 3°, de la Constitución;

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a este respecto, las sucesivas modificaciones introducidas al procedimiento abreviado regulado en el Código Procesal Penal han seguido este criterio de calificación, como se tiene de la STC Rol N° 349, cc. 10° y 12°, examinando la Ley N° 19.806, de 31 de mayo de 2002; STC Rol N° 458, c. 8°, en que fue analizada la Ley N° 20.074, de 14 de noviembre de 2005; de la STC Rol N° 2230, c. 13°, en que se analizó la Ley N° 20.603, de 27 de junio de 2012; STC Rol N° 3081, c. 18°, en que fue controlado el Boletín N° 9885-07, que devino en la Ley N° 20.931, de 5 de julio de 2016; STC Rol N° 12.300, c. 32°, en examen preventivo de la Ley N° 21.394, de 30 de noviembre de 2021; y en la STC Rol N° 14.199, cc. 11° y 12°, analizando la Ley N° 21.577, de 15 de junio de 2023. En estas sucesivas modificaciones a las normas que regulan el procedimiento abreviado contenido en el Código Procesal Penal, el Tribunal mantuvo el criterio de considerarlas bajo la incidencia de la ley común al examinar los respectivos proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional en control preventivo de constitucionalidad, como sucede con el precepto en actual examen que se contiene en el artículo segundo, numeral 31), en la sustitución al inciso quinto del artículo 407.

A ello debe añadirse que el artículo 3°, N° 2°, de la Ley N° 21.412, de 25 de enero de 2022, igualmente introdujo modificaciones al artículo 406 del Código Procesal Penal, incorporando un nuevo inciso segundo, el que no fue remitido en consulta para examen preventivo de constitucionalidad. Esta circunstancia ratifica el criterio asentado en el devenir jurisprudencial recién referido, en tanto las modificaciones en examen inciden en el ámbito de competencia del legislador común;

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, el nuevo inciso quinto que el artículo segundo del proyecto de ley incorpora en su numeral 34) al artículo 469 del Código Procesal Penal, estableciendo que en los casos de los delitos previstos en

Oficio del Tribunal Constitucional

los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal debe destinar, a solicitud del Ministerio Público, “los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan”, igualmente contiene materias reservadas al legislador común, de acuerdo con el artículo 63, N° 3°, de la Constitución.

El artículo 469 del Código Procesal Penal, en que incide la modificación en examen, regula el destino de las especies decomisadas, disponiendo distintos regímenes de derivación y destino. En el reciente pronunciamiento sostenido en la STC Rol N° 14.455, c. 15°, se estimó que cuestiones de esta naturaleza con relación la ejecución del comiso no abarcan el ámbito competencial del legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, por cuanto “no innova competencialmente en atribuciones de los tribunales de justicia. La atribución para ejecutar lo fallado por un tribunal con competencia en lo penal ya se contiene en el Código Procesal Penal, no habiéndose considerado, tampoco, como propia de la ley orgánica constitucional el actual artículo 468 bis de dicho cuerpo legal, que es modificado. Lo anterior, por ello, siguiendo el pronunciamiento de este Tribunal en causa Rol N° 14.199-23”, criterio que será asentado en el análisis al anotado numeral 34) del artículo segundo del proyecto de ley en actual examen preventivo de constitucionalidad.

Lo razonado por el Tribunal en la referida STC Rol N° 14.455, siguió lo que antes resolviera el Tribunal en la STC Rol N° 399, c. 6°, en que fue examinado el texto que se transformó en la Ley N° 19.927, de 14 de enero de 2004, cuyo artículo 3°, literal b), agregó el inciso cuarto al artículo 469 del Código Procesal Penal, y en la STC Rol N° 13.830, c. 6°, en que el Tribunal analizó el Boletín N° 14.440-07, antecedente de la Ley N° 21.522, de 30 de diciembre de 2022, que contenía, igualmente, una modificación al anotado artículo 469 en su artículo 7°, N° 2°. Por ello, será mantenido el criterio de calificación que ha seguido el Tribunal al examinar las modificaciones al régimen de comiso contenido en el Código Procesal Penal, por no incidir o abarcar la competencia reservada en la Constitución a la ley orgánica constitucional;

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, el artículo noveno del proyecto de ley en examen, introduce modificaciones a la Ley N° 19.970, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. En su numeral 1), agrega un inciso segundo a su artículo 6°, a efectos de que, en el Registro de Imputados que prevé la ley, en que se contienen las “huellas genéticas de quienes hubieren sido imputados de un delito, determinadas sobre la base de muestras biológicas obtenidas en conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y en el artículo 17 [de la ley]”, pueda, además, ser incorporada la huella genética de un imputado que se encuentre en situación migratoria irregular, a cuyo respecto “se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito”, previa solicitud del Ministerio Público y mediante la correspondiente autorización judicial.

Esta modificación no ostenta rango de ley orgánica constitucional. El texto de la Ley N° 19.970, en que incide la incorporación del nuevo inciso segundo al artículo 6° fue examinado en control preventivo de constitucionalidad en la STC Rol N° 419, de 19 de agosto de 2004, y no se estimó su incidencia en la competencia de dicho legislador. Modificaciones posteriores a la Ley N° 19.970, como la introducida a su artículo 17 por medio del artículo 10 de la Ley N° 21.522, de 30 de diciembre de 2022, igualmente no fue estimada bajo la faz de la ley orgánica constitucional en la STC Rol N° 13.830, en tanto no constituyen nuevas “atribuciones” para los tribunales de competencia penal ni para el Ministerio Público en sus respectivas funciones constitucionales, regulando aspectos procedimentales reservados al legislador simple o común del artículo 63, N° 3° de la Constitución;

QUINCUAGÉSIMO: Que, a su turno, la derogación realizada en el artículo tercero del proyecto de ley, en la expresión “y el artículo 64 de la ley N° 21.595”, debe seguir la declaración previa de ley orgánica constitucional que el Tribunal le asignara en la STC Rol N° 14.455, cc. 20° y 21°, “al regular atribuciones propias del tribunal penal de conformidad con los artículos 77, inciso primero, y 84, inciso primero, de la Carta Fundamental e incide en atribuciones del Ministerio Público”.

A este respecto, la STC Rol N° 15.015, de 31 de enero de 2024, examinando una análoga derogación a un precepto previamente estimado bajo el ámbito del legislador orgánico constitucional, razonó que “el artículo 66 de la Constitución especifica que el ámbito de la ley orgánica constitucional abarca, igualmente, la “derogación” de las disposiciones que ostentan dicha naturaleza jurídica, es que debe seguirse lo previamente resuelto al examinar en control preventivo de constitucionalidad la anotada ley, y así ser declarado”, por lo que debe estimarse la calificación de la derogación realizada al artículo 64 de la Ley N° 21.595 bajo la regulación reservada a la ley orgánica constitucional, atendido lo resuelto previamente por este Tribunal en la STC Rol N° 14.455;

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en contrario, las restantes modificaciones introducidas al Código Procesal Penal

Oficio del Tribunal Constitucional

por medio del artículo segundo del proyecto de ley, en torno a las cuales se suscitó debate para examinar su eventual carácter de ley orgánica constitucional, fueron estimadas bajo el ámbito de la ley común. En tal mérito, el examen realizado a los respectivos numerales 13), 14), 15, letra c), 16), 17), 20), 21) y 24), del artículo segundo del proyecto de ley en examen, en las modificaciones al Código Procesal Penal y que no fueron anotadas en las considerandos precedentes, inciden en aspectos procedimentales que se enmarcan en la competencia del legislador común, de acuerdo con lo previsto en los artículos 63, N° 3°, y 77 inciso final de la Constitución.

VI. NORMA ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, el artículo segundo, N° 10) que introduce un nuevo inciso tercero al artículo 222, que amplía el ámbito de la interceptación de comunicaciones, ahora contemplando la posibilidad de que tal medida intrusiva afecte a la víctima, será declarado inconstitucional, por infringir los artículos 1, 5 inciso segundo, 19 N° 3°, N° 4°, N° 5° y N° 26°, y 83 de la Constitución Política de la República.

El precepto en examen es del siguiente tenor: “10) Intercálase en el artículo 222 el siguiente inciso tercero, nuevo:

‘De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación’;

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política, al Ministerio Público se le encargan tres funciones claramente determinadas, a saber, (i) dirigir en forma exclusiva la investigación; (ii) ejercer la acción penal pública; (iii) adoptar las medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Cabe observar que el artículo 83, en su inciso tercero, previene que “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa”. Esta garantía debe entenderse como parte integrante de aquellas a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, y que aseguran una investigación racional y justa. Y aquí debe resaltarse que la expresión “siempre” contenida en el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental denota un mandato imperativo para el legislador, que no es disponible, ni a pretexto de circunstancias extraordinarias. Esta idea se refuerza con el contenido del artículo 5 inciso segundo, que expresamente reconoce como limitación a la soberanía, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que permite a esta Magistratura incorporar en sus razonamientos las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos;

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, en general, en la doctrina constitucional con referencia al derecho comparado, existe una tendencia a aceptar la legitimidad de la interceptación de las comunicaciones en el marco de las investigaciones criminales, en la medida que se cumplan con las condiciones generales de intervención y limitación de los derechos fundamentales que se particularizan en determinados supuestos y requisitos para la interceptación legítima de las comunicaciones (véase, Díaz Revorio, Javier, 2006, “El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: una visión desde la jurisprudencia europea y su influencia en el Tribunal Constitucional español” en Estudios sobre los derechos y sus garantías en el sistema constitucional español y en Europa). Sin embargo, la interceptación de las comunicaciones, al tratarse de una injerencia en la vida privada de las personas, no puede ser arbitraria o abusiva sino que “debe cumplir con los siguientes requisitos: a) estar prevista en la ley; b) perseguir un fin legítimo, y c) ser idónea, necesaria y proporcional” (Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Escher y Otros vs. Brasil Sentencia de 6 de julio de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 129);

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, como ha señalado esta Magistratura en STC Roles N° 13.810, N° 13.848 y N° 13.932, la persecución del crimen organizado es un compromiso institucional que han asumido los Estados, y, de ahí que no se coloque en tela de juicio la legitimidad de dicho fin. La interceptación de las comunicaciones, en general, es un mecanismo idóneo para la persecución criminal, pero dada la magnitud de la intervención en la intimidad y vida privada de las personas, es de carácter excepcional y de ultima ratio, y ello explica la actual y estricta regulación del Código Procesal Penal de esta diligencia.

El Estado no puede valerse de todos los medios para obtener una condena, y ello se ve refrendado a propósito de

Oficio del Tribunal Constitucional

las garantías judiciales que corresponde a todas las personas que son objeto de persecución penal. Si la incoación de un proceso penal podría ser considerada en sí misma como una intervención en los derechos fundamentales del imputado, no puede decirse lo mismo respecto de terceros y, sobre todo, de las víctimas. No es baladí que la Constitución, junto con encargarle al Ministerio Público las facultades de dirigir la investigación y de ejercer la acción penal pública, le haya encomendado brindar protección al ofendido por el delito. Se trata de personas, que, en principio, no debieran verse afectadas en sus derechos por las consecuencias ulteriores del delito, menos aún por el curso de un proceso penal;

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que, en este caso, la interceptación de las comunicaciones de la víctima, para favorecer la persecución de asociaciones delictivas, excede el margen de lo constitucionalmente tolerado al legislador para efectos de regular una intromisión en la vida privada e intimidad de personas que, no sólo no están siendo objeto de persecución criminal, sino que son ofendidas por delitos graves. Con ello se altera la racionalidad y justicia de la investigación, al distorsionar el diseño del proceso penal que se supone cauteloso con los derechos de las víctimas que, constitucionalmente, son objeto de una protección reforzada en el marco de la investigación criminal. La norma instrumentaliza a las víctimas para efectos de que el Estado pueda lograr fines que, aunque sean legítimos, no autorizan a valerse de cualquier medio posible;

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, la Constitución, en el artículo 83, es clara respecto a la función que se le encomienda al Ministerio Público respecto de las víctimas. La norma legal en examen apunta en un sentido contrario, pues permite que el órgano, supuestamente cauteloso de la integridad de las víctimas, sin consentimiento ni conocimiento, intervenga de forma intensa en sus derechos fundamentales. Con ello, el procedimiento investigativo se vuelve vulneratorio y revictimizante, lo que podría generar desincentivos para que las víctimas denuncien hechos que son constitutivos de delitos de alta gravedad o, lo que es más gravoso, exponga su seguridad e integridad personal;

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, en general, en el derecho internacional el deber de no revictimización ha sido desarrollado con enfoque en las categorías sospechosas de discriminación (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso V.R.P., V.P.C. y Otros vs. Nicaragua, Sentencia de 8 de marzo de 2018, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sin embargo, el sólo hecho de ser víctima de un delito es suficiente para sostener que se trata de un sujeto de especial protección, que requiere la adopción de medidas tendientes a evitar y prevenir la victimización secundaria y garantizar su seguridad en el contexto de la persecución penal frente a eventuales represalias o acciones de amedrentación de sus agresores o victimarios. Así, los estándares de la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, tienen como objeto evitar aquellas “desgracias suplementarias” de las víctimas de la criminalidad, y por ello “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad” (principio 4) y se procurará adoptar “medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia” (principio 6 d). En esta misma línea se pronuncia la Decisión Marco n° 5 del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, cuyo objetivo es establecer estándares relativos al estatuto de la víctima en el proceso penal. En el ámbito del derecho comparado, la legislación sólo contempla la interceptación de comunicaciones de la víctima “cuando sea previsible un grave riesgo a para su vida o integridad” (artículo 588 ter b., Ley de Enjuiciamiento Criminal de España) y, en los mismos términos, “[e]n los casos que tenga carácter de emergencia en las que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima” (artículo 230, Código Procesal Penal de Perú);

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, lo señalado en los considerandos precedentes es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma, sin embargo, es necesario destacar otro defecto que hace ilusoria, bajo estas circunstancias, la garantía de protección judicial de los derechos fundamentales de las víctimas en el proceso penal. Cabe observar que la protección judicial de los derechos ante posibles actuaciones arbitrarias y vulneratorias por parte del poder público es un imperativo constitucional, como se deriva de los artículos 6, 7, 19 N°3, 20, 38 inciso segundo, y 76 de la Carta Fundamental. A partir del artículo 5 inciso segundo de la Constitución, debe considerarse además el estándar fijado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”;

Oficio del Tribunal Constitucional

SEXAGÉSIMO: En el caso de la norma en examen, al autorizar una diligencia intrusiva sin conocimiento ni consentimiento de la víctima, no deja disponible un recurso efectivo a quien es afectado por la interceptación, encontrándose en una condición procesal desmejorada que no contempla las salvaguardas reservadas al imputado con ocasión de similares medidas. Y si bien la medida intrusiva será puesta en su conocimiento con posterioridad, lo cierto es que, habiéndose practicado, no se divisa cual será la utilidad de cuestionar su legitimidad, pues como está destinado a obtener un medio de prueba para acusar a la o las personas que fueron sus victimarios, no son claros los incentivos, respecto de la víctima, para que ella inste por su exclusión probatoria. Entonces, una vez que la víctima haya tomado conocimiento de que sus comunicaciones fueron interceptadas, y advertida que ellas serán usadas para perseguir a sus victimarios, no sería de extrañar que se viera forzada a mostrar su aquiescencia con la violación a su intimidad incluso en circunstancias que pongan en riesgo su integridad.

En definitiva, como la víctima no autoriza ni toma conocimiento de la interceptación, no tiene a su disposición un “recurso efectivo” para cuestionar la legitimidad de la intervención en su intimidad y vida privada por parte del poder público. Y si la interceptación se pone en conocimiento con posterioridad, no se divisa el incentivo para reclamar ante los Tribunales por el actuar vulneratorio ya consumado, el que siempre podría justificarse, como aquí se ha hecho, en virtud de las necesidades de persecución criminal y a riesgo de debilitar la obligación de protección de las víctimas, exponiéndola a situaciones de riesgo que se buscan precaver con la adopción de medidas destinadas evitar las consecuencias potencialmente lesivas de las medidas intrusivas adoptadas;

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, lo anterior no se ve alterado por el hecho de que la autorización del juez esté condicionada a la información de las medidas de protección que el Ministerio Público ha adoptado o adoptará respecto de las víctimas por aplicación de la norma que lo habilita para interceptar la comunicación de la víctima. Por el contrario, estas medidas de protección se alejan del imperativo constitucional toda vez que son adoptadas en un contexto de intervención de los derechos fundamentales de las víctimas para garantizar el éxito de la investigación y generar prueba inculpatória;

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, cabe reparar en que la norma, aunque no precisa los delitos investigados respecto de los cuales procede la interceptación, exige presunción fundada de la existencia de una asociación delictiva o criminal. En tales circunstancias, posibilitar que la orden afecte también a las víctimas, amplía en demasía el ámbito subjetivo de aplicación de una medida que es restrictiva y de última ratio, porque una multiplicidad de personas son o pueden ser consideradas víctimas de delitos cometidos por asociaciones criminales. Con el hecho de ser víctimas de tales delitos ya debiera bastar, para que el Estado, a través del Ministerio Público, les otorgue protección. Aquí se autoriza a lo contrario, a instrumentalizar a las víctimas, a intervenir en su vida privada e intimidad, y a transformar el proceso penal en uno de revictimización, todo para lograr fines loables del Estado, pero desatendiendo el mandato de los artículos 1, 5 y 83 de la Constitución;

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada (art. 19 N° 4) y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (art. 19 N° 5). Al respecto, esta Magistratura ha señalado que “el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad” (STC Rol N° 389, c. 21°). De esta forma, “el derecho al respeto a la vida privada y a la protección de las comunicaciones de la misma naturaleza no tienen, como es evidente, carácter absoluto, encontrándose el legislador habilitado para regular su ejercicio, sujetándose, eso sí, a lo que dispone la propia Carta Fundamental que le impide, al hacer uso de sus atribuciones, afectar el derecho en su esencia, imponerle condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio o privarlo de la tutela jurídica que le es debida [...] lo anterior tiene plena aplicación, en consecuencia, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, puesto que si bien es cierto pueden ‘interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley’, ello no permite al legislador dictar normas que impliquen afectar el núcleo esencial del derecho asegurado o despojarlo de la protección que le corresponde” (STC Rol N° 433, c. 28° y 29°);

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, si bien la Carta Fundamental autoriza a regular los casos y formas en que las comunicaciones pueden interceptarse, la extensión de tal medida a las víctimas de delitos no es constitucionalmente admisible, al tenor de lo razonado en los considerandos precedentes. Como corolario de lo expuesto, el artículo segundo, N° 10) que introduce un nuevo inciso tercero al artículo 222 del Proyecto objeto de control debe ser eliminado del texto de la ley, por inconstitucional.

VII. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

Oficio del Tribunal Constitucional

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, conforme lo indicado a fojas 5, en lo pertinente se ha oído previamente a la Excm. Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta en Oficio N° 48-2023, de 24 de febrero de 2023, dirigido al señor Presidente del H. Senado, a fojas 96; en Oficio N° 288-2023, de 24 de octubre de 2023, enviado a la señora Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, a fojas 96; y a fojas 117, en Oficio N° 97-2024, de 30 de abril de 2024, remitido al señor Presidente del H. Senado.

VIII. CONCURRENCIA DE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que, a fojas 139 y siguientes, se remiten copias del Acta de la Sesión 2ª, de martes 12 de marzo de 2024, de la 372ª Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en que el H. Diputado señor Andrés Longton solicitó la reconsideración de una indicación que había sido declarada inadmisibile por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha Corporación, y que buscaba introducir un artículo séptimo, nuevo, al proyecto de ley en el segundo trámite constitucional.

Conforme se lee a fojas 225, con la excepción de su inciso segundo por no alcanzar el quórum requerido, la referida indicación fue declarada admisible y aprobada en la anotada Sesión, formulando reserva de constitucionalidad a su respecto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega, y el H. Diputado señor Mauricio Ilabaca, en los siguientes términos, a fojas 228:

“El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, el Ejecutivo hace expresa reserva de constitucionalidad de la disposición recién aprobada, porque, en primer lugar, infringe abiertamente el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política, que establece que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y, en segundo lugar, porque infringe el número 2° del mismo artículo, dado que las atribuciones que se establecen están vinculadas a la administración financiera del Estado, que también son de facultad privativa del Ejecutivo.

No se hace cuestión sobre el mérito en la propuesta señalada, pero dados los precedentes tanto de esta Corporación como del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo se ve obligado a interponer la reserva para mantener la sanidad del sistema institucional.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca.

El señor ILABACA.- Señor Presidente, me sumo a la reserva de constitucionalidad respecto de los artículos declarados admisibles y que constan en los números 23) y 24) de la minuta de votación, por los mismos motivos que señaló el diputado Raúl Leiva.

El señor CIFUENTES (Presidente).- Despachado el proyecto al Senado.”;

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a fojas 57 y siguientes, rola el Oficio N° 19.270, de 12 de marzo de 2024, dirigido por el señor Presidente de la H. Cámara de Diputadas y Diputados al señor Presidente del H. Senado, en que se indica la incorporación de un nuevo artículo undécimo transitorio al proyecto de ley, y que corresponde a la indicación aprobada en torno a la cual se formuló la reserva de constitucionalidad precedentemente transcrita. Sin embargo, a fojas 51 y 52, se lee que en tercer trámite constitucional, el H. Senado rechazó la incorporación del referido artículo undécimo transitorio, nuevo, según da cuenta el oficio N° 138/SEC/24, de 3 de abril de 2024, enviado por el señor Presidente de dicha Corporación.

Posteriormente, el artículo undécimo transitorio, nuevo, no fue incorporado a la propuesta de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante el tramitación del proyecto de ley en examen, de acuerdo con Oficio N° 19.564, de 5 de junio de 2024, dirigido por la señora Presidenta de la H. Cámara de Diputadas y Diputados al señor Presidente del H. Senado, a fojas 94, y en el respectivo oficio que antecede, N° 231/SEC/24, de 4 de junio del mismo año, a fojas 55;

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 inciso tercero de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, debe ser examinada la eventual “cuestión de

Oficio del Tribunal Constitucional

constitucionalidad” que pudiera suscitarse durante la discusión del proyecto de ley respectivo en ejercicio de la competencia de control preventivo obligatorio, remitiéndose las actas aludidas precedentemente.

En tal sentido, y siguiendo lo razonado en la STC Rol N° 14.005, c. 12°, no se emitirá pronunciamiento respecto de la cuestión de constitucionalidad efectuada, ya que no se configura el requisito que ha establecido el artículo 93, N° 1 de la Constitución Política, que posibilita al Tribunal Constitucional la revisión de constitucionalidad sólo de normas que revistan el carácter de ley orgánica constitucional, circunstancia que no ocurre respecto de la norma a que alude la presentación del considerando precedente, puesto que ésta no avanzó en su aprobación en los respectivos trámites legislativos.

De tal manera, no se emitirá pronunciamiento en la presente sentencia respecto de las reservas de constitucionalidad ya anotadas.

IX. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, los artículos siguientes del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, son conformes con la Constitución Política:

- Inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 1) del artículo segundo.
- Literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter; inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; e inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, del Código Procesal Penal, todos contenidos en el numeral 17) del artículo segundo.
- Expresión “y el artículo 64 de la Ley N° 21.595”, contenida en el artículo tercero.

X. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

SEPTUAGÉSIMO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el artículo 66 inciso segundo de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 7°; 19 N° 3 inciso sexto y N° 7 letras b), c) y d); 63 N° 1° y N° 3; 76; 77; 83; 84; y 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY, APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL, CON ÉNFASIS EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y EN DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 15.661-07, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA:

- Inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 1) del artículo segundo.
- Literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter; inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; e inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, del Código Procesal Penal, todos contenidos en el numeral 17) del artículo segundo.
- Expresión “y el artículo 64 de la Ley N° 21.595”, contenida en el artículo tercero.

II. QUE EL NUEVO INCISO TERCERO QUE SE INTERCALA EN EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, CONTENIDO EN EL NUMERAL 10) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL PROYECTO DE LEY, ES

CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, POR LO QUE DEBE ELIMINARSE DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

Oficio del Tribunal Constitucional

III. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY POR NO VERSAR SOBRE MATERIAS QUE INCIDEN EN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

Desestimado el carácter de ley orgánica constitucional del artículo segundo, N° 3), en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 127 bis que se incorpora al Código Procesal Penal, y del artículo noveno, N° 1, en que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la Ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, del proyecto de ley, con el voto dirimente de la Presidenta del Tribunal Constitucional, Ministra señora Daniela Marzi Muñoz, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

DISIDENCIAS

Los Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estimaron declarar bajo el ámbito competencial de las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución las normas que a continuación señalan, de acuerdo con el Oficio del H. Senado, y por las razones que serán consignadas en el presente voto.

1. Estructura del voto

1°. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, “[l]as normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”, precepto vigente a partir de la publicación de la Ley N° 21.535, de 27 de enero de 2023. Previamente, la Ley N° 18.825, de 17 de agosto de 1989, ya había introducido una modificación al artículo 63, actual artículo 66, estableciendo la exigencia de quórum “de cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio” para la “aprobación, modificación o derogación” de estas normas legales, en sustitución de la original disposición de la Constitución que situaba el quórum en tres quintos.

En tal mérito, y dando cumplimiento al anotado artículo 66 inciso segundo de la Constitución, se tiene que mediante Oficio N° 247/SEC/24, de 12 de junio de 2024, el H. Senado remitió al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que contiene el Boletín N° 15.661-07, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Junto con acompañarse copia autenticada del proyecto, se agregaron las especificaciones del quórum de aprobación de las normas enviada en consulta para examen preventivo de constitucionalidad en sus trámites constitucionales, así como el Mensaje de S.E. la Vicepresidenta de la República, con que se inició la discusión legislativa. Además, fueron enviados los Oficios de la Excm. Corte Suprema en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución con relación al artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en tanto, “[l]a ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

2°. Que, examinada la discusión del proyecto de ley en los respectivos Informes de las Comisiones de Seguridad Pública y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado y de la H. Cámara de Diputados, se consigna que diversas normas fueron estimadas bajo la incidencia de las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución. Siguiendo lo establecido en el artículo 302 del Reglamento de esta última Corporación, la calificación realizada, a su vez, dio cumplimiento al deber de indicar en estos informes “[l]a mención de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y los fundamentos de dicha calificación, precisando las normas que son consecuencias de aquellas”;

3°. Que, así, el Oficio remitido del H. Senado, según se lee a fojas 3, y dado que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional “contiene materias propias de ley orgánica constitucional”, da observancia, a su vez, al artículo 93 inciso primero N° 1°, de la Constitución, enviando el Boletín N° 15.661-07 a efectos de que este Tribunal “[ejerza] el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”;

Oficio del Tribunal Constitucional

4°. Que, precisamente, en ejercicio de la competencia que ha entregado la Constitución al Tribunal con la finalidad de que realice el control preventivo obligatorio de constitucionalidad, analizaremos los diversos preceptos que éste contiene, comenzando con el examen que ya realizaron las Cámaras del Congreso Nacional al calificar diversos preceptos bajo la faz competencial del legislador orgánico constitucional.

Para realizar este control preventivo que manda la Constitución al Tribunal, este voto se estructurará a partir de un marco de aproximación a la leyes orgánicas constitucionales previstas en la Carta Fundamental para explicitar los criterios de interpretación con que éstas deben ser desarrolladas en su naturaleza de “normas legales” y la esfera de competencia que la Constitución les ha reservado, para, luego, examinar las características interpretativas que surgen de las contenidas en sus artículos 77 inciso primero y 84, que, según da cuenta el Oficio del H. Senado, a fojas 1 de estos autos, fueron estimadas como incidentes en el propio ejercicio de calificación que realizó el Congreso Nacional, criterio con el cual concordamos en la generalidad de lo que fuera decidido en esa determinación.

Bajo el marco de aproximación antes señalado, esto es, la naturaleza de las leyes orgánicas constitucionales bajo nuestro sistema constitucional, se analizarán los preceptos contenidos en el proyecto de ley en examen para indagar si la determinación de su sentido y alcance, según cada caso, permite estimar la incidencia del legislador orgánico constitucional.

2. Las leyes orgánicas constitucionales en la Constitución

2.1. Problema de competencia y no de jerarquía entre leyes

5°. Que, originalmente, la Constitución establecía en su artículo 60 inciso primero que “[l]as leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas constitucionales y las que interpreten los preceptos constitucionales, necesitarán para su aprobación, modificación o derogación, de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio”.

Tempranamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal delimitaron la naturaleza jurídica de este tipo de leyes. El profesor Hugo Caldera escribió en 1984 que constituyen una “innovación en nuestro ordenamiento jurídico, inspirada, principalmente, en la Constitución francesa de 1958”, y, más allá de que el propio texto constitucional establezca que correspondan a “leyes”, es claro que “no son sino el producto del ejercicio de la potestad legislativa y, desde este punto de vista, no se diferencian de los demás tipos de leyes, esto es, de las leyes de quórum calificado y de las leyes ordinarias”. Así, agregó, “entre las leyes orgánicas constitucionales y las demás leyes no existe una diferencia sustancial, dado que todos los distintos tipos de leyes son el resultado de una misma Potestad jurídica: la legislativa”, o, tampoco, una diferencia de tipo jerárquica o relación de subordinación, la que sólo se produciría si “la ley ordinaria tuviera asignado, por la Constitución, complementar, pormenorizar o detallar disposiciones contenidas en una ley orgánica constitucional”. En contrario, agregó el autor, “[l]a ley ordinaria no tiene como marco referencial o competencial a otra ley sino a la Constitución”. (Caldera, Hugo (1984). “La Ley Orgánica Constitucional y Potestad Reglamentaria”. En Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 455-460, p. 455).

A su turno, la profesora Luz Bulnes Aldunate, ex Ministra del Tribunal, igualmente desarrolló que el modelo francés inspiró la incorporación de las leyes orgánicas constitucionales en nuestro sistema constitucional. Explicó en 1984 que la Constitución no entregó una definición de este tipo de ley, lo que, más bien, se desprende “sólo de la indicación de las materias que deben ser normadas por ella”. Distinguió los rasgos esenciales en el i) quórum de aprobación, modificación y derogación, de acuerdo con los artículos 60, N° 1° y 63, entonces vigentes; ii) la improcedencia respecto de ella de entregar facultades de delegación legislativa al Presidente de la República; y iii) la sujeción a un control previo de su constitucionalidad al Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Con estos tres elementos es posible obtener su definición y naturaleza jurídica. (Bulnes, Luz (1984). “La Ley Orgánica Constitucional”. En Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 227-239, p. 229);

6°. Que, por ello, agregó la profesora Bulnes Aldunate, las leyes orgánicas constitucionales no envuelven un problema de jerarquía, conclusión a la que también había arribado el profesor Caldera. Si bien originalmente se les reservaba un alto quórum para su aprobación, modificación o derogación, ello obedecía a una “superlegalidad de forma” que “nunca constituye una jerarquía normativa superior, pues para ello es menester que opere una subordinación entre los órganos que dictan las diferentes leyes”, desprendiéndose que “jamás puede existir

Oficio del Tribunal Constitucional

distinta jerarquía normativa entre preceptos emanados de un mismo órgano”. A mayor abundamiento, éstas se encuentran comprendidas, igualmente, bajo la esfera del entonces vigente artículo 60, actual artículo 63, en que se establecen las “materias de ley” (Bulnes (1984), pp. 231-232).

De esta forma, y en una interpretación que no ha perdido vigencia, la profesora Bulnes explicó que “la asimilación a la ley orgánica a las materias de la ley la utilización del concepto “precepto legal”, en términos amplios, permiten afirmar que, si bien puede existir una superlegalidad de forma, no hay entre la ley común y la ley orgánica un principio de subordinación de una a otra. Además, ambas emanan de un mismo órgano y deben sujetarse a la Constitución; por lo demás, si la ley ordinaria violara la ley orgánica, sería inconstitucional, al regular materias que no son de su competencia, pues ambas tienen una misma jerarquía y las dos están subordinadas a una ley superior, que es la Constitución” (Bulnes (1984), p. 232).

De lo anotado se deriva que todas las leyes previstas en la Constitución pertenezcan a una misma categoría, en el sentido de que no existe una relación de subordinación entre ellas, por lo que “los eventuales conflictos con otras normas legales deben resolverse con el principio de distribución de competencias, y no con el criterio de la jerarquía” (Verdugo, Sergio (2014). “Leyes de Quórum Calificado y Debate Constituyente”. En Revista de Derecho Público Iberoamericano, N° 5, pp. 251-270, p. 255), por lo que no es procedente, conforme a la Constitución, establecer principios de generalidad o especialidad en los ámbitos respectivos de la ley común frente a la ley orgánica constitucional, o que una deba agotar sus posibilidades de aplicación frente a la otra, por ejemplo. Las competencias fueron asignadas por la Constitución y sólo resulta procedente al intérprete, al delimitar sus ámbitos, especificar lo que están respectivamente llamadas a regular.

2.2. Se encuentran sometidas a un control preventivo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional

7°. Que, en necesaria concatenación al identificar que las leyes orgánicas constitucionales están convocadas en la propia Constitución para la regulación legal de específicas materias y no implican un problema jerárquico frente al legislador común, un segundo aspecto con que éstas se caracterizan, además de las materias y su respectivo quórum que incide en el trámite legislativo, corresponde al ejercicio de control preventivo de constitucionalidad al que deben someterse ante el Tribunal Constitucional de forma previa a que entren en vigencia.

Por ello, el artículo 82 inciso primero, N° 1°, del texto original de la Constitución, actual artículo 93 inciso primero, N° 1°, entregaba como “atribución” de este Tribunal “[e]jercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”, precepto modificado en su actual redacción por la Ley N° 20.050, de 26 de agosto de 2005, en que se mantuvo el control preventivo de este tipo ley, en tanto este Tribunal debe “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

La decisión de la Constitución es sistémica a partir de la naturaleza jurídica de este tipo de leyes, en que están llamadas a normar determinados ámbitos expresamente previstos en ésta, entregando a otro “órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder”, conforme lo dispone el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, ejercer su control preventivo de constitucionalidad. Este ejercicio es propio del deber de sujeción a la Constitución que pesa sobre todos los órganos del Estado, puesto que “[l]a Constitución debe aplicarse y no debe ser solo una declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas se sujete a distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la ley orgánica por su contenida deba obligatoriamente sujetarse al texto constitucional y controlarse previamente como requisito en su proceso formador” (Bulnes (1984), p. 239).

Y se ha entregado por la Carta Fundamental a este Tribunal el control preventivo de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales teniendo presente su función de resguardo de la supremacía constitucional y del Estado de Derecho, en general, en ejercicio de un poder contralor, fiscalizador o modelador de las atribuciones de las funciones clásicas y activas del poder (Rivera, Teodoro (1984). “El Tribunal Constitucional”. En Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 11, N°s 2-3, pp. 339-349, p. 345). El control que se realiza es de tipo jurídico, en tanto el órgano llamado a ejercerlo, el Tribunal Constitucional, “no fija al legislador los términos de la ley ni interviene en su contenido; emplea métodos jurídicos en el mismo; y tiene la obligación de fallar en Derecho” (Verdugo, Sergio (2010). “Control preventivo obligatorio: Auge y caída de la toma de razón al legislador”. En Revista de Estudios Constitucionales, Año 8, N° 1, pp. 201-248, p. 207);

Oficio del Tribunal Constitucional

8°. Que, en ejercicio de la competencia del artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución, entre los años 1981 y 2023 el Tribunal Constitucional ha ejercido el control preventivo obligatorio de constitucionalidad en 861 oportunidades (Cuenta Pública 2023 de la Presidenta del Tribunal Constitucional, pp. 258-260), a efectos de verificar la naturaleza jurídica de las respectivas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y, de ser el caso, controlar su constitucionalidad al encontrarse frente a preceptos que inciden en la competencia del legislador orgánico constitucional.

De la jurisprudencia se extraen diversos criterios que han guiado este ejercicio. El Tribunal ha precisado sus elementos definitorios, en tanto éstas “[versan] sobre determinadas materias que la Constitución ha señalado de un modo explícito dada la importancia que les atribuye; necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio; las materias reservadas a ellas no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas y deben ser sometidas antes de su promulgación al Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad” (STC Rol N° 4, cc. 3° y 4°, concepto seguido, igualmente en las STC Roles N° 71, c. 8°; N° 62, c. 7°; N° 115, c. 3).

Junto a estos elementos constitutivos, el Tribunal ha razonado que las leyes orgánicas constitucionales, al concretizar los aspectos competenciales que les ha reservado la Constitución, no abarcan todos los detalles de aquellas instituciones que deben ser reguladas en su organización y funcionamiento, sino, más bien, aquello expresamente previsto en la Carta Fundamental para “lograr un expedito funcionamiento en la práctica” (STC Rol N° 160, c. 10°), con la finalidad de dar “estabilidad al sistema de gobierno” (STC Rol N° 255, c. 5°). Por ello, estas leyes deben contener “textos armónicos, sistemáticos y coherentes” (STC Rol N° 376, c. 10°), en correlación con todo el sistema normativo, por cuanto, según lo razonado previamente en el examen de su naturaleza jurídica, “el problema de los distintos tipos de leyes es de competencia y no de jerarquía” (STC Rol N° 260, c. 25°).

Derivado de lo fallado por el Tribunal, es que la calificación de ley orgánica constitucional es asignada a determinadas normas legales en el sentido de preceptos específicos, de tal forma que dentro de una misma ley pueden coexistir disposiciones que tienen esa naturaleza junto con otras que constituyen leyes comunes (STC Rol N° 134, c. 2°), determinación que el Tribunal adopta en el ámbito específico que la Constitución reserva a cada una de estas leyes (STC Rol N° 1145, c. 18°). Por esta razón, igualmente, aquellos preceptos legales referidos a normas orgánicas constitucionales y que se encuentran indisolublemente vinculados con aquéllas poseen la misma naturaleza de una ley orgánica constitucional y deben seguir su calificación, así como las normas que ordenan una regulación pormenorizada de preceptos estimados bajo la naturaleza de ley orgánica constitucional (STC Rol N° 460, c. 15°).

En este último sentido, el carácter de ley orgánica constitucional que atribuye el Tribunal ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad a uno o más preceptos, debe extenderse a los restantes con que forma “un todo armónico e indivisible que no es posible separar o escindir” (STC Rol N° 1894, c. 7°). Es un ejercicio propio de interpretación ya no sólo de la ley orgánica constitucional misma, sino que, antes de ello, de la Constitución en la reserva que realiza competencialmente a este legislador en determinadas y específicas materias.

Así, cada ámbito competencial reservado por la Constitución a los órganos que contempla debe ser adecuadamente delimitado y precisado, como ha razonado la mayoría, pero sin que ello implique “anular o privar de eficacia alguno de sus preceptos, puesto que es inadmisibles aceptar que la Constitución contenga normas sin sentido, sin aplicación práctica o simplemente superfluas” (STC Rol N° 279, c. 3°);

9°. Que, en lo que será examinado en el presente voto, ello requiere partir de una premisa esencial para el ejercicio de interpretación constitucional, cual es, que las leyes orgánicas constitucionales que contempla nuestra Constitución están llamadas a la regulación de determinadas materias expresamente previstas en su texto, por lo que es deber del Tribunal Constitucional, al ejercer el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, dotarlas de sentido y alcance sin restringirlas en términos tales que, en la práctica, no regulen aquello que la Constitución les ha expresamente encomendado. Un control demasiado sencillo y que, por ello, prive de aplicar una institución expresamente contenida en la Carta Fundamental, “implica, en los hechos, una ausencia de control” (Verdugo, Sergio (2010). “Control preventivo obligatorio: Auge y caída de la toma de razón al legislador”. En Revista de Estudios Constitucionales, Año 8, N° 1, pp. 201-248, p. 207).

Por ello, reafirmaremos el voto disidente recientemente sostenido en la STC Rol N° 15.550, cc. 1° y 2°, por cuanto el Tribunal Constitucional “debe procurar que el legislador desarrolle las materias que el constituyente expresamente le ha encomendado tratar, de forma acorde a la flexibilidad normativa que la Carta Fundamental ha

Oficio del Tribunal Constitucional

determinado para cada materia en particular. En línea con lo anterior, además, en virtud del artículo 93 inciso primero N°1 de la Constitución, esta Magistratura debe calificar como leyes orgánicas constitucionales a todos aquellos preceptos que, siendo parte de un proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad, efectivamente versen sobre las temáticas que la Carta Fundamental ha reservado para ser reguladas a través de normas orgánicas constitucionales.

Así, para determinar si un precepto parte de un proyecto de ley tiene naturaleza orgánica constitucional, el juez constitucional debe contrastar las disposiciones de la Carta Fundamental que confían la regulación legislativa de una temática a una ley orgánica constitucional con los preceptos sometidos a examen”, por cuanto, sostuviéramos -y reiteramos en esta oportunidad- “el Constituyente deliberadamente ha confiado o mandatado al legislador orgánico constitucional el desarrollo de ciertas materias, justamente para dotarlas de protección especial”. Corresponden a materias que “dicen relación con aspectos fundamentales para el mantenimiento de un régimen democrático” y que “tienen directa relación con aspectos relevantes y esenciales para la estructuración y vigencia de un Estado de Derecho” (Caldera (1984), p. 459).

A partir de este marco de interpretación que se concatena entre las respectivas disposiciones de la Constitución con el ámbito competencial reservado a la ley orgánica constitucional, examinaremos las que incidieron en la calificación realizada por las Cámaras del Congreso Nacional en la deliberación legislativa del proyecto en examen.

3. La naturaleza jurídica de las leyes orgánicas constitucionales contenidas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución

10°. Que, según fuera previamente consignado, en el Oficio remitido del H. Senado, por el cual envía copia autenticada del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 15.661-07 para que sea ejercido el control preventivo de constitucionalidad, éste incidiría en las leyes orgánicas constitucionales que la Constitución estableció en sus artículos 77 inciso primero y 84 con relación a la “organización y atribuciones” tanto de los tribunales de justicia como del Ministerio Público. Esta calificación fue realizada por las respectivas Comisiones en los trámites de deliberación legislativa.

Coincidimos con esa decisión del Congreso Nacional al estimar diversas disposiciones del proyecto de ley en examen bajo el ámbito de competencia de la ley orgánica constitucional. En consecuencia, en lo pertinente, disintimos de la decisión de mayoría.

3.1. La “organización y atribuciones” de los tribunales

11°. Que, el artículo 77 inciso primero de la Constitución reserva a la ley orgánica constitucional la determinación de la “organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, agregando su parte segunda que “[l]a misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que dan haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”.

El anotado inciso primero se complementa con una exigencia al legislador orgánico constitucional, en tanto, ésta sólo puede modificarse oyendo “previamente a la Corte Suprema de conformidad con lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

12°. Que, la Constitución reserva dos grupos o aspectos principales a la ley orgánica constitucional. Por una parte, la “organización y atribuciones de los tribunales [...]” y, por otra, determinadas exigencias de quienes ejercerán la judicatura. Luego, y en la eventualidad de reformar esta ley, debe oírse previamente a la Corte Suprema.

Por lo mismo, la delimitación de los conceptos “organización” y “atribuciones” es necesaria para establecer el ámbito que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional, a tiempo que la función judicial en que este ejercicio interpretativo incide se vincula o desprende del artículo 76 inciso primero, en su primera parte, en tanto, “[l]a facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Así, las expresiones “organización y atribuciones” requieren correlacionarse en necesaria armonía y coherencia interpretativa con la propia función judicial, recién anotada, y que se establece directamente en la Constitución;

13°. Que, para desarrollar el sentido y alcance de las expresiones “organización y atribuciones” que se contienen en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, es necesario indagar en su historia. No son originarias de su

texto. En contrario, expresan una larga tradición en nuestro derecho constitucional.

El artículo 114 de la Constitución de 1833 establecía que “[u]na lei especial determinará la organización i atribuciones de todos los Tribunales i juzgados que fueren necesarios para la pronta i cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, precepto que se correlacionaba con su artículo 109, al disponer que “[s]ólo en virtud de una lei podrá hacerse innovación en las atribuciones de los Tribunales, o en el número de sus individuos”. Por su parte, el artículo 81 de la Carta de 1925 especificaba que “[u]na ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, añadiendo su inciso segundo la redacción del ya transcrito artículo 109 de la Carta de 1833.

Por ello, al examinar el artículo 77 inciso primero de la Constitución, la doctrina lo vincula con el devenir histórico que, antes de que entrara en vigencia, ya plasmaban las Cartas Fundamentales de nuestro país en 1833 y 1925 (Arancibia, Jaime (2020). *Constitución Política de la República de Chile. Edición Histórica. Origen y trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy*. Santiago: El Mercurio, p. 54). La correlación en la derivación desde la Constitución al legislador para normar la “organización y atribuciones” de los tribunales es parte de nuestra tradición constitucional a partir de una praxis que, en este aspecto, tiene expresiones institucionales que se han asentado en el tiempo respecto en la forma en que debe regularse desde la Constitución una determinada institución, cual es, el Poder Judicial. La función propiamente judicial ha estado prevista directamente en la Carta Fundamental desde 1818, en su artículo 20, pasando por los artículos 158 del Texto de 1822; 108 del año 1833; 80 de la Constitución de 1925; y el entonces artículo 73 de la Carta de 1980, actual artículo 76 (Arancibia (2020), p. 54), y, en particular, se ha entregado desde 1833 a la competencia del legislador la regulación de la “organización y atribuciones” con que se ejerce;

14°. Que, en el clásico tratado de Jorge Huneeus, de 1891, al examinar la reserva legal contenida en el artículo 109 de la Constitución de 1833, explicaba que la entonces vigente “Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales”, de 13 de octubre de 1875, “determina, en sus artículos 1°, 2° y 3°, las atribuciones de los Tribunales ordinarios que ella misma establece en conformidad á los preceptos contenidos en el capítulo VIII (VII de la Constitución)”, añadiendo en la exégesis al artículo 114, que la ley prevista en la Constitución llamada a determinar “la organización y atribuciones de todos los Tribunales y Juzgados que fueren necesarios para la pronta y cumplida Administración de Justicia en todo el territorio de la República” corresponde a la “tantísimas veces citada de 15 de Octubre de 1875, vigente desde el 1.° de Marzo de 1876”. Esta ley, explicaba Huneeus, tenía pretensión de coherencia, uniformidad y sistematicidad y dio cumplimiento al mandato del Constituyente de 1833, poniendo “al fin, término al verdadero caos que formaba nuestra Legislación orgánica del Poder Judicial” (Huneeus, Jorge (1891). *La Constitución ante el Congreso. Segunda y última parte – Arts. 50 á 159 (59 á 168) y transitorios*. Santiago: Imprenta Cervantes, 2ª Ed., t. II, reedición de 2016 por el Tribunal Constitucional de Chile, Colección Obras de Derecho Público, en pp. 242- 243, 263).

Antes de Huneeus, en 1874, e igualmente examinando los artículos 108 y siguientes de la Constitución de 1833, Manuel Carrasco Albano explicaba la vinculación entre función, organización y atribuciones del Poder Judicial. Refería que éste se encuentra encargado de “ejercer aquella parte de la soberanía nacional que consiste en aplicar la lei a los particulares”, en que “sus atribuciones emanan de su objeto i de su naturaleza”. Luego, precisaba que la “organización de este Poder” corresponde a “una serie de funcionarios encargados especialmente de ejercer las atribuciones judiciales: hai de hecho i derecho un Poder Judicial”.

En este sentido, en tanto la “organización” del Poder Judicial no se encontraba establecida directamente en la Constitución de 1833, “comete al Poder Lejislativo la atribución de innovar en las funciones de los Tribunales o en el número de sus individuos”, lo que permitiría diferenciar los conceptos de “organización”, como autoridades que ejercían la función respectiva, frente a las “atribuciones”, con las que se cumple el ejercicio “soberano en la aplicación de la lei” (Carrasco, Manuel (1891). *Comentarios sobre la Constitución Política de 1833*. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio, 2ª Ed., reedición de 2016 por el Tribunal Constitucional de Chile, Colección Obras de Derecho Público, en pp. 146-154).

Al dictarse la Constitución de 1925, esta aproximación a los conceptos de función, organización y atribuciones en la regulación del Poder Judicial, y la derivación al legislador de estos dos últimos, no sufrieron alteraciones. Según fuera precedentemente transcrito, la función judicial fue directamente incorporada en su artículo 80, derivando al legislador en el artículo 81 “la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, manteniendo gran parte de la redacción

Oficio del Tribunal Constitucional

del precepto contenido en la Carta de 1833, en su artículo 114.

Al examinar el artículo 81 de la Constitución de 1925, José Guillermo Guerra explicó que esta disposición recogió íntegra la regulación de la Carta de 1833, en sus artículos 109 y 114, sólo mejorando su redacción. La única modificación relevante fue la eliminación en la distinción entre “tribunales” y “juzgados”, al estimarse que ello sólo tenía relevancia en faz administrativa, en tanto ambos “son Tribunales de Justicia [y] sin que cambie la esencia de sus atribuciones”. (Guerra, José Guillermo (1929). La Constitución de 1925: (obra premiada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Certamen Bienal de 1926-1927). Santiago: Establecimientos Graficos “Balcells y Co.”, p. 435);

15°. Que, por lo examinado, los artículos 76 y 77 de la Constitución vigente son herederos de este devenir histórico. En la Sesión N° 252, de 21 de octubre de 1976, se discutió el siguiente precepto ante la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución: “Artículo 81.- Una ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Sólo en virtud de una ley podrá hacerse innovación en las atribuciones de los Tribunales o en el número de sus individuos”.

En torno a esta disposición, el Presidente Accidental de la Comisión, señor Silva Bascuñán, refirió que “este precepto constituye un llamado a un Código Orgánico de Tribunales, en cuanto a que los cambios que se hagan en la organización judicial se proyecten sobre un sólo cuerpo, y la expresión “Una ley” quiere decir que haya un sólo cuerpo, orgánico, sistemático y completo; ésa es la voluntad del constituyente y sería también la intención que la Comisión cree que debe tener la fijación de una norma” (Historia de la Ley. Constitución Política de la República de Chile. Artículo 77. Biblioteca del Congreso Nacional, p. 7).

Posteriormente, en Sesión N° 297, de 14 de junio de 1977, el Comisionado señor Bertelsen explicitó la necesidad de otorgar relevancia a la ley llamada por la Constitución a regular la “organización y atribuciones de los Tribunales”, en los siguientes términos:

“El señor BERTELSEN manifiesta que, en realidad, no es “una ley”, sino “la ley” la que ha determinado en Chile la organización y atribuciones de los Tribunales. El Código Orgánico de Tribunales no es el único cuerpo legal que contiene toda la organización tribunalicia en Chile. Cree que, en definitiva, es imposible que una sola ley contenga todo. Pero, para salvar esto -es una observación meramente formal-, en vez de “Una ley especial...”, podría decirse: “La ley determinará la organización y atribuciones...”.

El señor CARMONA expresa que es ahí donde está lo que han discutido. Se trata de darle un rango especial a esa ley, por lo cual estima que está bien el inciso.

El señor ORTUZAR (Presidente) señala que si quieren realmente insinuar ese camino, ésta sería una de las maneras de poder establecerlo, lo cual no significa, naturalmente, que no puedan dictarse varias leyes ni que no pueda modificarse esa ley especial, por lo cual sugiere dejar el inciso tal como está”.

Unido a lo anotado, consta en la deliberación que se tuvo expresamente a la vista el texto contenido en el artículo 81 de la Constitución de 1925, tomado de la Carta de 1833, ya precedentemente transcrito. Así, “El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, en seguida, se despachó el artículo que corresponde al 81 de la Constitución de 1925, en los mismos términos en que lo había aprobado la Subcomisión, los que, por lo demás, corresponden al texto del actual artículo 81, que empieza diciendo “Una ley especial determinará la organización y atribuciones de los Tribunales...”, etcétera”. (Historia de la Ley. Constitución Política de la República de Chile. Artículo 77. Biblioteca del Congreso Nacional, p. 13).

De esta forma, el texto aprobado y que fue incorporado en el artículo 74 de la Constitución mantuvo las expresiones “organización” y “atribuciones” en la derivación al legislador que, atendida la incorporación al sistema constitucional de las leyes orgánicas constitucionales, las remitió a su específica faz competencial. Sin embargo, su ámbito de regulación se enmarca en la evolución constitucional chilena ya, al menos, desde 1833.

3.2. La “organización y atribuciones” del Ministerio Público

16°. Que, unido a lo precedentemente analizado, la segunda ley orgánica constitucional que el Congreso Nacional estimó incidente en diversos preceptos del proyecto de ley en actual examen, corresponde a la prevista en el artículo 84 de la Constitución, en que se reserva a dicho legislador la determinación de “la organización y

Oficio del Tribunal Constitucional

atribuciones del Ministerio Público”, así como las “calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución”. A su vez, el inciso segundo entrega a la competencia de la ley orgánica constitucional “el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo”;

17°. Que, esta disposición fue introducida a la Constitución por medio de la Ley N° 19.519, que Crea el Ministerio Público, de 16 de septiembre de 1997. En su artículo único, N° 1°, reemplazó, en el entonces vigente inciso quinto del número 3º del artículo 19, la frase “un racional y justo procedimiento”, por “un procedimiento y una investigación racionales y justos”, y en el numeral 7° introdujo un nuevo Capítulo VI-A, denominado “Ministerio Público”.

El nuevo artículo 80 B, actual artículo 83, estableció la ley orgánica constitucional para regular tanto la “organización” como las “atribuciones del Ministerio Público”, cuyas funciones fueron establecidas en el original artículo 80-A, esto es, “[dirigir] en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, [ejercer] la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”;

18°. Que, de acuerdo con el Mensaje con que S.E. el Presidente de la República iniciara la deliberación legislativa, consta que la reforma constitucional anotada se componía de dos aspectos esenciales. Por una parte, la incorporación del persecutor penal público en la Constitución para materializar la Reforma Procesal Penal, y, junto a ello, “el proyecto de ley orgánica constitucional de Ministerio Público”, el que, expuso el Jefe de Estado, “representa el soporte a partir del cual se estructurará un auténtico sistema acusatorio, reemplazando de esta forma el actual modelo de persecución criminal basado en una estructura eminentemente de corte inquisitorial”.

De ello se deriva que la función del Ministerio Público haya sido entregada directamente a la Constitución en su actual artículo 83, a tiempo que al legislador orgánico constitucional le fue confiada la regulación de “la estructura interna y [...] cuota de atribuciones con que contará cada nivel funcionario”.

En este sentido, la señora Ministra de Justicia de la época, al iniciarse la discusión particular del proyecto, expuso que “[e]n lo que dice relación ahora con la tercera idea matriz del proyecto gubernamental, que si bien no está explícita en el proyecto subyace a él, esto es en relación con la idea de dotar al Ministerio Público de un diseño organizacional que satisfaga en general los criterios de modernización del Estado, ha de señalarse que se trata éste de un tema que la buena técnica constitucional y legislativa aconseja posponer para la discusión de la ley orgánica constitucional. No parece prudente ni acertado, introducir perfiles organizacionales que rigidicen excesivamente el tratamiento del órgano en la propia Carta Constitucional” (Historia de la Ley N° 19.519, que Crea el Ministerio Público. Biblioteca del Congreso Nacional), aludiendo, precisamente, al concepto de “organización” previsto en la Constitución, mientras que las atribuciones se desprenden de las funciones contenidas en su artículo 83;

19°. Que, teniendo a la vista la sustantiva modificación introducida por la Ley N° 19.519 a nuestro sistema de enjuiciamiento penal, al ejercer el control preventivo de constitucionalidad del texto que se transformó en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de 15 de octubre de 1999, el Tribunal estimó que la totalidad de sus preceptos inciden en la ley orgánica constitucional ya aludida, esto es, aquella reservada a la “organización y atribuciones” del nuevo órgano constitucional, de acuerdo con lo razonado en la STC Rol N° 293, así como a las restantes materias previstas en sus artículos 84, 88 y 91.

Junto con precisar las materias que la Constitución reservó al legislador orgánico constitucional en el nuevo Capítulo VII, la anotada STC Rol N° 293, 7°, estimó que “no sólo las materias que la constitución ha confiado específica y directamente a una ley de esta naturaleza jurídica deben figurar en ella, sino también las que constituyen el complemento indispensable de las mismas, pues, si se omitieran, no se lograría el objetivo del constituyente al incorporar esta clase de leyes en nuestro sistema positivo, cual es desarrollar normas constitucionales sobre materias de la misma naturaleza en cuerpos legales autónomos, armoniosos y sistemáticos”, por lo que resolvió, en definitiva, que “todas las disposiciones del proyecto sometidas a control, tienen el carácter de normas propias de ley orgánica constitucional a que se refieren los artículos 80 B, 80 F y 80 I de la Carta Fundamental” (c. 8°).

Oficio del Tribunal Constitucional

3.3. Criterios jurisprudenciales

20°. Que, de acuerdo con lo precedentemente examinado, tanto la ley orgánica constitucional llamada a regular los tribunales previstos en el artículo 77, como aquella reservada al Ministerio Público, utilizan las expresiones “organización” y “atribuciones” como elementos que marcan o establecen la competencia de dicho legislador. Ello, por cuanto las respectivas funciones las contempla directamente la Constitución en sus artículos 76 y 83 para ambos órganos con autonomía constitucional.

Del examen conjunto de ambas disposiciones, se tiene que la intención del Constituyente ha sido la derivación a un cuerpo legal con pretensión de coherencia, uniformidad y sistematicidad el tratamiento de las materias reservadas al legislador orgánico constitucional en estos supuestos. Mientras los tratadistas del siglo XIX estimaban que la “Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales” de 13 de octubre de 1875 materializaba el mandato entregado en el artículo 114 de la Carta de 1833, posteriormente, con la dictación de la Ley N° 7421, de 9 de julio de 1943, que dispuso la entrada en vigencia del Código Orgánico de Tribunales, se dio cumplimiento a la reserva legal contenida en el artículo 81 de la Constitución de 1925. Estos cuerpos legales materializaban la regulación de la “organización y atribuciones” de los Tribunales, este último, refundiendo la ley dictada en 1875 con sus modificaciones “para dar un orden lógico a sus preceptos y a las numerosas disposiciones que la han modificado y complementado”, según da cuenta la comunicación de 14 de junio de 1943 del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Arturo Alessandri Rodríguez, al señor Ministro de Justicia de la época, al enviar la propuesta de nuevo Código Orgánico de Tribunales.

Unido a ello, y según fuera precedentemente anotado, la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, igualmente tuvo la pretensión de contener los aspectos esenciales para la operatividad del Ministerio Público y dar cumplimiento a su función constitucional, regulando las cuestiones esenciales de su “organización y atribuciones”, según razonara la señalada STC Rol N° 293, por medio de un cuerpo normativo único, sistémico y coherente;

21°. Que, la jurisprudencia del Tribunal es conteste con la vinculación entre los conceptos “organización y atribuciones” de las leyes orgánicas constitucionales de los artículos 77 inciso primero y 84, con sus respectivos cuerpos legales que están llamados a materializarla, lo que no obsta a que, de ser el caso, por medio de otras leyes se regulen aspectos que incidan en las materias que tanto el Código Orgánico de Tribunales como la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, estén llamadas a contener. En este sentido, el examen de la “organización y atribuciones” que han sido reservadas a la ley orgánica constitucional en los ya anotados artículos 77 inciso primero y 84, ha de alcanzar a todas aquellas leyes específicas que disponen en qué condiciones y supuestos expresos deben ejercerse tales atribuciones y competencias (voto disidente en Rol N° 3489), buscando que no se desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reservada entregada por la Constitución a la ley orgánica constitucional.

De esta forma, razonó la STC Rol N° 1151, c. 11°, en la eventualidad de que la ley entregue competencia a un tribunal para conocer y resolver un asunto, incide en la faz del legislador orgánico constitucional, en tanto, y de conformidad con la norma constitucional del actual artículo 77, está entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”, por lo que tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello se materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la ley orgánica constitucional (STC Rol N° 80, c. 9°).

Por ello, la jurisprudencia ha estimado que inciden en la competencia del legislador orgánico constitucional diversas regulaciones en que se desenvuelve el estatuto de la judicatura que emana desde la función entregada en el artículo 76 de la Constitución, y que convoca a dicho legislador en las normas de sus “atribuciones” y “organización”. Así, en STC Rol N° 3201, c. 8°, y conforme lo fallado en STC Roles N° 62, N° 316 y N° 433, establecer determinadas prohibiciones para optar a los cargos de juez, es materia del legislador orgánico constitucional; en STC Rol N° 3203, c. 9°, se estimó incidente en su esfera competencial la entrega de nuevas atribuciones a los tribunales de competencia penal; en STC Rol N° 3243, c. 7°, asentado lo razonado en la STC Rol N° 1845, c. 9°, el Tribunal razonó que modificaciones en la competencia de los Tribunales regidos bajo el Código de Justicia Militar, igualmente, incide en la faz entregada a la ley orgánica constitucional; o, en STC Rol N° 3312, c. 30°, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad de la Ley N° 21.000, fue estimado bajo la esfera de dicho legislador la nueva atribución de la Excma. Corte Suprema de dirimir determinadas contiendas de competencia.

Oficio del Tribunal Constitucional

En la anotada STC Rol N° 3312, c. 30°, manteniendo lo que el Tribunal sostuviera en la STC Rol N° 80, c. 9°, razonó que “de conformidad con el artículo 74 -hoy 77- de la Constitución Política, es la ley orgánica constitucional la que determina la organización y atribuciones de los tribunales, lo que implica que el legislador tiene facultad para entregarle a los tribunales las potestades que estime pertinentes para la debida administración de justicia (en el mismo sentido, STC Rol N° 2390, c. 6° y, STC Rol N° 3130, c. 27°)”. En dicho mérito, la entrega de una nueva competencia a un ministro de Corte de Apelaciones para resolver un asunto, igualmente, incide en la ley orgánica constitucional (STC Rol N° 2764, c. 8°), o la estructuración de un régimen recursivo (STC Rol N° 3312, c. 33°).

Lo anotado, por cuanto indicó la STC Rol N° 3489, c. 11°, siguiendo lo fallado en STC Rol N° 1511, c. 11°, “la determinación de competencias a un tribunal es siempre constitucional en el entendido de que ésta sea referida a normativa de naturaleza orgánica constitucional, toda vez que la expresión “atribuciones” que emplea la Carta Fundamental en el artículo 77 (antes, artículo 74), en su sentido natural y obvio y en el contexto normativo en cuestión, debe ser comprendida como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones”, lo que se enmarca, precisamente, en la expresión “atribuciones” reservada a la ley orgánica constitucional en su artículo 77 inciso primero;

22°. Que, en análogo sentido, el Tribunal ha razonado que las modificaciones introducidas a la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, alcanzan a la ley orgánica constitucional reservada en el artículo 84 de la Constitución. En STC Rol N° 336, c. 11°, fue razonado que la organización de la institución, siguiendo la norma constitucional, alcanza a dicho legislador, criterio mantenido en la STC Rol N° 396, c. 7°.

En forma similar, las STC Roles N° 397, c. 7°; N° 419, c. 15°; 1001, c. 7°; y N° 2857, c. 8°, estimaron que la entrega de nuevas atribuciones para el ejercicio de la función constitucional prevista en el artículo 83 de la Constitución al Ministerio Público, deben seguir esta calificación, criterio asentado en la STC Rol N° 12.701, c. 11°, siguiendo lo fallado en la STC Rol N° 3965, cc. 24°, 26° y 27°, y en la STC Rol N° 7463, cc. 12° y 13°. En este sentido, “innovaciones que conciernen a la investigación que lleva a cabo el fiscal del Ministerio Público alcanza el ámbito orgánico constitucional al incidir en la regulación que, de forma general, está prevista en el Código Procesal Penal, lo que se expresa, como se norma en el precepto en examen, en el ejercicio de la acción penal pública al deducir acusación. Por lo anterior debe mantenerse dicho razonamiento, en tanto la normativa en examen alcanza cuestiones que la Constitución ha reservado al legislador orgánico constitucional en el artículo 84. El precepto analizado se enmarca en las atribuciones del Ministerio Público y, en particular, en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública en los casos que los fiscales tengan a su cargo (así la STC Rol N° 11.654, c. 9°)”;.

23°. Que, además de lo señalado al examinar el sentido y alcance de las expresiones “organización y atribuciones” que se contienen en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución, es necesario tener presente que la delimitación competencial surge no sólo de estas disposiciones en una aproximación aislada -lo que no es posible al interpretar en forma armónica e íntegra el texto constitucional- sino que, antes de ello, desde las Bases que se estructuran a partir del artículo 7° de la Constitución.

El inciso primero del anotado artículo 7° establece que “[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, añadiendo el inciso segundo que “[n]inguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

Del principio de juridicidad que se contiene en la norma constitucional -y que integra las Bases de la Institucionalidad-, surge la necesidad de precisar los elementos que caracterizan a un órgano estatal, el que corresponde a un “individuo o conjunto de personas naturales legítimamente integrados a una institución gubernativa, que obran dentro de su competencia y que manifiestan la voluntad de tal institución” (Cea, José Luis (1999). Teoría del Gobierno. Derecho Chileno y Comparado. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 38). De ello se derivan características esenciales, como que los individuos sean ciudadanos y, además, gocen de un título idóneo para ser investidos; que hayan sido incorporados o integrados a la institución respectiva mediante la investidura prevista al efecto en el ordenamiento jurídico; que el individuo con título jurídico válido y vigente, que ya ha sido investido como órgano, actúe dentro de su competencia, esto es, apunta el profesor Cea, “ejerciendo la función y atribuciones precisas que el régimen jurídico ha conferido a la institución correspondiente, sin salirse de esa esfera de habilitación previa y delimitada”, requisito que, explica, se vincula al “Principio de Legalidad o Juridicidad de la autonomía en el ejercicio del gobierno; al Principio de Separación y Control de las

Oficio del Tribunal Constitucional

Funciones Estatales, y al Principio de Certeza o Seguridad Jurídica”; y que sean cumplidas las solemnidades y formalidades que el ordenamiento prescribe para la validez de sus actuaciones (Cea (1999), p. 39).

Por su relevancia en el examen del artículo 7° incisos primero y segundo de la Constitución, en la expresión “competencia”, es relevante lo que explica el ex Presidente del Tribunal, profesor Cea, puesto que “la competencia es otorgada a cada órgano sólo por la Constitución, o bien, por las leyes cuando han sido habilitadas con anterioridad por aquélla”, añadiendo que “dentro de una misma institución, pueden desempeñarse varios órganos, siendo en tal caso exigible que cada uno de esos órganos obre dentro de la competencia específica que le ha sido otorgada por el sistema jurídico” (Cea (1999), p. 39).

De esta forma, por medio del concepto “función”, los órganos públicos cumplen sus respectivos cometidos, es decir, “las tareas, trabajos o misiones que, con el carácter de deberes, comisiones o encargos el ordenamiento jurídico [les fija] para cumplir sus finalidades” (Cea (1999), pp. 49-51). De esta explicación se deriva la distinción en las distintas funciones del Estado; la pluralidad de órganos, independientes y separados entre sí; con una competencia exclusiva y excluyente, en tanto existe división y distinción de potestades, puesto que cada órgano tiene una función y cometidos; a tiempo que sus decisiones finales no pueden ser invalidadas, neutralizadas, estorbadas o impedidas por los demás Poderes; con vigilancia recíproca; y un sistema de frenos y contrapesos (Cea (1999), p. 63).

El profesor Cea destaca otro elemento que es relevante en lo que se está decidiendo. En lo que respecta a la Función Jurisdiccional, ésta no es sinónimo de la función judicial ni del concepto “competencia”, la que es más amplia que este último. La Constitución no las asimila. No toda función propia del Poder Judicial es función jurisdiccional, ni toda función jurisdiccional corresponde al Poder judicial. Así, la función judicial es aquella contenida en el artículo 76 de la Constitución, como “facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, siendo desempeñada por los jueces en un juicio, esto es, “sólo por esa especie de órganos estatales, en con proceso racional y justo para resolver un pleito entre las partes litigantes, mediante la sentencia respectiva y con recurso a la coacción (imperio) si fuere necesario”. En cambio, la función jurisdiccional es más amplia y ostenta un sentido genérico, siendo servida por todos los órganos que ejerzan jurisdicción y no sólo por los jueces; tiene lugar dentro o fuera de un proceso; interviniendo un órgano con el carácter de árbitro o tercero imparcial que dirime la controversia o sin dicho carácter; pero siempre declarando, pronunciando o definiendo, en casos concretos, cuál es el Derecho aplicable a un asunto de su competencia y así haciéndolo a través de un acto de autoridad; quedando reservado a los tribunales, exclusivamente, el ejercicio de la potestad de imperio (Cea (1999), p. 171).

Así, se denomina “tribunal” a la institución que ejerce jurisdicción y juez o magistrado al órgano de ésta. En torno a ambas instituciones y órganos se “organiza el cumplimiento y control de la función estatal”, en que la estructura del Poder Judicial puede identificarse con “la organización sistemática de los tribunales en un Estado de Derecho ciñéndose a principios” (Cea (1999), p. 180). En los elementos indispensables de su estructura es posible identificar el número de jueces que conforman un tribunal; su jerarquía; duración; grado o nivel; competencia; formación y preparación jurídica; y continuidad en el desempeño (Cea (1999), pp. 180-184).

A su turno, para cumplir con sus funciones, el sistema jurídico prevé procedimientos que aseguren “la rectitud en las sentencias y demás resoluciones que dicten”, como “requisitos sustantivos y formales que han de ser cumplidos a fin de que la función jurisdiccional logre ser justa” (Cea (1999), p. 184). Entre estas expresiones, la imparcialidad del órgano; el régimen de nombramiento y permanencia; la inamovilidad; el control; y la responsabilidad, surgen como requisitos sustantivos, a tiempo que el debido proceso, legal y justo, implica una serie de elementos que constituyen presupuestos mínimos o esenciales, como prever un órgano imparcial e independiente; que sea competente en el asunto o materia sometida a su conocimiento y resolución; en que las partes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los órganos jurisdiccionales, entablar accionar, rendir pruebas y defenderse; sin que ninguna de ellas quede en situación de ignorar lo obrado por la contraria; y contemplando recursos para que los tribunales superiores revisen lo decidido por los inferiores, entre otros (Cea (1999), pp. 185-191);

24°. Que, atendido lo explicado en doctrina, el concepto “competencia” previsto en el artículo 7° de la Constitución no implica, consecuencialmente, asimilarlo a las “atribuciones” de que trata el artículo 77 inciso primero de la Constitución. En contrario, al establecer las Bases esenciales de la separación de poderes en nuestro sistema constitucional, la Carta Fundamental reúne bajo dicho término el cúmulo de potestades, funciones y atribuciones con que dota a cada uno de sus órganos, las que deben ser recíprocamente respetadas (STC Rol N° 2558, c. 8°). En

Oficio del Tribunal Constitucional

la terminología del artículo 7° inciso primero de la Constitución, “competencia” corresponde a “potestades”, esto es, el “conjunto de atribuciones de cada uno de tales órganos” (Cea, José Luis (2022). Derecho Constitucional chileno. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, 4ª Ed., p. 327), puesto que “[f]uera de la Constitución y de la ley, nadie puede, pues, ni reconocer ni atribuirse autoridades o derechos” (Silva Cimma, Enrique (1996). Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Principios Fundamentales del Derecho Público y Estado Solidario. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 23);

25°. Que, de esta manera, la “organización y atribuciones” de los tribunales que ejercen la función judicial en nuestro sistema constitucional, de acuerdo con su artículo 76, y del Ministerio Público, en las respectivas funciones que le asigna el artículo 83 de la Constitución, requieren que la competencia para ejercerlas esté dotada de la suficiente densidad normativa para que puedan cumplirlas adecuadamente en sus respectivos ámbitos de ejercicio. En contrario, estas leyes orgánicas constitucionales perderían el contenido que el Constituyente buscó al reservarles la regulación de cuestiones esenciales para el desempeño de sus funciones, que son constitucionales.

Así, la derivación a dicho legislador para normar ambos aspectos es armónica, sistémica y coherente con las funciones que ambos órganos previstos en la Constitución están llamados a realizar. De ello se colige que corresponda al Tribunal Constitucional, atendido lo previsto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, ejercer “jurisdicción de certeza” mediante el control preventivo de constitucionalidad de este tipo de leyes para garantizar el principio de supremacía constitucional (Colombo Campbell, Juan (2010). “Los Tribunales Constitucionales: Entre la judicialización de la política y la politización de la justicia constitucional”. En La Ley Fundamental Alemana y la Constitución Política Chilena. Estudio Constitucional Comparado. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 106).

4. Las normas contenidas en el proyecto de ley revisten naturaleza jurídica de ley orgánica constitucional

26°. Que, el devenir jurisprudencial de este Tribunal a partir de la dictación de la STC Rol N° 1-81, examinando el proyecto de ley que se transformaría en su propia ley orgánica constitucional, ha sido realizado en resguardo de la función contralora que le asigna la Constitución, puesto que “[e]l control es, en definitiva, el que convierte en legítima a una decisión gubernativa” (Cea (1999), p. 204).

La delimitación de los respectivos ámbitos de competencia que la Constitución asigna a la ley orgánica constitucional frente al legislador común corresponde a un ejercicio interpretativo que tiene como antecedente elemental el principio de separación de poderes y la distribución de competencias entre los órganos estatales con sus respectivas funciones y atribuciones. Estos conceptos, como un todo armónico e inescindible, posibilitan el rol del Tribunal al controlar en forma preventiva la ley orgánica constitucional;

27°. Que, por ello, coincidimos con la calificación realizada por el Congreso Nacional en dos de las decisiones que constan en la tramitación legislativa. Por una parte, y según se explicara precedentemente, con la naturaleza jurídica que en las diversas etapas de la tramitación legislativa le fueron otorgados a diversos preceptos contenidos en el proyecto de ley, estimándose incidentes en la competencia del legislador orgánico constitucional, y, por otra, al dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 inciso segundo de la Constitución, al enviar oficios a la Excm. Corte Suprema, puesto que “[l]a ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, [sólo] puede ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”;

28°. Que, por lo examinado, el artículo segundo del proyecto de ley en examen, en las modificaciones que introduce al Código Procesal Penal en sus numerales 1), en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 78 ter; 3), en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 127 bis; 7), en los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 157 bis; 10), en el nuevo inciso tercero del artículo 222; 13), en la incorporación de un nuevo inciso final al artículo 226 B; 14), en el nuevo inciso cuarto del artículo 226 J; 15), letras b) y c) en la modificación del inciso segundo del artículo 226 P y en la incorporación de su nuevo inciso tercero; 16), en la incorporación de un nuevo artículo 226 Z; 17), en los incisos quinto y séptimo del nuevo artículo 228 bis; en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 228 ter; en el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; en los incisos primero y tercero del nuevo artículo 228 quinquies; en los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del nuevo artículo 228 sexies; en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 228 septies; 18), en el nuevo artículo 229 bis; 20), en los nuevos artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter; 21), en el nuevo inciso tercero del artículo 239; 22), en los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 257; 23), en el nuevo inciso segundo del artículo 266; 24), en el nuevo inciso tercero del artículo 275; 25), en el nuevo inciso quinto y final del artículo 291; 31), en la sustitución del inciso quinto del artículo 407; 34), en el nuevo inciso quinto del artículo 469; y el artículo noveno, numeral 1),

Oficio del Tribunal Constitucional

al agregar un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la Ley N° 19.970, que crea el Sistema nacional de Registros de ADN, norman materias que inciden en la “organización y atribuciones” tanto de los “tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, como en aquella prevista para el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7° inciso primero; 63 N° 1 y N° 3°; 66 inciso segundo; 76; 77 inciso primero; 83; 84; y 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución;

29°. Que, las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal por medio del artículo segundo del proyecto de ley, inciden en diversas instituciones con que se ejercen las funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, con lo que alcanzan al legislador orgánico constitucional. Los incisos primero y segundo del nuevo artículo 78 ter, al disponer medidas especiales de protección para fiscales y abogados asistentes de fiscal, por decisión del respectivo Fiscal Regional, y previa comunicación al tribunal, inciden en las atribuciones de ambos órganos con autonomía constitucional, por cuanto extiende el ámbito de las funciones de protección desde lo previsto en el artículo 83 de la Constitución, esto es, de víctimas y testigos, a los anotados funcionarios.

Por su parte, los nuevos incisos que se introducen al artículo 127 bis, al ampliar la posibilidad de decretar orden de detención por el Juez de Garantía respecto de “quien tenga vigente una notificación roja de la Organización internacional de Policía Criminal”, a efectos de que sea conducido a presencia judicial dentro de un determinado plazo, amplía lo previsto en los artículos 125 y siguientes del Código Procesal Penal, en que se establecen los requisitos y condiciones con que se cumple la medida cautelar que implica la detención de una persona. Ello, consecuentemente, impacta en las atribuciones del fiscal que lo solicita, en ejercicio de sus atribuciones para el cumplimiento de la función de investigar los hechos constitutivos de delito, y del tribunal llamado a eventualmente autorizarla, por cuanto sus competencias se encuentran contenidas en el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que, en una de sus modificaciones, fue estimado por el Tribunal bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional, de acuerdo con STC Rol N° 1845, c. 9°.

Lo anterior es conteste con lo que informara la Excm. Corte Suprema en Oficio N° 97-2024, de 30 de abril de 2024, al examinar la disposición, en tanto implica una importante coordinación con organismos internacionales para darle cumplimiento, constituyendo “un deber para el juez”;

30°. Que, de forma análoga, los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 157 bis que se introduce al Código Procesal Penal en el numeral 7) del artículo segundo en análisis, modifica la sistemática con que opera la concesión de medidas cautelares reales sin audiencia del afectado “para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias o de valor equivalente de bienes o efectos podrán ser decretadas sin audiencia del afectado”. Se modifican los plazos a efectos de que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva, con posible ampliación, a solicitud del persecutor penal o de la víctima. Por ello, la modificación en examen afecta tanto las atribuciones del Ministerio Público como de los Jueces de Garantía que deben, de ser el caso, autorizar las respectivas solicitudes que sean planteadas en el marco de una investigación penal, competencias contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y que, por lo mismo, son ampliadas por el legislador.

31°. Que, el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 10) del artículo segundo del proyecto en examen, amplía las posibilidades de ejercicio de la acción penal pública por el Ministerio Público, en la función de investigación de los hechos constitutivos de delito. La disposición, al posibilitar afectar a la víctima “cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante sobre el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación”, no sólo amplía las atribuciones propias del persecutor penal público y, de ser el caso, del tribunal llamado a autorizar la medida con que el legislador innova, de acuerdo con el artículo 83 inciso tercero de la Constitución, sino que, además, establece que la víctima como sujeto ofendido por el delito también puede ser sujeto de medidas intrusivas como la interceptación de sus comunicaciones.

Por ello, esta nueva atribución que se entrega al Ministerio Público deviene en contraria a la Constitución, por cuanto se aleja de los fines constitucionales entregados en el artículo 83 inciso primero, tanto para la investigación de los hechos constitutivos de delito como en el deber que le entrega expresamente la Constitución de adoptar “medidas para proteger a las víctimas y a los testigos”;

32°. Que, a su turno, los numerales 13), 14), 15) y 16), del artículo segundo del proyecto de ley, en sus respectivas modificaciones a los artículos 226 B, 226 J, 226 P y 226 Y del Código Procesal Penal, inciden en las atribuciones tanto del Ministerio Público como de los tribunales de competencia penal, incidiendo en las leyes orgánicas constitucionales previstas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución.

Oficio del Tribunal Constitucional

Las normas en examen inciden en el Párrafo 3° Bis denominado “Diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada”, que incorporó al Código Procesal Penal los nuevos artículos 226 A a 226 X, por medio del artículo 2°, N° 10, de la Ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias, de 15 de junio de 2023. Al incidir en las actuaciones de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad con esta sistemática vigente, pudiendo adoptar medidas de protección, el legislador abarca la competencia de ambas leyes orgánicas constitucionales, por cuanto la decisión que, según cada caso, adopte el Ministerio Público, se enmarca en la función constitucional entregada en el artículo 83, en la investigación de posibles hechos constitutivos de delito y abarca las competencias de los respectivos tribunales llamados a autorizarlas;

33°. Que, en el numeral 17) del artículo segundo del proyecto en examen se introduce un nuevo Párrafo 4° Bis denominado “De la cooperación eficaz”, conteniendo los nuevos artículos 228 bis a 228 septies. Con esta innovación, el legislador regula cuestiones no sólo relacionadas con la investigación de los hechos constitutivos de delito, sino que, también, el ámbito de las sentencias firmes dictadas por los tribunales penales competentes, pudiendo éstas ser revisadas de mediar cooperación eficaz calificada de acuerdo con un condenado.

Así, el fiscal del Ministerio Público puede solicitar, incluso sin necesidad de acuerdo, que se reconozca por el tribunal la cooperación en los casos en que se cumplan determinadas condiciones previstas en el nuevo artículo 228 bis. Las medias que pudieran adoptarse, de acuerdo con el artículo 228 ter no sólo se enmarcan en la protección, o que la información entregada no pueda ser utilizada en otro proceso penal en contra del cooperador, así como eventuales términos anticipados. Además, mediando acuerdo del respectivo Fiscal Regional en el ámbito de sus atribuciones contenidas en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el nuevo artículo 228 quáter posibilita “acordar con el cooperador el sobreseimiento o rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada”, lo que se extiende, además, conforme el nuevo artículo 228 quinquies, a un condenado. En el supuesto previsto en esta disposición, el Fiscal Regional respectivo puede “acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, [y disponer] una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo”.

Por tanto, en razón de las nuevas competencias asignadas al Ministerio Público, establecidas en los artículos 228 ter y 228 quáter del proyecto de ley examinado, y en virtud del artículo 93 N°1 de la Constitución Política de la República, estos Ministros sostienen que dichas normas son acordes a la Carta Fundamental, de acuerdo al principio de separación de funciones, siempre que el ejercicio de dichas atribuciones estén sometidas al control jurisdiccional.

Junto a lo anotado, los nuevos artículos 228 sexies y 228 septies, establecen mecanismos para que sean cumplidos los términos del acuerdo por el Ministerio Público, mediando resolución del tribunal competente, bajo apercibimiento de sobreseimiento definitivo de los antecedentes. Junto a ello, el legislador establece que, incluso en el evento de que no sea invocada por el fiscal la cooperación eficaz del acusado, ésta puede ser reconocida por el tribunal al dictar sentencia con las consecuencias que se derivan en el ámbito de determinación concreta de la pena.

Esta sistemática de cooperación que se introduce al Código Procesal Penal en el numeral 17) del artículo segundo del proyecto de ley en examen incide directamente en las “atribuciones” de los tribunales de competencia penal y del Ministerio Público, con lo que abarca las leyes orgánicas constitucionales contenidas en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución. En STC Rol N° 14.455, cc. 20° y 21°, examinando el articulado que devino en la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, de 17 de agosto de 2023, el Tribunal razonó que “el reconocimiento de la circunstancia modificatoria de responsabilidad de cooperación eficaz, normando, en lo consultado, la hipótesis en que ésta ha de ser reconocida por el tribunal sustanciador, como así también la posibilidad de que el Ministerio Público logre acuerdos vinculantes con quien sea reconocido en calidad de cooperador en el marco de la tramitación del proceso penal [...] incide en el ámbito que la Constitución ha reservado a la ley orgánica constitucional, al regular atribuciones propias del tribunal penal de conformidad con los artículos 77, inciso primero, y 84, inciso primero, de la Carta Fundamental e incide en atribuciones del Ministerio Público. En equivalente sentido se ha pronunciado esta Magistratura, entre otras, en STC Roles N°s 13.670-22, 12.818-22 y 9.939-20”.

Por ello, al incorporarse una sistemática de cooperación que tiene repercusiones en el ámbito de ejercicio de la función de investigación del Ministerio Público, y alcanza repercusiones no sólo en la entrega de medidas de

Oficio del Tribunal Constitucional

protección al cooperador, sino que, además, en la determinación de la pena o en la posible revisión de sentencias firmes, debe mantenerse el criterio que fuera asentado en la ya anotada STC Rol N° 14.455, cc. 20° y 21°, al mantener una análoga naturaleza jurídica tanto por su incidencia en las atribuciones del persecutor penal público, como en las competencias de los tribunales al determinar la pena concreta en la medida de la culpabilidad del infractor, pero, de ser el caso, y conforme estas nuevas normas que se incorporan a la legislación procesal penal, pudiendo incidir también en sentencias firmes;

34°. Que, el numeral 20) del artículo segundo del proyecto de ley incorpora el supuesto de tratamiento problemático de drogas y/o alcohol para la suspensión condicional del procedimiento. El nuevo artículo 238 bis la posibilita con acuerdo del fiscal y del imputado, respecto de “toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol”, bajo determinados requisitos y que, en este marco de aplicación, contiene un régimen recursivo en el inciso final del anotado nuevo artículo 238 bis.

A su turno, los nuevos artículos 238 ter y 238 quáter, que se incorporan al Código Procesal Penal por medio del numeral 20) del artículo segundo en examen, establecen audiencias de seguimiento y de egreso por este nuevo supuesto de suspensión condicional del procedimiento. Junto a ello, el numeral 21) consagra el ya señalado régimen de apelación frente a la eventual decisión judicial de revocar una suspensión condicional del procedimiento decretada.

Por su especial naturaleza jurídica, esta salida alternativa del proceso penal requiere acuerdo entre fiscal e imputado a efectos de que, mediando el cumplimiento de determinadas condiciones, sea aprobada por el Juez de Garantía competente. Luego, dicha decisión es susceptible de ser recurrida de apelación para ante la Corte de Apelaciones, por lo que incide en las atribuciones tanto de los tribunales penales indicados como de aquellos que, en Alzada, pueden conocer y revocar la decisión.

En este sentido, la sistemática introducida al Código Procesal Penal en los nuevos artículos 238 bis, 238 ter, 238 quáter y la modificación al artículo 239, se enmarca en el ejercicio de las respectivas facultades del Ministerio Público y de los tribunales competentes en lo penal para verificar las condiciones que permiten una eventual salida alternativa, y contemplan un régimen recursivo, exigencia que se desprende del propio texto constitucional, en tanto “para que exista debido proceso y se cumpla con el mandato constitucional de que toda persona tenga la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos, es menester que se posibiliten todas las vías de impugnación que permitan finalmente que se revisen por órganos judiciales superiores lo resuelto por un juez inferior” (STC Rol N° 3081 c. 4, voto disidente). Por ello, estas modificaciones son igualmente incidentes en la reserva competencial entregada al legislador orgánico constitucional;

35°. Que, en el numeral 18) del artículo segundo del proyecto de ley en examen, se incorpora la “reformatización”, añadiendo un nuevo artículo 229 bis al Código Procesal Penal. Ésta, según se tiene del precepto en análisis, permite al fiscal solicitar al Juez de Garantía la realización de “una audiencia en fecha próxima para reformatizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran”.

Si bien la institución de la formalización de la investigación se encuentra ya contenida en el artículo 229 del Código Procesal Penal, la modificación en que se agrega este nuevo artículo 229 bis es relevante por sus alcances en el marco de las garantías del debido proceso y el ejercicio de las facultades de la defensa del imputado, a tiempo que se enmarca en las atribuciones del Ministerio Público y del tribunal que debe convocar a la audiencia prevista en la norma.

Los hechos que se informan en la respectiva formalización y, conforme la norma en estudio, una eventual reformatización en que éstos sean precisados, se correlacionan con el deber de congruencia que, posteriormente, impactan en la eventual acusación que plasma el ejercicio de la función del Ministerio Público contenida en el artículo 83 de la Constitución, esto es, ejercer la acción penal pública. Tan relevante es este aspecto de congruencia que el legislador somete al régimen recursivo de nulidad una eventual ausencia de correlación entre los hechos de la formalización con aquellos contenidos en la acusación, conforme lo establecido en el artículo 374, letra f), con relación al artículo 341, por cuanto “[l]a sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella”.

Por ello, con fecha 28 de mayo de 2024, en causa Rol 16.684-24, la Excm. Corte Suprema razonó que “la actuación procesal del ente persecutor denominada como “reformatización”, corresponde a una institución que no

Oficio del Tribunal Constitucional

se encuentra expresamente consagrada en el Código Procesal Penal, la que, por ende, resulta ajena al ordenamiento jurídico nacional” (c. 1°), lo que explica la decisión legislativa de introducirla al Código Procesal Penal y, al mismo tiempo, evidencia que impacta en las atribuciones del Ministerio Público y de los tribunales, incidiendo en las ya anotadas leyes orgánicas constitucionales.

Consecuencialmente, el numeral 22), al incorporar nuevos incisos segundo y tercero al artículo 257 del Código Procesal Penal, a efectos de pueda ser solicitada al tribunal la reapertura de la investigación por el imputado o el querellante respecto de diligencias “precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación solicitada por el Ministerio Público”, se tiene como una consecuencia inescindible de la nueva atribución que se entrega al introducir la reformalización de la investigación al Código Procesal Penal, y debe seguir su análoga naturaleza de ley orgánica constitucional;

36°. Que, en los numerales 23) y 25) del artículo segundo del proyecto de ley, se modifican los artículos 266 y 291, respectivamente, del Código Procesal Penal. Tanto en el ámbito de desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral como en la de juicio oral, el legislador permite a las víctimas comparecer por medios tecnológicos, atendidos “motivos calificados o de seguridad”, petición que debe formularse en un determinado plazo antes del inicio de la respectiva audiencia para la decisión judicial.

En esta parte, debe asentarse lo razonado en la STC Rol N° 12.300, c. 25°, por cuanto, siguiendo el examen que se realizara al nuevo artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, al permitirse un funcionamiento semipresencial o por vía remota de distintas audiencias que se realizan ante los tribunales que ejercen competencia en materia penal, “el legislador innova [...], lo que abarca el ámbito orgánico constitucional que se establece en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución, al ampliarse las formas en que operará, en lo sucesivo, el servicio judicial tanto en régimen ordinario como extraordinario”, por lo que esta modificación estimamos, incide directamente las señaladas leyes orgánicas constitucionales;

37°. Que, junto a lo anterior, el numeral 24) del artículo segundo en examen, al introducir un nuevo inciso tercero al artículo 275 del Código Procesal Penal, amplía las atribuciones de los tribunales de competencia penal, permitiéndoles proponer convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia de preparación de juicio oral, no fueren objeto de controversia, dejando constancia en el respectivo auto de apertura.

Corresponde a una nueva atribución en el ejercicio de la anotada audiencia de preparación de juicio oral y que impacta en el auto de apertura que, a su vez, se inicia la correspondiente etapa de juicio oral. Por lo mismo, la modificación incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución;

38°. Que, el nuevo inciso quinto que se incorpora al artículo 407 del Código Procesal Penal por medio del numeral 31) del artículo segundo del proyecto en examen, modifica la sistemática en que opera el procedimiento abreviado. De acuerdo con la norma en análisis, la aceptación expresa del imputado de los hechos y antecedentes de la investigación en que fundare dicho procedimiento, permitirá al fiscal o querellante, según corresponda, solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.

En este sentido, la norma en enmarca en la modificación introducida al artículo 11 N° 9 del Código Penal, así como a su artículo 449, por lo que impacta en las atribuciones de los tribunales que, en la función judicial que se les entrega en el artículo 76 de la Constitución, deben resolver las causas criminales, teniendo como marcos de referencia en abstracto la respectiva penalidad asignada por el legislador al delito, y, en concreto, las circunstancias que influyen en la asignación de un específico quantum, como sucede con el nuevo inciso quinto del artículo 407 del Código Procesal penal, al posibilitar la rebaja en un grado al mínimo de los señalados por la ley.

Con ello, incide en las atribuciones del Ministerio Público, al entregarse esta posibilidad de requerir una pena inferior a la prevista en la ley atendido un reconocimiento de este tipo por el imputado, como de los tribunales que, de ser el caso, y en su ámbito competencial, pueden decretarla;

39°. Que, el nuevo inciso quinto que se agrega al artículo 469 del Código Procesal Penal en el numeral 34) del artículo segundo del proyecto de ley, innova en el ámbito de regulación del destino de especies decomisadas. Establece que, respecto de los delitos contenidos en los artículos 292, 293, 294 y 295 del Código Penal, el tribunal debe destinar, a solicitud del Ministerio Público, “los instrumentos tecnológicos decomisados, [...], a los organismos policiales que correspondan”.

Oficio del Tribunal Constitucional

Siguiendo el voto disidente en el examen efectuado en la STC Rol N° 14.455, de 1 de agosto de 2023, en las modificaciones introducidas al artículo 468 bis del Código Procesal Penal, la norma en análisis incide en las atribuciones de los tribunales junto aquellas previstas por la ley orgánica constitucional al Ministerio Público, por cuanto se contempla un destino para las especies que son objeto de comiso, materias que corresponden a las decisiones de ejecución de las sentencias y, por tanto, en la esfera jurisdiccional a partir de lo resuelto en el marco de una acusación o imputación penal;

40°. Que, en fin, la modificación introducida al artículo 6° de la Ley N° 19.970, que Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, añadiendo un nuevo inciso segundo, por el cual, en los casos de personas en “situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito [el tribunal puede] disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema”, incide en las atribuciones del persecutor penal público, al estar dotado de esta posibilidad para pedir la referida incorporación, como del tribunal que, de estimarlo, puede autorizarlas.

Con ello se amplían las atribuciones del Juzgado de Garantía ya previstas en el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, a efectos de autorizar esta incorporación, posibilidad que el sistema legal vigente no consideraba para, indistintamente, permitirlo ante imputaciones por crimen o simple delito. De esta forma, es abarca la esfera de competencia prevista en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución;

41°. Que, por su parte, la derogación realizada por el artículo tercero del proyecto de ley a los artículos 4° de la Ley N° 18.314; 9° de la Ley N° 21.459; y 64 de la Ley N° 21.595, debe seguir la calificación orgánica constitucional por mandato expreso de lo previsto en el artículo 66 inciso segundo de la Constitución, al tratarse de una pérdida de vigencia que el legislador dispone de normativa legal que, al ser examinada, fue estimada bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional. Por ello, siguiendo lo recientemente razonado en la STC Rol N° 15.015, c. 13°, y asentado lo antes fallado, entre otras, en la STC Rol N° 9939, c. 22°, “la supresión de una competencia producto de un acto derogatorio, como sucede con la disposición analizada, debe seguir necesariamente igual criterio”, el que debe reafirmarse en esta oportunidad a propósito de la pérdida de vigencia de las disposiciones anotadas.

5. Corolario de la decisión

42°. Que, las modificaciones introducidas por el proyecto de ley contenido en el Boletín N° 15.661-07, en actual examen preventivo de constitucionalidad, de acuerdo con su idea matriz, innovan en diversos aspectos de las atribuciones y en la organización del Ministerio Público y en los tribunales llamados a ejercer la función judicial en materia penal. Por ello, al incidir en diversos aspectos en la estructura sistémica del proceso penal, es que no resulta posible escindir la reserva competencial entregada en los artículos 76 inciso primero y 83 inciso primero de aquello entregado por la propia Constitución al legislador orgánico constitucional.

Los Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, estimaron la inconstitucionalidad del artículo segundo, N° 17), del proyecto de ley, en el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies que se incorpora al Código Procesal Penal, atendidas las siguientes razones:

1°. Que, de acuerdo con el oficio remitido del H. Senado, el artículo segundo del proyecto de ley, en el numeral 17) se incorpora un nuevo Párrafo 4° Bis al Código Procesal Penal, denominado “De la cooperación eficaz con la investigación”, el que contiene los nuevos artículos 228 bis a 228 septies.

Entre las normas con que se innova en la legislación procesal, el nuevo artículo 228 quinquies, en su inciso primero, establece la “[c]ooperación eficaz calificada con el condenado”, regulándola en los siguientes términos: “[s]i se tratare de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercero, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo”;

2°. Que, estimada dicha norma como incidente en la reserva competencial de la ley orgánica constitucional prevista en los artículos 77 inciso primero y 84 de la Constitución, al abarcar tanto en “atribuciones” de los tribunales como del Ministerio Público, es necesario examinar su conformidad con las normas y principios de la Constitución de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, con relación a los artículos 48 y 49 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

Oficio del Tribunal Constitucional

3°. Que, en mérito de este examen que dispone la Constitución y la ley orgánica constitucional, el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies del Código Procesal Penal, vulnera el artículo 76 de la Constitución, al transgredir la función judicial “de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado” y que “pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Unido a ello, a la segunda parte, al establecer que “[n]i el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Estimamos que la norma en examen, al posibilitar la modificación de una sentencia firme con la finalidad de que, encontrándose en cumplimiento la pena decretada por el tribunal competente, sea obtenida su disminución, incide en términos no permitidos por la Constitución en la atribución de “hacer ejecutar lo juzgado” y resulta contraria a la prohibición constitucional, conforme a la cual el Presidente de la República ni el Congreso Nacional, es decir, tampoco el legislador, puede “hacer revivir procesos fenecidos”, aun cuando busque incentivar un específico mecanismo de colaboración en la investigación de hechos constitutivos de un nuevo delito;

4°. Que, de acuerdo con lo razonado en la STC Rol N° 205, c. 8°, el artículo 76 de la Constitución contiene un poder-deber que permite al Estado, a través de la función judicial, garantizar la vigencia efectiva del derecho y, a las partes afectadas por un conflicto, su solución uniforme y ajustada a la ley. Por ello, el juzgamiento es un elemento consustancial a la noción de jurisdicción (STC Rol N° 513, c. 12).

En el marco de esta función, las necesidades de certeza y seguridad jurídica son inherentes a la resolución de conflictos por medio del proceso, lo que implica que en algún momento el mismo debe concluir, hecho en lo que se basa la preclusión de la impugnabilidad de las sentencias, las que, por esto, se encuentran dotadas de cosa juzgada. En tal mérito, el artículo 76 de la Constitución prohíbe “hacer revivir procesos fenecidos”, por lo que el ejercicio de la función judicial reconoce expresamente la fundamental premisa de la necesidad del fin del proceso como forma de solución real y definitiva de los conflictos (STC Rol N° 822, cc. 22°-23°).

Por ello, el Tribunal sostuvo en causa Rol N° 15, cc. 8°-10°, que el legislador, sin tener facultad de ejercer la función jurisdiccional, puede dictar leyes dirigidas a ampliar atribuciones y facultades a las partes de un proceso y al órgano competente de resolverlo, incluso cuando éste se encuentre pendiente, ya que no implica abocarse a ese conflicto. De lo señalado se deriva, siguiendo lo resuelto en STC Rol N° 6850, c. 18°, que “este reconocimiento constitucional recoge los momentos de la jurisdicción, esenciales para cumplir con el rol de poder-deber que ejercen los tribunales para resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se suscitan en el territorio de la República. Es la potestad jurisdiccional la que permite a los tribunales tanto conocer como juzgar y compeler al cumplimiento forzoso de lo resuelto, excluyendo, en el ámbito de la resolución de los conflictos sometidos a su poder, cualquier injerencia de autoridad alguna, nacional o internacional. Por ello, la jurisdicción no es sino atributo y ejercicio de la soberanía; sólo puede ser ejercida por las autoridades llamadas a tal efecto por la Constitución y es indelegable (STC Rol 472). Y está radicada sólo en los Tribunales de Justicia. No únicamente en el Poder Judicial, sino que en todos los Tribunales llamados a ejercer jurisdicción”.

Atendido lo señalado, razonó la anotada STC Rol N° 6850, c. 21°, al pronunciarse una resolución judicial como lo es una sentencia condenatoria firme, éste corresponde a un “acto emanado de un Tribunal de la República ejerciendo jurisdicción en el ámbito de la competencia y que, desde el mandato de los incisos tercero y cuarto del artículo 76 de la Constitución, debe ser cumplida, no pudiendo ser revisados sus fundamentos, mérito, conveniencia ni oportunidad, sea que se haga desconociéndola directamente o por la vía de revisar la interpretación alguna, so pena de exceder la competencia otorgada por la misma Carta Fundamental, puede revisar lo decidido por los Tribunales de Justicia con efecto de cosa juzgada y menor hacer renacer el proceso que generó la anotada resolución”;

5°. Que, por lo que se viene señalando, y al examinar la norma contenida en el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies que se introduce al Código Procesal Penal, no es admisible al tenor del artículo 76 de la Constitución que una eventual cooperación altere el esquema general de determinación de la pena en abstracto basado en el bien jurídico protegido, intensidad del daño y nivel de participación de la persona que, en su oportunidad, enfrentó una imputación penal. Y menos que, en concreto, por esa vía, se termine modificando lo resuelto por el Tribunal competente con efecto de cosa juzgada ni aunque lo haga otro tribunal, pero en proceso distinto, que puede terminar modificando, incluso, la sentencia impuesta por uno de superior jerarquía.

Además, la determinación de la pena en concreto que consideró el sentenciador en base a la culpabilidad,

Oficio del Tribunal Constitucional

intención y la reacción esperada de la comunidad por el castigo son parte del esquema de resolución con que el juez estableció, en su oportunidad, la sanción que estimó procedente en derecho ante un determinado delito, de lo que puede seguirse, además, que, en relación a los intervinientes en aquella oportunidad, se termine lesionando también el derecho a un racional y justo procedimiento.

En contrario, y al tenor de dispuesto en la nueva norma que se introduce al Código Procesal Penal, supeditar el castigo en sus dimensiones en abstracto y concreto, a posteriores comportamientos deslegítima al sistema penal y, en específico, la decisión judicial que ya fue adoptada, pudiendo perder la comunidad la confianza en su eficacia con relación a la garantía de seguridad jurídica. Ello, además, pudiendo impactar en resultados no buscados en finalidades constitucionales del sistema penal, como el bien común, de acuerdo con sus artículos 1° y 154, en que podría ser factible lesionar al bien jurídico y luego de una sentencia firme, colaborando, obtener sanciones que conmocionarían a la comunidad y a las víctimas. Hay expectativas que se verían frustradas que son valiosas en un sistema constitucional y democrático.

Frente a hechos graves como aquellos que constituyen delitos se espera una reacción tanto en abstracto por el legislador, como en concreto en la determinación judicial de la respectiva sanción, que, salvando la dignidad y culpabilidad, sea lo suficientemente enérgica para mantener los valores protegidos en el sistema penal desde las exigencias constitucionales;

6°. Que, atendido lo antes razonado, la seriedad del sistema y la expectativa puesta en él de que frente a determinados hechos ilícitos que generen daños se impondrán sanciones que, cumplidas, sean eficaces, se corresponde con la esencia de la función judicial en sus respectivos ámbitos y fases y garantiza la seguridad jurídica en la expectativa de operatividad del sistema penal, tanto en la conminación penal prevista por el legislador como en la sanción concreta que adopte el juez, todo lo cual no puede menos que considerarse Bases esenciales de nuestra Constitución, conforme a sus artículos 1° incisos cuarto y quinto, 4°, 5° inciso segundo, 6°, 7°, 19 numerales 3° y 26° y 76.

Las Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, CATALINA LAGOS TSCHORNE y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, estuvieron por declarar bajo el ámbito de la ley simple el nuevo inciso tercero que se incorpora al artículo 222 del Código Procesal Penal, por medio del numeral 10); el literal a), del inciso primero del nuevo artículo 228 ter, el inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter y el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, contenidos en el N° 17) del artículo segundo, del proyecto de ley, en virtud de las consideraciones siguientes:

1°. El numeral 10) del artículo segundo modifica el Código Procesal Penal a efectos de incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 222, pasando el actual inciso a ser inciso cuarto y así sucesivamente. Con ello establece que el Juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, puede autorizar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación bajo determinados supuestos. Lo anotado, en cuanto tal diligencia, bajo el texto vigente del Código Procesal Penal sólo posibilita afectación al imputado o a personas respecto de las cuales existieren fundadas sospechas participación en la preparación o comisión, de crímenes, esta formulación en cuestión amplía las hipótesis en las cuales puede autorizarse tal diligencia, para permitir que el juez de garantía autorice interceptaciones telefónicas respecto de la víctima;

2°. Estas ministras disientimos de la mayoría que calificó como normativa orgánica constitucional el artículo referido en razón de lo dispuesto en los artículos 77 y 84 de la Constitución, porque involucra una forma de realización de diligencias investigativas en un supuesto no contemplado bajo la legislación actual. Al contrario, la disposición en examen no contempla una modificación en las atribuciones de Ministerio Público ni tampoco para los tribunales de justicia en términos que abarque los contenidos competenciales de ley orgánica constitucional. Lo establecido por el legislador se inscribe en el marco de prerrogativas ya existentes y bajo el esquema de control judicial fijado en la Constitución y el Código Procesal Penal, incorporando únicamente un supuesto de hecho para el ejercicio de tales facultades.

Tal como se ha desarrollado en la presente sentencia a propósito de los criterios orientativos sobre la determinación de la naturaleza de los preceptos objeto de consulta, ha de considerarse que, además de los aspectos específicos entregados a la regulación del legislador orgánico constitucional mencionados en los artículos 77 y 84 de la Carta Fundamental -cuyo no es el caso- sólo las alteraciones en la organización y competencia tanto de los tribunales de justicia como de los fiscales del Ministerio Público, a que aluden dichas disposiciones constitucionales, constituyen normativa orgánica constitucional. Todo aquello que no abarque dicha esfera de regulación es consecuentemente materia de ley simple, teniendo en consideración que el Constituyente ha fijado

Oficio del Tribunal Constitucional

como aspecto propio de legislación común aquellos preceptos que sean objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal penal u otra en su artículo 63, N° 3°;

3°. A efectos de lo anterior debe considerarse que, por una parte, lo abarcado por la preceptiva no constituye realmente una alteración en materia de organización y atribuciones de los tribunales, sino que reconoce el esquema clásico de supervisión judicial al cual se encuentra sujeto el persecutor público conforme al artículo 83 inciso tercero de la Constitución. Como ha asentado reiteradamente esta Magistratura, el cumplimiento de este rol está siempre sujeto a la constitucionalidad y legalidad, así como al necesario control jurisdiccional (STC Rol N° 2.680, c. 19° y causa Rol N° 6.735, c. 20°), reproduciendo la norma este esquema;

4°. Adicionalmente, con relación al contenido abarcado por el artículo segundo N° 10 del proyecto de ley únicamente puede sostenerse existente una innovación para el supuesto de hecho que posibilita la realización de una diligencia intrusiva. Aquel sería el elemento fundante de la decisión de mayoría, en cuanto es interpretado como generador de una nueva atribución para el Ministerio Público y así también, consecuencialmente, para el tribunal penal competente. No obstante, las prerrogativas para la realización de diligencias intrusivas de interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación se encuentran ya reconocidas en el Código Procesal Penal, respecto de las cuales necesariamente se requiere autorización judicial ante la afectación de garantías fundamentales. No se trata así, entonces, de una normativa que altere competencia o atribuciones, sino que exclusivamente la forma operativa de una diligencia intrusiva existente, cuestión que es de ley simple, en cuanto corresponde al legislador común establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos (artículo 19 N° 3 inc. sexto), a través de leyes procesales que regulan un sistema de enjuiciamiento (artículo 77 inciso final), las que son objeto de codificación en este caso procesal (artículo 63 N° 3);

5°. Tampoco puede considerar que tal norma contemple una innovación respecto a prerrogativas del Ministerio Público. Como se ha resuelto en la ya citada STC Rol N° 3081-16, c. 9°, únicamente la entrega por el legislador de nuevas atribuciones al Ministerio Público incide en su faz competencial, al tenor del artículo 84 constitucional. Cualquier otra modificación legal que incida en la operatividad del persecutor público, prevista ya en la normativa procedimental punitiva no alcanza al legislador orgánico constitucional, criterio que fue por lo demás reiterado en STC Rol N° 13.680-22, c. 9°. La norma en examen consiste precisamente en ello, en cuanto las atribuciones para solicitar medidas intrusivas se encuentran contempladas en la normativa procedimental que viene a modificar el artículo en examen.

6°. Por su parte, el literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter resulta consecuencia de la modificación que el proyecto efectúa al artículo 11 numeral 9 del Código Penal, en cuanto sustituye el texto de dicha circunstancia atenuante de responsabilidad penal por el siguiente: “9° Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley”, por cuanto en este último caso, habiendo un acuerdo entre el fiscal y el cooperador, la regla consultada permite al fiscal disponer el otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho, debiendo el juez reconocer tal acuerdo salvo que éste no sea procedente según lo que señala el inciso segundo del artículo 228 bis. El artículo 259 letra c) del Código Procesal Penal ya entrega al Ministerio Público la atribución de solicitar circunstancias modificatorias de la responsabilidad (antecedente disidencia en la STC Rol N° 13.185, ministros Pica, Yáñez, Silva, Marzi), sin que ello constituya una innovación competencial, sino que simplemente especifica el ejercicio de una atribución común, de carácter procedimental contenida en el artículo 259 letra c).

7°. En el análisis al inciso segundo del artículo 228 quáter, contenido en el artículo segundo, N° 17), del proyecto de ley, con relación al rol del fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, en la cooperación eficaz calificada que sólo puede estar establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, y que le permite acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja hasta en tres grados de la pena, cabe tener presente que es el tribunal quien puede acordarla o rechazarla, según lo que dispone el artículo 228 bis inciso cuarto del Código Procesal Penal. Se trata de un efecto de una modalidad de cooperación que ya existe y que conduce a poder rebajar la pena, en relación a una cuestión meramente procedimental y no competencial.

8°. Unido a lo anterior, el inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies contempla una modalidad de cooperación que ya existe, no hay cambio en competencias del Ministerio Público en relación con la forma en la forma de proceder para solicitar beneficios en favor del cooperador (en este caso revisar la condena por parte del juez para poder rebajarla), lo cual es de carácter meramente procedimental e incide en el ámbito de competencia del legislador común.

Oficio del Tribunal Constitucional

La inconstitucionalidad del artículo segundo, N° 10, del proyecto de ley, que intercala un nuevo inciso tercero en el artículo 222 del Código Procesal Penal, ha sido declarada con el voto en contra de las Ministras señoras MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, CATALINA LAGOS TSCHORNE y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, quienes estuvieron por declarar su constitucionalidad conforme a las siguientes consideraciones:

I. La norma es constitucional

1°. La norma objeto de examen, nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal, es constitucional, pues establece los casos y formas en que procede la autorización judicial de la interceptación de las comunicaciones de la víctima en el marco de la investigación de una asociación delictiva o criminal. La norma persigue un fin legítimo y necesario de acuerdo con la complejidad criminológica en que se enmarcan los hechos, garantiza la protección de la víctima y el debido control de las actuaciones del Ministerio Público. Se trata de una facultad que la Constitución Política permite según el tenor literal de los artículos 19 N°5 y 83 de la Carta Fundamental, y es además acorde con las disposiciones del artículo 1°, 19 N°3 y N°4, tal como se pasará a exponer.

I.1. Contenido de la norma

2°. El artículo segundo, numeral 10 del Proyecto de Ley, correspondiente al Boletín N°15.661-07, propone intercalar en el actual artículo 222 del Código Procesal Penal, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“De igual manera, si se tratare de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”.

El análisis de la constitucionalidad de la norma consultada exige una interpretación sistemática, integrándola dentro de su unidad contextual, por lo que se debe tener presente que ésta se introduce en el ámbito de aplicación de la interceptación de comunicaciones vigente en nuestro país, regulada en el artículo 222 del Código Procesal Penal, conforme al cual el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, puede ordenar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, cuando ella fuera imprescindible para la investigación y existieran sospechas fundadas de que una persona ha cometido, participado o preparado su participación en un hecho punible que la ley le asigna pena de crimen (inciso primero), la cual puede afectar a imputados, sospechosos, facilitadores de la comunicación (inciso segundo) y, excepcionalmente, al abogado eventualmente responsable de los hechos investigados (inciso tercero). El contenido de dicha orden y el plazo de la duración de la interceptación se encuentran claramente establecidos en el inciso cuarto y del artículo 222 del Código Procesal Penal, respectivamente; así también las obligaciones para las empresas de telecomunicaciones que llevan a cabo la interceptación (inciso sexto). Todos incisos actualmente vigentes en nuestro ordenamiento.

El nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal amplía el ámbito de aplicación actual de la interceptación de comunicaciones, mediante autorización judicial, incluyendo como destinatario a la víctima. A ello se adicionan nuevos requisitos de procedencia de esta medida intrusiva, a saber: (i) deben existir sospechas fundadas, ii) tales sospechas deben basarse en hechos determinados; (iii) la información debe ser relevante para la investigación de los delitos de asociación delictiva y asociación criminal; (iv) la medida debe ser imprescindible para la investigación de dichos delitos; y (v) para que el juez autorice la medida, el fiscal debe informar al juez las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima.

Disposiciones con similar contenido se aprecian en el derecho comparado, a modo ejemplar, se puede mencionar la normativa procesal de España, especialmente, el artículo 588 ter b.2, que dispone “También podrán intervenir los terminales o medios de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad” regulado en el Título VIII “De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución” del Código Procesal Penal español. Así también, el artículo 13 A del Código de Proceso Penal de Brasil establece la posibilidad de que en los crímenes previstos expresamente en la norma “el miembro del Ministerio Público o el delegado de policía podrá solicitar a cualquier órgano del poder público o de empresas de iniciativa privada, datos e informaciones registradas de la víctima o del sospechoso” [traducción propia].

Oficio del Tribunal Constitucional

I.2 La Constitución Política de la República permite la interceptación telefónica

3° De acuerdo con el numeral 5 del artículo 19 de la Constitución, ella asegura a todas las personas:

“La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas que determine la ley”.

La interceptación a que se refiere el artículo antedicho puede recaer sobre la víctima de un delito. Esto se desprende claramente del texto del artículo 83 de la Constitución, en particular el tercer inciso, el cual indica:

“El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben requerirán de aprobación judicial previa...”. Esto pues, la categoría de terceros es amplia, dentro de los cuales se puede encontrar la víctima.

I.3. Los derechos fundamentales admiten limitaciones. Restricción al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas

4°. El artículo 19 N°5 de la Constitución consagra como derecho fundamental la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, el cual “configura una esfera de no intervención estatal que prohíbe la interferencia de terceros en el espacio en que las personas ejercen su vida privada” (Gonzalo García y Pablo Contreras, Diccionario Constitucional Chileno, Cuadernos del Tribunal Constitucional N°55 (Santiago de Chile: Tribunal Constitucional, 2014), p. 572). Este derecho se vincula con el artículo 19 N°4 de la Constitución, sobre el derecho al respeto y protección de la honra y el derecho a la vida privada de las personas, ambos derechos de carácter personalísimo y recayendo la vida privada en la intimidad, que, en el numeral 5 del artículo 19, se vincula con un ámbito específico de ella referido a las comunicaciones y al hogar.

Particularmente, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones dice relación con que “la privacidad es un bien jurídico que alcanza al individuo en todas sus manifestaciones, protegiéndolo de exposiciones o intromisiones que terceros puedan o quieran efectuar respecto a toda clase de relaciones que sostenga. Alcanza, por tanto, la privacidad a la inviolabilidad de la correspondencia, y en general, de toda forma de comunicación privada” (Eugenio Evans Espiñeira, “La privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia como límites al ejercicio de las potestades jurisdiccionales,” Revista Chilena de Derecho vol. 32, no. 3 (2005), p. 572).

5°. El derecho garantizado en el artículo 19 N°5 puede estar sujeto a restricciones, así, el tenor literal de la norma constitucional es claro al señalar: “El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”; es decir, establece una reserva legal que habilita al legislador a regular las circunstancias específicas en las que se pueden allanar el hogar e interceptar las comunicaciones.

Esta reserva legal “constituye un límite a la facultad de afectar derechos fundamentales y, en esa medida, es una garantía para los derechos, [pues] se trata de evitar una actuación caso a caso, o una regulación que escape de las exigencias de abstracción y generalidad que subyace a una concepción material de ley” (Eduardo Aldunate Lizana, Derechos Fundamentales (Santiago de Chile: Legal Publishing Chile, 2008), p. 257).

En nuestro ordenamiento jurídico, existen diversas normas que permiten interceptar, abrir o registrar las comunicaciones telefónicas e informáticas en el marco de investigaciones penales, además del artículo 222 del Código Procesal Penal anteriormente mencionado. Así se pueden citar: el artículo 14 de la Ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad; el artículo 24 de la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; el artículo 369 ter del Código Penal, en materia de delitos de pornografía infantil, prostitución infantil, obtención de servicios sexuales de mayores de 14 pero menores de 18 años de edad; y el artículo 411 octies del mismo Código, respecto a delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; y, en particular, los artículos 23 y 24 de la Ley N°19.974, sobre sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional e Inteligencia.

6°. El artículo 19 N°5 de la Constitución exige a la ley establecer los casos y las formas en que procedería dicha interceptación de las comunicaciones. Esta Magistratura ha aclarado que “en esta expresión se contienen las garantías que la Constitución establece para que pueda levantarse la inviolabilidad. En primer lugar, tiene que

Oficio del Tribunal Constitucional

haber una autorización legal. Esta norma es la única que permite la accesibilidad de las comunicaciones privadas. El propósito de esta exigencia es hacer previsible para los eventuales afectados una apertura de dichas comunicaciones. En segundo lugar, la ley debe definir “los casos” en que la autorización es posible. Eso implica que la ley debe establecer o listar situaciones y que la autoridad que dispone la autorización debe encuadrarse en estas causales. Por lo mismo, toda resolución que levante total o parcialmente la inviolabilidad requiere ser motivada. Es decir, debe establecer las razones que llevan a hacerlo y cómo éstas se ajustan a dichas causales o situaciones. En tercer lugar, es necesario que la ley defina “las formas” en que la autorización se puede dar. Esta expresión apunta, de un lado, a que la ley debe señalar el procedimiento que debe seguirse; del otro, las formalidades que debe adoptar la autorización. Finalmente, los casos y las formas deben estar “determinados”. Es decir, deben estar establecidos o fijados de modo preciso, no genéricamente” (STC Rol 2153-11 c. 38°).

7°. En relación con lo anterior, el inciso tercero nuevo del artículo 222 del Código Procesal Penal en examen posibilita la realización de una diligencia investigativa intrusiva ya contemplada en el Código Procesal Penal, innovando respecto del sujeto sobre el cual puede recaer la práctica de esa determinada técnica especial de investigación. Ello pues abarca supuestos para permitir, por medio de autorización judicial, la interceptación de las comunicaciones de las víctimas de un delito. En ese contexto, la reserva legal establecida por el constituyente tiene como objetivo asegurar la previsibilidad de la aplicación de la norma para las víctimas en el marco de la investigación penal de asociaciones delictivas o criminales. Además, la norma establece los requisitos de procedencia de dicha diligencia de investigación basada en parámetros objetivos y precisos. En específico:

(a) La interceptación se enmarca dentro de una investigación sobre hechos que fundadamente presuman la existencia de una asociación delictiva o criminal, ello conforme al artículo 292, inciso tercero, y al artículo 293, inciso tercero, ambos del Código Penal, que describen, respectivamente, cada una de ellos esos tipos penales de la siguiente manera: “[s]e entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos.”, y “[s]e entenderá por asociación criminal toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.”. Por lo tanto, la norma no se refiere a cualquier delito, sino a aquellos a los que nuestro Código Penal reconoce el carácter asociativo. Cuestión que fue dilucidada en el marco de la tramitación legislativa de la norma, en la cual el Senador Araya “dejó constancia para la historia de la ley que ese es el sentido en que debe entenderse la norma: se dirige a la asociación delictiva criminal que está definida en nuestro Código Penal.” (Informe de la Comisión Mixta, Boletín N°15.661- 07, p. 46)

(b) La necesidad de la interceptación se basa en la existencia de fundadas sospechas, apoyadas en hechos determinados, de que, con ella, se pudiese aportar información relevante sobre la investigación de los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, previstos y sancionados en los artículos 292 y 293 del Código Penal, antecedentes que el Ministerio Público deberá presentar ante el juez al momento de solicitar la autorización.

(c) La finalidad de la interceptación de los medios de comunicación de la víctima es obtener información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes. Esto se condice con el mandato constitucional al Ministerio Público contemplado en el artículo 83 de la Constitución, conforme al cual “dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”, debiendo adecuar sus actos a un criterio objetivo y velar por la correcta aplicación de la ley, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

(d) La medida debe ser imprescindible para la investigación de los delitos de asociación delictiva o criminal. “Esto es lo que la doctrina denomina principio de intervención mínima o de subsidiariedad, derivaciones del principio de prohibición de exceso, que imponen rechazar las medidas cuyo fin pueda ser alcanzado por otras menos gravosas” (María Inés Horvitz y Julián López, Derecho Procesal Penal, Tomo I (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2002), p. 529.)

(e) La norma exige un control judicial sobre la medida intrusiva, pues expresamente señala que requiere autorización judicial. Lo anterior, se vincula con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución, el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el artículo 9 del Código Procesal Penal, conforme a los cuales se requiere de autorización judicial previa para llevar a cabo diligencias de investigación que pudieren afectar el ejercicio de los derechos que la Constitución asegura.

De esta forma, la autorización judicial previa de la interceptación de las comunicaciones de la víctima, principio básico del sistema procesal penal, actúa como un mecanismo de control de las actuaciones del Ministerio Público,

Oficio del Tribunal Constitucional

a fin de que se realicen dentro de los límites legales y pleno respeto los derechos de las personas involucradas; y, además, implica el deber del juez de motivar sus resoluciones, explicando las razones jurídicas y fácticas que fundamentan su decisión, ello conforme al principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales contemplado en el artículo 76 de la Constitución.

(f) La norma exige tomar medidas de protección respecto de la víctima. En aras a otorgar la autorización, el juez deberá examinar las medidas que el Ministerio Público adoptó o adoptará respecto de la víctima cuyas comunicaciones serán interceptadas, con el objeto de brindarles protección. Ello en directa relación con la competencia asignada constitucionalmente al órgano persecutor penal de adoptar medidas para proteger a las víctimas, contemplado en el artículo 83, inciso primero, de la Constitución, y a las obligaciones legales correlativas, establecidas en los artículos 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y en los artículos 6° y 78 del Código Procesal Penal.

8°. Sumado a lo anterior, este Tribunal ha indicado que “el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor; cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita: bajo premisas estrictas; con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas, hechos” (STC Rol 2246-12, c.57°).

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática”, agregando que, “[e]n cuanto a la interceptación telefónica, teniendo en cuenta que puede representar una seria interferencia en la vida privada, dicha medida debe estar fundada en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos” (Corte IDH, Caso Escher y Otros vs. Brasil, párrafo 116 y 131, respectivamente).

9°. En atención con los estándares señalados, la interceptación de las comunicaciones de la víctima de delitos de asociación ilícita o criminal se ajusta a los criterios de excepcionalidad, necesidad, legalidad y control exigidos por la jurisprudencia ya mencionados. A saber:

(a) Finalidad de la norma: La moción parlamentaria que dio inicio a la tramitación del Proyecto de Ley en análisis, Boletín N° 15.661-07, no contemplaba la disposición contenida en el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal. La incorporación de la norma remitida a esta Magistratura para su examen de constitucionalidad fue resultado de un acuerdo en la Comisión Mixta, producto de las diferencias entre la Cámara de Diputados y Senado. No obstante, el propósito de la disposición comparte la idea matriz de la moción parlamentaria, así como también uno de sus objetivos, cual es “realizar otras modificaciones puntuales para perfeccionar el Código Procesal Penal y permitir una eficaz investigación y juzgamiento de los delitos” (Moción parlamentaria de los senadores Kast, Cruz-Coke, Ossandón, Ebensperger y Rincón, Boletín N°15.661-07, p. 7).

Dicho objetivo se condice con el deber del Estado de dar protección a la población, establecido en el artículo 1° de la Constitución, el cual “conlleva un sistema de seguridad humana, en ciudades y campos, que permita prevenir, controlar, pesquisar y sancionar la delincuencia” (José Luis Cea, Derecho Constitucional Chileno. Derechos, Deberes y Garantías, tomo II (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004), p. 193). Así también con el deber del Ministerio Público de dirigir “en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”, contemplado en el artículo 83 de la Constitución.

(b) Necesidad de la medida: La necesidad de la medida contenida en el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal puede ser analizada desde dos perspectivas:

(i) Desde una perspectiva extrínseca, la interceptación de las comunicaciones privadas de la víctima en el marco de las investigaciones de delitos de asociación ilícita o criminal resulta necesaria debido a la naturaleza de estos delitos, pues al tener por objeto la comisión de múltiples ilícitos a través de una organización asociativa estable y permanente en el tiempo, dicha medida puede ser crucial para dismantelar la estructura, obtener pruebas y comprender el alcance y la jerarquía de la organización delictiva o criminal.

De esta forma, siguiendo lo señalado por la Corte Suprema, “[f]luye de la interpretación sistemática y coherente del artículo 292 en relación al 293 y ss., que cuando el Código Penal alude a la “asociación” se está refiriendo no a una reunión circunstancial de personas que cometen conjuntamente un hecho que reviste carácter de delito, sino a una sociedad de carácter permanente en el tiempo. Así se desprende de la misma norma contemplada en el artículo 292, que habla de “organizarse”, y de la norma del artículo 293, que alude a “los jefes” o “Los que hubieren ejercido mando” en dicha asociación, con lo cual se está refiriendo a una sociedad efectivamente “organizada” y jerarquizada, en la que están claramente distribuidas las distintas esferas de poder y decisión. Que el carácter trascendente en el tiempo de las asociaciones ilícitas se desprende igualmente del mismo sentido del texto del artículo 293 ya citado, el cual alude a asociaciones que han tenido por objeto la perpetración de “crímenes” o “simples delitos”, lo que importa permanencia en el tiempo, ya que desde el momento de su formación la asociación ilícita ha tenido por objeto la comisión de múltiples hechos delictivos, es decir, ha habido un objeto ilícito múltiple ab initio, lo que permite atribuirle un carácter necesariamente permanente a la agrupación y lo que en definitiva justifica la elevada pena que el legislador ha contemplado para este delito.” (Corte Suprema, Rol N° 3437-2003, en Jean Pierre Matus Acuña, Código Penal Sistematizado con Jurisprudencia (Santiago: Legal Publishing, 2017))

(ii) Desde una perspectiva intrínseca, el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal establece como uno de los requisitos de procedencia de la medida que “la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación”, es decir, la diligencia que recae sobre la víctima debe ser indispensable para la investigación de los delitos de asociación delictiva o criminal. Como se señaló, esto constituye una expresión del principio de intervención mínima del derecho penal, el cual, en tanto principio limitador del ius puniendi estatal, obliga al juez a desestimar la autorización de la interceptación de las comunicaciones de la víctima, toda vez que se pueda obtener resultado similar a través de otro tipo de diligencia investigativa.

(c) Densidad normativa: Para evaluar la constitucionalidad de la norma en cuestión, es necesario realizar un análisis que considere su efecto dentro del sistema procesal penal, por lo que, habiéndose examinado los requisitos específicos de procedencia de la interceptación de las comunicaciones de la víctima introducidos en el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal, corresponde observar su alcance conforme las reglas contenidas en el mismo cuerpo normativo.

La regulación de la interceptación de las comunicaciones, de carácter general, se encuentra en los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal. “El gran mérito de esta regulación es que no sólo establece “los casos y formas” en que es procedente la intervención, como lo exige la Constitución (art. 19 N°5), sino que además reglamenta el destino de la información reservada obtenida a través de estos medios (...) Se trata de uno de los pocos casos en que el legislador se preocupó de establecer requisitos claros de procedencia de una medida intrusiva, configurando un estándar bastante exigente” (María Inés Horvitz y Julián López, Derecho Procesal Penal, Tomo I (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2002), p. 523 y 528).

Para estos efectos resulta particularmente relevante lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 222 del Código Procesal Penal, vigente, conforme al cual la orden judicial que disponga la interceptación y grabación deberá consignar: (i) las circunstancias necesarias para individualizar o determinar al afectado por la medida y, de ser posible, los datos que permitan singularizar los medios de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar, tales como números de líneas telefónicas, direcciones IP, casillas de correos, entre otros. (ii) la autoridad o funcionario policial que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación, (iii) la forma de la interceptación, su alcance y su duración.

10°. En relación con la duración de la medida intrusiva, el actual inciso quinto del artículo 222 del Código Procesal Penal, señala que la interceptación no podrá exceder de sesenta días, pudiendo ser prorrogada por el juez por períodos de hasta igual duración, debiendo examinar cada vez la concurrencia de los requisitos de procedencia de la diligencia investigativa.

A su vez, el artículo 224 del Código Procesal Penal dispone que la persona afectada por una interceptación de comunicaciones será notificada de la medida una vez que esta haya concluido, siempre que el objetivo de la investigación lo permita y no ponga en riesgo la vida o la integridad física de terceros, en aplicación de establecido en el artículo 182 del mismo código.

De modo semejante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha exigido establecer mecanismos de control claros, señalando que “el Tribunal debe convencerse de la existencia de garantías adecuadas y suficientes contra

Oficio del Tribunal Constitucional

los abusos. Esta apreciación sólo reviste un carácter relativo: depende de todas las circunstancias del caso, por ejemplo, su naturaleza, la extensión y duración de las eventuales medidas, las razones necesarias para ordenarlas, las autoridades competentes para permitir las, ejecutar y controlar, el tipo de recurso proporcionado por el derecho interno." (TEDH, Caso Klass y otros c. Alemania, párrafo 50 y 55)

Ante ello, el artículo 225 del Código Procesal Penal prohíbe el uso de la medida de interceptación de las comunicaciones como medio de prueba en el procedimiento, cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos de procedencia previstos en el artículo 222, estableciendo una exclusión legal de prueba ilícita al afectar el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°5 de la Constitución (Andrés Cruz Carrasco, Curso de Derecho Procesal Penal: Disposiciones Generales, Investigación Preliminar y Procedimiento Ordinario, Tomo I (Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2023), p. 185). A ello sumado el hecho de que "para realizar alguna de estas diligencias, el ministerio público siempre requerirá autorización judicial previa, ya que, en caso contrario, el resultado de las mismas será nulo y no podrá ser presentado al juicio oral" (Mauricio Duce y Cristián Riego, Introducción al nuevo sistema procesal penal (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2002), p 138).

Por último, cabe destacar que el artículo 222 del Código Procesal Penal es de aplicación supletoria para las medidas intrusivas especiales de investigación en casos de criminalidad organizada contenidas en el párrafo 3° bis del Código, tal como expresamente lo dispone el inciso tercero del artículo 226 A de dicho cuerpo normativo.

II. La norma se ajusta a las disposiciones constitucionales referidas a las víctimas

11°. Para efecto de verificar la compatibilidad de la disposición consultada con la Carta Fundamental ha de determinarse si aquella, en los términos específicos de su estructuración, resulta contraria a las normas que refieren a las víctimas en la Constitución. En este sentido, la pregunta pertinente para afirmar o descartar el presunto vicio constitucional dice relación con ¿bajo qué parámetros constitucionales debe ser regulada la afectación de derechos de la víctima en el proceso penal?

Los sistemas de persecución penal contemporáneos requieren modificaciones normativas a fin de matizar los viejos principios que regían las estructuras de persecución, adaptándose a las nuevas realidades criminológicas. Es por ello que la regulación de las garantías fundamentales ha ido enfrentando progresivamente nuevas formas de estructuración, tanto para el imputado como así también para la víctima. Como señala al respecto Duce, "a diferencia de las garantías individuales a favor de los imputados que forman parte del debido proceso, los derechos de las víctimas en el proceso penal se encuentran todavía en etapa de desarrollo y consolidación, tanto en las legislaciones nacionales como en el ámbito internacional" (Mauricio Duce J., "Algunas Reflexiones sobre los Derechos de las Víctimas en el Proceso Penal Chileno," en Seminario La Víctima en el Sistema de Justicia Penal: una Perspectiva Jurídica y Criminológica).

Lo anterior es particularmente relevante para aquello que ha de resolverse a propósito de la constitucionalidad de la interceptación de comunicaciones de la víctima. Es en este marco de adaptaciones del proceso penal en su necesaria fase investigativa, ha de responderse si una norma que posibilita una diligencia intrusiva mediante autorización judicial está prohibida por la Constitución para enfrentar formas de criminalidad organizada.

La respuesta a lo anterior es clara a la luz de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 83 de la Constitución al indicar "El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben requerirán de aprobación judicial previa". Norma que es reiterada en el artículo 9 del Código Procesal Penal, agregando en su inciso segundo, "[e]n consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía". Del tenor literal de la norma constitucional y de la legal citadas, se evidencia que éstas no circunscriben las diligencias de investigación exclusivamente al imputado. Así, la alusión a "terceros" se refiere a cualquier persona distinta a éste, entre las que puede encontrarse la víctima.

Por su parte, el inciso primero del artículo 83 de la Constitución establece que el Ministerio Público, junto con dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito y ejercer en su caso, la acción penal pública en la forma prescrita por la ley, le corresponderá, de igual manera "la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos". Dicha norma competencial se concreta y complementa a nivel legislativo mediante el establecimiento de obligaciones precisas para el Ministerio Público en la materia, entre ellas, las establecidas en

Oficio del Tribunal Constitucional

los artículos 6 y 78 del Código Procesal Penal, de brindar protección y apoyo a las víctimas, garantizando su participación efectiva y reducción del impacto negativo que hubieren de soportar con ocasión de su intervención en el proceso penal. Asimismo, en relación con los delitos específicos regulados por la norma en análisis, el artículo 226 V del Código Procesal Penal establece que "[e]s deber del Ministerio Público y de las policías otorgar protección a las víctimas de delitos o de amenazas emanadas de asociaciones delictivas o criminales. El fiscal podrá utilizar o solicitar, según sea el caso, la aplicación de las medidas previstas en este Párrafo, aun cuando la víctima no intervenga como testigo o informante". Este artículo destaca la importancia de la protección activa de las víctimas, independientemente de su papel en el proceso penal, asegurando su seguridad ante posibles represalias o amenazas. Asimismo, el artículo 109 ter del mismo cuerpo normativo establece el deber de prevención de la victimización secundaria, especificando que las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal, en sus etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tienen el deber de evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal.

Por lo que la interpretación armónica de los preceptos señalados permite afirmar que la solicitud de la diligencia investigativa de interceptación de las comunicaciones realizada por el Ministerio Público puede referirse a la víctima, en tanto cuente con autorización judicial previa, bajo claros y restrictivos supuestos identificados en la norma y medidas de protección específicas para la víctima, tal como ocurre en el inciso tercero nuevo del artículo 222 del Código Procesal Penal en armonía con el resto de la normativa aplicable.

III. Control y responsabilidad de las actuaciones del Ministerio Público 12°. El Ministerio Público, organismo de carácter administrativo, autónomo y jerarquizado, tiene la obligación de cumplir con el principio de objetividad, investigando, con idéntico rigor, los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, es decir, las circunstancias que funden, agraven, extingan o atenúen la responsabilidad del imputado, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. Todo ello en correspondencia con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución y artículo 3 de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en relación con el artículo 77 del Código Procesal Penal. Este principio constituye, en sí mismo, un límite a las actuaciones del Ministerio Público y, a la vez, un resguardo para los derechos de los intervinientes en el proceso penal.

Además, la autonomía de la que goza el Ministerio Público no lo exime del control sobre sus actuaciones. Así, en el marco de la investigación realizada por éste, el juez de garantía debe intervenir "[c]uando el órgano de persecución penal requiera que se realice una diligencia o medida cautelar que, según la Constitución y la ley, deba ser autorizada judicialmente. En estos casos el fiscal estará generalmente obligado a formalizar la investigación (art. 230 inciso 2° CPP). Sin embargo, y excepcionalmente, es posible solicitarlas antes de realizar tal actuación procesal e, incluso, sin previa notificación al afectado "cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se trate permita presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito" (art. 236 inciso P CPP)" (María Inés Horvitz y Julián López, Derecho Procesal Penal, Tomo I (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2002), p. 506). Todo ello según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución, el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el artículo 9 del Código Procesal Penal.

De esta forma, ante la eventualidad de que el Ministerio Público solicitare como diligencia investigativa la interceptación de las comunicaciones de la víctima, en el marco de la investigación de delitos de asociación ilícita o criminal, por regla general, el delito debe ser formalizado y, además, reiterando lo señalado anteriormente, se debe dar cumplimiento a los estrictos requisitos de procedencia de la medida intrusiva para contar con la autorización judicial respectiva, conforme al nuevo inciso tercero del Código Procesal Penal, en análisis. Por lo que, el margen de discrecionalidad del persecutor penal se ve claramente reducido de acuerdo con las reglas procedimentales señaladas.

13°. Asimismo es relevante precisar que existe para el Ministerio Público una obligación adicional de rendición de cuentas en relación con las diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada. Al respecto, el artículo 226 M del Código Procesal Penal establece que el Fiscal Nacional deberá dar cuenta, anualmente, sobre el número de medidas especiales utilizadas y sobre sus efectos, tanto a la Comisión de Seguridad Pública del Senado como a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en sesiones que tendrán el carácter de reservadas.

14°. Así también el Ministerio Público está sujeto al principio de responsabilidad, conforme al cual los fiscales son responsables civil, penal y disciplinariamente por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, 45, 46 y 48 de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Oficio del Tribunal Constitucional

Al mismo tiempo, el Ministerio Público al formar parte de la Administración del Estado debe someter su acción a la Constitución y a las leyes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículos 6 y 7 de del Texto Fundamental. Consecuentemente, el Estado es responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, conforme a lo que dispone el artículo 5° de la Ley N°19.640.

IV. La norma fue fruto de una deliberación democrática en el seno de instituciones representativas

15°. Como se señaló, la norma sometida a revisión por esta Magistratura fue introducida al Proyecto de Ley por medio de un acuerdo de la Comisión Mixta, tras las diferencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto a las indicaciones presentadas en esta materia.

En primer lugar, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, propuso: “9) Reemplazase en el inciso primero del artículo 222 la conjunción “y” que se encuentra entre las frases “al que la ley le asigna pena de crimen,” y “la investigación de tales delitos lo haga imprescindible.” por una “o”. Esta modificación significaba ampliar el ámbito de aplicación de la interceptación de las comunicaciones vigente en nuestro país, extendiéndola a prácticamente todos los ilícitos previstos en el Código Penal, pues al reemplazar la conjunción “y” por “o”, los requisitos de procedencia ya no serían copulativos, por lo que la solicitud de la diligencia de investigación se podría extender a todos los delitos en que fuera imprescindible. En consecuencia, el Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda, por lo que, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta Fundamental, se procedió a la formación de una Comisión Mixta para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.

En el seno de la discusión en la Comisión Mixta, según consta en el informe respectivo, se evidencia un acuerdo sobre la posibilidad de incluir a las víctimas en el ámbito de aplicación de la interceptación de las comunicaciones vigentes, no así a los testigos. A modo ejemplar se puede citar la intervención del Subsecretario de Justicia en la Comisión “quién concordó en incorporar a las víctimas, principalmente para hacerse cargo de aquellos casos como, por ejemplo, del secuestro, donde eventualmente puede ser relevante para la investigación interceptar el teléfono de la víctima. Sin embargo, manifestó dudas acerca de la procedencia de incluir a los testigos. Dudó de que sea algo efectivo y que no sea contraproducente para la propia investigación o para la protección de los mismos testigos.” (Informe de la Comisión Mixta, Boletín 15661-07, p. 42).

A su vez, el diputado Leiva afirmó que “le parece muy útil tener la posibilidad de interceptar comunicaciones como otro medio de prueba para esclarecimiento de delitos graves, como presupone el artículo primero del artículo 222, y siempre con la autorización de un tribunal” (Informe de la Comisión Mixta, Boletín 15661-07, p. 47). En el mismo sentido, la senadora Placencia “consideró que, en el caso de la interceptación de comunicaciones a las víctimas, debiera estar claro el riesgo de que está en peligro su vida o su integridad o también la de un tercero. Afirmó que esto daría solidez al argumento de la interceptación de sus comunicaciones”. (Informe de la Comisión Mixta, Boletín 15661-07, p. 44).

Como resultado del debate anterior, la Comisión Mixta formuló dos proposiciones para resolver esta discrepancia. Por una parte, propuso el rechazo de la modificación introducida al artículo 222 del Código Procesal Penal por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Por otra parte, propuso incorporar a dicho precepto un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: “De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible la interceptación. Para que el juez la autorice, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la interceptación.”. Este acuerdo fue adoptado por la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta.

En el Senado la proposición de la mencionada Comisión Mixta, en lo referente al inciso tercero del artículo 222, contenido en el número 10); del artículo segundo del proyecto de ley, fue aprobada con el voto favorable de 36 senadores, respecto de un total de 50 en ejercicio. Por su parte, en la Cámara de Diputados fue aprobada con el voto a favor todos diputados y diputadas presentes en la sala, es decir, 128 de un total de 154 en ejercicio.

16°. Lo anterior demuestra un amplio consenso en ambas Cámaras respecto a la regulación de la interceptación de

Oficio del Tribunal Constitucional

las comunicaciones de las víctimas en la investigación de delitos de asociación ilícita o criminal. Frente a esa actividad legislativa, se debe tener en consideración que “[c]omo consecuencia tanto del principio de separación de funciones como de la esfera de autonomía que ha de reconocerse al legislador, los órganos jurisdiccionales encargados de controlar la constitucionalidad de la ley deben respetar el principio de “deferencia razonada”, que consiste en “reconocer al órgano responsable de la producción de preceptos jurídicos la potestad de buscar de manera flexible las fórmulas normativas que, ajustadas a la Carta Fundamental, le parezcan necesarias o convenientes para la mejor consecución del bien común” [Patricio Zapata Larraín, Justicia Constitucional (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2008), p. 229].

17°. A juicio de las ministras que suscriben este voto, por los motivos expuestos precedentemente, el nuevo inciso tercero del artículo 222 del Código Procesal Penal propuesto por el proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad se encuentra ajustado a la Carta Fundamental, además de ser acorde con los estándares jurisprudenciales nacionales y de derecho internacional de los derechos humanos en la materia, sin que corresponda a esta Magistratura evaluar el mérito de la regulación ni la política criminal escogida por el legislador para enfrentar la complejidad criminológica en que se enmarcan los ilícitos a que alude el referido proyecto de ley.

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ estimó calificar bajo la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución el artículo segundo, N° 3), en que se agrega un nuevo artículo 127 bis al Código Procesal Penal, y el artículo noveno, N° 1), en que se añade un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la Ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, en tanto confieren nuevas atribuciones a los tribunales de competencia penal, tanto para decretar una orden de detención como al posibilitar la incorporación de la huella genética de determinadas personas en el registro de imputados, ampliando su esfera de competencia.

La Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE estimó que el artículo segundo, N° 1), del proyecto de ley, en el inciso primero del nuevo artículo 78 ter que se introduce al Código Procesal Penal, no incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, atendido lo razonado por la mayoría para desestimar dicha calificación a su inciso tercero.

PREVENCIÓN

La Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE previene que se ha pronunciado sobre la calificación como normas orgánicas constitucionales y sobre su conformidad con la Constitución de los preceptos no consultados del proyecto de ley remitido por la Cámara de Origen, única y exclusivamente porque fueron sometidos a la deliberación y votación por este Pleno de Ministros y Ministras.

Esta Ministra considera, en la línea de lo razonado en el voto disidente de los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo en la sentencia Rol N° 4317- 2018 (considerandos 2º a 6º) que, en virtud de la tesis de deferencia estricta al legislador, así como de la comprensión sistemática de las normas sobre control de constitucionalidad, esta Magistratura -en el marco del control contemplado en el artículo 93 número 1- ha de imponerse un autocontrol respecto de las materias sobre las cuales debe pronunciarse, correspondiéndole referirse solamente a aquellos preceptos calificados como orgánicos constitucionales por el Congreso Nacional y remitidos por éste para su conocimiento y control. En palabras de Martínez Estay “la idea de auto-restricción y de deferencia es una consecuencia clara del principio de separación de poderes. Se refiere a la actitud de respeto que deben observar entre sí los diversos órganos que ejercen potestades públicas, lo que conlleva reconocerse mutuamente las competencias que corresponden a cada uno de ellos y las limitaciones derivadas de esto.” (Martínez Estay, José Ignacio. 2014. Auto-restricción, deferencia y margen de apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo. En: Estudios constitucionales, 12:1, pp. 365-396).

Es relevante puntualizar, como se señala en el precitado voto disidente, que esta posición tiene antigua historia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y retomarla resulta especialmente relevante luego de las reformas constitucionales del año 2005. Por una parte, a propósito del deber de lealtad constitucional de todos los órganos del Estado, que se traduce en que el deber de garantizar el orden institucional de la República también le compete al Congreso Nacional y, por otra, en virtud del establecimiento, ex post al control preventivo, de mecanismos de control de constitucionalidad de la ley, tanto de efectos generales como de efectos particulares.

Al respecto, Emilio Pfeffer asimismo da cuenta que esta postura es de larga data en la historia de esta Magistratura, precisando que “en una primera época el Tribunal Constitucional resolvía invariablemente, aunque con algunas disidencias, que sólo estaba revestido de jurisdicción para pronunciarse sobre la constitucionalidad de

leyes que tengan rango de ley orgánica constitucional según la calificación efectuada por el propio Poder Legislativo. Mientras que, por modo excepcional, y únicamente cuando se suscitara una cuestión de constitucionalidad, es decir, hubiere un requerimiento en tal sentido formulado por los órganos habilitados para ello, podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de un precepto contenido en un proyecto de ley de otra naturaleza” (Pfeffer Urquiaga, Emilio. 1998. Algunos problemas que se derivan del control obligatorio de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales. En: *Ius et Praxis*, 4:1, p. 263).

En relación con este último punto, como ha señalado Domingo Lovera, la lógica de la regulación en materia de legitimación activa del ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional da cuenta de una clara tendencia a dejar entregada tal facultad a las ramas políticas. El autor enfatiza que la lógica del diseño institucional permite concluir que la regla general es la primacía de la calificación del legislador, salvo que se requiera al Tribunal Constitucional su pronunciamiento. Por lo mismo, resulta relevante constatar que respecto de los preceptos que no sean calificados como orgánicos constitucionales por la Cámara de origen, subsiste la posibilidad de que el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, active el control preventivo regulado en el artículo 93 número 3 de la Constitución. Lovera ilustra la cuestión como sigue: “Piénsese en el caso siguiente: el parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre materias que se acuerda que son propias de ley ordinaria. De acuerdo con el art. 93 N.º 3 CPR la revisión de ese acuerdo para ante el TC solo puede ser solicitada por el presidente de la República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Pero ello no ocurrirá porque en el hipotético caso, de buena fe y luego de razonadas deliberaciones, ninguno de los legitimados disputa respecto de la calificación acordada. La calificación afirme sería la del legislador”. (Lovera Parmo, Domingo. 2022. Tres advertencias: Tribunal Constitucional y el derecho adjetivo. En *Estudios Constitucionales*, 20:1, pp. 39-40).

En el mismo sentido, Rodrigo Correa plantea que el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones que no han sido sometidas a su control por estimar que tienen carácter orgánico constitucional, “ha roto la sistemática del control y lo ha hecho mostrando poca deferencia al legislador democrático”. Al respecto, explica que el diseño adoptado por el constituyente “responde a un principio propio de una república democrática” y no maximiza el control, ya que por definición permite que una disposición orgánica constitucional escape de la revisión de esta Magistratura si la Cámara de Origen no la califica como tal. El autor plantea que “[s]i el constituyente hubiese querido asegurar que toda ley que en opinión del tribunal tiene carácter orgánico constitucional fuera objeto de control, habría diseñado un sistema diferente de remisión al tribunal. No habría depositado en la cámara de origen la potestad para determinar qué leyes remitir al tribunal”. La consecuencia de ello -según señala-, es que el control pasa a depender de un factor completamente aleatorio, puesto que no es posible controlar una disposición si ella no se encuentra en un proyecto de ley sometido al tribunal (Correa González, Rodrigo. 2003. *Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez*. Número I: 2004, pp. 538-540).

A mayor abundamiento, el argumento anterior se ve reforzado a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que en su inciso primero delinea el principio de pasividad como principio funcional fundamental de la actividad de esta Magistratura, en los siguientes términos: “El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta ley”. El tenor de esta norma es tajante en cuanto a que esta Magistratura sólo puede ejercer su jurisdicción de oficio excepcionalmente en aquellos casos señalados en la Constitución y en la ley: la actuación de oficio se delinea como excepcional frente a la regla general constituida por la pasividad de este Tribunal.

En este contexto, analizado el texto de la ley y el de la Constitución, se colige que no existe iniciativa de oficio de esta Magistratura para ejercer el control preventivo obligatorio regulado en el artículo 93 número 1 de la Carta Fundamental, en tanto no existe habilitación expresa para ello. Lo anterior, además, resulta plenamente concordante con el principio de juridicidad que, por mandato constitucional y en tanto órgano público, somete a esta Magistratura, debiendo actuar dentro de su competencia y sin ejercer más potestades que las que expresamente le confiere la Constitución o la ley.

Así las cosas, no habiendo norma expresa que excepcione al control del artículo 93 N° 1 del texto constitucional de la regla general, esto es, el principio de pasividad, se hace necesario concluir que la legitimación que activa este control se encuentra radicada en el Congreso Nacional.

Oficio del Tribunal Constitucional

La Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA redactó los considerandos 52° a 64° de la sentencia, en que constan los razonamientos para la declaración de inconstitucionalidad del artículo segundo, N° 10), del proyecto de ley, que introduce un nuevo inciso tercero al artículo 222 del Código Procesal Penal. El voto disidente a dicha declaración fue redactado por la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS.

En lo restante de la sentencia, disidencias y prevenciones respectivas, éstas fueron redactadas por las señoras y los señores Ministros que las suscriben.

Comuníquese al H. Senado, regístrese y archívese.

Rol N° 15.525-24-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 16/08/2024

6. Trámite Finalización: Senado

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 22 de agosto, 2024. Oficio

Valparaíso, 22 de agosto de 2024.

Nº 346/SEC/24

A Su Excelencia el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense, en el Código Penal, las siguientes modificaciones:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11 por la siguiente:

“9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

“Artículo 68 ter.- Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concurra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración.”.

3) Suprímese el artículo 69 bis.

4) Suprímese el artículo 260 quáter.

5) Elimínase el artículo 411 sexies.

6) En el artículo 449:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la frase “y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:”, por la siguiente: “, con excepción del artículo 68 ter, y se aplicará la siguiente regla:”.

b) Derógase la regla 2ª.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense, en el Código Procesal Penal, las siguientes modificaciones:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surgiera algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

- a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.
- b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.
- c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como “Fiscal del Ministerio Público”.

El Fiscal Regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se tratare de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere.”.

2) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra “querellante”, la siguiente frase: “, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado”.

3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado.”.

4) Agrégase, en el artículo 132, el siguiente inciso final:

“Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro II del Código Penal, de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5) Introdúcese, en el artículo 140, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo y final:

“Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.”.

6) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo “436” y la conjunción “y”, la siguiente expresión: “, 438”.

7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis por los siguientes:

“Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justifiquen.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.

8) Incorpórase, en el artículo 167, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y final:

“Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas se regularán en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.”.

9) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, y así sucesivamente:

“Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.”.

10) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 225 bis, a continuación de la frase “A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales”, lo siguiente: “, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares.”.

11) Intercálase, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra “criminal” y la coma que le sigue, lo siguiente: “o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas”.

12) Incorpórase, en el artículo 226 B, el siguiente inciso final:

“La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.

13) Incorpóranse, en el artículo 226 J, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del inciso segundo del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del inciso segundo del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio que pueda solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez.”.

14) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase, entre la palabra “reveladores” y la conjunción “o”, la expresión “, informantes”.

ii. Sustitúyese la frase “a los que se les otorgue la calidad de informantes” por “protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el texto “el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.”, por el siguiente: “los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente.”.

c) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley.”.

15) Incorpóranse, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

“Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que haga reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en el literal a) del artículo 374 del presente Código y en el artículo 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

16) Introdúcense, a continuación del Párrafo 4° del Título I del Libro II, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis A a 228 septies, nuevos, que lo integran:

“Párrafo 4° bis

De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis A.- Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz sólo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la Ley sobre Control de Armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona Conductas Terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que éste no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este Párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter.- Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se tratare de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 228 quáter.- Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Si se tratare de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228

bis A, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

- a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.
- b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.
- c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida sólo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encuentren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del inciso primero del artículo 228 ter.

Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se tratare de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis A, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del inciso primero del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 228 sexies.- Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del inciso primero del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que sólo podrán

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 228 septies.- Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis A.

En este caso el tribunal sólo podrá reducir la pena en un grado. Si se tratare de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595.”.

17) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

“Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran.”.

18) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237 por la siguiente:

“c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o hayan transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.”.

19) Introdúcense, a continuación del artículo 238, los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter:

“Artículo 238 bis.- Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y del imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

- a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como factor determinante para la comisión del delito;
- b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y
- c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discute la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter.- Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter.- Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.”.

20) Reemplázase el inciso segundo del artículo 239 por los siguientes:

“Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol, se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado de las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.”.

21) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.”.

22) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo:

“Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.”.

23) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto:

“El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueren objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el numeral 9° del

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

artículo 11 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.”.

24) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso quinto y final:

“Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o del día eventual en que deban declarar éstas últimas.”.

25) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis:

“Artículo 330 bis.- Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente hostil para responder las preguntas que se le formulan. Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate.”.

26) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo:

“Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba.”.

27) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 344, la expresión “por un plazo de cinco días”, por lo siguiente: “por un plazo de diez días”.

28) Introdúcense, en el artículo 372, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la palabra “diez” por “quince”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincide con un domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.”.

29) Modifícase el artículo 406 de la siguiente manera:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, el texto “cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal”, por lo siguiente: “diez años de presidio mayor en su grado mínimo”.

b) Suprímese el inciso segundo.

30) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley.”.

31) Introdúcense, en el artículo 458, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese la frase “antecedentes que permitieren presumir”, por la siguiente: “antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

“Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento.”.

32) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis por el siguiente:

“Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.”.

33) Agrégase, en el artículo 469, el siguiente inciso quinto:

“En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

ARTÍCULO CUARTO.- Introdúcense, en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, las siguientes modificaciones:

1) En el inciso segundo:

a) Agrégase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “361”, la expresión “293,”.

b) Agrégase, a continuación de la expresión “Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización”.

c) Suprímese el siguiente texto: “Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”.

2) Elimínase, en el inciso tercero, la frase “, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000”.

3) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales incisos quinto, sexto y séptimo a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

4) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase “, salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal”.

5) Suprímese en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser inciso quinto, la frase “y no encontrándose en el caso del inciso anterior”.

6) Incorpórase a continuación del actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso sexto, el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando ésta fuere procedente de conformidad con la ley.”.

ARTÍCULO QUINTO.- Suprímese, en el literal d) del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente frase: “,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

procedencia de la cooperación eficaz como atenuante”.

ARTÍCULO SEXTO.- Derógase el artículo 17 C de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Introdúcense, en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, las siguientes modificaciones:

1) Derógase el artículo 22.

2) Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 46, entre la expresión “Carabineros de Chile” y la conjunción “y”, que le sigue, la siguiente frase: “, Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”.

3) Reemplázase, en el artículo 62, la frase “establecida en el artículo 22” por “de cooperación eficaz”.

ARTÍCULO OCTAVO.- Intercálase, en el inciso sexto del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, entre el vocablo “cargo” y el punto y aparte, lo siguiente: “, los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que éstos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes”.

ARTÍCULO NOVENO.- Introdúcense, en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, las siguientes modificaciones:

1) Agrégase, en el artículo 6°, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, si se tratare de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.”.

2) En el inciso segundo del artículo 17:

a) En el literal a):

i. Intercálase, entre la expresión “150 B,” y el guarismo “296”, lo siguiente: “292, 293,”.

ii. Intercálase, entre la expresión “403 bis,” y el guarismo “433”, lo siguiente: “411 bis, 411 ter y 411 quáter,”.

iii. Intercálase, entre la expresión “436 inciso primero,” y el guarismo “440”, lo siguiente: “438,”.

b) Incorpórase, en el literal c), entre la expresión “o delito terrorista” y el punto y aparte, la siguiente frase: “, o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas”.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Tribunal Constitucional, mediante Oficio N° 127-2024, de 19 de agosto de 2024, remitió sentencia de fecha 14 de agosto de 2024, en la cual declaró lo siguiente:

I. Que las siguientes disposiciones del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional son conformes con la Constitución Política de la República:

- Inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 1) del artículo segundo.

- Literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter; inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter, e inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, del Código Procesal Penal, todos contenidos en el numeral 17) del artículo segundo.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

- Expresión “y el artículo 64 de la ley N° 21.595”, contenida en el artículo tercero.

II. Que el nuevo inciso tercero que se intercala en el artículo 222 del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 10) del artículo segundo del proyecto de ley, es contrario a la Constitución Política de la República, por lo que debe eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad. Por lo tanto, la referida norma fue eliminada del texto del proyecto de ley que en esta oportunidad se remite a Vuestra Excelencia.

III. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley por no versar sobre materias que inciden en ley orgánica constitucional.

- - -

En consecuencia, corresponde a Su Excelencia promulgar el proyecto de ley anteriormente transcrito.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que esta iniciativa de ley tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señor Felipe Kast Sommerhoff, señoras Luz Ebensperger Orrego y Ximena Rincón González y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo y Manuel José Ossandón Irrarrázabal.

- - -

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Ley N° 21.694

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 21.694

Tipo Norma	:	Ley 21694
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1206373&t=0
Fecha	:	27-08-2024
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3tpzp
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	MODIFICA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL
Fecha	:	04-09-2024
Publicación		

LEY NÚM. 21.694

MODIFICA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA MEJORAR LA PERSECUCIÓN PENAL EN MATERIA DE REINCIDENCIA Y DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señor Felipe Kast Sommerhoff, señoras Luz Ebensperger Orrego y Ximena Rincón González y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo y Manuel José Ossandón Irarrázabal,

Proyecto de ley:

"Artículo primero.- Introdúcense, en el Código Penal, las siguientes modificaciones:

1) Sustitúyese la circunstancia 9ª del artículo 11 por la siguiente:

"9ª. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley."

2) Incorpórase el siguiente artículo 68 ter:

"Artículo 68 ter.- Si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 1º o numeral 9º, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión.

La pena será determinada del mismo modo cuando, tratándose de delitos contra las personas, concorra la circunstancia prevista en el numeral 22º del artículo 12, siempre que no concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

Ley N° 21.694

En el caso del inciso primero, a partir de la segunda condena en la que se reconozca al autor alguna de las agravantes previstas en el artículo 12, numerales 14º, 15º o 16º, la pena se aumentará en un grado, a menos que concurriere alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero.

En los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración."

3) Suprímese el artículo 69 bis.

4) Suprímese el artículo 260 quáter.

5) Elimínase el artículo 411 sexies.

6) En el artículo 449:

a) Reemplázase, en su encabezamiento, la frase "y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:", por la siguiente: ", con excepción del artículo 68 ter, y se aplicará la siguiente regla:".

b) Derógase la regla 2ª.

Artículo segundo.- Introdúcense, en el Código Procesal Penal, las siguientes modificaciones:

1) Incorpórase un artículo 78 ter, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento, surge algún antecedente grave de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de los fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo podrá disponer, mediante una decisión fundada, una o más de las siguientes medidas de protección:

a) La participación del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia.

b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota.

c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado asistente de fiscal en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales.

En los casos en que se decrete la reserva de la identidad, ésta deberá ser reemplazada por una denominación genérica como "Fiscal del Ministerio Público".

Ley N° 21.694

El Fiscal Regional deberá comunicar al tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de protección. En el caso de la comparecencia telemática, deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas, si se tratare de la primera audiencia judicial del detenido.

La medida de protección decretada se mantendrá vigente durante toda la sustanciación del proceso hasta el término de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida de protección podrá extenderse hasta que la pena se encuentre completamente cumplida.

El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la misma.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o 247 del Código Penal, según correspondiere."

2) Intercálase, en la letra b) del artículo 113, a continuación de la palabra "querellante", la siguiente frase: ", además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieren designado".

3) Incorpórase, a continuación del artículo 127, el siguiente artículo 127 bis:

"Artículo 127 bis.- El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la detención respecto de quien tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, para que sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por cinco días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición.

Si ha transcurrido el plazo de la ampliación, sin que se haya solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado."

4) Agrégase, en el artículo 132, el siguiente inciso final:

"Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del Párrafo 10 del Título VI del Libro II del Código Penal, de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de este Código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de éste."

5) Introdúcese, en el artículo 140, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo y final:

"Se entenderá especialmente que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconozca su identidad; cuando carezca de documentos de identidad que den cuenta de

Ley N° 21.694

manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados.".

6) Intercálase, en el inciso segundo del artículo 149, entre el guarismo "436" y la conjunción "y", la siguiente expresión: ", 438".

7) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 157 bis por los siguientes:

"Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta ni superior a doscientos cuarenta días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter del o de los delitos investigados y la posible sanción.

Antes de vencido el plazo indicado en el inciso precedente, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo, en los términos del inciso anterior, cuando existieren motivos fundados que así lo justificaren.

Transcurrido este plazo, o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiere solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.".

8) Incorpórase, en el artículo 167, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y final:

"Si el delito tuviere asignada pena de crimen, la forma y el medio en que se comunicará a la víctima, el fundamento de la decisión y las diligencias de investigación efectivamente practicadas se regularán en un instructivo general dictado por el Fiscal Nacional.".

9) Intercálase, en el artículo 170, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, y así sucesivamente:

"Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con ella dentro de los dos años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que lo tuvo por comunicado.".

10) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 225 bis, a continuación de la frase "A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de programas computacionales", lo siguiente: ", contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares,".

11) Intercálase, en el inciso primero del artículo 226 A, entre la palabra "criminal" y la coma que le sigue, lo siguiente: "o bien cuando se trate de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de alguna de ellas".

12) Incorpórase, en el artículo 226 B, el siguiente inciso final:

"La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. La información del registro sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.".

Ley N° 21.694

13) Incorpóranse, en el artículo 226 J, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

"En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra a) del inciso segundo del artículo 226 N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información sólo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que levante la reserva se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal a) del inciso segundo del artículo 226 N, no podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio que pueda solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y por una sola vez."

14) Modifícase el artículo 226 P de la siguiente manera:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase, entre la palabra "reveladores" y la conjunción "o", la expresión ", informantes".

ii. Sustitúyese la frase "a los que se les otorgue la calidad de informantes" por "protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el texto "el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección.", por el siguiente: "los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 N, podrán declarar vía remota, si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso, deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente."

c) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

"El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración, para garantizar el desarrollo de ésta en las condiciones que establece la ley."

Ley N° 21.694

15) Incorpóranse, a continuación del artículo 226 X, los siguientes artículos 226 Y y 226 Z:

"Artículo 226 Y.- Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, por motivo de seguridad y en casos graves y calificados, podrán hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar, por resolución fundada. Además, se podrán suprimir sus nombres del acta respectiva.

Respecto del juez que haga reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en el literal a) del artículo 374 del presente Código y en el artículo 224 del Código Penal.

El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva.

La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 O.

Artículo 226 Z.- Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad, y por resolución fundada, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad a las audiencias a que deba asistir por medios tecnológicos, y permitirá, siempre y cada vez que así lo requiera, la comunicación directa y privada con su abogado."

16) Introdúcense, a continuación del Párrafo 4° del Título I del Libro II, el siguiente Párrafo 4° bis y los artículos 228 bis A a 228 septies, nuevos, que lo integran:

"Párrafo 4° bis

De la cooperación eficaz con la investigación

Artículo 228 bis A.- Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos, o faciliten la práctica de cualquier clase de comiso.

La cooperación eficaz solo procederá cuando la información suministrada se refiera a investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de los crímenes y simples delitos que sanciona la Ley sobre Control de Armas, de crímenes o simples delitos contenidos en la Ley que sanciona Conductas Terroristas, de delitos calificados como económicos, de homicidios, de secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal, de los delitos contenidos en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II del mismo cuerpo legal o de los delitos contenidos en la ley N° 21.459.

Ley N° 21.694

La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de un acuerdo de cooperación, o en virtud de su reconocimiento por parte del juez, en las condiciones definidas en los artículos siguientes.

El tribunal estará obligado a reconocer el acuerdo de cooperación, salvo que éste no fuere procedente conforme al inciso segundo.

En todo caso, el fiscal podrá solicitar siempre, sin necesidad de un acuerdo, el reconocimiento de la cooperación eficaz del imputado en aquellos casos en que se cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

Lo previsto en este Párrafo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de éstos, o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico; a los fiscales del Ministerio Público; ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción.

Artículo 228 ter.- Acuerdos de cooperación. El fiscal podrá acordar con el cooperador los términos en que se prestará la cooperación, y podrá disponer una o más de las siguientes medidas:

a) El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Se podrá acordar la concesión de una rebaja de la pena aplicable en uno o dos grados. Si se tratare de delitos que la ley califica como económicos, se podrá acordar la concesión de una atenuante muy calificada de la ley N° 21.595, de delitos económicos, y la rebaja adicional de un grado de la pena aplicable.

b) La adopción de medidas de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II.

c) La prohibición del uso de la información entregada en virtud de la cooperación en todo procedimiento penal que pueda seguirse en su contra. En ningún caso podrá ser admisible como medio de prueba, cualquiera sea el soporte en que ella conste.

d) El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley.

El acuerdo de cooperación establecerá las condiciones o el contenido básico que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae tanto el cooperador como el fiscal. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305, salvo que se acredite incumplimiento del acuerdo.

Artículo 228 quáter.- Acuerdo de cooperación eficaz calificada. Si se tratare de hechos relativos a los delitos señalados en el artículo 228 bis A, se entenderá como cooperación eficaz calificada la entrega de información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer uno o más de los siguientes fines:

a) La identificación de líderes, jefes, financistas o fundadores de asociaciones delictivas o criminales. La información deberá permitir presumir fundadamente su intervención en el hecho punible.

b) La identificación de bienes, flujos de dinero y fuentes de financiación de

Ley N° 21.694

asociaciones delictivas o criminales, que faciliten su incautación o la práctica de cualquier clase de comiso.

c) La identificación del lugar donde se encuentra la víctima de un delito de secuestro, de sustracción de menores, de trata de personas, o el cuerpo de una víctima de homicidio.

La cooperación eficaz calificada podrá ser establecida solo en virtud de un acuerdo de cooperación. En estos casos el fiscal, previa autorización del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador el sobreseimiento definitivo o la rebaja de hasta tres grados de la pena, según la entidad y relevancia de la información entregada, y si ésta cumple con los fines de uno o más de los literales del inciso anterior.

La cooperación eficaz calificada procederá respecto de imputados en la misma investigación o, incluso, de imputados que se encuentren investigados por otros delitos. En este último caso, el colaborador tendrá la calidad de testigo. Si el autor estuvo involucrado en los hechos que colabora a esclarecer, su cooperación eficaz debe extenderse más allá de su propia contribución al delito.

El acuerdo de cooperación eficaz podrá incluir, además, el otorgamiento de una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del inciso primero del artículo 228 ter.

Artículo 228 quinquies.- Cooperación eficaz calificada de un condenado. Si se tratare de investigaciones por los delitos señalados en el artículo 228 bis A, el fiscal, previa aprobación del Fiscal Regional, podrá acordar con el cooperador solicitar la revisión de la condena por parte del juez de garantía competente, y dispondrá una rebaja de la pena hasta en un tercio, o en uno o dos grados en casos de presidio perpetuo.

El cooperador deberá entregar información o datos precisos, comprobados y verídicos, que permitan satisfacer alguno de los fines de los literales indicados en el artículo anterior.

En estos casos el fiscal deberá otorgar, además, una medida de protección al cooperador, en los términos de la letra b) del inciso primero del artículo 228 ter. Asimismo, el juez podrá adoptar las medidas de protección necesarias.

El juez podrá rechazar la reducción de la condena si la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada o no concurren los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 228 sexies.- Efectos del acuerdo de cooperación. El cooperador podrá exigir al juez de garantía o al tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación que hubiesen sido incumplidas por el fiscal.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 228 ter, o las previstas en los artículos 228 quáter y 228 quinquies, el tribunal las decretará por resolución fundada.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las medidas de la letra d) del inciso primero del artículo 228 ter, el tribunal otorgará el plazo de hasta diez días para que el fiscal cumpla con la obligación contraída. Transcurrido el plazo sin que el fiscal haya cumplido con la obligación, el tribunal decretará el sobreseimiento

Ley N° 21.694

definitivo de la causa, e informará de ello al Fiscal Regional para que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes.

El juez denegará las solicitudes previstas en los incisos anteriores en caso de incumplimiento del cooperador.

Para resolver las solicitudes a que se refiere este artículo, el juez citará a una audiencia en que solo podrán participar el fiscal, el cooperador y su defensor, si corresponde.

Los que por cualquier motivo tuvieren conocimiento del acuerdo de cooperación, estarán obligados a guardar secreto respecto de él. La infracción a esta prohibición será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Artículo 228 septies.- Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal. El tribunal podrá reconocer la cooperación eficaz del condenado en la sentencia, aun cuando ella no sea invocada por el fiscal, si durante el juicio queda acreditado que el acusado cooperó con la investigación en los términos definidos en el artículo 228 bis A.

En este caso el tribunal solo podrá reducir la pena en un grado. Si se tratare de delitos calificados como económicos, el tribunal podrá otorgarle a la cooperación eficaz el efecto de una atenuante de conformidad con el artículo 13 de la ley N° 21.595."

17) Introdúcese, a continuación del artículo 229, el siguiente artículo 229 bis:

"Artículo 229 bis.- Reformalización. Después de formalizada la investigación y hasta antes del vencimiento del plazo para el cierre de ésta, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima para reformalizar la investigación, modificando, complementando o precisando los hechos y delitos que la integran."

18) Sustitúyese la letra c) del inciso tercero del artículo 237 por la siguiente:

"c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o hayan transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que hubiere decretado una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso."

19) Introdúcense, a continuación del artículo 238, los siguientes artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter:

"Artículo 238 bis.- Suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Se podrá decretar la suspensión condicional del procedimiento con acuerdo del fiscal y del imputado, respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a un tratamiento por consumo problemático de drogas y/o alcohol.

La suspensión condicional del procedimiento, en estos casos, podrá decretarse:

a) Si se acredita la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol como

Ley N° 21.694

factor determinante para la comisión del delito;

b) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de cinco años de privación de libertad, y

c) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Para acreditar la dependencia o consumo problemático de drogas y/o alcohol se confeccionará un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados por el tribunal de forma previa, y deberá preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, el cual estará sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante.

La audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes, juez, fiscal, defensor e imputado, favoreciendo la participación del imputado e impulsándolo a que sea parte activa de la decisión del tribunal, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una potencial recaída y definir las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento que favorezcan su rehabilitación.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se discute la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y la duración de la medida, cuyo plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.

Artículo 238 ter.- Audiencias de seguimiento de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de rehabilitación se realizarán audiencias de seguimiento de la suspensión condicional con el fin de potenciar medidas terapéuticas que fomenten los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo frente al consumo problemático de drogas y/o alcohol. El juez determinará la periodicidad de estas audiencias, las que, en todo caso, deberán realizarse al menos una vez al mes.

El tribunal a solicitud de alguno de los intervinientes podrá modificar las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento cuando aquellas tengan objetivos terapéuticos tomando en consideración la voluntad del imputado.

Artículo 238 quáter.- Audiencias de egreso de suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol. Después de cumplir el período decretado de la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol, o

Ley N° 21.694

habiendo finalizado el tratamiento y la fase de seguimiento, se realizará la respectiva audiencia de egreso de la suspensión condicional del procedimiento donde se revisarán los avances obtenidos y el caso será sobreseído de manera definitiva.".

20) Reemplázase el inciso segundo del artículo 239 por los siguientes:

"Respecto de la suspensión condicional del procedimiento para el tratamiento de drogas y/o alcohol, se entenderá como incumplimiento de las condiciones la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado de las actividades determinantes para su rehabilitación.

La resolución dictada de conformidad a este artículo será apelable.".

21) Reemplázase el inciso segundo del artículo 257 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

"El imputado o el querellante podrán solicitar la reapertura de la investigación con el único objeto de pedir la realización de diligencias precisas cuya necesidad de cumplimiento hubiere surgido a raíz de la reformalización de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud a que se refieren los incisos anteriores, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. El fiscal, el imputado o el querellante, según corresponda, podrán solicitar ampliación del mismo plazo por una sola vez.".

22) Agrégase, en el artículo 266, el siguiente inciso segundo:

"Sin embargo, el juez de garantía podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia.".

23) Introdúcense, en el artículo 275, los siguientes incisos tercero y cuarto:

"El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, podrá proponer a los intervinientes convenciones probatorias sobre los hechos que, de acuerdo con lo alegado en la audiencia, no fueren objeto de controversia, pudiendo éstos aceptarlas o desestimarlas. En caso de ser aceptadas, deberá dejarse constancia de ellas en el auto de apertura.

El tribunal de juicio oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el numeral 9° del artículo 11 del Código Penal, si los hechos que fueron objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria.".

24) Agrégase, en el artículo 291, el siguiente inciso quinto y final:

"Sin embargo, el tribunal podrá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos

Ley N° 21.694

de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia o del día eventual en que deban declarar estas últimas."

25) Incorpórase el siguiente artículo 330 bis:

"Artículo 330 bis.- Testigo hostil. Las partes que hubieren presentado a un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas, cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente hostil para responder las preguntas que se le formulan. Con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras b) y h) del inciso segundo del artículo 109, cualquiera sea el delito de que se trate."

26) Incorpórase, en el artículo 333, el siguiente inciso segundo:

"Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal, sin perjuicio de la facultad de éste de valorar la prueba."

27) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 344, la expresión "por un plazo de cinco días", por lo siguiente: "por un plazo de diez días".

28) Introdúcense, en el artículo 372, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la palabra "diez" por "quince".

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

"No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días.

Si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincide con un domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo."

29) Modifícase el artículo 406 de la siguiente manera:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, el texto "cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del Título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal", por lo siguiente: "diez años de presidio mayor en su grado mínimo".

b) Suprímese el inciso segundo.

Ley N° 21.694

30) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 407 por el siguiente:

"Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundare un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley."

31) Introdúcense, en el artículo 458, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese la frase "antecedentes que permitieren presumir", por la siguiente: "antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente".

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

"Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el Título V del Libro I, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y la condición del imputado, conforme a los antecedentes del procedimiento."

32) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 468 bis por el siguiente:

"Tratándose de comiso de ganancias, en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco."

33) Agrégase, en el artículo 469, el siguiente inciso quinto:

"En los casos de los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, el tribunal destinará, a solicitud del Ministerio Público, los instrumentos tecnológicos decomisados, señalados en el inciso anterior, a los organismos policiales que correspondan."

Artículo tercero.- Deróganse el artículo 4° de la ley N° 18.314, el artículo 9° de la ley N° 21.459 y el artículo 64 de la ley N° 21.595.

Artículo cuarto.- Introdúcense, en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, las siguientes modificaciones:

1) En el inciso segundo:

a) Agrégase, entre la expresión "150 B," y el guarismo "361", la expresión "293,".

b) Agrégase, a continuación de la expresión "Gendarmería de Chile", lo siguiente: ", o de funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia. En estos últimos dos supuestos, cuando los delitos se cometan mientras el funcionario ejerce funciones de resguardo del orden público, de protección de la infraestructura crítica, de resguardo de fronteras y/o funciones de fiscalización".

Ley N° 21.694

c) Suprímese el siguiente texto: "Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como las que se ejercen durante estados de excepción constitucional, en protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan o cuando se desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras."

2) Elimínase, en el inciso tercero, la frase ", a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000".

3) Suprímese el inciso cuarto, pasando los actuales incisos quinto, sexto y séptimo a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

4) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase ", salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal".

5) Suprímese en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser inciso quinto, la frase "y no encontrándose en el caso del inciso anterior".

6) Incorpórase a continuación del actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso sexto, el siguiente inciso séptimo, nuevo:

"No regirán las prohibiciones dispuestas en los incisos anteriores respecto de quienes se les hubiere reconocido la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, cuando ésta fuere procedente de conformidad con la ley."

Artículo quinto.- Suprímese, en el literal d) del artículo 33 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente frase: ", procedencia de la cooperación eficaz como atenuante".

Artículo sexto.- Derógase el artículo 17 C de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo séptimo.- Introdúcense, en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, las siguientes modificaciones:

1) Derógase el artículo 22.

2) Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 46, entre la expresión "Carabineros de Chile" y la conjunción "y", que le sigue, la siguiente frase: ", Gendarmería de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante".

3) Reemplázase, en el artículo 62, la frase "establecida en el artículo 22" por "de cooperación eficaz".

Artículo octavo.- Intercálase, en el inciso sexto del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, entre el vocablo "cargo" y el punto y aparte, lo siguiente: ", los que deberán ser entregados en el plazo máximo de cinco días corridos en el formato en que éstos sean solicitados, sin perjuicio de establecer contactos de emergencia que operen en forma continua para casos urgentes".

Ley N° 21.694

Artículo noveno.- Introdúcense, en la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, las siguientes modificaciones:

1) Agrégase, en el artículo 6°, el siguiente inciso segundo:

"En todo caso, si se tratare de un imputado que se encuentra en situación migratoria irregular, a cuyo respecto se haya formalizado investigación por un crimen o simple delito, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro de imputados del Sistema.".

2) En el inciso segundo del artículo 17:

a) En el literal a):

i. Intercálase, entre la expresión "150 B," y el guarismo "296", lo siguiente: "292, 293,".

ii. Intercálase, entre la expresión "403 bis," y el guarismo "433", lo siguiente: "411 bis, 411 ter y 411 quáter,".

iii. Intercálase, entre la expresión "436 inciso primero," y el guarismo "440", lo siguiente: "438,".

b) Incorpórase, en el literal c), entre la expresión "o delito terrorista" y el punto y aparte, la siguiente frase: ", o los delitos contemplados en la Ley sobre Control de Armas".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 27 de agosto de 2024.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado, envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los incisos primero y tercero del artículo 78 ter, contenido en el número 1); los incisos primero y segundo del artículo 127 bis, contenido en el numeral 3); el numeral 7); el numeral 10); el literal b) del numeral 15); el inciso tercero del artículo 226 Y, contenido en el numeral 16); los incisos

Ley N° 21.694

quinto y séptimo del artículo 228 bis, los incisos primero y segundo del artículo 228 ter, el inciso segundo del artículo 228 quáter, los incisos primero y tercero del artículo 228 quinquies, los incisos primero, tercero y quinto del artículo 228 sexies, y el inciso primero del artículo 228 septies, todos contenidos en el número 17); el numeral 18); los incisos primero y final del artículo 238 bis, contenido en el numeral 20); el numeral 22); el numeral 23); el numeral 25); el numeral 31); y el numeral 34), todos contenidos en el artículo segundo; y el numeral 1) del artículo noveno, del proyecto de ley; y por sentencia de 14 de agosto de 2024, en los autos Rol N° 15.525-24-CPR.

Se declara:

I. Que las siguientes disposiciones del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al Boletín N° 15.661-07, son conformes con la Constitución Política de la República:

. Inciso primero del nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 1) del artículo segundo.

. Literal a) del inciso primero del nuevo artículo 228 ter; inciso segundo del nuevo artículo 228 quáter; e inciso primero del nuevo artículo 228 quinquies, del Código Procesal Penal, todos contenidos en el numeral 17) del artículo segundo.

. Expresión "y el artículo 64 de la Ley N° 21.595", contenida en el artículo tercero.

II. Que el nuevo inciso tercero que se intercala en el artículo 222 del Código Procesal Penal, contenido en el numeral 10) del artículo segundo del proyecto de ley, es contrario a la Constitución Política de la República, por lo que debe eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad.

III. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley por no versar sobre materias que inciden en ley orgánica constitucional.

Santiago, 19 de agosto de 2024.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria Abogada, Tribunal Constitucional.